

DICIONÁRIO

de **DIREITO, ECONOMIA**
e **CONTABILIDADE**

Português-Inglês
Inglês-Português

DICTIONARY of LAW, ECONOMICS AND ACCOUNTING

Portuguese-English
English-Portuguese



O GEN | Grupo Editorial Nacional reúne as editoras Guanabara Koogan, Santos, Roca, AC Farmacêutica, Forense, Método, LTC, E.P.U. e Forense Universitária, que publicam nas áreas científica, técnica e profissional.

Essas empresas, respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras que têm sido decisivas na formação acadêmica e no aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e de estudantes de Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Educação Física e muitas outras ciências, tendo se tornado sinônimo de seriedade e respeito.

Nossa missão é prover o melhor conteúdo científico e distribuí-lo de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade, sem comprometer o crescimento contínuo e a rentabilidade do grupo.

MARCÍLIO MOREIRA DE CASTRO

Tradutor Público Juramentado. Advogado. Cambridge University Certificate of Proficiency in English Grade A Cambridge University Proficiency Additional Paper: Translation from and into Portuguese. Cambridge University Proficiency Additional Paper: Literature Michigan University Certificate of Proficiency in English with Honors Computer-based TOEFL – score 300/300 (677/677 paper-based version).

DICIONÁRIO

de **DIREITO, ECONOMIA**
e **CONTABILIDADE**

Português-Inglês

Inglês-Português

Incluindo Mercado de Capitais, Finanças, Comércio Exterior,
Negócios e Jornalismo Econômico e Financeiro

DICTIONARY of LAW, ECONOMICS AND ACCOUNTING

Portuguese-English

English-Portuguese

Including Stock Market, Finance, Foreign Trade, Business
and Economic and Financial News.

4ª Edição

De acordo com a nova reforma ortográfica
da língua portuguesa



Rio de Janeiro

- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição, aí compreendidas a impressão e a apresentação, a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo. Os vícios relacionados à atualização da obra, aos conceitos doutrinários, às concepções ideológicas e referências indevidas são de responsabilidade do autor e/ou atualizador.

As reclamações devem ser feitas até noventa dias a partir da compra e venda com nota fiscal (interpretação do art. 26 da Lei n. 8.078, de 11.09.1990).

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2013 by

EDITORA FORENSE LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (0XX21) 3543-0770 – Fax: (0XX21) 3543-0896

forense@grupogen.com.br | www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998). Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- Capa: Danilo Oliveira

- CIP – Brasil. Catalogação na fonte.
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

C352d

Castro, Marcílio Moreira de, 1981-

Dicionário de direito, economia e contabilidade : português-inglês/ inglês-português =
Dictionary of law, economics and accounting : portuguese-english /
english-portuguese / Marcílio Moreira de Castro. – 4. ed. – Rio de Janeiro : Forense, 2013.

Apêndice

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-309-4646-3

1. Direito – Dicionários. 2. Economia – Dicionários. 3. Contabilidade –
Dicionários. 4. Língua portuguesa – Dicionários – Inglês. 5. Língua inglesa – Dicionários –
Português. I. Título.

SUMÁRIO

Prefácio – um dicionário diferente.....	VII
Prefácio da 4ª edição.....	IX
Introdução	XI
1. O Dicionário.....	XII
1.1. Público.....	XII
1.2. Produção do dicionário: método comparativo	XIII
1.3. A importância das abonações	XIII
1.4. A importância das referências a sinônimos	XV
1.5. 4ª edição	XVII
1.6. Blog e aulas de inglês jurídico	XVIII
1.7. Agradecimentos.....	XIX
1.8. Sobre o autor	XIX
1.9. Conclusão	XX
Dicionário Português – Inglês.....	1
Dicionário Inglês – Português.....	427
1. Redação normativa e redação argumentativa.....	769
2. Here-, there-, and where- words	770
3. O uso do shall.....	775
4. O uso e a tradução dos artigos definidos.....	778
5. Tradução de conjunções e outras expressões	779
6. Futuro do pretérito	779
7. Outras dicas de tradução jurídica.....	779
7.1. Reproduza as vírgulas do original.....	779
7.2. Evite traduções artificiais.....	780
7.3. Traduza simplificando	780
7.4. Evite duplos negativos; traduza de forma direta.....	781

7.5. Desfaça as inversões; use a voz ativa, se possível.....	782
7.6. Evite o juridiquês (legalese).....	782
7.7. Frases muito longas no original: separe-as em duas.....	783
7.8. But, and, if.....	783
7.9. Números.....	783
7.10. Tradução de doutor (Dr.).....	784
7.11. A tradução dos termos “pátrio”, “nacional” e “da República” e similares.....	784
7.12. Reduza sinônimos repetidos (“doublets” e “triplets”) a um único termo.....	784
7.13. Reduza os sinônimos ao termo mais comum.....	785
7.14. Diferenças culturais: a tradução de “dinheiro público”.....	785
7.15. O mito da equivalência exata.....	786
7.16. Equivalência zero.....	787
7.17. Sugestões.....	787
8. Modelos e Exemplos.....	788
8.1. Contrato do português para o inglês.....	788
8.2. Contrato do inglês para o português.....	791
8.3. Tabela-resumo para tradução de procurações.....	793
8.4. Tabela-resumo para tradução de patentes.....	793
8.5. Petição do português para o inglês.....	794
8.6. Decisão Judicial do português para o inglês.....	794
8.7. Termo de declarações.....	795
8.8. Ata.....	795
8.9. Parecer.....	795
8.10. Modelo de tradução de carta rogatória.....	795
8.11. Economia: tradução de gráficos.....	802
8.11.1. Do português para o inglês.....	802
8.11.2. Do inglês para o português.....	804
8.12. Demonstrações financeiras.....	806
8.12.1. Do inglês para o português.....	807
8.12.2. Do português para o inglês.....	811
9. Obras Citadas.....	820
9.1. Referências em Direito.....	820
9.2. Referências em Economia.....	825
9.3. Referências em Contabilidade.....	826

PREFÁCIO

UM DICIONÁRIO DIFERENTE

Este é um dicionário diferente: em vez de se limitar a apresentar uma lista de termos e suas respectivas traduções, enriquece os verbetes com uma vasta quantidade de abonações, explicações, exemplos e referências.

Faça o teste: abra em qualquer página e surpreenda-se com a riqueza das informações. Tome, por exemplo, o verbete *debênture*, que, aparentemente, não oferece maiores problemas. A maioria dos dicionários dá uma tradução, *debenture*. Alguns dão duas ou três, mas nenhum explica o que distingue uma da outra. Aqui, ao contrário, encontramos um verbete com quase 500 palavras, que esmiúçam e explicam detalhadamente certos pormenores importantes que tinham escapado a mim – a despeito dos meus quase 40 anos como tradutor na área financeira – e devem ter escapado a muitos outros.

Direito, Economia e Contabilidade não são áreas fáceis para o lexicógrafo inglês-português. Os ordenamentos jurídicos diferem tanto que raros termos comportam um homólogo razoável na outra língua. Mesmo conceitos comuns, como “oficial de justiça” ou “garantir”, ocultam armadilhas, que Marcílio Moreira de Castro desarma cuidadosamente.

Não é obra pequena: são quase 500.000 palavras, em cerca de 30.000 verbetes lapidados com competência e carinho. Nem é obra nova: desde que conheço o autor, ele vem destrinchando termos, burilando soluções tradutórias e apontando cuidadosamente os “erros consagrados”, aquelas falsas traduções que, de tão repetidas, criaram foros de credibilidade.

Há alguns anos, imprimiu uns poucos exemplares fora do comércio. Encontrei um deles no escritório de uma colega e, como nunca antes, senti o desejo de cometer crime de furto. Quase escrevo ao autor, pedindo um para mim. Em setembro de 2008, o próprio Marcílio contou-me que tinha decidido colocar a obra à venda, em edição particular. Apressei-me a encomendar meu exemplar, mas recebi um de cortesia, com afetuosa dedicatória, que guardo com grande carinho.

Mesmo na edição pessoal, sem promoção nem comercialização profissional, o Dicionário fez grande sucesso. Agora, na edição profissional, tenho certeza de

que vai ganhar maior penetração. A edição da Forense chega na hora certa, em que o trabalho já está maduro o suficiente para receber os cuidados de uma edição profissional que, no mínimo, vai melhorar a usabilidade do dicionário e garantir a promoção e comercialização que um trabalho tão cuidadoso merece.

Danilo Nogueira

www.tradutorprofissional.com

São Bernardo do Campo, agosto de 2009

PREFÁCIO DA 4ª EDIÇÃO

Nós, advogados e tradutores da área jurídica, além das dificuldades normais enfrentadas por todos os tradutores com seus textos, temos a necessidade de conhecer dois sistemas jurídicos diferentes, e tentar aproximá-los no documento final a ser entregue a nosso cliente; devemos fazer que aquele que recebe o produto da tradução consiga entender e identificar os conceitos em um ou outro idioma.

Pois bem, depois de tanto batermos a cabeça, socorrendo-nos dos poucos dicionários existentes, e mesmo com a chegada da Internet, que logicamente nos tem ajudado, mas que nem sempre oferece as soluções que gostaríamos, eis que o nosso querido amigo Marcílio nos presenteia novamente, agora com a 4ª edição deste dicionário maravilhoso, cheio de novidades na área de tradução, com soluções mágicas, sugestões práticas, enfim uma ferramenta de trabalho excelente para todo profissional e estudante que precise buscar apoio na utilização de terminologia em mais de um idioma; beneficiam-se dele tradutores, advogados, jornalistas, administradores, economistas, juízes, procuradores, promotores, operadores do Direito em geral, entre outros.

Além de nos auxiliar em todas as áreas do Direito, bem como em áreas afins, como na terminologia econômico-financeira e contábil, o dicionário é também rico na terminologia do contencioso, uma das áreas mais difíceis e carentes de boas soluções. Quem na nossa área nunca se deparou com os termos “medida cautelar, liminar e antecipação de tutela” na mesma frase, e não teve dificuldades em saber as diferenças existentes no uso desses termos em um e outro sistema jurídico? Com o auxílio deste dicionário, essa questão fica resolvida.

O autor, sendo acima de tudo um profundo estudioso e conhecedor do direito comparado brasileiro/norte-americano, conseguiu reunir neste dicionário os termos mais recorrentes e importantes para aqueles que tenham necessidade de descobrir o seu significado, além de fornecer exemplos, dar explicações, alertar para a não utilização em determinados casos, inserir o uso em casos práticos e assim por diante. Consegue, enfim, com maestria, apresentar um resumo daquilo

que é essencial para o dia a dia dos profissionais da área, e posso afirmar, com toda a certeza, ser ele hoje em dia meu instrumento de consulta mais importante. *Well done*, Marcílio!

Sandra R. Mattos Rudzit
Sócia da Just Traduções, Tradutora e Advogada
www.just.trd.br
São Paulo, maio de 2013

INTRODUÇÃO

Das traduções de textos técnicos, a tradução jurídica é a mais difícil. O primeiro motivo está no fato de as outras Ciências, seja Medicina, Engenharia, Matemática, Biologia, Economia, Contabilidade, Informática ou Administração, serem Ciências Universais. Isto é, sofrem poucas modificações de país para país. O corpo humano, as doenças, as construções, os números, os métodos de administração, os computadores e os seres vivos são basicamente os mesmos em todo o mundo.

O Direito, todavia, é a exceção. Cada país possui seus próprios institutos jurídicos, regras e terminologia. Além disso, existem no mundo vários sistemas jurídicos completamente diferentes. Por exemplo, o Brasil adota o *Civil Law*, enquanto o Direito dos Estados Unidos e da Inglaterra é o *Common Law*. Em consequência, existem diversos casos de equivalência zero, isto é, institutos que existem em um país, mas são ausentes no outro. Ou institutos similares, mas com diferenças marcantes. Igualmente, existem verbos e expressões jurídicas típicas em um país e ausentes no outro.

Em segundo lugar, a linguagem jurídica é caracterizada pelo formalismo, até mesmo pelo excesso de formalismo. Este é outro fator que dificulta a tradução jurídica, pois, além das palavras e expressões, o tradutor deve ter domínio do estilo da linguagem do Direito.

Este Dicionário supera tais obstáculos. Quando comecei a trabalhar em tradução jurídica, enfrentei grande dificuldade em razão da ausência de dicionários bilíngues para a tradução e a redação de textos em Direito. Os dicionários existentes continham apenas termos, não traduziam expressões e não traziam notas explicativas sobre as diferenças entre os sistemas jurídicos.

A título de exemplo, o termo de Direito Processual “revelia”. Os outros Dicionários traduzem o termo “revelia” por “*default*”. Mas de que adianta saber que “revelia” em inglês é “*default*”?

O tradutor não traduz termos; traduz expressões dentro de contextos. E a frase no contexto era “O réu foi julgado à revelia”. Pois bem, como estruturar esta frase em inglês, utilizando o termo “*default*”? A presente obra soluciona este

problema. Os verbetes vêm acompanhados da tradução de várias expressões e de termos relacionados, e de inúmeros exemplos retirados de obras originais do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Outro fator que encorajou a construção deste Dicionário é a preponderância do inglês no mundo do Direito, da Economia e da Contabilidade. O inglês é a língua franca mundial. A maioria das transações internacionais, ou quase todas, são realizadas em inglês. Esta língua é escolhida como o idioma oficial mesmo quando nenhuma das várias partes envolvidas é nativa no inglês.

O inglês é a principal língua utilizada em cooperação jurídica internacional, em contratos internacionais, na cooperação entre as polícias de diferentes países, nos principais órgãos internacionais, na Organização das Nações Unidas, na Corte Internacional de Justiça, na União Europeia, na Organização Mundial do Comércio, no Banco Mundial.

E o Brasil está cada vez mais inserido neste contexto, tornando ainda mais necessária a existência de um confiável e abrangente Dicionário, que possa efetivamente auxiliar todos os profissionais e estudiosos do Direito, da Economia e da Contabilidade.

1. O DICIONÁRIO

1.1. Público

O público desta obra é abrangente. São os profissionais do Direito, da Economia e da Contabilidade que lidam com questões internacionais, estudam literatura estrangeira e escrevem para leitores estrangeiros.

Advogados, Economistas, Contabilistas, Juízes, membros do Ministério Público, autoridades administrativas.

Profissionais do Direito Internacional, advogados internacionalistas, diplomatas, embaixadores, cônsules, servidores do Ministério das Relações Exteriores. Profissionais das Bolsas de Valores, Mercado de Capitais, Mercado de Balcão.

Administradores de Empresas. Jornalistas, que necessitam traduzir reportagens e ler fontes estrangeiras. Estudantes, professores universitários, mestrandos, doutorandos, estudantes de MBA.

E, é claro, os tradutores e Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, que trabalham diariamente com tradução jurídica.

Esta obra também é de grande valia para todos os outros profissionais e pessoas que frequentemente necessitam ler e conversar sobre questões jurídicas, econômicas ou contábeis em inglês e em português.

1.2. Produção do dicionário: método comparativo

Esta obra foi toda construída com base no Método Comparativo, no Direito Comparado, na Economia Comparada e na Contabilidade Comparada.

Não foram utilizados outros dicionários bilíngues. As traduções inseridas aqui são o fruto da comparação de textos técnicos originais em inglês e em português.

Portanto, este Dicionário é altamente confiável: não há reprodução de antigos erros de tradução, não há invenção infundada de traduções. Todos os verbetes foram cuidadosamente estudados e buscados em fontes originais; e as fontes são expressamente citadas no corpo da obra.

1.3. A importância das abonações

No Dicionário Aurélio, “abonar” significa:

“3. Demonstrar pela citação, escrita ou oral, de trecho de autor abalizado, a exatidão do significado de (palavra ou locução); aforar: O dicionarista abona largamente o verbo andar e outros muitos.

4. Servir para demonstrar a exatidão de significado de (palavra ou locução): Numerosas passagens de clássicos abonam a locução a revezes.”

E o Dicionário Aurélio é um dos dicionários mais respeitados da língua portuguesa exatamente por conter uma abundância de abonações, retiradas de obras consagradas da literatura brasileira.

Seguindo os seus passos, este Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade é também repleto de abonações, retiradas de doutrina, leis, decisões judiciais, livros de economia e contabilidade, e outras fontes, devidamente citadas. Estas abonações servem dois propósitos: 1) conferir credibilidade e 2) contextualizar o termo, trazendo expressões e termos relacionados.

Toda a produção científica, todas as teses jurídicas, econômicas e contábeis, todas as petições e decisões judiciais devem vir acompanhadas de robusta fundamentação, sob pena de desmerecimento. Nesta obra, a fundamentação está presente nas abonações.

O outro propósito é a contextualização dos verbetes. O tradutor e o redator utilizam termos sempre dentro de um contexto. Por isso, a abonação, isto é, o exemplo do termo em uso, é de fundamental importância na prática. Explicamos abaixo com alguns exemplos.

Suponha que o advogado ou tradutor esteja trabalhando com um texto em Direito Societário e depara-se com o termo “quórum”. A tradução deste termo

para o inglês é simples: “*quorum*”. Mas este Dicionário traz muito mais, vide o verbete abaixo:

“**quórum**. quorum.

- **quórum de instalação** → quorum to open the meeting.
- **quórum de deliberação** → quorum necessary to pass resolutions.
 “When a meeting opens with a quorum, the quorum is not thereafter broken if shareholders leave” [Anderson, Ronald A., Business Law]. “Many statutes provide that a majority in interest of the shareholders shall constitute a quorum of shareholders except that the quorum may be reduced to a number smaller than a majority” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 83]. “Statutes provide that if a quorum is present, the affirmative vote of a majority of that quorum is sufficient to bind the corporation” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 256].
 “As reuniões serão consideradas instaladas se houver quorum de 2 (dois) representantes, sendo 1 (um) de cada Parte”. → “The meetings are deemed open with a quorum of two (2) representatives, one (1) of each Party.”

Vide quantas expressões estão presentes nas abonações deste verbete, de grande praticidade para o advogado ou tradutor: **the meeting opens with a quorum; the quorum is broken; to constitute a quorum; the quorum may be reduced; the quorum is present; the majority of the quorum.**

Outro exemplo:

“**externalidade** (economia) – externality; external effects [The Economist, Dictionary of Economics, p. 134].

“One possible cause of market failure is an externality, which is the impact of one person’s actions on the well-being of a bystander” [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 11].

- **externalidade negativa; diseconomia externa** → negative externality; external diseconomy.
- **gerar externalidade** → to create an externality.
- **gerar externalidade negativa para alguém** → to confer a negative externality on someone. “The pollution confers a negative externality on the local fishermen”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 212]

- **externalidade positiva; economia externa** → positive externality; external economy. “Education yields positive externalities because a more educated population leads to better government, which benefits everyone” [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 207]”

Este verbete traz várias expressões relacionadas com “externalidade” em economia: **market failure; well-being; to confer a negative externality on someone; to yield positive externalities.**

A contextualização, portanto, é de enorme importância prática.

1.4. A importância das referências a sinônimos

Esta obra faz inúmeras referências a sinônimos. Todavia enfatiza-se que este não é um dicionário de sinônimos. Os sinônimos são mencionados aqui para serem conhecidos, e não para serem utilizados.

Em linguagem técnica, seja em Direito, Economia, Contabilidade, ou qualquer outra ciência, o emprego de sinônimos é prejudicial. Sinônimos podem ser usados em poesia, literatura de ficção ou ensaios jornalísticos. Mas não em linguagem técnica.

Isto porque o emprego de sinônimos gera ambiguidade e inevitáveis falhas de comunicação e interpretação. Ao encontrar dois termos sinônimos no texto, o leitor é induzido a diferenciá-los. Mesmo quando ambos possuam exatamente o mesmo significado.

O emprego de sinônimos em redação de leis, por exemplo, gera tanta confusão e controvérsias judiciais que a Lei Complementar n. 95/98, sobre a elaboração e redação das leis, determina:

“Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: (...) b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico;”

O Profissional do Direito, da Economia ou da Contabilidade deve repetir o mesmo termo tantas vezes quantas forem necessárias, para evitar ambiguidade e para evitar futuras controvérsias sobre a interpretação de seu texto. Veja o que diz Bryan A. Garner, o editor do Black’s Law Dictionary, em sua obra A Dictionary of Modern Legal Usage, Second Edition, Oxford University Press, p. 440, 583:

“A draftsman should never be afraid of repeating a word as often as may be necessary in order to avoid ambiguity. (...) The problem is that if one uses terms that vary slightly in form, the reader is likely to deduce that some differentiation is intended. (...)”

It is a source not of strength, but of weakness, that there should be two names for the same thing, because the reasonable assumption is that two words mean two things and confusion results when they do not”.

Agora veja o trecho abaixo do artigo de José Barcelos de Souza sobre linguagem jurídica, na Revista Del Rey Jurídica Ano 8, n. 16:

“O que não se deve aceitar é a linguagem empolada, o estilo rebuscado. Ou inventar certas expressões, como ‘caderno investigatório’, para referir-se ao inquérito policial, ou ‘libelo inicial’, para referir-se à denúncia do Ministério Público. O que convém usar é o termo exato, independentemente de ser simples ou difícil”.

Portanto, o tradutor deve traduzir todos os termos sinônimos por um único termo. Não necessariamente o termo mais fácil, mas o termo correto. Por exemplo, os termos “Constituição” e “Lei Suprema” devem ambos ser vertidos para “*Constitution*”.

Se “Lei Suprema” for vertido para “*Supreme Law*” ou “*Higher Law*”, o leitor poderá não entender que se trata da Constituição. O mesmo para os termos “interpretação”, “exegese”, “inteligência”, “trabalho exegético de interpretação”, e outros sinônimos totalmente desnecessários: todos devem ser traduzidos apenas por “*interpretation*”.

Há vários exemplos também em Contabilidade e Economia. Por exemplo, em Contabilidade as expressões “*balance sheet*” e “*statement of financial position*” devem ambas ser vertidas para “balanço patrimonial”.

Se o tradutor verter “*balance sheet*” para “balanço patrimonial” e “*statement of financial position*” para “demonstração da posição financeira”, o leitor não entenderá que são termos sinônimos, tentará diferenciar as expressões, comprometendo totalmente a utilidade e o significado da tradução.

Há também referências às metonímias que na prática são sinônimos desnecessários e que podem gerar ambiguidade. Por exemplo: em Direito Internacional Público, o uso dos termos “chancelaria” e “Itamaraty”, em vez de “Ministério das Relações Exteriores”. Todos estes três termos devem ser traduzidos simplesmente por “*Foreign Ministry*”.

Este Dicionário faz referência expressa a todos os termos sinônimos, sempre reportando ao termo de uso mais frequente. Alguns verbetes, por possuírem um

número excessivo de sinônimos desnecessários, contêm a lista dos mesmos, para facilitar uma tradução sempre uniforme.

Por exemplo, vide os seguintes verbetes e seus respectivos sinônimos desnecessários: ação de indenização e ação de reparação de danos; litisconsórcio e cúmulo subjetivo; advogado e causídico; conduta anticoncorrencial e infração contra a ordem econômica; Consolidação das Leis Trabalhistas e diploma consolidado; contestação e peça contestatória; *alimony* e *spousal support*; *appraisal remedy* e *right of dissent and appraisal*; *articles of incorporation* e *certificate of incorporation*; *bodily injury* e *physical injury*; *journal* e *daybook*; *juror* e *juryman*.

Para evitar duplicidade, a tradução de termos sinônimos é feita uma única vez, no verbete contendo o termo de uso mais frequente. Os outros sinônimos constam apenas com a referência ao termo de uso mais frequente. Por exemplo:

“**letter of intent** – carta de intenções. Sinônimos em inglês: memorandum of intent; memorandum of understanding; term sheet; commitment letter.”

(...)

“**memorandum of intent** – sinônimo de LETTER OF INTENT (vide).”

1.5. 4ª edição

Desde a 3ª edição, de 2010, continuamos a pesquisar e ampliar a obra constantemente.

Com muito prazer apresentamos esta 4ª edição, contendo centenas de novos verbetes, notas e expressões, além de ter sido cuidadosamente revista, durante os últimos três anos.

Alguns dos termos acrescentados ou aprimorados: to be statute-barred; to strike down a law; perder vigência; irregular; irregularidade; conduit company; capatazia; clean-hands doctrine; official; home equity; home loan; doutrina; ampla defesa; iniciativa popular; means test; commandeering; thin market; thinly traded stock; cláusula pétrea; COAF; pensão; senhoriagem; operação de crédito; superfaturar; licitação; paraíso fiscal; tombamento; tombar; exchange-traded fund; soft loan; lump-of-labor fallacy; inflation-linked; arm’s length; hardship clause; to retire the stock; nondisclosure agreement; realizar desembaraço aduaneiro; to inflate the debt away; underwater borrower; equity performance; turnkey contract; poder concedente; improbidade administrativa; to take the 5th; segredo de justiça; disclaimer; dívida ativa; corregedoria; ouvidoria; EIRELI; fiança bancária; imóvel locado; rule of law; estado de direito; boleto; cláusula de acordo integral; sinistro; insurance claim; policyholder; demurrage; avaria; non-performing loan; periculum in mora; stop and frisk; fundo de investimento

em direitos creditórios; bail-in; shadow cabinet; spillover effect; to branch out; edital; assembleia-geral ordinária e extraordinária; debt versus equity; atividade inventiva; surrogacy; mandado de distanciamento; ringfencing; unreasonable-ness; empréstimo consignado; distinguishing; to file suit; competitor; stakeout; quantitative easing; consorciar; yield rate; law enforcement; precatório; contrato de empreitada global; custodiar ações; blocking stake; fusão; merger; public utility; mandatory; rent-seeking; to spin off; contrato social; estatuto social; no-bid contract; sole-source contract e muitos outros.

- Mais de 31.000 verbetes, subverbetes e expressões traduzidas;
- Bibliografia com 140 obras, que são efetivamente citadas mais de 5.000 vezes no corpo do Dicionário;
- Mais de 6.000 referências cruzadas;
- Mais de 30 anexos e modelos de tradução;
- Centenas de notas explicativas.

1.6. Blog e aulas de inglês jurídico

O Blog do autor, com informações sobre inglês jurídico e tradução: www.dicionariomarcilio.blogspot.com.br.

Lista de aulas publicadas na Internet e referenciadas nesta obra:

Em www.authorstream.com/marciliomcastro:

- Aula sobre Tradução de Procurações;
- Aula 2 → tópicos em tradução de contrato (slides 4 a 9); tradução de precatório (slides 10 a 30); temas em Direito Societário (slides 32 a 39); inglês em Direito Tributário (a partir do slide 41).

Em www.youtube.com/dicionariomarcilio:

- Aula 3 → Tradução de Patentes;
- Aula 4 → Tradução de Contratos;
- Aula 5 → Tradução de “em espécie” e “in kind”;
- Aula 6 → Tópicos em Tradução Contratual e Financeira;
- Aula 7 → Mais Dificuldades em Tradução Jurídica;
- Aula 8 → Tradução de relief e remedy.

Encontrando qualquer dificuldade em acessar os endereços indicados acima, busque “dicionário Marcílio” no Google. O Blog está no primeiro resultado, com todos os links pertinentes.

1.7. Agradecimentos

Nossos agradecimentos a todas as pessoas que de alguma forma auxiliaram na construção desta obra, especialmente à Sra. Joanita Haimerl e à Sra. Sandra Rudzit, excelentes profissionais da Tradução. A toda a equipe do Escritório Just Traduções, em São Paulo; ao Danilo Nogueira, grande incentivador e pioneiro.

Agradecimentos também a Ana Tereza Dias Carneiro, Moacir Bravi Júnior, Donna Sandin, Márcio Rubens Soares Gomes, Nathalie Gradim Fragoso Sallum, Célia Korn, Naomi Sutcliffe de Moraes.

E finalmente, muita gratidão também a todos os usuários desta obra, que têm enviado e-mails com dúvidas sobre tradução e sugestões, contribuindo para a atualização e constante aperfeiçoamento. Todos os e-mails são respondidos e são muito bem-vindos.

1.8. Sobre o autor

O autor Marcílio Moreira de Castro é Tradutor Público Juramentado no Estado de Minas Gerais (Matrícula JUCEMG 731).

Foi aprovado em 1º lugar no Concurso Público para Habilitação de Tradutor Público Juramentado, tendo sido o único candidato aprovado com nota máxima tanto em versão quanto em tradução (português-inglês e inglês-português).

É advogado (OAB/MG n. 102.253), graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Com larga experiência em Tradução Jurídica e também em tradução de Economia e Contabilidade, tem em seu currículo a tradução de mais de 60 mil laudas de documentos, do português para o inglês e vice-versa.

Traduz para grandes escritórios de advocacia e multinacionais, e também é tradutor externo do conceituado Escritório de Tradução JUST TRADUÇÕES (<http://www.just.trd.br>).

Tradução para o português, pela Editora Forense, da obra *The English Legal System*, tenth ed., Gary Slapper & David Kelly, Routledge Cavendish, ISBN 0-415-48578-9, 660 p.

Possui todos os mais avançados certificados da língua inglesa, em ambos os lados do Atlântico, obtendo aprovação com nota máxima e honras:

- Cambridge University Certificate of Proficiency in English Grade A;
- Cambridge University Proficiency Additional Paper: Translation from and into Portuguese;
- Cambridge University Proficiency Additional Paper: Literature;
- Michigan University Certificate of Proficiency in English with Honors;
- Computer-based TOEFL – score 300/300 (677/677 paper-based version).

1.9. Conclusão

Esta foi uma breve explicação sobre qualidades e características do Dicionário de Direito, Economia e Contabilidade: Inglês-Português / Português-Inglês. Muitas outras virtudes serão descobertas pelo usuário no dia a dia.

Marcílio Moreira de Castro
agosto de 2013
marciliomcastro@gmail.com

Português / Inglês





a critério. vide CRITÉRIO.

a descoberto. vide SACAR; SAQUE (a descoberto).

à mão armada. vide ASSALTO.

à ordem. vide ORDEM.

a pagar. vide PAGAR.

a prazo. vide PRAZO.

a qualquer título. vide TÍTULO.

a quo. ver JUÍZO

a termo. vide TERMO.

a título de. vide TÍTULO.

a título gratuito. vide TÍTULO.

a título oneroso. vide TÍTULO.

a título particular. vide TÍTULO.

a título universal. vide TÍTULO.

à vista. vide VISTA.

a.r. abrev. de AVISO DE RECEBIMENTO.

abaixo-assinado. petition.

- “Nós, abaixo assinados, viemos requerer o seguinte:” → We, the undersigned, request the following:

abandonar. (o menor, incapaz) abandon.

abandono. (dir. penal) abandonment; non-support [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 2].

- abandonar → abandon.

“‘Abandon’ means to leave a child in any place without providing reasonable and necessary care for the child, under circumstances under which no reasonable, similarly situated adult would leave a child of that age and ability.” [Texas Penal Code § 22.041].

- abandono de incapaz → abandonment/non-support of an incompetent person.
- abandono de menor → abandonment of minor child.
- abandono de recém-nascido → abandonment/non-support of newborn.
- abandono material → abandonment/non-support.
- abandono intelectual → failure to educate one’s child.

abandono de emprego. (dir. do trabalho) voluntary quit; constructive voluntary quit [Covington, Robert N. Employment Law, p. 361].

abandono de lar. desertion.

abatimento. 1 – deduction.

- abatimento no preço → deduction from the price.

2 – (contabilidade) allowance [Warren, Carl. Accounting, page 233].

- abatimento sobre vendas → sales allowance.

- abatimento sobre compras → purchase allowance.

aberratio ictus. (dir. penal) sinônimo de ERRO NA EXECUÇÃO (vide).

aberto. vide EM ABERTO.

abertura. openness.

- abertura ao comércio internacional → openness to international trade.

abertura da sucessão. vide SUCESSÃO.

abertura do capital. vide CAPITAL.

abertura do pregão. vide PREGÃO.

ABES. abrev. de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE SOFTWARE.

abigato. (dir. penal) theft of cattle; abaction.

ABIN. abrev. AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA.

ABNT. abrev. de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

Abolição da Escravatura. Emancipation Proclamation.

abolitio criminis. (dir. penal) revocation of the crime; revocation of the statute that defined the crime.

abono. (dir. do trabalho) bonus; advance on wages.

- abono de férias → optional sale by the employee of one third of his vacation time.

abordagem. approach.

aborto. abortion.

abreviatura. abbreviation; short form.

"The introductory paragraph (in a contract) is the appropriate place to establish any short form by which you will refer to a party throughout the rest of the contract". [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 123].

abrir.

- o país se abriu a importações e investimento estrangeiro → the country opened up to imports and foreign investment.
"Developing countries in particular have continued to open up to imports and foreign investment". [The Economist, July 31st, 2008].
- abrir a economia → vide ECONOMIA.

abrir a sucessão. vide SUCESSÃO.

abrir o capital. vide CAPITAL.

abrir o mercado ao comércio internacional. vide MERCADO.

abrir vista. vide VISTA.

ab-rogar. entirely repeal; repeal in total; repeal the full length of an act. Contrapõe-se a DEROGAR.

abscissa. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

absolutamente nulo. vide NULO.

absolutório. vide SENTENÇA (sentença absolutória).

absolver. (processo penal) acquit; to find the defendant not guilty.

- o réu foi absolvido do crime → the defendant was acquitted of the crime.
- O juiz absolveu o réu com fundamento no art. 26, caput, do Código Penal Brasileiro → the judge found the defendant not guilty by reason of insanity. [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 167].

absolvição. (processo penal) acquittal.

absorção. (dir. societário) sinônimo de incorporação. Vide FUSÃO.

abuso de autoridade. abuse of office; oppression [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1127].

abuso de direito. abuse of right [Kinsella, N. Stephan. *A Civil Law to Common Law Dictionary*, p. 2].

abuso de posição dominante. vide POSIÇÃO DOMINANTE.

AC. (contabilidade) abrev. de ATIVO CIRCULANTE.

ação. ação pode significar: (1) ação judicial; direito de pleitear em juízo; (2) cota-parte do capital social de uma sociedade anônima.
1 – action; lawsuit; suit; case, claim. No passado havia uma diferença entre ACTION e SUIT, mas

a Rule 2 das Federal Rules of Civil Procedure adotou o termo ACTION. Portanto, ACTION, SUIT e LAWSUIT são sinônimos. No processo civil brasileiro, o termo AÇÃO possui diversos sinônimos usuais: PROCESSO; CAUSA; DEMANDA; FEITO; PLEITO. Ver PROCESSO (2). Este verbete é sobre a AÇÃO CÍVEL. Para a ação penal, consulte o verbete AÇÃO PENAL.

"There shall be one form of action to be known as 'civil action'." [Rule 2, Federal Rules of Civil Procedure].

"The defendant may make certain preliminary objections, such as that the action was brought in the wrong court or that service was not properly made." [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

- postular/intentar/propor/ajuizar/mover/distribuir a ação contra alguém; acionar alguém; agir contra alguém; processar alguém; demandar alguém; ingressar em juízo contra alguém → to file suit against someone; to file an action against someone; to bring an action against someone; to sue someone; to lodge a complaint against someone. Nota: O termo *lodge* é usado apenas no Reino Unido.

"As a result, a plaintiff who wants to file an action in federal court is not confronted with the issue of which federal court to file suit in so as to obtain subject-matter jurisdiction, but whether any federal court can entertain the controversy at all". [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 8].

- propositura/ajuizamento/postulação/distribuição da ação → filing of the suit/action.

- propor ação pleiteando algo → to sue for something; to file for something; to file suit seeking something; to file an action seeking something.

"They also permitted employers to sue for treble damages". [Hill, Myron G., et al., *Legal Gem Series Labor Law*, p. 16].

- ingressar na ação → to join the suit/action.
- incluir alguém na ação → to join someone.
- manter a ação; prosseguir com a ação → to prosecute the action/lawsuit.

Classificação:

- ação cautelar → ver o verbete ação cautelar.
- ação cível → civil action.
- ação condenatória → condemnatory action (tradução literal).
- ação constitutiva → constitutive action (tradução literal).

- ação de conhecimento/cognição → *cognizance suit*.
 - ação declaratória → ver o verbete *AÇÃO DECLARATÓRIA*.
 - ação envolvendo duas partes → *two-party action*.
 - ação envolvendo múltiplas partes → *multi-party action*.
 - ação fundada em direito pessoal → *actio in personam*.
 - ação fundada em direito real sobre bens imóveis → *action with respect to real property; actio in rem*.
- 2 – share; share of stock. Veja o quadro explicativo sobre os termos *SHARE* e *STOCK* abaixo.

Expressões:

- as ações desta empresa são negociadas em bolsa → *the stock of this company is traded on a stock exchange; the shares of this company are traded on a stock exchange*.
 - as ações foram vendidas pelo seu valor nominal → *the stock was sold at par; the shares were sold at par*.
 - as ações não podem ser emitidas por menos que o valor nominal → *the shares may not be issued for less than par; the stock may not be issued for less than par*.
 - as ações são vendidas em mercado aberto → *the stock is sold publicly; the shares are sold publicly*.
 - as ações valorizaram → *the shares appreciated (in value); the stock appreciated (in value)*.
 - cancelamento da ação → *retirement of the share*.
 - certificado de ação → vide *CERTIFICADO*.
 - compra e venda de ações no mesmo dia → *day trading*.
 - dar ações em garantia/caucionar ações → *to pledge stock as security*.
- “He sent an agent to pledge stock as security for the new loan if a second mortgage was obtained on the farm. [Anderson, Ronald A., *Business Law*]”.
- depósito de ações → *custody of shares*.
 - dividendo pago com ações da própria empresa → *stock dividend*.
 - emissão de ações → ver *EMISSÃO*.
 - emitir ação → vide *EMITIR*.
 - negociar ações → vide *NEGOCIAR*.
 - opção de compra de ações → ver *OPÇÃO*.
 - operação pela qual a sociedade compra suas próprias ações dos acionistas; resgate de ações → *stock redemption*.

- os direitos inerentes à titularidade das ações → *the rights inherent in the ownership of the stock*.
- plano de opção de compra de ações → ver *OPÇÃO*.
- subscrição de ações → vide *SUBSCRIÇÃO*.
- valor de mercado da ação → vide *VALOR*.
- valor nominal da ação → vide *VALOR NOMINAL*.
- votar com as ações (em assembleia societária) → vide *VOTAR*.

Classificação:

- ação caduca → *share not paid by the shareholder in default*.
- ação com valor nominal → *par-value share; par share*.
- ação cumulativa → *cumulative share*.
- ação de fruição → *fruition share* (não tem equivalente nos EUA).
- ação em circulação (as ações emitidas pela sociedade menos as ações em tesouraria) → *outstanding share*.
- ação em comisso; ação caída em comisso → *forfeited share*.
- ações em tesouraria; ações readquiridas pela própria companhia → *treasury stock*. Vide *TESOURARIA*.
- ação fracionada → *fractional share*.
- ação integralizada → *paid-up share; full-paid share*.
- ação ordinária → Nos EUA: *share of common stock*. No Reino Unido: *ordinary share*. “Shares of common stock are the fundamental units into which the proprietary interest of the corporation is divided”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 164].
- ação preferencial → Nos EUA: *share of preferred stock*. No Reino Unido: *preference share*.
- ação preferencial com direito a dividendo fixo → *non-participating preferred share*. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 206].
- ação preferencial com direito a dividendo mínimo → *participating preferred share*. [Idem].
- ação que não podem ser negociados no mercado de capitais → *restricted stock*.
- ação resgatável → *redeemable shares*.
- ação sem valor nominal → *no-par-value share; no-par share*.

A tradução de ação escritural e ação nominativa:

“Pela forma, critério que leva em conta a natureza do ato de transferência da titularidade da ação, pode esta ser **nominativa** ou **escritural**. **Nominativa** é a ação que se transfere mediante registro no livro próprio da sociedade anônima emissora. **Escritural** é a que se transfere mediante registro nos assentamentos da instituição financeira depositária, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da do adquirente”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 109].

Sugere-se a seguinte tradução:

- **ação escritural** → book-entry share.
- **ação nominativa** → registered share.

A tradução dos termos stock e share:

Share significa ação.

Stock possui dois significados:

- (1) capital social da sociedade como um todo;
- (2) ações coletivamente; fração do capital social da sociedade contendo diversas ações.

Share é substantivo contável, isto é, flexionado no plural.

Stock é substantivo incontável, isto é, não é flexionado no plural.

Por exemplo, na acepção (2) **preferred stock** é o **capital preferencial** ou **ações preferenciais**; **common stock** é o **capital ordinário** ou **ações ordinárias**;

voting stock é o **capital votante** ou **ações com direito de voto**.

O termo **stock** é substantivo coletivo, indicando fração do capital social composta por várias ações.

Veja o exemplo da acepção (2) abaixo. O termo **stock** deve ser traduzido por **capital** ou **ações** no plural, e não por “ação” no singular.

- “The stock of the corporation is sold publicly” [Anderson, Ronald A., Business Law]. → “As ações da sociedade são negociadas no mercado de capitais”, ou “O capital da sociedade é negociado no mercado de capitais”, e não “A ação da sociedade é negociada no mercado de capitais”.

O termo **share** originalmente significa “fração”. Em inglês, são muito comuns as expressões **share of stock**, que significa **fração do capital**, isto é, **ação**;

- **share of common stock**, que significa **fração do capital ordinário**, isto é, **ação ordinária**;
- **share of preferred stock**, que significa **fração do capital preferencial**, isto é, **ação preferencial**.

Isto porque a ação realmente é **fração do capital** (**share of stock**). Por simplificação destas

expressões, **share** significa **ação** e é substantivo contável.

Veja o exemplo abaixo, em que **share of stock** significa **ação**:

- “Traditionally, shares of stock of all types are represented by certificates issued by the corporation in the names of the owners”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 164] → Tradicionalmente, as ações de todos os tipos são representadas por certificados emitidos pela sociedade nos nomes dos acionistas.

Veja a expressão abaixo:

- “250,000 shares of common stock” [Reader’s Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 3] → Esta expressão significa, literalmente, “250.000 frações do capital ordinário”, isto é, “250.000 ações ordinárias”.

Esta frase poderia ter sido formulada de modo diferente, mas com o mesmo significado: “250.000 common shares”.

Em alguns contextos, o termo **stock** é usado como sinônimo de **share**, sendo flexionado no plural. Todavia, tal uso deve ser evitado:

“The statute applies to the issuing of stocks and bonds and any other form of investment contract by the issuer, underwriter, or dealer”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

ação anulatória. action for annulment (of a contract).

- **ação anulatória de débito fiscal** → action for the annulment of a tax liability.

ação cambial; execução cambiária; execução cambial. (títulos de créditos) action on a negotiable instrument [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 178].

ação cautelar. (processo) action for a provisional remedy.

- **O autor propôs ação cautelar contra a empresa** → Plaintiff filed for a provisional remedy against the company.
- **ação cautelar inominada** → action for an innominate provisional remedy; action for a nameless provisional remedy.
- **autor propôs ação cautelar inominada** → Plaintiff filed for an innominate provisional remedy.

ação civil pública. (processo civil) public-interest civil action; civil action in the public interest; civil lawsuit for the enforcement of collective rights; civil action for the enforcement of the public interest.

ação coletiva. class action.

“Never intending to litigate, the settling parties petitioners and the representatives of the

plaintiff class described below – presented to the district court a class action complaint, an answer, a proposed settlement agreement, and a joint motion for conditional class certification”. [Amchem product].

ação conjunta; ação concertada. (dir. concorrential) concerted action.

“But these judicial attempts to define the Section 1 agreement requirement generally have failed to provide a satisfactory basis for distinguishing unilateral from concerted action where the trial record lacks direct evidence showing that the defendants acted jointly”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 270].

ação consignatária. sinônimo de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

ação de alimentos. action for support order.

ação de cobrança. (processo civil) collection suit; writ of debt; action of debt; action for collection of a debt.

ação de consignação em pagamento; ação consignatária; ação consignatória. (processo civil) action for payment into court.

ação de contestação de paternidade. vide PATERNIDADE.

ação de dano infecto. (processo) action with respect to a neighboring building that is in imminent danger of collapsing and causing damage.

ação de denunciação de obra nova. (processo) denunciation of new works; action against the (unlawful) construction of a new building [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1639].

ação de depósito. (processo) depositor’s action against the depositary to recover the thing deposited; action depositi directa [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 27].

ação de despejo. vide DESPEJO.

ação de divisão; ação divisória. action for partition.

ação de divórcio. vide DIVÓRCIO.

ação de esbulho. sinônimo de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

ação de evicção. action for eviction; suit for eviction; action of warranty (of title) [Civil Code of Louisiana, Article 1393]. Ver EVICÇÃO. Em português, a ação de evicção é também chamada de AÇÃO DE VINDICAÇÃO DE POSSE. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 741].

“If a suit for eviction has been brought against the buyer, his calling in the seller to defend

that suit amounts to such notice”. [Civil Code of Louisiana, Article 2517].

ação de exclusão por indignidade. vide INDIGNO.

ação de força iminente. sinônimo de INTERDIÇÃO PROIBITÓRIA. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

ação de habeas corpus. vide HABEAS CORPUS.

ação de improbidade administrativa. action against a corrupt public servant; action against misconduct in public office.

ação de indenização. (processo civil) action for damages. Sinônimos em português: ação de perdas e danos; ação de reparação de danos; ação indenizatória; ação reparadora de danos; ação de responsabilidade civil.

“When an act or omission is a tort, the state allows an action for damages by the injured party.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

• propor ação indenizatória → to sue for damages.

ação de investigação de paternidade. vide PATERNIDADE.

ação de mandado de segurança. vide MANDADO DE SEGURANÇA.

ação de manutenção de posse. vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

ação de perdas e danos. sinônimo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (vide).

ação de petição de herança. (dir. de sucessão) action whereby an unknown or forgotten heir claims his share in the decedent’s estate.

ação de prestação de contas. action for account; action of account; action of account render [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 21].

ação de redução. (dir. de sucessão) action to reduce (excessive donations).

“An action to reduce excessive donations may be brought only after the death of the donor (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1504].

ação de reintegração de posse. vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

ação de reparação de danos. sinônimo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (vide).

ação de responsabilidade civil. sinônimo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

ação de sonogados. (dir. de sucessão) action filed by an heir to compel someone to disclose items of the decedent’s estate that were concealed from the probate proceeding.

ação de vindicação de posse. sinônimo de AÇÃO DE EVICÇÃO.

ação de violação de patente. vide PATENTE.

ação declaratória. (processo) declaratory judgment action; suit for declaratory judgment.

“First, of course, the State may institute a declaratory judgment action”. [Allen v. State Bd. of Elections, 393 U.S. 544,561 (1969)].

ação declaratória de constitucionalidade. direct action for the declaration of constitutionality.

ação demarcatória. (em direitos reais) action for regulating boundaries. A ação demarcatória é também chamada de AÇÃO FINIUM REGUNDORUM.

ação demolitória. (processo) action for the demolition of a building that unlawfully disturbs the neighbors or the public interest.

ação direta de inconstitucionalidade. direct action for the declaration of unconstitutionality.

ação divisória. action for partition.

“When the thing held in indivision is not susceptible to partition in kind, the court shall decree a partition by licitation or by private sale and the proceeds shall be distributed to the co-owners in proportion to their shares” [Civil Code of Louisiana, Article 810].

ação estimatória. sinônimo de AÇÃO QUANTI MINORIS (vide).

ação ex empto. buyer's action for decrease in the price or annulment of the sale because of shortage or excessive surplus in the extent of the immovable sold [Civil Code of Louisiana, Article 2498].

ação executiva. (processo civil) action for execution of judgment.

ação hipotecária. vide HIPOTECA.

ação indenizatória. sinônimo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (vide).

ação indireta. Sinônimo de AÇÃO OBLÍQUA (vide).

ação interdital. sinônimo de AÇÃO POSSESSÓRIA.

ação judicial. sinônimo de ação (vide). Não traduza por judicial action.

ação mandamental. vide MANDADO DE SEGURANÇA.

ação monitória. (processo civil) action on a non-executory written instrument; monitory action (tradução literal).

ação oblíqua; ação indireta. oblique action. [Civil Code of Louisiana, art. 2036, 2044].

“Oblique action. If an obligor causes or increases his insolvency by failing to exercise a right,

the obligee may exercise it himself, unless the right is strictly personal to the obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 2044].

ação ordinária. traduza simplesmente por action, lawsuit, ou suit.

- a vítima propôs uma ação ordinária → the victim filed suit.

ação pauliana; ação revocatória; ação revogatória. avoidance action; Paulian action; action to annul a fraudulent conveyance; action against fraud upon creditors; revocatory action. A expressão usada pelo Civil Code da Louisiana é REVOCATORY ACTION (artigo 2036).

ação penal; processo criminal. (processo penal) criminal prosecution, criminal action; criminal case; criminal proceeding.

“A promise to drop or suppress a criminal prosecution is illegal and cannot be enforced”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Procedural Aspects of the Prosecution and Adjudication of a Criminal Case”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. VI].

- propor/mover/instaurar ação penal → to institute a criminal prosecution; to prosecute; to bring a criminal case.

“In other words, in some instances, it is just not appropriate to prosecute even though the letter of the law might seem to demand it”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 3].

- ação penal pública incondicionada → unconditioned criminal prosecution.

- ação penal pública condicionada à representação → criminal prosecution conditioned on a complaint (by the victim).

- ação penal privada → private criminal prosecution.

As partes da ação penal:

- ministério público; promotor de justiça; promotoria; acusação → prosecution; government. Vide ACUSAÇÃO.

- acusado; réu → defendant.

- querelante → private prosecutor.

- querelado → defendant.

ação petitória. petitory action; action to establish and enforce one's property right [Black's Law Dictionary 6th edition page 1146; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 18]. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

ação popular. citizen suit [Black's Law Dictionary 8th edition, page 261].

ação por descumprimento contratual.

(processo) breach of contract action [Covington, Robert N. Employment Law, p. 521].

ação possessória. possessory action; action to recover possession. Fonte: Black's Law Dictionary page 1165; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 18. Vide AÇÃO PETITÓRIA. As expressões AÇÃO POSSESSÓRIA, INTERDITO POSSESSÓRIO e AÇÃO INTERDITAL são sinônimas [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 736].

- **ação possessória de força nova** → possessory action filed within a year and a day (counting from the moment possession was violated).
- **ação possessória de força velha** → possessory action filed after a year and a day (counting from the moment possession was violated).

As espécies de ações possessórias:

“Não obstante as graves polemizações a respeito do tema, só há na realidade três ações possessórias: a de **reintegração de posse**, a de **manutenção de posse** e o **interdito proibitório**”. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 739].

- **ação de reintegração de posse** → action to recover possession; action for repossession; restitutory interdict.

“The common law action for ejectment has been materially modified by statute in most states and may come under the title of action to recover possession of land...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 42]. A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE também é chamada de INTERDITO RECUPERATÓRIO; AÇÃO DE EMBARGO; INTERDITO RECUPERANDAE POSSESSIONIS [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 742].

- **ação de manutenção de posse** → action for maintenance of possession; action against nuisances; action against the disturbance of one's possession. A ação de manutenção de posse também é chamada de **interdictum retinendae possessionis**. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 741].

- **interdito proibitório** → prohibitory interdict; action against a threat of nuisance or usurpation of one's possession. O INTERDITO PROIBITÓRIO também é chamado de AÇÃO DE FORÇA IMINENTE; EMBARGOS À PRIMEIRA; PRECEITO COMINATÓRIO. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 742].

Outras expressões:

- **ser reintegrado na posse do bem** → vide REINTEGRAR.
- **mandado de manutenção de posse** → writ of maintenance of possession.

- **mandado proibitório** → writ against a threat of nuisance or usurpation of one's possession.

ação quanti minoris; ação estimatória.

(em caso de vício redibitório) quanti minoris action [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1243]; action for reduction of the price [Civil Code of Louisiana, Article 2538].

“a party can recover quanti minoris damages for a reduction in the purchase price without having to return the defective product”. [Patin v Thoroughbred Power].

ação redibitória. redhibitory action [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1279]; action for redhibition [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 2534].

“The redhibitory action, based on the vices or defects of animals, must be instituted within forty days, counted from their delivery to the vendee, unless, by reason of the customs in each locality, longer or shorter periods are established”. [Revised Civil Code of Puerto Rico, 1399 in MATOS V. HERMANOS, 300 U.S. 429 (1937)].

ação reivindicatória. sinônimo de AÇÃO PETITÓRIA.

ação renovatória. (em uma locação) action for compulsory renewal of the lease contract.

ação reparadora de danos. sinônimo de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (vide).

ação rescisória. (processo civil) relief from judgment; action for relief from judgment; action to vacate/set aside an unappealable judgment;. **Relief from judgment** é a expressão empregada pelas Federal Rules of Civil Procedure [Rule 60].

- **ajuizar ação rescisória; requerer a rescisão da sentença** → to file a motion for relief from the judgment; to move to set aside a judgment.

“The most common procedure for setting aside a judgment is to make a motion for relief from the judgment under the appropriate rule. (...) Additionally, regardless of the specific bases for relief listed in the procedural rules, most systems recognize the right of a party to move to set aside a judgment for “fraud on the court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 207].

ação revisional de aluguéis. (em uma locação) action to review the rent.

ação revocatória; ação revogatória. sinônimo de ação pauliana (vide).

ação socialmente adequada. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

ação temerária. frivolous lawsuit.

ação trabalhista. vide DISSÍDIO.

acareação. (de testemunhas) confrontation (of witnesses).

acautelatório. veja o exemplo:

- “Apreensão de mercadorias como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional → Seizure of merchandise as a remedy to protect the interests of the National Treasury.

ACC. abrev. de ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO.

ACC. abrev. ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO.

accipiens. sinônimo de ACEITANTE. Vide TRADIÇÃO.

aceitação. (em direito contratual) acceptance. Vide PROPOSTA.

“Suretyship requires no formal acceptance” [Civil Code of Louisiana, Article 3039].

- retratação da aceitação → revocation of acceptance.
- retratar a aceitação → revoke the acceptance.

aceitação pelos credores. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

aceitante. 1 – (de título de crédito) acceptor. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

“Acceptor of a draft is obliged to pay the draft according to its terms”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 174].

2 – (na tradição) recipient; transferee; delivery. Vide TRADIÇÃO.

aceitar. (um título de crédito) accept.

aceite. (em título de crédito) acceptance.

“a draft must be presented for acceptance as well as for payment”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Acceptance” means the drawee’s signed agreement to pay a draft as presented. It must be written on the draft and may consist of the drawee’s signature alone”. [Uniform commercial Code, §3-409].

- falta de aceite; recusa do aceite → nonacceptance; failure to accept.

aceleração. (da economia) speedup. Vide DESACELERAÇÃO.

acervo. (em direito societário, na dissolução da sociedade) remaining assets; net assets [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 164]. Ver exemplo em DISSOLUÇÃO.

“Following the sale, the selling corporation must discharge all known obligations before it distributes the remaining assets to its shareholder”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 627].

- partilha do acervo → distribution of the remaining assets.

Na dissolução de sociedades empresárias, o acervo é o patrimônio líquido remanescente, isto é, os bens que restam depois de pagas as dívidas e realizado o ativo. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 292, 460].

acervo hereditário. sinônimo de HERANÇA (vide).

acessão. accession.

“The ownership of a thing includes by accession the ownership of everything that it produces or is united with it (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 482].

- (no usucapião) **acessão da posse;** **accessio possessionis** → tacking. [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 1452].

- somar a posse de X à de Y para fins de usucapião → to tack the possession of X to that of Y. “The possession of the transferor is tacked to that of the transferee if there has been no interruption of possession”. [Civil Code of Louisiana, Article 3442].

acesso. access.

- acesso à justiça → access to justice; day in court [Merriam-Webster’s Law Dictionary, p. 120].

“The rule of law means little if people can’t have their day in court” [Garner, Bryan A., The Elements of Legal Style, p. 31].

acessório. accessory.

“The right of usufruct extends to the accessories of the thing at the commencement of the usufruct”. [Civil Code of Louisiana, Article 559].

acidentado. ver ACIDENTE DE TRABALHO.

acidental. accessory; nonessential; additional; incidental; subsidiary; accidental.

- cláusula acidental → accessory clause.

acidente de trabalho. occupational accident [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 338].

- acidentado → injured employee.

acionado. sinônimo desnecessário de RÉU.

acionado. sinônimo de RÉU.

acionar. sinônimo de postular/intentar/propor ação. Vide AÇÃO.

acionista. shareholder; stockholder. Os termos shareholder e stockholder são sinônimos. Vide AÇÃO.

“In some states, a custodian may be appointed for a corporation when the shareholders

are unable to break a deadlock in the board of directors". [Anderson, Ronald A., Business Law].

• **aprovação dos acionistas** → shareholder approval.

"The traditional rule is that shareholder approval is required when a transaction involves all or substantially all of corporate assets". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 634].

• **acionistas titulares de ações que representam 25% do capital votante** → holders of 25% of the voting stock.

• **(Simplifique!) O herdeiro passou a integrar o quadro de acionistas** → the heir became a shareholder.

Classificação:

• **acionista controlador** → controlling shareholder.

• **acionista dissidente** → dissenting stockholder/shareholder; dissenter.

• **reembolsar o acionista dissidente** → to buy back the stock of the dissenter; to pay the dissenter the value of his/her shares.

"In an appraisal proceeding a court determines the value of the dissenters' shares and the corporation must pay that value to the dissenting shareholders in cash". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 638].

• **acionista minoritário/majoritário** → minority/majority shareholder.

• **acionista ordinário; ordinarialista** → common shareholder.

• **acionista preferencial; preferencialista** → preferred shareholder.

"Any arrearage on the preferred stock must first be awarded to the preferred shareholders". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 348].

• **acionista remisso** → delinquent shareholder; shareholder in default in the payment of stock subscribed.

• **acionista único** → sole stockholder.

"...the Act establishes a Tennessee Valley Authority or Corporation of which the United States is sole stockholder;" [The Tennessee Valley Authority – Commens, Yale Law Journal, vol XLIII, 1933-1934, pages 815-826].

acobertado por excludente da ilicitude.

(dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

acolher. accept; grant.

• **o juiz acolheu o pedido do autor** → the judge found for plaintiff; the judge granted Plaintiff's claim.

acomodar. (economia) accommodate.

"In this case, policymakers are said to accommodate the shift in aggregate supply because they allow the increase in costs to permanently affect the level of prices". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 749].

acondicionamento. packing.

acórdão. appellate decision; decision of the appellate court.

• **acórdão embargado** → vide EMBARGADO.

• **acórdão rescindendo** → vide RESCINDENDO.

acordo. 1 – agreement.

• **(dir. societário) acordo de voto em bloco** → pooling agreement.

• **(dir. de família) acordo pré-nupcial; pacto antenupcial** → prenuptial agreement; antenuptial agreement [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1220].

2 – (judicial) settlement.

• **entrar em acordo sobre o pedido** → to settle the claim.

"Carol Jackson is seriously incapacitated; she is not willing to settle her claims". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 147].

• **chegar/celebrar acordo extrajudicial** → to settle out of court.

3 – (expressão)

• **de acordo com** → according to; in accordance with; under.

acordo coletivo de trabalho. vide CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

acordo comercial. trade agreement. Vide também COMÉRCIO INTERNACIONAL.

acordo completo. (redação contratual) entire agreement; integration clause. Vide INTEGRATION CLAUSE.

acordo de acionistas. shareholders' agreement. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 342].

acordo de ajustamento de conduta. consent decree.

Acordo de Basileia. (economia) Basel Accord.

acordo de cavalheiros. gentlemen's agreement.

acordo de divisão de mercado. (dir. concorrencial) vide DIVISÃO.

acordo de exclusividade. vide EXCLUSIVIDADE.

acordo de fixação de preços. vide FIXAÇÃO DE PREÇOS.

acordo de intenções. letter of intent; memorandum of intent.

acordo de leniência. (dir. concorrencial) vide LENIÊNCIA.

acordo de livre comércio. (dir. internacional) free-trade agreement.

Acordo de Livre Comércio da América do Norte. (dir. internacional) North American Free Trade Agreement (NAFTA).

acordo de não competição. noncompetition covenant; restrictive covenant; agreement not to compete; covenant not to compete.

“An employer may also seek to protect its competitive interests by having the employee enter into restrictive covenants”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 17].

Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação (APRO). (dir. concorrencial) Agreement for the Preservation of Merger Reversibility.

acordo de racionalização. (economia) rationalization agreement [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 72].

acordo de restrição à venda de ações. lock-up agreement.

acordo de voto. voting agreement.

acordo executivo. (dir. internacional público) executive agreement.

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). (dir. internacional) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

acostar. sinônimo de JUNTAR (vide).

acreditado. vide ACREDITAR.

acreditante. vide ACREDITAR.

acreditar. (dir. internacional público, em relações diplomáticas) accredit.

- país acreditante → sending state.
- país acreditado; país receptor → receiving state.

“In general, once a government (the ‘sending state’) accredits a person as a diplomat to another government (the ‘receiving state’), that person is then immune with respect to acts or omissions in the exercise of his or her official functions and in other circumstances in which lack of immunity would be inconsistent with diplomatic status”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 223].

acrescer. (dir. de sucessões) accrete.

- crescer a alguém → to accrete to someone.
- “The rights of an intestate successor who renounces accrete to those persons who would have succeeded to them if the successor had

predeceased the decedent”. [Civil Code of Louisiana, Article 964].

Vide também DIREITO DE ACRESCEER.

acréscimo. 1 – (direitos reais) accretion.

“Accretion formed successively and imperceptibly on the bank of a river or stream, whether navigable or not, is called alluvion”. [Civil Code of Louisiana, Article 499].

2 – (dir. de sucessão) accretion.

“A person to whom succession rights accrete may accept or renounce all or part of the accretion”. [Civil Code of Louisiana, Article 966].

acréscimo patrimonial. vide PATRIMONIAL.

actio libera in causa. (dir. penal) the perpetrator is liable for crimes committed while voluntarily intoxicated. This doctrine is called actio libera in causa.

acumular. (contabilidade)

- acumular os custos → to accumulate the costs [Warren, Carl. Accounting, page 742].

acusação. 1 – (feita contra alguém) accusation; charge.

2 – (a promotoria, no processo penal) prosecution; government; prosecutor; state. Sinônimos em português para ACUSAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOTOR DE JUSTIÇA; PROMOTORIA.

“Both the prosecution and defense are permitted to present evidence, and the decision whether to require the accused to stand trial is made by the judge”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. VI].

“the opposing sides in the (criminal) action are referred to as the prosecution and the defense”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112].

“Although the Act does not expressly authorize the prosecutor to proceed by way of proffer, some courts have extended this option to the government as well”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 51].

- assistente de acusação; parte acessória; parte contingente; parte eventual; parte adesiva → assistant to the prosecution.

acusado. sinônimo de RÉU (processo penal).

ad argumentandum tantum. ver ARGUMENTAÇÃO.

ad hoc. ad hoc.

ad judícia. vide CLÁUSULA AD JUDICIA.

ad negotia. vide CLÁUSULA AD NEGOTIA.

ad nutum. sinônimo de AO NUTO.

ad quem. ver JUÍZO.

ad valorem. ad valorem.

ADCT. abrev. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

aderente. (dir. contratual) person that adheres to an adhesion contract.

adesão; acessão. (dir. internacional público) accession.

"It is not uncommon in some of these areas for the 'legislative' declarations to be followed up by a formal treaty open to accession by the international community in general". [Buerenthal, Thomas, Public International Law, p. 32].

ADI. abrev. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

adiamento. (da audiência, julgamento) continuance; adjournment.

adiantamento. (de salário) advance.

- adiantamento de salário → advance on wage.
- adiantamento da legítima → vide LEGÍTIMA.

adiantamento de contrato de câmbio. advance on foreign-exchange contract.

adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC). advance on foreign-exchange contract.

adição. (de invenção) vide INVENÇÃO.

adicional. (dir. do trabalho) premium; premium pay; premium rate.

- adicional de horas extras → overtime premium. Vide hora extra.
- adicional de insalubridade → hazard pay; premium for unhealthy work.
- adicional de penosidade → hardship pay.
- adicional de periculosidade → premium for dangerous work.
- adicional noturno → night-shift premium. "Shift times including night-shift premiums are also set forth". [Hill, Myron G., et al, Legal Gem Series Labor Law, p. 72].

adido. (em embaixada) attaché.

adimplemento. performance; payment. No direito das obrigações, PAGAMENTO e ADIMPLEMENTO são sinônimos.

- adimplemento/pagamento da obrigação → performance of the obligation. "When performance has been repeatedly tendered and accepted without protest (...) to permit another person to render the required performance". [Anderson, Ronald A., Business Law].

adimplir. perform.

- adimplir o contrato → to perform the contract.
- adimplir a obrigação → to perform the obligation.

"If the minor so desires, the minor may perform the contract". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"But A may also be liable in contract because of his failure to perform as promised". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 401].

ADIn. abrev. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

aditamento. (de um contrato, por exemplo) amendment.

aditar. (um contrato, por exemplo) amend.

aditivo. (contratual) amendment.

- termo aditivo (do contrato) → amendment (to the contract).

adjacente. adjacente

- adjacente a algo → adjacent to something.

"Yet, even then, there was a general consensus that coastal states enjoyed some rights to regulate activities in seas immediately adjacent to their coasts". [Buerenthal, Thomas, Public International Law, p. 262].

adjetivo. adjective; procedural. Vide DIREITO.

adjudicação. 1 – (processo civil) compulsory conveyance of property from the judgment debtor to the judgment creditor to satisfy the judgment; adjudication [Black's Law Dictionary 8th edition, page 45].

2 – (dir. civil) transference; conveyance. A palavra ADJUDICAÇÃO em muitos contextos significa "transferência de propriedade".

- adjudicação compulsória do imóvel → compulsory conveyance of the ownership of the real estate.

Vide também LICITAÇÃO.

adjudicar. transfer (the ownership); adjudicate; adjudge [Black's Law Dictionary 8th edition, page 44]. Ver ADJUDICAÇÃO.

"If the entire estate is adjudicated to any other person the right granted by the co-owner is extinguished" [Civil Code of Louisiana, Article 99].

- adjudicar o objeto da licitação à concorrente vencedora → Vide LICITAÇÃO.

adjudicatário. winner of the (government) bidding/procurement/acquisition process; winner of the government contract; winning bidder; succesful bidder; contractor; the purchaser at a judicial sale; adjudicatee [Black's Law Dictionary 6th edition, page 42].

administração. 1 – (em direito público) administration.

- administração pública → government. Evite traduzir literalmente por public administration.

- **administração pública federal** → federal government.
- 2 – (em direito societário) management. Nesta acepção, evite traduzir **administração** por “**administration**”.
- “The internal management structure of a traditional corporation is three-tiered: shareholders, directors, and officers”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 40].
- **alta administração** → top management [Warren, Carl. Accounting, page 953].
- **má administração** → mismanagement.

administração da justiça. administration of justice.

administração de empresas. business administration.

administração fazendária. tax authority. Ver AUTORIDADE FISCAL.

administração tributária. tax authority. Vide AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.

administrado. 1 – person; citizen; private person; person subject to the administrative power of the State.

2 – (em contextos tributários) taxpayer.

administrador. (dir. societário) Como traduzir: “Os **administradores** (da sociedade) são os membros do conselho de administração (**conselheiros**) e da diretoria (**diretores**)” [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 236]. Verifique pelo contexto se o **administrador** é um **conselheiro** ou **diretor**. Se for **conselheiro**, traduza por **director**. Se for **diretor**, traduza por **officer**. Não sabendo se é um ou outro, traduza por **manager**, que é o termo genérico. Não traduza por “**administrator**”. O plural **administradores** pode ser vertido por **management**. Para a diferença entre diretoria, conselho de administração, diretor e conselheiro, vide **órgãos societários**.

- os **administradores da sociedade** → the management of the company.

administrador judicial; síndico. (falência) bankruptcy trustee; trustee. A nova lei de falências (lei federal n. 11.101/05) substituiu o termo **SÍNDICO** por **ADMINISTRADOR JUDICIAL**.

“Bankruptcy Trustee [is a] private individual or corporation appointed in all chapter 7, chapter 12, and chapter 13 cases to represent the interests of the bankruptcy estate and the debtor's creditors”. [Bankruptcy Basics, Public Information Series, p. 62].

- **remuneração do administrador judicial** → trustee's fees.

administrar. manage.

administrativo. administrative.

- **renúncia tácita às instâncias administrativas** → tacit waiver of administrative instances; tacit waiver of administrative litigation.
- **Simplifique!** “Após esgotada a via administrativa com decisão favorável ao contribuinte” → (...) after a final administrative decision in favor of the taxpayer.

admissão temporária. (comércio exterior) temporary admission.

admissibilidade. (de um recurso) appealability; admissibility.

admitido como prova. vide PROVA.

adoção. adoption.

adotado. adopted child; adoptee. Ver exemplo em ADOTANTE.

adotante. adopter.

“Reciprocal rights and duties of adopter and adopted”. [Civil Code of Louisiana, Article 214].

adotar o câmbio flutuante. vide CÂMBIO.

adotivo. adoptive.

ADPF. arguição de descumprimento de preceito fundamental.

adquirente. transferee; acquiror. Vide ALIENANTE.

“The ownership of a movable is voluntarily transferred by a contract between the owner and the transferee that purports to transfer the ownership of the movable”. [Civil Code of Louisiana, Article 518].

adstrito. bound.

- **O juiz não está adstrito ao laudo pericial** → The judge is not bound by the opinion of the expert witness.

aduana. sinônimo de ALFÂNDEGA.

aduaneiro. sinônimo de ALFANDEGÁRIO (vide).

adulteração. adulteration; tampering.

adulterar. adulterate; tamper with.

adultério. adultery.

aduzir. sinônimo de alegar.

advindo.

- **advindo de algo** → caused by something; arising out of something.

advocacia. the practice of law; advocacy; lawyering [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 508].

“A fair evaluation of this jurisprudence is that it created a system in which skilled lawyering (...) made it possible for businesses entities almost always to elect whichever tax regime was

most favorable to it". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 34].

- **exercer a advocacia; advogar** → to practice law.

advocacia administrativa. influence peddling; malfeasance committed by a public official for the benefit of a private third party; the crime committed by the public official that uses his office to serve the private interests of a third party.

advocacia da concorrência. competition advocacy.

Advocacia-Geral da União. Office of the General Counsel for the Federal Government. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

advogado. lawyer; attorney-at-law; counsel; legal counsel; attorney. Sinônimos de advogado em português: **causídico, procurador.**

Nota sobre a tradução de **ADVOGADO**: evite traduzir **advogado** por **attorney**, prefira **lawyer, attorney-at-law**, ou **counsel**. Isso porque a palavra **attorney** pode significar tanto **advogado** quanto **qualquer outro tipo de procurador (attorney-in-fact)**, o que pode gerar ambiguidade.

A palavra **counsel** pode ser usada tanto no plural quanto no singular. Na prática, geralmente se refere aos advogados de uma parte coletivamente. Mas atenção, o plural de **counsel** é **counsel**, sem o sufixo "s". Ademais, evite usar o pronome "the" ou "a" antes do termo **counsel**. Vide abaixo:

"The court dispensed with its general rule, permitting only **two counsel** to argue for each party. **Counsels** is sometimes mistakenly used as a plural of **counsel** – esp. when nonlawyers are writing about the law". [Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 229]. "The reason for this rule is that counsel should be given an opportunity to reframe the question to cure the defect, if curable". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 233].

"...opposing counsel is entitled to prevent the proof from being admitted into the record, until the court has ruled on the objection". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 232].

- **advogado dativo** → assigned counsel; court-appointed attorney; court-appointed counsel; appointed counsel.

- **advogado de defesa** → defense counsel. "the right of defense counsel to cross-examine prosecution witnesses". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 74].

- **advogado do réu** → attorney/lawyer/counsel for the defendant. E não "of the defendant".

- **assistência de advogado** → assistance of counsel. [U.S. Constitution, 6th Amendment].

"The Supreme Court has held that the constitution guarantees not simply a right to counsel by a right to the assistance of counsel that is in some measure "effective". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 318].

- **comparecer por advogado** → vide **COMPARECER**.

- **réu desacompanhado de advogado; réu não assistido por advogado** → uncounseled defendant.

Ao se referir aos advogados como um todo, à classe dos advogados, ou ao ofício de **advogado em abstrato** pode-se também traduzir por **bar**. Exemplos:

- A má-conduta ultrajante do advogado envergonhou a classe dos advogados. → "The attorney's outrageous misconduct disgraced the bar" [Black's Law Dictionary 8th edition, page 157].

- os membros da magistratura e da advocacia → the members of the bench and bar.

Advogado da União. Counsel for the Federal Government. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

Advogado-Geral da União. General Counsel for the Federal Government. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

advogar. to practice law.

- **advogar em causa própria** → vide **CAUSA PRÓPRIA**.

Aeronáutica. Air Force.

afastar. (o servidor público) suspend (the public servant suspected of wrongdoing).

afetação. appropriation.

- **afetação de um patrimônio para um determinado fim** → appropriation of assets for a certain purpose.

afetar. appropriate.

"The legislature appropriated funds for the university" [Random House Unabridged Dictionary].

affectio societatis. (dir. societário) intention to belong to a corporation; intention to establish a corporation.

affectio tenendi. (em direitos reais) to act as the owner, even if not the owner. Ver **ANIMUS DOMINI**.

afiançado. 1 – (em um contrato de fiança) principal; principal debtor/obligor.

"The surety may assert against the creditor any defense to the principal obligation that the principal obligor could assert except lack

of capacity or discharge in bankruptcy of the principal obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 3046].

2 – (em processo penal) released on bail.

afiançar. (dir. civil) guarantee; to guarantee the debt of someone; to assume a suretyship obligation; to be the surety of someone; to bind oneself as a surety of someone; to answer for the indebtedness of another; to secure the debt of someone. Vide **FIANÇA**.

- X **afiançou** Y → X bound himself as surety of Y.

- X **afiançou a dívida de** Y → X guaranteed the debt of Y.

“Assume, for example, that C makes a loan to D, and X guarantees payment of the loan”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 197].

afiançável. (processo penal) bailable.

afim. vide **PARENTE**.

afinidade. (dir. de família) affinity.

- **por afinidade** → by affinity.

“Under extraordinary circumstances, a relative, by blood or affinity, (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 50].

‘family or household member’ means a spouse, person living as a spouse, parent, child, or other person related by consanguinity or affinity”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 194].

aforador. vide **ENFITEUSE**.

aforamento. (dir. real) sinônimo de **ENFITEUSE** (vide).

afretador. vide **FRETAMENTO**.

África subsaariana. sub-Saharan Africa.

afronta. violation. Vide **VIOLAÇÃO**.

afrontar. violate. Vide **VIOLAR**.

afrouxamento. vide **POLÍTICA MONETÁRIA**.

after-market. (na Bovespa) Na Bolsa de Valores de São Paulo, o after-market é o pregão eletrônico que funciona das 18 horas até as 22 horas. A expressão correspondente nos EUA é **after-hours trading** (vide).

Note que a expressão **aftermarket**, nos EUA, significa “mercado secundário”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 320].

AGE. (dir. societário) abreviatura de **ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA**.

agência bancária. bank branch; branch bank.

Agência Brasileira de Inteligência. Brazilian Intelligence Agency.

agência de proteção ao crédito. credit reporting agency.

“He brought a defamation action against a credit reporting agency which issued a false credit report to the creditors”.

agência e distribuição, contrato de. sinônimo de **CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL**. Vide **REPRESENTAÇÃO COMERCIAL**.

Agência Internacional de Energia. International Energy Agency.

Agência Internacional de Energia Atômica. International Atomic Energy Agency (IAEA).

Agência Nacional de Aviação Civil. National Agency of Civil Aviation. Equivalente nos EUA: Federal Aviation Agency (FAA).

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). National Agency of Electric Power (Aneel).

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). National Agency of Telecommunications. Equivalente nos EUA: FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC).

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). National Agency of Land Transportation.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). National Agency of Sanitary Surveillance; Sanitary Enforcement Agency; the Brazilian sanitary authority.

Agência Nacional do Petróleo (ANP). Brazilian Oil Agency.

agência pagadora. (de cheque) vide **CHEQUE**.

agência reguladora. regulatory agency.

agenciador. sinônimo de **CORRETOR**. Vide **CORRETAGEM**.

agenciamento (de negócios). intermediation; the work of a broker [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 479].

agenciar. (com referência a representante comercial ou corretor) negotiate, transact business; intermediate.

- o corretor **agencia negócios para o cliente** → The broker transacts business for the customer.

agências especializadas. (da ONU) specialized agencies [Artigo 57 da Carta da ONU].

agente. 1 – (em responsabilidade civil, aquele que cometeu um ato ilícito) wrongdoer; tortfeasor. “Both criminals and tortfeasors are wrongdoers”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1644].

2 – (em direito penal, aquele que pratica o fato definido como crime) ator; perpetrador. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

3 – (propriedade industrial)

- agente de propriedade industrial → industrial property agent; patent agent.

4 – (economia) ator.

- agente econômico; ator econômico → economic actor; economic agent

“It did not explain how the international marketplace achieves these gains from trade or how the gains are distributed among various economic actors”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 175].

- agente privado → private actor.

agente consular. consular agent.

agente deficitário. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

agente diplomático. diplomatic agent [Buerghthal, Thomas, Public International Law, p. 107].

agente econômico. (economia) vide AGENTE.

agente emissor de certificado. (dir. societário) vide CERTIFICADO.

agente fiduciário dos debenturistas. vide DEBENTURE.

agente infiltrado. undercover agent.

agente passivo. (dir. tributário) taxpayer.

agente superavitário. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

ágio. premium.

- com ágio → at a premium.

- ágio na emissão de ações (a diferença entre o preço de emissão e o valor nominal de uma ação) → premium (on capital stock); contributed capital in excess of par value [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 66].

- ágio na emissão de debêntures → sinônimo de PRÊMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES (vide).

agiotagem. usury.

agir. 1 – (processo) to sue; to file suit (against someone). AGIR é sinônimo de AJUIZAR AÇÃO. Vide AÇÃO.

2 – act.

“To be liable, the defendant must act with knowledge of the prospective or existing contract and for the purpose of interfering with it”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 13].

AGO. (dir. societário) abreviatura de assembleia-geral ordinária.

agravado. appellee. Vide nota em RECURSO.

agravante. 1 – (processo) appellant. Vide nota em RECURSO.

2 – (do crime, em direito penal) aggravation.

agrar. (processo) to file an interlocutory appeal.

- a parte não agravou dessa decisão → the party did not file an interlocutory appeal against this decision.

agravo de instrumento. interlocutory appeal.

“...the increasing tendency to discourage time-wasting and expensive interlocutory appeals”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 320].

“In other states that provide for some sort of interlocutory appeal, the defendant waives the objection by failing immediately to appeal the court's ruling before defending on the merits and, in that event, will not be allowed to raise the jurisdiction issue on an appeal from the final judgment”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 79].

- agravo retido nos autos → interlocutory appeal to be ultimately decided on appeal from final judgment; interlocutory appeal postponed until the appeal from final judgment; withheld interlocutory appeal (tradução literal).

- instrumento do agravo → record on appeal [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 560]. INSTRUMENTO DO AGRAVO significa “autos que formam o agravo de instrumento”.

“...the clerk of the district court shall constitute the record on appeal in all cases”.

agravo regimental. interlocutory appeal to the same appellate court that entered the interlocutory order; internal interlocutory appeal.

agravo retido. vide AGRAVO DE INSTRUMENTO.

agregação. (economia) aggregation.

agregado. (economia) aggregate. Vide RISCO, OFERTA.

agregado monetário. monetary aggregate.

Agregado monetário é sinônimo de MEIO DE PAGAMENTO (vide) [Equipe de Professores da USP, Manual de Economia, p. 321].

agregar. (economia) aggregate.

agricultura de subsistência. subsistence agriculture.

agroindústria. agribusiness.

agropecuária. farming.

aguardando julgamento. vide JULGAMENTO.

águas interiores. (dir. internacional público) internal waters [Buerghthal, Thomas, Public International Law, p. 261].

águas situadas aquém da linha de base do mar territorial. vide LINHA DE BASE.

águas territoriais. (dir. internacional público) territorial waters. Vide exemplo em PASSAGEM INOCENTE.

AIJ. sigla de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

AITA. abrev. de ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO.

ajuda de custo. (dir. do trabalho) reimburse-ment (for expenses).

ajuizamento. sinônimo de PROPOSITURA (vide).

ajuizar. vide AÇÃO.

ajuste. 1 – sinônimo de ACORDO.

2 – (contabilidade) adjustment [Warren, Carl. Accounting, page 103].

ajustes de exercícios anteriores. (contabili-dade) prior period adjustments [Warren, Carl. Accounting, page 497].

alavancado. (economia) leveraged.

- devedores muito alavancados → highly leveraged borrowers [Wolf, Martin. Financial Times May 12 2009].

alavancagem. 1 – (economia, finanças) leverage-
ing.

“This opportunity to use a limited cash invest-ment to acquire a much larger benefit is known as leveraging. [Sommerfel, Ray M. Federal Tax-es and Management Decisions]”.

2 – (contabilidade) leverage [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 257].

- alavancagem operacional → operating le-verage.

- alavancagem financeira → financial leve-
rage.

alçada. (o limite máximo de valor dentro do qual um órgão judicial pode conhecer da causa, ou pode julgá-la sem recurso para outro órgão) amount restriction; jurisdictional amount; ju-risdictional range; jurisdiction limited by the amount in controversy; limited jurisdiction. “Amount restrictions also may serve to deline-ate court boundaries”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 6].

“This is a typical jurisdictional statement for a damage action, establishing that the amount of damages sought is within the jurisdictional range for the court in question”. [Child, Barba-ra. Drafting Legal Documents, page 23].

- causa de alçada → small claim.

- Para fins de alçada, dá-se à causa o valor de R\$1.000,00 → To establish the competent jurisdiction of the court, the amount in dispu-

te is R\$1,000.00. The amount in dispute is R\$ 1,000.00, only for purposes of determination of the court with competent jurisdiction.

Vide também TRIBUNAL DE ALÇADA.

álea. risk.

aleatório. (adjetivo) random.

alegação. claim; allegation.

- (processo) alegações finais → closing argu-ments.

alegar. allege; assert; claim; plead.

“To prevail in a malicious prosecution action, one must plead and prove that the adversary initiated the underlying action”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 14].

- alegado; suposto → alleged; supposed; clai-med.

alfabetismo. literacy.

alfabetizado. literate.

alfândega; aduana. customs.

- desembaraçar o produto na alfândega → vide DESEMBARAÇAR.

alfandegário; aduaneiro. customs; related to customs.

- autoridade alfandegária / aduaneira → cus-toms officer; customs authority.

- declaração de trânsito aduaneiro → decla-ration of customs procedure.

- legislação aduaneira → customs legislation; customs laws.

- trânsito aduaneiro → customs procedure.

- valoração aduaneira → customs valuation.

álibi. (processo penal) alibi.

aliciamento de menor. enticement of child.

aliciar. entice.

alienação. alienation; disposition.

“The order may contain a stay enjoining the disposition of property.” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 272].

- alienação forçada → forced alienation; for-ced disposition.

alienação fiduciária em garantia. (sugestão de tradução) secured fiduciary sale; fiducia (in Latin). *Alienação fiduciária em garantia* is the secured transaction whereby the ownership of the thing sold is transferred to the creditor (credor fiduciário), and the debtor (devedor fiduciante) keeps the immediate possession of the thing. On default of the debtor, the thing is foreclosed. Upon full payment of the debt, the creditor must reconvey (remancipar) the property to the debtor. This contract is similar

to the *fiducia* of Roman Law [Black's Law Dictionary 6th edition, 625].

As partes em uma alienação fiduciária em garantia:

- credor fiduciário → creditor.
- devedor fiduciário → debtor.

alienante. transferor; grantor; alienor. Prefira **transferor**. Evite o termo **alienor** [Garner; Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 42]. Vide **adquirente**.

alienar. dispose of; transfer; convey; alienate. Evite o termo **alienate** [Garner; Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 42]. "The usufructuary does not have the right to dispose of nonconsumable things (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 545].

alienatário. transferee; grantee; alienee. Evite o termo **alienee** [Garner; Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 42].

alienável. transferable; alienable.

- não alienável → nontransferable; nonalienable.
- "This usufruct is nonalienable and exempt from seizure". [Civil Code of Louisiana, Article 223].

alimentado. person that receives periodic support from someone; support obligee; creditor. "The obligation of spousal support is extinguished upon the remarriage of the obligee" [Civil Code of Louisiana, Article 115].

alimentante. person required to provide periodic support to someone; support obligor; debtor.

"The sum awarded under this Article shall not exceed one-third of the obligor's net income". [Civil Code of Louisiana, Article 112].

alimentos; pensão alimentícia. support. Os alimentos devidos ao ex-cônjuge são chamados de ALIMONY.

- alimentos provisionais; alimentos provisórios → interim periodic support. Nos EUA não existe diferenciação entre "alimentos provisionais" e "alimentos provisórios", ambos podendo ser traduzidos por "interim periodic support" (expressão utilizada no Civil Code of Louisiana). Se for necessário diferenciá-los na tradução, a expressão "alimentos provisionais" pode ser traduzida por "provisional periodic support"; e "alimentos provisórios" por "provisory periodic support".

- alimentos definitivos; alimentos regulares → final periodic support.

- juiz fixou os alimentos definitivos → the judge awarded the final periodic support.

"In a proceeding for divorce or thereafter, the court may award interim periodic support to a party or may award final periodic support to a party free from fault" [Civil Code of Louisiana, Article 111].

alínea. subitem. Vide LEI.

alíquota. (dir. tributário) tax rate. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

"Because the tax rates utilized in income, estate, and gift taxation are progressive rates. (...) A tax rate is a specified percentage, or series of percentages in the case of a progressive tax, which the law stipulates as the appropriate multiplier in the determination of a gross tax liability". [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

- (Evite redundância!) **alíquota do imposto** → simplesmente **tax rate**, e não **tax-rate of the tax**.

- o produto está sujeito ao ICMS à alíquota de 18% → the product is subject to ICMS at 18%; ICMS is levied upon the product at 18%.

- **diminuição da alíquota** → decrease in the tax rate, cut in the tax rate.

- **alíquota única** → single tax rate.

- **alíquota zero** → zero rate.

"In addition to the main rate of VAT and any lower rates, it is normal practice for states to have a zero rate of tax, although it may not be called this". [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 214].

- o produto é tributado à alíquota zero → the product is taxed at zero percent.

- a alíquota do imposto foi reduzida a zero → the tax was zero rated.

"Another specific service that is often zero rated is the supply of international transport". [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 215].

- **alíquota fixa; alíquota que não varia de acordo com a base de cálculo** → flat tax rate "A country that imposes a flat-rate 50 percent tax on all income. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

- **alíquota progressiva** → progressive tax rate; graduated rate. [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 528; Black's Law Dictionary, p. 1212].

"For example, treating higher-income taxpayers differently by applying graduated rates satisfies both tests; it is rational both to conclude that a taxpayer's ability to pay increases with his or her income and to enact graduated rates as an implementing technique". [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 20].

• **alíquota de importação** → sinônimo de TARIFA.

• (em economia) **alíquota marginal** → marginal tax rate.

“If we add all forms of labor taxes together, the marginal tax rate on labor income – the tax on the last dollar of earnings – is almost 50 percent for many workers”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 166].

alívio fiscal. tax relief.

almoxarifado. (contabilidade) storeroom [Warren, Carl. accounting, page 744].

almoxarife. (pessoa encarregada de administrar o almoxarifado) storeroom manager; storekeeper.

alocação. (economia) allocation.

• **alocação eficiente de recursos** → efficient allocation of resources.

“Economists use the term market failure to refer to a situation in which the market on its own fails to produce an efficient allocation of resources”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 11].

• **alocação pelo mercado** → market allocation.

“So far, however, we have described the way markets allocate scarce resources without directly addressing the question of whether these market allocations are desirable”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 137].

• **má alocação de recursos** → misallocation of resources.

alocação de ativos. asset allocation.

“Determining the proper ‘mix’ of these investment instruments, for various investment purposes and degrees of risk, is known as asset allocation”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 3].

alocação dos custos. (contabilidade) cost allocation.

alocar. (economia) allocate.

“Once society has allocated people (as well as land, buildings, and machines) to various jobs, it must also allocate the output of goods and services that they produce”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 3].

alodial. (dir. real) unencumbered real estate; allodial [Black’s Law Dictionary, p. 76].

alongamento; folha de alongamento. (em título de crédito) allonge [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 23].

alta.

• O dólar fechou a R\$2,30, com alta de 10% em relação a ontem → vide FECHAR.

• O Ibovespa fechou com alta de 0.32%, aos 36.530 pontos [Gazeta Mercantil] → vide FECHAR.

alta administração. vide ADMINISTRAÇÃO.

Altas Partes. ver TRATADO.

alteração. (contratual) amendment.

alteração contratual. (dir. societário) vide CONTRATO SOCIAL.

alteração estatutária. (dir. societário) vide CONTRATO SOCIAL.

alteração social. (dir. societário) vide CONTRATO SOCIAL.

alterar. amend.

“A party may amend his pleading once as of course, i.e., without applying to the court”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 118].

• **alterar o contrato social** → to amend the articles of incorporation.

alteridade. (dir. do trabalho) principle of employment law whereby only the employer bears the business risks [Covington, Robert N. Employment Law, p. 358].

Alto Comissariado para Refugiados (ACNUR). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

alto-mar. (dir. internacional público) the high seas.

“The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked”. [U.N. Convention on the Law of the Sea, Article 87].

alugar. lease.

• **alugar algo para alguém** → to lease something to someone.

• **alugar algo de alguém** → to lease something from someone.

• **coisa alugada** → leased thing.

“The transfer of the leased thing does not terminate the lease” [Civil Code of Louisiana, Article 2711].

aluguéis ativos; aluguéis recebidos; receitas de aluguéis. (em contabilidade) rent revenue.

aluguéis pagos antecipadamente; aluguéis passivos a apropriar; aluguéis passivos a vencer. (conta) prepaid rent.

aluguéis passivos; aluguéis pagos; despesas de aluguéis. (conta) rent expense.

aluguéis recebidos antecipadamente; aluguéis ativos a vencer; aluguéis ativos a apropriar. (conta) unearned rent.

aluguel. rent. Vide nota em locação. Em português o termo aluguel possui dois sinônimos: renda e aluguer.

- **ceder o aluguel** → to assign the rent.
“The landlord has the right to assign the rent independent of the lease”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

aluguer. (em contrato de locação) sinônimo de ALUGUEL.

aluvião. alluvion.

“Accretion formed successively and imperceptibly on the bank of a river or stream, whether navigable or not, is called alluvion”. [Civil Code of Louisiana, Article 499].

alvará. (dir. administrativo) permit.

- **alvará de construção** → building permit.
- (processo penal) **alvará de soltura** → release order.

álveo abandonado. abandoned bed [Civil Code of Louisiana, Article 214].

ambiente de trabalho. vide TRABALHO.

âmbito. scope.

- **âmbito de incidência da norma** → scope of application of the rule.

ameaça. (direito penal) threat.

- **grave ameaça** → threat of immediate force.

americano. vide NORTE-AMERICANO.

amortização. 1 – (contabilidade) amortization.

- “No exercício em que o valor da conta Amortização Acumulada atingir 100% do valor da conta que registra o bem imaterial, as duas contas deverão ser baixadas debitando-se a conta Amortização Acumulada e creditando-se a conta que registrava o respectivo bem imaterial”. → In the period the amount of the Accumulated Amortization account reaches 100% of the amount of the intangible asset account, both accounts must be written down by debiting the account Accumulated Amortization and by crediting the account that recorded the respective intangible asset.

- **estar sujeito à amortização** → to be amortizable.

- **conta sujeita à amortização** → amortizable account.

2 – (de uma dívida, por exemplo) repayment; amortization. Nesta acepção, **repayment** é o termo mais comum.

“Ford relied too heavily on bonds secured against customer repayments of car loans”. [The Economist September 4th 2004, A Survey of the car industry, p. 6].

- **amortização do principal** (de uma dívida) → repayment of the principal.

amortização acumulada. (contabilidade) accumulated amortization.

amortizar. 1 – (contabilidade) amortize.

- **amortizar durante 5 anos** → to amortize over five years.

- **amortizar linearmente** → to amortize on a straight-line basis.

2 – (uma dívida, por exemplo) repay; amortize.

Nesta acepção, **repay** é o termo mais comum.

“...the money would be used to repay debt and plug pension holes”. [The Economist September 25th, 2004, p. 86].

amostra. sample.

amostragem. sampling.

amparar. support. Vide exemplo em AMPARO.

amparo. support.

- **esta teoria não encontra amparo na lei** → this theory is not supported by the law.

ampla defesa. (no processo) right to a fair hearing; opportunity to be heard [Federal Rules of Civil Procedure; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1127]. Não traduza por **broad defense**.

“After giving the parties notice and an opportunity to be heard, the court may grant a timely motion for a new trial for a reason not stated in the motion”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 59].

ANAC. abrev. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL.

analfabetismo. illiteracy.

análise “e-se”. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE DE SENSIBILIDADE.

análise custo-volume-lucro. (contabilidade) cost-volume-profit analysis; CPV analysis.

análise das relações custo/volume/lucro. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE CUSTO-VOLUME-LUCRO.

análise das variações. (contabilidade) analysis of variances; variance analysis [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 24].

análise de balanços. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

análise de custo. (contabilidade) cost analysis.

“Management uses engineering studies and cost analysis to establish standards and budgets for efficient performance”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 502].

análise de custo-benefício. cost-benefit analysis. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 229].

análise de demonstrações financeiras. (contabilidade) financial statement analysis. As expressões **análise de demonstrações financeiras** e **análise de balanços** são sinônimas.

análise de estrutura. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE VERTICAL.

análise de evolução. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE HORIZONTAL.

análise de quocientes. (contabilidade) ratio analysis.

análise de sensibilidade. (contabilidade) sensitivity analysis [Warren, Carl. Accounting, page 841].

análise de tendências. (contabilidade) trend analysis.

análise do ponto de equilíbrio. (contabilidade) breakeven analysis.

análise dos custos diferenciais. (contabilidade) differential analysis; relevant cost approach.

análise dos custos incrementais. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE DOS CUSTOS DIFERENCIAIS.

análise dos custos relevantes. (contabilidade) sinônimo de ANÁLISE DOS CUSTOS DIFERENCIAIS.

análise econômica do direito. a expressão consagrada nos EUA e também internacionalmente é: Law and Economics.

análise fundamental. (economia) fundamental analysis [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 591].

análise horizontal. (contabilidade) horizontal analysis.

“One of the most useful forms of horizontal analysis is trend analysis”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 419].

análise setorial. sectorial analysis.

análise vertical. (contabilidade) vertical analysis.

analogia. analogy.

“The judge’s argument is based on the analogy of various doctrines of absolute liability.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 41].

“His implied powers, by analogy to the express powers of Rule 48(a), give him discretion to prosecute”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 263].

ANATEL. abrev. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

andamento. 1 – (processo)

- em andamento; em tramitação; em curso → pending.
- “Existem duas ações contra a empresa em andamento” → two actions are pending against the company.

- o andamento do processo; o andamento da ação → the current stage of the case/action; the prosecution of the lawsuit.

2 – (contabilidade)

- em andamento → in process. Vide PRODUTOS EM ANDAMENTO.

anexar. attach.

anexo. (de contrato) annex. Se o anexo assumir a forma de uma tabela ou lista, traduza por schedule.

animus. intention.

animus domini. (em direitos reais) intention of owner. Ver AFFECTIO TENENDI.

animus donandi. (em uma doação) intention of donating; intention to give.

animus liberandi. (dir. das obrigações) intention to remit; intention to discharge/release.

animus novandi. (dir. das obrigações) the intention of novating; the intention of making a novation. See NOVAÇÃO.

anistia. amnesty.

anistia; graça; indulto. (dir. penal)

- anistia → amnesty.
- graça → executive pardon.
- indulto → general pardon.

ano. year.

- (em economia) ano base → base year.

“We calculate real GDP by first choosing one year as a base year”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 509].

“The consumer price index is 100 in 2001. (The index is always 100 in the base year)”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 521].

- ano-calendário → calendar year.

“A maximum of \$100,000 in stock can be optioned to any one employee each calendar year”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

- ano fiscal → fiscal year.

(em contrato social) “The fiscal year of the WPI shall be July 1 through June 30 but may be changed by resolution of the Board of Directors”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 237].

- (simplifique!) período de apuração da base de cálculo do imposto devido → fiscal year.

ANP. abrev. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO.

ante o exposto. vide EXPOR.

antecedência. Não traduza por “antecedence”, siga os exemplos abaixo:

- a parte deve ser notificada com 30 dias de antecedência à data de entrada em vigor → the party shall be notified 30 days before the effective date.
- a parte deve ser notificada com 30 dias de antecedência → the party shall be notified 30 days in advance.

antecedentes criminais. criminal record [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 140].

antecessor. sinônimo de DEFUNTO.

antecipação de tutela. sinônimo de TUTELA ANTECIPADA.

antecipação de vencimento. sinônimo de VENCIMENTO ANTECIPADO (vide).

antecipado. early.

- pagamento antecipado → early payment.
- extinção antecipada (do contrato) → early termination (of the contract).

antecipar o vencimento. vide VENCIMENTO ANTECIPADO.

anteprojeto. (de lei) draft.

anterioridade. (propriedade intelectual) priority.

"Although the inventor gains domestic priority by virtue of the provisional application, the eventual twenty-year term of patent protection is measured not from the provisional, but from the filing date of the later, nonprovisional, application which might be filed as much as twelve months later" [Miller, Arthur R. *Intellectual Property*, p. 10].

"Priority was awarded to the junior party..." [Idem, p. 51].

"A senior inventor, defined as one who conceives first, will have priority over a junior inventor..." [Idem, p. 60].

anticoncorrencial; anticompetitivo. (dir. concorrencial) anticompetitive. Vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

"At first, resale price maintenance might seem anticompetitive and, therefore, detrimental to society". [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 365].

anticrese. antichresis.

- credor anticrético → creditor.
- devedor anticrético → debtor.

anticrético. vide ANTICRESE.

antiético. unethical.

antiguidade. (do empregado, servidor) seniority.

antiinflacionário. (economia) anti-inflation.

- política antiinflacionária → anti-inflation policy.

"The fall in inflation from 1981 to 1984 is attributable to the tough anti-inflation policies of Fed Chairman Paul Volcker". [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 799].

antijuridicidade. unlawfulness.

antijurídico. unlawful; illegal; wrongful. Ver exemplo em TÍPICO.

antisemitismo. anti-Semitism.

antitruste. antitrust. Vide explicação em DIREITO CONCORRENCIAL.

ANTT. abrev. de AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.

anualizado. annualized.

- índice anualizado de crescimento → annualized rate of growth.

anuência. consent; permission; approval.

anulabilidade. voidability [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1605].

anulação. annulment.

anular. nullify; to declare null; annul; void; defeat; set aside; strike down; quash.

"When a donation inter vivos or mortis causa is declared null because of undue influence or because of fraud or duress, it is not necessary that the entire act of donation or testament be nullified". [Civil Code of Louisiana, Article 1480].

"Form 13. Complaint on Claim for Debt and to Set Aside Fraudulent Conveyance Under Rule 18(b)".

"Assignments to create diversity have been struck down by the Supreme Court". [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 14].

anulável. voidable; avoidable. Ver NULO.

"The contract of a minor is either void or voidable".

"A voidable contract is an agreement that is otherwise binding and enforceable but, because of the circumstances surrounding its execution or the lack of capacity of one of the parties, it may be rejected at the option of one of the parties". [Anderson, p. 116].

anunciante. advertiser.

anúncio (convocatório). notice. Vide ASSEMBLEIA.

anverso. (de cheque, título de crédito, instrumento) face. Vide VERSO.

- no anverso da nota promissória → on the face of the promissory note.

ANVISA. abrev. de AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ao nuto. in the discretion. As expressões AO NUTO e AD NUTUM são sinônimas.

- **demissível ao nuto do empregador** → dismissible in the discretion of the employer.
- **destituição ad nutum dos membros da diretoria** → discretionary removal of the members of the executive board.

ao portador. vide PORTADOR.

AP. (contabilidade) abrev. de ATIVO PERMANENTE.

apartado. ver AUTOS.

apartado confidencial. confidential record.

apartidário. non-party.

apátrida. (dir. internacional) stateless person [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 160].

apelação. appeal from final judgment; appeal proper. Ver exemplos em RECURSO.

“In states allowing appeals only from final judgments, the defendant’s objection is preserved by making the initial special appearance and the defendant may raise the objection anew on a direct appeal from the final judgment on the merits”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 79].

“Appeals from final judgments also avoid the problem of delaying the trial in order to decide interlocutory matters”. [Idem, p. 243].

apelado. appellee. Vide nota em RECURSO.

apelante. appellant. Vide nota em RECURSO.

apelar. appeal (a judgment).

- **apelar contra condenação criminal** → to appeal a conviction.

apelo. sinônimo de RECURSO OU APELAÇÃO.

apelo extremo. sinônimo de RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Vide RECURSO.

apenado. sinônimo de CONDENADO.

apenar. to impose punishment; to punish; to sentence.

apenável. punishable.

apenso.

- **em apenso** → in a separate record.
- **o embargo será autuado em apenso aos autos do processo principal** → the motion will be maintained in a record separate from the principal record.

aperfeiçoar. perfect.

“In an ordinary sale of consumer goods under a secured transaction, no filing in any state or government office is required in order to perfect the secured seller’s interest”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

aplicação. 1 – application; enforcement.

- **aplicação da lei** → application of the law.
- 2 – investment. Nesta acepção não traduza por “application”.
- **a lei proíbe a aplicação dos recursos no mercado de capitais** → the law prohibits the investment of the resources in the stock market.
- **aplicação financeira** → financial investment.
- **aplicação de liquidez imediata** → vide LIQUIDEZ.

aplicação industrial. Vide PATENTE (condições da patenteabilidade).

aplicador. (investidor) investor.

aplicador do direito; aplicador da lei. Para traduzir esta expressão, procure seu verdadeiro significado no contexto. Muitas vezes significa juiz, autoridade, ou autoridade fiscal. Literalmente: law enforcer.

- **O aplicador do direito não deve adotar este entendimento** → The judge/tax authority/law enforcer should not adopt this understanding.

aplicar. 1 – apply; govern; control. Em português, o verbo aplicar nesta acepção é usado na voz passiva. Em inglês os verbos apply, govern, e control são usados na voz ativa. Vide os exemplos abaixo.

“When there is a direct federal interest involved, the Tenth Amendment no longer controls and the federal courts may feel free to create common law”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 292].

- **a lei é aplicada somente a situações futuras** → the law applies only prospectively.
- **a lei processual pode ser aplicada retroativamente** → procedural law may apply retroactively.

“Procedural and interpretative laws apply both prospectively and retroactively, unless there is a legislative expression to the contrary”. [Civil Code of Louisiana, Article 6.]

“In any case not provided for in this Act the provisions of the Uniform Partnership Act govern”. [Uniform Limited Partnership Act, Section 1105].

2 – invest. Nesta acepção não traduza por “apply”.

- **ele aplicou seu dinheiro em ações** → he invested his money in stock.

aplicável. applicable.

- **lei aplicável** → applicable law; governing law; controlling law.

apólice de seguro. insurance policy; policy.

- **caducidade da apólice** → lapse of the policy. [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 281].
- **a apólice decaiu** → the policy lapsed. [Idem].
- **apólice flutuante** → floating policy; floater policy.

aportar. invest; contribute.

"assume that A contributes \$10,000 in cash and B contributes a piece of real estate..." [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 37].

- **o banco aportou capital na empresa** → the bank invested capital in the company; the bank contributed capital to the company [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 38].

aporte. contribution/investment of capital.

- **aporte de capital** → contribution to capital [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 160].

aposentadoria. 1 – (ato de aposentar) retirement.

- **aposentadoria compulsória** → compulsory retirement. A expressão aposentadoria compulsória é geralmente abreviada para simplesmente **compulsória**.
- **aposentadoria por invalidez** → disability retirement.
- **2 – (benefício recebido pelo aposentado) pension; retirement pension.**

aprazamento. (dir. real) sinônimo de ENFITEUSE (vide).

apreciar. evaluate; consider; analyze; examine.

- **apreciar o mérito da causa** → to consider the merits of the case.
- **apreciar as provas** → to evaluate the evidence. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 174].

apregoar. 1 – call; call out.

- **Apregoadas as partes, foi aberta a audiência** → The parties were called, and the hearing began.

2 – (na bolsa de valores) cry out; call out.

"The exchange market is known as an 'auction market' because trading takes place by open outcry and exchange members call out bids and offers to determine prices and offers". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 80].

aprendiz. (dir. do trabalho) apprentice.

aprendizagem. (dir. do trabalho) apprenticeship.

apresentação. (de título de crédito) presentment.

"Presentment' means a demand made by or on behalf of a person entitled to enforce an instrument (i) to pay the instrument made to the drawee or a party obliged to pay the instrument or, in the case of a note or accepted draft payable at a bank, to the bank, or (ii) to accept a draft made to the drawee". [Uniform Commercial Code §3-501(a)].

"This demand note is dishonored if presentment is duly made to the maker and the note is not paid on the day of presentment". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 233].

apresentante. 1 – (de pedido de registro de marca) vide MARCA; PATENTE.

2 – (de título de crédito) presenter.

apresentar. (o título de crédito) present.

apresentar o plano de recuperação. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

APRO. abrev. ACORDO DE PRESERVAÇÃO DE REVERSIBILIDADE DA OPERAÇÃO.

apropriação indébita. (dir. penal) misappropriation; embezzlement; larceny by a bailee.

- **apropriação indébita por empregado** → embezzlement by employee; larceny by an employee.
- **apropriar-se indebitamente de algo** → to misappropriate/embezzle something.

apropriado ao uso a que é destinado. vide USO.

apropriar. (contabilidade) appropriate.

- **apropriar ao resultado do exercício** → to expense.

apropriar-se. (dir. tributário) Sinônimo CREDITAR-SE.

aproveitamento de créditos de ICMS. vide CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

aproveitar. Este termo é muito comum no Código Civil, significando "beneficiar". Vide exemplo abaixo.

"Any act that interrupts prescription for one of the solidary obligees benefits all the others". [Civil Code of Louisiana, Article 1793].

- (art. 201 do Código Civil de 2002) "Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível". → The suspension of the period of limitation for one of the joint and several obligees benefits the others only if the obligation is indivisible.

- (adaptado do art. 277 do Código Civil de 2002) "O pagamento parcial feito por um dos devedores não aproveita aos outros devedo-

res". → the partial payment made by one debtor does not benefit the other debtors.

apuração. assessment; determination.

apuração de haveres. (dir. societário) appraisal; estimated liquidation; liquidation of assets.

"In an appraisal proceeding a court determines the value of the dissenters' shares and the corporation must pay that value to the dissenting shareholders in cash". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 638].

"In addition to discounted cash flow analysis, many appraisers also consider traditional valuation techniques based on book earnings and estimated liquidation values if assets were sold". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 300].

- **apuração dos haveres do falecido** → liquidation of the ownership interest of the deceased.

Apuração de haveres, no direito societário brasileiro, significa "Para garantir o equilíbrio na composição dos interesses, o sócio, na dissolução parcial, deve receber exatamente o que receberia se esta fosse total. A **apuração de haveres simula a liquidação da sociedade**, para definir o valor do reembolso" [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 315].

apuração do resultado do exercício. (contabilidade) closing process. A expressão utilizada em inglês é **closing process**. Expressões do tipo "**income determination**" não são utilizadas [Warren, Carl. Accounting, page 144]. Apresentamos abaixo alguns exemplos de tradução de termos e expressões relacionados à apuração do resultado do exercício:

A tradução das etapas da apuração do resultado do exercício, por comparação entre Ribeiro, Osni Moura, Contabilidade Geral, p. 137, e Warren, Carl. Accounting, p. 145:

a) Elabore um Balancete de Verificação composto por contas cujos saldos serão extraídos do livro Razão. → Prepare a Trial Balance with the accounts of the Ledger.

b) Transfira os saldos das Contas de Despesas para a Conta transitória Resultado do Exercício. → Transfer the balances of Expense Accounts to the Income Summary.

c) Transfira os saldos das Contas de Receitas também para a Conta Resultado do Exercício. → Transfer the balances of Revenue Accounts also to the Income Summary.

d) Apure o saldo da Conta Resultado do Exercício. → Find the balance of the Income Summary.

- A Conta Resultado do Exercício receberá, a seu débito, os saldos das Contas de Despesas; a seu crédito, os saldos das Contas de Receitas. → The Income Summary will be debited for the balances of Expense Accounts; and will be credited for the balances of Revenue Accounts.

- Logo, se o saldo desta Conta for devedor, o Resultado do Exercício será prejuízo; se o saldo for credor, o Resultado do Exercício será lucro. → Hence, if the Income Summary has a debit balance, there was a loss in the accounting period; if the Income Summary has a credit balance, there was a profit in the accounting period.

e) Transfira o saldo da Conta Resultado do Exercício (Conta Transitória) para a Conta Lucros ou Prejuízos Acumulados (conta Patrimonial), do grupo do Patrimônio Líquido. → Transfer the balance of the Income Summary (Nominal Account) to the Retained Earnings Account (Balance Sheet account), in the owner's equity.

f) Levante o Balanço Patrimonial. → Prepare the Balance Sheet.

A tradução dos lançamentos feitos na apuração do resultado do exercício (closing entries) [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 40-42]:

- No final do período, as contas de resultado serão encerradas contra uma conta denominada Apuração do Resultado do Exercício (ARE). → At the end of the period, the income statement accounts are closed to an account called Income Summary. At the end of the period, the balances of the income statement accounts are transferred to an account called Income Summary.

- As contas relativas às receitas, por possuírem saldo credor, serão encerradas debitando-se a respectiva conta pelo valor do saldo (portanto, tornando o saldo nulo, encerrando a conta) e creditando-se a conta ARE. → Revenue accounts, since they have credit balances, are closed by debiting the respective account for the amount of the balance (thus converting the balance to zero, closing the account) and by crediting the Income Summary.

- As contas de despesas, por apresentarem saldo devedor, serão encerradas creditando-se a conta respectiva e debitando-se a conta ARE pelo valor de seu saldo. → Expense accounts, since they have debit balances, are closed by crediting the respective account and by debiting the Income Summary for the amount of the respective balance.

- O saldo final da conta ARE, se credor, significará que as receitas foram maiores do que as

despesas e, portanto, a empresa obteve lucro em suas atividades. → The ending balance of the Income Summary, if a credit balance, means that revenues exceeded expenses and, therefore, the company made a profit.

- Se devedor, significará que as despesas foram superiores às receitas e a empresa teve prejuízo. → If a debit balance, the expenses exceeded the revenues and the company incurred a loss.

- Se as receitas forem iguais às despesas, o saldo da conta ARE será nulo. → If revenues and expenses are equal, the balance of the Income Summary is zero.

- A conta ARE, por sua vez, será encerrada contra uma conta denominada Lucros ou Prejuízos Acumulados, que é uma conta patrimonial onde fica acumulado o resultado do exercício. → The Income Summary, in turn, is closed to an account called Retained Earnings, which is a balance sheet account that retains the earnings or losses of the period. The balance of the Income Summary, in turn, is transferred to an account called Retained Earnings, which is a balance sheet account that retains the earnings or losses of the period.

apurar. 1 – investigate.

2 – determine; assess.

3 – (contabilidade)

- **apurar o resultado do exercício** → to close the accounts; to close the books [Warren, Carl. Accounting, page 153].

aquecimento global. global warming.

aquele. vide ESTE.

aquesto. (dir. de família) acquet.

“The legal regime is the community of acquets and gains established in Chapter 2 of this Title”. [Civil Code of Louisiana, Article 2327].

acquiescência. acquiescence; consent.

aquisição. acquisition.

aquisição de ações próprias. vide TESOURARIA.

arbitrador. (economia) vide ARBITRAGEM.

arbitragem. 1 – arbitration.

“It is common practice for the parties to a contract to provide therein that any dispute thereafter arising out of the contract shall be settled by arbitration”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 285].

“If a court action is brought upon an issue referable to arbitration...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 286].

- **submeter a arbitragem** → to refer to arbitration.

Partes:

- **parte suscitante** → claimant.

- **parte suscitada** → respondent.

2 – (economia) arbitrage.

“In particular, one such force is arbitrage, the process of buying a good in one market at a low price and selling it in another market at a higher price in order to profit from the price difference”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 335].

- **arbitrador** → arbitrager; arbitrageur.

arbitramento. (do valor da indenização, por exemplo) determination. Não confunda arbitramento com arbitragem (vide).

“Policies commonly provide for the determination of the amount of loss by appraisers or arbitrators”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **liquidação por arbitramento** → vide LIQUIDAÇÃO.

arbitrar. 1 – (em arbitragem) arbitrate.

2 – (processo civil; arbitrar o valor de uma indenização, por exemplo) determine [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 417].

“Section 506(a) [of the Bankruptcy Code] states that value is to be determined by the court on a case by case basis in light of the purpose of the valuation and of the proposed disposition of the property”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 265].

- **arbitrado pelo juiz** → determined by the judge.

- **A ré pede a condenação da autora em valor a ser arbitrado pelo Juiz** → Defendant demands judgment against plaintiff in an amount to be determined by the Court.

arbitrar a fiança. (processo penal) vide FIANÇA.

arbitrário. arbitrary.

arbitrio. discretion. Vide PRUDENTE ARBITRIO.

árbitro. (em arbitragem) arbitrator.

“By the use of arbitration a dispute is brought before one or more arbitrators who make a decision”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“A court will not review an arbitrator’s decision on the merits because it is final and binding on the parties”.

- **terceiro árbitro** → umpire.

arcar.

- **arcar com as custas** → to pay/bear the costs.

- **arcar com os prejuízos** → to bear the losses.

Área do Euro. Euro Area.

aresto. sinônimo de DECISÃO, ACÓRDÃO.

arguente. petitioner.

arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). action against the violation of a constitutional fundamental right.

arguido. respondent.

arguir de suspeito. vide IMPEDIMENTO.

argumentação. argument.

- para fins de argumentação apenas; por amor à argumentação; ad argumentandum tantum → for the sake of argument; arguendo.
- “The Supreme Court assumed arguendo that Ginzburg’s argument was correct”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 299].

ARLP. (contabilidade) abrev. de ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.

arma de destruição em massa. weapon of mass destruction.

armadilha da liquidez. vide LIQUIDEZ.

armazém-geral. warehouse.

armazenamento. storage.

“Storage and handling costs can mount when large inventories are carried” [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 245].

armistício. armistice.

arquivamento. 1 – (de documento na junta comercial, por exemplo) filing. Ver junta comercial.

- procedimento de arquivamento → filing procedure. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 27].
- taxa de arquivamento → filing fee. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 80].
- 2 – (do inquérito policial, por exemplo) dismissal.

arquivar. (um caso, uma investigação) shelve; dismiss.

- arquivar o inquérito policial → to shelve the police investigation.

arras. (dir. contratual) earnest; earnest money; arra; arrhae [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 155; Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 109].

“Under the terms of the PPA, H-L had many obligations to Defendant including, without limitation, the obligation to tender an earnest money deposit (...)” [Hansen-Lupien Corp V Citizens Utilities].

“If the parties stipulate that a sum given by the buyer to the seller is earnest money (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 2624].

- arras confirmatórias/probatórias → earnest that serves as evidence of a completed contract.
- arras penitenciais → earnest that serves as punishment for nonperformance.

arrazoado. sinônimo de razões (vide).

arrazoar. (o recurso) ver RAZÕES.

arrecadação. 1 – revenue; receipts. Vide exemplo em ORÇAMENTO.

“When the government runs a budget surplus, it uses the excess receipts to reduce its outstanding debts”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 246].

- arrecadação tributária → tax revenue.

“Approximately 60 percent of all tax revenues collected in the United States come from income tax”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

“If T is the size of the tax and Q is the quantity of the good sold, then the government gets total tax revenue of $T \times Q$ ”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 161].

2 – (dos bens, na falência) collection.

arrecadar. collect; gather.

- arrecadar os bens do falido → to collect the debtor’s property. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 133].

“The duties of a bankruptcy trustee in a Chapter 7 case include collecting the ‘property of the estate’, i.e., debtor’s property as of the time of the filing of the bankruptcy petition. (...)”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 131].

- arrecadar impostos → to collect taxes.

arrematação. 1 – purchase at an auction.

- arrematação judicial → purchase at a judicial sale.

arrematante. buyer; purchaser (at an auction).

arrematar. 1 – to buy at an auction.

2 – to buy at a judicial sale.

arrendador. sinônimo de LOCADOR (de bem imóvel).

arrendamento. sinônimo de LOCAÇÃO (vide).

Apesar de muitos tentarem estabelecer uma diferença entre ARRENDAMENTO e LOCAÇÃO, estas duas palavras são sinônimas [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 415].

arrendamento mercantil. lease-purchase agreement; lease with option to purchase; lease with a purchase option [Downes, John.

Dictionary of Finance and Investment Terms, 317; Black's Law Dictionary 8th edition, p. 910; Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 368].

No Brasil, o contrato de arrendamento mercantil é também chamado de "leasing". Todavia, apesar de consagrado, este é um uso incorreto do termo em inglês, por dois motivos: primeiro, não há necessidade de colocar o termo lease no gerúndio "leasing". Segundo, lease em inglês significa locação, pura e simplesmente, e não arrendamento mercantil.

Nos EUA, o contrato equivalente para o arrendamento mercantil ou o "leasing" brasileiro é lease with option to purchase ou lease-purchase agreement, conforme indicado acima. Veja a tradução das três modalidades de arrendamento mercantil abaixo.

- leasing financeiro; leasing puro; arrendamento mercantil financeiro → lease with option to purchase; lease-purchase agreement.
- leaseback; leasing de retorno → leaseback; sale and leaseback [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 890].
- leasing operacional; arrendamento mercantil operacional → operating lease [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1091; Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 414].

arrendatário. sinônimo de LOCATÁRIO.

arrependimento eficaz; resipiscência. (dir. penal) effective regret (after the fact). Ver DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA; ARREPENDIMENTO POSTERIOR.

arrependimento posterior. (dir. penal) late regret. Ver DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA; ARREPENDIMENTO EFICAZ.

arresto. (processo) provisional attachment; pre-judgment attachment. Ver nota em PENHORA.

- bem arrestado → attached property.

arrolamento. (dir. de sucessões) small-estate probate [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1239].

arrolar a testemunha. vide TESTEMUNHA.

articulação. vide ARTICULADOS.

articulados; articulação. (processo penal) Os articulados podem ser sinônimo de libelo, razões finais, contrariedades, razões de apelação, ou embargos [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 85]. Vide os verbetes específicos para encontrar a versão em inglês. Na maioria das vezes, significa razões finais (closing arguments). Na dúvida, traduza por petition (with numbered paragraphs).

artigo. 1 – article. Vide LEI.

2 –

- deduzido por artigos → in numbered paragraphs.

árvore de decisão. decision tree.

As Altas Partes Contratantes. vide TRATADO.

ascendente. ascendant.

asilo. (dir. internacional) asylum.

assalariado. salaried; wage earner. Vide EMPREGADO.

assalto. robbery. Falso cognato: não traduza assalto por assault. Vide ASSAULT.

- assalto à mão armada → armed robbery.

assédio moral. (dir. trabalho) workplace harassment; moral harassment. Definition: in Brazilian employment law, *assédio moral* is the constant humiliation of an employee in the workplace. It is an actionable wrong.

assédio sexual. (dir. penal) sexual harassment.

assegurar. ensure.

"The court may issue such orders as may be reasonably necessary to ensure compliance with the sanction".

- assegurar que algo seja feito → to ensure that something be done.

assembled. of the meeting. Ver ASSEMBLEIA.

assembleia. (dir. societário) meeting [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1004].

"When a meeting opens with a quorum, the quorum is not thereafter broken if shareholders leave". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- anúncio; anúncio/edital convocatório de assembleia; edital de convocação da assembleia → notice of meeting [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 40].

- convocar a assembleia → to call a meeting. "Shareholders of American firms typically cannot call an extraordinary general meeting to vote in a new board" [The Economist May 1st, 2004, p. 14].

- realização de assembleia → holding of a meeting. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 255].

- realizar a assembleia → to hold the meeting; to conduct the meeting.

Classificação:

- assembleia de constituição; assembleia de fundação → organizational meeting. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 107]; organization meeting.

"In some states corporate existence does not begin until an organization meeting is held under the charter to put the corporation in operation". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **assembleia de credores** → creditors' meeting.

Assembleia-geral, assembleia-geral ordinária, e assembleia-geral extraordinária:

- **assembleia-geral** → shareholders' meeting; meeting of shareholders; stockholders' meeting; meeting of stockholders' [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 26]. Ver também ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

"It is possible to require the presence of all outstanding shares to conduct business at a shareholders's meeting". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 255].

- **assembleia-geral ordinária** → annual meeting (of shareholders/stockholders); annual shareholders' meeting; annual stockholders' meeting. A expressão mais comum nos EUA é **annual meeting** (of shareholders/stockholders).

- **assembleia-geral extraordinária** → special meeting (of shareholders/stockholders); special shareholders' meeting; special stockholders' meeting [Idem, p. 254-255]. A expressão mais comum nos EUA é **special meeting** (of shareholders/stockholders).

"Unlike the annual meeting, the only subjects that may be considered at a special meeting are matters described in the notice of meeting". [Idem, p. 255].

- "As assembleias-gerais realizar-se-ão, ordinariamente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que se fizerem necessárias". → Annual meetings of shareholders shall be held in the four (4) months after the end of the fiscal year, and special meetings of shareholders shall be held whenever necessary.

Termos preferidos no Reino Unido:

- **assembleia-geral ordinária** (AGO) → annual general meeting; annual meeting.
- **assembleia-geral extraordinária** (AGE) → extraordinary general meeting (EGM). Veja também a aula 2 (slides 32 a 39), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

assembleia constituinte. constitutional convention.

"When efforts to write a European constitution looked like stalling, Elmar Brok, a prominent German member of the EU's constitutional convention...". [The Economist September

25th, 2004, A survey of the European Union, p. 5].

Assembleia-Geral. 1 – (da ONU) General Assembly.

"This is true, for example, of resolutions of the U.N. General Assembly". [Buergeth, Thomas, Public International Law, p. 30].

2 – (em direito societário) vide o verbete ASSEMBLEIA.

Assembleia Legislativa. State Legislature; State Senate.

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. vide CONSELHO DA EUROPA.

assentada. 1 – session of the court.

2 – court ruling; judgment.

3 – appellate opinion.

assentamentos. 1 – records.

2 – accounting records.

assentar. sinônimo de REGISTRAR.

assimetria de informação. (economia) vide INFORMAÇÃO.

assinatura. (do contrato) execution.

- assinatura do tratado → vide TRATADO.

assistência. 1 – (processo; intervenção de terceiros) assistance. Ver INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.

As partes:

- assistente → assistant; intervenor.

- assistido → original party.

2 – (pelo advogado) assistance (of counsel). [Black's Law Dictionary 8th edition, page 130].

- as partes tiveram assistência jurídica adequada → the parties had adequate assistance (of counsel).

assistência judiciária; justiça gratuita; benefício da justiça gratuita. free legal aid; in forma pauperis. Vide também DECLARAÇÃO DE POBREZA.

- autor requer o benefício da justiça gratuita → plaintiff requests to proceed in forma pauperis.

"Such an appointment must be made when the plaintiff is authorized to proceed in forma pauperis pursuant to 28 U.S.C. § 1915" [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4].

assistência médica. medical care.

assistência odontológica. dental care.

assistência social. vide SEGURIDADE SOCIAL.

assistente. (processo) assistant.

- os interessados podem intervir no processo como assistentes → the interested parties may intervene in the case as assistants.

assistente de acusação. (processo penal) vide ACUSAÇÃO.

assistente do ministério público. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

assistente litisconsorcial simples. vide LITISCONSORTE.

assistente técnico. retained expert. Vide PERITO JUDICIAL.

assistido. vide ASSISTÊNCIA.

associação. association.

Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES). Brazilian Business Software Association.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). the Brazilian Standards Institute. O equivalente nos EUA é o American National Standards Institute (ANSI).

Associação Internacional de Transporte Aéreo. International Air Transport Association (IATA).

associação para o tráfico de entorpecentes. conspiracy to sell drugs.

associado. associate; member. Vide também SINDICATO.

assunção. assumption.

- **assunção de dívida** → assumption of debt; assumption of obligation.

As partes em assunção de dívida:

- A parte que transfere a dívida é o devedor primitivo → original obligor.
- devedor que assume a dívida é o novo devedor → new obligor.

astreinte. (processo civil) sinônimo de MULTA DIÁRIA. Vide MULTA.

ata. (em assembleia, reunião, etc.) minutes. "The secretary of the corporation did not maintain minutes".

- **registrar / consignar / constar em ata** → to enter upon the minutes. "By an oral consent in open court entered upon the minutes". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 215].
- **minutar/lavrar a ata** → to take the minutes.

atacadista. wholesaler.

atacado. wholesale.

- **vender no atacado** → to sell at wholesale.
- **mercado atacadista** → wholesale market.

atentado. 1 – (processo civil) civil contempt. 2 – (direitos reais) violation of possession.

Tradução de termos relacionados:

Atentado contra a posse é uma violação da posse. "Há três modos de se violar a posse: a turbação, o esbulho e a ameaça de turbação ou esbulho". [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 733].

- **turbação** → nuisance; disturbance.
 - **esbulho** → usurpation.
 - **ameaça de turbação ou esbulho** → threat of nuisance or usurpation.
- Vide os verbetes específicos.

atentado violento ao pudor. (dir. penal) indecent assault [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 34].

atentar. (em direitos reais, violar a posse) violare. Ver ATENTADO.

atenuar. mitigate.

atestado de óbito. death certificate.

atipicidade. (dir. penal) vide TIPO.

atípico. (dir. penal) vide TIPO.

ativação. vide ATIVAR.

ativar. (contabilidade) to record as an asset; to capitalize.

- **ativar as despesas** → to record the expenses as assets; to capitalize the expenses [Warren, Carl. Accounting, page 103; 403; 412].
- **ativação das despesas** → recording of the expenses as assets; capitalization of the expenses.

atividade. activity; business.

- **a empresa exerce atividades no Brasil** → the company transacts/conducts/does business in Brazil. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 49].

atividade econômica. (economia) economic activity.

"Communist countries worked on the premise that central planners in the government were in the best position to guide economic activity". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

atividade inventiva; inventividade. (propriedade intelectual; patentes) nonobviousness. Vide expressões em PATENTE (condições da patenteabilidade).

atividades de financiamento. (contabilidade) vide FLUXO DE CAIXA.

atividades de investimento. (contabilidade) vide FLUXO DE CAIXA.

atividades operacionais. (contabilidade) vide FLUXO DE CAIXA.

ativo. (contabilidade) asset; assets [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 30]. A tradução do termo ativo:

(1) ao se referir ao grupo de contas, o termo **ativo** deve ser vertido no plural **assets**.

(2) ao se referir a um item específico do ativo, isto é, a um bem ou direito, deve ser vertido no singular **asset**.

Vide os exemplos abaixo:

- “O patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo da empresa”. → The owners’ equity is the difference between the assets and the liabilities of the business.
- A empresa vendeu um ativo imobilizado → The company sold a fixed asset.
- A aquisição de bens para o ativo imobilizado → The acquisition of fixed assets.
- Bens integrantes do ativo da Companhia → Assets of the company.
- essas contas fazem parte do ativo circulante → these accounts are classified as current assets.
- elementos do ativo; itens do ativo → asset.
- total do ativo; ativo total → total assets.

ativo bancário. banking asset.

ativo circulante. current assets. Vide nota de tradução no verbete **ATIVO**.

- bem, direito do ativo circulante → current asset.

ativo consumível. wasting assets.

ativo contingente. (contabilidade) contingent asset.

ativo corrente. (contabilidade) sinônimo desnecessário de **ATIVO CIRCULANTE**.

ativo de reserva. (economia) reserve asset.

ativo diferido. (contabilidade) deferred charges [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 131].

ativo disponível. (contabilidade) sinônimo de **DISPONIBILIDADES** (vide).

ativo fixo. (contabilidade) sinônimo de **ATIVO IMOBILIZADO**.

ativo imobilizado. (contabilidade) fixed assets; plant assets; property, plant, and equipment [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 184; Warren, Carl. Accounting, page 112]. Para a diferença entre **ativo imobilizado** e **ativo permanente**, vide o verbete **ATIVO PERMANENTE**.

- elemento do ativo imobilizado; bem do ativo imobilizado; bem integrante do ativo imobilizado; bem imobilizado; bem fixo → fixed asset.

- despesa com a aquisição de bens do ativo imobilizado; investimento no imobilizado; investimento em bens do ativo imobilizado → capital expenditure [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 64].

ativo não circulante. (contabilidade) noncurrent assets.

ativo permanente. (contabilidade) A diferença entre **ativo permanente** e **ativo imobilizado**: Tanto o ativo permanente quanto o ativo imobilizado são grupos de contas. O ativo permanente é o grupo maior, subdividido em **investimentos**, **ativo imobilizado**, e **ativo diferido**. Portanto, o **ativo imobilizado** é um subgrupo do **ativo permanente**.

A tradução de **ativo imobilizado** não envolve maiores dificuldades. Vide **ATIVO IMOBILIZADO**.

Todavia, não há correspondente em inglês para **ativo permanente**. Portanto, sugere-se traduzir literalmente por **permanent assets** ou pela definição completa “**investments, fixed assets, and deferred charges**”.

ativo podre. sinônimo de **ATIVO TÓXICO**.

ativo realizável a longo prazo. (contabilidade) noncurrent receivables [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 206]. Não traduza por “**long-term assets**”. Vide nota de tradução no verbete **ATIVO**.

ativo total médio. (contabilidade) average total assets.

ativo tóxico; ativo podre. (crise financeira) toxic asset.

ato. act.

“The acts and orders which this code specifies as performable by the clerk of court may be performed either by a judge of the court or by the clerk of court”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-205].

ato administrativo. administrative act.

ato atentatório à dignidade da justiça. (previsto no Código de Processo Civil, art. 599, 600) nos Estados Unidos: obstruction of justice. Na Inglaterra: perversion of the course of justice.

ato convencional. (dir. internacional público) sinônimo de **TRATADO**.

ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Act of Temporary Constitutional Provisions.

ato de comércio. act of commerce.

- teoria dos atos de comércio → theory of acts of commerce. Ver **TEORIA DA EMPRESA**.

ato de concentração; ato de concentração econômica. (antitruste) merger. Não traduza

ato de concentração literalmente por “act-of concentration”. O termo usado no direito antitruste dos EUA e da União Europeia é **merger**. Em português, ato de concentração e ato de concentração econômica são expressões sinônimas.

Expressões:

- controle dos atos de concentração → merger control; merger review.
“Because courts seldom undo mergers which go unchallenged at their inception, the critical time for review usually is when the merger is first proposed”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 404].
“In 1968, Donald Turner used the first merger guidelines to bring rigor and transparency to the merger review process”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 421].
- apreciação e julgamento de atos de concentração → review and trial of mergers.
- “Apresentar os atos de concentração econômica ao controle exercido pelo CADE” → To submit mergers to CADE for review.
- “O ato de concentração foi apreciado pelo CADE” → The merger was reviewed by CADE.
- requerentes (no processo perante o CADE) → merging parties.
- análise do ato de concentração → merger analysis.
“The tension between bright-line structural rules and multi-factor reasonableness tests has injected instability into merger analysis”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 405].
- pré-concentração; pré-operação → premerger.
- pós-concentração; pós-operação → post-merger.
- guia para análise econômica de atos de concentração horizontal → horizontal merger guidelines.
- notificação prévia (de ato de concentração) → premerger notification.

Classificação:

- ato de concentração horizontal → horizontal merger.
- ato de concentração vertical → vertical merger.
- ato de concentração conglomerada; conglomeração → conglomerate merger.
“Conglomerate mergers encompass all other acquisitions, including pure conglomerate

transactions, geographic extension mergers, and product extension mergers”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 409].

ato de falência. vide FALÊNCIA.

ato Declaratório Executivo. Executive Declaratory Act.

ato discricionário. vide DISCRICIONÁRIO.

ato ilícito. wrong; wrongful act; wrongdoing.
Vide o verbete ATO ILÍCITO (CIVIL EXTRACONTRATUAL).

“Although the law regards both crimes and torts as wrongs, it attaches different consequences to them.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

ato ilícito (civil extracontratual). tort; wrongful act; tortious act [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1526]. Ver também AGENTE; NEXO DE CAUSALIDADE; DANO; INDENIZAÇÃO.

“A tort is a private injury or wrong arising from a breach of a duty created by law. It is often defined as a wrong independent of contract.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

“A crime is a wrong arising from a violation of a public duty, whereas a tort is a wrong arising from a violation of a private duty. An act may be both a crime and a tort as in the case of the theft of an automobile”.

“They [obligations] also arise directly from the law, regardless of a declaration of will, in instances such as wrongful acts, (...) [Civil Code of Louisiana, Article 1757].

“The strongest kind of case for imposing personal liability on a director is where the director knowingly participates in a wrongful act”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 450].

- pedido de indenização por ato ilícito → tort claim [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 144].

- pessoa que pleiteia indenização por ato ilícito → tort claimant [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 138].

- a empresa é responsável solidária pelos atos ilícitos (civis extracontratuais) cometidos pelos empregados → the company is jointly and severally liable for the torts committed by employees.

- responsabilidade por ato ilícito (civil extracontratual); responsabilidade civil → tort liability.

- ser responsável por ato ilícito (civil extracontratual); ser responsável civilmente → to be liable in tort.

- indenização por ato ilícito (civil extracontratual) → tort recovery.
- praticar um ato ilícito → to commit a tort.

ato ilícito internacional. (dir. internacional público) internationally wrongful act [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 159].

ato infracional. (praticado por menor de idade, em direito penal) juvenile offense.

- procedimento de apuração de ato infracional → juvenile proceeding; juvenile delinquency proceeding. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 338].

ato jurídico. legal act. O Civil Code da Louisiana utiliza a expressão **juridical act**.

“Persons may not by their juridical acts derogate from laws enacted for the protection of the public interest”. [Civil Code of Louisiana, Article 7].

- realizar um ato jurídico → to make/execute a juridical act.

“A natural person who has reached majority has capacity to make all sorts of juridical acts, unless otherwise provided by legislation”. [Civil Code of Louisiana, Article 28].

“Building restrictions may be established only by juridical act executed by the owner of an immovable (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 776].

- ato jurídico unilateral → unilateral juridical act.

“The authority of the representative may be conferred by law, by contract, such as mandate or partnership, or by the unilateral juridical act of procurator”. [Civil Code of Louisiana, Article 2986].

ato notarial. vide NOTARIAL.

ato obsceno. (dir. penal) public lewdness. O ato obsceno praticado mediante a exposição de partes pudendas é chamado de **indecent exposure**.

“A person commits public lewdness if he knowingly engages in any of the following acts in a public place or, if not in a public place, he is reckless about whether another is present who will be offended or alarmed by his: act of sexual intercourse; act of deviate sexual intercourse; act of sexual contact...”. [Penal Code of Texas].

ato postulatório. (processo) pleading.

ato Único Europeu. Single European Act.

ato vinculado. vide VINCULADO.

atos constitutivos. (dir. societário) sinônimo de contrato social ou estatuto social; organizational documents. Ver CONTRATO SOCIAL.

“A sociedade empresária deve instruir a petição inicial de recuperação judicial com seus atos constitutivos (contrato social, se limitada; estatuto, se anônima) devidamente atualizados”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 413].

atravessador. middleman.

atrelagem. (da moeda) vide ATRÉLAR.

atrelar. (a moeda) peg.

- atrelar o real ao dólar → to peg the real to the dollar.

“But the new periphery is made up of China and other Asian economies which, it is argued, also peg their currencies to the dollar at artificially low rates”. [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

- atrelado em paridade com o dólar → pegged at par to the dollar.

“...the legacy of the traumatic devaluation of January 2002, which ended a decade in which the peso was pegged at par to the dollar”. [The Economist April 24th – 30th, 2004, p. 35].

- atrelado → pegged.

- desatrelar → unpeg.

- atrelagem → peg.

- a atrelagem ao dólar → the dollar peg.

“The dollar peg has, in effect, forced it to adopt America’s super-lax monetary policy”. [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 16].

atribuição. duty; power; function; authority.

“Section 1302 sets out the duties of a Chapter 13 (trustee)... [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 133].

- delegar suas atribuições → to delegate one’s authority; to delegate one’s duties.

• “O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84 da Constituição (...)” → The President of Brazil, under the authority conferred on him by Article 84, Items IV and VI, Subitem “a”, of the Constitution.

- “O delegado de polícia tem a atribuição para presidir o inquérito policial” → the chief of police has the authority to preside over the police investigation.

O common law não diferencia entre jurisdição (judicial) e atribuição (administrativa). Portanto, em alguns contextos, pode-se traduzir atribuição por jurisdiction. Vide:

- conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual → conflict of jurisdiction between the

Federal Prosecution Office and the State Prosecution Office.

atribuir. sinônimo de IMPUTAR.

atribuível. sinônimo de IMPUTÁVEL (vide).

atropelamento. rollover.

atuação. operation, participation.

- a atuação do Ministério Público no caso como fiscal da lei → the participation of the Prosecution Office in the case as guardian of the law.

- a atuação da empresa no mercado brasileiro → the operation of the company on the Brazilian market.

atualização monetária. (monetária) sinônimo de CORREÇÃO MONETÁRIA (vide).

atualizado. vide CORREÇÃO MONETÁRIA.

atualizar. vide CORREÇÃO MONETÁRIA.

atuar. participate.

- o Ministério Público atuou na ação como fiscal da lei → the Prosecution Office participated in the action as guardian of the law.

atuar em conluio. vide CONLUIO.

atuarial. actuarial.

atuário. (matemática) actuary.

atuário. (seguros) actuary.

audiência. (processual) hearing.

- termo de audiência → minutes of the hearing.

- o juiz marcou audiência sobre esta questão → the judge ordered a hearing on this matter.

“Subject to any right to an open hearing in contempt proceedings, the court shall order a hearing on matters affecting a grand jury proceeding”.

- audiência una → single hearing.

- audiência sigilosa/a portas fechadas → hearing closed to the public; hearing in camera. “A custody hearing may be closed to the public”. [Civil Code of Louisiana, Article 135].

- audiência em que há contraditório → adversarial hearing. [Civil Code of Louisiana, Article 397].

Vide também AUDIÊNCIA PRELIMINAR e AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

audiência de conciliação. sinônimo de AUDIÊNCIA PRELIMINAR.

audiência de instrução e julgamento. trial. Ver exemplos em julgamento.

- na audiência de instrução e julgamento → at trial.

“Interrogatories usually are not used as evidence at trial”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 137].

- designar a audiência de instrução e julgamento [Art. 331 do Código de Processo Civil] → to schedule the date of trial.

audiência preliminar. (processo civil) pre-trial conference; preliminary hearing. Traduza audiência por hearing; e audiência preliminar por pretrial conference. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 16; Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1226]. Vide também AUDIÊNCIA.

- marcar a audiência preliminar → to order/schedule the pretrial conference.

- realizar a audiência preliminar → to hold the pretrial conference.

auditar. audit.

auditor. auditor.

auditor externo. external auditor; independent auditor [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 159].

auditor fiscal. tax auditor.

auditor fiscal do trabalho. labor law enforcement officer; labor auditor.

auditor independente. sinônimo de AUDITOR EXTERNO.

auditor interno. internal auditor.

auditoria. audit.

auditoria externa. external audit.

auditoria interna. internal audit.

auditoria legal. legal audit.

aumento de capital. (dir. societário) increase of capital [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 158]. Se o aumento de capital for realizado mediante emissão de novas ações, traduza por stock issue.

- a empresa X subscreveu o aumento de capital da empresa Y → company X subscribed to the stock issue of company Y; company X subscribed to the new stock issued by company Y.

ausência. absence [Civil Code of Louisiana, Article 54].

“So with the presumption of death arising from seven years' unexplained absence...” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 475].

ausente. absent person; absentee [Black's Law Dictionary 8th edition, page 7].

“An absent person is one who has no representative in this state and whose whereabouts are not known and cannot be ascertained by

diligent effort”. [Civil Code of Louisiana, Article 47].

- **curador do patrimônio do ausente** → vide CURADOR.

austeridade. (fiscal) austerity.

autarquia. (government) agency; autonomous (government) agency.

autenticação. authentication.

autenticado. vide CÓPIA.

autenticar. authenticate.

auto de aprovação. (do testamento público) certificate of approval of the notarial will/self-proved will.

auto de infração. A expressão auto de infração é utilizada em diversos contextos, podendo ser traduzida por **notice of violation**. Todavia, em contextos de direito tributário e direito ambiental, traduzida conforme indicado abaixo.

1 – (dir. tributário) tax-deficiency notice; deficiency notice; notice of deficiency [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 422; Morgan, Patricia, T, Tax Procedure and Tax Fraud, p. 356]. Sinônimo em português: **auto de infração fiscal**; **autuação fiscal**.

- **lavar auto de infração** → to issue a deficiency notice.

2 – (dir. ambiental) notice of (environmental) violation. Sinônimo em português: **auto de infração do IBAMA**; **autuação do IBAMA**; **autuação de infração ambiental**.

“A Notice of Violation is a written “ticket” informing a business that it has failed to comply with an AQMD rule or permit, or a state air pollution regulation” [site da South Coast Air Quality Management District em <http://www.aqmd.gov/comply/nov.html>].

auto de prisão em flagrante. vide FLAGRANTE DELITO.

autocomposição. (da lide) resolution of the dispute by the parties themselves. Contraste com HETEROCOMPOSIÇÃO.

autocontratação. self-dealing; entering into a contract with oneself [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1390].

“Difficult questions may be raised where a promoter enters into self-dealing transactions with the corporation...”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 124].

autocracia. autocracy.

autodefesa. self-defense.

- **autodefesa da posse** → defense of possession.

autodeterminação. (dir. internacional) self-determination.

autoexecutável; autoexecutório. self-executing [Black’s Law Dictionary].

autofalência. vide FALÊNCIA.

autonomia da vontade. autonomy of will; autonomy of intent.

autonomia privada. private autonomy.

autopsia; necropsia; exame necroscópico. autopsy; postmortem; necropsy [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 145].

autor. 1 – (processo civil) plaintiff; claimant. Prefira o termo **plaintiff**, pois é o termo utilizado pelas Federal Rules of Civil Procedure.

- **O autor ajuizou a ação contra os réus** → Plaintiff filed the action against defendants; Plaintiff filed suit against defendants.

“It is adjudged that the plaintiff, John Richards, recover of the defendant, Edward Barton, the sum of \$4,280”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 314].

“A plaintiff or defendant need not be interested in obtaining or defending against all the relief demanded”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 20].

Em processo civil, a tradução dos seguintes termos pode parecer complexa. Observe que estão divididos em quatro categorias:

- **autor**, reclamante, demandante, requerente, postulante, suplicante, parte ativa, parte autora, polo ativo, acionado. → **plaintiff**, claimant, complainant, demandant

- **réu**, reclamado, demandado, requerido, contestante; suplicado; parte passiva, polo passivo; acionado. → **defendant**, respondent.

Todavia, todos esses termos podem ser reduzidos a quatro (indicados em negrito): **autor**, **réu**, **plaintiff** e **defendant**. **Autor (plaintiff)** é a parte que propõe uma ação; e **réu (defendant)** é a parte contra quem a ação é proposta. Os outros termos são sinônimos ou têm significado muito próximo a um desses quatro termos. Por exemplo, “reclamante” é usado comumente em processo trabalhista, mas não deixa de ser “autor” da ação.

Plaintiff e **defendant** são os termos usados pelas Federal Rules of Civil Procedure, que simplificaram a terminologia do processo civil dos EUA. Portanto, ao verter do português para o inglês, traduza todos os termos sinônimos a **autor** por **plaintiff**, e todos os termos sinônimos a **réu** por **defendant**, e vice-versa. Deste modo, a tradução será muito mais clara e natural, livre de um excesso de termos sinônimos ou muito parecidos, que dificultam o entendimento. Essa simplificação em nada prejudica o sentido jurídico do texto.

Exemplos:

- tanto no polo ativo quanto no polo passivo da relação processual → both as a plaintiff or defendant in the case.
 - ele figura no polo passivo da ação → he is a defendant.
 - os acionistas foram incluídos no polo passivo da lide → the stockholders were joined (in the suit) as defendants.
 - Esta ação possui, em seu polo passivo, 25 litisconsortes. → This lawsuit has 25 co-defendants.
 - ingressar no polo passivo da ação → to become a defendant in the action.
- 2 – (em direito penal, a pessoa que pratica o fato definido como crime) actor; perpetrator. Ver Vide CRIME (Os sujeitos do crime).
- autor mediato → Vide CRIME (Os sujeitos do crime).
- 3 – (de um dano, em responsabilidade civil) wrongdoer, tortfeasor.

autor da herança. sinônimo de DEFUNTO.

autorregulamentação. self-regulation.

“A union has the freedom of self-regulation where its legitimate internal affairs are concerned”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 94].

autorregulamentação. self-regulation.

autoria. 1 – (dir. autoral) authorship. Ver exemplo em DIREITO AUTURAL.

2 – (do crime) commission; perpetration; the person that committed the crime.

- confessar a autoria do crime → to confess to the crime; to plead guilty.
 - descobrir a autoria do crime → to find out who committed the crime.
- 3 – (do dano, em responsabilidade civil)
- ele foi responsabilizado civilmente pela autoria do ato ilícito → he was held civilly liable for the wrongdoing, for the tort, for the civil wrong.

autoridade. authority.

autoridade alfandegária. vide ALFANDEGÁRIO.

autoridade antitruste. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

autoridade coatora. vide MANDADO DE SEGURANÇA.

autoridade concorrencial. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

autoridade de defesa da concorrência. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

autoridade impetrada. vide MANDADO DE SEGURANÇA.

Autoridade Nacional Palestina. Palestinian National Authority.

autoridade tributária. tax authority. No linguajar tributário brasileiro, existem várias expressões sinônimas de AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, todas elas podendo ser traduzidas simplesmente por TAX AUTHORITY. As expressões são: Receita, Autoridade Tributária, Fiscalização, Fisco, Fazenda, Administração Tributária, Administração Fazendária, Fazenda Pública, Fazenda Nacional (Federal Tax Authority), Fazenda Estadual (State Tax Authority), Fazenda Municipal (Municipal Tax Authority).

autorização. authorization.

autorizar. authorize.

autos. 1 – (do processo) record [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1301].

O termo **autos** é às vezes usado como um sinônimo de **caso**, **ação** (vide). Nestes casos, pode-se traduzir por **action**, **suit**, ou **case**.

“The record indicated that the government had prosecuted all non-registrants” [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 17].

- nos autos → in the record; of record.

“No question is raised in the record with respect to the deprivation of appellant's liberty or property in contravention of the Fourteenth Amendment”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 80].

Outras expressões:

- a versão confidencial encontra-se em autos apartados → the confidential version is in a separate record.
- autos apartados → separate record.
- autos do recurso → record on appeal.
- baixar/retornar os autos (para a instância inferior) → vide BAIXAR.
- correr nos mesmos autos → to be maintained/to be prosecuted in the same record.
- o embargo será atuado em apenso aos autos do processo principal → the motion will be maintained in a record separate from the principal record.
- o tribunal determinará a remessa/baixa dos autos ao juiz → vide BAIXAR.
- remeter os autos para o tribunal → to send the case to the appellate court.
- vistos, relatados e discutidos estes autos... → having considered the matter / this case has been analyzed, reported on and discussed...

Autos conclusos; conclusão:

- autos conclusos → case held by the judge under advisement.

• **faço estes autos conclusos ao Juiz** → I send this record to the Judge, to be taken under advisement.

• **juiz chamará os autos à conclusão** → the judge will take the case under advisement.

“This case was argued in the Court of Appeals and was held under advisement until yesterday”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 354]

“The judge said she will take the matter under advisement for now, and won't render a decision for at least two weeks”. [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 20].

Vide também VISTA.

autosseguro. self-insurance.

“The cost of the program was to be borne by employers who (made) their own provision for the payment of benefits (self insurance).” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 62].

autossuficiência. self-sufficiency.

autotutela. (processo) self-help.

“A legal remedy serves as a means of preserving peace in the face of serious private conflict which, if no legal remedy were available, might issue forth in private vengeance and self-help”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 31].

autuação. 1 – sinônimo de AUTO DE INFRAÇÃO (vide).

• **autuação fiscal** → sinônimo de auto de infração fiscal. Vide AUTO DE INFRAÇÃO.

• **autuação do IBAMA; autuação de infração ambiental** → Vide AUTO DE INFRAÇÃO.

2 – making of the case record.

autuado. defedant; respondent; person against whom a notice of violation or deficiency notice was issued; the party notified.

• **a empresa autuada apresentou sua defesa** → the defendant company filed its defense.

autuante. the authority that issues a notice of violation or deficiency notice against someone. Dica: na maioria dos contextos, pode-se traduzir simplesmente **authority**. Em contextos tributários, traduza por **tax authority**. Ver AUTUADO.

autuar. Esta palavra pode significar: (1) e (2) lavar um auto de infração contra alguém; (3) reunir as peças do processo em autos.

1 – (dir. tributário) notify; to issue a deficiency notice (against a taxpayer).

• **o contribuinte foi autuado pela Receita** → the taxpayer was notified by the Tax Authority; the Tax Authority issued a deficiency notice against the taxpayer.

2 – (dir. ambiental) to notify; to issue a notice of environmental violation. Ver exemplo em IBAMA.

3 – (processo) to prepare the record (of the case).

auxílio a suicídio. (dir. penal) assisted suicide.

auxílio-doença. sick pay.

aval. accomodation; accomodation paper; accomodation note; suretyship. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 249; Black's Law Dictionary 8th edition, page 17] Para a diferença entre fiança e aval, vide fiança.

• **avalizar** → to sign the instrument for accommodation; to accommodate the debtor.

Partes do aval:

• **avalizado** → accommodated party; principal debtor.

• **avalista** → accommodation party; surety.

• **avalista (de nota promissória)** → accommodation maker.

“If an instrument is issued for value given for the benefit of a party to the instrument (“accommodated party”) and another party to the instrument (“accommodation party”) signs the instrument for the purpose of incurring liability on the instrument without being a direct beneficiary of the value given for the instrument, the instrument is signed by the accommodation party “for accommodation.” [Uniform Commercial Code, § 3-419 (a)].

“To accommodate a debtor effectively, the party must sign the debt instrument, adding words describing limitations or conditions to the accommodation”. [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 7].

avaliação. (do valor do bem) appraisal; valuation. Para a diferença entre appraisal e valuation, vide o verbete AVALIAR.

• “A Lei n. 6.404/76 introduziu a possibilidade de se avaliarem os ativos de uma companhia por seu valor de mercado, chamando a isso Reavaliação”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 314] → Law No. 6.404/76 introduced the possibility to value the assets of a company at their market value, and called this Revaluation.

Vide também LAUDO DE AVALIAÇÃO.

avaliação de desempenho. (contabilidade) performance evaluation.

avaliação de risco. risk assessment.

avaliação do desempenho orçamentário. (contabilidade) budgetary performance evaluation [Warren, Carl. Accounting, page 919].

avaliação dos estoques. (contabilidade) inventory costing. Vide também MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES.

avaliador. (do valor de ativos) appraiser “policies commonly provide for the determination of the amount of loss by appraisers or arbitrators”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

avaliar. 1 – (o valor do bem) appraise; value. O termo **appraise** é geralmente usado em contextos de avaliação por perito, para fins oficiais, judiciais, regulatórios, ou litigiosos. O termo **value** é geralmente usado em contextos de avaliação interna dos bens para fins contábeis, pela própria sociedade, sem a atuação de perito externo.

“To appraise the value of the stock”.

- **valor avaliado** → appraised value.

“(...) he is bound to collate for them by taking less, according to their appraised value at the time of the donation (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1283].

- **avaliar pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado** [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 91] → to value at the purchase cost or market value [Warren, Carl. Accounting, page 367].

- **avaliar o investimento ao custo** → to value the investment at cost.

- **ativo difícil de ser avaliado** → hard-to-value asset.

avalista. vide AVAL.

avaliado. vide AVAL.

avaliar. vide AVAL.

avaria. (direito marítimo) average.

avença. contract; agreement; covenant.

- **contrato de cessão de direitos e outras avenças** → contract for the assignment of rights and other covenants.

averbação; averbamento. (em registros públicos) registration / entry / declaration (at the margin of the record); amendment to the record.

- **à margem do registro constam os averbamentos seguintes** → the following entries are found at the margin of the record; the margin of the record contains the following amendments.

averbar. (em registros públicos) to register / to enter / to declare (at the margin of the record); to amend the record.

averiguação preliminar. (dir. concorrencial) preliminary investigation

aversão ao risco. vide RISCO.

averso ao risco. vide RISCO.

aviamento. sinônimo de FUNDO DE COMÉRCIO.

avisado. vide AVISO PRÉVIO.

aviso de chamada de capital. vide CHAMADA DE CAPITAL.

aviso de crédito. (contabilidade) credit memorandum.

aviso de débito. (contabilidade) debit memorandum.

aviso de recebimento. (nos correios) return receipt; proof of delivery.

aviso prévio. notice; notice of termination.

“A lease with an indeterminate term (...) terminates by notice to that effect given to the other party by the party desiring to terminate the lease”. [Civil Code of Louisiana, Article 2727].

“Local statutes and collective bargaining contracts commonly require a period of notice of termination which the employer must give to the employee”. [Anderson, Ronald A., Business Law]

“neither party may terminate the agreement unless it gives the other party 60 days’ written notice”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 74].

- **com/sem aviso prévio** → with/without notice. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 17].

- **aviso prévio trabalhado** → period of notice worked.

- **aviso prévio indenizado** → paid period of notice (and not worked).

- **conceder/dar aviso prévio de um mês** → to give one month’s notice.

- **aviso prévio de 30 dias** → 30 days’ notice.

- **empregado avisado; avisado; pré-avisado** → employee on notice.

- **com aviso prévio de cinco dias** → on a five days notice.

“Special meetings may be called by the President on five days notice to each Director either personally, by telephone, mail or telegram”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 240].

avocação. vide AVOCAR.

avocado. vide AVOCAR.

avocante. vide AVOCAR.

avocar. call up

- **avocar o processo** → to call up the case.

- **avocação do processo** → calling up of the case.

- **avocante** → higher authority; higher court.
- **avocado** → lower authority; lower court.

avulsão. avulsion.

axiologia. axiology.

axioma. axiom.

azienda. (contabilidade) sinônimo de ENTIDADE CONTÁBIL.



BACEN. abrev. de BANCO CENTRAL DO BRASIL.

bacharel em ciências contábeis. Bachelor of Accounting. Não traduza por “bachelor of accounting sciences”.

bacharel em direito. Bachelor of Laws.

bacharel em economia. Bachelor in Economics.

bagatela. vide PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

baixa. 1 – vide BAIXAR.

2 – (contabilidade) write-off.

“Each form (of asset) has a different term related to its periodic write-off to expense”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 272].

- lançamento da baixa → write-off entry.
- 3 – (mercado de capitais)
- o dólar fechou a R\$2,25, com baixa de 1,25% → vide FECHAR.

baixar. 1 – (os autos) remand; remit.

- baixar/retornar os autos (para a instância inferior) → to remand the case (to the lower court).
- o tribunal determinará a remessa/baixa dos autos ao juiz → the appellate court shall remand the case to the trial court.
- O STJ decidiu pela remessa do caso à primeira instância → The Superior Court of Justice decided to remit/remand the case to the trial court.
- 2 – (contabilidade) write off.
- “A conta incobrável é baixada contra a provisão para créditos de liquidação duvidosa”. → The uncollectible account is written off against the allowance for doubtful accounts [Warren, Carl. Accounting, page 322].
- baixar como despesa → to write off as expense [Warren, Carl. Accounting, page 408]. “Bad debts are written off by debiting them to a bad debts account, the balance of which will later be debited to the profit and loss account as a reduction of the profit”. [Adam, J. H. Longman Dictionary of Business English, p. 539].

baixos a descoberto. (dir. internacional público) low-tide elevations [Buergenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 260].

balança comercial. (economia) trade balance; balance of trade; net exports. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 676]. Vide também balanço de pagamentos.

- superávit comercial; superávit na balança comercial → trade surplus.
- déficit comercial; déficit na balança comercial → trade deficit.
- “A China tem superávit comercial com os Estados Unidos” → China has a trade surplus with the United States. “And although China has a big trade surplus with America, its overall trade surplus has virtually disappeared so far this year”. [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

• balança comercial equilibrada → balanced trade.

“If net exports are positive, exports are greater than imports, indicating that the country sells more goods and services abroad than it buys from other countries. In this case, the country is said to run a trade surplus. If net exports are negative, exports are less than imports, indicating that the country sells fewer goods and services abroad than it buys from other countries. In this case, the country is said to run a trade deficit. If net exports are zero, its exports and imports are exactly equal, and the country is said to have balanced trade”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 676].

balança de capitais. (economia) vide BALANÇO DE PAGAMENTOS.

balança de serviços. (economia) vide BALANÇO DE PAGAMENTOS.

balança de transações correntes; conta corrente. (economia) current account.

- déficit da conta corrente → current-account deficit.
- superávit da conta corrente → current-account surplus.
- o Brasil está com um superávit de conta corrente → Brasil is running a current account surplus. Vide exemplos no verbete RUN.

balancete de verificação. (contabilidade) trial balance. A expressão **balancete de verificação** é geralmente abreviada para **balancete**. Sinônimo em português: **balancete de verificação do razão**.

“The trial balance (...) is prepared at the close of an accounting period after transactions have been recorded. (...) A post-closing trial balance is usually taken after the accounts in the general ledger have been balanced and ruled”. [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 47; 109].

- elaborar o balancete de verificação → to prepare the trial balance.
- balancete ajustado → adjusted trial balance.
- balancete final; segundo balancete de verificação → post-closing trial balance.

balanço. (contabilidade) forma abreviada de BALANÇO PATRIMONIAL.

balanço ambiental. (accounting) environmental balance sheet.

balanço de pagamentos. (economia) balance of payments [The Economist, Dictionary of Economics, p. 16].

- déficit do balanço de pagamentos → balance-of-payment deficit.
- superávit do balanço de pagamentos → balance-of-payment surplus.

Itens do balanço de pagamentos:

- balança comercial → Vide BALANÇA COMERCIAL.
- balança de capitais; movimento de capitais → capital account
- balança de serviços → services balance.
- balança de transações correntes; conta corrente → vide BALANÇA DE TRANSAÇÕES CORRENTES.

balanço de resultado econômico. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. A expressão **balanço de resultado econômico** foi cunhada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, mas é muito criticada pelos profissionais da Contabilidade [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 35].

balanço patrimonial. (contabilidade) balance sheet.

“The balance sheet consists of three major sections: the assets, the liabilities and the owner's equity”. [Shillinglaw, Gordon, *Accounting*].

- elaborar o balanço patrimonial → to prepare the balance sheet.
- balanço patrimonial consolidado → consolidated balance sheet.

- balanço final; balanço final do exercício; balanço de encerramento do exercício → year-end balance sheet.

balanço social. (contabilidade) social balance sheet [Lynn, Guy. *A Dictionary of Accounting and Auditing*, p. 285].

balanços. (contabilidade) o termo **balanços**, no plural, se refere a todas as demonstrações contábeis da empresa, e não apenas ao balanço patrimonial. Por isso, traduza por **financial statements**.

banca examinadora. (em concurso) panel of examiners.

bancário. 1 – (substantivo) bank employee.

2 – (adjetivo) vide BANCO.

banco. bank.

Expressões:

- atividade bancária; setor bancário; serviço bancário → banking.

“Banking is becoming a less local business” [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 3].

- banco dos bancos → vide BANCO CENTRAL.

- crise bancária → banking crisis.

“there have been banking crises in Argentina...” [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

- empréstimo bancário; mútuo bancário → bank loan.

“a financier made an offer to a business enterprise to obtain a bank loan for the enterprise from a local bank”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

- financiamento bancário → vide FINANCIAMENTO.

- resgatar, auxiliar, socorrer, prestar ajuda financeira (a banco à beira da insolvência) → to bail out (the bank). Vide exemplo nos verbetes BAIL OUT e BAILOUT. Substantivo: bailout.

- sistema bancário → banking system.

“In Japan, there are signs that the country's banking system is beginning to mend after a dozen awful years”. [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

Classificação:

- banco comercial → commercial bank.
 - banco custodiante → vide CUSTODIANTE.
 - banco de investimento → investment bank.
 - banco depositário → depositary bank.
- “‘Depositary bank’ means the first bank to take an item even though it is also the payor bank,

unless the item is presented for immediate payment over the counter;" [Uniform Commercial Code, §4-105].

- **banco sacado** (de título de crédito, cheque, etc.) → Vide **CHEQUE**.

- **banco de primeira linha** → first-class bank.

banco central. (economia) central bank.

- **banco dos bancos** → bank's bank

- **emprestador de última necessidade** → lender of last resort

"The Fed has two related jobs. (...) It also acts as a bank's bank. That is, the Fed makes loans to banks when banks themselves want to borrow. When financially troubled banks find themselves short of cash, the Fed acts as a lender of last resort – a lender to those who cannot borrow anywhere else – in order to maintain stability in the overall banking system". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 634].

Banco Central do Brasil. Central Bank of Brazil.

Banco Central Europeu. (economia) European Central Bank.

Banco de Compensações Internacionais. Bank for International Settlements (BIS).

banco de horas; compensação de jornadas. (dir. do trabalho) compensatory time; comp time [U.S. Code §207 (o)].

"There is also a section allowing state and local governments to compensate employees for overtime with 'compensatory time,' i.e., time off from work, rather than with cash". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 414].

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Inter-American Development Bank.

Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (IBRD). International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Banco Mundial. World Bank.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Brazilian Bank of Economic and Social Development; a state-owned investment bank.

bancos conta movimento. (contabilidade) cash in bank account.

"Various ledger accounts are used to record cash transactions; some common examples are: Cash on Hand, Petty Cash and Cash in Bank." [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 200].

banda cambial. (economia) currency band [Fitch, Thomas P. Dictionary of Banking Terms, p. 123].

bandeira; pavilhão. (do navio, em direito internacional público) flag.

Let us assume further that a merchant ship flying the flag of State X and belonging to Mr. Barco, a national of State X, is seized by the coast guard of State Y in its territorial waters in violation of the above mentioned international law rule". [Buergeth, Thomas, Public International Law, p. 5

- **estado patrial** → flag state.

"...the state which granted the vessel the right to sail under its flag (the "flag state")". [Buergeth, Thomas, Public International Law, p. 262].

banqueiro. banker.

barreira comercial. trade barrier.

barreira comercial; barreira ao livre comércio. vide **COMÉRCIO INTERNACIONAL**.

barreira não tarifária. vide **TARIFA**.

barreiras à entrada. (entitruite) barriers to entry; entry barriers.

"The fundamental cause of monopoly is barriers to entry: a Monopoly remains the only seller in its market because other firms cannot enter the market and compete with it". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314]2

barreiras à saída. (dir. concorrencial) barriers to exit.

barreiras de mobilidade. (antitruite) mobility barriers.

base calculada. sinônimo de **BASE DE CÁLCULO** (vide).

base de cálculo; base imponible, base calculada; base de incidência. (dir. tributário) tax base. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro. Todos estes termos podem ser simplesmente traduzidos por tax base. Evite a expressão **tax basis**.

Todavia, se for necessário diferenciá-los na tradução, siga as recomendações abaixo:

Assim como no caso do fato gerador (vide), **base imponible** é a "descrição legal de um padrão ou unidade de referência que possibilite a quantificação da grandeza financeira do fato tributário" e **base calculada** é "a aplicação concreta da base imponible" (Geraldo Ataliba). Isto é, um conceito está adstrito à abstração legal e o outro à aplicação. A base imponible é abstrata, ao passo que a base calculada é con-

creta. **Base de cálculo**, o termo mais usado, incluiria ambos os casos.

Portanto, se for necessário fazer tal diferenciação, pode-se traduzir como segue:

- **base imponível** → abstract tax base.

- **base calculada** → concrete tax base.

“Such elements would include, among others, definitions of taxpayer, taxable event or object of taxation, and tax base; tax rates; and basic rules for administration”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 17].

“The term tax base simply refers to the net quantity on which any particular tax is levied. For purposes of income taxation that net quantity is called taxable income; for estate taxation, taxable estate; and for gift taxation, taxable gifts”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

- (Evite redundância!) **base de cálculo do imposto** → tax base. E não ~~tax base of the tax~~.

base de incidência. (dir. tributário) sinônimo de BASE DE CÁLCULO (vide).

base fática. factual basis.

base fática. vide FATO.

base imponível. sinônimo de BASE DE CÁLCULO (vide).

base monetária. (economia) monetary base [The Economist, Dictionary of Economics, p. 259].

BC. abrev. de BANCO CENTRAL DO BRASIL.

bel. abreviatura de BACHAREL (vide).

beltrano. Richard Roe.

bem. Este verbete está dividido em: (1) direito; (2) economia; (3) contabilidade.

1 – (direito) property; thing; asset; item. O termo **property** é incontável, por isso não se flexiona no plural.

- **os bens do devedor** → the property of the debtor.

“In a Chapter 11 or 13 case creditors usually look to future earnings of the debtor, not the property of the debtor at the time of the initiation of the bankruptcy proceeding, to satisfy their claims”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 128].

- **a administração dos bens da sociedade** → the management of the property of the company.

- (dir. família) **bem comum** → community property; community asset. [Civil Code of Louisiana, article 105; Black's Law Dictionary 8th edition, page 297].

- (dir. família) **bem particular** → separate property; individual property [Civil Code of

Louisiana, article 493; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1395].

- **bem alodial** → allodial property; unencumbered real estate.

- **bem compromissado** → promised property.

- **bem dominical; bem do domínio privado do estado** → private property of the state.

- **bem indiviso; coisa indivisa** → thing held in indivision.

“Any co-owner has a right to demand partition of a thing held in indivision”. [Civil Code of Louisiana, Article 807].

- **bem principal e acessório** → principal and accessory thing.

“Things are divided into principal and accessory”. [Civil Code of Louisiana, Article 508].

- **bens de raiz** → sinônimo de bens imóveis.

- **bens livres e bens gravados** → vide livre e gravado.

A tradução de **bem móvel** e **imóvel**:

- **bem móvel** → personal property; personalty; chattel; movable property; movables (usado no plural apenas).

- **bem imóvel** → real estate; real property; realty; immovable property, immovables (usado no plural apenas).

Os termos **movable property**, **movables**, **immovable property** e **immovables** são típicos do Civil Law. No restante dos EUA, os termos usados são **personal property**, **real estate**, **real property**, **chattel**, **realty**, **personalty**. Para uma tradução clara e objetiva, traduza **bem móvel** por **personal property**; e **bem imóvel** por **real property**.

As expressões **real estate** e **real property** são incontáveis (e por isso não são flexionadas no plural).

- **bem móvel por antecipação** → movables by anticipation. [Civil Code of Louisiana, Article 474].

A tradução de **bens corpóreos** e **bens incorpóreos**:

- **bens corpóreos** → corporeals; tangibles; corporeal property; tangible property.

- **bens incorpóreos** → incorporeals; intangibles; incorporeal property; intangible property. Os termos **corporeal** e **incorporeal** são usados no civil law da Louisiana; os termos **tangible** e **intangible** são usados no common law.

“Corporeals are things that have a body, whether animate or inanimate, and can be felt or touched. Incorporeals are things that have no body, but are comprehended by the understanding, such as the rights of inheritance, servi-

tudes, obligations, and intellectual property rights. The corporeal/incorporeal distinction is similar to the distinction between tangibles and intangibles". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 7].

2 – (economia) good [The Economist, Dictionary of Economics, p. 111].

"The production possibilities frontier shows the opportunity cost of one good as measured in terms of the other good". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 26].

"Although real economies produce thousands of goods and services, let's imagine an economy that produces only to goods – cars and computers". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 24].

- **bens** → goods.
- **bens e serviços** → goods and services.
- **bem de capital** → capital good.
- **bem de consumo** → consumer good; consumption good.
- **bem de consumo excludente** → excludable good [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 224].
- **bem durável** → durable good.
- **bem final** → final good.
- **bem inferior** → inferior good [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 68].
- **bem intermediário** → intermediate good.

"When International Paper makes paper, which Hallmark then uses to make a greeting card, the paper is called an intermediate good, and the card is called a final good". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 503].

- **bem meritório** → merit good.
- **bem normal** → normal good.
- **bem posicional** → positional good.
- **bem público** → public good.

"Public goods are neither excludable nor rival". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 225].

• **bem rival** → rival good.

"For example, fish in the ocean are a rival good". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 225].

• **bens complementares** → complements; complementary goods [The Economist, Dictionary of Economics, p. 66].

"When a fall in the price of one good raises the demand for another good, the two goods are called complements. Complements are often pairs of goods that are used together, such as gasoline and automobiles". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 69]

"Gasoline is a complementary good to driving: An increase in the price of gasoline tends to reduce the quantity of driving demanded". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 234].

• **bens comuns** → common resources; commons.

• **bens de consumo duráveis** → consumer durables [The Economist, Dictionary of Economics, p. 106].

• **bens de luxo** → luxuries.

"Necessities tend to have inelastic demands, whereas luxuries have elastic demands". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 90].

• **bens Giffen** → Giffen goods. Vide exemplo no verbete EFEITO.

• **bens necessários; bens de primeira necessidade** → necessities.

3 – (contabilidade) asset.

• **bem fixos; bem imobilizados** → fixed asset.

• **bem intangível; bem incorpóreo; bem abstrato; bem imaterial** → intangible asset.

• **bem tangível; bem corpóreo; bem concreto; bem material** → tangible asset.

• **bens de capital** → capital assets.

• **bens de venda** → sinônimo de ESTOQUE DE MERCADORIAS.

• **bens numerários** → money.

bem a ser depreciado. (contabilidade) vide DEPRECIAR.

bem da vida. vide BEM JURÍDICO.

bem dado em garantia. vide GARANTIA.

bem de família. (processo civil) exempt property; homestead. Prefira traduzir **bem de família** por exempt property.

bem desapropriado. vide DESAPROPRIAÇÃO.

bem enfiteutico. vide ENFITEUSE.

bem expropriado. vide DESAPROPRIAÇÃO.

bem fideicometido. vide FIDEICOMISSO.

bem hipotecado. vide HIPOTECA.

bem jurídico. legal interest. Vide exemplo:

• o bem jurídico protegido é a vida → the legal interest protected is life.

• bem jurídico é um bem da vida juridicamente protegido → a legal interest is a legally protected life interest.

bem-estar. (economia) well-being; welfare

• **bem-estar econômico** → economic well-being.

"Yet, despite decentralized decisionmaking and self-interested decisionmakers, market economies have proven remarkably successful in organizing economic activity in a way that promotes overall economic well-being". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

"As a result, prices guide these individual decisionmakers to reach outcomes that, in many cases, maximize the welfare of society as a whole". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

- **economia do bem-estar** (Pigou) → welfare economics [The Economist, Dictionary of Economics, p. 298].

- **bem-estar do consumidor** → consumer welfare.

beneficiamento. improvement.

beneficiar. 1 – benefit; improve.

2 – (em economia) traduza **ser beneficiado** por "to be better off", e **ser prejudicado** por "to be worse off". Veja o exemplo abaixo:

- **os produtores são beneficiados, e os consumidores são prejudicados** → producers are better off, and consumers are worse off.

"When a country allows trade and becomes an exporter of a good, domestic producers of the good are better off, and domestic consumers of the good are worse off". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 180].

- **o comércio pode beneficiar a todos** → trade can make everyone better off [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 182].

beneficiário. 1 – beneficiary.

2 – sinônimo de **TOMADOR**. Vide **TÍTULO DE CRÉDITO**.

3 – vide **ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO**.

beneficiário da suspensão condicional da pena. (processo penal) vide **LIVRAMENTO CONDICIONAL**.

beneficiário efetivo. (em direito tributário internacional) beneficial owner.

benefício da divisão. (em fiança) benefit of division [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 167]. Vide exemplo em **BENEFÍCIO DE ORDEM**.

benefício da justiça gratuita. sinônimo de **ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA** (vide).

benefício de ordem. (em fiança) benefit of discussion; benefit of secondary liability [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 167]. Em francês: **bénéfice de discussion**.

"A surety, or each surety when there is more than one, is liable to the creditor in accordance with the provisions of this Chapter, for the full performance of the obligation of the prin-

cipal obligor, without benefit of division or discussion". [Civil Code of Louisiana, Article 3045].

benfeitoria. (direitos reais) improvement.

BID. abrev. **BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**. (auction, bidding process) proposta; lance; oferta. Nota: em contextos de licitação (*procurement*), prefira traduzir **bid** por **proposta**. Em contextos de leilão (*auction*), prefira traduzir por **lance**.

- **to submit a bid on the work** → apresentar proposta referente à obra.

- **to bid for something** → apresentar proposta, oferta por algo.

- **to advertise for bids** → abrir licitação; publicar licitação.

bigamia. bigamy.

bilhete de seguro. insurance policy. Ver **APÓLICE DE SEGURO**.

bioética. bioethics.

biossegurança. biosafety.

bis in idem; dupla punição. (dir. penal) double jeopardy.

- **ne bis in idem; proibição do bis in idem** → double jeopardy rule; Double Jeopardy Clause (in the Constitution). [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 463].

bloco de controle. (societário) controlling group.

bloquear. (uma conta corrente, ativos etc.) freeze.

bloqueio. (de uma conta corrente, por exemplo) freeze.

BM&F. abrev. **BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS**.

BNDES. abrev. de **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**.

boa-fé; má-fé. good faith; bad faith.

- **de boa-fé** → in good faith; bona fide. A expressão *bona fide* é usada apenas como adjetivo.

- **agir de má-fé** → to act in bad faith.

"An absolutely null marriage nevertheless produces civil effects in favor of a party who contracted it in good faith for as long as that party remains in good faith". [Civil Code of Louisiana, Article 96].

"In practice this measure is used infrequently and typically will be applied only when the plaintiff has acted in clear bad faith". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 16].

boca de urna. 1 - (direito eleitoral) the area surrounding polling stations;

2 – (direito eleitoral) illegal electoral campaign on election day, close to polling stations.

boicote. boycott.

boletim de ocorrência policial. police report.

boleto bancário. bank-issued invoice (this is typical of the Brazilian banking system; '*boleto bancário*' is an invoice sent by a bank on behalf of a third-party business, payable using a bar code. '*Boletos bancários*' were created to facilitate consumer transactions, since credit cards are not in widespread use in Brazil).

bolha especulativa. speculative bubble.

"The possibility of such speculative bubbles arises in part because the value of the stock to a stockholder depends not only on the stream of dividend payments but also on the final sale price". [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 594].

bolha imobiliária. housing bubble.

bolsa de mercadorias. (mercado de capitais) commodities exchange.

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). commodities and futures exchange.

bolsa de valores. stock exchange; exchange.

- **negociar na bolsa de valores** → vide **NEGOCIAR**.

- **valores mobiliários registrados/listados em bolsa de valores** → listed securities.

"Approximately 5,000 different stock issues are currently traded on stock exchanges throughout the United States (so-called listed securities) and about 5,000 other issues are traded over the counter". [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 2].

- **registrar/listar em bolsa de valores** → to list on the stock exchange.

"Corporations with non-voting shares held by the public are ineligible for listing on the New York Stock Exchange". [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 189].

- **registro/listagem em bolsa de valores** → listing.

"There are some notable exceptions to this, and quite a few companies that are able to meet the most exacting exchange listing requirements prefer to stay OTC, due to the growth and technological expansion of NASDAQ". [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 2].

- **recesso da bolsa** → trading halt; suspended trading.

Expressões relacionadas:

- **movimento de alta** → upward move. [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 84].

- **movimento de baixa** → downward move.

Bolsa de Valores de Nova York. New York Stock Exchange.

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). São Paulo Stock Exchange.

bonificação. bonus; giving of bonus.

- **mercadoria recebida em bonificação** → goods received by way of bonus.

bons ofícios. (dir. internacional público) good offices. [Buerghental, Thomas, *Public International Law*, p. 68].

bônus de subscrição. warrant; subscription warrant; stock warrant. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 187; Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 394; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1617].

borderô. list of negotiable instruments (for discount, collection, or pledge).

bordo exterior da margem continental. vide **DIREITO DO MAR**.

borrador. (contabilidade) sinônimo de **FICHA DE LANÇAMENTO** (vide).

Bovespa. abrev. de **BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO**.

branqueamento de capitais. sinônimo de **desnecessário de LAVAGEM DE DINHEIRO**.

brecha. (na lei) loophole.

bula. (de medicamento) package insert.

burocracia. bureaucracy; red tape.

burocrata. bureaucrat.

bursátil; bursítico. (mercado de capitais) significa "relativo à bolsa de valores". Vide **BOLSA DE VALORES**; **VALOR**.

busca e apreensão. (processo) search and seizure

- **mandado de busca e apreensão** → search warrant.

"Upon the request of a federal law enforcement officer, a search warrant authorized by this rule may be issued by a federal magistrate judge".

busca pessoal. stop and search; stop and frisk.



C/C. abrev. **cumulado com**. Vide **CUMULAR**.

caber. shall; must. Ver exemplo abaixo:

- “Em caso de empate, caberá ao Presidente da reunião o voto de desempate” → In the event of a tie, the Chairman has the casting vote.

cabide de empregos. (jornalismo político e econômico) featherbedding; the creation of unnecessary jobs for political or electoral reasons, especially in the public sector.

cabimento. applicability; admissibility.

cabine. (em bolsa de valores) booth.

cabine de votação. polling booth.

cabível. applicable; possible; admissible.

cadastrar. register; enroll.

cadastro. registration; enrollment; register. Ver Cadastro de Pessoas Físicas; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

cadastro de inadimplentes. list of delinquent debtors; credit reporting agency. Vide **CRÉDITO**.

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Individual Taxpayer Identification Number; Individual Taxpayer ID Number; Individual Taxpayer Register [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 105]. Ver exemplos em CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS; CARTEIRA DE IDENTIDADE.

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). nome antigo do CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ).

Cadastro Geral de Desempregados (CAGED). General List of Unemployed Persons; General Unemployment Register.

Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor (CADIM). National Register of Consumer Protection.

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). (tributário) Corporate Taxpayer Identification Number; Corporate Taxpayer ID Number; National Register of Corporate Taxpayers. “Today each partnership has its own federal tax ID number and files its own information tax return”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 12].

• **inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** → Enrollment with the National Register of Corporate Taxpayers.

• “A empresa é inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número XXX” → The company is enrolled with the National Register of Corporate Taxpayers under No. XXX.

CADE. abreviatura de CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (vide).

cadeia de fornecimento. supply chain.

cadeia de valores. (contabilidade) value chain.

cadeia pública. jail. Vide **PENITENCIÁRIA**.

caderneta de poupança. 1 – savings account.

2 – passbook; bankbook.

caducar. Caducar pode significar: (1) tornar-se ineficaz devido à caducidade (vide); (2) sinônimo de decair.

1 – (com referência a um testamento ou legado, por exemplo) lapse.

“A legacy lapses when: (1) The legatee predeceases the testator;” [Civil Code of Louisiana, Article 1589].

2 – sinônimo de **DECAIR** (vide).

caducidade. 1 – caducity; lapse [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 281; Civil Code of Louisiana, Article 1749; Black's Law Dictionary 8th edition, page 216]. Ver **LEGADO**; **APÓLICE DE SEGURO**.

2 – (em propriedade intelectual, caducidade de uma patente ou marca) forfeiture; abandonment.

“It does, however, guarantee that signatory countries have the right to impose compulsory licenses and working requirements – insisting that an invention be practiced in the country upon penalty of forfeiture”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 434]

“Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses”. [International Convention for the Protection of Industrial Property, Article 5(a)(3)].

“[F]ailure to use a mark after the acquisition of legal protection may constitute a bar to continued protection (...) called abandonment”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 213]

CAGED. abrev. CADASTRO GERAL DE DESEMPREGADOS.

cair em desuso. vide DESUSO.

cair em domínio público. vide DOMÍNIO PÚBLICO.

caixa. 1 – (contabilidade) cash.

- recebimento de caixa; entrada de caixa → cash receipt. Vide FLUXO DE CAIXA.
 - pagamento de caixa; saída de caixa → cash payment. Vide FLUXO DE CAIXA.
 - gerar caixa → to generate cash [Warren, Carl. Accounting, page 7].
 - excedente de caixa; sobras de caixa → cash surplus [Warren, Carl. Accounting, page 644].
 - falta de caixa → cash shortage.
- 2 – (funcionário de banco) teller; cashier.

caixa dois. parallel accounts [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 44].

caixa menor; caixa pequena. (contabilidade) petty cash.

caixa registradora. sinônimo de MÁQUINA REGISTRADORA.

calúnia. vide CRIMES CONTRA A HONRA.

câmara. (de tribunal) chamber. Ver TURMA.

- 3ª Câmara de Direito Privado → 3rd Chamber of Private Law

Câmara de Comércio Internacional. International Chamber of Commerce. Não traduza por chamber of international commerce.

câmara de compensação. clearinghouse; clearing house.

““Clearing house” means an association of banks or other payors regularly clearing items;” [Uniform Commercial Code, §4-104].

câmara de liquidação e custódia. (mercado de capitais) custody and settlement house.

Câmara dos Deputados. Chamber of Deputies. Correspondente nos EUA: House of Representatives.

câmara municipal; câmara de vereadores. city council; municipal council.

Câmara Superior de Recursos Fiscais. Higher Chamber of Tax Appeals.

cambial. 1 – sinônimo de LETRA DE CÂMBIO.

- 2 – ver CAMBIÁRIO.

- 3 – (economia) vide CÂMBIO.

cambialmente vinculado. vide CAMBIÁRIO.

cambiariedade. (títulos de créditos) negotiability.

cambiariforme. resembling a negotiable instrument; similar to a negotiable instrument.

cambiário; cambial. (títulos de créditos) negotiable; related to negotiable instruments.

- direito cambiário/cambial → negotiable instruments law.
- cambialmente vinculado → bound by a negotiable instrument.
- obrigação cambiária → traduza por simplesmente “negotiable instrument”.
- devedor principal inadimpliu a obrigação cambiária → the principal debtor dishonored the negotiable instrument.

câmbio. (economia) foreign exchange; exchange; foreign-currency exchange.

- controle de câmbio; controle cambial → exchange control.
 - intervenção cambial → foreign-exchange intervention.
- “In Asia heavy foreign-exchange intervention by central banks to hold down their currencies against the Dollar have left economies overflowing with liquidity”. [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].
- liberar o câmbio; adotar o câmbio flutuante; abandonar o regime de câmbio fixo → to float the currency.

- “O governo chinês decidiu abandonar o câmbio fixo e permitiu a valorização do yuan em relação ao dólar”. [Folha de São Paulo, Caderno Dinheiro, B10] → The Chinese government decided to float its currency and permitted the appreciation of the yuan against the dollar.

- mercado de câmbio; mercado cambial → foreign-exchange market; market for foreign-currency exchange [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 698].

- operar com câmbio → to exchange currency.

- paridade cambial → foreign-exchange parity.

- política cambial → vide POLÍTICA.

- regime cambial → exchange-rate regime.
- “But now China’s exchange-rate regime has become one of the hottest topics in international finance”. [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 12].

- reserva cambial → foreign-exchange reserve.

“China’s foreign-exchange reserves have more than doubled since early 2002 to over \$480 billion, most of it in American government securities”. [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 12].

• **taxa de câmbio; taxa cambial** → vide TAXA DE CÂMBIO.

• **vender e comprar câmbio** → to sell and buy foreign currency.

cambista. (de ingressos para shows) scalper.

campana. (pela polícia) stakeout.

campanha publicitária. advertising campaign.

cancelar. (as ações) cancel.

“Cancel them (the shares) if there is a default”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 181].

candidatura. candidacy.

canhoto. (de cheque, recibo) stub.

cantão. canton.

capacidade. 1 – (dir. civil) capacity [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 220].

“All persons do not have the same legal capacity to make a contract”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

• **capacidade contratual** → contractual capacity.

“All persons have capacity to contract, except unemancipated minors, interdicts, and persons deprived of reason at the time of contracting”. [Civil Code of Louisiana, Article 1918].

• **capacidade contratual plena** → full contractual capacity.

• **capacidade contributiva** → vide o verbete CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.

• **capacidade de fato** → de facto capacity; capacity of fact.

• **capacidade dispositiva** → disposing capacity [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 220].

• **capacidade dispositiva; capacidade testamentária** → testamentary capacity [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 220].

• **capacidade jurídica** → legal capacity. “All natural persons enjoy general legal capacity to have rights and duties”. [Civil Code of Louisiana, Article 27].

• **capacidade negocial** → capacity to enter into legal transactions. VER NEGÓCIO JURÍDICO.

• **capacidade plena** → full capacity.

• **capacidade postulatória** → capacity to practice law; capacity to act as a lawyer; capacity to plead in court.

2 – (economia) capacity

• **capacidade ociosa** → idle capacity; spare capacity.

“...most developed countries still have plenty of spare factory capacity and unemployment”. [The Economist April 24th – 30th 2004, p. 9].

• **capacidade excedente; excesso de capacidade** → excess capacity; overcapacity; surplus capacity.

“Firms are said to have excess capacity under monopolistic competition”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 377].

capacidade contributiva. (dir. tributário) ability to pay.

• **princípio da capacidade contributiva** → ability-to-pay principle. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 254]

“The principle that tax liability should be based on the taxpayer’s ability to pay is accepted in most countries as one of the bases of a socially just tax system. (...) The ability-to-pay principle is, however, constitutionally binding in some countries”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 22].

capatazia. 1 - customs charge; customs fee.

2 – (direito marítimo) port handling services.

capaz. (no sentido civil) competent

“The requirements of a contract are an agreement between competent parties...”

capital. 1 – (em direito societário) capital.

“...we employ the term capital to describe the owners’ interest in a firm...” [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 11].

• **abrir o capital** → to go public. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 4].

• **abrir o capital da empresa** → to take the company public [Warren, Carl. Accounting, page 538].

• **abertura do capital** → going public.

“The possibility of going public some time in the future”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 44].

• **fechar o capital** → to go private; to take the company private.

• **fechamento do capital** → going private.

• **necessidade de capital** → capital needs.

“The major problem with these minimum capital provisions was that they took no account of the specific capital needs of the particular business”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 88].

• **chamada de capital** → ver o verbete CHAMADA DE CAPITAL.

2 – (em economia) capital.

- indústria capital intensivo; indústria que usa capital intensivamente → capital-intensive company.

capital a integralizar. vide INTEGRALIZAR.

capital a realizar. vide INTEGRALIZAR.

capital alheio. (contabilidade) sinônimo de PASSIVO EXIGÍVEL.

capital autorizado. vide CAPITAL SOCIAL.

capital circulante líquido. (contabilidade) sinônimo de CAPITAL DE GIRO.

capital de giro. (contabilidade) working capital. As expressões **capital circulante líquido**; **capital de giro**; **capital de giro líquido**; **capital de giro próprio**; **capital de trabalho** são sinônimas.

capital de giro líquido. (contabilidade) sinônimo de CAPITAL DE GIRO [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 382].

capital de giro próprio. (contabilidade) sinônimo de CAPITAL DE GIRO [Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 55].

capital de risco. (economia) risk capital; venture capital.

capital de terceiros. (contabilidade) sinônimo de PASSIVO EXIGÍVEL.

capital de trabalho. (contabilidade) sinônimo de CAPITAL DE GIRO.

capital humano. (economia) human capital. “Human capital is the accumulation of investments in people”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413].

capital inicial. startup capital.

capital integralizado. vide INTEGRALIZAR.

capital líquido. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

capital mínimo. (dir. societário) minimum capital requirement. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 80].

capital nominal. (contabilidade) sinônimo de CAPITAL SOCIAL.

capital próprio. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

capital pulverizado. widely held stock.

capital realizado. vide INTEGRALIZAR.

capital social. (contabilidade; direito societário)

Ao se referir a sociedade limitada, traduza por **capital**; **members’ capital**; ou **owners’ capital**.

Ao se referir a sociedade anônima, traduza por **capital**; ou **stockholders’ capital**.

Ao se referir a qualquer outra forma societária, traduza por **capital**; ou **owners’ capital**.

Ao se referir a empresário individual (firma mercantil individual) traduza por **capital**; **owner’s capital**.

Na dúvida, traduza por **capital** ou **owners’ capital**.

Não há problema algum em traduzir a expressão **capital social** simplesmente por **capital**.

Pode-se também traduzir **capital social** por **stock** ou **capital stock**, especialmente para se referir ao **capital social** enquanto soma das participações individuais dos proprietários (ações ou quotas).

Não traduza por “share capital”.

Sinônimos de **capital social** em português: **capital nominal**; **capital**.

- o **capital social da empresa** → the capital of the company.

- **conta capital social** → capital account.

- **capital social autorizado**; **capital autorizado** → authorized capital.

“The authorized capital stock of Rehab is as set forth on Schedule 6.1(c).” [Professional Sports Care Management Inc NY, Stock Purchase Agreement, p. 7].

capital subscrito. (dir. societário) subscribed capital.

capital votante. (dir. societário) voting stock.

capitalisar. (EUA) capitalize; (UK) capitalise.

capitalismo de amigos. crony capitalism.

capitalização. 1 – capitalization.

“in most states today it is theoretically possible to form a corporation with a capitalization of one cent”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 89].

2 – (no contrato de capitalização) investment by capitalization (sugestão de tradução). This is a usual form of investment in Brazil, by which the investor (aderente) makes monthly payments (mensalidades) to the capitalization company (sociedade de capitalização), which holds lotteries. If the investor wins the lottery, the investor takes the prize and stops making the monthly payments. If the investor does not win the lottery, he keeps making the payments for a certain period, at the end of which the capitalization company returns all the amounts paid, plus adjustment for inflation and interest. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 564].

A terminologia do contrato de capitalização:

- Quem adere ao contrato é o **aderente** ou **prestamista** → investor.

- Quem administra a capitalização é a **sociedade de capitalização** → administrator; capitalization company.

- título de capitalização → capitalization bond.

capitalização de juros. sinônimo de JUROS COMPOSTOS. Vide JUROS.

capitalizar. capitalize.

capitania dos portos. port authority.

capitulação. (do crime) vide CRIME.

capitular. (dir. penal) define.

- “delito capitulado no artigo 288 do Código Penal” → crime defined in Article 288 of the Penal Code.

captação. 1 – (dir. civil) captation; undue influence.

2 – raising.

- captação de capital/recursos → capital-raising.

“An even larger number of mandatory rules appear in the federal and state securities statutes that affect capital-raising by corporations”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 59]

- captação de clientes → solicitation of customers.

Em muitos contextos, o termo **captação** é sinônimo de empréstimo, financiamento. Traduza por debt; financing; borrowing:

- captações de longo prazo → long-term debt; long-term loans; long-term financing.

captar. raise

- captar recursos → to raise funds.
- captar clientes → to solicit customers.

captura. (economia) capture.

caput. head of the Article; head provision; principal provision.

- caput do artigo 20 da lei → the head provision of Article 20 of the law.

caráter patrimonial. vide PATRIMONIAL.

cárcere privado. (dir. penal) false imprisonment [Black's Law Dictionary 8th edition, page 636].

“False imprisonment consists of the unwarranted detention of a person for any length of time where the person is deprived of personal liberty to leave and is aware that he or she cannot leave”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 11].

carência. (em seguro) time period deductible; elimination period; waiting period.

carência da ação; carência do direito de ação. lack of right of action; defective action.

- o tribunal decretou a carência do autor → the appellate court decided that the plaintiff lacks a right of action.

carente. needy

- estudante carente → needy student.

carga. 1 – (do processo)

- fazer carga do processo; retirar os autos em carga → to take the record from the office of the Clerk of Court.

- advogado requereu carga do processo → the lawyer requested to take the record from the office of the Clerk of Court.

2 – (para transporte) cargo.

carga tributária. tax burden.

“Depending on the legal choice made by the taxpayer, the same factual objective will result in a lower or higher tax burden”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 44].

- redução da carga tributária → tax cut; tax relief

cargo. office.

“Some states follow earlier versions of the Model Act that provided that directors elected to fill a vacancy remain in office for the term of their predecessor”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 311].

- ocupar o cargo; permanecer no cargo → to hold an office; to fill an office.

“Directors so appointed hold office until their successors are elected at the next annual meeting”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 241]

“Persons holding office for life and other public officers”. [Civil Code of Louisiana, Article 45].

“In modern statutes, the board of directors is given complete discretion as to the titles for persons filling specific corporate offices”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 239].

- cargo vitalício → vide VITALÍCIO.
- cargo de confiança → position of trust.

carnê-leão. (dir. tributário) monthly installments of the income tax; monthly income tax payments.

carregador. vide TRANSPORTE.

carreira. career

- quadro/plano de carreira → career chart.

“The Career Charts are graphical portrayals of the typical career path within a specific given field. Each chart identifies normal entry points into a career as well as possible promotional opportunities. In using these charts to help plan a possible career, it is important to take note of the qualifications required for each promotional level”. [website of the Los Angeles Unified School District].

- servidor público de carreira → career public servant.

carta. (da ONU; OEA, etc.) charter

Carta Cidadã. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Carta Constitucional. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Carta da República. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Carta das Nações Unidas. vide ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.

carta de conforto. comfort letter.

- carta de conforto fraca → soft comfort letter.
- carta de conforto forte → strong/hard comfort letter.

carta de crédito. letter of credit [Black's Law Dictionary 8th edition, page 923].

carta de fretamento. vide FRETAMENTO.

carta de guia. (processo penal) commitment.

Carta de guia é "O documento assinado pelo juiz encaminhando o réu à prisão, em cumprimento da sentença". [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 152]. O equivalente nos EUA é o commitment [Black's Law Dictionary 8th edition, page 288]. Vide o exemplo: "The judge signed the commitment after ruling that it was in the best interest of the troubled teen". [Idem].

carta de intenções. letter of intent; memorandum of intent.

carta de ordem. (processual) mandate [Black's Law Dictionary 8th edition, page 980].

Carta Magna. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

carta precatória. vide CARTA ROGATÓRIA.

carta registrada. registered mail [Black's Law Dictionary 8th edition, page 972].

carta rogatória; carta precatória. letter of request; letter rogatory. A expressão letter of request é mais atual, usada pelas Federal Rules of Civil Procedure. Nos EUA, não existe diferenciação entre carta precatória e carta rogatória, ambas são letter of request. Depreciação é sinônimo de carta precatória.

Se for necessário diferenciar:

- carta rogatória → letter of request sent to a judge in a foreign country.
- carta precatória → letter of request sent to another judicial district.
"If it appears that the witness will probably refuse to testify, the court may order the issuance of letters rogatory". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 203].

• cumprimento da carta rogatória/precatória → execution of the letter of request.

Termos relacionados:

- juízo deprecante; juízo rogante → requesting court.
- juízo deprecado; juízo rogado → court of destination.

Exemplo de tradução de cabeçalho de carta rogatória:

- "Ao Juízo Competente dos Estados Unidos da América, ou a quem suas vezes fizer e conhecimento desta deva pertencer". → To the Court of competent jurisdiction in the United States of America, or to any other authority with competent jurisdiction over this letter rogatory.

Vide o APÊNDICE sobre a TRADUÇÃO DE CARTAS ROGATÓRIAS.

carta testemunhável. (um recurso, em processo penal) appeal against the refusal to entertain another appeal.

As partes:

- testemunhante → appellant.
- testemunhado → appellee.

cartão. card.

cartão de assinatura. (em banco) signature card [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 304].

cartão de crédito. credit card.

cartão de débito. debit card.

- cartão de crédito vencido → expired credit card.

cartão de ponto. (dir. do trabalho) time card.

carta-partida. vide FRETAMENTO.

carta-patente. 1 – (propriedade industrial) letters patent.

2 – (em seguros) license of an insurance company.

carteira. (de investimentos, por exemplo) portfolio.

"Most institutional investors diversify their portfolios by spreading their capital around among many different investments and many different companies". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 398].

- carteira de ações → equity portfolio.

- carteira de empréstimos → loan portfolio.

"And the loan portfolio is limited to 130 Italian industrial groups". [The Economist September 18th, 2004, p. 77].

carteira de identidade. identity card.

- portador da Carteira de Identidade RG n. XXX → bearer of Identity Card RG No. XXX.

carteira de trabalho; carteira de trabalho e previdência social (CTPS). (dir. do trabalho) social-security card.

- anotar algo na carteira de trabalho → to enter something in the social-security card.

cartel. cartel

“Such an agreement among firms over production and price is called collusion, and the group of firms acting in unison is called a cartel”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 348].

- formação de cartel → cartelization; formation of cartel.

“These types of agreements are often equated with the formation of cartels or collusion and in most jurisdictions are treated as violations of competition legislation because of their effect of increasing prices, restricting output and other adverse economic consequences”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 11].

- membro do cartel; integrante do cartel → cartel member; cartelist.
- custo de monitoramento, fiscalização → monitoring cost.
- cartel de exportação → export cartel.
- cartel de crise → crisis cartel.
- cartel de fixação de preços → price-fixing cartel.

cartorário. 1 – related to a notary public.
2 – employee of a notary public.

cartório. 1 – (office of the) notary public. Sinônimos de cartório em português: serventia; serventia cartorial; serventia cartorária. Em português, o termo “cartório” é mais comum. Todavia, após a Constituição Federal de 1988 o termo mais tecnicamente correto é “serventia”. “Examinations before trial are generally held before a notary public”. [Appleton, Julian J., *New York Practice*, p. 200]. “The acknowledgment of an illegitimate child shall be made by a declaration executed before a notary public, in the presence of two witnesses...” [Civil Code of Louisiana, Article 203]. “An act shall be passed before a notary public and two witnesses of every donation inter vivos of immovable property (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1536].

- passado em cartório → recorded.
- “Until filed for recordation, a revocation or modification of a recorded mandate is ineffective as to the persons entitled to rely upon the public records”. [Civil Code of Louisiana, Article 3027].

- cartório de registro de imóveis → register of deeds; registrar of deeds; recorder of deeds; land registry [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1309].

“The certificate, when executed, must be recorded in the office of the official in charge of public records, such as the Recorder of Deeds”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

2 – (no fórum) office of the Clerk of Court.

cártula. (títulos de crédito) ver CARTULARIDADE.

cartularidade. (títulos de crédito) no direito brasileiro, o princípio da cartularidade determina que o exercício dos direitos mencionados no título de crédito pressupõe a posse do documento (cártula). Nos EUA, esta característica dos títulos de créditos é chamada de *merger (of the debt with the instrument)*, ou de *symbolism*. [Stone, Bradford. *Uniform Commercial Code*, p. 177].

- cártula → instrument.

Casa Civil. (da Presidência da República) Office of the President’s Chief of Staff; the President’s Chief of Staff; Chief of Staff. **Nota:** Estas são as expressões utilizadas em jornalismo internacional para se referir à Casa Civil da Presidência da República do Brasil, por exemplo em *The Economist*, Sep 4th, 2008.

- Ministro-Chefe da Casa Civil → the President’s Chief of Staff; Chief of Staff.

casa da moeda. mint.

casa de albergado. nighttime prison; nighttime incarceration facility.

casa de câmbio. *bureau de change*. Plural: *bureaux de change*.

casamento. o casamento enquanto instituição é *marriage*; o casamento enquanto cerimônia é *wedding*.

- contrair casamento → marry; contract marriage.

“A married person may not contract another marriage”. [Civil Code of Louisiana, Article 88].

- casamento por procuração → proxy marriage; marriage by procuration [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 995]

“A marriage may not be contracted by procuration”. [Civil Code of Louisiana, Article 92].

- casamento putativo → putative marriage.

casar os produtos. (dir. concorrencial) vide VENDA CASADA.

cascata.

- imposto em cascata → cascading tax [The Economist June 3rd 2006, A survey of business in India, page 11].

casco nu. vide FRETAMENTO.

caso. 1 – case. No linguajar forense, “caso” é sinônimo de ação e processo. Ver PROCESSO (2).

2 – o termo **case** é muito comum em textos jurídicos em inglês, sendo utilizado em sentidos diferentes. Traduza as seguintes expressões conforme indicado abaixo. Sempre que possível, prefira o termo **event**. Fonte: Bryan A. Garner, *A Dictionary of Modern Legal Usage*, page 133.

- **no caso de** → in the event of.
- **no caso de descumprimento contratual, uma multa será aplicada** → in the event of breach of contract, a penalty applies.
- **conforme o caso; se for o caso** → as the case may be.
- **a parte deverá pagar as custas, se for o caso** → the party shall pay court costs, as the case may be.
- **em qualquer caso** → in any event.

caso a caso. case by case; case-by-case basis.

“All decisions must be made on a case-by-case basis”.

“The standard must be applied case by case”. [Garner, Bryan A., *The Elements of Legal Style*, p. 105].

caso fortuito. fortuitous event; act of God [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 680]. Prefira traduzir caso fortuito por **fortuitous event**.

“An obligor is not liable for his failure to perform when it is caused by a fortuitous event that makes performance impossible”. [Civil Code of Louisiana, Article 1873].

A diferença entre caso fortuito e força maior: não existe consenso sobre a diferença entre **caso fortuito** (fortuitous event) e **força maior** (force majeure) nem na doutrina brasileira nem nos Estados Unidos. São inclusive tratados como sinônimos por muitos autores. Ao traduzir, se for necessário diferenciá-los, não basta traduzir caso fortuito por fortuitous event, e força maior por force majeure. Isto não é suficiente para indicar a diferença entre ambos, devido à falta de consenso mencionada. A melhor opção é descobrir o elemento diferenciador, por exemplo, De Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, p. 159) diz que a diferença está no fato de o caso fortuito ser imprevisível e a força maior ser previsível. Portanto, neste caso, pode-se traduzir caso fortuito por “unforeseeable fortuitous event” e força maior por “foreseeable fortuitous event”.

caso paradigma. vide PARADIGMA.

cassação. 1 – revocation; vacation; annulment.

2 – (do mandato de deputado, senador, vereador) impeachment.

- **processo de cassação** → impeachment process.

cassar. (o mandato de deputado, senador, vereador) impeach.

categoria. (dir. do trabalho) vide SINDICATO.

caução. security; bond; undertaking. Caução é sinônimo de GARANTIA (1). O termo **undertaking** é utilizado principalmente para cauções depositadas em juízo, por exemplo em garantia de uma medida liminar (temporary injunction).

- **dar/prestar caução** → to give/post security; to give/post bond.

“The usufructuary shall give security that he will use the property subject to the usufruct as a prudent administrator (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 571]

“Under most statutes, the plaintiff is required to post a bond, which will be forfeited to the defendant if the suit is found to be frivolous or the attachment solely a means of harassment”. [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 213]

“Discretion is given to the court to vacate the injunction order upon condition that the defendant execute an undertaking to indemnify the plaintiff against any damage sustained thereby”. [Appleton, Julian J., *New York Practice*, p. 138].

“No restraining order or preliminary injunction shall issue except upon the giving of security by the applicant, in such sum as the court deems proper, for the payment of such costs and damages as may be incurred or suffered by any party who is found to have been wrongfully enjoined or restrained.”

caução fidejussória. vide GARANTIA.

caução real. vide GARANTIA.

caucionado. 1 – creditor.

2 – sinônimo de credor pignoratício. Vide PENHOR.

caucionante. 1 – debitor.

2 – sinônimo de devedor pignoratício. Vide PENHOR.

caucionar. give/pledge as security. Cautonar é sinônimo de garantir.

- **caucionar algo** → to give/pledge something as security.

“He sent an agent to pledge stock as security for the new loan if a second mortgage was obtained on the farm”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

caucionário. 1 – debitor.

2 – sinônimo de devedor pignoratício. Vide PENHOR.

causa. 1 – (processo) sinônimo de AÇÃO.

2 – cause.

“Many times a death is attributable to more than one cause”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 54].

causa de alçada. vide ALÇADA.

causa de aumento de pena. vide PENA.

causa de justificação. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

causa de pedir. (processo) cause of action

“Cause of Action (is) the fact or facts which give a person a right to judicial relief against another”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 221].

“All actions are triable in the county within the City of New York in which the cause of action arose”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 42].

“The cause of action accrues when the fraud is discovered”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 48].

causa de redução de pena. vide PENA.

causa excludente da culpabilidade. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

causa excludente da ilicitude/culpabilidade. (dir. penal) No direito penal dos EUA, os termos equivalentes são **defense**; **affirmative defense**; **justification**. Nos EUA, não há a diferenciação entre ilicitude e culpabilidade nos moldes adotados no Brasil, no conceito analítico do crime. Ver CRIME (CONCEITO ANALÍTICO). Portanto, tanto as causas excludentes da ilicitude quanto as causas excludentes da culpabilidade são traduzidas da mesma forma. Note que as expressões **causa excludente da ilicitude**; **justificativa**; **causa de justificação**; **descriminante**; **eximente**; **tipo permissivo** são sinônimas.

Já as expressões **causa de exclusão da culpabilidade**; **causa excludente da culpabilidade**; **exculpante**; **dirimente**; **eximente** são sinônimas. Se for necessário distinguir, traduza **causa excludente da ilicitude** por **defense of lawfulness**. E traduza **causa excludente da culpabilidade** por **exculpatory defense**.

Apresentamos abaixo a tradução das expressões relativas às diversas causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade:

Excludentes da ilicitude

- **ação socialmente adequada** → socially adequate action.
- **consentimento do ofendido** → consent of victim.
- **estado de necessidade** → necessity.

- **estrito cumprimento do dever legal** → strict compliance with a legal duty.

- **exercício regular do direito** → regular exercise of a right.

- **legítima defesa** → vide o verbete LEGÍTIMA DEFESA.

- **princípio da insignificância**; **princípio da bagatela** → de minimis doctrine.

Excludentes da culpabilidade

- **coação** → duress; coercion.

- **desenvolvimento mental incompleto** → incomplete mental development.

- **desenvolvimento mental retardado** → retarded mental development.

- **doença mental** → insanity; defense of insanity.

- **embriaguez** → intoxication.

- **erro de proibição** → mistake of law.

- **inimputabilidade** → criminal incapacity.

- **menoridade** → infancy; defense of infancy.

- **obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal** → hierarchical obedience to a superior order not manifestly unlawful.

Exemplos:

“When the intoxicating substance merely reduces or eliminates inhibitions, courts are unanimous in holding that no defense is created. (...) There is a split of authority as to whether intoxication can serve as a defense to rape”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 186].

- **embriaguez não é uma causa excludente da culpabilidade em caso de estupro** → intoxication is no defense to rape.

- **esta não é uma causa excludente da ilicitude/culpabilidade** → this does not constitute a defense; this does not negate the crime.

- **ele estava acobertado por excludente da ilicitude** → he had a justification.

- **crime acobertado por excludente de ilicitude/culpabilidade** → justifiable crime.

- **causa excludente da ilicitude/culpabilidade em razão de estado de necessidade, menoridade, embriaguez, coação** → necessity defense; infancy defense; intoxication defense; duress defense.

“The framers of the Model Penal Code believe that this rule is too harsh and would make duress an affirmative defense whenever the defendant “was coerced to (commit any crime) by the use of, or a threat to use, unlawful force against his person or the person of another, which a person of reasonable firmness in his situation would have been unable to resist”.

[Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 193; Model Penal Code §2.09].

causa extintiva da punibilidade. (dir. penal) cause of termination of punishability; a cause that authorizes the nonexecution of the sentence, for example the lapse of the statutory period of limitation.

causa própria. pro se.

- **advogar em causa própria** → to proceed/act pro se.

“The Court acknowledged that recognizing a right to proceed pro se is inconsistent with other sixth Amendment cases stressing that lawyers are indispensable to assuring a fair trial. (...) to waive counsel and proceed pro se”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 315].

causa superveniente. vide RELAÇÃO DE CAUSALIDADE.

causação. causation.

causado. sinônimo de RÉU.

causador do dano. vide DANO.

causalidade. causality.

causalidade adequada; teoria da causalidade adequada. adequate causality. This is a doctrine applicable to the determination of tort liability.

causalidade reversa. (economia) reverse causality [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 42].

causídico. sinônimo de ADVOGADO (vide).

cautela. (dir. societário) ver CERTIFICADO.

cautelar. sinônimo abreviado de AÇÃO CAUTELAR; MEDIDA CAUTELAR.

cautelar satisfativa. vide MEDIDA CAUTELAR.

CC. abrev. de CÓDIGO CIVIL.

CCL. (contabilidade) abrev. de CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO.

CCT. abreviatura de CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

CDA. abreviatura de CONHECIMENTO DE DEPÓSITO ALFANDEGADO.

CDA. abrev. de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Vide DÍVIDA ATIVA.

CDB. abrev. de CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO.

CDC. abrev. de CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

cedente. assignor.

cedível. assignable.

cédula. (eleitoral) ballot.

cédula de identidade. identity card. Ver exemplo em CARTEIRA DE IDENTIDADE.

cédula hipotecária. sinônimo de LETRA HIPOTECÁRIA (vide).

cédula testamentária. testamentary paper; testamentary instrument; the physical instrument that contains the will of the testator [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1475].

celebração. 1 – execution.

- **celebração do contrato** → execution of the contract. Ver nota sobre falso cognato no verbete CONTRATO.

2 – ceremony

- **celebração do casamento** → marriage ceremony; wedding [Black's Law Dictionary 8th edition, page 995].

celebrar. execute; enter into.

“They executed a contract with National selling at \$550,000 below the price agreed”.

- (em redação contratual) **Contrato que entre si celebram X e Y** → Contract between X and Y.

- **celebrar o tratado** → vide TRATADO.

célere. speedy.

- **julgamento célere** → speedy trial [U.S. Constitution, 6th Amendment].

celeridade. speed.

celetista. ver CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT).

CENIPA. abrev. de CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS.

censuário. vide CONSTITUIÇÃO DE RENDA.

Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). Center of Custody and Financial Settlement of Securities.

centralização. (administração) centralization.

centralizar. centralize.

- **empresa centralizada** → centralized business.

centrismo. (política) centrism.

centro de custos. (accounting) cost center.

- **responsável pelo centro de custo** → cost center manager.

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Center for Investigation and Prevention of Aircraft Accidents.

centro de investimento. (contabilidade) investment center.

- **responsável pelo centro de investimento** → investment center manager.

centro de lucro. (contabilidade) profit center.

- responsável pelo centro de lucro → profit center manager.

centro de responsabilidade. (contabilidade) responsibility center [Warren, Carl. Accounting, page 872].

centro de resultado. (contabilidade) sinônimo de CENTRO DE LUCRO.

Centro Internacional para a Solução de Litígios relativos a Investimentos (ICSID). International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

centro-direita. (política) center-right; right-of-center.

centro-esquerda. (política) center-left; left-of-center.

cerceamento de defesa. (processo) denial of an opportunity to be heard; denial of the right to be heard; denial of a fair opportunity to be heard [Federal Rules of Civil Procedure; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1127]. Evite traduzir literalmente por “**deprivation**; **curtailment of defense**” ou expressões similares. Vide AMPLA DEFESA.

certame. sinônimo de LICITAÇÃO.

certame licitatório. sinônimo de LICITAÇÃO.

certidão. certificate; certified copy. Vide também SENTENÇA.

“Upon payment of the fees required by law, the clerk must issue certified copies of any probated wills (...)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-204].

- certidão da sentença → transcript of the judgment.

“Upon request, the clerk will issue transcripts of the judgment which may be filed in other counties”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 257].

- certidão de fl. 13 → certified copy on page 13.

certidão de casamento. marriage certificate.

certidão de dívida ativa. vide DÍVIDA ATIVA.

certidão de nascimento. birth certificate.

certidão de óbito. death certificate.

certidão negativa de dívida (CND). debt clearance certificate; certificate of no overdue debt; certificate of no overdue tax liability; certificate of good standing on tax debts.

certidão positiva. certificate of debt; certificate of tax liability.

certidão positiva com efeito de negativa. certificate of suspended debt/tax liability; certificate of debt/tax liability that is temporarily not payable.

certificado. (de ação, em direito societário) certificate; share certificate; certificate of stock; stock certificate.

“Every corporation retains records of the persons in whose name shares have been issued and every share certificate that is issued refers by name to that person. This person is called the record owner. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 258].

- ação sem certificado → certificateless share [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 259].

- agente emissor de certificados → transfer agent [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 259; Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 659].

- suspensão do serviço de certificados (conforme o art. 37 da Lei 6.404/76) → closing the stock transfer books. O Model Business Corporation Act de 1984 substituiu o procedimento de suspensão do serviço de certificados pela chamada RECORD DATE (vide).

“Older statutes permit the board of directors, rather than establishing a record date, to order the stock transfer books closed for a stated period of at least ten days but not more than fifty days before the meeting. While the stock transfer books are closed, the corporation refuses to register transfers of shares and eligibility to vote is determined by who was the record owner on the date the books were closed. (...) The MBCA (1984) does not refer to closing the transfer books as an alternative to setting a record date”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 261].

Cautela e título múltiplo:

“Os certificados podem ser substituídos por títulos múltiplos ou por cautelas. Os primeiros documentam grupamentos ou lotes de ações ... As cautelas são documentos provisórios, menos formais”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 130]

- cautela → provisory certificate

- título múltiplo → certificate of multiple shares; a single certificate for many shares.

Vide também DEBENTURE.

certificado de adição de invenção. (propriedade industrial) vide INVENÇÃO.

certificado de cumprimento. (de carta rogatória) certificate of execution.

certificado de depósito bancário; CDB. certificate of deposit.

“A certificate of deposit is a note of a bank and is an instrument of the bank containing an acknowledgment that a sum of money has

been received by the bank and a promise by the bank to repay the sum of money". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 172].

certificar. certify.

- **certifico e dou fé que...** → I certify that...

cessação coletiva do trabalho. sinônimo de GREVE.

cessão. assignment.

As partes:

- **cedente** → assignor.
- **cessionário** → assignee.

"The party making the assignment is the assignor, and the person to whom the assignment is made is the assignee". [Anderson, Ronald A., Business Law].

cessão de crédito. assignment of credit.

"An obligor who has consented to an assignment of the credit by the obligee to a third party may not claim against the latter any compensation that otherwise he could have claimed against the former". [Civil Code of Louisiana, Article 1900].

- **cessão pro soluto** → this takes place when the creditor assigns his own credit to discharge a debt owed to the assignee.
- **cessão pro solvendo** → this takes place when the creditor assigns his own credit to secure the payment of his debt to the assignee.

cessão pro soluto. vide CESSÃO DE CRÉDITO.

cessão pro solvendo. vide CESSÃO DE CRÉDITO.

cessionário. assignee; assign. Prefira o termo assignee.

cesta. (economia) basket.

"The Bureau of Labor Statistics sets these weights by surveying consumers and finding the basket of goods and services that the typical consumer buys. In the examples in the table, the typical consumer buys a basket of 4 hot dogs and 2 hamburgers". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 520].

- **cesta de bens e serviços** → basket of goods and services.
- "It also calculates the producer price index, which measures the cost of a basket of goods and services bought by firms rather than consumers". Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 523].
- **cesta básica** → basic basket (of necessities).

CETIP. abrev. CENTRAL DE CUSTÓDIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS.

CF. abreviatura de CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

CF/88. abreviatura de CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CGC. abrev. de CADASTRO GERAL DE CONTRIBUÍNTES.

CGJ. abrev. CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. Vide CORREGEDORIA.

CGU. abrev. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.

chacina. multiple murder.

chamada de capital. (dir. societário) call for payment; call.

- **aviso de chamada de capital** → notice of call for payment.

"After the corporation is formed, its board of directors may call upon the subscribers to make payment on their subscriptions. ...calls for payment must be uniform among all subscribers of the same class of shares". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 112].

chamamento à garantia. sinônimo de DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

chamamento ao processo. (processo civil) joinder of co-debtor (under Article 77 of the Brazilian Code of Civil Procedure). A expressão "chamamento ao processo" não possui tradução direta.

chancelaria. (dir. internacional) sinônimo de MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (vide).

chanceler. 1 – chancellor.

2 – foreign minister. Nota: no sentido de Ministro das Relações Exteriores, traduza chanceler por foreign minister, e não **chancellor**. Isso para evitar ambiguidade, em razão da polissemia do termo chancellor.

chassis. (de automóvel) chassis.

- **número do chassis** → vehicle identification number.

Chefe da Casa Civil. vide CASA CIVIL.

chefe de estado. (teoria geral do estado) head of state. Vide CHEFE DE GOVERNO.

chefe de governo. (teoria geral do estado) head of government. Vide CHEFE DE ESTADO.

cheque. check (nos EUA); cheque (no Reino Unido).

As partes:

- **emitente; sacador** → drawer.
- **tomador; beneficiário** → payee.
- **banco sacado** → payor bank; drawee bank [Black's Law Dictionary 8th edition, page 155]. "Payor bank" means a bank that is the drawee of a draft" [Uniform Commercial Code §4-105(3)].
- **agência pagadora** → payor branch.

Expressões:

- **emitir o cheque para alguém no valor de \$100** → to draw/give/issue/write the check to someone for \$100.

- emitir o cheque contra o banco → to draw the check on the bank.

"In payment for goods sold Buyer draws a check for \$500 on Drawee Bank and issues it to seller as payee". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 193]

"D issues check to P for \$675". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 205].

- apresentação para pagamento → presentment for payment.

• apresentar o cheque (ao banco) para pagamento; apresentar o cheque à liquidação → to present the check for payment.

• apresentar o cheque para pagamento em dinheiro → to cash the check.

• apresentar o cheque para pagamento no caixa (na boca do caixa) → to present the check for payment over the counter [Uniform Commercial Code, §3-502 (b)(1)].

• pagar/liquidar o cheque → to pay the check.
"Drawer of a check (a draft that is payable on demand and drawn on a bank) is obliged to pay the check according to its terms if the check is dishonored by Drawee. A check is dishonored when Payee (or subsequent taker) duly presents it for payment to Drawee and it is not paid". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 173]

"A check is dishonored when indorsee duly presents it for payment to Drawee and it is not paid". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 173].

• sustar o cheque; sustação → vide SUSTAÇÃO.
• depositar o cheque → to deposit the check.
"While Seller could take the check directly to Drawee Bank for payment in cash it is more likely that Seller will deposit the check in its account with its bank, Depositary Bank, for the purpose of having the check forwarded to and paid by Drawee Bank (also known as Payor Bank)". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 288].

• devolver o cheque → to return the check [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 239].

• cruzar o cheque → to cross the check.

• visar o cheque → to certify the check.

• provisão de fundos → sufficient funds.

Classificação:

• cheque administrativo; cheque bancário; cheque de caixa → cashier's check.

"The Citizens State Bank issued a cashier's check payable to the order of Donovan". [Anderson, Ronald A., Business Law].

• cheque compensado; cheque pago → canceled check.

• cheque cruzado → crossed check.

• cheque em branco → blank check.

• cheque especial → vide CHEQUE ESPECIAL.

• cheque para levar em conta → check to be paid only through a bank account.

• cheque pós-datado; cheque pré-datado → postdated check. Em português, cheque pós-datado e cheque pré-datado são sinônimos. A expressão cheque pós-datado é tecnicamente mais correta, mas cheque pré-datado é a expressão usual.

• cheque prescrito → stale check.

• cheque sem fundos → bad check; bogus check; NSF check; not-sufficient-funds check.

• cheque visado → certified check.

Vide também os exemplos em TÍTULO DE CRÉDITO.

cheque especial. overdraft; overdraft facility. Vide exemplo em OVERDRAFT.

• pagar o cheque especial → to pay off the overdraft.

• limite do cheque especial → overdraft limit.

• ele utilizou o limite concedido pelo contrato de cheque especial → he used the overdraft facility granted under the bank's overdraft contract.

Chifre da África. Horn of Africa.

ciclo contábil. (contabilidade) accounting cycle [Warren, Carl. Accounting, page 140].

ciclo operacional. (contabilidade) operating cycle [Warren, Carl. Accounting, page 232].

cidadania. citizenship.

cidadão. citizen.

cidadão do povo. private individual.

CIDE. abreviatura de CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.

ciência social. social science

ciências contábeis. accounting. Não traduza por "accounting sciences".

CIF. (contabilidade) abrev. de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

CIF fixos. (contabilidade) vide CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

CIF predeterminados. (contabilidade) abrev. de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO PREDETERMINADOS.

CIF reais. (contabilidade) abrev. de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO REAIS.

CIF unitários. (contabilidade) vide CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

CIF variáveis. (contabilidade) vide CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

cindida. vide CISÃO.

cindir. (sociedade) vide exemplo em CISÃO.

ciranda financeira. financial merry-go-round.

circulação. 1 – (valor mobiliário, moeda) circulation.

- **em circulação** → in circulation [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 22].

- **retirar de circulação** → retire.

“Usually, calling bonds requires the payment of an extra amount or premium to the holders of the bonds to be retired”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 313].

- **retirada de circulação** → retirement.

2 – (de título de crédito) circulation; negotiation.

“free circulation of negotiable instruments”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 176].

3 – (ações) outstanding. Vide AÇÃO.

circulante. 1 – (contabilidade) forma abreviada de ATIVO CIRCULANTE (vide).

2 – (contabilidade) forma abreviada de PASSIVO CIRCULANTE (vide).

circular. (carta) circular.

circular de oferta de franquia. vide FRANQUIA.

circunscrição. (de autoridade policial) jurisdiction.

- O crime foi praticado fora da circunscrição da polícia local → The crime was committed outside the jurisdiction of the local police.

circunscrição judiciária. judicial district.

circunscrição policial. police district.

circunstância. 1 – (dir. penal) circumstance [Black's Law Dictionary 8th edition, 259].

- **circunstância agravante** → aggravating circumstance.

- **circunstância atenuante** → mitigating circumstance.

2 –

- **de acordo com as circunstâncias de cada caso** → on a case-by-case basis.

cisão. 1 – (do processo; da ação) vide PROCESSO.

2 – (de sociedade, em direito comercial) spin-off. Vide o quadro explicativo em FUSÃO.

- **sociedade cindida** → spin-off company.

- A sociedade **promoveu a cisão / cindiu** de seu setor de pesquisa e desenvolvimento,

transferindo-o para uma nova sociedade independente e de capital aberto → The company has spun off its research and development sector into an independent and publicly traded new company (based on New York Times, March 7, 2013).

3 – (em direito concorrencial, sanção a condutas anticoncorrenciais) break up.

Cisjordânia. (região no Oriente Médio) West Bank. Vide FAIXA DE GAZA.

citação. process; summons.

“The summons is issued by the plaintiff’s attorney”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 11]

- **entrega da citação** → service of process/summons.

- **entregar a citação a alguém** → to serve process upon someone; to make/effect the service of process upon someone.

- **citação do réu** → service of process/summons upon defendant.

“Federal Rule 4(k)(1)(B) authorizes service of process within one hundred miles of the federal courthouse for certain additional parties to the action”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 38]

“The delivery of the notice and its service have the same effect as the delivery and service of the summons under Rule 4”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 71A].

“This generally is accomplished by the service of the summons upon the defendant”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 11].

Citação real e citação ficta: [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 73].

- **citação real** → actual service.

- **citação ficta** → constructive service.

- **citação por edital; citação editalícia** → service by publication.

“If the defendant’s whereabouts are unknown, and there is no domicile to which process can be delivered, then service by publication may be allowed”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 75].

- **citação com hora certa** → service of process at a certain time.

Ver também CONTRAFÉ; INTIMAÇÃO.

citado; citando. (em processo, pessoa que é citada) defendant.

citar. (processo) to serve process upon someone; to summon someone; to effect/make the service of process upon someone.

“You are hereby summoned and required to serve upon _____, plaintiff’s attorney,

whose address is _____, an answer to the complaint which is herewith served upon you, within 20 days after service of this summons upon you, exclusive of the day of service". [Federal Rules of Civil Procedure, Form 1].

- **ser citado** → to receive process; to be served with process [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 76].
- (ao final de uma ordem judicial) **Defiro a Gratuidade. Cite-se.** → I grant the benefit of free legal aid. Serve process upon defendant.

citra petita. vide DECISÃO.

cível. civil; noncriminal. No linguajar forense, civil significa **não penal**.

- **vara cível** → civil court.

"A civil court is authorized to hear and decide issues involving private rights and duties and also noncriminal public matters." [Anderson, Ronald A., Business Law].

civil. (não militar) civilian.

civilista. civil-law jurist; jurist specialized in civil law; civilian [Black's Law Dictionary 8th editin, page 262].

classe. (de ação, em direito societário) class.

"The stock of a corporation may be divided into two or more classes". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"250,000 shares of the Company's Class A non-voting common stock". [Reader's Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 3].

classe média. middle class.

classificação. (contabilidade) classification.

classificação de crédito. credit rating.

"Under the simplest "standardised" approach banks will use external data, from credit-rating agencies and others". [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 6].

"Banks are often unable to lend to companies with low credit ratings, and a potential for great risk". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 39].

classificar. (contabilidade) classify.

- **esta conta é classificada no ativo circulante** → this note is classified as a current asset.

cláusula. clause.

cláusula abusiva. sinônimo de CLÁUSULA LEONINA (vide).

cláusula accidental. vide accidental.

cláusula ad judicium. (em mandato judicial) (clause) for judicial purposes; a clause granting general authority to a lawyer.

cláusula ad negotia. (em mandato) (clause) for business purposes; for purposes of transacting business; a clause granting the authority to transact business; a clause granting authority to enter into transactions.

cláusula arbitral. sinônimo de CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA (vide).

cláusula compromissória; compromisso (arbitral). (arbitragem)

- **compromisso (arbitral)** → submission (to arbitration); arbitral submission [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1466; Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 476].

- **cláusula compromissória; cláusula arbitral** → arbitration clause [Black's Law Dictionary 8th edition, page 113].

A diferença entre **compromisso** (submission) e **cláusula compromissória** (arbitration clause): "Aqui devemos fazer a diferença entre compromisso e cláusula compromissória. Esta não passa de um pacto preliminar em que as partes se comprometem a, havendo necessidade, celebrar o compromisso no futuro. Assim, para que a cláusula compromissória se torne em compromisso é obrigatória sua formalização futura" [Fiuzza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 507]. "É o compromisso arbitral que realmente dá ensejo à abertura do concreto procedimento de julgamento da lide por árbitros (...)" [Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil vol. III, p. 320]. Vide também: art. 4º (cláusula compromissória) e art. 9º (compromisso arbitral) da lei No. 9.307/96 (lei de arbitragem).

"Submission to arbitrate. A submission is a covenant by which persons who have a lawsuit or difference with one another, name arbitrators to decide the matter and bind themselves reciprocally to perform what shall be arbitrated". [Civil Code of Louisiana, Article 3099].

"The power of arbitrators is limited to what is explained in the submission". [Civil Code of Louisiana, Article 3104].

- **firmar compromisso arbitral; submeter a arbitragem** → to submit to arbitration.

"Parties may submit either all their differences, or only some of them in particular; and likewise they may submit to arbitration a lawsuit already instituted or only in contemplation, and generally every thing which they are concerned in, or which they may dispose of". [Civil Code of Louisiana, Article 3102].

- "As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compro-

misso arbitral” [art. 3º da lei de arbitragem] → The interested parties may refer their disputes to arbitration by means of an arbitration agreement, which comprises the arbitration clause and the submission to arbitration.

Em direito internacional público o **compromisso (arbitral)** é chamado de **compromis** [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 73; Black’s Law Dictionary 8th edition, page 305].

cláusula constitui. sinônimo de CONSTITUTO POSSESSÓRIO.

cláusula contratual geral. (em contrato de adesão) general contractual clause (of an adhesion contract).

cláusula da nação mais favorecida. (dir. internacional) most-favored-nation clause; favored-nation clause; MFN clause; most-favored-nations clause [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1035].

cláusula da posse constituída. sinônimo de CONSTITUTO POSSESSÓRIO.

cláusula de acordo integral. entire-agreement clause.

cláusula de barreira. (dir. eleitoral) election threshold.

cláusula de eleição de foro. vide FORO.

cláusula de exclusividade. vide EXCLUSIVIDADE.

cláusula de não competição. noncompetition clause. Vide ACORDO DE NÃO COMPETIÇÃO.

cláusula de não obrigatoriedade. clause providing that the offer is not binding upon the offeror.

cláusula de objeto social. vide OBJETO SOCIAL.

cláusula de reserva de domínio. ver RESERVA DE DOMÍNIO.

cláusula del credere. del credere clause.

cláusula do constituto. sinônimo de CONSTITUTO POSSESSÓRIO.

cláusula exorbitante. (em contrato administrativo) government-prerogative clause.

cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. vide CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA.

cláusula leonina; cláusula abusiva. unconscionable clause. Vide UNCONSCIONABLE.

cláusula penal. (em um contrato) liquidated-damages clause. Liquidated-damages clause é a expressão usual, ao passo que stipulated damages é a expressão usada no Civil Law da Louisiana. Evite traduzir cláusula penal por “penalty clause” ou “penal clause” [Black’s

Law Dictionary 8th edition, page 949, 1169; Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 119; Civil Code of Louisiana, art. 2005].

“It is therefore customary to include a liquidated damages clause in a building contract, specifying that the contractor is required to pay a stated sum for each day of delay”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

cláusula pétrea. (da Constituição) entrenched clause; entrenchment clause; eternity clause (no constitucionalismo alemão); indelible clause; unamendable clause; irrevocable clause; unchangeable clause (of the Constitution). O termo clause pode ser também substituído por provision.

cláusula predisposta; cláusula presta-tuída. (em contrato de adesão) pre-established clause.

cláusula puramente potestativa. vide POTESTATIVO.

cláusula sem protesto. vide PROTESTO.

cliente. 1 – (cliente de um profissional liberal, advogado, contador, publicitário, arquiteto, etc.) client.

2 – (cliente de uma loja, supermercado, banco) customer.

clientelismo. cronyism; spoils system; patronage.

clonagem. cloning.

Clube de Paris. Paris Club.

CMN. abrev. de CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.

CMP. abrev. de CUSTO MÉDIO PONDERADO.

CMV. (contabilidade) abrev. de CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.

CNAE. abrev. de CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA.

CND. abrev. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA.

CNIC. abrev. de CONSELHO DE NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE.

CNJ. abrev. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

CNPJ. abreviatura de CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS.

coação. duress; coercion.

• sob coação → under duress.

“Consent is not free when given under duress or when given by a person incapable of discernment”. [Civil Code of Louisiana, Article 93]. “When rescission is granted because of duress exerted or known by a party to the contract, the other party may recover damages and attorney fees”. [Civil Code of Louisiana, Article 1964].

"When a defendant raises a defense of duress, he is usually contending that he should be treated as a victim rather than a criminal". [Lowey, Arnold H., Criminal Law, p. 191].

- **coação de testemunha** → vide TESTEMUNHA.

As partes:

- **coator** → coercer; duressor.
- **coagido; coacto; coato; paciente** → victim (of duress).

Vide também HABEAS CORPUS.

coacto. vide COAÇÃO.

COAF. abrev. de CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS.

coagido. vide COAÇÃO.

coagir. coerce.

COANA. sigla de COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA.

coato. vide COAÇÃO.

coator. vide COAÇÃO; HABEAS CORPUS.

coautor. (dir. penal) principal. Vide CRIME (os sujeitos do crime).

cobertura. (do seguro) coverage.

"The coverage was limited to specific risks for certain categories of protected persons".

- **cobertura universal** → universal coverage.

cobrador. collector. Vide também DÍVIDA.

cobrança. collection.

- **cobrança de dívida** → debt collection.

"Unreasonable methods of debt collection are often prohibited..."

cobrar. 1 – collect.

2 – charge.

- **cobrar o preço total do cliente** → to charge the total price to the customer.

- **o preço total cobrado do cliente** → the total price charged the customer.

cobrar em regresso. vide REGRESSO.

cobrir. (em contrato de seguro) cover.

codelinquência. sinônimo de CONCURSO DE PESSOAS (vide).

codicilo. codicil. No common law, codicil é uma espécie de aditamento ao testamento, por isto não tem o mesmo significado que codicilo no Brasil. No civil law da Louisiana, entretanto, codicil tem o mesmo significado que codicilo no Brasil. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 275].

codificação. codification.

código brasileiro de aeronáutica. Brazilian aviation code.

Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Brazilian Code of Self-Regulation of Advertising.

Código Buzaid. sinônimo desnecessário de CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Código Civil. civil code. Sinônimo desnecessário de código civil em português: diploma substantivo civil.

Código de Defesa do Consumidor (CDC). Consumer Protection Code; Code of Consumer Protection.

Código de Processo Civil (CPC). code of civil procedure: No jargão jurídico, código de processo civil possui os seguintes sinônimos desnecessários: legislação adjetiva geral; diploma adjetivo; lei adjetiva civil; pergaminho processual civil pátrio; Código Buzaid; codex processual; código de ritos.

Código de Processo Penal (CPP). code of criminal procedure.

Código de Ritos. sinônimo desnecessário de CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ou penal).

Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE). (dir. tributário) National Code of Economic Activity.

código penal. penal code. Ver nota em DIREITO PENAL.

Código Tributário Nacional (CTN). National Tax Code; Brazilian Tax Code. Ver nota em NATIONAL.

coeficiente de Gini. (economia) gini coefficient.

coercivo. coercive.

coeteris paribus; tudo o mais permanecendo constante. (economia) holding everything else constant.

"Often, however, economists prefer looking at how one variable affects another holding everything else constant". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 38]

cofres. treasury.

- **cofres públicos** → public treasury.
- **cofres estaduais** → state treasury.

cogente. binding. Ver também NORMA.

cognição. (processo) sinônimo de CONHECIMENTO.

co-herdeiro. coheir.

coisa. thing [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1518].

"Things are divided into common, public, and private; corporeals and incorporeals; and movables and immovables". [Civil Code of Louisiana, Article 448].

“Things are considered permanently attached if they cannot be removed without substantial damage to themselves or to the immovable to which they are attached”. [Civil Code of Louisiana, Article 466].

- **coisa perdida** → lost thing.

“One who finds a corporeal movable that has been lost is bound to make a diligent effort to locate its owner or possessor and to return the thing to him”. [Civil Code of Louisiana, Article 3419].

coisa julgada. res judicata; claim preclusion; thing adjudged; matter adjudged.

“The court has discretion simply to apply res judicata and dismiss the suit based on the first trial court’s judgment”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 220].

“The doctrine of res judicata does not apply to a temporary, provisional or incidental determination”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 105].

“When a final judgment is pronounced in a court action the issues in the case are said to be res judicata”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 54].

- **efeito de coisa julgada** → res judicata effect.

“Thus, the question presented is whether they should be given res judicata effect even though it is clear by the very nature of the dismissal that the merits of the case never were reached”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 221]

“A transaction respecting a suit terminated by a judgment, which acquired the force of the thing adjudged, and of which the parties, or either of them, was ignorant, is null”. [Civil Code of Louisiana, Article 3082].

- **a sentença transitou/passou em julgado** → the judgment became (final and) unappealable. Evite expressões do tipo “the judgment became res judicata”.

- **sentença transitada/passada em julgado** → (final and) unappealable judgment.

- **após o trânsito em julgado da decisão** → after the decision becomes (final and) unappealable.

- **coisa julgada material** → substantive res judicata.

- **ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória** [Constituição Brasileira] → no one shall be deemed guilty before the judgment of conviction becomes (final and) unappealable.

colação. (dir. de sucessão) collation. Pode-se traduzir colação também pelo termo do common

law **hotchpot**, todavia prefira o termo latinizado **collation** [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 280; 755].

“Collation of goods is the return to the succession of property that an heir received in advance of his share, so that the property may be divided properly among heirs”. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 4].

- **apresentar bens à colação; levar bens à colação; colar os bens** → to collate property; to bring the property into hotchpot.

“Children or grandchildren, coming to the succession of their fathers, mothers, or other ascendants, must collate what they have received from them by donation inter vivos (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1228].

- **sujeito a colação** → subject to collation [Civil Code of Louisiana, Article 1237].

- **dispensa de colação** → exemption from collation [Civil Code of Louisiana, Article 1239].

colar. (os bens, na sucessão) vide COLAÇÃO.

colateral. (dir. de família) collateral. Ver LINHA, GRAU.

- **linha colateral** → vide LINHA.

- **colateral até o terceiro grau** → ver GRAU.

colegiado. 1 – (substantivo) board; group; panel; collective body (of judges, etc.).

- **colegiado do tribunal** → the full (appellate) court; the en-banc (appellate) court; the (appellate) court sitting en banc.

2 – (adjetivo) collective.

- **órgão colegiado** → collective body; board.

- **julgamento colegiado** → trial by a panel of judges.

Vide PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

colégio eleitoral. electoral college [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 558].

colher depoimento. vide DEPOIMENTO.

colher prova. vide PROVA.

coligada. affiliated company; affiliate. A expressão **coligada** é a forma abreviada de **sociedade coligada**.

A diferença entre coligadas e controladas (conforme o art. 243 da Lei das Sociedades por Ações):

- “São coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% ou mais, do capital da outra, sem controlá-la”. → When one company owns 10% or more of the capital stock of another company, but without controlling it, they are called affiliated companies.

- “Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores”. → A controlled company is a company in which a controlling company owns stockholder's rights that permanently ensure preponderance in the decisionmaking process and the power to elect the majority of management.

colocação. (em direito societário, a colocação de ações, debêntures, etc.) placement.

“A ‘private placement’ of an issue of debt securities means that the entire issue has been sold to a single institutional investor or to a relatively small number of such investors. A ‘public offering’ of debt securities means that the issue is being sold to members of the investing public through an underwriter”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 224].

colocar em mora. vide MORA.

colusivo. (dir. concorrencial) collusive.

- comportamento colusivo → collusive behavior.

com base no padrão ouro. (economia) vide PADRÃO OURO.

com deságio. vide DESÁGIO.

com desconto. vide DESCONTO.

com excesso de poder. vide PODER.

com fins lucrativos. vide LUCRATIVO.

com justa causa. vide JUSTA CAUSA.

com o emprego de violência. vide VIOLÊNCIA.

com relação a. vide o anexo TRADUÇÃO DE CONJUNÇÕES E EXPRESSÕES ao final desta obra.

com todos os defeitos. vide NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

com vontades livres e conscientes, e com unidade de desígnios. vide DESIGNIO.

comarca. judicial district.

“A motion on notice must be made within the judicial district where the action is triable, or in a county adjoining the county where the action is triable”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 157].

- sede da comarca → seat of the judicial district.

combinação de vendas. (contabilidade) sales mix [Warren, Carl. Accounting, page 842].

- porcentagem de combinação de vendas → sales mix percentage.

combinado.

- combinado com; em conjunto com → together with; in conjunction with; coupled with.

“The effect of the Sherman Act can only be determined by reading it in conjunction with Section 20 of the Clayton Act”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 23].

comercialização. sales; marketing. Comercialização significa venda, ou vendas. Por isso, evite traduzir por “commercialization”. O termo comercialização pode ser traduzido simplesmente por sales ou marketing. O mesmo vale para o verbo comercializar, que deve ser traduzido por sell ou market.

- comercialização do produto → sales of the product; marketing of the product.
- produtos comercializados no estrangeiro → products sold abroad.

comercializar. vide COMERCIALIZAÇÃO.

comerciante. seller; merchandiser; merchandising business [Warren, Carl. Accounting, page 3].

comerciar. trade.

“Such interdependence is possible because people trade with one another”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 45].

comércio. trade; commerce. Prefira trade.

“Trade allows countries to specialize in what they do best and to enjoy a greater variety of goods and services”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 8].

- bens livres para o comércio → assets that can be sold/transferred.
- bens fora do comércio → assets that cannot be transferred/sold.

comércio exterior. foreign trade. vide COMÉRCIO INTERNACIONAL.

comércio internacional. international trade.

Termos relacionados:

- abrir (a economia) para o comércio internacional → to open up (the economy) to international trade. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 182].
- acordo comercial → trade agreement.
- barreira ao livre comércio → barrier to free trade.
- barreira comercial → trade barrier.
- “One important example of the multilateral approach is the North American Free Trade Agreement, which in 1993 lowered trade barriers among the United States, Mexico, and Canada”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 193].
- comércio exterior → foreign trade.
- déficit comercial → vide BALANÇA COMERCIAL.

- livre comércio → free trade.
- o país se abriu para o comércio → the country opened itself up to trade [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 189].
- parceiro comercial → trading partner.
- relações comerciais → trade relations.
- restrição ao comércio → trade restriction.
“A country can take one of two approaches to achieving free trade. It can take a unilateral approach and remove its trade restrictions on its own”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 192].

comércio varejista. retail trade.

cominação. 1 – sinônimo de PENA; MULTA.

2 – imposition. Nesta acepção, cominação é sinônimo de imposição.

- cominação de multa → imposition of fine.

cominar. vide PENA.

comissão. 1 – (grupo de pessoas incumbidas de tratar de determinado assunto) commission; board.

2 – (remuneração paga a um corretor, mandatário, etc.) commission.

- comissão sobre vendas → commission on sales
- comissão de corretagem → vide CORRETAGEM.

Vide também CONTRATO DE COMISSÃO.

Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. «United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Comissão de Direito Internacional. (da ONU) International Law Commission (ILC).

comissão de permanência. permanence commission.

comissão de sindicância. board of inquiry; investigative commission; commission of investigation.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Securities Commission. Equivalente nos EUA: Securities and Exchange Commission. Equivalente no Reino Unido: Financial Services Authority.

comissão del credere. del credere commission.

Comissão Europeia. European Commission.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). (dir. do trabalho) internal commission of accident prevention.

comissão parlamentar de inquérito. Parliamentary Committee of Investigation.

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio). National Technical Committee on Biosafety.

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). the Brazilian Biosafety Authority; National Biosafety Commission.

comissário. (em contrato de comissão) commission merchant; factor. Vide CONTRATO DE COMISSÃO.

comissionado; comissionista. ver EMPREGADO.

comissionário. (em contrato de mandato) sinônimo de MANDATÁRIO (vide).

comitê. committee.

comitê de credores. (na falência) creditors' committee. [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 185].

Comitê de Política Monetária (COPOM). (economia) Monetary Policy Committee. O Comitê de Política Monetária dos EUA é o Federal Open Market Committee (FOMC).

comitê orçamentário. (contabilidade) budget committee [Warren, Carl. *Accounting*, page 875].

comitente. 1 - (em contrato de comissão, mandato, corretagem) principal.

2 – (em contrato de consignação) consignor.

3 – (em contrato de empreitada) proprietor; owner.

4 – (em contrato de corretagem) principal. Vide CORRETAGEM.

commodity. (economia, mercado de capitais) commodity.

“But by the early 1990s gas had become a commodity, with only price differentiating one supplier from another”. [The Economist April 24th 2004, p. 72].

- commodities → commodities.

comodante. (em um contrato de comodato) vide COMODATO.

comodatário. (em um contrato de comodato) vide COMODATO.

comodato. (dir. civil) loan for use [Civil Code of Louisiana; Black's Law Dictionary 8th edition, page 290, 956]; commodatum [latim]; gratuitous loan. Vide MÚTUO.

“The loan for use is a gratuitous contract by which a person, the lender, delivers a nonconsumable thing to another, the borrower, for him to use and return”. [Civil Code of Louisiana, Article 2891].

As partes em um contrato de comodato:

- comodante → lender; commodator.

- **comodatário** → borrower; commodatary.
- **comodatários simultâneos** → joint borrowers.
“Liability of joint borrowers. When several persons jointly borrow the same thing, they are solidarily liable toward the lender”. [Civil Code of Louisiana, Article 2900].

cômodos. (dir. das obrigações) the advantages produced by a thing, namely: improvements, fruits, accession.

comoriência. simultaneous death; commorientes [Black's Law Dictionary, p. 1384; Garner; Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 180].

“Commorientes is the phenomenon of several persons respectively entitled to inherit from one another dying simultaneously in the same event, such as a wreck, without any possibility of ascertaining who died first. Commorientes is also used to refer to the dying persons themselves”. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 5].

comorientes. commorientes. Ver COMORIÊNCIA.

companheiro. vide UNIÃO ESTÁVEL.

companhia. sinônimo de SOCIEDADE ANÔNIMA (vide).

companhia aberta. sinônimo de SOCIEDADE ABERTA (vide).

companhia de capital aberto. sinônimo de SOCIEDADE ABERTA (vide).

companhia de capital fechado. sinônimo de SOCIEDADE FECHADA (vide).

companhia emitente; companhia emissora. (de valores mobiliários) issuing company.

companhia fechada. sinônimo de SOCIEDADE FECHADA (vide).

comparecente. appearer.

comparecer. (em juízo) appear; to make an appearance. Ao se referir à parte, use o verbo appear. Ao se referir à testemunha ou a qualquer outra pessoa que não as próprias partes, use o verbo attend.

“If the party against whom judgment by default is sought has appeared in the action...” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 55].

- **comparecer em juízo** → to appear in court.
- **comparecer por advogado** → to appear through/by attorney.
“(...) the petitioner shall cause notice of the time and place of hearing of any petition to be given to (...) his attorney if he has appeared by attorney or requested that notice be sent to his attorney”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-301].

• **comparecimento** (da parte) → appearance.
“If a party or party's attorney fails to obey a scheduling or pretrial order, or if no appearance is made on behalf of a party at a scheduling or pretrial conference...” [Federal Rules of Civil Procedure].

• **comparecimento** (das testemunhas) → attendance (of witnesses).

comparecimento. 1 – (em juízo) vide COMPARECER.

2 – (do eleitor às urnas) voter turnout; election turnout; turnout.

compensação. 1 – (dir. das obrigações) setoff; offset; compensation. Os termos **setoff** e **offset** são usados no common law; o termo **compensation** é usado no civil law da Louisiana [Black's Law Dictionary, page 283, 1372; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 5].

“The right of setoff (also called offset) allows entities that owe each other to apply their mutual debts against each other, thereby avoiding the absurdity of making A pay B when B owes A”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 106].

“Compensation takes place by operation of law when two persons owe to each other sums of money or quantities of fungible things identical in kind, and these sums or quantities are liquidated and presently due”. [Civil Code of Louisiana, Article 1893].

“He may not retain the thing until payment of a claim unrelated to the contract of deposit or by way of setoff”. [Civil Code of Louisiana, Article 2939].

2 – (mercado de capitais; bolsa de valores) clearing; clearance. Vide nota no verbete LIQUIDAÇÃO.

3 – sinônimo de INDENIZAÇÃO.

4 – (de cheques) clearing [Black's Law Dictionary, p. 251]. Vide CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.

compensação de jornadas. (dir. do trabalho) sinônimo de BANCO DE HORAS (vide).

compensar. 1 – (para extinguir uma obrigação) offset; set off.

• **compensar X com Y** → to offset X against Y; to set off X against Y. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 213]

“Thus the defendant may contend the plaintiff owes money or is liable for damages and that this liability should be offset against any claim which the plaintiff may have”. [Anderson, Ronald A., Business Law]

2 – (o cheque) clear; pay [Black's Law Dictionary 8th edition, page 268]. Ver CHEQUE, CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.

- o cheque será compensado amanhã → the check clears tomorrow.
- o banco compensou o cheque → the bank cleared the check.

compensável. (que pode ser compensado, para extinguir uma obrigação) that can be offset; that can be set off.

competência. 1 – (processo) jurisdiction; competent jurisdiction [Black's Law Dictionary 8th edition, page 867]. Nos EUA, o termo **jurisdiction** significa tanto **jurisdição** quanto **competência**. Portanto, o termo **competência** pode ser traduzido simplesmente por **jurisdiction**. Todavia, para ser específico, traduza **jurisdição** por **jurisdiction**; e **competência** por **competent jurisdiction**.

Expressões:

- **juiz competente** → judge/court of competent jurisdiction.
“*(Res judicata is the) Doctrine by which a final judgment by a court of competent jurisdiction is conclusive upon the parties in any subsequent litigation*”. [GIFIS, Steven H., Law Dictionary, page 437].
- **declarar-se incompetente; declinar da competência** → to reject jurisdiction.
- **declarar-se competente** → to take jurisdiction.
- “...that in an action by a non-resident against a non-resident based upon a tort which occurred outside New York, the court, in its discretion, may reject jurisdiction, but that it must take jurisdiction, if either party is a resident”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 6]
- **o Tribunal Estadual declinou de sua competência para o STF** → vide DECLINAR.
- **competência da Justiça Federal/Estadual** → federal/state jurisdiction.
“Article III, Section 2 of the U.S. Constitution limits federal jurisdiction solely to those matters specifically listed in that clause”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 7].
- **este material é de competência da justiça estadual** → this matter falls within the jurisdiction of state courts.
- **ter competência sobre o caso; ser competente para julgar o caso** → to have jurisdiction over the case.
“These courts do not have jurisdiction over other personal torts, nor over actions involving the title to real property”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 8]
“State courts also have jurisdiction to enforce collective bargaining agreements”. [Hill,

Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 75].

- **ser incompetente** → to lack jurisdiction.
- “o juiz é incompetente para julgar o caso”. → the judge lacks jurisdiction over the case.
- **retirar a competência de juízo; tornar o juízo incompetente** → to deprive the court of jurisdiction.
“The fact that this allegation might also constitute an unfair labor practice does not deprive the court of jurisdiction of a suit under Section 301”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 140].
- **tornar-se competente para julgar algo; adquirir competência sobre algo** → to obtain jurisdiction over something.
“...after secular courts obtained jurisdiction over marriage and divorce”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 77].
- **prorrogar a competência** → to extend the jurisdiction.
- **prorrogação da competência** → extension of the jurisdiction.
- “Isto está fora da competência do juiz que processa o pedido de falência”. → This is beyond/outside the jurisdiction of the judge that presides over the bankruptcy filing.

Classificação:

- **competência concorrente/cumulativa** → concurrent jurisdiction; coordinate jurisdiction; overlapping jurisdiction.
“Cases under the Act may be brought in either state or federal courts. (This is called concurrent jurisdiction)”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 134].
- **competência consultiva** → vide CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA.
- **competência contenciosa** → vide CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA.
- **competência em razão da matéria; competência *ratione materiae*** → subject-matter jurisdiction.
- **competência em razão da pessoa (*ratione personae*); competência em ação fundada em direito pessoal** → personal jurisdiction; jurisdiction in personam; in personam jurisdiction; jurisdiction of the person; jurisdiction over the person.
“To render such a judgment, however, the court must have jurisdiction over B personally – ‘jurisdiction in personam.’” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 2].
- **competência originária** → original jurisdiction.

- **competência prorrogada** → prorrogated jurisdiction.
 - **competência recursal** → appellate jurisdiction.
“Courts having original jurisdiction are courts of first instance (...). Courts having appellate jurisdiction function as reviewing courts and the case may be brought to them only on appeal from an order or judgment in a lower court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 9]
 - **competência territorial; competência de foro; competência racione loci** → territorial jurisdiction; venue.
“Prescription is interrupted when the owner commences action against the possessor, or when the obligee commences action against the obligor, in a court of competent jurisdiction and venue”. [Civil Code of Louisiana, Article 3462]
2 – (em direito constitucional; em um mandato) power; powers. Nesta acepção, o termo **power** é usado normalmente no plural.
“The second sentence of MBCA §27 states that the power to amend bylaws is vested in the board of directors unless reserved to the shareholders by the articles”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 243].
 - **a competência outorgada pela Constituição** → the power granted by the Constitution.
 - **competência privativa** → reserved power [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 370].
 - **competência legislativa** → law-making power.
Vide também **COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA**.
3 – em contextos de contabilidade e direito tributário, o termo **competência** às vezes é utilizado como sinônimo de “exercício contábil”, “ano fiscal”, ou até mesmo “mês”. Portanto, traduza por **accounting period; fiscal year; month**.
 - **mês de competência** → month of accrual.
- competência tributária.** taxing power.
“In the United States, the states theoretically have full taxing power, except for customs duties”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 66].
- **a competência tributária dos municípios** → the taxing power of local governments.
- competente.** (o juiz) competent; of competent jurisdiction. Vide **COMPETÊNCIA**.
- competir.** 1 – compete
2 – (contabilidade; tributário) vide os exemplos abaixo:

- **um prejuízo no exercício a que competiam as despesas** → a loss in the fiscal year of accrual of the expenses.
- **as despesas foram reconhecidas nos exercícios a que competiram** → the expenses were acknowledged in the fiscal years they accrued.

competitivo. competitive.

“Firms with market power normally use that power to raise prices above the competitive level”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 365].

componente. component

“This table shows total GDP for the U.S. economy in 2001 and the breakdown of GDP among its four components”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 507].

compor a lide. vide **LIDE**.

comportamento carcerário. prison behavior.

comportamento de manada. (economia) herd behavior.

comportamento dos custos. (contabilidade) cost behavior [Warren, Carl. Accounting, page 826].

comportamento estratégico. (dir. concorrencial) strategic behavior.

“For example, firms may adopt strategic behaviour to foreclose competition”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 13].

comportamento maximizador. (economia) vide **MAXIMIZADOR**.

comportamento monopolista. vide **MONOPOLISTA**.

comportamento oportunista. (economia) vide **OPORTUNISTA**.

composição. settlement; resolution.

- **composição da lide** → dispute resolution.
- **composição dos danos** → redress of the damage; restitution to the victim; award of damages.
“In recent years there has been a growing interest in requiring convicted offenders to make restitution to the victim of the crime”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 438].

composse. (direitos reais) co-possession.

compossuidor. (direitos reais) copossessor.

compra. purchase.

compra a prazo. vide contrato de **COMPRA E VENDA**.

compra a prestação. vide contrato de **COMPRA E VENDA**.

compra anulada. (contabilidade) sinônimo de DEVOLUÇÃO DE COMPRA (vide).

compra cancelada. (contabilidade) sinônimo de DEVOLUÇÃO DE COMPRA (vide).

compra de faturamento. vide FACTORING.

compra de votos. vote-buying.

compra e venda. vide CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

compra financiada. vide CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

comprador. buyer; purchaser; vendee. Evite o termo vendee.

comprar ou fabricar. (contabilidade) vide FABRICAR OU COMPRAR.

compras líquidas. (contabilidade) net purchases.

- “Para se chegar às compras líquidas, deve-se subtrair as devoluções de compras, os abatimentos sobre compras, os descontos incondicionais obtidos e somar os fretes sobre compras”. [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 212] → Purchase returns, purchase allowances, and purchase discounts must be subtracted and transportation in must be added to arrive at net purchases.

comprometer. (em redação contratual) vide o exemplo abaixo:

- a parte compromete-se a comprar as ações → the party assumes the obligation to buy the stock; the party shall buy the stock; the party agrees to buy the stock.

compromissado. vide COMPROMISSO.

compromisso (arbitral). (arbitragem) vide CLAUSULA COMPROMISSÓRIA.

compromisso de cessação de prática. (dir. concorrencial) consent decree [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 124]. Nos EUA, o consent decree deve ser homologado pelo judiciário. No Brasil, o CADE possui competência para a celebração do compromisso de cessação de prática (art. 53 da lei 8884/94). Apesar desta diferença, ambos os institutos são correspondentes. O compromisso de cessação de prática da lei antitruste brasileira foi inspirado no consent decree dos EUA [Fonseca, João Bosco Leopoldino. Lei de Proteção da Concorrência, p. 260].

compromisso de compra e venda. vide CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

compromisso de desempenho. (dir. concorrencial) performance commitment.

compromisso; termo de compromisso. (prestado por uma testemunha)

• compromisso de dizer a verdade → oath; affirmation. Oath envolve a invocação de Deus, enquanto affirmation é um compromisso de dizer a verdade sem cunho religioso. Prefira traduzir compromisso de dizer a verdade por affirmation.

• compromissado; sob juramento → on affirmation; under oath; sworn.

• sem prestar compromisso; não compromissado → unsworn; not on affirmation.

• testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade → to give testimony on affirmation/under oath [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 59].

• prestar o compromisso de dizer a verdade → to affirm; to make an affirmation.

• tomar o compromisso de dizer a verdade de uma testemunha → to administer the oath/affirmation to the witness; to put the witness on affirmation or oath; to swear in the witness.

• a testemunha foi advertida e compromissada → the witness was put on affirmation; the witness was sworn in.

“the administration of the oath or affirmation to the deponent. (...) The officer before whom the deposition is to be taken shall put the witness on oath or affirmation and shall personally, or by someone acting under the officer's direction and in the officer's presence, record the testimony of the witness.” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 30].

“Attendance and swearing in of witnesses. Arbitrators have no authority to compel witnesses to appear before them or to administer an oath; but, at the request of arbitrators, it will be the duty of justices of the peace to compel witnesses to appear and to administer the oath to them”. [Civil Code of Louisiana, Article 3115].

compromitente. (na arbitragem) party (to the arbitration).

comprovante de depósito. vide DEPÓSITO.

comprovante de diário. (contabilidade) sinônimo de FICHA DE LANÇAMENTO (vide).

comprovante de lançamento. (contabilidade) sinônimo de FICHA DE LANÇAMENTO (vide).

compulsória. abrev. de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, vide APOSENTADORIA.

compulsório. (economia) vide ENCAIXE.

comunhão (de bens). community.

“The retroactive termination of the community shall be without prejudice to rights of third parties validly acquired in the interim between

the filing of the petition and recordation of the judgment". [Civil Code of Louisiana, Article 159].

comunicação. (de bens) commingling.

- **comunicação dos bens na constância do casamento** → commingling of the property of a married couple.

comunicado à imprensa. press release.

comunicado público. press release.

comunicar. (dir. de família, regime de bens) commingle.

- (art. 1658 do Código Civil de 2002) "comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal" → the property acquired by the couple after they get married commingles; the property acquired by the couple after they marry is co-owned by both.

- **bens incomunicáveis** → separate property that cannot commingle.

Comunidade Econômica Europeia (CEE). European Economic Community (EEC).

Comunidade Europeia (CE). European Community (EC).

comunidade internacional. (dir. internacional público) international community.

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Southern African Development Community (SADC).

comutar. (a pena) commute. Vide PENA.

comutatividade. commutativity.

Conama. abrev. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.

CONAR. abrev. de CONSELHO NACIONAL DE AUTOREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.

concausa. concomitant cause.

concedente. 1 – abrev. de PODER CONCEDENTE (vide).

2 – vide CONCESSÃO MERCANTIL.

conceder a patente. vide PATENTE.

conceitos de contabilidade. sinônimo de PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

concentração. (economia, antitruste) concentration [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 23].

concentrado. (dir. concorrencial) concentrated

"Industry is highly concentrated or a few large firms provide the bulk of the product". [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 21].

concertado. (dir. concorrencial) concerted.

- **prática concertada** → concerted practice.
- **comportamento concertado** → concerted behavior.

concessão comercial. sinônimo de CONCESSÃO MERCANTIL.

concessa venia. sinônimo de DATA VENIA (vide).

concessão. (dir. administrativo) concession; franchise. Ver também PODER CONCEDENTE; CONCESSIONÁRIA.

"Various governmental units award franchises for public utility type operations within their legal jurisdiction". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 191].

concessão da patente. vide PATENTE.

concessão de crédito. (contabilidade) credit granting.

concessão de lavra. (dir. minerário) mining concession.

concessão mercantil, contrato de. dealership agreement. No Brasil, o contrato de concessão mercantil é especialmente o contrato entre produtora de automóveis e a concessionária [Lei 6.729/79], chamado nos EUA de "motor vehicle dealership franchise contract" [The Motor Vehicle Franchise Contract Arbitration Fairness Act – Report].

"Holders of automobile dealership franchises are protected from bad faith termination of their dealerships by the federal Automobile Dealers's Day in Court Act". [Anderson, Ronald A., Business Law].

As partes em contrato de concessão mercantil são:

- Aquela que cede seus produtos e/ou serviços é a **concedente** ou **produtora** → **manufacturer; principal**.
- Aquela que comercializa e/ou provê assistência técnica é a **concessionária** ou **distribuidora** → **dealer**.

- **concessionária de veículos** → motor vehicle dealer; car dealer.

"Dealers of new motor vehicles are virtual economic captives of automobile manufacturers". [The Motor Vehicle Franchise Contract Arbitration Fairness Act – Report].

concessionária. 1 – (dir. administrativo) franchisee; concessionaire. Ver também PODER CONCEDENTE.

- **empresa concessionária de serviço público; prestadora de serviço público** → public-utility company; public-service company; utility. As expressões 'public-utility company' e 'utility'

são usadas especialmente para se referirem a monopólios naturais: eletricidade, água, esgoto e gás canalizado.

- a Cemig é a terceira maior concessionária de eletricidade do Brasil. → Cemig is Brazil's third-largest electric utility. [www.businessweek.com]

2 – (de carros, por exemplo) vide CONCESSÃO MERCANTIL.

conciliação. (em processo) settlement; agreement. O termo conciliation existe, mas settlement é muito mais usual no processo dos EUA.

“However, it is improper to coerce the parties into the settlement”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 157].

- conciliação das partes → settlement of the case.

“This view essentially is embraced in the federal rules, which specifically include in the objectives of pretrial conferences the desire to facilitate the settlement of the case”. [Idem, p. 157].

conciliação bancária. (contabilidade) bank reconciliation [Warren, Carl. Accounting, page 293]. Sinônimo desnecessário em português: reconciliação bancária.

- “O objetivo primordial da conciliação bancária é o de efetuar a adaptação do saldo do extrato bancário ao saldo registrado na conta Bancos conta Movimento no livro Razão da entidade”. [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 312] → The primary purpose of bank reconciliation is to adjust the balance in the bank statement to the balance recorded in the Cash in Banks account in the ledger of the entity.

conciliar. 1 – (processo) settle.

- as partes se conciliaram → the parties settled the case.

“The first is the propriety of the judge urging the parties to settle the case out of court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 157].

2 – (as contas) reconcile. Sinônimo em português: reconciliar.

- conciliar a contabilidade da empresa com o extrato bancário → to reconcile the accounting records of the company to the bank statement.

conclusão. ver AUTOS.

conclusos. ver AUTOS.

concordata. 1 – reorganization; arrangement with creditors; chapter 11 bankruptcy. O instituto da concordata foi extinto do direito brasileiro. A nova lei de falências (Lei federal No. 11.101/95) substituiu a concordata pelo institui-

to da recuperação de empresa (vide). Sinônimos desnecessários de concordata: favor legal; moratória legal.

“For much of last year, it was feared that Ford, in particular, would topple over into Chapter 11 bankruptcy”. [The Economist, September 4th 2004, A Survey of the Car Industry, p. 6].

“...the airline filed for protection from its creditors under Chapter 11 of America's bankruptcy law on September 12th”. [The Economist, September 18th 2004, p. 15].

2 – (em direito internacional, tratado com a Santa Sé) concordat.

concordata civil. (processo civil) reorganization of a nonbusiness debtor; wage earner's plan [Black's Law Dictionary 6th edition, page 148]. Vide CONCORDATA.

concordatário. (falência) debtor being reorganized; Chapter 11 debtor; debtor protected under Chapter 11 bankruptcy. Pode-se também traduzir simplesmente por debtor.

concorrência. (dir. antitruste, economia) competition.

Expressões:

- defesa da concorrência → vide DIREITO CONCORRENCIAL.

- excluir/eliminar a concorrência → to eliminate competition; to suppress competition; to foreclose competition.

- limitar a concorrência → to restrict competition; to restrain competition; to lessen competition.

- ofensivo à concorrência → anticompetitive.

Classificação:

- concorrência de preços → price competition; competition on prices.

“Retail investors, however, have seen precious little competition on prices”. [The Economist September 25th, 2004, p. 88].

- concorrência desleal → unfair competition.

- concorrência intermarca/intramarca → vide MARCA.

- concorrência marginal → competitive fringe. “Normally, the dominant firm faces a number of small competitors, referred to as a competitive fringe. The competitive fringe sometimes includes potential entrants”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 38].

- concorrência monopolista; concorrência imperfeita → monopolistic competition; imperfect competition. As expressões concorrên-

cia monopolista e concorrência imperfeita são sinônimas.

“Monopolistic competition describes a market structure in which there are many firms selling products that are similar but not identical”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 346].

• **concorrência não baseada em preços** → nonprice competition.

“Where an industry has many sellers with differentiated products, monopolistic competition theory predicts that sellers will emphasize nonprice competition, namely in advertising, product quality, and sales techniques, rather than price competition”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 87]

• **concorrência perfeita** → perfect competition.

• **concorrência por marcas** → brand competition.

• **concorrência ruinosa** → ruinous competition; cutthroat competition; destructive competition.

concorrencial. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

concorrente. 1 – (economia) competitor.

• **firmas concorrentes** → competing firms.

2 – (em licitação) bidder. Vide LICITAÇÃO.

“Gordon claimed that as he was the highest bidder, Lessack was required to sell the item to him”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

3 – concurrent.

• **a jurisdição brasileira é concorrente** → Brazilian jurisdiction is concurrent.

concorrer. 1 – (execução concursal; sucessão) concur [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 309].

“It is permitted in all cases, whether the children of the deceased concur with the descendants of the predeceased child (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 882].

• (na falência) **concorrer com créditos trabalhistas** → to concur with labor claims.

2 – run.

• **concorrer a presidente** → to run for president.

• **concorrer ao cargo** → to run for the office [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 240].

3 – (economia) compete.

4 – contribute; participate.

• **ele concorreu para a prática do crime** → he contributed to the commission of the crime; he participated in the commission of the crime.

concubina. concubine.

concubinato puro. sinônimo de UNIÃO ESTÁVEL.

curso. (para seleção de servidor público) vide CONCURSO PÚBLICO.

curso de agentes. sinônimo de CONCURSO DE PESSOAS (vide).

curso de credores; execução concursal; execução coletiva. Como traduzir execução concursal; concurso de credores; falência; e insolvência civil?

A diferença entre **falência** e **insolvência civil**:

“Há que se espantar um mito, muito comum, segundo o qual a **falência** seria própria para pessoas jurídicas e a **insolvência civil** para pessoas naturais. Em verdade, a **falência** destina-se aos devedores empresários (pessoas naturais ou jurídicas), enquanto a **insolvência civil** revela-se adequada para devedores não empresários (que podem, também, ser pessoas naturais ou jurídicas). [Câmara, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, p. 360].

Nos EUA, não existe esta diferenciação. O termo **bankruptcy** aplica-se tanto a devedores empresários, não empresários, pessoas físicas ou jurídicas. Todos estão sujeitos ao Bankruptcy Code (11 U.S. Code).

Por isso, ambos os termos **falência** e **insolvência civil** são traduzidos simplesmente por **bankruptcy**.

Todavia, se for necessário diferenciá-los:

• **falência** → business bankruptcy; bankruptcy of a business debtor.

• **insolvência civil** → nonbusiness bankruptcy; bankruptcy of a nonbusiness debtor.

• **insolvência civil de pessoa física** → personal bankruptcy.

Já os termos **curso de credores**; **curso universal de credores**; e **execução concursal** se referem ora à **insolvência civil**, ora à **falência**:

“Se o devedor desprovido de recursos para pagar as dívidas é **empresário**, a **execução concursal** será a **falência** (Lei No. 11.101/2005). Se, porém, o devedor explora sua atividade econômica sem empresarialidade ou não exerce nenhuma atividade econômica, a **execução concursal** será a **insolvência civil** (CPC)”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 454].

De fato, em textos, doutrina, e jurisprudência, estas expressões são utilizadas como **sinônimos** de **falência** ou de **insolvência civil**, conforme o caso.

Portanto, traduza todas estas expressões **curso de credores**; **curso universal de credores**; e **execução concursal** simplesmente por

bankruptcy; ou bankruptcy case; ou bankruptcy proceeding.

Se necessário, utilize as traduções específicas para falência e insolvência civil indicadas acima.

Também, pode-se traduzir estas expressões de forma literal: **collective creditor collection action**; **concourse of creditors**; ou em latim, **concursus creditorum**.

Expressões:

- **instaurar o processo de execução concursal**; **instalar o concurso de credores** → to start the bankruptcy case.
- **execução concursal falimentar** → bankruptcy.

concurso de crimes. (dir. penal) joinder of offenses; joinder of charges; perpetration of multiple crimes. No Brasil, o instituto do **concurso de crimes** é de direito material, ao passo que nos EUA o **joinder of offenses** é instituto de direito processual.

“Federal Rules of Criminal Procedure 8(a) governs joinder of offenses in the federal system”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 183].

“Whenever two or more offenses have been consolidated or joined for trial under Section 3.02, the defendant shall have a right to a severance of the offenses.” [Penal Code of Texas].

- **concurso formal** → formal joinder of offenses (one single conduct resulting in multiple offenses).
- **concurso material** → substantive joinder of offenses (multiple conducts resulting in multiple offenses).

concurso de delinquentes. sinônimo de CONCURSO DE PESSOAS (vide).

concurso de pessoas; concurso de agentes; codelinquência; concurso de delinquentes. (dir. penal) joinder of defendants; co-perpetration (of the crime). No Brasil, o instituto do **concurso de pessoas** é de direito material, ao passo que nos EUA o **joinder of defendants** é instituto de direito processual. Ver CRIME (SUJEITOS DO CRIME).

“Just as it is often more efficient to combine charges it is often more efficient to join two or more defendants for trial in a single proceeding. As with joinder of charges, joinder of defendants presents risks of unfair prejudice that can require a severance of defendants, even though the initial joinder was proper”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 189].

concurso de prognóstico. lottery.

concurso formal. vide CONCURSO DE CRIMES.

concurso material. vide CONCURSO DE CRIMES.

concurso público. (para seleção de servidor público) (competitive) civil-service examination [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 302]; selection for public office.

concursus delictorum. sinônimo de CONCURSO DE CRIMES (vide).

concussão. (dir. penal) corruption; bribery; demanding bribe [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 310]. Vide CORRUPÇÃO.

condenação. 1 – (em processo penal) conviction; judgment of conviction; criminal conviction.

“Hence, his criminal conviction was overturned”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 505].

- **condenação por crime** → conviction for a crime.

- **condenação por homicídio/estupro/furto, etc.** → murder/rape/larceny conviction, etc.

- **manter a condenação** → to uphold the conviction.

“Thus, she cast the fifth vote to uphold Egelhoff’s conviction”. [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 188].

2 – (em processo civil) judgment against; adverse judgment. Em processo civil, não traduzia **condenação por conviction**.

Se a condenação for pecuniária, uma indenização por exemplo, traduzida por **award**.

- **condenação do réu** → judgment against the defendant.

“to satisfy a judgment entered against the defendant”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 524].

“A \$100,000 judgment against an employer was sustained for malicious prosecution”. [Covington, Robert N., *Employment Law*, p. 14].

“Wherefore, Plaintiff demands judgment for damages against Defendant, costs and all other relief this court deems proper”. [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 23].

- **a ação tem por objeto a condenação do Governo Federal ao pagamento de uma indenização** → the suit seeks an award of damages against the Federal Government; the suit seeks a judgment against the Federal Government for the payment of damages.

- **condenação em custas** → vide CUSTAS.

- **A ré pede a condenação da autora em valor a ser arbitrado pelo Juiz** → Defendant demands judgment against plaintiff in an amount to be determined by the Court.

condenação per se. (dir. concorrencial) vide PER SE.

condenado. convict; convicted criminal. Sinônimo em português: **sentenciado**; **apenado**. Vide CRIME (SUJEITOS DO CRIME).

"In some states, the convict may make a valid transfer of property". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **condenado em livramento condicional; condenado liberado condicionalmente** → vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

condenar. 1 – (dir. penal) convict; sentence; to find someone guilty.

- **condenar o réu por um crime** → to convict the defendant of a crime; to find the defendant guilty of a crime.

"The Court upheld a life imprisonment sentence for a man who had been convicted of his third nonviolent theft offense". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 19].

"Since the defendant has been found guilty, the presumption of innocence is not implicated". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 58].

- **condenar alguém a três anos de prisão** → to sentence someone to three years in prison; to sentence someone to serve three years' imprisonment.

"...a majority of those sentenced for federal crack cocaine offenses were black". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 18].

- **condenar à morte** → to sentence to death.
- 2 – (dir. civil) to enter judgment against someone; to order that someone do something. Em processo civil, não traduza **condenar** por "to condemn" ou "to convict".

- **juiz condenou o réu** → The court entered judgment against defendant.

- **A sentença condenou o réu fazer algo** → the judgment ordered that defendant do something.

- **condenar em custas** → vide CUSTAS.

condição. 1 – condition

- **implementação/implemento/verificação da condição** → satisfaction/fulfillment/happening of the condition.

"Condition (is) a future and uncertain event upon the happening of which is made to depend the existence of an obligation". [Black's Law Dictionary, page 293].

"In a contract for continuous or periodic performance, fulfillment of a resolutive condition does not affect the validity of acts of performance rendered before fulfillment of the

condition". [Civil Code of Louisiana, Article 1776].

- **implementar/verificar a condição** → satisfy/meet/fulfill the condition.

- **a condição não foi verificada** → the condition failed.

"If the condition is that an event shall occur within a fixed time and that time elapses without the occurrence of the event, the condition is considered to have failed. If no time has been fixed for the occurrence of the event, the condition may be fulfilled within a reasonable time". [Civil Code of Louisiana, Article 1773].

- **sob uma condição; subordinado a condição** → under/on a condition.

"Usufruct may be established for a term or under a condition (...)". [Civil Code of Louisiana, Article 545].

- **em igualdade de condições** → under the same conditions.

- **condição captatória** → a condition inserted in a will by which the testator appoints a legatee/heir, but on condition that the legatee/heir bequeath some property to the testator in exchange. This is prohibited in Brazilian law.

- **condição (simplesmente) potestativa** → potestative condition [Black's Law Dictionary 6th edition, page 293].

- **condição puramente potestativa** → whimsical condition; purely potestative condition.

"A suspensive condition that depends solely upon the whim of the obligor is a whimsical condition. This sort of conditional obligation is null". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 19].

Vide CONDIÇÃO SUSPENSIVA e CONDIÇÃO RESOLUTIVA.

2 – capacity.

- **na condição de mandatário das partes** → in the capacity of agent of the parties.

condição implícita, teoria da. (dir. contratual) implied condition doctrine. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 324].

condição resolutiva. condition subsequent. A expressão "resolutive condition" é usada apenas no civil law da Louisiana. Prefira a expressão **condition subsequent**. Vide exemplo em CONDIÇÃO SUSPENSIVA.

condição suspensiva. condition precedent. A expressão "suspensive condition" é usada apenas no civil law da Louisiana. Prefira a expressão **condition precedent**. Vide também CONDIÇÃO RESOLUTIVA.

"A gift may be made on condition, such as "This car is yours when you graduate" or "This

car is yours unless you drop out of school.” The former gift is subject to a condition precedent, and the latter to a condition subsequent. That is, the condition to the first gift must be satisfied before any gift or transfer takes place, while the satisfaction of the second condition operates to destroy or divest a title that had already been transferred”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“If the obligation may not be enforced until the uncertain event occurs, the condition is suspensive. If the obligation may be immediately enforced but will come to an end when the uncertain event occurs, the condition is resolutive”. [Civil Code of Louisiana, Article 1767].

condicionante. Sinônimo de **condição** ou **restrição**. Traduza por **condition** ou **restriction**, dependendo do contexto.

condicionar. condition.

“Some states, however, condition the existence of the corporation on the completion of all filing and advertising requirements”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 80].

condições da ação. (processo) conditions of the action.

- As condições da ação são questões de ordem pública → the conditions of the action are public issues.
- as condições da ação são: legitimidade para a causa, interesse de agir, e possibilidade jurídica do pedido → the conditions of the action are: standing to sue, interest in the suit, and legal possibility of the claim.

condições da venda. terms of the sale.

condições de pagamento. terms of payment; credit terms [Warren, Carl. Accounting, page 239].

condomínio. (1) traduza por **condominium** apenas se for um condomínio em edificação. Outras modalidades de condomínios são traduzidas por **co-ownership** (2).

1 – (condomínio edilício, condomínio em edificação) condominium.

- encargos de condomínio → condominium charges.
- áreas de uso comum → common areas.
- condômino → unit owner.

“The unit owners have an equal right to use the common areas”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – co-ownership.

- condômino → co-owner.
- cota-parte do condômino → share of the co-owner; fractional interest of the co-owner.

“The decedent’s fractional interest in property held by the decedent in joint tenancy with the right of survivorship (...)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-222]

condômino. vide CONDOMÍNIO.

condução forçada. (processo) ver TESTEMUNHA.

conduta. (dir. penal) conduct.

“a person does not commit an offense unless he intentionally, knowingly, recklessly, or with criminal negligence engages in conduct as the definition of the offense requires”.

conduta anticompetitiva. (dir. concorrencial) sinônimo de **CONDUTA ANTICONCORRENCIAL** (vide).

conduta anticompetitiva. sinônimo de **CONDUTA ANTICONCORRENCIAL** (vide).

conduta anticoncorrencial. (dir. concorrencial) a expressão **conduta anticoncorrencial** possui diversos sinônimos, tanto em português quanto em inglês.

Expressões sinônimas em português: conduta anticoncorrencial, conduta, conduta anticompetitiva, prática anticoncorrencial; prática anticompetitiva; prática restritiva; infração contra a ordem econômica; infração antitruste; ilícito concorrencial; infração à ordem econômica; infração restritiva da concorrência; infração da ordem econômica; conduta contrária à livre concorrência; conduta infringente à ordem econômica.

Expressões sinônimas em inglês: anticompetitive conduct; anticompetitive practice; restrictive practice; restraint of trade, restraint; trade restraint; antitrust violation; antitrust conspiracy [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 12; Black’s Law Dictionary, p. 102].

Para uma maior clareza, o tradutor ou redator de textos jurídicos deve ser consistente e usar a mesma expressão em todo o texto, evitando sinônimos.

- **acordo anticoncorrencial** → conspiracy in restraint of trade; conspiracy; contract in restraint of trade; agreement in restraint of trade; agreement to restrict competition; anticompetitive agreement; combination in restraint of trade; combination; collusion; restrictive agreement; concerted action [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1340; Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 40].

- **prática restritiva horizontal; prática horizontal; conduta anticompetitiva horizontal** → horizontal restraint; horizontal restraint on competition.

- prática restritiva vertical; prática vertical; conduta anticompetitiva vertical → vertical restraint; vertical restraint on competition.
- efeito anticoncorrencial → anticompetitive effect.
- conduta tendente a dominar o mercado → vide POSIÇÃO DOMINANTE.

conduta estatal. state action.

conduta tendente a dominar o mercado. (dir. concorrencial) Vide POSIÇÃO DOMINANTE.

condutor; conduzido. (em processo penal).

- condutor (quem efetua a prisão) → arrestee.
- conduzido (quem é preso) → arrestee.

conduzir a testemunha. vide TESTEMUNHA.

conexão. 1 – (processo) connection. Ver CONTINÊNCIA.

- reunião de ações conexas → joinder of connected lawsuits.
 - “Não há relação de conexão entre a tutela antecipada e a sentença de mérito”. → There is no connection between the interlocutory relief and the judgment upon the merits.
 - 2 – (em direito internacional privado) contact; connection; connexity.
- “Except as otherwise provided in this Book, an issue in a case having contacts with other states is governed by the law of the state whose policies would be most seriously impaired if its law were not applied to that issue”. [Civil Code of Louisiana, Article 3515].

confederação. confederation.

confederação sindical. trade-union confederation.

conferência aduaneira de exportação. customs export check.

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92). United Nations Conference on Environment and Development (UNCED).

confessar. confess.

- confessar o crime → to confess to the crime.

confiança. (economia) confidence.

confiança do consumidor. (economia) consumer confidence.

confinante. neighbor.

confirmação do testamento. vide TESTAMENTO.

confirmar. 1 – (o ato jurídico) confirm.

“A contract that is absolutely null may not be confirmed”. [Civil Code of Louisiana, Article 2030].

2 – (a decisão judicial) sinônimo de MANTER.

3 – (o testamento) vide TESTAMENTO.

confissão. (processo) confession; admission.

- confissão judicial → guilty plea.
- confissão extrajudicial → extrajudicial confession; out-of-court confession.
- “Evans had made an out of court confession” [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 191].
- retratar a confissão → to retract the confession.

confissão de dívida. admission of debt; confession of debt.

confite. (quem faz confissão) confessor; defendant-confessor.

conflito armado. armed conflict. Vide exemplo em DIREITO HUMANITÁRIO.

conflito de competência. (proceeding of) conflict of jurisdiction.

Termos relacionados:

- juízo suscitante (em conflito de competência) → Traduza por first court.
- juízo suscitado (em conflito de competência) → Traduza por second court.

conflito de interesses. conflict of interest.

“A defendant may be denied effective assistance of counsel if the attorney is working under a conflict of interest”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 318].

“Unless it appears that there is good cause to believe no conflict of interest is likely to arise”.

conflito doutrinário. conflict of authority.

conflito internacional. (dir. internacional público) international dispute [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 10].

- resolução/solução de conflitos → resolution/settlement of disputes.
- solução pacífica → peaceful resolution [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 66].

conflito jurisprudencial. vide JURISPRUDÊNCIA.

conforme. vide o anexo TRADUÇÃO DE CONJUNÇÕES E EXPRESSÕES ao final desta obra.

conforme o estado do produto. vide NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

conforme o prudente arbítrio do juiz. vide PRUDENTE ARBITRIO.

confrontar. (contabilidade) match.

- **confrontar despesas com receitas** → to match expenses with revenues.

confronto; confrontação. (contabilidade) matching.

- **confronto das despesas com as receitas** → matching of expenses with revenues.

confusão. (dir. das obrigações) merger; confusion. O termo **confusion** é usado no civil law da Louisiana, ao passo que **merger** é o termo usado no common law [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1010; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 5].

"When the qualities of obligee and obligor are united in the same person, the obligation is extinguished by confusion". [Civil Code of Louisiana, Article 1903].

congelamento. (de preços) freeze.

conglomerado. (antitruste) conglomerate merger. Vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

conglomerado. conglomerate.

"Conglomerate is the term describing the relationship of a parent corporation to subsidiary corporations engaged in diversified fields of activity unrelated to the field of activity of the parent corporation". [Anderson, Ronald A., Business Law].

congressista. congressman; member of congress; congressman; congresswoman.

congresso. congress.

conhecer. to take cognizance; to hear; to entertain [Lynton, Jonathan S., Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 107]. Vide RECURSO.

- **é defeso ao juiz conhecer de questões não suscitadas pela parte** → the judge cannot take cognizance of issues not raised by the party; the judge cannot hear issues not raised by the party.

- **juiz conhecerá esta matéria de ofício** → the judge shall take cognizance of this matter on his own initiative.

"The question is not whether the plaintiff can bring an action in state court, but which of the existing state trial courts is authorized to hear the case. (...) A federal district court may entertain an action based on almost any area of the law". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 7]

- **conhecer do recurso** → vide RECURSO.

conhecimento. 1 – (processo) cognizance [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 276]. Vide também CONHECER.

"All points, arising before the judge having cognizance of the suit for partition (...) [Civil Code of Louisiana, Article 545].

2 – knowledge.

"She is without knowledge of any payment of security interest by Plaintiff". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 89].

conhecimento de carga. vide CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

conhecimento de depósito. warehouse receipt.

Conhecimento de Depósito Alfandegado. Bonded Warehouse Receipt.

conhecimento de embarque. vide CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

conhecimento de frete. vide CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

conhecimento de transporte; conhecimento de embarque; conhecimento de frete; conhecimento de carga. bill of lading [Black's Law Dictionary 8th edition, page 176, Merriam Webster's Dictionary of Law, p. 52].

- **conhecimento de transporte nominativo** → straight bill of lading; nonnegotiable bill of lading.

- **conhecimento de transporte à ordem** → order bill of lading.

- **conhecimento de transporte ao portador** → bearer bill of lading.

- **conhecimenento de transporte aéreo** → airbill.

- **conhecimenento de transporte limpo** → clean bill of lading.

conivência. connivance.

cônjuge. spouse.

"As used in this chapter 'family or household member' means a spouse, former spouse, parent, any other person related by consanguinity". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 194].

cônjuge varão. male spouse.

cônjuge varoa. female spouse.

conjunção carnal. sexual intercourse.

- **ato libidinoso diverso da conjunção carnal** → deviate sexual intercourse.

conjunto. (matemática) set.

- **subconjunto** → subset.

conjunto habitacional. housing project.

conjuntura. framework.

conluio; colusão. (dir. concorrencial) collusion. Vide exemplo também em CARTEL.

"Firms in oligopolies have a strong incentive to collude in order to reduce production, raise price, and increase profit". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 363].

"As distinct from the term cartel, collusion does not necessarily require a formal agreement, whether public or private, between members. However, it should be noted that the economic effects of collusion and a cartel are the same and often the terms are used somewhat interchangeably". [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 20].

• **atuar em conluio** → to collude.

"American steel producers were able to collude successfully for some time". [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 20].

consanguinidade. consanguinity.

conselheiro. Ver ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

conselheiro fiscal. member of the fiscal committee. Ver CONSELHO FISCAL.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). (dir. concorrencial) the Brazilian Antitrust Authority; the Brazilian Competition Authority; Administrative Antitrust Council; Administrative Competition Council. Vide DIREITO CONCORRENCIAL.

• **plenário do CADE** → the board of CADE; CADE sitting en banc.

conselho consultivo. advisory council.

Conselho da Europa. Council of Europe

• **Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa** → Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Conselho da União Europeia. Council of the European Union.

conselho de administração. board of directors. Vide explicação em ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

• **presidente do conselho de administração** → chairman of the board of directors.

"The chairman of the board of directors presides at meetings of the board. The chairman often is also the senior executive officer of the corporation, the 'president' or 'chief executive officer'". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 306].

• **reunião do conselho de administração** → directors' meeting [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 306].

• **membro do conselho de administração** → director.

Conselho de Contribuintes. (dir. tributário) Board of Tax Appeals; Council of Taxpayers (tradução literal).

Conselho de Controle de Atividades Financeiras. financial control council; the Brazilian money laundering enforcement council.

Conselho de Direitos Humanos. Human Rights Council.

Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (CNIC). International Accounting Standards Board (IASB).

Conselho de Segurança. (da ONU) Security Council.

• **resolução do Conselho de Segurança** → Security Council resolution.

"That is true, for example, with regard to some U.N. Security Council resolutions". [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 30].

• **membro permanente** → permanent member.

• **poder de veto** → veto power.

"It consists of fifteen member states, five of them permanent members (China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States). The remaining members are elected to two-year terms in accordance with a formula that is designed to ensure an equitable geographic representation". [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 47].

conselho de sentença. (processo penal) ver JÚRI.

Conselho de Tutela. (da ONU) Trusteeship Council. vide Organização das Nações Unidas.

Conselho Econômico e Social. (da ONU) Economic and Social Council (ECOSOC).

conselho fiscal. audit committee [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 408; Black's Law Dictionary 8th edition, page 289]. Vide explicação em ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

Conselho Monetário Nacional (CMN). National Monetary Council.

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). National Council of Self-Regulation of Advertising.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). National Council of Justice.

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). National Council of the Environment.

conselho profissional. regulatory council.

conselho tutelar. child protective council.

consenso de Washington. Washington consensus.

consentimento do ofendido; consentimento da vítima. (dir. penal) consent of

the victim [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 305].

conservadorismo. 1 – (político) conservatism.

2 – (contabilidade) conservatism.

considerandos. vide EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.

consignação. (em um contrato de venda por consignação) consignment [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 327]. O Código Civil de 2002 chama o contrato de consignação de contrato estimatório (art. 534).

- venda por consignação → consignment sale; sale on consignment.
- contrato de consignação; contrato de venda por consignação → consignment contract; consignment agreement.
- coisa/produto consignado → consigned thing/product
- em consignação → on consignment.

As partes em um contrato de venda por consignação:

- Aquele que entrega a coisa se denomina consignante, consignador, ou comitente → consignor.
- Aquele que recebe a coisa para vender se chama consignatário → consignee.

consignação em pagamento. payment into court; consignment.

consignador. consignor. Vide CONSIGNAÇÃO; TRANSPORTE.

consignante. 1 – consignor. Vide CONSIGNAÇÃO; TRANSPORTE.

2 – (na ação de consignação em pagamento) plaintiff.

consignar. 1 – (em consignação em pagamento)

- consignar em juízo → to pay into court. “The insurance company admitted liability and paid the proceeds into court”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. “When security is demanded the plaintiff may either pay the sum of \$250 into court...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 21].

2 – (em contrato de venda por consignação) consign.

- mercadorias consignadas → consigned merchandise.

consignatário. 1 – consignee. Vide CONSIGNAÇÃO; TRANSPORTE.

2 – (na ação de consignação em pagamento) defendant.

consistência. (accounting) consistency.

consolidação. 1 – (de leis) consolidation.

2 – (das demonstrações financeiras) consolidation (of financial statements). As expressões consolidação de demonstrações financeiras e consolidação de balanços são sinônimas.

3 – (do estatuto social) restatement (of the articles of incorporation).

4 – (de carga, em comércio exterior) consolidation.

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Consolidation of Labor Laws. Sinônimo desnecessário de Consolidação das Leis Trabalhistas em português: diploma consolidado.

- conforme disposto no art. 7º consolidado → according to Article 7 of the Consolidation of Labor Laws.
- celetista → subject to the Consolidation of Labor Laws.
- empregado celetista → employee subject to the Consolidation of Labor Laws.

consolidado. ver CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS.

consolidar. 1 – (as demonstrações financeiras) consolidate.

2 – (o estatuto social) to restate (the articles of incorporation).

consorciado. vide CONSÓRCIO.

consorciar. vide CONSÓRCIO.

consórcio. 1 – consortium.

“Will Sony and BMG manage to complete the deal (which is so far just a letter of intent) before rival EMI persuades Time Warner to sell it Warner Music (which is also being courted by a private-equity consortium)?” [The Economist website].

- consorciado; empresa consorciada → consortium member.
- termo de constituição de consórcio → consortium agreement; consortium bylaws; bylaws of the consortium; agreement creating the consortium.
- A empresa X é consorciada da empresa Y; as empresas X e Y são consorciadas → company X is a consortium partner of company Y; companies X and Y established a consortium; Company X and Y are members of the same consortium.

2 – (para fins de underwriting) vide UNDERWRITING.

3 – purchase consortium. The Brazilian “consórcio” is a consortium of consumers who pool resources, through monthly payments, to purchase identical consumer goods for each member of the consortium (consorciado). The

consumer goods are delivered to the members pursuant to periodic lotteries (sorteios).

- Os membros do consórcio se chamam **consorciados** → members (of the consumer purchasing consortium).
- A empresa que administra o consórcio se chama **administradora** → administrator.

constante.

- as regras constantes do contrato → the rules contained in the contract.

constatação. finding; determination.

constitucional. constitutional.

- restrição constitucional → constitutional restraint.

constitucionalidade. constitutionality.

constituição. 1 – constitution. No linguajar jurídico brasileiro, o termo **Constituição** possui muitos sinônimos desnecessários: **Lei Magna**; **Carta Magna**; **Carta Constitucional**; **Lei Suprema**; **Lei Maior**; **Diploma Máximo**; **Diploma Constitucional**; **Lei Máxima**; **Diploma Maior da República**; **Carta Cidadã**; **texto constitucional**. Todos os sinônimos devem ser traduzidos por “Constitution” ou “Federal Constitution”, conforme o caso.

- (Simplifique!) “não se pode admitir esta lei como válida, face à Constituição”. → “this law is unconstitutional”.

- violação da Constituição → constitutional violation.

2 – (de sociedade, em direito societário)

- constituição de **sociedade limitada**, **sociedade simples**, **associação**, **fundação** → formation; organization.

- constituição de **sociedade anônima** → incorporation; formation. Ver nota em **SOCIEDADE ANÔNIMA**.

“The process of corporate formation is essentially a very simple one...” [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 77].

- constituição por **subscrição pública**; **constituição sucessiva** → incorporation by public subscription.

- constituição **simultânea**; **constituição por subscrição particular** → incorporation by private subscription.

3 – (dir. tributário) assessment.

- constituição do **crédito tributário** → assessment of the tax liability.

4 – (de advogado, procurador, etc.) appointment.

constituição de renda. (dir. civil – art. 803 do código civil brasileiro) annuity; constituted

annuity [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 99].

“The contract of annuity is that by which one party delivers to another a sum of money, and agrees not to reclaim it so long as the receiver pays the rent agreed upon”. [Civil Code of Louisiana, article 2793].

A terminologia em um contrato de constituição de renda:

- Quem entrega o capital denomina-se **instituidor da renda** → lender; creditor.

- Quem recebe o capital e paga a renda denomina-se **rendeiro** ou **censuário** → debtor.

A **renda** em si é chamada de **annuity**. [Civil Code of Louisiana, article 2797].

constituente. 1 – abrev. de ASSEMBLEIA CONSTITUINTE (vide).

2 – (dir. constitucional) constitutional convention; member of the constitutional convention.

3 – (em contrato de mandato, procuração, etc.) principal. Vide **MANDATO**.

4 – (sinônimo de cliente do advogado) client.

constituir. 1 - (um representante, mandatário, preposto, etc.) appoint.

- **constituir advogado** → to appoint a lawyer.

2 – (dir. tributário) assess.

- **constituir o crédito tributário** → to assess the tax liability

3 – (usufruto, etc.) constitute; establish.

- **constituir usufruto** → to establish an usufruct.

“Usufruct may be established for a term or under a condition, and subject to any modification consistent with the nature of usufruct”. [Civil Code of Louisiana, Article 545].

4 – (sociedade, em direito societário) form; incorporate.

“in most states today it is theoretically possible to form a corporation with a capitalization of one cent”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 89]

constituir em mora. vide **MORA**.

constituto possessório. (direitos reais) a clause of fictitious delivery (used especially in sales contracts, whereby the buyer purchases the thing, but the seller retains possession of the thing). O **constituto possessório** é também chamado de **cláusula constituti**, **cláusula do constituto**, ou **cláusula da posse constituída** [Fiuza, César. *Direito Civil – Curso Completo*, p. 725].

constrangimento ilegal. (dir. penal) criminal coercion [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 275]. Vide também **HABEAS CORPUS**.

consuetudinário. consuetudinary; customary.

cônsul. consul.

- **cônsul geral** → general consul.

consulado. consulate.

consular. consular.

- **relações consulares** → consular relations

consularização. consular certification.

consularizar. to obtain consular certification; to certify.

consulente. (em parecer jurídico) Se a consulta for feita a um advogado, jurista, perito, ou qualquer outro especialista, traduza por **client**. Se a consulta for feita a um órgão público, traduza por **inquirir** ou **taxpayer** (em contextos tributários).

- **A Consulente pediu um parecer sobre a tributação incidente sobre sua atividade** → The Client asked for an opinion about the taxation on its business.

consulta. (dir. tributário) question; inquiry.

- **a empresa formulou uma consulta à Receita Estadual** → the company filed a question, filed an inquiry with the State Revenue Office.

consulta médica. medical appointment.

consumação. (do crime) completion; consummation [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 223].

consumado. (o crime) consummated.

consumar. (o crime) complete; consummate [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 224].

consumeirista. related to consumer law.

- **doutrina consumeirista** → jurists specialized in consumer protection law.
- **direito consumeirista** → consumer protection law.

consumidor. consumer.

- **teoria da escolha do consumidor** → theory of consumer choice [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 454].
- **gastos do consumidor** → consumer spending.
“Because it increases consumer spending, the tax cut shifts the aggregate-demand curve to the right. Similarly, a tax increase depresses consumer spending and shifts the aggregate-demand curve to the left”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 770].
- **preferência do consumidor** → consumer preference.
“For example, other antifreeze is recognized by consumers as an adequate replacement for Prestone, even though the latter has establi-

shed (in this case, primarily by advertising) a strong consumer preference”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 87].

consumidor final. end consumer.

consumo. consumption.

consunção. vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

consulta. vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

consuntiva. vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

consuntivo. vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

consunto. vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

conta. 1 – account.

- **encontrar as contas** → to settle the accounts. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 8].
- **encontro de contas** → settlement of accounts.
- **julgamento das contas do liquidante** → review of the accounts of the liquidator.
- **liquidar as contas** → to settle the accounts.
“On the day appointed for the partition, the officer shall begin by settling the accounts, which each of the heirs may owe to the succession”. [Civil Code of Louisiana, Article 1349].
- **pagar algo à conta do capital social** → to pay something with funds of the capital account.
- **por conta própria** → on someone's own account.

• **prestar contas** → vide PRESTAÇÃO DE CONTAS.

• **prestação de contas** → vide PRESTAÇÃO DE CONTAS.

2 – (banco) account

“Customer opens a checking account with Bank. Customer deposit monies with Bank and signs a signature card which evidences a certain contractual relationship between them”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 268].

- **conta bancária** → bank account.
- **conta bancária de pessoa jurídica** → corporate bank account.
- **conta conjunta** → joint account.
- **conta corrente** → Nos EUA: checking account; bank account. No Reino Unido: current account.
- **conta fantasma** → fictitious account.
“the prosecution claimed that the check was drawn by a fictitious person on a fictitious account”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
- **conta-poupança** → savings account.
- **conta remunerada** → interest-bearing account.

- **movimentar conta bancária** → vide MOVIMENTAR.

3 – (contabilidade) account.

“The basic component of the formal accounting system is the account, which is an individual record of increases and decreases in specific assets, liabilities, owner capital, revenues, and expenses”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 35].

- **encerrar a conta; zerar o saldo da conta** → to close the account.

- **transferir o saldo de uma conta para outra** (para calcular o resultado do exercício); **encerrar uma conta contra outra conta** → to close an account to another account; to transfer the balance of an account to another account.

“The Purchases, Purchases Returns and Allowances, Purchases Discounts, and Transportation In Account balances are then closed to the Cost of Goods Sold account”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 145].

“This balance is finally closed to the appropriate owner's equity account. In our example, the net income is closed to the J. Madison, Capital account”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 146].

Vide por RISCO (CONTA E RISCO DE ALGUÉM).

conta a pagar. (contabilidade) account payable.

conta a receber. (contabilidade) account receivable.

- **conta a receber incobrável** → uncollectible receivable.

conta apuração do resultado do exercício. (contabilidade) vide CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO.

conta ARE. (contabilidade) abrev. de CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. Vide CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO.

conta ativa. (contabilidade) sinônimo de CONTA DO ATIVO.

conta auxiliar; conta transitória. (contabilidade) temporary account.

conta caixa. (contabilidade) cash account.

conta-corrente. 1 – (de banco) vide CONTA.

2 – (economia) vide BALANÇA DE TRANSAÇÕES CORRENTES.

conta de capital social. (contabilidade) capital account.

conta de compensação. (contabilidade) off-balance sheet account. Sinônimo em português: **conta extrapatrimonial**.

conta de controle. (contabilidade) controlling account.

conta de despesa. (contabilidade) expense account.

conta de despesa de depreciação. (contabilidade) depreciation account; depreciation expense account.

conta de juros ativos. (contabilidade) interest income account.

conta de juros passivos. (contabilidade) interest expense account.

conta de mercadorias. (contabilidade) merchandise inventory account; inventory account [Warren, Carl. Accounting, page 250]. Sinônimos em português: **conta mercadorias; conta mercadorias em estoque; conta estoque de mercadorias**.

- **resultado da conta de mercadorias** → gross profit or loss (of a merchandising business).

conta de participação. vide SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.

conta de receita. (contabilidade) revenue account.

conta de resultado. (contabilidade) income statement account.

conta do ativo; conta ativa. (contabilidade) asset account.

“The dollar amount of this stock of goods is carried in an asset account called Merchandise Inventory”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 138].

conta do passivo. (contabilidade) liability account.

conta do patrimônio líquido. (contabilidade) owner's equity account.

conta em T. sinônimo de RAZONETE (vide).

conta estoque de mercadorias. (contabilidade) sinônimo de CONTA DE MERCADORIAS.

conta extrapatrimonial. (contabilidade) sinônimo de CONTA DE COMPENSAÇÃO.

conta margem. (mercado de capitais) margin account.

“Individuals who purchase securities through a brokerage firm normally do so either in a cash account or in a margin account”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 20].

“But at least the margin departments were able to sell the margined securities, and minimize losses”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 308].

- **comprar por meio de conta margem** → to buy in a margin account; to buy on margin.

"When investors make a down payment on securities and borrow the balance of the purchase price from the stock brokerage firm buying the securities for them, they are said to be buying on margin (in a margin account)". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 21].

- **valores mobiliários mantidos em conta margem** → margined securities.

"If the market value of your margined securities drops dramatically, the brokerage firm will demand that you deposit more money (a maintenance call)". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 22].

conta mercadorias. (contabilidade) sinônimo de CONTA DE MERCADORIAS.

conta mercadorias em estoque. (contabilidade) sinônimo de CONTA DE MERCADORIAS.

conta passiva. (contabilidade) sinônimo de CONTA DO PASSIVO.

conta patrimonial. (contabilidade) balance sheet account.

conta reditual. (contabilidade) sinônimo de CONTA DE RESULTADO.

conta redutora. (contabilidade)

- esta conta é redutora de uma conta do ativo → this account is deducted from an asset account; this account reduces an asset account [Warren, Carl. Accounting, page 112].
- "Essa provisão é classificada como redução das contas a receber". [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 97] → This provision is deducted from the accounts receivables.

conta resultado do exercício; conta apuração do resultado do exercício. (contabilidade) income summary. A expressão **conta resultado do exercício** às vezes é abreviada para **resultado do exercício**.

- "No final do período de apuração, estas despesas são transferidas diretamente para o Resultado do Exercício"; "No final do período de apuração, estas despesas são lançadas diretamente em Resultado do Exercício". → At year-end, these expenses are closed directly to the Income Summary.
- "Softwares de pequeno valor devem ser apropriados ao resultado do exercício". [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 203]. → Cheap computer software must be debited to an expense account, must be charged to expense (and not capitalized, and not recorded as assets). "After the Sales, Sales Returns and Allowances, and Sales Discounts account balances have been closed to the Income Summary, the latter account balance will consist of the net inco-

me or net loss for the period. This balance is finally closed to the appropriate owner's equity account. In our example, the net income is closed to the J. Madison, Capital account". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 146]

conta resumida. sinônimo de RAZONETE (vide).

conta retificadora. (contabilidade) contra account.

"The account Drawing is called a contra account because its balance represents a reduction, or offset, to its related account, Capital". (...) It is better procedure to record the reduction in a contra account called Accumulated Depreciation". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 44, 45].

- **conta retificadora da conta Receita de Vendas** → contra account to Sales.
- **conta retificadora do ativo** → contra asset account.

"The accumulated depreciation accounts are credits in the balance sheet because they are contra asset accounts". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 98].

- **conta retificadora do patrimônio líquido** → contra owner's equity account.

"The owner's drawing account is a debit in the balance sheet columns because it is a contra owner's equity account". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 98].

conta única. (do Tesouro Nacional) the Brazilian Exchequer.

conta vinculada do FGTS. ver FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

contábil. (contabilidade, adjetivo) accounting.

- **ciclo contábil** → accounting cycle.
- **entidade contábil** → accounting entity.
- **fato contábil** → accounting event.
- (Simplifique!) **os dispêndios deverão ser controlados contabilmente em contas específicas** → the expenses must be recorded in specific accounts.
- **para fins contábeis** → for accounting purposes.

contabilidade. 1 – (ciência) accounting.

2 – (registros contábeis) accounting records.

- **a compra não foi lançada, escriturada, registrada, contabilizada na contabilidade da empresa** → the purchase was not entered into the accounting records of the company.

contabilidade de custos. cost accounting.

contabilidade financeira. financial accounting.

contabilidade gerencial. (contabilidade) managerial accounting.

contabilidade orçamentária. budgeting; budget accounting.

contabilidade por atividade. (contabilidade) sinônimo de CONTABILIDADE POR RESPONSABILIDADE.

contabilidade por responsabilidade. (contabilidade) responsibility accounting [Warren, Carl. Accounting, page 954].

contabilidade pública. government accounting. Não traduza por “public accounting”.

contabilista. accountant. A diferença entre contabilista e contador: “Contabilista é o Profissional de Contabilidade, pode ser tanto o Técnico em Contabilidade (2o grau) como o Contador (nível superior)” [Iudícibus, Sérgio de. Dicionário de Contabilidade, p. 44]. Nos EUA não existe esta diferenciação entre contabilista e contador. Traduza ambos por accountant.

contabilização. 1 – (contabilidade) record keeping.

- a contabilização dos dividendos → the accounting for dividends [Warren, Carl. Accounting, page 328].

2 – (contabilidade) sinônimo de LANÇAMENTO (vide).

contabilizar. record, enter (in accounting books). Vide LANÇAR.

contador. accountant.

contador de custos. cost accountant.

contador financeiro. financial accountant.

contador gerencial. managerial accountant.

contagem. (contabilidade) count [Warren, Carl. Accounting, page 234].

- contagem do estoque → inventory count; inventory taking.
- contagem física → physical count; physical inventory.
- realizar a contagem física do estoque de mercadorias → to take a physical count of the merchandise inventory; to take a physical inventory [Warren, Carl. Accounting, page 356].

contanto que. vide DESDE QUE.

contemplação.

- em contemplação de casamento → vide DOAÇÃO.

contencioso. 1 – (adjetivo) litigious

2 – (substantivo) litigation.

contestabilidade. (dir. concorrencial) contestability. [Oecd Glossary of Industrial Or-

ganisation Economics and Competition Law, page 29].

- mercado contestável → contestable market.

contestação. (processo civil) nos Estados Unidos: answer. Sinônimos desnecessários de contestação em português: peça contestatória, peça de bloqueio.

- apresentar/oferecer contestação → to file the answer; to answer.

• contestante; réu que apresenta contestação → defendant; answering defendant [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 92].

Na Inglaterra: statement of defense [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1445].

contestante. (processo civil) vide CONTESTAÇÃO.

contestar. 1 – (processo) answer; defend; deny.

- contestar a ação → to defend the action.

“In those states, the defendant making a limited appearance is allowed to defend the action on the merits...”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 80]

“In some cases the plaintiff's attorney anticipates that the action will not be defended”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 13].

2 – (economia) contest.

- mercado contestado → contested market [The Economist June 3rd 2006].

contestar a paternidade do filho. vide PATERNIDADE.

continência. (processo) não existe equivalente nos EUA, mantenha em português grafado em itálico. Vide CONEXÃO.

contingência. (contabilidade) contingency.

- contingência passiva → contingent liability.
- contingência ativa → contingent asset.
- estimar as contingências passivas e ativas da empresa → to estimate the contingent liabilities and assets of the company.

contingenciar. (contabilidade) sinônimo de PROVISIONAR (vide).

contra pagamento. vide PAGAMENTO.

contra recibo. vide RECIBO.

contra-arrazoar. vide RAZÕES.

contrabando. (dir. penal) smuggling. Ver DESCAMINHO.

contracautela. (no processo cautelar) sinônimo de CAUÇÃO.

contracheque. paycheck.

contracíclico. (economia) counter-cyclical.

contracionista. (economia) contractionary. Vide EXPANSIONISTA.

“Both of these fiscal measures aimed to shift the aggregate demand curve to the right, offsetting the three contractionary shocks the economy had experienced”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 747].

contradita; contraditar. (a testemunha) vide TESTEMUNHA.

contraditório. (processo) adversary proceeding.

- ser submetido ao crivo do contraditório → to be subject, to be submitted to adversarial testing; to respect the adversary proceeding [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 427].

“The material on civil procedure shows the emphasis upon precise formulation of issues for decision, the emphasis upon adversary proceedings.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 39]

“Under our system of criminal justice the institution of formal, meaningful judicial proceedings, by way of indictment, information, or arraignment, marks the point at which a criminal investigation has ended and adversary proceedings have commenced”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 229]

contraente. contracting party.

contrafação. forgery.

contrafé. (da citação) copy of the summons.

contrair. (celebrar contrato) contract.

contra-notificação. counter-notification.

contraparte. the other party.

contrapartida. (contabilidade) contrapartida significa “conta que se opõe a outra no método das partidas dobradas” [Iudicibus, Sérgio de. Dicionário de Contabilidade, p. 46]. Isto é, a partida correspondente, o lançamento correspondente. Pode-se verter por *corresponding entry*. Ou por *corresponding credit* ou *corresponding debit*, conforme o caso. Todavia, estas expressões não são usuais em inglês. Portanto, sugere-se sempre que possível reestruturar a frase. Vide os modelos abaixo. Não traduza por “contra-entry” ou “contra-account”.

- “A constituição dessa provisão tem como contrapartida contas de despesas operacionais”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 99] → This provision is created by debiting operating expense accounts.
- “As provisões, quando constituídas, têm como contrapartida, no débito, uma conta de

despesa”. → The provisions are created by debiting an expense account.

- “No final do período, as contas de resultado serão encerradas tendo como contrapartida uma conta denominada Apuração do Resultado do Exercício (ARE)”. → At the end of the period, the income statement accounts are closed to an account called Income Summary. At the end of the period, the balances of the income statement accounts are transferred to an account called Income Summary.

- “O bem é baixado com contrapartida numa conta de resultado”. → The asset is written off as expense.

contraprestação. counterperformance; consideration; compensation; remuneration. O termo *consideration* é típico do common law, sem equivalente direto no Brasil. Pode significar tanto “contraprestação” como “causa” do negócio jurídico. Mas, mesmo assim, é o termo mais próximo do common law para *contraprestação*. O termo *counterperformance* é utilizado no civil law da Louisiana.

“When a fortuitous event has made a party's performance impossible in part, the court may reduce the other party's counterperformance proportionally (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1877].

- mediante *contraprestação* → for compensation; with consideration.

“Return preparer is any person or entity that prepares for compensation any return or claim for refund or any substantial portion of a return or claim for refund”. [Morgan, Patricia, T, Tax Procedure and Tax Fraud, p. 358].

contraproposta. (dir. contratual) counteroffer.

“The acceptance was made conditional upon the acceptance of the different terms, which appears to make this a counteroffer rather than an acceptance”.

contra-razões. vide RAZÕES.

contrariedade ao libelo. vide LIBELO.

contratação. Muitas vezes, *contratação* pode ser traduzido simplesmente como *contract*, ou *execution of the contract*. Siga os modelos abaixo:

- *contratação de novos empregados* → hiring of new employees.
- *contratação de um empréstimo* → entering into a loan contract; taking out a loan.
- *previamente à contratação* → before entering into the contract; before executing the contract.

- **contratação direta** (sem licitação) → vide LICITAÇÃO.

contratação de crédito. loan. Esta expressão geralmente é um sinônimo desnecessário de empréstimo.

contratada. (redação contratual) Ver CONTRATANTE.

contratado. (redação contratual) Ver CONTRATANTE.

contratante. contracting party. Em redação contratual, as partes são geralmente chamadas de **contratante** e **contratada**. Para traduzir estes termos, procure seu real significado. Por exemplo, em um contrato de locação, o **contratante** e o **contratado** são *lessee* e *lessor*, ou *tenant* e *landlord*, respectivamente.

- Em contrato de representação comercial, o **contratante** e o **contratado** são o **principal** e o **agent**, respectivamente.
- Em contrato de prestação de serviços, o **contratante** e o **contratado** são o **client** e o **service provider**, respectivamente
- Em contrato de mandato (agency) o **contratante** e o **contratado** são o **principal** e o **agent**, respectivamente.

Vide os verbetes dos contratos específicos para obter a tradução do nome das partes contratantes.

Na falta de indicação do tipo de contrato, sugere-se traduzir **contratante** por **customer**, **client** ou **principal**. E **contratado** por **contractor**.

"This Services Agreement, dated as of January 11, 2002, is by and between Exult, Inc. ("SERVICE PROVIDER") and The Prudential Insurance Company of America ("CLIENT)". [Services Agreement and Between Exult, inc. and Prudential Insurance Company of America, at Contracting and Organizations Research Institute].

contratar. to contract; to enter into a contract; to execute a contract.

"Parties are free to contract for any object that is lawful, possible, and determined or determinable". [Civil Code of Louisiana, Article 1971].

"Any claim for compensation must therefore be made against them to pay the amount which they had contracted to pay."

- **contratar empregado** → to hire an employee.

contrato. contract; agreement. Em inglês, os termos **contract** e **agreement** são considerados sinônimos. "The words 'contract' and 'agreement' are usually regarded as synonymous, so that it does not matter particularly whe-

ther you choose to call a document one or the other. For polished drafting, it is good to use one or the other consistently. Also, it is possible to make a distinction between the words, calling the document the 'contract' and using 'agreement' to refer to the parties' meeting of the minds". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 115]

Falso cognato: a expressão "**celebração/assinatura do contrato**" deve ser traduzida "**execution of the contract**", ao passo que "**execução/cumprimento do contrato**" traduz-se "**performance of the contract**". O mesmo para "**celebrar o contrato**", que é traduzido "**to execute the contract**" ou "**to enter into the contract**", ao passo que "**executar/cumprir o contrato**" traduz-se "**to perform the contract**".

"a contract is a binding agreement". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"Contract is the total obligation which results from the parties' agreement as affected by the Code and any other applicable rules of law". [Uniform Commercial Code].

Expressões:

- **encargos do contrato** → contract charges.
- **prazo de vigência do contrato** → contract term; duration of the contract.
- **contrato por prazo determinado** → contract for a definite term.

Classificação [Black's Law Dictionary 8th edition, page 341]:

- **contrato acessório** → accessory contract.
- **contrato administrativo** → vide o verbete CONTRATO ADMINISTRATIVO.
- **contrato aleatório** → aleatory contract; hazardous contract; wagering contract.
"A contract is aleatory when, because of its nature or according to the parties' intent, the performance of either party's obligation, or the extent of the performance, depends on an uncertain event". [Civil Code of Louisiana, Article 1912].
- **contrato anulável** → voidable contract.
- **contrato bilateral; contrato sinalagmático** → bilateral contract; synallagmatic contract; reciprocal contract; mutual contract [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 6]. Sinalagmático é sinônimo de bilateral. Fonte: Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 368.
"...the contract is called a bilateral contract because one promise is given in exchange for another and each party is bound by the obligation". [Anderson, Ronald A., Business Law]

“A contract is bilateral, or synallagmatic, when the parties obligate themselves reciprocally, so that the obligation of each party is correlative to the obligation of the other”. [Civil Code of Louisiana, Article 1908].

- **contrato com pessoa a declarar** → contract with an undisclosed principal; a contract in which a third party binds one undisclosed principal, whose identity is disclosed only subsequently (under Articles 467 to 471 of the Brazilian 2002 Civil Code).

- **contrato comutativo** → commutative contract.

“A contract is commutative when the performance of the obligation of each party is correlative to the performance of the other”. [Civil Code of Louisiana, Article 1911].

- **contrato condicional** → conditional contract; hypothetical contract.

- **contrato consensual e contrato real** → consensual and real contract.

- **contrato consigo mesmo** → contract with oneself.

- **contrato de adesão** → veja o verbete **contrato de adesão**.

- **contrato de casamento** → marriage contract [Civil Code of Louisiana, Article 1744].

- **contrato de compra e venda** → vide o verbete **CONTRATO DE COMPRA E VENDA**.

- **contrato de depósito bancário** → vide **DEPÓSITO**.

- **contrato de fornecimento** → procurement contract.

- **contrato de gaveta** → secret contract, unpublished contract, hidden contract.

- **contrato de trabalho** → vide **CONTRATO DE TRABALHO**.

- **contrato divisível** → divisible contract.

- **contrato expícito** → express contract.

- **contrato gratuito** → gratuitous contract.

“A contract is gratuitous when one party obligates himself towards another for the benefit of the latter, without obtaining any advantage in return”. [Civil Code of Louisiana, Article 1910].

- **contrato impessoal** → heritable contract.

- **contrato inominado** → innominate contract.

- **contrato intuitu personae** → personal contract.

- **contrato leonino** → leonine contract; unconscionable contract.

- **contrato negociável** → bargained contract.

- **contrato nominado** → nominate contract.

- **contrato oneroso** → onerous contract.

- **contrato verbal** → oral contract; parol contract; parol agreement.

- **contrato pré-estimado** → certain contract [Black's Law Dictionary 6th edition, page 322].

- **contrato preliminar** → precontract [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 324].

- **contrato principal e contrato acessório** → principal and accessory contract.

- **contrato simulado** → simulated contract.

- **contrato social** → vide **CONTRATO SOCIAL**.

- **contrato tácito** → tacit contract.

- **contrato unilateral** → unilateral contract.

- **contrato válido** → valid contract.

“A valid contract is an agreement that is binding and enforceable.”

- **contrato-tipo** → standard-form contract [Black's Law Dictionary 8th edition, page 348].

A classificação dos contratos pelo tempo de execução:

- **contrato de execução imediata** → executed contract.

- **contrato de execução futura; contrato de execução diferida** → executory contract.

“...in an executory contract, something remains to be done by one or both parties”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **contrato de execução sucessiva** → continuing contract; a contract calling for periodic performances.

contrato administrativo. government contract; government agreement. Se o contrato administrativo envolver a compra de bens ou serviços, traduza por **procurement contract** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 347]. “Statutes regulating the letting of government contracts may require that bids by contractors, the offers, be written and signed”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

contrato de adesão. adhesion contract. A doutrina diferencia “contrato de adesão” de “contrato por adesão”. O **contrato de adesão** é o **adhesion contract** propriamente dito. O **contrato por adesão** é “a contract that one party accepted without bargaining, although the party could have bargained. It is not an adhesion contract proper, because the party voluntarily failed to bargain, whereas an adhesion contract cannot be bargained, even if the party wishes to do so”.

contrato de agência e distribuição. sinônimo de **REPRESENTAÇÃO COMERCIAL** (vide).

contrato de câmbio. foreign-exchange contract.

- contrato de câmbio à vista → foreign exchange spot contract; spot exchange contract; spot contract.
- contrato de câmbio a prazo → forward exchange contract; forward foreign exchange contract; foreign exchange forward contract; forward contract.

contrato de caução de ações. stock pledge agreement.

contrato de comissão. commission merchant agreement.

A tradução da terminologia do contrato de comissão, em Black's Law Dictionary 6th edition, p. 592 e 272:

- Aquele que age em seu próprio nome, por conta do comitente, é chamado de **comissário** → factor; commission merchant.
- Aquele que emprega os serviços do comissário é chamado de **comitente** → principal.
- A remuneração do comissário é chamada de **comissão** → factorage; comission. Vide também COMISSÃO DEL CREDERE; CLÁUSULA DEL CREDERE.

contrato de compra e venda. sales agreement; sales contract [Black's Law Dictionary 8th edition, page 343]. Não traduza por ~~purchase and sale contract~~, ou ~~contract of purchase and sale~~, por serem expressões redundantes em inglês.

As partes:

- vendedor → seller.
 - comprador → buyer; purchaser.
- "The bill of sale did not say anything about selling the name though the sales agreement did." "Other parties have their distinctive names, such as vendor and vendee, for the parties of a sales contract". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"Chrysler points out that an implied warranty of merchantability is an incident of a contract of sale". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 467].

Na compra e venda de imóveis, existem dois contratos: o contrato preliminar chamado "promessa de compra e venda"; e o contrato definitivo, chamado "escritura de compra e venda". A promessa de compra e venda não transfere a propriedade, mas obriga o vendedor a firmar a escritura de compra e venda, que deve ser feita de forma pública, em cartório, e que efetivamente transfere a propriedade. Estas expressões devem ser traduzidas como indicado abaixo: [Black's Law Dictionary 6th

edition, p. 325, 414; Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p.138].

- promessa de compra e venda; compromisso de compra e venda → contract for deed; contract for sale; contract to sell; promise of sale; binder.

- escritura de compra e venda → deed.

"An agreement whereby one party promises to sell and the other promises to buy a thing at a later time (...) is a bilateral promise of sale or contract to sell. Such an agreement gives either party the right to demand specific performance". [Civil Code of Louisiana, Article 2623].

- compra e venda financiada; compra a prazo; compra a prestação → sale on credit; installment sale.

contrato de compra e venda de ações. stock purchase agreement.

contrato de compra e venda de ações preferenciais. preferred stock purchase agreement.

contrato de compra e venda de participação societária. stock purchase agreement.

contrato de concessão comercial. sinônimo de contrato de concessão mercantil. Vide CONCESSÃO MERCANTIL.

contrato de concessão mercantil. vide CONCESSÃO MERCANTIL.

contrato de confidencialidade. confidentiality agreement; nondisclosure agreement. Estas são expressões sinônimas em inglês [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1079].

contrato de consignação. vide CONSIGNAÇÃO.

contrato de crédito bancário. bank loan agreement.

contrato de financiamento. vide FINANCIAMENTO.

contrato de franquia. vide FRANQUIA.

contrato de locação. vide LOCAÇÃO.

contrato de mútuo. vide MÚTUA.

contrato de penhor de ações. sinônimo de CONTRATO DE CAUÇÃO DE AÇÕES.

contrato de prestação de serviço. vide PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

contrato de trabalho; contrato de emprego. employment contract. Sinônimos desnecessários em português: pacto laboral; pacto de emprego.

"A collective bargaining agreement supersedes any existing individual employment contract". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 56].

- **contrato de trabalho com prazo determinado**; contrato a termo → employment contract for a term; term employment contract. “Changing the employee’s status from at-will employment to employment for a term”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 379]
- **“Employees that do not have term employment contracts are at will employees and may be discharged at any time without cause”**. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 341].
- **contrato de trabalho com prazo indeterminado** → at-will employment contract.
- **contrato individual de trabalho por prazo de experiência** → individual employment contract for a period of probation
- **extinguir o contrato de trabalho** → to terminate the employment contract.
- **duração do contrato de trabalho; prazo do contrato de trabalho; vigência do contrato de trabalho** → employment term [Covington, Robert N. Employment Law, p. 325]. “It is easy enough to understand this obligation during the employment term”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 375].

contrato de venda por consignação. vide CONSIGNAÇÃO.

contrato derivativo. derivative contract.

contrato estimatório. sinônimo de CONTRATO DE VENDA POR CONSIGNAÇÃO. Vide CONSIGNAÇÃO.

contrato social; estatuto social. A diferença entre contrato social e estatuto social:

No direito comercial brasileiro, as **sociedades limitadas** são constituídas por **contrato social**; ao passo em que as **sociedades anônimas** são constituídas por **estatuto social**. Nos EUA, as **limited liability companies** são constituídas por **articles of organization**; e as **corporations** são constituídas por **articles of incorporation** [Uniform Limited Liability Company Act; Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 24; Warren, Carl. Accounting, page 521]. Vide SOCIEDADE LIMITADA e SOCIEDADE ANÔNIMA. Portanto, traduza como segue:

- **contrato social** → articles of organization.
 - **estatuto social** → articles of incorporation.
- Em princípio, evite traduzir **contrato/estatuto social** por **bylaws**. Isto porque o **contrato/estatuto social** é o instrumento de constituição das sociedades empresárias. Os **bylaws**, por outro lado, são o **regimento interno** da empresa, um documento apartado, que por si só não constitui a sociedade, destinado especialmente a regular a administração interna da sociedade. [Downes, John. Dictionary of Finance and In-

vestment Terms, 29; 73; Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 82; 105; 639; 641; Black’s Law Dictionary 8th edition, page 213; Warren, Carl. Accounting, page 484].

“The articles of incorporation are always filed with the secretary of state in the state in which one wishes to do business.”

“The second sentence of MBCA §27 states that the power to amend bylaws is vested in the board of directors unless reserved to the shareholders by the articles”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 243].

Nota pragmática sobre a tradução de contrato social x estatuto social: Cada estado americano possui sua própria legislação empresarial, e cada uma traz sua própria terminologia. Além disso, há a terminologia usada em outros países, como o Reino Unido, Canadá, Austrália, etc. Por isso há tanto desentendimento relativo aos termos **charter**, **articles of incorporation/association/organization**, **certificate of incorporation**, **bylaws**, **operating agreement** e outros. Todavia, na prática, a diferenciação entre estes termos é irrelevante na esmagadora maioria dos textos e traduções. Por isso, sugere-se traduzir tanto **contrato social** quanto **estatuto social** simplesmente por **articles of incorporation** ou até mesmo por **bylaws**, por serem os termos mais comuns. Apenas quando for necessário diferenciar, traduza **contrato social** por **articles of organization** e **estatuto social** por **articles of incorporation**. Veja nestas fontes como tais termos são análogos e intercambiáveis: Black’s Law Dictionary 8th ed., p. 120, 240, 250; Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 33, 71, 74; Ballentine’s Legal Dictionary, p. 43, 91, 95. Em direito societário, os termos **estatutário** e **contratual**, ao se referirem ao estatuto social ou contrato social, não devem ser traduzidos por “**statutory**” ou “**contractual**”. Traduza como indicado abaixo.

- **disposição/previsão estatutária** → provision of the articles of incorporation. “Corporations may limit or deny preemptive rights by appropriate provisions in the articles of incorporation”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 197].
- **alteração estatutária** → amendment to the articles of incorporation; articles of amendment [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 197].
- **disposição/previsão contratual** → provision of the articles of organization.
- **alteração/modificação contratual** → amendment to the articles of organization; articles of amendment.

- **alteração social** → amendment to the articles of incorporation/organization; articles of amendment.
- **estatuto social consolidado** → restated articles of incorporation.
- **sociedade contratual** → company created by articles of organization (contrato social). Em alguns contextos, o **contrato social** / **estatuto social** é chamado de atos constitutivos. Pode-se traduzir atos constitutivos pelo termo genérico **organizational documents, documents of organization** ou **governing documents** [Black's Law Dictionary 8th ed., p. 520].

contratual. 1 – contractual.

2 – (dir. societário) em direito societário, os termos **contratual** e **estatutário** são usados para se referir ao **contrato social** e ao **estatuto social**, respectivamente. Neste contexto, estes termos não devem ser traduzidos por “**contractual**” ou “**statutory**”. Veja os exemplos em **CONTRATO SOCIAL**; **ESTATUTO SOCIAL**.

contravenção (penal). (dir. penal) misdemeanor. Vide nota no verbete **CRIME (AS INFRAÇÕES PENAS)**.

contraventor (penal). misdemeanorant.

contribuição de caridade. charitable contribution.

contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. vide **CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**.

contribuição de intervenção no domínio econômico. vide **CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**.

contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). vide **CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**.

contribuição de melhoria. (dir. tributário) special assessment; assessment for benefits [Black's Law Dictionary 8th edition, page 125]. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

contribuição de seguridade social. vide **CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**.

contribuição previdenciária; contribuição para a seguridade social. vide **CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**.

contribuição sindical. vide **SINDICATO**.

contribuição social. social contribution. “As contribuições sociais constituem uma espécie do gênero tributo. (...) Preferimos fazer referência a elas como gênero e dividi-las em espécies, a saber: (a) contribuições de intervenção no domínio econômico, (b) contribuições de interesse de categorias profissionais ou eco-

nômicas, e (c) contribuições de seguridade social. [Machado, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, p. 408].

• **contribuição de seguridade social; contribuição previdenciária** → Nos EUA: social-security contribution. No Reino Unido: National-Insurance contribution.

• **contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)** → contribution of intervention in the economy; contribution of intervention in the economic domain.

• **contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas** → contribution for professional or economic categories.

contribuição social sobre o lucro líquido. (dir. tributário) social contribution on net income.

contribuinte. (dir. tributário) taxpayer. No caso de um contribuinte que paga contribuição social ou taxa, pode-se traduzir por **contribution payer** ou **feepayer**, respectivamente.

Dica: evite a redundância da palavra **tax**, como neste caso:

• **a empresa é contribuinte de impostos federais** → the company is a taxpayer of federal taxes. Prefira: the company pays federal taxes.

• **o contribuinte foi autuado pela Receita** → the taxpayer was notified by the Tax Authority; the Tax Authority issued a deficiency notice against the taxpayer.

• **contribuinte em mora/inadimplente** → delinquent taxpayer.

“The law should allow the government to reach persons who might owe money to the delinquent taxpayer, such as employers or creditors”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 109].

controlada. controlled company; subsidiary. A expressão **controlada** é a forma abreviada de **sociedade controlada**. Vide nota no verbete **COLIGADA**.

controlador. 1 – abrev. de **ACIONISTA CONTROLADOR**.

2 – (contabilidade) controller.

controladora. controlling company; controller; holding company. A expressão **controladora** é a forma abreviada de **sociedade controladora**.

controladoria. controllership.

Controladoria-Geral da União (CGU). Office of the Federal Controller General.

controle. (contabilidade) control.

controle acionário; controle societário. (dir. societário) controlling interest.

controle de armas. arms control

controle de câmbio; controle cambial.
vide CÂMBIO.

controle de custos. (contabilidade) cost control.

controle de estoque. (contabilidade) inventory control [Warren, Carl. accounting, page 355].

controle de natalidade. birth control.

controle de preços. (economia) vide TABELAMENTO.

controle interno. (contabilidade) internal control.

controle jurisdicional; controle judicial. (processo) judicial review.

“[J]udicial review of litigation involving issues of patent law”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 124].

“Although the courts cannot interfere with Congress as it writes laws, judicial review in effect gives courts input into the legislative process when cases involving those laws come before them”.

- controle jurisdicional do ato administrativo → judicial review of the administrative act.

controle orçamentário. (contabilidade) budget control [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 56].

controle permanente de estoques. (contabilidade) sinônimo de INVENTÁRIO PERMANENTE.

controle societário. sinônimo de CONTROLE ACIONÁRIO (vide).

convalidação. (de ato jurídico) confirmation; rectification [Black's Law Dictionary 8th edition, page 318]. Ver exemplo em CONVALIDAR.

“Confirmation is a declaration whereby a person cures the relative nullity of an obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1842].

convalidado. confirmed. Ver CONVALIDAÇÃO.

- obrigação convalidada → confirmed obligation.

“The effects of confirmation and ratification are retroactive to the date of the confirmed or ratified obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1844].

convalidar. confirm; ratify.

“A contract that is absolutely null may not be confirmed”. [Civil Code of Louisiana, Article 2030].

“The minor can avoid a contract only during minority and for a reasonable time after attaining majority. After the lapse of such reasonable time, the contract is deemed ratified and

cannot be avoided by the minor”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- convalidar o ato jurídico → to confirm the juridical act

convenção. (dir. internacional público) convention.

- convenção quadro → vide TRATADO.

Convenção Americana de Direitos Humanos. American Convention on Human Rights.

convenção coletiva de trabalho; acordo

coletivo de trabalho. (dir. to trabalho) A diferença entre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho: A convenção coletiva de trabalho é celebrada entre o sindicato de empregados e o sindicato de empregadores. Já o acordo coletivo de trabalho é celebrado entre o sindicato de empregados e uma ou mais empresas. Em inglês não existe esta diferenciação, ambos são collective-bargaining agreement. A expressão collective-bargaining agreement é geralmente abreviada para collective agreement. Se for necessário diferenciar, traduza como segue:

- convenção coletiva de trabalho → collective labor agreement [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 263]; collective bargaining convention [literal].

- acordo coletivo de trabalho → collective-bargaining agreement.

- conveniente → party (to a collective labor convention).

- sindicato conveniente → signatory union.

“Collective bargaining (is) the process of negotiation between a company and union in order to arrive at a collective bargaining agreement or settle some dispute”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 9].

Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Convenção da União de Paris. sinônimo de CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

convenção de arbitragem. arbitration agreement.

Convenção de Paris. (propriedade industrial) Paris Convention.

Convenção de Paris. sinônimo de CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT).

convenção de Viena sobre relações consulares. (dir. internacional público) Vienna Convention on Consular Relations.

convenção de Viena sobre relações diplomáticas. (dir. internacional público) Vienna Convention on Diplomatic Relations

convenção do condomínio. declaration of condominium; condominium bylaws [Friedman, Jack. Dictionary of Real Estate Terms, p. 102].

Convenção Internacional sobre Proteção da Propriedade Industrial. International Convention for the Protection of Industrial Property; Paris Convention.

Convenção para o Reconhecimento e Execução das Sentenças Arbitrais Estrangeiras. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. (dir. internacional público) United Nations Framework Convention on Climate Change.

Convenção sobre o Direito do Mar. Convention on the Law of the Sea.

convencer-se; concluir. (o juiz) find; conclude.

- o juiz convenceu-se de que a prova era falsa → the judge found that the evidence was false; the judge concluded that the evidence was false.

convencimento; convicção; conclusão. (do juiz) finding; conclusion.

- livre convencimento (do juiz); livre convicção (do juiz); persuasão racional → freedom of judgment (of the judge).
- formar seu convencimento → to make his/her findings.
- o juiz formou seu livre convencimento → the judge freely made his findings.
“After the hearing, the Board makes findings of fact and conclusions of law and either dismisses the complaint or enters an order”. [Anderson, Ronald A., Business Law]
- para a formação da convicção do juiz → for the judge to make his findings.

convencional. conventional. Vide nota em TRATADO.

conveniente. vide CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

convênio. 1 – agreement.

2 – (de saúde) health insurance.

3 – (internacional) treaty. Vide TRATADO.

conversão do julgamento em diligência.

- conversão do julgamento em diligência → production of more evidence, instead of entering judgment; postponement of judgment to produce more evidence.
- o juiz converteu o julgamento em diligência → instead of entering judgment, the judge ordered the production of more evidence.
- “Requer a conversão do julgamento em diligência, para a produção de prova documental e testemunhal” → To request that trial be postponed in order to produce more documentary and testimonial evidence.

converter o julgamento em diligência. vide CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

convertibilidade. convertibility.

- convertibilidade da moeda → currency convertibility.

convexa. (curva) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

convexo. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

convicção. (do juiz) sinônimo de CONVENCIMENTO (vide).

convivência. coexistence.

convivente. vide UNIÃO ESTÁVEL.

convocação. (de uma assembleia) call; call of meeting; notice of the meeting.

- em segunda convocação → on second call.
- edital de convocação da assembleia → vide ASSEMBLEIA.

“the lawyer prepares the call of meeting of the initial board of directors”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 105].

“Written notice of the meeting shall be mailed by the Secretary to the last recorded address of each member at least 30 days before the time appointed for the meeting. (...) No business other than that specified in the call for the special meeting shall be transacted at such special meeting”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 238].

convocar. 1 – (assembleia) call. Vide exemplo em ASSEMBLEIA.

2 – (dir. das sucessões) call.

- convocar o herdeiro → to call the heir (to succeed; to inherit).

“Among the successors in each class the nearest relation to the deceased, according to the following articles, is called to succeed”. [Civil Code of Louisiana, Article 899].

convolação. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

co-obrigado. co-debtor; co-obligor.

“By reason of section 1301, the filing of a Chapter 13 petition automatically stays collection action against guarantors and other co-debtors”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 152].

cooperação judicial internacional. judicial comity; international judicial cooperation.

cooperado. cooperative member; member of the cooperative.

cooperativa. cooperative.

Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA). Office of the General Coordinator of the Customs Administration.

coordenada. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

cópia. copy.

- **cópia autenticada** → authenticated copy; certified copy; sworn copy; verified copy; attested copy.
- “The filing of an authenticated copy of a judgment of a court of a jurisdiction foreign to this state...” [Civil Code of Louisiana, Article 3305].

COPOM. abrev. COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA.

co-produtos. (accounting) sinônimo de PRODUTOS CONJUNTOS.

co-proprietário. coproprietor.

corpo de delito. (dir. penal) corpus delicti [Black's Law Dictionary 8th edition, page 369].

corpo diplomático. diplomatic corps.

“If and when it is ratified, the EU will have a “foreign minister” in charge of his own diplomatic corps”. [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 6].

corporativismo. corporatism.

corporativista. corporatist.

corpóreo. corporeal.

correção monetária; atualização monetária. adjstment for inflation; inflation adjustment [U.S. Code TITLE 26]. A expressão atualização (monetária) é sinônima de correção monetária.

“Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act of 1990”.

- **corrigido; atualizado; com correção monetária** → adjusted for inflation; inflation-adjusted; inflation linked.

“Table 2 shows the top ten movies of all time ranked by inflation-adjusted box office receipts”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 528].

- **o preço será pago em 10 prestações corrigidas monetariamente** → The price is payable/ shall be paid/is due in 10 inflation-linked installments.

- **corrigir; atualizar os salários (monetariamente)** → to adjust wages for inflation.

“Earnings data are adjusted for inflation and are expressed in 2000 dollars”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 414].

corregedoria. 1 – (de polícia) office of internal affairs.

2 – (de justiça) disciplinary board (of the courts); the board with disciplinary jurisdiction over judges. Na Inglaterra: Office for Judicial Complaints (OJC).

Exemplo:

- **Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ)** → Disciplinary Board of the Courts.

correição parcial. appeal against dilatory or abusive acts of the judge; partial correction (tradução literal).

corrente. (contabilidade) forma abreviada de CUSTO-PADRÃO CORRENTE (vide).

correntista. (em banco) account owner; bank account owner; checking account owner; current account owner. Vide CONTA.

corretagem. brokerage.

- **o corretor agencia negócios para o cliente** → vide AGENCIAR.

- **comissão de corretagem** → brokerage commission.

As partes em um contrato de corretagem:

- **intermediário, que agencia negócios, é chamado de corretor, mediador ou agenciador** → broker
- **Aquele que contrata os serviços do corretor é chamado de comitente, cliente ou dono do negócio** → principal.

corretor. broker. Ver CORRETAGEM.

“...a person who buys 100 shares of General Motors Corporation through a broker on the New York Stock Exchange...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 56].

“For example, where monies are placed with a broker for investment, and an action is later brought for an accounting, the action is governed by the 6-year limitation...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 49].

- **corretor de valores (mobiliários); corretor de ações** → stockbroker. Existem dois sinôni-

mos em inglês para stockbroker: account executive; financial advisor.

- corretor de seguro → insurance broker.
- corretor de imóveis → real-estate broker; realtor.

corretora de valores. sinônimo de CORRETORA (vide).

corretora; sociedade corretora; corretora de valores. (mercado de capitais) brokerage firm.

“Stock brokerage firms usually serve as intermediaries in these transactions, acquiring the new securities at ‘wholesale’ prices from the issuer and then reselling them to the investing public at ‘retail prices’”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 2].

corrida. (economia) run.

- corrida contra os bancos; corrida bancária → bank run; run on the banks.

“A bank run occurs when depositors suspect that a bank may go bankrupt and, therefore, ‘run’ to the bank to withdraw their deposits. (...) Depositors do not run on their banks because they are confident that, even if their bank goes bankrupt, the FDIC will make good on the deposits”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 641-642]

“...the mere fear that a bank may be in danger of failing could be enough to spark a run, which could then spread to other banks”. [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 5].

- corrida contra a moeda → run on the currency.

“When an individual country runs into financial problems, it may be faced with high interest rates, a threat of inflation and a run on its currency”. [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 11].

corrigido. vide CORREÇÃO MONETÁRIA.

corrigir (monetariamente). ver CORREÇÃO MONETÁRIA.

corrupção. (dir. penal) corruption; bribery.

- corrupção passiva → solicitation/request of bribe (by a public officer); corruption/bribery committed by a public officer.
- corrupção ativa → giving bribe (to a public officer); corruption/bribery proposed by a private citizen to a public officer.
- concussão → demanding bribe; corruption; bribery.
- corrupção de testemunha → vide TESTEMUNHA.

- corrupção de menores → criminal solicitation of a minor; enticement of a child.

Corte de Justiça Europeia. European Court of Justice.

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inter-American Court of Human Rights.

Corte Internacional de Justiça (CIJ). (dir. internacional público) International Court of Justice (ICJ). Corte de Haia é sinônimo de Corte Internacional de Justiça.

- Estatuto da Corte Internacional de Justiça → Statute of the International Court of Justice.

Termos relacionados [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 79 - 91]:

- competência contenciosa → contentious jurisdiction.

“The contentious jurisdiction of the I.C.J. applies only to disputes between states which have accepted that jurisdiction”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 79].

- competência consultiva → advisory jurisdiction.

- parecer consultivo → advisory opinion.

- cláusula facultativa de jurisdição obrigatória (artigo 36 do Estatuto da CIJ) → optional clause [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 81].

- medida cautelar → provisional measure [artigo 41 do Estatuto da CIJ].

- juiz ad hoc → judge ad hoc.

“When none of the I.C.J. judges possess the nationality of a state party to a case before the Court, that State is allowed to appoint a person to serve as a judge ad hoc for the duration of the case”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 79].

Corte Máxima. sinônimo de SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (vide).

Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI). (dir. internacional público) Permanent Court of International Justice.

costume. custom.

“The sources of law are legislation and custom”. [Civil Code of Louisiana, Article 1].

costume comercial. trade custom.

cota. sinônimo de quota (vide).

cotação. (de preço, de ação, etc.) quotation; quote. Vide também PREGÃO.

“The trader first attempts to obtain a quote from the market maker, since all trading in every market begins with a quote. The quote consists of the bid, the offer, the size of the bid, and the size of the offer. The bid the highest

purchase price; the offer, the lowest selling price". [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 122].

cota-parte. (do condômino) vide CONDOMÍNIO.

cotar. quote (o preço de uma ação, por exemplo).

"...he would have to sell it at the quoted market price if the stock is traded on a stock exchange". [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 345].

covenantee. party (to a contract).

CPC. abrev. de CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

CPE. abrev. de CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS.

CPI. abrev. de COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO.

CPV. (contabilidade) abrev. de CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.

credencialismo. credentialism

credenciar. authorize, register, accredit.

crediário. consumer-credit sale; consumer credit.

creditamento. (dir. tributário) recording of a credit.

- **creditamento de ICMS pago pela matéria-prima usada no processo de industrialização** → recording of a credit corresponding to the ICMS paid for the raw material used in the manufacturing process.

creditar. 1 – (em uma conta corrente, por exemplo) credit.

- **creditar \$100 na conta corrente** → to credit the checking account with \$100; to credit the checking account for \$100;
- **\$100 foram creditados na conta corrente** → \$100 were credited to the checking account.
- **o dinheiro foi creditado na conta do cliente** → the money was credited to the customer's account. [Stone, Bradford. *Uniform Commercial Code*, p. 320].

"The bank made a loan to him of approximately \$3,000 and credited his account with this amount." [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

2 – (contabilidade) credit.

- **creditar \$300 na conta; lançar \$300 a crédito da conta** → to credit the account for \$300; to credit \$300 to the account.
- **creditar a conta de despesa pelo valor de seu saldo** → to credit the expense account for the amount of its balance [Warren, Carl. *Accounting*, page 158].

crédito. 1 – credit.

• **agência de proteção ao crédito; serviço de proteção ao crédito** → vide AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

• **crédito exequendo** (em processo civil) → judgment debt.

"Levy is the seizure according to a writ of execution of real or personal property in a judgment debtor's possession to satisfy a judgment debt." [Merriam-Webster's p. 290].

• **crédito primitivo** (em uma subrogação) → original credit.

• **conceder crédito** → to grant credit.

• **retração do crédito; contração do crédito** (em crise financeira) → credit crunch [The Economist].

Nota: O termo **crédito** muitas vezes é melhor traduzido por **loan**. Exemplos:

- **operações de crédito** → loan transactions.
- **refinanciamento do crédito** → loan refinancing.

2 – (execução concursal; falência; inventário) claim. Em contextos de execução concursal, como falência; insolvência civil, inventário, não traduza **crédito** por "**credit**". Traduza por **claim** [11 U.S. Code §101; Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 292; Black's Law Dictionary 8th edition, page 265]. Veja os exemplos neste verbete.

"Assume, for example, that C's \$100,000 claim against D is secured by real property owned by D...". [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 439].

"Each claim of each of the five categories must be paid in full before any claim in the next category receives any distribution. Each claim within a particular category shares pro rata if the proceeds from the liquidation of the property of the estate is insufficient to satisfy all claims in that category". [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 311].

"The lienor may resort to the encumbered property for the purpose of collecting its claim, yielding only to certain creditors with competing claims". [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 3].

• **crédito com garantia real** → secured claim; collateralized claim.

"a single transaction outside of bankruptcy can create both a secured claim and an unsecured claim in bankruptcy". [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 139]

"D Corp. borrows \$2,000,000 from C and grants C a mortgage on Redacre. At the time of D Corp's bankruptcy it still owes C \$2,000,000 and the encumbered property has a value of \$800,000. S is a creditor with a \$1,200,000

unsecured claim. S is also a creditor with a \$800,000 secured claim". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 295].

• **crédito extraconcursal** → first priority claim.

Definição: "Os créditos extraconcursais são aqueles a que o administrador judicial deve atender antes do pagamento dos credores da sociedade falida. São duas as espécies de créditos extraconcursais: os relacionados à administração da falência e as restituições em dinheiro". [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 357]

• **crédito quirografário** → unsecured claim.

• **classe** → class.

• **classificação dos créditos** → classification of claims.

"Section 1123(a)(1) [of the Bankruptcy Code] requires that the claims be classified, and section 1123(a)(4) requires the 'same treatment' for all claims within a class". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 433].

A tradução de habilitação de crédito e verificação de crédito:

Estas duas expressões não são sinônimas (Art. 7º e seguintes da Lei n. 11.101/05).

Verificação de crédito é um procedimento complexo, durante o processo falimentar, que culmina na consolidação do quadro geral de credores. Vide **quadro geral de credores**.

Durante o procedimento de verificação de crédito, um credor excluído da lista de credores apresentada pela sociedade falida pode apresentar uma petição, chamada **habilitação de crédito** (também **declaração de crédito**), visando sua inclusão. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 340-343].

• **verificação de crédito** → claim verification proceeding.

• **habilitação de crédito; declaração de crédito** → proof of claim.

"A creditor may file a proof of claim. A proof of claim is written statement signed by the creditor setting forth any claim made against the bankrupt and the basis thereof". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"proof of claim against the decedent's estate".

• **apresentar habilitação de crédito; habilitar-se na falência** → to file a proof of claim.

• **declarar/habilitar um crédito na falência** → to file a proof of claim in the bankruptcy case. "The creditors that wish to participate in the distribution of the proceeds of the liquidation of the 'property of the estate' must file a proof of claim, sections 501, 726 [of the Bankruptcy

Code]. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 300].

• **impugnação de crédito** → objection to claim.

• **impugnar um crédito** → to file an objection to a claim; to object to a claim.

"_____ has filed an objection to your claim in this bankruptcy case". [Part I Official Bankruptcy Forms, B6].

• **negar/indeferir a habilitação de crédito** → to disallow the claim.

• **aceitar/deferir a habilitação de crédito** → to allow the claim.

Vide também **CRÉDITO TRIBUTÁRIO**; **CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO**.

3 – (contabilidade) credit.

• **um crédito à conta Caixa** → a credit to Cash.

"An entry made on the left-hand side is considered a debit to the account, while an entry recorded on the right-hand side is described as a credit to the account. Increases in liability, owners' equity, and revenue accounts are credit entries". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 38, 39].

• **lançar a crédito da conta; creditar na conta** → to credit to the account; to record as a credit to the account; to record by crediting the account [Warren, Carl. Accounting, page 51; 111].

• **a conta receberá \$300 a seu crédito** → the account will be credited for \$300.

crédito ao consumidor. consumer credit.

"And they are willing to borrow more, boosting the demand for consumer credit" [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

crédito consignado. sinônimo de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

crédito de carbono. (direito ambiental) carbon credit.

crédito de ICMS. vide **CRÉDITO TRIBUTÁRIO**.

crédito de IPI. vide **CRÉDITO TRIBUTÁRIO**.

crédito de liquidação duvidosa. (contabilidade) bad debt; uncollectible account.

crédito duvidoso. (contabilidade) sinônimo de **CRÉDITO DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA**.

crédito exequendo. vide **CRÉDITO**.

crédito incobrável. (contabilidade) bad debt; uncollectible account.

crédito primitivo. vide **CRÉDITO**.

crédito tributário. (dir. tributário) tax liability. No Brasil, as expressões **débito tributário** e

divida tributária são sinônimos frequentes de crédito tributário. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

Crédito tributário é “o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária”. [Machado, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, p. 180].

Note que a expressão **tax liability** é muito usada nos EUA, e significa **crédito tributário**. Não se deve verter **crédito tributário** por **tax credit**. A expressão **tax credit** nos EUA tem significado muito diferente de “crédito tributário”. Vide TAX CREDIT.

“Stated another way, any tax liability is calculated by multiplying the tax base by the statutory tax rate(s)”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

- **crédito tributário do imposto de renda; imposto de renda devido** → income tax liability. “if a taxpayer purchases qualified property at a cost of \$100,000, the government will authorize the taxpayer to reduce that year’s income tax liability by as much as \$10,000 just because of the investment”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

Atenção! Em contextos de impostos não cumulativos, especificamente o ICMS e IPI, o termo **crédito** possui também significado oposto a “crédito tributário”. Isto porque **crédito tributário** é uma prestação devida pelo contribuinte ao Fisco, ao passo que o **crédito de ICMS e IPI** são créditos registrados e titularizados pelos contribuintes [Lei Complementar nº 87/96].

Portanto, para deixar bem clara esta diferenciação, traduza como segue:

- **crédito tributário** → tax liability.
- **crédito de ICMS** → ICMS credit.
- **créditos de IPI** → IPI credit.
- **a empresa apropriou-se/creditou-se de ICMS referente à matéria prima** → the company recorded an ICMS credit pertaining to the raw material.
- **estornar o crédito de ICMS** → to reverse the entry of the ICMS credit.
- **direito ao crédito de ICMS** → right to the ICMS credit
- **nesses casos não é possível aproveitar o crédito de ICMS** → in these cases, it is not possible to set off the ICMS credit.
- **aproveitamento de créditos de ICMS** → offset of ICMS credits.

- **o direito de creditar-se/apropriar-se do imposto pago em operações anteriores** → the right to record a credit corresponding to the tax paid in previous transactions.

“It follows from the definition of “value added” on which VAT is based that any VAT incurred by a taxable person as input tax should be repaid to that person in some way. The usual method of repayment is to allow the input tax to be set off as a deduction or credit against output tax collected during the same period”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 217].

credor. creditor.

- **classe de credores** → class of creditors. Vide exemplo em TRATAMENTO PARITÁRIO DOS CREDORES.

- **credores de mesma classe** → creditors of the same rank/class.

“Proportionate payment to creditors of same rank”. [Civil Code of Louisiana, Article 3238].

- **credor com garantia real** → secured creditor.

“Secured creditor [is] An individual or business holding a claim against the debtor that is secured by a lien on property of the estate or that is subject to a right of setoff”. [Bankruptcy Basics, Public Information Series, p. 66].

Lista/relação de credores e quadro geral de credores:

- **A lista/relação de credores** é apresentada pela sociedade falida no início do processo de verificação de crédito. Traduza por **list of creditors**.

- **O quadro geral de credores** é a lista de credores consolidada após o procedimento de verificação de crédito. Traduza por **list of creditors**; ou, para diferenciar, **final list of creditors**. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 343]. Ver **crédito** (habilitação de crédito).

- **credores incluídos na lista de credores** → listed creditors.

“The debtor shall – (1) file a list of creditors, and unless the court orders otherwise, a schedule of assets and liabilities, a schedule of current income and current expenditures, and a statement of the debtor’s financial affairs”; [11 U.S Code §521].

credor anticrético. vide ANTICRESE.

credor caucionário; credor caucionante. vide PENHOR.

credor fiduciário. vide ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

credor hipotecário. vide CREDOR.

credor originário; credor primitivo. sinônimo de SUBROGANTE (vide).

credor pignoratício. vide PENHOR.

credor privilegiado. vide PRIVILÉGIO.

credor quirografário. unsecured creditor; general creditor [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 114].

credor solidário. (dir. das obrigações) joint and several creditor; joint and several obligee. Ver nota sobre obrigação solidária, no verbete OBRIGAÇÃO. Existe também a expressão "solidary obligee", mas é usada apenas no civil law, estando presente no Civil Code da Louisiana.

crecente. (em economia) rising; increasing. Vide exemplo no verbete PRODUTO (PRODUTO MARGINAL CRESCENTE).

- custo marginal crescente → rising marginal cost [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 279].

crescimento econômico. (economia) economic growth.

- taxa de crescimento → growth rate. Vide exemplo em TAXA.

crescimento sustentável. sustainable growth.

criar condições falsas de mercado. vide MERCADO.

crime. (dir. penal) crime, offense.

"Conduct does not constitute an offense unless it is defined as an offense by statute".

Expressões:

- praticar/cometer um crime → to commit/perpetrate a crime.
- execução/prática do crime → commission of the crime.
- a prática de crimes contra a vida → the commission/perpetration of crimes against life.
- materialidade do crime; existência do crime → existence of the crime.
- há prova da existência/materialidade do crime e indícios de autoria → there is probable cause (to believe that an offense has been committed and that the defendant committed it). Vide PROBABLE CAUSE.
- capitulação/classificação jurídica do crime → definition of the crime.
- produto do crime; producta sceleris → proceeds of the crime.

Classificação:

- crime comissivo → crime by commission.
- crime consumado; crime perfeito → completed crime. Vide CRIME TENTADO.

"The penalties for attempt vary, but in most jurisdictions, the attempted crime is punished less severely than the completed crime". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 220].

- crime continuado; continuidade delitiva → continuous crime; continuing crime [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 172].

• crime contra a humanidade → crime against humanity.

• crime contra os costumes → vide crime.

• crime culposo/doloso → vide DOLO; CULPOSO.

• crime de colarinho branco → white-collar crime

• crime de dano → malicious destruction of property.

• crime de guerra → war crime.

• crime de perigo → endangerment.

• crime de responsabilidade (do Presidente da República) → impeachable offense [Black's Law Dictionary 8th edition, page 708].

• crime fim → vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

• crime impossível; tentativa inidônea; quase crime; tentativa inadequada; tentativa impossível → impossibility [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 238]; impossible crime.

• crime instantâneo → instantaneous crime.

• crime mais grave; crime menos grave → vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

• crime meio → vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

• crime omissivo → crime by omission.

• crime organizado → organized crime.

• crime passionai → crime of passion.

• crime plurissubjetivo → multi-perpetrator crime. Vide CRIME UNISSUBJETIVO.

• crime plurissubsistente → multi-conduct crime. Vide CRIME UNISSUBSISTENTE.

• crime preterdoloso; crime preterintencional → a crime the result of which is more serious than intended by the actor.

• crime tentado; crime imperfeito → attempted crime. Vide CRIME CONSUMADO.

• crime unissubjetivo → one-perpetrator crime. Vide crime plurissubjetivo.

• crime unissubsistente → one-conduct crime. Vide CRIME PLURISSUBSISTENTE.

• crimes contra a honra → vide o verbete CRIMES CONTRA A HONRA.

As infrações penais:

A tradução de crime, delito, contravenção penal, crime, offense, felony, misdemeanor.

“O Direito Penal brasileiro agasalha a divisão geral bipartida das infrações penais em **crime** ou **delito** e **contravenção**. A diferença entre eles é meramente quantitativa (gravidade da conduta/pena). Os crimes ou delitos são punidos com penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa (Artigo 32, CP), e a contravenção é sancionada com prisão simples e multa”. [Prado, Luiz Regis, Curso de Direito Penal Brasileiro Vol. 1, p. 209]. Note que **crime** e **delito** são sinônimos.

Nos EUA, cada Estado adota sua própria classificação. Alguns estados dividem as infrações penais em **felony** e **misdemeanor**. Outros as classificam em **class A**, **B**, **C** ou **first degree**, **second degree**, **third degree**.

O Model Penal Code não adota a dicotomia **felony/misdemeanor**. Os crimes são classificados em graus.

Existe uma grande correspondência entre os conceitos de **misdemeanor** e **felony**, e os conceitos de **contravenção penal** e **crime**, respectivamente. Por isso, a tradução de **misdemeanor** é **contravenção penal**; e a tradução de **felony** é **crime**.

Note que existe uma percepção incorreta de que **felony** seria um “crime grave” ou “crime doloso”. **Felony**, porém, é simplesmente **crime**. A diferença básica entre **felony** e **misdemeanor** é a cominação de penas. O **felony** é punido com pena restritiva de liberdade superior a um ano, ao passo que **misdemeanors** são punidos com multa ou pena restritiva de liberdade de curta duração. Prova de que **felony** não significa “homicídio doloso” é o fato de o **involuntary manslaughter**, que significa **homicídio culposo**, ser um **felony**, e não um **misdemeanor**. [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 617, 999; Gifis, Steven H. Law Dictionary Fifth Edition, p. 202, 324].

Portanto, para traduzir do inglês para o português:

- **crime; offense** → crime.
 - **felony** → crime.
 - **misdemeanor** → contravenção penal.
 - **first degree felony; class A felony; etc.** → crime de primeiro grau; crime de classe A; etc.
- Do português para o inglês:
- **crime** → crime; offense.
 - **contravenção penal** → misdemeanor.
 - **infração penal de menor potencial ofensivo** → lesser/minor/petty offense.

O conceito analítico do crime:

No Brasil, o **crime** é a **ação típica**, **antijurídica** (sinônimo de **ilícita**), e **culpável**. Nos

EUA, o **crime** é a ação em que há **actus reus** e **mens rea** (sinônimo de **intent**). [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 125; Prado, Luiz Regis, Curso de Direito Penal Brasileiro Vol. 1, p. 207].

Portanto, os conceitos analíticos de crime no Brasil e nos EUA são muito diferentes. Existe certa correspondência entre **actus reus** e **tipicidade**; e entre **mens rea** e **culpabilidade**. Todavia, as diferenças são marcantes, e portanto não se aconselha traduzir estes termos. Deve-se mantê-los no original, ou traduzi-los literalmente, conforme segue:

Do inglês para o português:

- **actus reus** → actus reus; ato típico.
- **mens rea** (sinônimo de **intent**) → mens rea; intenção (criminosa).

Do português para o inglês:

- **ação típica** → action defined as a crime.
 - **antijurídica; ilícita** → unlawful.
 - **culpável** → culpable.
- e os substantivos:
- **tipicidade** → subsumption of the conduct under the definition of the crime.
 - **antijuridicidade; ilicitude** → unlawfulness.
 - **culpabilidade** → culpability.

Exemplos com **actus reus** e **mens rea**:

“A crime generally consists of both conduct, known as the actus reus, and a concurrent state of mind, known as the mens rea”. [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 114].

“To illustrate, if A volitionally swings his arm in such a manner that it hits B’s nose, A has acted voluntarily even if he did not know that B was anywhere near him. (Of course, in this situation A might have a defense of lack of mens rea, but not lack of actus reus). On the other hand, if the wind blows A’s arm into B’s nose, A does have a good defense of no actus reus. (...) Since the second act (omission) was not attributable to the defendant, he lacked the necessary actus reus for the crime”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 149].

Vide CAUSAS EXCLUDENTES DA CULPABILIDADE/ILICITUDE.

Os sujeitos do crime:

- **sujeitos do crime** → parties to the crime.
- “Sujeito ativo, autor ou agente, é todo aquele que realiza a ação ou omissão típica, nos delitos dolosos ou culposos. (...) Sujeito passivo do delito, a seu turno, é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão”. [Prado, Luiz Regis, Curso de Direito Penal Brasileiro Vol. 1, p. 215].

- **sujeito ativo; autor; agente** → actor; perpetrator. O termo usado pelo Model Penal Code é **actor**.

“‘Actor’ means a person whose criminal responsibility is in issue in a criminal action”. [Penal Code of Texas].

“The reasonableness of such explanation or excuse shall be determined from the viewpoint of a person in the actor’s situation under the circumstances as he believes them to be”. [Model Penal Code §210.3].

“In most states, statutory rape is a gender neutral crime. In a few states, however, only females can be victims, and only males can be perpetrators”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 65]

- **sujeito passivo; vítima; ofendido** → victim.
- **autor mediato** → actual perpetrator (of the crime); perpetrator that used a person without criminal capacity (a juvenile or insane) to commit the crime.

Concurso de pessoas:

No concurso de pessoas no Brasil as partes são o coautor e o partícipe. Nos EUA, são **first degree principal; second degree principal; accessory after the fact; accessory before the fact**.

Como não é possível estabelecer uma correspondência exata entre estes termos, sugere-se traduzir conforme segue, ou manter no original:

Do português para o inglês:

- **co-autor** → principal.
 - **partícipe** → accessory.
 - **cúmplice** → accessory.
- Do inglês para o português:
- **first degree principal; perpetrator** → coautor de primeiro grau.
 - **second degree principal; aider and abettor** → partícipe de segundo grau.
 - **accessory before the fact** → partícipe antes do fato.
 - **accessory after the fact** → partícipe depois do fato.
 - **accomplice** → partícipe.

Outros termos:

O direito penal brasileiro utiliza muitos termos para se referir ao sujeito ativo do crime, em diversos estágios do processo. Apresentamos abaixo as traduções:

- **réu; indiciado; acusado; querelado** → defendant.
- **condenado; sentenciado** → convict.
- **preso** (antes da sentença condenatória transitada em julgado) → arrestee.

- **recluso; detento** (após a sentença condenatória transitada em julgado) → convict; convicted prisoner.

crime contra a administração da justiça. nos Estados Unidos: obstruction of justice. Na Inglaterra: perversion of the course of justice.

crime contra a fé pública. forgery.

crime contra a liberdade sexual. sexual offense.

crime contra a ordem econômica. vide DIREITO CONCORRENCIAL, CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

crime de desobediência. vide DESOBEDIÊNCIA.

crime de explosão. arson.

crime de falso. (dir. penal) sinônimo de FALSIDADE.

crime de incêndio. arson.

crime de quadrilha ou bando. sinônimo de FORMAÇÃO DE QUADRILHA (vide).

crime falimentar. vide FALÊNCIA.

crimes contra a honra. (dir. penal) defamation. Nos EUA, não existe a diferenciação entre calúnia, difamação e injúria. O termo **defamation** é genérico, englobando todas as ofensas contra a honra. Importante: Estas condutas são tipificadas como crime no Brasil. Todavia, as mesmas condutas não são crime nos Estados Unidos: são apenas atos ilícitos civis (*tort*). Isso porque a Constituição dos Estados Unidos protege expressamente a liberdade de expressão [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 934]. Traduza conforme segue:

Do português para o inglês:

- **calúnia** → defamation (imputing a criminal offense).
- **difamação** → defamation (imputing a non-criminal but disreputable conduct).
- **injúria** → defamation; verbal abuse; swearing.

Do inglês para o português:

- **defamation** → ofensa contra a honra.
- **slander** → ofensa contra a honra por meio verbal; ofensa falada contra a honra.
- **libel** → ofensa contra a honra por meio escrito; ofensa escrita contra a honra.

criminalística. criminalistics.

criminoso habitual. habitual offender.

crise bancária. banking crisis.

crise econômica. economic crisis.

critério.

- **a critério do juiz** → in the discretion of the judge; at the discretion of the judge.

critério de avaliação dos estoques. (contabilidade) sinônimo de MÉTODO DE AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES (vide).

crivo.

- **passar pelo crivo do juiz** → to be considered, examined by the judge.
- **ser submetido ao crivo do contraditório** → vide CONTRADITÓRIO.

cronograma. schedule.

crowding out; efeito deslocamento. (economia) crowding out.

“The fall in investment because of government borrowing is called crowding out and is represented in the figure by the movement along the demand curve from a quantity of \$1,200 billion in loanable funds to a quantity of \$800 billion. That is, when the government borrows to finance its budget deficit, it crowds out private borrowers who are trying to finance investment”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 577].

- “os investidores foram deslocados para o mercado de hipotecas de alto risco”. → “[the investors] were crowded out into subprime mortgages” [The Economist, July 17 2008].

cruzar. (o cheque) vide CHEQUE.

CSLL. abreviatura de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.

CTN. abrev. de CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

CTNBio. abrev. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.

cuidado. care.

“(…) the damage could have been prevented by the exercise of reasonable care”. [Civil Code of Louisiana, Article 667].

culpa. fault.

- **com culpa; sem culpa** → at fault; without fault.

“The principal is bound to reimburse and pay the mandatary even though without the mandatary's fault the purpose of the mandate was not accomplished”. [Civil Code of Louisiana, Article 3012].

- **livre de culpa; sem culpa** → free from fault; not at fault.

“...the court may award interim periodic support to a party or may award final periodic support to a party free from fault prior to the filing of a proceeding to terminate the marriage...” [Civil Code of Louisiana, Article 111]

“In that case, the obligors not at fault have their remedy against the obligor at fault”. [Civil Code of Louisiana, Article 1800].

- **por culpa de alguém** → by the fault of someone; through the fault of someone.

“If property has been lost or deteriorated through the fault of the usufructuary (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 628]

“If, on the contrary, it is by the fault or negligence of the donee that the immovable property has been destroyed, (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1250].

Classificação:

- **culpa concorrente** → comparative fault.
- **culpa grave** → gross fault.
- **culpa in committendo** → fault by commission.
- **culpa in custodiendo** → liability for the injury caused by an animal.
- **culpa in eligendo** → vicarious liability of the employer/principal.
- **culpa in omittendo** → fault by omission.
- **culpa in vigilando** → vicarious liability of parents (for acts of their children).
- **culpa leve** → mild fault.

culpabilidade. culpability.

culpável. culpable.

“Every man who, by his culpable negligence, causes the death of another, although without intent to kill, is guilty of manslaughter”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 405].

culposo. culpable; faulty; negligent; reckless; unintentional.

“Negligent conduct is faulty conduct in that it falls below the standard of care which reasonable men expect of themselves.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 400].

- **crime culposo** → unintentional crime.

cultura corporativa. corporate culture.

cúmplice. (dir. penal) accessory. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

cumplicidade. complicity.

cumpra-se.

- “Solicita-se digno-se o MM. Juiz exarar o respeitável “CUMPRASE” no presente mandado”. → It is requested that the Hon. Judge issue an order for the execution of this warrant.

cumprimento. 1 – (do contrato) performance. Nesta acepção, **cumprimento** e **adimplemento** são sinônimos.

- **cumprimento do contrato** → performance of the contract.

2 – compliance.

- **cumprimento das exigências legais** → compliance with legal requirements.

- **cumprimento das leis tributárias** → tax compliance.

“The annual cost of tax compliance is estimated at \$115 billion”. (The Economist January 15th 2005, p. 25).

3 – (da pena) vide PENA.

cumprir. 1 – (o contrato, a obrigação) perform; comply with. **Cumprir** e **adimplir** são sinônimos (vide).

2 – (a lei) comply with; respect; abide by.

3 – (a pena) vide PENA.

cumulação de pedidos. (processo) joinder of claims; claim joinder; joinder of remedies [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 18].

cumulação de recursos. vide RECURSO.

cumular. (pedidos, em uma ação cível) join.

“These rules are invoked by a plaintiff seeking to join several claims against a defendant, but they also may be used by defendants desiring to assert multiple counterclaims or cross-claims”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 123].

- **ação de investigação de paternidade cumulado com (C/C) alimentos** → action for investigation of paternity coupled with a claim for child support.

cúculo subjetivo. sinônimo desnecessário de LITISCONSÓRCIO.

cunhagem. (de moedas) coinage.

cupom. (de um debênture) coupon; interest coupon.

“Consider the father who clipped a series of interest coupons from some bonds and made a gift of those coupons, but not of the bonds, to his son”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

Cúpula das Américas. Summit of the Americas.

Cúpula do Milênio. Millennium Summit.

curador. curator; guardian (of an incapacitated adult). **Curator** é o termo usado no civil law; **guardian** (of an incapacitated adult) é usado no common law. Vide TUTOR.

“The domicile of a minor not emancipated is that of his father, mother, or tutor; a person of full age, under interdiction, has his domicile with his curator”. [Civil Code of Louisiana, Article 39].

- **curador dativo** → guardian ad litem.

- **curador ao ventre** → guardian of an unborn child. This guardian is appointed when the mother is incompetent.

- **curador especial** → ad hoc curator.

- **curador do patrimônio do ausente** → curator/guardian of an absent person's property.

curatela. curatorship; guardianship (of an incapacitated adult). **Curatorship** é o termo usado no civil law; **guardianship** (of an incapacitated adult) é usado no common law. Vide também TUTELA.

“The establishment of the curatorship does not deprive the absent person of his capacity to make juridical acts”. [Civil Code of Louisiana, Article 49].

curatelado. ward [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1614].

curso.

- **no curso deste processo/desta ação** → during this case/action; during the pendency of the action.

- **no curso da execução** → during the execution;

Vide também ANDAMENTO.

curso forçado. legal tender.

- **ter curso forçado** → to be legal tender.

“This note is legal tender for all debts, public and private”. [papel-moeda dos EUA].

curva. (economia, gráficos) curve. Vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

curva de demanda. (economia, gráficos) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

curva de demanda agregada. (economia, gráficos) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

curva de indiferença. (economia) indifference curve.

“This is the point on the budget constraint that is on the highest possible indifference curve, which is curve I”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 470]

- **ele é indiferente ao consumo das duas cestas, combinações** → he is indifferent between the consumption of the two bundles, combinations.

“If the two bundles suit his tastes equally well, we say that the consumer is indifferent between the two bundles”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 456].

- **taxa marginal de substituição** → marginal rate of substitution

curva de oferta. (economia, gráficos) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

curva de possibilidade de produção; curva de transformação. (economia, gráficos) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

curva do valor do produto marginal. (economia, gráficos) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

custas. (processo) costs; court costs [Black's Law Dictionary 8th edition, page 372].

"Expenses of litigation other than court costs are apportioned between usufructuaries and naked owners in accordance with the ensuing articles". [Civil Code of Louisiana, Article 588]

- **condenação em custas e honorários advocatícios** → award of costs and attorney's fees; judgment for costs and fees of counsel.

"However, in 1975, Congress amended the Lanham Act to include the award of attorneys' fees in 'exceptional cases'" [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 284].

- **condenar alguém ao pagamento das custas e honorários advocatícios** → to tax/assess costs and fees of counsel against someone.

"If an appeal be dismissed, costs shall be taxed against the appellant..."

"If the positive duty of candor is breached to the extent of an actual fraud, attorney's fees may be awarded against the defaulting party in a later lawsuit". [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 119]

"The statute provides that the court may assess costs against plaintiff". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 16].

custeamento. (contabilidade) sinônimo desnecessário de CUSTEIO.

custeamento por ordem. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ORDEM.

- **conta da encomenda; conta da ordem de produção** → job account.

custeamento por processo. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR PROCESSO.

custeio. (contabilidade) costing.

"As explained later, the amount of this entry is derived from production records and the particular product costing system used by the firm". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 498].

custeio ABC. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADE.

custeio baseado em atividade. (contabilidade) activity-based costing [Warren, Carl. Accounting, page 748].

custeio convencional. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ABSORÇÃO.

custeio direto. (accounting) sinônimo de CUSTEIO VARIÁVEL.

custeio integral. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ABSORÇÃO.

custeio kaizen. (contabilidade) kaizen costing [Warren, Carl. Accounting, page 918].

custeio marginal. (accounting) sinônimo de CUSTEIO VARIÁVEL.

custeio padrão. (contabilidade) standard costing; standard cost system.

custeio pleno. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ABSORÇÃO.

custeio por absorção. (contabilidade) absorption costing [Warren, Carl. Accounting, page 846].

- **com base no custeio por absorção** → on an absorption costing basis.

custeio por atividade. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADE.

custeio por departamentalização. (contabilidade) departmental costing [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 98].

custeio por encomenda. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ORDEM.

custeio por ordem. (contabilidade) job order cost system; job order costing.

custeio por processo. (contabilidade) process costing; process costs system.

custeio real por absorção. (contabilidade) actual absorption costing; historical absorption costing [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 4].

custeio variável. (accounting) variable costing [Warren, Carl. Accounting, page 846].

- **com base no custeio variável** → on a variable costing basis.

custo. cost.

- **ao custo** → at cost.

- **ao custo de \$10** → at the cost of \$10.

- **custo baixo** → low cost.

- **lançar, registrar o bem ao custo** → to record the asset at cost [Warren, Carl. Accounting, page 413].

custo conjunto. (antes do ponto de cisão) joint cost.

custo controlável. (contabilidade) controllable cost.

custo da mão de obra direta. (contabilidade) direct labor cost.

custo das mercadorias adquiridas; custo das mercadorias compradas. (contabilidade) cost of merchandise purchased [Warren, Carl. accounting, page 234].

- “A conta descontos incondicionais obtidos é redutora do valor do custo das mercadorias adquiridas”. → The account Purchase Discounts is deducted from the amount of the cost of merchandise purchased.

custo das mercadorias vendidas (CMV). (contabilidade) cost of merchandise sold.

A diferença entre custo das mercadorias vendidas e custo dos produtos vendidos: A expressão custo das mercadorias vendidas (cost of merchandise sold) é usada por empresas comerciais; a expressão custo dos produtos vendidos (cost of goods sold) é usada por empresas industriais [Warren, Carl. accounting, page 743; Iudícibus, Sérgio de. Dicionário de Contabilidade, p. 56]. Vide também o exemplo no verbete COST OF MERCHANDISE SOLD.

custo de aquisição. (contabilidade) purchase cost [Warren, Carl. accounting, page 367].

custo de capacidade. (contabilidade) sinônimo de CUSTO FIXO.

custo de conversão. (contabilidade) conversion cost [Warren, Carl. Accounting, page 742].

custo de fabricação. (contabilidade) manufacturing cost.

custo de inicialização. (contabilidade) startup cost.

custo de manutenção do estoque. (contabilidade) carrying cost [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 245].

custo de oportunidade. (economia) opportunity cost. Em inglês, *opportunity cost* e *alternative cost* são expressões sinônimas [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 64].

“The opportunity cost of an item is what you give up to get that item”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 6].

custo de produção. production cost; manufacturing cost; product cost [Warren, Carl. Accounting, page 742].

custo de reposição. replacement cost.

custo de transação. transaction cost; bargaining cost.

custo de transformação. (contabilidade) sinônimo de CUSTO DE CONVERSÃO.

custo de vida. cost of living.

“In the United States, incomes have historically grown about 2 percent per year (after adjusting for changes in the cost of living)”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 12].

custo diferencial. (contabilidade) differential cost; relevant cost; incremental cost [Warren,

Carl. Accounting, page 994]. Vide também ANÁLISE DOS CUSTOS DIFERENCIAIS.

custo direto. (contabilidade) direct cost.

custo do estoque. (contabilidade) inventory cost [Warren, Carl. accounting, page 355].

custo do produto. (contabilidade) product cost.

custo dos materiais. (contabilidade de custos) materials cost.

custo dos produtos vendidos. (contabilidade) cost of goods sold. Vide nota em CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.

custo dos serviços prestados. (contabilidade) cost of services [Warren, Carl. accounting, page 756].

custo expirado. expired cost.

custo fixo. fixed cost.

“Some costs, called fixed costs, do not vary with the quantity of output produced”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 276].

“In this case, the average total cost of a book declines as the number of books increases because the fixed cost gets spread over more and more units”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 380].

custo fixo comprometido. (contabilidade) committed cost.

custo fixo discricionário. (contabilidade) discretionary cost.

custo fixo médio. average fixed cost.

custo fixo total. total fixed cost [Warren, Carl. Accounting, page 828].

custo fixo unitário. unit fixed cost; fixed cost per unit [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 320].

custo histórico. historical cost.

“The historical cost of an asset is its implied cash price plus those expenditures necessary to prepare it for use”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 294].

custo incremental. (contabilidade) sinônimo de CUSTO DIFERENCIAL.

custo irrecuperável. sunk cost.

- “o custo do marketing é irrecuperável” → marketing cost is sunk.

custo marginal. marginal cost.

“Marginal cost eventually rises with the quantity of output”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 280]

“In a competitive market, price equals marginal cost, and the marginal cost of providing a seat for a child or senior citizen is the same as

the marginal cost of providing a seat for anyone else". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 337].

custo marginal crescente. (economia) vide CRESCENTE.

custo médio. average cost.

custo médio ponderado. (contabilidade, um método de avaliação dos estoques) average cost; weighted average. Sinônimos em português: custo médio ponderado móvel; preço médio ponderado; média ponderada móvel [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 122; Warren, Carl. Accounting, page 362, 364].

custo médio unitário. unit average cost.

custo meta. (contabilidade) target cost [Warren, Carl. Accounting, page 1006].

custo misto. mixed cost [Warren, Carl. Accounting, page 826].

custo não controlável. (contabilidade) uncontrollable cost.

custo orçado. budgeted cost.

custo ou mercado, dos dois o menor. (contabilidade) lower of cost or market [Warren, Carl. Accounting, page 367].

- método do custo ou mercado, dos dois o menor → lower-of-cost-or-market method.

custo passado. past cost.

custo pleno. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO PLENO.

custo por absorção. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ABSORÇÃO.

custo por degraus. sinônimo de CUSTO SEMIFIXO.

custo por hora. hourly cost; cost per hour.

custo por ordem. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR ORDEM.

custo por processo. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO POR PROCESSO.

custo primário. (contabilidade) sinônimo de CUSTO DIRETO.

custo real. (contabilidade) actual cost [Warren, Carl. Accounting, page 917]. Vide o exemplo em CUSTO-PADRÃO.

custo real por absorção. (contabilidade) sinônimo de CUSTEIO REAL POR ABSORÇÃO.

custo relevante. (contabilidade) sinônimo de CUSTO DIFERENCIAL.

custo semifixo. semixed cost [Warren, Carl. Accounting, page 828].

custo semivariável. semivariable cost [Warren, Carl. Accounting, page 828].

custo separável. (após o ponto de cisão) separable cost.

custo total. total cost.

custo total médio. average total cost.

"Total cost divided by quantity of output is called average total cost". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 277].

custo unitário. unit cost [Warren, Carl. Accounting, page 358].

custo unitário total. total cost per unit; unit total cost.

custo variável. variable cost.

custo variável total. (contabilidade) total variable cost.

custo variável unitário. unit variable cost; variable cost per unit [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 321].

custodiante. custodian; depository.

- banco custodiante → custodian bank [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 132].

custodiar.

- As ações da empresa são custodiadas pelo Banco X → The shares of the company are held in custody by Bank X.

custo-padrão. (contabilidade) standard cost; standard. Em português, a expressão custo-padrão às vezes é abreviada para padrão.

- "Comparar o custo real com o custo-padrão". → To compare the actual cost with the standard cost.

- alcançar, atingir o custo-padrão → to meet the standard.

- determinar, fixar o custo-padrão → to set the standard cost.

- processo de determinação do custo-padrão → standard-setting process.

custo-padrão corrente. (contabilidade) currently attainable standard cost; normal standard cost [Warren, Carl. Accounting, page 918].

custo-padrão estimado. (contabilidade) estimated standard cost.

custo-padrão ideal. (contabilidade) ideal standard cost; theoretical standard cost [Warren, Carl. Accounting, page 918].

custos comuns da fábrica. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos de estocagem. (accounting) inventory costs.

custos gerais de fabricação. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos gerais de produção. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos indiretos. (contabilidade) sinônimo abreviado de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos indiretos de fabricação. (contabilidade) factory overhead cost; factory overhead; overhead [Warren, Carl. Accounting, page 742]. Sinônimos em português: despesas gerais de produção; despesas gerais de fabricação; despesas indiretas de fabricação; gastos gerais de produção; custos gerais de fabricação; custos gerais de produção; gastos gerais de fabricação; custos indiretos industriais [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 126; Viceconti, Paulo. Contabilidade de Custos, p. 70].

- custos indiretos de fabricação variáveis; custos indiretos variáveis; CIF variáveis → variable factory overhead; variable overhead.
- custos indiretos de fabricação fixos; custos indiretos fixos; CIF fixos → fixed factory overhead; fixed overhead.

- custos indiretos de fabricação unitários; custos indiretos unitários; CIF unitários → factory overhead per unit.

custos indiretos de fabricação predeterminados. (contabilidade) predetermined factory overhead [Warren, Carl. Accounting, page 747].

- taxa dos custos indiretos de fabricação predeterminados; taxa predeterminada → predetermined factory overhead rate.

custos indiretos de fabricação reais. (contabilidade) actual factory overhead [Warren, Carl. Accounting, page 749].

custos indiretos fixos. (contabilidade) vide CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos indiretos industriais. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos indiretos unitários. (contabilidade) vide CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

custos indiretos variáveis. (contabilidade) vide CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

CVM. abrev. de COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.



dação em pagamento. giving in payment; dation; datio in solutum; accord and satisfaction [Black's Law Dictionary 8th edition, page 17; 711]. A expressão **accord and satisfaction** é o equivalente à dação em pagamento no common law. A expressão **giving in payment** é usada apenas no civil law.

"Giving in payment is a contract whereby an obligor gives a thing to the obligee, who accepts it in payment of a debt". [Civil Code of Louisiana, Article 2655].

dado e passado. (em redação oficial)

- **dado e passado nesta cidade de São Paulo** → executed in this city of São Paulo.

dador. sinônimo de SACADOR. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

dados. data. Este termo é usado no plural.

"Table 1 presents data on the average earnings of college graduates and of high school graduates without any additional education. These data show the increase in the financial reward from education". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413].

dano. damage; loss; harm; injury. Atenção: em inglês, **damage** significa **dano**; e **damages** significa **indenização** [Black's Law Dictionary 6th edition, page 389].

- **causador do dano** → wrongdoer; tortfeasor.
- **dano positivo; dano emergente** → pecuniary loss, pecuniary damage; pecuniary injury (as opposed to the loss of profits).
- **dano negativo; lucros cessantes** → loss of profits; lost profits.
- **dano material; dano patrimonial** → pecuniary loss, pecuniary damage; pecuniary injury (as opposed to pain and suffering).
- **indenização por dano material** → vide INDENIZAÇÃO.
- **dano moral** → vide o verbete DANO MORAL.
- **dano irreparável** → irreparable harm; irreparable injury [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 801].
- **dano indenizável** → vide INDENIZÁVEL. Vide também INDENIZAÇÃO.

dano moral. pain and suffering; personal injury; (intentional infliction of) emotional distress; mental distress; mental anguish; nonpecuniary loss (Black's Law Dictionary 6th edition, p. 786). Evite traduzir dano moral por "moral damages", pois esta expressão é usada apenas no civil law da Louisiana e apenas para danos morais por descumprimento contratual.

"His son sued the Housing Authority to recover medical expenses and damages for the pain and suffering of his father". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"When the defendant commits an act which by itself is a tort, there is ordinarily recovery for the mental distress which is caused thereby". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"Statements made to humiliate the plaintiff because of race, creed, or national origin will impose liability for the emotional distress caused thereby and for any physical illness which results therefrom". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **pedido de indenização por danos morais** → mental distress claim.

"The trial court dismissed the mental distress claim, the appellate court reversed, and the state supreme court reinstated the trial court's judgment". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 12]

"Moral damages are damages for nonpecuniary loss recoverable under a breached contract in certain situations". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 13].

dar provimento. vide PROVIMENTO.

dar quitação. vide QUITAÇÃO.

DARE. abrev. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.

data. 1 – date.

- (em redação contratual) **na presente data** → on the date hereof.
- **na data de fechamento (do contrato)** → at the closing date; at the closing.

data de vencimento. due date; maturity date.

data venia; data maxima venia; concessa venia. with due respect; with all due respect.

- Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, nego provimento ao Recurso Especial → In view of the foregoing, with all due respect for the eminent Judge-Rapporteur, I deny the Special Appeal.

data-base. (dir. do trabalho) effective date (of a pay rise); annual pay rise date.

datar. date

- datado de 19 de novembro → dated November 19.

datiloscopia. dactyloscopy; identification by fingerprint.

datio in solutum. sinônimo de DAÇÃO EM PAGAMENTO.

datio pro soluto. sinônimo de DAÇÃO EM PAGAMENTO.

datio pro solvendo. (dir. das obrigações) the assumption of a new obligation to secure the payment of a first obligation. A “datio pro solvendo” é diferente de DAÇÃO EM PAGAMENTO (vide).

dativo. dative; ad litem [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 423].

DCTF. abrev. de DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.

DDF. abrev. de DEMONSTRATIVO DE DÉBITO FISCAL.

de cujus. sinônimo de DEFUNTO.

de direito. de iure; of right.

“The curatorship of the property of the absent person terminates of right when he appoints a person to represent him in this state” [Civil Code of Louisiana, Article 50].

de estilo. vide declarações de estilo.

de fundo. (processo) sinônimo de de mérito. Vide MÉRITO.

- questão de fundo → issue on the merits.

de greve. vide GREVE.

de lege ferenda. what the law should be (as opposed to what the law is).

de licença. Vide LICENÇA.

de mérito. vide MÉRITO.

de ofício; ex officio. on his own initiative; on his own motion; sua sponte. Não traduza literalmente por *ex officio*. Em português, *de ofício* ou *ex officio* significa: por iniciativa do juiz ou autoridade administrativa, isto é, sem necessidade de pedido pela parte interessada. Em inglês, *ex officio* significa: “devido ao cargo público”, “em virtude do poder implícito em um cargo”, isto é, o direito de uma pessoa ocupar um cargo público devido ao fato de já ocupar outro cargo público. Por exemplo: “the

Vice President serves *ex officio* as president of the Senate” [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 179; Gould, Milton S., Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 224]

- juiz pode decidir esta questão de ofício → the judge may decide this issue on his own initiative.

- a requerimento/pedido da parte ou de ofício → upon motion (of the party) or on the court’s own initiative.

“Parties may be dropped or added by order of the court on motion of any party or of its own initiative at any stage of the action and on such terms as are just.” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 21]

“Absolute nullity may be invoked by any person or may be declared by the court on its own initiative”. [Civil Code of Louisiana, Article 2030].

“Under Section 707(b), a bankruptcy court can act sua sponte and dismiss a Chapter 7 case...”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 145]

“The Supreme Court has held that a trial judge is not required to undertake a sua sponte inquiry into possible conflict of interest in all cases of multiple representation”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 332].

de perigo inerente. vide PERIGO.

de plano. prima facie; immediately; at the beginning; without delay.

- provar de plano → to produce prima facie evidence; to prove prima facie; to prove immediately; to prove by documentary evidence (with no need for a delayed evidentiary stage).

de pleno direito. by operation of law and without a declaration by the court; that does not need to be declared by court; automatically.

- nulo de pleno direito → null without judicial declaration; null even without being declared so by court; so completely null by operation of law that it does not need to be annulled by court.

- “O contrato extingue-se de pleno direito em 31 de dezembro”. → The contract automatically expires on December 31.

- “Em caso de descumprimento contratual, a rescisão deste instrumento se opera de pleno direito” → In the event of breach of contract, this contract is automatically terminated (no judicial declaration of termination is required; no court-ordered termination is required).

de todo o exposto. vide EXPOR.

debate. (na audiência de instrução e julgamento, por exemplo) oral argument.

"If there is a hearing, the parties will be allowed to engage in oral argument supporting their positions". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 167].

debênture. (dir. societário) Nota sobre a versão de **debênture**: em português, debêntures são 'valores mobiliários que conferem direito de crédito perante a sociedade anônima emissora, nas condições constantes do certificado (se houver) e da escritura de emissão' [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 141].

Em inglês, as **debêntures** são genericamente chamados de **bonds**: "There are two principal types of debt securities: **debentures**, and **bonds**. Technically a 'debenture' is an unsecured corporate obligation while a 'bond' is secured by a lien or mortgage on some part (or all) of the corporate property. However, the word 'bond' is often used indiscriminately to cover both bonds and debentures and is so used hereafter". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 223; Black's Law Dictionary 6th edition, p. 178].

Em inglês, portanto, **bond** é o gênero, do qual **debenture** é uma espécie. **Debenture**, nos EUA, possui um significado mais restrito que **debênture** no Brasil. **Debenture**, em inglês, é apenas a **debênture** quirografária.

Portanto, traduza **debênture** por **bond**.

Apenas **debêntures** quirografários e **debêntures** subordinadas podem ser traduzidas por **debenture**.

Se não houver indicação da espécie da **debênture**, deve-se traduzir sempre por **bond**.

(Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 59).

Para diferenciar **debênture** e **título da dívida pública**:

- **debênture** → corporate bond;
- **título da dívida pública** → government bond. Vide TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.

Veja a classificação abaixo:

- **debênture com garantia real** → secured bond; mortgage bond [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 59; Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 57].
- **debênture com garantia flutuante** → senior bond [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 557].
- **debênture quirografária** → debenture; debenture bond; unsecured bond [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 59].
- **debênture subordinada** → subordinate debenture [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 145].

Outras expressões:

- **agente fiduciário dos debenturistas** → trustee.

"Because many parties are involved, it is helpful if the borrower selects a trustee, often a large bank, to represent the group of bondholders". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 313].

- **certificado** → certificate [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 223].

- **coordenador líder** → lead manager.

- **debênture garantida por algo** → bond secured against something.

"Ford relied too heavily on bonds secured against customer repayments of car loans". [The Economist September 4th 2004, A Survey of the car industry, p. 6].

- **debênture nominativa** → book-entry bond [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 224].

- **debênture resgatável** → vide RESGATÁVEL.

- **debenturista** → bondholder; debenture holder; holder.

- **escritura de emissão** → indenture [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 241].

"The provisions of the indenture define the rights of holders and the duties of the trustee; a summary of the principal provisions may appear on certificates issued to purchasers". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 223].

debenturista. vide DEBÊNTURE.

debitar. 1 – (de conta corrente, por exemplo) charge; debit.

- **debitar a quantia da conta corrente do cliente** → to charge the amount against the checking account of the customer.

- **debitar o valor do cheque da conta** → to charge the account for the amount of the check.

"Bank pays and deducts the amount of the check from customer's balance on deposit with Bank, i.e., the drawee charges against drawer's account the amount of the check. (...) By inference a bank may not charge against the account of a customer an item that is not 'properly payable' from the account. A bank may not charge its customer's account for checks bearing a forged drawer's signature or for checks bearing forged indorsements". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 268].

2 – (contabilidade) debit; charge.

- **debitar \$600 na conta; debitar \$600 à conta; lançar \$600 a débito da conta** → the ac-

count is debited for \$600; to debit \$600 to the account.

- **debitar uma conta de despesa** → to debit an expense account.
- **debitar a conta de receita pelo valor do seu saldo** → to debit the revenue account for the amount of its balance [Warren, Carl. Accounting, page 158].
- “A contabilização da baixa do bem do Ativo Imobilizado é feita debitando-se a conta Depreciação Acumulada e creditando-se a conta que registrava o respectivo bem”. → The fixed asset is written off by debiting the Accumulated Depreciation account and by crediting the account that recorded the respective asset.
- **os materiais diretos são debitados ao departamento** → the direct materials are debited to the department; the direct materials are charged to the department [Warren, Carl. Accounting, page 788].

débito. 1 – (contabilidade) debit. Em contextos contábeis, não traduza **débito** por “*debt*”. Traduza por **debit**. Vide no verbete **DEBIT** a nota sobre a diferença entre os termos **debt** e **debit**.

- **um débito à conta Caixa; um débito da conta Caixa** → a debit to Cash.
“Increases in asset and expense accounts are debit entries”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 39].
 - **lançar a débito da conta; debitar na conta** → to debit to the account; to record as a debit to the account; to record by debiting the account [Warren, Carl. Accounting, page 51; 111].
 - **lançar o débito na conta** → to record the debit in the account; to enter the debit in the account.
 - **lançar a débito de uma conta de despesa; debitar uma conta de despesa** → to debit an expense account.
 - **a conta recebeu \$300 a seu débito** → the account was debited for \$300.
 - “Esta conta receberá a seu débito o custo de produção do período”. → This account will be debited for the production cost of the period; The production cost of the period will be debited to this account.
- 2 – sinônimo desnecessário de **DÍVIDA**.

débito fiscal. (dir. tributário) sinônimo de **CRÉDITO TRIBUTÁRIO**.

decadência. peremption. Como traduzir **decadência**: o termo **decadência**, no sentido de perda de um direito pelo decurso do tempo, não tem equivalente direto no common law.

Portanto, deve-se recorrer ao civil law. E no Civil Code da Louisiana, **decadência** é **peremption** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1172]. Evite traduzir **decadência** por “*laches*”, que possui significado diverso. Vide **PRESCRIÇÃO**.

“Peremption differs from prescription in several respects. Although prescription prevents the enforcement of a right by legal action, it does not terminate the natural obligation (La. Civ.Code art. 1762(1)); peremption, however, extinguishes or destroys the right (La. Civ. Code art. 3458)”. [State of Louisiana Board of Ethics Versus Corbett Ourso, Jr.].

“Peremption is a period of time fixed by law for the existence of a right. Unless timely exercised, the right is extinguished upon the expiration of the peremptive period”. [Civil Code of Louisiana, Article 3458].

- **prescrição e decadência** → limitation and peremption; prescription and peremption.
- **prazo decadencial** → peremptive period.
“The salient issue raised on appeal in this action (...) is whether the term provided by LSA-R.S. 18:1511.11 is prescriptive or peremptive”. [State of Louisiana Board of Ethics Versus Corbett Ourso, Jr.].
- **a pessoa decai desse direito em um ano** → the person loses this right in one year (because of peremption).
- **o direito decai em seis meses** → the right perempts in six months; the right is barred by peremption in six months [Garner; Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 682].

decair. 1 – o verbo **decair** significa “incidir em **decadência**”. Vide **DECADÊNCIA**.

2 – (a apólice de seguro) vide **APÓLICE DE SEGURO**.

decano. the oldest, the most senior.

decidir. decide; hold; rule.

“...the Supreme Court held that the entry was lawful”.

“...the contract is held not to be binding”.

- **decidir sobre algo** → to rule on something; to pass (judgment) on something [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 305; Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 41].
“The court refused to pass on the constitutional issue, deciding the case instead on procedural grounds” [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1155]

- **decidir em favor de alguém** → to hold for someone; to rule for someone.
“If you find Allen lied, a legal rule requires that you hold for the plaintiff Williams”. [Berman,

Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 313].

- decidir contra alguém → to rule/hold/find against someone.

décimo terceiro salário; gratificação natalina; gratificação compulsória de natal. (dir. trabalhista) thirteenth salary; christmas bonus.

decisão. (economia) decision.

- tomador de decisão → decisionmaker.

decisão (judicial). 1 – (processo) decision; ruling; holding; order; court order; judicial order. No linguajar jurídico em português, o termo decisão (judicial) possui alguns sinônimos: pronunciamento; provimento.

- decisão apelada; decisão hostilizada → appealed decision.
- decisão citra petita → citra petita decision; decision that grants plaintiff less than what was claimed.
- decisão de primeira instância → vide INSTÂNCIA.
- decisão de segunda instância → vide INSTÂNCIA.
- decisão extra petita → extra petita decision; decision beyond the claim; decision exceeding the claim.
- decisão interlocutória → interlocutory order; interlocutory decision; interim order; intermediate order.
- decisão não terminativa → non-final order [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 463].
- decisão paradigm → vide PARADIGMA.
- decisão plenária → vide PLENÁRIO.
- decisão terminativa → final order.

decisão de saneamento. sinônimo de DESPACHO SANEADOR (vide).

decisionmaking process. processo de tomada de decisão.

decisório. decision-making.

declaração. 1 – statement; declaration.

2 – (em redação contratual) representation.

- declarações e garantias do comprador → representations and warranties by the buyer.
- O Comprador declara e garante para os Vendedores que (...) → Buyer represents and warrants to the Sellers that (...).

declaração (de imposto). (dir. tributário) tax return.

“All such Tax Returns are true, complete and correct in all material respects.” [Professional

Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 16].

• declaração de imposto de renda → vide IMPOSTO DE RENDA.

• apresentar/entregar a declaração de imposto de renda → vide IMPOSTO DE RENDA.

• formulário de declaração do imposto de renda → vide IMPOSTO DE RENDA.

declaração da falência. vide FALÊNCIA.

declaração de ajuste anual. (dir. tributário) annual tax return.

Declaração de Débitos e Contribuições Federais. (dir. tributário) Statement of Federal Liabilities and Contributions.

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). (dir. tributário) Statement of Federal Tax Liabilities and Claims.

declaração de importação. import statement.

declaração de pobreza. (processo) poverty affidavit; pauper's affidavit; in forma pauperis affidavit; IFP affidavit [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 9].

declaração de trânsito aduaneiro. Declaration of Customs Procedure.

declaração de última vontade. sinônimo de TESTAMENTO.

declaração de vontade. declaration of will. “Obligations arise from contracts and other declarations of will”. [Civil Code of Louisiana, Article 1757].

Declaração para Despacho de Exportação. Declaration for Export Clearance.

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Universal Declaration of Human Rights.

declarações. (dos advogados das partes, na audiência de julgamento) arguments.

- declarações iniciais → opening arguments.
- declarações finais → closing arguments.

declarações de estilo. esta expressão do linguajar jurídico significa: as declarações de praxe; as declarações usuais; as declarações típicas de determinado ato, contrato, instrument, etc.

- prestar as declarações de estilo → to make/give the usual statements.

declarante. declarant.

declarar. (em redação contratual) represent

- “O Sr. José declara ainda que recebeu uma cópia autenticada deste instrumento”. → Mr. José further represents that he received an authenticated copy hereof.

declarar dividendos. vide DIVIDENDO.

declarar moratória. vide MORATÓRIA.

declarar um crédito na falência. vide CRÉDITO.

declaratórios. sinônimo de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

declinar. 1 – avoid; reject; decline.

2 – (processo)

- o juiz estadual declinou da competência para a Justiça Federal → the state court transferred the case to the Federal Court.

- o Tribunal Estadual declinou de sua competência para o STF → The State Appellate Court transferred the case to the Federal Supreme Court.

declinatória. vide EXCEÇÃO.

declividade. (da curva) sinônimo de INCLINAÇÃO. Vide o verbete GRÁFICO.

decoro. decorum.

- quebra de decoro → breach of decorum.

decorrente.

- decorrente de algo → arising out of something; because of something; on account of something; resulting from something.

“A defendant may be prosecuted in a single criminal action for all offenses arising out of the same criminal episode”. [Federal Rules of Criminal Procedure].

decreasing charge method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

decrecente. (em economia) diminishing. Vide exemplo no verbete PRODUTO (PRODUTO MARGINAL DECRESCENTE).

decretação da falência. vide FALÊNCIA.

decretar a falência. vide FALÊNCIA.

decreto. decree; executive order.

- decreto regulamentar → executive order; regulatory decree [Black's Law Dictionary 6th edition, page 569].

decreto-lei. decree-law.

- Decreto-lei nº 4.657, de 04.09.1942 → Decree-law No. 4.657, of September 4, 1942.

decúbito. decubitus.

- decúbito dorsal → supine position.

- decúbito ventral → prone position.

- “o corpo foi encontrado em decúbito ventral” → the body was found lying in a prone position.

- “a vítima estava em decúbito dorsal” → the victim lay in a supine position.

décuplo. ten times.

decurso do tempo. lapse of time.

dedicado. (economia) dedicated.

- infraestrutura dedicada → dedicated infrastructure [The Economist June 3rd 2006, page 58].

dedução. 1 – (dir. tributário) deduction.

“The word deduction is used to refer to any item that the law authorizes as a reduction of a gross quantity to a net quantity designated as a tax base”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

2 – (lógica) deduction.

dedutível. (dir. tributário) deductible, tax deductible.

dedutivo. (lógica) deductive.

defasagem. difference.

defeito de fabricação. manufacturing defect.

defeito oculto. sinônimo de VÍCIO REDIBITÓRIO.

defendente. sinônimo desnecessário de RÉU (vide).

defensor. (processo penal) defense; defense counsel

- defensor público → public defender.

- defensor dativo → appointed counsel; counsel ad litem [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 348].

defensoria pública. office of the public defender; public defender's office.

“The fertile fields of the D.C. Superior Court Criminal Division, Felony Branch, were worked on a daily basis by the Office of the Public Defender, the safety net for all indigent defendants”. [Grisham, John. The King of Torts, p. 7].

deferimento. grant.

- (em redação de petição) Termos em que, Pede deferimento → Grant is requested.

deferir. grant.

defesa. 1 – (na resposta do réu) defense.

- defesa indireta de mérito → affirmative defense [Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil vol. I, p. 338].

“Examples of affirmative defenses are statute of limitations, res judicata, assumption of risk, and release. Any defense that seeks to avoid the plaintiff's allegations by introducing new facts, rather than attempting to destroy the allegations in the complaint may be deemed an affirmative defense”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 99].

- defesa direta de mérito; negação → denial “A denial may be absolute and positive, or it may be upon information or belief, or it may

deny any knowledge or information sufficient to form a belief as to the truth of the allegation". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 100].

- **negação geral; negativa geral** → general denial.

"If the defendant pleads merely a general denial, the plaintiff may move for summary judgment or judgment on the pleadings". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 88].

- **negação específica** → specific denial.

2 – (em processo penal, os advogados do réu) **defense; defense counsel**. Ver exemplo em ACUSAÇÃO.

defesa da concorrência. (dir. concorrencial) vide DIREITO CONCORRENCIAL.

defesa do consumidor. consumer protection.

defesa econômica; defesa da ordem econômica. (dir. concorrencial)

- **legislação de defesa da ordem econômica** → vide DIREITO CONCORRENCIAL.

- **infração da ordem econômica** → vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

defeso. sinônimo de PROIBIDO.

- **é defeso ao juiz dedicar-se a atividade política** → the judge shall not engage in political activity.

déficit. 1 - deficit. Vide também ORÇAMENTO; SUPERÁVIT.

- **déficit comercial; déficit na balança comercial** → vide BALANÇA COMERCIAL.

- **déficit público** → sinônimo de DÍVIDA PÚBLICA (vide).

2 – (contabilidade) o termo **déficit** é utilizado por entidades sem fins lucrativos como sinônimo de PREJUÍZO. Traduza por loss.

deficitário. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

definição de mercado relevante na dimensão produto. vide MERCADO RELEVANTE.

definição do mercado relevante em sua dimensão geográfica. vide MERCADO RELEVANTE.

deflação. (economia) deflation. Não confunda deflação com desinflação (vide).

deflacionar. (economia) deflate.

- **deflacionar pelo índice de preços** → to deflate by the price index.

"In estimating changes in net output in real terms, there are two alternative methods (a) to deflate the series of the value of net output at current prices by a single index of output prices, and (b) to deflate separately each

particular input by its own appropriate price index". [The Economist, Dictionary of Economics, p. 90]

deflator. (economia) deflator.

"Growth in real wages is measured as the annualized change in compensation per hour in the nonfarm business sector divided by the implicit price deflator for that sector". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 403].

- **deflator do PIB** → GDP deflator [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 527].

defunto. decedent; deceased. Sinônimos desnecessários em português: **antecessor; autor da herança; de cujus; inventariado; sucedido; sucedendo.**

"Testate succession results from the will of the deceased (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 874].

deixa testamentária. sinônimo de DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA.

deixar. (dir. de sucessão) leave [Gould, Milton S., Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, pagew 593].

- **deixo metade dos meus bens para João** → I leave half of my estate to João.

delação. (dir. de sucessão) transfer of the estate.

delação premiada. (processo penal) state's evidence [Black's Law Dictionary 8th edition, page 599].

- **fazer delação premiada** → to turn state's evidence.

"After hours of intense negotiations, the suspect accepted a plea bargain and agreed to turn state's evidence". [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1555].

- **acusado disposto a participar de delação premiada** → immunity-seeker.

"Aided by the assistance of a successful immunity-seeker, the Justice Department in 1998 announced that two member of a vitamin producers' cartel would pay a total of \$725 million to settle criminal Sherman Act charges". [Gelhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. VII].

delator. (dir. penal) informer.

delegação. 1 – (dir. das obrigações) delegation. Delegação é uma espécie de NOVAÇÃO (vide).

"A delegation of performance by an obligor to a third person is effective when that person binds himself to perform". [Civil Code of Louisiana, Article 1886].

- **delegação perfeita e imperfeita** → perfect and imperfect delegation.

As partes:

- **delegante** → original debtor/obligor.
- **delegado** → new debtor/obligor.
- **delegatário** → the creditor.

“A delegation effects a novation only when the obligee expressly discharges the original obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 1886]. “If the new obligor has assumed the obligation and acquired the thing given as security, the discharge of any prior obligor by the obligee does not affect the security or its rank”. [Civil Code of Louisiana, Article 1887].

2 – (diplomática) delegation. Ver exemplo em TRATADO.

Delegacia da Receita Federal. Federal Revenue Office.

delegacia de polícia. police station.

Delegacia Especial de Instituições Financeiras. Special Tax Authority for Financial Institutions.

delegacia regional do trabalho (DRT). regional labor authority.

delegado. 1 – chief of police.

2 – (dir. das obrigações) vide DELEGAÇÃO.

Delegado da Receita Federal. vide SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

delegante. 1 – delegator.

2 – (dir. das obrigações) vide DELEGAÇÃO.

delegar. 1 – (direito) grant; commit.

• **delegar a função a alguém** → to grant/to commit the function to someone.

• **delegar poderes a alguém** → vide PODER.

2 – (administração) delegate.

• **delegar autoridade** → to delegate authority.

delegatário. (dir. das obrigações) Vide DELEGAÇÃO.

delibação. 1 – (no processo recursal e no procedimento do tribunal do júri) vide PRELIBAÇÃO.

2 – (no procedimento de homologação de sentença estrangeira) examination of the foreign judgment (to decide if it may be executed domestically or not).

deliberação. (dir. societário) resolution. Nesta acepção, não traduza por “*deliberation*”.

“... the minutes of the corporation reciting the adoption of the resolution to employ the employee”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

Em alguns contextos, traduza por decision-making:

- **participar nas deliberações da sociedade** → to participate in the decisionmaking of the company.

Em outros contextos, traduza por meeting:

- **Nas deliberações sociais, a cada ação corresponderá um voto.** → Each share of stock is entitled to one vote at meetings of the company.

deliberar. (dir. societário) to vote on; to resolve on; to pass a resolution.

“In one leading case, it was held proper for shareholders to vote upon a resolution approving the administration of an ousted president and demanding his reinstatement”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 241].

deliberativo. decision-making; deliberative. Vide ÓRGÃO (órgão deliberativo).

delinquência juvenil. juvenile delinquency

delinquente. delinquent.

delinquir. to commit a crime.

delito. (dir. penal) sinônimo de CRIME (vide).

delito civil. sinônimo de ATO ILÍCITO CIVIL.

demagogia. demagoguery; demagogy.

demanda. 1 – (processo) sinônimo de AÇÃO (vide).

2 – (economia) demand. Vide OFERTA.

demanda criminal. sinônimo de AÇÃO PENAL.

demanda de elasticidade unitária. vide ELASTICIDADE.

demanda elástica. vide ELASTICIDADE.

demanda inelástica. vide ELASTICIDADE.

demandado. (processo civil) sinônimo de RÉU.

demandante. 1 – (processo civil) sinônimo de AUTOR (vide).

2 – (economia) demander.

“Firms – the demanders of labor – are willing to pay more for the highly educated because highly educated workers have higher marginal products”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413].

demandar. (processo) sinônimo de ajuizar ação. Vide AÇÃO.

demandar em regresso. vide REGRESSO.

demissão. (dir. do trabalho) dismissal; discharge.

• **pedir demissão** → to resign.

• **pedido de demissão** → resignation.

demitir. (dir. do trabalho) sinônimo de DISPENSAR (vide).

demonstração comparativa. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA COMPARATIVA.

demonstração contábil. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA.

demonstração da conta de lucros e perdas. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. A expressão demonstração da conta de lucros e perdas é utilizada pelo Código Civil Brasileiro de 2002.

demonstração das mutações do patrimônio líquido. (contabilidade) statement of owners' equity; statement of stockholders' equity. Vide nota de tradução no verbete PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

demonstração das origens e aplicações de recursos. (contabilidade) statement of changes in financial position [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 291].

demonstração das variações do capital circulante líquido. (contabilidade) statement of changes in working capital [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 292].

demonstração de lucros e perdas. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

demonstração do acréscimo ou decréscimo no capital circulante líquido. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO.

demonstração do resultado do exercício. (contabilidade) income statement. Em inglês, existem muitos sinônimos para income statement. Todavia, traduza demonstração do resultado do exercício sempre por income statement.

- demonstração do resultado pelo custeio variável → variable costing income statement.
- demonstração do resultado pelo custeio por absorção → absorption costing income statement.
- demonstração do resultado do exercício consolidada → consolidated income statement.

demonstração do superávit. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. A expressão demonstração do superávit é utilizada por entidades sem fins lucrativos.

demonstração do valor adicionado. (contabilidade) statement of value added.

demonstração dos fluxos de caixa. (contabilidade) statement of cash flows. Vide FLUXO DE CAIXA.

demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA). (contabilidade) retained earnings statement; statement of retained

earnings. [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 66].

demonstração financeira. (contabilidade) financial statement. As expressões demonstração financeira; demonstração contábil; demonstrativo financeiro; demonstrativo contábil são sinônimas.

"Four kinds of financial statement will be discussed: the balance sheet, the income statement, the statement of changes in retained earnings, and the statements of changes in financial position." [Shillinglaw, Gordon, Accounting].

- elaborar as demonstrações financeiras → to prepare the financial statements.
- demonstrações financeiras consolidadas → consolidated financial statements.
- demonstrações financeiras não consolidadas → unconsolidated financial statements.
- demonstração financeira intermediária → interim financial statement.

demonstração financeira comparativa. (contabilidade) comparative financial statement [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 65].

demonstrações financeiras projetadas. (contabilidade) sinônimo de PROJEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

demonstrativo. statement.

demonstrativo contábil. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA.

demonstrativo de débito fiscal (DDF). (dir. tributário) tax liability statement.

demonstrativo financeiro. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA.

denegar. deny. Vide RECURSO.

denominação. (dir. societário) corporate name; legal name; trade name. Nos EUA não existe diferenciação entre razão social e denominação social. Vide NOME EMPRESARIAL.

"Most statutes set up minimum requirements with respect to corporate name. The name must contain a word indicating corporateness, such as 'corporation', 'company', or 'incorporated', or an abbreviation of one of these words". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 84].

denominação de origem. (propriedade industrial) vide INDICAÇÃO GEOGRÁFICA.

denominador. (matemática) denominator.

denominar.

- dívida denominada em dólar → dollar-denominated debt.

denúncia. 1 – (processo penal) A tradução dos termos *denúncia*; *queixa-crime*; *information*; *indictment*; *charge*:

No processo penal brasileiro, as petições iniciais das ações penais são a **denúncia** ou a **queixa-crime** (ou simplesmente **queixa**). A denúncia é usada nas ações penais públicas e as queixas-crimes nas ações penais privadas. A **representação**, na ação penal pública condicionada a representação, não é uma petição inicial, é apenas a autorização dada pela vítima para a abertura do inquérito policial.

Nos EUA, existe **information** e o **indictment**. Ambos equivalem à denúncia do processo penal brasileiro. A diferença está no fato de que a **information** é oferecida pelo promotor, enquanto o **indictment** é oferecido pelo **grand jury** (vide). O termo **charge** é genérico, podendo significar denúncia, indiciamento, ou acusação. Traduza como segue:

Do português para o inglês:

- **denúncia** → *information*.
- **queixa-crime** → *complaint*.
- **representação** → *complaint*; *victim's authorization* to institute a criminal prosecution.
- **oferecer denúncia contra alguém por um crime** → *to file an information against someone for the commission of a crime*; *to charge someone with a crime*; *to bring charges against someone for the commission of a crime*.
- **rejeitar a denúncia** → *to dismiss the information*.
- “Judgment of conviction unanimously reversed on the law only, and the information dismissed”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 212].
- **receber a denúncia** → *to accept the information*.
- **apresentar/ofertar representação** → *to make a complaint*; *to authorize (the institution of a criminal prosecution)*.
- **representação do ofendido** → *complaint/authorization from the victim*.
- **somente se procede mediante representação** → *shall be prosecuted only upon a complaint/authorization from the victim*.

Do inglês para o português:

- **information** → denúncia; denúncia oferecida pelo promotor de justiça.
- **indictment** → denúncia; denúncia oferecida pelo grand jury. Não traduza **indictment** por “indiciamento”.
- **charging instrument** → expressão genérica, que abrange **information** e **indictment**.

- **to file the information** → oferecer a denúncia.

- **to dismiss the information** → rejeitar a denúncia.

- “A criminal prosecution is instituted by a so-called information, which is written accusation made by the public prosecuting officer”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 248] → A ação penal é instituída pela denúncia, que a acusação por escrito feita pelo promotor de justiça.

- “The indictment or the information shall be a plain, concise and definite written statement of the essential facts constituting the offense charged.” → A denúncia pelo grand jury ou a denúncia pelo promotor de justiça são uma exposição por escrito em linguagem simples, concisa e definida sobre os fatos essenciais que constituem o crime imputado.

- **motion to dismiss the indictment** → pedido de rejeição da denúncia (oferecida pelo grand jury).

2 – (dir. contratual) *termination*; *unilateral termination*. Vide nota em RESOLUÇÃO.

- **denúncia vazia**; **denúncia imotivada** → *unilateral termination*; *termination without cause*.

- **denúncia motivada**; **denúncia cheia** → *termination with cause*; *termination for cause*.

- **denúncia do tratado** → vide **TRATADO**.

Vide também **DENÚNCIA ESPONTÂNEA**.

denúncia espontânea. (dir. tributário) *spontaneous confession* (by the taxpayer of nonpayment of taxes).

denúnciação da lide. (processo civil) *impleader, third-party practice* [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 14]. Vide **INTERVENÇÃO DE TERCEIROS**.

- **fazer denúnciação da lide a alguém**; **denunciar alguém à lide** → *to implead someone* [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 118].

- **petição de denúnciação da lide** → *third-party complaint*.

As partes na denúnciação da lide:

- **autor da ação** → *plaintiff*.

- **denunciante**, também chamado de **litisdenunciante** → *third-party plaintiff*; *original defendant*.

- **denunciado**, também chamado de **litisdenunciado** → *third-party defendant*; *impleaded party*.

denunciado. 1 – (processo penal) sinônimo de **REU**.

2 – (na denúnciação da lide) vide **DENÚNCIAÇÃO DA LIDE**.

denunciante. vide DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

denunciar. 1 – (dir. contratual) terminate (unilaterally). Ver também RESOLUÇÃO.

- **denunciar o contrato** → to terminate the contract (unilaterally).
- **denunciar o tratado** → vide TRATADO.
- 2 – (em processo penal, apresentar uma denúncia contra alguém).
- **denunciar alguém por um crime** → to file an information against someone for the commission of a crime; to charge someone with a crime; to bring charges against someone for the commission of a crime.

Ver DENÚNCIA.

denunciar à lide. vide DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

departamentalização. (contabilidade) departmentalization.

departamento. (administração de empresas) department.

departamento de compras. (business) purchasing department.

departamento de polícia civil. department of civil police.

departamento de polícia federal. department of federal police.

departamento de produção. (administração de empresas) manufacturing department.

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). Consumer Protection Department.

Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE). Antitrust Department; Competition Department (of the Ministry of Justice). Evite traduções artificiais e confusas do tipo “Department of Economic Protection and Defense”. Vide explicação no verbete DIREITO CONCORRENCIAL.

departamento jurídico. (da empresa) legal department; office of the general counsel.

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). National Department of Mineral Production.

Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC). National Department of Registry of Commerce.

dependência. dependence.

- **distribuição por dependência** → vide DISTRIBUIÇÃO.

dependências. (de uma empresa, no sentido de imóvel, área) premises (of a company).

dependente. (filho, por exemplo) dependent.

“Taxable income is computed as total income minus an amount based on the number of dependents...”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 244].

depleção. (contabilidade) sinônimo de EXAUSTÃO.

depoente. (processo) witness.

depoimento. (processo) testimony. Depoimento não deve ser traduzido por **deposition**, pois **deposition** (vide) é “produção antecipada de prova testemunhal” [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 440].

- **tomar/colher o depoimento de testemunha** → to take the testimony of a witness.

“The party whose testimony is being taken may be cross-examined by the adverse party”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 202].

- (simplifique!) **foi colhido o depoimento da testemunha** → the witness testified.

- **depoimento testemunhal** → testimony.

- **prestar depoimento** → to testify.

“If it appears that the witness will probably refuse to testify, the court may order the issuance of letters rogatory”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 203].

depoimento pessoal. (processo civil) testimony of the party.

depor. testify. Não traduza **depor** por **depose**, pois **depose** é específico para “depoimento em produção antecipada de prova testemunhal”. Vide também DEPOIMENTO; TESTEMUNHAR.

- **a testemunha depôs que ouviu tiros** → the witness testified that she heard shots.

- **depor contra alguém** → to testify against someone.

- **depor perante o juiz** → to testify before the judge.

- **depor sobre algo** → to testify about/to something.

deportação. deportation.

deportado. (aquele que foi condenado à deportação) deportee.

deportar. deport.

depositante. vide DEPÓSITO; PATENTE.

depositar. 1 – deposit.

- **depositar o pagamento em juízo** → to deposit the payment in/with the court; to pay into court. Vide DEPÓSITO JUDICIAL; CONSIGNAR EM JUÍZO.

“The insurance company admitted liability and paid the proceeds into court”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **depositar o dinheiro na conta corrente** → to deposit the money in the bank account; to pay the money into the bank account.
- 2 – (o tratado) deposit. Vide exemplo em DEPOSITÁRIO.
- 3 – (o pedido de patente) vide PATENTE.

depositário. 1 – depositary; bailee. O termo **depositary** tem origem no civil law; o termo **bailee** tem origem no common law.

- **depositário infiel** → depositary that unjustifiably refuses to return the thing deposited to the depositor.
- **depositário judicial** → receiver; judicial depositary. **Receiver** é o termo usado no common law. **Judicial depositary** é o termo usado no civil law.

“If the examination discloses that the debtor or the third party has property which can be applied toward the judgment, the court may order the property delivered to a sheriff or receiver for appropriate disposition”. [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 274].

“The judicial depositary is the public official charged with the duty to execute the orders of the court”. [Civil Code of Louisiana, Article 2951].

2 – (do tratado, em direito internacional) depositary.

“These instruments (of ratification) are either exchanged between the parties or deposited with a previously designated depositary government or organization, which performs various custodial functions relating to the treaty”. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 107].

depósito. 1 – (contrato) deposit; bailment. O termo **bailment** tem origem no common law, ao passo que **deposit** tem origem no civil law. Ao se referir ao **depósito em banco**, traduza sempre por **deposit** [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 438].

“A deposit is a contract by which a person, the depositor, delivers a movable thing to another person, the depositary, for safekeeping under the obligation of returning it to the depositor upon demand”. [Civil Code of Louisiana, Article 2926].

“D owes \$200,000 to B Bank and has \$200,000 on deposit at B Bank”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 217].

A tradução da terminologia no contrato de depósito:

- quem entrega a coisa se denomina **depositor** → depositor; bailor.
- quem recebe e guarda a coisa é chamado **depositário** → depositary; bailee.

• o local em que a coisa fica depositada → depository.

• **coisa depositada** → thing deposited.

• **receber em depósito** → to receive in deposit.

“Return of the thing deposited. The depositary is bound to return the precise thing that he received in deposit”. [Civil Code of Louisiana, Article 2933]

“The depositary may not require the depositor to prove that he is the owner of the thing deposited”. [Civil Code of Louisiana, Article 2936].

A classificação dos depósitos:

- **depósito bancário** → bank deposit.
- **depósito elisivo** → vide FALÊNCIA.
- **depósito gratuito** → gratuitous or naked deposit.
- **depósito hoteleiro** → deposit with innkeepers [Civil Code of Louisiana, Article 2941].
- **depósito irregular** → irregular deposit.
- **depósito judicial** → deposit in court; judicial deposit [Rule 67 of the Federal Rules of Civil Procedure].
- **depósito miserável** → miserable depositum.
- **depósito oneroso** → deposit for hire.
- **depósito recursal** → appeal bond.
- **depósito regular** → regular deposit.
“A regular deposit is a strict or special deposit; a deposit which must be returned in specie; i.e., the thing deposited must be returned”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 439].
- **depósito voluntário** → voluntary deposit.

Expressões usadas em depósito bancário:

- **depósito à vista** → demand deposit.
- **depósito a prazo** → time deposit.
- **depósito bloqueado** → frozen deposit.
- **contrato de depósito bancário** → deposit contract.
- **seguro do depósito bancário** → deposit insurance.
- **comprovante de depósito** → deposit slip.
- **saldo depositado no banco** → balance on deposit with Bank. Ver exemplo em DEBITAR.
“To measure the money stock, therefore, you might want to include demand deposits – balances in bank accounts that depositors can access on demand simply by writing a check”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 632].
- 2 – (propriedade intelectual; patentes) filing. Ver exemplos em PATENTE.

3 – (do tratado) deposit. Ver exemplo em DEPOSITÁRIO.

4 – (o local em que um bem é depositado) depository; warehouse.

depósito alfandegado certificado. Certified Bonded Warehouse.

depósito compulsório. (economia) vide ENCAIXE.

depósito fundiário. ver FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

depreciação. sinônimo de CARTA PRECATÓRIA.

deprecado. vide CARTA ROGATÓRIA.

deprecante. vide CARTA ROGATÓRIA.

deprecar. to request by letter rogatory.

• deprecar a prisão do réu → to order the detention of the defendant by letter rogatory.

depreciação. (contabilidade) depreciation.

• depreciação por hora → hourly depreciation [Warren, Carl. Accounting, page 399].

• estar sujeito à depreciação → to be depreciable.

• bem sujeito à depreciação → depreciable asset.

depreciação acelerada. (contabilidade) accelerated depreciation.

depreciação acumulada. (contabilidade) accumulated depreciation [Warren, Carl. Accounting, page 395].

“It is better procedure to record the reduction in a contra account called Accumulated Depreciation”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 45].

depreciação em linha reta. (contabilidade) vide MÉTODO EM LINHA RETA.

depreciar. (contabilidade) depreciate.

• valor a ser depreciado → depreciable cost [Warren, Carl. Accounting, page 397]. Vide exemplo em VALOR RESIDUAL.

• bem a ser depreciado; bem depreciável → depreciable asset.

• o valor do bem a ser depreciado → the cost of the depreciable asset.

• o bem é depreciado totalmente em 10 anos → the asset is fully depreciated in 10 years.

• depreciar linearmente → to depreciate on a straight-line basis; to depreciate using the straight-line method.

depreciável. depreciable.

depressão. (economia) depression.

deputado. representative; deputy.

derivar. (matemática) derive.

“These curves are derived by graphing the data from the table”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 281].

derivativo. (finanças) derivative; derivative instrument.

• derivativo cambial; derivativo de câmbio → foreign-exchange derivative [The Economist, Nov 6th 2008].

derrelição. dereliction; abandonment.

derrogar. partially repeal; repeal only in part; repeal only a part of an act. Contrapõe-se a ABROGAR.

derrubar o veto. vide VETO.

desacato. 1 – (a funcionário público) disrespect (for a public officer).

2 – (ao juiz) contempt of court.

desaceleração. (da economia) slowdown; downturn.

• desaceleração nas exportações → slowdown in exports.

desaforamento. (processo penal) change of venue.

“All jurisdictions grant the defendant a right to seek, and the trial judge to grant, a change of venue from the venue initially chosen by the prosecution”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 177]

• desaforar o julgamento para outra comarca → to transfer/move the trial to another judicial district; to change the trial venue to a different judicial district [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 179]

• pedido de desaforamento → motion to transfer venue.

desaforar. (processo penal) vide DESAFORAMENTO.

desaforar. ver DESAFORAMENTO.

deságio. discount.

• com deságio → at a discount.

desalavancagem. deleveraging [Financial Times, Martin Wolf, Oct 21, 2008].

desalavancar. (economia) deleverage.

desapropriação; expropriação. (dir. administrativo) expropriation; condemnation (of property) [Black's Law Dictionary 8th edition, page 310].

“The Rules of Civil Procedure for the United States District Courts govern the procedure for the condemnation of real and personal property under the power of eminent domain, except as otherwise provided in this rule.” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 71A].

- bem expropriado/desapropriado/desapropriando → condemned property.
- desapropriação indireta → inverse condemnation.
- desapropriar/expropriar o bem → to expropriate/to condemn the property.
“If the leased thing is (...) expropriated, the lease terminates and neither party owes damages to the other”. [Civil Code of Louisiana, Article 2714].
- desapropriatório; expropriatório → condemnatory.
- indenização pela desapropriação → condemnation money.
- processo de desapropriação → condemnation proceeding.

As partes:

- sujeito ativo da desapropriação; expropriante; desapropriante; expropriador → condemnor; expropriator [Bryan A. Garner. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 196].
- sujeito passivo da desapropriação; expropriado; expropriando; desapropriado → condemnnee.

desapropriado. vide DESAPROPRIAÇÃO.

desapropriante. vide DESAPROPRIAÇÃO.

desapropriar; expropriar. vide DESAPROPRIAÇÃO.

desapropriatório. vide DESAPROPRIAÇÃO.

desarquivar. (o inquérito policial) to restart (the police investigation).

desatrelar. (a moeda) vide ATRELAR.

descaminho. (dir. penal) smuggling; criminal nonpayment of the customs duty. Ver CONTRABANDO.

descaracterizado. unmarked.

- viatura policial descaracterizada → unmarked police car.

descasamento. (em economia, ao se referir à desvinculação das economias emergentes) decoupling. Vide exemplo no verbete DECOUPLE.

descasar. (economia) sinônimo de DESVINCULAR (vide).

descendente. descendant.

- descendente de grau mais remoto → vide GRAU.
- descendente de primeiro grau → vide GRAU.

descentralização. decentralization.

descentralizar. decentralize.

- empresa descentralizada → decentralized business.

desclassificação. (do crime, em processo penal) vide DESCLASSIFICAR.

desclassificar. (processo penal)

- desclassificar o crime → to decide that the crime is triable by judge, and not by jury.

descoberto. vide SACAR; SAQUE (a descoberto); VENDA A DESCOBERTO.

descolamento. (da economia) sinônimo de DESCASAMENTO.

desconcentração. (dir. concorrencial) deconcentration.

desconsideração da personalidade jurídica. (dir. societário) piercing the corporate veil; disregarding the corporate entity; veil-piercing; ignoring the corporate entity.

- desconsiderar a personalidade jurídica → to pierce the corporate veil.

“In the great bulk of cases in which piercing is sought, the corporation has virtually no assets”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 138].

“If Consumer's Co-Op can pierce the corporate veil, it will not have to settle for only a portion of the money owed it but can force Mr. Olsen to pay the entire sum, or so it hopes”.

desconstituir. sinônimo de ANULAR.

descontar. 1 – (pelo banco) discount.

“Of course, an instrument is frequently discounted, e.g., M issues a note for \$500 due in 60 days to P who discounts (sells) it with Bank A for \$475”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 205].

2 – (dir. tributário) sinônimo de RETER.

descontário. vide DESCONTO.

desconto. 1 – discount.

- com desconto → at a discount.

2 – (bancário) discount.

- desconto bancário → discount (by a bank). [Black's Law Dictionary 6th edition, 465].

“Commercial banks are engaged mainly in granting short-term credit through discounts and loans”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

- prazo entre a data do desconto e a data do vencimento do título descontado → discount period [Warren, Carl. Accounting, page 332].

• Aquele que toma o empréstimo por meio de desconto bancário é chamado de descontário ou mutuário → borrower.

- (na contabilidade) desconto de duplicatas → discount of receivables.

- taxa de desconto → discount rate.

3 – (contabilidade) discount.

- desconto sobre vendas; desconto incondicional concedido; desconto passivo; despesa de desconto → sales discount.
- desconto sobre compras; desconto incondicional obtido; desconto ativo; receita de desconto → purchase discount.
- deconto concedido por compra de grande quantidade → trade discount.

desconto em folha de pagamento. payroll deduction [Warren, Carl. Accounting, page 444].

descriminalizar. decriminalize.

discriminante. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

descruzamento societário. (dir. concorrencial) reversal of cross ownership.

descumprimento. breach; noncompliance with; nonperformance of. Vide DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

- descumprimento de cláusula contratual → breach of a contract clause; noncompliance with a contract clause; nonperformance of a contract clause.

descumprimento contratual. breach of contract. Ver ATO ILÍCITO (CIVIL EXTRA CONTRATUAL).

- a parte prejudicada processou a empresa por descumprimento contratual → the aggrieved party sued the company for breach of contract.
- obter indenização por descumprimento contratual de alguém → to recover damages for breach of contract from someone. “Brooks sought to recover damages for breach of contract from Canter...” [Anderson, Ronald A., Business Law].
- penalidade por descumprimento contratual → remedy for breach of contract.

desde já. (contratual) hereby.

- as partes desde já elegem o foro da capital do Estado de São Paulo. → the parties hereby elect the jurisdiction of the capital of the State of São Paulo.

desde que; contanto que. provided that.

“(...) he may dispose of corporeal movables (...), provided that he acts as a prudent administrator”. [Civil Code of Louisiana, Article 568].

desdobramento. (da ação, do processo) vide PROCESSO.

desdobramento de ações. stock split.

- desdobrar as ações → to split the stock.
- “Denomina-se desdobramento de ações a substituição de ações de elevado valor nomi-

nal por maior quantidade de ações com valor nominal inferior, em montantes equivalentes”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 293] → Stock split is the replacement of shares with high par value for a larger number of shares with a proportionally lower par value.

deseconomia externa. sinônimo de externalidade negativa. Vide EXTERNALIDADE.

deseconomias de escala. vide ESCALA.

desembaraçado. unencumbered. Ver exemplo em GRAVAÇÃO.

desembaraçar. clear. Ver REGIME ADUANEIRO.

- a mercadoria foi desembaraçada para exportação → the merchandise was cleared for export.

- desembaraçar os bens na alfândega → to clear the goods through customs.

desembaraço. clearance.

- desembaraço aduaneiro → customs clearance.
- fazer/realizar o desembaraço alfandegário/aduaneiro no porto de entrada → to clear customs at the port of entry.

desembargado. (o bem) vide LIVRE.

desembargador. justice; appellate judge.

desempenho. performance.

desemprego. unemployment.

- taxa de desemprego → unemployment rate.
- desemprego estrutural → structural unemployment.
- desemprego friccional → frictional unemployment.

“The unemployment that results from the process of matching workers and jobs is sometimes called frictional unemployment, and it is often thought to explain relatively short spells of unemployment”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 607].

- desemprego involuntário; desemprego cíclico; desemprego conjuntural → cyclical unemployment.

desencaixe. (contabilidade) vide FLUXO DE CAIXA.

desenho industrial. (propriedade intelectual) design; industrial design. O termo usual nos EUA é simplesmente design [U.S. Patente Act, U.S. Code Title 35 §171]. Vide exemplo em MODELO DE UTILIDADE.

- registro de desenho industrial → design patent. Nos EUA, os desenhos industriais são “patenteados”. No Brasil, os desenhos industriais são “registrados”. Ver nota em patente, sobre registro e carta-patente.

“A design patent can be obtained to protect a new, original, ornamental design for an article of manufacture”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 38]

desentranhamento. vide **DESENTRANHAR**.

desentranhar. strike (from the record). [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 473-474].

- **desentranhar a petição dos autos** → to strike the pleading from the record.

“the court shall order that the testimony of the witness be stricken/struck from the record”.

- **pedido para que a petição seja desentranhada dos autos** → motion to strike [Lynton, Jonathan S., Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 640].

- **desentranhamento da petição** → striking out of the pleading; removal of the pleading from the record. Vide **DESENTRANHAR**.

“Rule 104 authorizes the striking out of the entire pleading where it is sham in its entirety”. [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 168].

desenvolver o estado da técnica. vide **ESTADO DA TÉCNICA**.

desenvolvimento mental incompleto. (dir. penal) vide **CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE**.

desenvolvimento mental retardado. (dir. penal) vide **CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE**.

desenvolvimento sustentável. sustainable development.

deserção. 1 – (do recurso, em processo civil) dismissal of the appeal (for failure to pay the appeal bond, failure to prepay the costs of appeal).

- **recurso deserto** → appeal dismissed because of failure to prepay the costs of appeal.

2 – (do recurso, em processo penal) dismissal of the appeal (because the defendant escaped from prison or did not prepay the costs of appeal).

deserdação. (dir. das sucessões) disinheritance; disinherison. O termo **disinheritance** é usado no common law; o termo **disinherison** é usado no Civil Law [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 8; Civil Code of Louisiana, Article 1500].

deserdar. (dir. das sucessões) disinherit.

“A forced heir may not be deprived of the portion of the decedent's estate reserved to him by law, called the legitime, unless the decedent has just cause to disinherit him”. [Civil Code of Louisiana, Article 1494].

deserto. (recurso) ver **DESERÇÃO**.

desfavorável. adverse.

- **decisão desfavorável** → adverse decision.

“Losing parties may appeal all adverse rulings to which they objected”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 253].

desforço imediato. (direitos reais) immediate defense of possession; immediate self-help against the usurpation of possession. **Desforço imediato** e **desforço incontinenti** são sinônimos.

desforço incontinenti. sinônimo de **DESFORÇO IMEDIATO** (vide).

desgaste. wear and tear; physical depreciation.

“To return the thing at the end of the lease in a condition that is the same as it was when the thing was delivered to him, except for normal wear and tear”. [Civil Code of Louisiana, Article 2683].

desídia. negligence.

designio. (dir. penal) purpose; intent.

- **com vontades livres e conscientes, e com unidade de designios** → freely and consciously, and for the same purposes.

- **designios autônomos** → autonomous purposes.

desigualdade. (de renda, por exemplo) inequality.

“With this warning in mind, consider Table 3, which compares inequality in 12 countries”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 432].

- **desigualdade de renda** → income inequality

desincentivo. disincentive.

desindexação. (da economia, inflação) disinflation.

desinflação. (economia) disinflation. Não confunda **desinflação** com **deflação** (vide).

“The Volcker disinflation produced the deepest recession in the United States since the Great Depression of the 1930s”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 798].

desinternação. (da medida de segurança, por exemplo) release.

desinvestimento. divestiture.

“Another possible use is in connection with divestiture orders under the Federal antitrust laws”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 284].

desinvestir. divest.

“Implicit is the threat that the institutional investor will divest itself of investment in companies that refuse to consider making changes

in governance procedures". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 411].

desistência. (da ação) discontinuance; abandonment [Black's Law Dictionary 8th edition, page 497].

"If the plaintiff still feels that it would be unwise to continue with the trial he may move for a voluntary discontinuance of the action"(...) "If the case has been submitted to the court or jury, a discontinuance may not be granted without the consent of all parties". [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 235].

- **pedido de desistência da ação** → motion for discontinuance of suit.

desistência voluntária. (dir. penal) voluntary abandonment; renunciation; withdrawal [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1324].
Ver ARREPENDIMENTO EFICAZ; ARREPENDIMENTO POSTERIOR.

desistir. (do processo) abandon; discontinue [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p.1].

- **desistir da ação** → to abandon/discontinue the lawsuit.

"A plaintiff has an absolute right to discontinue the action before the defendant has served an answer". [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 235]. "Interruption is considered never to have occurred if the plaintiff abandons, voluntarily dismisses the action at any time either before the defendant has made any appearance of record or thereafter, or fails to prosecute the suit at the trial". [Civil Code of Louisiana, Article 3463].

- **desistir do crime** (antes da consumação) → to abandon the crime.

deslinde. outcome

- **deslinde da ação** → outcome of the action.

deslocamento. 1 – (da curva) vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.
2 – vide DESLOCAR.

deslocar. 1 – (processo) remove.

- **deslocar a ação da justiça estadual para a justiça federal** → to remove the case from the state court to the federal court.

"These rules apply to criminal prosecutions removed to the United States district courts from state courts".

- **deslocamento (da ação)** → removal (of the case).

2 – (economia) shift.

- **deslocar a demanda** → to shift demand.

desmembramento. (da ação, do processo) vide PROCESSO.

desmobilização. (contabilidade) sale/disposal of noncurrent assets.

desmonetização. demonetization.

desmuniado. (a arma) without ammunition.

desmutualização. demutualization.

desobediência. (de ordem judicial) contempt; contempt of the court.

"the witness may be punished as for a contempt and be subjected to the consequences, penalties, and remedies provided in Rules 37 and 45".

- **crime de desobediência** → criminal contempt.

- **sob pena de desobediência** → under penalty of contempt.

"The court ordered said U.S. Attorney to draft such true bills as the grand jury may have duly voted as required by law under penalty of contempt". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 254].

desocupar. (o imóvel) vacate; leave; move out.

desonerado. (o bem) vide LIVRE.

despachante. agent.

- **despachante aduaneiro** → customs broker; customhouse broker.

- **o despachante aduaneiro desembarçou a mercadoria na alfândega** → the customs broker cleared the goods through customs.

despachar. 1 – (processo) order; rule.

- **despachar a petição inicial (positivamente)** → to verify that the complaint is formally acceptable and then proceed with the case.

- **despachar diretamente com o juiz** → to have a meeting with the judge.

despacho. (processo civil, direito administrativo) order

- **despacho de mero expediente** → merely administrative order.

- **despacho saneador; decisão de saneamento** → vide DESPACHO SANEADOR.

despacho aduaneiro. customs clearance.

- **despachado para consumo** → clearance for consumption.

despacho saneador; decisão de saneamento. (processo civil) pretrial order [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1226].

"Your Honor will note in the pretrial order that I have an exception to that ruling". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 178].

- o juiz proferiu o saneador → the judge issued the pretrial order.
- o juiz saneou o feito/processo → the judge issued the pretrial order; the judge prepared the case for trial.
- o processo está saneado → the pretrial order was issued; the case is ready for trial.
- saneamento do processo → pretrial stage of the case; preparing the case for trial.

despejar. evict.

despejo. eviction.

- ação de despejo → action for eviction.
- ordem de despejo → eviction order.
“On February 23, 1998, two Cook County Sheriff deputies forcibly entered Rixson Perry's apartment for the purpose of executing an eviction order”. [Rixson m. Perry v. Michael f. Sheahan].

desperdício. (contabilidade) spoilage [Warren, Carl. Accounting, page 917].

- desperdício de materiais → materials spoilage.

despersonalizado. without legal personality; unincorporated.

- ente despersonalizado → entity without legal personality; unincorporated entity.

despesa. 1 – (em direito) expense.

- despesas incorridas na defesa de uma ação → expenses incurred in defending against a claim [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 524].
- despesa necessária → necessary expense.
- despesa útil → useful expense.
- despesa voluptuária → expense for mere pleasure.

“Expenses for mere pleasure are those which are only made for the accommodation or convenience of the owner or possessor of the estate, and which do not increase its value”. [Civil Code of Louisiana, Article 1259].

2 – (em economia) spending; expenditure. Sinônimo de despesa em português: gasto. Em contextos de economia, prefira traduzir por despesa por spending.

“An economy's income is the same as its expenditure because every transaction has two parties: a buyer and a seller. Every dollar of spending by some buyer is a dollar of income for some seller”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 500].

- despesa pública; gasto público → government spending; public spending.
“People disagree about whether this amount is too small or too large, but almost no one dou-

bts that some government spending for national defense is necessary”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 227].

- despesa com algo → spending on something.

“GDP includes all of these various forms of spending on domestically produced goods and services”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 505].

- despesa com saúde → health spending; spending on health.

“The next category is health spending other than Medicare. (...) It also includes spending on medical research, such as through the National Institutes of Health”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 246].

- despesa com investimento → investment spending.

- cortar despesas com algo → to cut spending on something.

3 – (em contabilidade) expense; expenditure; outlay.

“Expenses are costs incurred by the firm in earning revenue”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 16].

- despesa de capital → capital expenditure.

- despesas com vendas → selling expenses.

- lançar como despesa → to record as an expense; to charge to expense [Warren, Carl. Accounting, page 395].

despesa administrativa. (contabilidade) administrative expense [Warren, Carl. Accounting, page 235].

despesa antecipada. (contabilidade) sinônimo de DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE.

despesa com a aquisição de bens do ativo imobilizado. vide ATIVO IMOBILIZADO.

despesa com créditos de liquidação duvidosa. (contabilidade) doubtful accounts expense; uncollectible accounts expense; bad debts expense [Warren, Carl. Accounting, page 320].

Vide também PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.

despesa com frete. (contabilidade) transportation expense.

despesa com pessoal. (contabilidade) personnel expense.

despesa com salários. (contabilidade) wages expense.

despesa com vendas. (contabilidade) selling expense [Warren, Carl. Accounting, page 235].

despesa controlável. (contabilidade) controllable expense [Warren, Carl. Accounting, page 956].

despesa de capital. (contabilidade) capital expenditure [Warren, Carl. Accounting, page 402].

despesa de custeio. maintenance cost.

despesa de depreciação. (contabilidade) depreciation expense.

despesa de frete. (contabilidade) transportation expense.

despesa de juros. (contabilidade) interest expense.

despesa de pessoal. (contabilidade) sinônimo de DESPESA COM PESSOAL.

despesa de vendas. (contabilidade) sinônimo de DESPESA COM VENDAS (vide).

despesa diferida. (contabilidade) sinônimo de DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE.

despesa fixa. (contabilidade) fixed expense.

despesa incorrida e não paga. (contabilidade) accrued expense [Warren, Carl. Accounting, page 103].

despesa não operacional. (contabilidade) other expense; non-operating expense [Warren, Carl. accounting, page 236].

despesa operacional. (contabilidade) operating expense.

despesa paga antecipadamente. (contabilidade) prepaid expenses.

despesa pública de custeio. government maintenance cost.

despesa trabalhista. labor expense [Warren, Carl. Accounting, page 440].

despesa variável. (contabilidade) variable expense.

despesas de alugueis. (contabilidade) sinônimo de ALUGUEIS PASSIVOS (vide).

despesas de instalação. (contabilidade) sinônimo de DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO.

despesas de organização. (contabilidade) organizational expenses; organization costs [Warren, Carl. Accounting, page 484]. Sinônimos em português: gastos de organização; gastos de instalação; despesas de instalação.

despesas diversas. (contabilidade) miscellaneous expenses; sundry expenses.

despesas gerais de fabricação. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

despesas gerais de produção. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

despesas indiretas de fabricação. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

despesas processuais. expenses of litigation; court expenses.

"Expenses of litigation other than court costs are apportioned between usufructuaries and naked owners in accordance with the ensuing articles". [Civil Code of Louisiana, Article 588]

desprover. sinônimo de IMPROVER.

desregulação; desregulamentação. deregulation.

desregular; desregulamentar. deregulate.

dessarte. sinônimo de DESTARTE.

destacar. (o imposto) vide DESTAQUE.

destaque. 1 – (processo legislativo) amendment (to a bill); separate voting of an amendment (to a bill).

2 – (dir. tributário)

- destaque (do ICMS) → indication (of the ICMS liability).

- nota fiscal sem destaque do valor do imposto → invoice that does not indicate, mention the amount of the tax liability.

- IPI destacado na Nota Fiscal → IPI indicated in the Invoice; IPI mentioned in the Invoice.

destarte; dessarte. (juridiquês) therefore, hence, in consequence.

destinação do proprietário. (direitos reais) destination of the owner.

"(...) conventional servitudes are established by juridical act, prescription, or destination of the owner". [Civil Code of Louisiana, Article 654].

"Destination of the owner is a relationship established between two estates owned by the same owner that would be a predial servitude if the estates belonged to different owners". [Civil Code of Louisiana, Article 741].

destinação do resultado do exercício; destinação do lucro ou prejuízo do exercício. (contabilidade) allocation of income (for dividends or reserves); decision between paying dividends or appropriating the retained earnings.

destinatário. addressee; recipient; consignee. Vide TRANSPORTE.

destipificação. (dir. penal) vide TIPIFICAR.

destipificar. vide TIPIFICAR.

destituição. removal. Ver DESTITUIR.

destituir. remove.

- destituir do cargo → to remove from office.

- destituir um representante → to remove the representative.

- **destituir o liquidante** → to remove the liquidator.

“A personal representative may also be removed for representing an interest adverse to the estate”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

desuso. 1 – (propriedade industrial; desuso de uma marca, patente) nonuse.

2 – (de lei, resultando em revogação tácita) desuetude [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 30; Black's Law Dictionary 6th edition, p. 449].

- **cair em desuso** → to fall into desuetude.

desvalorização. (da moeda, da taxa de câmbio) depreciation, devaluation. A diferença entre depreciation e devaluation: ambos estes termos significam desvalorização. Todavia, depreciation normalmente se refere a desvalorização do câmbio flutuante. E devaluation se refere a desvalorização do câmbio fixo [The Economist, Dictionary of Economics, p. 84].

“If the exchange rate changes so that a dollar buys less foreign currency, that change is called a depreciation of the dollar”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 686].

- **desvalorização cambial; desvalorização da taxa de câmbio; desvalorização monetária; desvalorização da moeda** → currency depreciation/devaluation.

- **desvalorização do real em relação ao dólar** → depreciation/devaluation of the real against the dollar. Vide exemplo em VALORIZAÇÃO.

desvalorizar. (a moeda, a taxa de câmbio) depreciate, devalue. A diferença entre depreciate e devalue: ambos estes termos significam desvalorizar. Todavia, o termo depreciate normalmente se refere ao câmbio flutuante, enquanto devalue se refere ao câmbio fixo.

- **O real se desvalorizou** → the real depreciated. E não the real devalued.

- **O real foi desvalorizado pelo governo** → the real was devalued by the government. E não the real was depreciated by the government [The Economist, Dictionary of Economics, p. 96]

“At the same time, because a Japanese yen now buys less of the U.S. currency, the yen is said to depreciate”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 686].

- **o real se desvalorizou em 17% em relação ao dólar** → the real depreciated by 17% against the dollar, the real depreciated by 17% relative to the dollar.

Vide VALORIZAR.

desviar. (verbas públicas) misappropriate or misuse public/government funds.

desvinculação. (economia) sinônimo de DESCASAMENTO (vide).

desvincular. (em economia, ao se referir à desvinculação das economias emergentes) decouple. Vide exemplo no verbete DECOUPLE.

desvio. (de verbas, bens públicos, etc.) misapplication (of funds, public property).

desvio padrão. (matemática) standard deviation

“Standard deviation measures the volatility of a variable – that is, how much the variable is likely to fluctuate”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 589].

detenção. 1 – vide RECLUSÃO.

2 – (direitos reais) detention [Black's Law Dictionary 8th edition, page 480].

detento. (dir. penal) prison inmate; convict; convicted prisoner.

detentor. holder.

- **detentor das ações** → holder of the shares; shareholder.

deter. detain.

“The owner of a thing is entitled to recover it from anyone who possesses or detains it without right and to obtain judgment recognizing his ownership and ordering delivery of the thing to him”. [Civil Code of Louisiana, Article 526].

determinabilidade. (do objeto de um contrato, por exemplo) determinability, determinableness.

determinado. determined.

“Parties are free to contract for any object that is lawful, possible, and determined or determinable”. [Civil Code of Louisiana, Article 1971].

determinador de preço. vide PREÇO.

determinante. determinant.

“There are many determinants of quantity supplied, but once again price plays a special role in our analysis”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 71].

determinar. order; determine.

determinável. determinable. Vide exemplo em DETERMINADO.

detração. (dir. penal) jail credit [Black's Law Dictionary 8th edition, page 851].

devedor. 1 – (dir. das obrigações) debtor; obligor.

- **devedor empresário** → business debtor [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 403].

- **devedor não empresário** → nonbusiness debtor.

- devedor pessoa física → individual debtor.
- devedor hipotecário → vide HIPOTECA.
- devedor pignoratício → vide PENHOR.
- devedor primitivo (em uma assunção de dívida, por exemplo) → original debtor; original obligor.
“A person who, by agreement with the obligee, has assumed another's obligation may not raise against the obligee any defense based on the relationship between the assuming obligor and the original obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 1824].
- devedor principal (em um contrato de fiança) → sinônimo de AFIANÇADO (vide).
- devedor solidário → vide DEVEDOR SOLIDÁRIO.
- novo devedor (em uma assunção de dívida, por exemplo) → assuming debtor; assuming obligor.
- devedor primário → primary debtor.
- devedor secundário → secondary debtor.
- responder como devedor primário → to be primarily liable.
- responder como devedor secundário → to be secondarily liable.

devedor anticrético. vide ANTICRESE.

devedor fiduciário. vide ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

devedor solidário. (dir. das obrigações) joint and several debtor; joint and several obligor; solidary debtor. Ver nota sobre obrigação solidária, no verbete OBRIGAÇÃO. A expressão solidary debtor é usada apenas no civil law, estando presente no Civil Code da Louisiana.

dever (substantivo). duty.

- o dever de uma parte em relação à outra → the duty of one party towards the other party.
“(…) the duties of legitimate children towards their parents (…)” [Civil Code of Louisiana, Article 215].
- ter o dever de fazer algo → to be under the duty to do something; to be required to do something.
- dever de agir → duty to act.
“Contractual obligation can be the ground upon which a duty to act is predicated. Hence, a babysitter is under a legal duty similar to that of the child's father”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 159].
- cumprir o dever → to carry out/do/fullfil/meet/perform the duty.
- descumprir o dever → to breach the duty.

As várias espécies de deveres:

- **dever alimentar** → alimentary duty.
“Alimentary duties are the reciprocal obligations of children and ascendants to maintain each other”. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 2].
- **dever de diligência** → duty of care; duty of due care [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 92].
“The directors owe fiduciary duties and a duty of care to the corporation and to the shareholders”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 235].
- **dever de informar; dever de informação** → duty of disclosure. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 125].
- **dever de lealdade** → fiduciary duty; duty of loyalty [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 10].
“Duties of directors may be divided into two broad categories: a duty of care and a duty of loyalty”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 444]
“Co-promoters of a venture owe fiduciary duties to each other”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 124].

dever (verbo). 1 – must; shall. Vide o anexo sobre o uso do termo SHALL ao final desta obra.

- o comprador deverá pagar o preço em 30 dias → the purchaser shall pay the price in 30 days.

2 – (verbo) owe.

- dever algo a alguém → to owe something to someone; to owe someone something.

devido. due; payable

- valor devido e não pago → overdue amount.

devido processo legal. due process of law.

devolução. 1 – (processo) review. Vide exemplos em EFEITO DEVOLUTIVO.

2 – (dir. de sucessão) sinônimo de TRANSMISSÃO (vide).

devolução de compra. (contabilidade) purchase return. Sinônimos em português: compra anulada; compra cancelada.

devoluções de vendas. (contabilidade) sinônimo de VENDAS CANCELADAS.

devolver. 1 – (processo) vide EFEITO DEVOLUTIVO.
2 – return.

DFC. (contabilidade) abrev. de DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA.

dia útil. business day; working day; banking day.

“When the last day when payment may be made is a Sunday, statutes provide that it may be made on the following business day”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

diagrama de fluxo circular. vide FLUXO CIRCULAR.

dialética. (filosofia) dialectics.

dia-multa. (dir. penal) day fine.

“One sentencing scheme used in Europe that some have suggested should be utilized in the U.S. is the system of day fines. Under a day fine system, the fine that is imposed for a particular offense is not a fixed dollar amount, but an amount calculated based on the seriousness of the offense and the offender’s income”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 436].

diárias (de viagem). (dir. trabalho) travel allowances.

diário. 1 – (contabilidade) forma abreviada de LIVRO DIÁRIO (vide).

2 – Nos EUA, o Diário Oficial da União é chamado de *Federal Register*; no Reino Unido, de *Gazette* ou *London Gazette* [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 612, 681]. O Diário Oficial da União Europeia é o *Official Journal of the European Union*. O Diário Oficial do Congresso dos Estados Unidos é chamado de *Congressional Record*.

Com base nestas informações, sugere-se abaixo a tradução das expressões brasileiras:

- **Diário da Justiça** → *Official Journal of Courts*; *Court Register*; *Court Gazette*.
- **Diário da Justiça da União (DJU)** → *Official Journal of Federal Courts*; *Federal Court Register*; *Federal Court Gazette*.
- **Diário da Justiça Estadual (DJE)** → *Official Journal of State Courts*; *State Court Register*; *State Court Gazette*.
- **Diário Oficial da União (DOU)** → *Federal Official Journal*; *Federal Register*; *Federal Gazette*.
- **Diário Oficial do Estado (DOE)** → *State Official Journal*; *State Register*; *State Gazette*.
- **Diário Oficial do Município** → *Municipal Official Journal*; *Municipal Register*; *Municipal Gazette*.

diário analítico. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário auxiliar. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário centralizador. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO GERAL.

Diário da Justiça. Vide DIÁRIO.

Diário da Justiça da União. Vide DIÁRIO.

Diário da Justiça Estadual. Vide DIÁRIO.

diário de compras. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário de pagamentos de caixa. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário de recebimentos de caixa. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário de receitas. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário de vendas. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário especial. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário geral. (contabilidade) forma abreviada de LIVRO DIÁRIO GERAL (vide).

Diário Oficial da União. vide DIÁRIO.

Diário Oficial do Estado. vide DIÁRIO.

Diário Oficial do Município. vide DIÁRIO.

diário parcial. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário particular. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diário sintético. (contabilidade) vide LIVRO DIÁRIO GERAL.

diário-caixa. (contabilidade) cash journal. Vide LIVRO DIÁRIO AUXILIAR.

diarista. daily paid worker. Vide HORISTA.

dies a quo. vide TERMO.

dies ad quem. vide TERMO.

dies interpellat pro homine. (com relação à mora do devedor) literally: the day notifies on behalf of the man. It means that the debtor is put in default by the mere nonpayment of an obligation upon maturity, no act by the creditor being required. In the Civil Code of Louisiana: “When a term for the performance of an obligation is either fixed, or is clearly determinable by the circumstances, the obligor is put in default by the mere arrival of that term”.

difamação. vide CRIMES CONTRA A HONRA.

diferença. (de imposto, salarial, etc.) deficiency.

- diferença salarial → wage/salary deficiency.

diferença de caixa. cash short and over amount [Warren, Carl. Accounting, page 286].

diferenciação. (em economia) differentiation.

- diferenciação de produto → product differentiation.

“On the other hand, by contributing to product differentiation, advertising may create market power by raising barriers to entry”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 10].

• **produtos diferenciados** → differentiated products.

“It should be noted that differentiated products are not to be confused with heterogeneous products. The latter generally refers to products which are different and not easily substitutable whereas among differentiated products there is some degree of substitutability”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 70].

diferenciação de preços. sinônimo de DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS.

diferencial compensatório. (economia) compensating differential.

“Economists use the term compensating differential to refer to a difference in wages that arises from nonmonetary characteristics of different jobs”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 412].

diferido. 1 – deferred.

• imposto de renda diferido → deferred income tax.

2 – (contabilidade) abrev. de ATIVO DIFERIDO.

diferimento. deferral; deferment.

diferir. defer.

dificuldade financeira. financial distress.

• empresa em dificuldade financeira → financially distressed company.

difuso. diffuse

• direito difuso → diffuse right.

dignatário. (dir. internacional) dignitary.

dignidade da pessoa humana. human dignity. Evite traduzir literalmente por “dignity of the human person”. Em inglês, a expressão “dignity of the human person” não é usada em contextos jurídicos, é usada apenas em textos católicos.

dilação probatória. (processo) production of evidence; evidentiary stage; stage of production of evidence.

dilema dos prisioneiros. (economia) vide TEORIA DOS JOGOS.

diligência. (processo) diligência pode significar: 1 – diligência processual (intimações, citações, penhoras, sequestros, arrestos); ou 2 – diligência probatória (inquirições, vistorias, arbitramentos, exames). [De Plácido e Silva,

Vocabulário Jurídico, p. 267]. Vide JULGAMENTO (converter o julgamento em diligência).

• Portanto, diligência pode ser traduzido por: measure; remedy; procedure; action.

• Se for diligência processual, pode-se traduzir por procedural remedy.

• Se for diligência probatória, pode-se traduzir por evidentiary remedy.

• Se a diligência for uma vistoria, traduza por inspection.

• efetuar diligências → to take measures.

Vide também JULGAMENTO (converter o julgamento em diligência).

diligente pai de família. reasonable person.

diluição. (dir. societário) dilution.

“Majority stockholders may find stock bonus plans less acceptable because of the dilution of equity”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

diluir. (dir. societário) dilute.

“...to avoid diluting the ownership interests...” [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 312].

dimensão geográfica do mercado relevante. vide MERCADO RELEVANTE.

diminuição de capital. (dir. societário) reduction of capital [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 258].

dinheiro. money; cash.

• em dinheiro vivo → in cash.

• dinheiro público → vide PÚBLICO.

dinheiro público. vide PÚBLICO. vide anexo sobre Diferenças Culturais: a tradução de “dinheiro público”.

diploma. sinônimo de LEI (vide).

diploma adjetivo. sinônimo desnecessário de CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

diploma consolidado. sinônimo desnecessário de CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS.

Diploma Constitucional. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

diploma de regência supletiva. vide REGÊNCIA.

diploma falimentar. sinônimo de LEI DE FALÊNCIAS.

diploma legal. sinônimo de LEI (vide).

Diploma Maior da República. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Diploma Máximo. Sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

diploma substantivo civil. sinônimo desnecessário de CÓDIGO CIVIL.

diplomação. (do candidato eleito) certification.

diplomacia. diplomacy.

diplomar. (o candidato eleito) certify.

diplomata. diplomat.

diplomático. diplomatic.

direção da sociedade conjugal. vide SOCIEDADE CONJUGAL.

direcionador de atividade. (contabilidade) activity driver; activity base; allocation base.

direcionador de custo. (contabilidade) cost driver.

direitista. rightist; right wing.

direito. Direito objetivo é law (acepção 1). Direito subjetivo é right (acepção 2).

1 – law.

- direito substantivo; direito material → substantive law.

- direito adjetivo; direito processual → procedural law.

“Substantive law, which defines the substance of legal rights and liabilities, is contrasted with procedural law, which specifies the procedure that must be followed in enforcing those rights and liabilities”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- direito das obrigações; direito obrigacional → law of obligations.

Vide também o verbete NA MELHOR FORMA DE DIREITO.

2 – right.

- direito a algo → right to something.

“the right to vote and the right to information on union matters”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- aquisição de direito → accrual of a right.

“Existence of a person at time of accrual of a right” [Civil Code of Louisiana, Article 31].

- adquirir direito → accrue a right.

- um direito foi adquirido por alguém → a right accrued to someone

“One claiming a right that has accrued to another person is bound to prove that such person existed at the time when the right accrued”. [Civil Code of Louisiana, Article 31].

- por direito próprio → in its own right [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 15].

Classificação:

- direito imprescritível → imprescriptible right.

- direito líquido e certo → liquidated and certain right.

- direito patrimonial → property right.

- direitos individuais homogêneos → homogeneous individual rights.

- “uma ação coletiva para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos” → a class action in defense of homogeneous individual rights.

3 – (contabilidade) right; claim; asset.

- direitos realizáveis a longo prazo [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi] → long-term assets.

- esta conta representa um direito da empresa → this account is an asset of the company.

- esta conta é um direito da empresa contra terceiros → this account is a claim of the company against third parties.

direito à própria imagem. sinônimo de DIREITO DE IMAGEM.

direito administrativo. administrative law.

direito adquirido. vested right. O equivalente nos EUA para direito adquirido é vested right. A expressão “acquired right” significa “direito não personalíssimo”. Portanto, não traduza direito adquirido por “acquired-right” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1349].

direito ambiental. environmental law.

direito antitruste. sinônimo de DIREITO CONCORRENCIAL (vide).

direito autoral; direito de autor. copyright.

- protegido por direito autoral → copyrighted.

“We have seen and used copyrighted materials, including this book, and enjoyed many of them”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 2].

- proteção autoral; proteção por direito autoral → copyright protection.

- violação de direito autoral → copyright infringement.

- titular do direito autoral → copyright owner/holder.

- pedido de registro de direito autoral → copyright application.

“Copyright application (is a) written request for copyright protection made by a work’s creator, filed with the U.S. Copyright Office and accompanied by a filing fee and either a deposit copy of the work or approved identifying material”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 362].

Outros termos:

- autoria → authorship.

- **direitos morais** → moral rights [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1030].
- **direitos patrimoniais** → property rights. "Moral rights refers to those inherent rights of authorship recognized in many countries, that exist in individuals who create intellectual works separate and apart from the property rights created by copyright laws. Other elements of moral rights include the right to be identified as the author of a work – the "paternity" or "maternity" right – and the right to recapture or suppress the work". [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 426].
- **obra intelectual** → intellectual work.

direito canônico. canon law.

direito coletivo do trabalho. vide DIREITO DO TRABALHO.

direito comparado. comparative law; comparative jurisprudence [Black's Law Dictionary 8th edition, page 300].

direito comunitário. (na União Europeia) community law.

direito concorrencial; direito antitruste. antitrust law; competition law. A expressão usual nos EUA é **antitrust law**. Em outros países e na Europa, é **competition law** [OECD Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 13]. Note que nesta acepção **antitruste**, **concorrência**, **defesa da concorrência**, **defesa econômica**; **defesa da ordem econômica** são sinônimos. Evite traduções literais, artificiais e confusas do tipo: "defense of competition"; "economic defense"; "defense of the economic order"; "economic defense and protection". Vide os exemplos abaixo:

- No Brasil, a expressão **direito concorrencial** possui vários sinônimos: **direito antitruste**, **direito da concorrência**, **direito de defesa da concorrência**; **direito de defesa da ordem econômica**; **direito de proteção e defesa econômica**.
- Da mesma forma, a lei 8.884/94 é chamada de **lei concorrencial**, **lei antitruste**, **lei de defesa da concorrência**; **lei de defesa da ordem econômica**; **lei de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica**. Todas estas expressões podem ser traduzidas por **antitrust law** ou **competition law**.
- O mesmo para **autoridade concorrencial**, **autoridade antitruste**, **autoridade de defesa da concorrência** → **antitrust authority**, **competition authority**. Vide CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).
- **política de defesa da concorrência**, **política de concorrência**, **política antitruste** → **competition policy**; **antitrust policy**.

• **Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC)** → **Brazilian Competition System**; **Brazilian Antitrust System**.

• **Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE)** → **Antitrust Department**; **Competition Department** (of the Ministry of Justice).

• **crime contra a ordem econômica** → **antitrust felony**; **antitrust crime**.

Conforme o contexto, traduza as expressões "**defesa da concorrência**", "**prevenção e repressão aos ilícitos contra a ordem econômica**", e outras expressões equivalentes, por **antitrust enforcement** ou **competition enforcement**. Vide os exemplos abaixo:

• "a Lei n. 8884/94 regula a prevenção e repressão aos ilícitos contra a ordem econômica" → **Law No. 8.884/94 regulates antitrust enforcement**.

• "O CADE é uma autarquia especializada na defesa da concorrência e do livre mercado" → **CADE is an agency specialized in antitrust enforcement**.

"Many modern technologies, such as software, have the characteristics of natural monopoly. What does this mean for antitrust enforcement?" [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 368].

Outras expressões:

- **lesão concorrencial** → **antitrust injury**.
- **ambiente concorrencial** → **competition environment**.
- **efeito concorrencial** → **competitive effect**.

direito consuetudinário. sinônimo de DIREITO COSTUMEIRO (vide).

direito consumeirista. vide CONSUMEIRISTA.

direito costumeiro/consuetudinário. customary law; consuetudinary law.

direito creditício. (Simplifique!) **credit**.

direito da concorrência. sinônimo de DIREITO CONCORRENCIAL (vide).

direito das gentes. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

direito de ação. **right of action**.

direito de crescer. **accretion**; **right to accretion**.

"Accretion upon renunciation in intestate successions". [Civil Code of Louisiana, Article 964].

direito de arena. (dir. de imagem) **arena right**.

direito de autor. sinônimo de DIREITO AUTORAL.

direito de defesa da concorrência. sinônimo de DIREITO CONCORRENCIAL (vide).

direito de defesa da ordem econômica. sinônimo de DIREITO CONCORRENCIAL (vide).

direito de exclusividade. exclusive right.

“The protection offered by plant patent is the exclusive right to reproduce the plant”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 37].

“The Orphan Drug Act, ..., provides an exclusive seven year right to market a drug that is necessary to treat a disease affecting less than 200,000 people”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 35].

direito de família. family law.

direito de greve. right to strike.

direito de guerra. law of war.

direito de imagem. right of privacy; right of publicity; right to one's own reputation [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1350]. Não traduzida literalmente por “right of image”.

direito de passagem. right of passage.

“(...) the usufructuary is entitled to a gratuitous right of passage”. [Civil Code of Louisiana, Article 565].

direito de passagem. right-of-way.

direito de permanecer em silêncio. (processo penal) right to remain silent.

direito de preferência. 1 – (dir. societário, preferência dos sócios na subscrição de novas ações de uma sociedade) preemptive right. Nesta acepção, evite usar a expressão “right of first refusal”, pois a expressão usada na maioria das leis estaduais, no Model Business Corporation Act, e no Black's Law Dictionary é preemptive right [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 460; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1216]. Sinônimo em inglês: subscription privilege.

“If the capital stock of a corporation is increased, shareholders have the preemptive right to subscribe to such percentage of the new shares as their old shares bore to the former total of capital stock”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – (em contrato de compra e venda) right of first refusal [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1350].

“A party may agree that he will not sell a certain thing without first offering it to a certain person. The right given to the latter in such a case is a right of first refusal that may be enforced by specific performance”. [Civil Code of Louisiana, Article 2625].

“...an offer to sell the thing to the holder of a right of first refusal must be accepted within ten days from the time it is received if the thing

is movable...” [Civil Code of Louisiana, Article 2627].

direito de recesso. sinônimo de DIREITO DE RETIRADA (vide).

direito de regresso. vide REGRESSO.

direito de retenção. right of retention; lien [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1342].

“A bailee is given a lien or the right to retain possession of the bailed property until the bailee has been paid for any charges for storage”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

direito de retirada; direito de recesso; dissidência. (dir. societário) appraisal remedy; right of dissent and appraisal; appraisal right; dissenter's right; right to exit [Black's Law Dictionary 8th edition, page 110; Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 366, 629, 635, 638; Model Business Corporation Act ch.13].

- sócio desligando; sócio retirante; sócio em recesso → dissenter; dissenting member.

- reembolso → buyback (of the dissenter's stock).

- “O ato pelo qual a companhia adquire as ações do acionista dissidente denomina-se reembolso, conforme previsto no artigo 45 da Lei n. 6.404/76” → The act whereby the company acquires the stock of the dissenter is called stock buyback, as provided in Article 45 of Law No. 6.404/76.

direito de retrato. (em uma retrovenda) right of redemption.

“The parties to a contract of sale may agree that the seller shall have the right of redemption, which is the right to take back the thing from the buyer”. [Civil Code of Louisiana, Article 2567].

direito de saída conjunta. (dir. societário) tag along agreement. O direito de saída conjunta é previsto no art. 254-A da Lei das Sociedades por Ações.

direito de sucessão. law of succession; law of descent and distribution.

“Succession (is) the devolution of title to property under the law of descent and distribution”. [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1431].

direito de superfície. (direitos reais) vide SUPERFÍCIE.

direito de venda conjunta. sinônimo de DIREITO DE SAÍDA CONJUNTA.

direito de visita. visitation right [Black's Law Dictionary 8th editin, page 1603].

direito de voto. 1 – (público) voting right; right to vote; franchise; elective franchise.
2 – (em sociedade) voting right.

direito do mar. (dir. internacional público) law of the sea.

Os principais termos relacionados a direito do mar [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 10; Convention on the Law of the Sea]. Para maiores detalhes, vide os verbetes específicos:

- águas interiores → internal waters.
- águas territoriais → territorial waters.
- alto-mar → the high seas.
- baixios a descoberto → low-tide elevations.
- bordo exterior da margem continental → shelf edge.
- estado costeiro → coastal state.
- fundos marinhos → deep seabed; international seabed area; área.
- leito do mar → seabed.
- linha de base → baseline.
- mar territorial → territorial sea.
- milhas marítimas → nautical miles.
- plataforma continental → continental shelf.
- território terrestre → land territory.
- zona contígua → contiguous zone.
- zona econômica exclusiva → exclusive economic zone.
- zona marítima → maritime zone.

direito do trabalho. Vide a diferença entre os termos law e right no verbete DIREITO.

Direito objetivo:

- direito individual do trabalho → employment law.
- direito coletivo do trabalho → labor law.

Direito subjetivo:

- direito do empregado → employee right.
- direito do empregador → employer right.
- direito trabalhista individual (subjetivo) → individual employee right [Covington, Robert N. Employment Law, p. 2].
“Finally, there are state and federal constitutional provisions that define employee and employer rights, principally those of government employees”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 6].

direito dos tratados. vide TRATADO.

Direito Especial de Saque. (no FMI) Special Drawing Right.

direito falimentar; direito falencial. bankruptcy law.

direito humanitário. humanitarian law.

“International humanitarian law can be said to be a branch of the international law of human rights that applies to situations of international armed conflict and, to a more limited extent, to internal armed conflict”. [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 153].

direito individual do trabalho. vide DIREITO DO TRABALHO.

direito industrial. sinônimo de PROPRIEDADE INDUSTRIAL (vide). Não traduza **direito industrial** por “industrial property right/law”, evite a expressão “industrial right”. Se o direito industrial for relativo a patentes, traduza por **patent law/right**. Se for relativo a marca, traduza por **trademark law/right**. Ver nota em DIREITO.

direito internacional privado. conflict of laws; international conflict of laws; private international law. A expressão usual nos EUA é **conflict of laws** [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 1196].

direito internacional público. public international law. A expressão **direito das gentes** (em inglês: law of nations) é sinônima de **direito internacional público**.

- direito internacional público costumeiro/consuetudinário → customary international law [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 20].

direito interno; direito nacional. (em contraposição a direito internacional público) national law; internal law; domestic law.

direito litigioso. vide LITIGIOSO.

direito marcário. (propriedade intelectual) trademark law. Ver nota em DIREITO.

direito marítimo. (dir. internacional público) sinônimo de DIREITO DO MAR (vide).

direito minerário. 1 – (dir. objetivo) mining law. Vide nota em DIREITO.

2 – (dir. subjetivo) mineral right; mineral interest [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1015].

direito nacional. (em contraposição a direito internacional público) sinônimo de DIREITO INTERNO.

direito natural. natural law.

“Natural law theory, the view that law has its origin and its ultimate sanction in the nature of man as a moral and rational creature”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 20].

direito penal. criminal law. Não traduza **direito penal** por “**penal law**”. Todavia, traduza **código penal** por **code of criminal procedure**; e **código de processo penal** por **code of criminal procedure**.

direito positivo. positive law.

direito real. real right; interest (in property); property right.

Nota sobre a tradução de direito real:

Direitos reais são o ramo do direito que estuda a posse, a propriedade, os direitos reais sobre a propriedade alheia, e os direitos reais de garantia.

A tradução desse termo envolve dificuldades em razão das diferenças entre o *common law* e o *civil law*.

Note que “real property” significa propriedade imóvel ou bem imóvel. “Real property” possui dois sinônimos “realty” e “real estate”.

“Personal property”, “Personalty” ou “chat-tel”, por sua vez, significa propriedade móvel ou bem móvel.

Pode-se traduzir “direito real” por “real right”, expressão típica do *civil law*. Esta é a expressão utilizada pelo Civil Code do Estado da Louisiana e consta no Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1348: “real right (is) a right that is connected with a thing rather than a person. Real rights include ownership, use, habitation, usufruct, predial servitude, pledge, and real mortgage”.

Todavia, o termo do *common law* que mais se aproxima de “direito real” é “interest”. Vide Merriam-Webster’s Dictionary of Law, page 255: “Interest (is) a right, title, claim or share in property”.

Existem diversos tipos de direitos reais, o mais importante sendo a **propriedade** ou **domínio**. Este é o direito real máximo, que pode ser traduzido por **ownership** ou **full title**.

Já os “**direitos reais sobre propriedade alheia**”, que são o usufruto, as servidões e a enfiteuse, entre outros, podem ser traduzidos por “**interest in the property of another**” ou simplesmente “**interest**”, por exemplo:

- “o terceiro tinha um direito real sobre a sua casa” → “the third party had an interest in his house”.

Note que essa versão é muito mais natural que “a third party had a real right on his apartment”. Isso porque o termo “**interest**” é utilizado em todo os EUA, ao passo que “real right” é um termo específico do estado do *civil law*, utilizado apenas no estado da Louisiana.

Os “**direitos reais de garantia**” são a hipoteca, o penhor, a anticrese e a propriedade fiduciária. A expressão **direito real de garantia** pode ser traduzida por **security interest**. Por exemplo:

- “Ele possui um direito real de garantia sobre o automóvel do comprador” → “He holds a security interest in the purchaser’s automobile”.

Em resumo:

- **enfiteuse** → **emphyteusis** (esse direito real foi extinto pelo código civil brasileiro de 2002).
- **servidão** → **easement** ou **servitude**
- **usufruto** → **usufruct**
- **uso** → **use**
- **habitação** → **habitation**.
- **hipoteca** → **mortgage**.
- **penhor** → **pledge**.
- **anticrese** → **antichresis** (a anticrese caiu em desuso e só não foi extinta do Novo Código Civil por descuido do legislador).

Vide também os verbetes específicos.

Exemplos: “Traditionally in many American jurisdictions an equity court had jurisdiction only to enforce or protect property rights. It did not have jurisdiction where solely personal rights were involved”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 520].

“If the debtor has a limited interest in some asset, it is that limited interest that is property of the estate”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 169].

“The right of ownership may be subject to a resolutive condition, and it may be burdened with a real right in favor of another person as allowed by law”. [Civil Code of Louisiana, Article 478].

“The naked owner may establish real rights on the property subject to the usufruct (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 604].

“If the donee has created a real right by onerous title in the immovable given to him (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1498].

direito real de aquisição. (direitos reais) equitable title [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 496; Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 218].

direito real de garantia. sinônimo de **garantia real**. Vide o verbete **GARANTIA**.

direito societário. corporation law; law of corporations.

“Delaware is reaping the benefits of its many years of experience with corporation law”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 68].

direito tributário. tax law. Vide também os verbetes **crédito tributário**, **base de cálculo**, **alíquota**, **fato gerador**. Assista a aula 2 (slide

41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

direitos creditórios. Vide FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

direitos de propriedade. (economia) property rights.

“In all cases, the market fails to allocate resources efficiently because property rights are not well established”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 236].

direitos fundamentais. fundamental rights; civil liberties. ‘Direitos fundamentais’ são direitos humanos positivados na Constituição → Nos EUA: ‘civil liberties’. Exemplo: American Civil Liberties Union (ACLU) → União Americana das Liberdades Cívicas, ou seja: União Americana de Proteção aos Direitos Fundamentais.

direitos humanos. human rights.

direitos morais. vide DIREITO AUTORAL.

direitos patrimoniais. vide DIREITO AUTORAL.

diretamente relacionado. vide RELACIONAR.

diretiva. (da União Europeia) directive.

diretor. (dir. societário) officer. Vide explicação em ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

diretor de marketing. chief marketing officer.

diretor de operações. chief operating officer [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 254].

diretor financeiro. chief financial officer.

diretor jurídico. (dir. societário) general counsel.

diretor-geral. (da Organização Mundial do Comércio) director-general (of the World Trade Organization).

Diretor-Gerente. (do Fundo Monetário Internacional) Managing Director.

diretoria. 1 - (dir. societário) executive board; board of executive officers. Vide explicação em ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

2 – (o cargo do Diretor) office.

diretor-presidente. chief executive officer.

dirigente sindical. vide SINDICATO.

dirigismo. interventionism; dirigisme. O galicismo dirigisme é amplamente usado na literatura econômica inglesa [The Economist, Jul 2nd 2009].

- **dirigismo contratual** (dir. contratual) → contractual interventionism; state intervention in contracts (to secure the public interest).

dirigista. interventionist; dirigiste.

dirimente. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

dirimir. settle.

disciplinar. disciplinary.

“The police department may undertake disciplinary action against officers who make an unlawful arrest”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 210].

discrecionariedade. discretion.

“American law gives the courts a relatively broad discretion to create new civil remedies”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 39].

“Thus, because of the constitutional and statutory sources of patent law, (...) the statute and regulations set fairly literal limits on the exercise of agency discretion”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 113].

discrecionário. discretionary. Vide VINCULADO.

A tradução de ato discrecionário e ato vinculado:

- **ato discrecionário** → discretionary act.
- **ato vinculado** → ministerial act; nondiscretionary act [Merriam- Webster’s Dictionary of Law, p. 313; Black’s Law Dictionary, p. 996]. Vide VINCULADO.

discriminação. discrimination.

discriminação de preços. (economia) price discrimination. Sinônimos em português: prática diferenciada de preços; diferenciação de preços.

- **discriminar preços** → to price discriminate. “For a firm to price discriminate, it must have some market power”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 334].
- **monopolista que faz discriminação de preços** → price-discriminating monopolist [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 334].
- **discriminação de preços de terceiro grau** → third-degree price discrimination.

discriminação racial. racial discrimination.

discriminar. discriminate.

- **discriminar preços** → vide DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS.

discussão judicial. litigation.

- “discussão judicial envolvendo tributos federais” → federal tax litigation.

discutir.

- **discutir na justiça; discutir judicialmente** → to litigate. “...judicial economy might suggest that the ancillary or pendent claims also should be

dismissed and the parties left to litigate those issues in the state courts". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 21].

disparar. (arma de fogo) discharge.

disparo. (de arma de fogo) discharge (of firearm).

dispensa. 1 – relief; discharge; exemption; waiver.

- **dispensa de licitação** → vide LICITAÇÃO.

2 – (do emprego) discharge; dismissal; termination [Covington, Robert N. Employment Law, p. 346]. Vide também JUSTA CAUSA.

- **dispensa em massa** → mass layoff [Covington, Robert N. Employment Law, p. 364].

• **dispensa imotivada; dispensa sem justa causa** → discharge without cause

• **dispensa motivada; dispensa com justa causa** → discharge with cause; discharge for cause.

dispensar. 1 – relieve; discharge; exempt.

- **ele está dispensado das obrigações** → he is exempted from one's obligations.

"A creditor's resale of a security received under a Chapter 11 is also exempted from federal and state registration requirements". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 432]

"...the adopted person and his lawful descendants are relieved of all of their legal duties..." [Civil Code of Louisiana, Article 214]

2 – (dir. do trabalho) dismiss; discharge; terminate. Ver também JUSTA CAUSA.

"It is therefore possible that a court may order reinstatement of a shareholder/employee who has been improperly discharged from employment". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 342].

"Since 1935, the National Labor Relations Act has forbidden employers to terminate employees because of their support for a union, for example". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 346].

- **empregado dispensado** → discharged/terminated/dismissed employee.

dispersão. (dir. societário) ver DISPERSO.

disperso. (as ações, em direito societário) widely held.

"Where debentures are widely held by members of the general public, litigation has arisen over the adequacy of the notice of redemption". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 226].

- **dispersão/pulverização de ações** → the shares are widely held.

disponente. 1 – sinônimo de TESTADOR.

2 – sinônimo de DOADOR.

disponibilidade. 1 – (qualidade do que pode ser renunciado) waivability.

- **disponibilidade do direito** → waivability of the right.

2 – (qualidade do que pode ser alienado) alienability.

disponibilidades. (contabilidade) cash and cash equivalents; cash and equivalents; cash assets [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 55]. Sinônimos em português: **disponível; ativo disponível.**

"Companies that have invested excess cash in highly liquid investments usually report *Cash and cash equivalents* on the balance sheet". [Warren, Carl. Accounting, page 300].

- "O patrimônio líquido do fundo é constituído pela soma do disponível, mais o valor da carteira, mais valores a receber, menos exigibilidades". → The net worth of the fund is equal to the sum of cash and cash equivalents, plus the portfolio amount, plus receivables, less liabilities.

disponível. 1 – (que pode ser renunciado) waivable [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 529].

- **direito disponível** → waivable right.

2 – (que pode ser alienado) alienable.

3 – (contabilidade) sinônimo de DISPONIBILIDADES (vide).

dispor. 1 – (renunciar) waive [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 529].

- **o trabalhador não pode dispor de seu direito** → the worker cannot waive his right.

2 – dispose.

"Owners of private things may freely dispose of them under modifications established by law". [Civil Code of Louisiana, Article 454].

- **dispor dos bens por testamento** → vide TESTAMENTO.

3 – (no contrato, em lei) vide PREVER.

disposição. 1 – (de lei, contrato, etc.) vide PREVISÃO.

2 – disposition (no sentido de disposição de bens).

"To have capacity to make a donation inter vivos or mortis causa, a person must also be able to comprehend generally the nature and consequences of the disposition that he is making". [Civil Code of Louisiana, Article 1477].

- **disposição testamentária** → testamentary disposition [Black's Law Dictionary 8th edition, page 505].

"Devise' when used as a noun means a testamentary disposition of real or personal property and when used as a verb means to dispose

of real or personal property by will". [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-103. General definitions].

disposição estatutária. (dir. societário) vide CONTRATO SOCIAL.

dispositivo. provision. Vide PREVISÃO.

- **dispositivo da sentença; parte dispositiva da sentença** → vide SENTENÇA.

disposto. vide PREVER.

dissidência. (dir. societário) dissent; dissension [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 359].

dissidente. vide ACIONISTA.

dissídio. (dir. do trabalho) grievance.

- **dissídio individual; reclamação trabalhista; ação trabalhista** → employment dispute; employment claim [Covington, Robert N. Employment Law, p. 523].
- **reclamatória plúrima** → employment claim with multiple plaintiffs.
- **dissídio de alçada** → small employment claim.
- **dissídio coletivo** → collective labor dispute.

dissolução. (de sociedade, por exemplo) dissolution.

- **dissolução judicial** → court-ordered dissolution [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 371].

Nota sobre a terminologia da dissolução de sociedades:

Conforme a lição de Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 451: "A dissolução, entendida como procedimento de extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária, abrange três fases: a **dissolução** (ato ou fato desencadeante), a **liquidação** (solução das pendências obrigacionais da sociedade) e a **partilha** (repartição do acervo entre os sócios)". Vide exemplo em REALIZAR.

Conforme Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 13: "Despite the '**dissolution**', the partnership continues to exist for a period of '**winding up**', i.e. the process of collecting claims, satisfying liabilities, and reducing assets to cash in order to permit a final **distribution** and settlement of the partnership accounts. Upon the final settlement and the distribution of **remaining assets** to the partners, the partnership '**terminates**' and ceases to exist".

- **dissolução** → dissolution.
- **liquidação** → liquidation; winding up.
- **partilha** → distribution.

- **acervo** → remaining assets.
- **sócio desligando** → withdrawing member.
- **sócio remanescente** → remaining member.
- **reembolso do capital (em liquidação da Sociedade)** → distribution of the capital (in the event of liquidation of the Company). Vide os verbetes específicos para maiores detalhes.
- Vide também RESOLUÇÃO.

dissolver. (um casamento; sociedade empresária; etc.) dissolve.

distintivo. (de policial) badge.

distorcer. (os incentivos) distort.

distrato. mutual rescission [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1332]. Vide nota em RESOLUÇÃO.

distribuição. 1 – sinônimo de **postulação/ajuizamento de uma ação**, vide AÇÃO.

2 – (da ação para o juiz) assignment.

- **distribuição por dependência** → assignment of the case to the same judge presiding over a connected lawsuit.

- **esta ação foi distribuída por dependência à ação n. 300/2006** → this action was assigned to the same judge presiding over Case No. 300/2006.

distribuição de renda. distribution of income.

- **má distribuição de renda** → misdistribution of income.

distribuidor. 1 – (processo) clerk of court (with whom complaints are filed).

2 – (economia) distributor.

- **contrato/relação de distribuição** → distributorship.

Vide também CONCESSÃO MERCANTIL.

distribuir. 1 – assign.

- **a ação foi distribuída a um juiz eficiente** → the action was assigned to an efficient judge.
- **distribuir por sorteio** → random assignment of the case.
- **distribuir por dependência** → ver DISTRIBUIÇÃO.

A expressão **distribuir a ação** pode também ser sinônima de **propor/ajuizar a ação**. Vide o verbo AÇÃO.

2 – (dividendos; lucros) vide DIVIDENDO; LUCRO.

distrito de culpa. (penal) the jurisdiction where the crime was committed.

dito. vide REFERIDO.

divergência jurisprudencial. divergence of precedents.

diversificação. (de investimento) Ver DIVERSIFICAR.

diversificar. (investimento) diversify.

- **diversificação** → diversification.

“And as with any means of investment, a danger the online investor must be careful to avoid is a lack of diversification. Failure to have a diversified stock portfolio can wipe out an individual's entire investment if a stock's value experiences a serious downturn”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 275].

“The primary advantage of mutual funds is that they allow people with small amounts of money to diversify”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 566].

dívida. debt. Traduza dívida por debt. E débito (em contabilidade) por debit. Porém, note que muitos textos em português utilizam o termo débito como sinônimo de dívida; neste caso traduza por debt. Vide no verbete DEBIT a nota sobre a diferença entre debt e debit.

- **satisfazer a dívida** → to satisfy the debt [Civil Code of Louisiana, Article 1337].
- **extinguir a dívida** → to settle/pay off/pay back/repay the debt.
- **cobrador de dívida** → debt collector.
- **dívida afiançada** → vide FIANÇA.
- **dívida ativa** → vide DÍVIDA ATIVA.
- **dívida de consumo** → consumer debt.
- “[T]his book covers both individuals and businesses – both consumer debt and business debt...commercial debts”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 2, 12].
- **dívida de jogo** → gambling debt.
- **dívida externa** → vide DÍVIDA EXTERNA.
- **dívida fundada** → funded debt [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 199].
- **dívida garantida** → vide GARANTIDO.
- **dívida hipotecada** → vide HIPOTECA.
- **dívida interna** → domestic debt. Vide INTERNO.
- **dívida pública** → vide DÍVIDA PÚBLICA.

dívida ativa. (dir. tributário) (list of) overdue tax liability; (registry of) overdue tax liabilities; overdue debt; delinquent taxpayer registry; delinquent taxpayer list.

- **inscrever em dívida ativa** → to register as an overdue tax liability.
- **inscrever na dívida ativa da União** → to register as an overdue federal tax liability.
- **certidão de dívida ativa (CDA)** → certificate of overdue tax liability.

dívida externa. (economia) foreign debt.

- **pagamentos de juros da dívida externa** → interest payments on the foreign debt [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 557].

- **redução da dívida** → debt-reduction.

“This is because most bankrupt African states need a fresh start based on deep debt-reduction”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 557]

dívida financeira bruta. gross financial debt.

dívida incobrável. (contabilidade) bad debt.

dívida mobiliária. government-bond debt; bond debt.

dívida pública. government debt; public debt.

Em português, a expressão **déficit público** é sinônima de **dívida pública**.

“Governments finance budget deficits by borrowing in the bond market, and the accumulation of past government borrowing is called the government debt”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 575].

“Countries that want to join the euro are supposed to keep their public debt below 60% of GDP”. [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 10].

- **título da dívida pública** → government bond; government security.

dividendo. dividend. No direito brasileiro, as **sociedades anônimas** distribuem **dividendos**; e as **sociedades limitadas** distribuem **lucros**.

“The treasury shares cannot be voted nor can dividends be declared on them”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **declarar dividendos** → to declare dividends.
- “Rehab has not declared nor paid any dividends” [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 4].

- **declarar os dividendos relativos às ações ordinárias** → to declare dividends on the common shares.

- **distribuir dividendos** → to distribute dividends.

- **dividendos não distribuídos** → undistributed dividends.

- **omitir dividendos** → to omit dividends.

- **pagar dividendos** → to pay dividends.
- “...corporations must have stockholder records in order to notify shareholders of meetings and to pay dividends...” [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 345].

Classificação:

- **dividendo cumulativo** → cumulative dividend.

"If the dividend is cumulative, it is carried forward to subsequent years, and in any subsequent year all prior unpaid cumulative dividends plus the current year's preferred dividends must be paid in full before any dividend may be declared on the common shares". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 205].

- **dividendo fixo** → fixed-return yield.
- **dividendo intermediário** → interim dividend.
- **dividendo não cumulativo** → noncumulative dividend.
- **dividendo obrigatório** → mandatory dividend.
- **dividendo preferencial; dividendo prioritário** → preferred dividend; preferential dividend.

"many corporations include a provision giving the preferred shareholders the right to elect a specified number of directors if preferred dividends have been omitted for a specified period". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 206].

dividir. 1 – (dividir propriedade condominial) partition [Civil Code of Louisiana, Article 718].

2 – (o mercado, em direito concorrencial) divide; allocate.

"Agreements to divide markets take many forms. Firms can agree to allocate markets geographically, for example, one serving the North and the other serving the South". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 236].

- **dividir mercados** → to divide markets.
- "In United States v. Addyston Pipe, six leading producers of cast iron pipe conceded that they had agreed among themselves to divide the southern and western markets into regional monopolies and had instituted a system of fixed prices for each territory". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 207].

divisa. 1 – (economia) foreign currency.

- **demanda por divisas** → demand for foreign currency.
- 2** – funds; money. Apesar de seu significado na economia, no direito o termo **divisa** é frequentemente usado com o significado de **fundos, recursos, dinheiro**.
- **evasão de divisas (dir. penal)** → illegal transfer of funds abroad; illegal transfer of funds from Brazil; money smuggling.

divisão. 1 – (divisão de propriedade condominial) partition. [Civil Code of Louisiana, Article 718].

"Any co-owner has a right to demand partition of a thing held in indivision". [Civil Code of Louisiana, Article 807].

2 – (dir. concorrencial) division; allocation.

- **divisão de clientes** → allocation, division of customers
 - **divisão de territórios** → allocation, division of territories; territorial allocation
 - **acordo de divisão do mercado** → market sharing agreement; market allocation agreement; market division agreement [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 237].
- 3** – (da empresa) division.

divisão do trabalho. (economia) division of labor [The Economist, Dictionary of Economics, p. 103].

divisão internacional do trabalho. international division of labor.

divórcio. divorce.

- **divórcio consensual** → consensual divorce; uncontested divorce.
- **processo/ação de divórcio** → divorce case; divorce action [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 133].
- **pedido de divórcio** → petition for divorce. "a divorce shall be granted upon motion of a spouse when either spouse has filed a petition for divorce and upon proof that one hundred eighty days have elapsed from the service of the petition". [Civil Code of Louisiana, Article 102].
- **requerer divórcio** → to file for divorce.

divulgação. 1 – disclosure.

2 – (de difamação, calúnia, injúria) publication.

divulgar. disclose; report.

DJ. abreviatura de DIÁRIO DA JUSTIÇA.

DJE. abreviatura de DIÁRIO DA JUSTIÇA ESTADUAL. Vide DIÁRIO.

DJU. abreviatura de DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO. Vide DIÁRIO.

DLPA. abrev. de DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.

DMPL. abrev. de DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

DNPM. abreviatura de DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERÁRIA.

DNRC. abrev. de DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO.

doação. gift; donation. Gift é o termo usual no common law. Donation é o termo usado no civil law, estando presente no Civil Code da Louisiana.

“All persons have capacity to make and receive donations inter vivos and mortis causa, except as expressly provided by law”. [Civil Code of Louisiana, Article 1470].

- **doação a interposta pessoa** → vide INTERPOSTA PESSOA.

- **doação causa mortis** → gift mortis causa; mortis causa gift; gift in contemplation of death.

- **doação em contemplação de casamento** → gift in contemplation of marriage.

“Applicability of rules on donations in contemplation of marriage by third person” [Civil Code of Louisiana, Article 1745].

- **doação inoficiosa** → gift in excess of disposable portion.

- **doação inter vivos** → inter vivos gift; gift inter vivos; lifetime gift; absolute gift.

- **doação onerosa** → onerous gift/donation [Civil Code of Louisiana, Article 1510]. Ver exemplo em ENCARGO.

- **doação remuneratória** → remunerative donation [Civil Code of Louisiana, Article 1510].

As partes:

- **doador** → donor.
- **donatário** → donee.

doador. donor.

“A donation inter vivos (between living persons) is an act by which the donor divests himself, at present and irrevocably, of the thing given, in favor of the donee who accepts it”. [Civil Code of Louisiana, Article 1468].

doar. give; donate.

“Capacity to donate inter vivos must exist at the time the donor makes the donation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1471].

DOAR. abrev. de DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS.

documento de arrecadação de receitas federais (DARF). federal revenue payment form; DARF bill.

documento de origem. (contabilidade) source document; voucher.

“Source documents are usually printed or written forms that are generated when the firm enters into business transactions”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 63].

documento fonte. (contabilidade) source document.

documento subsidiário de identificação de carga (DSIC). (comércio exterior) subsidiary document of cargo identification.

DOE. Abrev. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Vide DIÁRIO.

doença de trabalho. occupational disease [Merriam-Webster's Dictionary of Law , p. 338].

doença mental. (dir. penal, excludente de culpabilidade) insanity; mental disease.

- **doente mental** → insane.

doença profissional. occupational disease.

dólar. dollar.

- **dívida em dólar** → dollar-denominated debt.

doleiro. dollar exchanger; dollar-exchange dealer; dollar smuggler.

dolo. A tradução da palavra dolo.

1 – Direito Civil.

1.1 – Vício do consentimento.

- **dolo** → fraud.
- **doloso** → fraudulent.
- **induzir alguém em dolo** → “to induce somebody into a mistake” ou “to defraud somebody” (esta última expressão soa mais natural).
- **dolo por omissão; omissão dolosa** (artigo 147 do Novo Código Civil brasileiro) → fraudulent concealment.
- **dolo de terceiro** → fraud committed by a third person [Civil Code of Louisiana, Article 1956].

1.2 – Responsabilidade civil:

- **dolo** → intent; intention.
- **doloso** → intentional; voluntary.

2 – Direito Penal.

- **dolo** → intent, intention. Todavia, note que **dolo**, no direito penal brasileiro, é mais abrangente, pois envolve também o **dolo eventual** (assumption of risk). Evite traduzir dolo por “malice”.
- **doloso** → intentional; voluntary; willful (exceto em casos de **dolo eventual**).
- **dolo específico** → specific intent. “Actually this rule is simply an illustration of the more general rule that an attempt requires a specific intent to commit the attempted crime”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 69].

Fundamentação:

A tradução do termo **dolo** exige atenção. Primeiro, tem-se que averiguar se o contexto é de direito civil ou de direito penal. Isso porque no direito civil essa palavra tem um significado diferente daquele empregado no direito penal.

No direito civil:

No direito civil, “dolo” é um dos defeitos do negócio jurídico (arts. 138 a 165 do N. Código Civil). Os outros defeitos são erro (mistake), ignorância (ignorance), coação (duress), estado de perigo (necessity), lesão (lesion), e fraude contra credores (fraud upon creditors ou fraudulent conveyance).

“Dolo”, no direito civil, pode ser definido como: “...toda espécie de artifício, engano, ou manejo, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem.” (De Plácido e Silva)

Agora o sentido de “fraud” no Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 262: “Deceit, deception, or trickery that is intended to induce, and does induce, another to part with anything of value or surrender some legal right”. Essa é também a definição feita pelo Black’s Law Dictionary 6th edition, page 660.

Percebe-se o quanto as definições de **dolo** (no direito brasileiro) e **fraud** (no direito dos EUA) são semelhantes.

Para extirpar dúvidas, citamos o verbete “dolus” no Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 483. Note como este dicionário, de forma bem direta, simplesmente equipara o “dolus” do direito romano e do nosso código civil, à “fraud” do direito norte-americano:

“Dolus. In the civil law, guile; deceitfulness; malicious fraud. A fraudulent address or trick used to deceive some one; a fraud. Any subtle contrivance by words or acts with a design to circumvent. (...) Fraud, willfulness, or intentionality.”

Ademais, no Código Civil da Louisiana **dolo** é **fraud**. Vide a nota no verbete Civil Code of Louisiana.

Portanto, **dolo**, no direito civil, deve ser traduzido por **fraud** ou **dolus**, o termo em latim.

No Direito penal:

Luiz Regis Prado define “dolo” como:

“Dolo é ‘saber e querer a realização do tipo objetivo de um delito’. Não exige a consciência da ilicitude, que é elemento da culpabilidade”.

Portanto, o conceito de ‘dolo’ apenas implica a vontade do indivíduo de realizar os atos prescritos no tipo penal (i.e. a definição do crime). Então, o indivíduo pode agir como dolo, mas acobertado por uma excludente da ilicitude, como a legítima defesa ou estrito cumprimento de dever legal (por exemplo um policial que mata um assaltante para impedi-lo de matar a vítima). Ou o indivíduo pode cometer um ato dolosamente sem saber que tal ato é descrito

em um tipo (erro de proibição). Em todos esses casos, o indivíduo agiu com “dolo”, mas possivelmente será absolvido, portanto não podemos dizer que ele agiu com malícia.

Note que a definição de “malice” no direito dos EUA exclui tal possibilidade, pois “malice” é (Black’s Law Dictionary): “The intentional doing of a wrongful act without just cause or excuse, with an intent to inflict an injury or under circumstances that the law will imply an evil intent”.

Na moderna teoria do direito penal brasileiro a referida “malícia” é um elemento da “culpabilidade” e não do “dolo”.

Dai note a enorme diferença entre “dolo” e “malice”. O conceito de dolo no Brasil não leva em consideração a hipótese de a pessoa ter agido acobertado por uma excludente de ilicitude, com uma justificativa. Enquanto “malice” pressupõe que a pessoa agiu “without justification or excuse”.

Devido a tal diferença entre os conceitos, o tradutor deve tomar precauções ao traduzir “dolo” por “malice”, pois poderia deturpar o sentido do texto. Muitas vezes, porém, uma pessoa que agiu com “dolo” realmente incorreu em “malice”, e nesses casos podemos traduzir dolo por “malice”. Mas em contextos teóricos, ou quando o agente incorreu no tipo penal acobertado por uma excludente da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal - art. 23 do Código Penal Brasileiro), “dolo” não pode ser traduzido por “malice”. Nesses casos a melhor versão seria intent, voluntariness, willfulness. E doloso é voluntary, willful.

dolo eventual. (dir. penal) assumption of risk.

Vide DOLO.

doloso. vide DOLO.

domestic-relations court. vide COURT.

domicílio. domicile.

“Residence means living in a particular locality, but domicile means living in that locality with intent to make it a fixed and permanent home”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 1309].

domicílio tributário/fiscal. tax domicile.

dominação. (de mercado, em direito concorrencial) dominance. Vide POSIÇÃO DOMINANTE.

dominar. (o mercado, em direito antitruste) vide POSIÇÃO DOMINANTE.

dominar mercado relevante de bens e serviços. (dir. concorrencial) Vide POSIÇÃO DOMINANTE.

domínio. 1 – (dir. real) sinônimo de PROPRIEDADE (vide).

- **domínio direto** → legal title.
- **domínio útil** → right to use and enjoy the thing (under an emphyteusis, usufruct, or *alienação fiduciária em garantia*).
- 2 – (dir. concorrencial) dominance.
- **domínio de mercado** → vide POSIÇÃO DOMINANTE.

domínio iminente. eminent domain.

domínio público. (propriedade intelectual) public domain.

- **cair em domínio público** → to enter the public domain.
“A patent cannot be renewed and, thus, after expiration, the once new development enters the public domain”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 13].
- **em domínio público** → in the public domain [Idem, p. 136].

donatário. donee. Ver exemplo em DOADOR.

dono da obra. vide EMPREITADA.

dono do negócio. 1 – vide CORRETAGEM.
2 – vide GESTÃO DE NEGÓCIO.

doravante. (em redação contratual) hereinafter.

Para estabelecer abreviaturas, o termo **doravante** não precisa ser traduzido, podendo ser simplesmente omitido. Isto porque **doravante** e **hereinafter** são termos arcaicos e desnecessários, podendo ser substituídos simplesmente pela abreviatura (*short form*) entre parênteses. Vide exemplo abaixo:

“It is conventional although not essential to put short forms in quotation marks when they are established: JOHN DOE (“DOE”). The quotation marks are dropped for all subsequent references. It is archaic and uselessly wordy to recite: “JOHN DOE (hereinafter referred to as ‘DOE’)”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 123].

dotação. (orçamentária) appropriation.

“A state sues to prevent the expenditure of federal funds under an appropriations act which the state claims is unconstitutional”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 80].

DOU. Abrev. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Vide DIÁRIO.

doutor (Dr.). Vide o anexo sobre TRADUÇÃO DE DOUTOR (DR.).

doutrina. jurists; opinion of jurists; legal scholarship; legal scholars; nonbinding legal writings. **Doctrine**, em inglês jurídico, significa “princípio jurídico, teoria jurídica”. Por isso, o termo **doutrina**, no sentido de “opinião dos ju-

ristas”, não deve ser traduzido por “doctrine”. Veja os exemplos:

- **conforme o entendimento da doutrina dominante** → according to the prevailing opinion of jurists.
- **uma respeitável parcela da doutrina entende diferentemente** → a large number of jurists understand otherwise.
- **esta posição possui amparo doutrinário** → this position is supported by jurists.
- **o entendimento doutrinário a respeito desta lei** → the opinion of jurists about this law.

doutrina consumista. vide CONSUMEIRISTA.

doutrinador. jurist; legal scholar.

doutrinário. ver DOUTRINA.

DPDC. abrev. DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

DPDE. abreviatura de DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA.

draconiano. draconian.

drawback. (dir. tributário, comércio exterior) drawback.

DRE. abrev. de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

DSIC. abrev. DOCUMENTO SUBSIDIÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE CARGA.

dumping. dumping. Não confunda **dumping** com PREÇO PREDATÓRIO (vide).

duopólio. duopoly.

“To understand the behavior of oligopolies, let’s consider an oligopoly with only two member, called a duopoly”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 348].

dupla nacionalidade. vide NACIONALIDADE.

dupla tributação. double taxation.

“This necessitates a series of tax treaties and other tax credit provisions to avoid double taxation”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

duplicata. 1 – duplicate invoice; negotiable invoice; bill. Não existe equivalente para **duplicata** nos EUA.

2 – (contabilidade) account; bill; invoice.

- **Duplicatas a Receber** → Accounts Receivable.
- **Duplicatas a Pagar** → Accounts Payable.
- **duplicata incobrável** → uncollectible receivable.
- **desconto de duplicatas** → discount of receivables.

duplo efeito. (processo) ver EFEITO DEVOLUTIVO.

duplo grau de jurisdição. vide JURISDIÇÃO.

duplo grau obrigatório. sinônimo de RECURSO DE OFÍCIO (vide).

duração. duration.

"Duration may be perpetual, for a term, or at will". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 25].

"Period of duration. All business corporation acts now permit a corporation to have perpetual existence". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 87].

DVA. (contabilidade) abrev. de DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO.



ECAD. sigla de ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (vide).

econometria. econometrics.

econometrista. econometrist

economia. O termo economia pode significar: 1 – a ciência econômica; 2 – o sistema produtivo de um país ou região.

1 – (a ciência econômica) economics.

“Economics is the study of how society manages its scarce resources”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 4].

- **economia positiva** → positive economics.
- **economia normativa** → normative economics.

2 – (sistema produtivo de um país ou região) economy.

“When the government increases the amount of money in the economy, one result is inflation”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 13].

- **a economia dos Estados Unidos** → the economy of the United States.

- **abrir a economia** → to open up the economy [The Economist June 3rd 2006, A survey of business in India, page 3].

- **economia aberta** → open economy.

- **economia centralizada; economia planificada** → centrally planned economy.

“Today, most countries that once had centrally planned economies have abandoned this system and are trying to develop market economies”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

- **economia de mercado** → market economy. “In a market economy, the decisions of a central planner are replaced by the decisions of millions of firms and households”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

- **economia emergente** → emerging economy.

- **economia fechada** → closed economy.

“In particular, a closed economy does not engage in international trade in goods and services, nor does it engage in international borrowing and lending. Of course, actual

economies are open economies – that is, they interact with other economies around the world”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 569].

- **economia informal** → informal economy; underground economy.

“Some people consider engaging in illegal economic activity, such as the drug trade, or working at jobs that pay ‘under the table’ to evade taxes. Economists call this the underground economy”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 167].

- **economia mundial** → world economy. “The risks ahead for the world economy”. [The Economist September 11th, 2004, p. 63].

- **economia no pleno emprego** → vide PLENO EMPREGO.

- **economia política** → political economy.

- **economia superavitária** → surplus economy.

Vide no exemplo abaixo o uso distinto dos termos economics e economy:

“Because the behavior of an economy reflects the behavior of the individuals who make up the economy, we start our study of economics with four principles of individual decision-making”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 4].

economia do conhecimento. knowledge economy.

economia externa. sinônimo de externalidade positiva. Vide EXTERNALIDADE.

economia fiscal; economia tributária. tax saving.

“[it] may produce significant net tax savings”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 37].

economia mista. vide SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

economia processual. judicial economy [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 20, 118].

economia real. (em contraposição à economia financeira) real economy.

economias de escala. (economia) vide o verbo ESCALAR.

economias de escopo. (economia) economies of scope.

“Economies of scope exist when it is cheaper to produce two products together (joint production) than to produce them separately”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 40].

economista. economist.

economizar. save.

- **economizar dinheiro para a aposentadoria** → to save money for retirement.

edital. a palavra edital pode ser utilizada nos seguintes contextos: (1) em licitação, leilão, praça, hasta; (2) em processo judiciário; (3) qualquer outro contexto.

1 –

- **edital (de licitação)** → request for proposals (RFP); invitation/solicitation for bids; bid notice; invitation to bid.

- **edital (de concurso público)** → invitation/announcement (for civil-service examination).

2 – publication.

- **citação por edital** → service of summons by publication.

- **intimação por edital** → service of subpoena/notice by publication. (vide INTIMAÇÃO).

3 – notice.

- **edital convocatório de assembleia; edital de convocação de assembleia** → vide ASSEMBLEIA.

efeito. 1 – effect.

- **ter efeito sobre terceiros** → to be binding upon third parties; to be effective towards third persons.

“The establishment of the curatorship does not deprive the absent person of his capacity to make juridical acts”. [Civil Code of Louisiana, Article 49].

- **produzir efeitos** → to be effective.

“A provision susceptible of different meanings must be interpreted with a meaning that renders it effective and not with one that renders it ineffective”. [Civil Code of Louisiana, Article 2049].

2 – (economia) effect.

- **efeito anticoncorrencial** → vide CONDUTA ANTICORRENCIAL.

- **efeito de alcance** → catch-up effect.

“Studies of international data on economic growth confirm this catch-up effect: controlling for other variables, such as the percentage of GDP devoted to investment, poor countries do tend to grow at a faster rate than rich coun-

tries”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 547].

- **efeito demonstração** → demonstration effect.

- **efeito deslocamento** → sinônimo de CROWDING OUT (vide).

- **efeito multiplicador** → multiplier effect.

“Because each dollar spent by the government can raise the aggregate demand for goods and services by more than a dollar, government purchases are said to have a multiplier effect on aggregate demand”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 765].

- **efeito renda** → income effect.

“Giffen goods are inferior goods for which the income effect dominates the substitution effect”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 468].

- **efeito substituição** → substitution effect.

efeito de rede. (economia) network effect.

efeito devolutivo; (processo civil) effect of review; devolutive effect. Vide EFEITO SUSPENSIVO.

- **o recurso foi recebido no efeito devolutivo apenas** → the appeal was entertained only with the effect of review. Para dar ênfase à ausência do efeito suspensivo, traduza por: the appeal was entertained only for review and not as supersedeas (tradução sugerida com base em Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 855).

- **recurso com efeito devolutivo** → devolutive appeal [Black's Law Dictionary 8th edition, page 106].

- **duplo efeito** → with both effects (superseas and review).

- **devolver** → to submit (to an appellate court) for review.

- **a questão foi devolvida ao tribunal** → the issue was submitted to the appellate court for review.

- “devolver à instância superior o conhecimento de toda a matéria decidida em primeira instância” → to submit to the appellate court all the matter decided by the trial court.

- “Este fato autoriza a Apelante a devolver a este Tribunal questões que já foram objeto de decisão no curso do processo” → This fact authorizes Appellant to submit to this Appellate Court issues that have already been decided during this case.

efeito estufa. greenhouse effect.

- **gás que produz efeito estufa** → greenhouse gas.

efeito preclusivo. vide PRECLUSÃO.

efeito retroativo. retroactive effect.

"The termination of the authority of a personal representative ordinarily has no retroactive effect". [Anderson, Ronald A., Business Law].

efeito suspensivo. (tradução sugerida pelo autor) supersedeas; effect of supersedeas; suspensive effect. **Supersedeas** é o nome da ordem judicial que suspende o processo enquanto pendente o recurso. Por metonímia, o termo **supersedeas** é utilizado para se referir ao próprio efeito suspensivo do processo (Black's Law Dictionary 6th edition, 1437; Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 855). Portanto, efeito suspensivo pode ser traduzido como **supersedeas effect** ou simplesmente **supersedeas**, vide o exemplo abaixo. Vide EFEITO DEVOLUTIVO.

- este recurso não tem efeito suspensivo; este recurso possui apenas o efeito devolutivo → this appeal does not operate as supersedeas; this appeal does not stay the execution of the judgment [Tradução sugerida com base em Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 855].

- recurso com efeito suspensivo → suspensive appeal.

- pedido de efeito suspensivo → supersedeas motion.

efeito vinculante. vide VINCULANTE.

efeitos da revelia. vide REVELIA.

efetivo (adjetivo). permanent.

- membro efetivo → permanent member.

efetivo (substantivo). personnel.

- efetivo das forças armadas → armed forces personnel.

efetuar diligência. vide DILIGÊNCIA.

eficaz. effective.

"A mortgage is effective as to third persons only from the time that it is filed for registry in the manner provided by law". [Civil Code of Louisiana, Article 3308].

eficiência. (economia) efficiency.

"Efficiency means that society is getting the most it can from its scarce resources". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 5].

- eficiência alocativa → allocative efficiency.

eg. vide EG. TRIBUNAL.

eg. Tribunal. abreviatura de egrégio Tribunal. Traduza simplesmente por Court of Appeals.

egoísta. (em economia) self-interested.

"As we first saw in Chapter 7, self-interested buyers and sellers in competitive markets

are unwittingly led by an invisible hand to promote general economic well-being". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

egresso. (dir. penal) ex-convict; former convict; convict who served a prison sentence and was released from prison.

EIRELI. abrev. de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

eixos cartesianos. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

elaborar. prepare.

- elaborar as demonstrações financeiras → to prepare the financial statements.

elasticidade. (economia) elasticity.

"Elasticity, a measure of how much buyers and sellers respond to changes in market conditions, allows us to analyze supply and demand with greater precision". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 90].

- demanda elástica → elastic demand.

- demanda inelástica → inelastic demand.

"Demand for a good is said to be elastic if the quantity demanded responds substantially to changes in the price. Demand is said to be inelastic if the quantity demanded responds only slightly to changes in the price. (...) By contrast, because eggs are a food without a close substitute, the demand for eggs is less elastic than the demand for butter". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 90].

- demanda de elasticidade unitária → unit elastic demand [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 93].

- a demanda tem elasticidade unitária → the demand is unit elastic [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 96].

- sensibilidade da quantidade demandada ao preço → responsiveness of quantity demanded to price.

- ponto médio → midpoint.

- baixa elasticidade → low elasticity.

- alta elasticidade → high elasticity.

- inelasticidade → inelasticity.

Classificação:

- elasticidade de demanda → demand elasticity.

- elasticidade unitária → unit elasticity.

- elasticidade zero, nula → zero elasticity.

- elasticidade-preço cruzada da demanda → cross-price elasticity of demand. Esta expressão é geralmente resumida para elasticidade

cruzada de demanda (cross-elasticity of demand).

“The cross-price elasticity of demand measures how the quantity demanded of one good changes as the price of another good changes”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 100].

- **elasticidade-preço da demanda** → price elasticity of demand.

- **elasticidade-preço de oferta** → price elasticity of supply

- **elasticidade-renda da demanda** → income elasticity of demand.

“The income elasticity of demand measures how the quantity demanded changes as consumer income changes. It is calculated as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in income”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 99].

- **elasticidade-renda negativa/positiva** → negative/positive income elasticity. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 100].

Vide também RECEITA (receita total).

elástico. vide ELASTICIDADE.

eleger. elect.

elegibilidade. eligibility.

elegível. eligible.

eleição. election.

- **realizar eleição** → to hold an election.

eleitor. voter.

eleitorado. electorate.

eleitoreiro. electioneering.

elementares. vide ELEMENTO (do crime).

elemento. 1 – (do crime) element

“The elements of the offense are determined by the substantive criminal law, and typically include a mental state element and a conduct element, and possibly also an attendant circumstances element or a result element”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 92]

- **elementos essenciais; elementares** → essential elements.

- **elementos circunstanciais** → circumstances.

- **as elementares comunicam-se aos demais autores** → the essential elements (of the crime) apply to the other perpetrators.

2 – (processo) evidence. Os termos e expressões elemento, elemento probatório, elemento de convicção, elemento de prova geralmente são sinônimos de prova. Portanto, traduza por evidence. Vide PROVA.

- **de acordo com os elementos colhidos durante a investigação** → according to the evidence collected during the investigation.

- **não há elementos de convicção suficientes para uma condenação** → the evidence is not sufficient for a judgment of conviction.

elenco. sinônimo de lista; rol; relação.

elidir a falência. vide FALÊNCIA.

elidir a presunção. vide PRESUNÇÃO.

eliminação. (na consolidação de demonstrações financeiras) elimination; intercompany elimination.

- “eliminar as transações entre as empresas do grupo” [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 461] → to eliminate intercompany transactions [Warren, Carl. Accounting, page 576].

eliminação de consolidação. sinônimo de ELIMINAÇÃO.

eliminar a concorrência. (dir. concorrencial) vide CONCORRÊNCIA.

elisão fiscal. (economia fiscal lícita) tax avoidance. Não confunda com SONEGAÇÃO FISCAL (vide).

em aberto. outstanding; overdue.

em andamento. vide ANDAMENTO.

em apenso. vide APENSO.

em circulação. vide CIRCULAÇÃO.

em consignação. vide CONSIGNAÇÃO.

em contemplação de casamento. vide DOAÇÃO.

em curso. vide ANDAMENTO.

em dinheiro vivo. vide DINHEIRO.

em duas vias. vide VIA.

em epígrafe. vide EPÍGRAFE.

em espécie. vide ESPÉCIE.

em exercício. incumbent.

- **o Presidente em exercício** → the incumbent President.

em exercício. incumbent.

- **diretor em exercício** → incumbent director.

em liberdade. vide LIBERDADE.

em linha reta. (contabilidade) vide MÉTODO EM LINHA RETA.

em livramento condicional. vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

em mora. vide MORA.

em nome de alguém. vide NOME.

em nome próprio. vide NOME.

em plenário. vide **PLENÁRIO**.

em recuperação. vide **RECUPERAÇÃO DE EMPRESA**.

em recurso. vide **RECURSO**.

em regresso. vide **REGRESSO**.

em relação a.

- “A indústria paulista cresceu 2,7% no mês passado em relação a abril” [Jornal Valor Econômico]. → Industrial output in the state of São Paulo increased 2.7% last month from April.

em sede recursal. vide **RECURSO**.

em serviço. vide **SERVIÇO**.

em suspensão condicional da pena. (processo penal) vide **LIVRAMENTO CONDICIONAL**.

em tese. vide **TESE**.

em tramitação. vide **ANDAMENTO**.

em trânsito. vide **TRÂNSITO**.

em três vias. vide **VIA**.

em vigor. in force; effective; in effect.

- as regras continuam em vigor → the rules remain in force, in effect, effective.
- data de entrada em vigor → effective date.
- entrada em vigor → entry into force.
- entrar em vigor → to take effect; to go into effect; to enter into force [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 35].
- esta lei entra em vigor na data de publicação → this law takes effect on the date of publication.
“This act takes effect on January 1, 1967”. [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 216].

emancipação. emancipation.

- emancipação pelo casamento → emancipation by marriage.

emancipado. vide **EMANCIPAR**.

emancipar. emancipate.

“The domicile of a minor not emancipated is that of his father, mother, or tutor; a person of full age, under interdiction, has his domicile with his curator”. [Civil Code of Louisiana, Article 39].

- emancipado → emancipated.
- não emancipado → nonemancipated.
“An unemancipated minor can not quit the parental house without the permission of his father and mother (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 209].

embaixada. embassy.

embalagem. packing.

embarcação. (dir. marítimo) ship.

embarcar. (mercadorias) ship.

embargado. 1 – appellee. Vide nota em **RECURSO**.
2 – appealed.

- acórdão embargado → appealed decision; appellate decision against which an appeal was taken.

embargante. appellant. Vide nota em **RECURSO**.

embargo comercial. trade embargo.

embargos à execução. motion to stay execution.

- opor embargos à execução em face de alguém → to file a motion to stay execution against someone.

embargos à primeira. sinônimo de **INTERDITO PROIBITÓRIO**. Vide **AÇÃO POSSESSÓRIA**.

embargos de declaração. (recurso) motion for clarification; motion for resettlement; motion for relief from clerical mistake [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1036].

“Clerical mistakes in judgments, orders or other parts of the record and errors therein arising from oversight or omission may be corrected by the court at any time of its own initiative or on the motion of any party”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 60].

- os embargos de declaração não têm caráter infringente → the motion for clarification cannot substantially change the judgment (it can only correct clerical mistakes); the motion for clarification has no modificatory character.

embargos de divergência. appeal against a divergent decision; divergence motion (tradução literal).

embargos de nulidade. motion for nullity.

embargos de terceiro. (processo) third party’s motion to stay execution.

- opor embargos de terceiros → to file a third-party motion to stay execution.

embargos declaratórios. sinônimo de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**.

embargos do devedor. (processo civil) debtor’s motion to stay execution.

- Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo → The debtor cannot file a motion to stay execution before posting an undertaking/bond, before giving security (in court).
“Plaintiff has no liquid assets with which to post bond for a Prejudgment Writ of Replevin as required by F.S. 78.068(3)”. [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 22].

embargos infringentes. appeal against a non-unanimous appellate decision; motion for rehearing (a nonunanimous appellate decision).

embarque. 1 – (de mercadorias) shipment.
2 – (de passageiros) boarding.

embriagado. intoxicated.

embriaguez. (dir. penal) intoxication.

- embriaguez preordenada → premeditated intoxication.

emenda. (constitucional) ammendment.

ementa. synopsis of the decision; headnote; syllabus.

ementário. court reports; law report [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1327].

emergente. emerging.

- mercado emergente → emerging market.

emissão. (dir. societário, emissão de ações, debêntures, etc.) issue; issuance.

“Wood Gundy, however, was one of the underwriters in a huge stock issue being offered by British Petroleum”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 310].

“New issues of bonds usually provide that they are non-redeemable for a stated period”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 225]

- emissão de ações → stock issue.
- emissão de debêntures; emissão de títulos → bond issue.
- emissão de debêntures com ágio/deságio → bond issue at a premium/discount.
- emissão privada → private placement. Ver exemplo abaixo.
- emissão pública → public offering.
“A ‘private placement’ of an issue of debt securities means that the entire issue has been sold to a single institutional investor or to a relatively small number of such investors. A ‘public offering’ of debt securities means that the issue is being sold to members of the investing public through an underwriter”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 224].

emissão de carbono. carbon emission.

emitente. 1 – issuer.

- 2 – sinônimo de SACADOR. Vide TÍTULO DE CRÉDITO; NOTA PROMISSÓRIA.

emitir. (ação, etc.) issue.

“It emerged that Fidelity, an American mutual fund, had snapped up over a quarter of the shares issued by Google in its initial public offering on August 19th”. [The Economist September 18th 2004, p. 72].

emitir documento falso. vide FALSIDADE.

emoção. (na prática do crime) passion.

- sob o domínio de violenta emoção → in the heat of passion [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 35; Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 225].

emolumento. fee; emolument. Nota: prefira traduzir por fee.

empenhante. sinônimo de devedor pignoratício. Vide PENHOR.

empenhar. sinônimo de dar em penhor. Vide PENHOR.

empenho. (dir. administrativo) appropriation.

- nota de empenho → spending authorization.

empossar. vide POSSE (2).

emprazamento. (dir. real) sinônimo de ENFITEUSE (vide).

empreendedor. entrepreneur.

- empreendedor imobiliário → real estate developer.

empreendedorismo. entrepreneurship.

empreendimento. 1 – undertaking; venture.

- empreendimento especulativo → speculative venture.
- 2 – development.
- empreendimento residencial → residential development.
- empreendimento imobiliário → real estate development.

empregado. (dir. do trabalho) employee.

“Employers are required to create and keep the workplace reasonably safe for their employees”.

- empregado assalariado → salaried employee [Covington, Robert N. Employment Law, p. 413].

- empregado celetista → vide CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT).

- empregado comissionado → commission-paid worker. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 412].

- empregado em estágio probatório → probationary employee.

- empregado em regime de tempo parcial → part-time employee.

- empregado eventual → casual employee.

- empregado por prazo indeterminado → at-will employee.

“Employees that do not have term employment contracts are at will employees and may

be discharged at any time without cause". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 341].

- **empregado público** → government employee.

empregador. (dir. do trabalho) employer.

emprego. (dir. do trabalho) employment.

"Employment is the means by which society's goods and services are provided and through which individuals obtain part of their identity, including the ability or inability to successfully meet life's daily economic responsibilities of food, shelter, and clothing". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 3].

- **emprego eventual** → casual employment.
- **pessoa que procura emprego** → job seeker.
- **vaga de emprego; oferta de emprego** → job opening; job vacancy.

"The system's principal objectives are to enhance employment opportunities through a network of employment service offices throughout the nation where job seekers and job openings can be matched efficiently". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 382].

empreitada. contract; work by the job; job. O termo usado no Civil Code da Louisiana é **job** ou **work by the job**. Se for empreitada de construção civil, pode-se traduzir por building contract.

"To build by a plot, or to work by the job, is to undertake a building or a work for a certain stipulated price". [Civil Code of Louisiana, Article 2756].

O artigo 2757 do Civil Code da Louisiana, sobre **works by the job**, é equivalente ao art. 610 do Código Civil Brasileiro:

"A person, who undertakes to make a work, may agree, either to furnish his work and industry alone, or to furnish also the materials necessary for such a work". [Civil Code of Louisiana, Article 2757]

- **construir/fazer por empreitada** → to build/make by the job.

"When an architect or other workman has undertaken the building of a house by the job, (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 2763]

- **contrato de empreitada global** → turnkey contract.

As partes no contrato de empreitada são:

- **contratante, empreitante, empreitador, dono da obra, proprietário da obra; comitente** → proprietor; owner
- **contratado; empreiteiro** → contractor; undertaker.

- **obra** → work.

"When the undertaker furnishes the materials for the work, if the work be destroyed, in whatever manner it may happen, previous to its being delivered to the owner, the loss shall be sustained by the undertaker, unless the proprietor be in default for not receiving it". [Civil Code of Louisiana, Article 2758].

"Destruction of work before delivery, liability of contractor furnishing work only". [Civil Code of Louisiana, Article 2759].

empreitador. vide EMPREITADA.

empreitante. vide EMPREITADA.

empreiteiro. contractor. Vide EMPREITADA.

empresa. A palavra empresa possui dois significados: (1) sinônimo de sociedade empresária; (2) na técnica do direito comercial, significa "atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços" [Colombo, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 461].

1 – company.

- **empresa aberta** → public company; publicly held company.

- **empresa estatal; empresa pública** → vide o verbete ESTATAL.

- **empresa adquirente** → acquiring company.

- **empresa concessionária de serviço público** → vide CONCESSIONÁRIA.

- **empresa fantasma; empresa de fachada** → shell corporation.

Em contabilidade e negócios em geral, o termo **empresa** é geralmente traduzido por **business** [Warren, Carl. Accounting, page 2]:

- **empresa comercial; empresa mercantil** → merchandising business.

- **empresa industrial** → manufacturing business.

- **empresa prestadora de serviços** → service business.

2 – enterprise [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 531].

"...the corporation was the business form of choice for most profitable enterprises..." [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 1].

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). Brazilian Company of Airport Infrastructure. This is the government entity responsible for airport administration.

empresa de pequeno porte. ver MICROEMPRESA.

empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI). limited-liability proprietorship; limited-liability sole proprietorship.

empresa interposta. (em direito tributário internacional) conduit company.

empresarial. business.

- atividade empresarial → business activity.

empresário. business owner. Para evitar ambiguidade, evite traduzir por “businessperson”, “businessman”, “businesswoman”. O termo “businessperson” se refere a qualquer pessoa que trabalhe com negócios, podendo ser o diretor da empresa, executivo, ou o proprietário da empresa. Já o termo **empresário** se refere apenas ao **proprietário da empresa**.

empresário individual. sole proprietor; sole proprietorship; proprietorship; individual proprietorship. [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1427]. Em direito tributário brasileiro, a expressão **firma mercantil individual** é utilizada para se referir ao empresário individual. “Many such corporations are small firms which in the past would have operated as proprietorships or partnerships but are incorporated to obtain the advantages of limited liability”. [Anderson, Ronald A., Business Law] “A proprietorship is a business owned by a single person who has the sole right to manage, is solely entitled to the profits, and is unlimited responsible for the debts of the business”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 6].

emprestador. lender.

emprestador de última necessidade. vide BANCO CENTRAL.

emprestar.

- emprestar algo de alguém → to borrow something from someone.
- emprestar algo para alguém → to lend someone something.
- a coisa emprestada → the thing lent. “The borrower may claim reimbursement for expenses incurred for the preservation of the thing lent, if the expenses were necessary and urgent”. [Civil Code of Louisiana, Article 2899].
- emprestar dinheiro → to lend money; to loan money. O verbo to loan deve ser usado apenas em empréstimos de dinheiro.

empréstimo. loan.

“The small grocer, therefore, most likely finances his business expansion with a loan from a local bank”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 564].

- fazer empréstimos para alguém → to make loans to someone.
- contrato de empréstimo → loan contract; loan agreement.

• empréstimo sindicalizado → syndicated loan.

• fazer um empréstimo garantido (por bem tangível ou intangível) → to lend against collateral [The Economist, August 7th, 2008].

As partes no empréstimo:

- credor, prestador → lender
 - devedor, tomador → borrower
- “Lenders are willing to loan money if they can obtain, as security for their loan, a first mortgage against the property that the loan is made to acquire”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

empréstimo bancário. bank loan.

empréstimo compulsório. compulsory loan.

empréstimo consignado; crédito consignado. automatic-paycheck-deduction loan.

encaixe. 1 – (economia, bancos) reserves; bank reserves. Sinônimos em português: **encaixes; encaixe bancário; reservas**.

“Deposits that banks have received but have not loaned out are called reserves”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 636].

- manter em caixa → to hold in reserve. “Thus, if banks hold all deposits in reserve, banks do not influence the supply of money. (...) But if the flow of new deposits is roughly the same as the flow of withdrawals, First national needs to keep only a fraction of its deposits in reserve”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 636].

• taxa de reserva, relação reservas-depósitos → reserve ratio.

“The fraction of total deposits that a bank holds as reserves is called the reserve ratio”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 637].

• reservas voluntárias; encaixes voluntários → excess reserves

• reservas compulsórias; compulsório; reservas obrigatórias; recolhimento compulsório; encaixe legal; exigência de reservas; depósitos compulsórios → reserve requirement; reserve requirements [Fitch, Thomas P. Dictionary of Banking Terms, p. 390].

“As we discuss more fully later in the chapter, the Fed places a minimum on the amount of reserves that banks hold, called a reserve requirement. In addition, banks may hold reserves above the legal minimum, called excess reserves, to they can be more confident that they will not run short of cash”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 637].

• “O aumento do depósito compulsório em 0,5% tem o objetivo de restringir esse cresci-

mento rápido (da economia chinesa)". [Folha de São Paulo, Caderno Dinheiro, B10]→ The 0.5% increase in reserve requirements is intended to restrict this fast growth (of the Chinese economy).

2 – (contabilidade) vide FLUXO DE CAIXA.

encaixe legal. (economia) vide ENCAIXE.

encampação. nationalization.

encarceramento. (processo penal) sinônimo de PRISÃO (ato de prender alguém).

encargo. 1 – burden; charge.

"The onerous donation, or that which is burdened with charges imposed on the donee;" [Civil Code of Louisiana, Article 1523].

2 – fee.

3 – (direitos reais) sinônimo de GRAVAÇÃO.

encerramento do exercício. (contabilidade) end of the accounting period; end of the period; closing of the accounts; closing of the books; year-end.

- no encerramento do exercício; no encerramento do balanço → at the end of the period; at year-end.

- demonstrações financeiras de final de exercício → year-end financial statements [Warren, Carl. Accounting, page 371].

encerrar. (contabilidade)

- encerrar a conta → vide CONTA.

- encerrar o exercício → to close the books; to close the accounts; to end the year.

encomenda. order; job; job order.

- acumular os custos por encomenda → to accumulate costs by job [Warren, Carl. Accounting, page 743].

- produzir sob encomenda → to manufacture to order.

- fazer uma encomenda a alguém → to send/submit an order to someone.

encomendar. order.

encontro de contas. vide CONTA.

encontro de cúpula. (relações internacionais) summit; summit meeting; summit conference [Random House Unabridged Dictionary].

enclave; enclave. (dir. internacional) enclave.

endividamento. indebtedness; borrowing.

"A macroeconomist might study the effects of borrowing by the federal government". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 27].

- endividamento público → government borrowing; government indebtedness.

endossador. sinônimo de ENDOSSANTE.

endossante. (de um título de crédito) indorser.

Ver nota em ENDOSSAR.

endossar. 1 – (um título de crédito) indorse.

Nos EUA, em contexto de títulos de créditos, a ortografia usual é **indorse**. No Reino Unido, **endorse** é mais comum [Garner, Bryan A. A dictionary of Modern Legal Usage, p. 315; Black's Law Dictionary 8th edition, page 789].

"Payee-indorser indorsers the note to Indorsee". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 173].

- endossar em branco → to indorse in blank.

- endossar em preto → to specially indorse.

"Even if the instrument is payable to bearer and is specially indorsed by Seller, an indorsement by special indorsee Adams would be required". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 192].

2 – (em direito internacional público, em responsabilidade internacional do estado) espouse.

"A state espousing the claim of a corporation will have to show that the corporation has its nationality. (...) Before a state may espouse a claim on behalf of its national, it must be shown that the later has exhausted all available legal remedies in the courts and before the administrative agencies of the state against which the claim is brought". [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 160].

endossatário. (de um título de crédito) indorsee; subsequent taker. Ver nota em ENDOSSAR.

"A check is dishonored when indorsee duly presents it for payment to Drawee and it is not paid". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 173].

endosso. 1 – (em título de crédito) indorsement. Ver nota em ENDOSSAR.

"Indorsement" means a signature, other than that of a signer as maker, drawer, or acceptor, that alone or accompanied by other words is made on an instrument for the purpose of (i) negotiating the instrument (...)" [Uniform Commercial Code, §3-204 (a)].

- endosso em preto; endosso pleno → special indorsement; full indorsement.

- endosso em branco → blank indorsement; general indorsement.

"If an indorsement is made by the holder of an instrument and it is not a special indorsement, it is a "blank indorsement". When indorsed in blank, an instrument becomes payable to bearer and may be negotiated by transfer of possession alone until specially indorsed". [Uniform Commercial Code, §3-205 (b)].

- **endosso sem garantia** → indorsement without recourse; qualified indorsement.
- 2 – (em direito internacional público) espousal. Vide ENDOSSAR (2).

enfiteuse. (dir. real) emphyteusis; rent of lands [Black's Law Dictionary, p. 524, 1297; Civil Code of Louisiana, article 2779]. A enfiteuse foi extinta do direito brasileiro pelo art. 2038 do Código Civil de 2002.

"The contract of rent of lands is a contract by which one of the parties conveys and cedes to the other a track [tract] of land, or any other immovable property, and stipulates that the latter shall hold it as owner, but reserving to the former an annual rent of a certain sum of money, or of a certain quantity of fruits, which the other party binds himself to pay him". [Civil Code of Louisiana, article 2779].

A tradução da terminologia da enfiteuse:

Aprazamento e aforamento são sinônimos de enfiteuse.

- Quem dá o imóvel em enfiteuse é o **aforador** → emphyteutic lessor.
- Quem recebe o imóvel é o **enfiteuta** ou **foureiro** → emphyteuta; lessee.
- foro → emphyteutic rent; annual rent.
- **laudêmio** → laudemium.
- **bem enfiteutico**; **prédio aforado**; **prédio emprazado** → emphyteutic land.

enfiteuta. (dir. real) vide ENFITEUSE.

enganosidade. (de uma peça publicitária) misleadingness; deceptiveness (of the advertising).

enquadramento. classification.

- o **enquadramento das atividades exercidas pela empresa** → the classification of the business conducted by the company.
- **enquadramento tributário** → tax treatment
- o **enquadramento tributário da operação no direito tributário brasileiro** → the tax treatment of the transaction in Brazilian law.

enquadrar. classify; fit

- **esta situação enquadra-se na previsão contida no artigo 149 do Código Tributário Nacional** → this situation fits the provisions of Article 149 of the National Tax Code.
- **esta atividade pode enquadrar-se em duas situações** → this activity can be classified into two situations.
- **esta operação enquadra-se no regime especial** → this transaction fits the special regime.

enriquecimento ilícito. unjust enrichment [Black's Law Dictionary 8th edition, page

1573]. O Civil Law da Louisiana usa a expressão "enrichment without cause" [Civil Code of Louisiana, Article 2298].

"There is a quasi-contractual duty to pay for the reasonable value of the improvements in order to avoid the homeowner's unjust enrichment at the expense of the person making the repairs". [Anderson, Ronald A., Business Law].

enriquecimento sem causa. sinônimo de ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

ente. entity.

- **ente federal** → federal entity.

ente despersonalizado. vide DESPERSONALIZADO.

ente moral. sinônimo de PESSOA JURÍDICA.

enteado. stepson.

entendimento. understanding; opinion; position.

- o **entendimento majoritário é no sentido de que a prescrição é de cinco anos** → the majority opinion is that the five-year limitation applies.

entendimento doutrinário. vide DOUTRINA.

entesouramento. (economia) hoarding.

- **entesourar** → hoard.

entidade autárquica. sinônimo de AUTARQUIA.

entidade com fins econômicos. (contabilidade) for-profit entity.

entidade com fins socioeconômicos. (contabilidade) not-for-profit entity; nonprofit entity.

entidade contábil. (contabilidade) accounting entity; entity. Sinônimos em português: **entidade**; **entidade econômico-administrativa**; **azienda**.

entidade de previdência complementar. retirement plan; entity of supplementary social security.

entidade econômico-administrativa. (contabilidade) sinônimo de ENTIDADE CONTÁBIL.

entidade fundacional. sinônimo de FUNDAÇÃO.

entidade sindical. (dir. do trabalho) union. Vide SINDICATO.

entidade tributante. taxing entity.

entrada. 1 – (primeiro pagamento) down payment.

2 – (no mercado, em direito antitruste) entry. Vide exemplos em MERCADO; ENTRANTE.

- **entrada provável, tempestiva, e suficiente** → likely, timely, and sufficient entry [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 452].

- **livre entrada e saída** → free entry and exit. “It should be noted that much of the analysis of competitive firms does not rely on the assumption of free entry and exit because this condition is not necessary for firms to be price takers”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 290].

- **saída da firma do mercado** → exit of the firm from the market [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 296].

3 – (de capitais, de mercadorias) inflow.

“We see from the illustration that perpetual inventory records must provide for both the inflow and outflow of merchandise”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 247].

- **entrada de caixa** → cash receipt. Vide CAIXA.

- **entrada de capital** → capital inflow.

“These funds can help to sterilize capital inflows and (in theory) to save for a rainy day”. [The Economist, September 25th, 2004, p. 86].

entrada em vigor. entry into force. Vide também TRATADO.

entrada na posse. vide POSSE.

entrante; ingressante. (economia) entrant.

- **entrante potencial** → potential entrant; would-be entrant.

“The essence of our analysis is that there are a large number of potential entrants, each of which faces the same costs”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 304].

entrar em greve. vide GREVE.

entrar em mora. vide MORA.

entrar no mercado. vide MERCADO.

entrar no mérito. vide MÉRITO.

entregar. deliver; tender.

“...the risk of loss is transferred to the buyer when the things are duly tendered to the buyer at the place of destination”. [Civil Code of Louisiana, Article 2616].

entrepósito aduaneiro. bonded warehouse [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1584].

entrevista coletiva. (jornalismo) press conference. Não traduza por “collective interview”.

entrevistado. (em uma pesquisa, no censo, etc.) interviewee.

enunciado. sinônimo de SÚMULA. Vide SÚMULA.

enunciado de súmula. sinônimo de SÚMULA. Vide SÚMULA.

envelope. envelope.

- **envelope lacrado** → sealed envelope.

enviado. (dir. internacional público) envoy.

- **enviado diplomático** → diplomatic envoy.

enviar. send; ship.

enviar seus melhores esforços. vide ESFORÇO.

envio. (de mercadorias) shipment.

“After receiving the purchase order, the seller will, upon shipment, make out an invoice, which is forwarded to the purchaser”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 127].

EPI. abrev. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

epígrafe.

- **o processo em epígrafe** → the case above; the case mentioned above.

epistolar. by mail.

equação. equation.

- **equação contábil; equação patrimonial** → accounting equation.

equação fundamental do patrimônio. (contabilidade) sinônimo de EQUAÇÃO PATRIMONIAL.

equação patrimonial. (contabilidade) accounting equation.

equidade. 1 – (direito) equity.

- **decidir com equidade** → to decide equitably.

“To decide equitably, resort is made to justice, reason, and prevailing usages”. [Civil Code of Louisiana, Article 4.].

2 – (economia) equity.

“Another tradeoff society faces is between efficiency and equity. (...) Equity [is] the property of distributing economic prosperity fairly among the members of society”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 5].

equilibrar. balance; to bring something into balance.

- **equilibrar o orçamento** → to balance the budget; to bring the budget into balance.

equilíbrio. (economia) equilibrium. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 75].

- **no equilíbrio** → at the equilibrium.

- **equilíbrio de mercado** → market equilibrium.

“Thus, given the quantity produced and sold in a market equilibrium, the social planner cannot increase economic well-being by changing the allocation of consumption among buyers or the allocation of production among sellers”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 149].

- **equilíbrio de Nash** → Nash equilibrium. “A Nash equilibrium is a situation in which economic actors interacting with one another each choose their best strategy given the strategies the other have chosen”. Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 351].

- **equilíbrio orçamentário** → vide ORÇAMENTO.

- **equilíbrio ótimo de Pareto** → vide PARETO.

- **preço de equilíbrio** → equilibrium price; market-clearing price.

“The equilibrium price is sometimes called the market-clearing price because, at this price, everyone in the market has been satisfied: Buyers have bought all they want to buy, and sellers have sold all they want to sell”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 76].

- **quantidade de equilíbrio** → equilibrium quantity.

- **resultado de equilíbrio** → equilibrium outcome.

“In other words, the equilibrium outcome is an efficient allocation of resources”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 150].

equipamento. equipment. O termo *equipment*, em inglês, não tem plural, é incontável. Se for necessário utilizar o plural, traduza *equipamentos* por *devices*.

equipamento de proteção individual (EPI). individual protection device (of employees).

equiparação salarial; isonomia salarial. equal pay.

“Equal Pay Act [1963], outlawing gender discrimination in pay for equal work”. [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 31].

- **paragonado, equiparando, requerente da equiparação salarial** → employee that filed for equal pay; plaintiff; claimant.

- **empregado paradigma** → paradigm employee; employee compared for purposes of equal pay determination.

Vide PARADIGMA.

equiparando. Vide EQUIPARAÇÃO SALARIAL.

equipe. team.

equipolência. equivalence.

equitativo. equitable.

equivalência patrimonial. (contabilidade) vide MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.

equivalente de produção. (contabilidade) sinônimo de PRODUÇÃO EQUIVALENTE.

equivalentes-caixa. (contabilidade) cash equivalents.

- “Consideramos que apenas os investimentos resgatáveis em até três meses em relação a sua aquisição enquadram-se na definição de equivalentes-caixa”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 399] → In our opinion, only investments expected to be converted to cash within three months from their acquisition can be classified as cash equivalents.

erário. (government/state/federal/local) treasury/exchequer/funds/money; taxpayer money. Vide anexo sobre Diferenças Culturais: a tradução de ‘dinheiro público’.

erga omnes. (latim) binding upon everyone.

- **coisa julgada com efeito erga omnes** → res judicata that is binding upon everyone.

- **a operação é oponível erga omnes** → the transaction is binding upon everyone; the mortgage is effective as to third parties.

erro. mistake. Em contextos de direito contratual e direito penal, não traduza erro por “error” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1022].

“Ordinarily a unilateral mistake regarding a fact does not affect the contract unless the agreement states that it shall be void if the fact is not as believed, or unless the mistake is known to or should be recognized by the other party”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

- **erro acidental** → unessential mistake; collateral mistake.

- **erro substancial** → essential mistake.

A tradução de erro de tipo e erro de proibição:

- **erro de tipo** → mistake of fact.

- **erro de proibição** → mistake of law.

- **vencível; inescusável; indesculpável** → unexcusable.

- **invencível; escusável; desculpável** → excusable.

erro médico. medical malpractice.

erro na execução; aberratio ictus. (dir. penal) o erro na execução (*aberratio ictus*) do direito penal brasileiro equivale à *doctrine of transferred intent* dos EUA [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 128].

error. error.

- **error in procedendo** → error in the proceedings.

- **error in iudicando** → error in the adjudication.

“The party aggrieved generally feels that the adverse determination was due to some error in the proceedings or in the adjudication”.

esbulhador. usurper. Ver ESBULHO.

esbulhar. usurp. Ver **ESBULHO**.

- **esbulhar a posse** → to usurp possession.

esbulho. (direitos reais) usurpation [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 519]. Em português, esbulho, espoliação e usurpação são sinônimos [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 314].

"Possession is lost when the possessor manifests his intention to abandon it or when he is evicted by another by force or usurpation". [Civil Code of Louisiana, Article 3433].

- **esbulho possessório** → criminal trespass.

escala. (economia) scale

- **escala eficiente** → efficient scale.

"This quantity is sometimes called the efficient scale of the firm". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 279]

"Each firm is again producing at its efficient scale". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 304].

- **economias de escala** → economies of scale. "Some goods can be produced at a low cost only if they are produced in large quantities – a phenomenon called economies of scale". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 189].

- **deseconomias de escala** → diseconomies of scale.

- **rendimentos de escala** → returns to scale [The Economist, Dictionary of Economics, p. 334].

- **rendimentos constantes de escala** → constant returns to scale.

- **rendimentos crescentes de escala** → increasing returns to scale.

- **rendimentos decrescentes de escala** → decreasing returns to scale.

"When long-run average total cost declines as output increases, there are said to be economies of scale. When long-run average total cost rises as output increases, there are said to be diseconomies of scale. When long-run average total cost does not vary with the level of output, there are said to be constant returns to scale". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 283].

escambo. (economia) barter.

"People would have to rely on barter – the exchange of one good or service for another – to obtain the things they need. (...) In such an economy, trade is said to require the double coincidence of wants – the unlikely occurrence that two people each have a good or service that the other wants". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 568].

escassez. (economia) scarcity; short supply; shortage.

"Scarcity means that society has limited resources and therefore cannot produce all the goods and services people wish to have". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 4].

escasso. (economia) scarce.

- **recursos escassos** → scarce resources.

"In any economic system, scarce resources have to be allocated among competing uses". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 84].

- **oferta escassa** → scarce supply.

"It tends to be even larger in less developed countries, where educated workers are in scarce supply". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413].

- **estar escasso** → to be scarce; to be in short supply.

escoamento. Ver **ESCOAR**.

escoar. sinônimo de **exportar** ou **transportar**.

Traduza por **export** ou **transport**, conforme o contexto. O substantivo **escoamento** pode ser traduzido por **export** or **transportation**.

- **a soja é escoada pelo Porto de Santos** → the soya is exported through the Port of Santos.

escola. (de pensamento) school.

escola histórica. historical school.

"The so-called historical school of jurisprudence views law as having an organic connection with the mind and spirit of the people". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 21].

escolha ótima. (economia) vide **ÓTIMO**.

escolha; opção. choice; election

"An entity ...can elect to be classified as a corporation by making an election at the time it files its first tax return". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 35].

escolher. choose; elect

"If the entity does not formally elect to be taxed as a corporation." [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 35].

esconderijo fiscal. sinônimo de **PARAÍSO FISCAL** (vide).

escravo. slave

- **redução à condição análoga à de escravo** → to enslave; to reduce to slavery.

escrevente. clerk.

escrita contábil. accounting records.

escrito. writing

- **por escrito** → in writing.

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). (direitos autorais) Central Copyright Licensing Office. Nos EUA, existem algumas sociedades com funções semelhantes às funções do ECAD no Brasil: a Broadcast Music, Inc (BMI), e a American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP).

Escritório de Direitos Autorais. Copyright Office.

escritura. deed.

- escritura de emissão (de debênture) → vide DEBÊNTURE.
- saibam quantos esta pública escritura de declaração bastante virem que... → know all men by these presents that...

escritura de compra e venda. vide contrato de COMPRA E VENDA.

escrituração. 1 – (contabilidade) sinônimo de LANÇAMENTO (vide).

2 – (contabilidade) accounting records; recordkeeping.

- obrigação de manter escrituração contábil → obligation to keep accounting records.
- escrituração manual → manual accounting.
- escrituração eletrônica → computerized accounting.
- Qual o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios? → What is the name of the accountant in charge of keeping the mandatory books?

escriturador contábil. bookkeeper.

escritural. book entry [The Economist, Dictionary of Economics, p. 260]. Vide AÇÃO ESCRITURAL, no verbete AÇÃO.

- os depósitos bancários são escriturais → bank deposits are book entries.

escriturar. (contabilidade) vide LANÇAR.

escriturário. bookkeeper.

escrivão. (o escrivão judicial) clerk; clerk of court.

“‘Clerk’ or ‘clerk of court’ means the clerk of the district court”. [Uniform Probate Code, 72-1-103. General definitions].

escusa. 1 – excuse.

2 – (do jurado) vide JURADO.

escusar. excuse.

“The following persons are dispensed or excused from the tutorship by the privilege of their offices or functions.” [Civil Code of Louisiana, Article 292].

escusável; desculpável. excusable.

escuta. eavesdropping; wiretapping.

escuta ambiental. covert listening; covert listening device; bugging.

esforço.

- envidar seus melhores esforços → to use/to expend/to devote/to put one's best efforts.

esforço exportador. export drive.

esgotamento dos recursos internos. (dir. internacional público) exhaustion of local remedies. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 161].

espaço aéreo. airspace

esparso. vide LEI (lei esparsa).

especial. abrev. recurso especial. Vide RECURSO.

especialização. (economia) specialization.

especialização da hipoteca. vide HIPOTECA.

especializar a hipoteca. vide HIPOTECA.

espécie. Muito cuidado com a tradução da expressão ‘em espécie’. Vide a aula 5 em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

- em espécie → (em mercadorias) in kind; in specie.

“A regular deposit is a strict or special deposit; a deposit which must be returned in specie; i.e., the thing deposited must be returned”. [Black's Law Dictionary, p. 439]

- em espécie → (em dinheiro vivo) in cash.

- transferências em espécie → in-kind transfers.

“Transfers to the poor given in the form of goods and services rather than cash are called in-kind transfers”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 435].

espécie normativa. species of rule.

especificação. specification; ownership of a new thing made with materials of another [Civil Code of Louisiana, Article 511].

especulação. speculation.

“These options are created by securities traders as speculation on price movements...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 188].

especulador. speculator.

especular. speculate.

- especular com ações → to speculate in stock. “he proposed to speculate in Pillsbury stock”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 512].

esperar julgamento. vide JULGAMENTO.

espólio. a palavra espólio possui três sentidos: (1) sinônimo de HERANÇA; (2) coletivo de her-

deiros; (3) herança inventariada. O significado mais comum é (1) sinônimo de herança.

1 – sinônimo de HERANÇA (vide).

• **dividas do espólio** → succession debts; estate debts.

“Nevertheless, the property subject to their usufruct may be seized and sold for the payment of succession debts”. [Civil Code of Louisiana, Article 589]

“Estate debts are debts of the decedent and administration expenses”. [Civil Code of Louisiana, Article 1415]

“(…) estate debts are charged against the property of the estate (...) [Civil Code of Louisiana, Article 1421]

“After Emma’s death, Clara sued Emma’s estate for the value of her household services”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

• **credor do espólio** → creditor of the estate; estate creditor [Civil Code of Louisiana, Article 956].

2 – the heirs collectively.

3 – probate estate.

esquerdista. leftist; left wing.

estabelecimento. (dir. comercial) place of business; establishment.

estabilidade. 1 – (no cargo, emprego) tenure; job security.

“At the time he was first hired, he received a letter from the university that he alleges gave him a contract right to tenure.”

• **estabilidade vitalícia** → tenure for life.

• **estabilidade no emprego; garantia do emprego** → tenure of employment; job security [Covington, Robert N. Employment Law, p. 266].

• **estabilidade decenal** → tenure acquired after ten years of work.

2 – (economia) stability.

• **estabilidade de preços** → price stability.

estabilidade sistêmica. (economia) systemic stability.

estabilizador automático. (economia) built-in stabilizer; automatic stabilizer [The Economist, Dictionary of Economics, p. 38].

estabilizar. (a economia) stabilize.

“As a result, monetary and fiscal policymakers sometimes use the policy levers at their disposal to try to offset these shifts in aggregate demand and thereby stabilize the economy”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 756].

• **estabilização** → stabilization.

estadista. statesman; statesperson.

estado. 1 – state

2 – (em direito civil, o estado da pessoa) status.

“The status of a natural person and the incidents and effects of that status are governed by the law of the state whose policies would be most seriously impaired if its law were not applied to the particular issue” [Civil Code of Louisiana, Article 3519].

estado civil. marital status.

estado costeiro. (dir. do mar) coastal state. Vide exemplo em ZONA.

estado da técnica. (propriedade intelectual; patentes) state of the art; prior art; art.

“There are two typical sources of prior art: (1) printed publications, such as books and articles, and (2) testimony and statements of skilled practitioners and experts”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 92].

• **não compreendido no estado da técnica** → beyond the state of the art.

The “claims” are the asserted new, useful, nonobvious advances beyond the prior state of the art of which the ‘invention’ is a part”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 10].

• **desenvolver o estado da técnica** → to advance the art.

“It must measure whether enough has been disclosed to make the patent surplusage from the standpoint of advancing the art”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 60]

“Under section 102 [of the Patent Act], a patent is barred for lack of novelty if there is enough in the prior art to enable someone skilled in the area to perform the process or produce the product described in the patent application”. [Idem, p. 47]

“Section 103 [of the Patent Act] requires that the invention be a nonobvious development over the prior art”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 40]

“...a chemical is not obvious just because its structure is the logical and obvious development of already existing prior art if the inventive function of the chemical is not its obvious structure but its nonobvious effect on other chemicals or things”. [Idem, p. 84]

“The standard of nonobviousness is applied in three steps – (1) a survey of the scope and content of the prior art, (2) an examination of the differences between the invention and the prior art, and (3) a determination of the level of ordinary skill in the art”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 81].

estado de direito. state that abides by/respects/obeys the rule of law; state ruled by the

law. Pode-se também traduzir simplesmente por *rule of law*. Apesar de existirem discussões acadêmicas, a correspondência entre 'estado de direito' e 'rule of law' é consagrada e apropriada. Vide *RULE OF LAW*.

- **estado democrático de direito** → democratic state that abides by/respects/obeys the rule of law; democratic state ruled by law; rule-based democracy; rules-based democracy.

estado de inocência. sinônimo de **presunção de inocência**. Vide *PRESUNÇÃO*.

estado de necessidade. (dir. penal) necessity [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1059]. Não traduza literalmente por "state of necessity".

- **agir em estado de necessidade** → to act under necessity.

estado de perigo. (dir. civil) state of danger.

estado democrático de direito. vide *ESTADO DE DIREITO*.

estado do bem-estar. (economia) welfare state.

estado em que se encontra. vide *NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA*.

estado litigante. (dir. internacional público) contesting states [Artigo 38(1)(a) do Estatuto da Corte Internacional de Justiça].

estado membro; país membro. member state.

"The court further noted that while the Inter-American Court's decisions are potentially binding on member states, the United States has not yet joined the American Convention, and therefore is not bound by the Court's decisions". [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 151].

Estado patrial; Estado de nacionalidade. (dir. internacional público) state of one's nationality.

- **estado patrial (do navio)** → vide *BANDEIRA*.

estado puerperal. vide *INFANTICÍDIO*.

estado recalcitrante. vide *RECALCITRANTE*.

Estado sucessor. vide *SUCESSÃO DE ESTADO*.

estado-garantidor. guarantor-state.

Estados Unidos. vide nota no verbete *NORTE-AMERICANO*.

estagflação. (economia) stagflation.

"Because the economy is experiencing both stagnation (falling output) and inflation (rising prices), such an event is sometimes called stagflation". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 748].

estágio. (dir. trabalhista) internship

estágio probatório. probation.

"Newly hired employees will be on probation for the first thirty days of their employment". [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 71].

- **empregado em estágio probatório** → vide *EMPREGADO*.

estagnação. (economia) stagnation. Vide exemplo em *ESTAGFLAÇÃO*.

estagnar. (a economia) stagnate.

estampilha. (dir. tributário) stamp.

estar em mora. vide *MORA*.

estar revel. (processo) vide *REVELIA*.

estatal. state-owned.

- **empresa estatal; empresa pública** → state-owned company; government company; government-owned corporation; government corporation; state-owned corporation; state-owned enterprise (SOE). Evite traduzir por "public company", por ser expressão ambígua.
- **banco estatal** → state-owned bank.

estatismo. (economia) statism.

estatística. statistics.

estatização. nationalization.

estatizar. nationalize. Antônimo *PRIVATIZAR*.

estatutário. (dir. societário) vide *CONTRATO SOCIAL*.

Estatuto da Corte Internacional de Justiça. vide *CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA*.

estatuto social. ver *CONTRATO SOCIAL*.

estável. stable.

"In foreign countries without a stable monetary system, people often prefer U.S. dollars to domestic assets". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 633].

estável. (no emprego) with tenure. Vide *ESTABILIDADE*.

este. os pronomes demonstrativos *aquele* e *este* são traduzidos respectivamente por *former* e *latter*.

estelionatário. (dir. penal) swindler; confidence man; con man.

estelionato. (dir. penal) swindling; theft by deception; confidence game; false pretenses; larceny by trick.

"The act of a person who, intending to deceive and defraud, obtains money or property by trick, deception, fraud, or other device, is an offense known as a swindle or confidence game." [Anderson, Ronald A., Business Law]

"The false pretense consisted in ordering the merchandise from the sellers." [Anderson, Ronald A., Business Law]

- **estelionato com emprego de cheque** → theft by check.

estilo. vide DECLARAÇÕES DE ESTILO.

estimativa. estimate.

estímulo fiscal. (economia) fiscal stimulus.

estipêndio. salary; pay; remuneration.

estipulação em favor de terceiro. third-party-beneficiary contract; stipulation for a third party. **Third-party-beneficiary contract** é a expressão do common law. **Stipulation for a third party** é a expressão usada no civil law da Louisiana [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1480].

"Stipulation for a third party. A contracting party may stipulate a benefit for a third person called a third party beneficiary". [Civil Code of Louisiana, Article 1978].

As partes:

- **estipulante** → stipulator.

- **promitente** → promissor.

- **beneficiário** → third-party beneficiary.

"The stipulation may be revoked only by the stipulator and only before the third party has manifested his intention of availing himself of the benefit. If the promisor has an interest in performing, however, the stipulation may not be revoked without his consent". [Civil Code of Louisiana, Article 1979].

estipulante. 1 – (dir. contratual) sinônimo de PROPONENTE.

2 – vide ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO.

3 – (em contrato de seguro) policyholder.

estocástico. stochastic.

estoque. 1 – stock.

2 – (contabilidade) inventory. O termo **estoque** é geralmente a forma abreviada de **ESTOQUE DE MERCADORIAS** (vide). Todavia pode se referir também ao:

- **estoque de produtos acabados; estoque acabado** → finished goods inventory.

- **estoque de matérias-primas** → raw materials inventory.

- **estoque de materiais** → materials inventory.

- **estoque de materiais de consumo** → supplies inventory.

- **estoque de produtos em elaboração; estoque de produtos em fabricação; estoque de produtos em andamento; estoque em pro-**

cesso; estoque em elaboração → work-in-process inventory.

Expressões:

- **estoque inicial** → beginning inventory. Não traduza por "initial inventory" [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 39].

- **estoque final** → ending inventory. Não traduza por "final inventory" [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 118].

- **estar em estoque** → to be in inventory [Warren, Carl. accounting, page 355].

- **itens do estoque; unidades em estoque** → items, units in inventory.

estoque de mercadorias. (contabilidade) merchandise inventory; inventory. Sinônimos em português: **mercadorias em estoque; estoque.**

- **estoque inicial de mercadorias** → beginning (merchandise) inventory.

- **estoque final de mercadorias** → ending (merchandise) inventory.

- **determinação do preço do estoque de mercadorias** → inventory pricing.

"Inventory pricing is quite simple when acquisition prices remain constant". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 248].

estoque de moeda. vide MOEDA.

estornar. (contabilidade) reverse. Vide exemplo em ICMS.

- **estornar o lançamento** → to reverse the entry.

estorno. (contabilidade) reversing entry.

"Reversing entries are made after all closing procedures have been completed". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 111].

estouro de urna. (no tribunal do júri) vide URNA.

estrangeiro. foreigner; alien.

- **estrangeiro residente no país** → resident alien.

estratégia. strategy.

- **estratégia de baixo custo** → low-cost strategy.

- **estratégia de diferenciação** → differentiation strategy.

estratégia dominante. vide TEORIA DOS JOGOS.

estratégia maximizadora. (economia) vide MAXIMIZADOR.

estratégia ótima. (economia) vide ÓTIMO.

estreiro. (dir. do mar) strait. Ver PASSAGEM EM TRÂNSITO.

estrito cumprimento do dever legal. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

estrutura de mercado. (economia) market structure

“Figure 1 summarizes the four types of market structure. The first question to ask about any market is how many firms there are. If there is only one firm, the market is a monopoly. If there are only a few firms, the market is an oligopoly. If there are many firms, we need to ask another question: Do the firms sell identical or differentiated products? If the many firms sell differentiated products, the market is monopolistically competitive. If the many firms sell identical products, the market is perfectly competitive”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 346].

Veja também CONCORRÊNCIA; MERCADO.

estrutura organizacional. organizational structure [Warren, Carl. Accounting, page 483].

estruturação. structuring.

estudo de casos. (economia, administração) case study.

estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA). (dir. ambiental) environmental impact assessment.

estuprador. rapist.

estuprar. rape.

estupro. rape. Em inglês, existem muitos sinônimos para rape. Porém, traduza **estupro** sempre por **rape**. Sinônimos: first degree sexual assault; sexual abuse; sexual battery; unlawful sexual intercourse; first degree sexual abuse. Fonte: Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 404.

- **estupro com violência presumida (em razão da idade ou incapacidade da vítima) → statutory rape.**

estuto social. vide CONTRATO SOCIAL.

ética. ethics.

evasão de divisas. vide DIVISA.

evasão; sonegação. (dir. tributário) A diferença entre evasão e elisão: **elisão** é a economia fiscal lícita, por meio de planejamento tributário. A **evasão** ou **sonegação** é a economia fiscal ilícita, a fraude. Todavia, note que existem controvérsias entre os tributaristas brasileiros com relação a estes termos.

- **evasão; sonegação → tax evasion; tax fraud.**

- **elisão → tax avoidance.**

“In practically all developed tax systems, a distinction is made between tax evasion and tax avoidance. Tax evasion or tax fraud¹³⁸ is an offense against the tax laws that is punishable by criminal sanctions. Tax avoidance, on the other hand, is a behavior by the taxpayer that is aimed at reducing tax liability, but that does not constitute a criminal offense”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 44].

- **norma geral antielisão → general antiavoidance provision.**

“The U.K. tax system has no general statutory antiavoidance provision”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 39].

evencente. vide EVICÇÃO.

evencer. evict; to lose something because of eviction. Ver EVICÇÃO.

evento. event.

- **evento futuro e incerto → future and uncertain event.**

“Condition (is) a future and uncertain event upon the happening of which is made to depend the existence of an obligation”. [Black's Law Dictionary, page 293].

“A conditional obligation is one dependent on an uncertain event”. [Civil Code of Louisiana, Article 1767].

evento danoso. damage; injury.

eventual. 1 – occasional; possible. Falso cognato: não traduza **eventual** por “eventual”. “Eventual” em inglês significa “ao final”.
2 – casual.

- **trabalhador eventual → casual employee** [Covington, Robert N. Employment Law, p. 22].

eventualidade. contingency.

- (em processo) **princípio da eventualidade → principle of contingency.**

evicção. (dir. contratual) eviction; civil-law eviction; loss of a thing because of breach of the seller's warranty of title. In the civil law, “The seller warrants the buyer against eviction, which is the buyer's loss of, or danger of losing, the whole or part of the thing sold because of a third person's right that existed at the time of the sale. The warranty also covers encumbrances on the thing that were not declared at the time of the sale, except for apparent servitudes and natural and legal nonapparent servitudes, which need not be declared” [Civil Code of Louisiana, Article 2500].

For example, if Y sells X something that belongs to Z, which was stolen from Z, X is subject to “**evicção**”, that is, X will lose the thing and will

have to return it to Z. But then X has recourse against Y, because of Y's breach of his warranty of title. In this case, X is called "evicto" and Z is called "evincente" or "evictor".

A tradução de evicção: pode-se traduzir "evicção" por "eviction", que é o termo usado no civil law da Louisiana. Todavia, no common law "eviction" significa "despejo". Para evitar ambiguidade, deve-se indicar que evicção significa "loss of a thing because the seller breached the warranty of title", ou pode-se verter por "civil-law eviction".

A tradução de evicto e evincente/evictor: Não existem termos correspondentes a estes no direito norte-americano. Note que o evicto é aquele que sofre a evicção, enquanto o evictor/evincente é aquele que intenta a evicção. Portanto, evicto é o possuidor (pode-se traduzir por **possessor** ou **acquiror**), ao passo que o evictor/evincente normalmente é o proprietário (pode-se traduzir por **owner**; **proprietor**). Evictor, evincente ou evencente são sinônimos.

- **garantia contra os vícios da evicção** → covenant of warranty; warranty of title and against encumbrances; warranty against eviction; warranty of title; covenant for quiet enjoyment. O melhor termo equivalente no common law é **covenant of warranty** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 393].

"The warranty against eviction is implied in every sale". [Civil Code of Louisiana, Article 2503].

- **o vendedor deve garantir o comprador contra os vícios da evicção** → the seller must warrant ownership of the thing to the buyer; The seller must warrant the buyer against eviction.

"The seller is bound to deliver the thing sold and to warrant to the buyer ownership (...) of that thing". [Civil Code of Louisiana, Article 2475].

- **o vendedor responde pelos vícios da evicção; o vendedor é responsável pelos vícios da evicção** → the seller is bound by a covenant of warranty; the seller warrants against a defective title or any other encumbrance; (literalmente) the seller warrants against civil-law eviction.

evicto. vide EVICÇÃO.

evictor. vide EVICÇÃO.

evincente. vide EVICÇÃO.

ex adversa. adverse party.

ex nunc. vide EX TUNC.

ex officio. sinônimo de DE OFÍCIO (VIDE).

ex positis. vide EXPOR.

ex tunc; ex nunc.

- **ex tunc** → retroactively.
- **ex nunc** → nonretroactively; from now on.

ex vi legis. sinônimo de **por força da lei**. Vide LEI.

exação. sinônimo de **TRIBUTO** (vide).

exame admissional. (dir. trabalhista) pre-admission examination; pre-admission physical examination (of the employee).

exame da Ordem. bar examination.

"In his attempt to become licensed in the state of New York, John F. Kennedy, Jr., actually failed the state's bar examination twice".

- **passar no exame da Ordem** → to pass the bar; to be admitted to the bar.
- **prestar o exame da Ordem** → to sit for the bar examination.

exame demissional. (dir. trabalhista) physical examination of a terminated employee; physical examination on discharge.

exame necroscópico. sinônimo de **AUTOPSIA**.

exarar. draw up; execute.

"The notary shall then draw up the act of superscription (...)" [Black's Law Dictionary, page 1474].

exaustão. (contabilidade) depletion [Warren, Carl. Accounting, page 410].

- **possança da mina** → size of the mine.

exaustão acumulada. (contabilidade) accumulated depletion.

exceção. 1 – defense; objection; exception; motion. A tradução depende do tipo de exceção, vide os exemplos abaixo. Note que, em direito processual civil, exceção é uma defesa indireta de mérito apresentada pelo réu, ao lado da contestação. Portanto, a tradução genérica para exceção é **defese**. [Black's Law Dictionary 6th edition, page 457].

- **arguir/intentar exceção** → to raise a defense.
- **a exceção de incompetência territorial deve indicar o juízo para o qual a parte declina** → the objection to venue must indicate the venue to which the party wishes to remove the action.

- **a exceção foi julgada improcedente** → the defense was denied.

- **opor exceção pessoal contra o devedor** (em títulos de crédito) → to raise/assert a personal defense against the debtor [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 223].

"A solidary obligor may raise against the obligee defenses that arise from the nature of the

obligation, or that are personal to him, or that are common to all the solidary obligors". [Civil Code of Louisiana, Article 1801].

Classificação:

- **exceção da verdade** → defense of the truth; exceptio veritate.
"Defense of the truth is given if the defendant can prove that the statement is, in fact, true despite the defamatory content".
 - **exceção de coisa julgada** → exceptio rei judicatae; exception of matter adjudged.
 - **exceção de contrato não cumprido** → exceptio non adimpleti contractus; defense of nonperformed contract. This is a defense to breach of contract, by which a party may refuse to perform his duties before the other party performs his part of the contract.
 - **exceção de domínio** → exceptio dominii; exception of dominion.
 - **exceção de impedimento** → vide IMPEDIMENTO.
 - **exceção de incompetência** → jurisdictional defense; jurisdictional plea; plea to the jurisdiction.
 - **exceção de incompetência territorial; exceção declinatoria de foro; declinatoria; exceção declinatoria fori** → objection to venue; declinatory exception; defense of improper venue.
"An objection to venue may be raised by motion or by answer..." [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 320].
"A defense of lack of jurisdiction over the person, improper venue, insufficiency of process".
 - **exceção de pré-executividade** → pre-execution motion; motion to dismiss the execution.
 - **exceção de suspeição** → vide o verbete IMPE-DIMENTO E SUSPEIÇÃO.
 - **exceção dilatória** → dilatory exception.
 - **exceção peremptória** → peremptory exception.
 - **exceção pessoal** → exceptio in personam; personal exception.
 - **exceção real** → exceptio in rem; real exception.
- [fonte: Black's Law Dictionary 6th edition, page 559].

As partes na exceção:

- **excipiente** (a parte que propõe a exceção) → the party that raised the defense; the moving party; movant; petitioner.
- **exceto** (a parte contra quem a exceção é proposta) → the party against whom the defense was filed; appellee.

A diferença entre exceção e contestação. O réu, em processo civil, possui duas defesas: a exceção e a contestação. A **contestação (answer)** é a negação do direito do autor. Na **exceção (defense)**, o réu não nega o direito do autor, mas opõe algum fato impeditivo, como a prescrição, decadência, litispendência, incompetência do juízo e outros. Fonte: Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 368.

excedente. (economia) surplus; excess.

- **excedente de milho** → excess corn.
"Pretty soon, the colonists had more than enough food for their own needs and started to trade their excess corn for other commodities, such as furs". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 153].
- **excedente do consumidor** → consumer surplus.
"Consumer surplus is the amount a buyer is willing to pay for a good minus the amount the buyer actually pays for it". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 139].
- **excedente do produtor** → producer surplus.
"Because she is willing to do the work for \$500 but gets \$600 for doing it, we say that she receives producer surplus of \$100". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 143].
- **excedente total** → total surplus.
"One possible measure is the sum of consumer and producer surplus, which we call total surplus". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 147].

excedente de caixa. (contabilidade) vide CAIXA.

Excelso Pretório. sinônimo de SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (vide).

excesso de demanda. (economia) vide OFERTA.

excesso de execução. vide EXECUÇÃO.

excesso de liquidez. vide LIQUIDEZ.

excesso de oferta. (economia) vide OFERTA.

excesso de poder. vide PODER.

exceto. vide EXCEÇÃO.

excipiente. vide EXCEÇÃO.

excludente. (dir. concorrencial) exclusionary

- **conduta/prática excludente** → exclusionary conduct/practice.
"Business strategy and information theory figure prominently in another area of study dealing with exclusionary conduct – the use of nonpricing strategies to exclude rivals by, among other means, denying them access to essential inputs or distribution channels (sometimes called 'raising rivals' costs') or

by making preemptive investment decision that discourage other firms from entering specific markets or expanding capacity". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 98].

excluir. (uma parte do processo) drop.

"The court at any time may drop a defendant unnecessarily or improperly joined". [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 71A].

excluir a concorrência. (dir. concorrencial) vide CONCORRÊNCIA.

exclusão. exclusion.

"(...) his spouse not judicially separated from him shall succeed to his separate property to the exclusion of other ascendants and other collaterals". [Civil Code of Louisiana, Article 894].

exclusividade; acordo de exclusividade; cláusula de exclusividade. (dir. concorrencial) exclusive dealing arrangement; exclusive dealing; exclusive dealing agreement; exclusive dealing contract [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 607].

exculpante. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

excussão. foreclosure.

- excussão da hipoteca → mortgage foreclosure.

- saldo remanescente negativo → deficiency [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 421].

- saldo remanescente positivo → surplus. "Surplus or deficiency after sale. If the proceeds of the sale exceed the debt, the surplus shall be restored to the owner; if, on the contrary, they are not sufficient to satisfy it, the creditor is entitled to claim the balance out of the debtor's other property". [Civil Code of Louisiana, Article 3172].

excutir. foreclose.

- excutir o bem dado em garantia → to foreclose on the collateral. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 222]

"A default under a security interest in personal property can be foreclosed by a judicial sale of collateral". [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 646].

- excutir a hipoteca → to foreclose on the mortgage.

- excutir o penhor → to foreclose on the pledge/collateral.

execução. 1 – (processo) execution; enforcement.

- execução da sentença → execution of the judgment.

"A judgment is enforceable by execution where it is for, or directs payment of, a sum of money". [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 264].

- execução provisória → provisory execution.

- excesso de execução → excessive execution.

- processo de execução → execution proceeding.

As partes no processo de execução são:

- exequente → judgment creditor; judgment winner.

- executado → judgment debtor; judgment loser.

2 – (do contrato, obrigação) performance.

- execução do contrato → performance of the contract. Ver nota sobre falso cognato em CONTRATO.

execução (tornada) impossível. (de tratado) impossibility of performance [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 123].

execução criminal; execução penal. (processo penal) execution of the sentence.

execução específica; execução in natura; execução em espécie. (de uma obrigação, contrato, etc.) specific performance.

"In the actual case Zehmer was required to sell his farm to Lucy because Lucy requested specific performance rather than monetary damages".

"When a court orders a party to fulfill a contract because monetary damages are insufficient, the court has ordered specific performance".

"Upon an obligor's failure to perform an obligation to deliver a thing, or not to do an act, or to execute an instrument, the court shall grant specific performance plus damages for delay if the obligee so demands". [Civil Code of Louisiana, Article 1986].

execução fiscal. (dir. tributário) tax foreclosure [Black's Law Dictionary 8th edition, page 674].

- propor a execução fiscal → to file for tax foreclosure.

execução frustrada. vide FALÊNCIA.

execução penal. sinônimo de EXECUÇÃO CRIMINAL.

executado. 1 - (processo) debtor; judgment debtor.

2 – delinquent taxpayer.

executar. 1 – (dir. contratual) perform.

"When commencement of the performance either constitutes acceptance or makes the

offer irrevocable, the offeree must give prompt notice of that commencement unless the offeror knows or should know that the offeree has begun to perform". [Civil Code of Louisiana, Article 1941].

2 – (a sentença) execute; enforce.

executável. enforceable.

executividade. enforceability.

"the court must evaluate the enforceability of possible judgment and the relative advantages and obstacles to fair trial".

executivo fiscal. sinônimo de EXEÇÃO FISCAL.

executor. vide HOMICÍDIO MEDIANTE PAGA.

executoriedade. enforceability.

exegese. sinônimo de INTERPRETAÇÃO.

- (simplifique!) trabalho exegético de interpretação do comando normativo → interpretation of the rule.

exemplificativo. exemplificative; nonexhaustive; nonexclusive; illustrative.

- rol/lista exemplificativa; lista numerus apertus → illustrative list; nonexhaustive list; nonexclusive list [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 277]

"Rule 23(b)(3) includes a nonexhaustive list of factors pertinent to a court's "close look" at the predominance and superiority criteria". [AMCHEM PRODUCTS, INC., et al., PETITIONERS v. GEORGE WINDSOR et al. - on writ of certiorari to the united states court of appeals for the third circuit. June 25, 1997.]

"The Official Comment states that these provisions are illustrative and not exclusive". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 360].

exequatur. (processo) exequatur; authorization of the execution of a foreign judgment (sugestão de tradução, com base em Black's Law Dictionary 6th edition, page 572).

- a sentença recebeu o exequatur brasileiro → the execution of the judgment in Brazil was authorized.

exequendo. vide CRÉDITO (crédito exequendo).

exequente. (processo civil) judgment creditor; creditor.

exercer a opção. vide OPÇÃO.

exercício arbitrário das próprias razões. (dir. penal) criminal self-help.

exercício coordenado do poder de mercado. (economia) vide PODER DE MERCADO.

exercício ilegal de medicina. criminal impersonation of physician. Fonte: o crime de criminal impersonation of physician está tipi-

ficado em New York Penal Law § 190.26. Vide também FALSO MÉDICO.

exercício regular do direito. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

exercício; exercício social. accounting period; period; fiscal year; fiscal.

"An accounting year ending at the end of a month other than December is called a fiscal year". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p.].

Vide também EM EXERCÍCIO.

exibição. (processo) disclosure; discovery.

exibir. (processo) disclose.

exigência. requirement.

- cumprimento das exigências legais → compliance with statutory requirements.

"Probate is the act by which the proper court or official accepts a will and declares that the instrument satisfies the statutory requirements". [Anderson, Ronald A., Business Law]

exigência de reservas. (economia) vide ENCAIXE.

exigibilidade. 1 – (dir. penal)

- não havia exigibilidade de conduta diversa → a different conduct could not be required; a different conduct was not requirable.

2 – (tributário) enforceability; payability.

- suspensão da exigibilidade do crédito tributário → suspension of the enforceability of the tax liability.

exigibilidades. (contabilidade) liabilities. Vide exemplo em DISPONIBILIDADES.

exigir. 1 – require; demand.

- exigido → required; requisite.

"The petition must be filed by the requisite number of creditors". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 141].

2 – (em direito das obrigações, exigir o cumprimento de uma obrigação) enforce.

"An obligation is strictly personal when its performance can be enforced only by the obligee, or only against the obligor". [Civil Code of Louisiana, Article 1766].

- credor pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação → the creditor may enforce the performance of the obligation against the debtor.

exigível. 1 - payable; enforceable; requirable.

- crédito exigível → payable credit.

• exigível à vista; exigível a certo termo de vista; exigível a termo certo da data → vide TÍTULO DE CRÉDITO.

2 – (contabilidade) forma abreviada de PASSIVO EXIGÍVEL.

- não exigível → vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

exigível a longo prazo. (contabilidade) forma abreviada de PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (vide).

eximiente. (dir. penal) defense. Vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

Exmo. Honorable; Hon.

- Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito → traduzo simplesmente por “Honorable Judge”.

exoneração. termination; discharge; dismissal; resignation.

- pedir exoneração → to resign; to hand in / to submit / to tender one's resignation.
- pedido de exoneração → resignation request; resignation letter.

exonerar.

- o diretor se exonerou → the director has resigned.
- o Presidente da República exonerou o Ministro → the Brazilian President accepted the resignation of the Minister; the Brazilian President dismissed/terminated/discharged the Minister.

exordial. sinônimo de PETIÇÃO INICIAL.

exordial acusatória. (processo penal) sinônimo desnecessário de DENÚNCIA (vide).

expansão. expansion.

- expansão monetária → monetary expansion [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 668].

expansionista. (economia) expansionary.

“The Fed also helped to expand aggregate demand by pursuing expansionary monetary policy”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 747].

Vide CONTRACIONISTA.

expectativa de vida. life expectancy.

- maior expectativa de vida → longer life expectancy.

expectativas racionais. (economia) rational expectations.

“According to the theory of rational expectations, people optimally use all the information they have, including information about government policies, when forecasting the future”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 798].

expedidor. vide TRANSPORTE.

expediente. letter; mail.

- despacho de mero expediente → Vide DESPACHO.

expedir. grant; issue. Vide PATENTE.

exploração. (de um recurso, ativo, ec.) exploitation.

explorar. (um recurso, atividade, negócio) exploit. Nesta acepção, não traduzo por “explore”.

explorar a patente. vide PATENTE.

expor.

- pelo exposto; de todo o exposto; isto exposto; ex positis; ante o exposto → in view of the foregoing.
- pelo exposto, julgo procedente o pedido do autor → in view of the foregoing, I grant the claim of plaintiff.

exportação. 1 – (em comércio internacional, o ato de exportar) export.

2 – (em comércio internacional, as exportações como um todo) exports [The Economist, Dictionary of Economics, p. 134].

“Goods produced domestically and sold abroad are called exports”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 56].

“As a percentage of total U.S. production, imports have risen from 5 percent in 1970 to 15 percent in 2000, and exports have risen from 5 percent in 1970 to 11 percent in 2000”.

[Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413].

- produto de exportação → export.

“And, indeed, movies are a major export of the United States”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 678]

exportador. exporter.

- país exportador → exporting country.

exposição. (a risco financeiro) exposure. E não exposition.

exposição de motivos; considerandos. (em um contrato, por exemplo) recital; whereas clause; exposé des motifs. O termo recital é geralmente usado no plural recitals. A redação de cada um dos motivos geralmente inicia com o termo whereas. Todavia, o termo whereas pode e deve ser eliminado, por ser uma formalidade desnecessária [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 126; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1298]. Vide abaixo a tradução de um exemplo de exposição de motivos:

- Exposição de Motivos → Recitals.
- CONSIDERANDO que o vendedor deseja vender o imóvel → WHEREAS, the Seller desires to sell the real estate.
- CONSIDERANDO que o comprador deseja comprar o imóvel → WHEREAS, the Buyer desires to buy the real estate.

- ASSIM SENDO, têm entre si justo e contratado a celebração do presente contrato: → NOW THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

exposição dos fatos. (em processo) sinônimo de RELATÓRIO (vide).

exposto. vide EXPOR.

ex-presidiário. sinônimo de EGRESSO.

expresso. express. Antônimo: TÁCITO.

expromissão. (dir. das obrigações) expromissio [Black's Law Dictionary 8th edition, page 621].

- expromissor → expromissor.

expropriação. sinônimo de DESAPROPRIAÇÃO (vide).

expropriado. vide DESAPROPRIAÇÃO.

expropriador. vide DESAPROPRIAÇÃO.

expropriando. vide DESAPROPRIAÇÃO.

expropriante. vide DESAPROPRIAÇÃO.

expropriar. vide DESAPROPRIAÇÃO.

expropriatório. vide DESAPROPRIAÇÃO.

expulsão. (de um sócio) expulsion.

expulsar. (sócio, acionista) expel.

expurgo inflacionário. (economia) Definição: expurgo inflacionário é a diferença (a menor) entre o índice de correção monetária aplicado em um determinado investimento e o índice real de correção monetária. Os expurgos inflacionários ocorreram no Brasil durante os planos econômicos antiinflacionários entre 1986 e 1991.

Como traduzir?

Não se conhece fenômeno equivalente no mundo anglofônico. Sugere-se manter no português, com uma nota explicativa, ou traduzir de forma aproximadamente literal.

Definição em inglês: difference between the inflation-adjustment index used and the actual inflation rate (during the anti-inflation policies implemented in Brazil from 1986 to 1991).

Sugestões de tradução literal: inflation-adjustment loss; inflation-adjustment deficiency; deficient inflation adjustment; deficient adjustment for inflation.

exterior. vide EXTERNO.

externalidade. (economia) externality; external effects [The Economist, Dictionary of Economics, p. 134].

“One possible cause of market failure is an externality, which is the impact of one person's actions on the well-being of a bystander”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 11].

- externalidade negativa; deseconomia externa → negative externality; external diseconomy.

- gerar externalidade → to create an externality.

- gerar externalidade negativa para alguém → to confer a negative externality on someone.

“The pollution confers a negative externality on the local fishermen”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 212].

- externalidade positiva; economia externa → positive externality; external economy.

“Education yields positive externalities because a more educated population leads to better government, which benefits everyone”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 207].

externo; exterior. os adjetivos externo e exterior significam “estrangeiro, de fora do país”. Nesta acepção, prefira verter estes termos por “foreign”, e não por “external”. O oposto de externo/exterior é interno, que deve ser vertido por domestic. Vide INTERNO.

Por exemplo:

- comércio exterior → foreign trade.
- concorrência externa → foreign competition.

“They believe that the government should protect the domestic steel industry from foreign competition”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 188].

- demanda externa → foreign demand.
- dívida externa → foreign debt.
- investidor externo → foreign investor.
- investimento externo → foreign investment.
- política externa → foreign policy.
- relações exteriores → foreign relations.

extinção. 1 – (de contrato, relação jurídica) termination. Vide RESOLUÇÃO.

- extinção do contrato por decurso do prazo → expiration of the contract.

2 – (do processo) dismissal. Ver exemplos em EXTINGUIR.

- extinção da ação sem julgamento de mérito → dismissal without prejudice.

“Dismissal without prejudice (is) usually an indication that the dismissal affects no right or remedy of the parties, i.e., is not on the merits and does not bar a subsequent suit on the same cause of action”. [Appleton, Julian J., New York Practice, Julian J., New York Practice, p. 148]

- **extinção da ação com julgamento de mérito** → dismissal with prejudice.

“Dismissal with prejudice (is) usually considered an adjudication upon the merits and will operate as a bar to future action”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 148]

3 – (de uma sociedade empresária, pessoa jurídica, etc.) dissolution. Ver DISSOLUÇÃO.

- **extinção da sociedade empresária** → dissolution of the company.

4 – (uma dívida) discharge.

extinguir. 1 – (um contrato, relação jurídica, regime aduaneiro) terminate.

- **extinguir (o contrato, relação jurídica, regime aduaneiro)** → to terminate (the contract, legal relationship, customs regime).

• **o direito extingue-se em cinco anos** → the right terminates in five years.

2 – (a sociedade) dissolve.

- **extinguir a sociedade** → to dissolve the company [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 9].

3 – (o processo) dismiss.

- **extinguir o processo** → to dismiss the case. “The court must dismiss the action, without prejudice, however, to the bringing of another suit at a later time”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 59].

• **extinguir o processo com julgamento de mérito** → to dismiss the case with prejudice.

• **extinguir o processo sem julgamento de mérito** → to dismiss the case without prejudice.

4 – (uma dívida) discharge.

extorquir. extort.

extorsão. extortion.

extorsão mediante sequestro. vide SEQUESTRO.

extorsionário. extortionist.

extorsivo. extortionate.

extra petita. vide DECISÃO.

extracontábil. off-balance sheet [Warren, Carl. Accounting, page E-5].

- **extracontabilmente; de forma extracontábil** → on an off-balance sheet basis.

extradição. extradition.

“The accused may waive the extradition process and return voluntarily to stand trial”.

[Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 209].

- **crime em que o autor pode ser extraditado; crime sujeito à extradição; crime incluído entre aqueles em que a lei autoriza a extradição** → extraditable crime; extraditable offense.

- **pedido de extradição** → petition for extradition; extradition petition.

extraditando. (aquele cuja extradição foi solicitada) extraditee; fugitive from justice; defendant; accused; person being extradited.

extraditar. extradite.

- **crime pelo qual o réu pode ser extraditado** → extraditable crime [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 232].

extrafiscal. extrafiscal.

extrajudicial. extrajudicial; out-of-court.

“The first is the propriety of the judge urging the parties to settle the case out of court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 157].

extrajurídico. nonlegal.

extraordinário. abrev. recurso extraordinário. Vide RECURSO.

extrapatrimonial. nonpecuniary.

extrapatrimonial. nonpecuniary. Ver DANO MORAL.

“Moral damages are damages for nonpecuniary loss recoverable under a breached contract in certain situations”. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 13].

extraterritorial. extraterritorial.

“Recent statutory revisions have seriously undermined the previously accepted hornbook law that the Patent Act has no extraterritorial effect”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 139].

- **extraterritorialidade** → extraterritoriality

extrato. (bancário) statement; bank statement.

“If payment of the balance shown on a monthly statement was made within thirty days, no service charge was added”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **extrato da conta** → statement of account [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 277].

extravagante. vide LEI (lei extravagante).

exumação. exhumation.



fábrica. plant; factory.

- fechamento da fábrica → plant shutdown; plant closing.

fabricação. manufacture; production.

fabricante. manufacturer.

fabricar. 1 – (um produto) manufacture.

- 2 – (uma prova) fabricate.

fabricar ou comprar. (contabilidade) make or buy [Warren, Carl. Accounting, page 997].

face.

- a vítima ajuizou ação em face da empresa → the victim filed suit against the company.

factoring; faturização. factoring.

As partes em contrato de factoring:

- Aquele que cede o título é chamado de **faturizado** → assignor; transferor; seller [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 191].

- Aquele que recebe o título é chamado de **faturizador** → factor [Black's Law Dictionary, p. 592].

- compra de faturamento → purchase of accounts receivable. Veja exemplo em FATURAMENTO (4).

- faturizar cheques pós-datados → to sell postdated checks.

Terminologia em Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 191:

- firma de factoring → factoring company.
- faturização convencional → discount factoring.
- faturização no vencimento → maturity factoring.

faculdade de direito. law school.

Faixa de Gaza. (região no Oriente Médio) Gaza Strip. Vide CISJORDÂNIA.

faixa salarial. wage bracket [Warren, Carl. Accounting, page 442].

falência. bankruptcy. Sinônimos de falência em português: **quebra; execução concursal falimentar; execução por falência; concurso falimentar.** Ver EXECUÇÃO CONCURSAL.

Expressões:

- **decretação/declaração da falência; sentença declaratória de falência** → adjudication of bankruptcy [Black's Law Dictionary, p. 147]. No direito falimentar dos EUA, a **order for relief** se assemelha em grande parte à sentença declaratória de falência do direito brasileiro. Ver ORDER FOR RELIEF.

- **sentença denegatória da falência** → denial of the bankruptcy petition.

- foi decretada a falência da sociedade empresária; a sociedade empresária teve sua falência decretada → the company was adjudicated bankrupt.

"bankruptcy proceedings were begun and it was adjudicated a bankrupt."

"he went into bankruptcy, was adjudicated bankrupt, and England was elected the trustee in bankruptcy". [Anderson, Ronald A., Business Law]

"When a corporation is adjudicated bankrupt, a sale of all its assets will be ordered". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **pedido de falência; petição inicial de falência** → bankruptcy petition; bankruptcy filing.

"The filing of a bankruptcy petition is said to create an estate consisting generally of the property of the debtor as of the time of the bankruptcy filing". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 131]

"Similarly, if Trump Realty Co. files for bankruptcy, both the buildings it owns as of the bankruptcy petition and the postpetition rents from the buildings would be property of the estate". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 171]

"...this week's bankruptcy filing was the airline's second in two years". [The Economist, September 18th, 2004, p. 15].

- **apresentar/distribuir pedido de falência** → to file a bankruptcy petition.

- **distribuição/apresentação do pedido de falência** → filing of the bankruptcy petition.

"The filing of a bankruptcy petition is said to create an estate consisting generally of the property of the debtor as of the time of

the bankruptcy filing”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 131].

• **pedir falência** → to file for bankruptcy.

“If D files for bankruptcy, section 362(a) will stay C from attempting to collect from D”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 152]

• **elidir a falência** → to defeat the bankruptcy petition.

Outros termos e expressões conexas:

• **administração da falência** → administration of the bankruptcy case.

• **autofalência** → voluntary bankruptcy.

• **crédito** → claim. Vide nota e exemplos em CRÉDITO.

• **crime falimentar** → bankruptcy crime; bankruptcy fraud [18 U.S. Code Chapter 9].

• **depósito elisivo** → deposit in court of the amount claimed in the bankruptcy petition.

• **despesas com a administração da falência** → administrative expenses. [Title 11 U.S. Code §507(a)(1)].

• **falido; falida** → ver o verbete FALIDO.

• **juízo falimentar; juiz de falência** → bankruptcy court; bankruptcy judge.

• **massa falida** → ver o verbete MASSA FALIDA.

• **ordem de pagamento; ordem de preferência; a ordem em que os credores são pagos na falência** → order of distribution.

“the order of distribution, i.e., which claims are paid first”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 296, 309].

• **pagamento aos credores** → distribution to creditors.

• **pagamento proporcional ao crédito de cada credor** → pro rata distribution to creditors.

“If the petition is a voluntary Chapter 7, the bankruptcy trustee needs time to collect the property of the estate and make pro rata distributions to creditors”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 149]

“In a Chapter 7 case, “property of the estate” is collected by the bankruptcy trustee and sold; the proceeds from the sale of the property of the estate are then distributed to creditors”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 165].

• **pré-falimentar** → prebankruptcy; prepetition.

“The duties of a bankruptcy trustee include ... challenging certain prebankruptcy and postbankruptcy transfers of the property of the estate”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 132].

• **processo falimentar** → bankruptcy case; bankruptcy proceeding; bankruptcy process.

“In a Chapter 11 or 13 case creditors usually look to future earnings of the debtor, not the property of the debtor at the time of the initiation of the bankruptcy proceeding, to satisfy their claims”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 128]

“A bankruptcy case begins with the filing of a petition with the bankruptcy court, section 301”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 137].

Os requisitos para a decretação da falência no direito brasileiro:

• **imponibilidade injustificada** → unjustified default.

• **execução frustrada** → frustrated execution of judgment.

• **ato de falência** → act of bankruptcy.

“A claim of the United States Government shall be paid first when— (A) a person indebted to the Government is insolvent and— (...) (iii) an act of bankruptcy is committed”. [31 USC§3713(a)(1)(A)(iii)]

“The phrase ‘act of bankruptcy’ in 31 USC§3713(a)(1)(A)(iii) is an anachronism. The Bankruptcy Act of 1898 provided for ‘acts of bankruptcy’ and made the occurrence of an act of bankruptcy a condition precedent to creditors’ filing an involuntary bankruptcy petition against their debtor. While the Bankruptcy Code retains the possibility of an involuntary bankruptcy, it eliminated the concept of “acts of bankruptcy”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 90].

O que é um ato de falência? “Os atos de falência tipificam condutas que, em geral, são as de empresários em insolvência econômica. Não se exige, contudo, para a decretação da falência, a demonstração do estado patrimonial de insolvência. É suficiente a prova de que o devedor incorreu na conduta tipificada”. Por exemplo, conforme o art. 94, III, da Lei de Falências: liquidação precipitada, negócio simulado, abandono do estabelecimento empresarial, e outros. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 256].

Ver também: TRATAMENTO PARITÁRIO DOS CREDITORES; ARRECADAR.

falha de mercado. (economia) market failure

“Economists use the term market failure to refer to a situation in which the market on its own fails to produce an efficient allocation of resources”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 11].

- os mercados falham → markets fail.

“When markets fail, public policy can potentially remedy the problem and increase economic efficiency”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 154]

“We examine why markets fail to allocate resources efficiently”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 204].

falido; falida. debtor; bankrupt; bankrupt debtor. Prefira traduzir por **debtor**, pois este é o termo usado no Bankruptcy Code [11 U.S. Code §101(13); Black's Law Dictionary 8th edition, p. 156, 433; Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 213]. Vide exemplos em FALÊNCIA; MASSA FALIDA.

No direito brasileiro, este termo é usado normalmente no feminino ‘falida’. Isto para concordar em gênero com **sociedade empresária**, pois **falida** é a **sociedade**, e não seus donos.

falimentar. vide FALÊNCIA.

falir. to go bankrupt.

falsidade ideológica. (dir. penal) misrepresentation on a public or private document.

falsidade; falsificação; crime de falso. (dir. penal) forgery.

- emitir documento falso → to utter a forged document.

falsificar. (dir. penal) forge

falso médico. phony physician.

falso testemunho. (dir. penal) perjury.

- a testemunha prestou falso testemunho → the witness perjured herself.

falta. 1 – (ausência) absence.

2 – (violação) violation.

- falta grave → serious violation.

- o empregado praticou falta grave → the employee committed a serious violation.

falta de atividade inventiva. vide PATENTE (condições da patenteabilidade).

falta de caixa. (contabilidade) vide CAIXA.

faltas em estoque. (contabilidade) inventory shortage; inventory shrinkage.

família. 1 – (dir. de família) family.

2 – (economia) household; family [The Economist, Dictionary of Economics, p. 174].

“In most societies, resources are allocated not by a single central planner but through the combined actions of millions of households and firms”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 4].

“...but also because since the end of 2000 France's household-saving rate has fallen from 17% to 14.5% of disposable income...” [The Economist September 18th 2004, p. 75].

- renda familiar → family income.

- consumo das famílias → household consumption.

family court. vide COURT.

fardado. in uniform.

- policial fardado → police officer in uniform.

fase. stage.

- fase de saneamento do processo → pretrial stage of the case.

- fase probatória/instrutória → evidentiary stage; stage of production of evidence

- fase decisória → judgment stage.

- fase postulatória → pleading stage.

“...(they) may be raised by motions made during the pleading stage of the action”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 163].

- fase de liquidação da sentença → vide LIQUIDAÇÃO.

fase pré-operacional. (da empresa) pre-operating stage.

FAT. abreviatura de FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

fático. ver FATO.

fato. fact.

- base fática; suporte fático → factual basis.

“the court should not enter a judgment upon such plea without making such inquiry as shall satisfy it that there is a factual basis for the plea.”

fato contábil. (contabilidade) vide CONTÁBIL.

fato gerador. (dir. tributário) Nota: assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

- fato gerador; fato tributável; hipótese de incidência; hipótese tributária; fato impositivo; fato jurídico tributário; fato jurígeno → taxable event.

Note que todas estas expressões podem ser traduzidas simplesmente por **taxable event**. A diferença entre elas é quase sempre irrelevante para a maioria das traduções.

Porém, se for necessário diferenciá-las, apresentamos abaixo seus conceitos.

De acordo com Geraldo Ataliba, **hipótese de incidência** é a “formulação hipotética e abstrata de um fato pela lei”, enquanto **fato impositivo** é o próprio fato consumado e realizado no mundo fenomênico. E “fato gerador” é um termo impreciso que abrange ambas as possibilidades.

Já Machado, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, p. 140, “A expressão **hipótese de**

incidência designa com maior propriedade a descrição, contida na lei, da situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária, enquanto a expressão **fato gerador** diz da ocorrência, no mundo dos fatos, daquilo que está descrito na lei. A hipótese é simples descrição, é simples previsão, enquanto o fato é a concretização da hipótese, é o acontecimento do que fora previsto”.

Outros autores fazem a mesma diferenciação, mas com outras expressões, por exemplo, **hipótese tributária x fato jurídico tributário** (Paulo de Barros Carvalho).

Para diferenciar estes termos, pode-se traduzir conforme segue:

- **hipótese de incidência; hipótese tributária** → abstract taxable event.
- **fato imponível; fato tributável; fato jurídico tributário; fato gerador** → concrete taxable event.

“Shares of Restricted Stock shall be valued at their Fair Market Value (as defined in the Plan) on the date of the taxable event that gives rise to the tax withholding obligation.” [Reader’s Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 29].

fato imponível. (dir. tributário) vide FATO GERADOR.

fato jurídico. legal fact; juridical fact. Ver ATO JURÍDICO.

fato jurídico tributário. (dir. tributário) vide FATO GERADOR.

fato jurígeno. (dir. tributário) sinônimo desnecessário de FATO GERADOR.

fato relevante. (dir. societário) relevant fact; relevant information.

“Kansas adopted a general fiduciary duty to disclose relevant facts on the part of officers or directors”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 494].

“The Third Circuit adopted the theory that the only breach was the failure to disclose relevant information”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 485].

fato tributável. (dir. tributário) vide FATO GERADOR.

fator limitativo da capacidade produtiva. (contabilidade) vide LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA.

fatores de produção. (economia) factors of production [The Economist, Dictionary of Economics, p. 137].

“As you may recall from Chapter 2, the factors of production are the inputs used to produce

goods and services”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 392].

Os fatores de produção:

- **trabalho** → labor.
- **terra** → land.
- **capital** → capital.

fatura. invoice; bill.

- **fatura do cartão de crédito** → credit card bill.

faturamento. Faturamento pode significar: (1) receita (operacional), valor total das vendas de uma empresa, num dado período (2) o ato de emissão de faturas/cobranças/contas; (3) a cobrança/fatura/conta em si; (4) conta a receber. 1 – sales; sales revenue; revenue from sales [Warren, Carl. Accounting, page E-4].

- **faturamento anual de \$46 bilhões** → annual sales of \$46 billion [The Economist June 3rd 2006, page 58].

- **o faturamento da empresa cresceu 23% ano passado em relação a 2004** → The company’s sales increased 23% last year from 2004 [Idem, page 64].

2 – billing; invoicing.

3 – bill; invoice.

4 – account receivable.

- **Empresas de factoring praticam operações de compra de faturamento** → Factoring companies are engaged in the purchase of accounts receivable.

faturar. 1 – invoice; bill.

2 – gross.

- **A empresa faturou R\$200 milhões ano passado** → The company grossed R\$200 million last year.

faturização. sinônimo de FACTORING (vide).

faturizado. vide FACTORING.

faturizador. vide FACTORING.

faturizar. vide FACTORING.

favor legal. (falência) sinônima desnecessário de CONCORDATA (vide).

favorecido. beneficiary.

favorecimento. (dir. penal)

- **favorecimento pessoal** → harboring a criminal; criminal protection; aiding the perpetrator after the commission of the crime.
- **favorecimento real** → criminal protection; harboring the proceeds of the crime after the commission of the crime, for the benefit of the perpetrator.
- **agente do crime de favorecimento** → criminal protector; accessory after the fact.

Fazenda. public treasury; tax authority. Ver nota em AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.

Fazenda Nacional. National Treasury; Federal Revenue Office; Federal Tax Authority. Ver nota em AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.

fazer.

- **fazer que algo ocorra** → to cause something to take place.

“The usufructuary shall cause an inventory to be made of the property subject to the usufruct”. [Civil Code of Louisiana, Article 570].

FEA/USP. local acronym of the SCHOOL OF ECONOMICS, ADMINISTRATION AND ACCOUNTING OF THE UNIVERSITY OF SÃO PAULO.

FEBRABAN. abrev. FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS.

fechamento. (do contrato) closing; execution.

fechamento do capital. vide CAPITAL.

fechamento do pregão. vide PREGÃO.

fechar. (dir. societário; mercado de capitais)

- **fechar o capital** → vide CAPITAL.
- **o dólar fechou a R\$2,30, com alta de 10% em relação a ontem** → the dollar closed at R\$2.30, up 10% from yesterday.
- **O Ibovespa fechou com alta de 0.32%, aos 36.530 pontos [Gazeta Mercantil]** → Ibovespa closed up 0.32%, at 36,530 points.
- **o dólar fechou a R\$2,25, com baixa de 1,25% → the dollar closed at R\$2.25 down 1.25%.**
- **“Ontem, a Bolsa de Frankfurt fechou em baixa de 0,85%”. [Folha de São Paulo]** → Yesterday, the Frankfurt Stock Exchange closed down 0.85%.

fechar a operação. (na bolsa de valores) vide NEGOCIAÇÃO.

federação. federation.

Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN). Brazilian Federation of Banks.

federação sindical. trade-union federation.

federalização. removal to a federal court; human-rights removal [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1322].

feito. sinônimo de PROCESSO (vide).

feriado. holiday.

“The last day of the period so computed shall be included, unless it is a Saturday, a Sunday, or a legal holiday”.

férias. (dir. do trabalho) vacation.

- **concessão de férias** → grant of vacation
- **férias adquiridas** → accrued vacation.

• **férias forenses** → forensic vacation.

• **férias remuneradas** → paid vacation.

• **terço constitucional** → vacation pay increased by one-third (as provided by the Federal Constitution); one-third premium.

ferir. Vide VIOLAR.

FGTS. abrev. de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

fiador. surety. Vide AFIANÇADO e FIANÇA.

fiança. 1 – (dir. civil) suretyship.

“Suretyship is an accessory contract by which a person binds himself to a creditor to fulfill the obligation of another upon the failure of the latter to do so”. [Civil Code of Louisiana, Article 3035].

“There are three kinds of suretyship: commercial suretyship, legal suretyship, and ordinary suretyship”. [Civil Code of Louisiana, Article 3041].

• **fiança bancária** → bank-issued guarantee; guarantee given by a bank.

• **fiança commercial** → commercial suretyship.

• **fiança legal** → legal suretyship.

• **fiança civil** → ordinary suretyship.

“An ordinary suretyship is one that is neither a commercial suretyship nor a legal suretyship”. [Civil Code of Louisiana, Article 3044].

• **divida afiançada** → principal debt; principal obligation.

“The extinction of the principal obligation extinguishes the suretyship”. [Civil Code of Louisiana, Article 3059].

As partes:

• **fiador** → surety.

• **afiançado** → principal; principal debtor.

Vide também AFIANÇAR; BENEFÍCIO DE ORDEM; BENEFÍCIO DE DIVISÃO.

A tradução de fiança e aval: Primeiro, cumpre diferenciar **aval de fiança**. “A **fiança** (suretyship) garante contratos em geral, principalmente o mútuo e a locação. O **aval** (suretyship; accomodation of negotiable instrument), apenas títulos de crédito, tais como cheques, notas promissórias, etc. A fiança só se perfaz mediante instrumento escrito. O aval se perfaz com a assinatura do avalista no verso do título. Na fiança, segundo a melhor doutrina, a obrigação do fiador é subsidiária à do devedor, salvo disposição contrária. No aval, é solidária”. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 504].

Não existem equivalentes diretos no common law para fiança, pois suretyship e guaranty são

termos intercambiáveis e com diferente tratamento jurídico [Merriam-Webster's Dictionary of Law, 484; Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1441], ambos podendo significar fiança. Sugere-se traduzir **fiança** por **suretyship**, pois é o termo usado no Civil Code da Louisiana [Civil Code of Louisiana, Article 3035].

A tradução de **aval** também é **suretyship** ou **guaranty**. Todavia, se for necessário diferenciar **aval** de **fiança**, traduza **aval** por **accommodation** (of a negotiable instrument), pois é o termo usado no Uniform Commercial Code, Article 3 – Negotiable Instruments. Ver **aval**. 2 – (processo penal) **bail**; **bail bond**; **bond**.

“The amount of bail may be fixed by the court and endorsed on the warrant.”

“Bail refers to the sum of money that the defendant is required to deposit with the court as a condition of release from custody pending trial”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 36].

- **arbitrar a fiança** → to fix/set the (amount of) bail.

- **pôr em liberdade mediante fiança** → to release on bail; to bail.

“The defendant who is awaiting trial and is similarly unable to procure his release on bail”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 215].

- **prestar/pagar fiança** → to post bail; to bail; to make bail; to put up bail [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 369].

“At this proceeding the accused may be admitted to bail”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 223].

- **perda da fiança** → forfeiture of the bail.

“If there is a breach of condition of a bond, the district court shall declare a forfeiture of the bail”.

- **quebrar a fiança** → to jump bail.

ficção jurídica. legal fiction [Black's Law Dictionary 8th edition, page 913].

ficha de controle de estoque. (contabilidade) materials ledger; store card [Warren, Carl. accounting, page 744; Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 423].

ficha de custo da ordem. (contabilidade) job cost sheet [Warren, Carl. accounting, page 745].

ficha de lançamento. (contabilidade) voucher. Sinônimos em português: **borrador**; **comprovante de lançamento**; **comprovante de diário**; **voucher**; **slip** [Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 203].

- **sistema de fichas de lançamento** → voucher system.

ficha de razão. (contabilidade) ledger sheet.

fictício; **ficto**. constructive. Ver **CITAÇÃO**.

“This serves to give to third persons constructive notice that the action is pending”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 114].

fideicomissário. vide **FIDEICOMISSO**.

fideicomisso. (dir. de sucessão) fideicommissum; fideicommissary substitution [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 9; Black's Law Dictionary 8th edition, page 657].

Termos relacionados:

- **fideicomitente** → testator.
- **fideicomissário** → fideicommissary.
- **fiduciário** → fiduciary heir.
- **bem fideicometido** → property subject to fideicommissum; property bequeathed to a fiduciary heir, to be eventually transferred to the fideicommissary.

fideicomitente. vide **FIDEICOMISSO**.

fidelidade. loyalty.

- **contrato de fidelidade** → loyalty contract.
- **fidelidade à marca** → vide **MARCA**.

fiduciário. vide **FIDEICOMISSO**.

FIFO. (contabilidade) sigla em inglês que significa **PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI** (vide).

filiação. filiation.

“The filiation of legitimate children may be proved by a transcript from the register of birth or baptism (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 193].

Vide também **SINDICATO**.

filiação sindical. vide **SINDICATO**.

filial. (de uma empresa) branch, subsidiary.

filial. join. Vide **SINDICATO**.

fim.

- **pôr fim ao litígio** → to conclude the dispute/litigation.

Finam. abrev. de **FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZÔNIA**.

finanças. finance. Vide nota de tradução no verbete **FINANCE**.

financeira. finance company.

financiado (adjetivo). on credit

- **compra e venda financiada** → sales on credit.

financiado (substantivo). borrower. Em linguajar contratual financeiro, “financiado” significa “tomador de financiamento”, “mutuário”.

financiador. lender.

financiamento. finance; financing. Em muitos contextos, recomenda-se traduzir financiamento por **loan**. Vide exemplos abaixo.

"Stocks exist to enable companies in need of long-term financing to 'sell' interests in the business- stocks (equity securities) – in exchange for cash". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 1].

- **financiamento de longo-prazo** → long-term financing.

- **contrato de financiamento** → loan contract; loan agreement

- **financiamento com juros anuais de 6%** → loan with a 6% annual interest rate.

- **a empresa contratou um financiamento** → the company took out a loan (e não "the company contracted a finance").

- **o banco aprovou o financiamento** → the bank has approved the loan.

- **financiamento por dívida** → debt financing.

"There are two reasons to believe that debt financing of war is an appropriate policy". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 577].

- **financiamento bancário** → bank finance/ financing.

"Countries such as Japan and Germany, where companies depend much more heavily on bank finance and capital markets". [The Economist 17th–23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 10]

"New companies often do not have enough collateral to secure bank financing". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 39].

- **financiamento imobiliário; financiamento habitacional** → home loan; mortgage loan; mortgage. Vide nota no verbete MORTGAGE.

financiar. finance; bankroll.

"The small grocer, therefore, most likely finances his business expansion with a loan from a local bank". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 564].

financista. financier.

findo.

- **o mês findo em 31 de dezembro** → the month ending December 31.

- **demonstração do resultado do exercício para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005** → Income statement for the accounting period ended December 31, 2005 [Warren, Carl. Accounting, page 153; E-2].

Finor. abrev. de FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE.

FIPECAFI. Abrev. FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS.

firma. O termo **firma**, em português, possui três significados: (1) um jurídico, (2) um econômico, e (3) um de uso geral (Aurélio):

1 – (acepção jurídica) espécie de nome empresarial; razão social. Para sua tradução, consulte o verbete NOME EMPRESARIAL.

2 – (acepção econômica) sinônimo de empresa, sociedade empresarial, estabelecimento comercial. Traduza por **firm**.

- **firma dominante** → vide POSIÇÃO DOMINANTE.

- **firma em mercado competitivo** → competitive firm.

"Monopoly firms, like competitive firms, aim to maximize profit". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

- **firma em mercado de concorrência imperfeita** → imperfectly competitive firm; monopolistically competitive firm

"A firm is a monopoly if it is the sole seller of its product and if its product does not have close substitutes". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

- **firma entrante** → entrant firm, entrant.

- **firma estabelecida** → incumbent firm; incumbent.

"Product differentiation creates advantages for incumbents because entrants must overcome the accumulated brand loyalty of existing products". [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 14].

- **firma líder** → vide LIDERANÇA DE PREÇOS.

- **firma marginal** → fringe firm.

- **firma maximizadora** → vide MAXIMIZADOR.

- **firma monopolista** → vide MONOPOLISTA.

3 – (uso geral) sinônimo de assinatura. Traduza por **signature**.

firma mercantil individual. (em direito tributário) sole proprietorship. Vide EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.

fimar. (o contrato) sinônimo de CELEBRAR.

fiscal (adjetivo). (relativo ao fisco; sinônimo de tributário) tax; fiscal. Ver exemplos em TRIBUTÁRIO.

fiscal (substantivo). (pessoa encarregada de fiscalizar certos atos, ou a execução de certas disposições) authority; supervisor; overseer; law enforcer; auditor. Na maioria dos contextos, a melhor versão para **fiscal** é **authority**.

- **fiscal da lei** → guardian of the law. A expressão **fiscal da lei** geralmente é sinônimo de MINISTÉRIO PÚBLICO (vide).
- **o Ministério Público atuou na ação como fiscal da lei** → the Prosecution Office participated in the action as guardian of the law.
- **fiscal da Receita** → tax auditor; auditor of the Federal Revenue Office.

fiscalização. 1 – (o ato de fiscalizar) oversight; supervision; enforcement.

2 – (sinônimo de autoridade fiscalizadora; autoridade que faz fiscalização) authority.

Em contextos de direito tributário, traduza por tax authority ou tax auditor.

- **fiscalização aduaneira** → customs authority.
- **fiscalização tributária** → tax authority. Ver nota em AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
- **fiscalização previdenciária; fiscalização do INSS** → social-security authority; social-security auditor.
- 3 – (procedimento de fiscalização; auditoria) audit. Em contextos tributários: tax audit.
- **fiscalização pela receita federal; processo de fiscalização pela receita federal** → federal tax audit.

fiscalizar. oversee; supervise; enforce; audit.

- **estas atividades são fiscalizadas pela prefeitura** → these activities are overseen/supervised by the municipal government.
- **o réu foi fiscalizado pela Receita Federal** → the defendant was audited by the Federal Revenue Office.
- **fiscalizar o cumprimento da lei** → to enforce the law.

fisco. tax authority. Ver nota em AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.

- **o fisco multou o contribuinte** → the tax authority fined the taxpayer.
- **fisco federal/estadual/municipal** → federal/state/municipal tax authority
- (Simplifique!) **A empresa possui débitos com o Fisco** → The company has tax liabilities.

Fisiocratas. (economia) Physiocrats.

fisiologismo; fisiologia. (em política) self-serving politics; self-seeking politics; the conduct of politicians that seek only their self interest to the detriment of the public interest.

fixação de preços. (dir. concorrencial) price-fixing.

- **acordo de fixação de preços; fixação conjunta de preços entre empresas concorrentes**

→ price-fixing agreement, price-fixing arrangement; price-fixing conspiracy [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 364].

“A flagrant price-fixing conspiracy must be made the subject of a criminal case”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 125].

“In the United States, price fixing agreements are per se illegal whereas in Canada the agreement must cover a substantial part of the market”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 12].

- **fixar preços** → to fix prices.

“The Sherman Antitrust Act prohibits competing executives from even talking about fixing prices”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 364].

- **fixação de preços de revenda** → vide o verbete MANUTENÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA.

fixação do preço de venda. (contabilidade) sinônimo de FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA (vide).

fixar. 1 – fix; set.

“The time and place of the meeting shall be set by the Executive Committee of the Board of Directors”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 238].

2 – (a pena) vide PENA.

fixar o preço de venda do produto. (contabilidade) vide FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA.

fixar preços. (economia; direito concorrencial) vide FIXAÇÃO DE PREÇOS.

flagrante delito. flagrante delicto.

- **prisão em flagrante delito** → detention in flagrante delicto; to be caught red-handed; to be caught in the act [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 254].

- **auto de prisão em flagrante** → report of detention in flagrante delicto.

- **relaxar o flagrante; relaxar a prisão em flagrante** → to release the arrestee.

flagrante facultativo. (processo penal) citizen's arrest.

flagrante preparado; flagrante provocado. (processo penal) entrapment.

fls. pages.

- **procuração de fls. 13/14** → power of attorney on pages 13/14.

flutuação. 1 – (economia) fluctuation.

“Now that we have introduced the model of aggregate demand and aggregate supply, we have the basic tools we need to analyze fluctuations in economic activity”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 742].

2 – (do câmbio) float.

- **flutuação limpa** → clean float [idem].
- **flutuação suja** → dirty float [Fitch, Thomas P. Dictionary of Banking Terms, p. 144].

flutuar. (preço; valor) fluctuate.

fluxo. (economia) flow.

“The [OPEC] cartel probably accounts for no more than 5% of global cross-border capital flows”. [The Economist September 25th 2004, p. 86].

fluxo circular. circular flow.

- **diagrama de fluxo circular** → circular flow diagram.
- “Circular flow diagram. A visual model of the economy that shows how dollars flow through markets among households and firms”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 23].

fluxo de caixa. (contabilidade) cash flow. Sinônimos desnecessários em português: **fluxo de tesouraria**; **fluxo numérico**; **fluxo de liquidez**.

- **demonstração dos fluxos de caixa** → statement of cash flows.
- **recebimento de caixa**; **entrada de caixa**; **en-caixe** → cash receipt; cash inflow.
- **pagamento de caixa**; **saída de caixa**; **desen-caixe** → cash payment; cash outflow.
- “O objetivo primário da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 398] → The primary purpose of the Statement of Cash Flows is to provide relevant information about the cash payments and cash receipts of a company, for a specific period of time.
- **recebimentos de caixa pela venda de produtos** → cash receipts from the sale of products.
- **atividades operacionais** → operating activities.
- “fluxo de caixa das atividades operacionais” → cash flows from operating activities.
- **atividades de investimento** → investing activities.
- **atividades de financiamento** → financing activities.
- **fluxo de caixa previsto** → anticipated cash flow.
- “When cash inflows are expected to be delayed, value is less than the anticipated cash flow”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 3].

- **fluxo positivo de caixa** → positive cash flow.
- **método direto** → direct method.
- **método indireto** → indirect method.

fluxo de caixa descontado. (contabilidade) discounted cash flow [Warren, Carl. Accounting, page 1040].

fluxo de caixa livre. (contabilidade) free cash flow [Warren, Carl. Accounting, page 658].

fluxo de caixa operacional. operating cash flow [Warren, Carl. Accounting, page 658].

fluxo de capital. capital flow.

“So far we have discussed measures of the flow of goods and services and the flow of capital across a nation's border”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 685].

fluxo de custos. (contabilidade) cost flow [Warren, Carl. accounting, page 358].

fluxo de fundos. (contabilidade) sinônimo de DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS. A expressão “fluxo de fundos” foi substituída pela expressão “demonstração das origens e aplicações de recursos” pela lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ação).

fluxo de liquidez. (contabilidade) sinônimo de FLUXO DE CAIXA.

fluxo de tesouraria. (contabilidade) sinônimo de FLUXO DE CAIXA.

fluxo descontado. (contabilidade) sinônimo de FLUXO DE CAIXA DESCONTADO.

fluxo líquido de caixa. (contabilidade) net cash flow.

- **fluxo de caixa líquido das atividades operacionais** → net cash flow from operating activities.

fluxo numérico. (contabilidade) sinônimo de FLUXO DE CAIXA.

fluxograma. flow chart; flow diagram.

FOB. abreviatura em inglês de free on board (posto a bordo).

- **FOB ponto de embarque** → FOB shipping point.
- **FOB destino** → FOB destination.
- **venda da mercadoria na condição FOB** → sale of the merchandise, terms FOB.

fogo controlado. controlled burning.

“‘Controlled burning’ means the burning of unwanted vegetation with the consent of the owner of the property on which the vegetation is located and in such a manner that the fire is controlled and limited to a designated area”.

folga orçamentária. (contabilidade) budgetary slack [Warren, Carl. Accounting, page 873].

folha. forma abreviada de FOLHA DE PAGAMENTO.

folha de alongamento. vide ALONGAMENTO.

folha de antecedentes. criminal record [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 140].

folha de pagamento. payroll.

- tributo sobre a folha de pagamentos → payroll tax.

fonte. (do direito) source (of law).

“There are four sources of law: legislation, precedent, custom and equity.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 389].

- fonte retentora → vide RETER.

foragido. fugitive from justice; fugitive.

“Fugitive from justice’ means a person for whom a valid arrest warrant has been issued.”

foragir. escape; flee.

força da herança. vide HERANÇA.

força de trabalho; população economicamente ativa (PEA). (economia) labor force.

As expressões FORÇA DE TRABALHO e POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA são sinônimas.

“As a result, the minimum wage is more often binding for teenagers than for other members of the labor force”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 122].

- participação na força de trabalho → labor-force participation.

“One reason is that female labor-force participation has increased over the past several decades”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 421].

- taxa de participação na força de trabalho → labor-force participation rate [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 602].

- população em idade ativa → adult population [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 602].

- população não economicamente ativa → population not in the labor force.

força maior. force majeure. Ver nota em CASO FORTUITO.

forças de mercado. (economia) market forces.

“Market forces naturally move the economy to the equilibrium, and the price ceiling has no effect on the price or the quantity sold”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 114].

forças de paz; forças de manutenção da paz. (das Nações Unidas) peacekeepers.

- forças de paz da ONU → UN peacekeepers.

foreiro. sinônimo de enfiteuta. Vide ENFITEUSE.

forense. forensic.

forma. form.

- forma prescrita ou não defesa em lei → form prescribed or not prohibited by law.

formação. (de um contrato, por exemplo) formation.

“A contract is null when the requirements for its formation have not been met”. [Civil Code of Louisiana, Article 2029].

formação da convicção do juiz. vide CONVICIMENTO.

formação de cartel. vide CARTEL.

formação de quadrilha; crime de quadrilha ou bando. conspiracy.

“Conspiracy is an agreement between two or more persons to commit an unlawful act or a lawful act in an unlawful manner”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 264].

- formar quadrilha para cometer um crime → to conspire to commit a crime [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 269].

- formar quadrilha com alguém → to conspire with someone.

- membro da quadrilha → conspirator.

- participação em quadrilha → membership in a conspiracy.

- retirar-se da quadrilha → to withdraw from the conspiracy.

formação do preço de venda. (contabilidade) product pricing [Warren, Carl. Accounting, page 1001; 1012].

- formação do preço de venda pelo método do custo mais margem de lucro → cost-plus pricing; cost-plus product pricing.

- formar, fixar, determinar o preço de venda do produto → to price the product; to set the selling price of the product.

formador de mercado. (mercado de capitais) market maker.

formal de partilha. (dir. de sucessão) final judgment of distribution; court order setting out the definitive distribution of the decedent's estate.

formalidade. formality.

formar o preço de venda. (contabilidade) vide FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA.

formar quadrilha. vide FORMAÇÃO DE QUADRILHA.

formulário de declaração do imposto de renda. vide IMPOSTO DE RENDA.

fornecedor. supplier.

fornecimento. supply.

foro. 1 – (processo civil) venue; forum. Prefira venue. Em direito contratual, traduza foro por jurisdiction. Vide os exemplos abaixo.

“In New York practice “venue” relates to the place of trial”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 41].

“The most convenient forum for the adjudication of a case is often a state different from the state where the cause of action arose”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 132].

“Where venue for a proceeding under this code may lie in more than one county in the state, the court in which the proceeding is first commenced has the exclusive right to proceed”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-203].

“Venue refers to the physical location or judicial district in which the prosecution will take place”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 169].

- exceção declinatória de foro; exceção de incompetência territorial → vide EXCEÇÃO.

- renunciar à exceção declinatória de foro; não opor exceção de incompetência territorial; não declinar do foro → to waive venue.

“A defendant may state in writing a wish to plead guilty or nolo contendere, to waive venue and trial in the district”.

“Improper venue is waived, however, by the defendant’s failure to interpose timely objection”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 316].

- cláusula de eleição do foro → forum-selection clause; choice of law clause [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 655; page 241].

- (em redação contratual) as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo para decidir qualquer questão oriunda deste contrato → the parties choose the jurisdiction of the Judicial District of São Paulo to settle any issue arising out of this contract.

- direito vigente no foro da ação → law of the forum.

Classificação:

- foro contratual → forum of the contract; forum contractus.

- foro de eleição → jurisdiction chosen by the contracting parties.

- foro do domicílio → forum of the domicile; forum domicilii.

- foro do julgamento → trial venue.

- foro do pagamento → the jurisdiction where payment must be made; the jurisdiction of payment.

- foro incompetente → improper venue.

- foro rei sitae; foro da situação da coisa → forum rei sitae; in rem jurisdiction.

“If you bring an action to foreclose the mortgage, you will be asking the court to adjudicate the status of the property. This will require jurisdiction over the property – “jurisdiction in rem”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 1].

2 – (na enfiteuse, em direito civil) Vide ENFITEUSE.

foro arbitral. traduza simplesmente como ARBITRATION.

foro especial. jurisdictional prerogative.

foro por prerrogativa de função. jurisdictional prerogative.

foro privilegiado. sinônimo de FORO POR PREROGATIVA DE FUNÇÃO.

fortuito. vide CASO FORTUITO.

fórum. courthouse.

Fórum Econômico Mundial. World Economic Forum.

fração ideal. (de imóvel) ideal fraction (of a real estate); proportional ownership (of a real estate).

franchising. sinônimo de FRANQUIA (vide).

franqueado. (contrato de franquia) franchisee. Vide FRANQUIA.

franqueador. (contrato de franquia) franchisor. Vide FRANQUIA.

franquear. franchise.

franquia. 1 – (em contrato de seguro) nos Estados Unidos: deductible. Na Inglaterra: excess [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 444].

- franquia simples → franchise deductible [Rubin, Harvey W., Dictionary of Insurance Terms, p. 196].

- franquia dedutível → deductible [Idem, p. 124].

- franquia de tempo → time period deductible; elimination period; waiting period.

“Another policy would have low premiums but would have, say, a \$1,000 deductible. (That is, the driver would be responsible for the first \$1,000 of damage, and the insurance company would cover the remaining risk)”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 484].

2 – (contrato de franquia) franchise.

- **contrato de franquia** → franchise agreement.

As partes em contrato de franquia:

- Aquele que cede marca e produtos se chama **franqueador** → franchisor.
- Aquele que os explora se chama **franqueado** → franchisee.

"The franchisor is the party granting the franchise, and the franchisee is the person to whom the franchise is given. (...) Highway Motor Company obtained a franchise from International Company to sell the heavy-duty trucks made by International." [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **circular de oferta de franquia** → franchise offering circular.

fraudar. defraud.

"...in 1995 the bank was defrauded of DM55,000 (then \$38,000)" [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 3].

"It may be that E has defrauded R into believing that the property is worthless, and R therefore sells it for \$500". [Anderson, Ronald A., Business Law].

fraude. fraud.

fraude à execução. fraud upon the execution of judgment; fraudulent conveyance/fraudulent transfer during the stage of execution of judgment.

fraude à licitação. vide LICITAÇÃO.

fraude contra credores. fraud on creditors; fraudulent conveyance; fraudulent transfer.

"The continued possession of goods by the seller after their sale is generally deemed evidence that the sale was a fraud upon creditors, that is, that the sale was not a bona fide actual transfer of title but was merely a device to place the title out of the reach of the creditors of the seller". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"Fraudulent transfer [is a] transfer of a debtor's property made with intent to defraud or for which the debtor receives less than the transferred property's value". [Bankruptcy Basics, Public Information Series, p. 64].

fraude pelo empregado. employee fraud [Warren, Carl. Accounting, page 184].

fretador. vide FRETAMENTO.

fretamento. (de navio) charter.

A terminologia do contrato de fretamento: "Pelo **fretamento**, um dos contratantes (**fretador**) põe o seu navio, ou parte dele, à disposição do outro (**afretador**), mediante pagamento (**frete**). O instrumento contratual correspon-

dente é chamado de **carta-partida**". [Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 157].

- **fretador** → shipowner; owner.
 - **afretador** → charterer.
 - **carta-partida; carta de fretamento** → charterparty; charter-party; charter agreement; charter.
 - **frete** → freight.
 - **fretar navio** → to charter a ship.
 - **navio fretado** → chartered ship.
 - **fretamento a casco nu** → bareboat charter.
 - **fretamento por viagem** → voyage charter.
 - **fretamento por tempo** → time charter.
- [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 236].

fretar. vide FRETAMENTO.

frete. 1 – freight. Vide FRETAMENTO.

2 – (conta de despesa) transportation expense.

- **fretes e carros** → transportation expense.
- **frete sobre compras** → transportation in.
- **frete sobre vendas** → transportation out.

fronteira de possibilidades de produção. (economia) production possibilities frontier.

fruição. (de direito) enjoyment.

frustração. (dir. contratual) frustration.

- **frustração do fim contratual objetivo; frustração do motivo do contrato** → frustration of purpose [Black's Law Dictionary, p. 670; Rohwer, Claude D. et al., Contracts in a Nutshell, p. 342].

fruto. 1 – (dir. civil) fruit

"Persons previously recognized as successors are bound to restore the estate to the new successors but may keep the fruits they have gathered". [Civil Code of Louisiana, Article 55].

- **frutos naturais e civis** → natural and civil fruits [Civil Code of Louisiana, Article 483].
- **fruto pendente** → fruit pending.
- **fruto percebido** → fruit received.

2 – (processo penal)

- **teoria dos frutos da árvore envenenada; teoria da prova ilícita por derivação** → fruit-of-the-poisonous-tree doctrine; fruits doctrine.

fuga. (do preso, presidiário) flight; escape.

fuga de capitais. (economia) capital flight.

"Such a large and sudden movement of funds out of a country is called capital flight". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 712].

fuga de cérebros. brain drain.

“One problem facing some poor countries is the brain drain – the emigration of many of the most highly educated workers to rich countries, where these workers can enjoy a higher standard of living”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 550].

fugir. flee; escape.**fulano.** John Doe.**fulcro.** (juridiquês)

- com fulcro em → based on; according to; in accordance with; pursuant to; under; on the grounds of.

fumus boni iuris. fumus boni iuris; likelihood of success (in the lawsuit); appearance of truth; plausibility; verisimilitude; good chance of success (in the lawsuit).**função.** 1 – function.

- realizar suas funções; exercer suas funções → to carry out/fulfil/perform/serve one's duties/functions.

- função delegada → delegated function.

“The Corporation is given generous specific powers and may, in addition thereto, exercise whatever other powers are necessary for the execution of its delegated functions”. (The Tennessee Valley Authority – Commens, Yale Law Journal, vol XLIII, 1933-1934, pages 815-826).

2 – (matemática) function.

- a demanda é função do preço → demand is a function of price.

função de produção. (economia) production function.

“This relationship between the quantity of inputs and quantity of output is called the production function”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 272].

função social. social function.

- função social dos contratos/da propriedade → social function of contracts/of property.

“a time when many law teachers are searching for new means of interpreting legal decisions, rules and procedures in terms of their social functions”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 14].

função vinculada. vide VINCULADO.**funcional.** em Direito, o termo funcional significa “relativo ao servidor público”. Por exemplo, “responsabilidade funcional” significa “responsabilidade do servidor público”. Portanto, não traduza o termo funcional de forma literal por *functional*.

Traduza funcional por: *related to a public servant*. Ou utilize expressões equivalentes. Por exemplo:

- **responsabilidade funcional** → disciplinary responsibility; liability of the public servant; public servant's liability; responsibility for wrongdoing in an official capacity. E não *functional responsibility*.
- **crime funcional** → crime that can be committed only by a public servant.

funcionalismo público. public servants; government employees.**funcionamento.** (da empresa) operation.**funcionar como jurado.** vide JURADO.**fundação.** foundation.**Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPE-CAFI).** Foundation Institute of Accounting, Actuarial and Financial Researches.**fundador.** (dir. societário)

1 – (fundador de uma sociedade anônima) incorporator; promoter; founder [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 81].

“The persons who developed the idea of forming a corporation and who induce others to join in the enterprise are called promoters”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – (fundador de uma sociedade limitada) founder. Vide nota em SOCIEDADE ANÔNIMA.

fundamentação. (da sentença, acórdão, etc.) *ratio decidendi*; grounds; reasons; statement of reasons; reasoning. Nesta acepção **fundamentação** e **motivação** são sinônimos.

“No rule can be the *ratio decidendi* from which the actual judgment does not follow”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 395].

“If the judge orders the defendant detained, she must make written findings of fact and a statement of reasons for the detention”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 52].

fundamentar. 1 – (processo) to give the reasons; to present the grounds/reasons; to recite the grounds/reasons; to state the *ratio decidendi*; to make a statement of reasons; to state the reasons. Nesta acepção **fundamentar** e **motivar** são sinônimos.

- juiz deve fundamentar/motivar sua decisão → the judge must give the reasons for his decision; the judge must state the reasons for his decision; the judge must recite the grounds of his decision; the judge must state the *ratio decidendi*.

“My third observation relates to whether a judge should give the reasons for his sentence”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 342].

- a decisão foi devidamente fundamentada/motivada → the decision was well reasoned; the grounds of the decision were duly presented/recited; the *ratio decidendi* was duly stated.

“An impartial arbitrator decided the question in a well reasoned decision after a full and fair hearing”. [Hill, Myron G., et alii, *Legal Gem Series Labor Law*, p. 84].

- o juiz pode pôr o réu em liberdade, mas apenas fundamentadamente → the judge may release the defendant, but only for cause.

2 – support; base; ground.

“The decisive answer to this is that the Federal Rules of Civil Procedure do not require a claimant to set out in detail the facts upon which he bases his claim”. [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 64].

fundamento. ground; reason.

- com fundamento em algo → on the ground of something.

- ... pelos seguintes fundamentos → ... on the following grounds; for the following reasons.

- fundamentos jurídicos do pedido → legal grounds of the claim.

fundamentos determinantes. vide MOTIVOS DETERMINANTES.

fundiário. 1 – rural; related to land.

2 – ver FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

fundo. em contextos judiciais, o termo fundo às vezes é usado como sinônimo de MÉRITO (vide).

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). United Nations Children's Fund (UNICEF).

fundo de amortização. sinking fund.

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Workers Support Fund.

fundo de caixa. (contabilidade) sinônimo de FUNDO FIXO.

fundo de comércio; aviamento; fundo de empresa; goodwill. (dir. comercial) goodwill. Fundo de comércio, aviamento, e goodwill são termos sinônimos. Fundo de comércio tem origem francesa; aviamento tem origem italiana; e goodwill é um termo em inglês, que já foi praticamente incorporado ao português.

“O valor agregado ao estabelecimento é referido, no meio empresarial, pela locução inglesa *goodwill of a trade*, ou simplesmente *goodwill*. No meio jurídico, adota-se ora a expressão “fundo de comércio” (derivada do francês *fonds de commerce*, e cuja tradução mais ajustada seria, na verdade, “fundos de comércio”), ora “aviamento” (do italiano *avviamento*), para designar o sobrevalor nascido da atividade organizacional do empresário”. [Coelho, Fábio Ulhoa, *Curso de Direito Comercial* vol. 1, p. 98].

fundo de empresa. sinônimo de FUNDO DE COMÉRCIO.

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Guarantee Fund for Length of Service. A pecuniary fund composed of mandatory deposits by the employer in a restricted bank account of the employee. The money in this fund can be withdrawn only under special circumstances, such as unemployment.

- fundiário → related to FGTS.

- depósitos fundiários acrescidos da multa de 40% → FGTS deposits increased by the 40% penalty.

- recolhimento fundiário; recolhimento de FGTS → payment of FGTS.

- multa de 40% do saldo do FGTS → penalty corresponding to 40% of the FGTS balance.

- conta vinculada do FGTS → FGTS account.

fundo de hedge. hedge fund.

fundo de investimento. investment fund.

fundo de investimento em direitos creditórios; fundos de recebíveis. (Resolução CMN nº 2907/01) fund of investment in receivables. Não traduza por “fund of investment in credit rights”.

Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam). Fund of Investments in the Amazon.

Fundo de Investimentos no Nordeste (Finor). Fund of Investments in Northeastern Brazil.

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Municipal Participation Fund; a constitutional fund through which the federal government transfers funds to local governments.

fundo de pensão. pension fund.

fundo fixo. (contabilidade) petty cash fund; imprest fund [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 86; Warren, Carl. *Accounting*, page

295]. Sinônimos em português: **fundo de caixa**; **fundo fixo de caixa**; **fundo rotativo**.

- **comprovante de despesa de fundo fixo** → petty cash receipt.
- **pessoa responsável pelo fundo fixo** → petty cash custodian.
- **repor o fundo fixo** → to replenish the petty cash fund.

“The money in a petty cash fund is placed in the custody of a specific employee, who authorizes payments from the fund”. [Warren, Carl. Accounting, page 299].

fundo fixo de caixa. (contabilidade) sinônimo de FUNDO FIXO.

Fundo Garantidor de Crédito (FGC). the Brazilian Deposit Insurance Fund. Similar nos EUA: FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (FDIC).

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. International Fund for Agricultural Development.

Fundo Monetário Internacional (FMI). International Monetary Fund (IMF).

fundo mútuo. mutual fund.

“A mutual fund is an institution that sells shares to the public and uses the proceeds to buy a selection, or portfolio, of various types of stocks, bonds, or both stocks and bonds”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 566].

fundo rotativo. (contabilidade) sinônimo de FUNDO FIXO.

fundo soberano. (economia) sovereign-wealth fund [The Economist, July 31, 2008]. Nota: não traduza simplesmente por **sovereign fund**.

fundos. (cheque) funds

- **provisão de fundos** → sufficient funds.

fundos marinhos. (dir. internacional público) deep seabed; international seabed area; area [Buergethal, Thomas, Public International Law, Chapter 258, 273; Artigo 1(1) da Convenção sobre Direito do Mar].

fungível. fungible.

furtar. steal.

furto. (dir. penal) theft; larceny. Vide THEFT; ROUBO.

- **furto famélico** → larceny justified because of hunger.
- **furto de bagatela** → de minimus larceny.
- **furto privilegiado** → mitigated larceny.
- **furto praticado por empregado** → employee theft.

fusão. (dir. societário) consolidation.

A tradução de **fusão, incorporação, cisão, transformação**:

“As operações societárias são quatro: **transformação** (mudança de tipo societário), **incorporação** (absorção de uma sociedade por outra), **fusão** (união de sociedades) e **cisão** (divisão de sociedade, ou transferência de parte de seu patrimônio). A incorporação apresenta, em relação à fusão, uma significativa vantagem operacional. (...) Em virtude dessa considerável diferença, a fusão praticamente não existe”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 480].

“Technically a merger of corporation A into corporation B means that corporation B survives and corporation A disappears, while in a consolidation of corporation A and corporation B, both corporations disappear and a new corporation C is created. MBCA (1984) does not recognize the consolidation as a separate amalgamation device. The Official Comment states that such a device is obsolete since it almost always is advantageous for one entity or the other to survive, and if it is not, it is always possible to create a new entity and merge the other corporations into it”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 616].

O termo **fusão** é comumente traduzido por **merger**, especialmente em textos jornalísticos, filmes e literatura. Todavia, **isto não é correto**, pois são dois conceitos diferentes. **Fusão** é a **união de sociedades**, enquanto **merger** é a **absorção de uma sociedade por outra**. Traduza conforme indicado abaixo.

- **fusão** → consolidation.
- **incorporação** → merger.
- **cisão** → spin-off [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 580; The Ultimate Business Dictionary].
- **transformação** → conversion.

Exceção: por ser consagrada, a expressão “fusões e aquisições” deve ser traduzida por “mergers and acquisitions (M&A)”, e não “consolidations and acquisitions”.

Amalgamation é um termo genérico, que engloba o **merger (incorporação)** e a **consolidation (fusão)**. [Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal English, p. 557].

Expressões:

- **A fusão de duas sociedades formando uma nova sociedade** → The consolidation of two companies into a new company. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 615].

- sociedades fusionadas → merging companies.
“The merger or consolidation of a domestic corporation and a foreign corporation, with the surviving or new corporation being either a domestic or a foreign corporation”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 615].

fusionada. (dir. societário) vide FUSÃO.

futuro do pretérito. Vide o anexo FUTURO DO PRETÉRITO ao final desta obra.

futuros. (mercado futuro) futures.

- contrato de futuros → futures contract.
- mercado futuro → futures market.



gabinete. (política) cabinet.

ganho de capital. capital gain.

"One example of how inflation discourages saving is the tax treatment of capital gains – the profits made by selling an asset for more than its purchase price". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 662].

ganhos. (economia) gains.

- **ganhos com o comércio** → gains from trade. "It did not explain how the international marketplace achieves these gains from trade or how the gains are distributed among various economic actors". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 175].

ganhos de escala. (economia) sinônimo desnecessário de economias de escala. Vide ESCALA.

garante. surety; guarantor.

garantia. garantia pode ser: (1) sinônimo de caução; (2) garantia de um direito constitucional, por exemplo; (3) compromisso do vendedor de que o produto vendido tem as qualidades prometidas e é próprio para o consumo.

1 – guarantee; guaranty; security; collateral.

O termo **guaranty** é usado principalmente em contextos bancários e financeiros. **Collateral** é a garantia contratual [Garner; Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 394].

"If the creditor was concerned that the corporation might not be able to pay the obligation, he should insist that some solvent third person guarantee the performance by the corporation. If such a guarantee is requested and refused...". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 138].

- **com garantia do juízo** → after posting an undertaking in court. Vide exemplo em EMBARGOS DO DEVEDOR.

- **dar/oferecer algo em garantia** → to pledge/give something as security.

"He sent an agent to pledge stock as security for the new loan if a second mortgage was obtained on the farm". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **bem dado em garantia** → collateral.

- **bem dado em garantia de dívida** → collateral for a debt.

A tradução de **garantia fidejussória** e **garantia real**:

(1) **garantia fidejussória**, **caução fidejussória**, e **garantia pessoal** são expressões sinônimas.

(2) **garantia real**, **caução real**, **ônus real**, e **direito real de garantia** são expressões sinônimas.

- **garantia fidejussória**; **caução fidejussória**; **garantia pessoal** → personal guarantee [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 138; 349]. Existem dois tipos de garantia fidejussória, o **aval** (accommodation) e a **fiança** (suretyship).

"A personal guarantee by the controlling shareholder may also be required to ensure that the controlling shareholder does not strip assets from the corporation". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 349].

- **garantia real**, **caução real**, **ônus real**, **direito real de garantia** → security interest. Existem quatro garantias reais: **penhor** (pledge); **hipoteca** (mortgage); **anticrese** (antichresis), **alienação fiduciária em garantia** (secured fiduciary sale; fiducia). Vide os verbetes específicos.

- **acordo que cria garantia real** → security agreement.

"Assume that D wants to borrow \$25,000 from S to buy a new sport utility vehicle (SUV). S is only willing to make the loan if the SUV be security; D agrees. In "Code talk", D is the debtor; S is the secured party; the SUV is the collateral; S's interest in the SUV is a security interest; the agreement creating the security interest is a security agreement. (...) Neil Bush owns a new Chevrolet Silverado. He borrowed the money to buy the truck from a Colorado financial institution which retained a security interest in the truck". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 76, 169]

"A default under a security interest in personal property can be foreclosed by a judicial sale of collateral". [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 646].

- **bem sobre o qual recai a garantia real**; **bem dado em garantia real** → collateral.

"The statutory basis for such a finding is section 506 of the Bankruptcy Code which provides

that a claim is secured only to the extent of the value of the collateral for the debt". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 139].

- (no mercado de capitais) **valores mobiliários com garantia real** → asset-backed securities [The Economist, August 7th, 2008].

2 – guarantee.

"It is by now well-established that the constitutional guarantee of equal protection does not forbid all classifications (...)" [NICHOLAS v TUCKER]

3 – warranty; guarantee. Nesta acepção, prefira **warranty**.

"The parties may agree to an exclusion or limitation of the warranty against redhibitory defects". [Civil Code of Louisiana, Article 2548].

- **período coberto pela garantia; prazo de garantia** → warranty period.
- (em redação contratual) **declarações e garantias do comprador** → representations and warranties by the buyer.
- **A garantia deste produto ainda está em vigor** → this product is still under guarantee/warranty.

garantia contratual. performance bond; completion bond [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 56]. Sinônimo em português: **garantia de fiel cumprimento das obrigações contratuais; seguro-garantia de cumprimento de obrigações contratuais.**

- (em redação contratual) "A parte prestará garantia contratual no valor de US\$1,000,000.00" → The party shall give a performance bond in the amount of US\$1,000,000.00.

garantia fidejussória. vide GARANTIA.

garantia hipotecária. sinônimo de HIPOTECA (vide).

garantia pessoal. vide GARANTIA.

garantia real. vide GARANTIA.

garantido. (um dívida, por exemplo) secured.

- **dívida garantida** → secured debt.
- **dívida não garantida** → unsecured debt.
- **garantido por garantia real; garantido por caução real; com garantia real** → collateralized; secured. Antônimo: uncollateralized; unsecured.
- **garantido por hipoteca** → secured by mortgage.
"A transfer of an obligation secured by a mortgage includes the transfer of the mortgage". [Civil Code of Louisiana, Article 3312].
- **garantido pelo governo** → government-backed.

garantir. garantir pode significar: (1) caucionar; prestar garantia de uma dívida; (2) garantir um direito constitucional; (3) certificar que um determinado produto possui certas características.

1 – secure; guarantee. Nesta acepção **caucionar** e **garantir** são sinônimos.

"If the creditor was concerned that the corporation might not be able to pay the obligation, he should insist that some solvent third person guarantee the performance by the corporation". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 138].

- **garantir a dívida** → to secure the debt.

"Also, when the decedent has encumbered property to secure a debt, the debt is presumptively charged to that property and its fruits and products". [Civil Code of Louisiana, Article 1422].

"Mortgage is accessory to the obligation that it secures. Consequently, except as provided by law, the mortgagee may enforce the mortgage only to the extent that he may enforce any obligation it secures". [Civil Code of Louisiana, Article 3282].

- **garantir a dívida por meio de garantia/caução real; oferecer o bem em garantia da dívida** → to secure the debt with collateral; to collateralize the debt.

- **garantir o juízo** → to post bond. Vide exemplo em EMBARGOS DO DEVEDOR.

- **valores mobiliários garantidos por hipoteca** → mortgage-backed securities.

2 – guarantee.

"a violation of the due process of law guaranteed by the Fourteenth Amendment". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 246].

3 – warrant; guarantee.

"The assignor of an option to buy a thing warrants the existence of that option, but does not warrant that the person who granted it can be required to make a final sale". [Civil Code of Louisiana, Article 2622].

- (em redação contratual) **declarar e garantir** → to represent and warrant.

"The Plaintiffs represent and warrant that no other person or entity has or has had any interest in the claims...". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 153].

gargalo. (economia) bottleneck [The Economist June 3rd 2006, A survey of business in India, page 4].

gargalo de produção. (contabilidade) sinônimo de LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA.

gasto. expense. Gasto é sinônimo de despesa (vide).

gasto de implantação. (contabilidade) sinônimo de CUSTO DE INICIALIZAÇÃO.

gasto público. government spending.

gastos de instalação. (contabilidade) sinônimo de DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO.

gastos de organização. (contabilidade) sinônimo de DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO.

gastos gerais de fabricação. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

gastos gerais de produção. (contabilidade) sinônimo de CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO.

genérico. generic.

- produto genérico → generic product. “When the patent on a drug expires, other companies quickly enter and begin selling so-called generic products that are chemically identical to the former monopolist’s brand-name product”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 325].

gênero. (do objeto do contrato) kind.

- “The object [subject matter] of a contract must be determined at least as to its kind”. [Civil Code of Louisiana, Article 1973].

genocídio. genocide.

gerencial. managerial.

gerenciamento. management.

gerente de compras. purchasing manager; buying manager; procurement manager [The Ultimate Business Dictionary].

gerente de projeto. project manager.

gestão. management.

- gestão temerária (de instituição financeira) → reckless management (of a financial institution).

gestão de negócio. (dir. civil) management of affairs. Em latim: negotiorum gestio.

- “There is a management of affairs when a person, the manager, acts without authority to protect the interests of another, the owner, in the reasonable belief that the owner would approve of the action if made aware of the circumstances”. [Civil Code of Louisiana, Article 1757].

As partes na gestão de negócio:

- gestor → manager; negotiorum gestor
- dono do negócio → owner. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 14].

gestor. manager. Vide também GESTÃO DE NEGÓCIO.

GGF. (contabilidade) abrev. de GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO.

girar. (contabilidade) turn over.

giro. (contabilidade) turnover. Vide nota em ROTATIVIDADE.

giro de créditos. (contabilidade) sinônimo de ROTAÇÃO DE CRÉDITOS.

giro de duplicatas a receber. (contabilidade) sinônimo de ROTAÇÃO DE CRÉDITOS.

giro de estoques. (contabilidade) sinônimo de ROTAÇÃO DE ESTOQUES.

giro do ativo operacional. (contabilidade) ratio of net sales to assets (less long-term investments) [Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 470; Warren, Carl. Accounting, page 709].

giro do ativo total médio. (contabilidade) ratio of net sales to average total assets.

globalização. (economia) (EUA) globalization; (Reino Unido) globalisation.

glosador. (história do direito) glosator.

glosar. (o custo, a despesa, a conta, o lançamento, a dedução, a declaração) cancel; set aside; reverse; disregard (for tax purposes).

golpe. 1 – (política) coup.

- golpe de estado → coup d’état.
- 2 – (manobra desonesta, com o fim de enganar, prejudicar, roubar outrem) scam; fraud.

goodwill. sinônimo de FUNDO DE COMÉRCIO.

gorjeta. (dir. do trabalho) tip.

governança. governance.

governança corporativa. corporate governance.

governo. 1 – government.

- 2 – administration.

- o governo Lula → the Lula administration.

governo municipal. vide MUNICÍPIO.

gozo. (de direito) enjoyment.

GPRS. abrev. de GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

GPS. abrev. de GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

graça. (dir. penal) executive pardon [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1144].

- “An executive pardon or pardon by operation of law does not affect the unworthiness of a successor”. [Civil Code of Louisiana, Article 941].

gráfico. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

gráfico de dispersão. scattergraph.

gráfico de ponto de equilíbrio. (contabilidade) breakeven chart [Warren, Carl. Accounting, page 838].

gráfico em T. sinônimo de RAZONETE (vide).

gráfico lucro-vendas. (contabilidade) profit-volume chart.

Grande Depressão. (economia, na década de 1930) Great Depression.

gratificação compulsória de natal. sinônimo de DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

gratificação natalina. sinônimo de DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

gratuito. gratuitous; free of charge; without consideration. Vide CONSIDERATION. Ver nota em TÍTULO.

“(...) the usufructuary is entitled to a gratuitous right of passage”. [Civil Code of Louisiana, Article 565].

“... the highway will be available to everyone free of charge”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 229].

grau. (dir. de sucessão) degree.

“To calculate the degree of relationship of the decedent to the claimant, one counts the steps (one for each generation) up from the decedent to the nearest common ancestor of the decedent and the claimant, and on down to the claimant from the common ancestors. The total number of steps is the degree of relationship. For example, a decedent's cousin stands in the fourth degree of relationship”. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 456]

- **grau de parentesco** → degree of relationship; degree of kinship.

- **o grau mais próximo exclui o mais remoto** → the nearest degree excludes the degree that is more remote.

“Representation does not take place in favor of the ascendants, the nearest relation in any degree always excluding those of a more remote degree”. [Civil Code of Louisiana, Article 883]

“Among the collateral relations, the nearest in degree excludes all the others”. [Civil Code of Louisiana, Article 896].

- **descendente de grau mais remoto** → descendant of a more remote degree [Civil Code of Louisiana, Article 897].

- **descendente de primeiro grau** → descendants of the first degree [Civil Code of Louisiana, Article 1235].

- **colateral até o terceiro grau, quarto grau** → collateral within the third degree, fourth degree.

“Collaterals within the fourth degree, whether of the whole or of the half blood”. [Civil Code of Louisiana, Article 90].

grau de imobilização do patrimônio líquido. (contabilidade) sinônimo de QUOCIENTE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO.

grau de investimento. investment-grade rating.

gravação. (direitos reais) encumbrance. Sinônimos de gravação em português: **gravame; ônus, encargo.** Fonte: De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 386.

“Generally equity is measured by the difference between the value of the property and the encumbrances against it.” [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 160].

“The transfer or encumbrance of an immovable includes its component parts”. [Civil Code of Louisiana, Article 469].

“The seller who exercises the right of redemption is entitled to recover the thing free of any encumbrances placed upon it by the buyer”. [Civil Code of Louisiana, Article 2588].

- **a propriedade está livre e desembaraçada de quaisquer gravames/encargos/ônus** → the property is free and clear of all encumbrances. “Sellers desire to sell free and clear of all liens, claims, charges or encumbrances of any nature whatsoever”. [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 1].

gravado. vide GRAVAR.

gravame. sinônimo de GRAVAÇÃO.

gravame hipotecário. sinônimo de HIPOTECA (vide).

gravar; onerar. encumber; burden.

“The usufructuary may lease, alienate, or encumber his right”. [Civil Code of Louisiana, Article 545].

“When a thing held in indivision is partitioned in kind or by licitation, a real right burdening the thing is not affected”. [Civil Code of Louisiana, Article 812].

- **gravado; onerado** → encumbered; burdened. Ver LIVRE.

- **bem gravado** → encumbered/burdened property.

- **gravado com direito real de garantia** → encumbered/burdened with a security interest.

“The ownership of a thing burdened with a usufruct is designated as naked ownership”. [Civil Code of Louisiana, Article 478]

“The lienor may resort to the encumbered property for the purpose of collecting its claim,

yielding only to certain creditors with competing claims". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 3].

- **gravado com hipoteca** → encumbered/burdened with a mortgage.

"When the property subject to the usufruct is burdened with a mortgage, pledge, or privilege (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 586].

grave ameaça. vide AMEAÇA.

greve. (dir. trabalhista) strike. Sinônimos de greve em português: **paralisação coletiva**; **cessação coletiva do trabalho**; **movimento paralista**.

- **entrar em greve** → to strike.

"The union struck for recognition and higher wages". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 17].

- **de greve** → on strike.

"In recent years, lawmakers in Washington have debated a proposed law that would prevent firms from hiring permanent replacement for workers who are on strike". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 614].

- **trabalhador que não adere à greve** → strike breaker.

- **afetado pela greve** → struck.

- **empregador cujos empregados estão em greve, afetado pela greve** → struck employer.

"An employer who performs struck work for or assists a struck employer in some way is considered his ally". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 120].

- **direito de greve** → right to strike.

"...the right to strike carries with it the right to determine when a work stoppage will occur or its length". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 48].

Classificação:

- **greve de ocupação** → sit-down strike.

"A sit-down strike is not protected because it consists of taking over the employer's property and preventing him from running his business". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 13].

- **greve de solidariedade** → sympathy strike.

- **greve econômica** → economic strike.

- **greve não econômica** → unfair labor practice strike.

- **greve patronal; locaute; lockout** → lockout.

grevista. striker.

grifo nosso. emphasis ours.

grilagem. appropriation of land by means of forged deeds.

grileiro. one who commits GRILAGEM. Suggested translation: trespasser (holder of forged deeds).

grupo controle. (estatística) control group.

grupo de extermínio. (dir. penal) death squad.

Grupo de Fornecedores Nucleares. (dir. internacional) Nuclear Suppliers Group (NSG).

grupo de trabalho. working group.

grupo econômico. business group.

guarda. (dir. de família) custody [Black's Law Dictionary 8th edition, page 412].

- **guarda do filho** → custody of the child; child custody.

"The effect of custody of children upon a party's earning capacity". [Civil Code of Louisiana, Article 112].

- **atribuir/deferir a guarda dos filhos a alguém** → to award custody of the children to someone

- **guarda compartilhada** → joint custody.

- **guarda individual** → sole custody.

guerra de preços. vide PREÇO.

Guerra dos Trinta Anos. (história) Thirty Years' War.

Guerra Mundial. (história) World War.

- **Primeira Guerra Mundial** → World War I.

guia. (de pagamento) bill; receipt; form.

guia da previdência social (GPS). social security bill.

guia de recolhimento da previdência social (GPRS). social security payment bill.

guia para análise econômica de atos de concentração horizontal. (dir. concorrencial) vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

guilda. guild.



habeas corpus. habeas corpus.

- **ação de habeas corpus** → habeas corpus action [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 457].
- **mandado/ordem de habeas corpus** → writ of habeas corpus.
- **pedido de habeas corpus** → petition for habeas corpus; application for a writ of habeas corpus; habeas corpus petition; habeas petition. “The determination whether the petitioner is in custody is made at the time the petition for habeas corpus is filed”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 474]
- **impetrar pedido de habeas corpus** → to file for a writ of habeas corpus.
- **impetração do habeas corpus** → filing of the habeas petition.
- **coação/constrangimento (na liberdade de locomoção)** → restraint (on movement); restraint (on individual liberty). [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 474] “The writ of habeas corpus is used where a person is actually imprisoned or being restrained in his liberty at the time the writ is issued”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 277].

As partes:

- **paciente** → arrestee.
- **impetrante** → petitioner.
- **autoridade coatora; coator; impetrado** → defendant.
- **juízo impetrado** → defendant court; the court against which the writ of habeas corpus is sought.

habilitação de crédito. vide CRÉDITO.

habilitar. (falência)

- **habilitar crédito na falência** → ver CRÉDITO.

habilitar um crédito na falência. vide CRÉDITO.

habitação. 1 – housing; habitation.

2 – (dir. civil) habitation.

“Habitation is the nontransferable real right of a natural person to dwell in the house of another”. [Civil Code of Louisiana, Article 630].

habite-se. (dir. administrativo) permit to occupy a building.

hábito de consumo. buying habit [Warren, Carl. Accounting, page 4].

Haia. Em inglês o nome desta cidade é sempre precedido pelo artigo “the”: the Hague.

hasta pública. vide VENDA JUDICIAL.

haveres. assets; property. Vide também APURAÇÃO DE HAVERES.

herança. estate; decedent's estate; inheritance; succession. Em português existem muitas expressões sinônimas a herança: ACERVO HEREDITÁRIO; MASSA; MONTE; ESPÓLIO. Vide o termo em inglês SUCCESSION, para seus diversos significados. “The succession of the person declared dead shall be opened as of the date of death fixed in the judgment, and his estate shall devolve in accordance with the law of successions”. [Civil Code of Louisiana, Article 55].

“The estate of a deceased means the property, rights, and obligations that a person leaves after his death (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 872].

- **este direito é transmissível por sucessão causa mortis/por herança** → this right is heritable.

“The right to bring this proceeding is heritable”. [Civil Code of Louisiana, Article 209]. Antônimo NONHERITABLE.

- **dívidas da herança** → succession debts.

“Nevertheless, the property subject to their usufruct may be seized and sold for the payment of succession debts”. [Civil Code of Louisiana, Article 589].

- **a herança é transmitida aos herdeiros** → the decedent's estate devolves to the heirs. “(...) the undisposed property of the deceased devolves by operation of law in favor of his descendants (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 880].

- **a herança é transmitida por sucessão legítima** → vide TRANSMITIR.

- **força da herança** → the capacity of decedent's estate to pay the debts of the estate. Ver ULTRA VIRES HEREDITATIS.

- **renunciar à herança** → to renounce the inheritance, to renounce the succession; to disclaim the estate [Civil Code of Louisiana, Article 1742].

“(…) even though he should have renounced his inheritance”. [Civil Code of Louisiana, Article 1240].

Classificação:

- **herança disponível** → sinônimo de PARTE DISPONÍVEL (vide).
- **herança jacente** → decedent's estate still not claimed by any successor; still unclaimed estate.
- **herança legítima** → sinônimo de LEGÍTIMA (vide)
- **herança líquida** → decedent's estate net of debts;
- **herança necessária** → forced heirship.
“For purposes of forced heirship, representation takes place only as provided in Article 1493” [Civil Code of Louisiana, Article 882].
- **herança vacante** → heirless estate; vacant succession [Black's Law Dictionary 8th edition, page 589; 1472].
“A succession is called vacant when no one claims it, or when all the heirs are unknown, or when all the known heirs to it have renounced it”. [Civil Code of Louisiana, Article 1095].

herdar. inherit; to take (property).

“Taking property by right of representation is called “succession per stirpes,” in opposition to taking in one's own right, or as a principal, which is termed “taking per capita”. [Black's Law Dictionary, page 1415].

“(…) lawful descendants called to inherit from their ascendants (…)” [Civil Code of Louisiana, Article 1241].

“No individual is disqualified to take as an heir because the individual or an individual through whom the individual claims is or has been an alien”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-121]

- **herdar conforme o testamento** → to take under the will.
“...the (...) other parent survives the testator and is entitled to take under the will”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-332].
- **herdar por representação** → vide REPRESENTAÇÃO.

herdeiro. heir. Note que o termo heir no common law tem um significado mais restrito que no Brasil, pois se refere apenas aos **herdeiros legítimos**. Todavia, pode-se traduzir **herdeiro** por **heir**, já que este é o termo usado no civil

law e tal diferenciação é feita pelo Black's Law Dictionary 8th edition, 740.

- **convocar os herdeiros** → vide CONVOCAR.
- **nomear/instituir herdeiro testamentário/legatário** → to create/appoint a testamentary heir/devisee.
- **preterir um herdeiro** → to disregard an heir.
- **herdeiro ausente** → absent heir.
- **herdeiro legítimo** → heir at law; heir by intestacy.
- **herdeiro necessário; herdeiro reservatário** → forced heir.
“The adopted child is a forced heir to the same extent as other children”. [Civil Code of Louisiana, Article 214].
- **herdeiro testamentário** → testamentary heir.

hermeneuta. interpreter. “Hermeneuta” é sinônimo de intérprete (da lei, contrato, etc.).

hermenêutica. hermeneutics; interpretation. Vide nota em INTERPRETAÇÃO.

heterocomposição. (da lide) resolution of the dispute by a third party (court or arbitrator). Contraste com AUTOCOMPOSIÇÃO.

hiato do PIB. (economia) output gap; GDP gap.

hiato do produto. (economia) output gap; GDP gap.

hiato inflacionário. (economia) inflationary gap [The Economist, Dictionary of Economics, p. 190].

hiperinflação. (economia) hyperinflation.

hipossuficiência. weakness (of the party). “Hipossuficiência” não é sinônimo de “pobreza”, portanto não traduza por “poverty”.

- **hipossuficiente** → weak party.

hipossuficiente. vide HIPOSSUFICIÊNCIA.

hipoteca. mortgage. Sinônimos de hipoteca em português: **gravame hipotecário; garantia hipotecária**.

Não traduza **hipoteca** por **hypothec**. Apesar das diferenças existentes entre a hipoteca do *civil law* e a *mortgage* do *common law*, deve-se traduzir um termo pelo outro.

“Mortgage is a nonpossessory right created over property to secure the performance of an obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 3278].

“Upon failure of the obligor to perform the obligation secured by the mortgage, the mortgagee may cause the mortgaged property to be seized and sold in the manner provided by

law and have the proceeds applied toward the satisfaction of the obligation". [Civil Code of Louisiana, Article 3307].

• **hipoteca sobre algo** → mortgage on/over something.

"he sent an agent to pledge stock as security for the new loan if a second mortgage was obtained on the farm". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"A person may establish a mortgage over his property to secure the obligations of another". [Civil Code of Louisiana, Article 3295].

• **celebrar/constituir hipoteca sobre algo** → to execute a mortgage in something; to give a mortgage in something; to take out a mortgage in something.

"Lange executed a mortgage". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"In most home purchase transactions the buyer is the mortgagor who gives a mortgage in the home he is purchasing". [Gifis, Steven H., Law Dictionary].

Outras expressões:

• **ação hipotecária** → mortgage foreclosure; suit on a mortgage; hypothecary action [Black's Law Dictionary, p. 742; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 10].

• **dar algo em primeira, única e especial hipoteca** → to give a first, single, and special mortgage in something.

• **especialização da hipoteca** → description in details of the mortgaged property and of the mortgage debt.

• **especializar a hipoteca** → to describe in details the mortgaged property and the mortgage debt.

• **excussão da hipoteca** → vide EXCUSSÃO.

• **executar a hipoteca** → vide EXECUTIR.

• **garantido por hipoteca** → vide GARANTIDO.

• **gravado com hipoteca** → vide GRAVAR.

• **inscrever/registrar a hipoteca** → to record the mortgage.

"On February 2, D borrows \$200,000 from S and S records a mortgage on Redacre, real property of D's". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 195].

• **inscrição/registo da hipoteca** → recordation/registration of the mortgage; inscription of the mortgage [Civil Code of Louisiana, Article 333].

"A mortgage, privilege, or other encumbrance is given the effect of recordation when it is filed with the recorder of mortgages". [Civil Code of Louisiana, Article 3320].

• **mútuo/empréstimo garantido por hipoteca** → mortgage loan [Black's Law Dictionary, p. 1012].

• **o credor hipotecário tem preferência em relação aos credores quirografários** → the mortgagee has priority over the unsecured creditors. Vide **PREFERÊNCIA** (3).

• **primeira hipoteca; segunda hipoteca** → first mortgage; second mortgage.

• **remição da hipoteca** → vide REMIÇÃO.

• **remir a hipoteca** → vide REMIR.

Hipoteca convencional, legal e judiciária:

• **hipoteca convencional** → conventional mortgage.

• **hipoteca de alto risco** → subprime mortgage.

• **hipoteca judiciária** → judgment lien; judicial mortgage [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 294].

"Mortgage is conventional, legal, or judicial, and with respect to the manner in which it burdens property, it is general or special". [Civil Code of Louisiana, Article 3283].

• **hipoteca legal** → legal mortgage.

"Minor's legal mortgage on tutor's property." [Civil Code of Louisiana, Article 322].

Tradução de termos relativos a hipoteca:

• **credor hipotecário** → creditor; mortgagee; holder of mortgage; mortgage creditor.

"Under the lien theory the mortgagee takes only a lien on the property, and is not entitled to possession..." [Gifis, Steven H., Law Dictionary]

• **devedor hipotecário; hipotecante** → mortgagor; mortgage debtor.

"In most home purchase transactions the buyer is the mortgagor who gives a mortgage in the home he is purchasing..." [Gifis, Steven H., Law Dictionary]

"The mortgage may be terminated by the mortgagor or his successor upon reasonable notice to the mortgagee when an obligation does not exist and neither the mortgagor nor the mortgagee is bound to the other or to a third person to permit an obligation secured by the mortgage to be incurred". [Civil Code of Louisiana, Article 3298]

• **divida hipotecada** → mortgage debt.

• **bem hipotecado; o bem em que recai a hipoteca** → mortgaged property.

"Mortgage is an indivisible real right that burdens the entirety of the mortgaged property and that follows the property into whatever hands the property may pass". [Civil Code of Louisiana, Article 3280]

hipotecado. vide HIPOTECA.

hipotecante. vide HIPOTECA.

hipotecar. mortgage; to execute a mortgage; to give a mortgage; to establish a mortgage.

“A person may establish a mortgage over his property to secure the obligations of another. (...) “Nevertheless, where the power of attorney contains a general authority to mortgage the property of the principal, this power includes that of giving it in pledge”. [Civil Code of Louisiana, Article 3295; 3149].

hipótese. event; case; situation. Veja os exemplos abaixo:

- nas hipóteses dos artigos 10 e 11 → in the events of Articles 10 and 11.
- na hipótese em tela (...) → in this case (...).
- em ambas as hipóteses → in both events; in both cases.
- na remota hipótese (...) → in the improbable event (...).

hipótese de incidência. (dir. tributário) vide FATO GERADOR.

hipótese do mercado eficiente. (economia) efficient markets hypothesis [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 592].

hipótese tributária. (dir. tributário) vide FATO GERADOR.

holerite. sinônimo de CONTRACHEQUE.

homem-bomba. suicide bomber.

homicídio. homicide

“A person commits criminal homicide if he intentionally, knowingly, recklessly, or with criminal negligence causes the death of an individual”.

A tradução de **homicídio culposo, homicídio doloso, homicide, murder, manslaughter:**

No Brasil, o **homicídio** é classificado em **culposo** ou **doloso**. Nos EUA, porém, existem várias classificações, que variam de Estado para Estado. Note que **homicide** é o termo geral, que corresponde ao **homicídio** no Brasil. O **homicide** é geralmente classificado em **murder** e **manslaughter**, **first degree murder**, **second degree murder**. Existe uma percepção incorreta de que **manslaughter** significa “homicídio culposo”. Porém, **manslaughter** pode ser **voluntary** ou **involuntary**. **Voluntary manslaughter** é **homicídio privilegiado**, isto é, **doloso**, mas atenuado, devido a violenta emoção (**heat of passion**). A diferença entre **murder** e **manslaughter** é a presença de **malice aforethought** apenas no **murder**. **Malice aforethought** signi-

fica “**dolo de matar sem atenuantes**”. Não traduza **malice aforethought** por “premeditação”. No **voluntary manslaughter**, apesar de haver dolo de matar, não há **malice aforethought**, devido à presença da circunstância atenuante de violenta emoção. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 27-52; Black's Law Dictionary 6th edition, p. 734, 1019; Gifis, Steven H. Law Dictionary Fifth Edition, p. 237; Model Penal Code §210.2]

Traduza como segue:

Do inglês para o português:

- **homicide** → homicídio.
- **murder** → homicídio doloso.
- **manslaughter** → mantenha **manslaughter**. Ou então **homicídio com grau atenuado de culpa**. Não traduza **manslaughter** por **homicídio culposo**.
- **voluntary manslaughter** → homicídio privilegiado.
- **involuntary manslaughter** → homicídio culposo.
- **depraved-heart murder** → homicídio por dolo eventual.
- **first-degree murder; second-degree murder** → homicídio de primeiro grau; homicídio de segundo grau. Na maioria dos estados, o **first-degree murder** é **homicídio por dolo direto**; o **second-degree murder** é o **homicídio por dolo eventual**. Mas prefira traduzir de modo literal.

Do português para o inglês:

- **homicídio** → homicide.
- **homicídio doloso** → murder.
- **homicídio culposo** → involuntary manslaughter.
“...such as the necessity that a homicide be with malice aforethought to constitute murder.”
- **homicídio qualificado** → aggravated homicide.
- **homicídio privilegiado** → voluntary manslaughter.
- **homicídio acobertado por excludente da ilicitude** → justifiable homicide.
- **homicídio mediante paga** → vide **HOMICÍDIO MEDIANTE PAGA**.

homicídio mediante paga. murder-for-hire; contract killing. O murder-for-hire é tipificado no direito federal dos EUA pelo 18 U.S.C. § 1958 (U.S Code).

As partes:

- **mandante** → client; person who hires a contract killer.

- **executor** → hit man; contract killer.

homologação. ratification; confirmation; approval. O Civil Code da Louisiana utiliza o termo homologation [Black's Law Dictionary, p. 736]. Mas prefira **ratification**, por ser o termo usual no common law.

"Every opposition to the homologation must be made in writing within ten days, dating from that on which the proces verbal of the deliberation of the creditors was returned to the clerk's office". [Civil Code of Louisiana, Article 3092].

- **homologação judicial** → judicial ratification; ratification by the court.

Vide também RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

homologando. sought to be ratified; sought to be confirmed.

- **sentença estrangeira homologanda** → foreign judgment sought to be ratified.

homologar. ratify; confirm; approve. O Civil Code da Louisiana utiliza o termo homologate [Black's Law Dictionary, p. 736]. Mas prefira **ratify**, por ser o termo usual no common law.

- **homologação tácita do lançamento** → tacit ratification of the assessment.

Vide também RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

homologatório. confirmatory; for ratification.

- **decisão homologatória** → confirmatory decision.

honorário. fee.

- **honorários advocatícios** → attorney fees; attorney's fees; fees of counsel; counsel fees [Black's Law Dictionary 8th edition, page 139]. Vide exemplo em CUSTAS.

"If the parties, by written contract, have expressly agreed that the obligor shall also be liable for the obligee's attorney fees in a fixed or determinable amount, the obligee is entitled to that amount as well". [Civil Code of Louisiana, Article 2000].

hora certa. vide CITAÇÃO.

hora extra; hora suplementar; hora extraordinária. (dir. do trabalho) overtime; excess hour.

"The requirement that an employer pay at least 'time and a half' for overtime is intended both to increase the number of people employed and to improve working conditions". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 396].

- **adicional de horas extras** → overtime premium [Covington, Robert N. Employment Law, p. 403].

• **hora normal de trabalho** → regular rate.
 "That is largely because the amount of the overtime premium is not a fixed dollar-and-cents amount, but is a proportion of the individual's own 'regular rate' for the workweek in question". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 404].

- **ganhar horas extras** → to be paid overtime.

horário comercial. business hours.

horas de sobreaviso. vide SOBREAVISO.

horas in itinere. (dir. do trabalho) commuting hours (included in the paid hours of work).

horas-máquina. (contabilidade) machine hours.

horista. hourly paid worker [Covington, Robert N. Employment Law, p. 422].



IBAMA. the Brazilian Environmental Protection Agency. Seu correspondente nos EUA é a ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA).

- o **IBAMA autou a empresa** → IBAMA issued a notice of environmental violation against the company.

IBGE. abrev. de INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

ibovespa. (mercado de capitais) the São Paulo Stock Exchange Index.

Ibracon. abrev. de INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL.

ICMS. Tax on the Circulation of Goods and on Services of Interstate and Intermunicipal Transportation and Communication. Tradução simplificada: State Goods and Services Tax. Abreviatura de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação.

identidade contábil. (contabilidade) accounting identity.

idoneidade. vide IDÔNEO.

idôneo. No Dicionário Aurélio, **idôneo** significa “Próprio para alguma coisa; conveniente, adequado”. Nesta acepção, pode-se traduzir por **proper**; **convenient**; **suitable**. Todavia, na maioria dos textos jurídicos, este termo é usado com o significado “fidedigno; digno de confiança; confiável”. Neste caso, traduza por **trustworthy**.

- **idoneidade** → 1 – **trustworthiness**; 2 – **propriety**; **suitability**.

IE. vide IMPOSTO.

IED. abrev. de INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO. Vide INVESTIMENTO.

ignorância da lei. ignorance of law.
“No one may avail himself of ignorance of the law”. [Civil Code of Louisiana, Article 5.].

IGP-DI. abrev. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA.

igualdade. (entre as pessoas) equality.

igualitário. egalitarian.

- **sociedade igualitária** → **egalitarian society**.

II. abrev. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.

ilegalizar. prohibit; to make illegal.

“The Act made illegal (the) contracts which restricted the right of an employee to join a union”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 18].

ilegitimidade. (da parte, no processo) ver LEGITIMIDADE.

ilegítimo. (processo) vide LEGITIMIDADE.

ilícito. 1 – (adjetivo) unlawful; illicit. Prefira traduzir por **unlawful**.

2 – (substantivo) violation; wrong; breach; wrongdoing.

- a prática dos ilícitos previstos nos artigos 20 → the commission of the violations set forth in Article 20.

- **ilícito administrativo** → administrative violation.

- **ilícito civil** → civil wrong. Este termo é amplo, incluindo tanto o descumprimento contratual (**breach of contract**) quanto os atos ilícitos extracontratuais (**torts**).

- **ilícito concorrencial** → sinônimo de CONDUCTA ANTICONCORRENCIAL (vide).

ilicitude. unlawfulness.

iliquidez. (economia) illiquidity.

ilíquido. **ilíquido** é o oposto de **LÍQUIDO**. **Ilíquido** pode significar: (1) não facilmente conversível em dinheiro; (2) ao referir-se a dívidas, obrigações, direitos, importâncias devidas, etc., diz-se daquilo que é indeterminado; incerto; indefinido. Tenha muito cuidado para não confundir as acepções (1) **illiquid** e (2) **unliquidated**. Ver nota em **LÍQUIDO**.

1 – **illiquid**.

- **bem ilíquido** → **illiquid asset**.

2 – (relativo a uma obrigação, dívida) **unliquidated**.

- **dívida ilíquida** → **unliquidated debt**.

“Although the obligation claimed in compensation is unliquidated, the court can declare compensation as to that part of the obligation that is susceptible of prompt and easy liquidation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1902].

imagem. vide DIREITO DE IMAGEM.

imc. (contabilidade) abrev. de ÍNDICE DA MARGEM DE SEGURANÇA.

imigração. immigration.

imigrante ilegal. illegal alien.

imissão na posse. (dir. civil) coming into possession; taking possession.

- **imissão na posse dos imóveis** → coming into possession of the real estate; taking possession of the real estate.

imitir.

- **imitir-se na posse de algo** → to take possession of something; to come into possession of something.

IML. abrev. de INSTITUTO MÉDICO LEGAL.

imobilização. (contabilidade) noncurrent assets; investment in noncurrent assets; purchase of noncurrent assets.

- “O limite de imobilização de ativos aplicável às instituições financeiras”. [Jornal Valor Econômico] → The limit of noncurrent assets applicable to financial institutions.

imobilização do capital próprio. (contabilidade) sinônimo de QUOCIENTE DE IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO.

imobilizado. (contabilidade) forma abreviada de ATIVO IMOBILIZADO (vide).

imotivado. sinônimo de **sem justa causa** (vide JUSTA CAUSA).

imóvel. vide BEM.

imparcial. impartial.

“a fair and impartial trial”.

imparcialidade. impartiality.

imparidade. (contabilidade) impairment.

impasse. deadlock; impasse.

impedimento. impediment; bar.

“...specific bars aimed at immoral or scandalous marks...” [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 178].

- **impedimento legal** → legal impediment.
- **impedimento à concessão da patente** → vide PATENTE.

impedimento e suspeição. (processo civil) conflict of interest.

- **impedimento** → disqualification (because of an impediment); impediment.
- **suspeição** → disqualification (because of suspicion); suspicion.
- **arguir de suspeito** → to file a motion to recuse (the judge); to move for the disqualification (of the judge).

• **exceção de suspeição** → suspicion motion; motion to recuse (the judge); motion to disqualify (the judge) because of suspicion.

• **exceção de impedimento** → impediment motion; motion to recuse (the judge); motion to disqualify (the judge) because of an impediment.

• **o juiz declarou-se suspeito/impedido** → the judge recused himself from the case.

Fonte: Black's Law Dictionary 8th edition, page 1303.

impedir. bar; prevent; preclude.

impenhorabilidade. Vide PENHORÁVEL.

impenhorável. Vide PENHORÁVEL.

imperativo. mandatory.

imperícia. lack of skill; unskilfulness; want of skill; malpractice. O termo “malpractice” se refere apenas à imperícia de profissionais, como médico, advogado, ou contador.

“...that by and through the carelessness, negligence, unskilfulness (...) the said waggon and horses of the defendant then ran and struck (...) against the said donkey...” [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 516].

“When an accountant, a doctor, or an attorney makes a contract to render services, there is a duty to exercise such skill and care as is common within the community for persons possessing similar skills. If the services are not rendered or not rendered properly there is a breach of contract which is often described as malpractice”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Every person is responsible for the damage he occasions not merely by his act, but by (...) his want of skill”. [Civil Code of Louisiana, Article 2316].

• **responder por imperícia** → to be liable for malpractice.

“A doctor is liable for malpractice when he fails to prescribe the proper medicine”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

impetração. 1 – filing.

2 – Em alguns contextos, o termo **impetração** é utilizado como sinônimo de **HABEAS CORPUS** ou de **MANDADO DE SEGURANÇA** (vide).

impetração de mandado de segurança. vide MANDADO DE SEGURANÇA.

impetrado. defendant. Vide MANDADO DE SEGURANÇA; HABEAS CORPUS.

impetrante. petitioner. Vide MANDADO DE SEGURANÇA; HABEAS CORPUS.

impetrar mandado de segurança. vide MANDADO DE SEGURANÇA.

impetrar pedido de habeas corpus. vide HABEAS CORPUS.

implementação da condição. vide CONDIÇÃO.

implementar a condição. vide CONDIÇÃO.

implemento da condição. vide CONDIÇÃO.

imponível. enforceable.

impostualidade injustificada. vide FALÊNCIA.

importação. 1 – (em comércio internacional, o ato de importar) import.

“Nonetheless, over the years, the president and Congress have chosen to restrict the import of certain goods”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 31].

“A common barrier to free trade among countries is tariffs, which are taxes on the import of goods from abroad”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 54].

- **restrições à importação** → import restrictions [The Economist, Dictionary of Economics, p. 178].

- **importação de algo** → import of something.

Veja também QUOTA (QUOTA DE IMPORTAÇÃO).

2 – (em comércio internacional, as importações como um todo) imports [The Economist, Dictionary of Economics, p. 179].

“Goods produced abroad and sold domestically are called imports”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 56].

“The tariff reduces the quantity of imports and moves the domestic market closer to its equilibrium without trade”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 182].

- **importação de aço** → steel imports.

“If no one is Island is interested in importing steel, a tax on steel imports is irrelevant”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 182].

importações em andamento. (contabilidade) imports in process.

importador. importer.

- **pais importador** → importing country

impossibilidade. (de contrato, por exemplo) impossibility. Ver POSSIBILIDADE.

- **impossibilidade jurídica** → legal impossibility, unlawfulness.

- **impossibilidade econômica da prestação** → commercial frustration; economic frustration; commercial impracticability [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 270; Rohwer, Claude D. et al., Contracts in a Nutshell, p. 342; U.C.C §2-615].

impossibilidade jurídica do pedido. (processo civil) legal impossibility of the claim.

imposto. tax [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1496]. Vide nota em TRIBUTO. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

Expressões:

- **arrecadar o imposto** → to collect the tax.

“Approximately 60 percent of all tax revenues collected in the United States come from income tax”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

- **cálculo do imposto** → tax computation.

- **cobrar, impor o imposto** → to levy the tax.

- **diminuição de imposto; alívio fiscal** → tax relief.

- **garantia real do Fisco sobre o bem imóvel do contribuinte** → tax lien.

- **imposto com efeito de confisco** → confiscatory tax.

“The principle of proportionality is generally interpreted as imposing only a marginal limitation on the taxing power of governments in the sense that they cannot impose confiscatory taxes”. [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 23].

- **imposto retido na fonte** → withholding tax.

- **imposto progressivo** → graduated tax; progressive tax.

- **imposto sobre a folha de pagamentos** → payroll tax

“Over the coming decades, Social Security payments will rise much faster than its revenues, which come from payroll taxes”. [The Economist January 15th 2005, p. 25].

- **imposto sobre algo** → tax on something.

- **lançamento, arrecadação e recolhimento do imposto** → assessment, collection and payment of the tax.

“The assessment and collection of taxes may be delegated to administrative agencies”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

- **lançar o imposto** → to assess the tax.

“the unemployment compensation tax assessed against employers”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **lucros antes do pagamento dos impostos** → before-tax profits.

- **lucros após o pagamento dos impostos** → aftertax profits.

- **majorar o imposto** → to increase the tax.

- período de lançamento do imposto → assessment period.
“If fraud is involved, the assessment period remains open indefinitely”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].
- receita de impostos; receita tributária → tax revenue.

Os impostos em espécie:

Impostos federais:

- imposto de exportação (IE) → export tax.
- imposto de importação → vide IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
- imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) → rural real estate tax.
- imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) → vide IMPOSTO DE RENDA.
- imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (imposto sobre operações financeiras – IOF) → tax on financial transactions.
- imposto sobre produtos industrializados (IPI) → tax on manufactured products.

Impostos estaduais:

- Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) → tax on vehicles.
- imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações (ICMS) → Tax on the Circulation of Goods and on Services of Interstate and Intermunicipal Transportation and Communication.
- imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) → estate and gift tax.

Impostos municipais:

- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) → urban real estate tax.
- imposto sobre a transmissão “inter vivos” de bens imóveis, por ato oneroso (ITBI) → real estate conveyance tax (tax on the nongratisuitous inter vivos conveyance of real estate).
- imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) → municipal services tax.

imposto cedular. *schedular tax.*

imposto de importação (II). *customs duty; import duty; duty on import.*

- bens sujeitos ao imposto de importação → dutiable goods.

imposto de renda (IR). *income tax.* O nome completo do imposto de renda no Brasil é im-

posto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

- apresentar/protocolar a declaração de imposto de renda → to file the income tax return.
- declaração de imposto de renda → income tax return.
- declaração em conjunto do imposto de renda (marido e mulher) → joint return.
“The wife’s mother-in-law signed the wife’s name to the joint return filed by the husband.” [Anderson, Ronald A., Business Law].
- exercício do imposto de renda → income tax period.
“A person’s death marks the end of a final income tax period”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].
- formulário de declaração do imposto de renda → income tax return form.
- imposto de renda de pessoa física → individual income tax.
- imposto de renda de pessoa jurídica → corporate income tax.
- imposto de renda global → global income tax.

- imposto de renda retido na fonte → vide o verbete IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

- provisão para o imposto de renda → vide PROVISÃO.
- restituição (do imposto de renda) → vide RESTITUIÇÃO.

A base de cálculo do imposto de renda:

- lucro real → taxable income; taxable profit.
- lucro presumido → presumptive profit.
- lucro arbitrado → estimated profit.

imposto de renda retido na fonte. *withholding income tax.*

- fonte pagadora → withholding agent; withholding payer; source of payment.

imposto inflacionário. *(economia) inflation tax.*

“When the government raises revenue by printing money, it is said to levy an inflation tax”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 656].

imposto sobre o valor agregado. *value-added tax.*

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. vide ICMS.

imprensa marrom. *(jornalismo) gutter press.*

imprensa oficial. government printing office.

imprescritível. (não sujeito a prescrição) imprescriptible; not subject to the statute of limitations [Black's Law Dictionary 8th edition, page 772].

imprescrito. not time-barred; not barred by the statute of limitations. Vide **PRESCRIÇÃO**.

improbidade. corruption; dishonesty.

improbidade administrativa. misconduct in (public) office; administrative corruption; corruption by a public servant; misbehavior in office; misbehavior by public servant.

improbo. dishonest.

improcedência. vide **PROCEDÊNCIA**.

improcedente. vide **PROCEDÊNCIA**.

impronúncia; impronunciar. vide **PRONÚNCIA**.

improver. deny; reject.

- **Recurso Especial improvido/desprovido** → Special Appeal denied; Appeal to the Superior Court of Justice denied.

imprudência. recklessness.

imprudente. reckless.

impugnação. objection; challenge; denial.

- **apresentar impugnação** → to file an objection.

impugnação de crédito. (falência) vide **CRÉDITO**.

impugnante. objectant.

impugnar. challenge; object to.

- **o acórdão foi impugnado pela Apelada** → the appellate decision was challenged by Appellee.
- **impugnar o testamento** → vide **TESTAMENTO**.
- **impugnar o crédito (na falência)** → vide **CRÉDITO**.

impulso oficial. (processo civil)

- **princípio do impulso oficial** → official impulse (tradução literal); in civil procedure, the initiative of the court to move the case to trial, once it is commenced.

impune. unpunished.

- **ficar impune** → to go unpunished.

imputabilidade. impunity.

imputabilidade. 1 – (dir. penal) criminal capacity [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 220].

- **semi-imputabilidade** → diminished (criminal) capacity; diminished (criminal) responsibility [Black's Law Dictionary 8th edition, page 220].

2 – (dir. internacional público) attributable liability.

“Attributable liability. A state is liable under international law for an injury to a foreign national only if the wrongful act or omission is attributable to the state”. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 165].

imputação. imputation; accusation; charge [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 41].

imputação do pagamento. (dir. das obrigações) application (of payment). [Black's Law Dictionary 6th edition, page 99]. Prefira **application of payment**, que é a terminologia usual no common law. A expressão “imputation of payment” é específica do civil law [Civil Code of Louisiana, Article 1864].

- **imputar o pagamento nos juros** → to apply the payment to the interest.

“If the debtor does not specify the application to be made, the creditor has the choice of deciding to which debt the payment should be applied”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **imputar no pagamento de algo** → to apply to the payment of something.

“The lessee may demand immediate reimbursement of the amount expended for the repair or apply that amount to the payment of rent (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 2694]

imputar. 1 – attribute; charge.

“A court must determine whether the manner of death is sufficiently related to the defendant's conduct that the death can be fairly attributed to him”.

“Many times a death is attributable to more than one cause”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 54].

“In addition to determining whether to initiate criminal charges, prosecutors must often decide what crime or crimes to charge”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 4].

2 – vide **IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO**.

imputável (adjetivo). 1 – attributable, imputable

“Many times a death is attributable to more than one cause”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 54].

2 – (dir. penal) criminally capable.

imputável (substantivo). (dir. penal) criminally capable individual; person with criminal capacity.

- **semi-imputável** → individual with diminished criminal capacity.

imunidade. immunity.

- **imunidade tributária** → tax immunity. Vide **NÃO ISENÇÃO**.

- **imunidade diplomática** → diplomatic immunity [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 22].

- **imunidade consular** → consular immunity.

imunidade diplomática. diplomatic immunity.

in albis. vide PRAZO.

in bonam partem. (dir. penal) for the benefit of the defendant.

in dubio.

- **in dubio, pro debitor** → in a doubtful case/ clause/contract, the debtor must be favored.
- **in dubio pro reo** → in a doubtful case, the judge must find for the defendant.

in fine.

- **art. 478 in fine** → the final part of Article 478.

in natura. (não em dinheiro) in kind.

inadimplemento. (dir. das obrigações) nonperformance; nonpayment; breach. Sobre a diferença entre inadimplemento e mora, vide MORA.

“A failure to perform results from nonperformance, defective performance, or delay in performance”. [Civil Code of Louisiana, Article 1994].

inadimplência. (dir. contratual) default; nonpayment; nonperformance.

inadimplente. breaching party; delinquent.

inafiável. unavailable.

inamovibilidade. unremovableness; that cannot be relocated.

inaudita altera parte. ex parte.

- **liminar inaudita altera parte** → ex parte preliminary injunction.
- “...the party may apply to the court for an ex parte order (no notice being given to the adverse party)...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 117].

inaugural. sinônimo de PETIÇÃO INICIAL (vide).

inabível. inapplicable; impossible; inadmissible.

incapacidade. incapacity.

incapacitado. disabled.

- **estar incapacitado** → to be disabled; to be under a disability.

incapaz. (no sentido civil) incompetent.

“If the defendant has been judicially declared incompetent, a copy of the summons must be served upon his committee...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 16].

incendiário. arsonist.

incentivar. encourage.

incentivo. (economia) incentive.

“Principle # 4: People respond to incentives”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 7].

“Reagan argued that such high tax rates greatly distorted economic incentives to work and save”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 261].

incentivo fiscal. tax incentive; tax break.

incerto. vide EVENTO.

incidência. 1- (dir. tributário) levy; taxation. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authortstream.com/marciliomcastro.

- **a incidência do imposto sobre esta atividade** → the levy of the tax on this activity.

- **Neste caso, há incidência do imposto de renda à alíquota de 27%** → In this case, the income tax is levied at 27%.

2 – application.

- **incidência do código de defesa do consumidor neste caso** → application of the Consumer Protection Code to this case.

3 – (economia) incidence.

“Economists use the term tax incidence to refer to the distribution of a tax burden”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 124].

incidente. incident.

- **processo incidental** → incidental proceeding.

- **incidente processual** → procedural incident.

- **incidente de insanidade mental (do acusado)** → insanity defense; insanity plea.

“Rule 12.2 requires that a defendant who intends to present an insanity defense must give the prosecution written notice of that intent”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 138].

- **incidente de falsidade** → motion for impeachment (of a document); plea of forgery.

inciso. item. Vide LEI.

incitação ao crime. solicitation [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 232].

- **agente que faz a incitação; incitador** → solicitor.

- **agente incitado a praticar um crime; incitado** → solicitee.

incitador; incitado. vide INCITAÇÃO AO CRIME.

inclinação da curva. vide o anexo ECONOMIA: TRADIÇÃO DE GRÁFICOS.

inclusão. (de alguém em uma ação) joinder.

- inclusão de alguém no polo passivo da lide → the joinder of someone as a defendant (in the lawsuit).

incobrável. (contabilidade) uncollectible.

incolumidade. safety; integrity.

incompetência. lack of jurisdiction.

- renunciar à exceção de incompetência; não opor a exceção de incompetência → to waive the lack of jurisdiction.
“...if the complaint does contain this allegation, and the defendant actually resides outside the county, he may waive the lack of jurisdiction of his person by appearing generally”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 9].
- incompetência territorial → lack of territorial jurisdiction; improper venue.
“Indeed, in many instances the remedy for improper venue is not dismissal, but transfer”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 82].

incompetente. (o juiz) incompetent; without competent jurisdiction. Vide **COMPETÊNCIA**.

incomunicável. 1 – (bens, propriedades) that cannot commingle.

- bens incomunicáveis → property that do not commingle.
- 2** – (o preso, em direito penal) incommunicado [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 765].
“Under these circumstances the police may unlawfully hold the arrested suspect incommunicado for several days.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 218].

inconformado. (a parte sucumbente) discontented.

- inconformada com a decisão, a empresa propôs um recurso → discontented with the decision, the company filed an appeal.

inconformismo. (da parte sucumbente) discontent; discontentment; dissatisfaction.

inconstitucional. unconstitutional. Cuidado com a ortografia: não escreva **in**constitucional, o correto em inglês é **UN**constitutional. Não confunda os termos **unconstitucional** e **nonconstitutional**. **Unconstitutional** significa **inconstitucional**. **Nonconstitutional** significa **infraconstitucional** [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage]. Vide **INFRA-CONSTITUCIONAL**.

- julgar/declarar inconstitucional → to hold unconstitutional; to declare unconstitutional; to strike down (the unconstitutional law).
“...the treaty was declared unconstitutional by the state’s supreme court”. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 7].

incontroverso. undisputed.

- fato incontroverso → undisputed fact.

incorporação. (dir. societário) merger. Vide também o quadro explicativo em **FUSÃO**.

- incorporar → O verbo incorporar, na voz ativa, é geralmente traduzido por absorb. Na voz passiva, é geralmente traduzido por merge into. Veja os exemplos abaixo:

- uma sociedade incorporou outra sociedade → one company absorbed another company.
“When two corporations merge, one absorbs the other”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- incorporação da sociedade A pela sociedade B → the merger of company A into company B.

“The merger of one domestic corporation into another domestic corporation”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 615].

- incorporar uma sociedade a outra sociedade → to merge one company into another company.

As partes:

A incorporação, a sociedade que absorve outra sociedade é chamada de incorporadora. A sociedade absorvida é chamada de incorporada.

- sociedade incorporadora → surviving company; absorbing company; acquiring company.
- sociedade incorporada → acquired company; absorbed company.

incorporada. (dir. societário) vide **INCORPORAÇÃO**.

incorporadora. (dir. societário) vide **INCORPORAÇÃO**.

incorporar. (dir. societário) vide **INCORPORAÇÃO**.

incorpóreo. incorporeal.

incorrer. (uma despesa, obrigação) incur.

incurso. (processo penal)

- o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu → the judge shall declare which legal provision prescribes the punishment applicable to the defendant.

indébito. undue payment, solutio indebiti.

indeclinabilidade. unavailability.

indeclinável. unavoidable; undeclinable.

indedutibilidade. nondeductibility.

indedutível. nondeductible.

indeferimento. denial.

- indeferimento do pedido → denial of the claim.

indeferir. deny; reject; overrule; overturn.

- **indeferir o pedido** → to reject the claim.
- **indeferir a medida liminar** → to deny the preliminary injunction.

indenizabilidade. recoverability.

indenização. 1 – damages; redress; compensation; recovery; indemnification. **Damage** significa **dano**. **Damages** significa **indenização** [Black's Law Dictionary 6th edition, page 389.

“When the defendant commits an act which by itself is a tort, there is ordinarily recovery for the mental distress which is caused thereby”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Several states now have statutes providing for varying degrees of financial indemnification to persons injured by criminal acts.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **obter indenização de alguém; ser indenizado por alguém** → to recover damages from/against someone.

“The mere fact that a person is hurt does not mean that such person can sue and recover damages from the person causing the harm.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

“The rule that permits a girl to recover damages against a boy for holding her hand...” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 30].

“It is adjudged that the plaintiff, John Richards, recover from the defendant, Edward Barton, the sum of \$4,280”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 314]

“She was allowed to recover against Winchester”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 439].

- **propor ação de indenização pela morte de alguém** → to sue for damages arising from the death of someone.

“Drew sued Lett for damages arising from the death of Drew's son”.

- **pleitear indenização contra alguém** → to seek damages from someone. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 23].

- **ação de indenização/ação indenizatória** → vide AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

- **alguém tem a obrigação de indenizar** → someone is liable for damages.

- **arbitramento da indenização** → determination of damages.

“The matter was referred for a determination of damages to a Magistrate Judge...”

- **indenização à vítima** → victim compensation.

“Conditioning a thief's probation on restitution or an assaulter's probation on the payment

of medical bills are common illustrations of victim compensation”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 15]

- **indenização por dano emergente** → pecuniary damages (as opposed to the award of loss of profits).

- **indenização por dano material, dano patrimonial** → pecuniary damages (as opposed to pain and suffering).

- **indenização por perdas e danos; indenização por danos** → award of damages.

- **indenização por descumprimento contratual** → damages for breach of contract.

- **indenização por lucros cessantes** → award of loss of profits; recovery for loss of profits.

“A mob violence statute generally applies only to tangible property and does not authorize recovery for loss of profits” [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **liquidação da indenização** → liquidation of damages; liquidation of the award.

“Such a liquidation of damages is valid if the amount so specified is reasonable...”

- **obter indenização por descumprimento contratual de alguém** → to recover damages for breach of contract from someone.

“Brooks sought to recover damages for breach of contract from Canter...” [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **valor da indenização** → damages; amount of damages.

- **ato ilícito passível de indenização** → recoverable/actionable wrong; recoverable/actionable wrongful act; recoverable/actionable wrongdoing.

2 – (em contrato de seguro) indemnity.

indenizar. 1 – (por ato ilícito, em ação de indenização) indemnify; compensate; make good; make whole; redress. Vide também INDENIZAÇÃO.

- **indenizar alguém pelos prejuízos** → to compensate someone for the losses; to indemnify someone for/from/against the losses. O verbo **indemnify** é seguido pelas preposições **for**, **from**, ou **against**. Evite utilizar duas preposições seguidas, por exemplo “~~to indemnify someone from and against the losses~~”. Evite também frases redundantes e arcaicas do tipo “~~to indemnify and hold someone harmless~~” [Garner; Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage, page 436]. A expressão “indenizar e manter indene” é um anglicismo redundante e reprovável, traduzida simplesmente por “to indemnify” ou “to compensate”.

- **ser indenizado por alguém** → to recover damages from/against someone.

2 – (em um contrato de seguro) indemnify.

- **indenizar contra um dano** → to indemnify against damage.

indenizável. recoverable; actionable.

“...the amount of damages recoverable shall be reduced in proportion to the degree or percentage of negligence attributable to the person suffering the injury”. [Civil Code of Louisiana, Article 2323].

- **dano indenizável** → recoverable/actionable damage/injury/harm.

independentemente. irrespective of.

“...the courts will take jurisdiction irrespective of the residence of the parties or the locus of the contract”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 6].

- **independentemente da vontade dos acionistas** → irrespective of the will of the shareholders.

inderrogável. unwaivable; unavoidable.

indeterminado. undetermined; unspecified.

“The quantity of a contractual object may be undetermined, provided it is determinable”. [Civil Code of Louisiana, Article 1973].

indexação. (economia, inflação) indexation; indexing.

- **indexação do salário ao índice de preços ao consumidor** → indexation of the wage to the consumer price index.

“For example, many long-term contracts between firms and unions include partial or complete indexation of the wage to the consumer price index”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 528].

indexador. (economia, inflação) index. **Indexador** é sinônimo de **índice de preços** (vide).

indexar. (economia, inflação) index; tie.

- **indexado à inflação** → indexed; indexed for inflation (EUA); index-linked; linked to inflation (Reino Unido).

“When some dollar amount is automatically corrected for inflation by law or contract, the amount is said to be indexed for inflation”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 528]

“The UK government introduced an index-linked gilt-edged security in 1981 for financial institutions and has subsequently issued others for private investors as well as institutions, e.g. 2.5% index-linked treasury stock 2011”. [The Economist, Dictionary of Economics, p. 183].

- **o contrato está indexado ao índice de preços ao consumidor** → the contract is indexed to the consumer price index.

“For example, a labor contract may call for indexing wages to the consumer price index to protect against loss of purchasing power in a time of rising inflation”. [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 274].

“Recipients of Social Security, for instance, get annual increases in benefits that are tied to the consumer price index”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 525].

- **título indexado à inflação** → indexed bond; inflation-indexed bond.

Vide também **indexação**.

indicação de procedência. (propriedade industrial) vide **INDICAÇÃO GEOGRÁFICA**.

indicação geográfica. (propriedade industrial) geographic indication [World Intellectual Property Organization at www.wipo.int].

Nota sobre **indicação geográfica**, **indicação de procedência**, e **denominação de origem**:

“Título IV – Das Indicações Geográficas. Art. 176. Constitui **indicação geográfica** a **indicação de procedência** ou a **denominação de origem**. Art. 177. Considera-se **indicação de procedência** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art. 178. Considera-se **denominação de origem** o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”. [Lei No. 9.279/96]

- **indicação de procedência** → indication of source [Article 1.2, Paris Convention for the Protection of Industrial Property]. Ver exemplo em **MODELO DE UTILIDADE**.

- **denominação de origem** → appellation of origin.

“In this Agreement, “appellation of origin” means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”. [Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration, Article 2].

indicador. 1 – (econômico) indicator.

- **indicador econômico** → economic indicator.
- 2 – (contabilidade) sinônimo de QUOCIENTE.

índice. index.

- **índice de ações** → stock index.
“A stock index is computed as an average of a group of stock prices”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 564].
- **índice de concentração CR4** → concentration ratio CR4.
- **índice de desenvolvimento humano (IDH)** → human development index (HDI).
Em contabilidade, alguns autores utilizam o termo **índice** como sinônimo de **quociente** (vide).

índice da margem de segurança. (contabilidade) contribution margin ratio [Warren, Carl. Accounting, page 832].

índice de preços; indexador. price index.

- **índice de preços ao consumidor (IPC)** → consumer price index (CPI).
“These dollar amounts are adjusted periodically pursuant to section 104 to reflect changes in the Consumer Price Index”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 128]
“The CPI rose by 3 percent last month, led by a 20 percent rise in the price of coffee and a 30 percent rise in the price of heating oil”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 647]
“The consumer price index is used to monitor changes in the cost of living over time”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 520].
- **Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)** → Broad Consumer Price Index.
- **índice de preços ao produtor** → producer price index.
Vide também ANO (ANO BASE).

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna. General Price Index – Domestic Availability.

índice inflacionário. sinônimo de taxa de inflação. Vide INFLAÇÃO.

indiciado. (processo penal) defendant (in a police investigation).

indiciamento. vide INDICIAR.

indiciar. (em inquérito policial) to institute a criminal investigation (against someone); to file criminal charges (against someone). Não traduza por **indiet** (vide).
“The process is set in motion when the police or the prosecutor decide to file criminal charges”.

[Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. V].

- **indiciamento** → institution of a criminal investigation; charges; filing of charges. Não traduza indiciamento por **indictment** (vide).

indício; prova indiciária; prova circunstancial. (dir. penal) circumstantial evidence [Black’s Law Dictionary, page 243; Garner; Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage, page 438].

- **indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime** → probable cause. Vide PROBABLE CAUSE.

indignidade. vide INDIGNO.

indigno. (em direito de sucessão, referindo-se ao herdeiro) unworthy.

- **reabilitar o herdeiro indigno** → to rehabilitate the unworthy heir.
“A successor shall be declared unworthy if he is convicted of a crime involving the intentional killing, or attempted killing, of the decedent (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 941].
- **indignidade** → unworthiness.
“An executive pardon or pardon by operation of law does not affect the unworthiness of a successor”. [Civil Code of Louisiana, Article 941].
- **ação de exclusão por indignidade** → action to declare a successor unworthy. [Civil Code of Louisiana, Article 941].

indisponibilidade. 1 – (qualidade do que não pode ser renunciado) unwaivability.

- **a indisponibilidade dos direitos fundamentais** → the unwaivability of fundamental rights.
- 2 – (qualidade do que não pode ser alienado) inalienability; which cannot be sold or otherwise transferred.
- **o juiz decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade** → the judge froze the assets of the company.

indisponível. 1 – (que não pode ser renunciado) unwaivable

- **direito indisponível** → unwaivable right.
- 2 – (que não pode ser alienado) inalienable; untransferable; that cannot be sold or otherwise transferred.

individualizar. individualize.

“When the object of a sale is a thing that must be individualized from a mass of things of the same kind, ownership is transferred when the thing is thus individualized according to the intention of the parties”. [Civil Code of Louisiana, Article 2457].

indivisão. indivision.

“Two or more persons may own the same thing in indivision, each having an undivided share”. [Civil Code of Louisiana, Article 480].

“The consent of all the co-owners is required for the lease, alienation, or encumbrance of the entire thing held in indivision”. [Civil Code of Louisiana, Article 805].

indução. (lógica) induction.**indulto.** (dir. penal) vide ANISTIA.**indústria.** industry.

- **indústria capital intensivo** → vide CAPITAL. Em alguns contextos, ao se referir ao **setor industrial como um todo**, pode-se traduzir indústria por **manufacturing**. Vide os exemplos no verbete MANUFACTURING.

indústria automobilística. car industry.**indústria de informática.** IT industry; information-technology industry.**industrializabilidade.** vide PATENTE (condições da patenteabilidade).**industrialização.** manufacturing. Evite traduzir industrialização por **industrialization**.

- **processo de industrialização** → manufacturing process. “Business information entitled to protection may include a manufacturing process, provided that the process is not readily available to a competitor”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 374].

industrializar. manufacture. Evite traduzir industrializar por **industrialize**. O verbo usado em inglês é **manufacture**.

- **produto industrializado** → manufactured product.
- A economia da Alemanha é dependente da exportação de produtos industrializados → Germany’s economy is dependent on manufacturing exports.

indutivo. (lógica) inductive.**induzir em dolo.** vide DOLO.**ineficiência.** (economia) inefficiency.

“We have discussed why externalities lead markets to allocate resources inefficiently, but have mentioned only briefly how this inefficiency can be remedied”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 209].

inelasticidade. vide ELASTICIDADE.**inelástico.** vide ELASTICIDADE.**inepcia.** (da petição inicial) defect. Ver PETIÇÃO INICIAL.**inepto; inepta.** (petição inicial; libelo) defective. Ver PETIÇÃO INICIAL.**inequação.** (matemática) inequality.**inequívoco.** unequivocal.

- **ato inequívoco** → unequivocal act [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 225].

inescusável; indesculpável. unexcusable.**inexigibilidade de licitação.** vide LICITAÇÃO.**infanticídio.** (dir. penal) infanticide.

- **estado puerperal** → puerperal state.
- **puerpério** → puerperium.

inferência. inference.**infidelidade partidária.** (dir. eleitoral) party switching [The Economist, September 25th 2008].**inflação.** (economia) inflation.

- **inflação alta** → high inflation.
- **inflação de custos** → cost-push inflation [The Economist, Dictionary of Economics, p. 188].
- **inflação de demanda** → demand-pull inflation.
- **inflação galopante** → galloping inflation; runaway inflation.
- **inflação zero** → zero inflation. “Should the Central Bank aim for zero inflation? Our third debate is whether zero is the right target for the inflation rate”. [The Economist, Dictionary of Economics, p. 817].
- **nível de preços** → price level.

“This episode is one of history’s most spectacular examples of inflation, an increase in the overall level of prices in the economy. (...) During the 1970s, for instance, the overall level of prices more than doubled.”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 12].

- **pressão inflacionária** → inflationary pressure.

- **taxa de inflação** → inflation rate.

“The inflation rate is the percentage change in the price level from the previous period”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 520].

inflar. (economia) inflate.

“To compare Ruth’s salary to those of today’s players, we need to inflate Ruth’s salary to turn 1931 dollars into today’s dollars”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 527].

informação. 1 – (processo) vide INFORMANTE. 2 – (economia) information.

- **informação assimétrica** → asymmetric information. [The Economist, Dictionary of Economics, p. 11].
- **assimetria de informação** → information asymmetry.
- **ação oculta** → hidden action.

informação contábil. accounting information.

informante. 1 – (da polícia) informant.

2 – (em processo, pessoa que presta um depoimento sem o compromisso de dizer a verdade, por ser menor de idade, parente da parte, ou interessada no resultado do processo) declarant; unsworn witness [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 407].

- **informação** (neste contexto) → declaration.

infortúnio. sinônimo de ACIDENTE DE TRABALHO.

infração. 1 – violation; breach; infringement; offense.

- **infração tributária** → tax offense.
- **infração de trânsito** → traffic violation.
- 2 – em direito concorrencial, os termos **infração** contra a ordem econômica; **infração** antitruste; **infração** à ordem econômica; **infração** restritiva da concorrência; e **infração** da ordem econômica são sinônimos de CONDUTA ANTICONCORRENCIAL (vide).

infração da ordem econômica. vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

infração per se. (dir. concorrencial) vide PER SE.

infraconstitucional. (abaixo da constituição) nonconstitutional. Não confunda com INCONSTITUCIONAL.

- **norma infraconstitucional** → nonconstitutional rule.
“The subjects treated in the book are governed partly by constitutional doctrines and partly by nonconstitutional local law”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. IX].

INFRAERO. abrev. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA.

infraestrutura. infrastructure.

infraestrutura essencial; essential facility. (dir. concorrencial) essential facility.

- **dominação de infraestruturas essenciais** → preemption of facilities.
“They may attempt to do so by pre-empting facilities through acquisition of important sources of raw material supply or distribution channels, enter into long term contracts to purchase available inputs or capacity and engage in exclusive dealing and other practices”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 13]
“A second branch of the refusal to deal cases involves the ‘essential facility’ or bottleneck’ doctrine. Under the most widely-accepted modern articulation, the essential facility doctrine requires the plaintiff to prove ‘(1) control

of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor’s inability practically or reasonably to duplicate the essential facility; (2) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the facility”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 181].

infragalegal. ver NORMA.

infrator. 1 – (que praticou um crime) offender; criminal; wrongdoer.

2 – (que praticou ato ilícito civil extracontratual) tortfeasor; wrongdoer; violator.

2 – (que violou um contrato) ver PARTE.

infringente. vide EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

infringir. sinônimo de VIOLAR (vide).

infungível. nonfungible; nonfungible.

ingratidão. ingratitude.

“The ingratitude of the donee;” [Civil Code of Louisiana, Article 1559].

ingressante. (economia) vide ENTRANTE.

ingressar.

- **ingressar no feito/ação/processo** → to join the suit.
- **ingressar em juízo** → vide AÇÃO.
- **ingressar no juízo possessório** → vide IUS POSSESSIONIS.
- **ingressar no juízo petitório** → vide IUS POSSESSIONIS.
- **ingressar no feito na qualidade de litisconsorte necessário** → vide LITISCONSORTE.

ingresso. (contabilidade) sinônimo desnecessário de RECEITA (vide).

inibitória. vide TUTELA (tutela inibitória).

inicial. abrev. de PETIÇÃO INICIAL (vide).

inicial acusatória. sinônimo de DENÚNCIA.

iniciativa popular. ballot initiative; voter initiative.

iniciativa privada. private sector.

início da vigência. vide VIGÊNCIA.

inimputabilidade. (dir. penal) criminal incapacity; incapacity to be criminally liable; lack of criminal capacity [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 777].

- **inimputabilidade (em razão de doença mental)** → defense of insanity.
- **inimputabilidade (em razão de idade)** → defense of infancy.

inimputável (adjetivo). (dir. penal) criminally incapable.

inimputável (substantivo). (pessoa inimputável) criminally incapable individual; individual without criminal capacity.

Se o inimputável for menor de idade, traduza por **juvenile**.

Se o inimputável for doente mental, traduza por **insane person**.

injúria. vide CRIMES CONTRA A HONRA.

injustiça. injustice.

inócuo. (um contrato, uma cláusula, por exemplo) ineffective.

inoficioso. vide DOAÇÃO; PARTE INOFICIOSA.

inominado. vide NOMINADO.

inoponibilidade. vide OPONÍVEL.

inoponível. vide OPONÍVEL.

inovação. (economia) innovation.

INPE. abrev. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS.

INPI. abrev. de INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

inquérito. (modalidade de solução de conflito, em direito internacional público) inquiry; fact-finding [Carta da ONU, artigo 33(1); Black's Law Dictionary 8th edition, page 629].

inquérito civil. civil investigation.

inquérito policial. (processo penal) police investigation.

"It was given during the course of a perfectly legitimate police investigation of an unsolved murder". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 229].

- **instaurar o inquérito policial** → to institute the police investigation.

- **arquivar o inquérito policial** → to dismiss/ to shelve the police investigation.

inquilino. sinônimo de LOCATÁRIO (de bem imóvel).

inquirição. (da testemunha) examination; cross-examination. **Direct examination** é a inquirição pelo advogado da parte que arrolou a testemunha; **cross-examination** é a inquirição pelo advogado da parte contrária.

- **inquirição das testemunhas** → examination of the witnesses.

"Parties may obtain discovery by one or more of the following methods: depositions upon oral examination or written questions;" [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 202].

"The party whose testimony is being taken may be cross-examined by the adverse party". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 202].

inquirir. (a testemunha) examine; cross-examine. Nesta acepção, evite o termo "depose" (vide). Ver nota em INQUIRIRÃO.

- **inquirir a testemunha** → to examine/cross-examine the witness.

"The right of defense counsel to cross-examine prosecution witnesses". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 74].

insanável. incurable. Ver exemplo em VÍCIO.

inscrever. (no registro imobiliário, por exemplo) sinônimo de REGISTRAR.

inscrever. sinônimo de REGISTRAR (vide).

inscrição. (no registro imobiliário, por exemplo) sinônimo de REGISTRO (vide).

insolvabilidade. sinônimo de INSOLVÊNCIA.

insolável. sinônimo de INSOLVENTE.

insolvência. insolvency.

- **reduzir à insolvência** → (1) to become insolvent; (2) to make someone insolvent.

insolvência civil. vide CONCURSO DE CREDORES.

insolvente. insolvent.

"The report showed the corporations to be solvent when in fact they were insolvent". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"An obligor is insolvent when the total of his liabilities exceeds the total of his fairly appraised assets". [Civil Code of Louisiana, Article 2037].

inspeção judicial. (processo) inspection by the judge; judicial inspection.

INSS. abrev. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

instalações. facilities; buildings.

- **as instalações da empresa** → the facilities of the company.

instância. (processo) instance.

- **primeira instância** → trial court; lower court; first instance; first degree of jurisdiction.

"the defendant is entitled to a neutral detached judge in the first instance". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 372]

"Court of first instance" [Black's Law Dictionary 8th edition, page 812].

- **ele foi absolvido na primeira instância** → he was acquitted by the trial court.

- **decisão de primeira instância** → trial court's judgment; decision of first instance; first-instance judgment [The Economist, May 14th 2009].

"The trial court dismissed the mental distress claim, the appellate court reversed, and the state supreme court reinstated the trial court's judgment". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 12].

- segunda instância → appellate court; higher court; court of second instance; appellate jurisdiction; second degree of jurisdiction.
- a sentença foi anulada pela segunda instância → the judgment was set aside by the court of appeals.
- decisão de segunda instância; acórdão → appellate decision; decision of second instance; second-instance judgment.
- instância inferior → lower court.
- instância superior → higher court.
- última instância → court of last resort.

instaurar. (o inquérito policial) vide INQUÉRITO POLICIAL.

instituição. institution.

“A student of economics must be at a loss to understand what a corporation is, or what property means, or how a collective bargaining agreement works, without any background in the legal system from which these institutions derive”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 8].

instituição financeira. financial institution.

instituição financeira não bancária. non-bank financial institution.

instituição líder. vide UNDERWRITING.

instituído. sinônimo de HERDEIRO OU LEGATÁRIO.

instituidor da renda. vide CONSTITUIÇÃO DE RENDA.

instituir. vide HERDEIRO (INSTITUIR UM HERDEIRO).

instituto. (jurídico) doctrine.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Agência similar nos EUA: Economics and Statistics Administration.

Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (IPECAF). Brazilian Institute of Accounting, Actuarial, and Financial Research.

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Reinsurance Institute of Brazil.

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). Institute of Independent Auditors of Brazil.

Instituto Médico Legal (IML). Medical Examiner's Office.

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Brazilian Industrial Standards Authority. O equivalente nos EUA é o American National Standards Institute (ANSI).

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). National Institute for Space Research.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). the Brazilian Patent and Trade-mark Office.

- técnico do INPI → ver PATENTE.

Instituto Nacional de Seguro Social. Brazilian Social-Security Institute; the Brazilian Social-Security Administration.

instrução criminal. (processo penal) production of evidence (in a criminal prosecution); evidentiary stage (of a criminal prosecution). Não traduza por *criminal discovery*. Ver exemplo em PRISÃO PREVENTIVA. Vide também DISCOVERY.

instrução normativa. normative instruction (tradução literal).

instrução; instrução processual; instrução do processo; instrução probatória. evidentiary stage (of the lawsuit); stage of presentation/production of evidence; fact-finding. Não traduza *instrução* por “*discovery*” ou “*instruction*”. Vide DISCOVERY.

“When this step has been completed, the presentation of the evidence by both sides begins”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

- instruir o processo → to present/produce evidence (in the case).

- os documentos que instruem a petição inicial → the documents accompanying the complaint; the documents that support the complaint; the documents attached to the complaint.

- o processo está devidamente instruído → the case is duly supported by evidence.

instruir. (o processo) vide INSTRUÇÃO.

instrumenta scleris. sinônimo de INSTRUMENTOS DO CRIME.

instrumento. instrument.

“Probate is the act by which the proper court or official accepts a will and declares that the instrument satisfies the statutory requirements”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

- instrumento particular → private instrument

- (em redação contrato) pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito (...) → By this private instrument and on the best terms of the law (...).

instrumento de caução de ações. sinônimo de CONTRATO DE CAUÇÃO DE AÇÕES.

instrumento de mandato. sinônimo de PROCURAÇÃO (vide).

instrumento de ratificação do tratado.

vide RATIFICAÇÃO.

instrumento do agravo. ver AGRAVO DE INSTRUMENTO.**instrumentos da política monetária.** (economia) vide POLÍTICA MONETÁRIA.**instrumentos do crime; instrumenta sceleris.** instruments of the crime.**instrutório.** (processo) evidentiary; related to evidence. Vide INSTRUÇÃO.**insumo.** input.

"The marginal product of any input in the production process is the increase in the quantity of output obtained from one additional unit of that input". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 272].

"Crude oil is a key input into the production of many goods and services". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 749].

- insumos → inputs.
 - insumos utilizados na fabricação do produto → inputs used to manufacture the product.
- "Firms produce goods and services using inputs, such as labor, land, and capital (buildings and machines)". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 23].

insustentável. (crescimento, por exemplo) unsustainable.**integração.** 1 – gap-filling; filling (in) the gap; closing the gap. No direito brasileiro, integração significa "na Hermenêutica, em caso de lacuna da lei, de impossibilidade de aplicação da analogia, e de inexistência de costume, integra-se o sistema pela aplicação dos princípios gerais do direito". [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 440].

- integração do direito; supressão das lacunas do direito → filling (in)/closing the gaps of the law.
- integrar → to fill (in)/close the gap.
- integrar o direito → to fill (in)/close the gaps of the law.

2 – (dir. concorrencial) integration.

- integração horizontal → horizontal integration.
- integração vertical; verticalização → vertical integration.

integral. (matemática) integral.**integralização.** (dir. societário) vide INTEGRALIZAR.**integralizar.** (dir. societário) pay; pay in. Em português, realizar e integralizar são sinônimos.

"Upon acceptance the subscriber immediately becomes a shareholder even though the subscriber has not paid any of the purchase price". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- ações integralizadas → fully-paid stock; paid-up stock.
- capital integralizado; capital realizado; capital a integralizar; capital a realizar → paid-in capital; paid-up capital.
- capital social não integralizado → unpaid capital.
- integralização → payment.
- não integralizado → unpaid.
- totalmente integralizado → fully paid.

integrar. vide INTEGRAÇÃO.**intelecção.** sinônimo de INTERPRETAÇÃO (vide).**inteligência.** sinônimo de INTERPRETAÇÃO (vide).**intempestividade.** untimeliness.**intempestivo.** untimely.**intenção.** intent.**intenção do legislador.** vide LEGISLADOR.**interagir.** interact.**interamericano.** inter-American.**interbancário.** interbank.

"Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication".

- taxa de juros interbancária → interbank interest rate.

interceptação de comunicação telefônica. wiretapping; phone hacking.**interceptar.** intercept.

"intercepted telephone conversations" [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 376].

intercompanhia. intercompany.

- operações intercompanhias [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 171] → intercompany transactions.

interdependência. (economia) interdependence. Ver exemplo em COMERCIAL.**interdição.** interdiction; adjudication of insanity; adjudication of mental incapacity [Black's Law Dictionary 8th edition, page 828].

"The domicile of a minor not emancipated is that of his father, mother, or tutor; a person of full age, under interdiction, has his domicile with his curator". [Civil Code of Louisiana, Article 39].

- sentença de interdição → judgment of interdiction [Civil Code of Louisiana, Article 397].

- **pedido de interdição** → interdiction petition; application for interdiction [Civil Code of Louisiana, Article 399, 1926].
- **interditar** → to adjudicate incompetent; to interdict.

interdicta recuperandae possessionis. sinônimo de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

interdictum retinendae possessionis. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

interditando. person sought to be interdicted [Civil Code of Louisiana, Article 391].

interditar. vide INTERDIÇÃO.

interdito possessório. sinônimo de AÇÃO POSSESSÓRIA.

interdito proibitório. vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

interdito recuperatório. sinônimo de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

interdito; interditado. interdict.

“The court shall appoint a curator to represent the interdict in juridical acts and to care for the person or affairs of the interdict (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 392].

interessado. interested party.

- **os interessados podem intervir no processo** → the interested parties may intervene in the case.

interesse. interest; stake.

interesse de agir; interesse processual. (processo) interest in the suit; interest in suing.

- **foi reconhecida a falta de interesse processual da Apelada** → it was held that Appellee has no interest in the suit/interest in suing.

interesse público. public interest.

- **ser de interesse público** → to be in the public interest.

interestadual. interstate.

interino. acting; interim; pro tempore; pro tem.

intermarca. vide MARCA.

intermediar recursos. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

intermediário. 1 – intermediary. Ver exemplo em corretora; sociedade corretora.
2 – intermediate.

- **produto intermediário** → intermediate product.
- 3 – (atravessador) middleman.

intermediários financeiros. (economia) financial intermediaries [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 564].

Expressões relacionadas:

- **agente/unidade superavitária; poupador** → saver, lender.

- **agente/unidade deficitária; tomador de recurso** → borrower.

“At the broadest level, the financial system moves the economy’s scarce resources from savers (people who spend less than they earn) to borrowers (people who spend more than they earn)”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 562].

- **intermediários financeiros não bancários** → nonbank financial intermediaries [The Economist, Dictionary of Economics, p. 139].

- **intermediar recursos entre unidades deficitárias e superavitárias** → to channel funds from lenders to borrowers. [Idem, p. 139].

internação. (de menor infrator) commitment (of a juvenile delinquent).

internalização. vide INTERNALIZAR.

internalizar. (economia) internalize.

“The essential idea in this [polluter-pays] principle is to force polluters to internalize costs that would otherwise be imposed on others, so that polluters will consider environmental factor when making economically efficient decisions”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 306].

- **internalização** → internalizing the externality.

“The use of such a tax is called internalizing the externality because it gives buyers and sellers in the market an incentive to take account of the external effects of their actions”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 207].

internar. 1 – (em hospital) hospitalize.

2 – (processo penal) to commit (the insane) to a mental institution; to commit (the juvenile offender) to an institution.

interno. (em economia) o adjetivo interno significa “nacional, dentro do país”. Neste sentido, prefira verter este termo por **domestic**, e não por “**internal**”. O oposto de **interno** é **externo** (vide).

- **internamente** → domestically.

“Goods produced abroad and sold domestically are called imports”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 56].

- **mercado interno** → domestic market.

- **preço interno** → domestic price.

“If the world price of steel is higher than the domestic price, then Island would become an exporter of steel once trade is permitted”.

[Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 177].

- dívida interna → domestic debt.

interpelação. vide INTERPELAR.

interpelar. (para constituir o devedor em mora) notify.

- interpelar o devedor para constitui-lo em mora → to notify the debtor to put him in default.
- interpelação → notification; a written request of performance.
“An obligee may put the obligor in default by a written request of performance (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1991].

interpor. to file. Vide RECURSO.

- interpor recurso → to file an appeal.

interposição. filing.

- interposição do recurso → filing of the appeal.

interposta pessoa. person interposed; intermediary.

- doação feita a interposta pessoa → gift made to a person interposed; gift made to an intermediary.
- mediante interposta pessoa → through a person interposed; through an intermediary.
“A donation of property that the donor will leave at his death is absolutely null if it is disguised or made to a person interposed to his spouse”. [Civil Code of Louisiana, Article 1751].
“Disguised donations or through persons interposed prohibited”. [Civil Code of Louisiana, Article 1754].

interpretação. interpretation; construction; reading. Apesar de toda a discussão doutrinária, **interpretation** e **construction** são termos **sinônimos** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 332; Garner; Bryan A.; A Dictionary of Modern Legal Usage, page 462]. Sinônimos desnecessários de interpretação em português: **intelecção**, **inteligência**, **exegese**. Apesar de haver distinção filosófica entre os termos **interpretação** e **hermenêutica**, o fato é que na prática jurídica eles são usados como sinônimos.

- interpretação autêntica (pelo próprio legislador) → authentic interpretation.
- interpretação equivocada → misinterpretation.
- interpretação extensiva/ampliativa → extensive/liberal/broad interpretation.
“Extensive interpretation is limited by the broadest actual denotation which the words sym-

bolize”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 118].

“Two years after Mullaney, in Patterson v. N.Y., the Court repudiated a broad reading of Mullany”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 395].

- interpretação gramatical; interpretação literal → grammatical interpretation.
- interpretação integrativa → interpretation that fills/closes the gaps of the law.
- interpretação lógica → logical interpretation; rational interpretation.
- interpretação restritiva → strict/restrictive/narrow interpretation.

“Despite continual reiteration by American judges of the rule of strict construction, the fact is that criminal statutes are sometimes construed liberally”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 117]

“Lambert has been given an extremely narrow reading by some lower federal courts”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 146].

interpretar. interpret; construe; read. Vide nota em INTERPRETAÇÃO.

“All pleadings shall be so construed as to do substantial justice”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 8].

“When the law of a state is referred to, the word ‘law’ includes the statutes of that state and the state judicial decisions construing them”.

“The insurance contract is strictly construed against the insurer”.

- interpretar restritivamente → to construe/interpret/read strictly/narrowly/restrictively.
“This section has been strictly construed”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 106].
“The 1980's brought back deference to the common law accompanied by a reluctance to interfere with contract and property rights and an inclination to construe regulatory statutes narrowly”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 342].
- interpretar extensivamente → to construe/interpret/read liberally, broadly.
“No particular wording is required and the wording of authorizations is liberally construed”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 153].

interrogado. vide INTERROGATÓRIO.

interrogando. vide INTERROGATÓRIO.

interrogator. interrogator.

interrogatório. (processo penal) interrogation. Não traduza por “interrogatory” (vide).

- **interrogado; interrogando** → interrogatee [Bryan, A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage].

interseção. vide o anexo ECONOMIA: TRADIÇÃO DE GRÁFICOS.

intervalo. (de trabalho) break.

intervalo relevante. (contabilidade de custos) relevant range [Warren, Carl. Accounting, page 826].

intervenção. intervention.

intervenção cambial. (economia) vide CÂMBIO.

intervenção de terceiros. (processo civil) intervention of third parties.

No processo civil brasileiro existem cinco formas de intervenção de terceiros: **assistência**, **oposição**, **nomeação à autoria**, **denúnciação da lide**, e **chamamento ao processo**.

Nos EUA não existe esta classificação, as intervenções de terceiros são chamadas genericamente de **intervention** (Rule 24 of the Federal Rules of Civil Procedure). Além disso, nos EUA existe o **cross-claim**, que não encontra equivalente direto no Brasil.

A única equivalência direta é a **denúnciação da lide**, que nos EUA é chamada de **impleader ou third-party practice** (vide **DENÚNCIAÇÃO DA LIDE**).

Portanto, sugerimos as seguintes traduções para as diversas formas de intervenção de terceiros. Vide os verbetes individuais para maiores detalhes:

- **assistência** → assistance; intervention of assistant.
- **chamamento ao processo** → joinder of co-debtor.
- **denúnciação da lide** → impleader; third party practice.
- **nomeação à autoria** → joinder of the real party in interest.
- **oposição** → opposition; intervention adverse to both the plaintiff and the defendant.

intervenção estatal. state intervention.

intervenção humanitária. (dir. internacional público) humanitarian intervention. [Buergerthal, Thomas, Public International Law, p. 131].

intervencionismo. interventionism.

intervencionista. interventionist.

interveniente. 1 – (dir. contratual) intervening party.

- **interveniente anuente** → consenting intervening party.

2 – (civil procedure) intervenor.

interventor. sinônimo de INTERVENIENTE (vide).

intervir. (processo) intervene.

“The Government, intervening because the unconstitutionality of the Act was challenged, moved to dismiss the suit as collusive”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 61].

“A person desiring to intervene shall serve a motion to intervene upon the parties as provided in Rule 5” [Federal Rules of Civil Procedure].

- **os interessados podem intervir no processo como assistentes** → the interested parties may intervene in the case as assistants.

intestado. intestate.

- **morrer intestado** → to die intestate.

“If the decedent died intestate (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 946].

intimação. (dir. processual) Se a intimação for de uma testemunha, traduza por “**subpoena**”; qualquer outra intimação, traduza por “**notice**”. Vide os exemplos e expressões abaixo. Vide também **CITAÇÃO**.

“After giving the parties notice and an opportunity to be heard. (...) Immediately upon the entry of an order or judgment the clerk shall serve a notice of the entry by mail in the manner provided for in Rule 5 upon each party who is not in default”. [Federal Rules of Civil Procedure].

- **intimação por edital** → service of subpoena/notice by publication.
- **obedecer/cumprir a intimação (para testemunhar)** → to obey a subpoena
- **intimação para exibição de documento ou coisa** → subpoena duces tecum.
- **entregar a intimação para alguém; intimar alguém** → to give/serve the notice/subpoena upon someone.

intimar. (dir. processual)

Se o verbo intimar se referir à testemunha, traduza por **to subpoena**. Se não, traduza por **to give notice**, ou **to notify**. Vide os exemplos e expressões em **INTIMAÇÃO**.

- **intimar (a testemunha)** → to subpoena the witness.

- **ser intimado** → to be served with notice/subpoena; to be subpoenaed.

“The court for good cause shown may provide for a different method or time of giving notice for any hearing. (...) Proof of the giving of notice shall be made on or before the hearing and filed in the proceeding”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-301].

intra partes. (latim) between the parties; restricted to the parties. Oposto ERGA OMNES (vide).

intra vires. vide PODER; MANDATO.

intra vires hereditatis. (dir. de sucessão) within the capacity of decedent's estate to pay the debts of the estate; within the limits of the estate inherited. Literally: within the powers of decedent's estate. Under this legal principle, estate debts can be charged only to the decedent's estate and not to separate property of the heirs.

intraestadual. intrastate.

intramarca. vide MARCA.

invadir. (direitos reais) encroach.

"When a landowner constructs in good faith a building that encroaches on an adjacent estate (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 670].

invalidar. invalidate.

invalidéz. (estado de quem está impossibilitado de trabalhar, por velhice, doença física ou mental, mutilação ou paralisia) disability; incapacity.

inválido (adjetivo). 1 – invalid.

2 – (pessoa) disabled.

inválido (substantivo). disabled person.

invasão. (direitos reais) encroachment.

"When a landowner constructs in good faith a building that encroaches on an adjacent estate and the owner of that estate does not complain within a reasonable time after he knew or should have known of the encroachment (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 670].

invasão de privacidade. invasion of privacy.

invenção. 1 – (propriedade industrial) invention. Vide PATENTE; PROPRIEDADE INTELECTUAL.

- **colocar a invenção em prática** → to put the invention to practice; to reduce the invention to practice.

- **adição** → addition [International Convention for the Protection of Industrial Property, Article 1.3].

- **certificado de adição de invenção** → certificate of addition [idem].

2 – (descoberta; achamento) finding.

invenível. (o erro de tipo, por exemplo) excusable. Vide ERRO.

inventariado. sinônimo de DEFUNTO.

inventariança. (dir. de sucessão) administration.

inventariante. (dir. de sucessões) administrator. Traduza inventariante por administrator,

tanto no masculino quanto no feminino. Evite o termo "administratrix". Ver TESTAMENTEIRO.

- **nomear inventariante** → to appoint an administrator.

- **inventariante judicial** → public administrator. [Black's Law Dictionary 6th edition, page 47].

- **inventariante dativo** → administrator ad litem. [idem].

inventariar. (o estoque) count (the inventory).

inventário. 1 – inventory; probate process; probate proceeding.

"The usufructuary shall cause an inventory to be made of the property subject to the usufruct". [Civil Code of Louisiana, Article 570].

"In law, the term inventory is often applied to such a list made by an executor, administrator, or trustee in bankruptcy. [Black's Law Dictionary 6th edition].

- **processo de inventário e partilha** → probate process; probate proceeding [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1202].

"In any estate where money or property does not vest in any alien person because of the provisions of 72-2-121, it shall be the duty of the personal representative (...) to (...) file a copy in the probate proceedings: (...)" [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-215].

- **escritura pública de inventário e partilha do espólio de alguém** → public deed of partition of the estate of someone; public deed of distribution of someone's estate. Nota: a expressão "inventário e partilha" neste caso é redundante. Basta traduzir por **partition** ou **distribution**.

2 – (contagem do estoque de mercadorias) inventory count; count.

inventário periódico. (contabilidade) periodic method (of accounting for merchandise inventory); periodic inventory method; periodic inventory system.

- "O inventário periódico ocorre quando os estoques são avaliados na data de encerramento do Balanço, através de contagem física". [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 88] → The periodic method is used when the merchandise inventory is counted at the end of the accounting period, by a physical count.

inventário permanente. (contabilidade) perpetual method (of accounting for merchandise inventory); perpetual inventory method; perpetual inventory system.

- "O inventário permanente consiste em controlar permanentemente o estoque de mercadorias efetuando as respectivas anotações a

cada compra ou devolução e a cada venda ou devolução”. → Under the perpetual method, the merchandise inventory is continually controlled by recording each purchase or return and each sale or return.

- **calcular o custo do estoque usando o método do inventário permanente** → to compute the cost of inventory under the perpetual inventory method.

inventividade. (patentes) sinônimo de ATIVIDADE INVENTIVA (vide).

inventivo. vide PATENTE (condições da patenteabilidade).

inventor. No direito, esta palavra pode significar (1) inventor propriamente dito; ou (2) descobridor de coisa perdida.

1 – (propriedade intelectual, patente) inventor.

- **inventor sênior** → senior inventor.
- **inventor júnior** → junior inventor [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 42]. “A senior inventor, defined as one who conceives first, will have priority over a junior inventor, defined as anyone who conceives later, unless the junior inventor reduced to practice first and the senior inventor did not use continuous diligence from a time just prior to the junior inventor’s time of conception”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 63].

- **inventores conjuntos** → joint inventors.

2 – finder.

“One who finds a corporeal movable that has been lost is bound to make a diligent effort to locate its owner or possessor and to return the thing to him”. [Civil Code of Louisiana, Article 3419].

inventor-depositante. vide PATENTE.

inverossímil. unlikely; unbelievable.

inverossimilhança. unlikelihood.

- **inverossimilhança da alegação** → unlikelihood of the allegation; unlikely allegation.

inversamente relacionado. vide RELACIONAR.

inversão. (em economia) investment. O uso do termo **inversão** como sinônimo de **investimento** é tradução literal do espanhol *inversión*.

inversão do ônus da prova. vide ÔNUS DA PROVA.

inverter o ônus da prova. vide ÔNUS DA PROVA.

investida. (dir. societário) investee [Warren, Carl. Accounting, page 573]. O termo **investida** é a forma abreviada de **sociedade investida**.

investidor. investor.

- **investidor externo; investidor estrangeiro** → foreign investor.

- **investidor institucional** → institutional investor. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 397].

investidora. (dir. societário) investor. O termo **investidora** é a forma abreviada de **sociedade investidora**.

investidura. vesting.

investigação. investigation.

- **sob investigação** → under investigation.

investigado. 1 – (processo penal) suspect.

2 – (em ação de investigação de paternidade) vide PATERNIDADE.

investigante. (em ação de investigação de paternidade) vide PATERNIDADE.

investimento. investment.

- **entrada de investimeno externo** → inflow of foreign investment.

- **investimento estrangeiro direto; investimento externo direto** → foreign direct investment.

“A capital investment that is owned and operated by a foreign entity is called foreign direct investment” [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 547]

- **investimento estrangeiro indireto** → foreign portfolio investment [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 547]

“Recall that the flow of capital abroad takes two forms. If McDonald’s opens up a fast food outlet in Russia, that is an example of foreign direct investment. Alternatively, if an American buys stock in a Russian corporation, that is an example of foreign portfolio investment. In the first case, the American owner is actively managing the investment, whereas in the second case the American owner has a more passive role”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 678].

- **investimento estrangeiro líquido** → net foreign investment; net capital outflow [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 678].

“The term net capital outflow refers to the purchase of foreign assets by domestic residents minus the purchase of domestic assets by foreigners. (It is sometimes called net foreign investment.) When a U.S. resident buys stock in Telmex, the Mexican phone company, the purchase raises U.S. net capital outflow. When a Japanese resident buys a bond issued by the U.S. government, the purchase reduces U.S. net capital outflow”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 678].

- investimento estrangeiro/externo → foreign investment; investment from abroad.
- tempo de recuperação do investimento; prazo de recuperação do investimento → vide RECUPERAÇÃO.

investimentos temporários. (contabilidade) temporary investments [Warren, Carl. Accounting, page 571].

investir. 1 – invest.

2 – vest.

- diretor é investido de poderes para administrar a sociedade → the director is vested with authority to administer the company.
- o poder para administrar a sociedade é investido no diretor → the authority to administer the company is vested in the director.

IOF. vide IMPOSTO.

IPC. vide ÍNDICE DE PREÇOS.

IPCA. vide ÍNDICE DE PREÇOS.

Ipecafi. abrev. de INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS.

IPI. vide IMPOSTO.

IPU. vide IMPOSTO.

IPVA. vide IMPOSTO.

IR. abrev. IMPOSTO DE RENDA.

ir a julgamento. vide JULGAMENTO.

ir a jury. vide JÚRI.

IRB. abreviatura de INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL.

irrecorribilidade. unappealableness.

irrecorrível. unappealable.

irrecuperável. vide exemplo em CUSTO IRRECUPERÁVEL.

irregular. (contrário à lei, ilegal) illegal, improper, wrong, wrongful; unlawful. Nesta acepção, para evitar ambiguidade, não traduza literalmente por *irregular*.

irregularidade. (no sentido de ilegalidade; violação da lei) illegality; violation (of the law); wrongdoing; impropriety. Nota: para evitar ambiguidade, evite traduzir por *irregularity*.

irretratável. irrevocable. Vide exemplo em IRREVOGÁVEL.

irretroatividade. nonretroactivity.

irrevocabilidade. irrevocability.

irrevogabilidade. irrevocability.

irrevogável. irrevocable.

- (em redação contratual) irrevogável e irretratável → traduza simplesmente por irrevocable.

A expressão “irrevogável é irretratável” é redundante.

IRRE. abreviatura de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

isenção. (dir. tributário) tax exemption. Vide NÃO INCIDÊNCIA.

- o Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais → Banco do Brasil is not exempt from local taxes.

isento. exempt; tax exempt.

“Certain government securities are exempt from the income tax”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

- a empresa é isenta do ICMS → the company is exempt from the ICMS.

isocusto; linha de igual custo. (economia) isocost [The Economist, Dictionary of Economics, p. 206].

isodapana. (economia) isodapane.

isonomia. equal protection (of the laws). Vide EQUIPARAÇÃO SALARIAL.

isoproduto. sinônimo de ISOQUANTA.

isoquanta; isoproduto. (economia) isoquant [The Economist, Dictionary of Economics, p. 207].

ISS. vide IMPOSTO.

isto posto. vide EXPOR.

isto posto. vide EXPOR.

Itamaraty. sinônimo de MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (vide). Itamary is the name of the Brazilian Foreign Ministry.

ITBI. vide IMPOSTO.

ITCMD. vide IMPOSTO.

ITR. vide IMPOSTO.

ius accusationis. right to accuse.

ius possessionis. Explicação sobre ius possidendi e ius possessionis: O objeto das ações possessórias é a posse esbulhada, turbada ou ameaçada. É o *ius possessionis* (dir. de posse). O juízo em que se discute a posse denomina-se *juízo possessório*. Nele não se argui a propriedade. Esta será questionada no *juízo petitório*, por meio de outra ação, a reivindicatória. Debate-se no *juízo petitório* o *ius possidendi* (dir. do proprietário à posse) [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 737].

- *ius possessionis* → right to possession.
- *ius possidendi* → owner's right to possession.

- **ação possessória** → possessory action. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.
- **ação petítória** → petitory action. Vide AÇÃO PETITÓRIA.
- **juízo possessório** → the court that presides over a possessory action; the court where the right to possession is litigated.
- **ingressar no juízo possessório** → to file a possessory action.

- **juízo petitário** → the court that presides over a petitory action; the court where the owner's right to ownership is litigated.
- **ingressar no juízo petitário** → to file a petitory action.

ius possidendi. vide IUS POSSESSIONIS.

ius puniendi. vide PRETENSÃO (pretensão punitiva).



jogador. vide TEORIA DOS JOGOS.

jogo. game.

- jogo de azar → game of chance; gambling.
- jogo e aposta → game and bet.
- dívida de jogo → gambling debt; gaming debt.

“Actions for payment of gaming debts and bets. The law grants no action for the payment of what has been won at gaming or by a bet (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 2983]

Vide também TEORIA DOS JOGOS.

jornada de trabalho. (dir. do trabalho) hours of work; hours; working hours.

“In a society of much increased leisure it has now become a general practice to fix maximum hours of work by statute or collective agreement”.

- jornada de trabalho de 10 horas → 10 hours of work.

“The decision in *Lochner v. New York*, striking down a law limiting bakery workers to 10 hours of work a day is a well-known example”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 394].

- jornada normal de trabalho (em contraposição às horas extras) → straight-time hours [Covington, Robert N. Employment Law, p. 396].

Vide também HORA EXTRA.

judicial. 1 – (relativo a juiz, tribunal, justiça) judicial.

2 – (ordenado, determinado pelo juiz) court-ordered; court-appointed.

juiz. judge; court. Em inglês, os termos **judge** e **court** são sinônimos, ambos significando **juiz**. **Justice** é o juiz de segunda instância [Lynton, Jonathan S., Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, page 350].

- o juiz determinou algo → the court ordered something.
- juiz ad hoc → vide CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA.
- juiz classista → vide JUIZ CLASSISTA.
- juiz da causa → presiding judge.

• juiz de direito → judge; state judge. Nota: o termo juiz de direito é sinônimo de “juiz estadual”, em contraposição a “juiz federal”. Não traduza por “judge at law”.

- juiz eleitoral → electoral judge.
- juiz federal → federal judge.
- juiz de família → family-court judge.
- juiz de primeira instância → trial court; lower court; trial judge; judge of first instance; court of first instance.
- juiz de segunda instância → appellate judge; higher court; judge of second instance; justice.

• juiz de sucessão → probate judge.

• juiz do trabalho → labor court.

• juiz falimentar → vide FALÊNCIA.

• juiz leigo → sinônimo de JURADO (vide).

• juiz monocrático → vide JUIZ MONOCRÁTICO.

• juiz sentenciante → trial court.

• juiz substituto → substitute judge.

• juiz titular → tenured judge.

Ao se referir aos **juizes como um todo**, à categoria dos juizes, ou ao ofício de juiz em abstrato pode-se também traduzir por **bench**. Exemplos:

- ele foi nomeado juiz → he was appointed to the bench.
- membros da magistratura e da advocacia → members of the bench and bar.
- os juizes da justiça federal → the federal bench.

juiz classista. (dir. trabalhista) class judge (literal); formerly, a lay judge in a labor court that represented either employees or employers.

juiz monocrático; juiz singular. trial court; lower court; trial judge; judge of first instance; court of first instance; single judge (literal). “Juiz monocrático” é sinônimo de “juiz de primeira instância”. Ver JUIZ.

• decisão monocrática → decision by the trial court.

• decisão monocrática do julgador de segundo grau → decision of a single judge of the court of appeals.

juizado de pequenas causas. ver JUIZADO ESPECIAL.

juizado especial. small-claims court. Os juizados especiais são os antigos “juizados de pequenas causas”.

- juizado especial cível → small civil claims court.
- juizado especial criminal → small criminal claims court.
- juizado especial de relações de consumo → small consumer claims court.

juízo. court.

- apresentar algo em juízo → to submit something to court.
- apresentar o acordo em juízo para homologação judicial → to submit the settlement to court for judicial ratification.
- comparecer em juízo → to appear in court.
- em juízo → in court.
- impugnar em juízo → to challenge in court.
“The story was completely untrue and was successfully challenged in court”. [Oxford Phrasebuilder Genie].
- ir a juízo; entrar em juízo → to file suit.
- não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo → vide EMBARGOS DO DEVEDOR.
- protocolar/apresentar um documento em juízo → to file a document with the court.
“Except as otherwise specifically provided in this code or by rule, every document filed with the court under this code (...)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-206].

Classificação:

- juízo a quo; juízo de origem → lower court; a quo court.
- juízo ad quem → higher court; ad quem court.
- juízo de primeiro grau → trial court.
- juízo deprecado → vide CARTA ROGATÓRIA.
- juízo deprecante → vide CARTA ROGATÓRIA.
- juízo do inventário → probate court.
- juízo falimentar → vide FALÊNCIA.
- juízo impetrado → vide HABEAS CORPUS.
- juízo petitório → vide IUS POSSESSIONIS.
- juízo possessório → vide IUS POSSESSIONIS.
- juízo preventivo → vide PREVENÇÃO.
- juízo rogado → vide CARTA ROGATÓRIA.
- juízo rogante → vide CARTA ROGATÓRIA.

- juízo suscitado (em conflito de competência) → vide CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

- juízo suscitante (em conflito de competência) → vide CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

- juízo universal → the court with exclusive jurisdiction over all claims and issues related to a bankruptcy or decedent's estate.

juízo de valor. value judgment.

juiz-presidente. (no tribunal do júri) presiding judge; the judge presiding over the trial by jury.

julgado. decision; precedent.

julgado à revelia. vide REVELIA.

julgador. judge; trier.

julgamento. 1 – trial. Falso cognato: não traduzia julgamento por “judgment”.

- aguardando julgamento → pending trial
- esperar o julgamento → to await trial.
- foro do julgamento → place of trial.
- ir a julgamento; ser julgado → to go on trial; to stand trial; to be tried.
- julgamento dos méritos → trial on the merits.
- julgamento em plenário → vide PLENÁRIO.
- julgamento justo, imparcial e rápido → fair, impartial and expeditious trial.
- julgamento por júri; julgamento popular → jury trial; trial by jury.
- julgamento do recurso → vide RECURSO.
- no julgamento → at the trial.
- sessão de julgamento → traduza simplesmente por trial.
- julgamento colegiado → vide COLEGIADO.
Vide também JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

2 – sinônimo de SENTENÇA; DECISÃO JUDICIAL.

julgamento antecipado da lide. (processo civil) summary judgment; judgment on the pleadings.

“At any stage of the action, either party may move for judgment on the pleadings”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 175]

- julgar a lide antecipadamente → to enter summary judgment.

julgamento conforme o estado do processo. (processo civil) Não há equivalente no direito processual dos EUA. O julgamento conforme o estado do processo (art. 329 e seguintes do Código de Processo Civil brasileiro) pode consistir de uma das seguintes decisões: 1) extinção do processo; 2) julgamento antecipado da lide; ou 3) audiência de conciliação.

Por isso, pode-se traduzir de forma específica:

- **extinção do processo** → dismissal of the case. Ver EXTINÇÃO.
- **juízo antecipado da lide** → vide JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
- **audiência de conciliação** → conciliation hearing; pretrial conference; preliminary hearing. Ver AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
- Não sabendo qual a modalidade específica, pode-se também traduzir de modo literal → judgment according to the state of the case.
- Julgo o feito no estado (art. 330 do CPC), pois não há necessidade de dilação probatória → I hereby enter judgment at this stage (Article 330 Code of Civil Procedure), because there is no need for an evidentiary stage.

Julgar. try; decide; to enter judgment; adjudicate. “There is no division among the district courts as to what cases can be tried in which tribunal”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 7]. “The Supreme Court has held that it is a denial of due process to try a person who is mentally incompetent at the time of the trial”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 390]

- **Julgar a lide antecipadamente** → ver JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
- **Julgar o recurso** → vide RECURSO.
- **Julgar à revelia** → vide REVELIA.

júnior; sênior. (propriedade intelectual) ver INVENTOR.

Junta Comercial. registry of commerce; commerce registry. Sinônimos em português: Registro de Empresa; Registro Público de Empresas Mercantis (no Código Civil de 2002). Não existem juntas comerciais nos EUA. Muitas das funções típicas das juntas comerciais são atribuídas ao Secretary of State de cada estado norte-americano [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 17].

- **arquivamento na junta comercial** → filing with the registry of commerce.
- **arquivar/registrar na junta comercial** → to file with the registry of commerce. “Articles of incorporation are always filed with the secretary of state in the state in which one wishes to do business”. Vide também VOGAL.

Junta de Revisão Fiscal. (dir. Tributário) Board of Tax Review.

juntada. vide JUNTAR.

juntar. (processo) to enter in the docket; to enter of record; to insert in the record; to pro-

duce. Sinônimo: acostar. O oposto de **juntar** é **desentranhar** (dos autos). Vide DESENTRANHAR.

- **a procuração foi juntada/acostada aos autos** → the power of attorney was entered in the docket, entered of record, inserted in the record, included in the record.
- **após a juntada da petição** → after the petition/pleading/motion was entered in the docket, inserted in the record.
- **juntada de documentos na fase recursal** → production of documents on appeal.

jurado. juror. Sinônimos de jurado em português, juiz de fato; juiz leigo.

“Vicinage refers to the geographical area from which jurors will be drawn for trial of the case”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 170]

- **juiz leigo** → juror; lay judge.
- **jurado suplente** → alternate juror. “Alternate jurors shall be drawn in the same manner and shall have the same qualifications as the regular jurors”.
- **lista geral de jurados** → jury list; source list; jury pool. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 347].

- **recusar o jurado** → to challenge the juror.
- **recusa motivada** → challenge for cause. “the exercise of challenges for cause is subject to the strict control of the trial judge, and must be based on legal grounds”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 348]

• **recusa/escusa imotivada; recusa/escusa peremptória** → peremptory challenge.

“A peremptory challenge permits the removal of the juror without the necessity of demonstrating bias or any other legal grounds” [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 349]

- **servir/funcionar como jurado** → to serve as juror.

- **sorteio (dos jurados)** → random selection (of jurors).

“In the federal system and most states, the jurors making up the venire are chosen through a process of random selection from the jury list”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 347].

Vide URNA.

juramento. vide COMPROMISSO.

júri. (processo) jury; jury trial; trial by jury. Sinônimo em português: júri popular. No Brasil, existe julgamento por júri apenas em casos de crimes dolosos contra a vida. Nos EUA, os julgamentos por júri são permitidos de forma am-

pla, até mesmo em processo civil. Ver o verbete *equity x law*.

“The Supreme Court first announced the Sixth Amendment requirement that the jury be drawn from a group that represents a fair cross section of the community...”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 352]

- **ir a júri popular** → to go to jury.
- **serviço do júri** → jury service.
“When members of the public are then called for jury service, the prospective jurors may not be able to put aside their feelings ...” [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 179].
- **novo júri** → trial de novo; new trial; retrial.
- **protesto por novo júri** → motion for a new trial.

A tradução de júri; conselho de sentença; jury; jury panel; venire.

Em inglês, *jury panel* e *venire* são sinônimos. O *jury panel* é composto dos jurados convocados para o serviço de jurado, dentre os quais serão selecionados jurados que comporão o *jury* que julgará o caso. Portanto o *jury panel* pode ser traduzido por júri; e *jury* por conselho de sentença, que são os termos equivalentes no Brasil. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 347]

Do português para o inglês, se for necessário diferenciar entre júri (21 jurados) e conselho de sentença (7 jurados), traduza júri por *jury panel* ou *venire*; e traduza conselho de sentença por *jury*.

O conselho de sentença no Brasil é composto de 7 jurados, ao passo que nos EUA o *jury* é normalmente composto por 12 jurados.

- **constituir o conselho de sentença** → to impanel the jury.

Vide também JURADO; URNA.

juridicidade. sinônimo de LEGALIDADE.

juridicização. juridification.

“[A] case exists for lesser juridification of labor relations (...) Some observers note the increasing encroachment of law on daily life – the ‘juridification’ of the social sphere – with trepidation”. [Garner, Bryan A., *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 487]

juridicizar. juridify.

“[J]ust as dismissal procedures in Great Britain were increasingly juridified, despite the apparent predominance of an entirely different tradition...” [Garner, Bryan A., *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 488].

jurídico. A palavra jurídico pode significar: (1) relativo ou pertencente ao direito; (2)

conforme o direito, com observância do direito, lícito. [Dicionário Aurélio] Note que na maioria das vezes, a palavra “jurídico” é utilizada na acepção (1). Não traduza **jurídico** por **juridical**.

1 – legal.

- **sentido jurídico** → legal meaning.
- **ensino jurídico** → legal education.
- **linguajar jurídico; jargão jurídico** → legal jargon; legal parlance.
- **inglês jurídico** → legal English.

Ver também os verbetes BEM JURÍDICO, ATO JURÍDICO, NEGÓCIO JURÍDICO, FUNDAMENTO (FUNDAMENTO JURÍDICO).

2 – lawful; legal.

A diferença entre as palavras inglesas *legal* e *lawful*: *legal* pode significar (1) relativo ou pertencente ao direito; (2) Conforme aos princípios do direito; lícito, legal.

Lawful possui apenas o significado (2).

juridiquês. legalese.

jurisdição. jurisdiction. Ver nota em COMPETÊNCIA.

- **duplo grau de jurisdição** → two-tiered system.

“Although a few states, such as Nebraska, have a two-tiered system, most states, as well as the federal courts, are based on a three-tiered model”. [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 3].

- **jurisdição obrigatória** (em direito internacional público) → compulsory jurisdiction. [Buergethal, Thomas, *Public International Law*, p. 10].

Jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 257]:

- **jurisdição voluntária/graciosa/administrativa** → nonlitigious proceeding.
- **jurisdição contenciosa** → inter partes proceeding.

“The merits [of the trademark registration] commonly are determined in an inter partes as opposed to the more normal ex parte proceeding”. [Miller, Arthur R. *Intellectual Property*, p. 204].

jurisdição fiscal mais vantajosa. sinônimo de PARAÍSO FISCAL (vide).

jurisdicionado. person; party; person subject to the jurisdiction of a court.

jurisdicionar. to have jurisdiction over.

jurisprudência. precedents; court precedents; case law; caselaw; decisions; judicial decisions. Não traduza **jurisprudência** por **jurisprudence** (vide).

- **A posição que tem prevalecido na jurisprudência conta com amparo doutrinário** → The position that prevails among courts is supported by jurists.
- **conflito jurisprudencial** → conflict of authority; conflict between precedents.
- **o entendimento jurisprudencial** → the position adopted by courts.
- **a jurisprudência dos tribunais superiores** → the precedents of appellate courts.
- **a jurisprudência está dividida sobre isto** → the courts are split over this; there is a split of authority in regard to this. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 108]
- **a jurisprudência já pacificou esse entendimento** → courts have already settled this issue.
- **jurisprudência dominante** → majority opinion (of courts).
- **jurisprudência trabalhista** → labor-court precedents.
- **jurisprudência criminal** → criminal-law precedents.
- **Simplifique! (...) este assunto é controvertido na jurisprudência judicial** → (...) this matter is controversial among court precedents.

jurisprudencial. ver JURISPRUDÊNCIA.

juros. interest.

“D borrows \$10,000 from S at 10% interest”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 269].

• **juros sobre algo** → interest on something.
“When you deposit your savings in a bank account, you will earn interest on your deposit. Conversely, when you borrow from a bank to pay your tuition, you will pay interest on your student loan”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 529].

• **juros vencidos** → accrued interest.
“If D borrows \$10,000 from C at 10% and then files for bankruptcy, section 502 limits the amount of C’s claim in bankruptcy to the unpaid loan balance and the interest accrued ‘as of the date of the filing of the petition’. Interest that has not accrued (‘matured’) as of the date of the filing of the petition... D owes S \$10,000 plus \$222 in accrued unpaid interest. D will have a \$10,222 secured claim that will increase as interest accrues.” [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 269; 270].

• **render/vencer/correr juros** → to bear/acrue/earn/make/receive interest.
“The sum which appears to be due by the tutor as the balance of his accounts, bears interest,

without a judicial demand, from the day on which the accounts were closed”. [Civil Code of Louisiana, Article 53].

“Generally, interest stops accruing when a bankruptcy petition is filed”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 302].

- **cobrar juros** → to charge interest.
- **empréstimo sem juros** → non-interest-bearing loan.
- **taxa de juros** → vide TAXA DE JUROS.
- **os juros são capitalizados trimestralmente** → The interest is compounded quarterly.

Classificação:

- **juros compensatórios** → compensatory interest.
- **juros compostos** → compound interest.
- **juros sobre juros** → sinônimo de JUROS COMPOSTOS.
- **juros capitalizados** → sinônimo de JUROS COMPOSTOS.
- **juros moratórios; juros de mora** → interest for late payment.
- **juros simples** → simple interest.
- **juros sobre o capital próprio** → vide o verbete JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
- **juros sobre o capital social** → vide o verbete JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.

juros ativos; juros recebidos; receita de juros. (contabilidade) interest revenue [Warren, Carl. Accounting, page 16].

juros passivos; juros pagos; despesa de juros. (contabilidade) interest expense [Warren, Carl. Accounting, page 437].

juros sobre o capital próprio. interest on the stockholders’ equity. Também chamado de: **remuneração do capital próprio; juros sobre o capital social.** A diferença entre juros sobre o capital próprio e dividendos: “Os juros sobre o capital remuneram o acionista pela indisponibilidade do dinheiro, enquanto investido na companhia. Os dividendos remuneram pelo particular sucesso da empresa explorada” [Colho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 344]. Note que a expressão **capital próprio** é sinônima de **patrimônio líquido** (vide).

jus cogens. (dir. internacional público) jus cogens.

- **norma imperativa de direito internacional geral** → peremptory norm of general international law.
“The only limitation on that absolute freedom is that states may not by treaty contravene a

rule of jus cogens, meaning a peremptory norm of general international law". [Buergerthal, Thomas, Public International Law, p. 119; Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo 53].

jus gentium. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

jusante. (economia, antitruste) vide MONTANTE.

justa causa. 1 – (em processo)

- por **justa causa** → for good cause shown. "The court for good cause shown may provide for a different method or time of giving notice for any hearing". [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-301].

2 – (dir. do trabalho; direito contratual) cause; good cause [Covington, Robert N. Employment Law, p. 354]. Prefira traduzir a expressão **justa causa** simplesmente por **cause**. Ver exemplo abaixo.

- com/por **justa causa**; motivado; motivadamente → with cause; for cause.

- sem **justa causa**; imotivado; imotivadamente → without cause.

"It is clear that an officer or employee with a valid employment contract may be discharged for cause without breaching the contract. 'Cause' may consist of acts of dishonesty, negligence, refusal to obey reasonable orders, ...". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 341]

"...to fire the employee without cause during the contract period". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 123]

"...the employer can demonstrate that the termination was for cause". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 352]

- resolver o contrato de forma motivada → to terminate the contract for cause.

justiça. 1 – justice.

- (redação de petição) como medida de **justiça**! → for the sake of justice!

- em segredo de **justiça** → closed to the public; closed proceeding; under seal (by court order).

"The Court held that the privacy interest of jurors could be a valid basis for closing the courtroom in some circumstances, but that closure could be ordered only upon a clear demonstration of necessity". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 382]

2 – A palavra **justiça** é comumente usada como sinônimo de poder judiciário. Nesta hipótese, a palavra **justiça** não deve ser traduzida por **justice**. Traduza de preferência por **courts**,

ou então por **forum**, ou **court system**. Veja os exemplos abaixo.

"The presence of two parallel court systems often raises questions concerning the relationship of the state and federal systems". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 3].

"If the defendant wants to change from a federal forum to a court in another country or from one state court to the state courts in another state...". [Idem, p. 84].

- a **justiça estadual** → the state courts; the state court system; the state forum.

"direct class actions brought either in the federal or state courts". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 547].

- a **justiça federal** → the federal courts; the federal court system; the federal forum.

"Allowed the defendant in a state court action to choose the federal forum by removing the case". (Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 201).

- **justiça comum** → courts of general jurisdiction.

"In addition to the rules of evidence in courts of general jurisdiction, the following rules relating to a determination of death or status apply: (...)" [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-108].

- **Justiça do Trabalho** → Labor Court System; Labor Courts.

- **Justiça Eleitoral** → Electoral Court System; Electoral Courts.

- **justiça especializada** → courts of special jurisdiction.

- **Justiça Militar** → Military Court System; Military Courts.

- **Justiça obreira** → sinônimo de JUSTIÇA DO TRABALHO.

- a **Justiça brasileira/o Judiciário brasileiro não tem competência neste caso** → Brazilian courts lack jurisdiction over this case.

- a **justiça foi acionada para decidir a questão**; **recorreu-se à justiça para decidir a questão** → courts were called upon to settle the issue.

"The McQuade court could foresee possible injury if courts were called upon to evaluate the motives of directors when they change officers". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 249].

- a **posição adotada no passado pela Justiça inglesa** → "...the view taken early by the English courts". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 95]

- **deslocar o processo para a justiça federal** → vide DESLOCAR.

- esse entendimento foi rejeitado pelo Judiciário/pela justiça → this understanding was rejected by the courts.

“...but this approach was rejected by the courts as not being justified under the language of the Internal Revenue Code”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 33].

- ir para a justiça → to go to court.
- levar alguém para a justiça → take someone to court; to sue someone.
- o réu responde perante a justiça brasileira → the defendant is subject to the Brazilian jurisdiction.

- ação em curso perante a Justiça Federal → an action pending before a Federal Court.

- ação postulada perante a justiça estrangeira → an action filed with a foreign court.

justiça gratuita. sinônimo de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (vide).

justiceiro. (dir. penal) vigilante.

justificativa. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.



Keynesiano. Keynesian.



lacuna. (do direito) gap; lacuna (plural lacunae); loophole. Prefira **gap** [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 496].

- **supressão das lacunas do direito** → sinônimo de INTEGRAÇÃO DO DIREITO. Vide INTEGRAÇÃO.

“The process of law-making by so-called ‘legislative treaties’ has also reduced the need for general principles of law to fill substantive lacunae in the international legal system. (...) General principles are still used to fill gaps, primarily for procedural matters”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 26].

Vide também INTEGRAÇÃO; INTEGRAR.

LALUR. abrev. de LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.

lançador. sinônimo de LICITANTE (vide).

lançamento. 1 – (dir. tributário) assessment.

“The next section, section 6322, provides that a tax lien dates from the time of assessment”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 93].

As várias espécies de lançamento:

- **lançamento por homologação; lançamento pelo regime de homologação** → self-assessment; assessment by ratification.
- **lançamento de ofício** → assessment by the tax authority on his own initiative; official assessment (tradução literal).
- **lançamento por declaração** → assessment by declaration.
- **imposto sujeito ao lançamento por homologação** → tax subject to self-assessment.

2 – (contabilidade) entry; recording; journal entry. Sinônimos de lançamento em português: lançamento contábil; contabilização; escrituração; registro; partida.

“Making an entry into an account consists of recording an amount in a particular place to represent either an increase or decrease. (...) Thus, an entry should be made to reduce Supplies on Hand by \$100 and increase Supplies Expense by \$100”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 36, 45]

- **o lançamento da operação na contabilidade da empresa** → the recording of the transaction in the accounting records of the company.

- **contabilização da despesa; escrituração da despesa; registro da despesa; lançamento da despesa** → recording of the expense.

- **partida de diário; lançamento, registro no livro diário** → vide LIVRO DIÁRIO.

- **lançamento a crédito** → credit entry.

- **lançamento a débito** → debit entry.

- **contabilização/lançamento ao preço de custo** → recording at cost.

A tradução do lançamento:

No Brasil, a conta credora no lançamento é geralmente precedida da preposição “a”. Vide o exemplo:

Caixa

a Capital Social... R\$20.000.

Em inglês, a conta credora não é precedida por preposição, apenas por tabulação. Vide abaixo:

Cash

Capital... US\$20,000.

lançamento de ajuste. (contabilidade) adjusting entry [Warren, Carl. Accounting, page 103].

“At the end of the period an adjusting entry will be made to transfer this amount to an expense account”. [Waldenbach, p. 77].

lançamento corretivo. (contabilidade) correcting entry.

lançar. 1 – (dir. tributário) assess.

2 – record; register.

3 – (contabilidade) record; enter into. Sinônimos de lançar em português: registrar; registrar contabilmente; contabilizar; escriturar.

- **lançar/registrar/contabilizar/escriturar a venda do ativo** → to record the sale of the asset.

- **lançar o débito na conta** → vide DÉBITO.

- **lançar a débito** → vide DÉBITO.

- **lançar a crédito** → vide CRÉDITO.

- **lançar no livro diário** → journalize.

“After transactions have been journalized, the next step in the accounting cycle is to transcribe the debits and credits...” [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 67].

- **lançar como despesa** → vide **DESPESA**.
- **contabilizar/lançar pelo valor de mercado** → to record at market value.

lance. bid.

“Contractors are invited to submit bids on the work, and the statute generally requires that the bid of the lowest responsible bidder be accepted”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

laranja. straw party; straw person; dummy.**lastrear.** (economia; finanças) back; guarantee; secure.

- **lastreado em títulos da dívida pública; com lastro em títulos da dívida pública** → backed by government bonds; guaranteed by government bonds.

lastro. (economia; finanças) vide **LASTREAR**.**latim.** Latin. Alguns termos e expressões em latim utilizados em direito brasileiro não são usados no direito norte-americano. Por isso devem ser traduzidos por expressões equivalentes em latim típicas do common law ou por expressões em inglês. Vide por exemplo **DATA VENIA**; **INAUDITA ALTERA PARTE**; **EX OFFICIO**; **BIS IN IDEM**.**latrocínio.** (dir. penal) robbery aggravated by death; robbery followed by death.**laudêmio.** (dir. civil) vide **ENFITEUSE**.**laudo.** opinion; report.**laudo de avaliação.** (do valor de um bem) appraisal; report of appraisal.**laudo pericial.** opinion/report of the expert witness; expert evidence; expert testimony.

- **laudo pericial oficial; laudo oficial** → opinion of the court-appointed expert.
- **laudo pericial médico** → medical evidence.
- **laudo pericial contábil** → accounting expert report.

“The area of public accounting is composed of firms that render independent, expert reports on financial statements of business enterprises”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 9].

lavagem de dinheiro. money-laundering. Sinônimos desnecessários de **lavagem de dinheiro**: branqueamento de capitais; reciclagem de dinheiro.

- **lavar/reclicar dinheiro** → to launder money.

lavar dinheiro. Ver **LAVAGEM DE DINHEIRO**.**lavar.** execute; draw up.

- **lavrado em cartório** → executed before a notary; drawn up before a notary.

“(…) executed before a notary and two witnesses”. [Civil Code of Louisiana, Article 257].

- **lavar auto de infração** → vide **AUTO DE INFRAÇÃO**.

lavratura. (de instrumento, documento, etc.) issuance; execution.**LDO.** abrev. **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**.**leasing.** sinônimo de **ARRENDAMENTO MERCANTIL**.**leasing de retorno.** vide **ARRENDAMENTO MERCANTIL**.**leasing financeiro.** vide **ARRENDAMENTO MERCANTIL**.**leasing operacional.** vide **ARRENDAMENTO MERCANTIL**.**LEF.** abrev. **LEI DE EXECUÇÃO FISCAL**.**legação.** (missão diplomática) legation.**legacia.** (em relações diplomáticas) legacy.**legado.** 1 – legacy; devise. Originalmente, **devise** era legado de bem imóvel, e **legacy** era legado de bem móvel. Atualmente, o Uniform Probate Code acabou com esta diferenciação, adotando o termo **devise** tanto para o bem móvel quanto para o imóvel [Black's Law Dictionary 6th edition, page 891]. O termo usual no Civil Code da Louisiana é **legacy**, e no Uniform Probate Code é **devise**.

“‘Devise’ when used as a noun means a testamentary disposition of real or personal property and when used as a verb means to dispose of real or personal property by will”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-103. General definitions].

“A legacy of revenues from specified property is a kind of usufruct and terminates upon death of the legatee (…)” [Civil Code of Louisiana, Article 597].

- **caducidade do legado** → lapse/caducity of the legacy [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 281].

- **o legado caducou** → the legacy lapsed.

- **pagar o legado** → to discharge the legacy.

“A particular legacy must be discharged in preference to all others”. [Civil Code of Louisiana, Article 1600].

Classificação:

- **legado universal** → universal legacy [Civil Code of Louisiana, Article 1585].

- **legado a título particular** → particular legacy [Civil Code of Louisiana, Article 1587].

- **legado a título universal** → general legacy [Civil Code of Louisiana, Article 1586].

2 – (em relações diplomáticas) legate

legal. legal pode significar: (1) disposto em lei; previsto em lei (2) lícito, com respeito à lei.

1 – statutory.

- **disposição legal** → statutory provision.

“The prosecution of small claims in the Supreme Court is made unprofitable, however, by statutory provisions related to costs”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 8].

- **procedimento legal** → statutory procedure. “statutory procedures designed to protect from unreasonable invasions of privacy”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **mínimo legal** → statutory minimum.

2 – lawful; legal. Para a diferença entre lawful e legal, vide JURÍDICO.

legalidade. legality; lawfulness.

legalização consular. sinônimo de CONSULARIZAÇÃO.

legar. (dir. das sucessões) bequeath; devise.

“It can also be sued for by any universal legatee (...), when a thing has been bequeathed to him in common with one or more persons”. [Civil Code of Louisiana, Article 1307].

“Devise’ when used as a noun means a testamentary disposition of real or personal property and when used as a verb means to dispose of real or personal property by will”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-103. General definitions]

legatário. legatee; devisee, taker. Originalmente, devisee era legatário de bem imóvel, e legatee era legatário de bem móvel. Todavia, o Uniform Probate Code, acabou com esta diferenciação, adotando o termo devisee tanto para o bem móvel quanto para o imóvel [Black’s Law Dictionary, page 891]. O termo usual no Civil Code da Louisiana é legatee e no Uniform Probate Code é devisee. Ver LEGADO.

“Devisee means a person designated in a will to receive a devise”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-103. General definitions]

legislação. legislation.

- **legislação tributária** → tax legislation

legislação de defesa da ordem econômica. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

legislador. lawmaker; legislator; framers.

“Statutory law includes statutes adopted by the lawmakers”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **O legislador do Código Civil** → The framers of the Civil Code [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 189].

- **intenção do legislador** → legislative intent; intent of the legislature; intention of the le-

gisature; congressional intent; parliamentary intent.

legislativo. legislative; lawmaking.

legista. abrev. de MÉDICO LEGISTA (vide).

legítima. (dir. de sucessão) legitimate; forced portion; legitimate portion; legal portion [Civil Code of Louisiana, Article 1234, 1495; Black’s Law Dictionary 8th edition, page 920; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 12]. O Uniform Probate Code utiliza a expressão “intestate share”, com significado muito similar a “legítima”. Vide exemplos abaixo:

“A forced heir may not be deprived of the portion of the decedent’s estate reserved to him by law, called the legitime, unless the decedent has just cause to disinherit him”. [Civil Code of Louisiana, Article 1494].

“The portion reserved for the forced heirs is called the forced portion and the remainder is called the disposable portion”. [Civil Code of Louisiana, Article 1495].

“If an individual dies intestate as to all or a portion of the individual’s estate, property the decedent gave during the decedent’s lifetime to an individual who, at the decedent’s death, is an heir is treated as an advancement against the heir’s intestate share only if: (...)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-119].

- **adiantamento da legítima** → advancement of the legitime.

- **renunciar à legítima** → to renounce the legitime.

“When a forced heir renounces his legitime, is declared unworthy, or is disinherited, his legitime becomes disposable and the forced portion is reduced accordingly”. [Civil Code of Louisiana, Article 1500].

- **respeitar/satisfazer a legítima** → to satisfy the legitime [Civil Code of Louisiana, Article 1502].

- **violar a legítima** → to infringe on the legitime [Garner; Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 521].

legítima defesa. (dir. penal) defense. Traduz a legítima defesa simplesmente por **defense**. Utilize o term self-defense apenas nos casos de legítima defesa própria.

“The Court held that neither side could rely on self-defense because whichever side was the non-aggressor was required to take advantage of a safe retreat, and neither side did”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 76].

- **legítima defesa da posse; desforço imediato** → defense of possession; self-help.

- **legítima defesa da propriedade** → defense of property.
- **legítima defesa de terceiro** → defense of others.
- **legítima defesa própria** → self-defense.

legitimação. 1 – (processo) sinônimo de LEGITIMIDADE.

2 – eligibility.

- **legitimação para requerer o benefício da recuperação de empresa** → eligibility to file for reorganization.

legitimado. 1 – (processo) party with standing.

- **representatividade adequada do legitimado** → adequate representation of the party with standing.
- 2 – eligible.

“Any person who is eligible to file a petition under Chapter 7 is also eligible to file a petition under Chapter 11”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 138].

legitimidade. (da parte, no processo) standing.

- **legitimidade ativa; legitimidade para agir** → standing to sue.
- **legitimidade passiva** → standing to be sued.
- **ilegitimidade; falta de legitimidade** → lack of standing.
- **a parte legítima para mover a ação** → the party with standing to file suit
- **ele é parte ilegítima para mover a ação** → he lacks standing to file suit.
- **ter legitimidade para propor a ação** → to have standing to file suit.

“There the Court ruled that a union lacked standing to sue an association of construction contractors and its members for allegedly forcing third parties not to do business with union contractors and subcontractors”. [Gelhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 548].

“The court may, on motion, dismiss the petition for lack of standing”.

“Only one who already has standing can argue the public interest in support of his claim”. [Merriam-Webster Dictionary of Law, p. 467].

legítimo. (processo) vide LEGITIMIDADE.

lei. law; act; statute; statutory law. O termo law inclui em seu significado tanto as leis promulgadas pelo poder legislativo (statutory law) quanto precedentes vinculantes (case law). Lembre-se que no Brasil não existe esta diferenciação, devido à ausência de precedentes vinculantes. Portanto, para deixar claro que a lei foi promulgada pelo poder legislativo, tra-

duza lei por statute, statutory law ou act. O adjetivo statutory significa “criado por lei (do poder legislativo)”, em contraposição à lei criada por precedentes judiciais [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 25, 884 and 1410].

“Labor law is essentially a body of statutory law, based primarily upon federal labor statutes”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 1].

- **ato praticado em infração da lei** → act performed in breach of the law.

- **lei esparsa; lei extravagante** → uncodified law; uncodified statute.

- **lei estadual** → state statute.

“Modern state statutes expressly authorize compensation for directors”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 310].

- **lei regulamentadora** → enabling statute [Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 212].

- **lei sobre algo** → law about/on something.

- **por força da lei; ex vi legis** → by operation of law.

“An obligation created by operation of law”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 103].

“Statutory liens and other forms of security that arise by operation of law.” [Merriam-Webster Dictionary of Law, p. 341].

- **previsto em lei; criado por lei; estabelecido por lei** → statutory.

- **obrigação criada por lei** → statutory obligation.

- **direito conferido por lei** → statutory right. “Any waiver of a statutory right must be clear.” [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 83].

- **multa prevista em lei** → statutory fine.

- **não previsto em lei** → non-statutory.

“Nothing would apparently prevent the corporation from creating a non-statutory office such as ‘comptroller’”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 245].

- **requisitos legais** → statutory requirements. “Probate is the act by which the proper court or official accepts a will and declares that the instrument satisfies the statutory requirements”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

A tradução das subdivisões das leis.

Do português para o inglês:

- **artigo** → Article.
- **parágrafo** → Paragraph.
- **inciso** → Item.
- **alínea** → Subitem.

Agrupamentos de artigos:

- parte → Part.
- livro → Book.
- título → Title.
- capítulo → Chapter.
- seção → Section.
- subseção → Subsection.

Do inglês para o português:

- Section → seção. Em contratos, pode-se traduzir Section por artigo.
- Subsection → subseção.
- Part → parte.
- Chapter → capítulo.
- Article → artigo.

Notas:

(1) recomenda-se sempre traduzir literalmente conforme indicado acima. Isto porque estes termos possuem significados muito diferentes em inglês e em português.

O artigo é a unidade básica das leis brasileiras, enquanto nos EUA os Articles são grandes subdivisões das leis. Por exemplo, cada Article do Uniform Commercial Code compreende dezenas de páginas e inclui muitas Sections). Já a seção, nas leis brasileiras, são agrupamentos de artigos. Nos EUA, as Sections são as unidades básicas das leis, equivalentes aos nossos artigos. Para evitar ambiguidade, traduza literalmente e coloque o original entre parênteses.

(2) em português, estes termos são escritos com letras minúsculas. Em inglês, geralmente iniciam com letra maiúscula, mesmo no meio da frase.

lei adjetiva civil. sinônimo desnecessário de CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

lei adjetiva penal. sinônimo desnecessário de CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

lei antitruste. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

lei autoral. sinônimo de LEI DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS.

lei complementar. supplementary law; complementary law.

- certas matérias exigem uma lei complementar → certain matters require supplementary law.

lei concorrencial. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

lei da demanda. (economia) vide OFERTA.

lei da oferta e demanda. (economia) vide OFERTA.

lei da produtividade marginal decrescente. sinônimo de LEI DOS RENDIMENTOS DECRESCENTES.

Lei das Doze Tábuas. Law of the Twelve Tables.

lei das proporções variáveis. sinônimo de LEI DOS RENDIMENTOS DECRESCENTES.

lei das sociedades anônimas (LSA). business corporation act; corporation statute; law of corporations.

“Period of duration. All business corporation acts now permit a corporation to have perpetual existence”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 87].

lei das sociedades por ações. sinônimo de LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS.

lei de defesa da concorrência. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

lei de defesa da ordem econômica. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Budget Directives Law.

lei de execução fiscal (LEF). tax execution act.

lei de execução penal (LEP). Sentence Execution Act.

lei de falências. bankruptcy statute; bankruptcy act. Sinônimo em português: lei falimentar.

Lei de Introdução ao Código Civil. Law of Introduction to the Civil Code.

lei de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

lei de proteção dos direitos autorais. copyright law.

lei de regência. vide REGÊNCIA.

lei delegada. delegated law.

lei do anonimato. sinônimo de LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS (Lei n. 6.404/76).

lei dos rendimentos decrescentes. (economia) law of diminishing returns. Sinônimos em português: lei das proporções variáveis; lei da produtividade marginal decrescente.

“The traditional view of the production process is that capital is subject to diminishing returns: as the stock of capital rises, the extra output produced from an additional unit of capital falls. (...) The diminishing returns to capital has another important implication: Other things equal, it is easier for a country to grow fast if it starts out relatively poor”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 546].

Lei Geral de Telecomunicações. general law of telecommunications.

Lei Magna. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Lei Maior. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Lei Máxima. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

Lei Orçamentária Anual (LOA). Annual Budget Law.

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Organic Law of the Welfare System; Welfare System Act.

lei penal em branco. (dir. penal) incomplete penal statute; penal statute in blank; penal statute that requires further regulations to be applicable.

Lei Suprema. sinônimo de CONSTITUIÇÃO (vide).

leilão. auction.

leilão judicial. vide VENDA JUDICIAL.

leiloeiro. auctioneer.

leito do mar. (dir. marítimo) seabed.

leniência. (dir. concorrencial) leniency [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 530].

- acordo de leniência → leniency agreement

leniente. (dir. concorrencial) leniente é o beneficiário de acordo de leniência, em Direito Concorrencial.

Tradução: beneficiary of the leniency agreement; leniency-agreement beneficiary; leniency applicant; immunity seeker.

- “Os documentos oferecidos pelo leniente à SDE não oferecem prova de que ela tenha tomado concretamente parte em qualquer das atividades do alegado cartel”. [Petição da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça] → The documents produced by the beneficiary of the leniency agreement to the Brazilian Economic Law Office do not prove that it actually took part in any of the activities of the alleged cartel.

lenocínio. (dir. penal) prostitution-related crimes.

LEP. abrev. LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

lesado. aggrieved party; victim.

lesão. 1 – injury; harm.

- a omissão da sociedade causou séria lesão aos direitos dos acionistas → the omission by the company caused serious harm to shareholder rights.

2 – (em direito civil, um vício do consentimento) lesion [Civil Code of Louisiana, Article 1965].

lesão corporal. (dir. penal) bodily injury.

- causar uma lesão corporal → to inflict bodily injury.

“‘Bodily injury’ means physical pain, illness, or any impairment of physical condition”.

- lesão corporal leve → mild bodily injury.
 - lesão corporal grave → serious bodily injury.
 - lesão corporal gravíssima → very serious bodily injury.
- “‘Serious bodily injury’ means bodily injury that creates a substantial risk of death or that causes death, serious permanent disfigurement, or protracted loss or impairment of the function of any bodily member or organ”.

letra de câmbio. (títulos de crédito) draft; bill of exchange; letter of exchange. Prefira draft, pois é o termo adotado pelo Uniform Commercial Code, § 3. Vide também os exemplos e terminologia em TÍTULO DE CRÉDITO.

“Gill sold his airplane to Hobson for \$8,000. The purchase price was paid by delivering to Gill a draft drawn by Yoes on the Phoenix Savings & Loan Co. to the order of Gill”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- sacar letra de câmbio contra alguém → to draw a draft on someone.

“Seller enters into a contract for sale of goods with Buyer. As a vehicle for payment, Seller (drawer) draws a draft upon Buyer (drawee) payable to the order of Seller”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 179]

“Simply stated, a draft in an instrument issued by Drawer addressed to Drawee unconditionally ordering Drawee to pay to the order of Payee or to Bearer, a fixed amount of money, payable on demand or at definite time”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 172].

- pagamento da letra de câmbio → payment on the draft.

“Bank A seeks payment on the draft pursuant to Buyer’s (acceptor’s) obligation under §3-413”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 179].

Classificação:

- letra de câmbio à vista → demand draft.
- letra de câmbio a certo termo de vista → time draft payable at a definite time after sight [Uniform Commercial Code, §3-502].
- letra de câmbio a termo certo da data → time draft payable at a definite time after a date.
- letra de câmbio em data certa → time draft.

letra hipotecária. collateral mortgage note.

“A collateral mortgage note is a note secured by a mortgage, itself called a collateral mortgage,

where the note is pledged to secure a principal obligation. The principal obligation secured by the pledged collateral mortgage note is often evidenced by a note, called the hand note. The collateral mortgage note, the collateral mortgage, and any written pledge agreement are called the collateral mortgage package". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 4].

levantamento. 1 – withdrawal.

- levantamento do depósito → withdrawal of the deposit.
- 2 – (pesquisa, investigação, sondagem) assessment.

levantar. withdraw.

- levantar o depósito → to withdraw the deposit.

LG.T. abrev. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

liama empregatício. sinônimo de RELAÇÃO DE EMPREGO (vide).

liame empregatício. sinônimo de RELAÇÃO DE EMPREGO (vide).

libelo; libelo crime acusatório. (processo penal) charging instrument (at the trial by jury). O termo equivalente em latim é *libellus accusatorius*; e no direito escocês é *libel of accusation*.

- contrariedade ao libelo → written defense (at the trial by jury).

liberação. vide RELEASE.

liberado. (condenado em livramento condicional) vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

liberalidade. liberality.

liberalismo. liberalism.

liberar. 1 – (da cadeia) release.

- liberação → release.
“The magistrate judge shall detain or conditionally release the defendant as provided by statute or in these rules”.
- 2 – (de uma obrigação) discharge; release.
- liberação → release; discharge.
- liberar alguém de uma obrigação → to discharge/release someone from an obligation.
“Now William Jackson agrees to release the Company in consideration of payment of \$72,000”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 147].
- 3 – (autorizar o comércio de algo) clear.
- liberação comercial de organismo geneticamente modificado → commercial clearance of a genetically modified organism.

liberar o câmbio. vide CÂMBIO.

liberdade. (processo penal) release; liberty; freedom

- em liberdade → on release; at liberty.

“One condition that is required of every defendant is that she not commit a crime while on release”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 45].

- recorrer em liberdade → to appeal at liberty.
- pôr o réu em liberdade → to release the defendant.

liberdade contratual; liberdade de contratar. freedom of contract; liberty of contract; autonomy of the parties [Black's Law Dictionary 8th edition, page 689].

- A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato → The freedom of contract shall be exercised by reason of and within the limits of the social function of the contract.

liberdade de expressão. freedom of expression; free speech; freedom of speech.

liberdade provisória. (processo penal) pre-trial release [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 32]. Ver nota em PRISÃO PROVISÓRIA.

- soltar (o réu) provisoriamente → to release (the defendant) pending trial.
- em liberdade provisória → on pretrial release; on release pending trial. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 49].
- liberdade provisória durante a apelação → release pending appeal.
“Eligibility for release pending sentence or pending notice of appeal shall be in accordance with 18 U.S.C. Sec. 3143”.

libertar. (o preso) release; discharge.

libra esterlina. (moeda inglesa) British pound.

licença. 1 – license.

- licença de importação (em comércio internacional) → import license.
“In particular, imagine that the Isolandian government distributes a limited number of import licenses. Each license gives the license holder the right to import 1 ton of steel into Isoland from abroad”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 185].

Partes:

- Aquele que concede a licença é chamado de licenciante, licenciador → licensor.
- Aquele que recebe a licença é chamado de licenciado → licensee; license holder.

2 – (em direito do trabalho) leave; leave of absence.

“Any employee could have a leave of absence during the slack season”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 100].

- **licença não remunerada** → unpaid leave.
- **de licença** → on leave of absence.

licença compulsória. (de patente) compulsory license.

“It does, however, guarantee that signatory countries have the right to impose compulsory licenses and working requirements – insisting that an invention be practiced in the country upon penalty of forfeiture”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 434].

“Injunctions requiring the compulsory licensing of patents to competitors are felt to be punitive in just this way”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 126].

licença maternidade. maternity leave.

licenciado. 1 – licensee. Vide LICENÇA.

2 – on leave; employee on leave.

licenciador. vide LICENÇA.

licenciamento. Esta palavra é usada com dois significados: (1) sinônimo de licença; (2) emissão de licença.

1 – license.

2 – licensing; issuance of a license.

licenciante. vide LICENÇA.

licitação. (dir. administrativo) (government) acquisition/procurement (process); (public) procurement; competitive bidding; bidding process. Em português, o termo **licitação** possui os seguintes sinônimos: **certame**; **certame licitatório**. Nota: as licitações, em âmbito federal nos Estados Unidos, são regidas pela Federal Acquisition Regulation (Title 48 of the United States Code of Federal Regulations). Esta norma se refere à licitação como (**government**) **acquisition process** ou simplesmente **acquisition**. Expressões relacionadas são formadas em torno do termo **acquisition**. Por exemplo, **comissão de licitação** é **acquisition commission**. No âmbito da Organização Mundial do Comércio, as licitações públicas são reguladas por meio do **Agreement on Government Procurement (GPA)**.

- **processo licitatório** → bidding process; (government) acquisition process.
 - **a empresa ganhou a licitação** → the company was awarded the contract; the company won the tender; the company won the contract.
- No Brasil, a expressão geralmente utilizada para se referir ao sucesso em licitações é “ven-

cer uma licitação”; ao passo que em inglês a expressão é “to be awarded a (government) contract”. São duas formas diferentes para se referir ao mesmo fenômeno: vencer uma licitação e com isso celebrar contrato administrativo com o Poder Público.

- Em outras palavras: Em contextos de licitações, em português, prefere-se construir expressões baseadas no termo “licitação”; ao passo que em inglês as expressões são construídas com base no termo “contract”.

Portanto, pode-se optar pelas seguintes traduções:

- **1 – vencer a licitação** → to be awarded the contract; to win the bidding process.
- **2 – to be awarded the contract** → vencer a licitação; ser outorgado um contrato administrativo.

Termos relacionados, vide também os verbetes específicos:

- **adjudicação** (do objeto da licitação) → award (of the contract).
- **adjudicar o objeto da licitação à concorrente vencedora** → to award the contract to the winning bidder.
- **administração pública** → government; contract-letting agency. Vide LICITANTE.
- **comissão de licitação** → procurement/acquisition commission.
- **contrato administrativo** à vide CONTRATO ADMINISTRATIVO.
- **contratação direta (sem licitação)** → no-bid contract; no-bid acquisition/procurement (process).
- **contrato administrativo** → vide CONTRATO ADMINISTRATIVO.
- **dispensa de licitação** à no-bid contract; no-bid acquisition/procurement process; exemption from bidding process; waiver of bidding process.
- **edital** → vide EDITAL.
- **fraude à licitação** → bid rigging.
- **inexigibilidade de licitação** à sole-source contract; sole-source acquisition/procurement process; impossibility of bidding process (because there are no bidders or only one bidder).
- **lei que dispõe sobre licitação; lei de licitação; lei 8.666/93** → procurement law; government acquisition law; the Brazilian Federal Acquisition Law; the Brazilian Federal Procurement Law. Equivalente nos EUA: Federal Acquisition Regulation.

- **licitante, concorrente, licitador; proponente** → bidder.
- **licitar** → vide LICITAR.
- **obras públicas** → vide OBRA.
- **proposta** → bid.

As modalidades de licitação. Não existe esta classificação nos EUA, portanto sugerimos as seguintes versões:

- **concorrência** → competition.
- **tomada de preços** → solicitation of prices.
- **convite** → invitation.
- **concurso** → competitive selection.
- **leilão** → public sale.
- **pregão** → auction.
- **pregão eletrônico** → electronic procurement.

licitador. sinônimo de LICITANTE (vide).

licitante. (em leilão; licitação) bidder. Sinônimos em português: **concorrente; licitador; proponente.**

“Gordon claimed that as he was the highest bidder, Lessack was required to sell the item to him. [Anderson, Ronald A., Business Law]”

“If a labor union or prospective bidder wishes to protest that a contract-letting agency has applied the wrong statute, or has used the wrong wage determination, there are administrative remedies available”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 418].

licitar. 1 – (fazer uma proposta em licitação) to bid; to participate in a competitive bidding.

2 – (pôr em licitação) to initiate/start a bidding process; to request proposals; to invite bidders.

- **o governo licitou a compra do veículo** → the government had a bidding process to buy the vehicle.

lícito. lawful.

lide. (processo) dispute.

- **compor a lide por arbitragem** → to settle the dispute by arbitration.
- “It is common practice for the parties to a contract to provide therein that any dispute thereafter arising out of the contract shall be settled by arbitration”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 285].
- **composição da lide** → dispute resolution/determination/composition.
- “At the same time private agencies have developed as an out of court method of dispute determination”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
- **lide trabalhista** → labor dispute.

“National labor policy favors the arbitrability of labor disputes”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 75].

- **solucionar/compor a lide** → to resolve/compose/settle the dispute.

líder de mercado. market leader.

“The French company Air Liquide, for example, was a market leader in the supply of industrial gases”. (The Economist April 24th 2004, p. 73)

liderança de preços. (dir. concorrencial) price leadership.

- **firma líder** → leader; price leader.

“When price leadership is adopted to facilitate collusion, the price leader will generally tend to set a price high enough that the least efficient firm in the market may earn some return above the competitive level”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 69].

lido.

- (em redação oficial) **lido e achado conforme, vai devidamente assinado** → Having read and approved, it has been duly signed.

Liga Árabe. Arab League.

Liga das Nações. sinônimo de SOCIEDADE DAS NAÇÕES.

liminar. 1 – abrev. de MEDIDA LIMINAR (vide).

2 – (processo) in limine; at the beginning; as a preliminary matter.

liminarmente. in limine; at the beginning of the suit; as a preliminary matter.

limitação da capacidade produtiva. (contabilidade) production bottleneck; production constraint [Warren, Carl. Accounting, page 1008].

- **fator limitativo da capacidade produtiva** → bottleneck factor.

limitar.

- **limitado a 25%** → capped at 25%; limited to 25%.

limitar a concorrência. (dir. concorrencial) vide CONCORRÊNCIA.

limitar e negociar. (dir. ambiental) cap-and-trade.

limite. (entre terrenos vizinhos, em direitos reais) boundary.

“The boundary may be fixed judicially or extrajudicially”. [Civil Code of Louisiana, Article 789].

limite de crédito. credit limit.

limpeza étnica. (dir. internacional) ethnic cleansing.

linearmente. (contabilidade) vide MÉTODO EM LINHA RETA.

linha. (dir. de sucessão) line. Ver GRAU.

- **linha ascendente** → ascending line.
- **linha colateral** → collateral line.
- **linha paterna e materna** → paternal and maternal line [Civil Code of Louisiana, Article 893].
- **linha reta/direta** → direct line.
“(...) the relatives in the direct ascending line are likewise bound to maintain their needy descendants (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 229].

linha de base. (dir. internacional público) baseline

- **águas situadas aquém da linha de base do mar territorial** → waters landward of the baseline of the territorial sea.
“The starting point for establishing the maritime zones are the ‘baselines’. (...) They demarcate the state’s internal waters from external waters. They also provide the lines from which the outer limits of maritime zones will be measured. Thus, all waters of a state that are landward of its baselines are internal waters and are treated virtually as if they were part of the state’s land territory. Waters seaward of a state’s baselines are subject to the law of the sea”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 259].
- **linha na maré baixa** → low-water line.
“the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State”. [Convention on the Law of the Sea Article 5].

linha de crédito. line of credit.

linha de igual custo. (economia) sinônimo de ISOCUSTO (vide).

linha de montagem. (economia) vide MONTAGEM.

linha de pobreza. vide POBREZA.

linha de produção. (administração) production line.

linha de produto. (administração) product line.

linha de tendência. vide TENDÊNCIA.

linha na maré baixa. vide LINHA DE BASE.

linha reta. (contabilidade) vide MÉTODO EM LINHA RETA.

liquidação. 1 – (processo civil) liquidation.

- **liquidação da sentença** → liquidation of the award.

• **liquidação da indenização** → liquidation of damages; liquidation of the award.

• **fase de liquidação da sentença** → stage of liquidation of the award.

Liquidação por arbitramento e liquidação por artigos:

• **liquidação por arbitramento** → liquidation by determination (of court). Ver ARBITRAMENTO.

• **liquidação por artigos** → liquidation according to new evidence.

2 – (dir. societário) liquidation; winding up. Ver DISSOLUÇÃO.

“A complete liquidation requires, of course, the total termination of all business operations by the corporate entity and a distribution of the remaining corporate assets to the stockholders”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

• **entrar em liquidação** → to go into liquidation.

“The bankruptcy court’s judge (...) should now permit economic reality to prevail by letting US Airways go into liquidation”. [The Economist, September 18th, 2004, p. 15].

3 – (liquidação das operações, no mercado de capitais) settlement. Vide o verbete NEGOCIAÇÃO.

No mercado de capitais, atenção para a diferença:

- **compensação** → clearing;
- **liquidação** → settlement.

liquidação extrajudicial. (falência) extrajudicial liquidation; a special bankruptcy proceeding applicable to some companies, such as financial institutions.

liquidanda. (dir. societário)

- **sociedade liquidanda; sociedade em liquidação** → company being liquidated.

liquidante. 1 – (na falência) liquidator [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 950].

- **liquidante da empresa** → liquidator of the company.

• **nomeação e destituição dos liquidantes** → appointment and removal of the liquidators.

• **julgamento das contas do liquidante** → review of the accounts of the liquidator.

2 – (em processo civil) the party that liquidates the award. Ver LIQUIDAÇÃO.

liquidar. 1 – (a sociedade, espólio, massa falida, por exemplo) liquidate, wind up.

“The personal representative has the duty of winding up the affairs of a deceased person”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – (a sentença) liquidate.

liquidez. (economia) liquidity.

"Economists use the term liquidity to describe the ease with which an asset can be converted into the economy's medium of exchange". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 629].

- **excesso de liquidez** → excess liquidity.
"The central bank worries that excess liquidity could push up inflation in the future or blow up a house price bubble". [The Economist September 18th 2004, p. 75].
- **armadilha da liquidez** → liquidity trap [The Economist, Dictionary of Economics, p. 228].
- **aplicação de liquidez imediata** → cash equivalent.
- **mercado com pouca liquidez** → thin market.
- **ações com pouca liquidez** → thinly traded stock.

líquido. Líquido pode significar: (1) algo que não está sujeito a redução ou encargo; (2) ativo em dinheiro ou facilmente conversível em dinheiro; (3) ao referir-se a dívidas, obrigações, direitos, importâncias devidas, etc., diz-se daquilo que é certo, apurado, definitivo, claro, determinado [Black's Law Dictionary 6th edition, page 930; De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, page 496]. Muito cuidado para não confundir as acepções (2) liquid e (3) liquidated.

1 – net. Antônimo em português: grosso.

- **entrada líquida de investimento** → net inflow of investment.
"China's large surplus on its "basic balance" (the current-account surplus plus net inflows of foreign direct investment)". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].
- **líquido de; após deduzir; sem** → net of.
"Some firms anticipate the cash discounts they will take on merchandise purchases and initially record such purchases net of cash discounts", [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 174].
- **lucro líquido** → net income; net earnings.
2 – liquid.
"...in the balance sheet the assets are usually listed in an established order, with the most liquid assets (cash, receivables, supplies, etc.) preceding the more permanent assets (land, buildings, equipment, etc.)". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 12].
3 – liquidated.
- **dívida líquida** → liquidated debt.
- **direito líquido** → liquidated right.

"Compensation takes place by operation of law when two persons owe to each other sums of money or quantities of fungible things identical in kind, and these sums or quantities are liquidated and presently due". [Civil Code of Louisiana, Article 1893].

lista de credores. sinônimo de QUADRO DE CREDORES (vide).

lista de espera. waiting list.

lista geral de jurados. vide JURADO.

lista numerus clausus. vide NUMERUS CLAUSUS.

lista tríplice. list of three persons; list of three candidates.

listar. (na bolsa) vide BOLSA DE VALORES.

litigância de má-fé. malicious prosecution.

litigante. litigant.

"Lawsuits are two-sided affairs which usually end with at least one dissatisfied litigant".

litigante de má-fé. malicious litigant. Vide LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

litígio. sinônimo de LIDE (vide). Fonte: Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Volume I, página 30.

- **em litígio** → disputed.
- **propriedade imóvel em litígio** → disputed real estate.

litigioso. litigious.

- **direito litigioso** → litigious right.

"In another usage, litigious rights are those which cannot be exercised without undergoing a lawsuit". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 12].

litisconsórcio. (processo) joinder of parties; joinder.

- **litisconsórcio facultativo** → permissive joinder [Federal Rule of Civil Procedure, Rule 20].
- **litisconsórcio necessário** → compulsory joinder; mandatory joinder [Federal Rule of Civil Procedure, Rule 19].
- **litisconsórcio ativo** → joinder of plaintiffs.
- **litisconsórcio passivo** → joinder of defendants.
"When considering the parties to be joined as plaintiffs or defendants it is important to bear in mind the basic distinction between compulsory joinder, which deals with those parties who are indispensable to the action, and permissive joinder, which deals with those parties who may or may not be joined, at the plaintiff's option". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 58].

- litisconsórcio multitudinário; litisconsórcio numeroso → joinder of many parties.

litisconsorte. Não existe um termo específico para litisconsorte, traduza por party ou co-party.

- assistente litisconsorcial simples → simple assistant co-party.

- citar litisconsorte; incluir litisconsorte na ação → to join someone.

“If one who should appear as a co-plaintiff refuses to do so, he should be joined as a defendant”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 58].

“Various rules exist governing who may be joined by the plaintiff in a lawsuit, who may be added to the lawsuit by the defendant or who may enter a lawsuit of their own volition”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 115].

- ingressar no feito na qualidade de litisconsorte necessário → to join the suit in the capacity of indispensable co-party.

- litisconsorte ativo → co-plaintiff.

- litisconsorte facultativo → proper party; permissive party; facultative party [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1154].

“A proper party is one who may be joined in action but whose nonjoinder will not result in dismissal”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 1216].

- litisconsorte necessário → indispensable party [idem].

“An indispensable party is one whose absence will prevent an effective determination of the case. (...) It should be understood that joint tortfeasors are neither indispensable nor conditionally necessary parties. Since their liability is joint and several, they are merely proper parties, and their joinder cannot be compelled”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 58, 60].

- litisconsorte passivo → co-defendant.

- litisconsorte passivo necessário → indispensable/compulsory/mandatory defendant.

- Esta ação possui, em seu polo passivo, 25 litisconsortes. → This lawsuit has 25 co-defendants.

litisdenunciado. vide DENUNCIÇÃO DA LIDE.

litisdenunciante. vide DENUNCIÇÃO DA LIDE.

litispendência. lis alibi pendens [Black's Law Dictionary 8th edition, page 950].

- ação intentada nos Estados Unidos não produz litispendência no Brasil → the action filed in the United States does not operate as lis alibi pendens in Brazil.

livramento condicional; suspensão condicional da pena; suspensão condicional do processo. (dir. penal)

A diferença entre livramento condicional, suspensão condicional da pena, e suspensão condicional do processo → no livramento condicional, o condenado inicia o cumprimento da pena restritiva de liberdade e depois é posto em liberdade condicionalmente. Na suspensão condicional da pena, também chamada de sursis, a execução da pena privativa de liberdade não é iniciada. Na suspensão condicional do processo, também chamado de sursis processual, o processo é suspenso condicionalmente, não há condenação penal.

- livramento condicional → parole.

“The attorney did not inform the defendant that under state law he would be required to serve one-half of his sentence before becoming eligible for parole”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 324].

- suspensão condicional da pena; sursis → probation.

“The court could have placed him on probation for a period of time, and imposed a fine sufficiently substantial that he would have been deterred from committing such a crime in the future”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 10].

- suspensão condicional do processo; sursis processual → diversion program [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 147].

“Diversion results in a suspension of prosecution with a promise that charges will be dropped upon successful completion of a period of probation. Failure to abide by the conditions results in reinstatement of criminal prosecution”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 6].

Expressões:

- em livramento condicional → on parole.

“A person who has been convicted of a crime is deemed to be in custody if the person is free on probation or parole, or has been released on recognizance while awaiting execution of sentence”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 474].

- sem direito a livramento condicional → without parole.

“The Court upheld a sentence of life without parole for possession of 672 grams of cocaine”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 20].

- liberado; condenado em livramento condicional; condenado liberado condicionalmente → parolee.

- período de prova; período de duração da suspensão condicional da pena → probation term [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 433].
- beneficiário da suspensão condicional da pena/do sursis → probationer.
- em suspensão condicional da pena → on probation.
- descumprimento das condições da suspensão condicional da pena → probation violation. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 435].
- revogar a suspensão condicional da pena → to revoke the probation.

livrar-se solto. (processo penal) vide **SOLTO**.

livre. (em oposição a bens gravados) unencumbered. Vide **GRAVAR**; **GRAVAÇÃO**. Sinônimos de livre: desembargado, desonerado [De Plácido e Silva, *Vocabulário Jurídico*, p. 386].

- bem livre → unencumbered property.

livre comércio. free trade.

livre convencimento do juiz. vide **CONVENCIMENTO**.

livre convencimento fundamentado. sinônimo de **PERSUAÇÃO RACIONAL**. Vide **CONVENCIMENTO**.

livre convicção do juiz. vide **CONVENCIMENTO**.

livre e desembaraçado. vide **GRAVAÇÃO**.

livre iniciativa. (economia) free enterprise.

"What is really at stake here is the survival of the kind of economy under which America has grown to greatness, the free enterprise system". [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 129].

livro. (dir. societário) book.

- inspecionar os livros da sociedade → to inspect the corporate books.
- "Statutes also grant shareholders miscellaneous incidental powers, perhaps the most important of which is the right to inspect corporate books and records". [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 231].

livro auxiliar. (contabilidade) forma abreviada de **LIVRO DIÁRIO AUXILIAR** (vide).

livro caixa. (contabilidade) cash book; cash journal.

Livro de Apuração do Lucro Real (LA-LUR). (contabilidade, direito tributário) Taxable Income Journal.

livro de atas. (contabilidade) minutes book.

livro de transferência de ações. stock transfer book; share register.

"The corporate records of the names and addresses of record owners are called the 'stock transfer books' or 'share register'". [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 259].

livro diário. (contabilidade) journal; general journal. Em português, a expressão **livro diário** é geralmente abreviada para **diário**.

- partida de diário; lançamento, registro no livro diário → journal entry; entry.

"Most journal entries are based on the information appearing on a source document". [Waldenbach, p. 65].

- lançar no livro diário → to journalize; to enter in the journal; to record in the journal.

- escriturar a compra no livro diário → to journalize the purchase.

- ato de lançar no livro diário; escrituração no livro diário; escrituração do diário; lançamento no livro diário; registro no diário; contabilização em partida de diário; lançamento em partida de diário → journalizing.

Note que os livros diários (journals) são classificados em **livro diário geral** (general journal) e **livro diário auxiliar** (special journal). Portanto, quando o texto se referir apenas ao livro diário, sem especificar se é o geral ou o auxiliar, o texto está se referindo ao **livro diário geral**. Portanto, na prática, **diário** e **diário geral** são sinônimos.

livro diário auxiliar. (contabilidade) special journal. Em português, a expressão **livro diário auxiliar** é geralmente abreviada para **diário auxiliar**. Sinônimos em português: **diário analítico**; **diário especial**; **diário particular**; **diário parcial**.

"Other types of transactions that are often kept in special journals are cash receipts, cash disbursements, merchandise sales, and merchandise purchases". [Waldenbach, p. 65].

Alguns diários auxiliares:

- **livro diário auxiliar de receitas**; **diário de receitas** → revenue journal.
- **livro diário auxiliar de compras**; **diário de compras** → purchases journal.
- **livro diário auxiliar de recebimentos de caixa**; **diário de recebimentos de caixa** → cash receipts journal.
- **livro diário auxiliar de pagamentos de caixa**; **diário de pagamentos de caixa** → cash payments journal.
- **livro diário auxiliar de vendas**; **diário de vendas** → sales journal.
- **livro diário auxiliar de caixa**; **diário-caixa** → cash journal.

livro diário geral. general journal [Warren, Carl. Accounting, page 56]. Em português, a expressão **livro diário geral** é geralmente abreviada para **diário geral**. Sinônimos em português: **diário sintético**; **diário centralizador**.

livro obrigatório. (contabilidade) mandatory book.

livro razão. (contabilidade) ledger. Em português, a expressão **livro razão** é geralmente abreviada para **razão**.

- **razão geral**; **razão principal**; **razão central** → general ledger.
- **razão auxiliar**; **razão analítico** → subsidiary ledger.
- transcrever o lançamento para o Livro Razão → to post the entry to the ledger.
- **razão de clientes** → customers ledger.
- **razão de fornecedores** → creditors ledger.
- **razão de estoque** → inventory ledger.
- **razão de custos** → cost ledger.

Note que os livros **razão (ledgers)** são classificados em **livro razão geral (general ledger)** e **livro razão auxiliar (subsidiary ledger)**. Portanto, quando o texto se referir apenas ao livro **razão**, sem especificar se é o geral ou o auxiliar, o texto está se referindo ao **livro razão geral**. Portanto, na prática, **razão** e **razão geral** são sinônimos.

LOA. abrev. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.

LOAS. abrev. LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

lobby. lobby.

- **fazer lobby** → to lobby for something.

lobista. lobbyist.

locação. lease. A diferença entre **rent** e **lease**: **lease** é **locação**. **Rent** é aluguel, isto é, o preço pago em contraprestação.

Os sujeitos da **locação (lease)** são:

1 – no aluguel de bem imóvel:

- **locador** → landlord; lessor.
- **locatário** → tenant; lessee.

2 – no aluguel de bem móvel:

- **locador** → lessor.
- **locatário** → lessee.

“The Act also regulates advertising and seeks to protect leasees from loss if the property is resold by the lessor upon the expiration of the lease”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Lease is a synallagmatic contract by which one party, the lessor, binds himself to give to the other party, the lessee, the use and enjoyment of a thing for a term in exchange for a

rent that the lessee binds himself to pay”. [Civil Code of Louisiana, Article 2668]

- **imóvel locado** → leased premises; leased real estate; leased property.

- **duração da locação**; **prazo do contrato de locação** → lease term [Black's Law Dictionary 8th edition, page 909].

- **contrato de locação** → lease contract/agreement.

Classificação segundo o Civil Code of Louisiana, Article 2671:

- **locação de prédio rústico** → agricultural lease.
- **locação residencial** → residential lease.
- **locação não residencial** → nonresidential lease.

locador. lessor; landlord. O termo **landlord** é usado apenas em **locação de bem imóvel**. Em português, **senhorio** e **arrendador** são sinônimos de **locador** (de bem imóvel). Vide exemplo em **LOCAÇÃO**.

locar. lease; let.

locatário. lessee; tenant. O termo **tenant** é usado apenas em **locação de bem imóvel**. Em português, **inquilino** e **arrendatário** são sinônimos de **locatário** (de bem imóvel). Ver exemplo em **LOCAÇÃO**.

lockout. (dir. do trabalho) lockout.

locupletamento ilícito. sinônimo de **ENRIQUECIMENTO ILÍCITO** (vide).

logradouro. highway.

“On June 1, 1936, in a public highway called Boylston Street in Boston, Massachusetts”.

loja de departamentos. department store.

loja de varejo. retail store.

loja franca. duty-free store; duty-free shop.

lote. 1 – (de produtos) lot; batch.

2 – (mercado de capitais) lot.

“Most investors buy stocks in 100-share lots (round lots). Amounts of shares between 1 and 99 are referred to as odd lots”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 26].

LSA. abrev. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS.

lucratividade. profitability.

lucrativo. profitable.

- **com fins lucrativos** → for profit.

“... an objective to carry on a business for profit and divide the gains therefrom”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 33].

- **entidade com fins lucrativos** → for-profit entity.

- sem fins lucrativos → nonprofit; not-for-profit.

"A nonprofit corporation (or an eleemosynary corporation) is one that is organized for charitable or benevolent purposes, such as certain hospitals, homes, and universities". [Anderson, Ronald A., Business Law].

lucro. profit. Ver nota e expressões em DIVIDENDO.

- participar nos lucros → vide PARTICIPAR.
- vender com lucro → to sell at a profit.
- lucro real → vide IMPOSTO DE RENDA.
- lucro presumido → vide IMPOSTO DE RENDA.
- lucro arbitrado → vide IMPOSTO DE RENDA.
- lucros não distribuídos → undistributed profits.

Em alguns casos, o termo **lucro** deve ser vertido por **earnings** ou **income**. Vide os verbetes específicos **LUCRO LÍQUIDO**; **LUCRO BRUTO**; **LUCROS** OU **PREJUÍZOS ACUMULADOS**; **LUCRO OPERACIONAL**; **LUCRO POR AÇÃO**; **LUCRO REAL**.

lucro bruto. (contabilidade) gross profit [Warren, Carl. Accounting, page 235].

lucro de monopólio. (economia) vide MONOPÓLIO.

lucro desejado. target profit.

lucro diferencial. (contabilidade) differential income [Warren, Carl. Accounting, page 994].

lucro fiscal. sinônimo de **LUCRO REAL**.

lucro líquido. (contabilidade) net income; net profit. As expressões **net income** e **net profit** são sinônimas. **Net income** é a expressão mais usada [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 293].

lucro líquido por ação do capital social. (contabilidade) sinônimo de **LUCRO POR AÇÃO**.

lucro operacional. (contabilidade) operating income; operating profit. As expressões **operating income** e **operating profit** são sinônimas. **Operating income** é a expressão mais usada [Warren, Carl. Accounting, page 235].

- lucro operacional apurado pelo custeio por absorção → absorption costing income from operations; income from operations under absorption costing [Warren, Carl. Accounting, page 848; 849].

- lucro operacional apurado pelo custeio variável → variable costing income from operations; income from operations under variable costing.

lucro operacional líquido. (contabilidade) net operating income.

lucro por ação. (contabilidade) earnings per share.

lucro por ação ordinária. (contabilidade) earnings per share on common stock [Warren, Carl. Accounting, page 706].

lucro real. (dir. tributário) taxable income [Warren, Carl. Accounting, page 561]. Sinônimos em português: **lucro fiscal**; **lucro tributável**.

lucro residual. (contabilidade) residual income [Warren, Carl. Accounting, page 964].

lucro tributável. sinônimo de **LUCRO REAL**.

lucros acumulados. vide **LUCROS** OU **PREJUÍZOS ACUMULADOS**.

lucros cessantes. vide **DANO**.

lucros ou prejuízos acumulados. (contabilidade)

- Se for **lucros acumulados**, traduza por **retained earnings**; **undistributed profits**, **earned surplus**.

- Se for **prejuízos acumulados**, traduza por **retained losses**.

- Não sabendo se há lucro ou prejuízo, traduza por **retained earnings or losses**.

"The owners' equity of a U.S. company is divided between paid-in capital and retained earnings. (...) The amount of retained earnings is the difference between the amounts earned by the company in the past and the dividends that have been distributed to the owners."-[Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 1].

"The Model Act permits a corporation to acquire its own shares only to the extent of unreserved and unrestricted earned surplus available therefor". [Anderson, Ronald A., Business Law].

luddismo. (economia) luddism.

luddista. (economia) luddite.

ludita. (economia) Luddite.

lumpemproletariado. (marxismo) lumpenproletariat.



má distribuição de renda. vide DISTRIBUIÇÃO DE RENDA.

macroeconomia. macroeconomics.

macroprudencial. macroprudential.

mãe. mother.

- mãe de aluguel → surrogate mother.
- mãe biológica → biological mother.

má-fé. vide BOA-FÉ.

magistrado. sinônimo de JUIZ (vide). Não traduza por “magistrate” (vide).

magistratura. (o ofício dos juízes) judiciary; bench.

- os membros da magistratura e da advocacia → the members of the bench and bar.
- a magistratura federal → the federal bench.

maior. (de idade) major; person of legal age.

- ela é maior de idade → she is of legal age [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 81].

maioria. (em uma votação) majority [Black's Law Dictionary 8th edition, page 974].

- as resoluções serão tomadas por maioria dos acionistas presentes → the resolutions shall pass by a majority of the shareholders present; the resolutions shall pass only if approved by the majority of the shareholders present.

“Each district court acting by a majority of its district judges may make and amend rules governing its practice”.

“The requirement that the board of directors act only by a majority of a quorum”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 57].

- maioria acionária → majority shareholders; majority. Ver exemplo em MINORIA.
- maioria qualificada → majority of all members; constitutional majority; majority of the entire membership; majority of the membership.

- maioria simples → simple majority.

maioridade. majority.

“The minor can avoid a contract only during minority and for a reasonable time after attaining majority”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

mais-valia. (economia; marxismo) surplus value [The Economist, Dictionary of Economics, p. 247].

majorar. increase.

majoritário. majority. Vide também ACIONISTA (acionista majoritário).

malha fina. (dir. tributário) tax audit.

malversação. 1 – misappropriation; misuse (of public money).
2 – mismanagement.

mandado. (dir. processual) writ; warrant; order. Não confunda mandado com mandato. Vide MANDATO.

- expedir o mandado → to issue the writ/warrant.

mandado de busca e apreensão. vide BUSCA E APREENSÃO.

mandado de distanciamento. restraining order.

mandado de execução. sinônimo de mandado de penhora. Vide PENHORA.

mandado de habeas corpus. vide HABEAS CORPUS.

mandado de manutenção de posse. vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

mandado de penhora. sinônimo de MANDADO EXECUTIVO (vide).

mandado de prisão. (processo penal) arrest warrant; warrant of arrest.

- cumprir o mandado de prisão → to execute the arrest warrant.
“If it appears from the complaint that there is probable cause to believe that an offense has been committed and that the defendant has committed it, a warrant for the arrest of the defendant shall issue to any officer authorized by law to execute it”.
- mandado de prisão não cumprido → outstanding warrant.

mandado de segurança. writ of mandamus.

Em português, a expressão **mandado de segurança**, ou resumidamente **segurança**, geralmente se refere à **ação de mandado de segurança**, portanto deve ser traduzida por **suit for a writ of mandamus** ou **action for a writ of mandamus**. O termo **mandamental** geralmente significa “do mandado de segurança”, vide exemplos abaixo.

- **ação de mandado de segurança; ação mandamental** → **suit for a writ of mandamus; action for a writ of mandamus**.
- **impetrar mandado de segurança** → **to file/apply for a writ of mandamus**. Não traduza por “to file a writ of mandamus”.
- **impetração de mandado de segurança** → **application for a writ of mandamus; filing for a writ of mandamus**.
- **a pretensão mandamental** → **the claim asserted in the action for writ of mandamus**.

Partes:

- **impetrante; paciente** → **petitioner**.
- **impetrado; autoridade impetrada; autoridade coatora** → **defendant authority**.

mandado executivo; mandado de penhora. vide **PENHORA**.**mandado executório.** sinônimo de **mandado de penhora**. Vide **PENHORA**.**mandado proibitório.** vide **AÇÃO POSSESSÓRIA**.**mandamental.**

- **tutela de caráter mandamental** → **injunctive relief**.
Vide também **MANDADO DE SEGURANÇA**.

mandamus. sinônimo de **MANDADO DE SEGURANÇA**.**mandante.** 1 – (em contrato de mandato) principal. Vide **mandato**.

2 – vide **HOMICÍDIO MEDIANTE PAGA**.

mandatário. agent; mandatary; attorney-in-fact. Prefira o termo **agent**, pois “mandatary” é usado apenas no civil law.

- **O mandatário é responsável pelos atos que praticar ultra vires/pelos atos que praticar além dos poderes outorgados** → **the agent is liable for acts beyond authority**.
“Liability for acts beyond authority. If the mandatary exceeds his authority, he is answerable to the principal for resulting loss that the principal sustains”. [Civil Code of Louisiana, Article 3008].
- **mandatário aparente** → **apparent/ostensible agent** [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 63].

A diferença entre **mandatário** e **procurador**: **mandatário (agent)** é o gênero, do qual **procurador (attorney-in-fact)** faz parte. Mandatário é todo aquele que recebe poderes por contrato de mandato, que pode ser escrito, verbal, tácito ou até mesmo mímico. Procurador é também um mandatário, mas apenas por mandato escrito, materializado no instrumento escrito de mandato, que é chamado **procuração (power of attorney)**.

mandato. 1 – (dir. contratual) agency; mandate.

Vide também **PROCURAÇÃO; INSTRUMENTO DE MANDATO**. O termo **agency** é usado no common law; o termo **mandate** é usado apenas no Civil Law da Louisiana [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 13]. Veja também a aula sobre tradução de procurações, em www.authorstream.com/marciliomcastro.

“Agency is a relation based upon an express or implied agreement by which one person, the agent, is authorized to act under the control of and for another, the principal, in negotiating and making contracts with third persons”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“A management of affairs is subject to the rules of mandate to the extent those rules are compatible with management of affairs”. [Civil Code of Louisiana, Article 2293].

“A mandate is a contract by which a person, the principal, confers authority on another person, the mandatary, to transact one or more affairs for the principal”. [Civil Code of Louisiana, Article 2989].

- **cumprir o mandato** → **to fulfill the mandate** [Civil Code of Louisiana, Article 3006].
- **intra vires; dentro dos limites do mandato** → **within the limit of one’s authority**.
- **outorga do mandato** → **grant of authority**.
“...proxy may also refer to the grant of authority itself”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 661].
- **prazo de validade do mandato** → **duration of the agency**.
- **renunciar o mandato** → **to resign/renounce the authority**.
“The mandate and the authority of the mandatary terminate when he notifies the principal of his resignation or renunciation of his authority”. [Civil Code of Louisiana, Article 3029].
- **ultra vires; além dos limites do mandato** → **beyond one’s authority**. Ver exemplos em **MANDATÁRIO E PODER**.
“A mandatary who contracts in the name of the principal within the limits of his authority does not bind himself personally for the

performance of the contract". [Civil Code of Louisiana, Article 3016].

• **mandato judicial** → ver o verbete MANDATO JUDICIAL.

• **mandato geral** → general agency; general authority.

• **mandato especial** → special agency; special authority.

Tradução da terminologia do contrato de mandato:

• A parte que outorga poderes é chamada de **mandante**, **comitente**, **constituente** ou **outorgante** → principal. O civil law da Louisiana usa o termo "mandator".

• A parte que recebe os poderes é denominada **mandatário**, **comissionário** ou **outorgado** → agent. Se tiver uma procuração, isto é um instrumento escrito de mandato, chama-se **attorney-in-fact**. No civil law da Louisiana, chama-se "mandatary". Ver MANDATÁRIO.

• **instrumento de mandato; procuração** → power of attorney. O civil law da Louisiana usa o termo "procuration".

• **poderes (outorgados)** → authority; powers. Não confunda **mandato** com **mandado**. **Mandato (agency)**, tratado neste verbete, é o contrato pelo qual uma pessoa confere à outra poderes para representá-la. **Mandado (writ)** é uma ordem escrita do juiz [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 460]. Vide MANDADO.

A diferença entre **mandato** e **procuração**: **mandato (agency)** é o contrato, que pode ser escrito, verbal, tácito ou até mesmo mímico. A **procuração (power of attorney)** é o instrumento de mandato, no caso de um mandato escrito.

2 – (período de duração de um mandato) term; term of office.

"Some states follow earlier versions of the Model Act that provided that directors elected to fill a vacancy remain in office for the term of their predecessor". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 311].

• **mandato de três anos** → a three-year term.

• **eleito para mandato de cinco anos** → elected to a five-year term.

• **sob pena de perda de mandato** → under penalty of removal from office.

"Directors shall serve three-year terms, except for the Directors elected in February 1981, when eight directors elected shall serve two-year terms and seven directors elected shall serve one-year terms. Thereafter, all directors shall be elected for three-year terms, and shall serve no more than two consecutive terms".

[Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 239].

• (em redação contratual) **os diretores terão mandato para três anos** → officers hold office for three years.

mandato judicial. authority that the client grants the lawyer.

• **mandato geral** → general authority. Ver CLÁUSULA AD JUDICIA.

• **mandato especial** → special authority.

• **mandato genérico** → authority to represent the client in any lawsuit.

• **mandato específico** → authority to represent the client in one specific lawsuit or act.

manicômio judiciário. institution (for the criminally insane).

manifestação. statement.

• **manifestação das partes** → statement of the parties.

• **manifestação ministerial** → vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

manifestação de inconformidade. (dir. tributário) statement of discontentment; appeal.

manifestação técnica. sinônimo de LAUDO PERICIAL (vide).

manifestar. 1 – to make a statement; to produce a statement. Neste sentido, **pronunciar** e **manifestar** são sinônimos.

• O MP se pronunciou sobre a legalidade da pretensão da Autora → the Prosecutor made a statement about the legality of Plaintiff's claim.

• **manifestar-se nos autos** → to make a statement in the record.

2 – (comércio exterior) to declare in the manifest; to inform in the manifest; to enter in the manifest.

• **carga não manifestada** → cargo not declared in the manifest; cargo not entered in the manifest.

• **a carga não pode transitar sem estar manifestada** → the cargo cannot be transported without a manifest.

manifesto. (comércio exterior) manifest. Nota: as expressões **manifesto de carga** e **manifesto de frete** são sinônimas de manifesto. Traduza todas simplesmente por **manifest**.

manifesto de carga. vide MANIFESTO.

manifesto de frete. vide MANIFESTO.

manter em caixa. (economia) vide ENCAIXE.

manter; confirmar. (uma decisão judicial, um contrato questionado, em sede recursal) uphold; affirm.

“Every appellate court is empowered to reverse or affirm, wholly or in part, or to modify, the judgment or order appealed from”.

“Such agreements have been upheld if their object is lawful”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“The constitutionality of this type of service has been upheld”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 23].

manutenção de preços de revenda; fixação de preços de revenda. (dir. concorrencial) resale price maintenance (RPM) [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1332].

“If Superduper requires the retailers to charge customers \$350, it is said to engage in resale price maintenance”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 364].

mão armada. vide ASSALTO.

mão invisível. (economia, Adam Smith) invisible hand.

“Households and firms interacting in the markets act as if they are guided by an ‘invisible hand’ that leads them to desirable market outcomes”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

“[T]he ‘invisible hand’ of the marketplace leads self-interested buyers and sellers in a market to maximize the total benefit that society derives from that market”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 203].

mão de obra. (economia, contabilidade) labor.

- **demanda por mão de obra** → demand for labor.

“In this section we consider how the characteristics of workers and jobs affect labor supply, labor demand, and equilibrium wages”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 411].

- **produtos mão de obra intensivos** → labor-intensive products.

- **indústria mão de obra intensiva** → labor-intensive industry.

mão de obra direta. (contabilidade) direct labor [Warren, Carl. Accounting, page 741].

mão de obra indireta. (contabilidade) indirect labor [Warren, Carl. Accounting, page 742].

maoísta. maoist.

máquina registradora. cash drawer.

máquina registradora; caixa registradora. cash register.

mar territorial. (dir. internacional público) territorial sea.

marca. No direito de propriedade intelectual, o termo **marca** é traduzido por **trademark** ou simplesmente **mark**. Na economia, o termo **marca** é traduzido por **brand** ou **brand name**.

1 – (propriedade intelectual) trademark; mark. Vide expressões, notas e exemplos em PATENTE.

“The consumer may prefer a certain product not because the trademark has identified a source whom the consumer values, but because the trademark itself has a certain value”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 188].

- **ação de violação de marca** → trademark infringement action.

- **apresentante (de pedido de registro de marca)** → applicant.

- **marca registrada** → registered trademark.

- **pedido de registro de marca** → trademark application.

- **registrar a marca** → to register the trademark.

“This partially explains the development of the philosophy underlying the current trademark statute, the Lanham Act, 15 U.S.C.A. §1051 et seq., which provides the owner of a federally registered mark with protection against use of similar marks if any confusion might result”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 155].

- **registro de marca** → trademark registration [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 160].

- **titular da marca; titular do registro de marca** → registrant; trademark owner.

“Constructive notice affords the registrant nationwide trademark enforcement”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 161].

- **violação de marca** → trademark infringement.

Classificação:

- **marca coletiva** → collective mark [U.S. Code Title 15 §1053].

- **marca de alto renome** [Art. 125 da lei 9.279/96] → famous mark [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 198; 15 U.S. Code §1125(c)].

- **marca de certificação** → certification mark [U.S. Code Title 15 §1054, 1127].

- **marca de serviço** → servicemark [Idem].

- **marca forte; marca fraca** → strong trademark; weak trademark [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 198; Black's Law Dictionary, p. 1494].

- **marca notória; marca notoriamente conhecida** [Art. 126 da lei 9.279/96] → well-known

mark [International Convention for the Protection of Industrial Property, Article 6 bis].

Marca nominativa, figurativa, ou mista:

“A doutrina costuma classificar as marcas em nominativas, figurativas ou mistas. No primeiro grupo, estariam as marcas compostas exclusivamente por palavras, que não apresentam uma particular forma de letras (por exemplo, Revista Direito de Empresa); no segundo, as marcas consistentes de desenhos ou logotipos (por exemplo, a famosa gravatinha da Chevrolet); no último, as marcas seriam palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou inseridas em logotipos (por exemplo, Coca-Cola). Esta classificação, no entanto, é inútil, para fins jurídicos. Qualquer que seja o tipo de marca, segundo este critério diferencial, a proteção é idêntica”. (Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 139).

Esta classificação não é usada nos EUA. Sugere-se as seguintes versões, presentes na versão em inglês do site do INPI:

- **marca nominativa** → nominative trademark.
- **marca figurativa** → figurative trademark.
- **marca mista** → mixed trademark.

Terminologia do processo de registro de marca:

- **oposição** → opposition.

“Under section 1063 [of 15 U.S. Code], a person may oppose the registration of a mark if he would be damaged by the registration. Opposition proceedings must be commenced within 30 days after publication in the Official Gazette”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 211].

- **opositor** → opposer.

Para a diferença entre **marca** e **nome empresarial**, vide **NOME EMPRESARIAL**.

2 – (economia) brand; brand name. Brand e brand name são sinônimos.

“If you go to a store to buy tennis balls, it is likely that you will come home with one of four brands: Wilson, Penn, Dunlop, or Spalding”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 345].

“The product differentiation inherent in monopolistic competition leads to the use of advertising and brand names”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 386].

- **concorrência intermarca** → interbrand competition.
- **concorrência intramarca** → intrabrand competition.
- **fidelidade à marca** → brand loyalty.

“By increasing the perception of product differentiation and fostering brand loyalty, advertising makes buyers less concerned with price differences among similar goods”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 381].

- **marca própria** (de supermercado, por exemplo) → own brand [Oxford Dictionary of Business and Management, page 387].

• **produto de marca** → brand-name product. “When the patent on a drug expires, other companies quickly enter and begin selling so-called generic products that are chemically identical to the former monopolist’s brand-name product. (...) Some consumers remain loyal to the brand-name drug...”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 325].

- **produto genérico** → vide **GENÉRICO**.

marco (divisório). (demarcação entre terrenos vizinhos, em direitos reais) marker; boundary marker.

“When the boundary has been marked judicially or extrajudicially, one who removes boundary markers without court authority is liable for damages”. [Civil Code of Louisiana, Article 791].

margem. (economia) margin. Vide **MARGINAL**.

margem de contribuição. (contabilidade) contribution margin [Warren, Carl. Accounting, page 831].

margem de contribuição ponderada. (contabilidade) weighted contribution margin.

margem de contribuição total. (contabilidade) total contribution margin.

margem de contribuição unitária. (contabilidade) unit contribution margin [Warren, Carl. Accounting, page 833].

margem de lucro. (contabilidade) profit margin; markup.

“Some firms may operate in an industry characterized by low profit margins and high turnover of their principal assets”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 427].

- **esta empresa opera com uma pequena margem de lucro** → this company operates on a small profit margin.

- **margem de lucros sobre venda** → profit margin on sale.

- **fixar uma margem de lucro de 30% sobre o preço de custo do produto; fixar o preço do produto 30% acima do custo** → the mark up the product 30%.

margem de segurança. (contabilidade) margin of safety; safety margin [Warren, Carl. Accounting, page 846].

marginal. (economia) marginal.

“Economists use the term marginal changes to describe small incremental adjustments to an existing plan of action”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 6].

- **benefício marginal** → marginal benefit.

- **custo marginal** → marginal cost.

“As these examples show, individuals and firms can make better decisions by thinking at the margin. A rational decisionmaker takes an action if and only if the marginal benefit of the action exceeds the marginal cost”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 7].

- **comprador marginal** → marginal buyer.

“At any given quantity, the height of the demand curve shows the willingness to pay of the marginal buyer”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 205].

markup. (economia) markup.

“With a less elastic demand curve, each firm charges a larger markup over marginal cost”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 381].

marxismo. marxism.

massa. (dir. de sucessão) sinônimo de HERANÇA.

massa falida. Nota sobre o significado de massa falida:

“A lei utiliza-se da expressão ‘massa falida’ em dois sentidos diferentes: subjetivo e objetivo. A massa falida subjetiva compreende a comunhão dos interesses dos credores de uma sociedade empresária falida; a objetiva representa os bens arrecadados no processo falimentar”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 323].

Em ambos os significados, pode-se traduzir por *bankruptcy estate* ou, simplesmente, *estate*. [11 U.S. Code §541]

“The filing of a bankruptcy petition is said to create an estate consisting generally of the property of the debtor as of the time of the bankruptcy filing. (...) The bankruptcy trustee is the person who sues on behalf of or may be sued on behalf of the estate “. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 131].

- **os bens da massa falida** → the property of the estate [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 165].

“The trustee shall — (1) collect and reduce to money the property of the estate for which such trustee serves, and close such estate as expeditiously as is compatible with the best interests of parties in interest;” [11 U.S. Code §704]

- **credores da massa** ([Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 378] → adminis-

trative expense creditors. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 314].

Ver também ARRECADAR; FALÊNCIA.

materiais. (contabilidade de custos) materials.

materiais de acondicionamento. (contabilidade) sinônimo de MATERIAIS DE EMBALAGEM.

materiais de consumo; matérias de consumo. (contabilidade) supplies [Warren, Carl. Accounting, page 103]. Não confunda materiais de consumo (supplies) com estoque de mercadorias (merchandise inventory).

- **despesa com materiais de consumo** → supplies expense.

materiais de embalagem. (contabilidade) packing materials.

materiais de escritório. (contabilidade) office supplies.

materiais de expediente. (contabilidade) supplies; office supplies.

materiais de limpeza. (contabilidade) cleaning supplies.

materiais diretos. (contabilidade de custos) direct materials [Warren, Carl. Accounting, page 740].

materiais em elaboração. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

materiais indiretos. (contabilidade de custos) indirect materials [Warren, Carl. Accounting, page 740].

materialidade. 1 – (contabilidade) materiality. 2 – (do crime) vide CRIME.

matéria-prima. raw material.

matriz. 1 – (dir. societário) parent company, parent.

2 – (matemática) matrix.

maus-tratos. (dir. penal) ill-treatment.

maximin. (economia) maximin.

maximização. maximization.

“the goal of the corporation is viewed as the maximization of shareholder wealth in the enterprise”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 55].

- **maximização de lucro** → profit maximization.

“This analysis shows a general rule for profit maximization: At the profit-maximizing level of output, marginal revenue and marginal cost are exactly equal”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 292].

- **maximização de lucros concertada** → joint profit maximization [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 50].

maximizador. (economia) Em economia e direito antitruste, o adjetivo **maximizador** na maioria das vezes significa “**maximizador de lucro**”, por isso traduza por “**profit-maximizing**”. Todavia, se a maximização for de outro valor, como por exemplo do bem-estar, traduza da forma apropriada: **welfare-maximizing**, etc.

“The Smiths can find the profit-maximizing quantity by comparing the marginal revenue and marginal cost from each unit produced”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 293].

- **estratégia maximizadora** → **profit-maximizing strategy**.

“We now have a full description of a competitive firm’s profit-maximizing strategy”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 296].

- **firma maximizadora** → **profit-maximizing firm** [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 393].

- **comportamento maximizador** → **profit-maximizing behavior**.

maximizador (substantivo). (economia) maximizer.

maximizar. (economia) maximize (EUA); maximise (Reino Unido).

- **maximizar o lucro** → **to maximize profit**.

“...and led it to realise that it could sell them skills it had gained over years – in handling hazardous materials and maximising energy efficiency, for example”. [The Economist April 24th 2004, p. 73].

“Economists normally assume that the goal of a firm is to maximize profit, and they find that this assumption works well in most cases”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 268].

MCT. abrev. de MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL.

MCU. (contabilidade) abrev. de MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA.

meação. (dir. de família) one half of the couple’s estate; one-half share of the spouse; half; marital portion.

“Spouses may not by agreement before or during marriage, renounce or alter the marital portion or the established order of succession”. [Civil Code of Louisiana, Article 2330].

- **viúvo meeiro** → **widower entitled to one half of the couple’s estate**.

média móvel. moving average [Warren, Carl. *Accounting*, page 362].

média ponderada móvel. (contabilidade) sinônimo de CUSTO MÉDIO PONDERADO.

mediação. mediation.

“In recent years, it has become much more common to use a form of alternative dispute resolution process for this purpose, either mediation or arbitration”. [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 514].

mediador. 1 – mediator.

2 – sinônimo de CORRETOR. Vide CORRETAGEM.

mediante. upon.

- **mediante contraprestação** → **vide CONTRA-PRESTAÇÃO**.

- **mediante prova** → **upon proof**.

“An award of child support may be modified if the circumstances of the child or of either parent materially change and shall be terminated upon proof that it has become unnecessary”. [Civil Code of Louisiana, Article 142].

- **mediante pagamento de dinheiro** → **upon the payment of money**.

mediante interposta pessoa. **vide INTERPOSTA PESSOA**.

medicina legal. forensic medicine; medical jurisprudence.

médico legista. medical examiner; coroner. A expressão **medical examiner** é mais comum atualmente [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1003].

medida. measure; remedy.

medida assecuratória. (processo penal) provisional remedy.

medida cautelar. 1 – provisional remedy [Lyn-ton, S. Jonathan, *Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus*, page 535]. Vide TUTELA ANTECIPADA. Sinônimos em português: **provisimento cautelar**; **tutela cautelar**. A expressão **medida cautelar** é geralmente abreviada para **cautelar**.

- **medida cautelar de produção antecipada de provas** → **provisional remedy of early production of evidence**.

- **cautelar satisfativa** → **provisional remedy that grants the final relief sought by plaintiff**.

- **poder geral de cautela** → **general power to grant provisional remedies**.

- **medida cautelar inominada** → **innominate provisional remedy**.

- **o autor propôs medida cautelar inominada** → **plaintiff filed for an innominate provisional remedy**.

2 – (na Corte Internacional de Justiça) **vide CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA**.

medida de segurança. (em direito penal, medida restritiva de liberdade imposta a inimpugnáveis que realizaram condutas típicas) civil

commitment; mandatory commitment; commitment. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 262].

• **juiz aplicou medida de segurança** → the judge (civilly) committed the defendant.

• **o réu foi submetido a medida de segurança** → the defendant was (civilly) committed.

“Once a defendant has been committed, he is theoretically entitled to be treated and to be released when cured. (...) the Supreme Court held that one must be both mentally ill and dangerous to remain committed”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 177].

medida liminar. preliminary injunction; injunction. Em inglês, a expressão **preliminary injunction** é comumente abreviada para **injunction**. Porém, para evitar ambiguidade, traduza medida liminar sempre pela expressão completa **preliminary injunction**. Vide a explicação no verbete **INJUNCTION**.

“Before or after the commencement of the hearing of an application for a preliminary injunction, the court may order the trial of the action on the merits to be advanced and consolidated with the hearing of the application”.

“No preliminary injunction shall be issued without notice to the adverse party”.

“The State of Texas brought an injunction action against Socony to stop this on the ground that it was a lottery. (...) A private person may bring a lawsuit to recover damages or obtain an injunction against a polluter”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

• **deferir/conceder a liminar** → to grant/issue the (preliminary) injunction.

• **liminar inaudita altera parte** → vide **INAUDITA ALTERA PARTE**.

• **medida liminar impondo obrigação de fazer** → preliminary mandatory injunction.

• **medida liminar impondo obrigação de não fazer** → preliminary prohibitory injunction.

“Building restrictions may be enforced by mandatory and prohibitory injunctions without regard to the limitations of Article 3601 of the Code of Civil Procedure”. [Civil Code of Louisiana, Article 779].

• **medida liminar satisfativa** → preliminary injunction that satisfies the claim for relief.

• **pedir/requerer liminar** → to file for a (preliminary) injunction.

• **revogar a liminar** → to vacate the (preliminary) injunction.

“Discretion is given to the court to vacate the injunction order upon condition that the defendant execute an undertaking to indemnify

the plaintiff against any damage sustained thereby”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 138].

medida preventiva. provisional remedy.

medida provisória. provisional presidential decree.

• **a medida provisória foi convertida/votada em lei** → the provisional presidential decree was voted into law.

meciro. vide **MEAÇÃO**.

mega bolsa. (mercado de capitais; Bovespa) the electronic trading system of Bovespa.

meio de pagamento. medium of payment.

“A check is thus used as a medium of payment, e.g., to transmit funds safely from A to B”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 174].

meio de troca. (economia) vide **MOEDA**.

meios de produção. (economia) means of production.

“The end of the Cold War and the gradual recognition by many governments that state ownership of the means of production has on the whole proved to be an obstacle to economic development have tended increasingly to reduce the significance and relevance of this debate”. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 170].

melhor forma de direito. Vide o verbete **NA MELHOR FORMA DE DIREITO**.

melhoria. (contabilidade) betterment.

“In contrast to routine or periodic maintenance, expenditures may be made for what are often termed extraordinary repairs, or betterments”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 285].

membro. member.

membro do conselho de administração. vide **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**.

membro permanente. vide **CONSELHO DE SEGURANÇA**.

memorando. memorandum. Plural: memoranda ou memorandums.

memorando de entendimentos. memorandum of understanding.

memorial. brief; memorial.

mencionado. ver **SUPRACITADO**.

menor. 1 – minor; infant.

2 – (em direito penal) juvenile

“A juvenile (as defined in 18 U.S.C. Sec. 5031) who is arrested, held, or present in a district”.

• **menor infrator** → juvenile delinquent; juvenile offender; youthful offender.

menoridade. 1 – minority.

“Some states provide for the termination of minority upon marriage”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – em contextos de direito penal, utilize o termo *infancy*, ou *defense of infancy*.

mera irregularidade. (dir. processual) harmless error.

mera permissão ou tolerância. vide *POSSE*.

mercado. market.

- **no mercado** → in the market; on the market.
- **mercado de algo** → market for something. “Ford and Toyota compete for the same customers in the market for automobiles”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 8].

Expressões de economia:

• **abrir o mercado** (ao comércio internacional) → to open up the market.

“If Island opens up its steel market to international trade, that change will create winners and losers, regardless of whether Island ends up exporting or importing steel”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 182].

• **criar condições falsas de mercado** → market rigging.

• **entrar no mercado** → to enter the market.

• **livre entrada e saída do mercado** → vide *ENTRADA*.

• **mercado competitivo** → competitive market.

• **mercado de bens e serviços** → market for goods and services.

• **mercado de fatores de produção** → market for factors of production.

• **mercado informal de trabalho** → underground/informal labor market.

• **mercado mundial** → world market.

• **mercado não regulado** → unregulated market.

• **mercado operando em concorrência monopolista** → monopolistically competitive market.

• **mercado perfeitamente competitivo** → perfectly competitive market. Mercado competitivo e mercado perfeitamente competitivo são sinônimos [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 290].

• **mercado regulado** → regulated market.

• **mercado único** → single market.

“In the 1980s, when Spain and Greece hesitated to agree to the single market because they

feared their industries could not cope with the competition”. [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 11].

• **saída da firma do mercado** → vide *ENTRADA*.

• **sair do mercado** → to exit the market.

“The firm’s long-run decision to exit or enter a market”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 298].

Expressões do mercado de capitais:

• **mercado aberto** → open market.

“The person who buys shares on the open market and becomes a GM Shareholder...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 56].

• **mercado de balcão** → vide *MERCADO DE BALCÃO*.

• **mercado de capitais** → stock market.

• **mercado monetário; mercado de dinheiro; money market** → money market.

• **mercado primário** → primary market.

• **mercado secundário** → secondary market. Vide também o verbete *MERCADO SECUNDÁRIO*.

“There are two major subdivisions of the stock market: the primary market and the secondary market. The primary market involves only new issues, while the secondary market handles retail sales of securities from an original owner to a new purchaser”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 1].

“Proceeds of secondary market sales accrue to selling investors not to the company that originally issued the securities”. [Black’s Law Dictionary 6th edition].

• **operações de mercado aberto** → open-market operations.

“We discuss later in this chapter how the Fed actually changes the money supply, but is worth noting here that the Fed’s primary tool is open-market operations – the purchase and sale of U.S. government bonds”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 635].

mercado a jusante. vide *MONTANTE*.

mercado a montante. vide *MONTANTE*.

mercado a termo. vide *MERCADO FUTURO*.

mercado acionário. stock market.

mercado atacadista. vide *ATACADO*.

mercado cambial. foreign-exchange market.

mercado contestável. vide *CONTESTABILIDADE*.

mercado de ações. stock market.

mercado de balcão. (dir. societário) over-the-counter market; OTC market.

“Generally speaking, commonly known value asset companies opt for listing on one or more exchanges, while the over-the-counter (OTC) market is where newer and, in most cases, smaller companies are traded. There are some notable exceptions to this, and quite a few companies that are able to meet the most exacting exchange listing requirements prefer to stay OTC, due to the growth and technological expansion of NASDAQ”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 2].

- **negociar em balcão; negociar no mercado de balcão** → to trade over the counter; to trade OTC.

“All mutual funds and some stock options trade OTC”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 2].

“Publicly held corporations are corporations whose shares are widely owned and publicly traded on the national securities exchanges and over the counter” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 2].

mercado de câmbio; mercado cambial. (economia) vide CÂMBIO.

mercado de capitais. stock market.

“He believes that money is for transactions, not speculation, so his 600 customer cannot invest in the stockmarket over his counter”. [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 3].

- **negociar no mercado de capitais** → vide NEGOCIAR.

Nota sobre a tradução de **mercado de capitais**: em princípio, pode-se questionar que a definição da expressão **stock market** é mais restritiva que a da expressão **mercado de capitais**. Todavia, isto não é verdade. **Mercado de capitais** e **stock market** são termos equivalentes e um é tradução perfeita do outro. Veja as respectivas definições:

Definição de mercado de capitais no site da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa): “Segmento do mercado financeiro onde se realizam as operações de compra e venda de ações, títulos e valores mobiliários, efetuadas entre empresas, investidores e/ou poupadores, com intermediação obrigatória de instituições financeiras do Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, componente do SFN - Sistema Financeiro Nacional”.

Definição de stock market em Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 599: “General term referring to the organized trading of securities through the various exchanges and the over-the-counter market. The securities involved include **common stock**,

preferred stock, bonds, convertibles, options, rights, and warranties. The term may also encompass commodities when used in its most general sense, but more often than not the stock market and the commodities (or futures) market are distinguished”.

Conclusão: ambos os termos mercado de capitais e stock market se referem ao mercados de valores mobiliários (securities) em geral, e não apenas ao mercado de ações.

mercado de consumo. consumer market.

mercado de futuros. sinônimo de MERCADO FUTURO.

mercado de mercadorias. commodities market.

mercado de peças de reposição. sinônimo de MERCADO SECUNDÁRIO (vide).

mercado de trabalho. labor market [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 392].

mercado emergente. vide EMERGENTE.

mercado financeiro. (economia) financial market.

“Financial markets now expect the Fed to start raising rates this summer”. [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].

mercado futuro. futures market. Nota: as expressões **mercado futuro** e **mercado de futuros** são sinônimas, e ambas amplamente utilizadas.

Nota sobre a tradução de **mercado a termo** e **mercado futuro**: no Brasil, existe uma diferenciação entre mercado a termo e mercado futuro, conforme bem explicitado no Dicionário de Finanças do site da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Todavia, esta diferenciação não encontra correspondência internacional. De fato, os termos **mercado de futuros** e **mercado a termo** são sinônimos. A expressão **mercado de futuros** tem origem em países de língua inglesa e a expressão **mercado a termo** tem origem na Europa continental. Por exemplo, em países de língua inglesa: New York Futures Exchange, London International Financial Futures and Options Exchange, Sydney Futures Exchange, Toronto Futures Exchange. Já a bolsa de futuros de Paris é chamada de **Marché à Terme International de France (MATIF)** e a antiga bolsa de futuros alemã era a chamada **Deutsche Terminborse**.

Portanto, ambas as expressões **mercado futuro** e **mercado a termo** podem ser perfeitamente vertidas por **futures market**.

Se por ventura for necessário fazer a diferenciação, recomenda-se deixar a expressão **mercado a termo** em português, em itálico.

mercado imobiliário. real estate market.

mercado interno. vide INTERNO.

mercado relevante. (antitruste) relevant market. Em inglês, a expressão *market definition* é geralmente usada como sinônimo de mercado relevante.

A expressão *mercado relevante em questão* é redundante. Traduza simplesmente por *relevant market*. As expressões *mercado relevante*, *mercado em questão*, *mercado em análise*, *mercado analisado*; *mercado investigado* são sinônimas. A expressão *mercado relevante* tem origem no inglês, enquanto *mercado em questão* tem origem no francês. [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 989].

- *mercado relevante de produto* → product market; relevant product market.
- *mercado relevante geográfico* → geographaic market; relevant geographic market.
- *definição de mercado relevante na dimensão produto* → product market definition.
- *dimensão geográfica do mercado relevante*; *definição do mercado relevante em sua dimensão geográfica* → geographic market definition.
- *mercado relevante definido de forma ampla* → broadly defined market.
- *mercado relevante definido de forma restrita* → narrowly defined market.
“Narrowly defined markets tend to have more elastic demand than broadly defined markets, because it is easier to find close substitutes for narrowly defined goods”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 91].
- *mercado nacional* → national market [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 126].

mercado secundário; mercado de peças de reposição. 1 – (dir. concorrencial) aftermarket.

“Kodak argued its need to compete for new equipment sales precluded it from charging existing, ‘locked-in’ users of Kodak machines supracompetitive prices for parts or service; if it acquired a reputation for gouging its customers in the aftermarket for parts and services, Kodak would lose new placements for its machines because prospective purchasers would account for the price of parts and service in estimating the life cycle cost of operating Kodak machines”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 178].

2 – (mercado de capitais) vide o verbete *MERCADO*.

mercadoria. 1 – commodity; merchandise.

2 – (contabilidade) ao se referir às mercadorias da empresa coletivamente, traduzida por *merchandise*. Note que o termo *merchandise* é incontável, por isto não se flexiona no plural. Ao se referir a um único item de mercadoria, traduzida por *product* ou *item*. Vide os exemplos abaixo:

- *venda de mercadorias* → sale of merchandise.
- *esta mercadoria apresenta um defeito* → this item is defective.

Vide também *ESTOQUE DE MERCADORIAS*.

mercadorias disponíveis para venda. (contabilidade) merchandise available for sale [Warren, Carl. Accounting, page 234].

mercadorias em estoque. (contabilidade) sinônimo de *ESTOQUE DE MERCADORIAS*.

mercantilismo. mercantilism.

Mercosul. a imprensa internacional geralmente utiliza o termo em espanhol: Mercosur [The Economist, Dec 18th 2008].

mérito. merits. Em português, o termo *mérito* é usado no singular. Em inglês, *merits* é sempre usado no plural.

- *no mérito; de mérito; de fundo* → on the merits.

“...a judgment upon the merits is a final adjudication between the parties and their privies...” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 104].

- *entrar no mérito da questão* → to consider/examine/judge the merits of the case

mesa. 1 – (da reunião, assembleia) board.

2 – (de operações, no mercado de capitais) trading desk [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 635].

“In the OTC market, phones rang at trading desks without being answered”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 305].

mesa de negociações. bargaining table.

- *colocar na mesa de negociações* → to negotiate over a bargaining table. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 57].

mesário. (de eleição) poll worker.

mestre em direito. master of laws.

meta. (de inflação, juros, etc.) target.

“We think the best bet lies in a framework known as inflation targeting, which has been employed with great success in recent years by most of the world's biggest economies, except for Japan. Inflation targeting is a monetary-policy framework that commits the

central bank to a forward-looking pursuit of low inflation". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 802].

- cumprir a meta de inflação → to meet the inflation target.
- fixar a meta → to set the target.
- meta de lucro → target profit.

metade. half.

- metade mais um → one-half plus one.

método alto-baixo. (contabilidade de custos) high-low method [Warren, Carl. Accounting, page 828].

método científico. scientific method.

método da equivalência patrimonial. (contabilidade) equity method [Warren, Carl. Accounting, page 573-574].

- "Contabilizar o investimento pelo método da equivalência patrimonial". [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 162] → To record the investment using the equity method.
- avaliação pelo método da equivalência patrimonial → valuation using the equity method.

método da soma dos dígitos dos anos; método da soma dos algarismos dos anos. (depreciação) sum-of-the-years-digits method [Warren, Carl. Accounting, page 398].

método da taxa contábil de retorno. (contabilidade) accounting rate of return method; average rate of return method [Warren, Carl. Accounting, page 1036; Iudícibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 265].

método da taxa de retorno ajustada pelo tempo. (contabilidade) internal rate of return method; time-adjusted rate of return method [Warren, Carl. Accounting, page 1036; Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 166].

método da taxa interna de retorno. (contabilidade) sinônimo de MÉTODO DA TAXA DE RETORNO AJUSTADA PELO TEMPO (vide).

método da taxa média de retorno. (contabilidade) sinônimo de MÉTODO DA TAXA CONTÁBIL DE RETORNO (vide).

método das partidas dobradas. (contabilidade) double-entry bookkeeping; double-entry system; double-entry accounting system.

método das partidas simples. (contabilidade) single-entry bookkeeping.

método das percentagens constantes sobre o valor contábil. (depreciação) sinônimo de MÉTODO DO SALDO DECRESCENTE.

método das quotas constantes. (depreciação) sinônimo de MÉTODO EM LINHA RETA.

método das unidades produzidas. (depreciação) units-of-production method [Warren, Carl. Accounting, page 399].

método de avaliação dos estoques; método de valorização dos estoques. (contabilidade) inventory costing method. Vide PREÇO ESPECÍFICO; PRIMEIRO A ENTRAR, PRIMEIRO A SAIR; ÚLTIMO A ENTRAR, ÚLTIMO A SAIR; CUSTO MÉDIO PONDERADO.

método de custo. (contabilidade) cost method.

- avaliação do investimento pelo método de custo [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 293] → valuation of the investment at cost.
- reconhecer o investimento pelo método de custo → to record the investment at cost [Warren, Carl. Accounting, page 574].

método de horas de trabalho. (depreciação) hourly depreciation method.

método direto. vide FLUXO DE CAIXA.

método do custo incremental mais uma taxa fixa. vide PREÇO DE TRANSFERÊNCIA.

método do gráfico de dispersão. (contabilidade) scattergraph method [Warren, Carl. Accounting, page 829].

método do payback. (contabilidade) payback method; cash payback method [Warren, Carl. Accounting, page 1036].

método do preço de venda a varejo. (contabilidade) retail inventory method [Warren, Carl. Accounting, page 370].

método do saldo decrescente. (depreciação) declining-balance method. Sinônimos em português: método das percentagens constantes sobre o valor contábil; método exponencial; método Matheson.

método do valor atual líquido. (contabilidade) sinônimo de MÉTODO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO.

método do valor presente líquido. (contabilidade) net present value method [Warren, Carl. Accounting, page 1036].

método dos mínimos quadrados. (contabilidade) least-square method [Warren, Carl. Accounting, page 829].

método em linha reta. (depreciação) straight-line method. Sinônimos em português: método linear; método das quotas constantes.

- Depreciar usando o método em linha reta durante a vida útil estimada do bem; depreciar

linearmente durante a vida útil estimada do bem. → To depreciate using the straight-line method over the estimated useful life of the asset. [Warren, Carl. Accounting, page E-13].

método exponencial. (depreciação) sinônimo de MÉTODO DO SALDO DECRESCENTE.

método indireto. vide FLUXO DE CAIXA.

método linear. (depreciação) sinônimo de MÉTODO EM LINHA RETA.

método Matheson. (depreciação) sinônimo de MÉTODO DO SALDO DECRESCENTE.

microeconomia. microeconomics.

"Microeconomics is the study of how individual households and firms make decisions and how they interact with one another in markets". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 500].

microempresa; empresa de pequeno porte. (dir. societário; tributário)

- **empresa de pequeno porte** → small business. A company with yearly revenues between R\$244,000.00 and R\$1,200,000.00.
- **microempresa** → very small business. A company with yearly revenues of less than R\$244,000.00.

milagre econômico. economic miracle.

"Call them tigers or dragons: whichever image you prefer, the Asian economic miracle is exactly that". [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].

milha marítima. nautical mile.

milionário. Para se referir a uma pessoa muito rica, traduza por *millionaire*. Como adjetivo, traduza por "million-dollar" ou "million-Real". Por exemplo:

- **ação millionária** → million-dollar lawsuit.

minimização. minimization.

mínimos quadrados. (contabilidade) vide MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS.

ministerial. Vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministry of Agriculture, Livestock, and Supply.

Ministério da Fazenda. Ministry of Finance.

Ministério das Relações Exteriores (MRE). Foreign Ministry. Sinônimos em português: chancelaria; Itamaraty.

- **troca de notas entre chancelarias e embaixadas** → exchange of notes between foreign ministries and embassies.
- **ministro das relações exteriores** → foreign minister.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ministry of Development, Industry, and Foreign Trade.

Ministério do Planejamento. Ministry of Planning; Planning Ministry.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ministry of Labor.

Ministério Público. prosecution office; public prosecutor's office. Não traduza literalmente por "public ministry". Em ações penais promovidas pelo Ministério Público, pode-se traduzir Ministério Público simplesmente por *prosecution* ou *government*. Em português, os termos *Promotoria*, *Parquet*, *Fiscal da Lei*, *MP* são sinônimos de **Ministério Público**. Nota: o Ministério Público no Brasil, tanto Federal quanto Estadual, possui competência constitucional civil e criminal. Em outros países, a competência do *Prosecutor* tende a ser apenas criminal.

Os termos *prosecution* e *government* não são flexionados no plural. Observe:

- **o promotor apresentou provas do crime** → the prosecution presented evidence of the crime.
- **os promotores apresentaram provas do crime** → the prosecution presented evidence of the crime.

"The official who conducts the case for the government is called the prosecutor". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112].

A diferença entre *Promotor de Justiça* e *Procurador da República*: o *Promotor de Justiça* atua no âmbito estadual (Ministério Público Estadual) e o *Procurador da República* atua no âmbito federal (Ministério Público Federal).

- **assistente do Ministério Público** → assistant to the prosecution.

• **o Ministério Público recorreu da decisão** → the prosecution appealed the decision; the government appealed the decision.

• **representante/órgão do Ministério Público; Órgão Ministerial** → prosecutor; prosecution. Estas expressões são sinônimas de *Promotor de Justiça* ou *Procurador da República*. Não traduza por *representative of the Prosecution Office*.

- **"O Promotor de Justiça e o Procurador de Justiça opinaram pelo não provimento do recurso".** → The Prosecutor and the Appellate Prosecutor issued an opinion against the grant of the appeal.

Ministerial significa “do ministério público”:

- **manifestação ministerial** → opinion of the Prosecution Office; opinion of the prosecution.

Tradução:

A tradução dos diversos termos e expressões relacionados ao Ministério Público deve ser feita com cuidado, em razão da falta de equivalência com órgãos similares nos Estados Unidos e no Reino Unido. Abaixo encontram-se as traduções das diversas instituições e dos respectivos membros do MP:

As instituições:

- **Ministério Público Estadual (MPE)** → State Prosecution Office.
- **Ministério Público Eleitoral** → Electoral Prosecution Office.

- **Ministério Público do Tribunal de Contas** → Accounting Court Prosecution Office.

O Ministério Público da União (MPU) é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

- **Ministério Público Federal (MPF)** → Federal Prosecution Office;
- **Ministério Público do Trabalho (MPT)** → Labor Prosecution Office;
- **Ministério Público Militar (MPM)** → Military Prosecution Office.
- **Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)** → Prosecution Office of the Federal District and Territories.

Os membros:

No âmbito estadual, os membros do Ministério Público são Promotor de Justiça, Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça.

- **Promotor de Justiça** → Prosecutor; State Prosecutor.
- **Procurador de Justiça** → Appellate Prosecutor; Appellate State Prosecutor; State Prosecutor on the appellate level. Ou simplesmente: Prosecutor.

- **Procurador-Geral de Justiça (PGJ)** → State Attorney General.

No âmbito federal, os membros do Ministério Público são Procurador da República, Procurador Regional da República, Procurador-Geral da República.

- **Procurador da República** → Federal Prosecutor.
- **Procurador Regional da República** → Appellate Prosecutor; Appellate Federal Pro-

secutor; Federal Prosecutor on the appellate level; Regional Federal Prosecutor. Ou simplesmente: Federal Prosecutor.

- **Subprocurador da República** (subprocurador-geral da república) → Deputy Attorney General; Deputy Federal Attorney General.

- **Procurador-Geral da República (PGR)** → Federal Attorney General.

- **Procurador do Trabalho** → Labor Prosecutor.

- **Procurador Regional do Trabalho** → Labor Prosecutor; Appellate Labor Prosecutor; Labor Prosecutor on the appellate level.

- **Promotor Militar** → Military Prosecutor.

A tradução deve ser feita conforme indicado acima. Mas, para fins didáticos, apresentam-se abaixo os órgãos equivalentes ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Nos Estados Unidos:

- **Ministério Público Estadual** equivale ao → District Attorney's Office.

- **Promotor de Justiça** equivale ao → District Attorney.

Note que o Ministério Público Estadual é órgão estadual no Brasil, ao passo que o District Attorney's Office é órgão do governo local (county).

- **Ministério Público Federal** equivale ao → Justice Department.

- **Procurador da República** equivale ao → United States Attorney; US Attorney.

Duas diferenças:

- 1 – o Ministério Público no Brasil é independente e autônomo em relação ao poder executivo. Diferentemente, o Justice Department nos EUA está diretamente vinculado ao poder executivo federal. E o District Attorney está diretamente vinculado ao poder executivo local.
- 2 – O MP no Brasil tem atribuições cíveis e penais. Os órgãos equivalentes nos EUA atuam majoritariamente em ações penais.

No Reino Unido:

- **Ministério Público** → Crown Prosecution Service.

- **Promotor de Justiça** → Crown Prosecutor.

A tradução de Advocacia-geral da União, Procuradoria-geral da Fazenda Nacional e termos correlatos:

Nos EUA não há instituições exatamente correspondentes às instituições acima, por isso indicamos as seguintes traduções.

- **Advocacia-geral da União** → Office of the General Counsel for the Federal Government.

- **Advogado da União** → Counsel for the Federal Government.
- **Advogado Geral da União** → General Counsel for the Federal Government.
- **Procurador da Fazenda Nacional** → Counsel for the Federal Treasury.
- **Procurador do INSS** → Counsel for the National Social Security Institute.
- **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional** → Office of the General Counsel for the Federal Treasury.

Ministério Público Federal. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

ministro. ministro pode ser: (1) chefe de um ministério; (2) juiz de tribunal de segunda instância.

1 – minister.

2 – appellate judge; justice.

- **Ministro do STF** → Supreme-Court Justice.

Ministro da Fazenda. Finance Minister. Equivalente nos EUA: Secretary of the Treasury. Equivalente no Reino Unido: Chancellor of the Exchequer.

“Finance ministers and central-bank governors from the United States, Japan, Germany, France and Britain conspired to narrow America’s trade gap and thwart rising protectionism”. [The Economist October 9th 2004, p. 72]

Ministro das Relações Exteriores. Vide MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

Ministro de Estado. minister.

Ministro-Chefe da Casa Civil. vide CASA CIVIL.

minoria (acionária). minority; minority shareholders.

“The person who buys shares on the open market and becomes a GM Shareholder is certainly bound to accept the judgment of a majority of the shareholders even if he is in the minority” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 56].

minoritário. vide ACIONISTA (acionista minoritário).

minuta. draft.

- **minuta do contrato** → draft of the contract.

minutar. draft.

missão diplomática. diplomatic mission [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 225].

mobilidade. (economia) mobility.

“Economic mobility, the movement of people among income classes, is substantial in the

U.S. economy”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 436].

MOD. (contabilidade) abrev. de MÃO DE OBRA DIRETA.

modal. with a charge; with a burden. Ver OBRIGAÇÃO MODAL.

modelo. (economia) model.

- **modelo econômico** → economic model.

modelo de utilidade. (propriedade intelectual) As expressões usuais nos EUA são **new and useful improvement**; **patentable improvement**; **improvement invention** [U.S. Patent Act (U.S. Code Title 35, §101)]. Vide exemplos abaixo.

Utility model é a expressão usada na versão em inglês da International Convention for the Protection of Industrial Property, mas não é usual nos EUA.

“In addition to the four categories of patentable subject matter, there is a blanket supplementary gloss that applies to all of them. This permits a patent to issue on “any new and useful improvement” on a process, machine, manufacture, or composition. Obviously, though, an improvement still will have to fit in one of the four categories first before it can be a new and useful improvement thereof”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 23].

“Of course, a patentable ‘improvement’ (under section 101) of an earlier invention will not be barred by the double-patenting doctrine”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 99].

“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”. [International Convention for the Protection of Industrial Property, Article 1.2].

modo.

- **a não ser que de outro modo esteja previsto neste código** → except as otherwise provided in this Code [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-201].

modus operandi. (dir. penal) modus operandi.

moeda. 1 – (economia) money. Em teoria econômica, o termo **moeda** deve ser traduzido por **money**. Traduza **moeda** por **currency** apenas se for **moeda corrente** [The Economist, Dictionary of Economics, p. 260]. Vide os exemplos abaixo:

“Money is the set of assets in the economy that people regularly use to buy goods and services

from other people". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 628].

- **estoque de moeda** → money stock.

"As we will see, the quantity of money circulating in the economy, called the money stock, has a powerful influence on many economic variables". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 631].

- **oferta de moeda** → money supply.

"The Fed's second and more important job is to control the quantity of money that is made available in the economy, called the money supply. Decisions by policymakers concerning the money supply constitute monetary policy". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 634].

- **demanda por moeda** → money demand [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 647].

- **velocidade-renda da moeda; velocidade de circulação da moeda** → velocity of money [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 653].

- **teoria quantitativa da moeda** → quantity theory of money [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 646].

As três funções da moeda:

- **meio de troca** → medium of exchange.

- **unidade de conta** → unit of account; measure of value.

- **reserva de valor** → store of value.

"Money has three functions in the economy: it is a medium of exchange, a unit of account, and a store of value. (...) A medium of exchange is an item that buyers give to sellers when they purchase goods and services. (...) A unit of account is the yardstick people use to post prices and record debts. (...) A store of value is an item that people can use to transfer purchasing power from the present to the future". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 628].

Os tipos de moeda [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 629]:

- **moeda corrente; moeda manual** → currency.

"The most obvious asset to include is currency – the paper bills and coins in the hands of the public. Currency is clearly the most widely accepted medium of exchange in our economy". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 631].

"In Asia heavy foreign-exchange intervention by central banks to hold down their currencies

against the Dollar have left economies overflowing with liquidity". [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].

- **moeda escritural** → bank deposits [The Economist, Dictionary of Economics, p. 19].

- **moeda forte** → hard currency [The Economist, Dictionary of Economics, p. 167].

- **moeda fraca** → soft currency.

- **moeda mercadoria** → commodity money.

- **moeda simbólica** → fiat money.

- **moeda única** → single currency.

"Before the creation of a single EU market and a single currency, such problems could be regarded as mainly national in character". [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 4].

2 – (peça metálica) coin. Vide PAPEL-MOEDA.

MOI. (contabilidade) abrev. de MÃO DE OBRA INDIRETA.

monarquia absolutista. absolute monarchy.

monetário. monetary.

monetarismo. monetarism.

monetização. monetization.

monetização. monetization.

monocrático. (processo) ver JUIZ MONOCRÁTICO.

monopólio. monopoly.

"Microsoft is said to have a monopoly in the market for Windows". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 313].

- **lucro de monopólio** → monopoly profit.

"The difference between the two cases is that the government gets the revenue from a tax, whereas a private firm gets the monopoly profit". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 328].

- **monopólio bilateral** → bilateral monopoly [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 17]. Não confunda **monopólio bilateral** com **duopólio** (vide).

- **monopólio natural** → natural monopoly.

"A natural monopoly arises when there are economies of scale over the relevant range of output". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 316]

- **monopólio sobre algo** → monopoly on something.

- **poder de monopólio** → monopoly power.

"In November 1999, after a long trial, Judge Penfield Jackson ruled that Microsoft had great monopoly power and that it had illegally abused that power". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 367].

- **preço de monopólio** (a prática) → monopoly pricing.

“Thus, the area of the deadweight loss triangle between the demand curve and the marginal-cost curve equals the total surplus lost because of monopoly pricing”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 328].

- **preço de monopólio** (o preço em si) → monopoly price.

“The oligopoly price is less than the monopoly price but greater than the competitive price (which equals marginal cost”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 352].

- **preço de monopólio sustentável** → sustainable monopoly price.

“A sustainable monopoly price is one which clears the market, allows the monopolist to break even, and leaves no opportunity for profitable entry”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 30].

monopolista. 1 – (substantivo) monopoly; monopolist.

“A firm is a monopoly if it is the sole seller of its product and if its product does not have close substitutes”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

- **firma monopolista** → monopoly firm; monopoly.

“While a competitive firm is a price taker, a monopoly firm is a price maker”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 313].

- **monopolista hipotético** → hypothetical monopolist.

“Absent price discrimination, the Agency will delineate the product market to be a product or group of products such that a hypothetical profit-maximizing firm that was the only present and future seller of those products (“monopolist”) likely would impose at least a “small but significant and nontransitory” increase in price”. [US-DOJ Horizontal Merger Guidelines Section 1.11].

2 – (adjetivo) monopolistic.

“At that time, the market switches from being monopolistic to being competitive”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 324].

- **comportamento monopolista** → monopolistic behavior.

monopolizar. monopolize.

monopsônio. (economia) monopsony.

“A monopsony consists of a market with a single buyer. When there are only a few buyers, the market is defined as an oligopsony. In general, when buyers have some influence over

the price of their inputs they are said to have monopsony power”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 61].

monopsonista. (economia) monopsonist

montagem. (economia) assembly.

- **linha de montagem** → assembly line.

montante; jusante. (economia, antitruste)

- **montante** → upstream.
- **jusante** → downstream.
- **mercado a montante** → upstream market.
- **mercado a jusante** → downstream market.

monte. (dir. de sucessão) sinônimo de HERANÇA.

mora. default. A diferença entre mora e inadimplemento: **mora** é o atraso culpável no cumprimento da obrigação; o **inadimplemento** propriamente dito (ou inadimplemento definitivo) é o descumprimento definitivo da obrigação. Portanto, o principal elemento que diferencia a mora do inadimplemento é o fato de a mora ser um atraso remediável (pode ser purgada), ao passo que o inadimplemento é definitivo (não pode ser remediado).

No direito norte-americano não existe esta diferenciação. **Default** pode ser tanto o “inadimplemento definitivo” quanto o “atraso no pagamento”. O Uniform Commercial Code não definiu o termo **default**, reservando tal definição ao acordo entre as partes contratantes [Black's Law Dictionary 6th edition, page 417; Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 127].

Todavia, no Civil Law da Louisiana a palavra **default** significa mora, no sentido utilizado no direito brasileiro. Vide LOUISIANA.

A tradução de mora e inadimplemento. Portanto, o termo **mora** pode ser traduzido por **default**; e **inadimplemento** por **nonperformance**. Se for necessário delimitar o sentido jurídico do termo **mora**, ou diferenciá-la do inadimplemento, traduza por **delay in the payment**. Vide também os exemplos abaixo.

“The parties may stipulate the damages to be recovered in case of nonperformance, defective performance, or delay in performance of an obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 2005].

- **constituir/colocar alguém em mora** → to put someone in default [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 127].

“An obligor is liable also when the fortuitous event occurred after he has been put in default”. [Civil Code of Louisiana, Article 1873].

- **em caso de mora** → on default.

“Most security agreements contain language accelerating the entire balance due on default”.

[Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 81].

- **em mora** → in arrears; overdue; delinquent.
- **devedor em mora** → delinquent debtor; breaching debtor; debtor in arrears.

• **ele está em mora com o aluguel há três meses** → he is three months in arrears with the rent.

- **entrar em mora** → to go into default; to default; to fall into arrears; to get into arrears.

“The debtor is almost certain to go into default and entitle the creditor to repossess the collateral”.

“When paper is due on a specific date, it does not become due at an earlier date merely because the obligor declares that he will default on the day when the paper is due”. [Anderson, Ronald A., Business Law]

“Often the contract provides for forfeiture of this sum if the buyer defaults”. [Black’s Law Dictionary 6th edition].

- **estar em mora no pagamento** → to default on the payment; to be in default in the payment; to be in arrears with the payment.

“In the event that D defaulted on his debts, B would have first right to the Kia or the proceeds from the sale thereof”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 3].

“B is in default in the payment of interest and taxes”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 1].

“Interest for taxes and fines in arrears is usually imposed at a fixed rate”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

- **juros de mora** → vide JUROS.
- **mora creditoris; mora accipiendi** → default of the creditor. Definition: creditor’s unjustified refusal to accept the tender of payment.

- **mora de receber** → default for not receiving something.

“When the undertaker furnishes the materials for the work, (...), the loss shall be sustained by the undertaker, unless the proprietor be in default for not receiving it”. [Civil Code of Louisiana, Article 2758].

- **mora solvendi** → default of the debtor (the usual default). Contrapõe-se a MORA CREDITORIS.

- **purgação/purga da mora** → purgation of the default; cure of the default.

- **purgar a mora** → to purge/cure the default. “The instrument is overdue until the default is cured”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 202].

Mora ex persona; ex re; ex tempore:

- **mora ex persona** → default that is established when the creditor notifies the debtor. It occurs when the obligation does not have a fixed maturity date, and so the debtor is put in default by an act of the creditor, namely the notification (*interpelação*).

- **mora ex re** → default by operation of law. Mora ex re applies when the law itself puts the debtor in default, as in the event of a tort.

- **mora ex tempore** → default due to nonpayment on the maturity date.

moratória. (da dívida externa, por exemplo) moratorium [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1031].

- **declarar moratória da dívida externa** → to default on the foreign debt.

“In 1998, the Russian government defaulted on its debt, inducing international investors to take whatever money they could and run”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 714].

moratória legal. (falência) sinônimo desnecessário de CONCORDATA (vide).

morrer deixando testamento. vide TESTAMENTO.

morrer intestado. vide INTESTADO.

mortalidade infantil. infant mortality.

morte cerebral. brain death.

motivação. sinônimo de FUNDAMENTAÇÃO.

motivado. 1 – sinônimo de com justa causa.

Vide JUSTA CAUSA.

2 – sinônimo de fundamentado. Vide FUNDAMENTAR.

motivar. sinônimo de FUNDAMENTAR.

motivo. (do crime) motive.

motivos determinantes; fundamentos determinantes. determinant *ratio decidendi*.

- Desde o advento do efeito vinculante, há renomados magistrados e juristas brasileiros que defendem sua extensão aos fundamentos determinantes da decisão do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado. → Since the advent of the binding effect, there are renowned Brazilian judges and jurists who argue that the binding effect must also apply to the determinant *ratio decidendi* of Federal Supreme Court holdings, in the concentrated control of constitutionality.

- **teoria da transcendência dos motivos determinantes** → doctrine of transcendent determinant *ratio decidendi*.

móvel. ver BEM.

mover ação. sinônimo de postular/intentar/propor ação. Vide AÇÃO.

movimentação. vide MOVIMENTAR.

movimentação de caixa. (contabilidade) sinônimo de FLUXO DE CAIXA.

movimentar. (conta, dinheiro, fundos, recursos) transfer; have access to.

- **movimentar conta bancária** → to have access to the bank account; to use the bank account.
- **movimentação financeira** → financial transaction.
- **ele deve prestar esclarecimentos sobre a movimentação financeira** → he must provide explanations about the financial transactions.
- “Estas contas (bancárias) podem ser livremente movimentadas pela empresa por meio de cheques”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 87] → These bank accounts may be freely used, may be freely accessed by the company by means of checks.

movimento ascensional de preços. (economia) sinônimo desnecessário de INFLAÇÃO.

movimento paredista. sinônimo de GREVE.

MP. Abrev. MINISTÉRIO PÚBLICO.

MPE. abrev. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

MPF. abrev. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

MRE. abrev. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

MTE. abrev. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

multa. 1 – (dir. penal) fine [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 436]. Vide também DIA-MULTA.

“In addition to imprisonment, an individual adjudged guilty of a felony of the third degree may be punished by a fine not to exceed \$10,000”.

“Violation of the regulation is subject to a fine of \$10,000”.

2 – (dir. civil; contrato; processo civil)) pecuniary penalty; fine.

- **multa diária; astreinte** → daily fine.
- **multa contratual** → contractual penalty.
- **multa moratória; multa de mora** → late charge; delinquency charge; late payment penalty; penalty for late payment [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 248].
- “If rent is not received within three (3) days after due, a late charge of \$5,00 shall be added”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 137].

multar. fine.

multilateral. multilateral.

multipartidário. multi-party.

- **sistema multipartidário** → multi-party system.

multiplicador monetário; multiplicador bancário; multiplicador de depósitos bancários. (economia) money multiplier.

Vide também ENCAIXES.

“The amount of money the banking system generates with each dollar of reserves is called the money multiplier. In this imaginary economy, where the \$100 of reserves generates \$1,000 of money, the money multiplier is 10”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 638].

- **gerar dinheiro** → to create money.

mundial. world. Vide os exemplos:

- **comércio mundial** → world trade.
- **economia mundial** → world economy.
- **mercado mundial** → world market.
- **preço mundial** → world price.

“In the 1970s members of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) decided to raise the world price of oil in order to increase their incomes”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 106].

- **população mundial** → world population.

muniado. (a arma) with ammunition.

municipal. vide MUNICÍPIO.

município. municipality; county. Prefira traduzir município por municipality.

“The seashore within the limits of a municipality is subject to its police power (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 452].

“Many states, municipalities and state agencies issue debt securities”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 227].

- **municipal** → local; municipal. Prefira traduzir municipal por local.
- **governo municipal; prefeitura** → local government.

“Table 6 shows the total spending of state and local governments in 1999 and its breakdown among the major categories”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 247].

munus. duty; function.

mutação do patrimônio líquido. (contabilidade) change in owners’ equity. Vide DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

mutatis mutandis. mutates mutandis; with the necessary changes. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1044].

“The provisions of Chapter 8 of this Title shall apply mutatis mutandis to such donations,

with the following modifications”. [Civil Code of Louisiana, Article 1745].

mutuante. lender. Ver exemplo em MÚTUO.

mutuário. borrower. Ver exemplo em MÚTUO.

mútuo. (contrato) loan; loan for consumption; mutuum; onerous loan. Em regra, pode-se traduzir mútuo por loan. Mas, para diferenciá-lo do comodato (loan for use), traduza mútuo por loan for consumption, que é a expressão utilizada pelo Civil Code da Louisiana e que consta no Black’s Law Dictionary. **Mutuum** é o termo em latim [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 955, 1046].

- contrato de mútuo → loan agreement.

- mútuo em dinheiro → loan of money.

- mútuo feneratício → loan of money with interest.

As partes em contrato de mútuo:

- A parte que faz o empréstimo é o mutuante; credor → lender.

- A parte que toma o empréstimo é o mutuário; tomador; devedor → borrower.

“The loan for consumption is a contract by which a person, the lender, delivers consumable things to another, the borrower, who binds himself to return to the lender an equal amount of things of the same kind and quality”. [Civil Code of Louisiana, Article 2904].



na melhor forma de direito. (redação contratual) a expressão “na melhor forma de direito” é muito utilizada em redação contratual no Brasil. Traduza simplesmente por *lawful* ou *lawfully*. Evite traduzir literalmente:

- “Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes celebram este Contrato de Compra e Venda (...)” → By this lawful private instrument, the parties have executed this sales agreement (...). By this private instrument, the parties have lawfully executed this Sales Agreement (...). The parties have lawfully executed this Sales Agreement by means of this private instrument (...).

na ponta. vide *PONTA*.

na qualidade de. vide *QUALIDADE*.

nacional. national; Brazilian. Traduza *nacional* por *Brazilian* para que o leitor da versão possa entender que a expressão se refere ao Brasil. Por exemplo:

- Código Tributário Nacional → Brazilian Tax Code.
- Congresso Nacional → Brazilian Congress.
- Território Nacional → Brazilian territory.

nacionalidade. nationality.

- dupla nacionalidade → dual nationality.

nacionalização. nationalization.

não à ordem. vide *ORDEM*.

não compreendido no estado da técnica. vide *ESTADO DA TÉCNICA*.

não exigível. (contabilidade) sinônimo desnecessário de *PATRIMÔNIO LÍQUIDO* (vide).

não integralizado. vide *INTEGRALIZAR*.

não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo. vide *EMBARGOS DO DEVEDOR*.

não vinculado. vide *VINCULADO*.

não bancário. nonbank.

- cartão de crédito não bancário → nonbank credit card [Warren, Carl. Accounting, page 239].

não cumulatividade. noncumulativeness. Vide *PRINCÍPIO* (princípio da não cumulatividade).

não cumulativo. noncumulative.

- o ICMS é um tributo não cumulativo → ICMS is a noncumulative tax; ICMS is a value-added tax.

não estatal. non-state.

- organização não estatal → non-state organization.

não eventualidade. vide *RELAÇÃO DE EMPREGO*.

não incidência. (dir. tributário) non-levy. A não incidência pode decorrer de *imunidade* ou *isenção*. A *imunidade* é a vedação do tributo pela Constituição Federal. A *isenção* é a dispensa do tributo por lei ordinária.

- *imunidade* → constitutional tax exemption; immunity.
- *isenção* → tax exemption (granted by law).

não operacional. vide *OPERACIONAL*.

não patrimonial. nonpecuniary; nonproprietary; unrelated to property.

“Damages for nonpecuniary loss may be recovered when the contract, because of its nature, is intended to gratify a nonpecuniary interest and, (...), the obligor knew, (...), that his failure to perform would cause that kind of loss”. [Civil Code of Louisiana, Article 1998].

não proliferação. (de armas nucleares) non-proliferation.

não retroatividade. nonretroactivity.

nascimento com vida. live birth.

“Natural personality commences from the moment of live birth and terminates at death”. [Civil Code of Louisiana, Article 25.].

nascituro. unborn child.

“An unborn child shall be considered as a natural person for whatever relates to its interests from the moment of conception”. [Civil Code of Louisiana, Article 26].

nato. natural-born.

- brasileiro nato → natural-born brazilian.

naturalizar. naturalize. Vide *NATO*.

navio. ship; vessel.

- navio mercante → merchant ship.
- navio de guerra → warship.

navio fretado. vide FRETAMENTO.

NBC. abrev. de NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.

ne bis in idem. vide BIS IN IDEM.

necropsia. sinônimo de AUTOPSIA.

negação. (na resposta do réu) ver DEFESA.

negação geral. (na resposta do réu) ver DEFESA.

negar. deny.

negar a habilitação de crédito. vide CRÉDITO.

negar a patente. vide PATENTE.

negar provimento. vide PROVIMENTO.

negligência. negligence.

negligente. negligent.

negociação. 1 – negotiation; bargaining.

- poder de negociação → bargaining power.

2 – (de valores mobiliários) trading.

“Quotations for bond trading appear regularly in financial and general newspapers”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 227].

- negociação pública de valores mobiliários → public trading of securities [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 380].

- volume negociado → trading volume.

“The New York Stock Exchange – the nation’s largest exchange – handles an average daily trading volume of one billion shares”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 2].

- negociação de curto prazo → short-term trading.

“When a stock is purchased at a given price, then subsequently sold at a higher price, the resultant profit is known as a capital gain. Trying for such ‘buy-low, sell-high’ profits over a short tie span is an activity known as short-term trading. “. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 5].

A operação de compra e venda do valor mobiliário em si é chamada de trade. Veja abaixo:

“Trades done on a Monday, for example, settle on the Thursday following; Tuesday’s trades settle the following Friday; and so on”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 20].

- fechar a operação → to execute the trade.

“Commissions charged to customers by brokerage firms for executing an online trade will vary from approximately \$10 to \$30 per trade”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 270].

Apêndice: A liquidação das operações.

A liquidação da operação é o processo de transferência dos títulos da corretora vende-

dora para a compradora e o pagamento correspondente de quem comprou para quem vendeu”. [Pinheiro, Juliano Lima, Mercado de Capitais, p. 145]

Tanto no Brasil quanto nos EUA a liquidação (settlement) é feita em três dias.

- dia da operação (D0) → trade date (T).

- liquidação física da operação (D+2) → delivery (T+2).

- data da liquidação financeira (D+3) → settlement date; clearance date; due date (T+3).

[Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 21].

No mercado de capitais, atenção para a diferença:

- compensação → clearing;

- liquidação → settlement.

negociação coletiva. (dir. trabalhista) collective bargaining.

“Employees have often achieved these objectives through unionization and collective bargaining”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 2].

negociação recíproca. (dir. concorrencial) reciprocal dealing; reciprocal-dealing arrangement [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 414].

negociações preliminares. (dir. contratual) preliminary negotiations [Rohwer, Claude D. et al., Contracts in a Nutshell, p. 17].

“After protracted preliminary negotiations, Grumman delivered a purchase order dated May 15, 1990 to Cyberchron (...)” [Cyberchron Corp. v Calldata Systems Development, Inc.].

negociar. 1 – (os termos de um contrato, por exemplo) negotiate; bargain.

- preço negociado → bargained price.

2 – (ações, valores mobiliários) trade.

“Sources estimate that the number of publicly held corporations with widely traded securities is in the range of 10,000 to 15,000”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 345].

“Hundreds of major corporations are traded on several exchanges in various countries simultaneously”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 283].

“The prices at which shares trade on stock exchanges are determined by the supply and demand for the stock in these companies”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 564].

- negociar no mercado de capitais → to trade publicly.

"Publicly traded securities or commodities". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 188].

• **negociar em balcão; negociar no mercado de balcão** → ver MERCADO DE BALCÃO.

• **negociar ações** → to trade in stocks.

"Clay had also earned \$7.1 million trading in Ackerman stock, and though some of this was buried offshore it was about to be hauled back". [Grisham, John. The King of Torts, p. 461].

• **as ações estão sendo negociadas a R\$5,00** → the stock is trading at R\$5.00.

• **negociar na bolsa de valores** → to trade on the stock exchange.

"Approximately 5,000 different stock issues are currently traded on stock exchanges throughout the United States (so-called listed securities) and about 5,000 other issues are traded over the counter". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 2].

• **títulos negociados no mercado de capitais, na bolsa** → publicly traded bonds.

• **o dólar foi negociado a R\$2,30** → the dollar was traded at R\$2.30.

3 – (o título de crédito) negotiate. Vide também TÍTULO DE CRÉDITO.

"There is a payment for the purpose of the statute of frauds when the buyer negotiates the note or check of a third person to the seller". [Anderson, Ronald A., Business Law].

negociata. scam; fraud.

negociável. 1 – (direito comercial, mercado de capitais) negotiable.

2 – (economia, direito ambiental, permissão negociável) tradable. Vide PERMISSÃO NEGOCIÁVEL.

• **direito negociável de uso** → tradable usage right.

• **direito negociável de uso de água** → tradable water-usage right [The Economist, Apr 8th 2009].

negócio jurídico. legal transaction. Definition: in the civil law, **negócio jurídico** is a voluntary and lawful act for the purpose of creating, modifying or terminating legal relationships or legal situations.

"To buy a package of cigarettes is to enter into the legal transaction of purchase and sale". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 30].

negócio subjacente. vide SUBJACENTE.

neoliberalismo. neoliberalism.

nesse sentido. Esta expressão é muito comum em textos jurídicos, pode ser traduzida por "in this regard".

• Nesse sentido, o Professor Caio Mário explicou que outra lei é aplicável → In this regard, Professor Caio Mário explained that another law applies.

neutralidade. (dir. internacional público) neutrality.

nexo de causalidade; nexo causal. sinônimo de RELAÇÃO DE CAUSALIDADE (vide).

NFLD. abrev. de NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.

niche. (de mercado) niche.

"Once-uniform mass markets are breaking up into countless niches in which everything has to be customised for a small group of consumers". [The Economist April 24th 2004, p. 72].

nível de preços. vide INFLAÇÃO.

no curso do processo. vide CURSO.

no estado em que se encontra. as is; with all faults.

• **o produto é vendido no estado em que se encontra, conforme o estado do produto, com todos os defeitos** → the product is sold as is; the product is sold with all faults.

no mérito. vide MÉRITO.

no tocante a. vide o anexo TRADUÇÃO DE CONJUNÇÕES E EXPRESSÕES ao final desta obra.

no todo ou em parte. wholly or in part.

"Every appellate court is empowered to reverse or affirm, wholly or in part, or to modify, the judgment or order appealed from".

nome. name.

• **em nome e por conta do devedor** → on behalf and for the account of the debtor.

• **em nome próprio** → in one's own name.

"A mandatory who contracts in his own name without disclosing his status as a mandatory binds himself personally for the performance of the contract". [Civil Code of Louisiana, Article 3017].

• **em nome da sociedade** → in the corporate name. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 119]

nome empresarial. trade name.

A diferença entre marca e nome empresarial:

Note o paralelo entre **marca** e **trademark**, de um lado; e **nome empresarial** e **trade name**, de outro.

No Brasil, "nome empresarial é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica. Se a marca identifica, direta ou indiretamente, os produtos e serviços, o nome empresarial irá

identificar o sujeito de direito que os fornece ao mercado (normalmente, uma pessoa jurídica revestida da forma de uma sociedade limitada ou anônima). [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 175].

Nos EUA, “A ‘trade name’ is a descriptive of a manufacturer or dealer and applies to business and its goodwill, whereas ‘trademark’ is applicable only to vendable commodities. [The trade name is the] corporate or business name symbolizing the reputation of a business as a whole, whereas a ‘trademark’ is a term identifying and distinguishing a business’ products”. [Black’s Law Dictionary, p. 1494].

A expressão **trade name** também é usada na International Convention for the Protection of Industrial Property. Vide abaixo.

Portanto, deve-se traduzir **marca** por **trademark**; e **nome empresarial** por **trade name**.

“A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark”. [International Convention for the Protection of Industrial Property, Article 8].

Denominação, firma e razão social:

“Duas são as espécies de **nome empresarial**: a **firma** e a **denominação**. Alguns empresários somente podem adotar firma, outros apenas denominação, e há, ainda, os que podem optar por uma ou outra espécie. O empresário individual, por exemplo, só pode adotar nome empresarial da modalidade firma; a sociedade anônima só denominação; a sociedade limitada pode optar por qualquer uma delas. As diferenças entre firma e denominação são duas: a primeira diz respeito à estrutura do nome empresarial; a Segunda, à função. (...)”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 177].

Razão social e **firma** são termos sinônimos. [Idem, p. 178].

No inglês não existe esta diferenciação. Sugere-se traduzir todos estes termos por **trade name**, simplesmente.

Todavia, se a diferenciação for necessária, pode-se traduzir **firma** e **razão social** por **firm name**. E **denominação** por **corporate name**.

Nesta acepção, evite traduzir **firma** por **firm**. Vide **FIRM**, em inglês.

nome fantasia. sinônimo de **TÍTULO DO ESTABELECIMENTO**.

nomeação. nomination; appointment.

- **nomeação de tutor** → appointment of tutor [Civil Code of Louisiana, Article 219].

nomeação à autoria. joinder of the real party in interest.

- **nomeante** → original defendant.
- **nomeado** → real party in interest.

nomeado; indicado. 1 – (substantivo, pessoa que foi nomeada) nominee; appointee.

“Because prosecutors in the United States are either political appointees or are directly elected, they are, to some extent, politically accountable for their actions”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 6].

2 – vide **NOMEAÇÃO À AUTORIA**.

nomeante. vide **NOMEAÇÃO À AUTORIA**.

nomear. nominate; appoint.

nomear bens à penhora. vide **PENHORA**.

nominado. nominate [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 805; 1075].

- **inominado** → innominate.

“Nominate contracts are those given a special designation such as sale, lease, loan, or insurance. Innominate contracts are those with no special designation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1914].

nominativo. (título de crédito, cheque) not to bearer. Vide **TÍTULO DE CRÉDITO**.

norma. 1 – rule; norm. Traduza **norma** por **rule**.

O termo **norm** deve ser usado apenas em contextos de filosofia do direito, teoria geral do direito, doutrina de Hans Kelsen, ou para diferenciar “regra” de “norma” [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 597].

- **normas éticas** → ethical rules.
- **as normas processuais aplicáveis não foram respeitadas pela parte** → the applicable procedural rules were not respected by the party.
- **normas infralegais** → regulations. **Infralegal** significa ato normativo com hierarquia inferior à lei.
- **um ato infralegal não pode violar a lei** → a regulation cannot violate the law; a regulatory act cannot violate the law.
- **norma fundamental** (em Hans Kelsen) → basic norm; grundnorm.
- **norma imperativa de direito internacional geral** → vide **JUS COGENS**.

No direito brasileiro, as normas podem ser classificadas em: (1) **normas dispositivas**; (2) **normas cogentes**, também chamadas de **normas de ordem pública**. As normas dispositivas podem ser renunciadas ou alteradas por vontade das partes; as normas cogentes não podem ser alteradas, nem pelo consentimento de todas as partes envolvidas.

- **norma cogente** → mandatory rule.
- **norma dispositiva** → default rule [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1357] "The positive claim is that the (statutory) law of business associations is comprised mostly of default rules, which the parties are free to vary by agreement, not mandatory rules. (...) Contractarianism's normative claim is that default rules are generally preferable to mandatory rules". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 53].
- 2 – (norma de engenharia, indústria, fabricação, norma técnica, etc.) standard.

norma consuntiva; norma consunta. vide PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Norma de Execução Conjunta. Rule of Joint Execution.

norma de regência. vide REGÊNCIA.

norma geral antielisão. vide EVASÃO.

Normas Brasileiras de Contabilidade. Brazilian accounting rules.

normativo. normative; rulemaking.

- **poder normativo** → rulemaking power.

norte-americano. ao se referir os Estados Unidos da America, para evitar ambiguidade, traduza **norte-americano** por **United States** ou simplesmente **U.S** ou **US**.

- **cem dólares norte-americanos** → one hundred United States dollars; one hundred US dollars.
- **empresas norte-americanas** → United States companies; US companies.
- **governo norte-americano** → US government.
- **a dívida financeira das famílias americanas** → the financials debt of US households.

nota. (de dinheiro) bill; paper bill.

nota de culpa. (processo penal, no flagrante delito) notice of detention in flagrante delicto.

nota de empenho. vide EMPENHO.

nota explicativa. (contabilidade) footnote; explanatory note; accompanying note; note [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 191]. O termo usual é **accompanying note**, ou simplesmente **note**.

- **notas explicativas às demonstrações financeiras** → notes to the financial statements [Warren, Carl. Accounting, page 439; 455].

nota falsa. (criminal law) counterfeit bill.

nota fiscal. invoice; tax invoice. O equivalente a nota fiscal nos EUA é **invoice**. Não existe "tax invoice". Todavia, se for necessário diferenciar

uma nota fiscal de qualquer outra forma de fatura ou recibo não fiscal, traduza literalmente por **tax invoice**.

- **a empresa não emitiu as notas fiscais** → the company did not issue the invoices.
- **nota fiscal de venda** → sales invoice [Warren, Carl. Accounting, page 239].
- **nota fiscal de compra** → purchase invoice.
- **10% do valor da nota fiscal** → 10% of the invoice amount [Warren, Carl. Accounting, page 240].

nota fria. false invoice.

nota promissória. (títulos de crédito) promissory note; note. Em português, a expressão **nota promissória** é geralmente abreviada para **promissória**. Já em inglês, a expressão **promissory note** é geralmente abreviada para **note**. Vide também os exemplos em **título de crédito**.

- **emitir nota promissória** → to issue a promissory note.

"Simply stated, a note is an instrument issued by maker unconditionally promising to pay to the order of payee or to bearer, a fixed amount of money, payable on demand or at a definite time". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 172].

- **negociar/transferir a nota promissória** → to negotiate/transfer the note.

"Now suppose, however, that buyer A paid seller B for the goods by issuing to B a negotiable promissory note which B negotiates to innocent C for value". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 176].

- **nota promissória à vista** → demand note.
- **nota promissória em data certa** → time note.

As partes:

- **subscritor; sacador, emitente, promitente** → maker; issuer.
- **tomador; sacado; credor** → payee.

nota técnica. (dir. administrativo) technical note.

notarial. notarial

- **ato notarial** → notarial act.

"An acknowledgment or declaration by notarial act is deemed to be a legal finding of paternity..." [Civil Code of Louisiana, Article 203].

notário. (escrivão) notary public.

notificação. notification.

notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD). tax-deficiency notice.

notificação prévia. (dir. concorrencial) vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

notificado. notification recipient; recipient of the notification; respondent; defendant; party notified. Em contextos tributários, pode-se traduzir **notificado** por **taxpayer**.

- a notificada apresentou sua defesa à Secretaria da Receita Federal → the taxpayer filed its defense with the Federal Revenue Service.

notificante. notifier; notification sender; sender of the notification. Se o notificante for autoridade pública, traduza por **authority**, **tax authority**, **customs authority**, **local government**, conforme o caso.

notitia criminis. (notitia criminis é a notícia sobre o crime, é o conhecimento pela autoridade policial da ocorrência de um fato aparentemente criminoso) knowledge of the commission of a crime; notitia criminis.

- apresentar/oferecer a notitia criminis à autoridade policial → to inform the police authority about the commission of a crime.

novação. novation.

“Novation is the extinguishment of an existing obligation by the substitution of a new one”. [Civil Code of Louisiana, Article 1879].

- **novação objetiva** → objective novation [Civil Code of Louisiana, Article 1881].
- **novação subjetiva** → subjective novation. “Subjective novation (...) takes place when a new obligor is substituted for a prior obligor who is discharged by the obligee”. [Civil Code of Louisiana, Article 1882].

novar. (dir. das obrigações) novate.

“Novation takes place also when the parties expressly declare their intention to novate an obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1881].

novidade. (patente) vide PATENTE (condições da patenteabilidade).

novo júri. vide JÚRI.

nu propriedade. naked ownership; imperfect ownership.

“The ownership of a thing burdened with a usufruct is designated as naked ownership”. [Civil Code of Louisiana, Article 478].

nu proprietário. naked owner [Civil Code of Louisiana, Article 538]. Vide USUFRUTO.

núcleo. (da inflação) core.

núcleo da inflação. core inflation.

nullidade. nullity.

- **nullidade insanável** → incurable nullity.
- **nullidade absoluta** → absolute nullity. “Any act in derogation of such laws is an absolute nullity”. [Civil Code of Louisiana, Article 7].
- **nullidade relativa** → relative nullity. “Confirmation is a declaration whereby a person cures the relative nullity of an obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1842].

nullum crimen sine lege. no crime without a law.

“Thus the doctrine was established, ‘no crime without a law’ (nullum crimen sine lege) and ‘no punishment without a law’ (nulla poena sine lege) – the word ‘law’ (lex) in both maxims meaning statute, or legislation”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 117].

nulo. null; void. Vide também ANULÁVEL.

“A void agreement is without legal effect. It cannot be made binding by later approval or ratification”. [Anderson, p. 117].

- **absolutamente nulo** → absolutely null.
- **relativamente nulo** → relatively null. “A marriage is absolutely null when contracted without a marriage ceremony...” [Civil Code of Louisiana, Article 92].
- **nulo de pleno direito** → vide DE PLENO DIREITO.

numerador. (matemática) numerator.

numerário. money [Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 319].

número de série. serial number.

numerus apertus. sinônimo de EXEMPLIFICATIVO (vide).

numerus clausus. exhaustive; not exemplificative; exclusive.

- **lista numerus clausus** → exhaustive list.

núncio. (dir. internacional, embaixador da Santa Sé) nuncio.

núpcias. wedding. Núpcias é sinônimo de **casamento** ou **cerimônia de casamento**.

nuto. ver AO NUTO.



o processo em epígrafe. vide EPIGRAFE.

OAB. abrev. de ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.

oásis fiscal. sinônimo de PARAÍSO FISCAL (vide).

obediência. obedience to; compliance with.

obediência filial. filial obedience.

obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

objetividade. (contabilidade) objectivity.

objetivo. (contabilidade orçamentária) goal; objective [Warren, Carl. Accounting, page 871].

- objetivos gerais → overall goals.
- objetivos específicos → specific goals.
- “Os objetivos genéricos da corporação direcionam os objetivos específicos das diversas áreas ou funções”. [Padoveze, Clóvis. Contabilidade Gerencial, p. 502] → The overall goals of the corporation direct the specific goals of the many areas or functions.

objetivo orçamentário. budget goal [Warren, Carl. Accounting, page 873].

objeto. 1 – (objetivo, fim, propósito) purpose; object. Prefira o termo **purpose**.

- Simplifique: O presente acordo tem por objeto a venda de algo → The purpose of this agreement is the sale of something.

2 – (de um contrato ou ação) subject matter.

“An agreement is void if there is a mutual mistake as to the identity of the subject matter of the contract”.

“The court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action”. [Federal Rules of Civil Procedure].

- objeto da ação → subject matter of the action [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1425].

- o pedido do autor perdeu o objeto; a ação perdeu seu objeto; o pedido do autor ficou prejudicado; a ação ficou prejudicada → Ver PREJUDICAR.

- o pedido feito pelo autor não tem objeto → Ver PREJUDICAR.

3 – (de uma obrigação) object.

“An obligation is divisible when the object of the performance is susceptible of division”. [Civil Code of Louisiana, Article 1815].

4 – (de uma ciência) subject matter.

objeto social. (dir. societário) purpose; business purpose; corporate purpose [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 92-94].

“Purpose: the corporation may engage in the manufacture of cars”.

“A partnership may be formed for any lawful purpose”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- cláusula de objeto social → purpose clause. “A corporation with a narrow purposes clause...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 94].

oblato. offeree.

obra. work.

“A person, who undertakes to make a work, may agree, either to furnish his work and industry alone, or to furnish also the materials necessary for such a work”. [Civil Code of Louisiana, Article 2757].

- obra intelectual → vide DIREITO AUTORAL.
- obra pública → public work [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1639].

obras em andamento. (accounting) construction in progress [Warren, Carl. Accounting, page 394].

obreiro. worker; employee.

obrigação. 1 – (dir. civil) obligation [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1075].

“An obligation is a legal relationship whereby a person, called the obligor, is bound to render a performance in favor of another, called the obligee”. [Civil Code of Louisiana, Article 1756].

- contrair obrigação → to contract an obligation; to enter into an obligation.
- cumprir suas obrigações perante/para com os credores → to meet/perform his obligations to creditors. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 140].

- **obrigação legal** → statutory obligation.
- **responsável por obrigação** → liable on an obligation.
“The assigning partner remains liable on those obligations”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 9].
- **ter a obrigação de fazer algo; estar obrigado a fazer algo** → to be under the obligation to do something.

Classificação:

- **obrigação a termo** → obligation for a term.
Ver TERMO.
- **obrigação alimentícia** → alimentary obligation; support obligation [Civil Code of Louisiana, Article 230].
- **obrigação alternativa** → alternative obligation [Civil Code of Louisiana, Article 1808].
- **obrigação condicional** → conditional obligation.
“A conditional obligation is one dependent on an uncertain event”. [Civil Code of Louisiana, Article 1767].
- **obrigação convencional** → conventional obligation.
- **obrigação creditícia** → sinônimo de OBRIGAÇÃO PESSOAL.
- **obrigação cumulativa; obrigação conjuntiva** → conjunctive obligation.
“An obligation is conjunctive when it binds the obligor to multiple items of performance that may be separately rendered or enforced”. [Civil Code of Louisiana, Article 1807].
- **obrigação disjuntiva** → disjunctive obligation. Definition: an obligation with many debtors, but when payment is enforced against one of them, the others are immediately released.
- **obrigação divisível e indivisível** → divisible and indivisible obligation [Civil Code of Louisiana, Article 1815].
- **obrigação impensoal** → heritable obligation.
“An obligation is heritable when its performance may be enforced by a successor of the obligee or against a successor of the obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 1765].
- **obrigação intuitu personae** → personal obligation. As **obrigações intuitu personae** (personal obligations) se contrapõem às **obrigações impensoais** (heritable obligations).
“An obligation is strictly personal when its performance can be enforced only by the obligee, or only against the obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 1766].

- **obrigação modal** → obligation with a charge/burden.
- **obrigação natural** → natural obligation; moral obligation [Civil Code of Louisiana, Article 1760].
- **obrigação pessoal** → personal obligation.
- **obrigação portable; obrigação portátil** → obligation payable at the domicile of the creditor.
- **obrigação propriamente dita** → sinônimo de OBRIGAÇÃO PESSOAL.
- **obrigação propter rem** → obligation “because of a thing”, such as the obligation to pay property tax.
- **obrigação quérable; obrigação quesível** → obligation payable at the domicile of the debtor.
- **obrigação real** → real obligation.
- **obrigação recíproca** → reciprocal obligation [Civil Code of Louisiana, Article 229].
Tradução de **obrigação de dar, fazer e de não fazer**: em direito das obrigações, pode-se traduzir “obrigação de fazer/não fazer” por “positive/negative covenant”. Todavia, estas expressões não são equivalentes diretos. Por isso, recomendamos utilizar os termos usuais no civil law, empregados no Civil Code da Louisiana:
- **obrigação de dar** → obligation to deliver a thing; obligation to give.
- **obrigação de dar coisa certa** → obligation to give something certain.
- **obrigação de fazer** → obligation to do.
- **obrigação de não fazer** → obligation not to do.
“Upon an obligor's failure to perform an obligation to deliver a thing, or not to do an act, or to execute an instrument, the court shall grant specific performance plus damages for delay if the obligee so demands. Upon a failure to perform an obligation that has another object, such as an obligation to do, the granting of specific performance is at the discretion of the court”. [Civil Code of Louisiana, Article 1986].
“A failure to perform an obligation to execute an instrument gives the obligee the right to a judgment that shall stand for the act”. [Civil Code of Louisiana, Article 1988].
Em direito processual, a obrigação de fazer imposta por decisão judicial é **mandatory injunction**; e a obrigação de não fazer imposta por decisão judicial é **prohibitory injunction**.
Vide INJUNCTION.

Tradução de obrigação fracionária (sinônimo: obrigação parcial); obrigação conjunta (sinônimos: obrigação unitária ou de mão comum) e obrigação solidária.

- **obrigação conjunta; unitária ou de mão comum** → joint obligation [Civil Code of Louisiana, Article 1789].

“When different obligors owe together just one performance to one obligee, but neither is bound for the whole, the obligation is joint for the obligors. When one obligor owes just one performance intended for the common benefit of different obligees, neither of whom is entitled to the whole performance, the obligation is joint for the obligees”. [Civil Code of Louisiana, Article 1788].

- **obrigação fracionária; parcial** → several obligation. [Civil Code of Louisiana, Article 1787].

“When each of different obligors owes a separate performance to one obligee, the obligation is several for the obligors. When one obligor owes a separate performance to each of different obligees, the obligation is several for the obligees. A several obligation produces the same effects as a separate obligation owed to each obligee by an obligor or by each obligor to an obligee”. [Civil Code of Louisiana, Article 1787].

- **obrigação solidária** → joint and several obligation; solidary obligation [Civil Code of Louisiana, Article 1790]. Prefira traduzir obrigação solidária por joint and several obligation, que é o termo usual no common law. Solidary obligation é o termo utilizado no Civil Code da Louisiana.

“A ‘solidary obligation corresponds’ to a ‘joint and several’ obligation in the common law; that is, one for which several debtors are bound in such wise that each is liable for the entire amount, and not merely for his proportionate share”. [Black’s Law Dictionary 6th edition].

“The modern trend of the cases is to hold all of the defendants jointly and severally liable for the total harm sustained by the plaintiff”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“An obligation is solidary for the obligees when it gives each obligee the right to demand the whole performance from the common obligor”. [Civil Code of Louisiana, Article 1790].

2 – (contabilidade) obligation; liability.

obrigação cambiária. vide CAMBIÁRIO.

obrigação de não competir. sinônimo de ACORDO DE NÃO COMPETIÇÃO.

obrigação previdenciária. social security liability.

obrigação tributária. tax obligation. Vide CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

obrigações com terceiros. (contabilidade) sinônimo de PASSIVO EXIGÍVEL.

obrigado. (devedor) debtor; obligor.

- **co-obrigado** → vide CO-OBRIGADO.

obrigar. Siga o modelo abaixo:

- (em redação contratual) **O vendedor se obriga a entregar o carro** → The seller shall deliver the car.

- **X está obrigado para com Y** → X is bound towards Y; X is bound to Y.

“(...) by fulfilling in this respect all the obligations by which the donee himself was bound towards the coheirs”. [Civil Code of Louisiana, Article 1282].

“A mandatary who exceeds his authority is personally bound to the third person with whom he contracts”. [Civil Code of Louisiana, Article 3019].

- **pessoalmente obrigado pelas obrigações da sociedade** → personally liable on obligations of the company.

- **pessoalmente obrigado pelo contrato** → personally liable on the contract.

“Each partner is also personally liable on partnership obligations...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 8].

- **obrigar-se** → to bind oneself; to assume an obligation.

“He can not bind himself legally by promise or obligation for any sum exceeding the amount of one year of his revenue”. [Civil Code of Louisiana, Article 53].

obrigatório. mandatory; required (by law, contract, regulations, etc.); compulsory; obligatory. O termo “obligatory” é menos usual.

obsolescência. obsolescence.

OCDE. abrev. de Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Ocidente. West. Vide exemplo no verbete WEST.

ocorre que. vide o anexo TRADUÇÃO DE CONJUNÇÕES E EXPRESSÕES ao final desta obra.

ocultação. concealment.

ocultar. conceal.

ocupação. (meio de aquisição da propriedade) occupancy [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 1078].

“Occupancy is the taking of possession of a corporeal movable that does not belong to

anyone. The occupant acquires ownership the moment he takes possession". [Civil Code of Louisiana, Article 3412].

ocupante. (aquele que adquire propriedade por ocupação) occupant. Sinônimo em português: **ocupador.** Ver exemplo em OCUPAÇÃO.

ofendido. (dir. penal) victim.

- o ofendido pode intervir como assistente do Ministério Público → the victim can intervene as an assistant to the Prosecution.

ofensa. violation.

- ofensa do Artigo 5º da Constituição → violation of Article 5 of the Constitution.

oferecer bens à penhora. vide PENHORA.

oferecer denúncia. vide DENÚNCIA.

oferecer razões; oferecer contrarrazões. vide RAZÕES.

oferta. 1 – (dir. societário) offering; flotation [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 112]. O termo *flotation* é usado no Reino Unido.

"Nanosys, a nono-technology firm, which was to be the first flotation in that nascent sector, was withdrawn on August 4th". [The Economist September 18th, 2004, p. 68].

- oferta pública → public offering.

"Section 7.32 also provides that the agreement terminates automatically if the corporation makes a public offering of its shares". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 361].

- oferta pública inicial → initial public offering (IPO).

"It emerged that Fidelity, an American mutual fund, had snapped up over a quarter of the shares issued by Google in its initial public offering on August 19th". [The Economist September 18th 2004, p. 72].

- oferta pública de aquisição; oferta pública de aquisição de controle → tender offer.

2 – (economia) supply. Vide o verbete OFERTA E DEMANDA.

oferta de emprego. vide EMPREGO.

oferta e demanda. (economia)

- oferta → supply.
 - demanda → demand.
 - demanda agregada → aggregate demand.
 - demanda de mercado → market demand.
- "To analyze how markets work, we need to determine the market demand, which is the sum of all the individual demands for a particular good or service". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 66].

- demanda derivada → derived demand [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 392].

- excesso de demanda; demanda reprimida → excess demand; shortage [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 76].

- excesso de oferta → excess supply; surplus.

- lei da demanda → law of demand.

"Other things equal, when the price of a good rises, the quantity demanded of the good falls, and when the price falls, the quantity demanded rises". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 66].

- lei da oferta e demanda → law of supply and demand.

"We see how the forces of supply and demand determine both the quantity of the good sold and its price". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 64].

- oferta agregada → aggregate supply [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 723].

- quantidade demandada → quantity demanded.

"The quantity demanded of any good is the amount of the good that buyers are willing and able to purchase". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 65].

- quantidade ofertada → quantity supplied.

"The quantity supplied of any good or service is the amount that sellers are willing and able to sell". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 71].

oferta real. sinônimo de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

ofertante. (economia) supplier.

"Workers – the suppliers of labor – are willing to pay the cost of becoming educated only if there is a reward for doing so". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413].

ofertar. (economia) supply.

ofertar a denúncia. vide DENÚNCIA.

oficial de justiça. marshal; process server. Utilize a expressão **process server** para se referir apenas ao oficial de justiça que realiza comunicações processuais, intimações; citações. O termo geral é **marshal** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 996]. Na justiça estadual dos EUA, as funções de oficial de justiça são realizadas pelo **sheriff** (vide). Na justiça federal, pelo **U.S. Marshal**.

"Service will be sustained where the process server finds it necessary to misrepresent his

identity in order to gain admittance into the defendant's presence". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 16].

oficiar. notify; to send an official letter.

ofício. official letter; official communication.

ogiva nuclear. nuclear warhead.

OIT. abrev. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.

oitiva. (processual) testimony.

- durante a oitiva das testemunhas → during the testimony of the witnesses.

Fique atento à tradução dos seguintes termos:

- oitiva → testimony.
- inquirição → examination.
- audiência → hearing.

oligopólio. oligopoly.

- preço de oligopólio → oligopoly price.
- oligopólio bilateral → bilateral oligopoly.

oligopolista. 1 – (substantivo) oligopolist.

"Although oligopolists would like to form cartels and earn monopoly profits, often that is not possible". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 349].

2 – (adjetivo) oligopolistic.

- mercado oligopolista → oligopolistic market.

"Thus, as the number of sellers in an oligopoly grows larger, an oligopolistic market looks more and more like a competitive market". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 352].

- firmas oligopolistas → oligopolistic firms.
- "That is, oligopolistic firms are interdependent in a way that competitive firms are not". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 346].

oligopsônio. (dir. concorrencial) oligopsony.

OMC. abrev. de ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO.

omissão. omission; inaction.

omissão de socorro. (dir. penal) omission of help (tradução literal).

omissão dolosa. vide DOLO.

omitir dividendos. vide DIVIDENDO.

OMS. abrev. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.

onerado. sinônimo de GRAVADO. Vide GRAVAR.

onerar. sinônimo de GRAVAR.

onerosidade. 1 – onerosity. Vide RELAÇÃO DE EMPREGO.

2 – burden.

- onerosidade excessiva → excessive burden.

oneroso. onerous; with consideration; at cost. Vide CONSIDERATION.

- contrato oneroso → onerous contract.
- a título oneroso → vide TÍTULO.

Em alguns casos, traduz-se por **for hire**:

- depósito oneroso → deposit for hire.
- transporte oneroso → transportation for hire.

ONG. abrev. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL.

ônus. 1 – burden; charge.

2 – (direitos reais) sinônimo de GRAVAÇÃO.

ônus da prova. burden of proof; evidentiary burden.

"Section 362(g) allocates the burden of proof in stay litigation". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 163].

"The plaintiff ordinarily has the burden of proving that the defendant did not exercise reasonable care." [Anderson, Ronald A., Business Law]

"The burden of proving that the plaintiff was contributorily negligent is upon the defendant".

- inversão do ônus da prova → shifting the burden of proof [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1377].

"This approach of shifting the burden of proof to the opposing party was adopted". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 164].

- inverter o ônus da prova → to shift the burden of proof.

- a distribuição do ônus da prova → the placement of the burden of proof.

- ônus da prova recai sobre o contribuinte → the burden of proving something is on the taxpayer; the taxpayer has/bears the burden to prove something/of showing something.

"The debtor or bankruptcy trustee has the burden on all other issues". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 163].

- satisfazer/cumprir o ônus da prova → to meet the burden of proof; to meet the burden.

"A very important factor on summary judgment motions is the placement of the burden of proof. (...) Most commonly, that burden is met by introducing outside evidence establishing that there is no genuine issue about any material fact". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 162].

- transferir o ônus da prova para alguém → to place the burden on someone; to shift the burden to someone.

"The burden of knowing the signature of all its depositors is thus placed on the bank". [Anderson, Ronald A., Business Law].

ônus de sucumbência. vide SUCUMBÊNCIA.

ônus de sucumbência. vide SUCUMBÊNCIA.

ônus real. vide GARANTIA.

opção. 1 – option.

2 – (em direito societário)

- **contrato de opção** → option agreement.
- **opção de compra de ações** → stock option. "The Executive shall immediately become fully vested in all stock options and restricted stock granted as of the Commencement Date". [Reader's Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 13].
- **opção de subscrição de ações** → stock subscription option.
- **plano de opção de compra de ações** → stock option plan. "The Company has granted the Executive stock options in respect of 250,000 shares of the Company's Class A nonvoting common stock". [Reader's Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 3].
- **exercer a opção** → to exercise the option. "Shares under option are not deemed issued and may not be voted until the options are exercised and the purchase price paid". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 187].
- **conceder opção** → to award/grant an option [The Economist June 3rd 2006].
- **opção de compra** → call; call option.
- **opção de venda** → put; put option [The Ultimate Business Dictionary].

operação. 1 – transaction. A palavra **operação** no sentido de "operação financeira, comercial, jurídica" deve ser traduzida por **transaction**.

- **operação comercial** → commercial transaction.
- **operação financeira** → financial transaction.
- **operação de compra e venda** → sales transaction.
- **realizar a operação** → to enter into the transaction [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 510].
- **operação de crédito** → loan. Evite as traduções literais e artificiais '*credit operation*' ou '*credit transaction*'.
- **a empresa realizou operação de crédito com o Banco X** → the company borrowed from Bank X.

2 – (mercado de capitais, operação de compra e venda de ações) trade; transaction. Ver exemplos e notas em **NEGOCIAÇÃO**.

operação de crédito. vide OPERAÇÃO.

operacional. (contabilidade) operating.

- **despesa operacional** → operating expense. "Since the equipment has a limited life, its cost becomes an operating expense over its useful life". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 45].
- **receita operacional** → operating revenue.
- **ciclo operacional** → operating cycle.
- **não operacional** → nonoperating.
- **pré-operacional** → pre-operating.
- **despesa não operacional** → nonoperating expense.

operações de mercado aberto. (mercado de capitais) vide MERCADO.

operações vinculadas. tied transactions [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 93].

operador de pregão. vide PREGÃO.

operador do direito. law professional.

- **operadores do direito** (coletivamente) → the legal profession.

operar a descoberto. vide VENDA A DESCOBERTO.

operar com câmbio. (economia) vide CÂMBIO.

opinio juris. (dir. internacional público) opinio juris [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 22].

opoente. opponent.

oponibilidade. binding effect.

- **a oponibilidade do contrato em relação a terceiros** → the binding effect of the contract in relation to third parties; the contract is binding upon third parties.
- **oponibilidade erga omnes** → binding upon everyone.

oponível. binding.

- **a operação é oponível a terceiros** → the transaction is binding upon third parties; the mortgage is effective as to third parties; the transaction is valid against third persons. "A mortgage is effective as to third persons only from the time that it is filed for registry in the manner provided by law". [Civil Code of Louisiana, Article 3308]. "An unfiled federal tax lien is valid against the taxpayer and most third parties". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 94].
- **inoponível** → not bidding; not enforceable.

- inoponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé → personal defenses cannot be asserted against the bona fide holder.

opor.

- este contrato não pode ser oposto à fazenda pública → this contract is not binding upon the tax authority.

oportunismo. (economia) vide OPORTUNISTA.

oportunista. (economia) free rider.

“A free rider is a person who receives the benefit of a good but avoids paying for it”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 226].

- usar algo oportunisticamente; usar algo de forma oportunista → to free ride on something.

“Because knowledge is a public good, profit-seeking firms tend to free ride on the knowledge created by others and, as a result, devote too few resources to creating knowledge”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 227].

- oportunismo; comportamento oportunista → free riding.

“RPM may also be used to prevent free riding by retailers on the efforts of other competing retailers who instead of offering lower prices expend time, money and effort promoting and explaining the technical complexities or attributes of the product”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 75].

oposição. 1 – (intervenção de terceiros) opposition; intervention adverse to both the plaintiff and the defendant.

- oponente → opponent.

2 – (propriedade intelectual) vide MARCA.

optado. (em direito de opção) optionor.

optante. (em direito de opção) optionee.

orçamentário. budget; budgetary. Na maioria dos contextos, o adjetivo **orçamentário** pode ser vertido por **budget**, vide ORÇAMENTO.

orçamento. Cuidado com o termo **orçamento**, pois em alguns contextos é traduzido por **budget** (acepção 1), e, em outros, por **estimate** (acepção 2):

1 – (economia e contabilidade orçamentária: documento discriminando receitas e despesas de determinado ente) **budget** [Warren, Carl. Accounting, page 871].

- elaborar o orçamento → to prepare the budget.
- elaboração do orçamento → budgeting; budget preparation.

- orçamento folgado → loose budget; slack budget.

- orçamento rígido → tight budget.

Expressões relacionadas:

- déficit orçamentário → budget deficit.

“Throughout Reagan's two terms in office, and for many years thereafter, the government ran large budget deficits”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 171].

- equilíbrio orçamentário → balanced budget.

“If government spending exactly equals tax revenue, the government is said to have a balanced budget”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 576].

- restrição orçamentária → budget constraint.

“This line, called budget constraint, shows the consumption bundles that the consumer can afford”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 455].

- superávit orçamentário → budget surplus.

“You might have noticed that total receipts of the federal government shown in Table 2 exceed total spending shown in Table 4 by \$127 billion. Such an excess of receipts over spending is called a budget surplus. When receipts fall short of spending, the government is said to run a budget deficit. The government finances the budget deficit by borrowing from the public”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 246]

2 – (avaliação do custo de obra ou de serviço a ser executado) **estimate**.

- apresentar orçamento para a obra → to submit/give/provide an estimate for the work.

orçamento ajustado. (contabilidade) adjusted budget.

orçamento base zero. (contabilidade) zero-based budgeting [Warren, Carl. Accounting, page 875].

orçamento baseado no ano fiscal. (contabilidade) fiscal-year budgeting [Warren, Carl. Accounting, page 874].

orçamento contínuo. (contabilidade) continuous budgeting [Warren, Carl. Accounting, page 874].

orçamento corrigido. (contabilidade) inflation-adjusted budget; budget adjusted for inflation.

orçamento de caixa. (contabilidade orçamentária) cash budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento de capital. (contabilidade) capital budgeting [Warren, Carl. Accounting, page 1035].

orçamento de compras de materiais. (contabilidade orçamentária) materials purchases budget budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento de custo dos produtos vendidos. (contabilidade orçamentária) cost of goods sold budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento de custos indiretos de fabricação. (contabilidade) factory overhead cost budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento de despesas. (contabilidade) expense budget.

orçamento de estoques. (contabilidade orçamentária) inventories budget.

orçamento de mão de obra direta. (contabilidade orçamentária) direct labor cost budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento de produção. (contabilidade orçamentária) production budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento de vendas. (contabilidade orçamentária) sales budget [Warren, Carl. Accounting, page 878].

orçamento estático. (contabilidade) static budget [Warren, Carl. Accounting, page 875].

orçamento flexível. (accounting) flexible budget [Warren, Carl. Accounting, page 875].

orçamento mestre. (contabilidade) orçamento mestre.

orçamento operacional. (contabilidade orçamentária) operating budget [Warren, Carl. Accounting, page 886].

orçamento público. government budget.

orçamento rolante. (contabilidade) sinônimo de ORÇAMENTO CONTÍNUO.

orçar. 1 – (contabilidade orçamentária) budget.

- **orçado** → budgeted.
- “Para fins de controle, a administração pode comparar as vendas reais com as vendas orçadas”. → “For control purposes, management can compare actual sales and budgeted sales”. [Warren, Carl. Accounting, page 880].
- 2 – (avaliar o custo do serviço a ser executado) estimate; to submit an estimate.
- **orçar o custo da obra** → to estimate the cost of the work.
- **orçado** → estimated.

ordália. ordeal.

ordem. 1 – (título de crédito) order.

- **à ordem** → negotiable.
 - **não à ordem** → nonnegotiable; not negotiable [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1082].
 - **cheque à ordem** → negotiable check.
 - **cheque não à ordem** → nonnegotiable check. “A promise or order that is not payable to bearer is payable to order if it states: “Pay to the order of [an identified person],” or “pay to [an identified person] or order”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 186] “When the bill of lading makes the things deliverable to the buyer, or to his order, ownership of the things is thereby transferred to the buyer”. [Civil Code of Louisiana, Article 2613].
 - **pagar a alguém ou a sua ordem** → to pay to someone or order.
 - **pagar à ordem de alguém** → to pay to the order of someone. “Assume that Maker issues a note on May 1 promising to pay \$1,000 on November 1 to the order of Payee”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 173].
- 2 – (mercado de capitais) order.

- **ordem de compra** → buy order.
- **ordem de venda** → sell order. “[The New York Stock Exchange] is an extremely efficient marketplace where accurate quotations and prices are instantly available, and buy and sell orders can be effected in a matter of moments”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 2].
- **executar uma ordem** → to execute/fill an order. “In this and the next chapter we will see how orders are executed on an exchange, with a focus on the New York Stock Exchange”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 68]. “When execution of an order has occurred, an execution report message for each trade is sent to the investor”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 79].
- **encontro de ofertas/ordens** → matching of orders. “Basically, the function of the OARS, is to take these pre-market opening items, and match orders to sell and buy together”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 79].

Tipos de ordens:

- **ordem com stop** → stop order. “A stop order is a ‘memorandum’ that becomes a market order if a transaction takes place at

or through the 'stop' price stated in the memorandum. (...) The exact best available price, however, is unknown until the stop order is activated and becomes a market order and is actually executed". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 84].

- **ordem com stop de compra** [Pinheiro, Juliano Lima, Mercado de Capitais, p. 142] → buy stop order [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 84].

- **ordem com stop de venda** → sell stop order.

- **ordem de mercado** → market order.

"A market order is to be immediately executed as soon as the broker enters the trading crowd at the best available price". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 83].

- **ordem limitada** → limit order.

"A limit order sets the maximum price that the customer is willing to pay as a buyer, or the minimum price that he or she is willing to accept as a seller". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 83].

3 – vide QUESTÃO DE ORDEM.

- **Pela ordem!** → I protest!

ordem constitucional. constituional order.

ordem da assembleia. ver ORDEM DO DIA.

ordem de compra. (contabilidade) purchase order [Warren, Carl. Accounting, page 355].

ordem de despejo. vide DESPEJO.

ordem de fabricação. (contabilidade) sinônimo de ORDEM DE PRODUÇÃO.

ordem de pagamento. 1 – payment order [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 172].

"A note must contain a promise by maker; a draft must contain an order by drawer". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 181].

2 – money order.

ordem de produção. (contabilidade) job order; job; order [Warren, Carl. Accounting, page 742].

- **acumular os custos por ordem de produção** → to accumulate costs by job [Warren, Carl. Accounting, page 743].

ordem do dia; ordem da assembleia. agenda.

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Brazilian Bar Association.

- **número de inscrição na OAB** → OAB license number.

- **excluir o advogado da Ordem** → to disbar the lawyer.

- **ser admitido na OAB** → to be admitted to the Brazilian Bar Association.

ordem econômica. vide DIREITO CONCORRENCIAL, CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

ordem judicial. court order.

"Sanctions are available because of the violation of a specific court order". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 146].

- **ordem judicial que contém obrigação de fazer** → mandatory injunction.

- **ordem judicial que contém obrigação de não fazer** → prohibitory injunction.

ordem jurídica. legal order; legal system.

"Understanding the legal order as a vital part of the social order". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 6].

"There has never been a society without some type of legal order, however rudimentary". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 7].

ordem particular. private order.

- **questão de ordem particular** → private issue.

ordem pública. public policy; public order.

- **questão de ordem pública** → public policy. "All other issues of conventional obligations are governed by the law expressly chosen or clearly relied upon by the parties, except to the extent that law contravenes the public policy of the state whose law would otherwise be applicable under Article 3537". [Civil Code of Louisiana, Article 3540]

- **As condições da ação são questões de ordem pública** → the conditions of the action are matters of public policy.

- **isto fere a ordem pública** → this is against public policy.

ordenadas. vide o anexo ECONOMIA: TRADIÇÃO DE GRÁFICOS.

ordenamento jurídico. legal system.

"A student of economics must be at a loss to understand what a corporation is, or what property means, or how a collective bargaining agreement works, without any background in the legal system from which these institutions derive". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 8].

- **ordenamento jurídico tributário** → tax legal system.

ordinaralista. sinônimo de acionista ordinário. Vide ACIONISTA.

organismo geneticamente modificado. genetically modified organism. Vide exemplo no verbete LIBERAR.

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Public-Interest Organization of Civil Society; a category of nongovernmental organization.

Organização das Nações Unidas (ONU). (dir. internacional público) United Nations (U.N.).

- Carta das Nações Unidas → Charter of the United Nations; U.N. Charter.

“The Baltic States were then admitted to the United Nations on September 17, 1991”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 37].

Os principais órgãos da ONU:

- Assembleia-geral → General Assembly.
- Conselho de Segurança → Security Council.
- Conselho de Tutela → Trusteeship Council.
- Conselho Econômico e Social → Economic and Social Council.
- Corte Internacional de Justiça → International Court of Justice.
- Secretaria → Secretariat.
- Secretário-Geral → Secretary-General.

“The principal organs of the United Nations are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. (The Trusteeship Council suspended operations in 1994 after the independence of Palau, the last remaining U.N. trust territory). Some of these bodies have numerous subsidiary organs”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 46].

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Food and Agriculture Organization (FAO).

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Organização dos Estados Americanos (OEA). Organization of American States (OAS).

organização industrial. (economia) industrial organization.

organização internacional. (dir. internacional público) international organization.

“This chapter considers the principal “actors” in international law: states and international organizations created by states”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 35].

- retirar-se de organização internacional → to withdraw from an international organization [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 43].

Organização Internacional do Trabalho (OIT). International Labor Organization (ILO).

organização judiciária. court organization; court system.

A organização da Justiça Federal no Brasil e nos EUA.

Nos EUA, existem três instâncias de Justiça Federal:

- 1st – United States District Court.
- 2nd – United States Court of Appeals, também chamados de Circuit Courts.
- 3rd – Supreme Court of the United States.

As divisões territoriais são:

Na primeira instância: Judicial District (existem 91 Judicial Districts nos EUA).

Na segunda instância: Circuit (existem 11 Circuits nos EUA).

[Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 4].

No Brasil, a Justiça Federal é organizada nesta ordem:

- 1a instância – Juiz Federal.
- 2a instância – Tribunal Regional Federal.
- 3a instância – Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

As divisões territoriais são:

Na primeira instância: Seção Judiciária (existe uma para cada Estado).

Na segunda instância: Região (existem 5 regiões no Brasil).

A organização da Justiça Estadual no Brasil e nos EUA:

Nos EUA:

- 1st – trial court.
- 2nd – state appellate court.
- 3rd – state supreme court.

“Cases in the state courts similarly may proceed through a trial court, a state appellate court, and then the state supreme court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 4].

Note que cada Estado dos EUA tem sua própria organização judiciária, com nomenclatura diferente.

As divisões territoriais são os *counties*.

No Brasil:

1ª – juiz de primeira instância.

2ª – Tribunal de Justiça.

As divisões territoriais são as *comarcas*.

Organização Mundial da Saúde (OMS). World Health Organization (WHO).

Organização Mundial do Comércio (OMC). World Trade Organization (WTO). Vide também RODADA.

organização não estatal. vide NÃO ESTATAL.

organização não governamental (ONG). nongovernmental organization (NGO).

Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Palestine Liberation Organization (PLO).

organograma. organization chart.

órgão. 1 – (dir. administrativo) authority, agency; body.

- o **órgão que fiscaliza o transporte** → the authority that oversees transportation; the transportation enforcement authority.

- **órgão competente** → competent authority.

- **órgão público** → government agency/authority.

- **órgão de defesa da concorrência** → competition authority; antitrust authority.

2 – (dir. societário) body. Vide o verbete **ÓRGÃO SOCIAIS**.

“The management of the corporation is vested in an independent body, the board of directors...” [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 48].

- **órgão deliberativo** → decisionmaking body.

- **órgão executivo** → executive body.

3 – (da ONU, por exemplo, em direito internacional público) organ. Vide **ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS**.

órgão julgador. sinônimo de **ÓRGÃO JURISDICIONAL**.

órgão jurisdicional. court.

- **órgão jurisdicional competente** → competent court; court of competent jurisdiction.

- (Simplifique!) **Órgão Julgador de Segundo Grau de Jurisdição** → Appellate Court; Court of Appeals.

órgão ministerial; órgão do ministério público. sinônimo de Promotor de Justiça ou Procurador da República. Vide também **MINISTÉRIO PÚBLICO**.

órgãos societários. A tradução dos diversos órgãos societários:

- **assembleia-geral** → shareholders' meeting. Para maiores detalhes, vide **ASSEMBLEIA**.

- **assembleia-geral ordinária** → annual meeting (of shareholders).

- **assembleia-geral extraordinária** → special meeting (of shareholders).

- **conselho de administração** → board of directors.

- **conselheiro; membro do conselho de administração** → director.

- **diretoria** → executive board; board of executive officers.

- **diretor** → officer.

- **conselho fiscal** → audit committee.

Fundamentação:

A tradução dos nomes dos diversos órgãos societários envolve certas dificuldades, devido às diferenças entre o modelo brasileiro e o modelo dos Estados Unidos.

Este estudo baseia-se nas normas da lei de sociedades anônimas brasileira (Lei n. 6.404/76), no Model Business Corporation Act, e na estrutura societária prevalente nos Estados Unidos, conforme Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*.

(1) Os órgãos societários no Brasil:

“Os **órgãos da sociedade anônima** com competência e composição disciplinados na lei são a **assembleia-geral**, o **conselho de administração**, a **diretoria** e o **conselho fiscal**. Os demais órgãos podem ser estruturados livremente pela companhia. [Fábio Ulhoa, *Curso de Direito Comercial* vol. 2, p. 192]. (grifo nosso)

“A **assembleia-geral** é o órgão deliberativo máximo da estrutura da sociedade anônima. A assembleia-geral tem competência para apreciar qualquer assunto do interesse social, mesmo os relacionados à gestão de negócios específicos. No Brasil não há, como em outros países, óbices à intromissão dos acionistas, reunidos em assembleia, nos assuntos de natureza administrativa, por mais particulares que sejam”. [Idem, p. 194-195].

“O **conselho de administração** é órgão deliberativo de número ímpar e plural (isto é, integrado por no mínimo três membros), eleito pela assembleia-geral. Dele só podem participar acionistas pessoas naturais. Sua função é agilizar o processo decisório, no interior da companhia. Certas decisões, por sua importância, dever ser analisadas e adotadas por quem tem participação no capital social. A diretoria,

que pode ser composta por não acionistas, nem sempre é o órgão da sociedade mais indicado para assumir a responsabilidade pelas deliberações de maior envergadura e repercussão”. [Idem, p. 214].

“A **diretoria** é órgão executivo da companhia, composta por, no mínimo, duas pessoas, eleitas pelo conselho de administração, ou, se este não existir, pela assembleia-geral. Compete aos seus membros, no plano interno, gerir a empresa, e, no externo, manifestar a vontade da pessoa jurídica, na generalidade dos atos e negócios que ela pratica”. [Idem, p. 227].

(2) os órgãos societários nos EUA:

“The internal management structure of a traditional corporation is three-tiered: **shareholders, directors, and officers**”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 40].

“The **shareholders** in the traditional statutory scheme are the ultimate owners of the corporation, but have only limited powers to participate in management and control. The statutes contemplate that they may act through four main channels: 1 – Election and removal of directors; 2 – Approval or disapproval of corporate operations (...); 3 – Approval or disapproval of amendments to articles of incorporation (...); 4 – Approval or disapproval of fundamental changes not in the regular course of business. (...)”

The fact remains that in the traditional corporate model the shareholders have only limited powers to participate in management and control: their principal function is to select other persons – the directors – to manage the business of the corporation for them”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 231].

“The management of the corporation is vested in an independent body, the **board of directors** (which is elected by the shareholders), but not in the shareholders themselves. There is centralized management in a corporation. Indeed, shareholders as such have no right at all to interfere with the operations of the corporation (except for very specific rights such as a limited right to inspect the books and records of the corporation”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 48].

“Independent of statute, shareholders also make recommendations to the board of directors on corporate matters. While without legal effect, such resolutions express the views of the ultimate owners of the corporation, and are usually followed”. [Idem, p. 241].

“In theory, corporate officers administer the day-to-day affairs of the corporation subject to the direction and control of the board of

directors. In fact, of course, their authority is often considerably greater, particularly in larger publicly held corporations. The basic point for present purposes, however, is that corporate officers are visualized in the traditional statutory model as agents carrying out policies established by the board of directors”. [Idem, p. 239].

(3) comparação e tradução:

A versão de **assembleia-geral** não envolve dificuldade: shareholders’ meeting. Vide o verbete **assembleia**.

Mas como traduzir **conselho de administração e diretoria**?

Note que tanto os EUA quanto o Brasil adotam o sistema dualista:

“A tecnologia jurídica distingue dois sistemas de estrutura da sociedade anônima: o monista e o dualista. No primeiro, a fiscalização e supervisão dos executivos encarregados de organizar a empresa e representar legalmente a pessoa jurídica (no Brasil, os ‘diretores’) compete exclusivamente aos acionistas, reunidos em seu órgão próprio (a assembleia-geral), com ou sem o auxílio de outro órgão, encarregado de aferir a regularidade contábil e legal dos atos objeto de administração (o conselho fiscal). Já no sistema dualista, um outro órgão, por assim dizer intermediário entre a assembleia-geral e a diretoria, também exerce essas funções (o conselho de administração). De fato, conforme anota Luís Brito Correia, a tentação inicial é a de tomar-se por monista o sistema em que a lei concentra a administração da companhia num único órgão, e por dualista aquele em que os encargos administrativos são distribuídos entre dois. O correto, contudo, é deslocar o foco do número de órgãos administrativos para o de órgãos com competência para a fiscalização e supervisão da administração: se é esta privativa da assembleia-geral, o sistema é monista; se concorrente com outro órgão, dualistas. Esse critério permite classificar com mais rigor os sistemas legislativos em que a delegação de poderes de administração importa a formação de novo órgão, como é o italiano”. [Coelho, Fábio Ulhoa, *Curso de Direito Comercial* vol. 2, p. 234].

Todavia, os poderes dos diversos órgãos societários são distribuídos de forma diferente nos EUA e no Brasil. Nos EUA, a **board of directors** tem poderes muito mais amplos que o **conselho de administração** brasileiro. No Brasil, o **órgão deliberativo máximo** é a **assembleia-geral**, ao passo que nos EUA os poderes da **shareholders’ meeting** são reduzidos. Nota-se que, em termos gerais, os poderes societários no Brasil

convergem na assembleia-geral, ao passo que nos EUA a *board of directors* é prevalente.

Porém, existe um importante paralelo entre o conselho de administração e a *board of directors*, pois ambos possuem competência de fiscalização e supervisão da sociedade. Ademais, estão hierarquicamente acima da diretoria e dos *officers*, respectivamente.

Portanto, traduza conselho de administração por *board of directors*. E conselheiro ou membro do conselho de administração por *director*.

Consequentemente, a diretoria, o órgão executivo das sociedades brasileiras, sob a fiscalização e supervisão do conselho de administração, pode ser traduzido por *executive board*. E diretores podem ser traduzidos por *officers*.

A versão de conselho fiscal não envolve maiores dificuldades: *audit committee*.

(4) observação.

Note que o modelo apresentado acima, tanto o brasileiro quanto o dos Estados Unidos, é o modelo legal, prevalente especialmente para sociedades abertas. Isto não impede que sociedades (*corporations*) menores adotem outros órgãos, ou mudem as competências dos órgãos, respeitando as restrições legais. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 40]. Por exemplo, o conselho de administração é órgão obrigatório apenas para as sociedades anônimas abertas, de economia mista ou com capital autorizado [Fábio Ulhoa, *Curso de Direito Comercial* vol. 2, p. 199].

No Brasil, as sociedades limitadas possuem grande autonomia para escolher sua estrutura administrativa, podendo inclusive adotar as regras da lei das sociedades anônimas. Portanto, e para fins de uniformização, sugere-se que os nomes dos órgãos das sociedades limitadas sejam também traduzidos conforme indicado acima.

origem.

- juízo de origem → vide *juízo*.
- estado de origem das mercadorias (dir. tributário) → *state of origin of the goods*.
- tendo o Brasil como origem ou destino → *from or into Brasil*.

oriundo. *arising out of; arising from.*

- oriundo deste contrato → *arising out of this contract; hereunder.*

OSCIP. abrev. de ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO.

OTAN. abrev. de ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE.

otimização. *optimization.*

ótimo. 1 – (substantivo) *optimum*.

- ótimo de Pareto → vide *PARETO*.
- 2 – (adjetivo) *optimal*.

“Because of these changes in behavior, the size of the market shrinks below the optimum”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 166].

- nível ótimo → *optimal level*.
- escolha ótima → *optimal choice*.
- estratégia ótima → *optimal strategy*.

outorga. *grant.*

outorgado. (em contrato de mandato) sinônimo de *MANDATÁRIO* (vide).

outorgante. *principal; grantor.*

outorgar. *grant.* Vide *PROCURAÇÃO*.

outrem. *another.*

“Sale of the thing of another. The sale of a thing belonging to another does not convey ownership”. [Civil Code of Louisiana, Article 2452].

ouvidoria. *complaints office; office of the ombudsman; ombudsman's office; customer relations office.*

ouvir. *hear.*

- ouvir a parte contrária → *to hear the adverse party*.



P & D. abrev. de PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

P e D. abrev. de PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

paciente. 1 – (em direito civil, a pessoa vítima de coação) victim (of duress). Vide COAÇÃO.

2 – (em mandado de segurança ou habeas corpus) Vide HABEAS CORPUS; MANDADO DE SEGURANÇA.

pacificar. settle.

- o STF ainda não pacificou seu entendimento a respeito deste tema → the Federal Supreme Court has not yet settled its position about this matter.

- o entendimento pacificado dos tribunais → the settled opinion of appellate courts.

- esta questão ainda não se encontra pacificada na jurisprudência do STF → this issue is not yet a settled precedent of the Federal Supreme Court.

pacote. (econômico) package.

- pacote de ajuda a bancos → bank-rescue package [The Economist, Jan 15th 2009].

pacta sunt servanda. pacta sunt servanda (agreements must be kept).

pacto. (internacional) covenant; treaty. Vide TRATADO.

pacto antenupcial. vide ACORDO (acordo pré-nupcial).

pacto comissório. (em um contrato de penhor, ou outra garantia real) a clause inserted especially in pledge agreements, whereby the creditor becomes the owner of the collateral on default of the debtor. Such clauses are void in Brazil.

Pacto da Sociedade das Nações. vide SOCIEDADE DAS NAÇÕES.

Pacto de São José. Pact of San José. Pacto de São José é sinônimo de CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.

pacto global. (dir. internacional) global covenant.

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

pacto laboral. sinônimo de CONTRATO DE TRABALHO (vide).

padrão. (contabilidade) standard. Vide CUSTO-PADRÃO.

padrão corrente. (contabilidade) forma abreviada de CUSTO-PADRÃO CORRENTE (vide).

padrão de vida. living standard; standard of living.

padrão ideal. (contabilidade) forma abreviada de CUSTO-PADRÃO IDEAL.

padrão ouro. (economia) gold standard.

- com base no padrão-ouro → under a gold standard; with a gold standard.

“When an economy uses gold as money (or uses paper money that is convertible into gold on demand), it is said to be operating under a gold standard”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 629].

padronização. standardization.

PAES. abrev. de PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

paga. payment; remuneration.

- mediante paga → for hire; for remuneration.

pagador. (devedor) payor.

pagamento. payment.

- fazer/efetuar pagamento → to make payment.

- oferecer o pagamento → to tender the payment.

“The seller may refuse to deliver the thing sold until the buyer tenders payment of the price, unless the seller has granted the buyer a term for such payment”. [Civil Code of Louisiana, Article 2487].

- (em contrato) a entrega dos produtos será feita contra pagamento do preço → the products shall be delivered against payment of the price.

- pagamento atrasado → late payment.

- pagamento a menor → underpayment.

- pagamento a maior → overpayment.

- pagamento adiantado → early payment.

- **pagamento integral** → payment in full; full payment.
- **pagamento parcelado** → installment payment.

pagamento antecipado. (contabilidade) prepayment.

pagamento de caixa. (contabilidade) cash payment. Vide exemplo em FLUXO DE CAIXA.

pagamento em consignação. sinônimo de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

pagar. pay.

- **a pagar** → payable.
- **contas a pagar** → payable accounts; payables.
- **nota promissória a pagar** → payable promissory note.
- **pagar a maior** → overpay; pay in excess.
- **pagar a menor** → underpay.
- **pagar à ordem** → vide ORDEM.
- **pagar à vista** → vide VISTA.
- **pagar totalmente; liquidar (a dívida)** → to pay in full; pay off.
- **quem paga mal paga duas vezes** → esta expressão significa “one who pays the wrong person must make a new payment to the right person”.
- **pagar antecipadamente** → to prepay.

pagar fiança. (processo penal) vide FIANÇA.

pagável. payable.

pai. parent.

- **pais adotivos** → adoptive parents.

painel. (turma de árbitros) panel.

país. country. Quando o termo país se referir ao Brasil, traduza por Brazil.

- **país credenciado; país credenciado** → vide ACREDITAR.
- **país de economia em transição** → transition economy; transition country.
- **país desenvolvido** → developed country.
- **país em desenvolvimento; país em vias de desenvolvimento; país emergente; país de terceiro mundo** → developing country; emerging country.

país ou dependência com tributação favorecida. sinônimo de PARAÍSO FISCAL (vide).

país sob regime fiscal privilegiado. sinônimo de PARAÍSO FISCAL (vide).

paisana.

- **à paisana** → in plain clothes.

Palácio do Planalto. (política) *Palácio do Planalto* is the office of the Brazilian President.

Figuratively: the Brazilian government; the Federal Government; the Brazilian Federal Executive Branch; the President of Brazil; the Brazilian Presidency.

palete. (comércio exterior) pallet.

papéis. em mercado de capitais, **papéis** significa valores mobiliários, títulos de dívida, debêntures, contratos futuros. Traduza pelo termo correspondente, vide os verbetes específicos.

Na dúvida, traduza pelo termo genérico: securities.

- “A empresa manterá seus papéis negociados em Bolsa”. [Folha de São Paulo 17 de junho de 2006, B6] → The company will keep its securities traded on the Stock Exchange.

- “A Telemar irá listar seus papéis na Bovespa” [idem] → Telemar will list its securities on the São Paulo Stock Exchange.

papel de trabalho. (contabilidade) working paper.

papel-moeda. (economia) paper money; paper bill.

par conditio creditorum. sinônimo de TRATAMENTO PARITÁRIO DOS CREDORES (vide).

par ordenado. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

para fins de alçada. vide ALÇADA.

para fins de argumentação apenas. VER ARGUMENTAÇÃO.

paradigma. paradigm.

- **decisão paradigma; caso paradigma** → leading case; precedent compared for purposes of uniformization of precedents.
- **empregado paradigma** → vide EQUIPARAÇÃO SALARIAL.

paradoxo da parcimônia. (economia) paradox of thrift [The Economist, Dictionary of Economics, p. 290].

paraestatal. quasi-governmental.

- **entidade paraestatal** → quasi-governmental entity.

parafiscal. quasi-fiscal.

paragonado. Vide EQUIPARAÇÃO SALARIAL.

parágrafo. paragraph. Vide LEI.

- **parágrafo único** → sole paragraph.

paraíso fiscal. tax haven. Atenção à ortografia: não traduza por “tax hAven”, o correto é “tax hAven”. Expressões também utilizadas pela legislação tributária brasileira: país ou dependência com tributação favorecida; país sob regime fiscal privilegiado; refúgio fiscal; oásis fiscal; esconderijo fiscal; jurisdição fis-

cal mais vantajosa; regime tributário mais vantajoso; zona de exclusão fiscal; regime fiscal preferencial.

paralelismo consciente. (dir. concorrencial) conscious parallelism; tacit collusion [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 21].

paralisação coletiva. sinônimo de GREVE.

parceiro comercial. trading partner.

parcela. installment.

- parcela única → lump sum.

“The allowance may be paid as a lump sum or in periodic installments”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-414].

“The sum of \$ ____ payable in ____ consecutive monthly installments of ____ each, commencing on ____, ____ on the same day of each succeeding month, plus a final payment of \$ ____ due on ____, 19___. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 52].

- (em contabilidade) parcelas a curto prazo das obrigações do exigível a longo prazo → current installments of long-term liabilities; current maturities of long term liabilities.

parcelado. vide PAGAMENTO.

parcelamento. installment payment; installment plan.

parcelar. to pay by/in installments.

- o contribuinte parcelou o pagamento do crédito tributário → the taxpayer paid the tax liability in installments.

parceria público privada. public-private partnership.

“Energy project lawyers in Singapore and Hong Kong advised on a unique public-private partnership”. [The Economist May 1st 2004, A Survey of California, p. 2].

parecer. opinion; report. Vide também CONSULLENTE.

- dar parecer → to give/issue an opinion [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 67].
- parecer técnico → vide PERITO JUDICIAL.
- parecer consultivo → vide CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA.
- parecer contábil → opinion/report of the accountant; audit report; report of the forensic accountant.

parecer dos auditores independentes. independent auditors' report [Warren, Carl. Accounting, page 710].

parecerista. jurist; expert.

parede divisória. common wall; partition wall.

“A landowner who builds first may rest one-half of a partition wall on the land of his neighbor (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 673].

parente. relative; relation; kinsman.

- parente mais próximo → next of kin.
- parente consanguíneo → blood relative; relative by consanguinity.

- parente afim; parente por afinidade → relative by affinity.

“the wrongdoer was not then related to the donor by affinity, consanguinity or adoption”. [Civil Code of Louisiana, Article 518].

parentesco. kinship; relationship.

“(...) the intestate estate (...) passes (...) to the person of the closest degree of kinship with the decedent.” [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-113].

“An individual who is related to the decedent through two lines of relationship is entitled to only a single share based on the relationship that would entitle the individual to the larger share”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-123].

“Establishments whose only regular employees are its owner and persons standing in the relationship of parent, spouse, or child of the owner”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 401].

- grau de parentesco → vide GRAU.

Pareto. (dir. concorrencial)

- equilíbrio ótimo de Pareto → Pareto optimality; Pareto efficiency.

“Pareto optimality is sometimes used interchangeably with Pareto efficiency. Sometimes Pareto optimality is reserved for cases when both production and allocative efficiency are obtained”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 65].

- Pareto eficiente → Pareto efficient.

“When the industry is symmetric, i.e., comprising firms of equal size and identical costs, and the costs are constant and the product homogeneous, the Bertrand equilibrium is such that each firm sets price equal to marginal cost, and the outcome is Pareto efficient”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 15].

paridade cambial. (economia) vide CÂMBIO.

paridade do poder de compra. (economia) purchasing-power parity [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 689].

“A better method is to use purchasing-power parities (PPP), which take account of price differences”. [The Economist May 29th 2004, p. 71].

Parlamento Europeu. European Parliament.

parquet. sinónimo de MINISTÉRIO PÚBLICO (vide).

parte. 1 – (processo) party; litigant.

Expressões em processo:

- (simplifique!) **parte causadora do dano** → tortfeasor; wrongdoer.
- **inclusão da parte** → joinder of the party.
- **parte adversa; ex adversa; parte contrária** → adverse party; opposing party.
- **parte autora** → sinónimo de AUTOR (vide).
- **parte do processo** → party to the action; party to the case.
- **parte interessada** → interested party.
- **parte prejudicada** → aggrieved party.
- **parte requerida** → sinónimo de RÉU (vide).
- **parte suscitada** → vide ARBITRAGEM.
- **parte suscitante** → vide ARBITRAGEM.
- **parte vencedora** → winning party; prevailing party.
- **parte vencida; sucumbente** → losing party.

Expressões em direito contratual:

- **a parte infratora deve pagar uma multa à parte inocente** → the breaching party must pay a fine to the nonbreaching party.
- **As Altas Partes Contratantes** → vide TRATADO.
- **parte do contrato; parte contratante** → party to the contract; contracting party.
- **parte infratora; parte inadimplente** → breaching party; defaulting party.
- **parte inocente; parte adimplente** → non-breaching party.

parte controversa. disputed part; disputed portion.

“Nevertheless, if the amount of an obligation to pay money is disputed in part and the obligor is willing to pay the undisputed part, the obligee may not refuse to accept that part. (...) In either case, the obligee preserves his right to claim the disputed part”. [Civil Code of Louisiana, Article 1861].

parte disponível; herança disponível. (dir. de sucessão) disposable portion. Vide também PARTE INOFICIOSA.

“But things given or bequeathed to children or other descendants by their ascendants, shall not be collated, (...) unless the value of the

object given exceed the disposable portion, in which case the excess is subject to collation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1231].

parte dispositiva da sentença. vide SENTENÇA.

parte incontroversa. undisputed portion; undisputed part. Ver exemplo em PARTE CONTROVERSA.

- **parte incontroversa da dívida** → undisputed portion of the debt.

parte inoficiosa. (dir. de sucessão) excess over disposable portion; testamentary disposition that exceeds the disposable portion. Vide também PARTE DISPONÍVEL.

“Immovables in excess of disposable portion (...) If, on the contrary, the retrenchment of the excess over and above the disposable portion can not conveniently be made, the donee is bound to collate the excess by taking less (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1267].

parte integrante. integral part.

“The Schedules annexed to this Agreement are an integral part of this Agreement”. [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 28].

parte legítima. (dir. de sucessão) sinónimo de LEGÍTIMA (vide).

parte relacionada. (dir. societário) related party [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 571; Warren, Carl. Accounting, page 998].

- **transações entre partes relacionadas; operações entre partes relacionadas** → related-party transactions.

partes beneficiárias. (dir. societário) profit-sharing bonds. Não traduza por “founder’s share”. As **partes beneficiárias** não possuem correspondente nos EUA. Definição: “Partes beneficiárias são valores mobiliários que asseguram ao seu titular direito de crédito eventual perante a sociedade anónima emissora, consistente numa participação nos lucros desta”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 152]

participação cruzada; participação recíproca. (dir. societário) cross ownership.

participação de mercado; participação no mercado. (dir. concorrencial) market share. “With these goods included in the product market, du Pont’s market share fell to under 20 percent – well below the minimum monopolization threshold of 65 percent or more established in earlier cases”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 118].

participação em quadrilha. vide FORMAÇÃO DE QUADRILHA.

participação na força de trabalho. (economia) vide FORÇA DE TRABALHO (vide).

participação nos lucros. profit sharing.

participação nos resultados. profit sharing.

Participação Permanente em Outras Sociedades. (conta) Permanent Investment in Other Businesses.

participação recíproca. (dir. societário) sinônimo de PARTICIPAÇÃO CRUZADA.

participação; participação societária; participação acionária. (dir. societário) interest; equity; equity interest; ownership interest; stock ownership; shareholding; holding. Nesta acepção, não traduza participação por “participation”.

“The real economic cost is shifted to the stockholders by the dilution of their equity interests”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

“The corporate form of organization provides unrestricted transferability of the ownership interest”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

“If shares are issued to the current shareholders in strict proportion to their shareholdings, the relative position of each shareholder is obviously unaffected though the aggregate capital invested in the corporation has increased”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 196].

“A single shareholder, no matter how small his or her holding, may prevent the meeting”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 256]

- **diluição da participação acionária** → dilution of equity. Vide exemplo em DILUIÇÃO.

- **esta empresa detém participação societária na Petrobras; esta empresa participa na Petrobras** → This company has/holds an interest in Petrobras; this company has an ownership interest in Petrobras.

- **negociar participações societárias no mercado de capitais** → to publicly trade ownership interests [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 36].

- **pagar dividendos aos acionistas na proporção de suas participações societárias** → to pay dividends to the shareholders in proportion to their holdings.

“Such payments, of course, usually will not be proportional to shareholdings” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 577].

- **participação na empresa** → equity in the company; interest in the company.

“Shareholders’ liability with respect to company affairs is usually limited to their equity in the corporation”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 346].

- **transferência da participação societária** → transfer of the equity interest; transfer of the interest.

- **votar com a participação societária** → to vote the equity.

“They voted their shares against the proposed merger. [Merriam-Webster’s Dictionary of Law].

participar. 1 – (nos lucros) share.

- **participar nos lucros** → to share profits.

“The fact that the parties share profits and losses is strong evidence of a partnership”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **participar dos lucros de forma igualitária** → to share equally in profits.

“In the absence of agreement each partner shares equally in profits”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 8].

2 – (ter participação societária) vide PARTICIPAÇÃO.

partípe. (dir. penal) accessory. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

particular. private. Falso cognato: enquanto oposto de público, traduza particular por private e não por “particular”.

- **instrumento particular** → private instrument.

partida. (contabilidade) entry.

- **partida simples** → vide MÉTODO DE PARTIDA SIMPLES.

- **partidas dobradas** → double entry. vide MÉTODO DE PARTIDAS DOBRADAS.

- **partida de livro diário** → vide LIVRO DIÁRIO.

Partido dos Trabalhadores (PT). Workers’ Party; a major left-of-center party in Brazil. Este é a tradução usada pela imprensa internacional [The Economist, Jul 2nd 2009].

partidor; partidor judicial. (dir. de sucessão) court employee that makes the distribution of the decedent’s estate. Ver PARTILHA.

partilha. 1 – (em direito de sucessões) distribution; partition. Distribution é o termo usado no common law; partition é o termo do civil law.

“Testate distribution describes the distribution that is made when the decedent leaves a valid will”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **homologar a partilha** → to ratify the partition.
- **partilha definitiva e provisória** → definitive and provisional partition [Civil Code of Louisiana, Article 1295].
- **partilha do acervo** → vide ACERVO.
- **partilha dos bens comuns** → partition of community property.
“The sum awarded may be in addition to a sum for support and to property received in the partition of community property”. [Civil Code of Louisiana, Article 121].
- **partilha judicial** → judicial partition [Civil Code of Louisiana, Article 1296].
- **requerer a partilha** → to file for the partition [Civil Code of Louisiana, Article 1313].
2 – (em direito societário) distribution. Ver exemplo em DISSOLUÇÃO.

partilhar. distribute.

“The selling corporation usually thereafter dissolves and distributes the proceeds of the sale to its shareholder”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 626].

passador. sinônimo de **sacador**. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

passageiro. passenger.

passagem. fare.

- **passagem aérea** → air fare.
- **passagem de ônibus** → bus fare.

passagem em trânsito. (dir. internacional, direito do mar) transit passage; right of transit passage [Buergenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 276].

“Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone”. [U.N. Convention on the Law of the Sea, Article 38(2)].

passagem forçada. right-of-way.

passagem inocente. (dir. internacional público) innocent passage; right of innocent passage.

“Let us assume that international law requires states in peacetime to grant foreign merchant ships innocent passage through their territorial waters.” [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 5].

passar em julgado. (processo) vide COISA JULGADA.

passar pelo crivo do juiz. vide CRIVO.

passivo. (contabilidade) liability; liabilities. A tradução do termo **passivo**:

- (1) ao se referir ao grupo de contas, o termo **passivo** deve ser vertido no plural **liabilities**.
- (2) ao se referir a um item específico do passivo, isto é, a uma obrigação (dívida), deve ser vertido no singular **liability**.

Vide os exemplos abaixo:

- O passivo da empresa é dividido em passivo circulante e passivo exigível a longo prazo → The liabilities of the business are divided into current liabilities and long-term liabilities.
- **esta obrigação é classificada no passivo circulante** → this obligation is a current liability.
- “Este elemento do passivo é avaliado de acordo com os seguintes critérios:” [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi] → This liability is appraised according to the following criteria.
- **passivo total** → total liabilities and stockholders' equity. No Brasil, a expressão **passivo total** se refere a todas as contas do lado direito do balanço patrimonial, isto é, a soma do passivo exigível e do patrimônio líquido. Em inglês, a expressão **total liabilities** se refere apenas ao passivo exigível, isto é, não inclui o patrimônio líquido. Por isso, traduza **passivo total** por **total liabilities and stockholders' equity**. Igualmente, traduza **total liabilities** por **total do passivo exigível**, ou **total do exigível**.

passivo a descoberto. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

passivo circulante. (contabilidade) current liabilities. Vide nota de tradução no verbete PASSIVO.

- **obrigação do passivo circulante; item do passivo circulante; obrigação classificável no passivo circulante** → current liability. E não “obligation of current liability”; “item of the current liability”.

passivo corrente. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PASSIVO CIRCULANTE.

passivo exigível. (contabilidade) creditors' equity; exterior liabilities; liabilities to outsiders; liabilities. Sinônimos de passivo exigível em português: **obrigações com terceiros; recursos de terceiros; capital de terceiros; exigível**.

passivo exigível a longo prazo. (contabilidade) long-term liabilities. A expressão **passivo exigível a longo prazo** é geralmente abreviada para **exigível a longo prazo**. Vide nota de tradução no verbete PASSIVO.

- obrigação do passivo exigível a longo prazo; item/elemento do passivo exigível a longo prazo → long-term liability. E não “obligation of long-term liabilities”.

passivo inexigível. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

passivo não circulante. (contabilidade) non-current liabilities.

passivo não exigível. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

passivo trabalhista. payroll liabilities; liabilities to employees.

patente. patent. Assista a aula 3, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

“A grant of a patent entitles the patentee to prevent others for a period of 17 years from making, using, or selling the particular inventions”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

Expressões e termos relacionados, em ordem alfabética:

- a patente perdeu a validade/expirou/caiu em domínio público → the patent expired. “...the government can declare the invention public property after the patent expires”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 17].

- ação de violação de patente → infringement suit.

“An infringement suit is only one way that a patent may be contested”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 15].

- caducidade da patente → ver CADUCIDADE.

- ceder a patente → to assign the patent.

- cessão da patente → patent assignment.

- conceder/expedir a patente → to grant/issue the patent.

“Eventually, a patent may be granted effectively giving the patentee the exclusive right to make, use, or sell the invention to the absolute exclusion of others”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 12].

- concessão da patente → grant of the patent; patent grant; acceptance of the patent.

“It is a valid defense to a charge of infringement to show that the grant of a patent somehow was unwarranted. (...) A challenge alternatively can be based on some inequitable conduct by the patentee before or after the patent grant”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 14-15].

- data de depósito → filing date.

- decurso do prazo de duração da patente → expiration of the patent.

“A patent cannot be renewed and, thus, after expiration, the once new development enters

the public domain”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 13]

- depositante/apresentante (da patente); inventor-depositante → applicant.

“First, the duty of candor requires that applicants themselves specifically identify the relevant prior art”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 82]

- depositar o pedido de patente → to file the patent application.

- depósito → filing.

- depósito do pedido de patente → filing of the patent application.

“The term of a United States patent is twenty years from the application filing date and is nonrenewable”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 133].

- explorar a patente → to work the patent; to exploit the patent.

“The first requirement, of putting the device to use, is called ‘working’ the patent” [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 13]. “Although the patent owner is not required either to work the patent or to allow others to do so, he or she normally will find it counterproductive not to put the patent to use”. [Idem, p. 14]

- impedimento à concessão de patente → a bar to patentability.

“Nevertheless, at least with respect to new chemical compounds, the product-of-nature doctrine is no bar to patentability”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 25].

- licença da patente → patent licensing.

“The patent can be sold outright, by assigning all the rights to it, or others can be licensed to use it, either exclusively, by allowing only one other person to use the item and promising not to let others to so, or nonexclusively, by granting patent rights to a variety of persons”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 14].

- negar a patente → to reject the patent.

“...the process of examination, rejection, amendment, and further continued applications can go on for many cycles until eventual acceptance or a stated final rejection [of the patent application]”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 109].

- obter patente → to obtain/gain a patent.

- patente em disputa; patente litigiosa → litigated patent.

“In many United States Courts of Appeal, litigated patents were found invalid more often than valid”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 15].

- patente requerida → patent pending.

- **patente sobre algo** → patent on something
- **pedido de patente** → patent application.
“Since then, however, the Patent Office has been vested with the authority to examine patents and determine at the outset whether a patent application satisfies the requirements of the statute”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 8].
- **o pedido de patente é apresentado ao INPI** → the patent application is submitted to the Brazilian Patent Office.
“The patent application is submitted to the Patent Office but no rights immediately accrue”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 11].
- **prazo de duração (da patente)** → term (of the patent).
- **processo administrativo do pedido de patente** → patenting process; prosecution of the patent application [Idem, p. 102; 129].
“He cannot delegate the patent to another, although he can delegate the patenting process to another”. [Idem, p. 103].
- **proteção patentária pelo prazo de vinte anos** → twenty-year term of patent protection.
“Although the inventor gains domestic priority by virtue of the provisional application, the eventual twenty-year term of patent protection is measured not from the provisional, but from the filing date of the later, nonprovisional, application which might be filed as much as twelve months later”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 10].
- **proteção patentária; proteção conferida pela patente** → patent protection.
- **restauração** → restoration.
“The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees”. [International Convention for the Protection of Industrial Property, Article 5 (2)].
- **técnico do INPI** → patent examiner.
“In addition, patent rights may be limited or eliminated at various stages, for instance by acceding to the requests of the patent examiners that certain claims be redefined in a more restrictive manner or even eliminated”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 101].
- **técnico no assunto** → person skilled in the art.
- **titular de patente** → patentee; patent-owner; patent-holder.
- **usuário anterior** [art. 45 da lei de patentes] → prior user [35 U.S. Code §273].

- **violação de patente** → patent infringement.
Evite traduzir por **patent violation**. **Patent infringement** é a expressão usual.

- **violador** → infringer.
“Claim interpretation (and thus drafting) decides the inventor's rights and the infringer's liability”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 115].

O processo administrativo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual:

No direito brasileiro, “[o] pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade segue tramitação que compreende quatro fases: depósito, publicação, exame e decisão” [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 163].

- **depósito** → filing.
- **publicação** → publication.
“Congress enacted provisions which call for publication of a patent application eighteen months after filing, even before any patent is granted”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 121]
- **exame** → examination.
“During the examination process, it may become apparent that one or more other patent applications either currently being considered, or granted within the preceding year, make similar or identical claims”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 12]
- **decisão** → decision.

Requisitos do pedido de patente:

- **reinvindicações** → claims. Ver REINVIDICAÇÕES.
- **relatório descritivo** → specifications [35 U.S.C.A. §112].

Explicação sobre os termos patente, carta-patente, registro, e certificado:

“São bens integrantes da propriedade industrial: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, e a marca. O direito de exploração com exclusividade dos dois primeiros se materializa no ato de concessão da respectiva patente (documentado pela “carta-patente”); em relação aos dois últimos, concede-se o registro (documentado pelo “certificado”)”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 136]. Ver nota em **desenho industrial**.

- **patente** → patent.
- **carta-patente** → letters patent [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 905].
- **registro** → registration.
- **certificado** → certificate.

As condições de patenteabilidade:

No Brasil, são quatro as condições de patenteabilidade: a) **novidade**; b) **atividade inventiva**; c) **industrialidade**; d) **desimpedimento** (Art. 8 da lei 9.279/96; Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 149).

No direito brasileiro, o requisito da **atividade inventiva**, ou **inventividade**, equivale ao requisito da **nonobviousness**, do direito dos EUA [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 153; Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 71].

Nos EUA, os requisitos são: **novelty**, **utility**, e **nonobviousness**.

Na União Europeia, os requisitos são: **novelty**, **industrial application**; **inventive step** (Artigo 56 da European Patent Convention).

“The defendant must prove that the Patent Office was mistaken by establishing that the owner’s patent does not possess the required amount of **novelty**, **utility**, and **nonobviousness**”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 15].

- **condições de patenteabilidade** → patentability requirements.
- **novidade** → **novelty** [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 40; Patent Act, §101].
- **atividade inventiva; inventividade** → (US) **nonobviousness**; (EU) **inventive step**.
- **aplicação industrial; industrialidade** → (US) **utility** [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 67; Patent Act, §101]; (EU) **industrial application**.

The “claims” are the asserted new, useful, nonobvious advances beyond the prior state of the art of which the ‘invention’ is a part”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 10].

Expressões:

- **falta de atividade inventiva; sem atividade inventiva** → **obviousness**.
- “Esta invenção não tem atividade inventiva; esta invenção não tem inventividade” → This invention is obvious.
- “Simple changes indeed usually are obvious and not the mark of invention”. [Idem, p. 78].
- **inventivo; com atividade inventiva** → **nonobvious**.
- **esta invenção não tem atividade inventiva** → this invention is obvious.
- **sem aplicação industrial** → **useless**.
- **com aplicação industrial** → **useful**.

Vide também os verbetes **CADUCIDADE**; **UNIONISTA**.

patenteabilidade. patentability. Não traduza por “**patentability**”.

“The Patent Office examiner frequently denies patentability to some, or perhaps all, of the claims and the application may then be revised to meet the examiner’s objections”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 11].

patentear. (propriedade intelectual) patent.

“...patented items, processes, combinations, and the like”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 2].

patenteável. patentable.

“The Patent Office examines the application and conducts a search of past patents and of relevant technical literature to ascertain whether the claims are actually new, useful, and nonobvious – in other words, whether the new invention is patentable.” [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 11]

paternidade. paternity.

- **ação de investigação de paternidade** → paternity suit; paternity action.
 - **investigante** → plaintiff.
 - **investigado** → defendant.
 - **ação de contestação de paternidade** → action in disavowal of paternity; suit for disavowal of paternity [Civil Code of Louisiana, Article 187, 189].
 - **contestar a paternidade do filho** → to disavow paternity of the child.
- “The husband can disavow paternity of a child if he proves by a preponderance of the evidence, facts which reasonably indicate that he is not the father”. [Civil Code of Louisiana, Article 191].

pátria. one’s own country; homeland; home country. Vide **APÁTRIDA**.

patrimonial. proprietary; related to property. Não traduza por “**patrimonial**”. Ver nota em **PATRIMÔNIO**.

- **caráter patrimonial** → proprietary character.
- **acréscimo patrimonial** (dir. tributário) → income; pecuniary gain; wealth increment.
- **situação patrimonial** → wealth.

patrimônio. 1 – property; assets; estate; wealth; net assets [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, page 356]. Não traduza **patrimônio** por “**patrimony**”. “**Patrimony**” é o “patrimônio herdado dos ascendentes” ou “os bens de uma igreja” [Random House Unabridged Dictionary].

- (Simplifique!) **bens integrantes do patrimônio do devedor** → The property of the debtor.
- **o casal não formou patrimônio comum** → the couple did not form a community estate;

the couple did not acquire community assets/property.

- o destino do patrimônio da empresa após a falência → the destination of the property of the company after bankruptcy.

- passar a integrar o patrimônio de alguém → to become property of someone.

- patrimônio comum → community property.

- patrimônio dos filhos; bens dos filhos → estate of children.

“The father is, during the marriage, administrator of the estate of his minor children and the mother in case of his interdiction or absence during said interdiction or absence”. [Civil Code of Louisiana, Article 221].

- patrimônio público → public property; public assets; public wealth.

2 – (em direito internacional, UNESCO, etc.) heritage.

- patrimônio comum da humanidade → common heritage of humankind.

- patrimônio cultural → cultural heritage.

- patrimônio genético → genetic heritage.

patrimônio acionário. sinônimo de PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.

patrimônio bruto. (contabilidade) sinônimo de ATIVO.

patrimônio líquido. (contabilidade) a tradução de patrimônio líquido:

- (1) o patrimônio líquido de sociedade limitada → owners' equity; members' equity.

- (2) o patrimônio líquido de sociedade anônima → stockholders' equity; shareholders' equity.

- (3) o patrimônio líquido de qualquer outra forma societária → owners' equity.

- (4) se a forma societária for desconhecida, traduza por owners' equity.

- (5) o patrimônio líquido de pessoa física → net worth.

- conta retificadora do patrimônio líquido → vide CONTA.

- retorno sobre o patrimônio líquido → return on the stockholder's equity.

A expressão **patrimônio líquido** possui muitos sinônimos desnecessários na contabilidade brasileira: passivo não exigível; não exigível; passivo inexigível; capital próprio; capital líquido; recursos próprios; situação líquida; situação líquida patrimonial.

A classificação do patrimônio líquido:

- patrimônio líquido positivo; situação favorável; situação líquida positiva; situação

líquida ativa; situação líquida superavitária; situação líquida maior que zero → excess of assets over liabilities; positive net worth.

- patrimônio líquido negativo; passivo a descoberto; situação desfavorável; situação líquida negativa; situação líquida passiva; situação líquida deficitária → excess of liabilities over assets; excess of creditors' equity over total assets; deficiency; deficit net worth; negative net worth [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 96].

- situação nula; situação de equilíbrio aparente; situação líquida inexistente → assets equal to liabilities; zero net worth.

- situação plena; propriedade total do ativo → assets equal to owners' equity; zero liabilities; zero creditors' equity.

patrimônio social. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

pátrio. Quando pátrio for sinônimo de “brasileiro”, traduza por Brazilian. Por exemplo:

- o direito pátrio → Brazilian law.

- jurisprudência pátria → decisions of Brazilian courts.

pátrio poder. sinônimo de PODER FAMILIAR (vide). O Código Civil de 2002 substituiu o termo pátrio poder por poder familiar.

patrocínio. 1 – sponsorship.

2 – (processo)

- ação sob o nosso patrocínio; ação patrocinada por este escritório → lawsuit under our care.

- patrocínio infiel → disloyal lawyering; disloyal practice of law.

- patrocínio simultâneo → vide TERGIVERSAÇÃO.

patronal. (dir. do trabalho) of the employer; related to employers. Vide SINDICATO.

- obrigação patronal → obligation of the employer.

patrono. sinônimo de ADVOGADO.

pauta. 1 – agenda

- pauta da reunião → agenda of the meeting.

- matérias em pauta → issues on the agenda.

- único ponto de pauta → the only issue on the agenda.

- trancar a pauta; destrancar a pauta → vide TRANCAR.

2 – docket.

- pauta de julgamento → trial docket.

“Once the case has proceeded through discovery and survived any pretrial motions that

may have been made, it will be placed on the court's trial docket and a date for trial assigned". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 173].

- **pauta sobrecarregada** → overcrowded docket
"...the hopelessly overcrowded dockets..." [Grisham, John. The King of Torts, p. 9].

- **colocar (o processo) na pauta (da vara, por exemplo); inserir o processo na pauta de julgamento** → to docket the case (for trial); to schedule the case (for trial) [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 155].

3 – (de exportações)

- **pauta de exportações brasileiras** → list of Brazilian exports.

- **diversificar a pauta das exportações** → to diversify the exports; to diversify the list of exports.

pavilhão. (dir. internacional) sinônimo de BANDEIRA (vide).

PCLD. abrev. de PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.

PDV. abrev. de PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.

PE. abrev. de PONTO DE EQUILÍBRIO.

PEA. abrev. de POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA. Vide FORÇA DE TRABALHO.

PEC. sinônimo de PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO.

peça. (processual) paper.

"Every pleading, written motion, and other paper shall be signed by at least one attorney of record". [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 11].

peça contestatória. sinônimo de CONTESTAÇÃO.

peça de átrio. sinônimo de PETIÇÃO INICIAL (vide).

peça de bloqueio. sinônimo de CONTESTAÇÃO.

peça de defesa. sinônimo de CONTESTAÇÃO.

peça de ingresso. sinônimo de PETIÇÃO INICIAL (vide).

peça inicial. sinônimo de PETIÇÃO INICIAL (vide).

peça prefacial acusatória. (processo penal) sinônimo desnecessário de DENÚNCIA (vide).

pecuária. cattle ranching.

pecuarista. cattle rancher.

peculato. (dir. penal) embezzlement (by a public servant); peculation.

pedágio. toll.

pé de chinelo. (marginal pouco perigoso) petty criminal.

pedido. 1 – (em processo, o pedido feito na petição inicial ou contestação) claim; relief; claim for relief; demand for relief; prayer for relief.

- **fazer pedido** → to make/assert/state a claim.

- **o pedido formulado pelo autor na inicial** → the relief sought by plaintiff in the complaint; the claim made by plaintiff in the complaint.

"The complaint fails to allege in reasonable detail and in specific terms and specific acts the manner in which the defendants have violated the provisions of the Fair Labor Standards Act and thus fails to state a claim on which relief can be granted". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 63].

- **pedido indenizatório** → claim for damages.

2 – (em processo, qualquer outro pedido feito ao juiz) application; request; motion.

- **pedido ao juízo** → application/request to the court.

"Leave to serve a supplemental pleading must be obtained by application to the court". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 120].

"The judge should act on the application of the parties". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 102].

- **pedido de algo** → request/motion/application for something.

"The defendant made a request for evidence". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 130].

- **a pedido de; a requerimento de** → upon petition of; upon motion of; at the request of.

"When an absent person owns property in this state, the court may, upon petition of any interested party and a showing of necessity, appoint a curator to manage the property of the absent person". [Civil Code of Louisiana, Article 47].

pedido de demissão. vide DEMISSÃO.

pedido de desaforamento. vide DESAFORAMENTO.

pedido de divórcio. vide DIVÓRCIO.

pedido de falência. vide FALÊNCIA.

pedido de habeas corpus. vide HABEAS CORPUS.

pedido de interdição. vide INTERDIÇÃO.

pedido de patente. vide PATENTE.

pedido de procuração. vide PROCURAÇÃO.

pedido de recuperação de empresa. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

pedido de recuperação judicial. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

pedido de registro de direito autoral. vide DIREITO AUTURAL.

pedido de registro de marca. vide MARCA.

pedido de restituição. (falência) reclamation; reclamation claim [11 U.S. Code 546(c); Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 253].

- **apresentar/fazer pedido de restituição de algo** → to reclaim something.

pedir. (ao juiz) request; claim; move; petition; demand; file for; pray for.

- **pedir algo** → to move/petition for something.

“If the defendant pleads merely a general denial, the plaintiff may move for summary judgment or judgment on the pleadings”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 88].

“The Defendants move this Court to require Plaintiff to furnish them a more definite statement”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 62].

“Defendant MARILYN LEDBURY moves for an order dismissing Plaintiff’s complaint under Florida Rule of Civil Procedure 1.140(b)(6) for failure to state a cause of action for the following reasons:” [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 71]

- **pedir que algo seja feito** → to move that something be done.

“Counsel for the government may move also that a copy of the transcript, in whole or in part, be made available to it”.

“Within 9 months after the decedent’s death, the surviving spouse may petition the court for an extension of time for making an election”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-225].

- **pedir indenização em juízo** → to file for damages.

- **o autor requereu a realização de perícia** → the plaintiff moved for the production of expert evidence.

pedir demissão. vide DEMISSÃO.

pedir falência. vide FALÊNCIA.

peita. bribery.

pela ordem!. I protest!

pelo exposto. vide EXPOR.

PELP. (contabilidade) abrev. de PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.

pena. Nota sobre a tradução de **pena** em direito penal e processo penal: 1) a pena cominada ao

crime é **punishment**. 2) a pena fixada na sentença condenatória é a **sentence**.

1 – (dir. penal) **punishment**. Nota: em português, a palavra **pena** possui sinônimos: **penalidade**, **cominação**.

- **pena privativa de liberdade** → imprisonment; incarceration; prison term; prison sentence.

“Unlike imprisonment which costs society money, community service really is calculated to give something back to the society upon which the criminal has transgressed”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 15].

“Under a system of indeterminate sentencing, the legislature authorizes broad ranges of prison terms for an offense or class of offenses. (...) The judge may also have the power to sentence the offender to a prison term”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 439].

- **pena privativa de liberdade de 5 anos** → a sentence of five years in prison; a term of five years in prison; imprisonment for a term of five years.

“An offense that was punishable by a term of two to ten years in prison”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 277].

- **condenar/submeter alguém a pena privativa de liberdade** → to imprison someone; to sentence someone to a prison term.

- **pena restritiva de direito; pena alternativa; pena substitutiva** → (punishment of) restraint of right; alternative punishment.

- **pena de morte** → death sentence; capital punishment; death penalty.

- **a pena deve ser proporcional ao crime** → the punishment must fit the crime.

As finalidades da pena [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 2]:

- **retribuição** → retribution.

- **prevenção** → deterrence.

- **ressocialização** → reformation.

“There are two types of deterrence: specific deterrence and general deterrence. Specific deterrence is aimed at the individual who has already committed the crime, and is intended to deter that person from committing other crimes in the future. (...) General deterrence is designed to send a message to other potential offenders, so they will not commit crimes or the same type of crime”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 429]

2 – (fixada na sentença condenatória, em processo penal) **sentence**.

"The sentence is the sanction (penalty) which the judge imposes on the convicted defendant". [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 112].

"After sentence the convict is turned over to the officials responsible for carrying out the sentence". [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 112].

- **causa de aumento de pena** → sentence enhancing factor [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 210].

- **causa de diminuição de pena** → sentence reduction factor.

- **comutar a pena** → to commute the sentence.

"Later, the Crown commuted the sentence to six months imprisonment". [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 12].

- **crime punido com pena restritiva de liberdade de 10 anos** → a crime that carries a ten year sentence. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 50].

- **cumprimento da pena** → execution of the sentence.

- **cumprir pena** → to serve one's sentence; to execute the sentence.

- **pena mínima/máxima** → minimum/maximum sentence.

"Any crime for which the maximum sentence is life imprisonment or death". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 48].

A diferença entre **cominar/prescrever uma pena** e **fixar/impôr uma pena**: a lei prescreve/comina penas de forma abstrata; ao passo em que o juiz fixa/impõe uma pena a um condenado, de forma concreta.

- **cominar/prescrever uma pena** → to prescribe punishment.

- **fixar/impôr uma pena** → to impose a sentence.

"...most prospective criminal defendants are unaware of the sentences that courts in fact impose". [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 7].

- **fixação/imposição da pena** → sentencing.

"In addition, in many jurisdictions the law has been changed to make the sentencing decision less discretionary and more 'structured'". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 429].

pena corporal. sinônimo de pena privativa de liberdade. Vide **PENA**.

penalidade. sinônimo de **PENA**.

pendência. (da ação, processo) pendency [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1169].

penhor. (dir. real de garantia) pledge; pawn.

Prefira traduzir **penhor** por **pledge**. O termo **pawn** é geralmente restrito ao penhor de joias e outros bens móveis para garantir pequenos empréstimos. Veja também **PENHORA** (a diferença entre penhor e penhora).

- **empenhar; dar em penhor** → to pledge. **Empenhar** e **dar em penhor** são sinônimos. Não confunda **empenhar** com **PENHORAR** (vide).

"A person takes an instrument for value by acquiring a security interest in the paper, as when it has been pledged as security for another obligation". [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

"A debtor may give in pledge whatever belongs to him". [Civil Code of Louisiana, Article 3142].

- **executir o penhor** → vide **executir**.

- **garantir por penhor** → to give a pledge.

"A person may give a pledge, not only for his own debt, but for that of another also". [Civil Code of Louisiana, Article 3141].

"The pledge is a contract by which one debtor gives something to his creditor as a security for his debt". [Civil Code of Louisiana, Article 3133].

"A contract is accessory when it is made to provide security for the performance of an obligation. Suretyship, mortgage, pledge, and other types of security agreements are examples of such a contract". [Civil Code of Louisiana, Article 1913].

- **o depositário tem penhor legal sobre a coisa depositada** → the depositary has a statutory lien on the thing deposited.

- **penhor legal** → statutory lien; lien.

- **penhor legal do transportador sobre os bens transportados** → carrier's lien. [Merriam Webster's Dictionary of Law, p. 294].

- **penhor legal do hospedeiro** → hotelkeeper's lien.

- **penhor legal do locador** → landlord's lien [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 294].

A terminologia do penhor:

- **credor pignoratício; caucionado** → pledgee; creditor.

- **devedor pignoratício; empenhante; caucionante; caucionário** → pledgor; debtor.

- **coisa empenhada** → pledge; collateral; collateral security; thing pledged.

"The creditor cannot, in case of failure of payment, dispose of the pledge". [Civil Code of Louisiana, Article 3165].

"On his part, the debtor is bound to pay to the creditor all the useful and necessary expenses which the latter has made for the preservation of the pledge". [Civil Code of Louisiana, Article 3167].

"Situations in which the pledgor or any other persons could not have required the pledgee or its successors to advance funds under one or more obligations that the pledge was given to secure". [Civil Code of Louisiana, Article 3158].

"Subsequent acquisition of ownership of thing pledged". [Civil Code of Louisiana, Article 3144].

- **penhor de título de crédito** → pledge of negotiable instrument.

A tradução da terminologia do penhor de título de crédito, em FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 785:

"João é credor de Manoel. A dívida é representada por nota promissória. Por outro lado, João é devedor de José. Em garantia de pagamento, João entrega a José, mediante endosso, a nota promissória emitida por Manoel. Caso João não pague, José poderá agir contra Manoel como se fosse o titular original da nota promissória. Vemos, no caso, três partes: o devedor do título (Manoel), o credor caucionário ou pignoratício (José) e o credor caucionante ou pignoratício (João)".

- **devedor do título** → drawer (of the instrument).
- **credor caucionário** → pledgee.
- **credor caucionante** → pledgor.

penhora. levy; levy of execution. Evite traduzir penhora por "attachment". Isto porque o termo attachment nos EUA pode se referir à apreensão de bens do devedor antes da sentença (prejudgment) ou depois da sentença (postjudgment). Os termos levy e levy of execution são muito mais precisos e de uso corrente.

"Levy is the seizure according to a writ of execution of real or personal property in a judgment debtor's possession to satisfy a judgment debt." [Merriam-Webster's p. 290].

- **penhora do faturamento bruto** → levy of execution upon the gross revenue.
- **oferecer/nomear bens à penhora** → to offer property to be levied upon.
- **prévia penhora de bens do devedor** → prior levy of execution upon property of the debtor.
- **bens passíveis de penhora** → leviable property [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 926].
- **mandado de penhora; mandado executivo; mandado de execução; mandado executório** → writ of execution.

"A writ of execution on the judgment against the partnership has been returned unsatisfied". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 10].

- **penhora no rosto dos autos** → levy of execution upon some contingent right or lawsuit of the judgment debtor.

A diferença entre penhor e penhora: **penhora** (levy) é ato judicial de apreensão dos bens do devedor para cumprir uma sentença judicial; **penhor** (pledge) é a garantia real dada pelo devedor, espontaneamente ou por imposição legal. Portanto, a penhora está inserida no processo civil de execução, ao passo que penhor é um direito real de garantia. Vide **PENHOR**.

A diferença e tradução de penhora, arresto, e sequestro: A **penhora** (levy) faz parte do processo de execução, ao passo que o **arresto** (attachment) e **sequestro** (sequestration) fazem parte do processo cautelar.

Penhora é o "ato judicial, pelo qual se apreende ou se tomam os bens do devedor, para que neles se cumpra o pagamento da dívida ou da obrigação executada". [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 599].

O **arresto** é uma medida cautelar, que consiste na apreensão judicial de bens não litigiosos do devedor, para a garantia de uma dívida cuja cobrança foi ou vai ser ajuizada.

Já o **sequestro** é a apreensão de determinado bem sobre o qual há litígio, coisa certa e determinada.

"O sequestro é o depósito ou a apreensão judicial de coisa certa, sobre que se litiga. O arresto é a apreensão de bens do devedor para garantir o pagamento de uma dívida executada, ou em ser". [Idem, p. 750]

Pois bem, traduza como segue:

- **arresto** → provisional attachment [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 136; Ballentine's Legal Dictionary, p. 49; Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 37; Gifis, Steven H., Law Dictionary 5th edition, page 37].
- **penhora** → levy; levy of execution.
- **sequestro** → sequestration [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1397; Ballentine's Legal Dictionary, p. 49; Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 610].

penhorar. (penhora) levy (execution) [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 290].

- **penhorar os bens do devedor** → to levy execution upon the property of the debtor; to levy on property of the debtor.
- **os bens do devedor foram penhorados** → the property of the debtor was levied upon.

"The United States can enforce its federal tax lien by levying on and selling property of the taxpayer". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 95].

"[On] January 2, E obtains a judgment against the taxpayer, obtains a writ of execution, and causes the sheriff to levy on personal property of the taxpayer". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 102].

"Pursuant to the execution, the sheriff may levy upon all goods and chattels of the debtor not expressly exempt, and upon all other personal property which is declared by law to be subject to execution." [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 265].

"Real property may not be levied upon to satisfy an ordinary money judgment unless enough personal property cannot be found." [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 266].

A diferença entre penhorar e empenhar: **penhorar** (to levy execution) é efetuar a penhora de algo. **Empenhar** é dar em penhor (to pledge). Para a diferença entre **penhora** e **penhor**, vide **PENHORA**.

penhorável. leviable; seizable (in execution of a judgment) [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 524; Black's Law Dictionary 8th edition, page 926].

- **impenhorável** → unleviable; that cannot be levied upon; incapable of being seized in execution.
- **a casa é impenhorável** → the house is unseizable/unleviable; it is impossible to levy execution upon the house.
- **impenhorabilidade** → impossibility to levy execution.
- **impenhorabilidade da casa** → impossibility to levy execution upon the house.

penitenciária. A diferença entre cadeia pública e penitenciária: cadeia pública é o estabelecimento destinado para a custódia dos presos provisórios (não condenados). A penitenciária é destinada aos presos condenados.

- **penitenciária** → penitentiary.
- **cadeia pública** → jail.

penologia. penology.

pensão. (benefício pago aos dependentes após a morte do segurado) survivor's pension/benefit; widow's pension/benefit; widower's pension/benefit. Vide nota no verbete **PENSION**.

pensão alimentícia. sinônimo de **ALIMENTOS** (vide).

PEPS. abrev. de PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAI.

pequeno empresário. small business owner.

pequeno porte. vide **MICROEMPRESA**.

per capita. per capita; per person.

per se. (dir. concorrencial) per se. Vide exemplo em **REGRA DA RAZÃO**.

- **regra per se** → per se rule; per se standard.
- **infração per se** → per se violation.
- **condenação per se** → per se condemnation.

"By contrast, per se condemnation for RPM applies only if the plaintiff proves a fairly explicit agreement to set specific prices or price levels". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 378].

perante. before.

- **ação em curso perante a justiça federal** → a suit pending before a Federal Court.
- "When actions involving a common question of law or fact are pending before the court, it may order a joint hearing or trial of any or all the matters in issue in the actions".

perceber. derive.

- **perceber os frutos da coisa** → to derive the fruits from the thing.
- "A delay of giving security does not deprive the usufructuary of the fruits derived from the property since the commencement of the usufruct". [Civil Code of Louisiana, Article 574].

percentil. percentile.

perda. 1 – (de direito) forfeiture.

2 – (contrato de seguro) loss.

- **perda total** → total loss.

"The condition was such that the collision insurance carrier, after inspection, declared the vehicle a total loss". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 466].

- **houve perda total do carro** → the car was a total loss.

3 – (contabilidade) loss.

perda da fiança. (processo penal) vide **FIANÇA**.

perda de capital. capital loss.

perda de objeto. vide **PREJUDICAR**.

perdão. (dir. penal) pardon.

- **perdão judicial** → pardon by the judge.
- **perdão do ofendido** → pardon by the victim.

perdas e danos. damages; award of damages.

Perdas e danos é sinônimo de indenização.

"Damages are measured by the loss sustained by the obligee and the profit of which he has been deprived". [Civil Code of Louisiana, Article 1995].

- **pleitear perdas e danos** → to file for damages.
- **a obrigação se resolve em perdas e danos** → the obligation is terminated with an award of damages.

perder. (um direito) forfeit.

- **perder o direito** → to forfeit the right.

perder o objeto. (a ação) vide PREJUDICAR.

perdimento. (de bens, por exemplo) forfeiture.

- **perdimento de bens** → forfeiture of goods.

perecível. perishable.

- **bens perecíveis** → perishable goods; perishables.

perempção. (processo civil) nonsuit because the suit was filed and discontinued three times by plaintiff.

perfeição. perfection.

“Delivery of the thing is essential to the perfection of a giving in payment”. [Civil Code of Louisiana, Article 2656]

perícia. (processo) expert evidence; expert testimony. Ver também PERICIANDO.

- **perícia médica** → medical evidence.
- **perícia contábil** → forensic accounting evidence; accounting evidence; testimony of the forensic accountant.
- **realizar prova pericial** → to produce expert evidence.

periciando; periciado. (processo; pessoa sujeita a perícia médica) examinee; person examined.

“In recognition of the intrusion a court-ordered examination may represent, the rules provide some reciprocal privileges to the examinee. Upon request, the person examined must be given a copy of the doctor's report”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 141].

periclitacão. (dir. penal) endangerment.

- **periclitacão da vida** → deadly conduct; endangerment.

periculum in mora. danger of delay; danger of irreparable or difficult-to-repair harm; danger in delaying relief [Donna Sandin].

perigo. danger.

- **de perigo inerente** → inherently dangerous.

período de apuração da base de cálculo do imposto devido. vide ANO.

período de graça. (propriedade intelectual; patente) grace period.

“A ‘provisional’ application is a special application that is not examined by the Patent Office,

has no claims, but gives the inventor a twelve-month grace period in which to file a normal, nonprovisional application. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 10].

período de prova. (processo penal) vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

período orçamentário. (contabilidade) budget period; budgetary period [Warren, Carl. Accounting, page 874].

período prescricional. vide PRESCRIÇÃO.

período suspeito. sinônimo de TERMO LEGAL DA FALÊNCIA (vide).

perito contábil. forensic accountant.

perito criminal. forensic expert.

perito judicial. impartial expert; court-appointed expert. Vide ASSISTENTE TÉCNICO.

A diferença entre perito judicial e assistente técnico:

- O perito judicial, ou simplesmente perito, é nomeado pelo juiz. Traduza por **impartial expert** ou **court-appointed expert** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 619].
- O assistente técnico é contratado pela parte. Traduza por **retained expert**.
- Note que a expressão **expert witness**, em inglês, pode referir tanto ao perito judicial quanto ao assistente técnico.
- O perito judicial emite **laudo pericial**; **laudo oficial** → opinion of the court-appointed expert.
- O assistente técnico emite **parecer técnico** → opinion of the retained expert.

perito médico. medical expert [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 322].

perito oficial. sinônimo de PERITO JUDICIAL (vide).

permissão. permission.

- **permissão do juiz** → leave of court.

permissão negociável. (dir. ambiental) tradable pollution permit [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 215].

permissão ou tolerância. vide POSSE.

permissãoário. permittee; permit holder. Ver também PODER CONCEDENTE.

permuta. exchange.

persecução criminal; persecução penal. (criminal) criminal prosecution.

persecutio criminis. criminal prosecution.

perseguição contínua. (dir. internacional, direito do mar) hot pursuit [Buergenthal, Thomas, Public International Law, page 280].

personalidade. personality.

“A juridical person is an entity to which the law attributes personality, such as a corporation or a partnership. The personality of a juridical person is distinct from that of its members”. [Civil Code of Louisiana, Article 24].

personalidade jurídica. legal personality [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1179; Garner; Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 225]. Vide também DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

personalíssimo. strictly personal.

“The claim for contributions made to the education or training of a spouse is strictly personal to each party”. [Civil Code of Louisiana, Article 122].

personalização. personalization; creation of legal personality; incorporation; creation of a legal entity.

personalizado. with legal personality.

perspectiva. no sentido de “expectativa, esperança, probabilidade”, traduzida por prospect, hope, expectation, possibility.

pesquisa racional; livre convencimento fundamentado. (processo) principle of Brazilian civil procedure by which the judge makes his findings freely, but must always recite the *ratio decidendi*. There is no hierarchy of evidence.

persuasão racional. vide CONVENCIMENTO.

pertinência temática. (processo) interest in the lawsuit; interest in the case; relationship with the subject matter of the case.

perturbação do sossego público. (dir. penal) breach of the peace; disorderly conduct.

perueiro. (illegal) van driver.

pesar. (estatística) weight.

peso morto. (economia) deadweight loss; deadweight welfare loss.

“The fall in total surplus that results when a tax (or some other policy) distorts a market outcome is called the deadweight loss”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 163].

“Thus, the area of the deadweight loss triangle between the demand curve and the marginal-cost curve equals the total surplus lost because of monopoly pricing”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 328].

pesos e contrapesos. (dir. constitucional) checks and balances.

pesquisa. (em censo, estatística) survey.

pesquisa de boca de urna. (dir. eleitoral) exit poll.

pesquisa de opinião. opinion poll.

pesquisa e desenvolvimento (P&D). research and development (R & D).

pessoa do povo. vide POVO.

pessoa física; pessoa natural. (substantivo) individual; natural person. [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 316; Black's Law Dictionary 6th edition, page 893]. Prefira traduzir **pessoa física** por **individual**.

“In the United States, only individuals may serve as directors. In some countries, corporations or other artificial entities may serve as directors”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 306].

“There are two kinds of persons: natural persons and juridical persons”. [Civil Code of Louisiana, Article 24].

Os adjetivos **individual** e **corporate** são usados para se referir a **pessoa física** e **pessoa jurídica**, respectivamente [Garner, Bryan A., The Elements of Legal Style, p. 120]. Veja o exemplo abaixo:

- imposto de renda de pessoa física → individual income tax.

- imposto de renda de pessoa jurídica → corporate income tax.

“That study indicates that corporate shareholders [acionistas pessoas jurídicas] were held liable in 28 percent of the litigated cases while individual shareholders [acionistas pessoas físicas] were held liable in about 40 percent of the litigated cases”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 148].

- “Property owned by individual farmers” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 156] → bens de fazendeiros pessoas físicas (em contraposição ao **corporate farmer**, que seria o fazendeiro pessoa jurídica).

pessoa jurídica. legal entity; legal person; juristic person; juridical person. Vide nota em PESSOA FÍSICA. Sinônimo em português: **ente moral**.

“The existence of nations as legal entities (sovereigns)”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 11].

“The trend of the law is to treat a partnership as a separate legal person”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **pessoa jurídica de direito público/privado** → legal entity governed by public/private law. De um modo geral, a expressão **pessoa jurídica** é traduzida como **legal entity**. Juristic person e juridical person são expressões também comuns, que podem ser utilizadas (Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 490; Louisiana Civil Code). Artificial person; conventional person, fictitious person não devem ser utilizados, por serem variações desnecessárias.

rias (Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 490).

Quadro explicativo: **Pessoas jurídicas de direito privado**. “As pessoas jurídicas de direito privado constituídas exclusivamente com recursos particulares podem assumir três formas diferentes: **fundação**, **associação** ou **sociedade**. O traço característico destas duas últimas é a união de esforços para a realização de fins comuns. Se esses fins são econômicos, a pessoa jurídica é uma sociedade”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 13].

- **fundação** → foundation.
- **associação** → association.
- **sociedade** → vide o verbete SOCIEDADE.

pessoal (adjetivo). personal.

pessoal (substantivo). (empregados) personnel.

pessoalidade. vide RELAÇÃO DE EMPREGO.

petição. pleading; motion; petition.

Como traduzir petição: somente as principais petições no processo, isto é, a **petição inicial**, **contestação**, **petição de reconvenção**, **réplica** são traduzidas por pleadings.

As outras petições, são motions.

Petitions são, principalmente, petições em processo administrativo e jurisdição voluntária. Fonte: Federal Rules of Civil Procedure, Rule 12; Black's Law Dictionary 6th edition, page 1145. Vide verbetes específicos: **PETIÇÃO INICIAL**, **CONTESTAÇÃO**, etc.

- **protocolar petição** → to file a pleading/motion/petition.
- **petição inepta** → defective pleading.

petição de denunciação da lide. vide DENUNCIÇÃO DA LIDE.

petição inicial. Nos Estados Unidos: complaint. O termo usual para **petição inicial** é complaint. Todavia, a expressão **initial pleading** também é usada [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 60]. Sinônimos desnecessários em português: **exordial**; **inicial**; **inaugural**; **peça inicial**; **peça de átrio**; **prefacial**.

Na Inglaterra: statement of claim.

- **petição inicial inepta** → defective complaint [Federal Rules of Civil Procedure, Article 15].

petição inicial de falência. vide FALÊNCIA.

petição inicial de recuperação judicial. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

peticionar. 1 – petition.

- 2 – (ao juiz) sinônimo de PEDIR (vide).

peticionário. petitioner; movant; moving party; pleader.

Simplifique! Procure o significado de **peticionário** no contexto. Pode ser o **autor**, **réu**, **apelante**, etc. Então traduza por **plaintiff**, **defendant**, ou **appellant**, etc., conforme o caso.

PFC. abrev. de PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

PFN. abrev. de PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

PGFN. abrev. de PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.

PGJ. abrev. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. Vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

PGR. abrev. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. Vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

PIB. vide PRODUTO.

pignoratício. related to a pledge contract. Vide PENHOR.

piquete. picketing.

pirâmide. pyramid scheme.

pirata; **pirateado**. pirated.

- **produto pirata** → pirated product.

pirataria. 1 – (em alto-mar) piracy.

- 2 – (de direitos autorais, patent) piracy.

PIS. abrev. de PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

piso. (salarial, por exemplo) floor.

“Because the price cannot fall below this level, the legislated minimum is called a price floor”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 114].

- **piso salarial** → wage floor. Não confunda com SALÁRIO MÍNIMO (vide).

Planalto. sinônimo de PALÁCIO DO PLANALTO.

planejamento. (economia) planning.

- **planejamento central** → central planning.

“The theory behind central planning was that only the government could organize economic activity in a way that promoted economic well-being for the country as whole”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

planejamento sucessório. estate planning.

planejamento tributário. tax planning.

planilha. spreadsheet; work sheet [Warren, Carl. Accounting, page 140].

plano. plane.

“The manner in which international law is applied on the national and on the international plane differs, however, even though the substantive rules as such may be the same”.

[Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 3].

Vide DE PLANO.

plano de carreira. vide CARREIRA.

plano de contas. (contabilidade) chart of accounts.

plano de opção de compra de ações. vide OPÇÃO.

plano de previdência privada. private retirement plan.

plano de recuperação. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

plano de reorganização. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

plano orçamentário. (contabilidade) budget plan [Warren, Carl. Accounting, page 872].

plano plurianual. multiyear plan.

plantão. 1 – vacation; courthouse vacation; forensic vacation.

- **juiz de plantão** → the judge working during courthouse vacation; the judge on call during the courthouse vacation.

- **...vistos em plantão** → ...this case was analyzed during the courthouse vacation.

2 – on call.

- **médico de plantão** → the medical doctor on call.

plataforma continental. (dir. internacional público) continental shelf.

“Geologically, the sea-bed that slopes away from the coast typically consists of first a gradual slope (the continental shelf proper), then a steep slope (the continental slope), and then a more gradual slope leading to the deep sea-bed floor. These three areas – collectively known as the ‘continental margin’ – are rich in natural resources, including oil, natural gas, and certain minerals.” [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 267].

plebiscito. plebiscite.

pleitear. seek; claim; demand; assert.

- **pleitear algo em juízo** → to seek/claim/demand something in court.

pleitear perdas e danos. vide PERDAS E DANOS.

pleito. 1 – sinônimo de AÇÃO (1)

2 – sinônimo de PEDIDO (vide).

plenário. 1 – (processo) full court; full bench; en banc court. Existem também as seguintes expressões adjetivas e adverbiais: **en banc** (mais usual) e **in banc**. Note que **full court**, **full bench**, **en banc court** são expressões substantivas; enquanto **en banc** e **in banc** são ex-

pressões adjetivas e adverbiais. Vide exemplos abaixo.

“After the D.C. Circuit on its own motion decided to expedite matters by sitting en banc to hear the case, the Supreme Court denied the government’s request. (...) The singular importance of the Microsoft opinion is that it was issued unanimously by an en banc court (...)”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 156]

“The court heard the case en banc”. [Black’s Law Dictionary 8th, p. 568].

- **Plenário do Supremo Tribunal Federal** → the en banc Federal Supreme Court; the Federal Supreme Court sitting en banc.

- **decisão plenária** → decision of the full court.

- **plenário do CADE** → vide CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA.

2 – (no tribunal do júri) jury; jury trial; trial by jury.

- **julgamento em plenário** → trial by jury.

- **em plenário** → during the trial by jury.

- **a testemunha depôs em plenário** → the witness testified during the jury trial.

plenipotenciário. (dir. internacional público) plenipotentiary.

pleno direito. vide DE PLENO DIREITO.

pleno emprego. (economia) full employment [The Economist, Dictionary of Economics, p. 118].

- **economia no pleno emprego** → fully employed economy.

- **economia operando abaixo do nível de pleno emprego** → less than fully employed economy [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 32].

plotar. (em um gráfico) plot.

“Figure A-7 (...) plots the number of violent crimes per thousand people in major cities against the number of police officers per thousand people”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 43].

pluralidade sindical. trade-union plurality.

pluralismo. pluralism.

plurianual. multiyear.

plurilateral. multilateral.

plutocrata. plutocrat.

PMP. abrev. de PREÇO MÉDIO PONDERADO.

PNB. vide PRODUTO.

PNL. vide PRODUTO.

PNUD. abrev. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO.

pobreza. poverty.

- **linha de pobreza** → poverty line.

“The poverty rate is the percentage of the population whose family income falls below an absolute level called the poverty line”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 433].

poder. 1 – (em procuração) authority; power. O termo usual no common law para os poderes conferidos por contrato de mandato é **authority**. O termo **power** também pode ser usado. Ver exemplos em MANDATÁRIO.

“Authority is the power of an agent to affect the legal relations of the principal by acts done in accordance with the principal’s manifestations or directions”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 324].

“A real estate broker is generally not an agent with authority to make a contract with a third person which will bind the broker’s client”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

“The termination of the authority of a personal representative ordinarily has no retroactive effect”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

“The authority of the representative may be conferred by law, by contract, such as mandate or partnership, or by the unilateral juridical act of procuration”. [Civil Code of Louisiana, Article 2986].

- **atos praticados com excesso de poder** → acts performed in excess of authority.

- **com excesso de poder** → in excess of authority.

“As in the case of an agent, the acts of a partner in excess of authority do not ordinarily bind the partnership”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

- **delegar poderes a alguém para fazer algo** → to authorize someone to do something; to grant authority to someone to do something.

- **intra vires; de acordo com os poderes do mandato** → within the scope of authority; within the limit of one’s authority.

“The making of fraudulent statements was not within the scope of his authority”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

“The officer or employee who represented B in the transaction was acting within the scope of his actual or apparent authority”. [Appleton, Julian J., *New York Practice*, p. 190].

“The principal is bound to the mandatory to perform the obligations that the mandatory contracted within the limits of his authority”. [Civil Code of Louisiana, Article 3010].

- **os poderes do mandatário** → the authority of the agent.

- **poder especial** → special authority; special power.

- **poder geral** → general authority; general power.

“The principal may confer on the mandatory general authority to do whatever is appropriate under the circumstances”. [Civil Code of Louisiana, Article 2994].

“If the donee be of full age, the acceptance may be made by him, or in his name by his attorney in fact having special power to accept the donation which is made, or a general power to accept the donations that have been or may be made”. [Civil Code of Louisiana, Article 1542].

- **poderes amplos** → broad authority; broad powers [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 189].

- **poderes aparentes** → apparent authority.

- **ter poderes para fazer algo** → to have the authority to do something.

“The agent had the authority to bind the principal”.

2 – (teoria do Estado, os três poderes) branch; power.

“One area concerns the division of power among the three branches of the federal government, and between the federal government and the several states, in matters touching upon foreign affairs”. [Buergenthal, Thomas, *Public International Law*, p. 171].

- **poder constituinte** → constitution-making power.

- **poder constituinte originário** → original constitution-making power.

- **poder executivo** → executive branch.

- **poder judiciário** → judicial branch.

- **poder legislativo** → legislative branch.

poder concedente; poder permitente. (dir. administrativo) government; contract-letting branch of government; contract-letting agency; contract-letting government entity.

- “(...) as multas contratuais aplicadas pelo Concedente, em razão da inexecução das obrigações da Concessionária”. → the contractual penalties imposed by the Government, because of nonperformance of obligations by the Concessionaire.

poder constituinte. vide PODER.

poder de compra. purchasing power [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 520].

poder de mercado. (economia) market power. As expressões **poder de mercado** e **poder de monopólio** são sinônimas.

“Another possible cause of market failure is market power, which refers to the ability of a single person (or small group) to unduly influence market prices”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 11].

- **exercício coordenado do poder de mercado** → exercise of joint market power.

- **poder de mercado compensatório** → countervailing power.

“Under certain circumstances the buyer(s) can exercise countervailing power to constrain the market power of a single or few large sellers in the market and result in greater output and lower prices than would prevail under monopoly or oligopoly”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 17].

poder de monopólio. (economia) vide MONOPÓLIO.

poder de negociação. vide NEGOCIAÇÃO.

poder de polícia. (dir. administrativo) police power.

“The states, by virtue of their police power, may regulate business in all of its aspects”.

poder de veto. vide CONSELHO DE SEGURANÇA.

poder econômico. (dir. concorrencial) economic power.

“Antitrust laws seek to control the exercise of private economic power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise encouraging competition”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 1].

poder familiar. parental power; family authority; parental authority.

“Spouses mutually assume the moral and material direction of the family, exercise parental authority, and assume the moral and material obligations resulting therefrom”. [Civil Code of Louisiana, Article 99].

poder geral de cautela. vide MEDIDA CAUTELAR.

poder normativo. vide NORMATIVO.

poder público. government. Nota: não traduza por public power.

polícia. police.

- **polícia civil** → civil police; judicial police; investigative police.

- **polícia militar** → police; non-investigative police; ostensible police. Evite traduzir por “military police”. Nos EUA, military police significa “polícia do exército”.

policial. police officer.

“An example is assault and battery of a police officer in the performance of his duty”. [Lowey, Arnold H., Criminal Law, p. 69].

policitante. (em contrato) offeror.

política. Atente-se para a diferença entre politics (acepção 1) e policy (acepção 2).

1 – (ciência dos fenômenos referentes ao Estado; ciência política) politics.

2 – (conjunto de objetivos que formam determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução) policy.

“Public policymakers should never forget about incentives, for many policies change the cost or benefits that people face and, therefore, alter behavior”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 7].

- **formulador/definidor/formador de política (pública)** → policymaker.

- **formulação/definição/formação de políticas (públicas)** → policymaking.

- **política baseada no mercado** → market-based policy.

“Instead of regulating behavior in response to an externality, the government can use market-based policies to align private incentives with social efficiency”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 213].

- **política cambial** → foreign-exchange policy.

- **política comercial** → trade policy.

- **política de defesa da concorrência; política de concorrência; política antitruste** → vide DIREITO CONCORRENCIAL.

- **política externa** → foreign policy.

- **política fiscal** → fiscal policy.

- **política monetária** → vide o verbete POLÍTICA MONETÁRIA.

- **política pública** → public policy.

“Public policy toward monopolies”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 329].

política de preços. pricing policy [Warren, Carl. Accounting, page 879].

política monetária. (economia) monetary policy [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 634].

- **instrumentos da política monetária** → tools of monetary policy.

“The Fed’s three tools – open-market operations, reserve requirements, and the discount rate – have powerful effects on the money supply”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 640].

- **política monetária rígida** → tight monetary policy.

- **política monetária frouxa** → lax/loose monetary policy.

"The dollar peg has, in effect, forced it to adopt America's super-lax monetary policy". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 16].

"So even a rise in interest rates would still leave monetary policy very loose". [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].

- afrouxamento da política monetária → easing of the monetary policy.

polo. vide AUTOR.

- polo ativo → sinônimo de AUTOR (vide).
- polo passivo → sinônimo de RÉU. Vide AUTOR.
- tanto no polo ativo quanto no polo passivo da relação processual → Vide AUTOR.

polo industrial. industrial park.

poluidor pagador. vide PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR.

ponderar. weight.

- taxa de câmbio ponderada pelo volume de comércio → trade-weighted exchange rate.

ponta.

- preços na ponta → prices paid by final consumers.

ponto. 1 – (comercial) place of business.

2 – vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

ponto crítico. (contabilidade) sinônimo de PONTO DE EQUILÍBRIO.

ponto de cisão. (contabilidade) split-off point [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 408]. Não confunda ponto de cisão com ponto de equilíbrio (vide).

ponto de embarque. shipping point. Vide FOB.

- no ponto de embarque → at shipping point.

ponto de equilíbrio. (contabilidade) breakeven point; breakeven; breakeven sales.

- atingir, alcançar o ponto de equilíbrio → to break even.
- no ponto de equilíbrio → at the breakeven point; at breakeven.

ponto de interseção de vendas. (contabilidade) sinônimo de PONTO DE EQUILÍBRIO.

ponto de ruptura. (contabilidade) sinônimo de PONTO DE EQUILÍBRIO.

ponto de separação. (contabilidade) sinônimo de PONTO DE CISÃO.

ponto de venda. point of sale; store.

ponto morto de vendas. (contabilidade) sinônimo de PONTO DE EQUILÍBRIO.

ponto percentual. vide PORCENTAGEM.

população. population.

- taxa de crescimento populacional → vide TAXA.

população economicamente ativa (PEA). (economia) sinônimo de FORÇA DE TRABALHO (vide).

população em idade ativa. (economia) vide FORÇA DE TRABALHO (vide).

população não economicamente ativa. (economia) vide FORÇA DE TRABALHO (vide).

popular. vide POVO.

populismo. populism.

populista. populist.

por afinidade. vide AFINIDADE.

por conta e risco de alguém. vide RISCO.

por direito próprio. vide DIREITO.

pôr em liberdade. vide LIBERDADE.

pôr em liberdade mediante fiança. (processo penal) vide FIANÇA.

por escrito. vide ESCRITO.

por fim ao litígio. vide FIM.

por meio.

- por meio de algo → whereby; by which. "Intervention is the procedural device whereby a stranger to a pending action may become a party thereto". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 77].

por representação. vide REPRESENTAÇÃO.

porcentagem; percentagem. percentage.

- ponto percentual → percentage point. "Several studies written during the 1990s concluded that the consumer price index overstated inflation by about 1 percentage point per year". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 525].

pornografia infantil. child pornography.

portabilidade. transferability.

portable. vide OBRIGAÇÃO.

portador. (de título de crédito) bearer; holder. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

- ao portador → to bearer.

"A promise or order is payable to bearer if it states: "Pay to bearer," or "Pay to the order of bearer", or "pay to cash", or "Pay to the order of cash". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 185].

- portador de boa-fé → holder in due course.

portar. transfer.

- portar recursos de um banco para outro banco → to transfer resources from a bank to another bank.

portaria. administrative rule; ordinance; regulation.

portável. vide OBRIGAÇÃO.

porte. (de armas) license.

pós-concentração. (dir. concorrencial) vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

posição. (mercado de capitais) position [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 23].

- **posição credora/positiva/longa** → long position.
- **posição devedora/negativa/curta** → short position.
- **posição neutra** → flat position.

"To be long means to own (+); to be short means to owe (-), to be flat means to neither own nor owe (0)". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 25].

posição de caixa. (contabilidade) cash position [Warren, Carl. Accounting, page 644].

posição dominante. (antitrust) dominant position; monopoly power. A expressão usual na Europa é **dominant position**. A expressão usual nos EUA é **monopoly power** [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 115].

- **abuso de posição dominante** → abuse of dominant position; monopolization; abuse of monopoly power. A expressão usual na Europa é **abuse of dominant position**. A expressão usual nos EUA é **monopolization**. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 112]. "The term abuse of dominant position has been explicitly incorporated in competition legislation of various countries such as Canada, EEC and Germany. In the United States, the counterpart provisions would be those dealing with monopoly and attempts to monopolize or monopolization of a market. (...) Monopolization (means) Attempts by a dominant firm or group of relatively large firms to maintain or increase market control through various anticompetitive practices such as predatory pricing, pre-emption of facilities, and foreclosure of competition." [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 9, 59].

- **firma dominante** → dominant firm.

"A dominant firm is one which accounts for a significant share of a given market and has a significantly larger market share than its next largest rival. Dominant firms are typically considered to have market shares of 40 per cent or more. Dominant firms can raise competition concerns when they have the power to set pri-

ces independently". [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 38].

As expressões **domínio de mercado** e **dominação de mercado** podem ser vertidas por **dominant position** ou por **monopolization**. Pode-se também traduzir literalmente por **dominance**, e não por **domination**. Vide os exemplos abaixo.

- **a firma possui domínio de mercado** → the firm has a dominant position.
- **conduta tendente a dominar o mercado** → attempt to monopolize; monopolization.
- **dominação de mercados relevantes de bens ou serviços** → monopolization of the relevant product and geographic market.
- **dominar mercado relevante de bens e serviços** → to monopolize the relevant product and geographic market.
- **dominar o mercado** → to monopolize the market.

"In United States v. Alcoa, Alcoa was found to have illegally monopolized the production of aluminum ingot". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 110].

- →

posição financeira. (contabilidade) financial position.

positivamente relacionado. vide RELACIONAR.

positivismo. (filosofia do direito) positivism.

pós-operação. (dir. concorrencial) vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

possança da mina. (contabilidade) vide EXAUSTÃO.

posse. 1 – (em direitos reais) possession.

"Possession is the detention or enjoyment of a corporeal thing, movable or immovable, that one holds or exercises by himself or by another who keeps or exercises it in his name". [Civil Code of Louisiana, Article 3421].

"To acquire possession, one must intend to possess as owner and must take corporeal possession of the thing". [Civil Code of Louisiana, Article 3424].

- **entrada na posse** → entry into possession. "In the absence of an inventory the naked owner may prevent the usufructuary's entry into possession of the property". [Civil Code of Louisiana, Article 570].
- **tomar posse** → to take possession.
- **na posse de algo** → in possession of something.
- **colocar/pôr na posse** → to put in possession.

“(...) before the usufructuary is put in possession (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 580].

- **mera permissão ou tolerância** → mere permission or tolerance (to use something, thus not giving rise to possession).

Classificação:

- **posse ad interdicta** → possession that can be protected by possessory action.
- **posse ad usucapionem** → possession that entitles the possessor to acquire title by prescription. Ver **USUCAPÃO**.
- **posse clandestina** → clandestine possession.
- **posse com justo título** → possession with just title/just cause. Vide **TÍTULO**.
- **posse continuada/ininterrupta** → uninterrupted possession.
“An apparent servitude may be acquired by peaceable and uninterrupted possession of the right for ten years in good faith and by just title”. [Civil Code of Louisiana, Article 742].
- **posse de boa-fé** → bona fide possession.
- **posse direta** → direct possession; immediate possession.
“The affidavit must show that the plaintiff is entitled to the immediate possession of the chattel, as owner or otherwise.” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 152].
- **posse indireta** → indirect possession; mediate possession.
“The affidavit must show that the plaintiff is entitled to the immediate possession of the chattel, as owner or otherwise.” [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 152].
- **posse pacífica/mansa/tranquila** → peaceable/peaceful possession.
- **posse precária** → precarious possession.
“The exercise of possession over a thing with the permission of or on behalf of the owner or possessor is precarious possession”. [Civil Code of Louisiana, Article 3437].
- **posse pública** → notorious possession; open possession.
- **posse violenta** → violent possession.
“Possession that is violent, clandestine, discontinuous, or equivocal has no legal effect”. [Civil Code of Louisiana, Article 3435].
- 2 – (de cargo) taking office; installation; investiture.
- **tomar posse; ser empossado** → to take office.
- 3 – (do presidente da república) inauguration.

posse sexual mediante fraude. rape by means of fraud.

possessório. (relativo a posse) possessory.

“Since larceny is a crime against possession, it is possible to steal one’s own property from another with a superior possessory interest. (...) This is because the first thief has possessory rights superior to all except the rightful possessor”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 93].

possibilidade. (do objeto do contrato, por exemplo) possibility.

- **possibilidade material** → physical possibility.
- **possibilidade jurídica** → legal possibility; legality; lawfulness.

possuidor. possessor.

- **possuidor de boa-fé** → possessor in good faith; good faith possessor; bona fide possessor.
- **possuidor de má-fé** → possessor in bad faith; bad faith possessor.
“A possessor in good faith acquires the ownership of fruits he has gathered”. [Civil Code of Louisiana, Article 214].
- **possuidor direto** → direct possessor; immediate possessor.
- **possuidor indireto** → indirect possessor; mediate possessor.
- **possuidor precário; possuidor a título precário** → precarious possessor.
“A precarious possessor, such as a lessee or a depositary, is presumed to possess for another although he may intend to possess for himself”. [Civil Code of Louisiana, Article 3438].
- **possuidor pro herede** → one that possesses the decedent’s estate in the capacity of heir.
- **possuidor turbado** → vide **TURBAÇÃO**.

possuir. possess.

“One is presumed to intend to possess as owner unless he began to possess in the name of and for another”. [Civil Code of Louisiana, Article 3427].
“Possession is a matter of fact; nevertheless, one who has possessed a thing for over a year acquires the right to possess it”. [Civil Code of Louisiana, Article 3422].

postergação. deferment; deferral.

postergar. (income tax) defer.

posterior. subsequent.

posto de negociação. (em bolsa de valores) trading post.

"Stocks are traded at specific locations on the floor called 'trading posts'". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 73].

posto que. 1 – originalmente, a expressão "posto que" significa "ainda que; se bem que; embora; posto" [Dicionário Aurélio] → traduza por *although, even though, in spite of the fact that; notwithstanding that*.

2 – todavia, em textos jurídicos a expressão "posto que" é frequentemente utilizada com o significado de "porque; em razão de; pelo motivo de". → traduza por *because*.

Para evitar ambiguidade, recomenda-se não utilizar a expressão "posto que" em português. Deve-se substituí-la por um sinônimo não ambíguo.

postulação. vide AÇÃO.

postulante. sinônimo de AUTOR (vide).

postular. vide AÇÃO.

posturas. (do município) ordinances.

pós-venda. (marketing) after-sales.

potestativo. potestative; one-sided [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 294].

"Typically the cases in which unconscionability is found involve gross overall one-sidedness or gross one-sidedness of a term disclaiming a warranty, limiting damages, or granting procedural advantages. [Black's Law Dictionary, p. 1524].

"Non-fulfillment of potestative conditions; (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 1556].

- **cláusula puramente potestativa** → purely potestative clause; grossly one-sided clause.

poupador. (de dinheiro) saver.

poupança. 1 – (dir. bancário, conta poupança) savings account.

2 – (economia) saving.

"Suppose that a government pursues policies that raise the nation's saving rate – the percentage of GDP devoted to saving rather than consumption". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 546]

"That is, American saving is being used to finance Mexican investment". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 547].

- **poupança interna** → domestic saving.
- **poupança nacional** → national saving.
- **taxa de poupança nacional** → national saving rate.

povo. people.

- **pessoa do povo; popular** (em contraposição a uma autoridade pública) → private citizen; private person.

povos. peoples.

PPA. abrev. PLANO PLURIANUAL.

praça. city.

praça pública. vide VENDA JUDICIAL.

pracear. to sell at a judicial sale; to sell at an auction; to auction.

prática. 1 – (de crime) commission. Ver CRIME.

2 – practice.

- **prática comercial** → business practice.

3 – em direito concorrencial, os termos **prática, prática anticoncorrencial, prática anti-competitiva, e prática restritiva** são sinônimos de CONDUTA ANTICONCORRENCIAL (vide).

prática concertada. (dir. concorrencial) vide CONCERTADO.

prática de preços abaixo do custo. vide PREÇO PREDATÓRIO.

prática diferenciada de preços. (economia) sinônimo de DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS (vide).

prática horizontal. vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

prática restritiva horizontal. vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

prática restritiva vertical. vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

prática vertical. vide CONDUTA ANTICONCORRENCIAL.

praticar. (o crime) vide CRIME.

prazo. 1 – (dir. processual) time; period of time; period. Vide nota em TERMO. Em alguns casos, pode-se traduzir prazo por: within; for. Veja os exemplos abaixo:

- **o prazo para intentar a ação é de 5 anos** → the time to file suit is 5 years; the suit must be filed within 5 years.

- **no prazo de 7 dias** → within 7 days.

- **as partes devem apresentar os documentos no prazo de 5 dias** → the parties shall present the documents within 5 days.

- **a cláusula permanecerá válida pelo prazo de 3 anos** → the clause shall remain valid for 3 years.

- **o prazo esgotou-se** → the time has expired [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 111].

"Such an extension may be granted before or after the time otherwise prescribed by this subdivision has expired".

- **esgotamento do prazo** → expiration of the time.

"The court may extend the time for a period not to exceed 30 days from the expiration of the time".

• **prorrogar o prazo** → to extend/enlarge the time.

"Entry of the judgment shall not be delayed, nor the time for appeal extended". [Federal Rules of Civil Procedure].

• **o prazo escoou in albis** → the time expired/lapsed and no action was taken.

• **prazo para a apresentação do cheque para pagamento** → time of presentment of the check for payment.

2 – (dir. material) term.

"At As option, the contract may be renewable for a second five year term". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 355].

• **a prazo** → on credit.

• **contrato por prazo determinado** → contract for a definite term.

• **fim do prazo** → expiration of the term.

"A usufruct established for a term or subject to a condition terminates upon the expiration of the term (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 610].

• **prazo determinado** → definite term.

• **prazo do contrato de trabalho; prazo de vigência do contrato de trabalho** → employment term.

"The initial term of employment under this Agreement shall be for the period commencing on the date first above written (the "Commencement Date") and ending on the third anniversary of the Commencement Date". [Reader's Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 1].

• **usufruto a prazo; legado a prazo** → usufruct for a term; legacy for a term.

"The lease shall be for a term. (...) The term may be fixed or indeterminate". [Civil Code of Louisiana, Article 2678]

• **vender a prazo** → to sell on credit.

"If sellers advertise that they will sell or lease on credit, they cannot state merely the monthly installments that will be due". [Anderson, Ronald A., Business Law].

• **comprar a prazo** → USA: to buy on credit. UK: to buy on hire purchase.

• **prazo para pagamento** → credit period [Warren, Carl. Accounting, page 239].

Em contabilidade, a expressão **a prazo** é geralmente traduzida por **on account** [Warren, Carl. Accounting, page 16]:

• **venda a prazo** → sale on account; sale on credit.

• **compra a prazo** → purchase on account; purchase on credit.

prazo de duração da patente. vide **PATENTE**.

prazo de usucapião. vide **USUCAPIÃO**.

prazo decadencial. vide **DECADÊNCIA**.

prazo médio de recebimentos. (contabilidade) number of days' sales in receivables [Warren, Carl. Accounting, page 331].

prazo médio de renovação de estoques. (contabilidade) number of days' sales in inventory [Warren, Carl. Accounting, page 372].

prazo prescricional. period of limitation; limitation period; statutory period [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 361]. No Civil Law da Louisiana: prescriptive period.

"Books and records must be preserved until the period of limitations has run for all transactions recorded therein". [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

• **decurso do prazo prescricional** → the lapse of the statutory period of limitation.

• **o prazo prescricional para ajuizar a ação indenizatória está suspenso** → the period of limitation to file the action for damages has been suspended.

preâmbulo. (da Constituição, de um tratado, etc.) preamble.

pré-avisado. vide **AVISO PRÉVIO**.

precariedade. (da posse) precariouness [Civil Code of Louisiana, Article 3438].

precatória. abrev. de **CARTA PRECATÓRIA** (vide).

precatório. (processo civil) Nos EUA e no Reino Unido não existe regramento sobre precatórios tão complexo quanto o existente no Brasil. Geralmente as obrigações do governo são pagas no ano em que são incorridas. Todavia, quando há falta de caixa, os governos estaduais nos EUA emitem os chamados **registered warrants**, também chamados de **IOU's** (abreviatura de **I Owe You**). Estas expressões são também utilizadas em jornalismo financeiro (The Economist, New York Times).

Portanto, pode-se traduzir precatório por **registered warrant** ou então **government IOU**. Para ser mais claro, pode-se traduzir por: **registered warrant** (IOU issued by the judiciary branch). Outras sugestões: **court-issued registered warrant** (for the payment of government debt); **court-issued IOU** (owed by the government); (certificate of) **judgment debt owed by the government**; (certificate of) **court-ordered payment of judgment debt owed by the government**; (certificate of)

court-ordered payment of government debt. Sugere-se colocar entre parênteses o original em português (*precatório*).

Veja também a **aula 2** (slide 10), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

Não confundir com CARTA PRECATÓRIA (vide).

precedente. precedent.

- precedente vinculante → binding precedent; binding authority.

preceito cominatório. sinônimo de INTERDITO PROIBITÓRIO. Vide AÇÃO POSSESSÓRIA.

precificação. pricing.

“Price discrimination is also relevant in regulated industries where it is common to charge different prices at different time periods (peak load pricing) or to charge lower prices for high volume users (block pricing)”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 68].

precluir. (no processo) preclude.

“This requires the defendant to specify the items he disputes and the respect in which he disputes each; if he does not comply he is precluded from disputing the items in question”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 88].

“The discharge of the defendant shall not preclude the government from instituting a subsequent prosecution for the same offense”.

“If the same wrong gives rise to several remedies a choice of one will preclude a subsequent action for such of the others as are inconsistent with the first”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 91].

preclusão. preclusion.

- preclusão pro judicato → pro judicato preclusion; preclusion on the judge.
 - preclusivo → preclusive [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 221].
 - efeito preclusivo → preclusive effect.
- “A suit in 1987 (...) will have no preclusive effect on a similar action in 1988”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 230].

preclusivo. vide PRECLUSÃO.

preço. price.

“Thus, in market economies, prices are the mechanism for rationing scarce resources”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 84].

- determinar o preço do produto; fixar o preço do produto; colocar o preço no produto → to price the product; to put a price on the product.
- determinador de preço → price maker.

“While a competitive firm is a price taker, a monopoly firm is a price maker”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 313].

- guerra de preços → price war.

“For a price war to drive out a rival, prices have to be driven below cost”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 365].

- preço baixo → low price.

- preço excessivo → excess price.

- tomador de preço; seguidor de preço → price taker.

“The Islandians are said to be price takers in the world economy. That is, they take the world price of steel as given”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 178].

- tomar o preço → to take the price.

“Because each farmer is a small part of the market for wheat, he or she takes the price of wheat as given”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 104].

- vender a preço de mercado → to sell at market price [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 64].

preço administrado. administered price.

“Administered prices are prices set by firms that do not vary in response to short-run fluctuations in demand and supply conditions”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 10].

preço ao consumidor. consumer price.

“Some Fed officials, however, still think that they should hold off until consumer-price inflation itself rises further”. [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].

preço de compra. purchase price.

preço de custo. cost. Apesar de existir em inglês a expressão *cost price*, prefira traduzir preço de custo simplesmente por *cost*.

- vender a preço de custo → to sell at cost.
- vender abaixo do preço de custo → to sell below cost.
- o preço da mercadoria está 50% acima do preço de custo → the cost of the product is 50% above cost.

preço de equilíbrio. ver EQUILÍBRIO.

preço de fábrica. ex-works price.

preço de fabricação. (contabilidade) manufacturing price.

preço de fechamento. (mercado de capitais) closing price.

“The Wall Street Journal, among other newspapers, shows each stock's current yield on a daily basis, figured on the closing price each

trading day”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 28].

preço de monopólio. vide MONOPÓLIO.

preço de transferência. (contabilidade; direito tributário)

- Ao se referir ao preço de transferência em si, traduza por **transfer price**.
- Ao se referir ao preço de transferência enquanto prática, técnica, ou regra, traduza por **transfer pricing**. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1227; Warren, Carl. Accounting, page 966].
- determinar, fixar, estabelecer o preço de transferência → **to set the transfer price**.
- método do custo incremental mais uma taxa fixa → **cost plus method**.

preço de venda. **selling price**.

preço de venda unitário. **unit selling price** [Warren, Carl. Accounting, page 835].

preço específico. (em contabilidade, critério de avaliação dos estoques) **specific identification** [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 406; Warren, Carl. Accounting, page 358].

preço interno. (comércio internacional) **domestic price**.

“We call the price prevailing in world markets the world price. (...) By comparing the world price and the domestic price before trade, we can determine whether Island is better or worse at producing steel than the rest of the world”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 177].

preço marginal de reserva. (economia) **willingness to pay**.

“Willingness to pay [is] the maximum amount that a buyer will pay for a good”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 138].

preço médio ponderado. (contabilidade) **sinônimo de CUSTO MÉDIO PONDERADO**.

preço mundial. (comércio internacional) **world price**.

preço negociado. vide NEGOCIAR.

preço predatório. 1 – (em antitruste, a prática de preços predatórios) **predatory pricing; predation**; price predation [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 365; Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 45]. Nesta acepção, **preço predatório** e **predação** são sinônimos. Não confundir **preço predatório** com **dumping** (vide).

- predador → **predator**.
- predação → **predate**.

“For instance, a secretly weak incumbent might predate in response to entry in order to create a (false) reputation as being tough”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 166]

• **prática de preços abaixo do custo** → **below-cost pricing**.

2 – (em antitruste, o preço predatório em si) **predatory price**.

preço único. **lump price**.

“When the sale of an immovable has been made with indication of the extent of the premises, but for a lump price, the expression of the measure does not give the seller the right to a proportionate increase of the price ...” [Civil Code of Louisiana, Article 1757].

preço unitário. **unit price**; **price per unit**.

pré-concentração. (dir. concorrencial) vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

predação. (dir. concorrencial) **predation**.

“The FTC in particular is engaged in a program of aggressively challenging alleged single-firm predation through abuse of government processes”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 535].

predador. vide PREÇO PREDATÓRIO.

predar. vide PREÇO PREDATÓRIO.

pré-datado. **antedated**. Vide nota em CHEQUE.

prédio. 1 – **building**.

2 – **sinônimo de BEM IMÓVEL** (vide).

- **prédio rústico** → **rural estate**.
- **prédio dominante** → vide SERVIÇÃO.
- **prédio serviente** → vide SERVIÇÃO.
- **prédio aforado**; **prédio emprazado** → vide ENFITEUSE.

predisponente. (dir. contratual) **offeror** (especially in an adhesion contract). O termo **predisponente** é **sinônimo de proponente** (vide), mas é usado principalmente em **contrato de adesão**.

preempção. (em um contrato de compra e venda) **sinônimo de PREFERÊNCIA**.

prefacial. **sinônimo de PETIÇÃO INICIAL** (vide).

pré-falimentar. vide FALÊNCIA.

prefeitura. 1 – Para se referir ao **prédio** onde se localiza a sede do governo do município, traduza por **city hall**.

2 – Para se referir ao poder executivo municipal, traduza por **local government**, ou **municipal government**.

- a prefeitura fiscaliza os restaurantes da cidade → **the local government oversees/supervises the restaurants of the city**.

"Table 6 shows the total spending of state and local governments in 1999 and its breakdown among the major categories". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 247].

preferência. 1 – (na relação entre credores e devedor) priority; preference. O termo **priority** é usado no common law; enquanto **preference** é usado no civil law. Ver PRIVILÉGIO.

"[O]n January 10, S lends D \$10,000 and obtains and perfects a security interest in D's equipment; February 2, X lends D \$20,000 and obtains and perfects a security interest in D's equipment; March 3, D defaults on both loans. The equipment is only worth \$8,000. Both S and X are lien creditors. The property subject to the two liens is not sufficient to satisfy both liens. It is necessary to determine which lien has priority". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 4].

"...individual creditors of the deceased partner have priority over the partnership creditors with respect to such property. [Anderson, Ronald A., Business Law] "Priority of delivery of the execution to the sheriff determines priority among creditors." [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 265].

• **com a mesma preferência, paritário** → on parity with.

"Under modern statutes such debts are on a parity with general trade creditors". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 303].

• **com preferência sobre; ter preferência sobre** → to take/have priority over.

"Will all such earlier in time liens have priority or will earlier in time liens take priority over the IRS' tax lien only if they are 'choate'?" [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 98].

2 – (no código de trânsito) right-of-way.

preferencialista. preferred shareholder; preferred stockholder.

pregão. 1 – (espécie de licitação) auction. Vide LICITAÇÃO.

• **pregão eletrônico** → electronic procurement; e-procurement [Warren, Carl. Accounting, page 204].

2 – (mercado de capitais) A palavra **pregão** possui diversos significados: 1) **recinto de negociação** nas bolsas de valores; 2) a **atividade de negociação de valores mobiliários**; 3) o **período de tempo** em que são negociadas as ações na bolsa de valores; **cada dia de funcionamento das bolsas de valores**. Pelo contexto, deve-se escolher a melhor versão em inglês:

1) – exchange floor; floor.

"The exchange floor consists of separate trading rooms, all connected by passageways that allow members to walk from room to room to execute orders". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 72].

"Stocks are traded at specific locations on the floor called 'trading posts'". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 73].

• **operador de pregão** → floor broker; commission house brokers.

"Floor brokers, also known as commission house brokers, working on the exchange floor, execute the orders of public customers of their firm". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 76].

2) – trading.

• **pregão eletrônico** → online trading.

• **pregão de viva voz** → open outcry.

• **suspensão do pregão; recesso da bolsa** → trading halt; suspended trading.

3) trading day; trading hours; day.

"The Wall Street Journal, among other newspapers, shows each stock's current yield on a daily basis, figured on the closing price each trading day". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 28].

"The day's highest trading price was 54 (\$54 per share), which is also a new 52-week high for the stock". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 31].

"Tens of millions of transactions take place here [New York Stock Exchange] every trading day". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 68].

"After-hours trading does have some disadvantages. First, liquidity may be less than during the normal trading hours". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 288].

• **abertura do pregão** → opening bell.

"Even before the opening bell, sell orders flooded the order-handling system at the New York Stock Exchange". "[Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 304].

• **cotação de fechamento/abertura** → closing/opening price.

• **durante o pregão** → during the trading day.

• **encerrar/fechar o pregão** → close the trading day.

• **fechamento do pregão** → the close of the trading day; the end of trading; closing bell.

"On the stock exchange, this type of order is executed at the close of the trading day. The end of trading is signaled by the ringing of a bell for 30 seconds". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 87]

"By the end of trading, the Dow was off 508.32 points". [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 305].

- "[O] número de pregões em meses normais oscila em torno de 22..." [Pinheiro, Juliano Lima, *Mercado de Capitais*, p. 151] → In normal months, there are around 22 trading days. Vide também APREGOAR.

pregresso.

- **vida pregressa do réu** → background of the defendant; (criminal) record of the defendant.

prejudicado. vide PREJUDICAR.

prejudicado. 1 – ver PREJUDICAR.

2 – aggrieved party; aggrieved person.

prejudicar. 1 – (em processo) to moot; to become moot [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 281; *Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus*, p. 423; *Merriam-Webster's Dictionary of Law*, p. 317]. Nesta acepção, **prejudicar** e **perder o objeto** são sinônimos.

"The Court has held that a pre-trial order denying a defense motion to reduce bail may be appealed immediately because the question whether bail has been set too high becomes moot if review is postponed until after trial". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 461].

- o tribunal julgou a apelação prejudicada; o tribunal julgou que houve perda do objeto da apelação → the appellate court held that the appeal became moot.
- o pedido feito pelo autor não tinha objeto, porque as partes já haviam transacionado → the claim asserted by plaintiff was moot, because the parties had already settled their claims.
- questão prejudicada → moot question.
- "O deferimento do recurso tornará prejudicado qualquer outro recurso interposto pelas partes". → The grant of the appeal will moot any other appeal filed by the parties.
- o pedido do autor perdeu o objeto, ficou prejudicado → plaintiff's claim became moot; is no longer useful.
- a ação perdeu seu objeto → the suit became moot; the suit mooted; the suit is no longer necessary.
- "O pedido de habeas data objetivando a expedição de certidão pela repartição competente ficou prejudicado porque o documento já havia sido entregue ao requerente, logo após a impetração" [decisão do STJ] → The application for habeas data seeking the issuance of a certificate by the competent authority became

moot because the document had already been delivered to plaintiff, right after the filing.

- **perda do objeto da ação** → mootness of the action.

Por outro lado, se não houver perda de objeto, traduza como segue:

- o pedido tem objeto; o pedido é causa de pedir válida; o pedido pode ser julgado; o pedido pode ser objeto de decisão judicial → the claim is justiciable; the claim is triable.

2 – adversely affect; impair; harm.
"Neither confirmation nor ratification may impair the rights of third persons". [Civil Code of Louisiana, Article 1844].

- **dever geral de não prejudicar** → general duty not to harm.

prejudicialidade. (processo) priority; the quality of being a condition or an important issue that must be resolved before the principal suit is decided.

- **questão prejudicial** → priority issue; an issue that must be resolved first.
- **há prejudicialidade entre as ações** → one case has priority over the other.

prejuízo. 1 – (dir. societário, contabilidade) loss.

- absorver os prejuízos acumulados de exercícios anteriores → to carryover the losses accumulated in prior fiscal years.
- **prejuízo líquido** → net loss.

2 –

- **sem prejuízo de** → without prejudice to.

prejuízo diferencial. (contabilidade) differential loss.

prejuízo líquido. (contabilidade) net loss.

prejuízos acumulados. vide LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.

prelação, direito de. sinônimo de direito de preferência. Ver PREFERÊNCIA.

prelibação; delibação. (no processo recursal e no procedimento do tribunal do júri)

- **juízo de prelibação; juízo de admissibilidade** → judgment of admissibility.
- **juízo de delibação; juízo de mérito** → judgment on the merits.

preliminar. (processo)

- **argumento preliminar; preliminar de contestação** → preliminary defense; preliminary argument.
- **preliminares** → preliminary arguments; preliminary defenses.

premeditação. premeditation.

premeditar. premeditate.

"The respondent did premeditate on his already formed intent to kill".

prêmio. (seguro) premium.

prêmio na emissão de debêntures. bond premium [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 51].

pré-morto. predeceased [Civil Code of Louisiana, Article 882].

prender. (processo penal) arrest; detain.

pré-operação. (dir. concorrencial) vide ATO DE CONCENTRAÇÃO.

pré-operacional. (contabilidade) pre-operating.

preparação. (do crime) preparation.

preparatório. preparatory.

- preparatório da execução → preparatory to the execution.

preparo. (do recuros) appeal bond; payment of costs; prepayment of costs.

proponente. Vide REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

preposto. agent.

pré-questionamento. prequestioning (tradução literal); prior assertion of a constitutional claim (to make possible a future appeal to the Federal Supreme Court); previous plea of constitutional violation.

- pré-questionar → prequestion; to argue in advance; to raise a constitutional claim at the trial court, in order to allow a future appeal to the Federal Supreme Court.

- a matéria não foi prequestionada → the issue was not prequestioned; the issue was not raised in advance, and so a future appeal to the Federal Supreme Court is barred.

- questão não pré-questionada → defaulted claim [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 486].

"The reason for the rule denying habeas review of defaulted claims is that the defendant's failure properly to raise the constitutional claim in the state court has the effect of depriving the state courts of the opportunity to rule on the claim in the first instance". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 484].

pré-questionar. vide PRÉ-QUESTIONAMENTO.

prescindibilidade. dispensability.

prescrever. (incidir em prescrição da ação) Existem dois modos de traduzir prescrever para o inglês: (1) utilizando os termos correspondente no common law; (2) utilizando o

termo do civil law da Louisiana. Recomenda-se utilizar os termos do common law, por ser a forma usual nos EUA.

1 – (no common law) to be time-barred; to be barred by the statute of limitations.

- a ação contra o causador do dano prescreve em três anos → the action against the tortfeasor is barred by the statute of limitations in three years; the action against the tortfeasor is time-barred in three years.

"...tolling the statute of limitations so that class members 'will no longer be forced to file premature lawsuits or risk their claims being time-barred'". [AMCHEM PRODUCTS, INC., et al., PETITIONERS v. GEORGE WINDSOR et al. - on writ of certiorari to the united states court of appeals for the third circuit. June 25, 1997].

"If a complaint sets forth a claim which is barred by the statute of limitations, the objection may be taken by setting it up as an affirmative defense in the answer". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 53].

2 – (no civil law da Louisiana) to prescribe.

prescrição. Existem duas formas de prescrição:

(A) a **prescrição extintiva**, também chamada de prescrição liberatória, ou simplesmente prescrição;

(B) a **prescrição aquisitiva**.

(A) Tradução de prescrição extintiva, liberatória, ou simplesmente prescrição:

Existem dois caminhos traduzir **prescrição extintiva** para o inglês: (1) utilizando os termos correspondente no common law; (2) utilizando o termo do civil law.

Recomenda-se utilizar os termos do common law, por ser a forma usual nos EUA. Para a tradução de decadência, vide o verbete DECADÊNCIA.

1 – (no common law) statute of limitations; limitation; limitation of action.

"The most difficult problem involving amendments arises when a proposed amendment seeks to add a new claim or party after the statute of limitations has run". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 107].

"The time period allowed for the bringing of charges typically varies with the seriousness of the offense: Less serious crimes have shorter statutes of limitations; more serious crimes have longer limitations periods. Some especially serious crimes, such as murder, are not subject to a statute of limitations". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 165].

- a ação está prescrita → the claim is barred by the statute of limitations; the claim is time-barred; the claim is statute-barred.

"The creditor cannot apply a payment to a claim that is illegal, but may apply the payment to a claim which cannot be enforced because it is barred by the statute of limitations". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **a prescrição começa a correr desde a data em que o dano foi descoberto** → the statute of limitations begins to run from the date the harm was discovered [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 260].

- **a prescrição corre contra alguém** → the statute of limitation runs against someone.

"The statute of limitations runs on a malpractice claim in most instances from the date when the harm was discovered". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"This time limitation shall run against all persons, including minors and interdicts". [Civil Code of Louisiana, Article 209].

- **período prescricional de quatro anos** → four-year statute of limitations; four-year limitation period.

"This one-year limitation period and the other requirements...". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 246].

- **período prescricional quinquenal** → five-year statute of limitations; five-year limitation period.

- **prazo prescricional** → limitation period; statutory period [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 635, 381; Black's Law Dictionary, p. 927].

- **prescrição intercorrente** → intervening limitation of action; intervening limitation.

- **prescrição trintenária** → thirty-year statute of limitations; thirty-year limitation period.

- **prescrição vintenária** → twenty-year statute of limitations; twenty-year limitation period.

- **renunciar à prescrição** → to waive the statute of limitations.

"Defendant's motion is granted on condition that defendants waive any statute of limitations defense that would make a German forum unavailable to the plaintiff".

- **suspender a prescrição** → to toll the statute of limitations.

2 – (no Civil Law da Louisiana) prescription. "If the dominant estate is owned in indivision, the use that a co-owner makes of the servitude prevents the running of prescription as to all". [Civil Code of Louisiana, Article 762].

- **a prescrição corre contra alguém** → prescription runs against someone.

"Prescription runs against absent persons and incompetents, including minors and interdicts,

unless exception is established by legislation". [Civil Code of Louisiana, Article 3468].

"This prescription commences to run from the day injury or damage is sustained". [Civil Code of Louisiana, Article 3493.10].

- **interromper a prescrição** → to interrupt the prescription.

- **prazo prescricional** → prescriptive period. "The salient issue raised on appeal in this action (...) is whether the term provided by LSA-R.S. 18:1511.11 is prescriptive or preemptive". [State of Louisiana Board of Ethics Versus Corbett Ourso, Jr.].

- **prescrição liberatória; prescrição extintiva** → liberative prescription.

"There are three kinds of prescription: acquisitive prescription, liberative prescription, and prescription of nonuse". [Civil Code of Louisiana, Article 3445].

- **renunciar à prescrição** → to renounce the prescription [Civil Code of Louisiana, Article 3449].

- **suspender a prescrição** → to suspend the prescription.

(B) Tradução de prescrição aquisitiva:

- **prescrição aquisitiva** → acquisitive prescription [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1221].

prescricional. vide **PRESCRIÇÃO**.

prescritível. prescribable.

prescrito. time-barred; barred by the statute of limitations. Vide **PRESCRIÇÃO**.

presença. (do acionista, na assembleia) attendance.

presente. 1 – present. Traduza por **this**, veja os exemplos abaixo.

- **a presente ação deverá ser extinta** → this action must be dismissed.

- **nego provimento ao presente recurso** → I deny this appeal.

- **presente contrato** → this contract.

2 – (pessoa que comparece a uma reunião, assembleia, etc.) attendee.

presidência. 1 – (do país) presidency.

- **Presidência da República** → Presidency of Brazil; Brazilian Presidency.

2 – (do conselho de administração) chairmanship.

presidente. 1 – president.

- **Presidente da República** → President of Brazil.

2 – (dir. societário) president; chairman; chief executive officer.

- presidente do conselho de administração → vide CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

presidiário. (prison) inmate.

presidir.

- presidir o processo → to preside over the case.
- presidir a reunião; presidir a assembleia → to chair the meeting.

preso (adjetivo). (processo penal) in custody; arrested.

“...a suspect who has been arrested may not be held in custody for an extended period”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 32].

- réu preso → defendant in custody; detained defendant.
 - réu solto → defendant not in custody; defendant on release/at liberty.
- “Rule 5(a) requires a preliminary hearing within ten days after the initial appearance if the defendant is in custody, and within 20 days if the defendant is not in custody”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 64]
- manter preso → to hold/keep in custody; to hold in jail.

preso (substantivo). (processo penal) arrestee.

pressão. pressure.

- pressão negativa sobre os salários → downward pressure on wages.
- Vide INFLAÇÃO (pressão inflacionária).

prestação. 1 – (dir. das obrigações) performance; obligation.

“An obligation is a legal relationship whereby a person, called the obligor, is bound to render a performance in favor of another, called the obligee. Performance may consist of giving, doing, or not doing something”. [Civil Code of Louisiana, Article 1756].

- objeto da prestação → object of the performance.

“An obligation is divisible when the object of the performance is susceptible of division”. [Civil Code of Louisiana, Article 1815].

- prestação alimentícia → payment of support; support.

- prestação pecuniária → delivery of money.

• a prestação devida pela parte no contrato → the obligation of the party under the contract.

• a parte descumpriu sua prestação contratual → the party breached his contractual obligation.

2 – installment.

- venda a prestação; venda a prazo → installment sale; credit sale.

prestação de contas. accounting; account.

“The agency agreement may state at what intervals or on what dates such accountings are to be made”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Upon completion of his duties, the receiver files an accounting of his official acts for the approval of the court”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 151].

- prestar contas de algo para alguém → to account to someone for something.

“An agent must account to his principal for all profits he has made”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Upon termination of the curatorship, the curator is bound to account for his management and to restore the property to the formerly absent person or to his successors”. [Civil Code of Louisiana, Article 52].

- alguém deve prestar contas de algo → someone is accountable for something; someone must account for something.

“He or she shall be accountable both for the property and revenues of the estates the use of which he or she is not entitled to by law (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 221].

- obrigação de prestar contas; dever de prestar contas → accountability; obligation to account; duty to account.

- requerer prestação de contas → to demand an account.

“The minor, emancipated by marriage, may demand an account from his tutor and a settlement of the tutorship”. [Civil Code of Louisiana, Article 53].

Vide também AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

prestação de serviço. provision of service; rendering of service.

“When the parent company is not engaged in production or the rendering of services, it is customary to call it a holding company”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- contrato de prestação de serviço → contract for services; services agreement.

As partes em um contrato de prestação de serviço:

• Aquele que contrata os serviços da outra parte é denominado **locatário, tomador, contratante** → client; customer; principal. Vide **CLIENTE**.

• Aquele que presta o serviço se denomina **prestador de serviços, locador, contratado** → service provider.

"This Services Agreement", dated as of January 11, 2002, is by and between Exult, Inc. ("SERVICE PROVIDER") and The Prudential Insurance Company of America ("CLIENT"). [Services Agreement and Between Exult, Inc. and Prudential Insurance Company of America, at Contracting and Organizations Research Institute].

prestação de serviço à comunidade. (pena restritiva de direitos) community service.

- **prestar serviços à comunidade** → to perform community service.

"In recent years, several jurisdictions have adopted a more literal "debt to society" approach to criminal liability by requiring convicted criminals to perform uncompensated community service in lieu of or in addition to imprisonment". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 15].

prestação jurisdicional. (processo) sinônimo de TUTELA (vide).

prestação social alternativa. sinônimo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.

prestador de serviço. vide PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

prestar.

- **prestar serviços** → to provide/render services.
- **prestar contas** → vide PRESTAÇÃO DE CONTAS.

prestar depoimento. vide DEPOIMENTO.

prestar fiança. (processo penal) vide FIANÇA.

prestar o compromisso de dizer a verdade. vide COMPROMISSO.

presumir. presume.

"If the body of a criminal homicide victim is found in this state, it is presumed that the death occurred in this state".

presunção. presumption [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1223].

- **presunção relativa; presunção condicional; presunção iuris tantum** → rebuttable presumption.
- **presunção absoluta; presunção iuris et de jure** → conclusive/irrebuttable presumption. "An example of conclusive presumption is the rule that a child under seven years of age is presumed to be incapable of committing a felony". [Black's Law Dictionary 6th edition].
- **refutar/impugnar/eliminar a presunção** → to rebut the presumption [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 556].
- **presunção de inocência; estado de inocência** → presumption of innocence.

pretensão. (processo) claim.

- **deduzir pretensão em juízo** → to file suit; to assert a claim in court.
- **pretensão indenizatória** → claim for damages.
- **pretensão punitiva (do Estado); ius puniendi** → punitive claim (of the State).

preterir o herdeiro. vide HERDEIRO.

pretório. sinônimo de TRIBUNAL (vide).

Pretório Excelso. sinônimo de SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (vide).

prevaricação. nonfeasance; malfeasance. Nota: não traduza literalmente por **prevarication**, por ser falso cognato.

prevenção. 1 – (processo civil) prevention [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1226]. Veja os exemplos abaixo:

- **juiz tornou-se competente por prevenção; a competência do juiz firmou-se por prevenção** → the judge obtained jurisdiction by prevention.
 - **prevenir a jurisdição** → to obtain jurisdiction by prevention.
 - **A citação válida torna o juízo preventivo** → The valid service of process establishes the jurisdiction of the judge by prevention. The valid service of process entitles the judge to take cognizance of an action over which he has concurrent jurisdiction with another judge.
 - **considera-se preventivo o juiz que despachou em primeiro lugar; ficando preventiva a competência do juiz que primeiro conhecer da causa** → the judge who first took cognizance of the action obtains jurisdiction by prevention.
- 2 – (em direito penal) deterrence. Vide PENA.

prevenir. vide PREVENÇÃO.

preventiva. abrev. PRISÃO PREVENTIVA.

prevento. vide PREVENÇÃO.

prever. 1 – provide for; provide; prescribe; set forth. Nesta acepção **dispor** e **prever** são sinônimos.

- **o contrato previu algo** → the contract provided for/prescribed something.
- **conforme previsto/disposto no Artigo 20** → as provided/prescribed/set forth in Article 20.
- **a não ser que de outro modo a lei preveja/disponha expressamente; exceto se a lei prever/dispor de outro modo expressamente; salvo disposição de lei em contrário** → unless as otherwise expressly provided by the law.
- **salvo disposição/previsão em contrário neste contrato; salvo quando disposto/previs-**

to em contrário neste contrato → except as otherwise provided herein.

- a lei dispõe sobre o contrato de mútuo → the law provides for loan contracts.

- o comprador deverá arcar com os impostos, a não ser que o contrato disponha de outro modo → the purchaser shall pay the taxes, unless the contract provides otherwise.

- juiz negou o pedido, tendo em vista o disposto/previsto no artigo 471 → the judge denied the claim, in view of the provisions of Article 471.

- uma multa será cobrada, conforme disposto/previsto na cláusula III → a penalty will be imposed, as provided in clause III.

2 – (contabilidade orçamentária) estimate [Warren, Carl. Accounting, page 879].

prévia penhora de bens do devedor. vide PENHORA.

previdência complementar. supplementary social security; supplementary retirement plan.

previdência privada. private retirement plan.

previdência social. social security. Vide SEGURIDADE SOCIAL.

previsão. (contabilidade) sinônimo de ORÇAMENTO.

previsão. (em um contrato; lei) provision. Sinônimos em português: disposição; dispositivo. “The lease makes no provision with respect to an exclusive right...” [Anderson, Ronald A., Business Law].

- disposição/dispositivo/previsão contratual → contract provision.

- disposição/dispositivo/previsão legal → statutory provision. Ver LEGAL.

- disposição de ordem pública → provision of public policy.

- (ao final de um contrato) disposições gerais → miscellaneous; housekeeping provisions. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 122].

previsão de fatos patrimoniais. (contabilidade) sinônimo de ORÇAMENTO.

previsão de pagamentos de caixa. (contabilidade) estimated cash payments [Warren, Carl. Accounting, page 886].

previsão de recebimentos de caixa. (contabilidade) estimated cash receipts [Warren, Carl. Accounting, page 886].

previsão de vendas. (contabilidade orçamentária) estimated sales [Warren, Carl. Accounting, page 879].

previsão estatutária. (dir. societário) vide CONTRATO SOCIAL.

previsão orçamentária. (contabilidade) budget estimate; budget.

previsto. Ver PREVER.

primado/primazia.

- primado/primazia do direito internacional → supremacy of international law.

primariedade. (dir. penal) the character of being a first offender. Vide RÉU PRIMÁRIO.

primário. (processo penal) sinônimo de réu primário. Ver RÉU.

primeira instância. 1 – vide INSTÂNCIA. 2 – abrev. de juiz de primeira instância. Vide JUIZ.

primeiro grau. sinônimo de primeira instância.

primeiro ministro. prime minister.

primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS). (contabilidade) first-in, first-out (FIFO).

- pelo método PEPS; de acordo com o método PEPS; usando o método PEPS → on a fifo basis; using the fifo method [Warren, Carl. Accounting, page 361].

primeiro turno. (em votação) vide TURNO.

principal. (da dívida) principal.

princípio. principle.

- princípio informador → basic principle; guiding principles.

- princípios gerais do direito → general principles of law.

princípio da anterioridade. (dir. tributário) principle that the law that creates or increases a tax can enter into force only in the following year or after 90 days, whichever comes first.

princípio da bagatela. sinônimo de PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

princípio da capacidade contributiva. vide CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.

princípio da cartularidade. vide CARTULARIDADE.

princípio da celeridade processual. principle of speedy trial.

princípio da colegialidade. (direito processual) principle according to which appellate judgments must be entered by a collective body of judges (panel of judges), and not by a single appellate judge acting individually.

princípio da competência. (contabilidade) matching principle; matching concept; cost

matching income principle; principle of matching costs with revenues [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 189; Warren, Carl. Accounting, page 102].

princípio da congruência. principle of congruence.

princípio da conservação; princípio da preservação dos contratos. (dir. contratual) principle of conservation of contracts.

princípio da consunção; princípio da absorção. (dir. penal) merger doctrine [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1009].

- crime mais grave; norma consuntiva; crime fim → higher offense; more serious offense.

- crime menos grave; norma consunta; crime absorvido; crime meio → lesser-included offense.

"When a single criminal act constitutes two offenses, the lesser-included offense 'mergers' or becomes a part of the more serious or higher offense". [Gifis, Steven H. Law Dictionary Fifth Edition, p. 318].

"Like other attempts, an assault and battery with intent to commit murder merges with the completed crime..." [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 69].

princípio da dignidade da pessoa humana. principle of human dignity. Não traduza literalmente por "principle of dignity of the human person".

princípio da dignidade humana. (constitucional) principle of human dignity.

princípio da eventualidade. vide EVENTUALIDADE.

princípio da exclusão. (economia) excludability.

princípio da fungibilidade. (dos recursos) principle of interchangeability (of appeals). That is: under some circumstances, the appeals are interchangeable. The name of the appeal filed does not matter, the court will accept the wrong appeal if the requisites of the right appeal have been satisfied.

princípio da igualdade. principle of equality; principle of equal treatment under the law; equal protection.

"The principle of equal treatment under the law applies not only to taxation, but to all laws". [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 19].

princípio da insignificância; princípio da bagatela. (dir. penal) de minimis doctrine.

"Provision is made under certain criminal statutes for dismissing offenses which are de minimis". [Black's, p. 122].

"The violation is de minimis" [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 568]

princípio da legalidade; princípio da reserva legal. principle of legality.

"At one extreme, the principle of legality can mean that no delegation is permissible; at the other extreme, it can require only that taxes have a legal basis under the constitution, and if the constitution permits delegation of legislative power generally, then delegation is also permitted in matters of taxation". [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 17].

princípio da não tributação de surpresa. (dir. tributário) principle against taxation by surprise.

princípio da não cumulatividade. (dir. tributário) principle of noncumulative taxation; principle of value-added taxation.

princípio da obrigatoriedade contratual. (dir. contratual) principle that contracts are binding.

princípio da precaução. (dir. ambiental) precautionary principle.

"The precautionary principle, sometimes referred to as a "precautionary approach," generally provides that where there are threats of serious or irreversible damage, the lack of full scientific certainty that such threats will materialize should not be used as reason for postponing cost effective measures to prevent the potential environmental degradation". [Buergethal, Thomas, Public International Law, Chapter 306].

princípio da prudência. (contabilidade) prudence principle; conservatism [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 246; Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 92].

princípio da realização da receita. (contabilidade) revenue realization principle [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 61; Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 254].

princípio da relatividade contratual. (dir. contratual) principle that contracts are binding only upon the contracting parties.

princípio da reserva legal. sinônimo de PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

princípio do custo como base de valor. (contabilidade) cost principle.

princípio do poluidor pagador. (dir. ambiental) polluter-pays principle.

“The polluter pays principle provides that the polluter who creates an environmental harm generally should be forced to pay the costs of remedying that harm”. [Buergeth, Thomas, Public International Law, Chapter 306].

princípio do registro pelo valor original.

(contabilidade) cost principle [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 82; Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 213].

princípios de contabilidade geralmente aceitos. sinônimo de PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

princípios fundamentais de contabilidade (PFC). generally accepted accounting principles (GAAP). Em português, as expressões princípios fundamentais de contabilidade; princípios de contabilidade geralmente aceitos; e conceitos de contabilidade são sinônimas.

prisão. 1 – (estabelecimento prisional) prison. 2 – (ato de prender alguém) arrest; detention. “The Model Penal Code (...) outlaws even moderate force when the arrestee knows that a police officer is making the arrest”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 82].

- decretar a prisão de alguém → to order the detention of someone.
 - deprecicar a prisão do réu → vide DEPRECAR.
 - efetuar/executar a prisão → to make the arrest; to effectuate the arrest.
 - prisão ilegal → unlawful detention.
 - recolher a prisão → to arrest; to detain.
- “The Act directs that a person who has been convicted and is awaiting sentence shall be detained”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 59].
- revogar a prisão de alguém → to release someone.

prisão cautelar. vide PRISÃO PROVISÓRIA.

prisão civil. civil commitment [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 245].

prisão domiciliar. (processo penal) house arrest.

- em prisão domiciliar → under house arrest.

prisão em flagrante delito. vide FLAGRANTE DELITO.

prisão perpétua. life imprisonment; life sentence; life term [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 275].

prisão preventiva. (processo penal) preventive detention; pretrial detention [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1188; Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 32].

- “A prisão preventiva dos acusados se faz necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”. → The preventive detention of defendants is necessary for the protection of the public order, for the enforcement of criminal law, and for the convenience of the production of evidence.

prisão processual. vide PRISÃO PROVISÓRIA.

prisão provisória; prisão processual; prisão cautelar. (processo penal) provisional detention.

A tradução de prisão provisória, prisão preventiva; prisão temporária; preventive detention; pretrial release.

Em português, prisão provisória, prisão processual, e prisão cautelar são sinônimos.

Em inglês, preventive detention e pretrial detention são sinônimos.

No Brasil, a chamada prisão provisória é o gênero, do qual fazem parte a prisão preventiva e a prisão temporária.

Nos EUA, por outro lado, não existe esta classificação.

Portanto, para evitar ambiguidade, traduza como segue:

Do inglês para o português:

- preventive detention; pretrial detention → prisão provisória.
- pretrial release → liberdade provisória.

Do português para o inglês:

- prisão provisória → provisional detention.
- prisão preventiva → preventive detention.
- prisão temporária → temporary detention.
- liberdade provisória → pretrial release.

prisão temporária. vide PRISÃO PROVISÓRIA.

prisão-albergue. nighttime incarceration; nighttime prison.

prisioneiro de guerra. prisoner of war (POW).

privatizar. privatize.

privilegiado. (em cláusula de eleição de foro) preferable.

- “Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer divergências oriundas deste Contrato”. → “The courts of the city of Ba-

rueri, State of São Paulo, are chosen, with the waiver of any other court, however preferable it may be, to settle any controversy arising out of this Agreement”.

privilégio (creditário). (em direito real de garantia; execução) lien; privilege. O termo usual no common law é **lien**. **Privilege** é o termo usado no Civil Code da Louisiana [Black's Law Dictionary, p. 922].

“A finally adjudicated tax claim is a first lien on all of an individual taxpayer's personal and real property”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

“Under the lien theory the mortgagee takes only a lien on the property, and is no entitled to possession”. [Gifis, Steven H., Law Dictionary].

- **credor privilegiado** → privileged creditor; lien creditor. O **credor privilegiado** (privileged creditor; lien creditor) se contrapõe ao **credor quirografário** (unsecured creditor; general creditor).

“But when the ship has made a voyage in the name and at the risk of the purchaser, without any claim on the part of the privileged creditors of the vendor”. [Civil Code of Louisiana, Article 3243].

“Lien creditor [is] one whose debt or claim is secured by a lien on a particular property, as distinguished from a ‘general’ creditor, who has no such security”. [Black's Law Dictionary, p. 923].

- **preferência e privilégio** → preference and privilege (no civil law); priority and lien (no common law). Vide **PREFERÊNCIA**.

“Effect of priorities among privileges”. [Civil Code of Louisiana, Article 3270].

“Basis of preferences among privileges. Among creditors who are privileged, the preference is settled by the different nature of their privileges”. [Civil Code of Louisiana, Article 3187].

“Privilege is a right, which the nature of a debt gives to a creditor, and which entitles him to be preferred before other creditors, even those who have mortgages”. [Civil Code of Louisiana, Article 3186].

- **privilégio sobre** → privilege on. “Privilege on price of adjudication in case of forced sale” [Civil Code of Louisiana, Article 3240].

- **privilégio do locador** → landlord's lien [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 294].

- **privilégio do transportador** → carrier's lien.

- **privilégio especial** → special privilege (no civil law); specific lien (no common law). [Idem, p. 294-295].

“Privileges are either general, or special on certain movables”. [Civil Code of Louisiana, Article 3190].

- **privilégio fiscal** → tax lien.

- **privilégio geral** → general privilege (no civil law); general lien (no common law). [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 294-295].

pro herede. vide **POSSUIDOR**.

pro labore. (dir. societário) compensation for work; compensation (for management services rendered).

- **retirada mensal do pro labore** → monthly compensation for management services rendered.

probatório. evidentiary; probative.

probidade. honesty.

procedência; procedente; improcedente; improcedência. (de um pedido, recurso, ação, etc.) Siga os exemplos abaixo.

procedência e procedente:

- **procedência do pedido** → validity/sufficiency of the claim; grant of the claim.

- **sentença de procedência** → judgment for plaintiff.

- **a ação foi julgada procedente; o juiz decidiu pela procedência da ação** → the claim was granted; the claim was held valid; the court found for plaintiff; the defendant lost.

“The immediate effect of a ruling that a default has occurred typically is to find for the plaintiff on the merits”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 168].

- **caso a ação seja julgada procedente** → should the defendant lose.

“In some cases the plaintiff may fear that the defendant will transfer all his property to others or outside of the jurisdiction in order to make the enforcement of the any judgment, should the defendant lose, very difficult and costly”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 213].

- **A ação deve ser julgada procedente** → the judge must find for plaintiff.

improcedência e improcedente:

- **improcedência do pedido** → invalidity/groundlessness/insufficiency of the claim; denial of the claim.

- **sentença de improcedência** → judgment for defendant.

- **improcedência da ação devido à insuficiência de provas** → denial of the claim due to a lack of evidence.

- a ação foi julgada improcedente; o juiz decidiu pela improcedência da ação; a sentença julgou improcedente a ação → the claim was denied; the claim was held invalid; the court found for defendant; the defendant won; the judgment was in favor of defendant. "...it seeks to avoid rewarding a plaintiff who chooses not to join in the first suit in order not to be bound by that judgment, if it were in favor of the defendant". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 238].
- a improcedência do pedido foi mantida pelo tribunal → the court of appeals affirmed the judgment for defendant.

procedente. vide PROCEDÊNCIA.

proceder. to be valid; to be true; to be applicable. Ver PROCEDÊNCIA.

procedimento. procedure; proceeding.

- inadequação do procedimento escolhido → inadequacy of the procedure chosen.

procedimento consignatório. sinônimo de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

procedimento de apuração de ato infracional. vide ATO INFRACIONAL.

procedimento de divórcio. sinônimo de ação de divórcio. Vide DIVÓRCIO.

processar. 1 – (processo civil) sue. O termo processar é sinônimo de postular/intentar/propor ação. Vide AÇÃO.

2 – (processo penal) prosecute.

"The double jeopardy rule prevents the government from prosecuting an individual a second time for the same offense". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. VII].

3 – (referindo-se ao juiz) preside over.

- "Isto está fora da competência do juiz que processa o pedido de falência". → This is beyond the jurisdiction of the judge that presides over the bankruptcy filing.

processo. 1 – procedure; process.

- devido processo legal → vide DEVIDO PROCESSO LEGAL.

• processo cautelar → provisional procedure. Vide AÇÃO CAUTELAR.

• processo civil/penal/etc. → civil/criminal/etc procedure.

• processo de conhecimento → cognizance procedure; cognizance stage of the suit.

• processo de execução → execution procedure; stage of execution of judgment.

2 – case; lawsuit; suit; action. No linguajar processual brasileiro, os termos processo e feito às vezes são sinônimo de ação. Vide os exemplos abaixo:

- (no início de petição) Processo n. 2005.123.456 → Case No. 2005.123.456.

• acúmulo de processos → judicial backlog. "Prompt prosecution prevents judicial backlogs and improves the chances of obtaining just convictions". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 151].

• cisão, separação, desdobramento, desmembramento do processo, da ação → severance of the action; severance of the case; severance of claims [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1406].

• extinção do processo → vide EXTINÇÃO.

• no curso deste processo/desta ação → during this case/action.

• no início do processo → at the outset of the case.

• número do processo → case number.

• o processo corre na 13a vara cível → the case is pending before the 13th civil court.

• processo/ação de divórcio → vide DIVÓRCIO.

• reunião dos processos → vide REUNIÃO.

• o réu responderá ao processo em liberdade → the defendant will answer the accusation at liberty; the defendant will remain at liberty while the case is pending; the defendant was granted pretrial release.

3 – (patente) process.

processo administrativo do pedido de patente. vide PATENTE.

processo de curatela. curatorship proceeding.

"When the curator acquires knowledge of the termination of his curatorship, he is bound to file a notice in the curatorship proceeding that his authority to manage the property of the formerly absent person has ceased". [Civil Code of Louisiana, Article 52].

processo de desapropriação. vide DESAPROPRIAÇÃO.

processo de inventário e partilha. vide INVENTÁRIO.

processo de partilha. vide INVENTÁRIO (processo de inventário e partilha).

processo de tomada de decisão. decision-making process.

processo falimentar. vide FALÊNCIA.

processo incidental. vide INCIDENTE.

processo legislativo. legislative process.

"In most member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the tax legislative process has deve-

loped into a complex ritual whereby different groups compete to pass through the legislature their vision of an appropriate tax policy". [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 1].

processo licitatório. vide LICITAÇÃO.

processo orçamentário. (contabilidade) budget process [Warren, Carl. Accounting, page 872].

processo penal. criminal procedure.

processo produtivo. (contabilidade) manufacturing process; production process [Warren, Carl. Accounting, page 742].

processualista. jurist specialized in procedural law.

PROCON. Consumer Protection Office.

procuração. Se a procuração for para fins de votação em assembleias societárias, traduza conforme a acepção (2) deste verbete. Veja também a aula sobre tradução de procurações, em www.authorstream.com/marciliomcastro.

1 – power of attorney; procuration. Traduza por power of attorney. O termo procuration é usado no civil law. Instrumento de mandato é sinônimo de procuração.

"A written authorization of agency is called a power of attorney",

"A marriage may not be contracted by procuration". [Civil Code of Louisiana, Article 92].

- outorgar procuração → to grant a power of attorney.

- procuração ad judicium → judicial power of attorney; power of attorney granting the authority to represent the principal in court.

- procuração ad negotia → power of attorney for business purposes; for purposes of transacting business; power of attorney granting the authority to transact business; power of attorney granting authority to enter into transactions.

2 – (em assembleias societárias, em contexto de votação por procuração).

Neste contexto, proxy, em inglês, pode significar tanto procuração quanto procurador. Porém, para evitar ambiguidade, prefira traduzir procuração por proxy appointment, ou simplesmente appointment. E traduza procurador por proxy. Esta é a terminologia adotada pelo Model Business Corporation Act dos EUA. [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 711] Vide abaixo:

"Some confusion may arise in terminology since the single word 'proxy' may interchangeably be used to designate the document that creates the authority, the grant of authority itself, and the person granted the power to vote the

shares. The Model Business Corporation Act (1984) limits the use of the word 'proxy' to the person with the power to vote; it refers to the grant of authority as the "appointment" of a proxy (proxy appointment), and the document creating the appointment as an "appointment form". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 273]

"A proxy is a person who is authorized by a record shareholder to vote his or her shares". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 273]

"The proxy appointment must be in writing". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 274]

- pedido de procuração → proxy solicitation.

- votação por procuração → proxy voting; voting by proxy.

- votar por procuração → to vote by proxy. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 257]

procurador. 1 – Se for procurador que vota por procuração em assembleia societária, traduza por proxy. Vide exemplos e explicação no verbete PROCURAÇÃO.

2 – Qualquer outro procurador, traduza por attorney-in-fact. Para a diferença entre procurador e mandatário, vide o verbete MANDATÁRIO.

3 – Mas atenção ao contexto, pois a palavra procurador pode também ser sinônima de advogado, devendo ser traduzida conforme indicado no verbete ADVOGADO.

4 – O termo procurador também pode se referir a diversos membros do Ministério Público. Vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

procurador ad hoc. counsel ad litem.

procurador bastante. agent/attorney with sufficient authority.

Procurador da Fazenda Nacional. Counsel for the Federal Treasury. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procurador da República. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procurador de Justiça. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procurador do INSS. Counsel for the National Social Security Institute. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

procurador do município. city attorney; municipal attorney; counsel for the municipal government. O termo mais comum nos EUA é city attorney [Black's Law Dictionary 8th edition, page 261].

Procurador do Trabalho. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procurador-Geral. attorney general.

Procurador-Geral da República. Federal Attorney General. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procurador-Geral de Justiça. State Attorney General. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procurador Regional da República. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

Procuradoria. Office of the Attorney General.

Procuradoria de Justiça. Appellate Prosecution Office.

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. Office of the General Counsel for the National Treasury. Vide nota em MINISTÉRIO PÚBLICO.

pródigo. prodigal; spendthrift.

produção. 1 – (economia) output; production. Em economia, prefira traduzir **produção** por output.

“In particular, households buy the output of goods and services that firms produce”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 24].

“The fifth column shows marginal revenue, which is the change in total revenue from the sale of each additional unit of output”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 292].

- **produção industrial** → industrial output.
- **diminuir, restringir a produção** → to restrict output.

“A seller with monopoly power restricts her output in order to raise her price and maximize her profits”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 73].

Vide também FATORES DE PRODUÇÃO.

2 – (de provas) production (of evidence).

“During the trial or hearing, however, the court may order the production of the book in a shorter time”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 223].

produção acabada. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS ACABADOS (vide).

produção antecipada de prova. vide PROVA.

produção em andamento. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produção em elaboração. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produção em fabricação. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produção em processamento. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produção em processo. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produção equivalente. (contabilidade) equivalente production; equivalent units of production; equivalent units [Warren, Carl. Accounting, page 790; Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 120].

- **total das unidades iniciadas no período, acabadas ou não ao final do período** → whole units.

produção por ordem. (contabilidade) production to order; production by job.

producta sceleris. vide CRIME.

production function. (economics) função de produção.

produtividade. (economia) productivity “Almost all variation in living standards is attributable to differences in countries’ productivity – that is, the amount of goods and services produced from each hour of a worker’s time”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 12].

- **produtividade marginal** → marginal product.

“...each factor’s rental price must equal the value of the marginal product for that factor”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 405].

- **produtividade marginal crescente** → increasing marginal product.

“The production function gets flatter as the number of workers increases, which reflects diminishing marginal product”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 273].

- **produtividade marginal decrescente** → diminishing marginal product.

• **produtividade marginal da mão de obra; produtividade marginal do trabalho** → marginal product of labor; marginal productivity of labor.

“At the same time, profit maximization by the firms that demand labor ensures that the equilibrium wage always equals the value of the marginal product of labor”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 402].

- **valor da produtividade marginal** → value of the marginal product.

“The value of the marginal product of any input is the marginal product of that input multiplied by the market price of the output”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 395].

produto. 1 – (dir. civil) product.

- **produtos** → products.

“Products derived from a thing as a result of diminution of its substance belong to the owner of that thing”. [Civil Code of Louisiana, Article 488].

2 – proceeds.

• **produto da venda** → proceeds of/from the sale.

“The tax shall be paid from the proceeds of the sale”. [Civil Code of Louisiana, Article 568].

3 – (economia) product.

• **produto marginal** → marginal product.

• **produto marginal decrescente** → diminishing marginal product.

• **produto marginal crescente** → increasing marginal product.

• **produto marginal da mão de obra; produto marginal do trabalho** → marginal product of labor; marginal productivity of labor.

• **valor do produto marginal** → value of the marginal product.

As medidas da atividade econômica de um país:

• **produto interno bruto (PIB)** → gross domestic product (GDP).

“Gross domestic product (GDP) is the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 502].

• **produto nacional bruto (PNB)** → gross national product (GNP).

• **produto nacional líquido (PNL)** → net national product (NNP).

• **PIB per capita** → GDP per person; GDP per capita.

• **PIB real** → real GDP.

• **PIB nominal** → nominal GDP.

“Nominal GDP uses current prices to place a value on the economy's production of goods and services. Real GDP uses constant base-year prices to place a value on the economy's production of goods and services”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 509].

produto casado. (dir. concorrencial) vide VENDA CASADA.

produto casado. vide VENDA CASADA.

produto de exportação. vide EXPORTAÇÃO.

produto de marca. vide MARCA.

produto do crime. vide CRIME.

produto financeiro. financial product.

“Telephone and computers can be powerful ways of selling standardised financial pro-

ducts” [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

produto genérico. vide GENÉRICO.

produto industrializado. vide INDUSTRIALIZAR.

produto intermediário. vide INTERMEDIÁRIO.

produto interno bruto. vide PRODUTO.

produto nacional bruto. vide PRODUTO.

produto principal. (dir. concorrencial) vide VENDA CASADA.

produto secundário. (dir. concorrencial) vide VENDA CASADA.

produtor. producer; manufacturer.

produtos acabados. (contabilidade) finished goods; finished products. A expressão **finished goods** é mais comum [Warren, Carl. accounting, page 743].

produtos conjuntos. (contabilidade) joint products.

Não confunda os seguintes termos:

• **produtos conjuntos; coprodutos** → joint products.

• **subprodutos** → by-products.

• **sucata; sobras; resíduos** → scrap.

produtos em andamento. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produtos em elaboração. (contabilidade) work-in-process [Warren, Carl. Accounting, page 743]. Sinônimos em português: **produtos em andamento; produtos em fabricação; produtos em processo; produtos em processamento; produtos semiacabados; produtos semielaborados; produção em andamento; produção em fabricação; produção em processo; produção em processamento; produção semiacabada; produção semielaborada.**

produtos em fabricação. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produtos em processamento. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produtos em processo. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produtos mão de obra intensivos. vide MÃO DE OBRA.

produtos semiacabados. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produtos semielaborados. (contabilidade) sinônimo de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (vide).

produzir prova. vide PROVA.

proferimento. (da sentença) ver SENTENÇA.

proferir. (a sentença) vide SENTENÇA.

profissional liberal. self-employed professional.

prognóstico. vide CONCURSO DE PROGNÓSTICO.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). United Nations Development Program (UNDP).

Programa de Demissão Voluntária (PDV). (dir. do trabalho) Voluntary Dismissal Program.

Programa de Integração Social (PIS). Social Integration Program.

programa de parcelamento. (dir. tributário) installment payment arrangement.

Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). (dir. tributário) Program of Fiscal Recovery.

- a empresa incluiu débitos no REFIS → the company included liabilities in REFIS; the company enrolled liabilities with REFIS.

Programa Especial de Parcelamento da Secretaria da Receita Federal (PAES). Special Installment Arrangement of the Federal Revenue Office.

proibir. 1 – prohibit.

2 – (por ordem judicial) enjoin.

“The company was enjoined from selling its stock” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 570].

projeção da demonstração de resultado do exercício. (contabilidade orçamentária) budgeted income statement; projected income statement [Warren, Carl. Accounting, page 878].

projeção das demonstrações financeiras. (contabilidade orçamentária) budgeted financial statements; projected financial statements.

projeção do balanço patrimonial. (contabilidade orçamentária) budgeted balance sheet; projected balance sheet [Warren, Carl. Accounting, page 878].

projeção do saldo final das contas a receber. (contabilidade) budgeted ending balance of accounts receivables.

projeto de lei. bill.

“Bills in matters of taxation must originate in the House of Representatives”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

- redação de projeto de lei → bill drafting [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 194].

prolação. (da sentença) ver SENTENÇA.

prolatar. (a sentença) ver SENTENÇA.

prole. children; issue.

- prole eventual → future children; one’s future children.

proliferação. (de armas nucleares) proliferation.

promessa de compra e venda. vide CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

promessa de recompensa. (dir. das obrigações) offer of reward.

“An offer of a reward made to the public is binding upon the offeror even if the one who performs the requested act does not know of the offer”. [Civil Code of Louisiana, Article 1944].

promissário. promisee.

promissória. abrev. de NOTA PROMISSÓRIA (vide).

promitente. 1 – promisor.

2 – (em nota promissória) vide NOTA PROMISSÓRIA.

promitente-vendedor. (em um contrato de compra e venda) promisor-seller.

Promotor. forma abreviada de PROMOTOR DE JUSTIÇA (vide).

Promotor de Justiça. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

promotoria. sinônimo de MINISTÉRIO PÚBLICO.

promovente. sinônimo de AUTOR (vide).

promover. (para cargo superior) promote.

promovido. sinônimo de RÉU (vide). Vide nota explicativa em AUTOR.

promulgação. enactment; entry into force; promulgation.

“Statute or statutes (...) adopted prior to the enactment of this code”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-106]

promulgar. (uma lei, por exemplo) enact; promulgate.

“The common law, as that term is here used, is found in the reports of judicial decisions, whereas legislation is found in the statutes enacted by a legislature”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 103].

prontuário médico. medical record.

pronúncia. (processo penal) court order that confirms the existence of probable cause and commits the defendant for trial by jury; institution of trial by jury (of a defendant).

- réu foi pronunciado → the defendant was committed for trial by jury.
- impronúncia → dismissal of the criminal prosecution (without prejudice).

- réu foi **impronunciado** → the criminal prosecution against the defendant was dropped (without prejudice).

pronunciado. (processo penal) defendant.

pronunciamento. (processo) sinônimo de DECISÃO.

pronunciar. 1 – (processo penal) vide PRONÚNCIA.

2 – sinônimo de MANIFESTAR (vide)

propensão. (economia) propensity.

- **propensão marginal a consumir** → marginal propensity to consume.
“An important number in this formula is the marginal propensity to consume – the fraction of extra income that a household consumes rather than saves”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 766].
- **propensão marginal a poupar** → marginal propensity to save.

propina. bribe.

proponente. 1 – (em contrato) offeror. Sinônimo em português: estipulante. Vide também REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

2 – (em licitação) bidder.

propor. 1 – propose; offer.

2 – (a ação) vide AÇÃO.

propositura. filing. Sinônimo AJUIZAMENTO.

- após a **propositura/ajuizamento da ação** → after the filing of the action; after the action was filed.

proposta. 1 – (contratual) offer. Em contexto contratual, evite traduzir por **proposat**.

“To determine whether there is a contract of hire, one seeks to discover whether the three ‘elements’ of a contract are present. These elements are offer, acceptance, and consideration”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 16].

- **proposta em aberto** → offer that is not binding, because some element is not defined.

2 – (em licitação) bid.

- A empresa **apresentou proposta de 100 milhões pelo contrato** com a administração pública → The company submitted/made/put in a bid of 100 million for the government contract. The company bid 100 million for the government contract.

proposta de emenda à Constituição (PEC). constitutional amendment bill; proposal of constitutional amendment.

proposta de transação penal. vide TRANSACÇÃO PENAL.

propriedade. ownership; property.

“Ownership is the right that confers on a person direct, immediate, and exclusive authority over a thing”. [Civil Code of Louisiana, Article 209].

- a **propriedade plena se consolidou na titularidade de alguém** → full ownership vested in someone; full ownership became vested in someone.

- **direito de propriedade sobre um bem** → ownership interest in property.

“The decedent’s ownership interest in property (...) [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-222].

- **perda da propriedade** → loss of ownership.
- **propriedade móvel e imóvel** → ver BEM (bem móvel e imóvel).
- **propriedade plena; propriedade perfeita; propriedade consolidada; propriedade alodial** → full ownership. [Civil Code of Louisiana, Article 543].

propriedade fiduciária. (tradução sugerida) fiduciary ownership; conditional ownership under a contract of “alienação fiduciária em garantia” (vide).

propriedade industrial. vide PROPRIEDADE INTELECTUAL.

propriedade intelectual. intellectual property.

“Intellectual property traditionally includes the three legal areas of patents, trademarks, and copyrights”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 1].

“A state or federal certificate of registration of intellectual property is prima facie evidence of the facts stated in the certificate”.

A diferença entre **propriedade intelectual e propriedade industrial**:

“A propriedade intelectual, portanto, compreende tanto as invenções e sinais distintivos da empresa, como as obras científicas, artísticas, literárias e outras. O direito intelectual, deste modo, é o gênero, do qual são espécies o industrial e o autoral”. (Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 1, p. 143).

“São bens integrantes da propriedade industrial: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca”. (Idem, p. 136)

- **propriedade intelectual** → intellectual property.

- **propriedade industrial** → industrial property [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 791].

“This section follows the requirement of the International Convention for the Protection of

Industrial Property, to which the United States is a party” [U.S. Code Title 35 §272].

A tradução da terminologia de propriedade intelectual:

Para maiores detalhes, vide os verbetes específicos.

- **desenho industrial; design** → vide DESENHO INDUSTRIAL.
- **direito autoral; direito de autor** → copyright.
- **indicação geográfica, indicação de procedência, denominação de origem** → vide INDICAÇÃO GEOGRÁFICA.
- **invenção** → invention.
- **marca** → trademark; mark.
- **modelo de utilidade** → ver MODELO DE UTILIDADE.
- **patente** → patent.

propriedade total do ativo. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

proprietário. owner; proprietor

- **proprietário de terras** → landowner.
- **nu proprietário** → vide USUFRUTO.

proprietário da obra. vide EMPREITADA.

proprietário ribeirinho. vide RIBEIRINHO.

propter rem. because of a thing. Ver OBRIGAÇÃO (obrigação propter rem).

prorrogação. extension; postponement. Vide PRORROGAR.

prorrogar. extend; postpone.

- **prorrogar a vigência do contrato** → to extend the term of the contract.
- **prorrogar o vencimento** → to postpone the maturity date.
- **prorrogar a competência** → vide COMPETÊNCIA.

prospecto. (mercado de capitais) prospectus. “The seller must also provide a prospectus to the purchaser of the securities setting forth the key information contained in the registration statement”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

proteção autoral. vide DIREITO AUTURAL.

proteção diplomática. (dir. internacional público) diplomatic protection [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 164].

proteção marcária. trademark protection.

proteção patentária. vide PATENTE.

proteção possessória. (direitos reais) protection of possession.

proteccionismo. (comércio internacional) protectionism.

protegido por direito autoral. vide DIREITO AUTURAL.

protelatório. (recurso, etc.) dilatory. Vide RECURSO.

- **recurso protelatório** → frivolous appeal. “If a court of appeals shall determine that an appeal is frivolous, it may award just damages and single or double costs to the appellee”.

protestar. (título de crédito) protest.

- **título protestado** → protested instrument.

protesto. (de título de crédito) protest.

- **protesto interruptivo da prescrição** → protest that interrupts the statute of limitations.
- **cláusula sem protesto; renúncia do protesto** → waiver of protest. “A waiver of protest is effective to excuse the absence of an otherwise required protest”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

protesto por novo júri. vide JÚRI.

protocolar. (em juízo) file.

protocolizar. file.

protocolo. 1 – (dir. processual, ato de protocolar uma petição) filing.

- **número do protocolo** → court file number. “The court file number, which is supplied by the court clerk at the time of filing the complaint or other initial pleading”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 8].
- 2 – (local no fórum onde as petições são protocoladas) court clerk’s office.

prova. evidence; proof. Prefira traduzir prova por evidence. Para a diferença entre evidence e proof, veja o verbete EVIDENCE.

- **apresentar/produzir/colher provas** → to present/produce/introduce evidence. “The evidence that will be introduced at trial”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 158].
- **apresentar algo como prova** → to put something in evidence. “The amount of the doctor’s bills can be put into evidence”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 511].
- **ser admitido como prova** → to be admitted into evidence.
- **confirmado pelas provas** → supported by the evidence.
- **produção antecipada de provas** → pretrial production of evidence; early production of evidence.
- **produção antecipada de prova testemunhal** → deposition for perpetuating testimony.

- **pedido para desconsiderar/desentranhar provas** → motion to suppress evidence. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 323].

Evidence é palavra incontável, não se flexiona no plural. Se for necessário traduzir no plural, utilize a expressão **pieces of evidence**. Por exemplo:

- **havia duas provas na cena do crime** → there were two pieces of evidence at the crime scene.

Classificação:

- **prova documental** → documentary evidence.
- **prova em contrário** → rebuttal evidence; rebutting evidence; evidence in rebuttal; evidence in opposition to something; evidence to the contrary; contrary evidence.
- **prova emprestada** → evidence produced in another case.
- **prova ilícita por derivação** → vide FRUTO (teoria dos frutos da árvore envenenada).
- **prova impertinente** → impertinent evidence.
- **prova indiciária; indício; prova circunstancial** → vide INDÍCIO.
- **prova inequívoca** → conclusive proof.
- **prova nova** → newly discovered evidence.
- **prova pericial; prova técnica** → expert evidence.
- **prova plena** → proof.
- **prova não plena** → evidence.
- **prova pré-constituída** [De Plácido e Silva, *Vocabulário Jurídico*, p. 658] → documentary proof; prima facie evidence.
- **prova testemunhal** → testimonial evidence [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 400].

provar. prove; establish; show.

“The trial stage of the action is the point at which the facts in issue are sought to be established”. [Appleton, Julian J., *New York Practice*, p. 212].

“Under the contract to employ her as long as her work was satisfactory, it was necessary to show that there was just cause to discharge her”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

provento. 1 – (de empregador ou servidor público) salary; pay; remuneration.

2 – (de aposentadoria) pension; retirement pension.

- **proventos percebidos a título de pensão** → pension payments.

prover. (o recurso) grant. Ver RECURSO.

providência. remedy; measure; action; determination.

provimento. 1 – sinônimo de TUTELA (vide). Na maioria das vezes, traduza por **decision** ou **judgment**.

- **provimento jurisdicional; provimento judicial** → judicial relief; judicial decision; judicial remedy; judgment.

- **o provimento judicial deve ater-se aos limites do que foi postulado** → the judgment must be restricted to the claim.

2 – (do recurso)

- **o Tribunal negou provimento ao recurso** → the Appellate Court denied the appeal.

- **Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, dou provimento ao Recurso Especial** → In view of the foregoing, with all due respect for the Hon. Judge-Rapporteur, I grant/sustain this Special Appeal.

Vide nota em RECURSO.

3 – (no cargo) investiture.

provimento cautelar. sinônimo de MEDIDA CAUTELAR.

provisão. (contabilidade) provision; allowance. Vide também os verbetes específicos; PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA; PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA; etc.

“In the future period when a unit fails, the subsequent repair costs would be recorded by debiting the accrued liability, Provision for Warranty Costs, and crediting Cash, Supplies, and so forth”. [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 307].

- **reverter o saldo da provisão para o resultado; reverter a provisão contra o resultado** → to close (the balance of) the provision to the Income Summary.

- **constituir a provisão a débito de despesa** → to create the provision by debiting an expense account.

provisão de fundos. (do cheque) vide CHEQUE.

provisão para ajuste ao valor de mercado. (contabilidade) sinônimo de PROVISÃO PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO [Lynn, Guy, *A Dictionary of Accounting and Auditing*, p. 22].

provisão para ajuste de custo de bens do ativo ao valor de mercado. (contabilidade) allowance to reduce assets to market value.

provisão para ajuste de custo de títulos e valores mobiliários ao valor de mercado.

(contabilidade) allowance to reduce marketable securities to market value.

provisão para créditos de liquidação duvidosa. (contabilidade) allowance for doubtful accounts; allowance for bad debts [Warren, Carl. Accounting, page 321].

- **saldo líquido a receber** (o valor das contas a receber menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa) → net realizable value. Vide também DESPESA COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.

provisão para devedores duvidosos. (contabilidade) sinônimo de PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.

provisão para o imposto de renda. (contabilidade) provision for income tax. “The provision for income taxes is deducted at the bottom of the income statement after net income and before income tax is computed”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 308].

provisão para perdas prováveis na realização de investimento. (contabilidade) allowance for probable losses.

provisão para redução ao valor de mercado. (contabilidade) allowance for reduction of inventory to market [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 22].

provisão para resgate de debêntures. (contabilidade) sinking fund [Warren, Carl. Accounting, page 612].

provisionamento. (contabilidade) sinônimo de PROVISÃO.

provisionar. (contabilidade) create a provision.

provisório. provisional. Evite o termo “provisory”.

provocação. provocation.

“Under some circumstances, provocation can reduce a killing which would otherwise be murder to voluntary manslaughter”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 34].

prudente. prudent.

prudente arbítrio. (do juízo) discretion.

- **segundo o prudente arbítrio do juiz** → within/in the discretion of the court; at the discretion of the court.

“Some provisions, such as Federal Rule 41(b), leave the decision to enter an involuntary dismissal totally within the discretion of the trial court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 172].

“The issuance of an execution against the person always rests in the discretion of the court”.

[Appleton, Julian J., New York Practice, p. 267].

“American law gives the courts a relatively broad discretion to create new civil remedies”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 39].

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Brazilian Social Democracy Party. A major right-of-center party in Brazil.

publicidade. 1 – (propaganda) advertising.

“Much advertising is psychological rather than informational”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 381].

2 – (princípio da administração pública, art. 37 da Constituição Federal de 1988) para evitar ambiguidade, prefira traduzir por *transparency*, e não por ‘*publicity*’. Princípio da publicidade → principle of (government) transparency.

público. 1 – (substantivo) public.

2 – (adjetivo) public; government.

- **despesas públicas** → government spending.

- **dívida pública** → government debt.

- **receita pública** → government revenue.

- **título da dívida pública** → government bond.

- **dinheiro público** → vide anexo sobre DIFERENÇAS CULTURAIS: A TRADUÇÃO DE “DINHEIRO PÚBLICO”.

Nota: As expressões “**dinheiro público**”, “**verbas públicas**” e similares devem ser preferencialmente traduzidas por “**taxpayers’ money**” ou “**taxpayer money**”. As expressões “**public money**” ou “**public funds**” também são corretas, mas menos usuais.

- “O governo utilizou dinheiro público para resgatar o banco da falência” → “the government used taxpayer money to bail out the bank”. [The Economist, August 7, 2008]. Desperdício de dinheiro público → Waste of taxpayers’ money. E não “Waste of public money”.

público investidor. investing public.

puerperal. vide INFANTICÍDIO.

puerpério. vide INFANTICÍDIO.

pulverização. (das ações) vide DISPERSO.

pulverizadas. (as ações) vide DISPERSO.

punho.

- **de próprio punho** → handwritten.

punibilidade. punishability.

punir. punish.

purgação. (da mora) vide MORA.

purgar. (a mora) vide MORA.

putativo. putative; reputed; believed; supposed.

“One who causes a third person to believe that another person is his mandatary is bound to the third person who in good faith contracts with the putative mandatary”. [Civil Code of Louisiana, Article 3021].



quadrilha. conspiracy. Vide exemplos em FORMAÇÃO DE QUADRILHA.

quadro de carreira. vide CARREIRA.

quadro de credores. (falência) list of creditors (approved by the court, in a bankruptcy proceeding). Vide CREDOR.

quadro de sócios. vide SÓCIO.

quadro geral de credores. vide CREDOR.

quadro social. vide SÓCIO.

qualidade.

- na qualidade de → in the capacity of; in one's capacity as.
- na qualidade de representante → in a representative capacity. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 98].

qualificação. 1 – identification.

- qualificação do autor → identification of plaintiff.
- 2 – qualification; classification.
- a qualificação jurídica do contrato → the legal classification of the contract.

qualificado. (dir. penal) aggravated

- crimes qualificados pelo resultado → crimes aggravated by the result.

qualificadora. (dir. penal) aggravation.

qualificar. identify.

- devidamente qualificado nos autos → duly identified in the record.

quantia certa. sum certain.

“If a sum certain (i.e., liquidated damages) is being sought, the clerk may enter a default”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 168].

“The sum awarded for contributions made to the education or training of a spouse may be a sum certain payable in installments”. [Civil Code of Louisiana, Article 123].

quantidade demandada. (economia) vide OFERTA.

quantidade ofertada. (economia) vide OFERTA.

quantum indenizatório. award of damages.

quase posse. quasi-possession.

“The exercise of a real right, such as a servitude, with the intent to have it as one's own is quasi-possession”. [Civil Code of Louisiana, Article 3421].

quase usufruto. vide USUFRUTO.

quebra. sinônimo de FALÊNCIA.

quebra de decoro. vide DECORO.

quebra do dever fiduciário. breach of trust.

quebrar a fiança. (processo penal) vide FIANÇA.

queda.

- o dólar fechou a R\$2,17, com queda de 4,7% em relação a ontem → the dollar closed at R\$2.17, down 4.7% from yesterday.

queixa; queixa-crime. (processo penal) complaint. Vide explicação em DENÚNCIA.

quem paga mal paga duas vezes. vide PAGAR.

quérable. vide OBRIGAÇÃO.

querelado. vide QUERELANTE.

querelante; querelado. (na ação penal privada)

- querelante → claimant; private prosecutor.
- querelado → defendant.

quesito. question.

quesível. vide OBRIGAÇÃO.

questão. (processo) issue; question.

“A defendant convicted in state court can seek review in the United States Supreme Court only of questions of federal law”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 458].

• questão de alta indagação → complex issue.

• questão de direito → issue of right; legal issue; legal question.

• questão de fato → issue of fact; fact issue.

• questão de ordem pública → vide ORDEM PÚBLICA.

• questão prejudicada → vide PREJUDICAR.

• questão prejudicial → incidental issue.

questão de ordem. objection.

- levantar questão de ordem → to raise/make an objection.

quinhão. share.

“Two or more persons may own the same thing in indivision, each having an undivided share”. [Civil Code of Louisiana, Article 480].

quinhão hereditário. share; hereditary share; hereditary portion.

“(…) coheir’s right to purchase hereditary portion”. [Civil Code of Louisiana, Article 545].

“The defendant in the suit for rescission may stop its course and prevent a new partition, by offering and giving to the plaintiff the supplement of his hereditary portion (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1408].

quinquenal. vide PRESCRIÇÃO.

quinquídio. five days.

quintil. (estatística) quintile.

quinto constitucional. one fifth of all appointments of appellate judges must be filled by lawyers and prosecutors. This is called quinto constitucional (constitutional fifth).

quinzenal. biweekly; semimonthly.

“Employer will pay Employee an annual salary of \$40,000 in equal biweekly installments”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 119].

quirografário. vide CREDOR QUIROGRAFÁRIO.

quitação. Quitação significa (1) “o ato pelo qual o credor desonera seu devedor da obrigação que tinha para com ele” [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 669], e traduzese por **release; discharge**.

Todavia, esta palavra é comumente utilizada equivocadamente com o sentido de (2) pagamento integral de uma dívida.

1 – release; discharge.

- receber e dar quitação → to receive/accept and give release.

“When a release is given and accepted in good faith”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“An obligation may give the obligor the right to: (...) Obtain the proper discharge when he has performed in full” [Civil Code of Louisiana, Article 1758].

- quitação plena e geral → full and general release.

Diferença entre quitação e recibo: quitação (release; discharge) é o ato em si pelo qual o credor libera o devedor de sua dívida, ao passo que recibo (receipt) é o instrumento em que este ato se materializa.

2 – full payment (of the debt).

quitar. Vide nota em QUITAÇÃO.

1 – release; discharge.

2 – pay up; settle.

quociente. (contabilidade) ratio [Warren, Carl. Accounting, page 709]. Sinônimos de quociente em português: **índice; indicador**.

- quociente entre X e Y → ratio of X to Y.

quociente de endividamento geral. (contabilidade) debt ratio [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 93].

quociente de endividamento total. (contabilidade) sinônimo de QUOCIENTE DE ENDIVIDAMENTO GERAL.

quociente de imobilização do capital próprio. (ativo imobilizado dividido pelo patrimônio líquido) fixed ratio; ratio of fixed assets to net worth [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 135; Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 84; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 471].

quociente de liquidez. (contabilidade) liquidity ratio.

quociente de liquidez absoluta. sinônimo de QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

quociente de liquidez corrente. (ativo circulante dividido pelo passivo circulante) current ratio [Warren, Carl. Accounting, page 154; Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 105; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 493].

quociente de liquidez imediata. (disponibilidades divididas por passivo circulante) ratio of cash (and cash equivalents) to current liabilities; doomsday ratio [Warren, Carl. Accounting, page 298; Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 105; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 493].

quociente de liquidez instantânea. sinônimo de QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

quociente de liquidez seca. (ativo circulante menos estoque de mercadorias dividido por passivo circulante) quick ratio [Warren, Carl. Accounting, page 456; Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 105; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 493].

quociente de rotação de créditos. (contabilidade) accounts receivable turnover [Warren, Carl. Accounting, page 331; Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 369].

quociente de rotação de estoques. (contabilidade) inventory turnover ratio. Sinônimo em português: quociente de rotação de mercadorias.

quociente de rotação de mercadorias.

(contabilidade) sinônimo de QUOCIENTE DE ROTAÇÃO DE ESTOQUES.

quociente entre capital de terceiros e capital próprio.

(contabilidade) debt-equity ratio; debt-to-equity ratio; ratio of liabilities to owners' equity [Warren, Carl. Accounting, page 702; Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. E-5].

quociente entre imobilizado e capital de financiamento.

(contabilidade) ratio of fixed assets to long-term liabilities.

quociente preço/lucro.

(contabilidade) price-earnings ratio; P/E ratio [Warren, Carl. Accounting, page 578].

quociente seco de liquidez.

sinônimo de QUOCIENTE DE LIQUIDEZ SECA.

quórum.

quorum.

- **quórum de instalação** → quorum to open the meeting.

- **quórum de deliberação** → quorum necessary to pass resolutions.

“When a meeting opens with a quorum, the quorum is not thereafter broken if shareholders leave”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Many statutes provide that a majority in interest of the shareholders shall constitute a quorum of shareholders except that the quorum may be reduced to a number smaller than a majority”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 83].

“Statutes provide that if a quorum is present, the affirmative vote of a majority of that quorum is sufficient to bind the corporation”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 256].

- “As reuniões serão consideradas instaladas se houver quorum de 2 (dois) representantes, sendo 1 (um) de cada Parte”. → The meetings are deemed open with a quorum of two (2) representatives, one (1) for each Party.

quota de amortização.

(contabilidade) amortization amount; periodic amortization amount.

quota de depreciação.

(contabilidade) amount of depreciation; depreciation amount; periodic depreciation; periodic depreciation amount; amount of depreciation expense [Warren, Carl. Accounting, page 400].

- “Para se calcular o valor da quota de depreciação, basta aplicar a taxa sobre o valor do bem a ser depreciado”. → The depreciation amount is computed by multiplying the depreciation rate by the cost of the depreciable asset.

quota de exaustão.

(contabilidade) depletion amount; periodic depletion amount.

quota; cota. 1 – (dir. societário)

membership interest; unit of ownership [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 25]. Evite traduzir de forma literal por “quota”.

- **quotas em circulação** → outstanding membership interests.

2 – (de clube) membership.

3 – (comércio internacional) quota.

- **quota de importação** → import quota.

“The Islandian economists next consider the effects of an import quota – a limit on the quantity of imports”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 185].

quotista.

member (of a limited-liability company). O Código Civil de 2002 (art. 1.052 e seguintes) substituiu o termo quotista por sócio (vide). Não traduza quotista por “quotalholder”.



raciocínio dedutivo. (filosofia) deductive reasoning.

racionamento. rationing.

"The rationing mechanisms that develop under price ceilings are rarely desirable". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 115].

racionar. (limitar a venda) ration.

ramo atacadista. wholesaling.

ramo varejista. retailing.

raptado. vide RAPTO.

rapto. (dir. penal) abduction. Vide SEQUESTRO.

- raptor → abductor.
- raptado → abductee.

raptor. vide RAPTO.

raso. (juridiquês)

- assinar em público e raso → se foi o tabelião que assinou: signed in an official capacity. Se foi assinado perante o tabelião: signed before a notary public.

ratear. prorate.

rateio. proration; pro rata payment; pro rata distribution.

ratificação. (do tratado) ratification.

- instrumento de ratificação → instrument of ratification [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 107].

ratificar. (um tratado) ratify.

razão. 1 – (contabilidade) forma abreviada de LIVRO RAZÃO (vide).

2 – (matemática) ratio.

razão analítico. (contabilidade) vide LIVRO RAZÃO.

razão auxiliar. (contabilidade) vide LIVRO RAZÃO.

razão de clientes. (contabilidade) vide LIVRO RAZÃO.

razão de custos. (contabilidade) vide LIVRO RAZÃO.

razão de fornecedores. (contabilidade) vide LIVRO RAZÃO.

razão geral. (contabilidade) vide LIVRO RAZÃO.

razão simplificado. sinônimo de RAZONETE (vide).

razão social. vide NOME EMPRESARIAL.

razoável. reasonable.

razões finais. (processo penal) closing arguments.

razões; razões de apelação; razões do recurso. appellate brief; appeal brief; appellant's brief; brief [Black's Law Dictionary 6th edition, page 192].

"Ms. Fort must file an appellate brief outlining the grounds for appeal."

"...the attorneys may either present oral arguments or merely submit their briefs for the consideration of the court."

- contra-razões → appellee's brief; brief of the appellee.
- oferecer/apresentar razões; arrazoar → to file appellant's brief.
- oferecer/apresentar as contrarrazões de apelação; contra-arrazoar → to file appellee's brief.

razonete. (contabilidade) T-account. Sinônimos de razonete em português: conta em T; gráfico em T; razão simplificado; conta resumida.

- "O lado esquerdo da conta T denomina-se de débito e o direito de crédito". [Iudicibus, Sérgio de. Dicionário de Contabilidade, p. 168] → The left side of the T account is called debit and the right side is called credit.

reabilitação. (do falido) discharge.

"For individual debtors, this bankruptcy relief may take the form of relief from further personal liability for debts because of a discharge. While no debtor is guaranteed a discharge, most individual debtors do receive a discharge". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 121].

reabilitar. (o falido) discharge. Ver exemplo em REABILITAÇÃO.

- reabilitar o herdeiro indigno → vide INDIGNO.

readaptação. (do servidor público) reassignment. Vide READAPTAR.

readaptar. (o servidor público) reassign.

- readaptar o servidor público para um novo cargo → to reassign the public servant to a new office.

readmissão. (de empregado) sinônimo de REINTEGRAÇÃO.

readmitir. (empregado) sinônimo de REINTEGRAR.

reajustar. (os preços, por exemplo) adjust. Evite traduzir por “readjust”. O termo **reajustar** na maioria das vezes significa aumentar, podendo ser traduzido por **increase**, **raise**.

“Social Security benefits, for example, are adjusted every year to compensate the elderly for increases in prices”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 529].

reajuste. majoritariamente, o termo **reajuste** é sinônimo de **aumento**, traduzida por **rise**, **increase**. Não traduza por **readjustment** ou **restatement**.

- reajuste salarial → pay rise.

realização. 1 – (dir. societário) sinônimo de INTEGRALIZAÇÃO.

- 2 – (da reunião, assembleia) vide ASSEMBLEIA.

realizar. 1 – (transformar bens em dinheiro) realize; reduce assets to cash. Ver exemplo em DISSOLUÇÃO.

- realizar o ativo e satisfazer o passivo → to realize the assets and satisfy the liabilities.

- 2 – (dir. societário) sinônimo de INTEGRALIZAR.

- 3 – (pôr em prática; fazer) carry out; conduct; perform.

“The Executive Director shall carry out the policies set by the Board of Directors”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 238].

- realizar o tipo penal → vide TIPO.

- 4 – (a reunião; assembleia) hold (the meeting).

- 5 – (contabilidade) realize; earn.

- realizar o lucro → to realize the profit.

- lucro não realizado → unrealized profit.

- realizar a receita → to realize the revenue; to earn the revenue.

realizável a longo prazo. (contabilidade) forma abreviada de ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.

reavaliação. (de bens) revaluation.

reavaliar. (o bem) revalue.

rebaixar. 1 – (empregado, por exemplo) demote. Rebaixar é o antônimo de **promover**.

- 2 – (a classificação de risco de um país, de um investimento ou empresa) downgrade. Vide exemplo em DOWNGRADE.

rebelião. (de presos) uprising.

rebus sic stantibus, cláusula. 1 – (dir. contratual) a clause implied in executory contracts whereby the debtor is discharged from performing the contract if the economic conditions in force at the time of execution of the contract change. It is similar to the **clause of commercial impracticability** found in the U.C.C. §2-615.

- 2 – (dir. internacional público, direito dos tratados) rebus sic stantibus; fundamental change of circumstances [Buergerthal, Thomas, Public International Law, p. 123; Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, artigo 61(1)].

recalcitrante. noncomplying.

- estado recalcitrante (que não obedece decisão de tribunal internacional) → noncomplying state.

recapitalização. (EUA) recapitalization; (UK) recapitalisation.

recapitalizar. (EUA) recapitalize; (UK) recapitalise.

receber. 1 – (dir. constitucional) sinônimo de RECEPCIONAR (vide).

- 2 – (contabilidade) receive.

- contas a receber → receivable accounts; receivables.

- valores a receber → receivables. Vide exemplos em DISPONÍVEL.

receber quitação. vide QUITAÇÃO.

recebimento de caixa. (contabilidade) cash receipt. Vide exemplo em FLUXO DE CAIXA.

recebível. receivable; account receivable.

receita. 1 – (economia) revenue; receipts. Nesta acepção, o termo **receipts** é sempre usado no plural.

“The government enacts taxes to raise revenue, and that revenue must come out of someone’s pocket”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 159].

“Table 2 shows the receipts of the federal government in 2001. Total receipts that year were \$1.991 billion, a number so large that it is hard to comprehend”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 244].

- receita de algo → revenue from something.

- receita do imposto → tax revenue.

- receita marginal → marginal revenue.

“The fifth column shows marginal revenue, which is the change in total revenue from the sale of each additional unit of output”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 292].

- **receita pública** → government revenue; government receipts.

“Figure 1 shows government revenue, including federal, state, and local governments, as a percentage of total income for the U.S. economy”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 242].

- **receita total** → total revenue.

“In any market, total revenue is $P \times Q$, the price of the good times the quantity of the good sold”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 94].

“The answer depends on the elasticity of demand. If the demand for visits to the museum is inelastic, then an increase in the price of admission would increase total revenue”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 98].
2 – (contabilidade) revenue.

- **receita de vendas** → sales. Vide exemplo no verbete **MERCHANDISE**.

- “A receita de vendas da empresa aumentou no ano passado”. → The sales of the company increased last year.

- **receita de serviços** → fees earned; service revenue.

3 – sinônimo de **AUTORIDADE TRIBUTÁRIA** (vide).

receita antecipada. (contabilidade) sinônimo de **RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE**.

receita controlável. (contabilidade) controllable revenue [Warren, Carl. Accounting, page 956].

receita diferencial. (contabilidade) differential revenue [Warren, Carl. Accounting, page 993].

receita estadual. state revenue service; state revenue office.

Receita Federal. forma abreviada de **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** (vide).

Receita Federal de Julgamento. vide **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**.

receita incremental. (contabilidade) sinônimo de **RECEITA DIFERENCIAL**.

receita líquida. (contabilidade) net revenue.

receita não operacional. (contabilidade) other income; non-operating income [Warren, Carl. accounting, page 236].

receita operacional. (contabilidade) operating revenue.

receita recebida antecipadamente. (contabilidade) deferred revenue; unearned revenue [Warren, Carl. Accounting, page 48].

receita relevante. (contabilidade) sinônimo de **RECEITA DIFERENCIAL**.

receita tributária. sinônimo de arrecadação tributária. Vide **ARRECADAÇÃO**.

receitas realizadas e não recebidas. (contabilidade) accrued revenues [Warren, Carl. Accounting, page 104].

- “Para apropriação das receitas ganhas e ainda não recebidas debita-se uma conta do ativo e credita-se uma conta de receita”. → Accrued revenues are recorded by debiting an asset account and crediting a revenue account.

recepção. (constitutional law) reception.

repcionar. (dir. constitucional) receive.

- Este artigo foi **repcionado/recebido pela Constituição de 1988** → This Article was received by the Constitution of 1988.

receptação. (dir. penal) receiving; receiving stolen property.

- **receptar** → receive.

- **receptador** → receiver; fence.

receptador. vide **RECEPTAÇÃO**.

receptar. vide **RECEPTAÇÃO**.

receptício. receivable; that requires acceptance; valid only if accepted.

- **declaração de vontade unilateral receptícia** → receivable unilateral declaration of will.

recessão. (economia) recession.

“The falling level of output indicates that the economy is in a recession”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 743].

- **recessão desinflacionária** → disinflationary recession.

“Indeed, a disinflationary recession can potentially leave permanent scars on the economy”. [The Economist, Dictionary of Economics, p. 819].

recesso. vide **DIREITO DE RETIRADA**.

recesso da bolsa de valores. vide **BOLSA DE VALORES**.

recibo. receipt.

- **dar recibo de algo** → to give receipt for something.

“The minor who is emancipated has the full administration of his estate, and may (...) receive his revenues and moneys which may be due to him, and give receipts for the same”. [Civil Code of Louisiana, Article 370].

- **contra recibo** → upon receipt.

recibo de pagamento de autônomo (RPA). self-employed payment receipt.

reciclador de capital. (pessoa que faz lavagem de dinheiro) money launderer. Vide **LAVAGEM DE DINHEIRO**.

reciclagem de dinheiro. sinônimo desnecessário de LAVAGEM DE DINHEIRO.

reciclar dinheiro. vide LAVAGEM DE DINHEIRO.

recinto de negociação. (na bolsa de valores) sinônimo de PREGÃO.

reciprocidade. reciprocity.

reclamação correcional. sinônimo de CORREIÇÃO PARCIAL.

reclamação trabalhista. vide DISSÍDIO.

reclamado. sinônimo de RÉU (vide).

reclamante. sinônimo de AUTOR (vide).

reclamatória plúrima. vide DISSÍDIO.

reclusão; detenção. (penas privativas de liberdade) não há esta diferenciação nos EUA, traduza ambas por **imprisonment**. Se for necessário diferenciar, traduza literalmente ou mantenha no original.

recluso. (prison) inmate; convict; convicted prisoner.

recolher. 1 – pay. Recolher significa “pagar (imposto)”.

- o contribuinte não recolheu o imposto devido → the taxpayer did not pay the tax due.

- tributo a recolher → tax payable.

2 – recall.

- recolher o produto do mercado → to recall the product.

recolher à prisão. vide PRISÃO.

recolhimento. (dir. tributário) payment. Recolhimento significa “pagamento (de imposto)”.

- não recolhimento do imposto devido → nonpayment of the tax due.

recolhimento compulsório. (economia) vide ENCAIXE.

recolhimento fundiário. ver FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

recompra. repurchase; buyback [Warren, Carl. Accounting, page E-5].

reconciliação bancária. (contabilidade) sinônimo desnecessário de CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

reconciliar. (as contas) sinônimo de CONCILIAR (vide).

recondicionamento. restoration.

recondução. (de alguém a um cargo) reappointment; reinstatement.

reconduzir. (no cargo) reinstate.

reconhecer. (contabilidade) recognize; report; record.

- “As despesas devem ser reconhecidas contabilmente independentemente do seu paga-

mento, e as receitas, somente quando de sua realização” → Expenses must be reported/recorded/recognized irrespective of payment, and revenues must be reported/recorded/recognized only when they are earned.

reconhecimento. 1 – (de Estado, em direito internacional público) recognition.

“Recognition of state. Under traditional international legal theory, an entity aspiring to be recognized as a new state first had to meet certain factual conditions”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 36].

- reconhecimento de governo → recognition of government [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 39].

2 – (processo civil)

- reconhecimento da procedência do pedido → confession of judgment.

reconvenção. counterclaim.

“He can do this by setting up counterclaims for rescission and for damages”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 107].

- apresentar reconvenção; reconvir; oferecer a reconvenção → to counterclaim; to file a counterclaim.

“Counterclaimant, Margaret Donofrey, counterclaims against Plaintiff, Best Buy Cars Inc., and says:” [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 90].

As partes:

- reconvinte → counterclaimant; counterclaim plaintiff.

- reconvindo → original plaintiff; counterclaim defendant.

reconvindo. vide RECONVENÇÃO.

reconvinte. vide RECONVENÇÃO.

reconvir. vide RECONVENÇÃO.

recorrenda. vide SENTENÇA.

recorrente. appellant. Vide nota em RECURSO.

recorrer. 1 – (processo) appeal.

- recorrer ao tribunal → to appeal to the appellate court.

“This does not mean, however, that every case that may involve patent issues will be appealable to the Federal Circuit”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 125].

- recorrer contra decisão; recorrer da decisão → to appeal a decision.

- recorrer contra a condenação → to appeal the conviction.

“There is no federal constitutional right to appeal a criminal conviction”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 457].

- recorrer ao Supremo contra uma decisão → to appeal to the Supreme Court from a decision.

“Minnesota includes a right of appeal to the state Supreme Court from an order vacating or sustaining an attachment”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 247].

- recorrer de ofício → vide RECURSO DE OFÍCIO.

recorribilidade. appealability.

recorrido. appellee. Vide nota em RECURSO.

recorrível. appealable.

recuperação. (do investimento) recoupment.

- tempo de recuperação do investimento; prazo de recuperação do investimento → payback period.

recuperação de empresa. reorganization. O instituto da recuperação de empresa, nos EUA, é regido pelo Chapter 11 do Bankruptcy Code [11 U.S. Code]. Por isso, a expressão Chapter 11 tornou-se sinônimo de reorganization, nos EUA. Porém, ao traduzir **recuperação de empresa** para o inglês, prefira o termo **reorganization**.

Termos e expressões relacionadas, em ordem alfabética:

- aceitação pelos credores → creditor acceptance.

“If the debtor files its plan within that 120 day period, no other plan may be filed during the first 180 days of the case while the debtor tries to obtain creditor acceptance of its plan, section 1121(c)(3) [of the Bankruptcy Code]. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 429].

- apresentar o plano de recuperação → to file the reorganization plan.

- apresentar/distribuir o pedido de recuperação de empresa; requerer recuperação de empresa; requerer o benefício da recuperação de empresa → to file for reorganization; to file for protection from creditors; to file for Chapter 11; to file a Chapter 11 petition; to file for Chapter 11 relief.

- convalidação da recuperação judicial em falência → conversion from reorganization to bankruptcy. A expressão usual no direito dos EUA é: conversion from Chapter 11 to Chapter 7 [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 144]

“...concern that the Chapter 11 case will be converted to Chapter 7”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 407].

- homologação de plano de recuperação de empresa que não obteve o consentimento de todos os credores → cramdown.

- homologação do plano de recuperação → confirmation of the reorganization plan.

“Approval of a Chapter 11 plan involves not only creditor acceptance but also court confirmation. A bankruptcy judge has the power to confirm a Chapter 11 plan that has not received the needed majorities.”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 441; 11 U.S. Code §1129].

- homologar o plano de recuperação → to confirm the reorganization plan.

- petição inicial de recuperação judicial; pedido de recuperação judicial → reorganization petition; Chapter 11 petition; Chapter 11 filing.

“Insolvency is not a condition precedent to a voluntary Chapter 11 petition”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 406].

- plano de recuperação; plano de reorganização → reorganization plan; Chapter 11 plan.

- processo de recuperação de empresa → reorganization case; chapter 11 case.

- recuperação extrajudicial → out-of-court reorganization.

- recuperação judicial → court-supervised reorganization.

- sociedade empresária em recuperação; recuperanda → debtor; Chapter 11 debtor; company being reorganized.

recuperanda. vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

recuperar. (o investimento) recoup.

“The Supreme Court underscored the role of recoupment in rejecting predatory pricing allegations brought under the primary line price discrimination provision of the Robinson-Patman Act. (...) The Court reached this conclusion even though high level B & W corporate documents suggested that B & W recouped its investment in predation in the generic market instantaneously by halting the erosion of its sales of branded cigarettes”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 168].

recuperável. (contabilidade) recoverable.

- O valor contábil do bem não é recuperável. → The carrying amount of the asset is not recoverable [Warren, Carl. Accounting, page E-14].

recursal. appellate.

- processo recursal → appellate process.

recurso. 1 – appeal. Nos EUA, não há o grande número de recursos existentes no Brasil. Existem basicamente o appeal (from final judgment) e o interlocutory appeal, mesmo assim

bem mais restritos [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 242].

Note que **recurso** deve ser traduzido por **appeal**; e **apelação** por **appeal from final judgment**.

“Most jurisdictions authorize an appeal only from the entry of a final judgment in the action”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 242].

“An appeal may be taken to the Supreme Court as of right from a final judgment or interlocutory order”.

- **apresentar/interpor recurso contra decisão; recorrer contra decisão; recorrer de decisão; entrar com recurso** → to appeal a decision; to take/file/ lodge an appeal against a decision. Nota: nesse contexto, o termo **lodge** é usado apenas no inglês britânico.

- **interposição do recurso** → filing of the appeal.

Outras expressões, em ordem alfabética:

- **cumulação de recursos** → consolidation of appeals.

- **em recurso; em sede de recurso; em grau de recurso** → on appeal.

“On appeal the manufacturer challenged the sufficiency of that part of the plaintiff’s case which was based on breach of Express warranty”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 470].

“It may be raised on appeal even though the issue never was addressed at trial”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 115].

- **juízo do recurso** → decision of the appeal; disposition of the appeal.

- **juízo do recurso pelo tribunal** → decision of the appeal by the appellate court.

- **julgar o recurso** → to decide the appeal.

- **pedido de subida do recurso especial** → petition that the special appeal be sent to the higher court.

- **processo em fase de recurso** → appellate litigation.

“It substantially changes the appellate litigation of any lawsuits involving issues of patent law”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 125].

- **prosseguimento do recurso** → entertainment of the appeal.

- **recurso adesivo** → cross-appeal.

- **recurso protelatório** → frivolous appeal.

Tradução de conhecer ou não conhecer, dar ou negar provimento:

“Quando o órgão a que compete julgar o recurso (órgão ad quem) o declara inadmissível, diz-se que ele **não conhece do recurso**. Na hipótese contrária, diz-se que ele **conhece do recurso**. Em conhecendo do recurso, o órgão ad quem pode **dar-lhe ou negar-lhe provimento**, conforme seja ele fundado ou infundado”. [Moreira, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 116].

Pois bem, traduza como segue:

- **conhecer do recurso** → to agree to hear the appeal.

“It would mean that his or her request to have the Supreme Court hear the appeal was denied”.

- **negar/denegar o (prosseguimento do) recurso** → to decline to hear the appeal.

- **dar provimento ao recurso; prover o recurso** → to grant the appeal; to reverse the judgment.

- **negar provimento ao recurso; improver o recurso** → to deny the appeal; to affirm/uphold the judgment.

As partes recursais:

No Brasil, existem vários nomes para se referir às partes em grau de apelação. Todavia, nos EUA, existem apenas dois termos: **appellant** e **appellee**. Por isso, traduza como segue:

- **apelante; agravante; embargante; recorrente** → appellant.

- **apelado; agravado; embargado; recorrido** → appellee.

As várias espécies de recursos:

Note que todos os recursos no processo brasileiro, com exceção da apelação e do agravo de instrumento, não possuem equivalente direto nos EUA. Por isso apresentamos as sugestões de tradução abaixo.

- **agravo de instrumento** → vide AGRAVO DE INSTRUMENTO.

- **agravo regimental** → interlocutory appeal to the same appellate court that entered the interlocutory order; internal interlocutory appeal.

- **agravo retido** → vide AGRAVO DE INSTRUMENTO.

- **apelação** → appeal from final judgment.

- **carta testemunhável** → vide o verbete CARTA TESTEMUNHÁVEL.

- **correção parcial; reclamação correicional** → appeal against dilatory or abusive acts of the judge; partial correction (tradução literal).

- **embargos de declaração** → vide EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

- **embargos de divergência** → appeal against a divergent decision; divergence motion.
- **embargos infringentes** → appeal against a nonunanimous appellate decision; motion for rehearing a nonunanimous appellate decision.
- **protesto por novo júri** → motion for a new trial.
- **recurso em sentido estrito (RSE)** → strict appeal.
- **recurso especial** → appeal to the Superior Court of Justice; special appeal.
- **recurso de revista** → appeal.
- **recurso extraordinário** → appeal to the Federal Supreme Court; extraordinary appeal.
- **recurso ordinário** → ordinary appeal.

2 – (em economia) resource.
 “Societal wealth is maximized because resources are put to their highest valued use and output is optimal”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 67].

- **recursos naturais** → natural resources.
- **recurso natural renovável** → renewable natural resource.
- **recurso natural não renovável** → nonrenewable natural resource [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 542].

recurso de ofício; remessa oficial; remessa ex officio; remessa necessária; reexame obrigatório; reexame necessário; duplo grau obrigatório. (processo) mandatory review. In civil procedure, the **recurso de ofício** is usually required when a government entity is the losing party in a lawsuit. Technically, it is not an appeal.

- **recorrer de ofício** → to file for mandatory review.

recurso extraordinário. vide RECURSO.

recursos de terceiros. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PASSIVO EXIGÍVEL (vide).

recursos humanos. (administração) human resources.

recursos próprios. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

recusa. (do jurado) vide JURADO.

recusa de negociação. (dir. concorrencial) refusal to deal [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 174].

- **recusa de negociação em grupo** → group refusal to deal.

recusa do aceite. (de título de crédito) vide ACEITE.

recusar. (o jurado) vide JURADO.

redação. language; drafting; wording; text.

“The drafting should make clear that the clause relates to powers rather than purposes”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 95].

- **a redação do artigo é ambígua** → the wording/language of the article is ambiguous.

“...but this approach was rejected by the courts as not being justified under the language of the Internal Revenue Code”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 33].

- (...) lei 9.000/90, com redação dada pela Lei n. 11.051/2004. → (...) law 9.000/90, as amended by Law No. 11.051/2004.

redator. (que escreve um instrumento jurídico) drafter.

- **redator do contrato** → drafter of the contract.

rede. (de lojas) chain.

rede de proteção social. (economia) social safety net.

Rede Internacional da Concorrência. International Competition Network (ICN).

redesconto. (economia, teoria monetária) discount lending.

“The Fed uses discount lending not only to control the money supply but also to help financial institutions when they are in trouble”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 640].

- **taxa de desconto** → discount rate [Fitch, Thomas P. Dictionary of Banking Terms, p. 146].

redibição. redhibition [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1305].

“When more than one thing are sold together as a whole so that the buyer would not have bought one thing without the other or others, a redhibitory defect in one of such things gives rise to redhibition for the whole”. [Civil Code of Louisiana, Article 2540].

redibir. (em caso de vício redibitório) to return (a defective purchase). Ver VÍCIO REDIBITÓRIO.

- **coisa redibida** → the thing returned (to the seller).

redibitório. vide VÍCIO.

redigir. (uma lei, contrato, etc.) draft.

“An ambiguous contract is interpreted more strictly against the parties who drafted it”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

rediscutir. (em juízo) relitigate.

“Res judicata (...) prevents the relitigation of causes of action, regardless of what issues actually were litigated in the first suit”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 215].

- rediscussão → relitigation.

rédito. (contabilidade) sinônimo de RESULTADO (vide).

redução. (contabilidade) vide CONTA REDUTORA.

redução à condição análoga à de escravo. vide ESCRAVO.

redutora. (contabilidade) vide CONTA REDUTORA.

reduzir à insolvência. vide INSOLVÊNCIA.

reduzir a termo. vide TERMO.

reeducando. juvenile offender.

reembolsar. 1 – reimburse.

- 2 – (dir. societário) ver ACIONISTA.

reembolso. 1 – reimbursement.

- 2 – (em contexto de direito de retirada do sócio dissidente) vide DIREITO DE RETIRADA.

- 3 – (em contexto de liquidação e dissolução da sociedade) vide DISSOLUÇÃO.

reenvio. (dir. internacional privado) renvoi.

reestruturação. restructuring.

“Not long afterwards, Parmalat imploded; Mediobanca is now involved in its restructuring”. [The Economist, September 18th 2004, p. 77].

reexame. (em apelação) review.

“A losing litigant in the court of appeals may, in some cases, be able to obtain review by the United States Supreme Court”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 4].

- reexame recursal → appellate review.

“On the other hand, if criminal, rather than civil, contempt is involved, the scope of appellate review in some courts is so narrow that the court will not consider the objection to the underlying order which resulted in contempt”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 145].

reexame necessário. sinônimo de RECURSO DE OFÍCIO (vide).

reexame obrigatório. sinônimo de RECURSO DE OFÍCIO (vide).

reexaminar. (em apelação) review.

REF. (contabilidade) abrev. de RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS.

refém. hostage.

referendar. ratify; confirm.

• a transação foi referendada pelo Ministério Público → the settlement was ratified/confirmed by the Prosecution Office.

referendo. referendum. Plural referenda.

- realizar referendo → to hold a referendum.

referido. ver SUPRACITADO.

REFIS. abrev. de PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL.

reflação. (economia) reflation.

reflacionar. (economia) reflate.

reforma. 1 – reform.

- reforma tributária → tax reform.
- reforma fiscal → fiscal reform [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 656].
- reforma trabalhista → labor-law reform.
- reforma do judiciário → judicial reform.
- 2 – (de decisão judicial) reversal.
- 3 – (do militar) retirement.

reforma agrária. land reform.

reformular. (a decisão judicial) reverse; overrule; overturn.

- reformar a sentença de primeiro grau/instância → to reverse/overrule/overturn the trial court's judgment.

reformatio in pejus. (processo penal) increase of the sentence on appeal.

refúgio fiscal. sinônimo de PARAÍSO FISCAL (vide).

regência.

- a norma de regência do contrato → the law applicable to the contract; the law governing the contract.
- diploma de regência supletiva → applicable suppletive law.
- lei de regência → applicable law; governing law; controlling law.

reger. govern; control.

- as regras que regem o contrato → the rules governing the contract; the rules applicable to the contract.

“The rules of law governing the vicarious liability of the principal and the employer are the same”.

“These rules govern the procedure in all criminal proceedings in the courts of the United States, as provided in Rule 54(a)”. [Federal Rules of Criminal Procedure].

“In the absence of a finding of a contrary intention, the rules of construction in this part control the construction of a will”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-611].

regime. (conjunto de regras) regime [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1308].

"For many activities, and thus for a fair few banks, the new regime implies big changes in capital requirements" [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 6].

- a mercadoria foi desembaraçada para admissão no regime de drawback → the merchandise was cleared for admission into the drawback regime.

- regime aduaneiro → customs regime.

- regime jurídico → legal regime.

- regime tributário; regime fiscal → tax regime.

"A fair evaluation of this jurisprudence is that it created a system in which skilled lawyering ... made it possible for businesses entities almost always to elect whichever tax regime was most favorable to it". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 34].

regime cambial. vide CÂMBIO.

regime contábil. (contabilidade) accounting method.

"Subsection (b) gives the Secretary of the Treasury authority to designate a particular accounting method if either the taxpayer has no regular method or the method used does not clearly reflect income". [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

regime de bens. (dir. de família) matrimonial regime.

"A matrimonial regime is a system of principles and rules governing the ownership and management of the property of married persons as between themselves and toward third persons". [Civil Code of Louisiana, Article 2325].

- regime de separação de bens → regime of separation of property.

"Spouses are free to establish by matrimonial agreement a regime of separation of property or modify the legal regime as provided by law". [Civil Code of Louisiana, Article 2328].

- regime de comunhão parcial de bens → regime of partial community property.

- regime de comunhão universal de bens → regime of universal community property.

- regime de participação final nos aquestos → regime of final sharing of acquets.

regime de caixa. (contabilidade) cash basis; cash method.

- "No regime de caixa, na apuração do resultado do exercício devem ser consideradas

todas as despesas pagas e todas as receitas recebidas no respectivo exercício, independentemente da data da ocorrência de seus fatos geradores". → Under the cash basis, revenues and expenses are reported in the income statement in the period in which cash is received or paid, rather than when earned or incurred.

- pelo regime de caixa; no regime de caixa → under the cash basis; on a cash basis.

regime de competência. (contabilidade) accrual basis; accrual basis accounting.

- "O regime de competência considera a receita gerada em determinado exercício social e a despesa consumida no mesmo exercício, não importando o recebimento ou pagamento das mesmas". [Iudícibus, Sérgio de. Dicionário de Contabilidade, p. 172] → Under the accrual basis, revenues and expenses are reported in the period in which they are earned or incurred, whether or not cash has been received or paid.

- pelo regime de competência; no regime de competência → under the accrual basis; on an accrual basis.

regime de comunhão parcial de bens. vide REGIME DE BENS.

regime de comunhão universal de bens. vide REGIME DE BENS.

regime de participação final nos aquestos. vide REGIME DE BENS.

regime de separação de bens. vide REGIME DE BENS.

regime de tempo parcial. ver EMPREGADO.

regime disciplinar diferenciado (RDD). (penal) solitary confinement.

regimental. abrev. AGRAVO REGIMENTAL.

regimento. regulations; rules; bylaws.

- regimento interno → internal regulations; bylaws.

- regimento interno (do Senado, da Câmara) → house rules.

registrar. 1 – (contabilidade) record. Vide LANÇAR.

2 – (em um registro de imóveis, por exemplo) record; register. Sinônimos em português: transcrever; inscrever.

"A bankruptcy trustee may avoid certain prepetition transfers that are not recorded or perfected. A failure to record can adversely affect other creditors. If Creditor X does not record its lien on D's property, creditor Y might not know that D's property is encumbered". [Eps-

tein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 231].

“This declaration is made in writing, is signed by the party making it, and registered by the recorder”. [Civil Code of Louisiana, Article 42].

“No privilege shall have effect against third persons, unless recorded in the manner required by law”. [Civil Code of Louisiana, Article 3274].

- **registrado em registro público** → entered in public records.

- **não registrado** → unrecorded.

“A third person who acquires an immovable that is subject to an unrecorded lease is not bound by the lease”. [Civil Code of Louisiana, Article 2712].

registrar a marca. vide MARCA.

registrar em ata. vide ATA.

registro. 1 – record.

2 – (ato de registrar) recordation; recording; registration; filing [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1301]. Sinônimos em português: **transcrição; inscrição.**

“Remember also that the creation of the [tax] lien does not require recordation or other public notice of the lien. A valid tax lien arises without the federal government filing notice thereof in a public recordation system”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 94].

“A mortgage, privilege, or other encumbrance is given the effect of recordation when it is filed with the recorder of mortgages”. [Civil Code of Louisiana, Article 3320].

- **transcrição no registro imobiliário** → recordation with the register of deeds / land registry.

- **inscrição no registro** → recordation.

“If the contract involves immovable property, the principles of recordation apply”. [Civil Code of Louisiana, Article 2021].

“...such an act is effective against third parties only from the time it is filed for recordation according to the laws of registry”. [Civil Code of Louisiana, Article 2442]

“Privileges are valid against third persons, from the date of the recording of the act or evidence of indebtedness as provided by law”. [Civil Code of Louisiana, Article 3273].

- **registro de marca** → vide MARCA.

3 – (contabilidade) sinônimo de LANÇAMENTO (vide).

registro contábil. (contabilidade) accounting record.

registro de apuração do ICMS. (contabilidade) ICMS journal.

registro de desenho industrial. vide DESENHO INDUSTRIAL.

Registro de Empresa. sinônimo de JUNTA COMERCIAL.

registro de imóveis; registro imobiliário. sinônimo de cartório de registro de imóveis. Vide CARTÓRIO.

registro permanente de estoques. (contabilidade) sinônimo de INVENTÁRIO PERMANENTE.

Registro Público de Empresas Mercantis. sinônimo de JUNTA COMERCIAL (vide). A expressão Registro Público de Empresas Mercantis foi cunhada pelo Código Civil de 2002.

regra. rule

regra da razão. (dir. concorrencial) rule of reason. Vide também PER SE.

“Certain practices may be viewed as per se illegal while others may be subject to rule of reason. Resale price maintenance, for example, is viewed in most jurisdictions as being per se illegal whereas exclusive dealing may be subject to rule of reason”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 12].

“The idea of labeling certain transgressions as per se violations warranting criminal sanctions could fit somewhat uneasily into a legal framework grounded in the rule of reason”. [Gelhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 43].

regra matriz. (de tributo, imposto) provision in the Federal Constitution that authorizes and regulates a certain tax; constitutional provision; constitutional foundation (of the tax).

regra per se. (dir. concorrencial) vide PER SE.

regra-matriz. (dir. tributário) constitutional grounds of the tax.

regra-matriz tributária. constitutional basis of the tax.

Regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce.

regressar. vide REGRESSO.

regresso; direito de regresso. recourse; right of recourse; right of reimbursement.

- **cobrar/demandar em regresso contra alguém; ter direito de regresso contra alguém; regressar contra alguém** → to have recourse against someone.

"Ordinarily, an indorser who pays a note will have recourse against the maker". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 253]

"The purchaser who has been evicted from property sold under a writ of fieri facias shall have his recourse for reimbursement against the judgment debtor and the seizing creditor". [Code of Civil Procedure of Louisiana, article 2379]

"In most instances, there is at least one party to commercial paper who, if required to pay, will have a right of recourse, or a right to obtain indemnity from some other party". [Anderson, Ronald A., Business Law]

"(...) saving to these mortgage creditors their recourse against other property of the donee". [Civil Code of Louisiana, Article 1280]

"In such a case, the person who made the payment has a recourse against the true obligor". [Civil Code of Louisiana, Article 2302]

"A surety has the right of subrogation, the right of reimbursement, and the right to require security from the principal obligor". [Civil Code of Louisiana, Article 3047]

"A surety who pays the creditor is entitled to reimbursement from the principal obligor. He may not recover reimbursement until the principal obligation is due and exigible". [Civil Code of Louisiana, Article 3049].

regulação. (economia) regulation.

regulador. (economia) regulator.

"In all cases, to design good laws, the government regulators need to know the details about specific industries". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 213].

regulamentação. regulation.

- a regulamentação do artigo 116 do CTN → the regulation of Article 116 of the National Tax Code.

regulamentar. regulate.

- Lei regulamentada pelo Decreto número (...) → Law regulated by Decree No. (...)

regulamento. 1 – regulation.

2 – (de uma empresa, sociedade, clube) bylaws.

regular (adjective). (conforme a lei) legal; lawful; proper; correct; suitable. Nesta acepção, para evitar ambiguidade, não traduza literalmente por regular.

regular (verb). regulate.

regularidade. (obediência à lei) legality; lawfulness. Nesta acepção, para evitar ambiguidade, não traduza literalmente por regularity.

regularizar. (tornar lícito; legalizar) rectify; correct; remedy; to put into good order; to restore to proper status or good standing, to correct violations; to take corrective measures; to legitimize. [Donna Sandin]. Não traduza por regularize.

regulatório. regulatory; rulemaking.

"The Secretary is given specific rulemaking powers to define certain terms used in the FLSA's exemption provisions". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 397].

reincidência. (dir. penal) recidivism [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 2].

reincidente. (dir. penal) recidivist; repeater; repeat offender.

reincidir. (no crime) recidivate.

reintegração de posse. repossession.

reintegração; readmissão. (do empregado) reinstatement.

"Until recently, a large number of courts have held that a reinstatement order was not a proper remedy for a 'personal services' contract breach" [Covington, Robert N. Employment Law, p. 518].

reintegrar; readmitir. 1 – (o empregado) reinstate.

"...the employee was ordered reinstated with back pay". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 35].

2 – (a posse) recover (possession).

- ser reintegrado na posse do bem → to recover possession of something.

reinvicações. (propriedade intelectual) claims.

"The application contains a specification describing how the invention works. A second part of the patent application consists of 'claims', under the preceding specification. They are the actual patentable features of the invention. The "claims" are the asserted new, useful, nonobvious advances beyond the prior state of the art of which the 'invention' is a part". [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 10].

reipersecutório. related to repossession.

- ação reipersecutória → action for repossession.

relação. list; schedule.

- relação dos bens e direitos (na falência) → schedule of assets and rights.

- "A indústria paulista cresceu 2,7% no mês passado em relação a abril" [Jornal Valor Econômico]. → vide EM RELAÇÃO A.

relação contratual. contractual relationship; contractual relation.

relação de causalidade; nexo de causalidade.

causation; causal connection; causal relation; causal relationship; causal link.

"At a minimum, the state must prove simple 'but for' causation, i.e., 'but for' defendant's act, the victim would not have died at the time and in the manner that he did". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 54].

"To establish that the suit is "for" an act under color of office, the court officer must show a nexus, a "causal connection" between the charged conduct and asserted official authority." [Jefferson County, Alabama V. Acker, Senior Judge, Item 1].

"The essential elements of torts are: a causal relation between defendant's conduct and the resulting damage to plaintiff".

- **romper o nexo de causalidade** → to break the causal connection. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 55].
- **causa superveniente** → intervening cause; supervening cause; superceding cause [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 56].

relação de consumo. (dir. do consumidor) consumer transaction [Black's Law Dictionary 8th edition, page 335].**relação de emprego.** employment relationship [Covington, Robert N. Employment Law, p. 3]. Sinônimos desnecessários em português: **liame empregatício, vínculo de emprego, relação de trabalho subordinada.**

"The general rule has been that absent a statutory or contractual restriction, an employee or employer can terminate the employment relationship at any time, for any or no reason, with or without notice". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 324].

Os requisitos da relação de emprego:

- **alteridade** → vide ALTERIDADE.
- **não eventualidade** → noncasualness.
- **onerosidade** → for compensation; with consideration.
- **pessoalidade** → personal service.
- **subordinação** → subordination.
- **trabalho por pessoa física** → work performed by an individual.

relação de trabalho subordinada. sinônimo de **RELACÃO DE EMPREGO** (vide).**relação jurídica.** legal relationship; legal relation.**relação reservas-depósitos.** (economia) vide ENCAIXE.**relacionamento com investidores.** investor relations.**relacionar.** relate.

- **diretamente/positivamente relacionado** → positively related.
- **inversamente relacionado** → negatively related.
- **o investimento é inversamente relacionado com a taxa de juros** → the investment is negatively related to the interest rate.
"Because the quantity of novels demanded and the price move in opposite directions, we say that the two variables are negatively related". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 39]
"Because the quantity demanded falls as the price rises and rises as the price falls, we say that the quantity demanded is negatively related to the price". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 65].

relações comerciais. trade relations. Vide **COMÉRCIO INTERNACIONAL**.**relações diplomáticas.** diplomatic relations.

- **romper as relações diplomáticas** → to break/sever the diplomatic relations.

relações exteriores. (dir. internacional) foreign relations.**relatar.** (o processo) vide **RELATOR**.**relativamente nulo.** vide **NULO**.**relator.** 1 – (no tribunal) judge-rapporteur; justice/judge who reports on the background of the case [Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities].

- **O relator do caso negou provimento ao recurso** → the judge-rapporteur denied the appeal.
- **O pedido do autor foi negado pelo acórdão, de relatoria do/relatado pelo Ministro Nelson Jobim** → Plaintiff's claim was denied by the appellate decision, the judge-rapporteur of which was Justice Nelson Jobim. Plaintiff's claim was denied by the appellate decision, the background of which was presented by judge-rapporteur Nelson Jobim.
- **O Ministro Moreira Alves relatou o processo** → Justice Moreira Alves reported on the background of the case.
- 2 – (em comissão parlamentar, CPI, assembleia, etc.) rapporteur
- **senador relatou o processo de cassação** → the senator reported on the impeachment process.

relatoria. vide **RELATOR**.**relatório anual.** (contabilidade) annual report.

relatório da administração. (contabilidade) report of management; management report; management discussion and analysis (MDA).

relatório descritivo. vide PATENTE.

relatório dos auditores independentes. independent auditors' report [Warren, Carl. Accounting, page 710].

relatório; exposição dos fatos. (em processo) background; report.

- relatório do processo → background of the case.

relaxar. (a prisão) vide FLAGRANTE DELITO.

relógio de ponto. (dir. do trabalho) time clock.

remancipar. reconvey. Vide ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

remarcação. (de preços) markup.

remarcar. (preços) mark up.

"Undercover officer are enforcing new restrictions on reselling tickets at marked-up prices, and the attorneys general of the two states are pressing well-publicized cases against more than a dozen ticket brokers". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 151].

remessa.

- remessa (de dinheiro, capital, fundos) → remittance (of money, capital, funds).
- remessa (de bens, mercadoria, produtos) → shipment, shipping (of goods, merchandise, products).
- remessa dos autos ao juízo competente → remittance of the case to the court of competent jurisdiction.
- O STJ decidiu pela remessa do caso à justiça estadual → vide BAIXAR.

remessa ex officio. sinônimo de RECURSO DE OFÍCIO (vide).

remessa necessária. sinônimo de RECURSO DE OFÍCIO (vide).

remessa oficial. sinônimo de RECURSO DE OFÍCIO (vide).

remetente. sender. Vide TRANSPORTE.

remeter.

- remeter (dinheiro, capital, fundos) → to remit (money, capital, funds).
- remeter (bens, mercadoria, produtos) → to ship, send (goods, merchandise, products).
- remeter os autos ao juízo competente → to send the case to the court of competent jurisdiction.

remição. 1 – (da hipoteca) redemption.

2 – (redução da pena em razão de trabalho do condenado) earned time [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1520].

remir. (a hipoteca) redeem.

remissão. (perdão) remission.

"Remission of debt by one solidary obligee releases the obligor but only for the portion of that obligee". [Civil Code of Louisiana, Article 1792].

- remissão expressa ou tácita → express or tacit remission [Civil Code of Louisiana, Article 1888].

remisso. vide ACIONISTA (acionista remisso).

remitir. (perdoar) remit.

"An obligee's voluntary surrender to the obligor of the instrument evidencing the obligation gives rise to a presumption that the obligee intended to remit the debt". [Civil Code of Louisiana, Article 1889].

remoção. (do empregado) relocation.

remuneração. 1 – compensation; pay; remuneration. O termo remuneration é menos comum.

"Modern state statutes expressly authorize compensation for directors". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 310].

2 – (do capital; investimento) yield.

- remuneração do capital → yield on the capital.

remuneração do capital próprio. sinônimo de JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (vide).

remunerado. (adjetivo, que rende juros) interest-bearing. Vide exemplo em CONTA.

remunerar. compensate; remunerate.

renda. 1 – income.

- alta renda → high income.

- baixa renda → low income.

"Women from low-income households have long had high rates of participation in the labor force". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 432].

- imposto de renda → vide IMPOSTO DE RENDA.

- renda disponível → disposable income.

- renda familiar → household income.

- renda nacional → national income.

- renda pessoal disponível → disposable personal income [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 504].

2 – (em contrato de locação) sinônimo de ALUGUEL.

Vide também CONSTITUIÇÃO DE RENDA.

rendeiro. vide CONSTITUIÇÃO DE RENDA.

rendimento. 1 – revenue; earnings.

2 – (retorno de um investimento) yield; return.

“Why are yields on American Treasury bonds so low?” [The Economist September 18th 2004, p. 76].

rendimentos de escala. vide ESCALA.

- rendimentos constantes/crescentes/decrecentes de escala → vide ESCALA.

renovação. (do contrato) renewal.

renovar. (o contrato) renew.

“Some contracts provide that they will automatically be renewed for one year unless a notice to terminate is given to the other party 60 days before the expiration of the contract”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 73].

renovável. renewable.

rentabilidade. yield; profitability. Vide RETORNO.

rentabilidade do ativo total médio. (contabilidade) rate earned on total assets [Warren, Carl. Accounting, page 704; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 475].

rentabilidade do capital próprio. (contabilidade) rate earned on stockholders' equity.

rentista. (economia) rentier; rent-seeker.

renúncia. 1 – waiver; renunciation; disclaimer.

- renúncia tácita às instâncias administrativas → tacit waiver of the administrative instance; tacit waiver of administrative litigation.

- renúncia translativa → renunciation for the benefit of a third party.

2 – (de uma patente, marca, direito industrial, etc.) abandonment [Black's Law Dictionary, p. 2; Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 168].

3 – (do emprego; do cargo) resignation.

renúncia fiscal. tax break.

renunciar. 1 – waive; renounce; abandon.

“If the relationship is an agency at will, the agent has the right, as well as the power, to renounce or abandon the agency at any time”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- renunciar algo por meio de um contrato → to contract away something.

“The Bankruptcy Code expressly deals with the effect of a debtor's contracting away his or her exemptions”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 175].

- renunciar à herança → vide HERANÇA.

- renunciar à legítima → vide LEGÍTIMA.

2 – (a herança) disclaim.

3 – (o emprego, o cargo) resign.

reorganização de empresa. sinônimo desnecessário de RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

reparação. redress.

- reparação de danos → award of damages.

- reparação civil → civil redress; award of damages.

reparar. (os danos) redress; repair; make whole; compensate.

- reparar os danos sofridos pela vítima → to make the victim whole [Covington, Robert N. Employment Law, p. 510].

repartição consular. consulate.

repassar. 1 – pass on; pass through. Vide exemplo em REPASSE.

2 – (verbas) transfer. Vide exemplo em REPASSE.

repasse. 1 – (custos) pass-through; passalong.

- O repasse do aumento do custo da energia para os consumidores → The pass-through of the increase in the energy cost to consumers.

- o imposto é repassado para os consumidores → the tax is passed on to consumers. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 351].

2 – (verbas) transfer.

- repasse de verbas federais aos municípios → transfer of funds from the federal government to local governments.

- O governo federal repassou verbas para os municípios → The federal government transferred funds to local governments.

repatriação. repatriation.

“Special rules are applicable if a foreign government has blocked repatriation by currency restrictions”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

repatriar. repatriate.

repercussão geral. (processo) general repercussion (in society).

reperguntas. cross-examination.

repertório de jurisprudência. law report.

repetição de indébito. repetition of undue payment; recovery of undue payment [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1299; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 19].

repetir. (dir. civil) recover.

- Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita [art. 882 do Código Civil de 2002] → One shall not recover the amount paid to settle a debt barred by the statute of limitations.

réplica. (processo civil) reply.

repor. replace.

- (contabilidade) **repor o fundo fixo** → vide FUNDO FIXO.

reposição. replacement.

repositório de jurisprudência. court reporter; law reporter.

repouso semanal remunerado (RSM). (dir. do trabalho) weekly paid rest.

represália. (em direito internacional público) reprisal (Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1329). Vide também RETORSÃO.

representação. 1 – (ato de agir em nome de outrem) representation.

“A person may represent another person in legal relations as provided by law or by juridical act. This is called representation”. [Civil Code of Louisiana, Article 2985].

- **representação contratual** → sinônimo de MANDATO (vide).

As partes na representação:

- Aquele que age em nome de outra pessoa é chamado **representante** → representative; agent.

- Aquele que em nome de quem o representante age é chamado de **representado** → principal.

2 – (dir. de sucessão) representation.

- **transmitir por representação** → to pass by representation.

- **herdar por representação** → to take by representation.

“Representation is a fiction of the law, the effect of which is to put the representative in the place, degree, and rights of the person represented”. [Civil Code of Louisiana, Article 881].

“When members of the nearest generation have died, their descendants take by way of representation”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“A decedent's intestate estate or a part of the intestate estate passes by representation to the decedent's descendants”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-116].

3 – complaint. “Representação é o vocábulo usado, na terminologia jurídica, no sentido de petição ou de reclamação escrita. Extensivamente, mesmo, designa a própria peça ou o documento, em que se faz uma reclamação contra qualquer ocorrência, ou em que se dirige uma queixa contra alguém, à autoridade competente”. [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 704].

As partes:

- a pessoa que apresenta a representação é chamada de **representante** → claimant; peti-

tioner. Se o representante for autoridade pública, pode-se traduzir por authority.

- a pessoa contra quem a representação foi dirigida é chamada de **representado** → respondent.

- **fazer representação criminal contra alguém** → to press charges against someone; to file a complaint against someone.

- 4 – (na ação penal pública condicionada à representação) vide DENÚNCIA.

representação comercial. agency. O Código Civil de 2002 chama o contrato de representação comercial de contrato agência e distribuição (art. 710).

- **contrato de representação comercial** → agency agreement.

As partes no contrato de representação comercial:

- A parte que se obriga a agenciar propostas e pedidos em favor da outra se denomina **agente** ou **representante comercial** → agent; sales agent.

- Aquele em favor de quem os negócios são realizados se chama **representado**, **proponente** ou **preponente** → principal.

“The Principal appoints the Agent as the exclusive sales agent in the Territory”. [Lee, Debra S., American Legal English, p. 147].

representado. vide REPRESENTAÇÃO.

representante. vide REPRESENTAÇÃO.

representante comercial. Vide REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

representante do ministério público. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

representante legal. legal representative.

representar. 1 – represent.

- neste ato **representada na forma de seu estatuto social** → herein represented by its duly authorized representative.

- 2 – (dir. das sucessões) represent.

“Only deceased persons may be represented”. [Civil Code of Louisiana, Article 886].

- 3 – (dir. processual) represent (in court).

- **representar alguém ativa e passivamente** → to represent someone in court as a plaintiff and as a defendant.

- 4 – to make a complaint; to complain.

repressão. repression; restraint.

represtinação. reenactment; reentry into force; revalidation; going into effect again (of a law that had been repealed).

reprovabilidade. reproachableness.

reprovável. reproachable.

república. republic. Ao se referir ao Brasil, prefira traduzir “da República” por **Brazilian**. Veja os exemplos:

- **Presidente da República** → **Brazilian President**, e não “**President of the Republic**”;
- **Constituição da República** → **Brazilian Constitution**, e não “**Constitution of the Republic**”.

República Federativa do Brasil. Federative Republic of Brazil.

requerente. requerente pode ser: (1) sinônimo de autor (em processo judicial); (2) alguém que requer algo, fora do judiciário, por exemplo o requerente de uma patente ou requerente de concentração econômica perante o CADE.

1 – plaintiff. Sinônimo de **AUTOR** (vide).

2 – applicant. Vide também **ATO DE CONCENTRAÇÃO**.

requerente da equiparação salarial. Vide **EQUIPARAÇÃO SALARIAL**.

requerer. (ao juiz) **ver PEDIR**.

requerer o benefício da recuperação de empresa. vide **RECUPERAÇÃO DE EMPRESA**.

requerer recuperação de empresa. vide **RECUPERAÇÃO DE EMPRESA**.

requerido. (processo civil) sinônimo de **RÉU**.

requerimento. request; application.

- **requerimento de algo** → request/application for something.

requisição. (contabilidade) requisition.

“This entry reflects the requisition of materials to be used in production by the various parties”. [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 497].

requisição de materiais. (contabilidade) materials requisition [Warren, Carl. *accounting*, page 744].

requisitar. (materiais, em contabilidade) requisition.

requisito. requisite; requirement.

- **requisitos procedimentais** → procedural requirements [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 41].

res debita. the thing due.

res derelictae. abandoned personal property; abandoned thing.

“One who takes possession of an abandoned thing with the intent to own it acquires ownership by occupancy. A thing is abandoned when its owner relinquishes possession with

the intent to give up ownership”. [Civil Code of Louisiana, Article 3418].

res nullius. thing without an owner.

“Wild animals, birds (...) in a state of natural liberty either belong to the state in its capacity as a public person or are things without an owner”. [Civil Code of Louisiana, Article 3413].

res perit domino. (dir. das obrigações) the owner is the only one affected by the loss of a thing on account of a fortuitous event.

rescindendo.

- **acórdão rescindendo** → appellate decision sought to be vacated; appellate decision that the party wants to annul.
- **sentença rescindenda** → trial court's decision sought to be vacated; trial court's decision that the party wants to annul.

rescindir.

- **rescindir o contrato** → to terminate the agreement.
- **rescindir a sentença (em ação rescisória)** → to vacate the judgment; to set aside the judgment.

rescisão. 1 – (do contrato) termination; rescission. Prefira traduzir por **termination**. Vide nota em **RESOLUÇÃO**.

2 – (da sentença) annulment.

requerer a rescisão da sentença → vide **AÇÃO RESCISÓRIA**.

rescisão indireta; despedida indireta. (dir. do trabalho) constructive termination [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 361].

reserva. 1 – (contabilidade) reserve.

- **reverter, realizar a reserva** → to reverse the reserve.
- **constituir a reserva de lucros** → to restrict retained earnings [Warren, Carl. *Accounting*, page 497].
- **reserva de ágio na emissão de ações** → additional paid-in capital; contributed capital in excess of par value; paid-in capital in excess of par [Warren, Carl. *Accounting*, page 489; Siegel, Joel G., *Dictionary of Accounting Terms*, page 17].
- **reserva de prêmio na emissão de debêntures; reserva de ágio na emissão de debêntures** → bond premium account.
- **reserva de capital** → capital reserve.
- **reserva de lucros** → appropriated retained earnings.
- **reserva de reavaliação** → revaluation reserve; reserve for revaluation.

- **reserva estatutária** → reserve created by the articles of incorporation. Não traduza por “statutory reserve”.

- **reserva legal** → legal reserve.

- **reserva para contingências** → reserve for contingencies.

2 – (em contratos de seguro) reserve.

3 – (em tratado) reservation [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 109; artigo 2(1)(d) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados].

“As a general rule, states are free to adhere to a treaty with reservations”. [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 111].

- **fazer reserva** → to make a reservation [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 115].

4 – (economia) reserve

“China squirrels more than half of that away into foreign reserves, which are invested abroad”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 680].

- **reserva bancária** → bank reserve.

reserva cambial. (economia) vide CÂMBIO.

reserva de domínio. (em um contrato de compra e venda) in a sales contract on credit, retention by the seller of the ownership of the thing sold until the buyer makes full payment. Retention of ownership.

reserva de valor. (economia) vide MOEDA.

reserva legal. vide PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

reserva mental. misrepresentation; misrepresentation of one's real intentions.

reservas compulsórias. (economia) vide ENCAIXE.

reservas obrigatórias. (economia) vide ENCAIXE.

reservas voluntárias. (economia) vide ENCAIXE.

resgatar. 1 - (dir. societário, resgatar uma ação, debênture, valor mobiliário) redeem; call; call in [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 63].

“The corporation reserves the power to call in the securities and pay them off before the maturity date, usually at a premium over the face value”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 225].

2 – (um banco, em dificuldades financeiras) vide BANCO.

resgatável. callable, redeemable. Ver AÇÃO (AÇÃO RESGATÁVEL).

- **debênture resgatável** → callable bond.

“Callable bonds contain provisions for the borrower to call in the bonds and pay them off at certain times”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 313].

resgate. 1 – (de ação, debênture, valor mobiliário) redemption [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 225].

2 – (em sequestro) ransom.

residência. residence. Ver DOMICÍLIO.

resíduo. (contabilidade) sinônimo de SUCATA.

resilição. (do contrato) termination. Vide nota em RESOLUÇÃO.

- **resilição bilateral** → mutual rescission.

resipiscência. sinônimo de ARREPENDIMENTO EFICAZ.

resistência, crime de. (dir. penal) resisting.

resolução. 1 – (de obrigação, relação jurídica) termination; rescission; dissolution. Prefira o termo termination.

“In that case, the contract is deemed dissolved at the time it provides for or, in the absence of such a provision, at the time the obligee gives notice to the obligor that he avails himself of the dissolution clause”. [Civil Code of Louisiana, Article 2017].

- **resolução do contrato** → termination of the contract.

A tradução dos termos relativos à extinção dos contratos: apresentamos abaixo os vários termos utilizados para se referir à extinção de contratos e obrigações, com suas definições e traduções. Fonte: Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 384. Procure o real significado destes termos pelo contexto, pois existe pouca uniformidade quanto ao uso dos mesmos. Na dúvida, traduza por **termination**.

- **extinção** é o termo genérico, qualquer término de contrato → termination.

- **dissolução** é a extinção prematura de um contrato, sem que tenha sido executado na íntegra → termination; premature termination.

- **resolução, denúncia (motivada ou cheia), ou rescisão** é a dissolução havida por culpa ou dolo de uma das partes. A resolução normalmente é requerida ao juiz pela parte prejudicada. O termo resolução é usado, impropriamente, como sinônimo de dissolução ou extinção. → termination; rescission.

- **resilição bilateral** ou **distrato** é a extinção por mútuo consentimento das partes → mutual rescission.

- **resilição unilateral; distrato unilateral** ou **denúncia vazia** é a extinção do contrato pela vontade de uma das partes, quando o contra-

to for por prazo indeterminado → (unilateral) termination.

- **anulação** é a extinção de contrato viciado por defeito grave ou leve → annulment.

2 – (deliberação) resolution. Vide também CONSELHO DE SEGURANÇA.

resolução/solução de conflitos. dispute resolution; dispute settlement.

- **solução pacífica** → peaceful resolution.

resolúvel. (que pode ser resolvido, extinto, terminado) terminable.

- **contrato resolúvel** → terminable contract.
- **propriedade resolúvel** → terminable property.

resolver. 1 – (o contrato, obrigação, relação jurídica) terminate.

- **resolver o contrato** → to terminate the contract.

- **resolver o contrato de forma motivada** → vide JUSTA CAUSA.

2 – (uma lide, controvérsia, disputa) settle; resolve.

resolúvel. sinônimo de RESOLÚVEL.

responsabilidade. liability; responsibility. Prefira traduzir por LIABILITY [Black's Law Dictionary 8th edition, page 933].

- **excludente da responsabilidade** → defense to liability; exemption from liability; exclusion of liability.

- **responsabilidade aquiliana** → tort liability.

- **responsabilidade civil** → civil liability; tort liability.

“It may give rise only to civil liability of the employer or it may also subject the employer to prosecution for crime”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **responsabilidade civil extracontratual** → tort liability.

- **responsabilidade civil do fabricante** → manufacturer's liability.

- **responsabilidade fiscal** → vide RESPONSABILIDADE FISCAL.

- **responsabilidade objetiva** → strict liability; absolute liability; liability without fault.

- **responsabilidade penal** → criminal liability.

- **responsabilidade por fato de terceiro** → vicarious liability.

“This concept of imposing liability for the fault of another is known as vicarious liability. (...) The rule of law imposing vicarious liability upon an innocent employer for the wrong of an employee is also known as the doctrine of

respondeat superior”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **responsabilidade por fato do produto** → product liability; products liability.

- **responsabilidade social** → social responsibility.

- **responsabilidade solidária** → joint and several liability.

- **responsabilidade subjetiva** → fault liability; fault-based liability.

- **responsabilidade subsidiária** → secondary liability. Não traduza por subsidiary liability.

- “A responsabilidade subsidiária do inciso II do artigo 133 do CTN significa que tanto o vendedor quanto o adquirente serão responsáveis pelos tributos devidos até a data da sucessão”. → The secondary liability under Item II of Article 133 of the Brazilian Tax Code means that both the seller and the acquirer are responsible for the taxes due until the date of succession.

Vide também RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

responsabilidade do Estado. (dir. internacional público) state responsibility [Buergerthal, Thomas, Public International Law, p. 161].

responsabilidade fiscal. fiscal responsibility; accountability.

responsabilidade limitada. (dir. societário) limited liability.

- **responsabilidade limitada do acionista** → limited stockholder liability.

responsabilizar. to hold liable.

- **responsabilizar alguém por algo** → to hold someone liable for something; to impose liability on someone for something.

“There are several instances in which a parent will, however, be held liable”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“The strongest kind of case for imposing personal liability on a director is where the director knowingly participates in a wrongful act”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 450].

responsável. 1 – (responsabilidade civil) liable; responsible; accountable.

- **ele é responsável pelo prejuízo** → he is liable for the loss.

- **responsável civilmente** → civilly liable.

- **responsável solidariamente** → jointly and severally liable.

“The modern trend of the cases is to hold all of the defendants jointly and severally liable for

the total harm sustained by the plaintiff". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **ser responsável contratualmente** → to be contractually liable; to be liable in contract. "But A may also be liable in contract because of his failure to perform as promised". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 401].

- **responsável perante alguém por algo** → to be liable to someone for something.

2 – (tributário) vide **SUJEITO PASSIVO**.

3 – (dir. de família) guardian.

- **pais ou responsáveis** → parents or guardians.

responsável tributário. vide **SUJEITO PASSIVO**.

ressalvado. exception; caveat; exemption.

- (em redação contratual) **Ressalvado o disposto na Cláusula 10** → Except for the provisions of Clause 6.

ressarcimento. reimbursement; redress; restitution; compensation.

ressarcir. sinônimo de **INDENIZAR**.

resseguro. reinsurance.

"Its final payout for hurricane Charley, for instance, was a modest \$300m or so, hardly enough to dent a market that has annual underwriting capacity of \$15 billion, almost half of which is directed to the reinsurance business". [The Economist September 18th 2004, p. 71].

ressocialização. (do condenado) reformation. Vide **PENA**.

ressocializar. (o condenado, em direito penal) reform.

"Without question, it is desirable for punishment to reform". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 2].

restauração. restoration. Vide **PATENTE**.

restituição. 1 – (de imposto) tax refund; tax rebate [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1502].

- **restituição (do imposto de renda)** → (income tax) refund.

"The service center personnel will also initiate the action required for the preparation of a refund check". [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

2 – (em razão de dano) restitution.

"In recent years there has been a growing interest in requiring convicted offenders to make restitution to the victim of the crime". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 438].

Vide também **PEDIDO DE RESTITUIÇÃO**.

restrição orçamentária. vide **ORÇAMENTO**.

resultado. 1 – (contabilidade)

Se for **positivo**, traduza por **income**.

Se for **negativo**, traduza por **loss**.

Na dúvida, traduza por "**income or loss**" ou use o termo genérico "**result**".

"The income statement is designed to portray the operating results for a period of time".

[Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 10].

- **resultado líquido do exercício** → net income or loss of the period.

- **resultado bruto do exercício** → gross income or loss of the period.

- **resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda; resultado do exercício antes do imposto de renda** → earnings before income tax; pretax income [Warren, Carl. Accounting, page 561].

- **resultado operacional** → operating income or loss; operating result.

"The income statement is designed to portray the operating results for a period of time".

[Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 10]

"The steps in the accounting cycle enable the accountant to combine and summarize the net results of many business transactions into two relatively concise reports showing the financial position and the results of operations for a specific time period". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 62].

- **resultado nulo** → zero profit.

- **resultado da conta de mercadorias** → vide **CONTA DE MERCADORIAS**.

A expressão **resultado do exercício** às vezes é utilizada como forma abreviada de **conta resultado do exercício** (vide).

2 – (do crime, em direito penal) result.

"A person acts intentionally, or with intent, with respect to the nature of his conduct or to a result of his conduct when it is his conscious objective or desire to engage in the conduct or cause the result".

3 – result; outcome

- **resultado de mercado** → market outcome.

resultado de exercícios futuros. (contabilidade) unearned revenues; deferred revenues; revenue of future periods [Warren, Carl. Accounting, page 48].

resultado industrial. (contabilidade) sinônimo de **LUCRO BRUTO** (de empresa industrial) [Viceconti, Paulo. Contabilidade de Custos, p. 36].

resultado não operacional. (contabilidade) other income and expense.

resultar. to result in; to give rise to.

“The issuance of watered shares gave rise to liability on the shareholders receiving the shares”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 185].

reta. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

retenção na fonte. (dir. tributário) withholding.

“However, employers should be aware that payments made for ‘non-personal’ injuries may be subject to federal income tax and social security withholding for all or a portion of the recovery, if it constitutes taxable employee income”. [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 529].

reter. (dir. tributário, reter na fonte) withhold.

“The full salary, including any amounts withheld, is fully taxable when earned”. [Sommerfel, Ray M. *Federal Taxes and Management Decisions*].

“The question can be a vexing one with respect to social security, since if Ike is an employee, the cash payment by the homeowner may involve enough dollars to trigger the obligation to pay social security taxes, and possibly withhold sums for income tax”. [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 22].

- fonte retentora → withholding source.
- reter na fonte; descontar na fonte → to withhold.

retirada. ver DIREITO DE RETIRADA.

retirada mensal do pro labore. vide PRO LABORE.

retirar de circulação. (retirar um título, ação, debênture, etc. de circulação) vide CIRCULAÇÃO.

retomada. (do bem) repossession.

retomar. repossess.

retorno. (de um investimento) return; yield. Sinônimo em português: rentabilidade.

- retorno dos investimentos → return on investments.
- retorno das ações → return on equity. “A 5% aftertax return on investments”. [Sommerfel, Ray M. *Federal Taxes and Management Decisions*].
- taxa de retorno; taxa de rentabilidade → return rate; rate of return.
- taxa mínima de retorno → minimum rate of return; hurdle rate [Warren, Carl. *Accounting*, page 1040; 1044].

retorsão. (em direito internacional público) retorsion; retaliation [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1342]. Vide também REPRESÁLIA.

retração. (em crimes contra a honra, por exemplo) retraction [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 1317].

“It is a defense to prosecution under Section 37.03 (Aggravated Perjury) that the actor retracted his false statement”.

retratação. (da proposta) revocation.

retratar. 1 – (a proposta) revoke.

2 – (a confissão) vide CONFISSÃO.

retrato. (em retrovenda) vide DIREITO DE RETRATO.

retribuição. retribution. Vide PENA.

retroagir. relate back; date back.

- “Os efeitos da sentença retroagirão à data da citação.” [art. 478 do Código Civil de 2002] → The effects of the judgment relate back to the date of service of process.

“If at the time of the contract the debtor had not the ownership of the thing pledged, but has acquired it since, by what title soever, his ownership shall relate back to the time of the contract, and the pledge shall stand good”. [Civil Code of Louisiana, Article 3144]

“The reissued patent will date back to the original patent”. [Miller, Arthur R. *Intellectual Property*, p. 122].

retroatividade. retroactivity.

retroativo. retroactive.

“Procedural and interpretative laws apply both prospectively and retroactively, unless there is a legislative expression to the contrary”. [Civil Code of Louisiana, Article 6].

“The effects of confirmation and ratification are retroactive to the date of the confirmed or ratified obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1844].

- retroativo desde a data da propositura da ação → retroactively to the date of filing of the action.

“A judgment of divorce terminates a community property regime retroactively to the date of filing of the petition in the action in which the judgment of divorce is rendered”. [Civil Code of Louisiana, Article 159]

retrovenda. sale with right of redemption [Civil Code of Louisiana, Article 2567; Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1366].

- coisa retrovendida → thing sold under right of redemption
- “If the thing sold under right of redemption is naturally increased by accession, alluvion, or

accretion before the redeeming seller exercises the right, the increase belongs to the seller". [Civil Code of Louisiana, Article 2577].

retrovender. sell with a right of redemption [Civil Code of Louisiana, Article 2567].

réu. 1 – (processo civil) defendant. Vide nota explicativa em AUTOR.

"Both the corporation and individual defendants are named as defendants". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 560].

- O réu alega que o contrato é inválido → defendant claims/contends that the contract is invalid.

2 – (processo penal) defendant; accused.

- réu primário → first offender.

- réu preso → vide PRESO.

- réu solto → vide PRESO.

reunião. (de ações, processos) joinder; consolidation.

- reunião dos processos → consolidation/ joinder of cases.

"Severance is the converse of consolidation. By severance, a single action is divided into two or more separate actions each of which terminates in a separate judgment". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 98].

- reunião de ações conexas → vide CONEXÃO.

reunião do conselho de administração. vide CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

reunir. (os processos) join; consolidate.

revel. (processo) vide REVELIA.

revelação. disclosure.

revelar. reveal; disclose.

revelia. 1 – (processo civil) default.

- a ação foi julgada à revelia → default judgment was entered; judgment by default was entered.

"Further, if a default judgment is entered, it may be collaterally attacked on the ground that jurisdiction was obtained by fraud". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 75].

- efeitos da revelia → effects of default.

- ele foi julgado à revelia → judgment by default was entered against him.

- estar revel → to be in default [Black's Law Dictionary, p. 418].

- julgar à revelia do devedor → to enter default judgment against the debtor; to enter judgment by default against the debtor.

"In all other cases the party entitled to a judgment by default shall apply to the court therefor; but no judgment by default shall be ente-

red against an infant or incompetent person". [Federal Rules of Civil Procedure].

- revel → defaulting party; defaulter [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 169].

- tornar-se revel; não comparecer na ação (o réu) → to default.

"A party who has defaulted may be aggrieved, but there generally is no right to appeal from a default judgment or order".

2 – Em processo penal, normalmente usa-se a expressão in absentia.

- o réu foi julgado à revelia → the defendant was tried in absentia.

"It is unclear whether the constitution permits a defendant to be tried in absentia if she was not present when the trial began. (...) Under Rule 43 of the Federal Rules of Criminal Procedure the trial of an absent defendant is prohibited if the defendant was not present when the trial began". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 389].

- sob pena de revelia → under penalty of being tried in absentia.

- revel → absent defendant.

revenda. resale. Vide também FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA.

revender. resell.

reverter. transfer. Veja o exemplo abaixo:

- O pagamento deve ser feito ao credor, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu benefício. [adaptado do art. 467 do Código Civil de 2002]. → Performance must be rendered to the creditor, otherwise it is valid only if the creditor ratifies it, or to the extent of the benefit derived by the creditor [adaptado do art. 1857 do Civil Code of Louisiana].

reverter a reserva. vide RESERVA.

revisão. review

- revisão das provas → review of the proof.

- revisão do contrato → review of the contract.

- revisão do processo → review of the case.

revisão criminal. (processo penal) action to vacate an unappealable criminal conviction [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 129].

revisor. judge-reviewer. Vide RELATOR.

revista de jurisprudência. court reports; law report [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1327].

Revista de Propriedade Industrial. (propriedade industrial) the Brazilian Official Ga-

zette; Industrial Property Gazette. Vide OFFICIAL GAZETTE.

Revista Trimestral de Jurisprudência. Quarterly Court Reporter.

revogação. 1 – (da lei) repeal; abrogation.

2 – (de qualquer outro ato, contrato, testamento) revocation.

revogar. 1 – (a lei) repeal; abrogate.

“Custom may not abrogate legislation”. [Civil Code of Louisiana, Article 3].

“Laws are repealed, either entirely or partially, by other laws”. [Civil Code of Louisiana, Article 3].

2 – (qualquer outro ato, contrato, testamento) revoke.

revolução industrial. industrial revolution.

ribeirinho. riparian. Ver exemplo em TERRENO.

- **proprietário ribeirinho** → riparian owner.

- **terreno ribeirinho** → riparian land.

“When a river or stream (...) opens a new channel and surrounds riparian land making it an island, the ownership of that land is not affected”. [Civil Code of Louisiana, Article 503].

rio. river.

- **rio internacional** → international river.

riqueza. (economia) wealth.

“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”. [Adam Smith].

“The term wealth is used to refer to the total of all stores of value, including both money and nonmonetary assets”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 629].

risco. risk.

- **administração de risco** → risk management.

- **aversão ao risco** → risk aversion.

- **averso ao risco** → risk averse.

“Most people are risk averse”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 586].

- **por conta e risco de alguém** → for the account and risk of someone [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 16].

“The creditors of the vendor shall have allowed her to depart on another voyage for the account and risk of the purchaser”. [Civil Code of Louisiana, Article 3244].

risco agregado. aggregate risk.

“Diversification can eliminate idiosyncratic risk – the uncertainty associated with the specific companies. But diversification cannot eliminate aggregate risk – the uncertainty associated with the entire economy, which affects

all companies”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 590].

risco de crédito. credit risk.

“Whether the assignee is a better or worse credit risk is not considered”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“A-IRB, the most advanced method of assessing credit risk”. [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 6].

risco idiossincrático. idiosyncratic risk.

risco moral. (economia) moral hazard.

“Moral hazard is a problem that arises when one person, called the agent, is performing some task on behalf of another person, called the principal”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 480].

risco sistêmico. (economia, bancos) systemic risk [Fitch, Thomas P. Dictionary of Banking Terms, p. 450].

RISTJ. abrev. de REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

rito. procedure.

- **rito ordinário** → ordinary proceeding.

- **rito sumário** → summary proceeding.

“Three different modes of procedure are used in civil matters in the trial courts of this state: ordinary, summary, and executory”. [Code of Civil Procedure of Louisiana, Article 851].

rixa. (dir. penal) affray [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 65].

RKW. (contabilidade) RKW é a sigla da expressão alemã “Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit”, um método de custeio. Não traduza, mantenha a sigla RKW.

rodada. (da Organização Mundial do Comércio, por exemplo) round.

“The WTO is to launch a new round of multilateral trade negotiations”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 55].

- **Rodada de Doha** → Doha Round.

rogado. vide CARTA ROGATÓRIA.

rogante. vide CARTA ROGATÓRIA.

rogatória. abreviação de CARTA ROGATÓRIA (vide).

rol de testemunhas. vide TESTEMUNHA.

rolagem. (da dívida) rollover [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1355].

rolar. (a dívida) roll over.

romanizar. introduce into the civil law.

- **a fidúcia é uma tentativa de romanizar o trust do common law** → fidúcia is an attempt

to introduce the trust of common law into the civil law.

romper as relações diplomáticas. vide **RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS**.

romper o nexo de causalidade. vide **RELAÇÃO DE CAUSALIDADE**.

rosto dos autos. vide **PENHORA**.

rotação. (contabilidade) turnover. Vide nota em **ROTATIVIDADE**.

rotação de créditos. (contabilidade) accounts receivable turnover.

rotação de duplicatas a receber. (contabilidade) sinônimo de **ROTAÇÃO DE CRÉDITOS**.

rotação de estoques. (contabilidade) inventory turnover. Sinônimos em português: **giro de estoques**; **rotação de existências**.

rotação de existências. (contabilidade) sinônimo de **ROTAÇÃO DE ESTOQUES**.

rotação do ativo operacional. (contabilidade) sinônimo de **GIRO DO ATIVO OPERACIONAL**.

rotação do ativo total médio. (contabilidade) sinônimo de **GIRO DO ATIVO TOTAL MÉDIO**.

rotação do patrimônio líquido. (contabilidade) equity turnover; net worth turnover [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 120].

rotatividade. (economia, contabilidade) turnover. Em contabilidade, os termos **rotatividade**, **rotação**, e **giro** são sinônimos.

rotatividade de créditos. (contabilidade) sinônimo de **ROTAÇÃO DE CRÉDITOS**.

rotatividade de estoques. (contabilidade) sinônimo de **ROTAÇÃO DE ESTOQUES**.

rotatividade de mão de obra. worker turnover; labor turnover.

"In particular, high wages may reduce worker turnover, increase worker effort, and raise the quality of workers who apply for jobs at the firm". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 419].

roubo. (dir. penal) robbery. Vide **FURTO**.

"Robbery is larceny from a person or in his presence by force or by the threat of immediate force. (...) Similarly, one must ascertain when a purse snatcher is guilty of robbery as opposed to larceny from the person (pickpocket). If he takes the purse stealthily, he is a thief. If he takes it forcefully, he is a robber.". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 113].

royalty. (propriedade intelectual) royalty.

RPA. abrev. RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO.

RSM. abreviatura de REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.

rublo. (moeda da Rússia) ruble.

rubricar. initial.

• devidamente rubricado pelas partes → duly initialled by the parties.

rufião. (dir. penal) pimp [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1186].

rupia. (moeda da Índia) rupee.

rústico. rural.

• prédio rústico → rural estate.



sabatina. (no Senado) confirmation hearing.

sabotagem. sabotage.

sacado. (de título de crédito) drawee. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

sacador. 1 – (de título de crédito, exceto nota promissória) drawer. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.
2 – (de nota promissória) maker; issuer.

sacar. 1 – (dinheiro de uma conta) withdraw.

- **sacar a descoberto** → to overdraw.
“They knew that the account of the corporation was overdrawn”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
- 2 – (emitir título de crédito) draw. Veja exemplos em TÍTULO DE CRÉDITO; LETRA DE CÂMBIO.

SACAT. Abrev. SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO.

saída. 1 – (dir. tributário; contabilidade) output; exit.

- **a saída do produto é tributada à alíquota zero** → the output of the product is zero rated.
- 2 – (do mercado) vide ENTRADA.
- **saída da firma do mercado** → vide ENTRADA.

saída conjunta. (dir. societário) vide DIREITO DE SAÍDA JUNTA.

saída de caixa. (contabilidade) cash payment. Vide CAIXA.

sair do mercado. vide MERCADO.

saisine. (dir. de sucessões) seisin.

sala de audiência. courtroom.

sala secreta. (do conselho de sentença) juryroom.

salário. (dir. trabalhista) wage; salary.

A diferença entre **wage** e **salary**:

wage é calculado ou pago por hora, dia, ou semana.

salary é calculado ou pago por períodos maiores: meses ou anos.

• **pagar o salário em dinheiro** → to pay the wage in cash.

• **pagar o salário em utilidades/in natura** → to pay the wage in kind [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 278].

• **salário complessivo/englobado** → comprehensive wage (that does not itemize the several components of wage, such as basic wage, premium pay, bonus, etc).

• **salário in natura; salário-utilidade** → in-kind wage.

• **salário mínimo** → vide SALÁRIO MÍNIMO.

• **salário por hora** → hourly rate.

• **salário por peça; salário por tarefa** → piece rate.

“If the basis for pay is not an hourly rate – if, for instance, the employee is paid a commission on sales or a piece rate – then a simple ‘bottom line’ comparison is made”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 408].

• **salário real** (em economia) → real wage.

“Table 2 presents some data on growth in productivity and growth in real wages (that is, wages adjusted for inflation). [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 403].

salário mínimo. minimum (monthly) wage.

“Statutes commonly specify minimum wages and maximum hours which the employer must observe”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

Nota: no Brasil, o conceito de **salário mínimo** (minimum wage) é diferente do conceito de **piso salarial** (wage floor).

Nota 2: No Brasil, o salário mínimo é tradicionalmente calculado em termos mensais. Nos Estados Unidos, é calculado em horas.

saldo. balance.

“Once you start to consider balances in checking accounts as part of the money stock, you are led to consider the large variety of other accounts that people hold at banks and other financial institutions”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 632].

• **saldo credor** → credit balance.

• **saldo devedor** → debit balance.

• **saldo em conta** → account balance.

• **saldo final** → ending balance. Não traduza por “final balance” [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 118].

- **saldo inicial** → beginning balance. Não traduza por “initial balance” [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 39].
- **saldo mínimo** (na conta bancária) → compensating balance.
- **saldo remanescente negativo** → vide EXCUSÃO.
- **saldo remanescente positivo** → vide EXCUSÃO.
- **saldo zero; saldo nulo** → zero balance.
- **o saldo da conta está zerado** → the balance of the account is zero.

saldo de caixa. (contabilidade) cash balance [Warren, Carl. Accounting, page 889].

saldo líquido a receber. (contabilidade) vide PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.

salvados; salvamento. (seguros) salvage.

- **despesas de salvamento** → salvage charges [Rubin, Harvey W., Dictionary of Insurance Terms, p. 449].

salvaguarda. (na OMC) safeguard.

salvamento. (seguros) sinônimo de SALVADOS (vide).

salvo-conduto. safe-conduct.

sanar. cure.

- **sanar o vício** → to cure the defect
“The reason for this rule is that counsel should be given an opportunity to reframe the question to cure the defect, if curable”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 233].
“But failure to appoint the guardian in advance is not a fatal defect; it may be cured by a nunc pro tunc order”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 79].
“Confirmation is a declaration whereby a person cures the relative nullity of an obligation”. [Civil Code of Louisiana, Article 1842].
“In such cases, an application for reissue is available to cure the defects in the original patent documents”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 122].

sanável. curable.

sanção. 1 – (punição; recompensa) sanction; remedy.

- **aplicar sanção** → to apply/impose a sanction.
- **sanção penal** → punitive sanction [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 6].
- **sanção econômica** → economic sanction.
“Since the international community imposed economic sanctions, the inflation rate has been at least 10 percent daily”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 665].
- 2 – (aprovação) sanction.

sancionar. 1 – (aprovar; ratificar) sanction; sign into law.

“It was vetoed by President Clinton but his veto was overridden by Congress; It was signed into law by the President”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 557].

2 – (punir, recompensar) sanction.

saneador. sinônimo de despacho saneador. Vide DESPACHO SANEADOR.

saneamento. 1 - (do processo) vide DESPACHO SANEADOR.

2 – (limpeza) sanitation.

sanear. 1 – cure; rectify.

2 – (processo civil) vide DESPACHO SANEADOR.

Santa Sé. Holy See.

saque. 1 – (de um título de crédito) issue.

“Issue’ means the first delivery of an instrument by the maker or drawer, whether to a holder or nonholder, for the purpose of giving rights on the instrument to any person”. [Uniform Commercial Code §3-105(a)].

2 – (de dinheiro do banco) withdrawal.

- **saque a descoberto** → overdraft.

“Bank may charge against the account of Customer even though the charge creates an overdraft”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 271].

satisfatividade. ver SATISFATIVO.

satisfativo. (processo) that grants the final relief sought. Ver MEDIDA CAUTELAR.

- **a decisão foi satisfativa** → the decision granted the final relief sought.

saúde. health; healthcare.

- **área da saúde** → healthcare.
- **especialista na área de saúde** → healthcare specialist.
- **cobertura universal de saúde** → universal healthcare coverage.

sazonal. seasonal.

SBDC. vide DIREITO CONCORRENCIAL.

SDE. abrev. de SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO.

SDN. abrev. de SOCIEDADE DAS NAÇÕES (vide).

SEAE. abrev. de SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO.

Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (SACAT). Section of Tax Control and Supervision.

seção eleitoral. polling station.

Seção Judiciária. Judicial District.

SECEX. abrev. SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR.

secretaria. 1 – (do tribunal, etc) office of the clerk of court; court clerk’s office; clerk’s office.

- chefe de secretaria → clerk of court.
- 2 – (de estado, de uma organização internacional) secretariat; office.

secretaria da receita estadual. (dir. tributário) State Revenue Office. Vide também SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

Secretaria da Receita Federal. Federal Revenue Service; Federal Revenue Office; Federal Tax Authority. A expressão **Secretaria da Receita Federal** é geralmente abreviada para **Receita Federal**.

- Delegado da Receita Federal → District Director of the Revenue Office.
- “When a person files a return acknowledging unpaid taxes, assessment simply involves noting the liability on a list in the office of the district director of the IRS”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 93].
- Receita Federal de Julgamento → Trial Office of the Federal Revenue Service.
- Delegado da Receita Federal de Julgamento → Federal Revenue Trial Chief

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE). (antitruste) Economic Supervision Office of the Ministry of Finance.

Secretaria de Comércio Exterior. Foreign Trade Office.

Secretaria de Direito Econômico (SDE). (antitruste) Economic Law Office; Secretariat of Economic Law; the Antitrust and Consumer Protection Division of the Brazilian Ministry of Justice.

Nota: a Secretaria de Direito Econômico é dividida em Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) e Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE).

Secretário-Geral. (da ONU) Secretary-General. Vide ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.

securitização. (EUA) securitization; (Reino Unido) securitisation [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1384].

- securitização de recebíveis → receivables securitization.

securitizar. securitize.

sede. 1 – (dir. societário) principal business office; principal place of business; registered office; head office.

A diferença entre principal business office e registered office: principal business office é o principal estabelecimento administrativo de uma sociedade. Registered office é a sede para fins de correspondência oficial, podendo ser o escritório de advocacia que representa a sociedade ou o

próprio principal business office da sociedade. Por isso, prefira traduzir sede por principal business office ou principal place of business.

“Often a corporation designates its principal business office to be its registered office. In such a case, the registered agent is a corporate officer or employee. (...) many attorneys suggest that they be designated as the registered agent and their office be designated as the registered office”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 90].

2 – (de governo, tribunal, etc.) seat.

- sede de governo → seat of government.
- A ONU tem sede em Nova York → the U.N. is based in New York [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 55].
- sede da comarca → vide COMARCA.
- 3 – (redação jurídica) a expressão “em sede de” é usada em redação jurídica. Esta expressão pode ser ignorada na tradução, por não ter significado relevante. Veja os exemplos:
- “Dois são os requisitos de procedência de medida cautelar inserta em sede de antecipação de tutela”. → A preliminary injunction in an action for provisional remedy has two requisites.
- em sede de recurso → on appeal.
- em sede federal → on the federal level.
- em sede municipal → on the local level.

sedução. (dir. penal) seduction.

segredo; segredo de empresa; segredo comercial. (propriedade intelectual) secret; trade secret.

“A trade secret is an employer's secret plan, device, process, tool, mechanism, or component of a unique nature”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 372].

segregação. 1 – segregation.

2 – (processo penal) Sinônimo desnecessário de PRISÃO.

- segregação cautelar → Sinônimo desnecessário de PRISÃO PROVISÓRIA.

seguidor de preço. vide PREÇO.

seguidor de preço. vide PREÇO.

seguimento.

- o recurso teve seguimento negado → the appeal was not entertained. Vide RECURSO.

seguintes.

- Artigo 19 e seguintes do CPC → Article 19 et seq. of the Brazilian Code of Civil Procedure.

segunda instância. 1 – ver INSTÂNCIA.

2 – sinônimo de TRIBUNAL.

segunda via. vide VIA.

segundo grau. sinônimo de SEGUNDA INSTÂNCIA.

segundo o prudente arbítrio do juiz. vide PRUDENTE ARBITRIO.

segundo turno. (em votação) vide TURNO.

segurado. 1 – (em contrato de seguro) insured; assured; policyholder. Plural INSUREDs.

2 – (em direito previdenciário) worker; social security beneficiary.

segurador. insurer; underwriter.

segurança. abreviatura de MANDADO DE SEGURANÇA (vide).

segurança do trabalho. occupational safety.

segurar. (por meio de contrato de seguro) insure. Vide SEGURO.

seguridade social. Como traduzir seguridade social, previdência social, e assistência social?

A expressão seguridade social “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” [Art. 194 da Constituição Federal Brasileira de 1988].

Nota-se que a seguridade social é o gênero, do qual fazem parte a saúde, a previdência e a assistência social. Portanto, pode-se traduzir conforme segue:

- **seguridade social** → social security (in the broad sense).
- **previdência social** → social security.
- **assistência social** → public assistance; welfare [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1625; Ballentine's Legal Dictionary and The-saurus, p. 537].
- **saúde** → healthcare.

No Reino Unido: a seguridade social é chamada de National Insurance.

seguro. insurance.

“The insurer then concluded that the applicant was not already covered by insurance”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“From the standpoint of the economy as a whole, the role of insurance is not to eliminate the risks inherent in life but to spread them around more efficiently”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 588].

- **cobertura do seguro** → insurance coverage.
- **contrato de seguro** → insurance contract.
- **fazer seguro de algo; segurar algo** → to insure something; to take out insurance on something.
- **manter/ter seguro** → to carry/have/maintain insurance.

“The contractor shall also carry public liability and property damage Insurance”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 163].

- **o seguro cobre todos os prejuízos** → the insurance covers all losses.
- **seguro de responsabilidade civil** → liability insurance.
- **seguro de vida** → life insurance.
- **seguro em grupo** → group insurance.
- **sem seguro** → uninsured.

A tradução da terminologia de contrato de seguro:

- **segurador** → insurer; underwriter.
- **a parte que contrata o seguro se chama segurado** → insured; assured; policyholder.
- **a remuneração paga pelo segurado para o segurador chama-se prêmio** → premium.
- **apólice de seguro** → insurance policy; policy of insurance.
- **o evento segurado chama-se risco** → risk, peril.
- **bem jurídico segurado** → insured interest.
- **bem jurídico que pode ser objeto de seguro** → insurable interest.
- **a ocorrência do prejuízo ou dano chama-se sinistro** → insurance claim; loss.
- **indenização** → indemnity.
- **corretor de seguro** → insurance broker
- **franquia** → vide FRANQUIA.

seguro de depósito bancário. vide DEPÓSITO.

seguro desemprego. unemployment compensation; unemployment insurance.

“The federal Unemployment Compensation Act is designed to provide unemployment compensation to employees who become unemployed through no fault of their own”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 381].

seguro o juízo. vide EMBARGOS DO DEVEDOR.

seguro obrigatório. (de veículo) compulsory insurance.

seguro-fiança. surety insurance; insurance against default of the debtor (especially in lease agreements).

seguro-garantia. sinônimo de GARANTIA CONTRATUAL.

seguros a vencer; seguros a apropriar. (conta) prepaid insurance [Warren, Carl. Accounting, page 49].

- “A conta Seguros a Vencer representa despesa antecipada que deverá ser classificada no

Ativo Circulante ou Ativo Realizável a Longo Prazo”. [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 292] → The account Prepaid Insurance is a prepaid expense and is a Current Asset or Long-Term Asset.

seleção adversa. (economia) adverse selection.

“Adverse selection is a problem that arises in markets where the seller knows more about the attributes of the good being sold than the buyer does”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 481].

SELIC. Traduza por: SELIC interest rate. The SELIC rate is the benchmark interest rate of Brazilian monetary policy. It is fixed by the Brazilian Monetary Policy Committee (local acronym COPOM).

sem compromisso. (de contratar, comprar) no obligation.

sem direito a livramento condicional. vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

sem fins lucrativos. vide LUCRATIVO.

sem justa causa. vide JUSTA CAUSA.

sem prejuízo. vide PREJUÍZO.

semana de trabalho. vide TRABALHO.

semestral. semiannual. Em contextos societários e contábeis, não traduza por “**semestral**”. “To record payment of semiannual interest on bonds payable”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 314].

- **semestralmente** → semiannually.

semestre. half. Em contextos societários e contábeis, não traduza por “**semester**”. “Patients were billed for services performed during the first half of 2004”.

semi-imputabilidade. (dir. penal) vide IMPUTABILIDADE.

semi-imputável. vide IMPUTÁVEL.

semimanufaturado. semimanufactured.

semoventes. animals.

senado. senate.

- **aprovação pelo Senado** → senatorial approval.
- “Its three directors are appointed by the President with senatorial approval for overlapping nine-year terms”. [The Tennessee Valley Authority – Commens, Yale Law Journal, vol XLIII, 1933-1934, pages 815-826].

senador. senator.

senhoriagem. seigniorage.

senhorio. sinônimo de LOCADOR (de bem imóvel).

sensibilidade da quantidade demandada ao preço. vide ELASTICIDADE.

sentença. Este verbete está dividido em duas partes: 1 – **sentença cível**; 2 – **sentença criminal**. Não traduza **sentença** por “**sentence**”. O termo **sentence** em inglês é usado apenas em direito penal e significa “pena”.

1 – (sentença cível) judgment.

- **a sentença transitou/passou em julgado** → vide COISA JULGADA.

- **após o trânsito em julgado da decisão** → vide COISA JULGADA.

- **certidão da sentença** → vide CERTIDÃO.

- **cumprir a sentença** → to satisfy the judgment.

- **liquidar a sentença** → to liquidate the award/judgment.

- **manter/confirmar a sentença** → to affirm/uphold the judgment.

- **proferimento/prolação da sentença** → entry of the judgment.

- **proferir/prolatar sentença; sentenciar** → to enter/render judgment.

“The judgment sought shall be rendered forthwith”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 56].

- **reforma da sentença** → vide REFORMA.

- **rescindir a sentença** → vide RESCINDIR.

- **sentença apelada/recorrida/recorrenda** → appealed judgment; judgment against which an appeal was taken.

Classificação:

- **sentença condenatória** → judgment against plaintiff; judgment for defendant; adverse judgment.

“After an adverse judgment in the district court, a litigant may appeal to the United States Court of Appeals”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 4].

- **sentença condenatória em quantia certa** → money judgment.

- **sentença constitutiva** → constitutive judgment; judgment that creates a right.

- **sentença de interdição** → vide INTERDIÇÃO.

- **sentença de mérito** → judgment upon the merits.

“A judgment upon the merits is a final adjudication between the parties and their privies”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 104].

- **sentença declaratória** → declaratory judgment.

- **sentença declaratória/denegatória da falência** → vide FALÊNCIA.

- **sentença homologatória** → judgment of ratification.
- **sentença rescindenda** → vide **RESCINDENDO**.
- **sentença transitada/passada em julgado** → vide **COISA JULGADA**.
- **sentença estadual** → state-court judgment [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 240].

Composição da sentença:

- **relatório** → background.
- **fundamentação** → *ratio decidendi*.
- **parte dispositiva da sentença/dispositivo da sentença** → conclusion of judgment; the order imposed by the judgment (as opposed to the *ratio decidendi* or to the facts on which the judgment is based).
- 2 – (sentença criminal) judgment.
- **cassar a sentença condenatória** → to vacate the judgment of conviction.
- **sentença absolutória** → judgment of acquittal.
“Thus in the case of a finding of innocence, a judgment of acquittal is made and the defendant is discharged”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112]
- **sentença absolutória imprópria** → judgment of not guilty by reason of insanity.
- **sentença penal condenatória** → conviction; judgment of conviction.
- **sentença penal condenatória transitada em julgado** → unappealable judgment of conviction.

sentença arbitral. award; arbitration award; arbitral award.

“The arbitrators ought to give their award within the time limited by the submission, and it would be null if it were given after the time is expired”. [Civil Code of Louisiana, Article 3123].

sentença de divórcio. judgment of divorce.

sentença estrangeira homologanda. vide **HOMOLOGANDO**.

sentença normativa. (dir. do trabalho) judicial disposition of a collective labor grievance; normative judgment (tradução literal).

sentença transitada em julgado. vide **COISA JULGADA**.

sentenciado. sinônimo de **CONDENADO**.

sentenciar. 1 – (processo civil) to enter/render/pass judgment.
2 – (processo penal) to sentence.

separação. 1 – (dir. de família) separation.
2 – (da ação, do processo) vide **PROCESSO**.

separação dos poderes. separation of powers.

separatista. separatist.

sequela. (direitos reais) droit de suite; right to follow [Black's Law Dictionary 8th edition, 434].

sequestrar. kidnap.

sequestro. 1 – (processo civil) sequestration [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1397].
Vide a nota em **PENHORA**.

- **sequestro convencional** → conventional sequestration.

“Conventional sequestration takes place when two or more persons by agreement deliver to a depositary a thing, movable or immovable, the rights to which are disputed or uncertain”. [Civil Code of Louisiana, Article 2948]

- **sequestro judicial** → judicial sequestration.
“A judicial sequestration takes place according to a court order as provided in the Code of Civil Procedure”. [Civil Code of Louisiana, Article 2949].

2 – (dir. penal) kidnapping.

- **extorsão mediante sequestro** → kidnapping for ransom; aggravated kidnapping.
“A person commits aggravated kidnapping if he intentionally or knowingly abducts another person with the intent to hold him for ransom or reward”.

Não confunda **sequestro** com **rapto**:

- **sequestro** → kidnapping.
- **rapto** → abduction.

SERASA. a credit reporting agency.

serventia; serventia cartorial; serventia cartorária; serventia extrajudicial. sinônimo de **CARTÓRIO**.

serventuário. public servant.

serventuário de justiça. court employee.

serviço. 1 – service. Vide **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**.

- **policial em serviço** → police officer on duty.
- **policial morto em serviço** → police officer killed in the line of duty.
- 2 – (da dívida) service.

serviço do júri. vide **JÚRI**.

serviço financeiro. financial service.

“There are two good reasons why the financial-services industry worldwide can be expected to grow faster than GDP”. [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

serviço público. public service; public utility; utility. As expressões ‘public utility’ e ‘utility’ são usadas especialmente para se referirem a monopólios naturais: eletricidade, água, esgoto e gás canalizado.

- **empresa concessionária de serviço público; prestadora de serviço público** → vide CONCESSIONÁRIA.

serviços pós-venda. after-sales services.

servidão. easement; servitude. Easement é o termo do common law; servitude é o termo do civil law.

“The predial servitude continues as a charge on the servient estate when ownership changes”. [Civil Code of Louisiana, Article 650]

- **estabelecer servidão sobre algo** → to establish a servitude on something.

“A predial servitude may be established on mortgaged property”. [Civil Code of Louisiana, Article 721].

Os prédios:

- **prédio dominante** → dominant estate; dominant tenement; dominant property; upper estate.

- **prédio serviente** → servient estate; servient tenement; servient property; lower estate.

“A predial servitude is a charge on a servient estate for the benefit of a dominant estate”. [Civil Code of Louisiana, Article 646].

Classificação:

- **servidão aparente/não aparente** → apparent/nonapparent servitude/easement.
- **servidão convencional** → conventional servitude.
- **servidão de aqueduto** → servitude of aqueduct.
- **servidão de bebedouro** → servitude of watering animals.
- **servidão de compascuo** → pasturage servitude.
- **servidão de escoamento** → drain servitude.
- **servidão de estilicídio** → drip servitude.
- **servidão de luz** → servitude of light; light-and-air easement.
- **servidão de passagem** → servitude of passage; access easement.
- **servidão de vista** → servitude of view.
- **servidão legal** → legal servitude.
- **servidão natural** → natural servitude.
- **servidão negativa/positiva** → positive/negative servitude/easement.
- **servidão oneris ferendi** → servitude of support.

- **servidão pessoal** → personal servitude.

“Immovables of this kind are such as personal servitudes established on immovables, predial servitudes, mineral rights, and petitory or possessory actions”. [Civil Code of Louisiana, Article 470].

- **servidão real/predial** → predial servitude.

- **servidão voluntária** → voluntary servitude.

Fonte: Civil Code of Louisiana, Articles 694; 699; 707.

servidor público. public servant.

servir como jurado. vide JURADO.

sesmaria. (formerly) land (granted by the king of Portugal).

sessão de julgamento. vide JULGAMENTO.

sessão especializada em dissídios coletivos.

sessão especializada em dissídios individuais. vide TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

sessão judiciária. (da justiça federal) judicial district.

siderúrgica. steelmaker; steel industry.

sigilo. secrecy; confidentiality.

- **sigilo profissional do advogado** → attorney-client privilege.

- **sigilo profissional do médico** → doctor-patient privilege.

sigilo fiscal. confidentiality of tax records; tax confidentiality; confidentiality of tax information.

- **quebra de sigilo fiscal** → court order for the disclosure of tax records.

signatário. (de tratado, por exemplo) signatory.

“These agreements also proclaimed the doctrine of pacta sunt servanda (treaties are to be observed) and established a machinery for the settlement of disputes arising between the signatories”. [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 15].

silogismo. syllogism.

SIMPLES. (dir. tributário) Integrated System for Payment of Taxes and Contributions. A Federal Simplified Tax System for Small Businesses.

simulação. 1 – (em direito civil) simulation; colorable transaction.

“A contract is a simulation when, by mutual agreement, it does not express the true intent of the parties”. [Civil Code of Louisiana, Article 2025].

- **simulação absoluta** → absolute simulation.

“A simulation is absolute when the parties intend that their contract shall produce no effects between them. That simulation, therefore, can have no effects between the parties”. [Civil Code of Louisiana, Article 2026].

- **simulação relativa** → relative simulation.

“A simulation is relative when the parties intend that their contract shall produce effects between them though different from those recited in their contract”. [Civil Code of Louisiana, Article 2027].

2 – (em direito tributário) sham transaction.

“When a bank does not hold sufficient assets to meet the deposit reserve ratio established by the Federal Reserve Bank, a friend of the bank may sign a promissory note payable to the bank so that the bank would appear to hold more assets than it actually does. Such a sham transaction cannot be enforced between the parties”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

sinal. (dir. contratual) sinônimo de ARRAS (vide).

sinal distintivo. (propriedade intelectual) sinônimo desnecessário de MARCA (vide).

sinalagmático. bilateral; synallagmatic. Sinalagmático é sinônimo de bilateral. Vide CONTRATO.

sinalização. (economia) signaling.

“Markets respond to problems of asymmetric information in many ways. One of them is signaling, which refers to actions taken by an informed party for the sole purpose of credibly revealing his private information”. [Mankiw, Gregory, Principles of Economics, p. 482].

- **sinal** → signal.

sindical. vide SINDICATO.

sindicalista. vide SINDICATO.

sindicalização. unionization.

sindicalizado. unionized; union member.

“In recent years, however, the unionized portion of the workforce has been shrinking, and there has been a growing emphasis on individual employee rights”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 2].

- **trabalhador não sindicalizado** → nonunion worker; non-unionized worker.

sindicalizar. unionize.

sindicância. inquiry; investigation.

sindicato. (dir. do trabalho) no Brasil, existem sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores. Nos EUA existem apenas sindicatos de empregados.

• **sindicato de empregados** → union; trade union; labor union. Sinônimos no Brasil: **sindicato da categoria profissional**, **sindicato profissional**, **sindicato dos trabalhadores**.

• **sindicato de empregadores** → union of employers; employers' union. Sinônimos no Brasil: **sindicato patronal**; **sindicato da categoria econômica**.

• **associado** → union member.

• **contribuição sindical** → union dues.

• **dirigente sindical**; **sindicalista** → union official.

• **empregado não filiado a sindicato** → nonunion employee.

• **filiação sindical** → union membership.

• **filiar-se a sindicato** → to join a union.

• **sindicato conveniente** → vide CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

Termos relacionando:

• **categoria econômica**; **categoria patronal** → employers; category of employers

• **categoria profissional**; **categoria dos trabalhadores** → employees; category of employees.

síndico. (em falência) vide ADMINISTRADOR JUDICIAL.

sinergia. synergy.

sinistro. (seguro) insurance claim; loss.

• **a seguradora negou-se a indenizar o sinistro** → the insurer denied the insurance claim.

• **departamento de sinistros** → insurance claims department.

SISBACEN. abrev. de SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL.

SISCOMEX. abreviatura de SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR.

sistema. (economia) system.

• **sistema capitalista**; **sistema descentralizado** → capitalist system.

• **sistema centralizado**; **sistema planejado** → centrally planned system.

• **sistema bancário** → banking system.

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). vide DIREITO CONCORRENCIAL.

sistema de atribuição de direitos. (economia) system of distribution of rights.

sistema de custeio. (contabilidade) cost accounting system [Warren, Carl. Accounting, page 742]. Vide CUSTEIO POR ORDEM; CUSTEIO POR PROCESSO.

sistema de fichas de lançamento. vide FICHA DE LANÇAMENTO.

sistema de informação. information system [Warren, Carl. Accounting, page 8].

Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN). computerized information system of the Central Bank of Brazil.

sistema de preferências generalizadas (SPG). (comércio internacional) Generalized System of Preferences.

sistema financeiro. financial system.

“The financial system consists of those institutions in the economy that held to match one person's saving with another person's investment”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 562].

Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Integrated System of Foreign Trade.

sistema monetário internacional. international monetary system.

sistema orçamentário. (contabilidade) budget system [Warren, Carl. Accounting, page 874].

sistema prisional; sistema penitenciário. prison system [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 3].

Sistema Único de Saúde (SUS). the Brazilian Universal Healthcare Program. Literally: Single Healthcare System.

situação de equilíbrio aparente. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

situação desfavorável. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

situação favorável. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

situação líquida. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide). Alguns contadores tentam diferenciar as expressões **situação líquida** e **patrimônio líquido**. Mas na prática estas expressões são totalmente sinônimas.

situação líquida negativa. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

situação líquida patrimonial. (contabilidade) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

situação líquida positiva. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

situação nula. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

situação patrimonial. 1 – vide PATRIMÔNIAL. 2 – (contabilidade) na maioria dos contextos, **situação patrimonial** é um sinônimo desnecessário de **balanço patrimonial** (vide).

situação plena. (contabilidade) vide PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

slip. (contabilidade) sinônimo de FICHA DE LANÇAMENTO (vide).

sob coação. vide COAÇÃO.

sob o compromisso de dizer a verdade. vide COMPROMISSO.

sob o domínio de violenta emoção. vide EMOÇÃO.

sob pena de. under penalty of.

“The court ordered said U.S. Attorney to draft such true bills as the grand jury may have duly voted as required by law under penalty of contempt”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 254].

sob pena de desobediência. vide DESOBEDIÊNCIA.

sob pena de perda do mandato. vide MANDATO.

soberania. sovereignty; statheood.

soberano. sovereign.

- estado soberano → sovereign state.
- dívida soberana → sovereign debt.

sobra. (contabilidade) sinônimo de SUCATA.

sobras em estoque. (contabilidade) inventory overage.

sobreaviso. on call.

- médico de sobreaviso → medical doctor on call.

“The Supreme Court held that a firefighter's time in the fire hall on call was working time, even though much of it was spent reading, playing cards or chatting”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 405].

- tempo de sobreaviso; horas de sobreaviso → on-call time [Covington, Robert N. Employment Law, p. 406]

sobredito. vide SUPRACITADO.

sobre-estadia. demurrage.

sobrenome. surname.

sobre-partilha. (dir. de sucessão) new distribution; new partition. Vide PARTILHA.

sobrestar; sobrestamento. sinônimo de SUSPENDER e SUSPENSÃO (vide).

sobreviver. survive.

“If both parents survive the deceased, the usufruct shall be joint and successive”. [Civil Code of Louisiana, Article 891].

social. 1 – social.

2 – (dir. societário) corporate; of the company. Em direito societário, **social** significa “da sociedade”.

- **bens sociais** → corporate property; corporate assets; property of the company.
 - **deliberações sociais** → corporate resolutions; resolutions of the company.
 - **alteração social** → amendment to the articles of incorporation; articles of amendment.
- Vide também SOCIEDADE; ESTATUTO SOCIAL; CONTRATO SOCIAL; RAZÃO SOCIAL; EXERCÍCIO SOCIAL; CAPITAL SOCIAL.

sociedade. Na acepção comumente utilizada em Direito, a palavra **sociedade** não deve ser traduzida por “society”. Traduza **sociedade** por **company, corporation, association, entity, partnership**. Se a sociedade for de advogados, traduza por **law firm**. Vide abaixo a explicação sobre sociedade em Coelho, Fábio Ulho, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 13:

“As pessoas jurídicas de direito privado constituídas exclusivamente com recursos particulares podem assumir três formas diferentes: **fundação, associação ou sociedade**. O traço característico destas duas últimas é a união de esforços para a realização de fins comuns. Se esses fins são econômicos, a pessoa jurídica é uma **sociedade**”.

Expressões relacionadas:

- **da sociedade** → corporate; of the company. Por exemplo:
- **credores da sociedade** → corporate creditors. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 147].
- **bens da sociedade** → corporate property; corporate assets. [Idem, p. 146, 147].
- **despesas da sociedade** → corporate expenses. [Idem, p. 146].

Quadro explicativo sobre sociedades:

Apresentamos aqui as formas das sociedades empresárias no Brasil e nos EUA. Para obter a tradução das mesmas, procure os verbetes específicos. Apesar de não serem sociedades, incluímos o empresário individual e a proprietorship, pois também são formas de organização empresarial.

No Brasil, existem cinco tipos de sociedades empresárias e o empresário individual.

- **empresário individual;**
- **sociedade anônima;**
- **sociedade limitada;**
- **nome coletivo;**
- **comandita simples;**
- **comandita por ações.**

“No direito brasileiro, os empreendedores não podem associar-se sob a forma de socie-

dade a não ser por meio de um desses tipos, descritos em lei. Assim é, na medida em que desconhecida do nosso direito a sociedade atípica. Mas, embora sejam cinco os tipos disponíveis, somente as limitadas e anônimas possuem importância econômica”. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 22].

Nos Estados Unidos, existem vários tipos de sociedades e o sole proprietorship [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 5 e seguintes]:

- **sole proprietorship;**
- **corporation;**
- **general partnership;**
- **limited partnership;**
- **limited liability partnership;**
- **limited liability limited partnership;**
- **limited liability company.**

sociedade aberta. publicly held corporation/company; publicly traded company; public corporation. Sinônimos em português: **sociedade de capital aberto; sociedade com ações negociadas em bolsa.**

“Sellers acknowledge that Purchaser is a publicly traded company subject to federal and state securities laws.” [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 29].

sociedade anônima. (dir. societário) os tipos societários existentes nos EUA são diferentes daqueles existentes no Brasil (vide o quadro explicativo em SOCIEDADE). Todavia, nota-se uma importante correspondência entre **corporations e limited-liability companies**, nos EUA, e **sociedades anônimas e sociedades limitadas**, no Brasil, respectivamente [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 24, 40, 41]. Portanto, traduza:

- **sociedade anônima** → corporation;
- **sociedade limitada** → limited-liability company.

Todavia, note que a correspondência é apenas aproximada, pois as **corporations** nos EUA têm uma abrangência muito mais ampla que as **sociedades anônimas** no Brasil, além de possuírem tratamento jurídico diferente em muitos aspectos.

Evite traduzir **sociedade anônima** por “~~joint-stock company~~” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 298].

A tradução de termos relacionados:

Para maiores informações, consulte os verbetes específicos.

Na sociedade limitada:

- contrato social → articles of organization.
- sócio → member.
- quota → membership interest; unit of ownership.
- fundador → founder.

Na sociedade anônima:

- estatuto social → articles of incorporation.
- acionista → stockholder; shareholder.
- ação → share. Vide explicação no verbete AÇÃO.

- fundador → incorporator; promoter; founder.

"The LLC structure is thus not only simpler but more natural for most business persons. The steady growth in the use of LLCs rather than corporations for small businesses should therefore not be surprising". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 41].

sociedade cindida. vide CISÃO.

sociedade civil. 1 – (direito civil) civil association.

2 – (em contraposição ao governo) civil society.

sociedade coligada. affiliated company; affiliate. Vide nota e exemplos no verbete COLIGADA.

sociedade com ações negociadas em bolsa. sinônimo de SOCIEDADE ABERTA.

sociedade conjugal. marriage.

- direção da sociedade conjugal → direction of the family.
- "Spouses mutually assume the moral and material direction of the family" [Civil Code of Louisiana, Article 99].

sociedade controlada. controlled company; subsidiary.

sociedade controladora. controlling company.

sociedade corretora. sinônimo de CORRETORA (vide).

Sociedade das Nações (SDN); Liga das Nações. (história do direito internacional público) League of Nations. Em português, Sociedade das Nações e Liga das Nações são expressões sinônimas.

- Pacto da Sociedade das Nações → Covenant of the League of Nations [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 16].

sociedade de capital. company not subject to delectus personae. Vide SOCIEDADE DE PESSOAS.

sociedade de capital aberto. sinônimo de SOCIEDADE ABERTA.

sociedade de capital fechado. sinônimo de SOCIEDADE FECHADA.

sociedade de capitalização. vide CAPITALIZAÇÃO.

sociedade de economia mista. government-controlled (private) company; (private) company controlled by the government. The sociedade de economia mista is not completely owned by the government, there are private stockholders. But the government owns the controlling interest. Não traduza por *mixed-economy company*.

sociedade de fato. company not registered with the Commercial Registry; de facto corporation. Sociedade de fato, sociedade em comum, e sociedade irregular são expressões sinônimas [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 393, 395].

sociedade de pessoas. company subject to delectus personae. Vide DELECTUS PERSONAE.

sociedade em comandita. Essas formas societárias há muito caíram em desuso no Brasil e não têm correspondente direto no common law.

- sociedade em comandita simples → limited partnership; partnership in commendam [Black's Law Dictionary, p. 268; Civil Code of Louisiana, article 2810].
- sociedade em comandita por ações → limited partnership per shares; partnership in commendam per shares.
- sócio comanditado → administrator; general partner.
- sócio comanditário → investor; limited partner.

sociedade em comandita por ações. Ver SOCIEDADE EM COMANDITA.

sociedade em comum. sinônimo de SOCIEDADE DE FATO.

sociedade em conta de participação. (dir. societário) a form of unincorporated joint venture.

- sócio ostensivo → general partner.
- sócio participante → silent partner; investor.

sociedade em nome coletivo. ordinary partnership; a partnership in which all the members are jointly and severally liable for the partnership debts; société en nom collectif (em francês) [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1425]. Essa forma societária há muito caiu em

desuso no Brasil e não tem correspondente direto no common law.

sociedade em recuperação. Vide RECUPERAÇÃO DE EMPRESA.

sociedade empresária. company; business.

sociedade estatal. vide o verbete ESTATAL.

sociedade fechada. closely held corporation/company; close corporation; closed corporation.

“Corporations may usefully be classified as ‘publicly held’ or ‘closely held’”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 2].

sociedade filial. sinônimo de SOCIEDADE SUBSIDIÁRIA.

sociedade incorporada. (dir. societário) vide INCORPORAÇÃO.

sociedade incorporadora. (dir. societário) vide INCORPORAÇÃO.

sociedade internacional. (dir. internacional público) international community.

sociedade investida. (dir. societário) investee. A expressão sociedade investida é geralmente abreviada para investida.

sociedade investidora. (dir. societário) investor. A expressão sociedade investidora é geralmente abreviada para investidora.

sociedade irregular. sinônimo de SOCIEDADE DE FATO.

sociedade limitada. limited liability company. O Código Civil de 2002 (art. 1.052 e seguintes) mudou o nome da sociedade por quotas de responsabilidade limitada para sociedade limitada. Vide nota explicativa e exemplos em SOCIEDADE ANÔNIMA.

sociedade matriz. parent company.

Sociedade para a Telecomunicação Financeira Interbancária Mundial. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

sociedade por ações. (dir. societário) o termo sociedade por ações abrange as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações [Lei N. 6.404/76]. Todavia, as sociedades em comandita por ações há muito caíram em desuso no Brasil. Portanto, a expressão sociedade por ações é sinônima de sociedade anônima (vide).

sociedade por quotas de responsabilidade limitada. nome antigo da SOCIEDADE LIMITADA.

sociedade simples. general partnership. Vide GENERAL PARTNERSHIP.

sociedade subsidiária. subsidiary company.

“Particularly troublesome fact patterns in which to decide whether a duty owed to an employee is shared by two or more entities are parent-subsidiary cases, and those involving sister companies, firms controlled by the same entrepreneurial group”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 28]

sociedade unipessoal. one-member company; one-member limited liability company [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 25].

societário. (adjetivo) corporate.

- do ponto de vista societário → from the corporate standpoint.

- estrutura societária → corporate structure [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 48].

- registros societários → corporate records. “Corporate records maintained by the Office of Secretary of State usually are in the form of paper documents”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 79].

sócio. 1 – (de um escritório de advocacia) partner.

2 – (de sociedade limitada) member. Em direito societário, os termos sócio, sócio quotista e quotista são sinônimos. Sócio é o termo atual, usado pelo Código Civil de 2002 (art. 1.052 e seguintes). Prefira traduzir sócio (de sociedade limitada) por member, e não por “partner” ou “stockholder” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 24; Uniform Limited Liability Company Act].

“The members of a limited liability company are termed “members” rather than “partners”. [Warren, Carl. Accounting, page 520]

- quadro de sócios; quadro social → members; the members collectively.

- pessoas estranhas ao quadro de sócios; pessoas estranhas à sociedade → outsiders.

“In many closely held corporations, the shareholders will have entered into agreements restricting the transferability of shares to ensure that outsiders cannot become shareholders without the consent of the existing shareholders”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 2].

- passar a compor o quadro social da empresa → to become a member; to become a member of the company.

- expulsão/exclusão do sócio → expulsion of the member.

- Simplifique! A participação do devedor no quadro de sócios da empresa → The debtor is a member of the company.

- **sócio desligando** (em liquidação de sociedade) → vide DISSOLUÇÃO.
 - **sócio desligando; sócio retirante; sócio em recesso** → vide DIREITO DE RETIRADA.
 - **sócio ostensivo** → vide SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
 - **sócio participante** → vide SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
 - **sócio remanescente** → vide DISSOLUÇÃO.
 - **sociogerente** → managing-member.
 - 3 – (de clube) member.
- socioquotista.** sinônimo de SÓCIO.
- socorrer.** (um banco, em dificuldades financeiras) vide BANCO.
- sodalício.** (juridiquês) sinônimo desnecessário de TRIBUNAL.
- solicitante.** (alguém que faz um pedido) applicant.
- solidariedade.** (dir. das obrigações) joint and several liability; solidarity. O termo “solidarity” é usado apenas no civil law, estando presente no Civil Code da Louisiana. Vide nota em OBRIGAÇÃO (obrigação solidária).
- **solidariedade ativa** → joint and several credit.
 - **solidariedade passiva** → joint and several debt.
- soltar; libertar.** (o réu, o condenado, o presidiário, o menor infrator, o doente mental em medida de segurança) release; discharge.
- **soltar (o réu) provisoriamente** → vide LIBERDADE PROVISÓRIA.
- solto.** (o preso)
- **réu solto** → ver PRESO (adjetivo).
 - **o réu livra-se solto** → the defendant is released on his own recognizance; the defendant is released on personal recognizance.
- soltura.** (do preso) release; discharge.
- solução.** 1 – (de uma obrigação, relação jurídica) sinônimo de RESOLUÇÃO.
- 2 – (economia) outcome.
- **solução de mercado** → market outcome. “Although it is still early to judge whether market outcomes are good or bad, in this chapter we have begun to see how markets work”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 84].
- Vide também TEORIA DOS JOGOS.
- solução de conflitos.** vide RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.
- solvência.** solvency.
- solvente.** solvent.
- “The report showed the corporations to be solvent when in fact they were insolvent”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
- soma dos dígitos dos anos.** (depreciação) vide MÉTODO DA SOMA DOS DÍGITOS DOS ANOS.
- somente se procede mediante representação.** vide DENÚNCIA.
- sonegação.** (dir. tributário) evasion. Não confunde com ELISÃO FISCAL (vide).
- **sonegação de impostos** → tax evasion.
- sonegados.** (dir. de sucessão) items of the decedent's estate that were concealed from the probate proceeding.
- sorteio.** lottery; random selection. Vide JURADO; DISTRIBUIR.
- SPC.** abrev. de serviço de proteção ao crédito. Vide CRÉDITO.
- spread.** spread.
- STF.** abreviatura de SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- sub judice.** sub judice; at bar.
- **a questão sub judice** → the issue at bar.
- subavaliação.** undervaluation.
- subcapitalização.** undercapitalization.
- subcapitalizado.** undercapitalized.
- subconsumo.** (economia) underconsumption.
- subemprego.** underemployment.
- subempreitada.** subcontract.
- subempreiteiro.** subcontractor. Vide EMPREITADA.
- subescrever.** subscribe; sign.
- (redação oficial) **subscrevemo-nos** → we subscribe; we have hereunto subscribed our names.
- “In our presence the testator has declared or signified that this instrument is his testament and has signed it at the end and on each other separate page, and in the presence of the testator and each other we have hereunto subscribed our names this ____ day of _____, ____.” [Civil Code of Louisiana, Article 1577].
- subfaturamento.** (dir. tributário) the tax fraud that consists of issuing an invoice for less than the amount really charged, to pay less tax.
- subfaturar.** (dir. tributário) to issue an invoice for less than the amount really charged, to pay less tax. This is a tax fraud.
- subida do recurso.** vide RECURSO.
- subir.** (o processo, para a instância superior).

- a causa subiu para o Supremo Tribunal Federal → the case was sent to the Federal Supreme Court.

subjacente. underlying.

- **negócio subjacente** → underlying obligation.
“If the note is dishonored by nonpayment, the holder may sue either on the note or on the underlying obligation”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

sublocador. sublessor.

sublocar. sublet.

sublocatário. sublessee.

submeter a arbitragem. vide ARBITRAGEM.

submeter-se. to be subject to.

- as contribuições sociais submetem-se às regras do CTN → social contributions are subject to the rules of the National Tax Code.

submetido ao crivo do contraditório. vide CONTRADITÓRIO.

suborno. bribery.

Subprocurador da República. vide MINISTÉRIO PÚBLICO.

subproduto. (contabilidade) by-product [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 59].

sub-rogação. subrogation.

“Subrogation is the substitution of one person to the rights of another”. [Civil Code of Louisiana, Article 1825].

- **sub-rogação legal** → legal subrogation.
- **sub-rogação convencional** → conventional subrogation.

As partes:

- **sub-rogante, subrogador; credor primitivo, credor original** → subrogor.
- **sub-rogado, sub-rogatário; novo credor** → subrogee.

sub-rogado. vide SUB-ROGAÇÃO.

sub-rogador. vide SUB-ROGAÇÃO.

sub-rogante. vide SUB-ROGAÇÃO.

sub-rogar. subrogate.

- o fiador sub-rogar-se nos direitos do credor → the guarantor is subrogated to the rights of the creditor.
“A donee who pays the share of an insolvent donee is subrogated to the rights of the forced heir against the insolvent donee”. [Civil Code of Louisiana, Article 1509].
- o cessionário sub-rogar-se nos direitos do cedente contra o devedor → “The assignee is

subrogated to the rights of the assignor against the debtor”. [Civil Code of Louisiana, Article 2642].

- **sub-rogar alguém nos direitos do credor** → to subrogate someone to the rights of the creditor.

“An obligor who pays a debt with money or other fungible things borrowed for that purpose may subrogate the lender to the rights of the obligee, even without the obligee's consent”. [Civil Code of Louisiana, Article 1828].

Expressões sinônimas:

- **ficar investido nos direitos do credor** → to be subrogated to the rights of the creditor.

sub-rogatário. vide SUB-ROGAÇÃO.

subscrever. subscribe.

“Shareholders have the preemptive right to subscribe to such percentage of the new shares as their old shares bore to the former total of capital stock”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

subscrição. (de ações) subscription; stock subscription.

“A stock subscription is a contract to buy a specific number and kind of shares when they are issued”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **boletim de subscrição** → subscription instrument.

subscritor. 1 – (de ação) subscriber.

2 – (de nota promissória) vide NOTA PROMISSÓRIA.

subsidiar. (comércio internacional) subsidize.

“For instance, suppose that the government of Neighborland subsidizes its steel industry by giving steel companies large tax breaks”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 190].

- **a preço subsidiado** → at a subsidized price.

subsidiária integral. wholly-owned subsidiary.

“A Dodge truck was manufactured by the Chrysler Corp. and sold by it to its wholly-owned subsidiary, Chrysler Motors”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

subsidiária; filial. (dir. societário) subsidiary.

subsidiário.

- O código de processo civil aplica-se **subsidiariamente** ao processo trabalhista → the code of civil procedure applies **secondarily** to labor courts.

subsídio. 1 – (economia) subsidy.

“U.S. sheep producers received subsidies for wool”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 54].

- **subsídios cruzados** (em direito antitruste) → cross-subsidization [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 79].

2 – (vencimentos de parlamentares e outros agentes públicos) salary; pay; remuneration.

substabelecer. vide SUBSTABELECIDO.

substabelecido. 1 – subagent; substitute.

- **substabelecer** → to appoint a subagent; to appoint a substitute; to delegate authority.

“An agent cannot appoint subagents to carry out the agent’s duties. (...) As a general rule, an agent cannot delegate to another the authority obtained from the principal”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“When the mandatary is authorized to appoint a substitute, he is answerable to the principal for the acts of the substitute only if he fails to exercise diligence in selecting the substitute or in giving instructions”. [Civil Code of Louisiana, Article 3007].

2 – (em mandato judicial) substitute lawyer.

- **substabelecer** → to appoint a substitute lawyer; to appoint substitute counsel; to delegate authority.

substabelecimento. 1 – subagency; delegation of authority (to a subagent); appointment of a subagent.

2 – (em um mandato judicial) delegation of authority (to a substitute lawyer); appointment of substitute counsel.

- **substabelecimento com reserva** → delegation of authority to a substitute lawyer, but retaining authority.

- **substabelecimento sem reserva** → delegation of authority to a substitute lawyer, with the resignation of one’s own authority.

substantivo. vide DIREITO (dir. substantivo).

substituição. (dir. de sucessão) substitution; vulgar substitution [Civil Code of Louisiana, Article 1521]. Ver FIDEICOMISSO.

“A vulgar substitution, which is allowed, is a direct substitution in which a testator provides for a substitute legatee, in the event that the first legatee, called the instituted heir or legatee, does not accept the legacy (or if the instituted heir predeceases the testator)”. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 9].

substituição processual. (processo) substitution of plaintiff; procedural substitution.

substituível. (economia) substitutable.

“For example, butter and margarine are easily substitutable”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 90].

- **substituibilidade** → substitutability.

substituto. 1 – sinônimo de SUBSTABELECIDO (vide).

2 – (dir. tributário) substitute taxpayer.

3 – (economia) substitute. Sinônimos: **bens substitutos**, **bens sucedâneos**.

“When a fall in the price of one good reduces the demand for another good, the two goods are called substitutes. Substitutes are often pairs of goods that are used in place of each other, such as hot dogs and hamburgers”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 69].

- **substituto próximo** → close substitute.

“Goods with close substitutes tend to have more elastic demand because it is easier for consumer to switch from that good to others”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 90].

substituto processual. (processo civil) substitute.

subsumir. subsume.

“To subsume is to bring a case under a law”. [Random House Unabridged Dictionary].

subsunção. subsumption.

subtração. (de bens) theft; deprivation.

subtração de incapaz. (dir. penal) parental kidnapping.

subtrair. (coisa alheia móvel) take.

“It’s a felony to take that property without the owner’s consent”. [Black’s Law Dictionary].

subvenção. (economia) sinônimo de SUBSÍDIO (vide).

subversão. subversion.

sucata. (contabilidade) scrap.

- **baixar o bem como sucata** → to scrap the asset.

sucedendo. sinônimo de DEFUNTO.

suceder. (dir. de sucessão) succeed.

- **suceder em concorrência com alguém** → to succeed in concurrence with someone.

“In the collateral line, representation is permitted in favor of the children and descendants of the brothers and sisters of the deceased, whether they succeed in concurrence with their uncles and aunts, or whether (...) their descendants succeed in equal or unequal degrees”. [Civil Code of Louisiana, Article 884].

- **suceder no patrimônio do defunto** → to succeed to the estate of the deceased.

(...) the person appointed by law to succeed to the estate in case of intestacy". [Black's Law Dictionary, page 724].

sucedido. 1 – sinônimo de DEFUNTO.

2 – predecessor; old; former.

Vide SUCESSÃO (2).

sucessão. 1 – (dir. de sucessão) succession; descent.

"Succession is the transmission of the estate of the deceased to his successors". [Civil Code of Louisiana, Article 871].

- **abrir a sucessão** → to open the succession.

"The succession of the person declared dead shall be opened as of the date of death fixed in the judgment" [Civil Code of Louisiana, Article 55].

- **abertura da sucessão** → opening of the succession.

"The estate of the deceased devolves as if that person were dead at the time of the opening of the succession". [Civil Code of Louisiana, Article 58].

- **dividas da sucessão; dividas da herança** → succession debts; estate debts.

"Nevertheless, the property subject to their usufruct may be seized and sold for the payment of succession debts". [Civil Code of Louisiana, Article 589].

Classificação:

- **sucessão legítima; sucessão legal** → intestate succession.

"Testate and intestate succession rights, including the right to claim as a forced heir, are governed by the law in effect on the date of the decedent's death". [Civil Code of Louisiana, Article 870].

- **sucessão testamentária** → testate succession.

- **sucessão por cabeça** → succession per capita; succession by head.

- **sucessão por direito de representação** → succession by right of representation.

- **sucessão por direito próprio** → succession by one's own right.

"Taking property by right of representation is called "succession per stirpes," in opposition to taking in one's own right, or as a principal, which is termed "taking per capita". [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1415].

- **sucessão por estirpe** → succession per stirpes; succession by roots.

2 – (de empresa) succession.

- **empresa sucedida** → former company.

- **empresa sucessora** → new company.

3 – (de empregador) succession

- **sucedido** → former employer.

- **sucessor** → new employer.

Vide também SUCESSÃO DE ESTADO.

sucessão de estado. (dir. internacional público) state succession.

"Questions of state succession to treaties arise, for example, when two or more independent states merge to form a single state, which happened with the unification of Germany. (...) the treaties of a state absorbed into another state are terminated while the treaties of the absorbing state become applicable to the absorbed state". [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 126-127].

- **Estado sucessor** → successor state.

- **Estado sucedido** → absorbed estate.

"Russia proclaimed itself as the successor state to the former Soviet Union". [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 37].

sucessão fiscal. succession of taxpayer.

- **sucedido** → former taxpayer.

- **sucessor** → new taxpayer.

sucessor. 1 – (dir. de sucessão) successor.

"The successors thus have the right to take possession of the estate of the deceased after complying with applicable provisions of law". [Civil Code of Louisiana, Article 871].

- **sucessor a título singular** → particular successor.

- **sucessor a título universal** → general successor.

"Immediately at the death of the decedent, universal successors acquire ownership of the estate and particular successors acquire ownership of the things bequeathed to them". [Civil Code of Louisiana, Article 935].

- **sucessor legítimo** → intestate successor.

- **sucessor testamentário** → testate successor.

- **sucessor universal** → universal successor. [Black's Law Dictionary 6th edition, page 724]. Vide também SUCESSÃO (2).

2 – (de empresa) successor; successor in interest.

"If there has been an assignment of the contract and the security interest to a third person, the seller must furnish the buyer with the name and address of such successor in interest". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **a empresa X é sucessora da empresa Y** → company X is the successor to company Y. E não 'successor of company Y'.

sucumbência. (processo) loss of suit.

- **verbas/ônus de sucumbência** → costs of loss of suit; all the expenses paid by the losing party, including fees of counsel and court costs. Ver exemplo em CUSTAS.
- **sucumbência recíproca** → loss of suit by both parties; reciprocal loss of suit.

sucumbente. (processo) losing party.

sufrágio. suffrage.

- **sufrágio universal** → universal suffrage.

sujeito. party; person; subject.

- **sujeito de direito** → subject of right.
“Today intergovernmental international organizations, and even individuals, albeit to a more limited extent, are and can be the subjects of rights and obligations under international law”. [Buerghental, Thomas, Public International Law, p. 2].
- **sujeito de direito internacional** → subject of international law.
“This would be so because the right to innocent passage by merchant ships, and the obligation to permit the exercise of that right, are rights and obligations appertaining only to the subjects of international law – the states”. [Buerghental, Thomas, Public International Law, p. 5].
- **sujeitos do crime** → vide crime.
- **sujeitos processuais** → parties to the law-suit.

sujeito ativo. 1 – (da obrigação tributária, em direito tributário) creditor of the tax; government; tax authority.

- A União é o sujeito ativo do tributo e a empresa é o sujeito passivo → the Federal Government is the creditor of the tax and the company is the taxpayer.

2 – (dir. das obrigações) obligee; creditor. Ver exemplo em OBRIGAÇÃO.

- **sujeito ativo da desapropriação** → vide DESAPROPRIAÇÃO.

3 – (em direito penal, a pessoa que pratica o fato definido como crime) actor; perpetrator. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

sujeito ativo da infração penal. (dir. penal) sinônimo de SUJEITO ATIVO (vide).

sujeito passivo. 1 – (dir. tributário) O sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o (1) contribuinte, ou o (2) responsável.

De forma geral, pode-se traduzir **sujeito passivo**, em contextos tributários, simplesmente por **taxpayer**. Evite versões artificiais como “passive subject”.

Se for necessário diferenciar os termos **contribuinte** e **responsável tributário**, pode-se trazer conforme indicado abaixo:

- **contribuinte** → direct taxpayer.
- **responsável tributário** → indirect taxpayer. [Machado, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, p. 159].
- (Simplifique!) **sujeito passivo da obrigação tributária** → taxpayer.
- **sujeito passivo da obrigação principal** → payer of the principal obligation.
- **sujeito passivo da obrigação secundária** → payer of the secondary obligation.
- **sujeito passivo da contribuição** → contribution payer.
- 2 – (dir. penal) victim. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).
- 3 – (dir. das obrigações) obligor; debtor. Ver exemplo em OBRIGAÇÃO.
- **sujeito passivo da desapropriação** → vide DESAPROPRIAÇÃO.

sumário de culpa. (em processo penal, no tribunal do júri) first stage of the trial by jury; pretrial stage of the trial by jury.

súmula. Não existe equivalente direto, traduza por **precedent**. Na prática, os termos **súmula**, **enunciado**, **verbete de súmula** e **enunciado de súmula** são sinônimos.

- a Súmula 249 do STF é aplicável ao caso → Precedent 249 of the Federal Supreme Court applies to this case.
- Esta matéria foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal → the Federal Supreme Court set a precedent for this matter.
- **súmula vinculante** → binding precedent.

sumular. vide SÚMULA.

sunita. (dir. internacional) Sunni.

superavaliação. overvaluation.

superávit. 1 – (economia) surplus. Vide também ORÇAMENTO.

- **superávit comercial; superávit na balança comercial** → vide BALANÇA COMERCIAL.

2 – (contabilidade) o lucro (isto é, receita maior que despesa) das entidades sem fins lucrativos é chamado de **superávit**. Traduza por **surplus** [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 299].

superávit primário. (economia) primary surplus; primary fiscal surplus; primary budget surplus [The Economist, Nov 6th 2008].

superavitário. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

superfaturamento. overcharging; overpayment; overbilling; billing fraud; excessive billing; charging more than the amount due (especially in government contracts).

- **superfaturar** → to overcharge; to charge more than the amount due (especially in government contracts).
- **superfaturado** → overcharged; overbilled.

superfaturar. vide SUPERFATURAMENTO.

superficiário. (dir. real) vide SUPERFÍCIE.

superfície. (dir. real) surface [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1483].

- **direito de superfície** → surface right; surface interest.
- **constituir direito de superfície em benefício de alguém** → to constitute a surface right for the benefit of someone.
- **superficiário** → surface-interest owner; surface-right owner.

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Federal Insurance Commissioner [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 820].

Superior Tribunal de Justiça. Superior Court of Justice.

Superior Tribunal Do Trabalho. Superior Labor Court.

superprodução. (economia) overproduction.

supérstite. surviving.

- **cônjuge supérstite** → surviving spouse.

supervalorizar. overvalue.

"The yuan was grossly overvalued in the 1980s and was then devalued several times". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

supervisão. supervision; oversight.

suplente. substitute; deputy.

supletivo. secondary; supplementary; suppletive; default.

"Suppletive nature of this Chapter. The provisions of this Chapter apply to the extent they are not contrary to special laws governing particular kinds of legal suretyship". [Civil Code of Louisiana, Article 3064]

"Suppletive law is general background law that fills in gaps where, for example, a contract does not provide for a certain situation". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 22].

- **regência supletiva** → supletive application.
- **o fornecedor responderá supletivamente; o fornecedor responderá em caráter supletivo** → the supplier is secondarily liable.

suplicado. sinônimo de RÉU.

suplicante. sinônimo de AUTOR (vide).

suporte fático. vide FATO.

suporte fático. factual basis.

supra. above; supra.

supracitado; referido; mencionado; dito; citado; sobredito. above-mentioned; before-mentioned; said; previously mentioned; mentioned above; aforesaid; aforementioned. Evite os termos aforesaid e aforementioned. [Garner; Bryan A., The Elements of Legal Style, p. 100]. Na maioria das vezes, o termo **supracitado** e seus equivalentes podem ser omitidos na tradução, por serem desnecessários.

supracompetitivo. (dir. concorrencial) supra-competitive.

"The seller of Coke may have only one major rival soft drink seller (Pepsi) and consequently have apparent power to set a supracompetitive price for Coke". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 117].

supraestatal. supranational.

- **organização supraestatal** → supranational organization [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 58].

supraestatalidade. (dir. internaciona) público) supranationality [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 58].

supranacionalidade. (dir. internaciona) público) supranationality [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 58].

Supremo Tribunal Federal. Federal Supreme Court. Sinônimos desnecessários de Supremo Tribunal Federal: Excelso Pretório; Corte Máxima.

supressão das lacunas do direito. vide INTEGRAÇÃO.

suprimentos. supplies.

suprimir. deprive.

- **suprimir o direito de voto do acionista** → to deprive the shareholder of the right to vote.

suprir. (a nulidade, falta, omissão) rectify; cure; remedy; correct.

sursis. sinônimo de SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL. Vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

sursis processual. sinônimo de SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

SUS. abrev. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

suscitado. 1 – vide ARBITRAGEM.

- 2 – (em conflito de competência) vide CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
- 3 – respondent.

suscitante. 1 - vide ARBITRAGEM.

2 – (em conflito de competência) vide CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

3 – petitioner.

SUSEP. abrev. de SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (vide).

suspeição. (processo civil) vide o verbete IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO.

suspeito. (processo civil) vide IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO.

suspender. (o processo, execução, etc.) stay; suspend.

suspensão. (do processo, execução, etc.) stay; suspension.

“Paragraph (a) of section 362 defines the scope of the automatic stay by listing all of the acts and actions that are stayed by the commencement of a bankruptcy case”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 150].

suspensão condicional da pena. vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

suspensão condicional do processo. vide LIVRAMENTO CONDICIONAL.

suspensão do pregão. vide PREGÃO.

suspensão do serviço de certificados. (dir. societário) vide CERTIFICADO.

sustação. (de um cheque) stop order; stop-payment order; stop payment of check [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1460].

• **sustar o cheque** → to stop payment on the check.

“Due to this ‘failure of consideration,’ Buyer orders his or her Drawee Bank to stop payment on the check”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 178].

“If the depositor has no proper ground for stopping payment, the depositor is liable to the holder of the check”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

sustar. (cheque) vide SUSTAÇÃO.

sustentabilidade. sustainability.

sustentação oral. (no tribunal) oral arguments.

“The attorneys may either present oral arguments or merely submit their briefs...”

sustentar. 1 – support.

• **as provas que sustentam as alegações** → the evidence in support of the claims. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 51].

2 – argue.

• **o autor sustenta que há risco de dano irreparável** → the plaintiff argues that there is a risk of irreparable harm.

sustentável. (crescimento, por exemplo) sustainable.

swap. swap.

swap cambial. foreign-exchange swap; currency swap.

SWIFT. abrev. em inglês de SOCIEDADE PARA A TELECOMUNICAÇÃO FINANCEIRA INTERBANCÁRIA MUNDIAL.



tabela. table; schedule.

- **tabela prática para cálculo das atualizações monetárias para débitos judiciais** → practical schedule for computing the inflation adjustment of judgment debts.
- **tabela de preços** → price schedule.

tabela do imposto de renda. tax-rate schedule; tax table [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1502].

tabelamento; controle de preços. (economia) price control. Tabelamento e controle de preços são sinônimos.

"Price controls are usually enacted when policymakers believe that the market price of a good or service is unfair to buyers or sellers". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 113].

- **tabelar preços** → to control prices; to fix prices.

- **o preço deste produto é tabelado** → the price of this product is controlled.

- **tabelamento de aluguel** → rent control.
"It also explains the even greater harm caused by policies that directly control prices, such as rent control". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 9].

tabelar. vide TABELAMENTO.

tabelião. notary public.

tácito. tacit; implied.

"Tacit ratification results when a person, with knowledge of an obligation incurred on his behalf by another, accepts the benefit of that obligation". [Civil Code of Louisiana, Article 1843].

talão de cheques. checkbook.

tangenciar. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

tangente. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

tapagem. (dir. civil) enclosure.

- **tapar** → enclose.
"A landowner has the right to enclose his land". [Civil Code of Louisiana, Article 684].

taquígrafo. stenographer.

tarifa. 1 – fee; rate; charge.

- **tarifas bancárias** → bank charges.

2 – (alíquota de importação) tariff.

"A common barrier to free trade among countries is tariffs, which are taxes on the import of goods from abroad. (...) The ITC did not propose to roll back imports, only to impose a 20% tariff (declining over four years) on imports above last year's levels". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 54].

- **tarifa sobre algo** → tariff on something.

"In 2002, for example, the Bush administration imposed large tariffs on steel to protect domestic steel producers from foreign competition". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 31].

- **tarifa de importação** → import tariff.

- **tarifa antidumping** → antidumping tariff.

- **barreiras não tarifárias** → nontariff barriers.

"Standards may also reduce product heterogeneity and facilitate collusion and/or act as a nontariff barrier to trade". [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 81].

taxa. 1 – (dir. tributário) fee. Não traduza **taxa** por "tax". Ver nota em TRIBUTO. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

2 – rate.

- **taxa de crescimento** → growth rate.

"The growth rate of a nation's productivity determines the growth rate of its average income". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 12].

- **taxa de crescimento populacional** → rate of population growth.

Vide também os verbetes TAXA DE JUROS; TAXA DE CÂMBIO.

taxa contábil de retorno. (contabilidade) accounting rate of return; average rate of return [Warren, Carl. Accounting, page 1036; Iudícibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 265].

taxa de câmbio; taxa cambial. exchange rate.

- a moeda local foi convertida pela taxa de mercado → the local currency was converted at market rate.
- a taxa de câmbio subiu em relação ao dólar → the exchange rate rose against the dollar. "By refusing to allow its exchange rate to rise against the dollar, China, they say, is hindering the adjustment in global exchange rates..." [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 12].

Classificação:

- taxa de câmbio de equilíbrio → equilibrium exchange rate [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].
- taxa de câmbio de mercado → market exchange rate. "Converting national GDPs into dollars at market exchange rates is misleading". [The Economist May 29th 2004, p. 71].
- taxa de câmbio fixa → fixed exchange rate. "Many economists argue that China's fixed exchange rate distorts trade and investment flows". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 12].
- taxa de câmbio flexível → flexible exchange rate [The Economist September 11th, 2004, p. 65].
- taxa de câmbio flutuante → floating exchange rate. "At a later stage, China could move on to liberalise capital flows and adopt a floating exchange rate". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 16].
- taxa de câmbio nominal → nominal exchange rate. "The nominal exchange rate is the rate at which a person can trade the currency of one country for the currency of another". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 685].
- taxa de câmbio oficial → official exchange rate.
- taxa de câmbio ponderada pelo volume de comércio → trade-weighted exchange rate. "Until a couple of years ago, China's trade-weighted exchange rate was being dragged up by the strong dollar". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].
- taxa de câmbio real → real exchange rate. "If a country holds down its nominal exchange rate, its real exchange rate tends to rise through the effect of higher inflation...". [The

Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

Vide também VALORIZAÇÃO, DESVALORIZAÇÃO.

taxa de carregamento. administrative charge.

taxa de conversão. sinônimo de TAXA DE CÂMBIO (vide).

taxa de depreciação. (contabilidade) depreciation rate.

taxa de desconto. vide DESCONTO.

taxa de exaustão. (contabilidade) depletion rate.

taxa de inflação. vide INFLAÇÃO.

taxa de juros. interest rate.

- taxa de juros legal → legal interest; legal rate of interest; interest provided by law. "the sum of ____, with interest thereon at the rate of ____ per cent as provided by law". "(...) the rate of legal interest as fixed by R.S. 9:3500". [Civil Code of Louisiana, Article 2000].
- taxa de juros nominal → nominal interest rate.
- taxa de juros real → real interest rate. "The real interest rate is the difference between the nominal interest rate and the rate of inflation". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 530].
- taxa de juros de mercado → market rate of interest.
- taxa de juros de longo prazo (TJLP) → long-term interest rate.

taxa de mercado. market rate.

taxa de participação na força de trabalho. (economia) vide FORÇA DE TRABALHO (vide).

taxa de protesto. protest fee.

taxa de redesconto. vide REDESCONTO.

taxa de remuneração. (de título) yield rate.

taxa de rentabilidade. vide RETORNO.

taxa de reserva. (economia) vide ENCAIXE.

taxa de retorno. vide RETORNO.

taxa de retorno ajustada pelo tempo. (contabilidade) internal rate of return; time-adjusted rate of return [Warren, Carl. Accounting, page 1042; Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 166].

taxa de retorno sobre o ativo total médio. (contabilidade) sinônimo de RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL MÉDIO.

taxa de retorno sobre o investimento total. (contabilidade) sinônimo de RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL MÉDIO.

taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. (contabilidade) sinônimo de RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO.

taxa interna de retorno. (contabilidade) sinônimo de TAXA DE RETORNO AJUSTADA PELO TEMPO (vide).

taxa marginal de substituição. (economia) vide CURVA DE INDIFERENÇA.

taxa média de retorno. (contabilidade) sinônimo de TAXA CONTÁBIL DE RETORNO (vide).

taxa mínima de retorno. vide RETORNO.

taxa Pigouviana. (economia) Pigovian tax. "In essence, the Pigovian tax places a price on the right to pollute". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 213].

técnico do INPI. vide PATENTE.

técnico em contabilidade. accounting technician; bookkeeper.

técnico judiciário. judicial technician.

TED. abrev. de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL.

TEF. abrev. de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS.

telégrafo. (na bolsa de valores) ticker tape.

televisão. television.

- televisão aberta → over-the-air television.
- televisão a cabo → cable television.
- televisão por assinatura → paid television.

temerário. frivolous; rash.

- ação temerária → frivolous lawsuit.

tempestividade. timeliness.

tempestivo. timely.

"The personal jurisdiction defense was waived by the failure to make a timely objection". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 86].

tempo de serviço. (dir. do trabalho) length of service.

tempo de sobreaviso. vide SOBREAVISO.

tempo ocioso. (contabilidade) idle time.

tendência. (contabilidade; mercado de capitais) trend.

- linha de tendência → trendline.
- tendência favorável → favorable trend.
- tendência desfavorável → unfavorable trend.

tentativa; crime imperfeito. (dir. penal) attempt.

"Actually this rule is simply an illustration of the more general rule that an attempt requires

a specific intent to commit the attempted crime". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 69].

- tentativa branca → attempted crime that causes no injury.
- crime tentado → attempted crime.

teorema de Coase. (economia) Coase theorem.

"According to the Coase theorem, if private parties can bargain without cost over the allocation of resources, then the private market will always solve the problem of externalities and allocate resources efficiently". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 210].

teoria. doctrine; theory.

teoria da aparência. theory of appearance.

"This rule is predicated on the theory that a known agent will have the appearance of still being the agent unless notice to the contrary is given to third persons". [Anderson, Ronald A., Business Law].

teoria da empresa. company theory. Ver ATO DE COMÉRCIO.

teoria da escolha do consumidor. (economia) vide CONSUMIDOR.

teoria da imprevisão. (sugestão de tradução) unpredictability doctrine; doctrine of commercial impracticability. Definition: The parties to a contract are discharged upon the occurrence of an unpredictable event that substantially changes the economic circumstances.

teoria da prova ilícita por derivação. vide FRUTO (teoria dos frutos da árvore envenenada).

teoria da transcendência dos motivos determinantes. vide MOTIVOS DETERMINANTES.

teoria dos frutos da árvore envenenada. vide FRUTO.

teoria dos jogos. (economia) game theory.

Termos relacionados:

- dilema dos prisioneiros → prisoner's dilemma.
- estratégia dominante → dominant strategy. "In the language of game theory, a strategy is called a dominant strategy if it is the best strategy for a player to follow regardless of the strategies pursued by other players". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 355].
- jogador → player.
- jogo cooperativo → cooperative game.
- jogo não cooperativo → non-cooperative game.
- jogos de soma zero → zero-sum games.

- resultado; payoff → payoff.
 - solução do jogo → game outcome.
 - solução não cooperativa → noncooperative outcome.
- Vide também ÓTIMO.

teoria monetária da produção. monetary theory of production.

teoria quantitativa da moeda. (economia) vide MOEDA.

ter curso forçado. vide CURSO FORÇADO.

Terceira Via. (política, centrismo) Third Way.

terceirização. outsourcing.

“Nobody has yet come up with a reliable figure for jobs lost through outsourcing”. [The Economist May 1st 2004, A Survey of California, p. 9].

- sociedade que fornece trabalhadores terceirizados → labor contractor.

“A modern-day large farmer in need of harvest help is less likely to turn to nearby friends, and more likely to call in a labor contractor who will bring a migrant harvest crew to the scene. In countless factories and offices, the ‘leasing’ of workers is a common practice. The typical arrangement is for the business in need of help to pay the labor contractors, and for the labor contractor to pay the individual worker”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 26].

terceirizar. outsource; contract out.

- terceirizado → outsourced.

“The company’s R&D was outsourced to California’s venture capitalists”. [The Economist April 24th 2004, p. 72].

“Just before the expiration of the current contract, the employer announced that it had contracted out all maintenance work for economic reasons”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 65].

“The company has contracted the catering out to an outside firm”. [Longman Dictionary of Contemporary English, p. 294].

terceiro. third party; third person.

“The establishment of the curatorship does not deprive the absent person of his capacity to make juridical acts”. [Civil Code of Louisiana, Article 49].

“As against third persons, a co-owner has the right to use and enjoy the thing as if he were the sole owner”. [Civil Code of Louisiana, Article 802].

- este ato é oponível contra terceiros; este ato vincula terceiros → this act is effective against third parties; this act is binding upon third parties.

“Such an act is effective against third parties only from the time it is filed for recordation according to the laws of registry”. [Civil Code of Louisiana, Article 2442].

- terceiro possuidor → third possessor.

“A third possessor is one who acquires mortgaged property and who is not personally bound for the obligation the mortgage secures”. [Civil Code of Louisiana, Article 3315].

Em contabilidade, o termo **outsider** é usado para se referir aos terceiros em relação à empresa, isto é, aos credores.

Em responsabilidade civil (tort liability), terceiro é **bystander**. Terceiro inocente é **innocent bystander**.

terceiro interveniente. (civil procedure) interventor.

terço constitucional. (dir. do trabalho) ver FÉRIAS.

tergiversação; patrocínio simultâneo. (dir. penal) criminal conduct of the lawyer who represents both the plaintiff and the defendant in the same case.

término da vigência. vide VIGÊNCIA.

termo. A palavra termo pode significar: (1) instrumento; auto; (2) previsão feita em um contrato ou lei; (3) limite de prazo.

1 – instrument.

- termo aditivo (do contrato) → amendment (to the contract).

- reduzir a termo; tomar por termo → to reduce to writing.

“When a writing is not required by law, a contract not reduced to writing, for a price or, in the absence of a price, for a value not in excess of five hundred dollars may be proved by competent evidence”. [Civil Code of Louisiana, Article 1846].

2 – term.

- termos do contrato → terms of the contract.

“The terms of the contract are based on writings that both parties agree to, plus additional terms that can be added under other sections of the UCC”.

- nos termos da lei → according to the law.

- (redação contratual) nos termos e para os efeitos do artigo 118 → according to and for the purposes of Article 118.

- termos/condições de pagamento → terms of payment.

3 – beginning or end of a period (of time). Falso Cognato: nesta acepção, **termo** significa as extremidades de um prazo (termo final e ter-

mo inicial). Em inglês, porém, **term** se refere ao próprio prazo, e não apenas às suas delimitações. Vide os exemplos abaixo:

“A term is presumed to benefit the obligor unless the agreement or the circumstances show that it was intended to benefit the obligee or both parties”. [Civil Code of Louisiana, Article 1779].

- **termo inicial; dies a quo; termo a quo** → effective date; beginning of the term; first day (of the period); starting day.

“In determining the date of maturity of an instrument, the starting day is excluded and the day of payment is included”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **termo final; dies ad quem; termo ad quem** → expiration; end of the term; last day (of the period).

- **a certo termo da vista** (vencimento de um título de crédito) → at a fixed period after sight.

- **a termo** → for a term.

- **com certo termo de vencimento** → with a fixed maturity date.

- **obrigação sujeita a termo** → obligation subject to a term.

“When the obligation is subject to a term and the obligor fails to furnish the promised security (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 1783].

- **usufruto a termo** → usufruct for a term.

“Usufruct may be established for a term or under a condition (...)”. [Civil Code of Louisiana, Article 545].

termo circunstanciado. (de crime de menor potencial ofensivo) police report (of a minor offense).

termo de ajustamento de conduta. consent decree.

termo de audiência. vide AUDIÊNCIA.

termo de comparecimento. promise to appear (in court).

termo de consentimento. informed consent.

termo de constituição de consórcio. vide CONSÓRCIO.

Termo de Verificação Fiscal. Notice of Tax Audit (tradução sugerida).

termo legal da falência; período suspeito. (falência) prebankruptcy period; prepetition period. “Termo legal da falência é o período anterior à decretação da quebra, que serve de referência para a auditoria dos atos praticados pela sociedade falida”. **Termo legal da falência**

(art. 129 da Nova Lei de Falências) e **período suspeito** são expressões sinônimas. [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 3, p. 268, 294].

- **transferência/pagamento durante o termo legal da falência** → prebankruptcy transfer/payment; prepetition transfer/payment. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 419]

Termos em que, Pede deferimento. vide DEFERIMENTO.

terra. (economia) land.

“Firms produce goods and services using inputs, such as labor, land, and capital (buildings and machines)”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 23].

terreno. land.

- **terreno ribeirinho** → vide RIBEIRINHO.

território. territory.

- **território terrestre** (dir. do mar) → land territory.

terrorismo. terrorism.

tese. thesis.

- **em tese** → in theory; in the abstract; in principle.

tesouraria. 1 – (dir. societário) treasury.

“Treasury shares are shares of the corporation that have been reacquired by the corporation (and theoretically held in its treasury, hence their name). [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 193].

- **ações em tesouraria; ações readquiridas pela própria companhia; ações mantidas em tesouraria** → treasury stock.

- **a empresa adquiriu suas próprias ações** → the company bought back its stock.

- **aquisição de ações próprias** → stock buyback; buyback of stock.

- “As ações que permanecem na tesouraria podem ser alienadas a qualquer tempo”. [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 307] → Treasury stock may be sold at any time.

- “As companhias abertas não poderão manter em tesouraria ações da própria empresa em quantidade superior a 10% de cada classe de ações em circulação no mercado”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 310] → Publicly held companies cannot hold treasury stock in excess of 10% of each class of outstanding stock.

2 – (direitos reais) treasure; treasury trove.

“A treasure is a movable hidden in another thing, movable or immovable, for such a long

time that its owner cannot be determined”. [Civil Code of Louisiana, Article 3420].

tesoureiro. treasurer; cashier.

Tesouro (Nacional). (National) Treasury; the Brazilian Treasury; the Brazilian exchequer; the funds of the Brazilian government; taxpayer money. Vide anexo sobre DIFERENÇAS CULTURAIS: A TRADUÇÃO DE “DINHEIRO PÚBLICO”.

testada. (no aluvião) frontage; front.

“Alluvion formed in front of the property of several owners is divided equitably, taking into account the extent of the front of each property prior to the formation of the alluvion in issue. Each owner is entitled to a fair proportion of the area of the alluvion and a fair proportion of the new frontage on the river (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 501].

testa de ferro. dummy; straw party; straw person.

testador. (dir. de sucessão) testator. Em inglês, testatrix é o feminino de testator. Todavia, atualmente o termo “testator” se refere a ambos os sexos. Portanto traduza **testadora** por testator, e não por testatrix.

testamentaria. (dir. de sucessão) executorship.

testamentário. testamentary.

testamenteiro. (dir. de sucessão) executor. Vide INVENTARIANTE.

- **nomear testamenteiro** → to appoint na executor.
- **liberar o testamenteiro** → to discharge the executor.

testamento. will; testament. Prefira o termo WILL.

- **confirmação do testamento** → probate of the will.
“An action to declare a successor unworthy is subject to a liberative prescription of five years (...) from the probate of the will as to testate successors”. [Civil Code of Louisiana, Article 941].
- **confirmar o testamento** → to probate the will.
“A testament has no effect unless it is probated in accordance with the procedures and requisites of the Code of Civil Procedure”. [Civil Code of Louisiana, Article 1605].
- **deixar algo para alguém por testamento** → to bequeath something to someone.
“It can also be sued for by any universal legatee (...), when a thing has been bequeathed to him in common with one or more persons”. [Civil Code of Louisiana, Article 1307].

“Mistake in identification of object bequeathed” [Civil Code of Louisiana, Article 1613].

- **dispor dos bens por testamento** → to dispose of property by will.

“(...) one who dies without disposing of it [property] by will (...)” [Black’s Law Dictionary, page 1431].

- **fazer o testamento** → to make the will; to draw up the will.

“Who may make a will. An individual 18 or more years of age who is of sound mind may make a will”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-521]

- **feitura/elaboração do testamento** → execution of the will.

- **impugnar o testamento** → to contest the will [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-537].

- **morrer deixando testamento** → to die testate. Ver INTESTADO.

“(...) if the decedent died testate (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 946].

- **revogar o testamento** → to revoke the will [Civil Code of Louisiana, Article 1606].

Classificação:

- **testamento a rogo** → will written by a third party at the request of the testator.
 - **testamento cerrado** → mystic/closed/secret/sealed will.
 - **testamento destituto** → will revoked because of the absence of testamentary heirs.
 - **testamento marítimo** → seaman’s will.
 - **testamento militar** → soldier’s will.
 - **testamento nuncupativo** → nuncupative will.
 - **testamento particular; testamento holográfico** → holographic will. [Civil Code of Louisiana, Article 1574].
 - **testamento público** → notarial testament; self-proved will [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-524].
 - **testamento recíproco** → mutual will.
 - **testamento rupto** → will revoked by operation of law to preserve the rights of forced heirs.
 - **testamento simultâneo** → joint will.
- Fonte: Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1513; 1628; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 23.

teste de estresse. (economia) stress test.

teste de recuperabilidade do custo. (contabilidade) impairment test; recovery test.

testemunha. witness.

- **arrolar a testemunha** → to call someone as a witness; to call the witness to testify [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 134].
- **conduzir a testemunha (coercitivamente)** → to compel the attendance of the witness. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 66]
- **contradita da testemunha; exclusão da testemunha** → impeachment of the witness.
- **contraditar a testemunha; oferecer contradita à testemunha** → to move for the impeachment of the witness.
- **corrupção/coação de testemunha** → witness-tampering; tampering with witness.
- **rol de testemunhas** → witness list. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 147].

Classificação:

- **testemunha da parte contrária** → adverse witness.
- **testemunha de acusação** → prosecution witness; government witness [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 51].
- **testemunha de defesa** → defense witness.
- **testemunha de vista; testemunha ocular** → res gestae witness.
- **testemunha referida** → third party (mentioned during the testimony).
- **testemunha signatária** → subscribing witness.
- **testemunhas do juízo; testemunha extrajudiciais** → court witnesses.

testemunhado. vide CARTA TESTEMUNHÁVEL.**testemunhante. 1** – witness.

2 – vide CARTA TESTEMUNHÁVEL.

testemunhar. Este termo pode significar: (1) – dar testemunho acerca de; prestar depoimento sobre; (2) – presenciar, ver.

1 – testify. No linguajar forense, “testemunhar” é sinônimo de **DEPOR.** Vide exemplos em **DEPOR.**

- **testemunhar sobre algo** → to testify to something.
“A senior officer testified to the existence of police hit squads” [Oxford Phrasebuilder Genie].
- 2 – witness.
- **testemunhar o crime** → to witness the crime.

teto. (salarial, por exemplo) ceiling.

“Because the price is not allowed to rise above this level, the legislated maximum is called a

price ceiling”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 114].

- **teto nos aluguéis** → ceiling on rents.

texto. text; wording; language.

- **texto da lei** → text/language of the law.
“When the words of a law are ambiguous, their meaning must be sought by examining the context in which they occur and the text of the law as a whole”. [Civil Code of Louisiana, Article 12].

thatcherismo. thatcherism.**tipicidade (penal).** (dir. penal) vide TIPO (penal).**tipicidade (tributária).** (dir. tributário) definition of the tax.

- **princípio da tipicidade tributária** → principle that the elements of the tax must be previously defined by statutory law.

típico; típica. (dir. penal) ver TIPO.**tipificação.** ver TIPIFICAR.

tipificar. (dir. penal) to define as a crime; to criminalize. Não traduza por “tipify”. Não existe equivalente direto para o verbo **tipificar** em inglês. A expressão mais próxima é **to define as a crime**. Os verbos **criminalize**, em inglês, e **tipificar**, em português, não são perfeitamente equivalentes. Todavia, pode-se traduzir **tipificar** por **criminalize** na maioria dos contextos. Vide TIPO.

- **este fato é tipificado como crime** → this fact is defined as a crime; this fact is criminalized; this fact is a crime.

“The requirement that the offense alleged be one which has previously been defined by law”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 116].

- **tipificação** → definition of the crime; criminalization.

- **tipificação do estupro** → definition of rape.

- **destipificar** → decriminalize; legalize.

- **destipificação** → decriminalization; legalization.

tipo (penal). (dir. penal) definition of the crime. Não traduza por “type”. Não existe equivalente direto para **tipo** no direito dos EUA. Siga os exemplos abaixo:

“The sharp division of power between the legislature and the judiciary restrains the judges from creating new definitions of crimes in the guise of interpreting old ones”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 116].

“A person does not commit an offense unless he intentionally, knowingly, recklessly, or with

criminal negligence engages in conduct as the definition of the offense requires”.

- “Crime é um fato típico, antijurídico e culpável” → A crime is a fact defined as a crime, illegal and culpable.
- **realizar a conduta típica; realizar o tipo penal** → to perform a conduct that is defined as a crime; to commit the crime.
- **descrição típica** → definition of the offense; definition of the crime.
- **fato típico** → fact defined as a crime; crime.
- **fato atípico** → lawful fact; fact not defined as a crime.
- **esta conduta é atípica** → this conduct is lawful; this conduct is not a crime; this conduct is not criminal; this conduct is not defined as a crime.
- **tipicidade** → definition of the offense/crime; subsumption of the conduct under the definition of the crime. Não traduza por *doctrine of vagueness* ou *void for vagueness*.
- **princípio da tipicidade (penal)** → principle that the elements of the crime must be previously defined by statutory law.
- **atipicidade** → lawfulness.
- **atipicidade da conduta** → lawfulness of the conduct; the conduct is lawful.

tipo (tributário). tax definition; definition of the tax.

tipo permissivo. (dir. penal) vide CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.

titular. owner; holder.

- **ser titular de algo; titularizar algo** → to own something.
 - **a empresa é titular de 1.000 ações** → the company holds 1,000 shares.
 - **o titular das ações** → the shareholder.
 - **titular da empresa** → the owner of the company.
 - **titular da marca; titular do registro de marca** → vide MARCA.
 - **titular de patente** → vide PATENTE.
 - **titular do direito** → the owner of the right.
 - **titular do direito autoral** → copyright owner/holder.
 - “A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta lei.” → The collectivity is the owner of the legal interests protected by this law.
- “Real party in interest rules provided a means of identifying the actual owner of the right being sued upon when there had been an

assignment or some other transfer in interest prior to the action”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 110]

“The holder of the right knew or should have known of the removal to this state”. [Civil Code of Louisiana, Article 3536].

titular de direito autoral. vide DIREITO AUTORAL.

titularidade. ownership.

titularidade dominial. (dir. real) sinônimo de PROPRIEDADE (vide).

titularizar. (verbo) hold; own.

- **as ações titularizadas pelo banco** → the shares owned by the bank.

título. 1 – title; cause; reason; account. O termo **título**, no direito brasileiro, significa “causa”, “fundamento jurídico”, “origem” de um direito (De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, page 817). Siga os exemplos abaixo:

- **a título gratuito** → by gratuitous title; gratuitous; free of charges; without consideration.

“He shall be entitled to recover his property that still exists in the condition in which it is found from those who took it as his successors or from their transferees by gratuitous title”. [Civil Code of Louisiana, Article 50].

- **a título oneroso** → by onerous title; onerous; for value; with consideration.

“If the successor has alienated, encumbered, or leased the property by onerous title (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 945].

“The holder must take the instrument for value”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 199].

- **a qualquer título** → on any account; for any reason; by any title, in any way.

As expressões “by gratuitous title”, “by onerous title”, e “by any title” são específicas do civil law. Recomenda-se evitá-las; procure utilizar os outros termos. Siga os exemplos abaixo:

- **cessão a título gratuito** → gratuitous assignment; assignment free of charges; assignment without consideration.

- **cessão a título oneroso** → onerous assignment; assignment with consideration.

- **cessão a qualquer título** → assignment on any account.

- **o juiz não pode aceitar benefícios a qualquer título** → the judge shall not accept benefits of any kind.

- **a título universal; a título particular** → under/by universal title; under/by particular title.

"The position of the usufructuary relative to the payment of the debts of the succession depends upon whether the usufruct is universal, under universal title, or under particular title". [Civil Code of Louisiana, Article 587].

"Possession is transferable by universal title or by particular title". [Civil Code of Louisiana, Article 3441].

- **justo título** → just title; just cause.

"An apparent servitude may be acquired by peaceable and uninterrupted possession of the right for ten years in good faith and by just title; it may also be acquired by uninterrupted possession for thirty years without title or good faith". [Civil Code of Louisiana, Article 742]

"A just title is a juridical act, such as a sale, exchange, or donation, sufficient to transfer ownership or another real right". [Civil Code of Louisiana, Article 3483].

- **melhor título** → better title; better cause.

"If neither party is in possession, he need only prove a better title". [Civil Code of Louisiana, Article 531].

- **por outro título** → for another reason.

- **título aquisitivo** → deed.

2 – Definição: "Título [é o] documento que certifica a propriedade de um bem ou de um valor. O termo se aplica genericamente a todos os valores mobiliários" [Sandroni, Paulo. Dicionário de Administração e Finanças, p. 518].

Pode-se traduzir genericamente por **security**.

Se for um **título de crédito**, traduza por **negotiable instrument**. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

Se for um **título da dívida pública**, traduza por **bond**. Vide TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.

- **título de dívida** → bond; debt instrument.

"The bond market, where debt instruments of longer maturities are traded...". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 3].

- **títulos e valores mobiliários** → bonds and securities.

- **título conversível** → convertible bond.

3 – (expressões)

- **a título de** → by way of.

- "O acionista recebeu R\$1.000.000,00 a título de dividendos" → the shareholder received R\$1,000,000.00 by way of dividends.

título cambial. sinônimo de TÍTULO DE CRÉDITO (vide).

título da dívida pública. bond; government bond; government security; treasury. Bond pode significar **título da dívida pública**, **debenture**, ou qualquer outro título representati-

vo de dívida. Portanto, para evitar ambiguidade, traduza por **government bond**.

"Because the U.S. government is considered a safe credit risk, government bonds tend to pay low interest rates. (...) Because of this tax advantage, bonds issued by state and local governments pay a lower interest rate than bonds issued by corporations or the federal government". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 563].

- **rentabilidade do título da dívida pública** → bond yield; treasury yield.

"It has been possible to finance America's large current-account deficit without a bigger rise in American bond yields or a bigger fall in the dollar". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

"To forestall any additional surge in Treasury yields, Mr Geithner should elaborate on how the Obama administration intends to cut spending and raise tax revenue in the medium term". [The Economist, May 28th 2009].

- **título da dívida pública brasileira** → Brazilian-government bond.

título de capitalização. vide CAPITALIZAÇÃO.

título de crédito. negotiable instrument. Antes de 1990, o Uniform Commercial Code dos Estados Unidos chamava os **títulos de créditos** de **commercial paper**. Em 1990, o Article 3 do Uniform Commercial Code foi modificado, passando a adotar a expressão **negotiable instrument**.

Os diversos tipos de títulos de créditos:

- **letra de câmbio** → draft.

- **nota promissória** → promissory note; note.

- **cheque** → check.

- **duplicata mercantil** → duplicate invoice; negotiable invoice.

E os títulos representativos (documents of title):

- **conhecimento de transporte** → bill of lading.

- **conhecimento de depósito** → warehouse receipt.

As partes em títulos de crédito:

- **sacador; emitente; dador; passador** (de título, exceto nota promissória) → drawer.

- **sacador** (de nota promissória) → maker; issuer.

- **sacado** → drawee.

- **tomador; beneficiário; credor** → payee.

- **endossante; endossador** → indorser.

- **endossatário** → indorsee.

- **aceitante** → acceptor.
 - **portador** → bearer; holder.
 - **avalista** → vide o verbete AVAL.
- “The draft and check are sometimes called ‘three party paper.’ Drawer, Drawee, Payee. The note and certificate of deposit are sometimes called ‘two party paper.’ Maker (or issuer), Payee”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 172].

Outros termos e expressões, em ordem alfabética:

- **à ordem de** → vide ORDEM.
 - **à vista** → on demand.
 - **ao portador** → to bearer.
“The writing must be payable to bearer or to order”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 185].
 - **apresentação para pagamento** → presentment for payment.
 - **devedor em título de crédito; responsável por título de crédito** → liable on a negotiable instrument.
“In any event, the owner of the lost paper may bring suit on it against any party liable thereon”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
 - **nominativo** → not to bearer.
 - **ordem de pagamento** → payment order [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 172].
 - **responsabilizar um endossante pelo pagamento da nota promissória** → to hold an indorser liable on the note.
“The holder of a note must present it to the maker when due in order to hold an indorser liable on the note”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
 - **sacar título de crédito contra alguém** → to draw a negotiable instrument on someone.
 - **transferir/negociar o título de crédito para alguém** → to negotiate the negotiable instrument to someone.
“Seller now wishes to negotiate the instrument to Adams. If the instrument is payable “to the order of Seller,” it is payable to order and it is negotiated by transfer of possession to Adams along with its indorsement by Seller”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 190].
- Exigível:
- **exigível à vista** → payable on demand; payable at sight. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 187].
 - **exigível a certo termo de vista** → payable at a fixed period after sight.

- **exigível a termo certo da data** → payable at a fixed period after a date.
- **exigível em data certa** → payable on a fixed date.

título do estabelecimento. assumed name; fictitious name [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 133]. As expressões **título do estabelecimento** e **nome fantasia** são sinônimas.

título executivo. (processo) enforceable instrument; executable instrument. Não há equivalente direto em inglês.

- **título executivo judicial** → instrument enforceable in court; judicially enforceable instrument; instrument executable in court; judicially executable instrument.
- **título executivo extrajudicial** → instrument enforceable out of court; extrajudicially enforceable instrument; instrument executable out of court; extrajudicially executable instrument.

título múltiplo. (dir. societário) vide CERTIFICADO.

título negociável. sinônimo de TÍTULO DE CRÉDITO (vide).

título patrimonial. (na bolsa de valores) stock exchange membership.

título representativo. (conhecimento de depósito ou conhecimento de transporte) document of title [Uniform Commercial Code, Article 7].

“The warehouse receipt is a document of title because the person lawfully holding the receipt is entitled to the goods or property represented by the receipt”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

TJLP. abrev. de taxa de juros de longo prazo. Vide TAXA DE JUROS.

todo e qualquer. any and all.

todo ou em parte. vide NO TODO OU EM PARTE.

tomada de decisão. decisionmaking; decision making.

tomada de preços. vide LICITAÇÃO.

tomador. 1 – (em contrato de mútuo, empréstimo) borrower.

2 – (em contrato de prestação de serviço) customer; client.

3 – (de título de crédito) payee. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

4 – (de nota promissória) vide NOTA PROMISSÓRIA.

5 – (de forma genérica) beneficiary.

tomador de decisões. decisionmaker.

tomador de preço. vide PREÇO.

tomador de serviços. 1 – customer.

2 – employer.

tomar depoimento. vide DEPOIMENTO.

tomar o preço. vide PREÇO.

tomar posse. vide POSSE.

tombamento. (dir. administrativo) protection of cultural heritage; listing as a historic place; listing in the register of historic places.

- **livro do tombo** → o equivalente nos EUA é o ‘National Register of Historic Places’. No Reino Unido, é o ‘Statutory List of Buildings of Special Architectural or Historic Interest’.

- **Esta casa foi tombada** → This house was listed in the Register of Historic Places; This house is protected as a historic place; this house is protected as cultural heritage; This house is a listed building.

- **Bem tombado** → listed property; listed building; property listed in the Register of Historic Places; property protected as a historic place; property protected as cultural heritage.

tomar. ver TOMBAMENTO.

tornar-se revel. (processo) vide REVELIA.

torpeza. dishonesty; turpitude. Falso cognato: não traduza por “torpidity”. Torpeza em português significa “desonestidade; indignidade; desvergonha”; ao passo que “torpidity” em inglês significa “inativo, devagar, indolente, letárgico”.

o brocardo “ninguém poderá alegar a própria torpeza” significa “no one may claim one’s own dishonesty for one’s own benefit”.

trabalhador. worker.

- **trabalhador desencorajado** (em economia) → discouraged worker [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 605].

- **trabalhador avulso** (em direito do trabalho) → port worker; longshore worker.

trabalhar. work.

- **horas trabalhadas** → hours worked.

“Next, one must calculate the number of hours worked during the week”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 404].

trabalhista. labor.

- **custos trabalhistas** → labor costs.

- **direito trabalhista** → sinônimo de DIREITO DO TRABALHO (vide).

trabalho. 1 – (direito) work.

- **ambiente de trabalho** → workplace.

- **mercado de trabalho** → vide MERCADO DE TRABALHO.

- **semana de trabalho** → workweek.

- **trabalho autônomo** → self-employment.

- **trabalho em domicílio** → work at home.

- **trabalho em regime de tempo integral** → full-time work.

- **trabalho em regime de tempo parcial** → part-time work.

- **trabalho eventual** → casual work.

- **trabalho extraordinário** → overtime.

- **trabalho infantil** → child labor.

- **trabalho noturno** → nighttime work.

trabalhos preparatórios. (de uma lei, tratado, conferência, etc.) drafting history; em francês “travaux préparatoires”; working papers [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 118].

tradens. sinônimo de TRANSMITENTE. Vide TRADIÇÃO.

tradeoff. (economia) tradeoff.

tradição. 1 – (de bens móveis) delivery; tradition. Prefira **delivery**. O termo **tradition** é exclusivo do civil law, sendo utilizado no Civil Code da Louisiana.

“Ordinarily the delivery required to make a gift will be an actual handing over to the donee of the thing which is given”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **tradição real** → actual delivery.

- **tradição simbólica** → symbolic delivery.

- **tradição fictícia** → constructive delivery.

As partes na tradição:

- **transmitente; tradens** → deliveror; transferor.

- **aceitante; accipiens** → recipient; transferee; deliverree.

[De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 825].

2 – (de bens imóveis) conveyance.

tradução. translation.

tradução pública juramentada. notarized translation; certified translation; official translation; sworn translation; translation made in the form of an affidavit.

tradutor público e intérprete comercial.

Nota: não existe equivalente direto para esta expressão nos EUA. Os termos **tradutor público e intérprete comercial** e **tradutor público juramentado** são sinônimos. O primeiro termo é usado na lei de regência da profissão (Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 1943); enquanto o segundo termo é amplamente usado em todas as outras leis (Código de Processo Civil; Código de Processo Penal, etc.). Mas

ambas são expressões sinônimas e podem ser traduzidas por: **court-certified translator (and interpreter)**; **official translator (and interpreter)**; **sworn translator (and interpreter)**.

tradutor público juramentado. Sinônimo de **TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL**.

tráfico. traffic.

tráfico de drogas; tráfico de entorpecentes. drug traffic.

tráfico de influência. influence peddling [Dictionary of Government and Politics, page 144].

tráfico de mulheres. (dir. penal) transportation of women for illegal sexual activity. Antigamente chamado de “white slave traffic” [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 1597].

tragédia dos (bens) comuns. (economia; teoria dos jogos) tragedy of the commons.

tramitação.

- em tramitação → vide **ANDAMENTO**.

tramar.

- a ação tramita perante o Tribunal de Justiça → the suit is pending before the Court of Appeals.
- a ação tramitou no Rio de Janeiro → the suit was maintained in Rio de Janeiro.
- tramitar o processo → to prosecute the case.

trâmite.

- o trâmite do processo → the prosecution of the case; the processing of the case.
- a ação está em trâmite perante a 10a Vara Cível → the action is pending before the 10th Civil Court.

trancamento. vide **TRANCAR**.

trancar.

- trancar a pauta (do Congresso) → to suspend the agenda (of Congress).
- a medida provisória trancou a pauta → the provisional presidential decree has suspended the agenda (of Congress).
- destrancar a pauta (do Congresso) → to lift the suspension of the agenda (of Congress).
- trancamento da ação penal → summary dismissal of the criminal prosecution.

transação. (processo) settlement. O Civil Code da Louisiana usa o termo **transaction** [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 500; Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 23].

“The negotiation of criminal sanctions through plea bargaining serves roughly the same

function as the negotiation of damage settlements in civil litigation”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 271].

“A transaction or compromise is an agreement between two or more persons, who, for preventing or putting an end to a lawsuit, adjust their differences by mutual consent, in the manner which they agree on, and which every one of them prefers to the hope of gaining, balanced by the danger of losing”. [Civil Code of Louisiana, Article 3071].

- a transação foi homologado pelo juízo → the court ratified the settlement.

- celebrar a transação sobre o pedido; conciliar as partes; chegar a um acordo; transacionar → to settle the claim.

“Carol Jackson is seriously incapacitated; she is not willing to settle her claims”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 147].

transação penal. (processo penal) plea bargain.

- realizar/celebrar transação penal → to enter into a plea bargain. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 266].

- proposta de transação penal → plea offer. “Defense counsel sometimes feel pressure to accept a plea offer to avoid antagonizing the prosecutor”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 270]

transacionar. (processo civil) settle; settle the claims. O Civil Code da Louisiana usa o termo **transact** [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 500]. Vide **TRANSAÇÃO**.

- as partes transacionaram → the parties settled their claims.

“A man to transact must have the capacity to dispose of the things included in the transaction. The tutor of a minor or the curator of a person interdicted or absent can not make a transaction without being authorized thereto by the judge”. [Civil Code of Louisiana, Article 3072].

transações entre partes relacionadas. vide **PARTE RELACIONADA**.

transator. party to a settlement; party that enters into a settlement; party that settles with someone; party to a transaction. Vide **TRANSAÇÃO**.

transcrever. 1 – transcribe.

2 – sinônimo de **REGISTRAR** (vide).

transcrição. (de direito real) sinônimo de **REGISTRO** (vide).

transferência. transfer.

- restrição a transferência de ações → share transfer restriction. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 289].

transferência bancária (eletrônica). wire transfer.

- efetuar o pagamento mediante transferência bancária → to make the payment by wire transfer.

transferência eletrônica de fundos (TEF). electronic funds transfer [Warren, Carl. Accounting, page 289].

transferência eletrônica disponível (TED). wire transfer; wire transfer of immediately available funds (of more than R\$5,000.00).

transferente. transferor.

transferir. transfer; convey. Para bens imóveis, utilize convey.

- pessoa a quem algo foi transferido; subrogado → transferee [Civil Code of Louisiana, article 57].

transformação. (dir. societário) conversion. Vide o quadro explicativo em FUSÃO.
“...conversion from a corporation to a partnership or LLC...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 35].

transigente. sinônimo de TRANSATOR.

transigir. sinônimo de TRANSACIONAR.

transindividual. transindividual.

- direitos transindividuais → transindividual rights.

transitar. (contabilidade)

- “Todos os recebimentos, em dinheiro ou cheque, são depositados diretamente nas contas bancárias, sem portanto transitar contabilmente pela conta Caixa”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 86] → All cash or check receipts are deposited directly in the bank accounts, therefore they are not recorded in the Cash account.
- transitar pelo resultado do exercício → to be recorded in an income statement account.
- esta despesa não transitou pelo resultado do exercício; esta despesa foi registrada diretamente na conta de Lucros e Prejuízos acumulados → this expense was closed directly to retained earnings (and not to the income summary). This expense was not reported in the income statement, it was reported directly in the balance sheet (it was debited directly to retained earnings). This expense did not affect the net income of the period. This statement did not affect the income statement of the period, only the balance sheet.
- transitar por contas patrimoniais → to be recorded in balance sheet accounts.

transitar em julgado. (processo) vide COISA JULGADA.

trânsito. transit.

- em trânsito → in transit.

“When (...) the seller sends the things to the buyer through a common carrier, the form of the bill of lading determines ownership of the things while in transit”. [Civil Code of Louisiana, Article 2613].

trânsito aduaneiro. vide ADUANEIRO.

trânsito em julgado. (processo) vide COISA JULGADA.

translado. transcript; copy.

“The filiation of legitimate children may be proved by a transcript from the register of birth or baptism (...)” [Civil Code of Louisiana, Article 193].

translativo. translative.

“The owner may deimmobilize the component parts of an immovable by an act translativo of ownership and delivery to acquirers in good faith”. [Civil Code of Louisiana, Article 468].

transmissão. 1 – (dir. de sucessão) transmission; devolution; passage.

“Succession is the transmission of the estate of the deceased to his successors”. [Civil Code of Louisiana, Article 871].

“Succession (is) the devolution of title to property under the law of descent and distribution”. [Black's Law Dictionary, page 1431].

“A will may provide for the passage of all property the testator owns at death and all property acquired by the estate after the testator's death”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-612].

2 – (dir. das obrigações) transfer.

- transmissão das obrigações → transfer of obligations. [Civil Code of Louisiana, Article 1821].

3 – (de bens) transfer; conveyance. Utilize o termo conveyance para se referir à transmissão de bens imóveis.

- transmissão de domínio → conveyance of property

4 – (de rádio, televisão, etc.) broadcast.

“E-Z Way is a Tampa, Florida organization engaged in the production, sale and installation of radio and television towers for use in transmitting and receiving broadcasts”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 61].

transmissível causa mortis. heritable. Vide HERANÇA.

transmitente. transferor; deliveror; grantor.

"Creditors of the transferor may seize the movable while it is still in his possession". [Civil Code of Louisiana, Article 518].

transmitir. (a herança) devolve; transmit; pass. "(...) the undisposed property of the deceased devolves by operation of law in favor of his descendants (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 880].

"Any part of the intestate estate not passing to the decedent's surviving spouse under 72-2-112, (...) passes in the following order to the individuals designated below who survive the decedent." [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-113].

- a herança é transmitida por sucessão legítima → the estate devolves by intestacy.

"Debts of the decedent are charged ratably to property that is the object of general or universal legacies and to property that devolves by intestacy (...)" [Civil Code of Louisiana, Article 1423].

Transparência Internacional. (ong) International Transparency.

transportador. carrier.

"Other parties have their distinctive names such as shipper and carrier for the parties to a transportation contract". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- penhor legal do transportador sobre os bens transportados → carrier's lien. [Merriam Webster's Dictionary of Law, p. 294].

- transportador de carga → freight carrier.

- transportador aéreo → air carrier.

transportar. tranport; ship.

transporte. transportation.

- contrato de transporte → transportation contract.

- transporte aéreo → air transportation.

- transporte terrestre → land transportation.

- transporte marítimo → sea transportation.

As partes em um contrato de transporte de pessoas:

- Aquele que transporta as pessoas se denomina transportador → carrier.

- A pessoa transportada se denomina passageiro → passenger.

As partes em um contrato de transporte de coisas:

- Aquele que transporta as coisas se denomina transportador → carrier.

- Aquele que entrega as coisas para o transporte se chama remetente, carregador, expedi-

dor, consignante, ou consignador → shipper; sender; consignor.

- O terceiro que recebe as coisas transportadas se chama destinatário, ou consignatário → recipient; consignee.

traslado. copy.

tratado. (dir. internacional público) treaty.

- (redação de tratado) As Altas Partes Contratantes → The High Contracting Parties.

- assinatura do tratado → signature of the treaty.

- celebrar o tratado → to enter into the treaty.

- denúncia do tratado → denunciation of the treaty.

"The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention". [Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 42].

- denunciar o tratado → to denounce the treaty.

- direito dos tratados → law of treaties.

- entrada em vigor do tratado → entry into force of the treaty.

- ratificação do tratado → ratification of the treaty.

"Thus, ratification usually is the second step in a two-stage process, involving signature followed by ratification". [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 107].

- redigir/minutar/preparar o tratado → to draft the treaty.

"Treaties designed to have a large number of states parties, however, are drafted at diplomatic conferences where the participating states are represented by diplomatic delegations that include legal advisers". [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 106].

- reserva → reservation. Vide RESERVA.

- violação do tratado → breach of the treaty.

Classificação:

- tratado bilateral → bilateral treaty.

- tratado comercial → commercial treaty.

- tratado constitutivo (de organização internacional) → charter; constitutive treaty [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 42].

- tratado de paz → peace treaty; treaty of peace.

- tratado multilateral, plurilateral → multilateral treaty.

- **tratado normativo** → law-making treaty; legislative treaty.
- **tratado quadro; convenção quadro** → framework treaty; framework convention. Em português, o adjetivo convencional pode significar “relativo a tratado, estabelecido por tratado”.
- **vínculo convencional** → treaty relationship.
- **projeto convencional** → draft of the treaty.

Os diversos sinônimos de tratado:

Em inglês, francês, e português, o termo tratado, em direito internacional público, possui diversos sinônimos. Todos estes termos podem ser reduzidos a apenas dois: **tratado** (em português), e **treaty** (em inglês).

“O uso constante a que se entregou o legislador brasileiro – a começar pelo constituinte – da fórmula tratados e convenções, induz o leitor à ideia de que os dois termos se prestem a designar coisas diversas. (...) A análise da experiência convencional brasileira ilustra, quase à exaustão, as variantes terminológicas de tratado concebíveis em português: acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, constituição, contrato, convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando, pacto, protocolo e regulamento”. [Rezek, Francisco. Direito Internacional Público, p. 16].

“The term ‘treaty’, as used on the international plane, describes international agreements in general, whether they be denominated conventions, pacts, covenants, charters, protocols, compact, etc. These different names have no legal significance; the same legal rules apply to one as to the other. The choice of this or that name may at times be prompted by the belief that a given designation implies greater or lesser solemnity or importance. But as a matter of international law, a treaty by whatever name is still a treaty. In U.S. national law, by contrast, the term ‘treaty’ has a special meaning. It describes an international agreement that requires the advice and consent of the Senate before the United States may become a party to it”. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 102].

Tratado da União Europeia. European Union Treaty.

Tratado de Interdição Completa de Ensaaios Nucleares. (dir. internacional) Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.

Tratado de Maastricht. Maastricht Treaty.

Tratado de Não Proliferação Nuclear. Nuclear Non-Proliferation Treaty.

Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares. (dir. internacional) Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.

tratamento paritário (dos credores); par conditio creditorum; tratamento parificado; tratamento por paridade. (em concursos de credores; falência) equality of treatment; equality of distribution among creditors.

“Bankruptcy, on the other hand, compels collective creditor collection action and emphasizes equality of treatment, rather than a race of diligence. While bankruptcy law does not require equal treatment for all creditors, all creditors within a single class are treated the same”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 121].

“Accordingly, the bankruptcy trustee may avoid the January 10th transfer under section 547(b) to ‘facilitate the prime bankruptcy policy of equality of distribution among creditors’. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 193].

tratamento tributário. tax treatment.

tratativa. negotiation.

tréplica. reply in rebuttal.

trespasse. (dir. societário) sale of business.

tribunal. court of appeals; appellate court; appeals court; appeal court; court of second instance. Nota: não traduza literalmente por “tribunal”.

tribunal arbitral. arbitral tribunal; arbitration tribunal.

Tribunal Criminal Internacional para a Antiga Iugoslávia. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

Tribunal de Alçada. State Court of Appeals of Limited Jurisdiction. Os Tribunais de Alçada foram extintos pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004.

Tribunal de Contas. Accounting Court.

Tribunal de Contas da União. Federal Accounting Court.

Tribunal de Justiça. Court of Appeals (of the State); State Appellate Court.

tribunal do júri. jury; jury trial. Vide JÚRI.

Tribunal Internacional do Direito do Mar. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).

Tribunal Penal Internacional. International Criminal Court.

Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Regional Appellate Labor Court.

Tribunal Regional Federal. Regional Federal Appellate Court. Vide ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

Tribunal Superior do Trabalho (TST). Superior Labor Court.

- **sessão especializada em dissídios coletivos** → panel specialized in collective disputes.
- **sessão especializada em dissídios individuais** → panel specialized in individual disputes.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Superior Electoral Court.

tributação. taxation.

- **a empresa deveria ter oferecido os lucros à tributação** → the company should have paid the taxes levied on the profits; the company should have declared the profits to the tax authority.
- **A empresa não submeteu esses valores à tributação pelo PIS e pela COFINS** → the company did not pay the PIS and COFINS levied upon these amounts.
- **país de tributação favorecida** → country of favored taxation.
- **com tributação diferida** → tax-deferred. “tax deferred transaction” [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 37].
- **tributação da importação de bens e serviços** → taxation on imports of products and services.

Vide também DUPLA TRIBUTAÇÃO.

tributar. tax.

“If the entity does not formally elect to be taxed as a corporation”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 35].

- **operação não tributada** → untaxed transaction.

tributário. tax. Em português, **fiscal** e **tributário** são sinônimos.

- **consequências fiscais/tributárias; reflexos fiscais/tributários** → tax consequences [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 30].
- **efeito tributário** → tax effect.
- **não tributário** → non-tax. “Non-tax differences between an LLC and a Corporation” [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 40].

“Section 3466 applies to every kind of debt owing to the federal government: tax and non-

tax”. [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 89]

- **obrigação fiscal; obrigação tributária** → tax obligation.
- **para fins fiscais/tributários** → for tax purposes. “Recall that any increase in net worth is generally sufficient to trigger the recognition of income for income tax purposes”. [Sommerfel, Ray M. *Federal Taxes and Management Decisions*].
- **ponto de vista fiscal/tributário** → tax standpoint. “The corporation is thus the least attractive closely held business form from a purely tax standpoint”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 27].
- **processo tributário** → tax procedure.
- **sistema tributário** → tax system.
- **vantagem fiscal/tributária** → tax advantage [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 28].

tributarista. tax attorney.

tributável. taxable.

tributo. levy; tax; tax in the broad sense. Assista a aula 2 (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro. O termo **tributo** é o gênero, do qual existem cinco espécies: **impostos**, **taxas**, **contribuições de melhoria**, **contribuições sociais**, e **empréstimos compulsórios**. [Machado, Hugo de Brito, *Curso de Direito Tributário*, p. 77-78]. Não há a diferenciação entre “tributo” e “imposto” nos EUA.

Na maioria das vezes, pode-se traduzir **tributo** por **tax**. Todavia, se for necessário diferenciar **tributo** de **imposto**, sugerimos traduzir conforme segue:

“Tax can be levied only if a statute lawfully enacted so provides” [Tax Law Design and Drafting volume 1, p. 15].

- **tributo** → levy; tax in the broad sense.
- **imposto** → tax.
- **taxa** → fee.
- **contribuição** → contribution.
- **contribuição de melhoria** → special assessment; assessment for benefits.
- **empréstimo compulsório** → compulsory loan.
- **instituir um tributo** → to institute/enact a tax.

trimestre. quarter.

- **trimestral** → quarterly. “To issue financial statements quarterly”.

"In addition, when the government reports quarterly GDP, it presents the data after they have been modified by a statistical procedure called seasonal adjustment". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 504].

trintenário. vide PRESCRIÇÃO.

tripartido. tripartite.

triplicata. substitute of a lost invoice; invoice issued to replace an invoice that was lost; third copy of the invoice.

troca. 1 – exchange; trade.

"Exchange is a contract, by which the parties to the contract give to one another, one thing for another, whatever it be, except money; for in that case it would be a sale". [Civil Code of Louisiana, Article 2660].

"If one of the exchangers (...) learn that the other exchanger is not the proprietor of that thing, he can not be compelled to deliver that which he had promised to give in exchange;" [Civil Code of Louisiana, Article 2662].

"Defendant Margaret Donofrey made the false representation in order to induce Plaintiff to accept the Matsuda automobile as a trade". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 86]

troca de favores. favor-trading.

troca de notas. (dir. internacional público) exchange of diplomatic notes.

troco. (de dinheiro) change.

- **dar troco para o cliente** → to make change for the customer.

trombadinha. pickpocket.

truste. (dir. concorrencial) trust.

tudo o mais permanecendo constante. (economia) vide COETERIS PARIBUS.

turbação. (da posse) nuisance; disturbance. O termo nuisance é usado no common law; o termo disturbance é usado no civil law.

"Conduct which unreasonably interferes with the enjoyment or use of land is a nuisance". [Anderson, Ronald A., Business Law].

"Where there is a disturbance of possession, the possessory action is available to a precarious possessor, such as a lessee or a depositary, against anyone except the person for whom he possesses". [Civil Code of Louisiana, Article 3440].

- **turbar** → to disturb.
- **possuidor turbado** → possessor who suffers nuisance; disturbed possessor.

turbar. vide TURBAÇÃO.

turma. (de um tribunal) panel. Traduza turma por panel; e câmara por chamber.

"Each court of appeals has four or more judges who sit in panels of three to review district-court decisions, as well as some decisions of administrative agencies". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 4].

turno. 1 – (de trabalho) shift.

"The details of hours regulation, whether by statute or collective agreement, include such matters as exceptions and adjustments necessary for continuous shift working".

2 – (de votação) round.

- **primeiro turno** → first round.
- **segundo turno** → second round; runoff election; runoff ballot.

"If there are three or more choices on the ballot and no party receives a majority, a runoff election is conducted between the two choices receiving the most votes". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 153].

tutela. 1 – (processo) remedy; relief. Sinônimos de tutela no linguajar processual brasileiro: tutela jurisdicional; tutela judicial; prestação jurisdicional; provimento.

"The court is not bound by the demand in a contested case and can award whatever relief ultimately is deemed appropriate in light of the evidence". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 95].

"Any civil court is authorized to dispense whatever remedy is appropriate". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 3].

"Cause of Action (is) the fact or facts which give a person a right to judicial relief against another". [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 221].

- **prestar tutela jurisdicional** → to provide judicial relief.

- **tutela coletiva** → collective relief.
- **tutela de mérito** → relief upon the merits.
- **tutela específica** → vide TUTELA ESPECÍFICA.
- **tutela inibitória** → prohibitory injunction.
- **tutela satisfativa** → final relief upon the merits.

2 – (dir. civil) guardianship (of a minor); tutorship. Guardianship (of a minor) é o termo usual. O termo tutorship é usado apenas no civil law.

- **tutela testamentária** → tutorship by will.
- **tutela dativa** → dative tutorship.

As partes:

- **tutor** → tutor; guardian. Vide tutor.
- **tutelado** → ward.

3 – protection.

- **tutela jurídica dos animais** → legal protection of animals.

4 – (dir. internacional) tutelage.

tutela antecipada. interlocutory relief [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 460].

As seguintes expressões jurídicas são de difícil tradução, por serem similares umas às outras e pela falta de equivalentes diretos no common law. Sugerimos traduzir como segue. Para maiores detalhes, vide os verbetes específicos.

- **antecipação de tutela; tutela antecipada** → interlocutory relief.
- **medida cautelar; cautelar** → provisional remedy.

tutela cautelar. sinônimo de MEDIDA CAUTELAR.

tutela de urgência. (processo) sinônimo de TUTELA ANTECIPADA.

tutela específica. specific relief; specific remedy.

- **tutela específica para execução de obrigação** → specific performance.

tutelado. ward.

“Contracts between persons standing in confidential relationships, such as guardian and ward”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

tutelar (adjetivo). protective.

- **conselho tutelar** → vide CONSELHO TUTELAR.

tutelar (verbo). protect.

- **tutelar o meio ambiente** → to protect the environment.

tutor. guardian (of a minor); tutor. **Guardian** (of a minor) é o termo usual. O termo **tutor** é usado apenas no civil law da Louisiana. [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 23; Black's Law Dictionary 8th edition, page 725].

“The domicile of a minor not emancipated is that of his father, mother, or tutor; a person of full age, under interdiction, has his domicile with his curator”. [Civil Code of Louisiana, Article 39].

- **tutor testamentário** → testamentary guardian; tutor by will.

“The tutor by will is not compelled to accept the tutorship to which he is appointed by the father or mother”. [Civil Code of Louisiana, Article 259].

- **tutor dativo** → ad litem guardian; dative tutor.



UE. abrev. UNIÃO EUROPEIA.

UEPS. (contabilidade) abreviatura de ÚLTIMO A ENTRAR, PRIMEIRO A SAIR.

UFIR. abrev. de UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA.

última instância. vide INSTÂNCIA.

Último a Entrar, Primeiro a Sair (UEPS). (contabilidade) last-in, first-out (LIFO). Vide o exemplo em PRIMEIRO QUE ENTRA, PRIMEIRO QUE SAÍ.

ultra partes. (latim) beyond the parties.

ultra vires. ultra vires; beyond one's authority. "Assume that the corporation has funds that it uses for the ultra vires purpose of lending to persons to buy homes". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **ato ultra vires** → ultra vires act.

"An ultra vires act was one beyond the purposes or powers of a corporation". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 95].

- **agir ultra vires** → to act ultra vires; to act in excess of authority.

"As in the case of an agent, the acts of a partner in excess of authority do not ordinarily bind the partnership". [Anderson, Ronald A., Business Law].

ultra vires hereditatis. (succession law) beyond the capacity of decedent's estate to pay the estate debts. Literally: beyond the force of decedent's estate.

ultra-atividade. (da lei, por exemplo) being applicable after abrogation; the opposite of retroactivity.

unânime. unanimous.

unanimidade.

- A Quarta Câmara negou o apelo por unanimidade → the Fourth Chamber denied the appeal unanimously.

underwriting. underwriting.

"The role of the investment banker, or underwriter, is simply to make the best effort it can to sell the stock. The risk remains with the issuer, and the underwriter takes a fee on whatever stock it sells. This type of underwriting contrasts with one that is conducted on a firm

commitment basis". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 39, 40].

- **consórcio** (para fins de underwriting) → syndicate; buying syndicate; purchase group [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 45; Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 480].

"In a \$1.1 billion Citicorp stock offering, for example, Merrill Lynch organized a syndicate of 110 underwriters ...". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 52].

- **instituição líder** → lead manager.

"Brokerage firm A takes on an offering of some 1 million shares and, assuming responsibility as lead manager, builds a small syndicate and selling group". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 45].

- **underwriting de melhores esforços** → best-efforts underwriting; best-efforts deal. [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 51].

- **underwriting firme** → firm-commitment underwriting [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 191].

- **underwriting residual; underwriting com garantias de sobra** → standby underwriting. [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 588].

Unesco. abrev. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA.

união. O termo **união** possui duas acepções principais em direito:

- 1 – Em princípio, significa "O Brasil, como entidade política e administrativa, em distinção às unidades que o compõem" ou "Reunião de Estados que desfrutam de certa autonomia, mas estão subordinados a um governo central" [Dicionário Aurélio]. Traduza por **union**, ou por **Brazil**.

- **União das Repúblicas Socialistas Soviéticas** → Union of Soviet Socialist Republics.

- "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios". [Constituição Federal, Art. 18]. →

The political-administrative organization of the Federative Republic of Brazil comprises the Union, the States, the Federal District, and the Municipalities.

2 – Todavia, na maioria dos contextos, o termo união é sinônimo de “governo federal” [Dicionário Aurélio]. Traduza por *federal government*.

- “O déficit de caixa da União voltou a transformar-se num dos principais focos de inflação de procura.” [Mário Henrique Simonsen, *Inflação: Gradualismo x Tratamento de Choque*, p. 44]. → The cash deficit of the Federal Government has again become one of the main focuses of demand-pull inflation.

- *Advocacia-Geral da União* → Office of the General Counsel for the Federal Government.

união aduaneira. customs union.

União Africana. African Union.

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Union of Soviet Socialist Republics (USSR).

união estável. (dir. de família) steady union (of unmarried couple); cohabitation [Garner, Bryan A., *The Elements of Legal Style*, p. 167-168]. Nota: prefira traduzir da forma literal, pois, apesar da semelhança dos institutos, pode haver união estável sem coabitação.

- *convivente; companheiro* → partner; cohabitant.

União Europeia. European Union. Vide também CONSELHO DO UNIÃO EUROPEIA; COMISSÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU; CORTE DE JUSTIÇA EUROPEIA.

Unicef. abrev. de FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (Unicef).

unicidade sindical. single-trade-union rule; rule of one single trade union; rule according to which there can be only one trade union for a certain trade and in a certain locality.

unidade de conta. (economia) vide MOEDA.

unidade deficitária. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

unidade fiscal de referência (UFIR). fiscal unit of reference (a statutory inflation-adjustment index).

unidade operacional. (da empresa) operating unit [Warren, Carl. *Accounting*, page 953].

unidade orçamentária. (contabilidade) budgetary unit [Warren, Carl. *Accounting*, page 872].

unidade organizacional. organizational unit.

unidade superavitária. vide INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS.

unidades equivalentes de produção. (accounting) equivalent units of production [Warren, Carl. *Accounting*, page 790].

unilateral. (dir. de família) half blood.

- *irmão unilateral* → half-blood brother or sister.

“Kindred of half blood. Relatives of the half blood inherit the same share they would inherit if they were of the whole blood”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-117].

unionista. (propriedade industrial)

- *país unionista* → Paris Convention signatory country [Miller, Arthur R. *Intellectual Property*, p. 434].

Universal Declaration of Human Rights. Declaração Universal dos Direitos Humanos.

urna. 1 – (no tribunal do júri) jury wheel; jury box [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 274].

- *a urna contém as cédulas com os nomes dos 21 jurados sorteados* → the jury wheel contains pieces of paper with the names of the 21 jurors selected randomly.

- *estouro de urna* → lack of sufficient jurors (because of too many challenges).

2 – (eleitoral) ballot box.

- *urna eletrônica* → electronic voting machine.

usar oportunisticamente; usar de forma oportunista. (economia) vide OPORTUNISTA.

uso. use. Vide USOS.

- *não uso* → nonuse.

“A predial servitude is extinguished by nonuse for ten years”. [Civil Code of Louisiana, Article 753].

“The prescription of nonuse does not run against natural servitudes”. [Civil Code of Louisiana, Article 758].

- *apropriado ao uso a que é destinado* (art. 441 do código civil) → fit for the intended use.

uso da força. (dir. internacional público) use of force.

“The broad term ‘use of force’ (rather than ‘war’) reflects a desire to prohibit the resort to armed conflict generally, not just conflicts arising from a formal state of war”. [Buergethal, Thomas, *Public International Law*, Chapter 323].

usos. (como fonte do direito) usage.

“A doubtful provision must be interpreted in light of the nature of the contract, equity, usa-

ges, the conduct of the parties before and after the formation of the contract”. [Civil Code of Louisiana, Article 2053].

usuário anterior. (art. 45 da lei de patentes) vide PATENTE.

usuário externo. (da contabilidade) stakeholder; external user [Warren, Carl. Accounting, page 6; 846].

usuário final. end user.

usucapião. adverse possession; prescription; acquisitive prescription. O termo latim **usucapio** consta no Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1579.

“Title to land may be acquired by holding it adversely to the true owner for a certain period of time. In such a case, the possessor gains title by adverse possession”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

“Ownership is lost when acquisitive prescription accrues in favor of an adverse possessor”. [Civil Code of Louisiana, Article 481].

“The requisites for the acquisitive prescription of ten years are: possession of ten years, good faith, just title, and a thing susceptible of acquisition by prescription”. [Civil Code of Louisiana, Article 3475].

- **adquirir por usucapião; usucapir** → to acquire by prescription; to acquire by adverse possession.

“Title can be acquired to real property by adverse possession. (...) to acquire title or easement by prescription”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, 53].

“The usufructuary who loses a predial servitude by nonuse or who permits a servitude to be acquired on the property by prescription is responsible to the naked owner”. [Civil Code of Louisiana, Article 597].

- **coisa usucapida** → thing acquired by prescription.

- **imóvel usucapiendo** → real estate being acquired by prescription.

- **prazo de usucapião** → prescriptive period. “The prescriptive period of twenty years of adverse possession came into the common law from an early statute of limitations”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 475].

Classificação:

- **usucapião coletivo** → collective adverse possession.

- **usucapião da liberdade; perempção do registro** → statutory termination of mortgages twenty years after they are established.

- **usucapião especial; usucapião constitucional** → special adverse possession; constitutional adverse possession (set forth in Articles 183 and 191 of the Brazilian Federal Constitution).

- **usucapião extraordinário** → extraordinary adverse possession (tradução literal); adverse possession that requires only possession for fifteen years, good faith not being required.

- **usucapião ordinário** → ordinary adverse possession (tradução literal); adverse possession that requires possession; just title and good faith.

Nota sobre a tradução de **prescrição aquisitiva** e **usucapião**:

No Civil Code da Louisiana, o usucapião é chamado de ‘acquisitive prescription’.

Porém, no Brasil “[v]emos, assim, que não é de boa técnica o emprego da expressão ‘prescrição aquisitiva’ com o significado de usucapião”. [Fiuza, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 660].

Portanto, para diferenciar estas duas expressões, traduza **prescrição aquisitiva** por **acquisitive prescription**; e **usucapião** por **adverse possession**. Vide **PRESCRIÇÃO**.

usucapienda. being acquired by adverse possession; being acquired by prescription. Ver **USUCAPIÃO**.

- **área usucapienda** → area/land being acquired by adverse possession.

usucapiente. adverse possessor; someone that acquires title to something by adverse possession.

“Ownership is lost when acquisitive prescription accrues in favor of an adverse possessor”. [Civil Code of Louisiana, Article 481].

usucapir. sinônimo de **adquirir por usucapião**. Vide **USUCAPIÃO**.

usucapto. acquired by prescription; acquired by adverse possession. Ver **USUCAPIÃO**.

usufruto. usufruct [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1580].

“(...) the brothers and sisters or their descendants succeed to the separate property of the deceased subject to a usufruct in favor of the surviving parent or parents”. [Civil Code of Louisiana, Article 891].

As partes:

- **nu-proprietário** → naked owner.

- **usufrutuário** → usufructuary.

- **usufruto sobre algo** → usufruct on something.

“Parental usufruct on minor child’s property” [Civil Code of Louisiana, Article 223].

- **constituir usufruto a prazo ou sob condição** → to establish usufruct for a term or under a condition.

“Usufruct may be established for a term or under a condition, and subject to any modification consistent with the nature of usufruct”. [Civil Code of Louisiana, Article 545].

Classificação:

- **usufruto legal** → legal usufruct.
“The usufruct created by juridical act is called conventional; the usufruct created by operation of law is called legal”. [Civil Code of Louisiana, Article 544].
- **usufruto impróprio; usufruto imperfeito; quase usufruto** → quasi-usufruct; imperfect usufruct.
- **usufruto universal** → universal usufruct [Civil Code of Louisiana, Article 587].
- **usufruto vitalício** → usufruct for life; life tenant [Civil Code of Louisiana, Article 1499].
- **usufruto voluntário; usufruto convencional** → conventional usufruct.

usufrutuário. vide USUFRUTO.

usurário. usurious.

usurpação de função pública. (dir. penal) impersonation.

utilidade. (economia) utility.

“It seems reasonable that an extra dollar of income to a poor person provides that person with more additional utility than does an extra dollar to a rich person”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 437].

- **maximizar a utilidade total** → to maximize total utility.
- **utilidade marginal** → marginal utility.
- **utilidade marginal decrescente** → diminishing marginal utility.
“The marginal utility of any good is the increase in utility that the consumer gets from an additional unit of that good. Most goods are assumed to exhibit diminishing marginal utility: the more of the good the consumer already has, the lower the marginal utility provided by an extra unit of that good”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 437].

utilitarianismo. utilitarianism.



v. sentença. a expressão “v. sentença” é abreviatura do arcaísmo “veneranda sentença”. Traduz-se simplesmente por **judgment**.

v.u. abreviatura de **voto unânime**. Vide **VOTO**.

vacância. 1 – **vacancy**.

2 – sinônimo de **herança vacante**. Vide **HERANÇA**.

vadiagem. **vagrancy**; **loitering**.

vadiar. **loiter**.

vadio. **vagrant**.

vaga de emprego. vide **EMPREGO**.

vago. 1 – **vacant**; **abandoned**; **without an owner**.

- coisa vaga → **thing without an owner**.

- cargo vago → **vacant office**.

- 2 – (dir. de sucessão) **vacant**. Ver **HERANÇA** (**herança vacante**).

- declarar os bens vagos → **to declare that the succession is vacant**; **to declare that no heir claimed the decedent's estate**.

vale. **voucher**.

“The market will respond as fully and rapidly to the increased demand for private schools generated by the expansion of vouchers for elementary and secondary education”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 447].

valer. **to be valid**.

- este pagamento vale apenas se o credor o ratificar → **This payment is valid only if ratified by the creditor**.

“Performance rendered to an obligee without capacity to receive it is valid to the extent of the benefit he derived from it”. [Civil Code of Louisiana, Article 1858].

vale-refeição. **meal ticket**.

vale-transporte. **transportation voucher**.

validade. **validity**.

- o contrato perdeu a validade (pelo decurso do tempo) → **the contract expired**.

válido. **valid**

- válido contra alguém; válido com relação a alguém → **valid against/toward someone**.

“When a debtor wishes to pledge promissory notes (...) he shall deliver to the creditor the

notes (...) so pledged, and such pledge so made shall without further formalities be valid as well against third persons as against the pledgor thereof (...)”. [Civil Code of Louisiana, Article 3158].

“Acts of administration or disposition made by the curator after the curatorship has terminated are valid toward third persons”. [Civil Code of Louisiana, Article 53].

valor. **value**.

valor a ser depreciado. (**contabilidade**) vide **DEPRECIAR**.

valor agregado. **value added**. Vide **IMPOSTO SOBRE O VALOR AGREGADO**.

valor atual líquido. (**contabilidade**) sinônimo de **VALOR PRESENTE LÍQUIDO**.

valor bursítico. vide **VALOR DE MERCADO**.

valor contábil. (**em contabilidade**, o custo do bem menos a depreciação acumulada) **book value**.

valor da causa. **amount in controversy**; **amount in dispute**.

“In suits seeking injunctive relief, the amount in controversy typically is established by looking at the cost to the plaintiff if relief is denied”. [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 16].

valor da produtividade marginal. vide **PRODUTIVIDADE**.

valor de emissão; preço de emissão. **issue price**; **issuance price** [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 177].

valor de entrada. (**contabilidade**) **acquisition cost**; **purchase cost**; **original cost**.

- “A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de entrada”. [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 70] → **Assets must be valued at the acquisition costs**.

valor de face. **face value**; **principal**. **Valor de face** é sinônimo de **principal** (**valor da dívida sem incluir os juros ou qualquer outra taxa**).

valor de mercado. **market value**. **Em direito societário**, o valor de mercado da ação é também chamado de **valor bursítico** ou **cotação**.

valor de negociação. trading price [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 580].

valor de sucata. sinônimo de VALOR RESIDUAL.

valor do dinheiro no tempo. (contabilidade) time value of money [Warren, Carl. *Accounting*, page 1036].

valor econômico adicionado. (contabilidade) economic value added.

valor escritural. book value.

valor futuro. future value.

valor líquido. 1 – (do bem) net amount [Warren, Carl. *Accounting*, page 414].

2 – (da empresa) sinônimo desnecessário de PATRIMÔNIO LÍQUIDO (vide).

valor líquido de realização. (contabilidade) net realizable value [Warren, Carl. *Accounting*, page 321].

valor mobiliário. (dir. societário) security.

- valores mobiliários → securities.

“Articles of incorporation must include information about the types or kinds of securities the corporation is authorized to issue”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 88].

- títulos e valores mobiliários → bonds and securities.

- portador / detentor / titular de valor mobiliário → security holder.

valor no vencimento. vide VENCIMENTO.

valor nominal. par value; par; stated value.

- abaixo do valor nominal → below par.

- acima do valor nominal → above par.

- pelo valor nominal → at par.

- emitir as ações pelo valor nominal → to issue the stock at par.

- sem valor nominal → without par value [Warren, Carl. *Accounting*, page 485].

- ações com valor nominal de \$1.00 → stock having a par value of \$1.00; stock with a par value of \$1.00.

“10,000 shares of common stock having a par value of \$1.00 per share.”

“The price per share must always be equal to or greater than the par value”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 169].

“The shares are not subject to the rule that original shares cannot be issued for less than par”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

“500 shares of preferred stock with the par value of \$100 per share”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 169].

valor original. (contabilidade) initial cost; original cost.

valor patrimonial. book value.

“The most popular method of valuation is ‘book value’, which may be computed by a simple division of a balance sheet figure by the number of outstanding shares”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 298].

valor presente. (contabilidade) present value [Warren, Carl. *Accounting*, page 1036].

valor presente líquido. (contabilidade) net present value [Warren, Carl. *Accounting*, page 1036].

valor residual. (na depreciação) residual value [Warren, Carl. *Accounting*, page 397]. Sinônimo em português: valor de sucata.

- “Valor residual é a diferença entre o valor original do bem e o valor a ser depreciado”.
→ Residual value is the difference between the asset's initial cost and its depreciable cost.

valor venal. selling price.

valorização. 1 – (da moeda, da taxa de câmbio) appreciation, revaluation. A diferença entre appreciation e revaluation: ambos estes termos significam valorização. Todavia, appreciation normalmente se refere à valorização do câmbio flutuante. E revaluation se refere à valorização do câmbio fixo. [The Economist, *Dictionary of Economics*, p. 84].

“If the exchange rate changes so that a dollar buys more foreign currency, that change is called an appreciation of the dollar”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 686].

- valorização cambial; valorização da taxa de câmbio; valorização monetária; valorização da moeda → currency appreciation/revaluation.

- valorização do real em relação ao dólar → appreciation/revaluation of the real against the dollar.

“In particular, it can explain many long-term trends, such as the depreciation of the U.S. dollar against the German mark and the appreciation of the U.S. dollar against the Italian lira discussed earlier”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 692].

2 – (das ações, bens, etc) appreciation in value.

valorizar. 1 – (as ações, por exemplo) appreciate; appreciate in value.

“The stocks might have appreciated from their cost of \$10,000 to a value of \$100,000”. [Sommerfel, Ray M. *Federal Taxes and Management Decisions*].

2 – (aumentar o valor do câmbio) appreciate; revalue. A diferença entre appreciate e revalue.

luate: ambos estes termos significam valorizar. Todavia, o termo **appreciate** normalmente se refere ao câmbio flutuante, enquanto **revalue** se refere ao câmbio fixo.

• O real se valorizou → the real appreciated. E não the real revaluated.

• O real foi valorizado pelo governo → the real was revaluated by the government. E não the real was appreciated by the government [The Economist, Dictionary of Economics, p. 8].

• a moeda se valorizou em relação ao dólar → the currency appreciated against the dollar. “To keep their currencies from appreciating against the dollar...” [The Economist September 11th, 2004, p. 65].

“When the exchange rate falls from 80 to 70 yen per dollar, the dollar is said to depreciate, and the yen is said to appreciate. (...) When a currency appreciates, it is said to strengthen because it can then buy more foreign currency. Similarly, when a currency depreciates, it is said to weaken “. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 686].

3 – (dar valor a) value.

“If the price is less than the value, the stock is said to be undervalued. If the price is more than the value, the stock is said to be overvalued. If the price and the value are equal, the stock is said to be fairly valued”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 591].

vantagem. (economia) advantage.

• vantagem absoluta → absolute advantage.

• vantagem comparativa → comparative advantage.

“The producer who gives up less of other goods to produce good X has the smaller opportunity cost of producing good x and is said to have a comparative advantage in producing it”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 52].

• vantagens absolutas de custos → absolute cost advantages.

“Absolute cost advantages imply that the entrant will enter with higher unit costs at every rate of output, perhaps because of inferior technology”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 14].

vara. court.

• MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Fórum de Belo Horizonte → Honorable Judge of the 1st Civil Court of the Courthouse of Belo Horizonte.

• vara cível → civil court. Ver CÍVEL.

• vara criminal → criminal court.

• vara da fazenda pública → tax court.

• vara da infância e juventude → juvenile court.

• vara de família e sucessões → probate and family court.

• vara de sucessões → probate court.

• vara do trabalho → labor court.

• vara de falência e recuperação judicial → traduza simplesmente por: bankruptcy court.

varão. man.

varejista. retailer

varejo. retail.

• vender no varejo → to sell at retail.

• preço de varejo → retail price.

variação. 1 – change; variation.

• variação no preço → change in the price.

“That is, sellers are very responsive to changes in the price of the good (so the supply curve is relatively flat), whereas buyers are not very responsive (so the demand curve is relatively steep). [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 128].

• variação percentual → percentage change.

“The income elasticity of demand measures how the quantity demanded changes as consumer income changes. It is calculated as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in income”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 99].

2 – (contabilidade de custos) variance [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 467]. Não traduza por “variation”.

variação ascensional de preços. (economia) sinônimo desnecessário de INFLAÇÃO.

variação cambial. exchange rate change; change in the exchange rate.

variação cambial ativa. foreign-exchange revenue.

variação controlável. (contabilidade) controllable variance [Warren, Carl. Accounting, page 926].

variação controlável dos custos indiretos variáveis. (contabilidade) variable factory overhead controllable variance.

variação da mão de obra direta. (contabilidade) direct labor variance.

• variação de taxa → rate variance; direct labor rate variance [Warren, Carl. Accounting, page 924].

• variação de uso; variação de eficiência → direct labor time variance [Idem].

variação da quantidade. (contabilidade) quantity variance [Warren, Carl. Accounting, page 920].

variação da quantidade dos materiais diretos. (contabilidade) direct materials quantity variance.

variação de custo. (contabilidade) cost variance.

variação de eficiência. (contabilidade) vide VARIAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA.

variação de taxa. (contabilidade) vide VARIAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA.

variação de uso. (contabilidade) vide VARIAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA.

variação de volume. (contabilidade) volume variance [Warren, Carl. Accounting, page 927].

variação desfavorável. (contabilidade) unfavorable variance.

variação do preço. (contabilidade) price variance [Warren, Carl. Accounting, page 920].

variação do preço dos materiais diretos. (contabilidade) direct materials price variance.

variação dos custos indiretos de fabricação. (contabilidade) factory overhead variance; overhead variance.

variação dos custos indiretos fixos. (contabilidade) fixed overhead variance.

variação dos custos indiretos variáveis. (contabilidade) variable overhead variance.

variação dos materiais diretos. (contabilidade) direct materials variance [Warren, Carl. Accounting, page 920].

variação favorável. (contabilidade) favorable variance [Warren, Carl. Accounting, page 920].

variação mista. (contabilidade) mixed variance; joint variance.

variação monetária. (monetária) sinônimo de CORREÇÃO MONETÁRIA (vide).

variação monetária ativa. (contabilidade) monetary gain [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 194].

variação monetária passiva. (contabilidade) monetary loss [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 194].

variari. vary.

“...the number of novels she buys varies with the price of novels”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 38].

“the quantity demanded varies inversely with price”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 62].

- o consumo varia positivamente com a renda disponível → consumption is positively related to disposable income.

variável. (em uma função matemática) variable. Vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

varoa. woman.

vedar. prohibit.

- isto é vedado pelo artigo 293 do código de processo civil → this is prohibited by Article 293 of the Code of Civil Procedure.

veículo automotor. motor vehicle.

velocidade-renda da moeda; velocidade de circulação da moeda. vide MOEDA.

venal. vide VALOR VENAL.

vencer. O verbo vencer pode significar: (1) Chegar ao fim do tempo em que se deve fazer o pagamento; atingir o vencimento; (2) perder a validade.

1 – mature; to become due; to come due. Vide JUROS (vencer juros).

“Liabilities are listed in the order that they will come due”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 12].

“A commercial paper payable within a stated period does not mature until the time fixed arrives”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- dívida a vencer → unmatured debt.
- 2 – to expire.

vencido. 1 – (processo) losing party. Vide PARTE. 2 – overdue; late; delinquent; outstanding; unsettled.

- não vencido → unmatured.

vencimento. vencimento pode significar: (1) Término do prazo para o pagamento de título ou para o cumprimento de qualquer encargo; (2) Fim da vigência do contrato; (3) salário de servidor público.

1 – maturity date; maturity; due date.

“The bond market, where debt instruments of longer maturities are traded”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 3].

- valor no vencimento; valor devido no vencimento → maturity value [Warren, Carl. Accounting, page 328].

2 – expiration.

3 – salary; pay; remuneration.

vencimento antecipado; antecipação de vencimento. acceleration; acceleration of maturity; acceleration of payment.

“(to) permit the acceleration of the maturity of any material indebtedness”. [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 8].

- **antecipar o vencimento** → to accelerate the maturity/payment.

“The ability of a creditor to accelerate payment of the balance due upon default has worked great hardship...”

vencível. (o erro de tipo, por exemplo) unexcusable. Vide ERRO.

venda. sale.

- **venda a contento** → approval sale; sale on approval [Uniform Commercial Code, § 2-326].
- **venda a descoberto** → vide VENDA A DESCOBERTO.
- **venda a prazo** → credit sale; sale on credit.
- **venda a prestação** → installment sale.
- **venda à vista** → cash sale.
- **venda ad corpus** → ad corpus sale; sale of a certain and limited body or of a distinct object [Civil Code of Louisiana, Article 2495].
- **venda ad mensuram** → sale per measure [Civil Code of Louisiana, Article 2492].
- **venda forçada** → forced sale.
- **venda judicial** → vide VENDA JUDICIAL.
- **venda por consignação** → vide CONSIGNAÇÃO.
- **venda sob amostra** → sample sale.
- **venda sobre documentos** → documentary sales; sale against documents [Civil Code of Louisiana, Article 2617].
- **venda sujeita a prova** → sale on trial [Civil Code of Louisiana, Article 2460].

venda a descoberto. (mercado de capitais) short selling; selling short; short sale.

- **operar a descoberto** → to sell short.

venda casada. (antitruste; direito do consumidor) tying arrangement; tying; tied selling; tie-in; tie-in arrangement. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 366; Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1557; Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 13].

- **casar dois produtos** → to tie two products; to bundle two products together.

“The government claimed that Microsoft was bundling these two products together to expand the market power it had in the market for computer operating systems into an unrelated market (for Internet browsers)”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 367].

“International Salt tied the lease of two patented machines to the lessee's purchase from it of all the salt used in operating the machines”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 382].

- **separar os produtos** → to unbundle the products.

- **produto principal** → tying product.

- **produto casado; produto secundário** → tied product.

- **mercado do produto principal** → tying market.

- **mercado do produto casado** → tied market.

“Under a tying agreement, the copier manufacturer sells the tying product (the copier) to the buyer only if the buyer agrees to purchase a tied product (e.g., copy paper or toner). (...) Courts have applied what commonly is called a per se rule of illegality to tying arrangements where the plaintiff proves that (1) there are two separate products, (2) the seller has required the buyer to purchase the tied product in order to obtain the tying product, (3) the seller has appreciable economic power in the tying market”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 378-379].

venda de balcão. over-the-counter sale.

venda judicial. (em processo de execução) judicial sale; forced sale; execution sale; judgment sale. As expressões **praça pública; hasta pública; leilão judicial** podem ser todas traduzidas por **forced sale** ou **judicial sale**.

vendas anuladas. (contabilidade) sinônimo de VENDAS CANCELADAS.

vendas canceladas. (contabilidade) sales returns [Warren, Carl. Accounting, page 223]. Sinônimos em português: **devoluções de vendas; vendas anuladas.**

vendas líquidas. (contabilidade) net sales.

- “Para se chegar às vendas líquidas, deve-se subtrair as vendas anuladas, os abatimentos sobre vendas, os descontos incondicionais concedidos, e os impostos sobre vendas”. [Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 212] → Sales returns, sales allowances, sales discounts, and sales taxes must be subtracted to arrive at net sales.

vendedor. seller; vendor. Prefira seller.

vender. sell.

- **vender a prazo** → to sell on credit.

“If sellers advertise that they will sell or lease on credit, they cannot state merely the mon-

thly installments that will be due". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **vender judicialmente** → to sell at a judicial sale.
- **vender a prazo** → to sell on credit.
- **vender no atacado** → vide ATACADO.

venire contra factum proprium. (dir. contratual) to be contradictory; to act in a contradictory manner (in violation of good faith). Equivalente no *common law*: **estoppel**.

ventilar. sinônimo de **argumentar, alegar**. Traduza por **argue, claim**.

veracidade. truth; veracity.

verba (trabalhista). (dir. trabalhista) payment; pay. A palavra **verba** é muito comum em direito do trabalho, significa cada um dos diferentes pagamentos recebidos pelo empregado, como o 13º salário, férias proporcionais, etc.

- **os reflexos desta verba no FGTS** → the consequences of this payment on FGTS; the FGTS corresponding to this payment.
- **verbas decorrentes de equiparação salarial** → payments resulting from equal pay.
- **verbas indenizatórias** → compensatory payments.
- **verbas rescisórias** → severance payments [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 100].
- **verbas salariais** → wage payments.

verba indenizatória. award of damages. **Verba indenizatória** é sinônimo de **indenização** (vide).

verbas de sucumbência. vide SUCUMBÊNCIA.

verbas públicas. vide PÚBLICO.

verbete. (de súmula) sinônimo de SÚMULA (vide).

verdade real; verdade formal. (processo) Significado de **verdade real** e **verdade formal**: "No processo penal sempre predominou o sistema da livre investigação de provas. Mesmo quando, no processo civil, se confiava exclusivamente no interesse das partes para o descobrimento da verdade, tal critério não poderia ser seguido nos casos em que o interesse público limitasse ou excluísse a autonomia privada. Isso porque, enquanto no processo civil em princípio o juiz pode satisfazer-se com a **verdade formal** (ou seja, aquilo que resulta ser verdadeiro em face das provas carreadas aos autos), no processo penal o juiz deve atender à averiguação e ao descobrimento da **verdade real** (ou verdade material), como fundamento

da sentença". [Cintra, Antonio Carlos de Araújo e outros, Teoria Geral do Processo, p. 65].

Pode-se traduzir literalmente, conforme indicado abaixo, já que estas expressões não são usadas no *common law*:

- **verdade real** → real truth.
- **verdade formal** → formal truth.

Porém, os conceitos de **verdade formal** e de **verdade real**, no Brasil, aproximam-se muito aos conceitos de **preponderance of the evidence** e **beyond a reasonable doubt**, respectivamente, nos EUA. Confira abaixo:

"Degree of proof [Standard of proof]. The level of persuasiveness required in a lawsuit to prove the case. In civil actions, the measure is ordinarily **preponderance of the evidence**. In criminal prosecutions, **proof beyond a reasonable doubt** is required to convict". [Lynton, Jonathan S., Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 170; Black's Law Dictionary, p. 1405].

Portanto, pode-se também traduzir conforme segue:

- **verdade real** → proof beyond a reasonable doubt.
- **verdade formal** → preponderance of the evidence.

vereador. city councilor; councilmember; alderman; member of the city council.

vereança. 1 – city councilorship.

2 – office of the city councilor.

3 – term of office of the city councilor.

veredicto. (processo penal) verdict.

"However, the jury returned a verdict of guilt". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 185].

- **veredicto absolutório** → verdict of acquittal.
- **veredicto condenatório** → verdict of guilty; guilt verdict.

verificação de crédito. (falência) vide CRÉDITO.

vernáculo. vernacular. Identifique o idioma em questão, e traduza o termo vernáculo por Português ou English, conforme o contexto.

verossímil. plausible; having an appearance of truth; believable; likely.

verossimilhança. plausibility; appearance of truth; believability; believableness; likelihood.

- **há verossimilhança na alegação do autor** → plaintiff's claim is plausible.

versão. transfer.

- **versão dos bens** → transfer of the assets.

verso. (de um título de crédito) back. Ver AN-VERSO.

verter. transfer.

- **verter os bens** → to transfer the assets.

verticalização. (economia) sinônimo de integração vertical. Vide INTEGRAÇÃO.

vestígio. (dir. penal) vestigium. Plural: vestigia.

veter. veto.

veto. veto.

- **o congresso derrubou o veto presidencial** → Congress overruled/overrode the presidential veto [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 562].

- **poder de veto** → vide CONSELHO DE SEGURANÇA.

vetor. (matemática) vector.

via. 1 – (de documento) copy.

- **segunda via** → copy; second copy (of the document).

- **terceira via** → third copy (of the document).

2 – (de contrato) counterpart.

“This Agreement may be signed in counterparts, each of which shall be deemed an original and all of which shall constitute one and the same instrument.” [Professional Sports Care Management Inc., NY, Stock Purchase Agreement, p. 28].

- **em duas vias** → in duplicate.

- **o contrato foi assinado em duas vias** → the contract was executed in duplicate.

- **em três vias** → in triplicate.

via pública. public road; public highway.

“The owner of an estate that has no access to a public road may claim a right of passage over neighboring property to the nearest public road”. [Civil Code of Louisiana, Article 689].

vias de fato. battery.

viciar. (a prova; o contrato, etc.) to render defective; to vitiate; to invalidate.

“Duress vitiates consent also when the threatened injury is directed against the spouse, an ascendant, or descendant of the contracting party”. [Civil Code of Louisiana, Article 1960].

vício. defect [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 418].

- **eivado de vício** → defective.

- **vício de consentimento** → defect of consent; vice of consent [Civil Code of Louisiana, Article 93].

- **vício formal** → formal defect.

- **vício insanável** → incurable defect; fatal defect.

“But failure to appoint the guardian in advance is not a fatal defect; it may be cured by a nunc pro tunc order”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 79].

- **vício leve** → mild defect.

- **vício redibitório** → hidden defect; latent defect; redhibitory defect. Prefira **hidden defect** ou **latent defect**. A expressão **redhibitory defect** é utilizada apenas no civil law.

vida pregressa do réu. vide PREGRESSO.

vida útil. (contabilidade) useful life [Warren, Carl. Accounting, page 999].

- **vida útil estimada** → expected/estimated useful life.

vigência. effectiveness; force. Vide as expressões abaixo:

- **início da vigência (de um contrato ou lei)** → effective date (of a contract or law).

- **término da vigência, fim da vigência (de um contrato ou lei)** → expiration (of the contract or law).

- **perder vigência** → to expire.

- **prazo de vigência do contrato** → duration of the contract; contract period; contract term; term of the contract.

- **durante a vigência deste contrato** → during the term of this contract.

viger.

- **o contrato vige por tempo indeterminado** → the contract is in force for an indefinite term.

vigor. vide EM VIGOR.

vincendo. unmaturred; not yet due; due/payable in the future; still undue; still not due.

vinculado. vinculado pode significar: 1) em direito administrativo, que não admite discricionariedade; 2) obrigado; 3) em direito tributário, um tributo é vinculado quando que está ligado a atividade estatal específica relativa ao contribuinte; 4) relacionado, ligado; [Machado, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, p. 78].

1 – ministerial; nondiscretionary [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 313; Black’s Law Dictionary, p. 996]. Vide também DISCRICIONÁRIO.

- **ato vinculado** → ministerial act; nondiscretionary act.

- **função vinculada** → ministerial function.

- **atividade administrativa plenamente vinculada** → fully ministerial administrative activity.

- a atividade de cobrança de tributos é sempre vinculada → the activity of collection of taxes is always ministerial/nondiscretionary.
2 – bound.

- ele está vinculado pelo contrato → his is bound by the contract.

- 3 – (dir. tributário)

- tributo vinculado → tax (in the broad sense) tied to some performance by the government to the taxpayer; compensatory tax; retributive tax; tax tied to a counterperformance.

- tributo não vinculado → tax (in the broad sense) not tied to any specific performance by the government to the taxpayer.

- 4 – (outras expressões)

- vinculado a algo → related to something, connected to something; tied to something.

- A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. (art. 148 da Constituição Federal do Brasil) → The application of the revenue from a compulsory loan is earmarked for the expense that justified the institution thereof.

“Table 2 calls this revenue social insurance taxes because the revenue from these taxes is earmarked to pay for Social Security and Medicare”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 244].

- os fundos estão vinculados à programas de saúde pública → the funds are tied to public healthcare programs.

“Often these funds are tied to specific programs that the federal government wants to subsidize”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 247].

vinculante. binding.

“Some of these resolutions are legally binding on the member states of organizations”. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 30].

- natureza vinculante → binding nature.

- efeito vinculante → binding effect.

“A complete vocabulary has been developed in connection with the law on the binding effect of judgment”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 215].

vincular. bind.

- o contrato vincula as partes → the contract binds the parties; the contract is binding upon the parties.

“Orders binding a guardian bind the ward if no conservator of his estate has been appointed.” [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-303].

vínculo. relationship.

- vínculo jurídico → legal relationship.

vinculo de emprego. sinônimo de RELAÇÃO DE EMPREGO (vide).

vinculo empregatício. sinônimo de RELAÇÃO DE EMPREGO (vide).

vintena. (dir. de sucessão) compensation of the executor (of a will).

vintenário. vide PRESCRIÇÃO.

violação. violation; breach, infringement. No linguajar jurídico, muitas palavras são utilizadas como sinônimos de “violação”, por exemplo: afronta; infração; ofensa; desrespeito; agressão.

“A crime is a wrong arising from a violation of a public duty, whereas a tort is a wrong arising from a violation o a private duty. An act may be both a crime and a tort as in the case of the theft of an automobile.”

- com violação da lei → in violation of the statute.

“The distribution was made in violation of the Act or the articles of incorporation”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 492].

- violação do tratado → vide TRATADO.

violação de direito autoral. vide DIREITO AUTOREAL.

violação de domicílio. (dir. penal) breaking and entering; burglary; trespass; unlawful entry in the habitation.

violação de marca. vide MARCA.

violação de patente. vide PATENTE.

violador. infringer. Vide PATENTE.

violar. violate; break; breach; infringe; contravene; disobey. No linguajar jurídico, muitas palavras são sinônimas de violar, por exemplo: agredir; afrontar; desrespeitar; infringir; ferir; ofender.

violência. violence.

- sem violência; sem o emprego de violência → nonviolent.

- com emprego de violência → violent; forcible; forcible.

violência doméstica. domestic violence.

“Whoever violates this section is guilty of domestic violence, a misdemeanor of the first degree”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 194].

violenta emoção. vide EMOÇÃO.

visar. (o cheque) certify.

"The offer of a check is not a valid tender of payment as a check is not legal tender even when it is certified". [Anderson, Ronald A., Business Law].

visita. (dir. de família) visitation [Black's Law Dictionary 8th editin, page 1602].

- **direito de visitas** → visitation right.

visita íntima. (na prisão) conjugal visit [Black's Law Dictionary 8th edition, page 321].

vista. 1 – (processo)

Veja os exemplos abaixo:

- **autos confidenciais com vistas somente ao Ministério Público** → confidential record that may be seen only by the Prosecution Office.

- **o juiz pediu vista do processo** → the judge requested to see the record; the judge took the record under advisement.

- **dar/abrir vista ao apelado** → to allow the appellee to see the record, have access to the record.

2 – (pagamento)

- **pagar à vista** → to pay in cash.

- **3 – (título de crédito) sight.**

- **à vista** → on demand. Vide TÍTULO DE CRÉDITO.

visto. (no passaporte) visa.

visitoria. (de seguro) inspection.

"The condition was such that the collision insurance carrier, after inspection, declared the vehicle a total loss". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 466].

visoriador. (do seguro) inspector.

vistas, relatados, e discutidos estes autos. Vide AUTOS.

vitalicar. to grant/give tenure to someone; to tenure someone.

vitaliciedade. tenure for life.

"Judges of these legislative courts need not be granted tenure for life". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 460].

vitalício. (adjetivo) life-tenured.

- **cargo vitalício** → life-tenured office; office for life [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 594].

vítima. victim.

viúvo meeira. vide MEAÇÃO.

vocação hereditária. line of descent; order of succession [Black's Law Dictionary 6th edition, page 445].

"Spouses may not by agreement before or during marriage, renounce or alter the marital

portion or the established order of succession". [Civil Code of Louisiana, Article 2330].

vogal. 1 – (no tribunal) judge; third judge.

2 – (na Junta Comercial) director (of the Commerce Registry).

volatilidade. (mercado de capitais) volatility.

volume negociado. vide NEGOCIAÇÃO.

voluntariedade. voluntariness.

voluptuário. for mere pleasure.

"Expenses for mere pleasure are those which are only made for the accommodation or convenience of the owner or possessor of the estate, and which do not increase its value". [Civil Code of Louisiana, Article 1259].

vontade. will; intent.

- **vontade real** → actual intent; actual will.

- **vontade declarada** → declared intent; declared will.

Vossa Excelência. (o juiz) Your Honor.

votação. voting.

- **colocar em votação** → to put to the vote.

- **votação por procuração** → vide PROCURAÇÃO.

- **votação em dois turnos** → two-round voting.

votar. vote.

"They have the right to vote on amendments to the articles of incorporation and on proposed mergers". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 188].

- **votar com a maioria** → to vote with the majority.

- **votar com as ações** → to vote the shares.

"The treasury shares cannot be voted nor can dividends be declared on them". [Anderson, Ronald A., Business Law]. "They voted their shares against the proposed merger". [Merriam-Webster's Dictionary of Law].

- **votar por procuração** → vide PROCURAÇÃO.

- **votar sobre algo** → to vote upon something.

"The affirmative vote of a majority of the votes entitled to be cast by the members present or by written authority of proxy at a meeting at which a quorum is present in person is necessary for any matter voted upon". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 239].

voto. 1 – (em decisão de segunda instância) opinion.

- **voto vencedor** → prevailing opinion.

- **voto vencido, dissidente** → dissenting opinion.

- **voto unânime** → unanimous opinion/decision.
- **voto-vista** → opinion (that is not of the judge-rapporteur); opinion of another judge of the panel; opinion of another judge. Na maioria dos contextos, traduza simplesmente por **opinion**.
2 – vote.
- **por maioria de votos** → by the majority of votes; by a majority vote.
“A Board member may be removed with or without cause by a majority vote of the membership”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 241].
- **voto de desempate; voto de qualidade; voto de Minerva** → casting vote.

- **voto secreto** → secret ballot.

Vide também VOTO MÚLTIPLO.

voto múltiplo. (dir. societário) cumulative voting [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1608].

“Many statutes provide that shareholders shall have a right to vote shares cumulatively”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 83].

“The workings of straight and cumulative voting can be most simply described by an illustration” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 264; 268].

voucher. (contabilidade) sinônimo de FICHA DE LANÇAMENTO (vide).



warrant. (em conhecimento de depósito) deposit warrant [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1617]. **Warrant** significa “título de garantia, ... cédula pignoratícia, emitida sobre

mercadorias depositadas em armazéns gerais, nos termos do respectivo conhecimento de depósito” [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 386].



xiita. (dir. internacional) Shia.



yuan. (moeda chinesa) yuan.

**zerar.**

- **zerar o saldo da conta** → to convert the balance of the account to zero; to close the account.

zona. 1 – zone.

- **zona de livre comércio** → free-trade zone.
- **Zona Franca de Manaus** → Duty-Free Zone of Manaus.

2 – (dir. do mar) [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, Chapter 266].

- **zona contígua** → contiguous zone.
- **zona econômica exclusiva** → exclusive economic zone.
- **zona marítima** → maritime zone.

“Much of the contemporary law of the sea can be understood through reference to rules that apply within certain maritime zones. As a general matter, zones closer to the state’s coast envisage higher levels of coastal state sovereignty or control over activities within the

zone, whereas zones further from coast envisage lesser coastal state control”. [Buerghenthal, Thomas, Public International Law, p. 259].

Vide também DIREITO DO MAR.

zona de exclusão fiscal. sinônimo de PARAÍSO FISCAL (vide).

zona do Euro. eurozone.

zona-tampão. (dir. internacional) buffer zone.

- “Moscou nega e diz que visa criar zonas-tampão para proteger dos ataques da Geórgia as populações dos enclaves”. [Folha de São Paulo] → Moscow denies and says that it wishes to create buffer zones to protect enclave populations from attacks by Georgia.

zoneamento. (dir. urbanístico) zoning.

zonear. (dir. urbanístico) zone.

“A grocery store already in existence cannot be ordered away when the area is zoned as residential”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

Inglês / Português





10 Downing Street. Vide DOWNING STREET.

10-K. forma abreviada de FORM 10-K (vide).

11 Downing Street. Vide DOWNING STREET.

341 meeting. vide MEETING.

401(k). uma espécie de plano de aposentadoria com benefícios fiscais.

90-day letter. sinônimo de NOTICE OF DEFICIENCY.

ABA. abrev. de AMERICAN BAR ASSOCIATION.

abandon. 1 – (a child) abandonar.

2 – renunciar; desistir.

- “If the relationship is an agency at will, the agent has the right, as well as the power, to renounce or abandon the agency at any time”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Se a relação é de mandato por prazo indeterminado, o mandatário tem o direito e o poder de renunciar ou desistir do mandato a qualquer tempo.

- “Thus, Spock can abandon the ship to Kirk, the debtor”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 276] → Portanto, Spock pode renunciar o barco em favor de Kirk, o devedor.

- to abandon a lawsuit → desistir da ação.

- to abandon a crime → desistir do crime.

abandoned personal property. coisa abandonada; res derelictae.

abandoning of child. abandono de menor.

abandoning of disabled person. abandono de incapaz.

abandonment. 1 – abandono, renúncia (de um direito)

“The right to make a nonconforming use may thus be lost by abandonment...”

2 – (em direito penal) abandono. Nesta acepção, abandonment e nonsupport são sinônimos.

- abandonment of minor child → abandono de menor.

- abandonment of newborn → abandono de recém nascido.

3 – (of trademark, patent) caducidade, renúncia (da marca).

4 – (criminal law) sinônimo de RENUNCIATION (vide).

abductee. vide ABDUCTION.

abduction. rapto.

- abductor → raptor.

- abductee → raptado.

abductor. vide ABDUCTION.

abet. (criminal law) auxiliar; ajudar; encorajar.

abettor. (criminal law) ajudante; auxiliar; cúmplice.

abeyance. 1 – suspensão; inatividade temporária.

2 – (dir. de sucessão) período durante o qual os bens da herança não possuem titular. Tal período inexistia no direito brasileiro, em razão da regra “saisine”.

abide by. obedecer; cumprir; respeitar.

ability-to-pay principle. (dir. tributário) princípio da capacidade contributiva.

aboriginal cost. (accounting) sinônimo de ORIGINAL COST.

abortion. aborto.

- partial-birth abortion → aborto de feto viável.

abortive trial. julgamento cancelado (porque o júri não consegue chegar a um veredicto).

above the line. (accounting) itens que são considerados na apuração do lucro do exercício.

abrogate. Sinônimo de REPEAL (verb).

abrogation. sinônimo de REPEAL (noun).

abscond. fugir; evadir-se.

absence. ausência.

absent. ausente.

“Statutes dealing with remarriage when husband or wife had been absent for seven years...” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 475].

absentee. ausente.

absentia. vide IN ABSENTIA.

absolute liability. vide LIABILITY.

absolute monarchy. monarquia absolutista.

absorbed company. vide MERGER.

absorbed corporation. vide MERGER.

absorbing company. vide MERGER.

absorbing corporation. vide MERGER.

absorption account. (accounting) sinônimo de CONTRA ACCOUNT.

absorption costing. (accounting) custeio por absorção.

- on an absorption costing basis → com base no custeio por absorção.

absorption costing income from operations. (accounting) lucro operacional apurado pelo custeio por absorção.

absorption costing income statement. (accounting) demonstração do resultado pelo custeio por absorção.

abstract. sinônimo de TRIAL BALANCE.

abuse. abuso.

- abuse of discretion → abuso de discricionariedade.

abuse of corpse. violação de cadáver.

abuse of office; abuse of official capacity. abuso de autoridade. Ver OFFICIAL OPPRESSION.

abuse of right. abuso de direito

accelerated cost recovery system (ACRS). (accounting) método utilizado para calcular a depreciação de ativo.

accelerated depreciation. (accounting) depreciação acelerada.

acceleration; acceleration of maturity; acceleration of payment. vencimento antecipado; antecipação de vencimento

accept. aceitar (uma proposta, um título de crédito, por exemplo)

- to accept with a reservation → aceitar com reserva.

“The buyer should accept the tendered performance with a reservation of right”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- to accept under protest → aceitar com reserva, com protesto.

acceptance. 1 – (of contract) aceitação.

- revocation of acceptance → retratação da aceitação

- revoke the acceptance → retratar a aceitação.

2 – (of negotiable instrument, draft, etc.) aceite.

- “A draft must be presented for acceptance as well as for payment”. [Anderson, Ronald A.,

Business Law] → A letra de câmbio deve ser apresentada para aceite e para pagamento.

acceptor. (of negotiable instrument) aceitante.

access. 1 – acesso.

2 – (dir. de família) sinônimo de VISITATION.

accession. 1 – (direitos reais) acessão.

- “The engine had become part of the car by accession”. → O motor tornou-se parte do carro por acessão.

2 – (dir. internacional público) acessão; adesão.

accessory. participe. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

accessory contract. vide CONTRACT.

accommodate. vide ACCOMMODATION.

accommodation. aval.

- accommodation paper; accommodation note → aval.

- accommodated party → avalizado.

- accommodation party → avalista.

- accommodation maker → avalista (de nota promissória).

- to accommodate the debtor → avalizar o devedor.

- to sign the instrument for accommodation → avalizar o título de crédito; ser avalista no título de crédito.

- “To accommodate a debtor effectively, the party must sign the debt instrument, adding words describing limitations or conditions to the accommodation”. [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 7] → Para realmente avalizar o devedor, o avalista deve assinar o título, acrescentando palavras descrevendo os limites ou condições do aval.

accommodation party. vide ACCOMMODATION.

acomodate. (economia) acomodar

accompanying note. (accounting) sinônimo de FOOTNOTE.

accomplice. participe. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

accord and satisfaction. dação em pagamento. Accord and satisfaction é o equivalente do common law ao *datio in solutum* (giving in payment) do direito romano e do civil law.

accord executory. sinônimo de ACCORD (vide).

accord; executory accord; accord executory. acordo (entre devedor e credor).

account (noun). 1 – conta.

- to settle the accounts → encontrar/liquidar as contas.

- **settlement of accounts** → encontro de contas.
- **for the account and risk of someone** → por conta e risco de alguém.
2 – conta (bancária).
- **checking account; current account** → conta corrente.
- **savings account** → conta poupança.
- **corporate bank account** → conta bancária de pessoa jurídica.
- **custodial account** → conta de menor (de idade).
- **deposit account** → conta poupança.
- **fictitious account** → conta fantasma.
- **interest-bearing account** → conta remunerada.
- **joint account** → conta conjunta.
3 – prestação de contas.
- **to render an account** → prestar contas.
- **action for account; action of account** → ação de prestação de contas.
4 – (contabilidade) conta.
- **account receivable** → conta a receber.
- **account payable** → conta a pagar.
- **asset account** → conta do ativo.
- **capital account** → conta de capital social.
- **liability account** → conta do passivo.
- **owner's equity account** → conta do patrimônio líquido.

account (verb). 1 – prestar contas.

- **to account for something** → prestar contas de algo.
- **duty to account** → dever de prestar contas.
2 – contabilizar.
- “There are two methods of accounting for receivables that appear to be uncollectible”. [Warren, Carl. Accounting, page 321] → Há dois métodos de contabilizar contas a receber que parecem ser incobráveis.

account debtor. (accounting) devedor da conta.

account executive. 1 – (em agência de publicidade, de vendas, etc.) gerente de conta.
2 – (corporate law) sinônimo de STOCKBROKER.

account of business. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

accountability. obrigação de prestar contas; dever de prestar contas; responsabilidade pela prestação de contas.

accountable. 1 – responsável.
2 – que deve prestar contas.

- **someone is accountable for something** → alguém deve prestar contas de algo.

accountant. contador [Warren, Carl. Accounting, page 11].

- **private accountant; management accountant** → contador gerencial.
- **public accountant** → contador independente; contador auditor. Não traduza por **contador público**.

accountant's profit. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

accounting. 1 – contabilidade.

- “Accounting can be defined as an information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business”. [Warren, Carl. Accounting, page 8] → A contabilidade pode ser definida como um sistema de informação que fornece dados para interessados sobre as atividades econômicas e condição de uma empresa.

• **private accounting** → contabilidade gerencial [Warren, Carl. Accounting, page 10].

• **public accounting** → contabilidade independente; auditoria externa; auditoria independente. Não traduza por **contabilidade pública**.

• **public accounting firm** → firma de auditoria.

2 – contabilização; registro; escrituração.

• **the accounting for dividends** → a contabilização dos dividendos.

• **the accounting for income tax** → a contabilização do imposto de renda.

3 – prestação de contas; ação de prestação de contas.

accounting cycle. (accounting) ciclo contábil. Sinônimos em inglês: **bookkeeping cycle; cycle of accounting**.

accounting document. (accounting) sinônimo de SOURCE DOCUMENT.

accounting earnings. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

accounting entity. (accounting) entidade contábil.

accounting entry. (accounting) sinônimo de ENTRY.

accounting equation. (accounting) equação patrimonial. Sinônimos em inglês: **accounting formula; balance sheet equation; balance sheet identity; bookkeeping equation; bookkeeping formula; capital equation; ownership equation; proprietorship equation**.

accounting equation. (accounting) equação contábil; equação patrimonial.

accounting event. (accounting) fato contábil.

accounting expert report. laudo pericial contábil.

accounting for internal reporting. sinônimo de MANAGERIAL ACCOUNTING.

accounting formula. vide ACCOUNTING EQUATION.

accounting identity. (accounting) identidade contábil.

accounting income. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

accounting information. informação contábil.

accounting insolvency. (accounting) sinônimo de DEFICIENCY.

accounting method. (accounting) regime contábil.

accounting period. (accounting) exercício; exercício social.

accounting profit. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

accounting rate of return. (accounting) sinônimo de AVERAGE RATE OF RETURN.

accounting rate of return method. (accounting) sinônimo de AVERAGE RATE OF RETURN METHOD.

accounting records. (accounting) escrituração; escrita contábil; registro contábil; contabilidade.

- “If a building is bought for \$150,000, that amount should be entered into the buyer’s accounting records”. [Warren, Carl. Accounting, page 13] → Se um edifício for comprado por \$150,000, tal quantia deve ser lançada, registrada, escriturada, contabilizada na escrituração, na escrita contábil, nos registros contábeis, na contabilidade do comprador.

accounting report. (contabilidade) relatório contábil.

accounting statement. (accounting) sinônimo de FINANCIAL STATEMENT.

accounting systems. (contabilidade) sistemas contábeis.

accounting year. (contabilidade) exercício contábil.

accounts payable ledger. (accounting) sinônimo de CREDITORS LEDGER (vide).

accounts payable subsidiary ledger. (accounting) sinônimo de CREDITORS LEDGER (vide).

accounts receivable days outstanding. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN RECEIVABLES.

accounts receivable subsidiary ledger. (accounting) sinônimo de CUSTOMERS LEDGER (vide).

accounts receivable turnover. (accounting) quociente de rotação de créditos; giro de contas a receber; rotação de duplicatas a receber. Sinônimos em inglês: ratio of sales to debtors; receivables turnover.

accounts receivables ledger. (accounting) sinônimo de CUSTOMERS LEDGER (vide).

accredit. (dir. internacional público, em relações diplomáticas) acreditar.

accretion. acréscimo.

accrual. (accounting) lançamento de despesa incorrida e não paga ou de receita realizada e não recebida [Warren, Carl. Accounting, page 103]. Existem dois tipos de accruals:

- **accrued expenses; accrued liabilities** → despesas incorridas e não pagas.
- **accrued revenues; accrued assets** → receitas realizadas e não recebidas.

“How do you tell the difference between deferrals and accruals? Determine when cash is received or paid. If cash is received (for revenue) or paid (for expense) in the current period, but the revenue or expense relates to a future period, the revenue or expense is a deferred item. If cash will not be received or paid until a future period, but the revenue or expense relates to the current period, the revenue or expense is an accrued item”. [Warren, Carl. Accounting, page 104].

accrual accounting method. sinônimo de ACCRUAL BASIS.

accrual basis. (accounting) regime de competência. Sinônimos em inglês: accrual basis accounting; accrual basis of accounting; accrual accounting method; accrual method.

- “Under the accrual basis, revenues are reported in the income statement in the period in which they are earned [and] expenses are reported in the same period as the revenues to which they related”. [Warren, Carl. Accounting, page 102] → No regime de competência, as receitas são reconhecidas na demonstração do resultado do exercício do exercício em que são geradas e as despesas são reconhecidas no mesmo exercício das receitas a que se relacionam.

- **on an accrual basis** → pelo regime de competência; no regime de competência.

accrual concept. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

accrual method. sinônimo de ACCRUAL BASIS.

accrue. incidir; acumular; adquirir; surgir.

- “The plaintiff’s cause of action for silicosis did not accrue until the plaintiff knew of the disease”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 22] → A causa de pedir do autor sobre silicose surgiu apenas quando o autor descobriu a doença.
- **the interest accrues monthly** → os juros são acumulados mensalmente.
- **to accrue to someone** → ser adquirido por alguém.
- “May an employer refuse to pay benefits which accrued to striking employees under a terminated contract?” [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 44] → Pode o empregador recusar-se a pagar benefícios adquiridos por grevistas nos termos de um contrato extinto?

accrued. 1 – acumulado; adquirido.

- **accrued liability** → vide LIABILITY.
 - **accrued vacation** → férias adquiridas.
- 2 – (contabilidade) realizado e ainda não recebido; incorrido e ainda não pago.

accrued assets. (accounting) sinônimo de ACCRUED REVENUES.

accrued expenses. (accounting) despesas incorridas e não pagas; despesas a pagar; despesas provisionadas [Warren, Carl. Accounting, page 103; Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 12]. Sinônimo em inglês: **accrued liabilities**.

- **accrued wages** → salários incorridos e não pagos (a serem pagos no próximo exercício); salários provisionados; salários a pagar.
- (in the balance sheet) **Other Accrued Expenses** → Outras Despesas a Pagar.
- “At the end of December, accrued wages for NetSolutions were \$250. This amount is an additional expense of December and is debited to the wages expense account. It is also a liability as of December 31 and is credited to Wages Payable”. [Warren, Carl. Accounting, page 108] → No final de dezembro, a despesa com salários incorridos e não pagos pela NetSolutions era de \$250. Esta quantia é uma despesa adicional de dezembro e é lançada a débito da conta de Despesa com Salários. É também uma obrigação da empresa em 31 de dezembro, sendo lançada a crédito de Salários a Pagar.

accrued liabilities. (accounting) sinônimo de ACCRUED EXPENSES.

accrued revenues. (accounting) receitas realizadas e não recebidas; receitas ganhas e não recebidas; receitas a receber [Warren, Carl. Accounting, page 104; Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 13]. Sinônimo em inglês: **accrued assets**.

- **accrued interest** → juros realizados (e ainda não recebidos); juros a receber [Warren, Carl. Accounting, page 329].

accrued wages. (accounting) vide ACCRUED EXPENSES.

accumulate. (accounting) acumular.

- **to accumulate the costs** [Warren, Carl. Accounting, page 742] → acumular os custos.

accumulated amortization. (accounting) amortização acumulada.

accumulated deficit. (accounting) sinônimo de DEFICIENCY.

accumulated depletion. (accounting) exaustão acumulada.

accumulated depreciation. (accounting) depreciação acumulada. Sinônimos em inglês: allowance for depreciation; capital allowance; depreciation allowance; depreciation and diminution provision; depreciation reserve; property reserve; reserve for wear, tear, obsolescence and inadequacy.

accumulated depreciation. (accounting) depreciação acumulada.

accumulated other comprehensive income. vide COMPREHENSIVE INCOME.

accumulative damages. vide DAMAGES.

accusatory procedure. (criminal procedure) processo acusatório.

accused. (dir. penal) acusado; réu.

accuser. acusador; denunciador.

accusing jury. sinônimo de GRAND JURY (vide).

acid-test ratio. (accounting) sinônimo de QUICK RATIO.

acquets. (dir. de família) aqesto.

acquiescence. aquiescência.

acquired company. vide MERGER.

acquired right. vide RIGHT.

acquiring company. vide MERGER.

acquiror. adquirente

acquisition. aquisição.

- **creeping acquisition** → compra gradual das ações de uma empresa no mercado de capitais.

acquisition cost. (accounting) custo de aquisição.

acquisitive prescription. vide **PRESCRIPTION**.

acquit. (dir. penal) absolver. As expressões “to acquit the defendant” e “to find the defendant not guilty” são sinônimas.

- the defendant was acquitted of the crime; the defendant was found not guilty → o réu foi absolvido (do crime)

acquittal. (dir. penal) absolvição.

- judgment of acquittal → sentença absolutória
- “Thus in the case of a finding of innocence, a judgment of acquittal is made and the defendant is discharged”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112] → Decidindo-se pela inocência do réu, uma sentença absolutória é proferida e o réu é posto em liberdade.

across-the-board budget. (accounting) sinônimo de **MASTER BUDGET**.

act (noun). 1 – ato

- 2 – lei. Act é sinônimo de **statute** (vide).

act (verb). agir.

act of congress. ato do congresso.

act of God. caso fortuito (causado pela natureza). Ver **FORTUITOUS EVENT**.

act of nature. sinônimo de **ACT OF GOD**.

act of providence. sinônimo de **ACT OF GOD**.

acting. temporário, interino.

action. (processo) ação. Historicamente havia uma diferença entre **action** e **suit**, mas a Rule 2 das Federal Rules of Civil Procedure adotou o termo **action**. Portanto, **action**, **suit**, e **lawsuit** são sinônimos.

“for any of the reasons for which rehearings have heretofore been granted in suits in equity in the courts of the United States.” [Rule 59, Federal Rules of Civil Procedure].

“There shall be one form of action to be known as ‘civil action’.” [Rule 2, Federal Rules of Civil Procedure].

- to file/commence/bring an action against someone; to file suit against someone; to sue someone → postular/intentar/propor/ajuizar/mover/distribuir uma ação contra alguém; acionar alguém; agir contra alguém; processar alguém. Evite traduzir por: **entrar-com-uma** ação.

- to maintain an action → manter uma ação. “A partner cannot maintain an action at law against the firm upon a claim against the partnership. [Anderson, Ronald A., Business Law]”

- filing of the suit/action → propositura/ajuizamento da ação

- action in rem → ação fundada em direito real sobre bens imóveis

- action in personam → ação fundada em direito pessoal

- to sue for something; to file for something; to file suit seeking something; to file an action seeking something → propor ação pleiteando algo

- to join the suit/action → ingressar na ação

- civil action → civil action; civil suit

action at law. ação em direito (em contraposição à ação em equidade). Vide **EQUITY X LAW**.

action for an account. ação de prestação de contas.

action for an accounting. ação de prestação de contas.

action for damages. ação de indenização; ação indenizatória; ação de reparação de danos.

action for divorce. ação de divórcio.

action for libel or slander. ação fundada em crime contra a honra.

action for separation. ação de separação.

action for the recovery of land. sinônimo de **EJECTMENT**.

action of account. vide **ACCOUNT**.

action of ejectment. sinônimo de **EJECTMENT**.

action to annul a marriage. ação de anulação de casamento.

action to recover possession of land. ação de reintegração de posse.

actionable. que pode ser objeto de ação judicial; que constitui causa de pedir; indenizável.

- “All combinations to drive or keep away customers or prospective employees by violence, force, threats, or intimidation are actionable wrongs.” → Todos os acordos para expulsar ou excluir clientes ou empregados potenciais por violência, força, ameaças, ou intimidação são atos ilícitos que podem ser objeto de ação judicial / são atos ilícitos indenizáveis.

active capital. (accounting) sinônimo de **WORKING CAPITAL** (vide).

activity accounting. (accounting) sinônimo de **RESPONSIBILITY ACCOUNTING**.

activity base. (accounting) sinônimo de **ACTIVITY DRIVER**.

activity cost driver. (accounting) sinônimo de **COST DRIVER**.

activity driver. (accounting) direcionador de atividade; direcionador de custo.

activity-based costing. (accounting) custeio ABC; custeio baseado em atividade; custeio por atividade.

actor. 1 – autor, agente, sujeito ativo (de crime).

““Actor” means a person whose criminal responsibility is in issue in a criminal action”.

2 – autor; causador (de ilícito civil).

3 – (economia) ator; agente

- **economic actor; economic agent** → agente econômico; ator econômico.

- **private actor** → agente/ator privado.

actual absorption costing. (accounting) sinônimo de HISTORICAL ABSORPTION COSTING.

actual articles. (accounting) sinônimo de MERCHANDISE INVENTORY (vide).

actual cash value. vide VALUE.

actual cost. (accounting) custo real. Vide o exemplo em STANDARD COST.

actual damages. vide DAMAGES.

actual expected standard cost. (accounting) sinônimo de CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST.

actual inventory. (accounting) sinônimo de PHYSICAL INVENTORY.

actual market value. vide VALUE.

actual possession. vide POSSESSION.

actual value. vide VALUE.

actually expected standard cost. (accounting) sinônimo de CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST.

actuarial. atuarial.

actuary. (mathematics) atuário.

actuary. (insurance) atuário.

actus reus. ato típico. Vide explicação no verbete CRIME (o conceito analítico de crime).

ad damnum; ad damnum clause. (civil procedure) pedido de indenização.

- “I ask leave of the Court to amend my ad damnum clause and to increase the amount from \$15,000 to \$20,000.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 178] → Peço permissão ao juiz para modificar meu pedido de indenização e para aumentar a quantia de \$15.000 para \$20.000.

ad litem. dativo.

- **guardian ad litem** → tutor/curador dativo.

Vide COUNSEL (counsel ad litem).

ad valorem. ad valorem.

add. incluir (na ação).

added damages. Vide DAMAGES.

addition. (of invention, in patent law) adição.

- **certificate of addition** → certificado de adição de invenção.

additional capital. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

additional damages. vide DAMAGES.

additional paid-in capital. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

additional paid-in capital in excess of par. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

adduce. (proof) apresentar (provas).

ademption. (succession) revogação do legado.

adhesion contract. vide CONTRACT.

adhesive contract. vide CONTRACT.

adhesory contract. vide CONTRACT.

adjective law. vide LAW.

adjoining. adjacente.

adjoining land. terreno adjacente.

adjourn. adiar; suspender.

adjournment. adiamento; recesso; suspensão (de audiência, por exemplo).

adjudge. julgar; decidir; conceder; condenar (judicialmente).

- “He was thereupon duly adjudged to be in civil contempt of the Court”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 254] → Ele foi então condenado por desobediência ao juiz.

- **adjudged guilty** → condenado.

- “A person adjudged guilty of an offense under this code shall be punished in accordance with this chapter”. → Uma pessoa condenada por um crime previsto neste código será punida segundo este capítulo.

adjudicate. julgar.

adjudication. 1 – julgamento.

- **adjudication upon the merits** → julgamento de mérito.

adjudication of insanity. interdição.

adjudicative law. sinônimo de CASELAW (vide).

adjudicative law. jurisprudência.

adjust. vide ADJUSTMENT FOR INFLATION.

adjusted rate of return. (accounting) sinônimo de INTERNAL RATE OF RETURN.

adjusted rate of return method. (accounting) sinônimo de INTERNAL RATE OF RETURN METHOD.

adjusted trial balance. (accounting) balance-te ajustado.

adjusting entry. (accounting) vide ENTRY.

adjusting entry. (accounting) lançamento de ajuste.

adjustment. (accounting) ajuste.

- “Supplies and prepaid insurance are two examples of prepaid expenses that may require adjustment at the end of an accounting period”. [Warren, Carl. Accounting, page 103] → As contas de estoque de materiais de consumo e de seguros pagos antecipadamente são dois exemplos de despesas pagas antecipadamente que podem exigir ajuste ao final do exercício.

adjustment for inflation; inflation adjustment. correção monetária.

- adjusted for inflation; inflation-adjusted → corrigido monetariamente; com correção monetária; atualizado.
- to adjust something for inflation → corrigir algo monetariamente.

adminicular evidence. vide EVIDENCE.

administration. 1 – administração.

2 – governo.

- the Bush administration → o governo Bush.

administration letters. sinônimo de LETTERS OF ADMINISTRATION.

administration of justice. administração da justiça.

administrative expense. (accounting) despesa administrativa. Sinônimo em inglês: general expense.

administrative hearing. audiência em processo administrativo.

administrative law. direito administrativo.

administrative proceeding. procedimento administrativo.

administrative process. processo administrativo.

administrative regulations. normas administrativas.

administrative tribunal. tribunal administrativo.

administrative wrong. ilícito administrativo.

administrative-law judge. autoridade administrativa (de julgamento); juiz administrativo. Sinônimos em inglês: trial examiner; hearing examiner; hearing officer.

administrator. 1 – administrador.

2 – (succession) inventariante. Vide EXECUTOR.

• to appoint an administrator → nomear um inventariante.

• public administrator → inventariante judicial.

• administrator ad litem → inventariante dativo.

admiralty. 1 – direito marítimo.

• admiralty law → direito marítimo.

2 – juiz de direito marítimo; justiça marítima.

• admiralty court → juiz de direito marítimo.

admissibility. admissibilidade.

admissible. admissível.

- to be admissible in evidence at trial → ser admissível como prova no julgamento. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 231].

admission. 1 – (processo) admissão; confissão.

• request for admission → pedido de confissão [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 36].

2 – (of employee) admissão.

• admission to work → admissão no emprego.

adopt. (dir. de família) adotar.

adoptee; adopted child. criança adotada.

adopter. adotante

adoption. adoção.

adoptive. adotivo.

ADR. abrev. de ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION.

adulterated. adulterado.

adulteration. adulteração.

adultery. adultério.

advance. adiantamento.

• advance on wage → adiantamento do salário.

• in advance → adiantado. Ver IN ARREARS.

• advance payment; early payment → pagamento antecipado.

advantage. (economics) vantagem.

• absolute advantage → vantagem absoluta.

• absolute cost advantages → vantagens absolutas de custos.

• comparative advantage → vantagem comparativa.

adversary. (processo) contraditório.

• adversary procedure; adversary proceeding; adversary process; adversary system → contraditório; procedimento contraditório.

- **adversary principle** → princípio do contraditório.

adverse dominion. sinônimo de ADVERSE POSSESSION (vide).

adverse possession. usucapião. Nota: o termo usucapião é de dois gêneros, isto é, pode ser substantivo masculino ou feminino.

- **to acquire by adverse possession** → adquirir por usucapião.
 - “Title can be acquired to real property by adverse possession”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, 53]. → A propriedade de bem imóvel pode ser adquirida por usucapião.
 - “Title to land may be acquired by holding it adversely to the true owner for a certain period of time. In such a case, the possessor gains title by adverse possession”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → A propriedade de bem imóvel pode ser adquirida pela posse contrária ao real proprietário por um certo prazo. Em tal caso, o possuidor adquire a propriedade por usucapião.
 - **adverse possessor** → usucapiente.
- Vide também PRESCRIPTION.

adverse possessor. vide ADVERSE POSSESSION.

adverse selection. (economics) seleção adversa.

adverse use. vide USO.

adverse variance. (cost accounting) vide VARIANCE.

adversely affect. vide AFFECT.

advertisement for bids. edital de licitação.

advertiser. anunciante.

advertising. publicidade.

advertising campaign. campanha publicitária.

advertising contract. contrato de publicidade.

advice and consent. (of the Senate) traduza simplesmente por aprovação; confirmação [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 59].

- “An international agreement that requires the advice and consent of the Senate before the United States may become a party to it”. [Buerghental, Thomas, Public International Law, p. 102] → Um acordo internacional que requer a aprovação do Senado para que os Estados Unidos tornem-se parte do mesmo.

advisement.

- “This case was argued in the Court of Appeals and was held under advisement until yesterday”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 354] → Este processo foi

discutido no Tribunal e estava em análise até ontem. Este processo foi discutido no Tribunal e estava concluído até ontem.

- “The judge said she will take the matter under advisement for now, and won’t render a decision for at least two weeks”. [Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 20] → A juíza disse que vai analisar a questão agora, e não vai proferir uma decisão antes de duas semanas.

adviser. conselheiro; consultor.

advisory council. conselho consultivo.

advisory jurisdiction. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

advisory jury. vide JURY.

advisory opinion. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

advocacy. advocacia.

advocate (noun). advogado; defensor.

advocate (verb). advogar; defender.

advowson. (English ecclesiastical law) direito de fazer nomeação a cargo eclesiástico vago.

AE. sigla de account executive. Vide STOCK-BROKER.

affect. afetar.

- **adversely affect** → prejudicar.

affiant. declarante; pessoa que presta um affidavit (vide).

- **further affiant sayeth naught** → sem mais declarações pelo declarante.

affidavit. declaração (unilateral, por escrito, feita sob compromisso de dizer a verdade, perante uma autoridade pública); declaração juramentada; termo de declarações (sob pena de falso testemunho).

- “I am Lloyd Grant, and I make this affidavit in support of Defendants’ motion for partial summary judgment on punitive damages”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 78] → Meu nome é Lloyd Grant, e faço esta declaração em respaldo ao pedido dos réus de julgamento antecipado, em parte, da indenização punitiva.

affiliate. coligada; sociedade coligada.

affiliated company. coligada; sociedade coligada.

affiliated union. (labor law) vide UNION.

affinity. afinidade (parentesco). Ver exemplo em DEGREE.

- **by affinity** → por afinidade.

affirm. (the judgment) confirmar; manter.

- to affirm wholly or in part → confirmar toda ou parte (da sentença); dar provimento total ou parcial ao recurso.

affirmance. (of judgment) confirmação; indeferimento do recurso.

affirmation. (processo) compromisso (de dizer a verdade).

- on affirmation → compromissado.
- to make an affirmation → prestar o compromisso de dizer a verdade.
- to put the witness on affirmation → tomar o compromisso de uma testemunha.

affirmative defense. 1 – (dir. penal) defesa afirmativa (inimputabilidade; embriaguez; legítima defesa; coação; alibi).

2 – (civil procedure) defesa indireta de mérito.

- “If a complaint sets forth a claim which is barred by the statute of limitations, the objection may be taken by setting it up as an affirmative defense in the answer”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 53] → Se a petição inicial contiver pedido prescrito, a objeção pode ser feita por meio de defesa indireta de mérito na contestação.

affray. rixa.

affreightment. fretamento.

- contract of affreightment → contrato de fretamento.

AFL-CIO. sigla de AMERICAN FEDERATION OF LABOR AND CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS.

aforementioned. sinônimo de SAID (vide).

aforesaid. (archaic) sinônimo de SAID (vide).

African Union. União Africana.

after tax. após a dedução do imposto (de renda).

after-hours trading; off-hours trading. (stock market) pregão eletrônico que funciona após o horário oficial do pregão da bolsa de valores.

“After-hours dealing or trading [is the] trading of stocks and bonds after regular trading hours on organized exchanges. (...) After-hours trading does have some disadvantages. First, liquidity may be less than during the normal trading hours”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 15; 288].

aftermarket; secondary market. 1 – (antitrust) mercado secundário; mercado de peças de reposição.

2 – (stock market) mercado secundário.

after-sales. (marketing) pós-venda.

after-sales services. serviços pós-venda.

aftertax. após a dedução/pagamento dos impostos; após deduzidos/pagos os impostos.

- aftertax profit → lucro após o pagamento dos impostos.

after-tax operating income. sinônimo de AFTER-TAX PROFIT.

after-tax profit. lucro após a dedução do imposto de renda. Sinônimos em inglês: after-tax operating income; profit after tax; taxed profit.

age. 1 – idade.

- of legal age → maior de idade.
- 2 – vencimento.

- the age of the receivable accounts [Warren, Carl. Accounting, page 323] → a data de vencimento das contas a receber.

age of majority. idade de maioridade.

age-life method of depreciation. (accounting) sinônimo de STRAIGHT-LINE METHOD.

agency. 1 – agência; órgão; autarquia.

2 – mandato [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 25].

- general agency → mandato geral
- special agency → mandato especial.
- duration of the agency → prazo de validade do mandato.

As partes:

- principal → mandante.
- agent → mandatário.
- 3 – representação comercial.

agenda. (dir. comercial) ordem do dia; ordem da assembleia; pauta.

agent. 1 – mandatário; procurador; agente; outorgado; comissário; preposto; representante. Conferir PRINCIPAL.

- apparent/ostensible agent → mandatário aparente.
- general agent → mandatário geral.
- special agent → mandatário especial.
- the authority of the agent → os poderes do mandatário.
- to clothe an agent with authority → conferir/delegar/outorgar poderes ao mandatário.
- to retain an agent → contratar um mandatário.
- 2 – representante (comercial). Sinônimo em inglês: sales agent.

aggravated. (crime) qualificado; classificado.

aggravating circumstance. vide CIRCUMSTANCE.

aggravation. (criminal law) agravante.

aggravator. sinônimo de aggravating circumstance. Vide CIRCUMSTANCE.

aggregate. (economia) agregado.

aggregate. (economia) agregar.

aggregate balance sheet. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED BALANCE SHEET.

aggregate corporation. sinônimo de CORPORATION (vide).

aggregation. (economia) agregação

aggrieved. prejudicado; lesado.

- aggrieved party → parte prejudicada; parte lesada.

aging of accounts. (accounting) classificação de contas por ordem cronológica.

aging schedule. (accounting) lista de contas a receber organizada por data de vencimento [Warren, Carl. Accounting, page 324].

aging the receivables. (accounting) classificação das contas a receber de acordo com suas datas de vencimento; classificação das contas a receber por ordem cronológica [Warren, Carl. Accounting, page 324].

agree. concordar.

Em redação contratual, simplifique eliminando sinônimos desnecessários. Por exemplo:

- Sellers agree and undertake to cooperate with Buyers in regard to the approval of the transaction → Os Vendedores concordam em cooperar com as Compradoras para obter a aprovação da transação.

agreement. acordo; contrato. Em muitos contextos, agreement deve ser traduzido por contrato. Vide nota no verbete CONTRATO.

agreement in restraint of trade. acordo anticoncorrencial. Vide RESTRAINT OF TRADE.

agreement to restrict competition. acordo anticoncorrencial. Vide RESTRAINT OF TRADE.

agribusiness. agroindústria.

aid and abet. (criminal law) auxiliar; ajudar (na prática do crime).

aider and abettor. (criminal law) participe. Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

aiding suicide. auxílio ao suicídio.

Air Force. Aeronáutica.

airbill. conhecimento de transporte aéreo.

alderman. vereador.

aleatory contract. vide CONTRACT.

alibi. (processo penal) álibi

alibi witness. vide WITNESS.

alien. estrangeiro (não naturalizado); imigrante.

- illegal alien; undocumented alien → imigrante ilegal.

- nonresident alien → estrangeiro não residente.

- resident alien → estrangeiro residente (no país).

alienable. alienável.

alienate; abalienate. alienar.

alienation. alienação (de bens).

alienee. alienatário.

alimony. alimentos; pensão alimentícia (entre ex-cônjuges). Sinônimo em inglês: SPOUSAL SUPPORT. Vide SUPPORT.

- temporary alimony; provisional alimony; alimony pendente lite; allowance pendente lite → alimentos provisórios.

allegation. alegação.

allege. alegar.

Allen charge. (procedure) instrução dada pelo juiz ao júri indeciso (deadlocked jury), para que o júri faça maior esforço para chegar ao veredicto. Sinônimos: dynamite charge; dynamite instruction; nitroglycerine charge; shotgun instruction; third-degree instruction.

allocate. 1 – (accounting) apropriar (na contabilidade de custos).

2 – (economics) alocar.

- (in antitrust law) to allocate markets → dividir mercados.

allocation. 1 – (of tax revenue) repartição (da receita tributária).

“The major allocations of the revenue collected by the federal government are: 10% of the revenue from the income tax to the municipalities, except state capitals”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

2 – (economia) alocação (de recursos)

“If banks foul up on the allocation of capital, the results can be catastrophic”. [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

- efficient allocation of resources → alocação eficiente de recursos.

“Economists use the term market failure to refer to a situation in which the market on its own fails to produce an efficient allocation of resources”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 11].

- misallocation of resources → má alocação de recursos.

- (in antitrust law) market allocation → divisão do mercado.

- (in antitrust law) allocation of customers
→ divisão de clientes.

allocation base. (accounting) sinônimo de ACTIVITY DRIVER.

allocation. declaração (do condenado ou da vítima antes do proferimento da sentença).

allodial. (direitos reais) alodial.

allonge. (of negotiable instrument) alongamento; folha de alongamento.

allow. aceitar; deferir.

allowance. 1 – aceitação; deferimento.

2 – (accounting) abatimento.

- sales allowance → abatimento sobre vendas.

- purchase allowance → abatimento sobre compras.

- “Rather than have a buyer return merchandise, a seller may offer a \$500 allowance to the customer as compensation for damaged merchandise”. [Warren, Carl. Accounting, page 233] → Em vez de o comprador devolver a mercadoria, o vendedor pode oferecer abatimento de \$500 para o comprador a título de indenização por avarias.

3 – (accounting) provisão.

allowance for bad debts. (accounting) provisão para créditos de liquidação duvidosa. Sinônimo em inglês: allowance for doubtful accounts; allowance for uncollectible accounts; bad debt loss provision; bad debt reserve; loan loss provision; provision for bad and doubtful debts; provision for bad debts; reserve for bad debts; reserve for doubtful debts.

allowance for depreciation. (accounting) sinônimo de ACCUMULATED DEPRECIATION.

allowance for doubtful accounts. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

allowance for loss due to market decline of inventory. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR REDUCTION OF INVENTORY TO MARKET.

allowance for probable losses. (accounting) provisão para perdas prováveis (na realização de investimento).

allowance for reduction of inventory to market. (accounting) provisão para redução ao valor de mercado.

allowance for uncollectible accounts. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

allowance method. (accounting) vide BAD DEBT.

allowance pendente lite. vide ALIMONY.

allowance to reduce inventory to market value. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR REDUCTION OF INVENTORY TO MARKET.

allowance to reduce marketable securities to market value. (accounting) provisão para ajuste de custo de títulos e valores mobiliários ao valor de mercado.

all-purpose journal. (accounting) livro diário geral; livro diário sintético; livro diário centralizador.

alluvion. aluvião.

alta proditio. sinônimo de TREASON.

alter ego. princípio que fundamenta a teoria do piercing the corporate veil, segundo o qual a sociedade é o alter ego do sócio infrator, e portanto a personalidade da sociedade pode ser desconsiderada.

alternate juror. vide JUROR.

alternative cost. sinônimo de OPPORTUNITY COST.

alternative dispute resolution (ADR). (processo) resolução alternativa de conflitos (arbitragem, mediação, etc.).

“In recent years, it has become much more common to use a form of alternative dispute resolution process for this purpose, either mediation or arbitration”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 514].

alternative minimum tax (AMT). imposto de renda mínimo.

alternative order. (stock market) vide ORDER.

alternative-methods-of-performance contract. vide CONTRACT.

amalgamated balance sheet. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED BALANCE SHEET.

amalgamation. união, concentração (de sociedades). Vide a nota explicativa no verbete FUSÃO.

ambulatory. que pode ser alterado; modificável; revogável.

ambulatory will. vide WILL.

amend. modificar; alterar; aditar

- “The basic federal legislation in the labor law area is called Wagner Act, as amended by the Faft-Hartley Act”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 5] → A lei trabalhista federal básica é chamada de Wagner Act, modificada pelo Faft-Hartley Act/com redução dada pelo Faft-Hartley Act.

amended complaint. vide COMPLAINT.

amendment. 1 – aditamento; modificação; alteração. Traduzo AMENDMENT por EMENDA apenas ao se referir a emenda constitucional (constitutional amendment).

- amendment of pleading → aditamento da petição.
- amendment of the complaint → aditamento da petição inicial.
- amendment of information → aditamento da denúncia (em processo penal).
- contract amendment → alteração contratual; aditivo contratual; aditamento contratual.
- constitutional amendment → emenda constitucional

American Arbitration Association. Associação de Arbitragem dos EUA.

American Bar Association (ABA). Ordem dos Advogados dos Estados Unidos.

American Convention on Human Rights. Convenção Americana de Direitos Humanos.

american depositary receipt (ADR). (mercado de capitais) american depositary receipt. Esta expressão já foi incorporada ao português.

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. Uma importante central sindical dos EUA.

American Medical Association. Conselho Federal de Medicina.

American National Standards Institute (ANSI). Instituto de Metrologia e Normalização dos EUA; Instituto Americano de Normas Técnicas. Seu equivalente no Brasil é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).

American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP). (copyright) uma das sociedades que licencia e policia a execução pública de obras musicais nos EUA. Seu equivalente no Brasil é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

amicable. amigável.

amici curiae. vide AMICUS CURIAE.

amicus. abrev. de AMICUS CURIAE.

amicus curiae. (procedure) amicus curiae. Plural: amici curiae.

- amicus brief → petição do amicus curiae. “An amicus brief filed by the Justice Department and the FTC urged the Court to adopt a ‘middle ground’ that it variously referred to as

an ‘abbreviated’ or ‘truncated’ rule of reason”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 232].

amnesty. anistia.

amortizable. (accounting) amortização; sujeito à amortização.

amortization. 1 – (of debt) amortização.

2 – (accounting) amortização.

- “When the amortization is recorded, it is debited to an expense account and credited directly to the patents account”. [Warren, Carl. Accounting, page 411] → Quando a amortização é lançada, ela é debitada em uma conta de despesa e creditada diretamente em uma conta de patentes.

amortize. (accounting) amortizar.

- “Intangibles, which mainly consist of artist contracts and music catalogs, are being amortized on a straight-line basis principally over 16 year and 21 years, respectively”. [Warren, Carl. Accounting, page 411] → Bens intangíveis, que consistem principalmente de contratos com artistas e catálogos de música, são amortizados em linha reta (por quotas constantes) principalmente por períodos de 16 anos e 21 anos, respectivamente.

amotion. 1 – (of officer) destituição.

2 – (of tenant) despejo.

amount in controversy; jurisdictional amount; matter in controversy. (processo) valor da causa [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 94].

amount of the insurance. valor do seguro.

analogize. raciocinar por analogia.

“Judge Cardozo’s technique of analogizing and distinguishing cases as the process of legal reasoning, whereby law keeps pace with historical development without running ahead of it”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 40].

analogy. analogia.

analysis of variances. (accounting) análise das variações.

anatomical gift. vide GIFT.

ancillary legislation/law. lei complementar.

“Self-executing (is) anything (e.g., a document or legislation) which is effective immediately without the need of intervening court action, ancillary legislation, or other type of implementing action”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 1360].

annex. anexar.

annotation. (accounting) sinônimo de FOOT-NOTE.

annual general meeting. vide MEETING.

annual meeting. vide MEETING.

annual percentage rate. tax anual (de juros).

annual report. (accounting) relatório anual.

annualized. anualizado.

- annualized rate of growth → índice anualizado de crescimento.

annuity. 1 - constituição de renda.

- 2 - renda (paga em um contrato de constituição de renda).

annul. anular

annulment. anulação.

anomalous indorsement. vide INDORSEMENT.

ANSI. abbr. AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE.

answer (noun). (procedure) contestação.

- to file the answer; to answer → apresentar a contestação; contestar.
- answering defendant → réu; contestante.

answer (verb). responder.

- to answer for something → responder por algo; ser responsável por algo.

answerable. responsável.

antedated. pré-datado. Ver POSTDATED.

antenuptial agreement. sinônimo de PRENUPTIAL AGREEMENT.

antiavoidance. vide TAX AVOIDANCE.

antichresis. anticrese.

anticipatory relief. (procedure) tutela antecipada.

“In the present appeals no more is alleged or conceded than is consistent with undisputed facts and with ordinary practice in deciding a case for anticipatory relief on demurrer”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 92].

anticipatory repudiation. vide REPUDIATION.

anticompetitive. (dir. concorrencial) anticoncorrencial; anticompetitivo. Prefira o termo anticoncorrencial.

anticompetitive agreement. acordo anticoncorrencial. Vide RESTRAINT OF TRADE.

anticompetitive conduct. sinônimo de RESTRAINT OF TRADE (vide).

anticompetitive covenant. sinônimo de NON-COMPETITION COVENANT (vide).

anticompetitive practice. sinônimo de RESTRAINT OF TRADE (vide).

antidilution statute. vide DILUTION.

antidumping. vide DUMPING.

anti-inflation. (economia) anti-inflacionário.

- anti-inflation policy → política antiinflacionária.

anti-Semitism. antissemitismo.

antitakeover. (corporate law) antiaquisição (do controle); defesa contra tentativa de aquisição do controle (da sociedade).

- antitakeover device; antitakeover strategy → estratégia/dispositivo para evitar a aquisição do controle (da sociedade); estratégia/dispositivo antiaquisição hostil.

antitrust. antitruste; defesa da concorrência.

- antitrust case → processo antitruste; caso antitruste.

- antitrust compliance → obediência à lei de defesa da concorrência.

- antitrust enforcement → defesa da concorrência [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 536].

“But in the main, antitrust enforcement policies were based on economics rather than populism and the agencies readily acknowledged the considerable risks associated with intervention in the market”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 590]

- antitrust enforcement policies → políticas de defesa da concorrência.

- antitrust enforcer → autoridade antitruste.

- antitrust injury → lesão concorrencial; lesão à concorrência.

“Plaintiffs must prove antitrust injury, which is to say injury of the type the antitrust laws were intended to prevent that that flows from that which makes defendants’ acts unlawful”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 546].

- antitrust law → direito concorrencial; direito antitruste.

- antitrust policy → política antitruste; política concorrencial; política de defesa da concorrência.

- antitrust remedy → sanção contra condutas anticoncorreciais.

- antitrust violation → conduta anticoncorrencial; ilícito concorrencial; infração da lei de proteção da concorrência.

“But there are antitrust implications in geographically limited licenses, and a patentee must not exceed the rights granted by the Patent Act to avoid committing an antitrust violation”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 14].

antitrust conspiracy. acordo anticoncorrencial. Vide **RESTRAINT OF TRADE**.

Antitrust Division. (antitrust) agência do Department of Justice competente para aplicar a lei antitruste nos EUA. O chefe da Antitrust Division é o **Assistant Attorney General**. A Antitrust Division tem competência tanto civil quanto criminal. Traduza por **Divisão Antitruste**.

antitrust violation. sinônimo de **RESTRAINT OF TRADE** (vide).

any and all. todo e qualquer.

apparent authority. vide **AUTHORITY**.

appeal (noun). 1 – recurso; apelação. Prefira traduzir **appeal** por **recurso**. Traduza por **apelação** apenas se for um **appeal from judgment**, isto é, um recurso contra sentença.

- **appealed from** → recorrido.
- “The Appellate Division reversed or modified the judgment or order appealed from”. → A Divisão Recursal reformou ou modificou a sentença ou ordem apelada.
- **consolidation of appeals** → cumulação de recursos.
- **filing of the appeal** → interposição do recurso.
- **on appeal** → em recurso; em sede de recurso; em sede recursal; em grau de recurso.
- **the case is on appeal** → o processo está em fase de recurso.
- **to take/file/lodge an appeal against a decision** → apresentar/interpor recurso contra uma decisão; recorrer contra uma decisão; recorrer de uma decisão. Evite traduzir por: **entrar com recurso**.

Classificação:

- **appeal by application; appeal by leave** → recurso que requer permissão do tribunal ad quem.
- **appeal by right; appeal as of right; appeal of right** → recurso que não requer permissão do tribunal ad quem.
- **appeal from judgment** → apelação.
- **appeal in forma pauperis** → recurso com o benefício da justiça gratuita.
- **cross-appeal** → recurso adesivo.
- **frivolous appeal** → vide **FRIVOLOUS**.
- **interlocutory appeal** → vide **INTERLOCUTORY APPEAL**.

appeal (verb). recorrer. Prefira traduzir **appeal** por **recorrer**. Traduza **appeal** por **apelar** apenas se for contra uma decisão final (judgment).

• **she has chosen to appeal the decision** → Ela optou por recorrer da decisão.

• **to appeal the sentence/conviction** → recorrer contra a condenação.

• **the decision may be appealed by any party** → qualquer parte pode recorrer da decisão.

appeal bond. preparo do recurso; depósito recursal; caução depositada em juízo para garantir o pagamento das custas em caso de sucumbência.

appeal court. sinônimo de **APPELLATE COURT** (vide).

appealability. recorribilidade; admissibilidade (de recurso).

appealable. recorrível.

• **appealable order** → decisão sujeita a agravo; decisão recorrível.

appeals court. sinônimo de **APPELLATE COURT** (vide).

appear. comparecer (em juízo). Conferir **ATTEND**.

• **to appear in court** → comparecer em juízo.

• **to appear through/by attorney** → comparecer por advogado.

appearance. comparecimento (em juízo).

• **to enter an appearance through counsel** → comparecer por advogado.

• **to make an appearance (in court)** → comparecer (em juízo).

• **appearance pro hac vice** → comparecimento por advogado de outro estado.

• **general appearance** → comparecimento que fixa a competência do juízo sobre o réu.

• **special appearance; limited appearance; appearance de bene esse** → comparecimento apenas para contestar a competência do juízo.

“It follows that jurisdiction in personam cannot be obtained over a foreign corporation which is not doing business in the state, in the absence of a submission to jurisdiction through a general appearance”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 18].

• (criminal procedure) **initial appearance; preliminary arraignment** → audiência preliminar (que equivale ao interrogatório judicial do réu, no processo penal brasileiro).

appearance bond. vide **BOND**.

appeared footnote. (accounting) sinônimo de **FOOTNOTE**.

appearer. comparecente.

appellant. recorrente.

appellant's brief. vide BRIEF.

appellate. recursal; de segunda instância.

- appellate decision → decisão de segunda instância.

appellate brief. vide BRIEF.

appellate court; appeals court; appeal court; court of appeals; court of appeal; court of review. tribunal; segunda instância. Em contraposição a TRIAL COURT (vide).

- the judgment was set aside by the appellate court → a sentença foi anulada pela segunda instância.

Vide também UNITED STATES COURT OF APPEALS.

appellate hearing. audiência do recurso.

appellate jurisdiction. vide JURISDICTION.

appellate review. reexame recursal.

appellation of origin. (trademark) denominação de origem.

appellee. recorrido.

appellee's brief. vide BRIEF.

applicability. (of the law) aplicabilidade.

applicable. aplicável.

applicable law. direito aplicável.

applicant. 1 – requerente; solicitante.

2 – (trademark law) apresentante (de pedido de registro de marca).

3 – (patent law) depositante/apresentante (da patente); inventor-depositante.

application. 1 – pedido; requerimento.

- application to the court → pedido ao juízo.
- patent application → pedido de patent. Vide PATENT.

2 – aplicação (da lei, da norma)

3 – imputação (do pagamento).

- to apply the payment to the interest → imputar o pagamento nos juros.

- to apply to the payment of something → imputar no pagamento de algo.

application of incorporation. pedido de constituição (de corporation).

apply. 1 – aplicar (a lei, etc.). Em inglês o verbo apply é usado na voz ativa. Em português o verbo aplicar é usado na voz passiva. Fique atento a isto ao traduzir:

- “The United States Attorney will explain the criminal statutes which may apply to the facts presented.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 249] → O Promotor Federal dos Estados Unidos explicará a lei penal que pode ser aplicada a estes fatos.

- “These rules apply to criminal prosecutions removed to the United States district courts from state courts”. → Estas regras são aplicadas/aplicam-se às ações penais deslocadas da justiça estadual para a justiça federal dos Estados Unidos.

2 – imputar (o pagamento). Vide exemplos em APPLICATION.

3 –

- apply for → pedir algo; requerer algo.

appoint. (na agent, attorney, etc.) nomear; constituir. Em redação formal, simplifique eliminando sinônimos desnecessários. Por exemplo:

- the Arbitration Center shall nominate and appoint the third arbitrator → o Centro de Arbitragem deverá nomear o terceiro árbitro.

appointed counsel. vide COUNSEL.

appointee. nomeado.

appointive property. vide PROPERTY.

appointment. 1 – (of attorney, agent, etc.) nomeação; constituição.

2 – mandato; procuração; cargo. Vide PROXY.

“Every personal representative, including a person administering an estate of a minor or incompetent holding an appointment on that date, continues to hold the appointment but has only the powers conferred by this code (...)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-107.]

appointor. nomeante.

appraisal. 1 – avaliação (do valor de um ativo).

2 – avaliação; apuração.

appraisal remedy. (corporate law) direito de retirada; direito de recesso. Sinônimos em inglês: right of dissent and appraisal; appraisal right; dissenter's right [Model Business Corporation Act ch.13; Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 629; 635].

appraisal right. sinônimo de APPRAISAL RIGHT.

appraise. avaliar (o valor de um bem).

- appraised value → valor avaliado.

appraiser. avaliador.

appreciate. 1 – (the stock) valorizar. Também appreciate in value.

2 – (the currency) valorizar. Para a diferença entre appreciate e revalue, vide o verbete VALORIZAR.

- a moeda se valorizou em relação ao dólar → the currency appreciated against the dollar.

- “When the exchange rate falls from 80 to 70 yen per dollar, the dollar is said to depreciate, and the yen is said to appreciate”. [Mankiw,

Gregory. Principles of Economics, p. 686] → Quando a taxa de câmbio cai de 80 para 70 ienes por dólar, diz-se que o dólar se valorizou, e o iene se desvalorizou.

appreciation. (of currency) valorização. Para a diferença entre **appreciation** e **revaluation**, vide o verbete VALORIZAÇÃO.

- **currency appreciation/revaluation** → valorização cambial; valorização da taxa de câmbio.

- **appreciation/revaluation of the real against the dollar** → valorização do real em relação ao dólar.

- “China should reject the advice to float its currency and opt instead for a substantial one-shot revaluation”. [The Economist September 11th, 2004, p. 65]. → Em vez de aceitar o conselho para liberar o câmbio, a China deveria optar por uma valorização cambial única.

- **appreciation in value** → valorização.

apprentice. (dir. do trabalho) aprendiz.

apprenticeship. (dir. do trabalho) aprendizagem.

approach. abordagem.

appropriate. apropriar.

appropriated retained earnings. (accounting) reserva de lucros. Sinônimos em inglês: common reserve fund; non-distributable asset; reserved surplus; retained earnings-appropriated; surplus reserve.

- **to restrict retained earnings** [Warren, Carl. Accounting, page 497] → constituir reserva de lucros.

appropriation. 1 – (accounting) reserva.

“In some instances, appropriations of retained earnings may be entirely voluntary – the board of directors may wish to restrict dividends because of the need to use corporate funds for a specific internal purpose”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 363].

2 – (dir. financeiro) dotação orçamentária.

approval sale. vide SALE.

appurtenant to. 1 – relativo a; no tocante a.

2 – (property law) acessório a.

- “Rehab is not in violation of any rights-of-way or restrictions affecting any of the Premises or any rights appurtenant thereto.” [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 22] → Rehab não está violando qualquer servidão de passagem ou restrição aplicável a qualquer dos Imóveis ou quaisquer direitos acessórios.

APR. abrev. ANNUAL PERCENTAGE RATE.

Arab League. Liga Árabe.

arbitrability. possibilidade de ser submetido a arbitragem.

arbitrable. hábil de ser submetido a arbitragem.

arbitrage. (economia) arbitragem.

- **arbitrager; arbitrageur** → arbitrador.

arbitral award. sentença arbitral.

arbitral tribunal. tribunal arbitral.

arbitrary. arbitrário.

arbitrate. 1 – arbitrar.

2 – submeter a arbitragem.

- **to arbitrate in accordance with the contract** → submeter-se a arbitragem segundo o contrato.

arbitration. arbitragem.

- **to compel arbitration** → determinar a realização de arbitragem.

“The union sued Company B one week before the end of the contract to compel arbitration”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 80].

- **to refer to arbitration** → submeter a arbitragem.

arbitration clause.

- **arbitration clause; arbitration provision; arbitral clause** → cláusula compromissória; cláusula arbitral.

- **submission (to arbitration)** → compromisso (arbitral).

- **to submit to arbitration** → submeter a arbitragem; firmar compromisso arbitral.

arbitration panel. tribunal arbitral.

arbitration proceedings. procedimento de arbitragem; processo de arbitragem.

arbitration tribunal. tribunal arbitral.

arbitrator. árbitro.

argue. alegar; sustentar; afirmar.

arguendo. para fins de argumentação apenas; apenas para argumentar; ad argumentandum tantum.

argument. argumento.

- **for sake of argument** → sinônimo de ARGUENDO (vide).

arise.

- **to arise from; to arise out of** → decorrer de; resultar de.

- **arising from something; arising out of something** → decorrente de algo; oriundo de algo.

arising-in jurisdiction. vide JURISDICTION.

arm's length. diz-se do contrato/relação jurídica entre sociedades independentes [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 116]. Pode-se traduzir por *entre sociedades independentes; em condições de mercado; a preço de mercado; sem conflito de interesses; em termos estritamente comutativos.*

- **arm's-length contract/relationship/transaction** → contrato/relação/operação entre sociedades independentes, a preço de mercado, em condições de mercado, sem conflito de interesses.

- **arm's-length price** → preço de mercado.

- "Some Brazilian multinationals are formerly state-owned companies that are flourishing as a result of being allowed to operate at arm's length from the government. [The Economist] → Algumas multinacionais brasileiras são antigas estatais que estão prosperando por terem sido permitidas a operar sem conflito de interesse com o governo; com independência/autonomia em relação ao governo; em condições de mercado.

armed conflict. conflito armado.

armed robbery. vide ROBBERY.

arm-in-arm. entre sociedades coligadas, vinculadas, relacionadas, do mesmo grupo. Vide ARM'S LENGTH.

- **arm-in-arm transaction** → operação entre empresas coligadas, vinculadas, relacionadas, do mesmo grupo.

armistice. armistício.

armor-piercing ammunition. munição que perfura armadura de metal.

arms control. controle de armas.

arra. arras.

arraign. (criminal procedure) trazer o réu perante o juiz, para fins do ARRAIGNMENT (vide); trazer (o réu) ao juiz; apresentar (o réu) ao juiz.

arraignment. (criminal procedure) a primeira audiência do réu perante o juiz no processo criminal. O juiz lê as acusações contra o réu, e o réu tem a opção de confessar (to plead guilty) ou negar as acusações (to plead not guilty). Traduza por: primeira audiência; audiência preliminar.

"Every person who is charged with a crime is required to respond to the charge by entering a formal plea. This occurs first at a proceeding known as 'arraignment', at which the defendant is informed of the charge and requested to plead. It is not uncommon, however, for de-

fendants to plead not guilty at arraignment and then change their plea at a later date". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 265]

arrangement. acordo.

- "Voluntary arrangements entered into by individuals are protected and facilitated". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 33]. → Os acordos voluntários celebrados por pessoas físicas são protegidos e facilitados.

arrangement with creditors. acordo com os credores. Não traduza por "concordata".

array. (of jurors) vide JUROR.

arrearage. Sinônimo de ARREARS.

arrears. dívida vencida e não paga; dívida em mora.

- "To pay the arrears of the previous owners". → Pagar a dívida vencida e não paga dos proprietários anteriores.

vide IN ARREARS.

arrest (noun). prisão.

- to make the arrest; to effectuate the arrest → efetuar/executar a prisão.

- false arrest → prisão ilegal.

arrest (verb). prender; recolher à prisão.

- "The Act directs that a person who has been convicted and is awaiting sentence shall be detained ". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 59] → A Lei determina que uma pessoa condenada que esteja aguardando o proferimento da sentença deve ser recolhida à prisão.

- invalidate an arrest → invalidar a prisão.

- arrest on warrant → prender mediante mandado.

arrest warrant. mandado de prisão.

- to execute the arrest warrant → cumprir o mandado de prisão.

arrestee. preso.

arrhae. arras.

arson. crime de incêndio ou crime de explosão.

arsonist. incendiário.

art. vide PRIOR ART.

article. 1 – artigo. Vide LEI.

2 – Em contextos societários, **articles**, no plural, pode ser abrev. de **articles of incorporation**. Neste caso, **articles** deve ser traduzido por **contrato social**, ou **estatuto social**. Vide ARTICLES OF INCORPORATION.

articles of amendment. alteração do estatuto social; alteração estatutária.

articles of association. ver ARTICLES OF INCORPORATION.

articles of incorporation. estatuto social.

Sinônimos em inglês: **certificate of incorporation**; **articles of organization**; **articles of association**; **articles**. Existem tantos sinônimos porque cada estado norte-americano possui autonomia para legislar sobre direito comercial, adotando denominações diferentes para o contrato/estatuto social. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 78].

A expressão **articles of incorporation** é mais usada, adotada pelo Model Business Corporation Act [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 78; 639; Downes, John. *Dictionary of Finance and Investment Terms*, 29]. Para a diferença entre **contrato social** e **estatuto social**, vide o verbete **CONTRATO SOCIAL**.

- “The articles of incorporation are always filed with the secretary of state in the state in which one wishes to do business”. → O contrato social é sempre arquivado com o secretário de estado do estado em que as atividades serão exercidas.

- “The second sentence of MBCA §27 states that the power to amend bylaws is vested in the board of directors unless reserved to the shareholders by the articles”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 243] → A segunda frase do MBCA §27 prevê que o conselho de administração pode modificar o regimento interno da sociedade, a não ser que o estatuto social reserve tal poder aos acionistas.

articles of organization. contrato social.

articles of partnership. sinônimo de **PARTNERSHIP AGREEMENT**.

artifice. artifício.

artificial person. sinônimo de **LEGAL ENTITY**.

as is. (contract law) com todos os defeitos; conforme o estado do produto; no estado em que se encontra; com exclusão de garantia implícita [Garner, A. Bryan, *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 80]. Sinônimo em inglês: **with all faults**.

“I understand that the use of equipment furnished by ____ constitutes an acceptance of said equipment on a lease basis “AS IS”. [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 146].

- “The customer bought the car as is”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 121] → O cliente comprou o carro no estado em que se encontra. O cliente comprou o carro com todos os seus defeitos.

as of. a expressão **as of** é usada para se referir à data de um documento, especialmente quan-

do as partes assinam em datas diferentes, ou quando o documento é datado de forma retroativa. Portanto, utilize a preposição **on** em outros contextos. [Garner, Bryan A. *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 80]. Traduza **as of** simplesmente por **em**:

- **as of May 30, 2003** → em 30 de maio de 2003.

as of right. vide **RIGHT**.

ascendant. ascendente.

ascertain. determinar.

asportation; carrying away. (in criminal law) transporte; remoção; deslocamento; subtração (da coisa roubada, da pessoa sequestrada, etc.).

assault. tentativa ou ameaça de lesão corporal; ataque; agressão. [Loewy, Arnold H., *Criminal Law*, p. 67]. Evite traduzir **assault** por **assalto**, já que **assalto** em português normalmente significa “roubo a mão armada”.

- **indecent assault** → atentado violento ao pudor.

- **sexual assault** → estupro.

assembly. montagem.

- **assembly line** → linha de montagem.

assent. consentimento.

assert. alegar; pleitear; pedir; reivindicar.

assertion. alegação; pedido; reivindicação; pretensão.

assess. 1 – apurar; determinar

2 – (tax law) lançar.

- **to assess the tax against someone** → lançar o imposto contra alguém.

assessment. 1 – apuração.

2 – (tax law) lançamento.

assessment for benefits. sinônimo de **SPECIAL ASSESSMENT**.

assessment period. (tax law) período de lançamento.

“If fraud is involved, the assessment period remains open indefinitely”. [Sommerfel, Ray M. *Federal Taxes and Management Decisions*].

assessor. fiscal (que lança o tributo). Sinônimo: **tax assessor**.

asset. 1 – (accounting) A tradução do termo **asset**:

(1) Quando no plural, o termo **assets** geralmente se refere ao grupo de contas ativo, por isso deve ser vertido no singular: **ativo**.

(2) Quando no singular, o termo **asset** se refere a um item específico do ativo, por isso deve ser vertido por **bem**, **direito**, **item do ativo**, **elemento do ativo**, ou simplesmente **ativo**.

Vide os exemplos abaixo.

- “Assets are commonly divided into (...) current assets and property, plant, and equipment”. [Warren, Carl. Accounting, page 144a] → O ativo é geralmente dividido em ativo circulante e ativo imobilizado.
- “In addition to cash, the current assets usually owned by a service business are notes receivables, accounts receivables, supplies, and other prepaid expenses” [Idem] → Além do caixa, o ativo circulante de uma empresa prestadora de serviços geralmente inclui promissórias a receber, contas a receber, materiais de consumo, e outras despesas pagas antecipadamente.
- “If the assets owned by a business amount to \$100,000 and the liabilities amount to \$30,000, the owner’s equity is equal to \$70,000”. [Warren, Carl. Accounting, page 14] → Se o ativo da empresa valer \$100.000 e o passivo valer \$30.000, o patrimônio líquido é igual a \$70.000.
- “An account receivable is an asset”. [Warren, Carl. Accounting, page 16] → Uma conta a receber é um ativo, um direito, um item do ativo, um elemento do ativo.
- “Notes receivables and accounts receivables are current assets because they will usually be converted to cash within one year or less”. [Warren, Carl. Accounting, page 144a] → Promissórias a Receber e Contas a Receber são itens do ativo circulante porque eles possivelmente serão convertidos em caixa em um ano ou menos.
- “The costs of acquiring fixed assets include all amounts spent to get the asset in place and ready for use”. [Warren, Carl. Accounting, page 394] → Os custos de aquisição de bens do ativo imobilizado incluem todas as quantias gastas para transportar o bem e prepará-lo para ser usado.
- fixed assets → ativo imobilizado.
- current assets → ativo circulante.
- wasting assets → ativo consumível.

asset account. (accounting) conta do ativo; conta ativa.

asset backing. garantia (lastreada em bens, no ativo).

- to use future royalties as asset backing [Warren, Carl. Accounting, page 612] → usar royalties futuros como garantia.

asset dividend. vide DIVIDEND.

asset expiration. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION.

asset heavy company. (business) empresa cujo patrimônio é composto majoritariamente de ativo imobilizado. Por exemplo, uma empresa de transporte ferroviário [Warren, Carl. accounting, page 970]. Oposto: **asset light company**.

asset impairment. (accounting) vide IMPAIRMENT TEST.

asset light company. (business) empresa que detém pequena proporção de ativo imobilizado. Por exemplo, uma empresa de consultoria [Warren, Carl. accounting, page 970]. Oposto: **asset heavy company**.

asset price. preço de ativo.

“The liquidity that the Fed is pumping out is spilling largely into asset prices instead of conventional inflation”. [The Economist, April 24 – 30 2004, p. 9].

asset stripping. vide STRIPPING (OF ASSETS).

asset stripping. sinônimo de STRIPPING (OF ASSETS).

asset-and-liability statement. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

asset-backed. com garantia real; garantido por bens; lastreado no ativo.

- asset-backed securities [The Economist] → valores mobiliários com garantia real; valores mobiliários garantidos por bens.

assign (noun). sinônimo de ASSIGNEE.

assign (verb). 1 – ceder.

- “He assigned the contract and security agreement to a finance company”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Ele cedeu o contrato e contrato de garantia para uma financeira. 2 – distribuir (a ação ao juiz).

- the case was assigned to a conservative judge → o processo foi distribuído a um juiz conservador.

3 – (accounting) apropriar (na contabilidade de custos).

“This method also offers the advantage of eliminating wide fluctuations in unit costs which might result if actual recorded overhead costs were assigned to products during short interim periods”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 503].

assignability. qualidade daquilo que pode ser cedido.

assignable. cedível; cessível; que pode ser cedido; que pode ser objeto de cessão.

assigned counsel. vide COUNSEL.

assignee; assign. cessionário. Nesta acepção, assignee e assign são sinônimos. O termo as-

signee é mais comum. [Garner; Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage, page 83].

• **heirs and assigns** → herdeiros e cessionários.

assignment. cessão (de direito, crédito, etc.).

• **assignment of wage** → cessão do salário; pagamento de parte do salário diretamente ao credor.

• **assignment for security** → cessão como caução.

• **assignment for the benefit of creditors** → cessão em benefício dos credores. Esta é uma espécie de execução concursal.

As partes:

• **assignor** → cedente.

• **assignee; assign** → cessionário.

assignment of error. (on appeal) indicação do erro incorrido pelo juízo a quo.

assignor. cedente.

assistance of counsel. assistência de advogado.

assisted suicide. (dir. penal) auxílio a suicídio.

associated company. sinônimo de **AFFILIATED COMPANY**.

association. associação. Sinônimos em inglês: **unincorporated association; voluntary association.**

“An unincorporated association is a combination of two or more persons for the furtherance of a common nonprofit purpose. Social clubs, fraternal associations, and political parties are common examples of unincorporated associations”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

assume. assumir.

• **assume the risk** → assumir o risco.

assumed name. título do estabelecimento; nome fantasia.

assumpsit. 1 – promessa; acordo; contrato.

2 – ação por descumprimento contratual. Esta ação, oriunda do common law, é raramente utilizada nos EUA e foi abolida no Reino Unido.

assumption. suposição; presunção.

assumption of debt. assunção de dívida.

assumption of liability. assunção do passivo; assunção das dívidas.

assumption of risk. assunção de risco.

assurance. 1 – transmissão; tradição; transferência (de bem imóvel).

2 – escritura de transmissão (de bem imóvel).

3 – (in English Law) sinônimo de **LIFE INSURANCE**.

4 – garantia; caução.

assured. sinônimo de **INSURED** (vide).

assurer. sinônimo de **INSURER** (vide).

asylum. (international law) asilo.

asymmetric information. vide **INFORMATION**.

at bar. vide **BAR**.

at par. vide **PAR VALUE**.

at the lower of cost or market. (accounting) sinônimo de **LOWER OF COST OR MARKET** (vide).

at will. unilateralmente; a critério de uma das partes; por denúncia vazia; por prazo indeterminado (podendo ser extinto unilateralmente).

• “A contract of indefinite duration is terminable by either party at will”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Um contrato por prazo indeterminado pode ser extinto por qualquer parte unilateralmente.

• “Why did our judiciary choose to presume that employment is at-will?” [Covington, Robert N. Employment Law, p. 327] → Por que nosso judiciário escolheu presumir que a relação de emprego é por prazo indeterminado (e que por isso pode ser extinta unilateralmente)?

attempted crime. vide **CRIME**.

attach. anexar

attaché. (embassy) adido.

attachment. (civil procedure) ao se referir à apreensão de bens do devedor antes da sentença (prejudgment), traduza attachment por **arresto**. Após a sentença (postjudgment), traduza por **penhora**. Na dúvida, traduza por **apreensão** (dos bens do devedor).

• **provisional attachment** → **arresto**.

attainable good performance standard cost. (accounting) sinônimo de **CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST**.

attainable standard cost. (accounting) sinônimo de **CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST**.

attempt. tentativa.

• **attempted crime** → **crime tentado**.

attemptor. (criminal law) autor de tentativa (de crime); autor de crime tentado.

attend. comparecer.

attendance. comparecimento.

• **attendance of the witness** → **comparecimento da testemunha**.

attendee. presente; comparecente.

attermoieiment. sinônimo de COMPOSITION (vide).

attestation. testemunho da feitura de testamento.

attested will. vide WILL.

attorney. procurador; advogado.

- attorney for the government → promotor de justiça.
- attorney general → procurador-geral; advogado-geral.
- attorney of record → advogado nos autos; advogado constituído nos autos.
- attorney-at-law → advogado.
- attorney-in-fact → procurador.

attorney general. procurador-geral.

attorney's fees; attorney fees; fees of counsel; counsel fees. honorários advocatícios.

- award of attorney's fees → condenação em honorários advocatícios.
- to award attorney's fees against the defendant; to tax attorney's fees against the defendant → condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios; condenar o réu em honorários advocatícios.

attorney-client privilege. vide PRIVILEGE.

attorney-work-product privilege. vide WORK PRODUCT.

attributable. atribuível, imputável.

attributable liability. (international law) imputabilidade.

attrition. (economics) redução na força de trabalho (em razão de aposentadoria ou pedidos de demissão) [The Economist, A survey of business in India, page 5].

at-will employee. vide EMPLOYEE.

at-will employment. vide EMPLOYMENT.

at-will tenancy. vide TENANCY.

auction. leilão. Sinônimo em inglês: auction sale.

- to sell at auction → vender em leilão.
- auction with reserve → leilão com preço mínimo.
- auction without reserve; absolute auction → leilão sem preço mínimo.

auction sale. sinônimo de AUCTION.

auctioneer. leiloeiro.

audit (noun). auditoria; fiscalização.

audit (verb). auditar; fiscalizar.

audit committee. (corporate law) conselho fiscal.

audit report. relatório de auditoria.

auditor. auditor.

austerity. (fiscal) austeridade.

authentic interpretation. vide INTERPRETATION.

authentication. autenticação (de uma assinatura, por exemplo). O termo "authentication" é incorreto [fonte: Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal English, p. 92].

authoritative. vinculante.

authoritative precedent. sinônimo de binding precedent. Vide PRECEDENT.

authority. 1 – poder; poderes (em mandato).

- "A real estate broker is generally not an agent with authority to make a contract with a third person which will bind the broker's client". [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Um corretor de imóveis geralmente não é mandatário com poderes para celebrar, com terceiro, um contrato que vincule seu cliente.
 - "The termination of the authority of a personal representative ordinarily has no retroactive effect". [Anderson, Ronald A., Business Law]. → A extinção dos poderes de um representante pessoal de ordinário não tem efeito retroativo.
 - acts performed in excess of authority → atos praticados com excesso de poder.
 - apparent authority → poderes aparentes; mandato aparente.
 - beyond one's authority → ultra vires; além dos limites do mandato.
 - broad authority → poderes amplos.
 - general authority → poderes gerais.
 - grant of authority → outorga do mandato.
 - in excess of authority → com excesso de poderes; com abuso de mandato.
 - special authority → poderes especiais.
 - the authority of the agent → os poderes do mandatário.
 - to have the authority to do something → ter poderes para fazer algo.
 - "The agent had the authority to bind the principal." → O mandatário tinha poderes para vincular o mandante.
 - to resign/renounce the authority → renunciar o mandato.
 - within the scope of authority → dentro dos poderes do mandato; intra vires.
- 3 – fonte do direito. Em alguns casos, traduz-se por: precedentes; jurisprudência. Vide os exemplos abaixo:

- “There is a split of authority in regard to something”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 108] → A jurisprudência está dividida com relação a isso.
- “Although most cases so hold, there is some authority to the contrary”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 110] → Apesar de a maioria dos casos terem sido decididos desta forma, existem precedentes contrários.
- “Examine the various authorities cited by Judge Traynor to support his argument”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 458] → Examine as várias fontes do direito citadas pelo Juiz Traynor para embasar seu argumento.
- **table of authorities** → tabela de fontes do direito (citadas em um livro).
- **binding authority; imperative authority; authoritative precedent** → fonte vinculante; precedente vinculante.
- **contra authority** → fonte contrária; jurisprudência/precedentes contrários.
- **persuasive authority** → fonte persuasiva (do direito); fonte não vinculante (do direito).
- **primary authority** → fonte primária (do direito).
- **secondary authority** → fonte secundária (do direito).

authorization. 1 – autorização.

2 – delegação/outorga de poderes (em um mandato).

authorize. 1 – autorizar.

2 – delegar/outorgar poderes.

authorized capital. vide CAPITAL.

authorship. (dir. autoral) autoria. Vide COPYRIGHT.

auto parts. autopeças.

autocracy. autocracia.

automatic stabilizer. (economics) sinônimo de BUILT-IN STABILIZER.

automobile dealership franchise. franquia de concessionária de automóvel.

automobile homicide. vide HOMICIDE.

automobile insurance. seguro de automóvel.

autonomy of the parties. sinônimo de FREEDOM OF CONTRACT.

autopsy; postmortem; necropsy. autópsia; necropsia; exame necroscópico.

autoptic evidence. vide EVIDENCE.

autoptic proference. prova ilustrativa.

auxiliary journal. (accounting) sinônimo de SPECIAL JOURNAL (vide).

auxiliary ledger. (accounting) sinônimo de SUBSIDIARY LEDGER (vide).

available-for-sale securities. valores mobiliários disponíveis para venda.

“Available-for-sale securities are securities that management expects to sell in the future but which are not actively traded for profit”. [Warren, Carl. Accounting, page 153]

aver. alegar; afirmar.

- “Plaintiff avers that she is entitled to recover from Defendants the amount of 1,000.00 Dollars”. → A Autora alega que tem o direito a uma indenização de 1.000,00 dólares dos Réus.

average. (maritime law) avaria.

average age of accounts receivable. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN RECEIVABLES.

average age of inventory. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN INVENTORY.

average collection period ratio. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN RECEIVABLES.

average cost. custo médio.

average cost method. (an inventory costing method) (método do) custo médio ponderado. Sinônimo em inglês: **weighted average method** [Warren, Carl. Accounting, page 364].

average days’ sales uncollected. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN RECEIVABLES.

average debtor collection period. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN RECEIVABLES.

average fixed cost. custo fixo médio.

average inventory investment period. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN INVENTORY.

average rate of return. (accounting) taxa média de retorno; taxa contábil de retorno. As expressões **average rate of return** e **accounting rate of return** são sinônimas [Warren, Carl. Accounting, page 1036].

average rate of return method. (accounting) método da taxa média de retorno; método da taxa contábil de retorno.

average settlement period. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS’ SALES IN RECEIVABLES.

average total assets. (accounting) ativo total médio.

average total cost. custo total médio.

avermement. alegação; afirmação. **Averment** é sinônimo de **allegation**.

avoid. 1 – anular.

2 – (civil procedure) negar (a responsabilidade).

avoidable. sinônimo de **VOIDABLE**.

avoidance. 1 – anulação.

2 – (civil procedure) defesa (indireta).

avowtry. sinônimo de **ADULTERY**.

avulsion. avulsão.

award (noun). 1 – (procedure) sentença.

2 – (arbitration) sentença arbitral.

3 – (dir. trabalho) gratificação.

4 – Em contextos de responsabilidade civil (tort liability), o termo ‘award’ pode ser vertido por ‘indenização’. Exemplo:

- In that case, the total award was high and might be seen to be out of proportion to awards made in personal injury cases [the English Legal System, p. 315] → Naquele processo, a indenização total foi elevada e poderia ser considerada desproporcional em relação a indenizações concedidas em ações de reparação de lesão pessoal.

award (verb). ganhar; obter; vencer; conceder (em juízo ou em licitação).

- “The company awarded the contract to the low bidder”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 147] → A sociedade contratou o licitante de menor preço.

- “Loral was awarded a \$6 million contract by the United States Navy for the production of radar sets”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Loral venceu a licitação de um contrato de 6 milhões de dólares da Marinha do EUA para a produção de radares.

- “She was awarded \$2,000,000 in compensatory damages”. → Ela obteve uma indenização compensatória de \$2,000,000.

- “The jury awarded punitive damages” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 147] → O júri concedeu uma indenização punitiva.

axiology. axiologia.

axiom. axioma

axiom. axioma.

axis. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.



B2B. abrev. de business-to-business. Esta abreviatura é utilizada para se referir a relações entre empresas por meio eletrônico [Warren, Carl. Accounting, page 204]. Vide B2C.

B2C. abrev. de business to consumer. Esta abreviatura é utilizada para se referir a relações de consumo por meio eletrônico [Warren, Carl. Accounting, page 204]. Vide B2B.

back. garantir; lastrear.

- “The big banks say lending is fully backed by collateral”. [The Economist June 3rd 2006, page 71] → Os grandes bancos dizem que os empréstimos são totalmente lastreados/garantidos por bens dados em garantia/cauções reais.

backdate. pré-datar; antedatar.

- **options-backdating scandal** [Wall Street Journal] → escândalo envolvendo opções (de compra de ações) pré-datadas/antedatadas.

background. 1 – (of a judicial decision) relatório.

2 – (of a contract) exposição de motivos.

backlog. (judicial) acúmulo; atraso.

back-office costs. custos administrativos.

backpay; backpay award. (employment law) pagamento retroativo (de aumento salarial ou adicionais).

“The most common remedy in cases of wrongful discharge, refusal to hire, or failure to promote is that the employee is entitled to recover back pay. This is generally the difference between the compensation the employee would have earned in the job she was denied and the amount that the employee earned, or that she reasonably could have earned in the same community”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 516].

bad account. (accounting) sinônimo de BAD DEBT.

bad bank. (economic crisis) banco criado para receber os ativos de alto risco (*toxic assets*) de bancos em recuperação. Sugestão de tradução: banco ruim.

bad debt. (accounting) dívida incobrável; crédito incobrável. Sinônimos em inglês: bad ac-

count; charge-off; dead account; dead loan; desperate debt; sleeping account; uncollectible account; worthless account; uncollectible receivable.

“Bad debts are written off by debiting them to a bad debts account, the balance of which will later be debited to the profit and loss account as a reduction of the profit”. [Adam, J. H. Longman Dictionary of Business English, p. 539].

- **allowance method** → método de contabilização dos créditos incobráveis por meio de provisão.

- **direct write-off method** → método de contabilização dos créditos incobráveis por meio de baixa direta (sem constituição de provisão) [Warren, Carl. Accounting, page 321].

bad debt expense. (accounting) despesa com créditos de liquidação duvidosa. Sinônimos em inglês: uncollectible accounts expense; doubtful accounts expense.

bad debt loss provision. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

bad debt reserve. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

bad faith. má-fé. Vide GOOD FAITH.

badge. (of police office) distintivo.

bail. (criminal law) fiança. Em direito penal, os termos **bail**, **bond** e **bail bond** são sinônimos e significam fiança.

- “To post a bail bond and thereby obtain release from jail”. (Garner, Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 114). → pagar fiança e ser posto em liberdade.

- **to release on bail** → pôr em liberdade mediante fiança; libertar sob fiança.

- **to post bail; to make bail, to put up bail** → pagar fiança.

- **forfeiture of the bail** → perda da fiança.

- **to jump bail** → quebrar a fiança.

- **bail hearing** → audiência sobre fiança.

- **bail jumping** → quebra da fiança.

bail. 1 – pagar fiança.

- “His parents bailed him out of jail”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 150] → Seus pais pagaram a fiança.

2 – soltar mediante fiança; pôr em liberdade mediante fiança.

- “The court bailed the prisoner” [Idem] → O juiz pôs o preso em liberdade mediante fiança. O juiz soltou o preso mediante fiança.

2 – depositar.

- “To bail the goods with the warehouse” [Idem] → Depositar os bens no depósito.

bail bond. sinônimo de BAIL.

bail bondsman. sinônimo de BAILER (vide).

bail out. (a bank, or any other ailing business) prestar ajuda financeira; resgatar; auxiliar; socorrer (um banco, por ex.).

“It did so despite receiving a loan guarantee for \$1 billion from the government’s fund set up to bail out struggling airlines”. [The Economist, September 18th, 2004, p. 15].

bailable. afiançável.

bailee. depositário. Vide BAILMENT.

bailer; bail bondsman; bailsmann; bailor. (criminal procedure) aquele que paga a fiança do réu; fiador; pagador da fiança.

bailiff. oficial de justiça (que mantém a ordem na sala de audiência).

bail-in. reestruturação forçada e urgente de instituição financeira (sem dinheiro público). O bail-in é espécie de bailout privado, isto é, os credores do banco são forçados a arcarem com o custo da reestruturação em caso de crise. E o processo é conduzido de forma sumária pelo órgão regulador bancário, para prevenir crise sistêmica.

bailment. depósito.

- bailment for hire; lucrative bailment → depósito oneroso.
- bailment for sale → consignação.
- gratuitous bailment; naked bailment; naked deposit; gratuitous deposit; bailment for sole benefit of bailor → depósito gratuito.
- involuntary bailment; involuntary deposit → depósito involuntário.

As partes:

- bailor → depositante.
- bailee → depositário.
- a coisa depositada → bailment.

bailor. 1 – depositante. Vide BAILMENT.

2 – sinônimo de BAILER (vide).

bailout. ajuda financeira; auxílio financeiro; resgate; socorro (a banco em dificuldade, por exemplo).

“Bailouts may be conditional on the managers being sacked”. [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 5].

bailout period. (accounting) sinônimo de PAY-BACK PERIOD.

bailout stock. vide STOCK.

bailsmann. sinônimo de BAILER (vide).

bait advertising. sinônimo de BAIT AND SWITCH.

bait and switch; bait advertising. prática desonesta em que o consumidor é induzido a entrar em uma loja mediante o anúncio de produto barato, mas depois é levado a consumir produto mais caro em razão da falta do produto anunciado.

balance. saldo.

- the balance due → o saldo devido.
- account balance → saldo em conta.
- beginning balance; opening balance; preceding balance → saldo inicial.
- ending balance; closing balance; end-of-the-period balance → saldo final.
- zero balance → saldo zero; saldo nulo.

balance of payments. (economia) balanço de pagamentos. A expressão **balance of payments** é vertida para o português no masculino **balanço de pagamentos**. Não utilize a expressão **balança de pagamentos** no feminino. Mas todas as outras expressões similares são vertidas para o português no feminino “**balança**”. Confira abaixo e no verbete **TRADE BALANCE**.

- balance-of-payment deficit → déficit do balanço de pagamentos.
- balance-of-payment surplus → superávit do balanço de pagamentos.

Related terms:

- trade balance → Vide **TRADE BALANCE**.
- services balance → balança de serviços.
- capital account → balança de capitais; movimento de capitais.
- current account → vide **CURRENT ACCOUNT**.

balance of probability. sinônimo de PREPONDERANCE OF THE EVIDENCE (vide).

balance of trade. sinônimo de **TRADE BALANCE**.

balance sheet. (accounting) balanço patrimonial. Sinônimos em inglês: **statement of financial position; statement of financial condition; statement of condition; asset-and-liability statement; statement of assets and liabilities; statement of condition of affairs; statement of the sources and composition of company capital; static statement.**

- “[The] balance sheet is a list of the assets, liabilities, and owner’s equity as of a specific date, usually at the close of the last day of a month or a year”. [Warren, Carl. Accounting, page 19] → O balanço patrimonial é uma lista com o ativo, passivo, e patrimônio líquido em uma data específica, geralmente no fim do último dia de um mês ou ano.

- **consolidated balance sheet** → balanço patrimonial consolidado.

balance sheet account. (accounting) conta patrimonial.

balance sheet equation. vide ACCOUNTING EQUATION.

balance sheet expenditure. (accounting) sinônimo de CAPITAL EXPENDITURE.

balance sheet identity. vide ACCOUNTING EQUATION.

balanced scorecard. (accounting) balanced scorecard. Não traduza literalmente a expressão **balanced scorecard**, pois ela já foi incorporada à contabilidade brasileira [Padoveze, Clóvis. Contabilidade Gerencial, p. 584].

balanced trade. vide TRADE BALANCE.

balloon. (of a loan, etc.) em que a última prestação é muito maior que as prestações anteriores.

ballot. 1 – cédula (eleitoral).

2 – voto.

- **secret ballot** → voto secreto.

3 – eleição.

ballot box. urna (eleitoral).

bancassurance. venda de contratos de seguro por banco.

bancassurer. banco que vende contratos de seguro.

bank. banco.

- **bank branch; branch bank** → agência bancária.
- **bank finance** → financiamento bancário.
- **bank loan** → empréstimo bancário; mútuo bancário.
- **bank’s bank** → vide CENTRAL BANK.
- **commercial bank** → banco comercial.
- **depository bank** → banco depositário.
- **investment bank** → banco de investimento.
- **payor bank** → vide CHECK.
- **national bank** → banco nacional. Nos EUA existem os **national banks**, criados sob lei federal; e os **state banks**, criados sob lei estadual.

- **retail bank** → banco de varejo; banco varejista.

- **state bank** → banco estadual.

- **wholesale bank** → banco de atacado; banco atacadista.

bank charge. tarifa bancária.

bank deposit. depósito bancário.

bank finance. vide FINANCE.

Bank for International Settlements (BIS). (economics) Banco de Compensações Internacionais.

bank loan. empréstimo bancário.

Bank of England. (economics) Banco da Inglaterra; o Banco Central do Reino Unido.

bank reconciliation. (accounting) conciliação bancária. Em português, ambas as expressões **conciliação bancária** e **reconciliação bancária** são utilizadas. Todavia, **conciliação bancária** é muito mais frequente.

- “A bank reconciliation is a listing of the items and amounts that cause the cash balance reported in the bank statement to differ from the balance of the cash account in the ledger”. [Warren, Carl. Accounting, page 241] → A conciliação bancária é uma lista dos itens e valores que fazem com que o saldo de caixa indicado no extrato bancário seja diferente do saldo da conta caixa no Razão.

bank run. vide RUN.

bank statement. extrato bancário.

bank’s bank. vide CENTRAL BANK.

bankbook. caderneta (de poupança).

banker. banqueiro.

bankers’ ratio. (accounting) sinônimo de CURRENT RATIO.

banking. atividade bancária; setor bancário; serviço bancário; bancos.

- **banking crisis** → crise bancária.
- **banking system** → sistema bancário.

bankrupt. 1 – falida. Atualmente, o termo utilizado pelo direito falimentar dos EUA é **DEBTOR** (vide), e não “bankrupt”. Vide nota explicativa no verbete **DEBTOR**.

- **to go bankrupt** → falir.
- **to adjudicate bankrupt** → decretar falido. vide FALÊNCIA.

2 – insolvente civil.

bankruptcy. Bankruptcy pode significar: (1) falência (de sociedade empresária); (2) insolvência civil (de pessoa física, ou devedor não empresário).

1 – falência.

- **bankruptcy petition; bankruptcy filing** → pedido de falência; petição inicial de falência.
- “The filing of a bankruptcy petition is said to create an estate consisting generally of the property of the debtor as of the time of the bankruptcy filing”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 131] → A apresentação de um pedido de falência cria uma massa falida que geralmente consiste dos bens da falida no momento do pedido de falência.
- “This week’s bankruptcy filing was the airline’s second in two years”. [The Economist, September 18th, 2004, p. 15] → O pedido de falência apresentado esta semana foi o segundo da linha aérea em dois anos.
- **to file a bankruptcy petition** → apresentar/distribuir um pedido de falência.
- **filing of the bankruptcy petition** → distribuição/apresentação do pedido de falência.
- **to file for bankruptcy** → pedir falência.
- “If D files for bankruptcy, section 362(a) will stay C from attempting to collect from D”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 152] → Se D pedir falência, a seção 362(a) suspende o direito de C tentar cobrar de D.
- **adjudication of bankruptcy** → decretação/declaração da falência.
- “The company was adjudicated bankrupt”. → Foi decretada a falência da sociedade empresária. A sociedade empresária teve sua falência decretada.
- **administration of the bankruptcy case** → administração da falência.
- **administrative expenses** → despesas com a administração da falência.
- **bankruptcy court; bankruptcy judge** → juiz de falência; juízo falimentar; vara de falência.
- **bankruptcy estate; estate** → massa falida.
- **bankruptcy trustee; trustee** → vide TRUSTEE.
- **bankruptcy case; bankruptcy proceeding; bankruptcy process** → processo falimentar.
- “In a Chapter 11 or 13 case creditors usually look to future earnings of the debtor, not the property of the debtor at the time of the initiation of the bankruptcy proceeding, to satisfy their claims”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 128] → Em processo falimentar regido pelo Capítulo 11 ou 13 os credores geralmente esperam que os rendimentos futuros do devedor, e não os bens do devedor

no momento do início do processo falimentar, satisfaçam seus créditos.

- **bankruptcy crime; bankruptcy fraud** → crime falimentar.
- **claim** → crédito. Vide nota e exemplos em CLAIM.
- **debtor** → vide DEBTOR.
- **distribution to creditors** → pagamento aos credores.
- **order of distribution** → ordem de pagamento; ordem de preferência; a ordem em que os credores são pagos na falência.
- **prebankruptcy** → pré-falimentar.
- **pro rata distribution to creditors** → pagamento proporcional ao crédito de cada credor.
- “In a Chapter 7 case, “property of the estate” is collected by the bankruptcy trustee and sold; the proceeds from the sale of the property of the estate are then distributed to creditors”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 165] → Em um processo falimentar regido pelo Capítulo 7, os “bens da massa falida” são arrecadados pelo administrador judicial e vendidos, e o produto da venda dos bens da massa falida é então pago aos credores.
- **straight bankruptcy** → falência direta (sem tentativa de recuperação da empresa).
- **voluntary bankruptcy** → autofalência.

O capítulos do Bankruptcy Code:

Textos sobre falência fazem constante referência aos capítulos (Chapters) do Bankruptcy Code dos EUA (U.S. Code Title 11). Apresentamos abaixo o conteúdo geral de cada Chapter. O Chapter mais citado é o Chapter 11 (vide verbete específico), sobre a recuperação de empresas:

Chapter 1 → Disposições Gerais, Definições e Interpretação.

Chapter 3 → Administração do Caso.

Chapter 5 → Credores, Devedor, e Massa Falida.

Chapter 7 → Liquidação; a falência propriamente dita.

Chapter 9 → Insolvência de Municípios.

Chapter 11 → Recuperação de Empresa.

Chapter 12 → Recuperação de Fazendeiro Familiares.

Chapter 13 → Recuperação de Pessoa Física (Concordata Civil).

- “conversion from Chapter 11 to Chapter 7” → Convolução da recuperação em falência.

“...concern that the Chapter 11 case will be converted to Chapter 7” [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 407].

Os capítulos são muitas vezes usados de forma adjetiva. Veja o exemplo abaixo:

- **Chapter 7 case** → processo de falência; processo regido pelo Capítulo 7.

- “A Chapter 7 trustee is selected to serve as trustee in a particular Chapter 7 case” [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 132] → Um administrador judicial de um processo regido pelo Capítulo 7 é selecionado para servir de administrador judicial em um específico processo regido pelo Capítulo 7.
- 2 – insolvência civil. É um erro comum traduzir “bankruptcy”, nesta acepção (2), por “falência”, ou “falência individual”. Não existe falência de pessoa física no Brasil, mas sim insolvência civil.

bankruptcy code. a Lei de Falências dos EUA. Encontra-se no Title 11 do United States Code.

bankruptcy filing. vide **BANKRUPTCY**.

bankruptcy law. direito falimentar.

bankruptcy trustee. (bankruptcy) vide **TRUSTEE**.

bar (noun). 1 – os advogados; a classe dos advogados; a categoria dos advogados. Vide **BENCH**.

- “The attorney’s outrageous misconduct disgraced the bar” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 157] → A má conduta ultrajante do advogado envergonhou a classe dos advogados.

- **she was called to the bar; she was admitted to the bar** → ela foi admitida na ordem dos advogados; ela foi incluída nos quadros da ordem dos advogados; ela tornou-se advogada.

2 – juízo; tribunal; justiça.

- **at bar** → sub judice; perante o juiz; em julgamento.

3 – abrev. de **BAR EXAMINATION** (vide).

3 – impedimento.

- **a bar to any new lawsuit** → um impedimento à propositura de qualquer nova ação.

bar (verb). impedir; proibir. Vide **STATUTE OF LIMITATIONS**.

bar chart. vide o anexo **ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS**.

bar examination. exame da Ordem. Esta expressão é geralmente abreviada para **bar**:

- **he passed the bar** → ele passou no exame da Ordem.

- **to sit for the bar examination** → prestar o exame da Ordem.

bareboat charter. vide **CHARTER** (of a ship).

bargain. negociar (os termos de um contrato).

- **bargained price** → preço negociado.

- “They were bargaining over a new contract”. [Hill, Myron G., et ali, *Legal Gem Series Labor Law*, p. 67] → Eles estavam negociando um novo contrato.

bargainable. negociável.

bargaining. negociação.

- **bargaining power** → poder de negociação.

bargaining cost. sinônimo de **TRANSACTION COST**.

bargaining power. poder de negociação.

bargaining representative. representante sindical.

bargaining table. mesa de negociações.

bargaining unit. (labor law) o sindicato de empregados autorizado a negociar acordo coletivo com o empregador. Nos EUA não existe unicidade sindical, podem existir mais de um sindicato para a mesma categoria na mesma localidade.

barratry. 1 – oferecimento de serviços médicos ou advocatícios a pessoa que não os solicitou; captação de causas.

2 – corrupção de juiz.

barred by the statute of limitations. Vide **STATUTE OF LIMITATIONS**.

barriers to entry; entry barriers. (economia; antitruste) barreiras à entrada.

barriers to exit. (economia) barreiras à saída.

barrister. advogado. A diferença entre **barrister** e **solicitor**: no Reino Unido, **barrister** é o advogado que pode advogar em juízo e também em instâncias superiores. **Solicitor** é o advogado que atende o cliente e prepara documentos, mas geralmente não advoga em juízo. Esta nomenclatura não é usada nos EUA.

barter. (economia) escambo.

base fee. vide **FEE**.

based.

- **The U.N. is based in New York** → A ONU tem sede em Nova York.

Basel Accord. (economics) Acordo de Basileia. “The current rules, known as the Basel accord or Basel 1, were drawn up in 1988 and implemented in 1992”. [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 5].

baseline. (international law; law of the seas) linha de base.

- **waters landward of the baseline of the territorial sea** → águas situadas aquém da linha de base do mar territorial.
- **low-water line** → linha na maré baixa.

basic earnings per share. (accounting) sinônimo de EARNINGS PER SHARE.

basic net income per share. (accounting) sinônimo de EARNINGS PER SHARE.

basic profit. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN.

basing point pricing; base-point pricing. (antitrust) preço com frete incluso [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 160].

“Basing point pricing (also known as delivered pricing) refers to a system in which a buyer must pay a price for a product inclusive of freight costs that does not depend on the location of the seller. Under this system, customers located near or far from the basing point pay the same price”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 15].

basis. 1 – base; fundamento; suporte; condição.

- **basis for liability** → fundamento da responsabilidade.
- 2 – (tax law) valor (do ativo, para fins de cálculo de ganho ou perda de capital).
- “The basis of the property cannot be determined until the donee finally disposes of the property”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions] → O valor do bem não pode ser determinado até que o doador finalmente aliene o bem.

basket. (economia) cesta.

- **basket of goods and services** → cesta de bens e serviços.

bastardy proceeding; bastardy process. sinônimo de **paternity suit**. Vide **PATERNITY**.

batch. (accounting) lote (de mercadorias).

batch costing. (accounting) sinônimo de **PROCESS COSTING**.

battered spouse syndrome; battered woman's syndrome. (criminal law) síndrome do cônjuge agredido; legítima defesa contra agressões praticadas pelo cônjuge.

battery. agressão.

bear. (stock market) especulador da bolsa de valores que acredita que os preços das ações cairão e que portanto pratica **SHORT SALE** (vide). Oposto: **bull**.

bear hug. (corporate law) tentativa de aquisição do controle (de sociedade) tão atrativa que deve ser aceita pelos diretores da sociedade, sob pena de protesto dos acionistas.

bear market. (stock market) mercado de capitais em queda; mercado de capitais caracterizado por preços decrescentes. Vide **BULL MARKET**.

bearer. (of negotiable instrument) portador.

- **to bearer** → ao portador.
- **not to bearer** → nominativo.
- **bearer paper** → título ao portador.

bearish. (mercado de capitais) pessimista; que acredita na desvalorização de valor mobiliário/do mercado. Antônimo **BULLISH**.

“Someone who thinks that a stock is selling at too high a price, and that it will decline, is said to be bearish on the stock”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 7]

before. perante.

- **a suit pending before the federal court** → uma ação em curso perante a justiça federal.

before-tax income. sinônimo de **EARNINGS BEFORE INCOME TAXES**.

beggar-thy-neighbor; beggar-my-neighbor. (economics) estas expressões se referem a políticas econômicas adotadas por um país para superar uma crise, mas que prejudicam os outros países. Por exemplo: políticas de protecionismo ou desvalorização da própria moeda [The Economist, Dictionary of Economics, p. 29]. Traduções sugeridas: política de empobrecimento do vizinho; política de arruïne-seu-vizinho; política de empobrece-seu-vizinho.

beginning balance. vide **BALANCE**.

beginning inventory. (accounting) vide **INVENTORY**.

bell. (stock market)

- **closing bell** → fechamento do pregão.
- **opening bell** → abertura do pregão.
- “Even before the opening bell, sell orders flooded the New York Stock Exchange”. → Antes mesmo da abertura do pregão, ordens de venda inundaram a Bolsa de Valores de Nova York.

below the line. (accounting) itens não operacionais que não são considerados na apuração do lucro do exercício.

below-cost pricing. (antitrust) prática de preços abaixo do custo.

below-cost pricing. vide **PRICING**.

bench. 1 – juiz.

- **he was appointed to the bench** → ele foi nomeado juiz.
 - 2 – os juízes coletivamente; a categoria dos juízes; a magistratura; a justiça.
 - **“The Fifth Circuit bench”**. → Os juízes do Quinto Circuito.
 - **the federal bench** → a justiça federal; os juízes da justiça federal.
 - **members of the bench and bar** → membros da magistratura e da advocacia.
 - 3 – assento do juiz; local ocupado pelo juiz na sala de audiência.
 - **to approach the bench** → aproximar-se do juiz.
- Vide também FULL BENCH.

bench conference. sinônimo de SIDEBAR CONFERENCE.

bench trial. vide TRIAL.

benchmark. (economia) referência. O termo benchmark já foi incorporado ao jargão econômico e administrativo brasileiro.

“The fourth step is to designate one year as the base year, which is the benchmark against which other years are compared”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 521].

beneficial interest. Este termo é típico do common law, sem equivalente direto no civil law.

1 – direito de uso e benefício sobre propriedade de terceiro.

2 – direito que o beneficiário possui sobre o trust.

3 – direito do titular de um power of appointment (vide) de se autoindicar.

beneficial owner. 1 - vide OWNER.

2 – (in international tax law) beneficiário efetivo.

3 – (of a company) proprietário real (em contraposição ao proprietário apenas declarado).

beneficiary. beneficiário. Vide nota em TRUST.

benefit. benefício.

benefit-of-the-bargain damages. vide DAMAGES.

benevolent social planner. (economics) planejador social benevolente.

“The benevolent social planner is an all-knowing, all-powerful, well-intentioned dictator”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 147].

bequeath. (succession) legar; deixar como legado; deixar por testamento. Vide exemplo em ESTATE.

bequest. 1 – deixa testamentária.

2 – legado.

bereavement pay. (employment law) licença remunerada por falecimento de parente próximo.

best-efforts underwriting. vide UNDERWRITING.

bet. aposta.

betterment. (accounting) melhoria.

betterment tax. contribuição de melhoria.

beyond a reasonable doubt. (processo penal) verdade real; prova da verdade real; sem possibilidade de dúvida razoável. Vide explicação no verbete VERDADE REAL; VERDADE FORMAL.

• **proof beyond a reasonable doubt** → prova da verdade real; prova plena.

• **guilt must be proven beyond a reasonable doubt at trial** → a culpa deve ser provada plenamente no julgamento; sem deixar margem para dúvida razoável.

• **he is guilty beyond a reasonable doubt** → (a promotoria provou que) ele é culpado sem possibilidade de dúvida razoável (critério da verdade real).

bid. (auction, bidding process) proposta; lance; oferta.

• **to submit a bid on the work** → apresentar proposta referente à obra.

• **to bid for something** → apresentar proposta, oferta por algo.

• **to advertise for bids** → abrir licitação; publicar licitação.

bid notice. edital (de licitação).

bid rigging. fraude à licitação.

bidder. licitante; lançador; concorrente; interessado (em leilão, licitação).

bidding process. licitação.

bigamy. bigamia.

bilateral monopoly. vide MONOPOLY.

bilateral treaty. vide TREATY.

bill. 1 – projeto de lei.

2 – petição inicial. Sinônimo: bill in equity.

3 – petição; pedido (em juízo).

4 – fatura; cobrança; conta.

bill of credit. sinônimo de LETTER OF CREDIT.

bill of exchange. (negotiable instrument) sinônimo de DRAFT (vide).

bill of lading. conhecimento de transporte; conhecimento de embarque.

• **straigh bill of lading; nonnegotiable bill of lading** → conhecimento de transporte nominativo.

- **order bill of lading** → conhecimento de transporte à ordem.
- **bearer bill of lading** → conhecimento de transporte ao portador.
- **clean bill of lading** → conhecimento de transporte limpo.

bill of particulars. 1 – (criminal procedure) petição contendo, em detalhes, todas as acusações trazidas na denúncia [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 94].

- 2 – (civil procedure) petição contendo detalhes dos pedidos feitos pelo autor.

Bill of Rights. declaração de direitos fundamentais.

bill of sale. escritura de compra e venda (de bem móvel).

billable hour. hora trabalhada (e portanto cobrada do cliente).

billable time. tempo de trabalho (e portanto cobrado do cliente).

billing. faturamento.

bind. vincular; obrigar.

- **the contract binds the parties** → o contrato vincula as partes.
- **courts are bound by precedent** → os juízes estão vinculados aos precedentes; os precedentes vinculam os juízes.

bind over. (criminal procedure) receber a denúncia (e dar prosseguimento à ação penal); manter o réu preso aguardando julgamento. “A magistrate’s decision not to bind over the accused at a preliminary hearing is almost universally treated as a non final judgment”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 68].

binder. 1 – contrato preliminar de seguro (em vigor enquanto a apólice definitiva não é entregue).

- 2 – (sales contract) promessa de compra e venda; contrato preliminar

- 3 – (sales contract) sinal; arras.

binding. vinculante; obrigatório; cogente. Evite traduzir por: **vinculativo; coercitivo; coercível; vinculatório; executório**. O termo usual no Direito brasileiro é ‘vinculante’. Nota linguística: a palavra ‘vinculante’ não consta no Dicionário Aurélio nem no Dicionário Houaiss. Todavia, este adjetivo é amplamente usado no Direito brasileiro, significando: obrigatório; cogente; não discricionário.

- **to be binding upon someone** → vincular alguém.

binding authority. vide **AUTHORITY**.

binding effect. efeito vinculante.

bindover hearing. sinônimo de **PRELIMINARY HEARING**.

bioethics. bioética.

biosafety. biossegurança.

birth. nascimento.

- **live birth** → nascimento com vida.

birth certificate. certidão de nascimento.

birth control. controle de natalidade.

BIS. abrev. de **BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS**.

biweekly. 1 – quinzenal.

- 2 – duas vezes por semana.

black letter law. vide **BLACKLETTER LAW**.

blackletter law; hornbook law. princípio fundamental do direito; abordagem tradicional do direito; regra jurídica pacífica / consolidada / estabelecida / incontroversa.

“Although that means that the law cannot be understood without occasional reference to the statute, it also means that at least some ‘black-letter’ law is immediately available”. [Miller, Arthur R. *Intellectual Property*, p. 2].

blank indorsement. vide **INDORSEMENT**.

blanket. abrangente.

blanket contract. vide **CONTRACT**.

blocking stake. participação obstrutiva (em sociedade por ações); participação acionária minoritária, mas suficiente para impedir a aprovação de determinadas deliberações societárias.

blue chip; blue-chip stock. (stock market) ação de primeira linha.

blue law; Sunday law; Sunday-closing law; Sabbath law; Lord’s Day Act. lei que proíbe o trabalho no domingo.

blue sky laws. (stock market) legislação sobre a oferta e negociação de valores mobiliários [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 76].

- **to blue sky the issue** → obter a autorização para emitir ações.

blue-ribbon jury. vide **JURY**.

board. 1 – comissão; autoridade; agência.

- **board of inquiry** → comissão de sindicância.
- 2 – (of meeting) mesa.

board member. diretor.

board of alderman. sinônim de **CITY COUNCIL**.

board of arbitration. câmara de arbitragem.

board of directors. a expressão **board of directors** pode ser traduzida por **diretoria** ou **conselho de administração**, dependendo da organização interna da sociedade. Vide explicação em **ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS**.

- **chairman of the board of directors** → presidente do conselho de administração.
- **directors' meeting** → reunião do conselho de administração.
- **staggered board of directors; classified board of directors** → **board of directors** em que apenas alguns **directors** (vide) são eleitos a cada ano, e não todos ao mesmo tempo.

Board of Governors. (economics) a diretoria do Banco Central dos EUA (Federal Reserve).

"Today, the Fed is run by its Board of Governors, which has seven members appointed by the president and confirmed by the Senate". [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 634].

- **Chairman of the Board of Governors** → o diretor do Banco Central dos EUA.
"Among the seven members of the Board of Governors, the most important is the chairman. The chairman directs the Fed staff, presides over board meetings, and testifies regularly about Fed policy in front of congressional committees". [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 634].

board of pardons. (criminal law) conselho estadual que analisa, concede ou rejeita pedidos de **pardon** (graça).

board of parole. sinônimo de **PAROLE BOARD** (vide).

Board of Trade. antigo Ministério do Comércio britânico. Atualmente se chama **Department of Trade and Industry**.

bodily injury. (criminal law) lesão corporal. Sinônimo em inglês: **physical injury**.

- **mild bodily injury** → lesão corporal leve.
- **serious bodily injury** → lesão corporal grave. Sinônimos em inglês: **serious bodily harm; grievous bodily harm; great bodily injury**.

bodily injury liability. responsabilidade por lesão corporal.

body corporation. sinônimo de **CORPORATION** (vide).

body of law. conjunto de leis; instituto jurídico.

bogus will. vide **WILL**.

boilerplate (language). a redação padronizada utilizada em textos jurídicos, especialmente contratos, decisões judiciais, petições.

BoJ. abrev. de **BANK OF JAPAN**.

bona fide. vide **GOOD FAITH**.

bond. título de dívida: título representativo de dívida (pública ou particular). Se o **bond** for emitido pelo governo, traduza por **título da dívida pública** (acepção 1). Se for emitido por sociedade empresária, traduza por **debênture** (acepção 2). Na dúvida, traduza simplesmente por **título** ou **título de dívida**.

- **bond yield** → rentabilidade do título.
- **zero-coupon bond** → título que não paga juros.

1 – título da dívida pública. Sinônimos: **government bond; government security; Treasury**.

As várias espécies de government bonds:

- **municipal bond; municipals; munies** → título da dívida pública municipal ou estadual.
- **savings bond** → título da dívida pública federal não negociável.
- **state bond** → título da dívida pública estadual.
- **tax anticipation bill (TAB)** → título da dívida pública federal com vencimento de 23 a 273 dias.
- **treasuries** → títulos da dívida pública.
- **treasury yield** [The Economist, May 28th 2009] → rendimento dos títulos da dívida pública.
- **treasure bond; T-bond** → título da dívida pública federal de longo prazo, com vencimento de 10 a 30 anos.
- **treasury bill; T-bill; certificate of indebtedness** → título da dívida pública federal de curto prazo, com vencimento em 13, 26, ou 52 semanas. Os juros são pagos na forma de desconto na compra.
- **treasury certificate** → título da dívida pública federal com vencimento em 1 ano.
- **treasury note** → título da dívida pública federal com vencimento em 2 a 10 anos.
- 2 – (corporate law) **debênture**. Em português o termo **debênture** é substantivo feminino: escreve-se a **debênture**, e não "o **debênture**". Vide nota explicativa no verbete **DEBÊNTURE**.
- **bond secured against something** → **debênture** garantida por algo.
- **book-entry bond** → **debênture** nominativa.
- **callable bond** → **debênture** resgatável.
- **certificate** → certificado.
- **chattel-mortgage bond** → **debênture** garantida por bem móvel.

- **collateral trust bond** → debênture garantida por títulos mobiliários.
 - **convertible bond** → debênture conversível.
 - **high-yielding bond; high-yield bond; junk bond** → debênture com alta rentabilidade (e alto risco); debênture de alto risco [The Economist September 18th 2004, p. 76].
 - **mortgage bond** → debênture com garantia real.
 - **secured bond** → debênture garantida.
 - **serial bond** → debênture emitida simultaneamente com outros debêntures com vencimentos em datas diferentes.
 - **term bond** → debênture emitida simultaneamente com outros debêntures com vencimentos na mesma data.
 - **subordinate debenture** → debênture subordinada.
 - **unsecured bond; debenture bond; plain bond; naked debenture; debenture** → vide DEBENTURE.
- Vide também INDENTURE.
- 3 – caução; garantia
- **to give/post bond** → dar/prestar caução.
 - **appearance bond; bail bond; recognizance** → fiança.
- bond dividend.** vide DIVIDEND.
- bond for deed; bond for title.** promessa de compra e venda.
- bond indenture.** sinônimo de INDENTURE (vide).
- bond issue.** emissão de títulos; emissão de debêntures. Vide explicação em BOND.
- bond market.** mercado de títulos (de dívida pública ou particular) [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 562].
- bond power.** (corporate law) procuração para cessão de título de dívida / debênture / título da dívida pública. Vide BOND.
- bond premium.** (accounting) prêmio na emissão de debêntures; ágio na emissão de debêntures. A expressão **prêmio na emissão de debêntures** é mais frequente.
- bond premium account.** (accounting) conta de prêmio na emissão de debêntures; reserva de prêmio na emissão de debêntures.
- bond sinking fund.** (accounting) fundo de amortização de debênture.
- bonded warehouse.** entreposto aduaneiro
- bondholder.** 1 – credor; titular de título de dívida. Se o **bondholder** for titular de debênture, traduza por debenturista. Se o **bondholder** for

titular de título da dívida pública, traduza por credor. Vide explicação em BOND.

bondsman. sinônimo de BAILER (vide).

bonus. bônus.

book (noun). (corporate law) livro.

book (verb). (accounting) registrar; lançar; contabilizar; escriturar.

book entry. lançamento contábil; escritural.

- **bank deposits are book entries** → os depósitos bancários são escriturais.

book inventory method. (accounting) sinônimo de PERPETUAL METHOD.

book of original entry. (accounting) livro diário; qualquer livro contábil em que os lançamentos são feitos em primeiro lugar, em contraposição ao livro-razão.

book profit. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

book value. 1 – (of stock) valor patrimonial.

2 – (cost less accumulated depreciation) valor contábil.

bookbuilding. coleta de intenções de investimentos. Nota: o termo **bookbuilding** já foi incorporado ao jargão financeiro brasileiro.

bookkeeper. (accounting) contabilista; técnico em contabilidade. Não traduza por “contador”; “escriturador contábil”; “guarda-livros”. O termo correspondente à **bookkeeper** geralmente usado em livros de Contabilidade brasileiros é “contabilista”.

bookkeeping cycle. sinônimo de ACCOUNTING CYCLE.

bookkeeping entry. (accounting) sinônimo de ENTRY.

bookkeeping equation. vide ACCOUNTING EQUATION.

bookkeeping formula. vide ACCOUNTING EQUATION.

boom. (economia; jornalismo) alta; prosperidade (do mercado). Oposto: **bust**.

“If you cannot let firms fail in a bust, then you must contain them in the boom” [The Economist, July 17 2008].

boom-and-bust cycles. (economics) ciclos de altos e baixos; ciclos de euforia e queda (da economia).

boot. (na compra e venda) quando um bem é dado em pagamento parcial, o **boot** é a diferença entre o valor do bem novo e o valor do bem usado dado em pagamento pelo comprador. Isto é, o **boot** é o saldo que o comprador deve pagar ao vendedor em dinheiro ou a pra-

zo. Pode-se traduzir por **saldo devido**; **saldo remanescente**.

booth. cabine (em uma bolsa de valores).

borrow. tomar emprestado

- to borrow something from someone → tomar algo emprestado de alguém.

borrower. devedor; tomador (de empréstimo); mutuário.

borrowing. endividamento; dívida; empréstimo.

- government borrowing → endividamento público.

bottleneck. 1 – (economics) gargalo.

- “Second is the improvement of India’s wofeful infrastructure, the biggest bottleneck in the race for growth”. [The Economist June 3rd 2006, A survey of business in India, page 4]. → Em segundo lugar, a melhoria da terrível infraestrutura da Índia, o maior gargalo na corrida para o crescimento.

2 – (accounting) limitação da capacidade produtiva; gargalo de produção [Warren, Carl. Accounting, page 1008]. Sinônimos em inglês: **production bottleneck**; **production constraint**; **constraint**.

- bottleneck factor → fator limitativo da capacidade produtiva.

bottom line. (accounting) resultado líquido; lucro ou prejuízo líquido (a última linha da demonstração do resultado do exercício). Vide TOP LINE.

bound. vinculado.

- to be bound by the contract → estar vinculado pelo contrato.
- to be bound by a Supreme Court decision → estar vinculado a uma decisão da Suprema Corte.

boundary. 1 – (of real restate) limite; margem. Sinônimo: **boundary line**.
2 – fronteira; divisa.

bourse. sinônimo de STOCK EXCHANGE.

boycott. boicote.

BPO. (business) abrev. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING.

bracket. faixa de renda; faixa salarial; classe de contribuintes (sujeitos à mesma alíquota).

- high-tax-bracket investor → investidor sujeito a alíquota elevada.
- taxpayers in lower income brackets → contribuintes sujeitos a menores alíquotas de imposto de renda.

Brady rule. (criminal procedure) a promotoria tem a obrigação de revelar fatos que sejam de

seu conhecimento e que possam ser úteis para a absolvição do réu. Esta regra é chamada de **Brady rule**.

- Brady material → prova favorável ao réu.

brain death. morte cerebral.

brain drain. fuga de cérebros.

branch (noun). 1 – (government) poder.

- executive branch → poder executivo.
 - legislative branch → poder legislativo.
 - judiciary branch → poder judiciário.
- 2 – (of a company) filial; subsidiária.

branch (verb). expandir.

- “a mobile-telephony giant that is branching into agribusiness” [The Economist June 3rd, 2005, A Survey of business in India, p. 10] → Um gigante da telefonia móvel que está se expandindo para o agronegócio.

branch bank. vide BANK.

branch out. (into something) criar subsidiária (em outra atividade); diversificar/ampliar (o objeto social da empresa).

branches of law. ramos do direito.

brand competition. vide COMPETITION.

brand; brand name. (economics; trademark law) marca. Os termos **brand** e **brand name** são sinônimos.

- brand-name product → produto de marca.
- brand loyalty → fidelidade à marca.
- interbrand competition → concorrência intermarca.
- intrabrand competition → concorrência intramarca.
- own brand → vide OWN BRAND.

breach (noun). descumprimento; infração; violação; inadimplemento. Evite traduzir literalmente por “quebra”.

- breach of duty → descumprimento de um dever; infração de um dever.

• breach of contract → vide BREACH OF CONTRACT.

• breach of trust → vide BREACH OF TRUST.

• breach of warranty → descumprimento da garantia.

“...and that she sues the butcher for damages for breach of warranty”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 64]

“The right to recover damages on account of personal injuries arising from a breach of warranty”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 467].

- **breach of the law** → violação/infração da lei.

breach (verb). violar; descumprir.

- **he breached the contract** → ele descumpriu o contrato. Evite traduzir por “quebrar”.

breach of contract. descumprimento contratual; inadimplemento contratual; responsabilidade contratual. Evite traduzir literalmente por “quebra do contrato”.

- **remedies for breach of contract** → penalidades pelo descumprimento contratual.

breach of the peace; breach of peace. perturbação do sossego (público).

breach of trust. 1 – descumprimento do dever fiduciário; infração do dever fiduciário.
2 – violação dos termos do **trust** (vide).

break. violar.

- **to break the rule** → violar a regra.

break even. (accounting) atingir, alcançar o ponto de equilíbrio.

- “At an estimated unit contribution margin of \$10, the publisher will need to sell nearly 3.2 million books to break even”. [Warren, Carl. Accounting, page 835] → A uma margem de contribuição unitária de \$10, a editora terá que vender cerca de 3,2 milhões de livros para atingir o ponto de equilíbrio.

breakeven. (accounting) abrev. de **BREAKEVEN POINT**.

breakeven analysis. (accounting) análise do ponto de equilíbrio.

breakeven chart. (accounting) gráfico do ponto de equilíbrio.

breakeven point. (accounting) ponto de equilíbrio; ponto crítico. Em português, existem muitos sinônimos para ponto de equilíbrio, tais como ponto de ruptura, ponto morto de vendas, etc. Todavia, as expressões mais utilizadas são **ponto de equilíbrio** e **ponto crítico**. Em inglês, a expressão **breakeven point** às vezes é abreviada para **breakeven**. Vide o exemplo:

- “At breakeven, a business will have neither an income nor a loss from operations”. [Warren, Carl. Accounting, page 644]. → No ponto de equilíbrio, a empresa não terá lucro nem prejuízo operacional.
- **breakeven volume; breakeven load; etc.** → volume de equilíbrio; carga de equilíbrio, etc.

breakeven sales. (accounting) sinônimo de **BREAKEVEN POINT**.

breaking and entering. (dir. penal) violação de domicílio; violação de propriedade.

bribe. suborno; corrupção

- **briber; bribe-giver** → subornador; sujeito ativo (do suborno).
- **bribee; bribe-taker** → subornado; sujeito passivo (do suborno).

bribee. vide **BRIBE**.

briber. vide **BRIBE**.

bribery. suborno; corrupção.

bridge loan. vide **LOAN**.

brief. petição; memorial.

- **appellate brief; appeal brief; appellant's brief; brief** → razões (do recurso; de apelação).

- **appellee's brief; brief of the appellee** → contrarrazões.

- **to file an appellate brief** → oferecer/apresentar as razões (do recurso).

- **decision on the briefs** → decisão conforme as petições de recurso, sem sustentação oral pelas partes.

- **amicus brief** → vide **AMICUS CURIAE**.

brief of argument. sinônimo de **BRIEF** (vide).

bring.

- **to bring an action** → vide **ACTION**.

broad interpretation. vide **INTERPRETATION**.

Broadcast Music, Inc. (BMI). (copyright) uma das sociedades que licencia e policia a execução pública de obras musicais nos EUA. Seu equivalente no Brasil é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

broker. corretor. Vide também **CUSTOMS BROKER; TWO-DOLLAR BROKER**.

brokerage. corretagem.

As partes:

- **broker** → corretor.
- **principal** → comitente; cliente; dono do negócio.

brokerage commission. comissão de corretagem; comissão do corretor.

brokerage firm. (mercado de capitais) sociedade corretora (de valores).

broking. sinônimo de **BROKERAGE**.

Brussels. Bruxelas, a capital da Bélgica. Como o parlamento europeu se localiza nesta cidade, o termo “Brussels” é utilizado para se referir à União Europeia.

“As for freedom, the revolutions in central Europe and Spain, Portugal and Greece were not led from Brussels”. [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 3].

BSA. abrev. de BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE.

bubble. (economics) bolha.

“The central bank worries that excess liquidity could push up inflation in the future or blow up a house price bubble”. [The Economist September 18th 2004, p. 75].

budget (noun). orçamento [Warren, Carl. Accounting, page 871].

- to prepare the budget → preparar/elaborar o orçamento.
- loose budget → orçamento folgado.
- tight budget → orçamento rígido.

Outras expressões relacionadas:

- balanced budget → equilíbrio orçamentário.
- budget constraint → restrição orçamentária.
- budget deficit; budget gap → déficit orçamentário.
- budget surplus → superávit orçamentário.
- government budget → orçamento público.

budget (verb). orçar.

- “For control purposes, management can compare actual sales and budgeted sales”. [Warren, Carl. Accounting, page 880] → Para fins de controle, a administração pode comparar as vendas reais com as vendas orçadas.

budget committee. (accounting) comitê orçamentário.

budget control. (accounting) controle orçamentário.

budget estimate. (accounting) previsão orçamentária.

budget goal. objetivo orçamentário.

budget period. (accounting) período orçamentário.

budget plan. (budgeting) plano orçamentário.

budget process. (accounting) processo orçamentário.

budget slack. (accounting) sinônimo de BUDGETARY SLACK.

budget system. (accounting) sistema orçamentário.

budgetary. (accounting) orçamentário.

budgetary performance evaluation. (accounting) avaliação do desempenho orçamentário.

budgetary slack. (accounting) folga orçamentária.

budgetary unit. (budgeting) unidade orçamentária.

budgeted. orçado.

budgeted balance sheet. (accounting) projeção do balanço patrimonial [Padoveze, Clóvis. Contabilidade Gerencial, p. 552].

budgeted cost. custo orçado.

budgeted financial statements. (accounting) projeção das demonstrações financeiras.

budgeted income statement. (accounting) projeção da demonstração de resultado do exercício [Padoveze, Clóvis. Contabilidade Gerencial, p. 552].

budgeting. orçamento; orçamentos; elaboração do orçamento; contabilidade orçamentária. Evite traduzir por “orçamentação”.

- “DaimlerChrysler uses budgeting to determine the number of cars to be produced”. [Warren, Carl. Accounting, page 871] → DaimlerChrysler elabora orçamentos para determinar o número de carros a serem produzidos”.
- “In this chapter, we emphasize the principles of budgeting in the context of a business organized for profit”. [Idem] → Neste capítulo, enfatizamos os princípios dos orçamentos, da elaboração de orçamentos no contexto de empresas com fins lucrativos.
- “Individuals and families also use budgeting techniques in managing their financial affairs”. [Idem] → As pessoas físicas e as famílias também usam técnicas de orçamento, técnicas orçamentárias para gerenciar suas finanças, suas questões financeiras.

buffer zone. (international law) zona-tampão. Pl.: zonas-tampão [Houaiss].

bugging. escuta.

building. construção; instalação.

building contract. empreitada (de construção).

building permit. alvará de construção.

built-in stabilizer; automatic stabilizer. (economics) estabilizador automático.

bulk sale; bulk transfer. venda de grande parte do estoque de mercadorias de um comerciante. As bulk sales são reguladas pelo Uniform Commercial Code para coibir fraude contra credores.

bulk transfer. sinônimo de BULK SALE (vide).

bull. (stock market) especulador da bolsa de valores que compra ações acreditando que os preços subirão e que ele poderá vendê-las posteriormente com lucro. Oposto: bear.

bull market. (stock market) mercado de capitais em ascensão; mercado de capitais caracterizado por preços crescentes. Vide BEAR MARKET.

bullion. barras de ouro ou prata.

bullish. (stock market) otimista; confiante na valorização de valor mobiliário/do mercado. Antônimo bearish.

“They are bullish on the stock and expect it to increase in price”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 6].

bullying. bullying; intimidação.

bundle. vide TYING ARRANGEMENT.

bundling. (antitrust) sinônimo de TYING ARRANGEMENT (vide).

burden. sinônimo de ENCUMBER.

burden (noun). 1 – encargo; ônus.

2 – sinônimo de ENCUMBRANCE (vide).

burden of going forward with evidence. sinônimo de BURDEN OF PRODUCTION.

burden of persuasion. (procedural law) ônus da persuasão.

burden of producing evidence. sinônimo de BURDEN OF PRODUCTION.

burden of production. ônus de produção de provas.

burden of proof. ônus da prova. O burden of proof inclui of burden of persuasion e o burden of production (vide).

- shifting the burden of proof → inversão do ônus da prova.
- the burden of proving something rests with the taxpayer, is on the taxpayer → o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
- the meet the burden of proof; to meet the burden → satisfazer/cumprir o ônus da prova.
- to place the burden on someone; to shift the burden to someone → transferir o ônus da prova para alguém.
- to shift the burden of proof → inverter o ônus da prova.

bureau. agência, autoridade; escritório; órgão; comissão.

bureau de change. casa de câmbio.

Bureau of Export Administration. Escritório de Administração de Exportações.

Bureau of Labor Statistics (BLS). Escritório de Estatísticas Trabalhistas.

bureaucracy. burocracia.

bureaucrat. burocrata.

burglar tools. (criminal law) petrechos para violação de domicílio.

burglarize. violar domicílio, carro, imóvel.

burglary. violação de domicílio; violação de propriedade [Model Penal Code §221.1].

- burglary of vehicle → arrombamento de veículo.

bursting-bubble presumption. vide PRESUMPTION.

business (adjective). empresarial.

- business ethics → ética empresarial.
- business debtor → devedor empresário.
- nonbusiness debtor → devedor não empresário. Vide exemplo em CHAPTER 11.

business (noun). 1 – negócio; atividade.

- the company transacts/conducts/does business in Brazil → a empresa exerce/realiza atividades no Brasil [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 49].
- to transact one's business → exercer suas atividades; realizar seus negócios.
- “The place where the defendant transacts its general business”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 54] → O local em que a ré exerce suas atividades gerais.
- 2 – (accounting) empresa; sociedade (empresária).

- merchandising business; retail business → empresa comercial.

- manufacturing business → empresa industrial.

- service business → empresa prestadora de serviços.

- nonprofit business → empresa sem fins lucrativos.

- “A business is an organization in which basic resources (inputs), such as materials and labor, are assembled and processed to provide goods or services to customers”. [Warren, Carl. Accounting, page 2] → Uma empresa é uma organização em que recursos básicos (insumos), por exemplo materiais e mão de obra, são reunidos e processados para fornecer bens ou serviços para os clientes.

- “The objective of most businesses is to maximize profits” [Idem] → O objetivo da maioria das empresas é maximizar os lucros.

business administration. administração de empresas

business corporation. vide CORPORATION.

business court. vide COURT.

business day. dia útil.

business entity. (accounting) entidade contábil.

business hours. horário comercial.

business judgment rule. (corporate law) discricionariedade dos administradores na condução dos negócios da sociedade.

"The court applied the business judgment rule in a broad and expansive manner, and exonerated the defendants". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 461].

business practices. práticas comerciais.

business process outsourcing. (business) firma que fornece mão de obra terceirizada.

Business Software Alliance (BSA). Aliança de Empresas de Software.

business startup expense. sinônimo de STARTUP COST.

business strategy. estratégia empresarial.

- low-cost strategy → estratégia de baixo custo.
- differentiation strategy → estratégia de diferenciação.

"A business strategy is an integrated set of plans and actions designed to enable the business to gain an advantage over its competitors, and in doing so, to maximize profits. The two basic strategies a business may use are a low-cost strategy or a differentiation strategy. (...) A business may attempt to implement a combination strategy that includes elements of both the low-cost and differentiation strategies". [Warren, Carl. Accounting, page 4].

business voucher. (accounting) sinônimo de SOURCE DOCUMENT.

bust. (economia; jornalismo) crise. Oposto: boom.

buy back. readquirir; adquirir (as próprias ações).

- "General Motors bought back its common stock". [Warren, Carl. Accounting, page 491] → A General Motors readquiriu suas ações ordinárias; A General Motors adquiriu suas próprias ações ordinárias.

buy or make. (accounting) sinônimo de MAKE OR BUY.

buy stop order. (stock market) vide ORDER.

buyback. 1 – recompra.

2 – (of stock) recompra; aquisição de ações próprias; aquisição pela empresa de suas próprias ações. Sinônimo: stock buyback. Vide exemplo em RETIRE.

buyer. comprador.

buying habit. hábito de consumo.

buying manager. gerente de compras. Vide PROCUREMENT.

buying syndicate. vide UNDERWRITING.

buyout. (corporate law) aquisição do controle (de sociedade). Vide leveraged buyout.

- leveraged buyout (LBO) → aquisição de sociedade utilizando dinheiro emprestado.
- management buyout → aquisição de sociedade pelos administradores da mesma.
- buyout fund → consórcio para a aquisição de controle acionário.
- buyout firm [The Economist, July 31, 2008] → sociedade que adquire o controle de outras sociedades.

by and between. (contract drafting) traduza simplesmente por "entre" [Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal English, p. 125].

- an agreement by and between A and B → um acordo entre A e B.

by and through. traduza simplesmente por "por" [Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal English, p. 125].

- by and through his attorneys → por seus advogados.

by operation of law. vide OPERATION OF LAW.

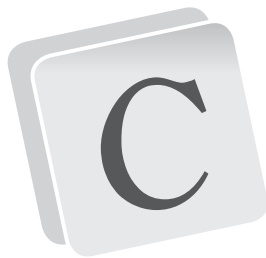
by way of. a título de.

- the shareholder received US\$1,000,000.00 by way of dividends → O acionista recebeu US\$1.000.000,00 a título de dividendos.

bylaw. regimento; regimento interno (de sociedade, por exemplo). Este termo é geralmente usado no plural. Não traduza bylaw por "contrato social" ou "estatuto social". Vide a nota no verbete CONTRATO SOCIAL.

by-product. (accounting) subproduto.

bystander. terceiro.



C corporation. vide CORPORATION.

C.O.D. (collect on delivery) pagamento no ato da entrega.

ca'canny strike. vide STRIKE.

cabinet. (politics) gabinete; ministérios; conjunto dos ministérios; reunião ministerial; os ministérios, como um todo.

cable television. vide TELEVISION.

caducity. caducidade.

calculated income. (tax law) sinônimo de TAXABLE INCOME.

calendar year. ano-calendário.

call (noun). 1 – (of meeting) convocação (para assembleia).

- the call for the special meeting → a convocação para a assembleia-geral extraordinária.
 - on second call → em segunda convocação.
- 2 – (of security, bond) resgate.
3 – opção de compra (de valores mobiliários).
Sinônimo: **call option**. Vide PUT.

Vide também CALL FOR PAYMENT; ON CALL.

call (verb). 1 – (a meeting) convocar (uma assembleia).

2 – resgatar. Sinônimos: **redeem**; **call in**.

- “The corporation reserves the power to call in the securities before the maturity date, usually at a premium over the face value”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 225]. → A sociedade reserva a si o direito de resgatar os valores mobiliários antes do vencimento, geralmente com ágio sobre o valor de face.

call for payment. (corporate law) chamada de capital.

call loan. vide LOAN.

call out. sinônimo de CRY OUT (vide).

callable. resgatável.

callable bond. vide BOND.

callable preferred stock. vide STOCK.

called meeting. vide MEETING.

Calvo clause. (international law) cláusula Calvo. Cláusula de renúncia à proteção diplomá-

tica do estado patril [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 164].

camera. vide IN CAMERA.

Camp David. casa de campo oficial do Presidente dos Estados Unidos.

cancel. (the stock) cancelar (ação).

canceled check. vide CHECK.

candidacy. candidatura.

Canon law. direito canônico.

canton. cantão.

capable. capaz.

capacity. 1 – capacidade.

- “An insane person lacks capacity to make a binding contract” → Uma pessoa insana é incapaz de vincular-se por contrato.
- full capacity → plena capacidade.
- lack of capacity → incapacidade.
- legal capacity → capacidade jurídica.
- disposing capacity; testamentary capacity → capacidade dispositiva; capacidade testamentária.

In criminal law:

- criminal capacity → imputabilidade.
- diminished capacity; diminished responsibility → semi-imputabilidade.
- criminal incapacity; lack of criminal capacity → inimputabilidade.
- 2 – qualidade; condição.
- in a representative capacity → na qualidade de representante.
- in an individual capacity → em nome próprio.
- “A judgment against a party in his individual capacity is not res judicata in a subsequent action in which he appears in his representative capacity”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 105].
- 3 – (economia) capacity.
- idle capacity; spare capacity → capacidade ociosa.
- excess capacity; overcapacity; surplus capacity → capacidade excedente; excesso de capacidade.

cap-and-trade. (environmental law) limitar e negociar.

- “(...) That is the path of cap-and-trade, where the quantity of emissions is limited (the cap) and the right to emit is distributed through a system of tradable permits”. [The Economist, June 14th 2007] → Este é o caminho do sistema de “limitar e negociar”, em que a quantidade de emissões é limitada (o limite) e o direito de emitir é distribuído por meio de um sistema de permissões negociáveis.

capital. 1 – (corporate law; accounting) capital; capital social. Sinônimos em inglês: *owner's capital; capital invested; capital liability; equity money; interior liability; invested capital; liability to the shareholders; negative debt; stockholders' capital*.

- *authorized capital; nominal capital* → capital autorizado.
- *debt capital* → capital de terceiros; capital aportado na empresa por securitização. Capital investido na empresa pelos credores, em contraposição ao *equity capital*, que o capital investido pelos acionistas/quotistas.
- *equity capital* → capital próprio; capital acionário; capitalização; capital aportado na empresa pelos acionistas/quotistas, em contraposição a *debt capital*. “Creditors provide debt capital. Shareholders initially provide equity capital and subsequently bear the risk of losses.” [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 53].
- *minimum capital requirement* → capital mínimo.
- *paid-in capital; paid-up capital* → capital integralizado.
- *subscribed capital* → capital subscrito.
- 2 – (economics) capital.
- *capital-intensive company* → indústria capital intensivo; indústria que usa capital intensivamente.
- *risk capital; venture capital* → capital de risco. “Cisco Systems kept itself at the cutting edge of its fast-moving high-tech business by buying a long string of creative start-ups financed originally by venture capital”. [The Economist April 24th 2004, p. 72].
- *human capital* → capital humano.

capital account. 1 – (accounting) capital social; conta de capital social.

- 2 – (economia) balança de capitais; movimento de capitais. Vide *BALANCE OF PAYMENTS*.

capital adequacy. adequação de capital.

capital allowance. (accounting) sinônimo de *ACCUMULATED DEPRECIATION*.

capital assets. (accounting) bens de capital.

capital assets. (accounting) sinônimo de *FIXED ASSETS* (vide).

capital budgeting. (accounting) orçamento de capital.

capital crime; capital offense. (criminal law) crime punido com pena de morte.

capital equation. vide *ACCOUNTING EQUATION*.

capital expenditure. (accounting) despesa de capital; despesa com a aquisição de bens do ativo imobilizado; investimento em bens do ativo imobilizado; investimento no imobilizado [Siegel, Joel G., *Dictionary of Accounting Terms*, page 64]. Sinônimos em inglês: *balance sheet expenditure; capital investment; capital outlay; charge to capital; long-term expenditure*. Vide *REVENUE EXPENDITURE*.

capital flight. (economics) fuga de capitais.

capital gain. ganho de capital.

- *capital-gains tax* → imposto sobre o ganho de capital. “The chances are that money already invested with Vanguard or in ETFs will stay, because moving it would trigger capital-gains taxes, but future investments could fall prey to Fidelity”. [The Economist September 25th, 2004, p. 91].

capital good. vide *GOOD*.

capital in excess of legal capital. sinônimo de *CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE*.

capital invested. sinônimo de *CAPITAL* (vide).

capital lease. sinônimo de *LEASE-PURCHASE AGREEMENT* (vide).

capital liability. sinônimo de *CAPITAL* (vide).

capital loss. perda de capital.

capital markets. (economics) mercado de capitais.

capital outlay. (accounting) sinônimo de *CAPITAL EXPENDITURE*.

capital punishment. pena de morte.

capital reconciliation statement. (accounting) sinônimo de *STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION*.

capital recovery cost. (accounting) sinônimo de *DEPRECIATION EXPENSE*.

capital requirement. (economics) exigência de capital (mínimo).

- “For many activities, and thus for a fair few banks, the new regime implies big changes

in capital requirements” [The Economist 17th –23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 6].

capital reserve. (accounting) reserva de capital.

capital stock. 1 – capital social.

“Capital refers to the net assets of the corporation. Capital stock refers to the value received by the corporation for its outstanding stock”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – capital social autorizado.

capital structure. estrutura do capital.

capital surplus. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

capital turnover. (accounting) sinônimo de EQUITY TURNOVER.

capital turnover rate. (accounting) sinônimo de EQUITY TURNOVER.

capital-gains tax. vide TAX.

capitalization. capitalização.

capitalize. 1 – capitalizar.

2 – (accounting) ativar; lançar a débito de conta do ativo (para ser baixado periodicamente como despesa em exercícios futuros).

- “All of these expenditures should be capitalized as part of the land because they are necessary to acquire and use the parcel of land”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 275] → Todas estas despesas devem ser ativadas como parte do imóvel, porque elas são necessárias para adquirir e usar o imóvel.

- “Payments made to acquire options to purchase fixed assets should be capitalized”. [Warren, Carl. Accounting, page 402] → Os pagamentos feitos para adquirir opções de compra de bens do ativo imobilizado devem ser ativados.

- “Costs directly identified with the fixed asset during the construction stage should be capitalized in the fixed asset account”. [idem] → Custos diretamente identificados com o bem do ativo imobilizado durante a fase de construção devem ser ativados na conta do respectivo bem, lançados a débito da conta do respectivo bem.

capper. agenciador de causas.

capture. (economics) captura.

carbon credit. (environmental law) crédito de carbono.

carbon emission. emissão de carbono.

carbon tax. imposto sobre o carbono.

cardholder. titular do cartão.

career. carreira

- **career chart** → quadro de carreira.
- **career civil servant** → servidor público de carreira.

cargo. (for transportation) carga.

carrier. 1 – transportador.

- **common carrier** → empresa de transporte coletivo/público.
- **air carrier** → transportador aéreo; linha aérea.

2 – sinônimo de INSURER (vide).

carrier's lien. vide LIEN.

carry. 1 – (in telecommunications) transmitir.

“The elaborate order required that Time Warner Cable could not carry only CNN, but also must carry another all-news services (Fox News, as it turned out)”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 432].

2 – transportar.

3 – (accounting) contabilizar; lançar; registrar.

- “The Company's cash and cash equivalents are carried at fair market value”. [Warren, Carl. Accounting, page E-12]. → As disponibilidades da Empresa são contabilizadas pelo valor de mercado.

carryback. (tax law) dedução dos prejuízos do exercício no exercício anterior. Vide CARRYOVER.

carryforward. sinônimo de CARRYOVER (vide).

carrying amount. (of bond) valor contábil [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 66].

“The carrying amount of bonds payable is the balance of the bonds payable account (face amount of the bond) less any unamortized discount or plus any unamortized premium”. [Warren, Carl. Accounting, page 103].

carrying away. sinônimo de ASPORTATION (vide).

carrying cost. (accounting) custo de manutenção do estoque. Sinônimos em inglês: **cost of carrying inventory**; **cost of “having”**; **holding cost**; **inventory carrying cost**; **stockholding cost**.

“Often, savings that are obtained by purchasing in large quantities may be more than offset by increased carrying costs” [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 245].

carrying loss. (accounting) sinônimo de HOLDING LOSS.

carrying value. (accounting) valor contábil.

carryover. (tax law) dedução dos prejuízos do exercício nos exercícios subsequentes; postergação. Vide CARRYBACK. Sinônimo; carryforward.

cartel. cartel.

- **cartel member; cartelist** → membro do cartel; integrante do cartel.
- **cartelization; formation of cartel** → formação de cartel.
- **crisis cartel** → cartel de crise.
- **export cartel** → cartel de exportação.
- **monitoring cost** → custo de monitoramento, fiscalização.
- **price-fixing cartel** → cartel de fixação de preços.

cartelist. vide CARTEL.

cartelization. vide CARTEL.

carve out. 1 – criar uma exceção expressa a uma regra genérica.

2 – (tax law) separar o bem e a renda gerada pelo bem.

cascading. cascata.

- **cascading tax** → imposto em cascata.

case. 1 – caso; ação; processo. Case é sinônimo de action, suit.

- **under the facts of the case** → de acordo com o caso concreto.

2 – (procedure) provas e argumentos (apresentados na ação). Traduza por provas, alegações, argumentos, acusação, causa de pedir ou defesa conforme o caso.

“On appeal the manufacturer challenged the sufficiency of that part of the plaintiff’s case (argumento do autor) which was based on breach of Express warranty”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 470].

- “The prosecution’s case against Manning was stronger than its case against Barker”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 154] → Os argumentos da acusação contra Manning eram mais fortes que os argumentos contra Barker.

- **to prove one’s case; to estate one’s case** → provar as alegações; apresentar as provas e argumentos; apresentar a acusação/defesa.

“It represents a shift in the time at which parties must be able to prove their cases”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 130].

- “The prosecution’s case is weak” [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 269] → Os argumentos e provas da acusação são fracos.

- **case in chief** → as provas e argumentos da parte.

- **prima facie case** → prova suficiente; presunção relativa; prova que gera presunção relativa. [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 1228].

“The court ruled that the evidence required from defendants varies with the strength of the government’s prima facie case – and the trial court was correct to conclude that the government’s case was undermined by evidence that the government’s data was misleading”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 459].

- **strong/weak case** → argumentos fracos/fortes.

- “Our lawyer didn’t think we had a case” [Oxford Phrasebuilder Genie] → Nosso advogado não pensou que tivéssemos chance de ganhar a ação.

case law. jurisprudência.

case study. estudo de casos.

case-by-case. caso a caso; de acordo com as circunstâncias de cada caso.

caselaw. jurisprudência.

caselaw; decisional law; adjudicative law. jurisprudência. Vide STATUTORY LAW.

caseload. o volume de ações sob a responsabilidade de um advogado ou juiz.

cash (noun). 1 – dinheiro vivo.

- **in cash** → à vista.

2 – (accounting) caixa.

- **to generate cash** → gerar caixa.

- **cash receipt; cash inflow** → recebimento de caixa. Vide exemplo em STATEMENT OF CASH FLOWS.

- **cash payment; cash outflow** → pagamento de caixa. Vide exemplo em STATEMENT OF CASH FLOWS.

- **cash account** → conta caixa.

- **cash surplus** → excedente de caixa [Warren, Carl. Accounting, page 644].

- **cash shortage** → falta de caixa.

cash (verb).

- **to cash the check** → vide check.

cash and cash equivalents. (accounting) sinônimo de CASH ASSETS.

cash and equivalents. (accounting) sinônimo de CASH ASSETS.

cash assets. (accounting) disponibilidades; ativo disponível; disponível [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 55]. Vide nota sobre tradução em ASSET. Sinônimos em

inglês: cash and cash equivalents; cash and equivalents; dollar assets; spot assets.

cash balance. (accounting) saldo de caixa.

cash basis. (accounting) regime de caixa. Sinônimos em inglês: cash method; cash receipts and disbursements method; cash basis accounting; cash basis of accounting.

- “Under the cash basis, revenues and expenses are reported in the income statement in the period in which cash is received or paid [rather than when earned or incurred]”. [Warren, Carl. Accounting, page 102] → No regime de caixa, as receitas e despesas são reconhecidas na Demonstração do Resultado do Exercício do período em que são recebidas ou pagas, e não do período em que são realizadas ou incorridas.

- on a cash basis → pelo regime de caixa; no regime de caixa.

cash book. (accounting) sinônimo de cash journal.

cash budget. (accounting) orçamento de caixa.

cash cow. (stock market) empresa sólida, estável, tradicional, que produz fluxo contínuo de dividendos. Contrapõe-se ao **venture capital** (capital de risco).

cash disbursement journal. (accounting) sinônimo de CASH PAYMENTS JOURNAL.

cash dividend. vide DIVIDEND.

cash equivalents. (accounting) equivalentes-caixa [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 399].

- “To be classified as a cash equivalent, the investment is expected to be converted to cash within 90 days”. [Warren, Carl. Accounting, page 235] → Para ser classificado como um equivalente-caixa, o investimento deve poder ser convertido em dinheiro no prazo de 90 dias.

cash flow. (accounting) fluxo de caixa.

- anticipated cash flow → fluxo de caixa previsto.

Vide também STATEMENT OF CASH FLOW.

cash flow statement. sinônimo de STATEMENT OF CASH FLOWS.

Cash in Bank Account. (accounting) Bancos Conta Movimento.

cash inflow. (accounting) vide CASH.

cash journal. (accounting) diário-caixa. Sinônimos em inglês: cash book; daybook cash journal.

cash method. sinônimo de CASH BASIS.

cash outflow. (accounting) vide CASH.

cash payback method. (accounting) sinônimo de PAYBACK METHOD.

cash payback period. (accounting) sinônimo de PAYBACK PERIOD.

cash payments journal. (accounting) diário de pagamentos (de caixa). Sinônimo em inglês: cash disbursements journal.

cash position. (accounting) posição de caixa.

cash price. preço à vista.

cash receipts and disbursements method. sinônimo de CASH BASIS.

cash receipts journal. (accounting) diário de recebimentos (de caixa).

cash register. máquina registradora; caixa registradora.

cash sale. vide SALE.

cash short and over account. diferença de caixa [Warren, Carl. Accounting, page 153].

cash surrender value. valor de resgate da apólice (antes do vencimento ou morte do segurado).

cash value. vide VALUE.

cash-against-documents sale. vide SALE.

cash-basis taxpayer. contribuinte em regime de caixa.

cashier. 1 – tesoureiro.

2 – caixa (de banco).

cashier's check. vide CHECK.

cash-out merger. vide MERGER.

casting vote. vide VOTE.

casual employee. vide EMPLOYEE.

casual employment. vide EMPLOYMENT.

casual seller/buyer. vendedor/comprador eventual.

casual work. vide WORK.

casuistic. casuístico.

catch-up effect. vide EFFECT.

cattle ranching. pecuária.

causal connection; causal relation; causal relationship; causal link. nexo causal.

causal employee. vide EMPLOYEE.

causality. causalidade; nexo de causalidade.

causation. causação; nexo de causalidade.

- “but for” causation → condição sine qua non.

cause (noun). 1 – causa; justa causa.

- with cause; for cause → com/por justa causa; motivado; motivadamente; fundamentadamente.
 - without cause → sem justa causa; imotivado; imotivadamente.
“The licensing agreement gave each party the right to terminate with or without cause for a certain period of time”. Anderson].
 - for good cause shown → por justa causa; por motivo justificado; fundamentadamente.
- 2 – causa; ação; processo.

Vide também PROXIMATE CAUSE.

cause (verb).

- (contract drafting) to cause something to be made → fazer que algo seja realizado.

cause and effect relationship. relação de causa e efeito.

cause list. sinônimo de DOCKET (vide).

cause of action. (processo civil) causa de pedir.

- when the cause of action accrues → quando a causa de pedir surgir.
- “Statutes of limitations begin to run when a cause of action accrues”. [Merriam-Webster, p. 8] → A prescrição começa a correr no surgimento da causa de pedir.

caveat. 1 – observação; nota; aviso; ressalva.

- “He sold the car to his friend with the caveat that the brakes might need repairs”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 236] → Ele vendeu o carro a seu amigo com a ressalva de que os freios necessitavam de reparo.
- 2 – petição; pedido (de suspensão).

caveat emptor. princípio em contratos de compra e venda pelo qual o comprador assume os riscos da compra.

CD. abrev. de CERTIFICATE OF DEPOSIT (vide).

CDS. abrev. CREDIT-DEFAULT SWAP.

cease and desist order. ordem de não fazer.

- “The Board will enter a cease-and- desist order and seek Court enforcement”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 133] → A Comissão vai proferir uma ordem de não fazer e requerer sua execução judicial.

ceiling. (of prices) teto.

central bank. (economics) banco central.

- bank’s bank → banco dos bancos.
- lender of last resort → emprestador de última necessidade.

central-bank governor. diretor do banco central.

“Finance ministers and central-bank governors from the United States, Japan, Germany, France and Britain conspired to narrow America’s trade gap and thwart rising protectionism”. [The Economist October 9th 2004, p. 72].

centralization. (business) centralização.

centralize. centralizar.

- centralized business → empresa centralizada.

centrally planned economy. vide ECONOMY.

centrally planned system. (economics) sistema centralizado; sistema planificado.

centrism. (politics) centrismo.

certificate. 1 – certificado; certidão.

- certificate of registration → certificado de registro (de uma marca, por ex.).
“A state or federal certificate of registration of intellectual property is prima facie evidence of the facts stated in the certificate”.
- certificate of execution → certificado de cumprimento (de uma carta rogatória).

Vide também STOCK CERTIFICATE; BOND.

certificate of deposit (CD). certificado de depósito bancário (CDB).

certificate of incorporation. VER ARTICLES OF INCORPORATION.

certificate of indebtedness. 1 – sinônimo de DEBENTURE (vide).

2 – sinônimo de treasury bill. Vide BOND.

3 – sinônimo de CERTIFICATE OF DEPOSIT.

certificate of stock. sinônimo de STOCK CERTIFICATE (vide).

certificate of title. certificado de propriedade.

certification. 1 – certificação.

2 – (in class actions) decisão judicial criando/ autorizando a classe. Traduza por **certificação da classe** ou **autorização da classe**.

“This case concerns the legitimacy under Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure of a class action certification sought to achieve global settlement of current and future asbestos related claims.” [AMCHEM PRODUCTS, INC., et al., PETITIONERS v. GEORGE WINDSOR et al. - on writ of certiorari to the united states court of appeals for the third circuit. June 25, 1997].

3 – (of appeal) decisão sobre a admissibilidade do recurso. Ver exemplo em CERTIFY.

certification mark. (trademark law) vide TRADEMARK.

certified check. vide CHECK.

certified internal auditor (CIA). auditor interno certificado.

certified management accountant (CMA). contador gerente certificado.

certified public accountant (CPA). contador independente certificado; contador auditor certificado.

certify. 1 – certificar.

2 – (the check) visar (o cheque).

3 – (appeal) interpor (o recurso); permitir que o recurso seja interposto.

4 – (in class actions) criar (a classe); autorizar (a classe).

certiorari. (processo) ordem expedida pelo tribunal superior, a seu critério, determinando que a instância inferior faça subir os autos de um processo para reexame. Os processos chegam à Suprema Corte dos Estados Unidos por meio de certiorari. Sinônimo em inglês: writ of certiorari. Este termo não possui equivalente no Brasil. Recomenda-se manter no original. Sugestões de tradução por Luciana Carvalho em http://www.migalhas.com.br/mig_law_english.aspx: mandado ou ordem de avocação, carta avocatória, carta requisitória, ou simplesmente pedido de envio ou remissão dos autos.

cestui que trust. vide TRUST.

CFO. abrev. de CHIEF FINANCIAL OFFICER.

CGS. (accounting) abrev. COST OF GOODS SOLD.

chain stores. rede de lojas.

chain-referral scheme. sinônimo de PYRAMID SCHEME (vide).

chair. (the meeting) presidir (a assembleia).

chairman. (of meeting; company) presidente.

chairmanship. (of meeting, company) presidência [The Economist, A survey of business in India, page 5].

challenge (noun). 1 – impugnação.

2 – (of juror) recusa.

- challenge for cause → recusa motivada.

- peremptory challenge → recusa/escusa imotivada, peremptória.

- challenge to the array → recusa do júri; recusa de todos os jurados.

challenge (verb). contestar; impugnar.

- to challenge in court → impugnar em juízo.

chancellor. chanceler.

Chancellor of the Exchequer. (in the UK) Ministro das Finanças; Ministro da Fazenda. Literalmente: Chanceler do Tesouro.

chancery. vide COURT OF EQUITY.

change. (of cash) troco.

- to make change for the customer → dar troco para o cliente.

change fund. fundo de troco.

change of venue. vide VENUE.

chapter 11 bankruptcy. (bankruptcy) vide REORGANIZATION.

chapter 11 debtor. (bankruptcy) vide REORGANIZATION.

chapter 11 petition. (bankruptcy) vide REORGANIZATION.

chapter 11 plan. (bankruptcy) vide REORGANIZATION.

Chapter 7. vide BANKRUPTCY.

character evidence. vide EVIDENCE.

character witness. vide WITNESS.

charge (noun). 1 – (processo penal) acusação; denúncia; imputação (de um crime).

- “The period between arrest and the final judicial disposition of the charges against the accused”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 194] → O período entre a prisão e a decisão judicial final sobre a denúncia feita contra o réu.

- “If the charges that are filed against a defendant are at all serious the defendant will be arrested and jailed”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. VI] → Se as acusações feitas contra o réu forem sérias, o réu será preso e recolhido à prisão.

- to press charges → fazer/apresentar/oferecer a representação/queixa; denunciar.

- “He will not be prosecuted because the owner will not press charges”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Ele não será processado porque o proprietário não apresentará uma denúncia, não fará uma representação.

- to bring charges → iniciar a ação penal; denunciar.

“The local union brought charges against employees who crossed their picket line for violating the union’s constitution and by-laws”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 93]

- to move for the dismissal of the charges → requerer a extinção da ação penal [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 464].

- to drop the charge → desistir da acusação; desistir da ação penal.

2 – custo; encargo; despesa; débito.

3 – (accounting) débito.

4 – (on property) ônus; encargo; gravação; gravame; garantia real.

charge (verb). 1 – (criminal procedure) acusar; imputar; denunciar.

- to charge someone with a crime → imputar um crime a alguém; acusar alguém de praticar um crime.

- “The complaint is a written statement of the essential facts constituting the offense charged”. → A representação é uma declaração escrita sobre os fatos essenciais que constituem o crime imputado.

- “Another set of factors influencing the decision whether to charge someone with a crime has to do with the personal characteristics of the person to be charged”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 3]. → Outro conjunto de fatores que influenciam a decisão sobre denunciar alguém pela prática de um crime relaciona-se com as características pessoais do acusado.

2 – debitar.

- to charge against the account the amount of the check; to charge the account for the amount of the check → debitar da conta o valor do cheque.

- “Undepreciated asset balances which are to be charged against the revenues of future periods”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 395] → Saldos de ativos não depreciados que são debitados da receita de períodos futuros.

- to charge to an expense account → lançar a débito de conta de despesa; debitar em conta de despesa; lançar/contabilizar como despesa.

- “Any costs to remove the old component should be charged to expense”. [Warren, Carl. Accounting, page 404] → Quaisquer custos para remover o componente velho devem ser lançados como despesa.

3 – cobrar.

- the total amount charged customers → o valor total cobrado dos clientes.

4 – (the jury) instruir.

5 – (property) gravar; onerar.

- charged property → bem onerado; bem gravado.

- “To charge the land with a tax lien” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 248] → Gravar o imóvel com um privilégio do Fisco; Gravar o imóvel com uma garantia real do Fisco.

charge account. crédito; crediário; conta.

charge bargain. vide PLEA BARGAIN.

charge to capital. (accounting) sinônimo de CAPITAL EXPENDITURE.

chargeable. responsável; imputável; denunciável.

chargee. 1 – credor garantido; titular de crédito com garantia real; credor caucionado; credor com garantia real; credor titular de gravame sobre o bem.

2 – acusado; réu.

charge-off. (accounting) sinônimo de BAD DEBT.

charging instrument. (dir. penal) denúncia. Vide DENÚNCIA.

charitable contribution. contribuição de caridade.

charitable contribution deduction. (tax law) dedução por doações de caridade.

charitable organization. instituição de caridade.

charitable trust. vide TRUST.

chart. (stock market) gráfico.

- bar chart → gráfico de barras.

- points and figure chart; P & F chart → gráfico de pontos e figuras.

chart of accounts. (accounting) plano de contas; elenco de contas.

chart of cost and revenue behavior. (accounting) sinônimo de BREAKEVEN CHART.

charter (noun). 1 – lei orgânica do município. Sinônimo municipal charter; organic law of the city.

“The New York City charter authorizes the New York City Board of Health to adopt a health code”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – (corporate law) contrato social; estatuto social. Nesta acepção, charter é sinônimo de articles of incorporation.

3 – (corporate law) sem equivalente direto no Brasil. O charter é o contrato social da sociedade empresária aprovado pelo Estado em que a sociedade foi criada [Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 95]. Traduzo por contrato social (charter).

A citação abaixo esclarece a diferença entre articles of incorporation, certificate of incorporation e charter:

“Articles of incorporation [is the] document filed with a U.S. state by the founders of a corporation. After approving the articles, the state issues a certificate of incorporation; the two documents together become the charter that gives the corporation its legal existence”. [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 29]

4 – (international law) carta; tratado constitutivo. Vide TREATY.

- U.N. Charter → Carta da ONU.
- 5 – (of ship, etc.) fretamento.

Terminologia:

- shipowner; owner → fretador; armador.
- charterer → afretador.
- chartered ship → navio fretado.
- charterparty; charter-party; charter agreement; charter → carta-partida; carta de fretamento.
- freight → frete.
- to charter a ship → fretar um navio.

Classificação:

- bareboat charter → fretamento a casco nu.
- gross charter → fretamento em que o fretador fornece pessoal e equipamento, e paga as despesas portuárias.
- time charter → fretamento por tempo.
- voyage charter → fretamento por viagem.

charter (verb). 1 – (a company) criar; constituir (a sociedade).

2 – (a ship) fretar.

Charter of the United Nations. vide UNITED NATIONS.

charterer. vide CHARTER (of a ship).

charterparty; charter-party; charter agreement. vide CHARTER (of a ship).

chattel. bem móvel.

chattel mortgage. hipoteca sobre bem móvel. chattel-mortgage bond. vide BOND.

check. cheque [Black's Law Dictionary 8th edition, page 252]. Ortografia no inglês britânico: cheque.

As partes:

- drawer; issuer → emitente; sacador.
- payee → tomador; beneficiário.
- payor bank; drawee bank → banco sacado.
- payor branch → agência pagadora.

Expressões:

- to draw/give/issue/write a check to someone for \$100 → emitir um cheque para alguém no valor de \$100.
- to draw a check on a bank; to write a check against a bank → emitir um cheque contra um banco.
- presentment for payment → apresentação para pagamento.

• to present the check for payment → apresentar um cheque (ao banco) para pagamento; apresentar o cheque à liquidação.

• to present the check for payment over the counter → apresentar o cheque para pagamento no caixa (na boca do caixa).

• to pay the check → pagar/liquidar o cheque.

• to cash the check → apresentar o cheque para pagamento em dinheiro.

• to stop payment on the check → vide STOP ORDER.

• stop payment order; stop order; stop payment of check → vide STOP ORDER.

• to deposit the check → depositar o cheque.

• to return the check → devolver o cheque.

• to cross the check → cruzar o cheque.

• to certify the check → visar o cheque.

• sufficient funds → provisão de fundos

• issuance of a bad check → emissão de cheque sem fundo.

Classificação:

• bad check; bogus check; hot check; worthless check; rubber check; bounced check; cold check; false check; dry check; not-sufficient-funds check; NSF check → cheque sem fundos.

• blank check → cheque em branco.

• canceled check → cheque compensado; cheque pago.

• cashier's check → cheque administrativo; cheque bancário; cheque de caixa.

• certified check → cheque visado.

• crossed check → cheque cruzado.

• open check → cheque não cruzado.

• postdated check → cheque pós-datado (popularmente conhecido no Brasil como cheque pré-datado).

• raised check → cheque adulterado (em que a quantia devida foi adulterada a maior).

• stale check → cheque prescrito.

checkbook. talão de cheques.

checking account. vide ACCOUNT.

check-off system. regime pelo qual a contribuição sindical (union dues) é descontada em folha pelo empregador e paga diretamente ao sindicato.

checks and balances. (constitutional law) pesos e contrapesos.

cheque. (British English) vide CHECK.

Chief Crown Prosecutor (CCP). Promotor de Justiça (da Coroa).

chief executive officer. diretor-presidente.

chief financial officer. diretor financeiro.

chief information officer. diretor de informação.

chief judge. vide JUDGE.

chief marketing officer. diretor de marketing.

chief of staff. chefe de gabinete.

chief operating officer. diretor de operações.

child. 1 – criança.

- **child labor** → trabalho infantil.

2 – filho; filha. Nota: o termo **child** significa filho, com qualquer idade, e não só “filho criança”.

child custody. (family law) sinônimo de CUSTODY.

child labor. trabalho infantil.

child pornography. pornografia infantil.

child protective service. serviço tutelar da infância; conselho tutelar.

child support. vide SUPPORT.

child's income tax. vide TAX.

child-placing agency. agência de adoção.

choate. completo; perfeito; oponível erga omnes [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 241].

- **choate lien** → direito real perfeito.

“Will all such earlier in time liens have priority or will earlier in time liens take priority over the IRS' tax lien only if they are 'choate'?” [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 98].

choice of evils. sinônimo de NECESSITY (vide).

choice of law. direito aplicável.

“An issue that is related to the choice of law issue discussed in section 6.9 is whether there is a federal law of piercing the corporate veil that is applicable in suits in which the United States is a party”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 154].

- **choice-of-law clause** → cláusula de eleição de foro.

choice-of-exclusive-forum clause. sinônimo de FORUM-SELECTION CLAUSE (vide).

chose in action. (civil procedure) direito que pode ser cobrado por meio de ação civil [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 76]. Pode-se traduzir simplesmente por direito ou bem intangível [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 25].

churning. (of a stockbroker) negociação excessiva das ações do cliente (para ganhar mais comissões).

CIA. abrev. de CERTIFIED INTERNAL AUDITOR.

circle. (stock market).

- **to circle the stock** → solicitar compradores para a emissão de ações em processo de registro na SEC.

circuit. circuito; região. Vide a explicação em ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

Circuit Court. sinônimo de UNITED STATES COURT OF APPEALS (vide).

circular. (letter) circular.

circular flow diagram. vide FLOW.

circular letter. carta-circular.

circular letter of credit. sinônimo de LETTER OF CREDIT.

circular note. sinônimo de LETTER OF CREDIT.

circulating assets. sinônimo de CURRENT ASSETS (vide).

circulating capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

circulating liabilities. sinônimo de CURRENT LIABILITIES (vide).

circulation. circulação (de título de crédito, moeda).

- **in circulation** → em circulação.

circumstance. circunstância.

- **aggravating circumstance; aggravating element; aggravating factor; aggravator** → circunstância agravante.
- **mitigating circumstance; extenuating circumstance** → circunstância atenuante.

circumstantial evidence. vide EVIDENCE.

citizen. cidadão.

citizen suit. ação popular.

citizen's arrest. (processo penal) flagrante facultativo; prisão em flagrante por pessoa do povo (e não por policial).

citizenship. cidadania.

city.

- **the City** → centro antigo da cidade de Londres, atualmente é o centro financeiro do Reino Unido. Seu equivalente nos Estados Unidos é a Wall Street.

city attorney; municipal attorney; city counsel; corporation counsel; city solicitor. procurador do município.

city council; board of alderman. câmara municipal.

city hall. prefeitura.

civil action. ação civil.

civil commitment. (of an insane; or other person without criminal capacity) medida de segurança.

civil court. juiz cível.

civil damages. indenização civil.

civil injury. ilícito civil; dano civil.

civil law. 1 – o direito desenvolvido na Europa continental e ex-colônias, incluindo o Estado da Louisiana nos EUA. Esse sistema jurídico é baseado em códigos e leis promulgadas pelo legislativo (statutory law) e se contrapõe ao common law (vide), criado na Inglaterra e vigente em suas ex-colônias. Traduza por direito romano-germânico; direito continental europeu, ou mantenha civil law.
2 – direito privado, em contraposição ao direito público.
3 – direito civil, em contraposição ao direito público ou comercial.

Fonte: Bryan A. Garner. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 158; Black's Law Dictionary, page 246.

civil liability. vide LIABILITY.

civil liberties. sinônimo de CIVIL RIGHTS.

civil officer. autoridade civil.

civil penalty. sanção civil.

civil remedy. (civil procedure) vide REMEDY.

civil rights. direitos civis; direitos fundamentais; direitos individuais; direitos humanos (os direitos elencados no Bill of Rights da Constituição dos EUA). Sinônimo: civil liberties.

civil servant. servidor público (civil).

civil wrong. ato ilícito (civil). Este termo é amplo, inclui tanto o breach of contract (descumprimento contratual) quanto os torts (atos ilícitos extracontratuais). Ver TORT; BREACH OF CONTRACT.

civilian. 1 – (nonmilitary) civil.

2 – civilista.

"A civil law lawyer is also referred to as a civilian". [Kinsella, N. Stephan. A Civil Law to Common Law Dictionary, p. 3].

claim. Em direito processual, o substantivo CLAIM pode significar PEDIDO (acepção 1) ou ALEGAÇÃO (acepção 2). [Bryan A. Garner. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 159] Fique atento ao contexto.

1 – pedido; pretensão; reivindicação. Sinônimo de CLAIM em inglês: claim for relief; demand for relief; request for relief.

• **claim for damages** → pedido de indenização.

• **the claim is barred by the statute of limitations** → o pedido está prescrito.

• **to claim** → pedir; requerer; pleitear.

2 – alegação; afirmação.

• **to claim** → alegar; afirmar.

4 – (falência; execução concursal; inventário) crédito.

• "Assume, for example, that C's \$100,000 claim against D is secured by real property owned by D". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 439] → Imagine, por exemplo, que o crédito de \$100.000 de C contra D é garantido por um bem imóvel que pertence a D.

• **holder of claim** → credor. Vide exemplo em CRAMDOWN.

• **to allow a claim** → deferir a habilitação de crédito.

• **to disallow a claim** → negar/indeferir a habilitação de crédito.

• **to file an objection to a claim; to object to a claim** → impugnar o crédito.

• **proof of claim** → habilitação de crédito; declaração de crédito.

• **to file a proof of claim** → apresentar uma habilitação de crédito; habilitar-se na falência; declarar/habilitar um crédito na falência.

"The creditors that wish to participate in the distribution of the proceeds of the liquidation of the 'property of the estate' must file a proof of claim". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 300] → Os credores que desejarem participar da distribuição do produto da liquidação da massa falida devem apresentar uma habilitação de crédito; devem habilitar-se na falência.

Classificação:

• **first priority claim** → crédito de primeira prioridade.

• **secured claim** → crédito com garantia real; crédito garantido.

• **unsecured claim** → crédito quirografário.

5 – (patent law) reivindicação.

claim for relief. sinônimo de CLAIM.

claim preclusion. sinônimo de RES JUDICATA (vide).

claimant. 1 – (civil procedure) autor; reclamante; requerente. Prefira autor.

2 – vide INTERPLEADER.

class. classe (de ação).

- **class A nonvoting common stock** → ações ordinárias classe A sem direito de voto.

class action. ação coletiva (Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23).

“Never intending to litigate, the settling parties petitioners and the representatives of the plaintiff class described below – presented to the district court a class action complaint, an answer, a proposed settlement agreement, and a joint motion for conditional class certification”. [Amchem product].

- **to opt into the class action** → ingressar na ação coletiva.
- **to opt out of the class action** → sair da ação coletiva.

Terminologia:

- **class certification** → ver CERTIFICATION.
- **class counsel** → advogado da classe.
- **class judgment** → sentença da ação coletiva.
- **class member** → membro da classe.
- **damage class action** → ação coletiva de indenização.
- **lead plaintiff** → autor principal (que coordena a class action).

classification. (accounting) classificação.

classified board of directors. (corporate law) vide BOARD OF DIRECTORS.

classify. (accounting) classificar.

- “Notes receivables are normally classified on the balance sheet as a current asset”. [Warren, Carl. Accounting, page 250] → As promissórias a receber são geralmente classificadas no ativo circulante do balanço patrimonial.

clause. cláusula; artigo.

Clayton Antitrust Act. uma lei antitruste de 1914.

clean bill of lading. vide BILL OF LADING.

clean-hands doctrine. princípio segundo o qual, em uma COURT OF EQUITY (vide), o pedido da parte será negado se ela houver previamente agido de má-fé. Diz-se que a parte, mesmo em princípio fazendo jus ao pedido, está “com suas mãos sujas”. Em outras palavras: perda de direito em razão de má-fé ou abuso de direito. literalmente: teoria das mãos limpas.

cleaning supplies. vide SUPPLIES.

clear. 1 – liberar; desembaraçar.

- **to clear through customs; to clear customs at the port of entry** → vide CUSTOMS.
- 2 – compensar (o cheque).

- “the check cleared yesterday” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 268] → o cheque foi compensado ontem.

clear market value. vide VALUE.

clearance. liberação; desembaraço.

clearance sale. liquidação.

clearing. (no mercado de capitais) compensação. Vide nota em SETTLEMENT.

clearing account. (accounting) sinônimo de INCOME SUMMARY (vide).

clearinghouse; clearing house. câmara de compensação.

clemency. (criminal law) clemência; comutação da pena de morte em prisão perpétua.

clerical mistake; clerical error. pequenos erros praticados pelo escrivão ou juiz (erros de digitação, por exemplo). Estes erros podem ser corrigidos a qualquer tempo pelo juiz.

clerk; clerk of court. escrivão (judicial); chefe de secretaria (de uma vara).

clerk’s office. secretaria do juízo.

clock card. sinônimo de TIME CARD.

cloning. clonagem.

close. 1 – (accounting) encerrar; zerar o saldo (da conta, para calcular os resultados do exercício).

- **to close an account to another account; to transfer the balance of an account to another account** → transferir o saldo de uma conta para outra; encerrar uma conta contra outra conta.

- **to close the accounts** → apurar o resultado do exercício.

- “Since Chris Clark maintains a calendar-year accounting period for tax purposes, NetSolutions must also close its accounts on December 31, 2005”. [Warren, Carl. Accounting, page 153] → Já que o exercício contábil do Chris Clark para fins fiscais é o ano calendário, a NetSolutions deve também apurar o resultado do exercício em 31 de dezembro de 2005.

2 – fechar.

- **the dollar closed at R\$2.30, up 10% from yesterday** → o dólar fechou a R\$2,30, com alta de 10% em relação a ontem.

close corporation; closed corporation. vide CORPORATION.

closed shop. empresa que contrata apenas empregados filiados a determinado sindicato.

closed trial. vide TRIAL.

closed will. vide WILL.

closed-shop contract. acordo coletivo de trabalho em que o empregador assume a obrigação de apenas contratar empregados filiados a determinado sindicato e a dispensar todos os empregados não filiados.

closely held corporation. vide CORPORATION.

closing. (contract) fechamento, celebração (do contrato).

closing arguments. razões finais; argumentos finais (em audiência). Sinônimos: **closing statement**; **final argument**; **jury summation**; **summing up**; **summation**.

closing balance. vide BALANCE.

closing date. (of contract) data de fechamento/celebração (do contrato).

"The closing shall be held at the offices of Gould & Wilkie on a mutually convenient date which is no later than March 1, 1996 (the "Closing Date")." [Professional Sports Care Management Inc. NY, Stock Purchase Agreement, p. 2].

closing entry. (accounting) lançamento de encerramento das contas de resultado; lançamento de encerramento do exercício; lançamento para apuração do resultado do exercício [Warren, Carl. Accounting, page 144D]. Vide CLOSING PROCESS.

closing inventory. (accounting) vide INVENTORY.

closing process. (accounting) apuração do resultado do exercício.

Apresentamos abaixo vários exemplos de tradução relacionados com o **closing process**:

- "At the beginning of the closing process, Income Summary has no balance. During the closing process, Income Summary will be debited and credited for various amounts. At the end of the closing process, Income Summary will again have no balance. [Idem] → No início da apuração do resultado do exercício, a Conta Resultado do Exercício tem saldo zero. Durante a apuração do resultado do exercício, a Conta Resultado do Exercício receberá várias quantias a seu crédito e a seu débito. Ao final da apuração do resultado do exercício, o saldo da Conta Resultado do Exercício será nulo novamente.

- "The closing process: (1) Revenues are transferred to Income Summary; (2) Expenses are transferred to Income Summary; (3) Net income or net loss is transferred to Owner's Capital; (4) Drawings are transferred to Owner's Capital". [Warren, Carl. Accounting, page 145]. → A apuração do resultado do exercício: (1) As

receitas são transferidas para a conta Resultado do Exercício; (2) As despesas são transferidas para a conta Resultado do Exercício; (3) O resultado líquido é transferido para o Patrimônio Líquido; (4) As retiradas são transferidas para o Patrimônio Líquido.

Os lançamentos feitos na apuração do resultado do exercício (closing entries) [Warren, Carl. Accounting, page 158; Neves, Silvério das. Contabilidade Básica, p. 40]:

a) Debit each revenue account for the amount of its balance, and credit Income Summary for the total revenue. → Debite cada conta de receita pelo valor de seu saldo, e credite a conta transitória Resultado do Exercício pelo total das receitas.

b) Debit Income Summary for the total expenses, and credit each expense account for the amount of its balance. → Debite a conta transitória Resultado do Exercício pelo total das despesas, e credite cada conta de despesa pelo valor de seus saldos.

c) Debit Income Summary for the amount of its balance (net income), and credit the capital account for the same amount*. (Debit and credit are reversed if there is a net loss). → Debite a conta transitória Resultado do Exercício pelo valor de seu saldo (lucro líquido), e credite o mesmo valor na conta de capital social. (Inverte o débito e o crédito no caso de prejuízo líquido).

d) Debit the capital account for the balance of the drawing account, and credit the drawing account for the same amount. → Debite a conta de capital social pelo saldo da conta de retirada, e credite o mesmo valor na conta de retirada.

* Note que a conta de capital social é creditada diretamente, e não a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados (Retained Earnings). Isto porque este exemplo se refere a um proprietorship (firma individual).

closing statement. sinônimo de CLOSING ARGUMENT.

cloture. (US Senate) moção usada para terminar um FILIBUSTER (vide).

CMA. abrev. de CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT.

CMO. abrev. de CHIEF MARKETING OFFICER.

Co. abrev. de CORPORATION.

Coase theorem. (economics) teorema de Coase.

coastal state. (law of the seas) estado costeiro.

coastal state. vide LAW OF THE SEA.

code. código; consolidação de leis.

code construction act. lei sobre a interpretação de códigos.

codefendant. corréu.

codicil. No common law, **codicil** é uma espécie de aditamento ao testamento, por isto não tem o mesmo significado que **codicilo** no Brasil [Black's Law Dictionary 8th edition, page 275]. Traduzida por **aditamento ao testamento**.

codification. codificação.

codifier. codificador; aquele que faz um código.

coerce. coagir.

coerced confession. confissão coagida.

coercer. coator.

coercion. coação.

- coercion of public servant or voter → crime de coação de servidor público ou eleitor.
- criminal coercion → constrangimento ilegal.

coercive. coercivo.

cognizable. que pode ser conhecido (pelo juiz).

cognizance. conhecimento.

- to take cognizance of something → conhecer de algo.

cognovit. confissão de dívida.

- cognovit judgment → vide JUDGMENT.

cohabitant. vide COHABITATION.

cohabitation. (family law) união (estável).

- cohabitant; coabitador → convivente; companheiro.

cohabitor. vide COHABITATION.

coheir. coerdeiro.

coinage. cunhagem (de moedas).

coined mark. (trademark law) vide TRADEMARK.

COLA. abrev. de COST-OF-LIVING ALLOWANCE (vide).

cold calling. oferta não solicitada e inoportuna de produtos ou serviços; telemarketing.

collateral. 1 – garantia (na forma de bens tangíveis ou intangíveis, tais como valores mobiliários); bem dado em garantia; garantia (real ou mobiliária).

- to repossess the collateral → retomar a garantia.
- collateral agent → agente de garantia.
- collateral account → conta de garantia.
- “Banks are happy to lend against collateral”. [The Economist] → Os bancos gostam de fazer empréstimos garantidos por bens.

2 – (dir. de família) colateral.

- collateral line → linha colateral.

collateral attack. (criminal procedure) recurso contra sentença condenatória por meio de ação autônoma, assemelha-se ao habeas corpus ou à revisão criminal do direito brasileiro. Traduza literalmente por **ataque colateral**. O **collateral attack** se contrapõe ao **direct attack**, que são os recursos dentro da própria ação em que foi proferida a decisão apelada.

collateral heirs. colaterais (em direito das sucessões).

collateral mistake. vide MISTAKE.

collateral mortgage note. letra hipotecária.

collateral trust bond. vide BOND.

collateralize. garantir por garantia/caução real; dar um bem em garantia de algo.

collateralized. garantido; garantido por garantia real/caução real; com garantia real.

collation. (dir. de sucessão) colação.

collective agreement. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT.

collect. 1 – arrecadar (bens, no inventário, por exemplo).

- to collect the assets of the estate → arrecadar os bens do espólio.
- 2 – arrecadar (impostos, etc.).

collectible. hábil de ser cobrado; cobrável.

collecting bank. banco de cobrança.

collection. 1 – cobrança.

- debt collection → cobrança de dívida.
- 2 – arrecadação (de bens, por exemplo).
- collection of assets of the estate → arrecadação dos bens do espólio.

collection agency. agência de cobrança.

collection period. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS' SALES IN RECEIVABLES.

collection period ratio. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS' SALES IN RECEIVABLES.

collection ratio. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS' SALES IN RECEIVABLES.

collective. coletivo.

- collective contractual relations → relações contratuais coletivas.

collective account. (accounting) sinônimo de CONTROLLING LEDGER (vide).

collective agreement. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT (vide).

collective bargaining. (labor law) negociação coletiva.

collective mark. (trademark law) vide TRADE-MARK.

collective-bargaining agreement. (dir. trabalho) acordo coletivo de trabalho. Sinônimos em inglês: *labor agreement*; *labor contract*; *union contract*; *collective-labor agreement*; *trade agreement*.

collective-labor agreement. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT.

collude. (dir. concorrencial) atuar em conluio.

- “American steel producers were able to collude successfully for some time”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 20] → Os fabricantes americanos de aço puderam atuar em conluio com sucesso por algum tempo.

collusion. (antitrust) conluio; colusão; acordo anticoncorrencial. Vide RESTRAINT OF TRADE.

collusive. (dir. concorrencial) colusivo.

- *collusive behavior* → comportamento colusivo.

collusive action. ação sem lide.

color. aparência; por aparência; aparentemente.

- *under color of law* → com aparência de direito; aparentemente legal.
- *color of title* → aparência de propriedade.
- “Threats that gave color to an act of self-defense”. [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, page 85] → Ameaças que autorizaram um ato de legítima defesa própria.

colorable. 1 – simulado; fraudulento.

“Where the debtor is employed by a relative, or some other person, and claims to be receiving no salary or a salary which obviously is colorable, the court may fix his salary”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 275].

- *colorable transaction* → simulação.
- *colorable transfer* → transferência simulada.

2 – plausível; aparente.

colorable imitation. (intellectual property) imitação bem feita; falsificação.

combination. 1 – quadrilha.

2 – (antitrust) colusão; acordo anticoncorrencial. Vide RESTRAINT OF TRADE.

combination in restraint of trade. acordo anticoncorrencial. Vide RESTRAINT OF TRADE.

combined cost. (accounting) sinônimo de JOINT COST.

combined variance. (accounting) sinônimo de MIXED VARIANCE.

comfort letter. carta de conforto.

- *soft comfort letter* → carta de conforto fraca.
- *strong/hard comfort letter* → carta de conforto forte.

comity. reconhecimento mútuo das decisões e atos judiciais estrangeiros ou de outro estado; cooperação judicial internacional.

“There is a principle of comity or mutuality in the relations between sovereigns”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 132].

commandeer. (private property) requisitar (bens particulares para fins públicos, em situação de emergência).

commerce clause. (constitutional law) cláusula da Constituição dos EUA (Art.I, Sec. 8, Cl. 3) que estabelece o poder de a União regular o comércio internacional e o comércio entre os diversos Estados da federação.

commercial bribery. suborno de empregado de empresa concorrente.

commercial law. direito comercial.

commercial lease. locação comercial.

commercial paper. O termo *commercial paper* possui dois significados, um geral e um específico [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1143; Gifis, Steven. Law Dictionary 5th edition, p. 88; Fitch, Thomas P. Dictionary of Banking Terms, p. 96]:

- Significado geral: sinônimo de *negotiable instrument*, nesta acepção traduza por título de crédito.
- Significado específico: nota promissória de curto prazo.

commercial usage. usos do comércio.

commingle. confundir; misturar (bens de pessoas diferentes).

commingling. confusão, mistura (de bens).

- *commingling of funds* → confusão entre os bens do mandante e do mandatário, ou do ad vogado e seu cliente.

commission. 1 – comissão. Sinônimo *factorage*.

- *commission on the sale* → comissão pela venda.

2 – prática; comissão; execução (do crime).

commission house broker. sinônimo de floor broker. Vide FLOOR.

commission merchant. 1 – comissário.

2 – consignatário (na venda por consignação).

commissionaire. sinônimo de AGENT.

commit. 1 – (crime) praticar, cometer. Prefira traduzir por praticar.

2 – (the insane) internar; submeter a medida de segurança; aplicar medida de segurança.

3 – (the convict) recolher à prisão.

commitment. 1 – acordo; contrato.

2 – (criminal law) medida de segurança; recolhimento à prisão; encarceramento [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 87]. Ao se referir à ordem assinada pelo juiz, pode-se traduzir commitment por “ordem de prisão” ou “carta de guia”.

- “Commitment of the felon to prison” [Black's Law Dictionary 8th edition, page 288] → Encarceramento do criminoso. Recolhimento do criminoso à prisão.

- “The judge signed the commitment after ruling that it was in the best interest of the troubled teen”. [Idem] → O juiz assinou a carta de guia após decidir que era no melhor interesse do adolescente perturbado.

- **mandatory commitment** → medida de segurança.

commitment letter. sinônimo de LETTER OF INTENT.

committed cost. (accounting) custo comprometido.

committed entry. vide ENTRY.

committee. 1 – comitê.

- **creditors' committee** → comitê de credores.
- 2 – (of incompetent) curador.

- “The patient's lawyer objected to the appointment of the committee”. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 290] → O advogado do paciente impugnou a nomeação do curador.

3 – incapaz; interno.

- “The board determined that the committee was dangerous and should not be released”. [Idem] → A comissão determinou que o incapaz era perigoso e não deveria ser posto em liberdade.

commodities exchange. bolsa de mercadorias.

commodities market. mercado de mercadorias.

commoditization (EUA); commoditisation (Reino Unido). (economics) ato ou efeito de transformar em commodity; comoditizar. Ver COMMODITY (2).

“Firms have to innovate continuously and incrementally these days to lift products out of the slough of commoditisation”. [The Economist April 24th 2004, p. 72].

commoditize (EUA); commoditise (Reino Unido). (economics) transformar em commodity. Ver COMMODITY (2).

“After it used innovation to create a commoditised market for fast food, MacDonald's struggled before recently managing to reinvigorate its flow of innovations”. [The Economist April 24th 2004, p. 72].

commodity. (economics) commodity; mercadoria. O termo **commodity** já foi incorporado ao português.

commodity exchange. (mercado de capitais) bolsa de mercadorias.

Commodity Futures Trading Commission. Comissão Reguladora do Mercado de Mercadorias e Futuros.

commodity money. vide MONEY.

common areas. áreas comuns (um condomínio edilício).

common carrier. vide CARRIER.

common cost. (accounting) sinônimo de JOINT COST.

common elements. (in condominium) áreas comuns. Ver INDIVIDUAL UNIT.

common fixed cost. (accounting) sinônimo de FIXED OVERHEAD.

common heritage of humankind. vide HERITAGE.

common jury. (procedure) vide JURY.

common law. A expressão **common law**, em inglês, possui muitos significados, elencados abaixo. Na maioria das acepções, a expressão “common law” deve ser mantida intacta na tradução, por não ter equivalente em português. Evite traduções artificiais, como “direito comum”.

1 – o sistema jurídico adotado na Inglaterra, Estados Unidos e outras ex-colônias inglesas; o direito baseado no costume, princípios, nos precedentes judiciais, que foi criado na Inglaterra e serviu como base para o direito norte-americano. Neste sentido, contrasta-se a **civil law**. Nesta acepção, não há tradução, mantenha o termo **common law**.

2 – o direito desenvolvido nas “courts of law” inglesas, em contraposição à equity. Ver apêndice law X equity. Nesta acepção, não há tradução, mantenha o termo **common law**.

3 – as normas jurídicas cuja origem são decisões judiciais vinculantes, costumes e princípios, em contraposição ao **statutory law** (normas promulgadas pelo poder legislativo). Pode-se traduzir por **direito costumeiro/consuetudinário** ou pode-se manter **common law**.

4 – o direito aplicável a todo o país, em contraposição ao direito local. Traduza por **direito nacional**.

common law crime; common law of crime. (criminal law) no common law os crimes eram definidos de acordo com a regra do precedente, pelo poder judiciário, sem codificação. Todavia, essa característica do common law já foi revogada pela maioria dos estados dos EUA, inclusive no âmbito da justiça federal, com a adoção dos **statutory crimes** (crimes definidos pelo poder legislativo).

"Although most Americans think of their criminal laws as having been codified, many states recognize common law crimes. Even in those that do not, it is necessary to resort to the common law to ascertain the meaning of statutory crimes. For example, a statute might say that rape is punishable by five to twenty years imprisonment, but fail to define rape, thereby leaving the definition to the common law". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 300].

"The common law of crimes was developed in England and carried to the United States prior to the American Revolution". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 111].

common period cost. (accounting) sinônimo de **FIXED OVERHEAD**.

Common Pleas Court. sinônimo de **COURT OF COMMON PLEAS**.

common production expense. (accounting) sinônimo de **FACTORY OVERHEAD**.

common reserve fund. (accounting) sinônimo de **APPROPRIATED RETAINED EARNINGS**.

common shareholder. vide **SHAREHOLDER**.

common stock. ação ordinária. Vide **STOCK**.

common tenancy. vide **TENANCY**.

common-law specialty. sinônimo de **CONTRACT UNDER SEAL**.

commons; common resources. (economia) bens comuns.

common-size statement. (accounting) demonstração financeira em que os valores são expressos em porcentagem.

"When percentages of a key figure on a financial statement are shown alone, without the corresponding dollar figures, the resulting statements are called common-size statements". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 423].

commorientes. 1 – comoriência.

2 – comorientes.

community. 1 – comunidade.

2 – comunhão (de bens).

community correctional center. sinônimo de **JAIL** (vide).

community law. (European Union) direito comunitário.

community mark. (trademark law) vide **TRADEMARK**.

community property. (family law) bens comuns; bem comum.

- **community-property state** → estado que adota o regime de bens comuns.

community service. (criminal law) prestação de serviço à comunidade.

- **to perform community service** → prestar serviços à comunidade.

Community trademark. (trademark law) vide **TRADEMARK**.

community-notification law. (criminal law) sinônimo de **MEGAN'S LAW**.

commutative contract. (civil law) contrato comutativo.

commutativity. comutatividade.

comp time. sinônimo de **COMPENSATORY TIME**.

compact. (international law) tratado, convenção. **Compact** é sinônimo de **treaty**. Vide nota em **TRATADO**.

company. sociedade (empresária); empresa. Em contextos jurídicos, prefira traduzir **company** por sociedade ou sociedade empresária. Em contextos não jurídicos, pode-se traduzir por empresa. Para evitar ambiguidade, evite traduzir literalmente por 'companhia'. Em inglês, "company" é termo genérico, referindo-se a qualquer sociedade empresária. Em português, "companhia" é sinônimo de "sociedade anônima" (vide).

- **and company** → e companhia (em razões sociais).

"Some states prohibit the use of the words "and company" unless they indicate an additional partner". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **controlling company** → controladora; sociedade controladora.

- **controlled company** → sociedade controlada.

- **holding company** → vide **HOLDING COMPANY**.

- **joint-stock company** → sem tradução, mantenha o original.

- **limited-liability company** → sociedade de responsabilidade limitada; sociedade limitada.

- **public company** → vide **CORPORATION** (public corporation).

- **reporting company** → sociedade de capital aberto (e que portanto deve obedecer as exigências do Securities Exchange Act).

company's paper. sinônimo de **COMMERCIAL PAPER**.

comparable untrolled price method. vide **TRANSFER PRICE**.

comparative advantage. vide **ADVANTAGE**.

comparative fault. sinônimo de **COMPARATIVE NEGLIGENCE** (vide).

comparative financial statement. (accounting) demonstracão financeira comparativa.

comparative jurisprudence. sinônimo de **COMPARATIVE LAW**.

comparative law; comparative jurisprudence. direito comparado.

comparative negligence; comparative fault; contributory negligence. culpa concorrente. A diferença entre **contributory negligence** e **comparative negligence**:

A **contributory negligence** é a culpa concorrente do ofendido que isenta o causador do dano de qualquer responsabilidade. A **comparative negligence** apenas diminui a responsabilidade do causador do dano em proporção à culpa do ofendido. A maioria dos estados adota a doctrine of comparative negligence, por ser mais justa. **Comparative negligence** e **comparative fault** são expressões sinônimas.

comparative statement. (accounting) sinônimo de **COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT**.

compel. forçar; compelir.

- to compel the attendance of the witness → vide **WITNESS**.

compensable. indenizável.

compensate. 1 – remunerar.

2 – indenizar.

compensating balance. (banking) saldo mínimo (na conta bancária).

compensating differential. (economics) diferencial compensatório.

compensation. 1 – remuneração.

2 – indenização; ressarcimento.

3 – (civil law) compensação.

compensatories. sinônimo de **COMPENSATORY DAMAGES**. Vide **DAMAGES**.

compensatory damages. Vide **DAMAGES**.

compensatory time; comp time. (labor law) compensação de jornadas; banco de horas.

compete. (economia) concorrer; competir. Prefira o termo **concorrer**.

- competing firms → firmas concorrentes.

competency. 1 – admissibilidade (de provas, testemunha).

2 – capacidade.

- competency to stand trial → capacidade para ir a julgamento.

competent. 1 – capaz (no sentido civil).

- “In 1936 Palmer was adjudicated incompetent. In 1942 he was adjudicated competent.” [Anderson, Ronald A., Business Law] → Em 1936 Palmer foi interditado/ julgado incapaz. Em 1942, ele foi desinterditado/ julgado capaz.

2 – (procedure) competente.

“There are matters which courts are not competent to decide”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 130].

competent jurisdiction. (procedure) competência. Vide **JURISDICTION**.

competent witness. vide **WITNESS**.

competition. (economia, antitruste) concorrência. Evite traduzir **competition** por “competição”.

Expressões:

- competition policy → política concorrencial; política antitruste; política de defesa da concorrência.

- to eliminate competition; to suppress competition → excluir/eliminar a concorrência.

- to restrict competition; to restrain competition; to lessen competition → limitar a concorrência.

Classificação:

- brand competition → concorrência por marcas.

- competition on prices; price competition → competição de preços.

- cutthroat competition; destructive competition; ruinous competition → concorrência ruinosa.

- monopolistic competition; imperfect competition → concorrência monopolista; concorrência imperfeita. As expressões **concorrência monopolista** e **concorrência imperfeita** são sinônimas.

- nonprice competition → concorrência não baseada em preços.

- perfect competition → concorrência perfeita.

competition advocacy. advocacia da concorrência.

competition authority. (antitrust) autoridade concorrencial; autoridades de proteção da concorrência; autoridade antitruste.

Competition Commission. (in the UK) Comissão de Defesa da Concorrência; Comis-

são Antitruste. Equivalente no Brasil: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

competition law. direito concorrencial; direito antitruste. *Competition law* e *antitrust law* são expressões sinônimas.

competitive. competitivo.

competitive bidding. licitação.

competitive civil-service examination. concurso público.

competitive fringe. (economics, antitrust) concorrência marginal.

competitor. (economics, antitrust) concorrente. Evite traduzir por 'competidor'.

complainant. 1 – sinônimo de *PLAINTIFF* (vide). 2 – reclamante.

complaint. 1 – (civil procedure) petição inicial.

- *defective complaint* → petição inicial inepta.
 - *amended complaint* → petição inicial modificada/aditada.
- 2 – (criminal procedure) denúncia; queixa.
- *to dismiss the complaint* → rejeitar a denúncia/queixa.

completed crime. vide *CRIME*.

completed products. (accounting) sinônimo de *FINISHED GOODS*.

completion. (of the crime) consumação.

- *to complete (the crime)* → consumir (o crime).

completion bond. sinônimo de *PERFORMANCE BOND*.

compliance. cumprimento; respeito, obediência.

- *tax compliance* → cumprimento das leis tributárias.

- *compliance with the law* → cumprimento da lei.

"In January, it hired Tom Gean, a former United States attorney, to work with its "operation compliance groups", which have been set up to assist store managers keep within laws and regulations". [The Economist, 17- 23 April, 2004, p. 69].

complicity. (criminal law) cumplicidade.

comply with. cumprir; obedecer; respeitar.

composite rate. (of depreciation) taxa de depreciação em grupo; taxa de depreciação aplicada a um grupo de bens, e não a um bem isoladamente [Warren, Carl. Accounting, page 402].

composition and extension. sinônimo de *WORKOUT* (vide).

composition; composition with creditors. acordo com os credores. Não traduza por "concordata".

compound. (criminal law) receber benefício para não ajuizar ação penal.

- *compounding a crime/felony* → não processar o suspeito, em troca de benefício; corrupção do promotor de justiça.

compound interest. vide *INTEREST*.

compound rate of return. (accounting) sinônimo de *INTERNAL RATE OF RETURN*.

comprehensive budget. (accounting) sinônimo de *MASTER BUDGET*.

comprehensive income. (accounting) resultado abrangente (resultado lançado diretamente contra o patrimônio líquido e que não resulta de operações com os acionistas da empresa) [Warren, Carl. Accounting, page 570].

- *accumulated other comprehensive income* → resultado abrangente acumulado.

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. (international law) Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares. Em Portugal: Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares.

compromis. (international law) compromisso (arbitral).

compromise. (procedure) acordo; transação. "Although there are no formal procedures to facilitate the compromise of criminal cases, such compromises are commonplace occurrences". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 268].

comptroller. sinônimo de *CONTROLLER* (vide).

Comptroller General of the United States. Controlador-Geral dos Estados Unidos (o chefe do General Accounting Office).

Comptroller of Currency. vide *OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY*.

compulsion. coação, coerção.

compulsory insurance. seguro obrigatório.

compulsory jurisdiction. vide *JURISDICTION*.

compulsory license. (patent law) licença compulsória.

compulsory loan. empréstimo compulsório.

compulsory nonsuit. vide *NONSUIT*.

computerized accounting system. (accounting) processo de escrituração eletrônico.

con man. abrev. de *CONFIDENCE MAN*.

conceal. ocultar.

concealment. ocultação.

concentrated. (economics, antitrusts) concentrado.

concentration. (economics, antitrusts) concentração.

concentration ratio CR4. (antitrust) índice de concentração CR4.

concept of matching costs with revenue. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

concept of matching revenue with expense. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

concern. sociedade (empresária); empresa.
Vide também GOING CONCERN.

concert. vide IN CONCERT.

concerted. em conjunto.

concerted action. (antitrust) ação conjunta; ação coordenada; conluio; acordo anticoncorrencial. Apesar de ser uma tradução literal do inglês, a expressão ação concertada é usada no português em contextos de direito concorrencial.

concert-of-action rule. sinônimo de WHARTON'S RULE (vide).

concession. concessão.

concessionaire. concessionária (de serviço público).

conciliation tribunal. tribunal de conciliação.

conclusion of law. vide FINDING.

conclusional. sinônimo de CONCLUSORY.

conclusionary. sinônimo de CONCLUSORY.

conclusive. conclusivo, convincente, decisivo.
Não confunda com CONCLUSORY (vide).

conclusive presumption. vide PRESUMPTION.

conclusory. sem provas. Variações da palavra conclusory: **conclusional**, **conclusionary**. Não confunda com CONCLUSIVE (vide).

- **conclusory allegation** → alegação sem provas; alegação não baseada em provas. "Conclusory allegations of concerted action are prone to summary dismissal". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 269].

concordat. (international law) concordata.

concrete case. caso concreto.

concubine. concubina.

concur. concordar.

concurrence. concordância; igualdade de votos. Vide OPINION.

concurrent. concorrente; simultâneo.

concurrent jurisdiction. vide JURISDICTION.

concurring opinion. vide OPINION.

concussion. concussão.

condemn. 1 – condenar.

2 – expropriar; desapropriar. Vide CONDEMNATION.

condemnation. desapropriação; expropriação. Nesta acepção, **condemnation** e **expropriation** são sinônimos.

- **condemnation money** → indenização pela desapropriação.
- **condemnation proceeding** → processo de desapropriação.
- **condemnatory** → desapropriatório; expropriatório.
- **condemned property** → bem expropriado/desapropriado.
- **inverse condemnation** → desapropriação indireta.
- **quick condemnation; quick-take** → desapropriação rápida.

As partes:

- **condemnor; expropriator** → expropriante; desapropriante; desapropriador; sujeito ativo.
- **condemnee** → expropriado; desapropriado; sujeito passivo.

condemnatory. vide CONDEMNATION.

condemnee. vide CONDEMNATION.

condemnор. vide CONDEMNATION.

condition. condição.

- **satisfaction/fulfillment/happening of the condition** → implementação/implemento/verificação da condição.
- **satisfy/meet/fulfill the condition** → implementar/verificar a condição.
- **the condition failed** → a condição não foi verificada.
- **under/on a condition** → sob uma condição; subordinado a uma condição.
- **condition precedent** → condição suspensiva.
- **condition subsequent** → condição resolutiva.

condition precedent. vide CONDITION.

condition subsequent. vide CONDITION.

conditional sale. venda condicional.

condominium. condomínio; condomínio em edificação; condomínio edilício.

conduct. conduta.

conduit company. (in international tax law) empresa interposta.

confederation. confederação.

conference. conferência; audiência.

confess. confessar.

confession. confissão; reconhecimento da procedência do pedido.

- out-of-court confession → confissão extrajudicial.

confessor. confitente (quem faz confissão).

confidence game. estelionato.

confidence man. estelionatário.

confidentiality. sigilo; confidencialidade.

confidentiality agreement. sinônimo de NON-DISCLOSURE AGREEMENT.

confidentiality of tax information. sigilo fiscal.

confidentiality of tax records. sigilo fiscal.

confinement. encarceramento; recolhimento à prisão.

confirm. confirmar (um ato jurídico). Vide REORGANIZATION.

confirmation. 1 – confirmação. Vide REORGANIZATION.

2 – convalidação (de ato jurídico).

confirmation hearing. (in the Senate) sabatina.

confiscatory tax. vide TAX.

conflict of authority. 1 – conflito jurisprudencial.

2 – conflito doutrinário.

conflict of interest. conflito de interesse.

conflict of laws. direito internacional privado. Nos EUA, a expressão **conflict of laws** também se refere a conflitos entre leis de diferentes Estados da federação.

conformed copy. vide COPY.

confrontation. (criminal procedure) acareação.

confusion. (obligations) confusão.

conglomerate. conglomerado.

conglomerate financial statement. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT.

conglomerate merger. vide MERGER.

congress. congresso.

Congressional Budget Office (CBO). Escritório Orçamentário do Congresso.

congressional intent. sinônimo de LEGISLATIVE INTENT (vide).

Congressional Record. Diário Oficial do Congresso dos Estados Unidos.

congressman. congressista.

congressmember. congressista.

conjugal visit. (in prison) visita íntima.

connected company. sinônimo de AFFILIATED COMPANY.

connivance. conivência.

consanguinity. consanguinidade.

conscionable. justo.

conscious parallelism; tacit collusion. (antitrust) paralelismo consciente.

consecutive. consecutivo; cumulativo.

consensual. consensual.

consensual crime. vide CRIME.

consent. consentimento.

- consent of the victim → consentimento da vítima.

consent decree; consent order. 1 – acordo judicial.

2 – (environmental law) acordo de ajustamento de conduta.

3 – (antitrust) compromisso de cessação de prática.

consent order. sinônimo de CONSENT DECREE (vide).

consenting party. parte anuente.

consequential damages. vide DAMAGES.

conservatism. 1 – (political) conservadorismo.

2 – (accounting) conservadorismo.

Conservative Party. (in the UK) Partido Conservador.

conservator. sinônimo de GUARDIAN (vide).

consideration. prestação ou contraprestação; causa (do negócio jurídico, do contrato). O termo **consideration** é típico do common law, sem equivalente direto no Brasil. Pode significar tanto **contraprestação** como **causa** do negócio jurídico. A **consideration** é um dos requisitos de validade dos contratos. Não traduza **consideration** por “consideração”.

“A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered or undertaken by the other”.

“A promise to make a gift cannot be enforced because there is no consideration for the promise, but once the gift is made, the donor cannot take the gift back because there was no

consideration". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- "He insists that the contract was without consideration". → Ele insiste que não houve contraprestação para o contrato.
- "Commencing employment is sufficient consideration to support a restrictive covenant". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 378] → Começar a trabalhar é contraprestação suficiente para validar o acordo de não competição.
- **in consideration of something** → em contraprestação por algo.
- "In consideration of the release set forth above, the Insurer on behalf of the Defendants hereby agrees to pay the following sums as set forth in exhibit A". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 151].
- **with consideration; supported by consideration** → a título oneroso; mediante contraprestação.
- **without consideration** → gratuito; a título gratuito; sem contraprestação.

consign. consignar.

- **consigned merchandise** [Warren, Carl. Accounting, page 357] → mercadorias consignadas.

consignee. 1 – (consignment sale) consignatário; comissário. Sinônimo **factor**.

2 – (in transportation) consignatário; destinatário.

consignment. consignação.

- **consignment sale; sale on consignment** → venda por consignação.
- **on consignment** → em consignação.

As partes:

- **consignor** → consignante; consignador.
- **consignee** → consignatário.

consignor. 1 – (consignment sale) consignante; consignador.

2 – (transportation) consignante; consignador; remetente; expedidor.

consistency. (accounting) consistência.

consistent.

- **to be consistent with something** → estar de acordo com algo.

consolidate. 1 – (the suits) reunir; cumular.

- **to move to consolidate all the actions in one** → pedir para reunir todos os processos em um.
- 2 – (the financial statements) consolidar.

consolidated balance sheet. balanço patrimonial consolidado.

consolidated financial statement. demonstração financeira consolidada.

consolidated income statement. demonstração do resultado do exercício consolidada.

consolidation. 1 – consolidação (de leis).

2 – (of actions) reunião (de processos).

3 – (of appeals) cumulação (de recursos).

4 – fusão (duas sociedades formando uma nova sociedade). Vide **MERGER** e a nota explicativa no verbete **FUSÃO**.

5 – (of financial statements) consolidação (de demonstrações financeiras).

consortium. consórcio (entre empresas). Vide também **UNDERWRITING**.

conspiracy. 1 – (criminal law) formação de quadrilha; crime de quadrilha; quadrilha. Nota: na Extradução 1.122, de 18.12.2008, o STF firmou que o crime de formação de quadrilha, no Brasil, equivale ao crime de *conspiracy* do *common law*.

- "Conspiracy is an agreement between two or more persons to commit an unlawful act or a lawful act in an unlawful manner". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 264] → Formação de quadrilha é o acordo entre duas ou mais pessoas para praticar ato ilícito ou ato lícito de modo ilícito.

• **to conspire to commit a crime** [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 269] → formar quadrilha para cometer crime.

• **to conspire with someone** → forma quadrilha com alguém.

• **conspirator** → membro da quadrilha.

• "If, in the attempt to carry out a conspiracy to commit one felony, another felony is committed by one of the conspirators, all conspirators are guilty of the felony actually committed". → Se, durante a tentativa de praticar um crime por meio de quadrilha, outro crime for praticado por um dos membros da quadrilha, todos os membros são culpados pelo crime que foi realmente praticado.

• **membership in a conspiracy** → participação em quadrilha.

• **to withdraw from the conspiracy** → retirar-se da quadrilha.

2 – (antitrust) acordo anticoncorrencial.

• **to conspire to fix prices** → celebrar acordo de fixação de preços

• **to conspire to eliminate competition** → celebrar acordo visando a eliminação da concorrência; atuar em conluio para eliminar a concorrência.

- “Various factors may facilitate the formation of price-fixing conspiracies”. [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 21] → Vários fatores podem facilitar a formação de acordos de fixação de preços.

- “Two years later, in Matsushita, the Court confronted what it considered to be an implausible claim of a conspiracy collectively to engage in predatory pricing”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 278] → Dois anos depois, no caso Matsushita, a Suprema Corte julgou o que ela considerou ser uma alegação implausível de acordo anticoncorrencial de preços predatórios.

- antitrust conspiracy; conspiracy in restraint of trade; conspiracy to monopolize → acordo anticoncorrencial.

- conspirator → firma participante (em acordo anticoncorrencial).

Vide PRICE-FIXING (price-fixing conspiracy).

conspirator. Vide CONSPIRACY.

conspire. vide CONSPIRACY.

constable. 1 – oficial de justiça.

2 – (no Reino Unido) policial.

constant. constante

- (economics) holding everything else constant → coeteris paribus; tudo o mais permanecendo constante.

constant cost. sinônimo de FIXED COST.

constant returns to scale. vide SCALE.

constant returns to scale. VIDE SCALE.

constituency. 1 – eleitorado; os eleitores residentes em um distrito eleitoral; base eleitoral; grupo de eleitores; classe de eleitores.

- **The president has a big constituency behind him.** → O Presidente possui uma grande base eleitoral; O presidente possui muitos apoiadores; O Presidente foi eleito por muitos eleitores.

2 – distrito eleitoral.

constituent. eleitor (de um determinado distrito eleitoral).

constituent assembly. sinônimo de CONSTITUTIONAL CONVENTION.

constitution. constituição.

constitutional. constitucional.

- constitutional violation → violação da Constituição.

Constitutional Charter. Carta Constitucional.

constitutional convention. assembleia constituinte.

- member of the constitutional convention → constituinte.

constitutionality. constitucionalidade.

constraint. restrição; limitação. Vide BUDGET; BOTTLENECK (production bottleneck).

construction. sinônimo de INTERPRETATION (vide).

construction in progress. (contabilidade) obras em andamento.

constructive. ficto; por ficção jurídica; presumido.

constructive dividend. vide DIVIDEND.

constructive possession. vide POSSESSION.

constructive service. citação ficta; citação presumida.

constructive termination. (employment law) vide TERMINATION.

constructive voluntary quit. (employment law) abandono de emprego.

construe. sinônimo de INTERPRET.

consuetudinary law. sinônimo de CUSTOMARY LAW (vide).

consul. cônsul.

- general consul → cônsul geral.

consular. consular.

- consular relations → relações consulares.

consular agent. agente consular.

consulate. consulado.

consumer. consumidor.

- theory of consumer choice → teoria da escolha do consumidor.

consumer confidence. (economics) confiança do consumidor.

consumer credit. crédito ao consumidor.

consumer debt. dívida de consumo.

consumer durables. vide GOOD.

consumer goods. vide GOOD.

consumer loan. vide LOAN.

consumer market. mercado de consumo.

consumer preference. preferência do consumidor.

consumer price. preço ao consumidor.

consumer price index. vide PRICE INDEX.

consumer protection. defesa do consumidor.

consumer protection law. estatuto de defesa do consumidor.

consumer spending. (economics) gastos do consumidor.

"This keeps American interest rates low and so supports consumer spending". [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

consumer surplus. (economics) vide SURPLUS.

consumer transaction. relação de consumo.

consummated. consumado.

consummation. (of the crime) consumação.

- consummate → consumir.

consumption. consumo.

consumption tax. vide TAX.

contemner; contemnor. desobediente; pessoa que pratica contempt of court (vide); pessoa que desobedece ordem judicial ou de autoridade.

contempt of court; judicial contempt; contempt. desobediência; desacato (ao juízo).

- criminal contempt; common-law contempt → crime de desobediência.
- under penalty of contempt → sob pena de desobediência.
- "The witness may be punished as for a contempt and be subjected to the consequences, penalties, and remedies provided in Rules 37 and 45". → A testemunha pode ser punida por desobediência e sujeita às consequências, penalidades, e sanções previstas nas Regras 37 e 45".

contemptuous damages. vide DAMAGES.

contend. alegar; afirmar.

contention. argumento; alegação.

contentious jurisdiction. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

contents. conteúdo.

contest. 1 – (the will) vide WILL.

2 – (economics) contestar.

- "a more contested market for gas" [The Economist June 3rd 2006, page 58] → um mercado de gás mais contestado.

contestability. (dir. concorrencial) contestabilidade.

- contestable market → mercado contestável.

contesting state. vide STATE.

contigent beneficiary. beneficiário secundário (de seguro de vida ou testamento).

contiguous zone. vide LAW OF THE SEAS.

continental shelf. vide LAW OF THE SEA.

contingency. contingência.

contingent asset. (accounting) contingência ativa.

contingent liability. (accounting) contingência passiva.

continual redemption sinking fund. (accounting) sinônimo de SINKING FUND.

continuance. (processo) adiamento (da audiência, para outro dia).

continuing contract. vide CONTRACT.

continuing crime. vide CRIME.

continuing damages. vide DAMAGES.

continuing offense. crime continuado.

"The offense of "receiving" is, in effect, a continuing offense including retaining possession of stolen goods." [Anderson, Ronald A., Business Law].

continuous budgeting. (accounting) orçamento contínuo.

continuous crime. vide CRIME.

continuous process costing. (accounting) sinônimo de PROCESS COSTING.

contra account. (accounting) conta retificadorra. Sinônimos em inglês: **absorption account; offset account; per contra account.**

- "The sales discounts account is a contra account to Sales". [Warren, Carl. Accounting, page 240]. → A conta de descontos concedidos é uma conta retificadora de Receita de Vendas.

contra asset account. (accounting) conta retificadora do ativo.

contra authority. vide AUTHORITY.

contra owner's equity account. (accounting) conta retificadora do patrimônio líquido.

contraband. 1 – contrabando (no sentido alfandegário)

2 – qualquer objeto cuja posse seja ilegal.

contract (noun). contrato. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 341].

- to enter into a contract; to execute a contract → celebrar/firmar um contrato; contratar.
- contract term; duration of the contract; contract period; term of the contract → (prazo de) vigência do contrato.
- to be liable in contract → ser responsável por um inadimplemento contratual.
- to enter into the contract; to execute the contract → celebrar o contrato.
- execution of the contract → celebração do contrato; assinatura do contrato. Falso cognato: não traduza "execution of the contract" por

“execução do contrato”. Vide nota sobre o falso cognato no verbete **CONTRATO**.

- **performance of the contract** → execução/cumprimento do contrato.

- **to perform the contract** → executar/cumprir o contrato.

Veja a nota sobre tradução de **contract** no verbete **LICITAÇÃO**.

Classificação:

- **accessory contract** → contrato acessório.

- **adhesion contract; contract of adhesion; adhesive contract; adhesory contract; adhesionary contract; take-it-or-leave-it contract** → contrato de adesão.

- **aleatory contract; hazardous contract; wagering contract** → contrato aleatório.

- **alternative contract; alternative-methods-of-performance contract** → contrato alternativo.

- **bilateral contract; synallagmatic contract** → contrato bilateral; contrato sinalagmático.

- **blanket contract** → contrato abrangente; contrato que rege um grupo de produtos ou serviços.

- **certain contract** → contrato pré-estimado.

- **conditional contract; hypothetical contract** → contrato condicional.

- **continuing contract** → contrato de execução diferida.

- **contract for sale; contract of sale; sales agreement** → contrato de compra e venda.

- **contract for deed; contract to sell** → promessa de compra e venda; compra e venda a prazo.

- **contract for services** → contrato de prestação de serviços.

- **destination contract** → contrato em que o vendedor assume os riscos até o destino dos bens. Vide **SHIPMENT CONTRACT**.

- **evergreen contract** → contrato de renovação automática.

- **executed contract** → contrato de execução imediata; contrato executado.

- **executory contract** → contrato de execução futura; contrato de execução diferida.

- **government contract; procurement contract** → contrato administrativo.

- **heritable contract** → contrato impessoal (transmissível por sucessão causa mortis).

- **implied-in-fact contract** → contrato de fato.

- **implied-in-law contract; quasi-contract** → quasi-contrato.

- **output contract** → contrato de fornecimento (contrato em que o vendedor concorda em vender e o comprador concorda em comprar todos os bens e serviços produzidos pelo vendedor por um certo período e preço. A quantidade a ser produzida e vendida é determinada pelo vendedor). Vide **REQUIREMENTS CONTRACT**.

- **parol contract; oral contract; parol agreement; verbal contract** → contrato verbal. Evite traduzir por “contrato oral”.

- **performance contract** → contrato intuitu personae.

- **relational contract** → contrato que estabelece relação jurídica prolongada no tempo (contrato de trabalho ou mandato, por exemplo).

- **requirements contract** → contrato de fornecimento (contrato em que o comprador concorda em comprar e o vendedor concorda em fornecer todos os bens e serviços demandados pelo comprador por um período de tempo. A quantidade a ser comprada é determinada pelo comprador). Vide **OUTPUT CONTRACT**.

- **severable contract; divisible contract; severable contract** → contrato divisível.

- **shipment contract** → contrato em que o vendedor assume os riscos apenas até o local de embarque dos bens. Vide **DESTINATION CONTRACT**.

- **standard-form contract** → contrato-tipo.

- **tacit contract** → contrato tácito.

- **unconscionable contract** → contrato abusivo; contrato leonino.

- **unenforceable contract** → contrato que contém uma obrigação natural, e portanto não pode ser objeto de tutela judicial. [Black's Law Dictionary 6th edition, page 325].

- **unilateral contract** → contrato unilateral.

- **valid contract** → contrato válido.

- **voidable contract** → contrato anulável.

Vide também **BREACH OF CONTRACT**.

contract (verb). contratar.

- **to contract away something** → renunciar a algo por meio de contrato.

- **to contract out** → terceirizar.

contract for services. contrato de prestação de serviço.

contract in restraint of trade. acordo anti-concorrencial. Vide **RESTRAINT OF TRADE**.

contract killer. executor; assassino de aluguel.

contract killing. homicídio mediante paga.

contract negotiations. negociações do contrato.

contract not to compete. sinônimo de NON-COMPETITION COVENANT (vide).

contract obligation. obrigação contratual.

contract of deposit. contrato de depósito.

contract of employment. sinônimo de EMPLOYMENT CONTRACT.

contract of hire. sinônimo de EMPLOYMENT CONTRACT.

contract of sale. sinônimo de SALES AGREEMENT (vide).

contract price. preço do contrato.

“Creative Builders sued Wyncote for the contract price”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

contract rate. (of a bond) sinônimo de COUPON RATE.

contract under seal. contrato autenticado por selo, e que portanto é válido mesmo na ausência de contraprestação (*consideration*). Explicação: em geral, na *common law*, os contratos são válidos apenas se houver uma contraprestação também válida. Vide *CONSIDERATION*. Os chamados *contracts under seal*, por serem formais e autenticados por selo, dispensam a presença da contraprestação válida (*valid consideration*). Não existe equivalente no Direito brasileiro. Sinônimos de *contract under seal*: *sealed contract*; *special contract*; *deed*; *covenant*; *specialty*; *specialty contract*; *common-law specialty*. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 344; Merriam-Webster's Law Dictionary, p. 102; Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 628].

contract value. valor do contrato.

contracting out. terceirização.

contracting party. contratante; contraente; parte contratante.

contractionary. (economia) contracionista. Vide *EXPANSIONARY*.

contractor. empreiteiro; contratado.

contractual relation. relação contratual.

contractual relationship. relação contratual.

contravene. violar; infringir; descumprir.

contribute. (funds) investir; aportar; contribuir.

contributed capital. (corporate law) sinônimo de PAID-IN CAPITAL.

contributed capital in excess of par value. (accounting) ágio na emissão de ações; reserva de ágio na emissão de ações. Sinônimos em inglês: *additional paid-in capital*; *additional capital*; *capital in excess of legal*

capital; *capital surplus*; *contributed surplus*; *premium on capital stock*; *paid-in capital in excess of par*; *paid-in surplus*; *additional paid-in capital in excess of par*; *excess of issue price over par*.

contributed surplus. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

contribution margin. (accounting) margem de contribuição.

contribution margin per unit. (accounting) sinônimo de UNIT CONTRIBUTION MARGIN.

contribution margin ratio. (accounting) índice da margem de contribuição.

contributory fault. culpa concorrente. Ver ressalva em *COMPARATIVE NEGLIGENCE*.

contributory negligence. vide *COMPARATIVE NEGLIGENCE*.

control (noun). (accounting) controle.

control (verb). 1 – controlar.

2 – reger; regular; aplicar-se.

- “When there is a direct federal interest involved, the Tenth Amendment no longer controls and the federal courts may feel free to create common law”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 292] → Na presença de um interesse federal direto, a Décima Emenda não é aplicada e o juiz federal pode criar common law.

- “the provisions of this code shall be deemed to be controlling”. [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-106.] → as disposições deste código consideram-se aplicáveis.

3 – regular; reger; exercer poder de polícia.

“The owner claimed that the Fulton was a seagoing vessel and not a building or structure and therefore could not be controlled by the City Fire Commissioner”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

control account. (accounting) sinônimo de CONTROLLING LEDGER (vide).

controllable cost. (accounting) custo controlável.

controllable expense. (accounting) despesa controlável.

controllable revenue. (accounting) receita controlável.

controllable variance. (accounting) variação controlável.

controlled burning. fogo controlado.

controlled company. controlada; sociedade controlada.

controlled corporation. sinônimo de CONTROLLED COMPANY.

controlled group. grupo econômico; grupo controlado de sociedades.

"The 1969 definition of the parent-subsidiary form of the controlled group proved to cause little difficulty. It provides that there will be a parent-subsidiary controlled group any time that a parent corporation owns equal to or greater than 80 percent of one or more subsidiary corporation's stock". [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

controller. 1 – (accounting) controlador; diretor de contabilidade. Sinônimo em inglês: **comptroller**.

2 – sinônimo de **CONTROLLING COMPANY** (vide).

controlling. aplicável; vinculante.

- controlling law → lei aplicável.

controlling account. (accounting) conta de controle. Sinônimos em inglês: **collective account**; **control account**; **main account**; **master control account**; **organization account**; **total account**.

controlling company. controladora; sociedade controladora. Sinônimos em inglês: **controlling corporation**; **controller**; **dominant company**; **holding company**; **proprietary**; **proprietorship company**.

controlling corporation. sinônimo de **CONTROLLING COMPANY**.

controlling interest. (dir. societário) controle acionário; controle societário.

controlling ledger. (accounting) sinônimo de **GENERAL LEDGER** (vide).

controlling shareholder. vide **SHAREHOLDER**.

controversy. controvérsia; lide.

"The Supreme Court said that the controversy was a feigned one, and it therefore refused to decide it". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 46].

controverted. controvertido.

convene. reunir; iniciar as atividades. Ver **ADJOURN**.

convention. (international law) convenção.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

Convention on the Law of the Sea. Convenção sobre o Direito do Mar.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Convenção para o Reconhecimento e Execução das Sentenças Arbitrais Estrangeiras.

conventional absorption costing. (accounting) sinônimo de **ABSORPTION COSTING**.

conventional costing. (accounting) sinônimo de **ABSORPTION COSTING**.

conventional costing income statement. (accounting) sinônimo de **ABSORPTION COSTING INCOME STATEMENT**.

conventional person. sinônimo de **LEGAL ENTITY**.

conventioneer. membro de convenção; membro da assembleia constituinte (**constitutional convention**); constituinte.

conversion. (of property) apropriação; subtração; furto; crime contra a propriedade.

conversion cost. (accounting) custo de conversão.

- "The costs of converting the materials into finished products consist of direct labor and factory overhead costs, which are commonly called conversion costs". [Warren, Carl. Accounting, page 742] → Os custos de conversão dos materiais em produtos acabados consistem da mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, sendo geralmente chamados de custos de conversão.

convert. (property) apropriar-se; subtrair; tomar para si.

- "The bailee converted the goods to his own use". [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 106] → O depositário apropriou-se dos bens para uso próprio; O depositário tomou os bens para si.

convertibility. convertibilidade.

- currency convertibility → convertibilidade da moeda.

convertible bond. vide **BOND**.

convertible share. ação conversível.

convey. (property) transferir; alienar.

conveyance. (of property) transmissão; transferência; tradição.

convict (noun). condenado (sentenciado como criminoso).

convict (verb). (criminal procedure) condenar.

- to convict the defendant of a crime; to find the defendant guilty of a crime → condenar o réu por um crime.
- to be finally convicted → ser condenado por sentença transitada em julgado.
- convicted felon → criminoso condenado.
- convicted prisoner → presidiário.

conviction. (processo penal) condenação.

- conviction for a crime → condenação por um crime.
- murder/rape/larceny conviction, etc. → condenação por homicídio/estupro/furto, etc.
- to uphold the conviction → manter a condenação.

COO. abrev. de CHIEF OPERATING OFFICER.

cooperative. cooperativa.

coordinate jurisdiction. vide JURISDICTION.

co-owner. condômino.

co-ownership. condomínio.

co-plaintiff. (civil procedure) coautor.

"If one who should appear as a co-plaintiff refuses to do so, he should be joined as a defendant". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 58].

copy. cópia.

- certified copy; sworn copy; authenticated copy; attested copy; exemplified copy; verified copy → cópia autenticada.
- conformed copy → cópia exata (com anotações de termos que não puderam ser copiados).

copyright. direito autoral; direito de autor.

- copyrighted → protegido por direito autoral.
- a copyrighted book → um livro protegido por direito autoral.
- copyright infringement → violação de direito autoral.
- copyright owner/holder → titular do direito autoral.
- copyright application → pedido de registro de direito autoral.
- copyright protection → proteção autoral.
- copyright law → lei de proteção dos direitos autorais.

Outros termos:

- authorship → autoria.
- moral rights → direitos morais.
- property rights → direitos patrimoniais.
- intellectual work → obra intelectual.

Copyright Office. vide U.S. COPYRIGHT OFFICE.

coram nobis. sinônimo de WRIT OF CORAM NOBIS (vide).

core inflation. núcleo da inflação. Vide também HEADLINE INFLATION.

corner (noun). (antitrust) monopolização (do mercado); dominação, domínio (do mercado);

posição dominante. Sinônimo: **cornering the market.**

corner (verb). (antitrust) monopolizar, dominar (o mercado).

corollary. (philosophy) corolário.

coroner. médico legista.

coroner's court. vara de investigação de óbito.

corporate. 1 – societário; da sociedade.

- corporate creditors → credores da sociedade.
- corporate expenses → despesas da sociedade.
- corporate property → bens da sociedade.
- corporate records → registros societários.
- corporate structure → estrutura societária.
- from the corporate standpoint → do ponto de vista societário.

2 – relativo a pessoa jurídica.

- corporate income tax → imposto de renda de pessoa jurídica.
 - corporate shareholder → acionista pessoa jurídica.
 - corporate farmer → fazendeiro pessoa jurídica.
 - corporate taxpayer → pessoa jurídica contribuinte.
- Vide nota explicativa no verbete PESSOA JURÍDICA.

corporate body. sinônimo de CORPORATION (vide).

corporate culture. cultura corporativa.

corporate entity. pessoa jurídica.

corporate franchise. (corporate law) vide FRANCHISE.

corporate governance. governança corporativa.

corporate law. direito societário.

corporate name. razão social; denominação social; firma.

"Most states require that the corporate name contain some word indicating the corporate character ("corporation", "company", "incorporated", "limited", or an abbreviation thereof). [Anderson, Ronald A., Business Law].

corporate raider. pessoa ou sociedade que tenta tomar o controle de outra sociedade, contra sua vontade, por meio da compra de seu controle acionário e nomeação de nova diretoria [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 487]. Sinônimos: **hostile bidder; unfriendly suitor.**

corporate records. registros societários.

corporateness. (corporate law) qualidade de corporation (vide). Ver exemplo em DENOMINAÇÃO.

corporation. sociedade; pessoa jurídica; empresa. Evite traduzir literalmente por “corporação”. A principal diferença entre as corporations e os outros tipos societários do direito norte-americano (partnerships, unincorporated associations) está no fato de as corporations terem personalidade jurídica própria e seus sócios serem responsáveis limitadamente. Popularmente, em inglês, o termo corporation é usado para se referir às grandes empresas. Todavia, no Direito, corporation pode ser qualquer tipo de pessoa jurídica, grande ou pequena, até mesmo sem fins lucrativos (um município, por exemplo) [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 340; Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 121; Oxford Phrasebuilder Genie Dictionary; Random House Unabridged Electronic Dictionary].

- **business corporation** → sociedade empresária.
- **C corporation** → sociedade cuja renda é tributada diretamente, e não por meio de seus acionistas.
- **close corporation; closely held corporation; closed corporation; private corporation; nonpublic corporation; privately held corporation** → sociedade fechada; sociedade de capital fechado.
- **controlled corporation** → sociedade controlada.
- **cooperative corporation** → sociedade cooperativa.
- **corporation by estoppel** → sociedade de fato em que, por força da lei, os sócios passam a ter responsabilidade limitada. Isto ocorre porque os terceiros que se relacionam com a sociedade a tratam como se fosse uma corporation.
- **corporation by prescription** → sociedade de fato que adquiriu o estado de corporation, com responsabilidade limitada dos acionistas, em razão de longo período de atuação como corporation.
- **corporation law; corporate law** → direito societário.
- **de facto corporation** → sociedade de fato.
- **de jure corporation** → sociedade de direito.
- **dormant corporation** → sociedade inativa.
- **dummy corporation** → sociedade de fachada; sociedade laranja.

• **foreign corporation** → sociedade estrangeira, ou de outro estado dos Estados Unidos. Vide FOREIGN.

• **for-profit corporation; moneyed corporation; corporation for profit** → sociedade com fins lucrativos.

• **multinational/transnational corporation** → sociedade multinacional/transnacional.

• **nonstock corporation** → sociedade que não emite ações.

• **parent corporation** → matriz.

• **private corporation** → sociedade privada.

• **public corporation; public company; publicly held corporation; publicly traded corporation** → sociedade de capital aberto. Nesta acepção, não traduza por “empresa pública”.

• **public corporation; government corporation; public-benefit corporation** → sociedade estatal; sociedade pública.

• **public-service corporation** → sociedade prestadora de serviço público.

• **quasi-public corporation** → concessionária de serviço público.

• **registered corporation** → sociedade de capital aberto registrada na SEC (Securities and Exchange Commission).

• **S corporation; tax-option corporation** → sociedade cuja renda é tributada diretamente aos acionistas, e não à própria sociedade.

• **shell corporation** → sociedade fantasma.

• **small-business corporation** → sociedade de pequeno porte.

• **sole corporation** → sociedade unipessoal.

• **stock corporation** → sociedade que emite ações.

• **subsidiary corporation** → subsidiária.

• **target corporation** → sociedade alvo.

• **thin corporation** → sociedade descapitalizada.

• **tramp corporation** → sociedade constituída em um estado onde não realiza atividades.

corporation aggregate. sinônimo de CORPORATION (vide).

corporation sole. (English law) ficção jurídica segundo a qual os sucessivos ocupantes de um cargo monárquico ou eclesiástico formam uma pessoa jurídica autônoma (a corporation sole).

corporatism. corporativismo.

corporatist. corporativista.

corporator. sinônimo de INCORPORATOR.

corporeal property. sinônimo de TANGIBLE PROPERTY.

corporeals. sinônimo de TANGIBLE PROPERTY.

corpus. vide TRUST.

corpus delicti. (dir. penal) corpo de delito.

correcting entry. (accounting) lançamento retificativo.

correctional facility. penitenciária; estabelecimento prisional.

“Correctional facility means a place designated by law for the confinement of a person arrested for, charged with, or convicted of a criminal offense”.

corruption in office. vide MISCONDUCT.

cosignor. coassinante (de contrato, por exemplo).

cosmetic damages. vide DAMAGES.

cost. custo.

- at cost → ao custo.
- avaliar o investimento ao custo → to value the investment at cost.
- to record the asset at cost [Warren, Carl. Accounting, page 413] → lançar, registrar o bem ao custo.

Em alguns contextos, pode-se traduzir cost por preço de custo. Vide exemplos abaixo:

- to sell at cost → vender a preço de custo.
- to sell below cost → vender abaixo do preço de custo.
- “It is not unusual for jewelry stores to price their jewelry at 30% above cost”. [Warren, Carl. Accounting, page 232] → Joalherias geralmente fixam o preço de suas joias 30% acima do preço de custo.

cost accountant. contador de custos.

cost accounting. (accounting) contabilidade de custos.

cost accounting system. (accounting) sistema de custeio.

- “There are two main types of cost accounting systems for manufacturing operations: job order cost systems and process cost system”. [Warren, Carl. Accounting, page 742] → Há dois sistemas principais de custeio para operações industriais: o custeio por ordem e o custeio por processo.

cost accounting system. (accounting) método de apropriação de custos; método de custeio.

“There are two basic types of cost accounting systems: job order accounting and process cost

accounting”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 504].

cost allocation. (accounting) alocação dos custos.

cost analysis. (accounting) análise de custo.

cost behavior. (accounting) comportamento dos custos.

cost center. (accounting) centro de custos.

cost concept. (accounting) sinônimo de COST PRINCIPLE.

cost control. (accounting) controle de custos.

cost cutting program. (administration) programa de redução de custos.

cost drift. (accounting) redução de custos [Warren, Carl. Accounting, page 1006].

cost driver. (accounting) direcionador de custo.

cost expiration. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION.

cost flow. (accounting) fluxo de custos.

“In these cases, FIFO most nearly matches the flow of costs to the probable flow of goods”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 253].

cost ledger. (accounting) razão de custos.

cost matching income principle. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

cost method. (accounting) método de custo.

cost of “having”. (accounting) sinônimo de CARRYING COST.

cost of carrying inventory. (accounting) sinônimo de CARRYING COST.

cost of conversion. (accounting) sinônimo de CONVERSION COST.

cost of depreciation. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION EXPENSE.

cost of goods sold (CGS). (accounting) se a empresa em questão for uma empresa comercial, traduza por custo das mercadorias vendidas. Se a empresa em questão for uma empresa industrial, traduza por custo dos produtos vendidos. Vide nota no verbete CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS e exemplo no verbete COST OF MERCHANDISE SOLD.

cost of goods sold budget. (accounting) orçamento de custo dos produtos vendidos.

cost of living. custo de vida.

cost of living index. índice do custo de vida.

cost of merchandise purchased. (accounting) custo das mercadorias adquiridas. Sinônimo em inglês: cost of purchases.

cost of merchandise sold. (accounting) custo das mercadorias vendidas. Sinônimos em inglês: **cost of sales**; **expense of goods sold**; **gross cost**; **sales cost**.

- “The cost of goods sold for a manufacturer is comparable to the cost of merchandise sold for a merchandising business”. [Warren, Carl. accounting, page 743] → O custo dos produtos vendidos de uma empresa industrial corresponde ao custo das mercadorias vendidas de uma empresa comercial.

cost of purchases. (accounting) sinônimo de **COST OF MERCHANDISE PURCHASED**.

cost of sales. (accounting) sinônimo de **COST OF MERCHANDISE SOLD** (vide).

cost of services. (accounting) custo dos serviços prestados [Warren, Carl. accounting, page 756].

cost or market, the lower. (accounting) sinônimo de **LOWER OF COST OR MARKET** (vide).

cost or market, whichever is lower. (accounting) sinônimo de **LOWER OF COST OR MARKET** (vide).

cost per unit. (accounting) sinônimo de **UNIT COST**.

cost plus. (accounting) custo mais lucro; custo mais margem de lucro; preço de custo mais margem de lucro [Warren, Carl. Accounting, page 1001]. Vide também **TRANSFER PRICE**.

- **cost-plus pricing**; **cost-plus product pricing** → formação do preço de venda pelo método do custo mais margem de lucro.

cost price. sinônimo de **COST** (vide).

cost principle. (accounting) princípio do registro pelo valor original.

cost recovery. (accounting) sinônimo de **DEPRECIATION**.

cost variance. (accounting) variação de custo.

cost-benefit analysis. análise de custo-benefício

costing. (accounting) custeio; método de apropriação de custos.

cost-of-living allowance (COLA). (labor law, economics) um índice de preços (geralmente para a correção monetária de contratos de trabalho) [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 529].

cost-plus contract. contrato em que o preço é calculado com base no custo do material acrescido de uma percentagem.

cost-push inflation. vide **INFLATION**.

costs. vide **COURT COSTS**.

cost-volume-profit analysis. (accounting) análise custo-volume-lucro; análise das relações custo-volume-lucro.

cost-volume-profit chart. (accounting) sinônimo de **BREAK-EVEN CHART**.

cotenancy. vide **TENANCY**.

Council of Economic Advisers. Conselho de Conselheiros Econômicos. Conselho vinculado à Casa Branca responsável por analisar a economia dos Estados Unidos, aconselhar o Presidente em assuntos econômicos, e preparar o **Economic Report of the Presidente**.

Council of Europe. Conselho da Europa.

Council of the European Union. Conselho da União Europeia.

councilmember. vereador.

councilor. 1 – conselheiro;
2 – vereador.

counsel. advogado; advogados. O termo **counsel** não é flexionado no plural. Normalmente este termo se refere aos **advogados** da parte coletivamente. Por isso, pode-se traduzir por **advogados**. Ver **ADVOGADO**.

“The court dispensed with its general rule, permitting only two counsel to argue for each party. **Counsels** is sometimes mistakenly used as a plural of **counsel** – esp. when nonlawyers are writing about the law”. [Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 229].

- **defense counsel** → advogados de defesa.
- **counsel ad litem** → advogado dativo; defesa dativa.
- **assigned counsel**; **court-appointed attorney**; **court-appointed counsel**; **appointed counsel** → advogado dativo.
- **in-house counsel**; **in-house lawyer**; **house counsel**; **corporate counsel** → advogado interno (em contraposição aos advogados externos não empregados).
- “Marcus was in a meeting with his first cousin, Joel Hanna, the unofficial in-house lawyer”. [Grisham, John. The King of Torts. p. 322].

counsel fees. sinônimo de **ATTORNEY'S FEES** (vide).

count. 1 – (criminal procedure) cada um dos crimes que constam na denúncia (**indictment** ou **information**). Traduza por **acusação** ou **imputação**.

- “He was found guilty on all counts”. → ele foi condenado em todas as acusações.
- 2 – (processo civil) pedido; causa de pedir [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 33].

3 – (accounting) contagem. Vide PHYSICAL COUNT.

counteraction. sinônimo de COUNTERCLAIM (vide).

counterclaim; counteraction; countersuit; cross-demand. (civil procedure) reconvenção.

- to counterclaim; to countersue → apresentar reconvenção; reconvir.
- counterclaimant; counterclaim plaintiff → reconvinte.
- original plaintiff; counterclaim defendant → reconvindo.

counterclaimant. vide COUNTERCLAIM.

counter-cyclical. (economics) contracíclico.

counterfeit. falsificado.

counterfeit mark. marca falsificada.

counterl will. vide WILL.

counteroffer. contraproposta.

counterpart. (contract law) via (de contrato).

counterparty. (to a contract) parte; a outra parte (do contrato).

counterparty risk. (finance) risco de mora; risco de inadimplemento (pela outra parte do contrato) [Oxford Dictionary of Business and Management, page 141]

counterproposal. contraproposta.

countersue. vide COUNTERCLAIM.

countersuit. sinônimo de COUNTERCLAIM (vide).

countervailing power. (economics) poder de mercado compensatório.

country. país.

county. condado; município; comarca. Nos EUA, os counties são a divisão territorial do estado, correspondentes ao “municípios” ou “comarcas” do Brasil. No Estado da Louisiana, o county é chamado de parish.

- county seat → sede do condado.

county court. juiz da comarca.

“There is a County Court in each county of the state”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 9].

county jail. sinônimo de JAIL (vide).

coup. (politics) golpe.

- coup d'etat → golpe de estado.

coupon rate. (of a bond) taxa de juros contratual (de debenture) [Warren, Carl. Accounting, page 604].

coupon; interest coupon. (of a bond) cupom.

court. 1 – Como traduzir court: primeiro deve-se determinar pelo contexto se court é de (1) primeira instância, ou (2) segunda instância.

(1) Se for de primeira instância, court é sinônimo de judge. Traduza por juiz; primeira instância; vara. Na maioria dos textos, a court é de primeira instância.

Um erro comum é traduzir court por “corte”. Apenas a expressão Supreme Court pode ser traduzida por “Suprema Corte”.

Outro erro comum é traduzir court, de primeira instância, por “tribunal”. Isso porque “tribunal” é, no direito brasileiro, apenas o órgão judicial de segunda instância.

- Por exemplo: “The court must allow the defendant to come in and defend the action”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 250] → “O juiz deve permitir que o réu compareça na ação para se defender” e não “O tribunal deve permitir que o réu compareça na ação para se defender” ou “A corte deve permitir que o réu compareça na ação para se defender”.

- “The court asked the parties to approach the bench” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 378] → O juiz pediu para que as partes se aproximassem dele.

Expressões:

- the court upon motion; on its own initiative → o juiz de ofício ou a requerimento das partes.

- in court → em juízo.

(2) Se for de segunda instância, por exemplo Appellate Court, Court of Appeals, traduza por tribunal ou segunda instância.

Se não souber se o termo court se refere à primeira ou à segunda instância, traduza por órgão judicial/jurisdicional.

As várias espécies de courts:

- appellate court → vide APPELLATE COURT.
- business court; commercial court; commercial division → vara empresarial.
- circuit court → sinônimo de UNITED STATES COURT OF APPEALS (vide).
- civil court → vara cível.
- competente court; court of competent jurisdiction → juiz competente.
- court not of record → vara que não precisa de manter os autos dos processos.
- court of claims; claims court → vara de responsabilidade civil do estado.
- court of equity → vide COURT OF EQUITY.
- court of last resort; court of final appeal; highest court → última instância.

- **court of limited jurisdiction** → vara de alçada.
- **court of record** → vara que mantém autos dos processos.
- **criminal court** → vara criminal.
- **dependency court** → vara da infância e juventude.
- **district court** → vide DISTRICT COURT.
- **drug court** → vara de entorpecentes (para usuários de droga, e não traficantes).
- **examining court** → vara preliminar (que examina a existência de indícios suficientes e fixa a fiança).
- **family court; domestic-relations court; court of domestic relations; domestic court** → vara de família.
- **foreign court** → juiz estrangeiro; juiz de outro estado.
- **full court; full bench; en banc court** → vide FULL COURT.
- **higher court; court above; upper court** → juízo ad quem.
- **housing court** → vara de locação.
- **justice court** → juiz de paz.
- **juvenile court** → vara da infância e juventude.
- **kangaroo court** → tribunal de facto e arbitário.
- **lower court; court a quo; court below** → juízo a quo; primeira instância.
- **lower federal courts** → justiça federal de primeira instância.
- **military court** → vara militar.
- **probate court; surrogate's court; surrogate court; court of ordinary; ordinary's court; county court; orphan's court** → vide PROBATE COURT.
- **small-claims court** → vide SMAL-CLAIMS COURT.
- **superior court** → juiz (de primeira instância); instância inferior.
“The most important trial courts of a state are the courts of general jurisdiction, often called Superior Courts, which can try civil and criminal cases of all kinds”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 136].
- **tax court** → vara tributária; vara da fazenda pública.
- **trial court** → vide TRIAL COURT.
- **United States court; federal court** → vara/juiz federal.

2 – Muitas vezes, o termo **court** é usado no plural **courts**, referindo-se não a um juiz específico, mas à todo o **poder judiciário** coletivamente. Nesta hipótese, deve-se traduzir **courts** por **justiça** ou **judiciário**. Vide o exemplo abaixo:

- “The view taken early by the English courts”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 95] → “A posição adotada no passado pela Justiça inglesa”.
- “If the administrative agency goes too far the courts will review the administrative action”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → “Se a agência administrativa se exceder, o Judiciário revisará o ato administrativo”.
- “These rules apply to criminal prosecutions removed to the United States district courts from state courts” → “Estas regras aplicam-se a ações penais deslocadas da justiça estadual para a justiça federal”.

2 – fórum.

- “The lawyers agreed to meet at the court at 8:00 a.m.” [Black's Law Dictionary 8th edition, page 378] → Os advogados concordaram em se encontrar no fórum às 8h00’.

court calendar. sinônimo de DOCKET (vide).

court costs; litigation costs; costs. custas (judiciais).

- **award of costs** → condenação em custas.
- **to tax/assess costs against someone** → condenar alguém ao pagamento de custas; condenar alguém em custas.
- “The statute provides that the court may assess costs against plaintiff”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 16] → A lei prevê que o juiz pode condenar o autor em custas, condenar o autor ao pagamento de custas.

court interpreter. intérprete judicial.

Court of Appeal of England and Wales. Tribunal Recursal da Inglaterra e País de Gales.

court of appeals. sinônimo de APPELLATE COURT (vide).

court of appeals; court of appeal. sinônimo de APPELLATE COURT (vide).

court of chancery. sinônimo de COURT OF EQUITY (vide).

Court of Common Bench. sinônimo de COURT OF COMMON PLEAS.

Court of Common Pleas. 1 – instância judicial intermediária em alguns estados, por exemplo o Arkansas.

2 – juízo de primeira instância em alguns estados, por exemplo Ohio, Pennsylvania, e South Carolina.

court of domestic relations. vide COURT.

court of equity. Sem equivalente no Brasil. Historicamente, havia uma diferença entre *courts of equity* e *courts of law*. Esta diferença foi extinta pelas Federal Rules of Civil Procedure, mas ainda persiste em alguns Estados norteamericanos. *Court of chancery* é sinônimo de *court of equity*. [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 112; Black's Law Dictionary 6th edition, p. 356]. Vide COURT.

Para diferenciar court of equity de court of law:

- court of equity → juízo de equidade.
- court of law → juízo de direito.

court of first instance. justiça de primeira instância; primeira instância.

court of review. sinônimo de APPELLATE COURT (vide).

court order. ordem judicial; decisão judicial. A diferença entre *court order* e *judge's order*: “A court order is an order made by a judge while actually sitting as a court; a judge's order (said to be made “at chambers”) is made when he is not so engaged”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 161].

court organization. organização judiciária.

court procedure. processo; procedimento.

court reports. sinônimo de REPORT.

court trial. vide TRIAL.

court witness. vide WITNESS.

court-appointed attorney. vide COUNSEL.

court-appointed counsel. vide COUNSEL.

court-appointed expert. vide EXPERT WITNESS.

courthouse. fórum.

courtroom. sala de audiência; sala do juízo.

covenant (noun). 1 – contrato; acordo; pacto; obrigação.

- covenant against encumbrances → garantia contra a evicção.
 - covenant for quiet enjoyment; covenant of warranty → garantia contra a evicção.
 - covenant not to sue → acordo para não processar; acordo para não ajuizar ação judicial.
 - noncompetition covenant → vide NONCOMPETITION COVENANT.
 - restrictive covenant → vide RESTRICTIVE COVENANT.
- 2 – sinônimo de CONTRACT UNDER SEAL.

covenant (verb). concordar; entrar em acordo; prometer; contratar.

- “A father covenants to transfer an estate to his daughter and her husband-to-be”. [Garner;

Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage, page 234]. → O pai concorda em transferir o imóvel para sua filha e o noivo de sua filha.

- to covenant and agree → traduza simplesmente por concordar.

covenant not to compete. sinônimo de NONCOMPETITION COVENANT (vide).

Covenant of the League of Nations. vide LEAGUE OF NATIONS.

covenantee. promissário.

covenantor. promitente.

cover (noun). 1 – (contract law) compra de bens substitutos (em caso de inadimplemento contratual).

- “If the buyer acts in good faith, the measure of damages for the seller's nondelivery or repudiation is then the difference between the cost of cover and the contract price”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Se o comprador agir de boa-fé, a indenização pelo inadimplemento do vendedor corresponde à diferença entre o custo da compra de bens substitutos e o preço do contrato.

- “The buyer is always free to choose between cover and damages for nondelivery” [Merriam-Webster's Dictionary of Law] → O comprador é livre para escolher entre comprar bens substitutos ou exigir indenização pela rescisão.

2 – (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN.

cover (verb). (insurance) cobrir.

coverage. (of insurance) cobertura.

covered wage. vide WAGE.

CPA. abreviatura de CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT.

CPS. Abrev. CROWN PROSECUTION SERVICE.

CPV analysis. (accounting) sinônimo de COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS.

Cr. (accounting) abrev. de CREDIT.

cramdown. (falência) homologação de plano de recuperação de empresa (Chapter 11 plan) apesar da oposição de alguns credores. Em outras palavras, imposição, pelo juiz de falência, do plano de recuperação de empresa aos credores que não concordaram com o plano. Tradução: não traduza este termo, pois já foi incorporado ao direito brasileiro.

“In some situations, the holder of the secured claim consents to these modifications. In other situations, the holder of the secured claim objects to the Chapter 11 or Chapter 13 plan's modifications of its rights. Notwithstanding such an objection, the court can still approve the plan. Lawyers, judges and law profes-

sors commonly call such court approval of a plan that changes a creditor's rights over that creditor's objection a "cram down" or a "cramdown"“. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 282].

“While Chapter 11 does not require that every holder of a claim approve the plan (and indeed allows the cramming down of a plan opposed by most holders of claims), it does require that creditors receive adequate information about a plan and have an opportunity to vote on the plan”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 436].

creator. vide TRUST.

credentialism. credencialismo.

credit (noun). 1 – crédito.

- **credit reporting agency** → agência de proteção ao crédito; SPC; SERASA; cadastro de inadimplentes.
- **on credit** → a crédito; a prazo; financiado.
- **to grant credit** → conceder crédito.
- 2 – (accounting) crédito.
- “Amounts entered on the right side of an account are called credits, and the account is said to be credited”. [Warren, Carl. Accounting, page 50] → Quantias lançadas no lado direito de uma conta são chamadas de créditos, e diz-se que a conta foi creditada.
- **to record as a credit to the account** → lançar a crédito da conta.

credit (verb). creditar.

- **to credit \$600 to the account** → creditar \$600 na conta; lançar \$600 a crédito da conta.
- **to credit the account for \$600** → creditar a conta em \$600; lançar \$600 a crédito da conta; creditar \$600 na conta.
- **the account will be credited for \$300** → a conta receberá \$300 a seu crédito; a conta será creditada por \$300.
- **to credit the expense account for the amount of its balance** → creditar a conta de despesa pelo valor de seu saldo [Warren, Carl. Accounting, page 158].

credit (verb). 1 – creditar.

- **to credit the checking account with \$100; to credit the checking account for \$100** → creditar \$100 na conta corrente.
- **the money was credited to the customer's account** → o dinheiro foi creditado na conta do cliente.
- 2 – (accounting) creditar.
- **to credit Cash for \$300; to credit \$300 to Cash** → creditar \$300 na conta Caixa.

credit balance. (accounting) saldo credor.

credit card. cartão de crédito

- **expired credit card** → cartão de crédito vencido.

credit crunch. (economics) retração, diminuição, contração do crédito [The Economist; Folha de São Paulo].

credit entry. (accounting) lançamento a crédito.

credit facility. vide FACILITY.

credit granting. (accounting) concessão de crédito.

credit limit. limite de crédito.

credit memorandum. 1 – (accounting) aviso de crédito (aviso enviado para informar que o remetente creditou a conta do destinatário). O **credit memorandum** é geralmente enviado pelo vendedor ao comprador no caso de devolução de venda (sales return) ou abatimento sobre venda (sales allowance) [Warren, Carl. Accounting, page 241; Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 32].

2 – aviso de crédito (documento bancário enviado ao cliente informando sobre um crédito à conta bancária do cliente) [Warren, Carl. Accounting, page 292].

credit period. prazo para pagamento.

- “As a means of encouraging the buyer to pay before the end of the credit period, the seller may offer a discount”. [Warren, Carl. Accounting, page 240]. → Para incentivar o comprador a pagar antes do vencimento do prazo para pagamento, o vendedor pode oferecer um desconto.

credit rating. classificação de crédito.

credit risk. risco de crédito.

- **poor credit risk** → mal risco de crédito; grande risco de crédito.

credit sale. vide SALE.

credit standing. crédito; classificação do crédito.

credit terms. condições de pagamento; termos de pagamento.

Os **credit terms** são indicados nas invoices (faturas) por meio de números, vide os exemplos abaixo [Warren, Carl. Accounting, page 240]:

- **n/30** → (net 30 days) com vencimento em trinta dias.
- **n/eom** → (net by the end of the month) com vencimento ao final do mês.
- **2/10, n/30** → desconto de 2% se pago no prazo de 10 dias, vencimento sem desconto em 30 dias.

- 3/20, n/60 → desconto de 3% se pago no prazo de 20 dias, vencimento sem desconto em 60 dias.

credit union. cooperativa de crédito.

credit variance. (cost accounting) vide VARIANCE.

credit-default swap (CDS). swap de crédito; swap de garantia contra mora; swap de proteção contra mora. Nota: a Folha de São Paulo e a Gazeta Mercantil traduzem credit-default swap por swap de crédito.

- “The CDS is a simple idea: it allows an investor to buy insurance against a company defaulting on its debt payments”. [The Economist, Nov 6th 2008]. → O swap de crédito é uma ideia simples: ele permite que um investidor compre seguro contra a mora de uma empresa no pagamento de sua dívida.

creditor. credor.

- class/rank of creditors → classe de credores.
 - creditors of the same rank → credores de mesma classe
 - unsecured creditor; general creditor → credor quirografário.
 - secured creditor; lien creditor; lienholder; lienor → credor com garantia real; credor privilegiado; credor titular de gravame sobre o bem.
- “The lienor may resort to the encumbered property for the purpose of collecting its claim, yielding only to certain creditors with competing claims”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 3].

- listed creditors → credores incluídos na lista de credores (na falência).

Vide também JUDGMENT CREDITOR.

creditors ledger. (accounting) (Livro) razão de fornecedores [Warren, Carl. Accounting, page 190]. Sinônimos em inglês: accounts payable subsidiary ledger; accounts payable ledger.

creditors' composition. sinônimo de COMPOSITION (vide).

creditors' equity. (accounting) passivo exigível; exigível.

creditors' equity ratio. (accounting) sinônimo de DEBT RATIO.

creditors' meeting. vide MEETING.

creditworthiness. merecimento de crédito; idoneidade; possibilidade de receber crédito.

creditworthy. merecedor de crédito; idôneo.

creeping acquisition. vide ACQUISITION.

crime. crime.

Expressões:

- to commit/perpetrate a crime → praticar/cometer um crime.
- the commission/perpetration of crimes against life → a prática de crimes contra a vida.
- he evaded after the comission of the crime → ele fugiu após a prática do crime, após praticar o crime.
- commission of the crime → prática do crime.

Classificação:

- attempted crime → crime tentado; crime imperfeito.
 - completed crime → crime consumado; crime perfeito.
 - continuing crime; continuous crime → crime continuado; continuidade delitiva.
 - crime against humanity → crime contra a humanidade.
 - crime by commission → crime comissivo.
 - crime by omission → crime omissivo.
 - crime of passion → crime passionai.
 - inchoate offense → vide INCHOATE.
 - instantaneous crime → crime instantâneo.
 - organized crime → crime organizado.
 - petty crime → crime de menor potencial ofensivo.
 - vice crime → crime contra os costumes.
 - victimless crime; consensual crime; crime without victims; complaintless crime → crime sem vítima, isto é, apenas adultos que expressaram seu consentimento participam do victimless crime. Exemplo: posse de drogas ilícitas.
 - war crime → crime de guerra.
 - white-collar crime → crime de colarinho branco.
- Vide também VICTIMLESS CRIME.

criminal action. sinônimo de CRIMINAL PROSECUTION.

criminal battery. sinônimo de BATTERY (vide).

criminal capacity. vide CAPACITY.

criminal case. sinônimo de CRIMINAL PROSECUTION.

criminal contempt. vide CONTEMPT OF COURT.

criminal court. juízo criminal; vara criminal.

criminal enforcement. ação penal; instituição de ação penal.

- “Is there a risk of criminal enforcement by the Justice Department?” [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 555] → Há o risco de o Departamento de Justiça instituir ação penal?

criminal forfeiture. vide FORFEITURE.

criminal incapacity. vide CAPACITY.

criminal instruments. instrumentos do crime.

criminal law. direito penal. Evite traduzir criminal law por “direito criminal”.

criminal liability. vide LIABILITY.

criminal mischief. sinônimo de MALICIOUS MISCHIEF (vide).

criminal neglect of family. sinônimo de NON-SUPPORT.

criminal nonsupport. sinônimo de NONSUPPORT.

criminal prosecution; criminal action; criminal case; criminal proceeding. ação penal; processo criminal; persecução penal.

- to institute a criminal prosecution; to prosecute; to bring a criminal case → propor/mover/instaurar ação penal.

- “A promise to drop a criminal prosecution is illegal and cannot be enforced. [Anderson, Ronald A., Business Law]” → Uma promessa de extinguir a ação penal é ilegal e não pode ser executada/exigida em juízo.

criminal record. antecedentes criminais.

criminal responsibility. responsabilidade criminal.

criminal sanction. sanção criminal.

criminal solicitation. sinônimo de SOLICITATION (vide).

criminal trespass. vide TRESPASS.

criminalist. penalista; criminalista.

criminalistics. criminalística.

crony capitalism. capitalismo de amigos; capitalismo clientelista.

cronyism. clientelismo.

cross. abrev. de CROSS-EXAMINATION. Vide EXAMINATION.

cross charging. (accounting) preço de transferência; determinação do preço de transferência [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 312].

cross default. inadimplemento cruzado.

cross-action. sinônimo de CROSS-CLAIM.

cross-appeal. recurso adesivo.

cross-border merger. incorporação internacional.

cross-claim. (civil procedure) espécie de reconvenção proposta contra coautor ou corréu. Não há equivalente no direito brasileiro. Pode-se traduzir por **demanda cruzada** [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 13]. Não confundir com **counterclaim**, que significa **reconvenção**. “Other states, as well as the federal courts, distinguish between claims asserted against opposing parties (“counterclaims”) and claims between coparties (“cross-claims”). [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 125].

cross-demand. sinônimo de COUNTERCLAIM (vide).

cross-docking. (economics) sistema pelo qual os produtos são transferidos diretamente dos caminhões dos fornecedores para os caminhões de distribuição para as lojas, sem permanecerem armazenados no centro de distribuição.

“Wall-Mart’s pioneering system of ‘cross-docking...’” [The Economist April 24th 2004, p. 73].

cross-examination. Vide EXAMINATION.

cross-examine. vide EXAMINE.

cross-examiner. vide EXAMINATION.

cross-interrogation. sinônimo de CROSS-EXAMINATION. Vide EXAMINATION.

cross-price elasticity of demand. vide ELASTICITY.

cross-shareholding. participação cruzada.

cross-subsidization. (antitrust) subsídios cruzados.

cross-suit. sinônimo de CROSS-CLAIM.

crowd. (on the stock exchange) abrev. de TRADING STOCK (vide).

crowding out. (economia) crowding out; efeito deslocamento.

- crowd out → deslocar.

• “[the investors] were crowded out into subprime mortgages [The Economist, July 17 2008] → os investidores foram deslocados para o mercado de hipotecas de alto risco. Em alguns contextos, traduza **crowd out** por: desencorajar, desincentivar; desestimular, esvaziar.

- “Lending to the government (in Brazil) is so profitable that it has crowded out the development of a market in long-term corporate debt”. [The Economist, Apr 16th 2009] → Emprestar para o governo (no Brasil) é tão lucrativo que desencorajou o desenvolvimento de um mer-

cado de (títulos de) dívida societária de longo prazo.

Crown. (no Reino Unido) a Coroa. Em ações penais, a acusação.

“Later, the Crown commuted the sentence to six months imprisonment”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 12].

crown jewel. (corporate law) o ativo mais valioso da sociedade. Este termo é utilizado principalmente em contextos de tentativa de aquisição hostil do controle da sociedade (hostile takeover). Uma tática de defesa contra a aquisição hostil do controle é vender a crown jewel para um terceiro.

Crown Prosecution Service (CPS). Ministério Público da Inglaterra; Promotoria.

Crown Prosecutor. Promotor.

cruelty to animals. crueldade contra animais.

cry out; call out. (stock market) apregoar.

“The exchange market is known as an ‘auction market’ because trading takes place by open outcry and exchange members call out bids and offers to determine prices and offers”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 80].

culpability. culpabilidade.

culpable. culpável.

cumulative dividend. vide DIVIDEND.

cumulative dividend. vide DIVIDEND.

cumulative preferred stock. ações preferenciais cumulativas; ações preferenciais com direitos cumulativos.

cumulative preferred stock. vide STOCK.

cumulative stock. vide STOCK.

cumulative voting. (corporate law) voto múltiplo.

curable. sanável.

curable defect. vício sanável.

Curb, the. (stock market) sinônimo coloquial da AMERICAN STOCK EXCHANGE.

cure. (a defect) sanar.

currency. (economics) moeda (corrente). Muitas vezes, o termo currency pode ser vertido simplesmente por moeda. Mas lembre-se que, em contextos de economia, currency significa moeda corrente, que é um dos tipos de moeda. Moeda em inglês é money (vide).

- the currency appreciated against the dollar → vide APPRECIATE.
- foreign currency → moeda estrangeira; divisa.
- hard currency → moeda forte.

- single currency → moeda única.

- soft currency → moeda fraca.

- currency appreciation/revaluation → vide APPRECIATION.

- currency depreciation/devaluation → vide DEPRECIATION.

currency band. (economics) banda cambial.

currency swap. vide SWAP.

current account. 1 – (in UK banks) conta corrente.

“Banks these days want potential customers to do more than open a new current account”. [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

2 – (economics) conta corrente; balança de transações correntes.

- current-account deficit → déficit da conta corrente.

- current-account surplus → superávit da conta-corrente.

“The huge gap between this and the feeble expansion in the euro are partly explains why America’s current-account deficit widened to almost 6% of GDP in the second quarter”. [The Economist September 18th 2004, p. 75].

- to plug the current-account deficit → diminuir/parar o déficit em conta corrente.

- to run a current account deficit → vide RUN.

current assets. (accounting) ativo circulante.

Vide nota de tradução no verbete ASSET. Sinônimos de current assets em inglês: circulating assets; floating assets; fluid assets; immediate assets; short-term assets.

- current asset → bem do ativo circulante; elemento, item do ativo circulante.

current capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

current installment. vide INSTALLMENT.

current liabilities. (accounting) passivo circulante. Vide nota de tradução no verbete LIABILITY. Sinônimos de current liabilities em inglês: circulating liabilities; floating liabilities; immediate liabilities; liquid liabilities; short-term financial liabilities; short-term liabilities.

- current liability → obrigação do passivo circulante; elemento, item do passivo circulante.

current maturity. vide INSTALLMENT.

current profit. (accounting) sinônimo de OPERATING INCOME.

current ratio. (accounting) quociente de liquidez corrente. Sinônimo em inglês: working capital ratio; bankers’ ratio.

- “The current ratio is computed by dividing current assets by current liabilities”. [Warren, Carl. Accounting, page 154] → O quociente de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

currently attainable standard cost. (accounting) custo-padrão corrente. A expressão **currently attainable standard cost** é geralmente abreviada para **currently attainable standard** [Warren, Carl. Accounting, page 918].

curve. (economics) curva. Vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

custodial account. vide ACCOUNT.

custodial accounting. sinônimo desnecessário de FINANCIAL ACCOUNTING.

custodial property. propriedade sob guarda/tutela/curatela. Vide GUARDIAN.

“The custodian may not use the custodial property for the custodian’s own personal benefit”. [Anderson, Ronald A., Business Law]

custodian. 1 – sinônimo de GUARDIAN (vide).
2 – custodiante.

- **custodian bank** → banco custodiante.

custody. 1 – (family law) guarda. Sinônimos em inglês: **child custody**; **legal custody**; **managing conservatorship**; **parental functions**.

- **to have custody of someone** → ter a guarda de alguém.
- **interference with custody** → subtração de incapaz.
- **guarda do filho** → **child custody**.
- **joint custody** → guarda compartilhada.
- **sole custody** → guarda individual.
- 2 – (processo penal) prisão.
- **defendant in custody** → réu preso.
- **to hold/keep the suspect in custody** → manter o suspeito preso.

3 – (criminal law) guarda (de alguém).
“The officer having custody of a defendant shall be notified of the time and place set for the examination”.

custody of assets. (accounting) guarda dos ativos.

“Employees who are responsible for keeping records of a firm’s assets should not have custody of the assets nor access to them”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 237].

custom. costume.

customary law; consuetudinary law. direito a costumeiro.

- **customary international law** → direito internacional público costumeiro/consuetudinário.

customer theft. sinônimo de SHOPLIFTING.

customers ledger. (accounting) (Livro) Razão de Clientes [Warren, Carl. Accounting, page 190]. Sinônimos em inglês: **accounts receivable subsidiary ledger**; **accounts receivable ledger**; **debtors ledger**; **receivables ledger**.

customhouse broker. sinônimo de CUSTOMS BROKER.

customs. alfândega; aduana.

- **customs officer** → autoridade alfandegária/aduaneira.
- **to clear through customs** → desembarçar na alfândega.
- **to clear customs at the port of entry** → fazer/realizar o desembarço alfandegário/aduaneiro no porto de entrada.

customs broker; customhouse broker. despachante aduaneiro.

customs clearance. desembarço aduaneiro.

customs duty. vide DUTY.

customs union. união aduaneira.

cut-off point. (accounting) sinônimo de HURDLE RATE.

cut-off rate of return. (accounting) sinônimo de HURDLE RATE.

cutthroat competition. vide COMPETITION.

cycle of accounting. sinônimo de ACCOUNTING CYCLE.

cyclical unemployment. vide UNEMPLOYMENT.



d.a. abreviatura de DISTRICT ATTORNEY.

damage. dano; lesão; avaria. Vide DAMAGES.

damage action. sinônimo de ACTION FOR DAMAGES.

damage verdict. vide VERDICT.

damages. indenização. Não confunda: **damages** significa indenização; **damage** significa dano.

- “The plaintiff seeks \$8,000 in damages from the defendant”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 416] → O autor pleiteia uma indenização de \$8,000 do réu.
- **amount of damages** → valor da indenização.
- **damages for nonperformance of contract; damages for breach of contract** → indenização por descumprimento contratual.
- **determination of damages** → arbitramento da indenização.
- **he is liable for damages** → ele está obrigado a indenizar.
- **liquidation of damages** → liquidação da indenização.
- **to recover damages from/against someone** → obter indenização de alguém; ser indenizado por alguém.
- **to seek damages from someone** → pedir indenização de alguém; ajuizar ação de indenização contra alguém.
- **to sue for damages** → ajuizar ação de indenização.

Classificação:

- **accumulative damages; additional damages; enhanced damages** → indenização adicional.
- **benefit-of-the-bargain damages** → indenização por descumprimento contratual.
- **compensatory damages; compensatories; actual damages; tangible damages; real damages** → indenização compensatória; indenização não punitiva; indenização para a reparação dos danos sofridos (em contraposição à indenização punitiva).

• **consequential damages** → indenização por dano indireto.

• **continuing damages** → indenização reincidente.

• **cosmetic damages** → indenização por danos morais (em razão de lesão corporal causadora de desfiguração).

• **damages ultra** → indenização adicional.

• **discretionary damages; indeterminate damages** → indenização arbitrada pelo juiz, conforme seu prudente arbitrio. São as indenizações por danos morais (pain and suffering), que podem ser fixadas pelo juiz com certa discricionariedade.

• **double damages** → indenização duplicada.

• **excessive damages** → indenização excessiva.

• **expectation damages; expectancy damages; lost-expectation damages; damages for lost expectations** → indenização por descumprimento contratual.

• **fee damages** → indenização pela construção de via pública adjacente a um imóvel.

• **foreseeable damages** → indenização previsível.

• **future damages** → indenização pelos efeitos futuros de um dano.

• **hedonic damages** → indenização por dano moral (por dano que afete o prazer de estar vivo).

• **inadequate damages** → indenização inadequada.

• **liquidated damages** → indenização fixada pela cláusula penal (de um contrato). Vide LIQUIDATED-DAMAGES CLAUSE.

• **multiple damages** → indenização multiplicada.

• **nominal damages; contemptuous damages** → indenização simbólica.

• **nonpecuniary damages** → indenização por dano não patrimonial.

• **pecuniary damages; monetary damages** → indenização por dano material.

- **permanent damages** → indenização por dano permanente.
 - **prospective damages** → indenização por dano potencial.
 - **proximate damages** → indenização por dano direto.
 - **punitive damages; exemplary damages; vindictive damages; punitory damages; presumptive damages; added damages; aggravated damages; speculative damages; imaginary damages; smart money; punies** → indenização punitiva.
 - **reliance damages** → indenização por descumprimento contratual.
 - **restitution damages** → indenização por enriquecimento ilícito.
 - **severance damages** → indenização por desapropriação parcial de imóvel.
 - **statutory damages** → indenização prevista em lei legislada (em contraposição à indenização prevista pelo common law).
 - **treble damages; triple damages** → indenização triplicada.
- “It sued American Crystal Sugar Co. for treble damages under the Sherman Act”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

date. data.

- (contract drafting) **on the date hereof** → na presente data; na data deste ato, instrumento, contrato.
- **dated November 19** → datado de 19 de novembro.
- **effective date** → início de vigência; data de início de vigência; data de entrada em vigor.

date back. sinônimo de **RELATE BACK** (vide).

date of record. sinônimo de **RECORD DATE** (vide).

date of termination. termo final.

Daubert test. (procedure) método aplicado para determinar se a prova pericial é admissível no processo [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 424].

- **Daubert hearing** → a audiência em que o Daubert test é aplicado.

dawn raid. (U.K. corporate law) ordem para que os corretores comprem todas as ações disponíveis da sociedade-alvo na abertura do mercado para facilitar uma tentativa de aquisição (takeover bid).

day. dia.

- **business day; working day** → dia útil.
- **banking day** → dia útil bancário.

day in court. acesso à justiça [Merriam-Webster's Law Dictionary, p. 120].

- “The rule of law means little if people can't have their day in court”. [Garner, Bryan A., The Elements of Legal Style, p. 31] → O Estado de Direito significa pouco se as pessoas não tiverem acesso à justiça.

day trading. (stock market) day trading; compra e venda de valores mobiliários no mesmo dia.

“Day trading is the practice of initiating and liquidating a stock position in a brief period, particularly within a single day. The aim of the day trader is to quickly capitalize on daily changes in a stock's market value”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 271]

daybook. (accounting) sinônimo de **JOURNAL** (vide).

daybook cash journal. (accounting) sinônimo de **cash journal**.

days in receivables. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN RECEIVABLES**.

days of average inventory on hand. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN INVENTORY**.

days receivable. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN RECEIVABLES**.

days sales uncollectible. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN RECEIVABLES**.

days to sell inventory. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN INVENTORY**.

days' inventory. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN INVENTORY**.

daytime. durante of dia.

DCF. abrev. de **DISCOUNTED CASH FLOW**.

de facto corporation. vide **CORPORATION**.

de jure corporation. vide **CORPORATION**.

de minimis doctrine. (criminal law) princípio da insignificância; princípio da bagatela (o direito não pune crimes insignificantes). Também chamado de **DE MINIMIS NON CURAT LEX**.

- **de minimis offense** → crime insignificante.
- “The violation is de minimis” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 568] → a violação é insignificante.

de novo trial. novo julgamento.

dead account. (accounting) sinônimo de **BAD DEBT**.

dead letter. letra morta (norma que não tem eficácia social).

dead loan. (accounting) sinônimo de **BAD DEBT**.

deadlock. (corporate law) impasse na direção da sociedade, em que um grupo de acionistas ou diretores descontentes bloqueia as ações da mesma. Traduza por **impasse**.

"In some states, a custodian may be appointed for a corporation when the shareholders are unable to break a deadlock in the board of directors". [Anderson, Ronald A., Business Law].

deadlocked jury. vide JURY.

deadly conduct. crime de perigo.

deadweight loss; deadweight welfare loss. (economics) peso morto.

dealer. 1 – negociador; corretor; comerciante.

2 – vide DEALERSHIP.

dealership. concessão mercantil.

- dealership agreement → contrato de concessão mercantil.

As partes:

- manufacturer → concedente; produtora.
- dealer → concessionária; distribuidora.

death action. sinônimo de WRONGFUL DEATH ACTION (vide).

death case. sinônimo de WRONGFUL DEATH ACTION (vide).

death certificate. certidão de óbito.

death duty. sinônimo de ESTATE TAX. Vide TAX.

death duty. vide TAX.

death knell doctrine; death knell exception. (procedure) regra que permite recurso contra decisão interlocutória em caso de possibilidade de dano irreparável.

death penalty. pena de morte.

death sentence. pena de morte.

death tax. vide TAX.

death warrant. vide WARRANT.

debenture. (corporate law) debênture quirográfaria. Evite traduzir debenture simplesmente por debênture. Traduza sempre por debênture quirográfaria. Vide nota explicativa no verbete DEBENTURE. Sinônimos de debenture em inglês: debenture bond; unsecured bond; naked debenture; plain bond.

- debenture holder → debenturista.

Nota: em português o termo debênture é substantivo feminino: escreve-se a debênture, e não "o debênture".

debit (noun). (accounting) débito. A diferença entre os termos debt e debit:

Debt significa dívida.

Debit significa débito, em contabilidade, e contrapõem-se a credit.

Confira as definições em Sigel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms:

p. 123: "Debit. [A]n entry on the left side of an account. As a verb, to make an entry on the left side of an account. Under the double entry bookkeeping system, debits increase assets and expenses and decrease liabilities, equity, and revenues".

p. 114: "Credit. [E]ntry on the right side of an account. As a verb, to make an entry on the right side of an account. Under the double entry bookkeeping system, credits increase liabilities, equity, and revenues and decrease assets and expenses".

p. 124: "Debt. [M]oney or services owed to an outside party. It is a legal obligation of the business arising either from written or oral agreement".

- to record the debit in the account; to enter the debit in the account → lançar o débito na conta.

- to record as a debit to the account → lançar a débito da conta.

debit (verb). (accounting) debitar. Sinônimo em inglês: charge.

"The drawee bank then debited the Snug Harbor account with the amount of these checks". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- Accounts Payable will be debited for \$600 → A conta Contas a Pagar receberá um débito de \$600; A conta Contas a Pagar será debitada em \$600; \$600 serão debitados na conta Contas a Pagar; \$600 serão debitados à conta Contas a Pagar; A conta Contas a Pagar receberá \$600 a seu débito.

- to debit to an account → debitar em uma conta; lançar a débito de uma conta.

- to debit \$600 to Accounts Payable → debitar \$600 em Contas a Pagar; lançar \$600 a débito de Contas a Pagar.

- "When debits are entered in an account, the account is said to be debited (or charged)". [Warren, Carl. Accounting, page 50]. → Quando débitos são lançados em uma conta, diz-se que a conta foi debitada.

- to debit an expense account → debitar uma conta de despesa; lançar a débito de uma conta de despesa.

- to debit the revenue account for the amount of its balance → debitar a conta de receita pelo valor do seu saldo [Warren, Carl. Accounting, page 158].

debit balance. (accounting) saldo devedor.

- “Asset and expense accounts normally have debit balances”. [Walgensbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 39]. → Contas do ativo e contas de despesa normalmente têm saldo devedor.

debit card. cartão de débito.

- **expired debit card** → cartão de débito vencido.

debit entry. (accounting) lançamento a débito.

debit memorandum. 1 – (accounting) aviso de débito (aviso enviado para informar que o remetente debitou ou deseja debitar a conta do destinatário). O **debit memorandum** é geralmente enviado pelo comprador ao vendedor no caso de devolução de compra (purchase return) ou abatimento sobre compra (purchase allowance) [Warren, Carl. Accounting, page 243].

2 – documento bancário enviado ao cliente informando sobre um débito à conta bancária do cliente [Warren, Carl. Accounting, page 292].

debit variance. (cost accounting) vide VARIANCE.

debt. dívida. Evite traduzir debt por “débito”. Vide DEBIT (a diferença entre debit e debt).

- **to settle/pay off/pay back/repay a debt** → extinguir a dívida.
- **debt collector** → cobrador de dívida.
- **foreign debt** → dívida externa.
- **funded debt** → dívida fundada.
- **government debt; public debt** → dívida pública.

Em alguns casos, o termo **debt** pode ser vertido por capital de terceiros; debênture; título da dívida pública; título de dívida. Vide o exemplo no verbete FINANCE. Vide também **debt versus equity**, em EQUITY. Vide **debt capital**, em CAPITAL.

debt capital. vide CAPITAL.

debt finance. vide FINANCE.

debt instrument. título de dívida.

debt market. sinônimo de BOND MARKET.

debt ratio. (accounting) quociente de endividamento (geral); quociente de endividamento (total).

debt security. vide SECURITY.

debt to assets ratio. (accounting) sinônimo de DEBT RATIO.

debt to total assets ratio. (accounting) sinônimo de DEBT RATIO.

debt versus equity. Vide EQUITY.

debt/asset ratio. (accounting) sinônimo de DEBT RATIO.

debt/total assets ratio. (accounting) sinônimo de DEBT RATIO.

debt-equity ratio. (accounting) quociente entre capital de terceiros e capital próprio. Sinônimos em inglês: **ratio of liabilities to owners' equity; ratio of liabilities to stockholders' equity; debt-net worth ratio; debt-to-capital ratio; debt-to-equity ratio; debt-to-net worth ratio; ratio of debt to capital; ratio of liabilities to net worth.**

debtholder. credor.

debt-net worth ratio. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

debtor. 1 – devedor.

2 – (bankruptcy) falida; devedora. No passado, o termo utilizado no direito falimentar dos EUA era “bankrupt”. Atualmente, o termo prevalente é **debtor**. O termo **debtor** deve ser vertido no feminino **falida**. Isto para concordar em gênero com sociedade, pois **falida** é a sociedade (company, firm, corporation), e não os donos. Em contextos de **reorganization** (recuperação de empresa), prefira traduzir por **devedora** ou **recuperanda**, pois em tais casos a sociedade ainda não faliu.

debtor's exemption. bens de família.

“The debtor's exemptions include, among others: the debtor's interest in real or personal property used as a residence, household furnishings, goods, and wearing apparel up to a specified value”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

debtors ledger. (accounting) sinônimo de CUSTOMERS LEDGER (vide).

debt-to-capital ratio. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

debt-to-equity ratio. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

debt-to-net worth ratio. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

deceased. defunto; morto; falecido.

decedent. defunto; de cujus. Não confunda **decedent** com **descendant** (vide).

decedent's estate. (succession) vide ESTATE.

decentralization. descentralization.

decentralize. descentralizar.

- **decentralized business** → empresa descentralizada.

deception. engano.

deceptive advertising. propaganda enganosa.

deceptive business practices. práticas comerciais enganosas.

decertify. (in class actions) desautorizar (a classe); revogar (a classe). Vide CERTIFY.

decide. decidir.

decision tree. árvore de decisão.

decisional. decisório.

decisional law. sinônimo de CASELAW (vide).

decisional law. jurisprudência.

decisionmaker. tomador de decisões.

decisionmaking (adjective). decisório; deliberativo.

decisionmaking (noun). tomada de decisão.

declarant. declarante.

declaration of condominium. convenção do condomínio.

declaratory judgment. vide JUDGMENT.

declare. (dividend) declarar.

declining-balance method. (depreciation) método do saldo decrescente. Sinônimos em inglês: decreasing charge method; diminishing balance method; diminishing value method; fixed percentage method; fixed percentage of declining balance method; fixed percentage of diminishing value method; reducing balance method; reducing installment method; service-capacity method; uniformity varying amounts method.

deconcentration. (dir. concorrencial) desconcentração.

decorum. decoro.

- breach of decorum → quebra de decoro.

decouple. (economics) desvincular-se; descolar-se; desligar-se; desunir-se; descolar-se.

- emerging economies have not decoupled from the rich countries [baseado em The Economist, September 18th 2008] → as economias emergentes não se desvincularam dos países ricos.

decoupling. (economics) desvinculação; descasamento; descolamento (da economia dos países emergentes em relação aos países ricos).

decreasing returns to scale. vide SCALE.

decree. sentença; decisão. O decree era o nome da sentença (judgment) nas courts of equity.

decriminalize. descriminalizar.

dedicated. (economics) dedicado.

- dedicated infrastructure → infraestrutura dedicada [The Economist June 3rd 2006, page 58].

deduct. 1 – deduzir.

- 2 – (accounting).

- “Accumulated depreciation accounts are deducted from assets accounts on the balance sheet”. [Warren, Carl. Accounting, page 112] → Contas de depreciação acumulada são redutoras de contas do ativo no balanço patrimonial.

deductible (adjective). (tax law) dedutível.

deductible (noun). (insurance) franquia. O termo utilizado na Inglaterra é: excess.

- franchise deductible → franquia simples.
- time period deductible; elimination period; waiting period → franquia de tempo.

deduction. (tax law) dedução.

deductive reasoning. (filosofia) raciocínio dedutivo. Ver exemplo em INDUCTIVE REASONING.

deed (substantivo). 1 – escritura.

“If the deed had not been found in his safe, we could not have proved ownership”.

- quitclaim deed; deed without covenants → escritura translativa de bem imóvel sem garantia contra os vícios da evicção.
- special warranty deed → escritura translativa de bem imóvel com garantia contra os vícios da evicção.

- deed of trust → vide DEED OF TRUST.

2 – sinônimo de CONTRACT UNDER SEAL.

deed (verbo). transferir (a propriedade por escritura).

deed of trust. 1 – uma espécie de hipoteca. Sinônimos em inglês: trust deed; trust indenture; indemnity mortgage.

2 – vide TRUST.

deep rock doctrine. (bankruptcy) teoria segundo a qual, na falência de sociedade subcapitalizada, os empréstimos concedidos pelo acionista/quotista controlador à sociedade são pagos apenas depois de satisfeitos os créditos de terceiros.

deep seabed. vide LAW OF THE SEA.

defamation. ofensa contra a honra. Vide o verbete CRIMES CONTRA A HONRA.

defamation of title. sinônimo de SLANDER OF TITLE.

defamatory. difamatório.

defamed. difamado.

default (noun). 1 – (procedural law) revelia.

- judgment by default; default judgment → revelia; decisão à revelia do réu; sentença à revelia do réu.
- “In all other cases the party entitled to a judgment by default shall apply to the court therefor; but no judgment by default shall

be entered against an infant or incompetent person". [Federal Rules of Civil Procedure].

→ Em todos os outros casos, a parte que faz jus a que a ação seja julgada à revelia do réu deverá requerer tal decisão ao juiz, mas menores de idade e incapazes não serão julgados à revelia.

- **default judgment was entered; judgment by default was entered** → a ação foi julgada à revelia.

- **judgment by default was entered against him** → ele foi julgada à revelia.

- **to be in default** → estar revel.

- **defaulter; defaulting party** → revel.
2 – mora; descumprimento (de obrigação).

- **on default** → em caso de mora.

- "Most security agreements contain language accelerating the entire balance due on default". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 81] → A maioria dos contratos de garantia prevêem a antecipação de todo o saldo devido em caso de mora.

- **to be in default** → estar em mora.

- **to go into default** → entrar em mora.

- "The debtor is almost certain to go into default and entitle the creditor to repossess the collateral". → O devedor certamente entrará em mora e então o credor poderá retomar o bem dado em garantia.

- **to purge/cure the default** → purgar a mora.

- **to put someone in default** → colocar alguém em mora.

3 – moratória.

default (verb). 1 – entrar em mora; inadimplir; descumprir (a obrigação).

- **the buyer defaulted on the payment** → o comprador entrou em mora no pagamento.

- **to default on the foreign debt** → declarar moratória da dívida externa.

2 – tornar-se revel; não comparecer na ação.

default judgment. vide DEFAULT.

default rule. vide RULE.

defaulter. vide DEFAULT.

defeat. 1 – anular.

2 – tornar ineficaz.

3 – prevalecer sobre

Fonte: Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 128

defect. vício.

- **fatal defect** → vício insanável.

- **hidden defect; latent defect; redhibitory defect** → vício redibitório.

- **manufacturing defect** → defeito de fabricação.

- **mild defect** → defeito leve.

defective. defeituoso; inepto; com defeito.

defective complaint. vide COMPLAINT.

defend. defender; contestar.

- "The court must allow the defendant to come in and defend the action". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 250] → O juiz deve permitir que o réu compareça e conteste a ação.

defendant. réu. Vide nota explicativa em AUTOR.

- **proper defendant** → réu legítimo.

- **absent defendant** → revel.

defendant in error. vide WRIT OF ERROR.

defense. 1 – defesa.

"The buyer agrees not to assert against the seller's assignee any defense held against the seller". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **affirmative defense** → defesa indireta de mérito.

- **to raise/assert a defense** → apresentar uma defesa.

- **defense of the truth** → exceção de verdade (in a defamation case).

No direito penal dos EUA, as **defenses** equivalem às **causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade** do direito brasileiro. Vide o verbete CAUSAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE/CULPABILIDADE.

- (negotiable instruments) **to raise/assert a personal defense against the debtor** → opor exceção pessoal contra o devedor.

2 – (criminal law) legítima defesa.

- **defense of third person** → legítima defesa de terceiro.

- **self-defense** → legítima defesa própria.

- **defense of property** → legítima defesa da propriedade.

3 – (criminal procedure) defesa (em contraposição à acusação). Ver exemplo em PROSECUTION.

defense of insanity. vide INSANITY.

defense witness. vide WITNESS.

defer. diferir; postergar.

deferment. 1 – diferimento.

2 – (accounting) lançamento de despesa paga antecipadamente ou de receita recebida antecipadamente [Warren, Carl. Accounting, page 103]. Existem dois tipos principais de **defermentals**:

• **deferred expenses; prepaid expenses** → despesas pagas antecipadamente.

• **deferred revenues; unearned revenues** → receitas recebidas antecipadamente.

• “After the adjustment has been recorded and posted, the unearned rent account, which is a liability, has a credit balance of \$240. This amount represents a deferral”. [Warren, Carl. Accounting, page 108] → Após o ajuste ter sido lançado e transcrito para o Razão, a conta de aluguéis recebidos antecipadamente, que é uma conta do passivo, terá um saldo credor de \$240. Esta quantia representa uma receita recebida antecipadamente.

Vide também o exemplo em ACCRUAL.

deferred. diferido.

• **deferred income tax** → imposto de renda diferido.

deferred charges. (accounting) ativo diferido.

• **deferred charge** → item/elemento do ativo diferido.

deferred compensation. remuneração diferida.

deferred credit. sinônimo de DEFERRED REVENUE (vide).

deferred dividend. vide DIVIDEND.

deferred expenses. (accounting) sinônimo de PREPAID EXPENSES (vide).

deferred income tax payable. imposto de renda diferido a pagar.

deferred revenue. (accounting) resultado de exercícios futuros; receita antecipada; receita recebida antecipadamente [Warren, Carl. Accounting, page 103]. Sinônimos em inglês: **deferred credit; income in advance; income received but unearned; prepaid income; revenue received in advance; unearned revenue.**

• “Examples of unearned revenues are magazine subscriptions received by a publisher and tuition received by a college at the beginning of a term”. [Warren, Carl. Accounting, page 48]. → Exemplos de resultado de exercícios futuros são as assinaturas de revista recebidas por uma editora e a semestralidade recebida pela universidade no início do semestre.

deferred share. sinônimo de FOUNDER'S SHARE.

deficiency. 1 – (tax law) diferença entre o imposto pago e o imposto devido.

2 – (accounting) passivo a descoberto; patrimônio líquido negativo. Sinônimos em inglês: **accounting insolvency; accumulated deficit; deficit; deficit net worth; negative net worth.**

deficiency assessment. (tax law) lançamento do imposto devido e não pago.

deficiency judgment. vide JUDGMENT.

deficiency notice. (tax law) vide NOTICE OF DEFICIENCY.

deficit. 1 – déficit. Vide TRADE BALANCE.

2 – (accounting) sinônimo de DEFICIENCY.

deficit net worth. (accounting) sinônimo de DEFICIENCY.

definitive judgment. vide JUDGMENT.

deflate. (economics) deflacionar.

• **to deflate by the price index** → deflacionar pelo índice de preços.

deflation. deflação.

deflator. (economics) deflator.

• **GDP deflator** → deflator do PIB.

defraud. fraudar; induzir em erro.

degree. (of relationship) grau.

• **degree of relationship; degree of kin; degree of descent** → grau de parentesco.

deherison. sinônimo de DISINHERITANCE.

del credere clause. cláusula del credere.

delectus personae. (corporate law) regra do direito societário dos Estados Unidos pela qual, em alguns tipos de sociedades empresárias, a condição de sócio não pode ser livremente transferida sem o consentimento dos outros sócios [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 9].

No direito brasileiro, equivale ao conceito de sociedade de pessoas, em contraposição às sociedades de capital.

delegate. delegar.

delegation. delegação (diplomática, por exemplo).

deleverage. (economics) desalavancar.

deleveraging. desalavancagem.

deliberate. (jury) deliberar; discutir. Nos EUA, os jurados podem deliberar antes de chegarem ao veredicto, o que não é permitido no Brasil.

deliberation. (of jury) deliberação.

“The jury is expected to reach its verdict by careful deliberation and consideration of all the evidence”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 240].

delinquency charge. multa moratória; multa de mora.

delinquency proceeding. vide JUVENILE.

delinquent. 1 – delinquente.

2 – inadimplente; vencido e não pago; em mora; em atraso; recalcitrante.

• **delinquent borrowers** → devedores inadimplentes.

• **delinquent taxpayer** → contribuinte inadimplente.

delinquent tax. vide TAX.

delist. cancelar o registro (na bolsa de valores).

• “The NASDAQ stock exchange said it would delist the company”. [The Economist September 18th 2004, p. 9] → A NASDAQ disse que iria cancelar o registro da sociedade.

“In addition, the NYSE has the power and the right to delist a company's stock in certain situations that indicate continuance of trading fails to serve the interests of shareholders and/or the public”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 71].

deliver. 1 – entregar; fazer a tradição.

2 – celebrar (contrato). **Deliver** é sinônimo de execute (2).

deliverree. aceitante; accipiens. Vide DELIVERY.

deliveror. transmitente; tradens. Vide DELIVERY.

delivery. 1 – tradição.

- actual delivery → tradição real.
- symbolic delivery → tradição simbólica.
- constructive delivery → tradição fictícia.

As partes na tradição:

• **deliveror; transferor** → transmitente; tradens.

• **recipient; transferee; deliverree** → aceitante; accipiens.

2 – sinônimo de EXECUTION (2).

demagoguery. demagogia.

demand (noun). 1 – demanda; pedido.

2 – (of negotiable instrument)

• **on demand** → à vista. Vide NEGOTIABLE INSTRUMENT.

3 – (economics) demanda. Vide SUPPLY.

demand (verb). demandar; pedir; pleitear.

demand deposit. (banking) depósito à vista.

demand draft. vide DRAFT.

demand elasticity. vide ELASTICITY.

demand for relief. sinônimo de CLAIM (vide).

demand note. vide PROMISSORY NOTE.

demandor. (economics) demandante. Vide SUPPLIER.

demand-pull inflation. vide INFLATION.

demeanor evidence. vide EVIDENCE.

demerger. cisão.

Democratic Party. Partido Democrata.

demonetization. desmonetização.

demonstration effect. vide EFFECT.

demotion. (employment law) rebaixamento. Antônimo: promotion.

• **demote** → rebaixar.

demurrage. (maritime law) sobre-estadia.

demurrer. (procedure) exceção de inépcia da petição inicial. O demurrer foi extinto pelas Federal Rules of Civil Procedure, sendo substituído pela **motion to dismiss**. Todavia, o demurrer ainda é usado em alguns estados.

demutualization. desmutualização.

denial. (processo civil) negação; defesa direta de mérito.

• **general denial** → negação geral; negativa geral.

“If the defendant pleads merely a general denial, the plaintiff may move for summary judgment or judgment on the pleadings”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 88].

• **specific denial** → negação específica.

denomination. valor (de moeda, selo, etc.).

“Notes/coin of small denomination. (...) Stamps issued in denominations of 1p, 2p, 5p, etc.”. [Adam, J. H. Longman Dictionary of Business English, p. 171].

denounce. (the treaty) denunciar.

dental care. assistência odontológica.

denunciation. (of treaty) denúncia.

deny. 1 – indeferir.

2 – negar.

department. (business administration) departamento.

Department of Audit. órgão que, nos governos estaduais norte-americanos, exerce funções semelhantes aos Tribunais de Contas estaduais brasileiros.

Department of Homeland Security (DHS).

Departamento de Segurança Interna. Este departamento do governo federal dos EUA foi criado em 2002 e é responsável pela segurança interna dos EUA e seus territórios.

Department of Labor. Departamento do Trabalho (o Ministério do Trabalho dos EUA).

Department of State. Departamento de Estado (o Ministério das Relações Exteriores dos EUA).

Department of the Interior. (nos EUA) departamento do governo federal responsável pela administração de terras públicas e mine-

rais, parques nacionais, direitos indígenas, e recursos aquáticos.

Department of the Treasury; Treasury Department. o Ministério da Fazenda dos EUA.

Department of Trade and Industry. o Ministério do Comércio britânico.

department store. loja de departamento.

departmental costing. (accounting) custeio por departamentalização.

departmentalization. (accounting) departamentalização.

dependency court. vide COURT.

dependent. dependente (um filho, por exemplo).

depletion. (accounting) exaustão.

- “The amount of depletion is determined by multiplying the quantity extracted during the period by the depletion rate. This rate is computed by dividing the cost of the mineral deposit by its estimated size”. [Warren, Carl. Accounting, page 410] → A quota de exaustão é calculada multiplicando-se a quantidade extraída no exercício pela taxa de exaustão. Esta taxa é calculada dividindo-se o custo do depósito mineral pelo seu tamanho estimado.

depletion rate. (accounting) taxa de exaustão.

deponent. (procedure) depoente; testemunha; pessoa que presta deposition. Vide DEPOSITION.

deport. deportar.

deportation. deportação.

deportee. deportado.

depose. 1 – prestar depoimento (extrajudicial). Vide nota em DEPOSITION.

- “The person to be examined already has been deposed in the case” → A pessoa a ser inquirida já prestou depoimento no processo.
- to depose and say; to depose and state → traduzir simplesmente por declarar, ou prestar depoimento.

2 – tomar o depoimento (especialmente extrajudicial).

- “A party may depose any person who has been identified as an expert whose opinions may be presented at trial”. → A parte pode tomar o depoimento de qualquer pessoa que tenha sido identificada como perito cujo parecer possa ser apresentado no julgamento.

deposit (noun). 1 – depósito.

- naked deposit; gratuitous deposit → depósito gratuito.

- involuntary deposit → depósito involuntário.

- deposit in court → depósito judicial.

- deposit for hire → depósito oneroso.

As partes:

- depositor → depositante.

- depositary → depositário.

A terminologia do depósito bancário:

- demand deposit → depósito à vista.

- time deposit → depósito a prazo.

- frozen deposit → depósito bloqueado.

- deposit contract → contrato de depósito bancário.

- deposit insurance → seguro do depósito bancário.

- deposit slip; deposit ticket → comprovante de depósito.

2 – (of the treaty) depósito (do tratado).

deposit (verbo). depositar.

- to deposit with/in the court → depositar em juízo.

- to deposit the treaty → depositar o tratado.

deposit reserve. (banking) vide RESERVE.

deposit warrant. (warehouse receipt) warrant. Nesta acepção, o termo warrant já foi incorporado ao português [De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 386].

depository. 1 – depositário (em contrato de depósito). A diferença entre depository e depository: depository é a pessoa que recebe o bem em depósito. Depository é o local em que o bem depositado é mantido. Vide DEPOSITORY.

2 – (of the treaty) depositário (do tratado).

depository receipt. certificado de depósito.

deposit-guarantee fund. fundo de garantia de depósitos.

deposition. depoimento; depoimento extrajudicial; produção antecipada de prova testemunhal. Deposition é o depoimento obtido extrajudicialmente, antes da audiência de instrução e julgamento. Sinônimo em inglês: examination before trial [Black's Law Dictionary 8th edition, page 472].

“A party may, through interrogatories or by deposition, discover facts known or opinions held by an expert.” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 26].

Testimony, por outro lado, é o testemunho tomado em juízo. Testimony é também uma forma genérica para se referir ao testemunho de qualquer testemunha, independente do contexto.

"The party taking the deposition shall state in the notice the method by which the testimony shall be recorded." [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 30].

- **deposition for perpetuating testimony** → produção antecipada de prova testemunhal. "For the purpose of applying these rules to depositions for perpetuating testimony, each reference therein to the court in which the action is pending shall be deemed to refer to the court in which the petition for such deposition was filed". [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 27].

depositor. depositante.

depository. depósito. Não traduza por "depositário". Vide DEPOSITARY.

depraved-heart murder. (criminal law) vide MURDER.

depreciable. depreciável; sujeito a depreciação.

depreciable asset. (accounting) bem a ser depreciado; bem depreciável.

- the cost of the depreciable asset [Warren, Carl. Accounting, page 398] → o valor do bem a ser depreciado.

depreciable cost. (accounting) valor a ser depreciado.

- "If a fixed asset is expected to have a significant residual value, the difference between its initial cost and its residual value, called the asset's depreciable cost, is the amount that is spread over the asset's useful life as depreciation expense". [Warren, Carl. Accounting, page 397]. → Se for estimado que o bem do ativo imobilizado terá um valor residual significativo, a diferença entre seu valor original e seu valor residual, chamada de valor a ser depreciado, é a quantia a ser baixada como despesa de depreciação durante a vida útil to bem.

depreciate. 1 – depreciar.

- the asset is fully depreciated in 10 years → o bem é depreciado totalmente em 10 anos. 2 – desvalorizar. Vide a nota no verbete DESVALORIZAR sobre a diferença entre os termos depreciate e devalue.
- the real depreciated against the dollar, the real depreciated relative to the dollar → o real se desvalorizou em relação ao dólar.

depreciation. 1 – (accounting) depreciação. Sinônimos em inglês: asset expiration; cost expiration; cost recovery; expiration of assets; expired utility; impaired serviceableness.

- "The adjusting entry to record depreciation is usually made at the end of each month or at the end of the year. This entry debits De-

preciation Expense and credits a contra asset account entitled Accumulated Depreciation or Allowance for Depreciation". [Warren, Carl. Accounting, page 395]. → O lançamento de ajuste de depreciação é geralmente realizado ao final de cada mês ou ao final do exercício. Este lançamento é realizado debitando-se Despesa de Depreciação e creditando-se uma conta retificadora do ativo chamada Depreciação Acumulada.

- **hourly depreciation** → depreciação por hora.

2 – (economics) desvalorização. Vide a nota no verbete DESVALORIZAÇÃO sobre a diferença entre os termos depreciation e devaluation.

- **currency depreciation** → desvalorização cambial; desvalorização da taxa de câmbio; desvalorização da moeda.

- **depreciation of the real against the dollar** → desvalorização do real em relação ao dólar.

depreciation account. (accounting) conta de despesa de depreciação. Sinônimo em inglês: depreciation expense account.

depreciation allowance. (accounting) sinônimo de ACCUMULATED DEPRECIATION.

depreciation and diminution provision. (accounting) sinônimo de ACCUMULATED DEPRECIATION.

depreciation cost. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION EXPENSE.

depreciation expense. (accounting) despesa de depreciação. Sinônimos em inglês: depreciation cost; capital recovery cost; cost of depreciation.

depreciation expense account. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION ACCOUNT.

depreciation rate. (accounting) taxa de depreciação.

depreciation reserve. (accounting) sinônimo de ACCUMULATED DEPRECIATION.

depression. (economics) depressão.

deprivation. privação; violação; lesão; infração.

deprive. despojar; desapropriar; retirar; violar; infringir.

deregulate. desregular.

deregulation. desregulação.

derivative action; derivative suit. ação por substituição derivada (ação ajuizada por acionista para defender os interesses da sociedade) [Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 264].

“And where stockholders sue derivatively they are not subject to counterclaims against them as individuals”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 107].

derivative contract. contrato derivativo.

derivative lease. sinônimo de SUBLEASE.

derivative; derivative instrument. (finance) derivativo.

descend. (succession) transmitir (por herança).

descendant; descendent. descendente. Não confunda descendant com decedent (vide).

descent. sucessão.

- collateral descent → sucessão colateral.
- line of descent → vocação hereditária.

descent and distribution. sucessão; sucessão legítima.

- “This Option is not transferable or assignable otherwise than by will or by the laws of descent and distribution”. [Reader’s Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 21] → Esta Opção só pode ser transferida ou cedi-da por testamento ou sucessão legítima.

desert. abandonar.

desertion. 1 – deserção (do serviço militar).

- 2 – abandono de incapaz; abandono de lar.

design; industrial design. (patent law) desenho industrial.

- design patent → patente de desenho industrial.
- “A design patent may be issued to protect the product’s characteristic appearance”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 791] → Uma patente de desenho industrial pode ser concedida para proteger a aparência que caracteriza o produto.

Vide a nota no verbete DESENHO INDUSTRIAL.

designee. nomeado; designado.

desperate debt. (accounting) sinônimo de BAD DEBT.

destination contract. vide CONTRACT.

destocking. (in an economic crisis) redução da produção; redução do estoque de mercadorias (especialmente em período de crise econômica).

destructive competition. vide COMPETITION.

desuetude. desuso (de lei) [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 30; Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 449].

- to fall into desuetude → cair em desuso.

detailed ledger. (accounting) sinônimo de SUBSIDIARY LEDGER (vide).

detain. prender; recolher à prisão.

detainer. 1 – posse; detenção.

- unlawful detainer → posse ilícita.
- 2 – (the confinement of a person in custody) prisão.

detention. 1 – prisão.

- 2 – (property law) detenção.

detention hearing. (criminal procedure) audiência sobre a liberdade provisória do réu.

deter. impedir; prevenir; desestimular; desencorajar.

determinable. determinável.

determinate obligation. vide OBLIGATION.

determination letter; ruling letter. (tax law) resposta à consulta.

determinative judgment. vide JUDGMENT.

determine. 1 – determinar.

- 2 – (in a lawsuit) arbitrar.

- Defendant demands judgment against plaintiff in an amount to be determined by the Court → A ré pede a condenação da autora em valor a ser arbitrado pelo Juiz.

deterrence. prevenção.

deterrent. deterrente; dissuasor; preventivo; prevenção; desencorajamento; desestímulo.

detrimental reliance. vide RELIANCE.

devaluation. (economia) desvalorização. Vide a nota no verbete DESVALORIZAÇÃO sobre a diferença entre os termos depreciation e devaluation.

- currency devaluation → desvalorização cambial; desvalorização da taxa de câmbio; desvalorização da moeda.
- devaluation of the real against the dollar → desvalorização do real em relação ao dólar.

devalue. desvalorizar. Vide a nota no verbete DESVALORIZAR sobre a diferença entre os termos depreciate e devalue.

develop. desenvolver; construir.

developer. empreendedor.

developing country. país em desenvolvimento. Sinônimos em inglês: underdeveloped country; less developed country; Third World country.

development. empreendimento.

- residential development → empreendimento residencial.
- real estate developer → empreendedor imobiliário.

development corporation. empresa que faz empreendimentos imobiliários.

devise (noun). legado.

- lapsed devise → legado caduco.

devise (verb). deixar como legado; legar.

devisee. legatário. Vide a nota no verbete LEGATÁRIO.

devisor. testador.

devolution. (succession) transmissão; transferência.

devolve. (property; estate) transmitir.

- the estate devolves by intestacy → a herança é transmitida por sucessão legítima.

DHS. abrev. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY.

dialectics. (philosophy) dialética.

dictum; obiter dictum. comentário não vinculante (do juiz em sentença). Plural dicta. Confira holding.

“There are, however, some holdings and a considerable amount of dicta to the contrary”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 121].

differential analysis. (accounting) análise dos custos diferenciais; análise dos custos relevantes; análise dos custos incrementais [Warren, Carl. Accounting, page 994]. Sinônimos em inglês: **incremental analysis; relevant cost approach** [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 260].

differential cost. (accounting) custo diferencial; custo incremental; custo relevante. Sinônimos em inglês: **relevant cost; incremental cost** [Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 260].

differential income. (accounting) lucro diferencial; lucro relevante [Warren, Carl. Accounting, page 994].

differential loss. (accounting) prejuízo diferencial; prejuízo relevante.

differential pricing. sinônimo de PRICE DISCRIMINATION.

differential revenue. (accounting) receita diferencial; receita relevante.

differentiation. (economia) diferenciação.

- product differentiation → diferenciação de produto.
- differentiated products → produtos diferenciados.

dignatory tort. vide TORT.

dignitary. (international law) dignatário.

dignitary tort. vide TORT.

dilatory. dilatório; protelatório.

dilatory plea. (civil procedure) vide PLEA.

dilute. (stock) diluir.

- to dilute the ownership interests → diluir as participações societárias.

diluted earnings per share. (accounting) sinônimo de FULLY-DILUTED EARNINGS PER SHARE.

dilution. 1 – (corporate law) diluição.

- dilution of equity → diluição do capital.
- 2 – (trademark) uso indevido de marca registrada em produto de outra classe.

- antidilution statute → regra que proíbe o uso de marca registrada em produto de outra classe. Esta regra é muito semelhante à proteção das marcas de alto renome, no direito brasileiro [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 200; Black's Law Dictionary, p. 458]. Ver também MARCA.

diminished capacity. vide CAPACITY.

diminishing balance method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

diminishing marginal product. (economics) vide PRODUCT.

diminishing marginal utility. vide UTILITY.

diminishing returns. (economics) rendimentos decrescentes.

diminishing value method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

diplomacy. diplomacia.

diplomat. diplomata.

diplomatic. diplomático.

- diplomatic relations → relações diplomáticas.

- to break/sever the diplomatic relations → romper as relações diplomáticas.

diplomatic agent. agente diplomático.

diplomatic corps. corpo diplomático.

diplomatic immunity. imunidade diplomática.

diplomatic protection. proteção diplomática.

direct. abrev. de DIRECT EXAMINATION. Vide EXAMINATION.

direct and proximate cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

direct cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

direct cost. (accounting) custo direto.

direct costing. (accounting) sinônimo de VARIABLE COSTING.

direct costing income statement. (accounting) sinônimo de VARIABLE COSTING INCOME STATEMENT.

direct examination. vide EXAMINATION.

direct labor. (accounting) mão de obra direta.

direct labor cost. (accounting) custo da mão de obra direta.

direct labor cost budget. (accounting) orçamento de mão de obra direta.

direct labor rate variance. (accounting) vide DIRECT LABOR VARIANCE.

direct labor time variance. (accounting) vide DIRECT LABOR VARIANCE.

direct labor variance. (accounting) variação da mão de obra direta.

- direct labor rate variance → variação de taxa; variação no preço da mão de obra direta.
- direct labor time variance → variação de eficiência/uso (da mão de obra direta).

direct materials. (cost accounting) materiais diretos.

direct materials costs. custos de materiais diretos.

direct materials price variance. (accounting) variação no preço dos materiais diretos.

direct materials purchases budget. (accounting) orçamento de compras de materiais diretos.

direct materials quantity variance. (accounting) variação da quantidade dos materiais diretos.

direct materials variance. (accounting) variação dos materiais diretos.

direct method. vide STATEMENT OF CASH FLOWS.

direct traceable cost. (accounting) sinônimo de DIRECT COST.

direct write-off method. (accounting) vide BAD DEBT.

directed verdict. vide VERDICT.

directive. (of the European Union) diretiva.

directly related cost. (accounting) sinônimo de DIRECT COST.

director. diretor.

- interlocking director → diretor comum; diretor simultâneo; diretor que ocupa cargo de diretoria em duas ou mais sociedades relacionadas.
- dummy director; accommodation director; nominal director → diretor simbólico; diretor laranja.

director diagram. (accounting) sinônimo de BREAK-EVEN CHART.

Director of Public Prosecutions (DPP). Diretor do Ministério Público.

director-general. (of the World Trade Organization) diretor-geral (da Organização Mundial do Comércio).

directorship. qualidade de diretor.

disability. (an objectively measurable condition of impairment, physical or mental) invalidez. Sinônimo em inglês: incapacity.

- temporary disability → invalidez temporária.
- to be under a disability → estar incapacitado.

disability compensation. auxílio-incapacidade.

disability retirement. aposentadoria por invalidez.

disabled person. inválido.

disaffirm. (the contract) anular; rescindir.

disaffirmance. (of contract) anulação; rescisão.

disallow. negar; indeferir; rejeitar.

disallowance. rejeição; indeferimento.

disbar. excluir (da ordem dos advogados); perder a licença para advogar.

disbarment. exclusão (da ordem dos advogados).

disbursement. desembolso.

discharge (noun). 1 – (from employment) dispensa; demissão.

- discharge without cause → dispensa imotivada; dispensa sem justa causa.
- discharge with cause; discharge for cause → dispensa motivada; dispensa com justa causa.
- constructive discharge → rescisão indireta.
- 2 – (from debt) liberação; quitação.
- 3 – (of bankrupt debtor) reabilitação.
- 4 – (of prisoner) soltura.
- 5 – (of gun) disparo.

discharge (verb). 1 – (the employee) dispensar; demitir.

- the employee was discharged from employment → o empregado foi dispensado do emprego.
 - 2 – (debt) liberar; quitar. Sinônimo: RELEASE (vide).
 - 3 – (contract) extinguir.
- “A contract may be discharged by performance, mutual agreement of the parties, impos-

sibility of performance, operation of law or acceptance of breach". [Anderson, Ronald A., Business Law].

4 – (the bankrupt debtor) reabilitar.

5 – (gun) disparar.

6 – (prisoner) liberar; soltar.

disciplinary. disciplinar.

disciplinary proceedings. processo disciplinar.

discipline (noun). punição.

"Price filed a charge with the Board claiming that the union discipline violated Section 8". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 95].

discipline (verb). punir.

"No member of any labor organization may be disciplined except for non-payment of dues". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 145].

disclaim. renunciar; rejeitar.

disclaimant. renunciante.

disclaimer. renúncia; ressalva; isenção.

- **disclaimer of warranty** → limitação/exoneração/exclusão de garantia.

disclose. (information; evidence) exibir; divulgar; revelar.

disclosure. exibição; transparência; publicidade; divulgação; revelação; informação; abertura.

discontinuance. (civil procedure) desistência da ação.

discontinue. (civil procedure) desistir da ação.

discount (noun). Não confunda as acepções 2 e 3:

A acepção 2 se refere às operações de Direito Comercial, em que um banco desconta títulos de um cliente, como forma de antecipação de capital de giro. Nesta acepção traduzo **discount** por **desconto**.

A acepção 3 se refere às operações de redesconto feitas pelo Banco Central. Nesta acepção, traduzo **discount** por **redesconto**.

1 – desconto; deságio.

• **at a discount** → com desconto.

2 – (of receivables) desconto (bancário).

• **discount rate** → taxa de desconto.

• **discount period** → prazo entre a data do desconto e a data do vencimento do título descontado.

• **discounting** → operação de desconto.

• "The length of the discount period and the difference between the interest rate and the discount rate determine whether interest ex-

pense or interest revenue will result from discounting". [Warren, Carl. Accounting, page 332] → A duração do prazo entre a data do desconto e a data do vencimento do título e a diferença entre a taxa de juros e a taxa de desconto determinam se a operação de desconto vai gerar receita ou despesa de juros.

3 – (by the central bank) redesconto.

• **discount lending** → redesconto.

• **discount rate** → taxa de redesconto.

• "The third tool in the Fed's toolbox is the discount rate, the interest rate on the loans that the Fed makes to banks. A bank borrows from the Fed when it has too few reserves to meet reserve requirements". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 640] → A terceira ferramenta disponível para o Banco Central é a taxa de redesconto, a taxa de juros sobre os empréstimos feitos pelo Banco Central aos bancos. O banco toma empréstimo do Banco Central quando suas reservas não são suficientes para satisfazer a exigência de reservas compulsórias.

discount (verb). 1 – descontar.

2 – (an instrument) descontar.

discount loan. vide LOAN.

discount stock. vide STOCK.

discounted cash flow. (accounting) fluxo de caixa descontado.

discounted cash flow method. (accounting) método do fluxo de caixa descontado.

discounted cash flow technique. (accounting) técnica do fluxo de caixa descontado.

discouraged worker. vide WORKER.

discover. (procedure) exibir; obter a exibição de. Vide **discovery**.

• "Any document that is relevant, not privileged, and within the possession or control of a party may be discovered". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 139] → Qualquer documento relevante, que não for confidencial, e estiver na posse ou sob o controle de uma parte, pode ser objecto de exibição.

discovered-peril doctrine. vide LAST-CLEAR-CHANCE DOCTRINE.

discovery. exibição (de provas); produção antecipada de provas. Não traduza **discovery** por "instrução". As fases de **discovery**, nos EUA, e **instrução**, no Brasil, não são equivalentes. Vide INSTRUÇÃO.

"The discovery phase of litigation serves several important purposes: it can be used to preserve evidence of witnesses who may not be available at the time of the trial; to reveal facts;

to aid in formulating issues; and to freeze testimony so as to prevent perjury". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 129].

"Discovery is the pre-trial process by which the parties to a criminal proceeding exchange information and examine, inspect, and copy evidence in the possession of their adversary. Through discovery of the other side's evidence, the parties are better able to evaluate the merits of their case and prepare for trial". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 122].

- **to make discovery** → exhibir.
 - "A court may compel any party to make discovery of any article or property". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 208] → O juiz pode determinar que qualquer parte faça a exibição de qualquer artigo ou bem.
 - **to obtain discovery of something** → obter a exibição de algo.
 - "One of the main problems involved in obtaining discovery relating to property is determining when items are within the control of a party". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 139] → Um dos principais problemas envolvidos na obtenção de exibição de bens é determinar quando os itens estão sob o controle da parte.
 - **discovery request; motion to compel discovery** → pedido de exibição de prova; pedido de produção antecipada de prova.
- "Subdivisions (a) through (c) of this rule do not apply to disclosures and discovery requests". [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 11].
- "The new associate spent all her time reviewing discovery" [Black's Law Dictionary 8th edition, page 498] → A nova advogada associada passou todo o tempo revisando as provas exibidas.

discretion. 1 – discricionariedade.

2 – critério.

• **in/at your discretion** → a seu critério.

3 – (procedure) prudente arbítrio (do juiz).

• **within/in/at the discretion of the court** → segundo o prudente arbítrio do juiz.

discretionary. discricionário.

• **discretionary act** → ato discricionário. Vide MINISTERIAL.

• **discretionary power** → poder discricionário.

discretionary cost. (accounting) custo discricionário.

discretionary damages. vide DAMAGES.

discriminate. discriminar. Vide PRICE DISCRIMINATION.

discriminatee. discriminado (aquele que sofreu discriminação).

discrimination. discriminação.

diseconomies of scale. vide SCALE.

disgorgement. confisco (de bens obtidos ilegalmente).

disherison. sinônimo de DISINHERITANCE.

dishonor. (a negotiable instrument) recusar pagamento ou aceite.

- "When Bank A duly presented the check for payment, it was dishonored by Drawee Bank". [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 178] → Quando o Banco A devidamente apresentou o cheque para pagamento, o banco sacado não fez o pagamento.
- **dishonor by nonpayment/nonacceptance** → recusa de pagamento ou aceite.
- **notice of dishonor** → declaração de falta de pagamento/aceita.
- **dishonored note** → promissória não paga.

disincentive. desincentivo.

disinflation. (economics) desinflação. Não confunda **disinflation** com **deflation** (vide).

disinherison. sinônimo de DISINHERITANCE.

disinherit. (succession) deserdar.

disinheritance. (succession) deserdação. Sinônimos em inglês: **disherison**; **disinherison**; **deherison**.

dismal science. ciência econômica; economia.

dismiss. 1 – (the case) extinguir.

- **to dismiss the case with prejudice** → extinguir o processo com julgamento de mérito.
- **to dismiss the case without prejudice** → extinguir o processo sem julgamento de mérito.

2 – indeferir; negar.

• **to dismiss the complaint** → indeferir a petição inicial.

• "The defendant demands judgment dismissing the complaint, together with the costs of this action". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 303]. → O réu requer seja julgada improcedente a ação, com a condenação do autor nas custas processuais.

3 – (the employee) dispensar; demitir.

dismissal. 1 – extinção (de uma ação).

- **dismissal on the merits** → extinção da ação com julgamento de mérito.

- **dismissal without prejudice** → extinção da ação sem julgamento de mérito.
 - **dismissal with prejudice** → extinção da ação com julgamento de mérito.
- 2 – (dir. trabalho) dispensa; demissão.
3 – indeferimento.

dismissal compensation. sinônimo de SEVERANCE PAY (vide).

disorderly conduct. (criminal law) condutas que ferem a ordem pública, como barulho excessivo, gestos obscenos, exibição de arma de fogo sem justificativa, rixa. Traduza por perturbação da ordem; perturbação do sossego público.

disparagement. crime contra a honra; injúria; difamação; mentira; divulgação de informação falsa.

disparagement of property. sinônimo de SLANDER OF TITLE.

disparagement of title. sinônimo de SLANDER OF TITLE.

disposable income. vide INCOME.

dispose. dispor.

- **to dispose of something** → alienar algo; transferir a propriedade de algo.

disposing capacity. vide CAPACITY.

disposition. 1 – decisão; sentença (do juiz).

- “The judge is ready to make a disposition”. [Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, page 190] → O juiz está pronto para proferir uma decisão.
- **disposition of the appeal** → julgamento do recurso.
- 2 – alienação; disposição (de bens).
- **disposition of property** → alienação de bens.
- “If the examination discloses that the debtor or the third party has property which can be applied toward the judgment, the court may order the property delivered to a sheriff or receiver for appropriate disposition”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 274].
- **testamentary disposition** → disposição testamentária.

disputable presumption. vide PRESUMPTION.

dispute. (procedural law) lide; controvérsia.

- **to resolve/compose/settle the dispute** → solucionar/compor a lide.
- **to settle the dispute by arbitration** → compor a lide por arbitragem.
- **dispute determination/composition/settlement** → composição da lide; resolução/solução de conflitos.

- **labor dispute** → lide trabalhista.

disputed. controverso; controvertido; litigioso; em litígio.

- **disputed thing** → coisa em litígio.

disqualification. (of the judge, juror) impedimento; desqualificação.

- **disqualify** → impedir.
- **diqualfied** → impedido.
- “The judge is disqualified from presiding at the trial” → O juiz está impedido de presidir o julgamento.

disregarding the corporate entity. sinônimo de PIERCING THE CORPORATE VEIL (vide).

disruptive conduct. perturbação da ordem (em juízo).

dissension. (corporate law) dissidência.

dissent (noun). 1 – voto vencido (em decisão judicial).

- 2 – (law of corporations) dissidência.

dissent (verb). proferir voto vencido.

dissenter. 1 – juiz vencido (no tribunal).

- 2 – (corporate law) vide SHAREHOLDER.

dissenter’s right. sinônimo de APPRAISAL RIGHT (vide).

dissenting opinion. vide OPINION.

dissenting shareholder. vide SHAREHOLDER.

dissenting stockholder. vide SHAREHOLDER.

dissipate. dissipar; gastar; dilapidar.

dissociation. (partnership) retirada (de sócio) [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 13].

dissolution. 1 – (of company, corporation, etc.) dissolução; extinção.

- **court-ordered dissolution** → dissolução judicial.

Termos relacionados:

- **liquidation; winding up** → liquidação.
- **distribution** → partilha.
- **remaining assets** → acervo.
- **withdrawing shareholder** → sócio desligando.
- **remaining shareholder** → sócio remanescente.

Vide a nota explicativa e exemplo no verbete DISSOLUÇÃO.

- 2 – (of contract) dissolução.

dissolve. (the corporation, the marriage) dissolver; extinguir; terminar.

distinguishing. diferenciação, distinção (entre o caso concreto e o precedente vincu-

lante); distinguishing. Nota: o termo inglês **distinguishing** já foi incorporado à teoria do processo civil e processo constitucional brasileiro, no sentido de ‘distinção entre o caso sub judice e o caso paradigma (precedente)’.

distort. (the incentives) distorter.

distrain. (property) executar; apreender (bens).

distrainee. executado; devedor. Vide também DISTRAINER.

distraîner. exequente; executante; credor. Vide também DISTRAINEE.

distraîner. sinônimo de DISTRAINER.

distraint. 1 – (procedure) execução; apreensão (de bens).
2 – bens executados/apreendidos.

distreîner. sinônimo de DISTRAINER.

distress. execução; apreensão (dos bens do devedor).

- distress sale → venda judicial; venda forçada.

distress warrant. vide WARRANT.

distribute. (succession; dissolution of company) partilhar.

distributee. (succession) herdeiro.

distribution. (succession; corporations) partilha. Vide também DISSOLUTION.

- testate distribution → partilha conforme o testamento.
- intestate distribution → partilha em sucessão legítima.

distributor. distribuidor.

- distributorship → contrato/relação de distribuição.

distributor brand. sinônimo de OWN BRAND (vide).

district attorney (D.A.). promotor de justiça; acusação. Sinônimos em inglês: prosecutor; public prosecutor; state's attorney; prosecuting attorney.

district court. vide JUDGE.

disturbance. 1 – perturbação.

2 – (property law) turbacão.

disturbance of the peace. sinônimo de BREACH OF THE PEACE.

disturbing the peace. sinônimo de BREACH OF THE PEACE.

diurnal. (accounting) sinônimo de JOURNAL (vide).

diversification. (of investments) diversificação.

- diversify → diversificar.

diversion program. suspensão condicional do processo; sursis processual.

diversity jurisdiction. vide JURISDICTION.

diversity of citizenship. (procedure) diferença de cidadania. Diversity of citizenship é um critério utilizado para estabelecer a competência da justiça federal dos EUA.

diversity-of-citizenship jurisdiction. vide JURISDICTION.

divest. vender, alienar; dispor (em desinvestimento); desinvestir.

- “Du Pont was ordered by the courts to divest itself of General Motors stock”. [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 156] → A Du Pont foi condenada pela justiça a alienar as ações da General Motors.

divestiture. desinvestimento; alienação; venda.

dividend. dividendo.

- to distribute dividends → distribuir dividendos.
- to declare dividends → declarar dividendos.
- to pay dividends → pagar dividendos.
- to declare dividends on the common shares → declarar os dividendos relativos às ações ordinárias.
- to omit dividends → omitir dividendos.

Classificação:

- asset dividend; property dividend → dividendo pago com ativos da própria sociedade.
- bond dividend → dividendo pago com debêntures.
- cash dividend → dividendo pago em dinheiro.
- constructive dividend → dividendo disfarçado (por exemplo, salário excessivo do acionista administrador, uso de ativos da sociedade pelo acionista).
- cumulative dividend; accumulative dividend → dividendo cumulativo.
- deferred dividend → dividendo diferido.
- fixed-return yield → dividendo fixo.
- interim dividends → dividendos intermedíarios.
- liquidation dividend; liquidating dividend → dividendo pago na liquidação da sociedade.
- noncumulative dividend → dividendo não cumulativo.

- **passed dividend** → dividendo não pago.
- **preferred dividend; preferential dividend** → dividendo preferencial; dividendo prioritário.
- **scrip dividend; liability dividend** → dividendo pago com certificados que autorizam o acionista a adquirir ações a serem emitidas no futuro.
- **stock dividend** → dividendo pago com ações da própria sociedade.
- **unpaid dividend** → dividendo não pago.

dividend yield. retorno em forma de dividendo [Warren, Carl. Accounting, page 498].

division. (of the business) divisão.

division of labor. (economics) divisão do trabalho.

divorce. divórcio.

- **divorce case; divorce action** → ação de divórcio.
- **contested divorce** → divórcio litigioso.
- **divorce proctor** → uma espécie de promotor de justiça que funciona em ações de divórcio.
- **ex parte divorce** → divórcio inaudita altera parte.
- **fault divorce** → divórcio por culpa (do cônjuge); divórcio concedido em razão da culpa do outro cônjuge.
- **no-fault divorce** → divórcio sem culpa; divórcio em que não há a necessidade de provar a culpa dos cônjuges.
- **uncontested divorce** → divórcio consensual.
- **divorce a mensa et thoro; separation a mensa et thoro; separation from bed and board; limited divorce; judicial separation; legal separation** → separação judicial.

divorce decree. sentença de divórcio.

dock. descontar (do salário).

docket. 1 – pauta (lista de processos a serem julgados). Sinônimos de docket: court calendar; cause list; trial calendar.

- **court docket number** → número dos autos.
- **overcrowded docket** → pauta sobrecarregada.
- **trial docket** → pauta de julgamento.
- **to docket the case for trial** → colocar (o processo) na pauta de julgamento.

2 – autos.

- **This document was entered on the docket on July 30, 2005** → Este documento foi juntado aos autos em 30 de julho de 2005.

doctor-patient privilege. vide PRIVILEGE.

doctrine. doutrina, princípio; teoria.

doctrine of equivalents. vide EQUIVALENTS DOCTRINE.

doctrine of precedent. teoria do precedente; doutrina do precedente. Sinônimo STARE DECISIS.

document of title. título representativo (conhecimento de depósito ou conhecimento de transporte).

documentary sale. vide SALE.

Doha Round. vide ROUND.

dollar assets. (accounting) sinônimo de CASH ASSETS.

dollar assets. sinônimo de QUICK ASSETS.

dollar value. valor em dólar.

dollar-denominated bond. título em dólar; título denominado em dólar. Vide BOND.

dollar-denominated debt. dívida em dólar; dívida denominada em dólar.

- “the government has retired most of its dollar-denominated debt”. [The Economist, Nov 6th 2008]. → o governo retirou de circulação a maior parte de sua dívida denominada em dólar.

domestic. nacional; doméstico. Nota: em muitas expressões, principalmente em contextos de economia e comércio internacional, o adjetivo domestic deve ser vertido por interno:

- **domestically** → internamente.
- “Goods produced abroad and sold domestically are called imports”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 56]. → Bens produzidos no estrangeiro e vendidos internamente são chamados de bens importados.
- **domestic debt** → dívida interna.
- **domestic market** → mercado interno.
- **domestic price** → preço interno.

domestic product. vide PRODUCT.

domestic violence. violência doméstica.

domestic-relations law. sinônimo de FAMILY LAW (vide).

domicile. domicílio.

dominant company. sinônimo de CONTROLLING COMPANY (vide).

dominant estate. vide EASEMENT.

dominant firm. vide FIRM.

dominant market position. sinônimo de DOMINANT POSITION.

dominant position. (antitrust) posição dominante. A expressão **dominant position**, usada na Europa, equivale ao termo **monopolization**, usado nos EUA. As expressões **dominant position**, **dominant market position**, **monopoly position** são sinônimas.

dominant property. vide EASEMENT.

dominant strategy. Vide GAME THEORY.

dominant tenement. vide EASEMENT.

dominion. (property law) domínio.

donation. doação.

donee. donatário.

donor. 1 – doador.

2 – vide TRUST.

doomsday ratio. (accounting) sinônimo de RATIO OF CASH TO CURRENT LIABILITIES.

dormant corporation. vide CORPORATION.

dormant judgment. vide JUDGMENT.

double damages. vide DAMAGES.

double indemnity. indenização dobrada.

double jeopardy. (criminal law) bis in idem; dupla punição.

- Double Jeopardy Clause → regra prevista na Quinta Emenda da Constituição dos EUA, pela qual o réu não pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Equivale ao princípio “ne bis in idem” do direito brasileiro.

double taxation. dupla tributação.

double will. vide WILL.

double-entry bookkeeping; double-entry system; double-entry accounting. (accounting) método das partidas dobradas.

doubtful accounts expense. (accounting) sinônimo de BAD DEBT EXPENSE.

dove. antônimo de HAWK (vide).

1 – (em relações internacionais) diplomático; conciliatório.

2 – (em economia) favorável a uma política monetária menos rígida, contrário ao excessivo aumento de juros para conter a inflação.

Adjetivo: hawkish.

down payment. entrada (em compra e venda).

downgrade. (risk rating) rebaixar.

- “Standard & Poor’s, a rating agency, said this week it may downgrade Lehman’s debt”. [The Economist, September 11th 2008] → Standard & Poor’s, uma agência de classificação de risco, disse esta semana que poderá rebaixar a classificação da dívida do Lehman (Brothers).

Downing Street. rua em Londres em que estão localizadas as residências oficiais do Primeiro Ministro e do Ministro das Finanças (Chancellor of the Exchequer) do Reino Unido. Por extensão, Downing Street significa: Primeiro Ministro do Reino Unido ou Governo do Reino Unido.

- Number Ten; 10 Downing Street → residência oficial do Primeiro Ministro Britânico. Por extensão, significa: Primeiro Ministro Britânico; Governo do Reino Unido.

- 11 Downing Street → residência oficial do Ministro das Finanças (Chancellor of the Exchequer).

downstream. (antitrust) vide UPSTREAM.

downtime. (of a machine, employee) período ocioso; período improdutivo. Oposto: uptime.

downturn. vide SLOWDOWN.

downward. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

Dr. (accounting) abrev. de DEBIT.

draconian. draconiano.

draft (substantivo). 1 – (negotiable instrument) letra de câmbio. Sinônimos em inglês: bill of exchange; letter of exchange.

- to draw a draft on someone → sacar uma letra de câmbio contra alguém.
- payment on the draft → pagamento da letra de câmbio.

Classificação:

• demand draft; sight draft → letra de câmbio à vista.

• time draft; time bill → letra de câmbio em data certa.

Vide a terminologia no verbete NEGOTIABLE INSTRUMENT.

2 – (of contract) minuta.

3 – (of treaty) projeto.

4 – anteprojeto (de lei).

draft (verbo). 1 – (a law, contract, etc.) redigir.

2 – (contract) minutar; fazer projeto de lei.

draft bill. minuta de projeto de lei.

drafter. (of law, contract, etc.) redator.

drafting. redação.

- contract drafting → redação contratual.

drafting history. (of a treaty) trabalhos preparatórios.

draftsman. (of law, contract) redator.

draft-varying acceptance. aceite qualificado; aceite modificativo; aceite limitativo (em títulos de crédito).

draw. 1 – (juror) convocar.

2 – (from bank account) sacar.

3 – (a negotiable instrument) sacar; emitir. Vide NEGOTIABLE INSTRUMENT; DRAFT.

- to draw a negotiable instrument on someone → sacar título de crédito contra alguém.

drawback. (customs) drawback. O termo drawback já foi incorporado ao português.

drawee. (of negotiable instrument) sacado.

- drawee bank → banco sacado.

drawer. (of negotiable instrument) sacador; emitente; dador; passador.

drawing account. (accounting) conta de retirada (pelo proprietário de uma firma individual). Sinônimo em inglês: owner's withdrawal account.

drift. (accounting) vide COST DRIFT.

driving under the influence (DUI). direção embriagada; dirigir embriagado. Sinônimos: driving while ability-impaired (DWA1); driving under the influence of liquor (DUIL); driving while intoxicated (DWI); operating under the influence (OUI); operating while intoxicated (OWI); operating a motor vehicle while intoxicated (OMVI); operating a motor vehicle under the influence (OMVUI).

driving while ability-impaired. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

drop. excluir (a parte da ação).

- “The court at any time may drop a defendant unnecessarily or improperly joined”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 71A]. → A qualquer tempo, o juiz pode excluir da ação um réu que tenha sido incluído desnecessária ou indevidamente.
- to drop the charge → vide CHARGE.

duces tecum. vide SUBPOENA.

due. devido; vencido.

- “Milton has not yet paid the balance due.” → O Milton ainda não pagou o saldo devido.
- to become due; to come due → vencer.
- “Liabilities are listed in the order that they will come due”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 12] → Os passivos são listados na ordem de vencimento.

due course of law. sinônimo de DUE PROCESS OF LAW.

due date. data de vencimento. Sinônimo em inglês: maturity date.

due diligence. 1 – devido cuidado.

2 – auditoria.

- due diligence review; due diligence study → auditoria.

due process of law. devido processo legal.

dues. 1 – abrev. de union dues. Vide UNION.

2 – taxa, tarifa.

DUI. abrev. de DRIVING UNDER THE INFLUENCE (vide).

DUIL. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

dummy (adjective). fictício; simulado.

dummy (noun). laranja; testa de ferro.

dummy corporation. vide CORPORATION.

dumping. dumping.

- antidumping tariff → tarifa antidumping.

dunning letter. (informal) carta de cobrança.

duopoly. duopólio.

duplicate. cópia.

- in duplicate → em duas vias.
- the contract was executed in duplicate → o contrato foi assinado em duas vias.

durable goods. bens duráveis.

durable power of attorney. vide POWER OF ATTORNEY.

durables. bens duráveis.

duration. 1 – duração; vigência.

“Duration may be perpetual, for a term, or at will”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 25].

- duration of the contract → prazo de vigência do contrato.
- duration for acceptance → prazo para aceitação (de proposta contratual).

duress. coação.

- under duress → sob coação.

duress of circumstances. sinônimo de NECESSITY (vide).

duressor. coator.

Durham rule; Durham test. (criminal law) regra usada para determinar se o réu é imputável devido a doença mental. Não é mais aplicada atualmente.

dutiable. sujeito ao imposto de importação.

- dutiable goods → bens sujeitos ao imposto de importação.

duty. 1 – dever.

- to be under the duty to do something → ter o dever de fazer algo.
- to carry out/do/fulfil/meet/perform the duty → cumprir o dever.
- to breach the duty → descumprir o dever.

Classificação:

- **fiduciary duty; duty of loyalty** → dever de lealdade.
- **duty of care; duty of due care** → dever de diligência.
- **duty of disclosure** → dever de informar; dever de informação.

Vide BREACH OF DUTY.

2 – (dir. tributário) imposto (especialmente de importação).

- **customs duty** → imposto de importação ou exportação.
 - **import duty; duty on import** → imposto de importação.
- 3 – serviço.
- **police officer on duty** → policial em serviço.

- **police officer killed in the line of duty** → policial morto em serviço.

duty judge. vide JUDGE.

duty-bound. ter o dever.

- “Jones is duty-bound to deliver the goods by Friday”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 545] → Jones tem o dever de entregar a mercadoria na sexta-feira.

duty-free shop; duty-free store. loja franca.

DWAI. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

DWI. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

dynamic statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

dynamite charge; dynamite instruction. vide ALLEN CHARGE.



early. antecipado.

- early payment → pagamento antecipado.
- early termination (of the contract) → extinção antecipada (do contrato).

earmark. vincular.

- “The revenue from these taxes is earmarked to pay for Social Security and Medicare”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 244] → A receita destes tributos está vinculada ao pagamento da Seguridade Social e Assistência Médica para Idosos e Inválidos.

earn. (accounting) ganhar; realizar.

- to earn the revenue → realizar a receita; ganhar a receita; gerar a receita.

earned capital. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

earned on net worth. (accounting) sinônimo de RATE EARNED ON STOCKHOLDERS' EQUITY.

earned surplus. sinônimo de RETAINED EARNINGS (vide).

earned time. (criminal law) remição; redução da pena em razão de trabalho do condenado.

earnest; earnest money. (contract) arras; sinal.

earning retention. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

earnings. 1 – rendimento; ganhos, salário, renda; lucro; receita.

- lost earnings; loss of profits; lost profits → lucros cessantes.

- recovery for loss of profits; award of loss of profits → indenização por lucros cessantes.

- export earnings → receita de exportação.

2 – (accounting) lucro. Vide RETAINED EARNINGS; EARNINGS PER SHARE.

- quarterly earnings release → vide INCOME STATEMENT.

earnings before income taxes. (accounting; tax law) lucro antes dos impostos de renda; resultado do exercício antes da provisão para os impostos de renda. Nota: nos EUA há imposto de renda federal, estadual, e até municipal. Por isso está expressão uti-

liza o plural “income taxes”. Sinônimos em inglês: accountant's profit; accounting earnings; accounting income; accounting profit; before-tax income; income before income taxes; income before taxes; net income before income taxes; pretax book income; pretax financial income; pretax income; reported earnings; reported income; financial income; book profit; income for financial accounting purpose; paper profit; profit on paper.

earnings center. (accounting) sinônimo de PROFIT CENTER.

earnings multiple. (accounting) sinônimo de PRICE-EARNINGS RATIO.

earnings per common share assuming dilution. (accounting) sinônimo de FULLY-DILUTED EARNINGS PER SHARE.

earnings per share. (accounting) lucro por ação. Sinônimo em inglês: basic earnings per share; primary earnings per share; earnings/share; basic net income per share; net income per share of common stock.

earnings per share fully diluted. (accounting) sinônimo de FULLY-DILUTED EARNINGS PER SHARE.

earnings per share on common stock. (accounting) lucro por ação ordinária.

earnings report. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

earnings retained. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

earnings statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

earnings/share. (accounting) sinônimo de EARNINGS PER SHARE.

easement. (property law) servidão.

The estates:

- dominant estate; dominant tenement; dominant property; upper estate → prédio dominante.

- servient estate; servient tenement; servient property; lower estate → prédio serviente.

Classificação:

- access easement; easement of access; easement of way; easement of passage → servidão de passagem.
- affirmative easement; positive easement → servidão positiva.
- apparent easement → servidão aparente.
- easement in gross → servidão pessoal.
- light-and-air easement → servidão de luz.
- nonapparent easement; discontinuous easement; discontinuing easement; noncontinuous easement → servidão aparente.

easing. (of the monetary policy) afrouxamento.

eavesdropping. escuta.

ECB. abrev. de EUROPEAN CENTRAL BANK.

econometrics. econometria.

econometrist. econometrista.

economic activity. (economics) atividade econômica

Economic and Social Council (ECOSOC). Conselho Econômico e Social (da ONU).

economic crisis. crise econômica.

economic depreciation. (accounting) sinônimo de FUNCTIONAL DEPRECIATION.

economic duress. coação econômica.

economic growth. (economics) crescimento econômico.

- growth rate → taxa de crescimento.

economic life. (accounting) sinônimo de USEFUL LIFE.

economic miracle. milagre econômico.

economic power. poder econômico.

economic strike. (labor law) vide STRIKE.

economic value added. (accounting) valor econômico adicionado.

economics. economia.

Economics and Statistics Administration. Agência de Economia e Estatística. Esta agência do governo federal dos EUA possui atribuições similares às do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

economics of scale. vide SCALE.

economics of scope. (economics) economias de escopo.

economist. economista.

economy. economia.

- centrally planned economy → economia centralizada; economia planificada.
- closed economy → economia fechada.

- emerging economy → economia emergente.

- fully employed economy → vide full employment.

- informal economy; underground economy; popular economy; black economy → economia informal.

- market economy → economia de mercado.

- open economy → economia aberta.

- to open up the economy → abrir a economia.

- political economy → economia política.

- world economy → economia mundial.

effect. 1 – efeito.

- in effect → em vigor.

- to take effect → entrar em vigor.

- the clause has no effect → a cláusula é ineficaz.

2 – (economics) effect

- catch-up effect → efeito de alcance.

- demonstration effect → efeito demonstração.

- multiplier effect → efeito multiplicador.

- income effect → efeito renda.

- substitution effect → efeito substituição.

effective. em vigor; eficaz.

- to become effective → entrar em vigor.

effective date. vide DATE.

effective life. (accounting) sinônimo de USEFUL LIFE.

effectively connected income. (tax law) sinônimo de TAXABLE INCOME.

efficiency. (economics) eficiência.

- allocative efficiency → eficiência alocativa.

efficient adequate cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

efficient cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

efficient markets hypothesis. (economics) hipótese do mercado eficiente.

efficient proximate cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

effort. esforço.

- (contract drafting) the parties shall use their best efforts → as partes envidarão, usarão seus melhores esforços.

EFT. abrev. de ELECTRONIC FUNDS TRANSFER.

egalitarian. igualitário.

- egalitarian society → sociedade igualitária.

either-or order. (stock market) vide ORDER.

ejection. sinônimo de EJECTION.

ejectionment. ação de reintegração de posse. Sinônimos em inglês: action of ejection; action for the recovery of land; ejection.

elastic. vide ELASTICITY.

elasticity. (economics) elasticity.

- **cross-price elasticity of demand** → elasticidade-preço cruzada da demanda. Esta expressão é geralmente resumida para **cross-elasticity of demand** (elasticidade cruzada de demanda).

- **demand elasticity** → elasticidade de demanda.

- **elastic demand** → demanda elástica.

- **negative/positive income elasticity** → elasticidade-renda negativa/positiva.

- **high elasticity** → alta elasticidade.

- **income elasticity of demand** → elasticidade-renda da demanda.

- **inelastic demand** → demanda inelástica.

- **inelasticity** → inelasticidade.

- **low elasticity** → baixa elasticidade.

- **midpoint** → ponto médio.

- **price elasticity of demand** → elasticidade-preço da demanda.

- **price elasticity of supply** → elasticidade-preço de oferta.

- **responsiveness of quantity demanded to price** → sensibilidade da quantidade demandada ao preço.

- **the demand is unit elastic** → a demanda tem elasticidade unitária.

- **unit elastic demand** → demanda de elasticidade unitária.

- **unit elasticity** → elasticidade unitária.

- **zero elasticity** → elasticidade zero, nula.

elect. 1 – eleger.

2 – escolher; optar.

election. eleição.

- **to hold an election** → conduzir/promover uma eleição.

election threshold. (in elections) cláusula de barreira.

electioneer. captar votos [Dictionary of Government and Politics, page 101].

electioneering (adjective). eleitoreiro.

electioneering (noun). captação de votos.

elective franchise. sinônimo de FRANCHISE (vide).

electoral college. colégio eleitoral.

electorate. eleitorado.

electric generating plant. usina geradora de energia elétrica.

electric utility substation. subestação elétrica.

electronic funds transfer (EFT). transferência eletrônica de fundos.

electronic voting machine. urna eletrônica.

element. 1 – elemento.

2 – (of the offense) elemento.

eligibility. 1 – legitimação; legitimidade; autorização.

- **eligibility for benefits** → legitimação para receber benefícios.

2 – elegibilidade.

eligible. 1 – elegível.

2 – legitimado; autorizado.

- “Any person who is eligible to file a petition under Chapter 7 is also eligible to file a petition under Chapter 11”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 138] → Qualquer pessoa legitimada a apresentar pedido de falência segundo o Capítulo 7 é também legitimada a distribuir pedido segundo o Capítulo 11.

- “A voluntary bankruptcy case is commenced when an eligible debtor files a petition” [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 140] → A autofalência inicia-se quando um devedor legitimado distribui o pedido. O termo **eligible** muitas vezes não precisa ser traduzido; utilize o verbo **poder**:

- **he is not eligible to vote** → ele não pode votar.

eligible capital property. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

elimination. (in consolidated financial statements) eliminação.

- “to eliminate intercompany transactions” [Warren, Carl. Accounting, page 576]. → eliminar as transações entre as empresas do grupo; eliminar as transações intercompanhias.

elimination entry. (accounting) sinônimo de REVERSING ENTRY.

elimination period. (insurance) vide DEDUCTIBLE.

emancipate. emancipar.

- **emancipated minor** → menor antecipado.

emancipation. (of minor) emancipação.

Emancipation Proclamation. Abolição da Escravidão.

embassy. embaixada.

embezzle. apropriar-se indebitamente.

- to embezzle something → apropriar-se indebitamente de algo.

embezzlement. apropriação indébita

- embezzlement by employee → apropriação indébita por empregado.
- embezzlement by government official → peculato.

embracery. (criminal law) corrupção do juiz ou júri.

emerging. emergente.

emerging country. país emergente.

emerging economy. economia emergente.

emerging market. mercado emergente.

eminent domain. domínio iminente; poder de desapropriação; direito de desapropriação.

“Eminent domain is the power of government to take private property for a public purpose”.

emotional distress; emotional harm; mental anguish; mental distress; mental suffering. dano moral.

- intentional infliction of emotional distress → traduza simplesmente por dano moral ou danos morais. Vide exemplo abaixo:
- “If you lower somebody’s reputation in your article, you could be sued by that person for defamation or intentional infliction of emotional distress.” → Se o seu artigo aviltar a reputação de uma pessoa, ela poderá processá-lo por crime contra a honra ou por danos morais.
- mental distress claim → pedido de indenização por dano moral.
- “The trial court dismissed the mental distress claim, the appellate court reversed, and the state supreme court reinstated the trial court’s judgment”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 12] → A primeira instância negou o pedido de indenização por danos morais, o tribunal reformou a decisão, e a suprema corte do estado manteve a sentença de primeira instância.

emotional harm. vide EMOTIONAL DISTRESS.

empanel. vide JURY.

empaneled jury; impaneled jury. sinônimo de JURY (vide).

employee. empregado.

- at-will employee → empregado por prazo indeterminado (que pode ser dispensado a qualquer tempo).
- part-time employee → empregado em regime de tempo parcial.

• probationary employee → empregado em estágio probatório.

• government employee → empregado público.

• casual employee → empregado eventual.

employee fraud. fraude pelo empregado.

employee stock ownership plan. sinônimo de STOCK OPTION PLAN.

employee theft. furto por empregado; furto praticado por empregado.

Employee’s Withholding Allowance Certificate. (tax law) sinônimo de W-4 FORM.

employer. empregador.

- equal-opportunity employer → empregado que não faz discriminação entre empregados com base em cor, religião, raça, idade, etc.

employer corporation. sociedade empregadora.

employment. emprego.

- employment term → vigência do contrato de trabalho; duração do contrato de trabalho; prazo do contrato de trabalho.
- employment claim → reclamação trabalhista; ação trabalhista.
- in the course of employment → no exercício do trabalho; durante o trabalho.
- terms and conditions of employment → termos e condições do contrato de trabalho.
- at-will employment → contrato de trabalho por prazo indeterminado (que pode ser extinto a qualquer tempo).
- casual employment → emprego eventual.

employment contract. contrato de trabalho.

- employment contract for a term; term employment contract → contrato de trabalho por prazo determinado; contrato a termo.
- at-will employment contract → contrato de trabalho por prazo indeterminado (podendo ser revogado a qualquer tempo).

employment law. direito do trabalho (especialmente o direito individual do trabalho). Vide LABOR LAW.

employment relationship. relação de emprego; vínculo empregatício.

empowerment. fortalecimento. Não traduza por empoderamento.

en banc; in banc; in bank; in banco. (adjective) em plenário; no tribunal pleno.

- en banc court → tribunal pleno.
- “The judges may order that an appeal be heard or reheard by the court of appeals in

banc.” → Os juízes podem decidir que o recurso seja conhecido ou reexaminado pelo tribunal pleno.

- **en banc rehearing** → reexame pelo tribunal pleno; reexame em plenário.
- **en banc opinion** → vide **OPINION**.

enabling power. sinônimo de **POWER OF APPOINTMENT**.

enabling statute. 1 – lei autorizadora.

2 – lei regulamentadora (de norma constitucional, por exemplo).

enact. (law) promulgar.

enactment. 1 – ato normativo; lei; norma.

2 – (of law) promulgação.

enclave. (international law) enclave; enclave.

enclosed. (adjective) anexo.

enclosure. (civil law) tapagem.

encumber. gravar; onerar.

- **encumbered** → gravado; onerado.
- **encumbered property** → bem gravado.
- **encumbered with a mortgage** → gravado com hipoteca.

encumberer. Sinônimo de **ENCUMBRANCER**.

encumbrance. gravame; ônus; encargo; gravação.

- **The seller warrants that there are no liens or encumbrances on the goods sold** → a vendedora declara que os bens vendidos estão livres de quaisquer gravames ou garantias reais.

- **The seller shall remain fully liable for any undisclosed liens or encumbrances** → o vendedor responde integralmente pela evicção.

- **The property is free and clear of all encumbrances** → a propriedade está livre e desembaraçada de quaisquer gravames.

Simplifique a tradução, elimine os sinônimos desnecessários:

- “The real estate is free and clear of all liens, claims, charges or encumbrances of any nature whatsoever”. [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 1] → O imóvel está livre de qualquer gravame de qualquer natureza.

encumbrancer; encumberer. credor; credor garantido; credor com garantia real; credor titular de gravame sobre o bem; titular de crédito com garantia real; credor caucionado.

end. (accounting)

- **income statement for the year ended December 31, 2004.** [Warren, Carl. Accounting, page 153] → demonstração do

resultado do exercício para o ano findo em 31 de dezembro de 2004.

- **at the end of the period** [Warren, Carl. Accounting, page 563] → no encerramento do exercício.

end consumer. consumidor final.

end user. usuário final.

endangerment. crime de perigo; periclitação.

ending.

- **the month ending December 31** → o mês findo em 31 de dezembro.

ending balance. vide **BALANCE**.

ending inventory. vide **INVENTORY**.

endless-chain scheme. sinônimo de **PYRAMID SCHEME** (vide).

end-of-the-period balance. vide **BALANCE**.

endorse. sinônimo de **INDORSE** (vide).

endorsee. sinônimo de **INDORSEE**.

endowment insurance. espécie de seguro de vida. O **endowment insurance** pode ser resgatado pelo segurado após certo prazo, ou será pago ao beneficiário do segurado se o segurado falecer antes do prazo.

enforce. 1 – executar; aplicar; exigir; impor; fazer valer; fiscalizar o cumprimento; assegurar o cumprimento; zelar pelo cumprimento.

2 – punir; aplicar sanção.

3 – executar (título de crédito; dívida; sentença).

enforceability. validade; executividade; aplicabilidade; imponibilidade; vigência.

enforceable. válido; executável; exigível; aplicável; impositivo; vigente.

- “Unless both parties are competent, the contract is not enforceable”. → Se ambas as partes não forem capazes, o contrato é nulo.

enforcement. 1 – execução; aplicação; imposição; fiscalização; sanção; sancionamento.

2 – execução (de dívida, devedor; crédito tributário, etc.)

enforcer. autoridade; fiscal.

enhanced damages. vide **DAMAGES**.

enhancement. aumento.

- “The use of a deadly weapon led to an enhancement of the sentence”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 570] → O uso de arma letal resultou no aumento da pena.

enjoin. proibir (por ordem judicial).

- “The company was enjoined from selling its stock” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 570] → A sociedade foi proibida (por ordem judicial) de vender suas ações.

enjoyment. (of right) gozo.

enroll. registrar; alistar.

enrollment. registro; alistamento.

ensure. assegurar; garantir.

- “The court may issue such orders as may be reasonably necessary to ensure compliance with the sanction”. → O juiz pode proferir as ordens que sejam razoavelmente necessárias para garantir o cumprimento da sanção.

entail. vide FEE.

entailed estate. vide FEE.

entailed interest. direito real transmissível aos descendentes diretos por FEE TAIL (vide).

enter into. 1 – (contract) celebrar; assinar; firmar.

- to enter into a contract → celebrar um contrato.

2 – (accounting) lançar; registrar; escriturar.

- the purchase was entered into the accounting records of the business → a compra foi registrada, lançada, escriturada na contabilidade da empresa.

- to enter in the journal → lançar no livro diário.

Vide também ACCOUNTING RECORDS.

enterprise. empresa.

entertain. (motion, etc.) conhecer; examinar; considerar; admitir.

- “The court then entertained motions for continuance”. → O juiz conheceu dos pedidos de adiamento.

entice. aliciar; seduzir.

enticement of child. aliciamento de menor; corrupção de menor.

entire tenancy. vide TENANCY.

entire-agreement clause. (contract law) sinônimo de INTEGRATION CLAUSE.

entitle. conferir direito.

- to be entitled to something → ter direito a algo; fazer jus a algo.

entitlement. 1 – direito (subjeto); direito adquirido; aquisição de direito.

2 – direito adquirido a benefício previdenciário ou assistencial. Em alguns contextos pode ser traduzido simplesmente por benefício previdenciário ou seguridade social.

- entitlement program → programa de seguridade social.

- “Without reform of expensive entitlements, the federal government faces bankruptcy” [The Economist] → Sem uma reforma dos custosos

benefícios previdenciários, o governo federal corre o risco de falir.

entrant. (economics) entrante.

- potential entrant; would-be entrant → entrante potencial.

entrap. vide ENTRAPMENT.

entrapment. flagrante provocado; flagrante preparado.

- to entrap someone → sujeitar alguém a flagrante preparado.

entrepreneur. empreendedor.

entrepreneurship. empreendedorismo.

entrust. confiar a alguém.

entry. 1 – (of judgment, order) proferimento, prolação.

2 – (accounting) lançamento. Sinônimos em inglês: accounting entry; bookkeeping entry; journal entry.

- credit entry → lançamento a crédito.

- debit entry → lançamento a débito.

• “The entry to journalize the payment of these expenses is recorded on November 30”. [Warren, Carl. Accounting, page 53] → O lançamento em partida de diário do pagamento destas despesas é feito em 30 de novembro.

- “The entry to record the cost of merchandise sold” [Warren, Carl. Accounting, page 238] → O lançamento do custo das mercadorias vendidas.

A tradução do lançamento:

Ao traduzir o lançamento do inglês para o português, a conta credora pode ser precedida pela preposição “a” ou apenas por tabulação. Vide o exemplo abaixo:

Lançamento original:

Cash

Capital... US\$20,000.

Tradução:

Caixa

a Capital Social... R\$20.000.

ou

Caixa

Capital Social... R\$20.000.

3 – (into the market, antitrust law) entrada.

- likely, timely, and sufficient entry → entrada provável, tempestiva, e suficiente.

- committed entry → entrada comprometida (isto é, envolvendo custos elevados de entrada e saída)

- uncommitted entry → entrada descomprometida (isto é, em um mercado com baixas barreiras à entrada e saída).

- **hit and run entry** → entrada e saída rápida; permanência rápida (em mercados sem barreiras à entrada e à saída) [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 30].

entry barriers. sinônimo de **barriers to entry**.

entry into force. entrada em vigor.

environmental law. direito ambiental.

Environmental Protection Agency (EPA).

a Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos. Seu correspondente no Brasil é o IBAMA.

envoy. (international law) enviado.

- **diplomatic envoy** → enviado diplomático.

e-procurement. pregão eletrônico [Warren, Carl. Accounting, page 204].

eps. (accounting) abrev. de **EARNINGS PER SHARE**.

equal annual payment method. (accounting) sinônimo de **STRAIGHT-LINE METHOD**.

equal installment method. (accounting) sinônimo de **STRAIGHT-LINE METHOD**.

equal pay. equiparação salarial; isonomia salarial.

equal protection clause. garantia constitucional da igualdade perante a lei; princípio da igualdade.

equal protection; equal protection of the laws; equal protection under the law. princípio da igualdade; igualdade (perante a lei).

equality. igualdade.

- (bankruptcy law) **equality of treatment; equality of distribution among creditors** → tratamento paritário; igualdade de tratamento.

equal-opportunity employer. vide **EMPLOYER**.

equilibrium. (economics) equilíbrio.

- **at the equilibrium** → no equilíbrio.
- **equilibrium outcome** → resultado de equilíbrio.
- **equilibrium price; market-clearing price** → preço de equilíbrio.
- **equilibrium quantity** → quantidade de equilíbrio.
- **market equilibrium** → equilíbrio de mercado.
- **Nash equilibrium** → equilíbrio de Nash.

equitable. equitativo; justo.

equitable easement. sinônimo de **RESTRICTIVE COVENANT**.

equitable interest. (property law) expectativa de direito real de propriedade. Traduza literal-

mente por **direito real equitativo**. Vide também **TRUST**.

“As a result of the false representation of Defendant Margaret Donofrey, Plaintiff now has an actual equitable interest in the Matsuda of \$4,147.34, yet no legal title interest in the automobile”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 87].

equitable remedy. vide **REMEDY**.

equitable servitude. sinônimo de **RESTRICTIVE COVENANT**.

equitable title. vide **TITLE**.

equity. 1 – (no linguajar comum) equidade; justiça; imparcialidade; equanimidade.

2 – (o uso dos princípios da justiça para corrigir ou complementar o direito) equidade.

- **to decide equitably** → decidir com equidade.

3 – O ordenamento ou conjunto de princípios originados na Inglaterra, na Court of Chancery, para substituir o common law e a legislação (statutory law) em caso de conflito. Traduza por **equidade**. Veja o verbete **EQUITY X LAW**.

4 – participação societária; capital (próprio); ações (em contraposição a capital de terceiros - debêntures e outros valores mobiliários) [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 178].

- **dilution of equity** → diluição da participação acionária.

• **equity in the company** → participação acionária na empresa.

• **equity interest** → participação societária.

• “The real economic cost is shifted to the stockholders by the dilution of their equity interests”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions]. → O custo econômico real é transferido aos acionistas em razão da diluição de suas participações societárias.

• “He did not want to cash in his equity.” → Ele não quis vender suas ações.

• **common equity** → ações ordinárias; capital ordinário. Vide exemplo no verbete **RATIO**.

• **preferred equity** → ações preferenciais; capital preferencial.

• **debt versus equity** → capital de terceiros versus capital próprio.

• **an indicator of equity performance** → um indicador de desempenho do mercado de ações / do mercado acionário.

Vide também o exemplo no verbete **FINANCE**.

5 – O valor de mercado menos os encargos que recaem sobre o bem. O valor líquido do bem. A fração desonerada do valor de mercado.

"I have paid off all but \$10,000 of the \$100,000 mortgage on my home, which is worth \$120,000, so my equity is now \$110,000". [Lynton, Jonathan S., Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, page 218].

"Generally equity is measured by the difference between the value of the property and the encumbrances against it. If, for example, property has a value of \$100,000 and is subject to a \$120,000 lien, 'the debtor does not have any equity in such property'". [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 160].

Fonte: Garner, Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 321.

equity capital. vide CAPITAL.

equity finance. vide FINANCE.

equity interest. vide EQUITY.

equity market. mercado acionário; mercado de ações.

equity method. (accounting) método da equivalência patrimonial.

equity money. sinônimo de CAPITAL (vide).

equity portfolio. carteira de ações

equity security. vide SECURITY.

equity turnover. (accounting) rotação do patrimônio líquido. Sinônimos em inglês: **capital turnover**; **capital turnover rate**; **net worth turnover**.

equity X Law. Na história do direito inglês houve a divisão do direito em **equity** e em **law**. Em resumo, tal divisão ocorreu porque de início havia apenas "**courts of law**" (Royal Courts) na Inglaterra, que aceitavam apenas alguns tipos de ação. Portanto, alguns conflitos sociais não podiam ser resolvidos. Devido à essa carência, foram criadas as "**courts of equity**" (Chancery), que julgavam as causas de pedir (causes of action) que não eram admitidas nas "**courts of law**". Os juízes destas "**courts of equity**" julgavam de acordo com a equidade. Atualmente, porém, essa diferenciação é menos importante devido à fusão do direito e da equidade (merger of law and equity) no direito processual. Esta fusão ocorreu na Inglaterra em 1873 e na maioria dos estados norte-americanos sob a influência das Federal Rules of Civil Procedure.

Todavia, existem termos jurídicos sinônimos com origem diversa, em **law** ou **equity**. Por exemplo, sentença em **law** é **judgment**, e em **equity** é **decree**. Tutela em **law** é **remedy**, em **equity** é **relief**. Devido à fusão mencionada acima, os termos utilizado em direito (isto é, em **law**) devem ser preferidos pelos tradutores.

Esta dicotomia **law/equity** persiste no direito material. Por exemplo, apenas ações de direito (actions at law) têm direito a julgamento por júri nos EUA.

Listamos abaixo alguns termos com sua tradução em **law** e em **equity** respectivamente:

- Em português → **Law** → **Equity**
 - sentença → **judgment** → **decree**
 - ação → **action** → **suit**
 - petição inicial → **complaint** → **petition**; **bill**
 - tutela jurídica → **remedy at law** → **equitable relief**
 - réu → **defendant** → **respondent**
 - autor (da ação) → **plaintiff** → **petitioner**
- "A suit for an injunction is called a suit in equity, as contrasted with an action for damages which is called an action at law".

equivalent production. (accounting) sinônimo de **EQUIVALENT UNITS OF PRODUCTION**.

equivalent units. (accounting) sinônimo de **EQUIVALENT UNITS OF PRODUCTION**.

equivalent units of output. (accounting) sinônimo de **EQUIVALENT UNITS OF PRODUCTION**.

equivalent units of production. (accounting) produção equivalente; unidades equivalentes de produção.

- "The equivalent units of production are the number of units that could have been completed within a given accounting period. In contrast, whole units are the number of units in production during a period, whether or not completed. For example, assume that 400 whole units are in work in process at the end of a period. If the units are 25% complete, the number of equivalent units in process is 100". [Warren, Carl. Accounting, page 790] → A produção equivalente corresponde ao número de unidades que poderiam ter sido acabadas em um determinado exercício. Por outro lado, o total de unidades iniciadas é o número de unidades em produção durante o exercício, acabadas ou não. Por exemplo, suponha que um total de 400 unidades esteja em andamento no encerramento do exercício. Se as unidades estiverem 25% acabadas, a produção equivalente é de 100 unidades.

equivalents doctrine; doctrine of equivalents. (patent law) Se duas invenções forem substancialmente equivalentes, haverá violação de patente (patent infringement). Esta regra é chamada **equivalents doctrine** ou **doctrine of equivalents**. Esta regra foi criada para responsabilizar aquele que faz apenas pe-

quenas mudanças insignificantes em invenção patenteada para burlar a proteção patentária de outrem [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 131].

Erie doctrine; Erie rule. (procedure) O juiz federal que estiver julgando um processo que não envolva questão federal ou constitucional deve aplicar o direito material do Estado em que o respectivo juiz federal estiver localizado. Essa regra é chamada *Erie doctrine*.

error. erro.

- **error in the proceedings** → error in procedendo.
- **error in the adjudication** → error in iudicando.
- **error of law** → erro de direito; erro jurídico.

error in vacuo. sinônimo de HARMLESS ERROR.

escalation clause. sinônimo de ESCALATOR CLAUSE.

escalator clause. 1 – cláusula de preços flexíveis; cláusula de preços variáveis.
2 – cláusula de pensão alimentícia variável.

escape. (of prisoner) fuga.

escape clause. (contract, law) cláusula de ressalva/exceção.

“The typical modern statute, particularly in the field of regulation of business will often contain an “escape clause” by which a person can escape from the operation of the statute under certain circumstances.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

escheat. 1 – transmissão da herança vacante ao estado.
2 – herança vacante.

escobe rule. (criminal procedure) as declarações do suspeito preso são admissíveis no julgamento apenas se o suspeito for informado de seu direito de permanecer calado e tiver a oportunidade de consultar advogado. Esta regra é chamada *Escobedo Rule*.

escrow (noun). 1 – depósito mantido temporariamente por terceiro (*escrow agent*; *escrowee*; *escrow holder*; *escrow officer*) enquanto o contrato não for cumprido ou alguma condição não for implementada. Traduza por depósito ou caução.

- *escrow agent*; *escrowee*; *escrow holder*; *escrow officer*; *escrow* → terceiro depositário.
- *in escrow* → em depósito.
- *escrow account*; *impound account*; *reserve account* → conta-caução; conta vinculada (ao escrow).

- **escrow agreement** → contrato de depósito; contrato de caução.
- 2 – terceiro depositário.

- “The attorney performed the function of escrow”. → O advogado exerceu a função de terceiro depositário.

escrow (verb). depositar (em caução).

escrowee. vide ESCROW.

ESOP. abrev. de EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN.

espousal. (international law) endosso. Vide ESPOUSE.

espouse. (international law) endossar.

- **The state espoused the claim of the corporation** → O estado endossou a reivindicação do empresa.

esq. abrev. de ESQUIRE.

esquire. advogado. Abreviatura: Esq.

essence. vide OF THE ESSENCE.

essential facility; bottleneck doctrine. (antitrust law) infraestrutura essencial; essential facility. A expressão *essential facility* já foi incorporada ao direito concorrencial brasileiro.

- **preemption of facilities** → dominação de infraestruturas essenciais.

establish. 1 – estabelecer.

2 – provar.

3 – (a company) constituir, criar.

establishment. estabelecimento.

- **The establishment of the company in 1997** → A constituição, criação da sociedade em 1997. Não traduza por “O estabelecimento da sociedade em 1997”.

Establishment Clause. dispositivo da Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos que proíbe o governo de estabelecer religião oficial ou de favorecer qualquer religião.

estate. 1 – patrimônio, bens, propriedade.

- “He bequeathed the balance of his estate to his friend”. → Ele deixou o saldo de seu patrimônio para seu amigo.

- **dominant estate; upper estate** → vide EASEMENT.

- **servient estate; lower estate** → vide EASEMENT.

- **life estate; estate for life; legal life estate; life tenancy** → usufruto vitalício.

2 – espólio; herança. Sinônimo: DECEDENT'S ESTATE.

- **probate estate** → espólio inventariado; espólio sujeito ao processo de inventário.

- to share in the estate → partilhar do espólio.
 - “After Emma’s death, Clara sued Emma’s estate for the value of her household services”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Após a morte de Emma, Clara ajuizou ação contra o espólio de Emma pleiteando o pagamento de seus serviços domésticos.
 - the decedent’s estate devolves to the heirs → a herança é transmitida aos herdeiros.
 - estate debts → dívidas do espólio.
- 3 – (bankruptcy) massa falida. Sinônimo: BANKRUPTCY ESTATE.
- 4 – estado (da pessoa).

estate and gift tax. vide TAX.

estate at sufferance. vide TENANCY.

estate in fee simple. vide FEE.

estate on limitation. vide FEE.

estate planning. planejamento sucessório.

estate tail; estate in tail. vide FEE.

estate tax. vide TAX.

estimate (noun). 1 – estimativa.

2 – orçamento.

estimate (verb). (accounting) estimar; prever.

estimated cash payments. (accounting) previsão de pagamentos de caixa.

estimated cash receipts. (accounting) previsão de recebimentos de caixa.

estop. impedir; perder um direito por não tê-lo exercido ou por ter exercido outro direito contraditório; incorrer em **estoppel** (vide).

Traduza com o verbo impedir ou não poder, veja os exemplos:

- “If the certificate is executed by the corporate secretary, the corporation is **estopped** to deny the truthfulness of the facts stated in the certificate” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 329] → Se o certificado for emitido pelo secretário da sociedade, a sociedade **estará impedida** de negar a veracidade dos fatos declarados no certificado; Se o certificado for emitido pelo secretário da sociedade, a sociedade **não poderá** negar a veracidade dos fatos declarados no certificado.

estoppel. 1 – (procedural law) preclusão, coisa julgada.

- **direct estoppel** → o efeito da coisa julgada, que impede o julgamento da mesma causa de pedir (equivale ao art. 467 do código de processo civil brasileiro). Veja exemplo abaixo.
- **collateral estoppel** → similar à coisa julgada, o collateral estoppel impede o julgamento

de questões já decididas, quando as causas de pedir forem diferentes. Preclusão da discussão de questões já transitadas em julgado, mesmo se a causa de pedir for diferente. Traduza por **preclusão de questão**. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 216]. **Issue preclusion** é sinônimo de **collateral estoppel**.

“The precise extent of the estoppel will vary with the nature of the claims asserted in the two actions. If the second action is based upon the same cause of action as the first, there is a direct estoppel and the judgment in the first action is conclusive not only as to matters actually litigated, but also as to any matter that might have been litigated. This requires, however, that the causes of action in the two actions be so identical that a different judgment in the second would destroy or impair rights or interests established by the first. On the other hand, if the two causes of action are not so identical, there is merely a collateral estoppel, that is to say, the prior judgment is conclusive only as to matters actually determined”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 104].

2 – (contract law) a parte fica vinculada por suas declarações, caso a outra parte seja prejudicada pelo descumprimento. No common law, esta regra se chama **estoppel**. Tal regra se assemelha à vedação ao “*venire contra factum proprium*” do direito brasileiro. Isto é, a parte em um contrato não pode agir de modo contraditório, infringindo a confiança da outra parte. Tal ato contraditório viola o princípio da boa-fé dos contratos. Sinônimos: **estoppel by representation**; **estoppel in pais**; **equitable estoppel**.

- **promissory estoppel** → o promitente fica vinculado à sua promessa, caso o descumprimento da promessa possa prejudicar o promissário. Esta regra se chama **promissory estoppel**.

- **estoppel by deed**; **estoppel by warranty** → o declarante fica vinculado às suas declarações em escritura (deed), especialmente com relação à titularidade do bem. Esta regra se chama **estoppel by deed**.

- **estoppel by silence**; **estoppel by standing by**; **estoppel by inaction** → a pessoa fica vinculada ao seu silêncio, se a pessoa tinha o dever de se manifestar, mas não o fez. Esta regra se chama **estoppel by silence**.

- **estoppel on the record** → vide FILE WRAPPER.

et al., e outros.

e-tailer. varejista online; varejista por meio eletrônico [Warren, Carl. Accounting, page 360].

ethics. ética.

ethnic cleansing. (international law) limpeza étnica.

EU. abrev. EUROPEAN UNION.

Euro Area. Área do Euro (os países que adotam o Euro, moeda da União Europeia).

“Since the middle of 2003, the euro area’s economies have grown at their fastest for more than three years”. [The Economist September 18th 2004, p. 75].

euro-denominated debt. dívida em euro; dívida denominada em euro.

European Central Bank (ECB). Banco Central Europeu.

European Commission. Comissão Europeia.

European Community (EC). Comunidade Europeia (CE).

European Court of Justice. Corte de Justiça Europeia.

European Economic Community (EEC). Comunidade Econômica Europeia (CEE).

European Parliament. Parlamento Europeu.

- member of the European Parliament (MEP)
→ membro do Parlamento Europeu.

European Union. União Europeia.

eurocheptic. eurocético; contrário a uma maior integração da União Europeia. Nota: a Folha de São Paulo utiliza o termo eurocético.

eurozone. zona do Euro.

EVA. (accounting) abrev. de ECONOMIC VALUE ADDED.

evading arrest. resistência a prisão.

evasion. vide TAX EVASION.

event. 1 – evento.

2 – em algumas expressões, traduza event por caso. Por exemplo:

- “in the event of breach of contract” → no caso de descumprimento contratual.

events of withdrawal. (partnership) hipóteses que autorizam a retirada do sócio [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 13].

evergreen contract. vide CONTRACT.

evict. despejar.

eviction. despejo.

- eviction order → ordem de despejo.

evidence of title. escritura.

evidence; proof. prova. A diferença entre evidence e proof: evidence é o meio probatório utilizado para provar um fato, enquanto proof

é o efeito da evidence, isto é, o próprio convencimento do julgador. Evidence é o meio e proof é o efeito. O Black’s Law Dictionary difere as duas com um exemplo:

“Proof is the result or effect of evidence, while evidence is the medium or means by which a fact is proven or disproved, but the words ‘proof’ and ‘evidence’ may be used interchangeably. Proof is the perfection of evidence, for without evidence there is no proof, although there may be evidence which does not amount to proof; for example, if a man is found murdered at a spot where another has been seen walking but a short time before, this fact will be evidence to show that the latter was the murderer, but, standing alone, will be very far from proof of it”.

Os dois termos, porém, são às vezes usados como sinônimos [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 1215; Garner; Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, page 333]. Proof é a prova mais forte, inequívoca, que convence o julgador; enquanto evidence é apenas um elemento probatório, por si só insuficiente para convencer o julgador, uma prova não concludente.

Como não existe esta diferenciação terminológica no direito brasileiro, tanto evidence quanto proof podem ser traduzidos por prova. Traduzir evidence por “evidência” é um erro comum. Isto porque a palavra “evidência”, em português, não significa “prova” e não é usada no direito brasileiro.

Por exemplo: não traduza the prosecution produced evidence of the offense por “a acusação produziu evidências do crime”, mas sim por “a acusação produziu provas do crime”.

Se for necessário diferenciar os termos, proof pode ser vertida “prova plena/concludente/inequívoca”; ao passo que evidence pode ser vertida por “prova não plena/não concludente”. Não traduza evidence por “indício”. Vide INDÍCIO.

- to present/produce/introduce/put in evidence → apresentar/produzir/colher provas.
- to be admitted into evidence → ser admitido como prova.
- to put something in evidence → apresentar algo como prova.
- admission of evidence → admissão das provas.
- supported by the evidence → confirmado pelas provas.
- tampering with or fabricating physical evidence → adulteração da prova.

- **motion to suppress evidence; suppression motion** → vide MOTION.
 - **sufficiency of the evidence** → suficiência das provas.
 - **insufficiency of evidence; insufficient evidence** → falta de provas.
 - **rules of evidence** → regras probatórias; regras sobre provas.
- Evidence** é palavra incontável, não se flexiona no plural. Por isso, às vezes deve ser traduzida por **provas** no plural. Por exemplo:
- “The evidence will show that the defendant breached the contract”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 595] → As provas mostrarão que o réu descumpriu o contrato.
- Em alguns contextos, o termo **evidence** pode ser traduzido por depoimento ou testemunho.
- “The evidence of the witness was contradictory”. → O depoimento da testemunha foi contraditório.

Classificação:

- **admincular evidence** → prova auxiliar.
- **admissible/competent/proper/legal evidence** → prova admissível.
- **character evidence** → prova sobre o caráter do réu.
- **circumstantial evidence; indirect evidence; oblique evidence** → prova indiciária; indício; prova circunstancial.
- **conclusive proof** → prova inequívoca.
- **concomitant evidence** → prova da autoria do crime.
- **demeanor evidence** → prova do comportamento da testemunha (durante o depoimento).
- **demonstrative/illustrative/autoptic evidence** → prova tangível; prova ilustrativa.
- **derivative evidence** → prova derivada.
- **direct evidence; positive evidence** → prova direta.
- **documentary evidence** → prova documental.
- **evidence-in-chief** → prova principal.
- **exculpatory evidence** → prova exculpatória.
- **expert evidence; expert testimony** → perícia; prova pericial.
- **hearsay evidence** → vide HEARSAY.
- **immaterial evidence** → prova impertinente.
- **impeachment evidence** → prova usada para contraditar testemunha.

- **material evidence** → prova relevante/importante.
- **medical evidence** → laudo pericial médico.
- **newly discovered evidence** → prova nova.
- **personal evidence** → sinônimo de TESTIMONY.
- **prima facie evidence** → vide PRIMA FACIE EVIDENCE.
- **proffered evidence** → prova produzida, apresentada (em juízo).
- **Queen’s/King’s evidence** → sinônimo de STATE’S EVIDENCE (vide).
- **real evidence** → prova corpórea.
- **rebuttal evidence; rebutting evidence; evidence to the contrary; evidence in rebuttal; evidence in opposition; contrary evidence** → prova em contrário.
- **reputation evidence** → prova sobre a reputação do réu.
- **secondary/mediate/substitutionary evidence** → prova secundária/substitutiva.
- **secondhand evidence** → vide HEARSAY EVIDENCE.
- **state’s evidence** → vide STATE’S EVIDENCE.
- **tainted evidence** → prova ilegal.
- **testimonial evidence; communicative evidence; oral evidence** → prova testemunhal.
- **traditionary evidence** → prova baseada em declarações passadas de alguém que já faleceu.

evidentiary. (processo) probatório; instrutório.

- **evidentiary hearing** → audiência instrutória; audiência de instrução.

evidentiary burden. sinônimo de BURDEN OF PROOF.

evocative mark. (trademark law) vide TRADE-MARK.

ex dividend. sem dividendos. Diz-se que as ações estão sendo vendidas *ex dividend* (sem dividendos) pois o próximo pagamento de dividendos já foi declarado e será feito para o proprietário atual (stockholder of record). Apenas pagamentos de dividendos posteriores a este serão feitos ao potencial comprador das ações.

- **the stock is selling ex dividends** [Warren, Carl. Accounting, page 103]. → as ações estão sendo vendidas sem direito a dividendos (no próximo pagamento de dividendos).

ex officio. vide a explicação no verbete em português DE OFÍCIO.

ex parte. inaudita altera parte.

- **ex parte injunction** → liminar inaudita altera parte.
- **ex parte proceeding** → procedimento não contencioso. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 147]

ex parte injunction. vide INJUNCTION.

ex parte order. vide ORDER.

ex post facto. (criminal law) retroativo/retroativamente, em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal (não há crime sem lei anterior que o defina).

- **ex post facto law** → lei penal retroativa.
- “Laws which impose ex post facto punishments for acts which were both morally just and legally justifiable when performed.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 24].

ex works price. preço de fábrica.

exact. cobrar.

exaction. exação.

examination. 1 – (of a witness) inquirição. Direct examination é a inquirição pelo advogado da parte que arrolou a testemunha. Traduza direct examination por inquirição.

Cross-examination é a inquirição pelo advogado da parte contrária. Traduza cross-examination por reperguntas ou simplesmente inquirição. Estes termos são às vezes abreviados para cross e direct.

“This means that the accused who chooses to testify may be questioned on cross about any matters that are relevant to her testimony on direct”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 404]

- **cross-examiner** → advogado (da parte contrária).
- 2 – perícia.
- **physical or mental examination** → perícia médica [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 26].

“The one discovery device that remains under the complete control of the court is a request for the physical or mental examination of parties”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 140].

examination before trial. (procedure) sinônimo de DEPOSITION (vide).

examination-in-chief. sinônimo de DIRECT EXAMINATION. Vide EXAMINATION.

examine. (a witness) inquirir. Ver nota em EXAMINATION.

- **to examine the witness** → inquirir a testemunha.

- **to cross-examine the witness** → fazer reperguntas à testemunha; inquirir a testemunha.

examinee. examinado; periciado; testemunha.

examiner. 1 – perito.

2 – abrev. de MEDICAL EXAMINER (vide).

3 – advogado (durante a inquirição da testemunha).

examining court. vide COURT.

except. exceto; ressalvado.

- **except as disclosed in Schedule A** → ressalvado o disposto no Anexo A.

exception. exceção; objeção (a decisão interlocutória).

- **dilatory exception** → exceção dilatória.
- **peremptory exception** → exceção peremptória.

“Exceptions to the charge are not deemed taken automatically”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 240].

“Your Honor will note in the pretrial order that I have an exception to that ruling”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 178].

excess. 1 – (economics) excedente.

- **excess reserves** → reservas excedentes.
 - **excess corn** → excedente de milho.
- 2 – (English law) franquia. O termo equivalente nos EUA é DEDUCTIBLE (vide).

excess capacity. vide CAPACITY.

excess of authority. vide AUTHORITY.

excess of issue price over par. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

excess of revenue over expenses. (accounting) sinônimo de NET INCOME.

excess-profit tax. vide TAX.

exchange. 1 – bolsa (de valores, mercadorias, etc.).

2 – troca; permuta.

3 – abrev. de FOREIGN EXCHANGE (vide).

exchange control. (economics) controle de câmbio.

exchange floor. (stock market) sinônimo de FLOOR.

exchange of diplomatic notes. (international law) troca de notas.

exchange operations. operações de câmbio.

exchange rate; foreign-exchange rate. (economia) taxa de câmbio.

- **the exchange rate rose against the dollar** → a taxa de câmbio subiu em relação ao dólar.

- exchange rate change; change in the exchange rate → variação cambial.
- the local currency was converted at market rate → a moeda local foi convertida pela taxa de mercado.

Classificação:

- equilibrium exchange rate → taxa de câmbio de equilíbrio.
- fixed exchange rate → taxa de câmbio fixa.
- floating exchange rate → taxa de câmbio flutuante.
- market exchange rate → taxa de câmbio de mercado.
- nominal exchange rate → taxa de câmbio nominal.
- real exchange rate → taxa de câmbio real.
- trade-weighted exchange rate → taxa de câmbio ponderada pelo volume de comércio.

exchange-rate regime. regime cambial.

exchange-traded fund. fundo negociado em bolsa.

Exchequer. 1 – conta única (do Tesouro do Reino Unido).

2 – Ministério da Fazenda (do Reino Unido).

3 – Fisco; Receita (do Reino Unido); Tesouro; Erário.

excisable. (tax law) tributável; sujeito ao EXCISE TAX.

excise; excise tax. imposto sobre a produção, venda ou consumo de bens. Imposto que não incide sobre a renda ou propriedade.

excludability. (economics) princípio da exclusão [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 224].

excludable good. vide GOOD.

exclusion. (tax law) isenção; não incidência.

exclusionary. (antitrust) excludente; anticoncorrencial.

- exclusionary conduct; exclusionary practice → conduta excludente, conduta anticoncorrencial.

exclusionary rule. regra de exclusão de provas ilícitas do processo.

exclusive dealing arrangement; exclusive dealing; exclusive dealing agreement; exclusive dealing contract. (antitrust) acordo de exclusividade.

exclusive economic zone. vide LAW OF THE SEAS.

exclusive right. direito de exclusividade.

ex-convict; ex-con. ex-presidiário; egresso.

exculpate. absolver.

exculpatory. que exime de responsabilidade; eximente.

- exculpatory clause → cláusula eximente de responsabilidade (em contrato).

“Trustees typically desire broad exculpatory clauses in the modern litigious environment”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 285].

exculpatory evidence. vide EVIDENCE.

excusable. escusável; justificável.

excuse (noun). desculpa; escusa.

excuse (verb). (a witness, juror, etc.) liberar; desobrigar; escusar.

execute. 1 – (a deed, instrument, etc.) lavrar.

- “The foregoing instrument was executed and acknowledged before me this 1st day of April, 1990, by Tom Gunnery”. → O instrumento acima foi lavrado e reconhecido em minha presença em 1º de abril de 1990, por Tom Gunnery.

• executed before a notary → lavrado em cartório.

2 – (a contract, agreement, etc.) celebrar; assinar; firmar.

• to execute a contract → celebrar, fechar, realizar, assinar um contrato.

• (contract drafting) “The Agreement was executed by Buyers and delivered to Sellers pursuant hereto” → O Contrato foi celebrado pelos Compradores e Vendedores conforme previsto neste instrumento.

3 – (judgment) executar.

• to execute the judgment → executar a sentença.

4 – (promissory note) emitir, sacar.

executed contract. vide CONTRACT.

execution. 1 – (civil procedure) execução.

As partes:

• judgment creditor; judgment winner → exequente.

• judgment debtor; judgment loser → executado.

2 – sinônimo de WRIT OF EXECUTION (vide).

3 – (of contract) celebração.

Em redação formal, simplifique eliminando sinônimos desnecessários. Por exemplo:

• The execution and delivery of this Agreement by Buyer → a celebração deste contrato pelo Comprador.

• No other action is necessary to authorize the execution, delivery and performance of

this Agreement by Buyer → Nenhuma outra ação é necessária para autorizar a celebração e cumprimento deste Contrato pelo comprador.

Em alguns contextos, **execution** pode ser traduzido por assinatura:

- “This settlement agreement shall become effective immediately following execution by all of the parties”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 154] → Esta transação entrará em vigor imediatamente após a assinatura por todas as partes.

4 – (of deed) lavratura.

execution lien. (civil procedure) direito real do exequente sobre o bem penhorado.

“Remember that a “judgment lien” is a particular kind of judicial lien. Under the laws of most states, a judgment lien is obtained by docketing a judgment in the real property record system and only reaches real property. Thus if the term “judgment lien creditor” in section 6323(a) were given its usual meaning, a judgment creditor who obtained a judgment lien on real property by docketing its judgment would take priority over an unfiled federal tax lien while a judgment creditor who obtained an execution lien on personal property by causing the issuance of a writ of execution and the levy on the debtor’s property would not take priority over an unfiled federal tax lien”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 101].

execution sale. vide SALE.

executive agreement. (international law) acordo executivo.

executive board. diretoria executiva.

executive branch. poder executivo.

executive clemency. sinônimo de CLEMENCY.

executive order. decreto presidencial.

executive pardon. (criminal law) sinônimo de PARDON.

executive power. poder judiciário.

executor. testamenteiro. Vide também ADMINISTRATOR.

executorship. testamentaria.

executory accord. sinônimo de ACCORD (vide).

executory contract. vide CONTRACT.

executrix. testamenteira.

exemplary damages. Vide DAMAGES.

exemplification. cópia autenticada; traslado.

exempt. 1 – (tax law) isento.

2 – (civil procedure) imune à execução.

exempt property. (processo civil) bem de família; bem imune à execução.

exemption. (tax law) isenção.

exhaust. esgotar.

- “A union may not compel employees to exhaust internal union remedies before filing unfair labor practice charges”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 92] → O sindicato não pode exigir que os empregados esgotem os recursos internos do sindicato antes de apresentarem denúncia de violação de direito trabalhista.

exhaustion of local remedies. (international law) esgotamento dos recursos internos.

exhaustion of remedies. (procedure) esgotamento dos recursos (administrativos ou de primeira instância). Explicação: antes de pleitear a tutela de instância superior, ou de outra jurisdição, a parte deve esgotar a via administrativa, ou a primeira instância. Esta regra é chamada **exhaustion of remedies**.

exhibit. documento, prova.

exhumation. exumação.

exit poll. (in election) pesquisa de boca de urna.

exonerate. 1 – liberar.

2 – (procedure) absolver; julgar a ação improcedente.

expansion. (economia) expansão.

- monetary expansion → expansão monetária.

expansionary. expansionista.

- expansionary monetary policy → política monetária expansionista.

Vide CONTRACTIONARY.

expectancy damages. Vide DAMAGES.

expectation damages. Vide DAMAGES.

expected standard cost. (accounting) sinônimo de CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST.

expected useful life. (accounting) vide USEFUL LIFE.

expeditious. rápido, eficiente, sem morosidade.

expel. (partner, member) expulsar. Substantivo: expulsão.

expenditure. despesa. Sinônimos em inglês: outlay; expense.

“The historical cost of an asset is the sum of all the expenditures the company made to acquire it”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 3].

expenditure on revenue account. (accounting) sinônimo de REVENUE EXPENDITURE.

expense (noun). 1 – despesa; custas.

- award of expenses → condenação em custas.

2 – (accounting) despesa.

expense (verb). (accounting) lançar como despesa; lançar a débito de conta de despesa; debitar em conta de despesa.

“However, because only some small part of exploration efforts leads to commercially exploitable assets, many companies expense most exploration costs as they are incurred”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 289].

expense account. (accounting) conta de despesa.

expense budget. (accounting) orçamento de despesas.

expense burden. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

expense control budget. (accounting) sinônimo de FLEXIBLE BUDGET.

expense loading. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

expense of goods sold. (accounting) sinônimo de COST OF MERCHANDISE SOLD (vide).

expert evidence. vide EVIDENCE.

expert report. 1 – laudo pericial.

2 – (accounting) laudo pericial (contábil).

expert witness. (processo) perito. Ver RETAINED EXPERT.

- impartial expert; court-appointed expert → perito judicial.

expiration. esgotamento; decurso (do prazo); perda de validade; extinção (por decurso do prazo); vencimento; fim da vigência; término da vigência. Vide PATENT.

- expiration of the contract → vencimento/perda de validade/fim da vigência do contrato; extinção do contrato (pelo decurso do tempo).

- expiration date → data de vencimento; data de extinção do contrato pelo decurso do prazo.

- expiration of the lease → fim do prazo do contrato de locação.

expiration of assets. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION.

expire. terminar; esgotar; vencer; extinguir (por decurso do prazo); perder a validade; perder vigência; expirar. Vide PATENT.

expired cost. custo expirado.

expired utility. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION.

explanatory note. (accounting) sinônimo de FOOTNOTE.

exploitation. (of a resource, etc.) exploração.

export. 1 – exportação.

- the export of something → a exportação de algo.

O termo **exports** no plural geralmente se refere às exportações como um todo. Traduzido pelo termo **exportação** no singular. Vide o exemplo:

- “As a percentage of total U.S. production, exports have risen from 5 percent in 1970 to 11 percent in 2000”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 413] → Em termos de porcentagem da produção total dos EUA, a exportação cresceu de 5 por cento em 1970 para 11 por cento em 2000.

2 – produto de exportação; bem exportado; produto exportado.

- “And, indeed, movies are a major export of the United States”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 678] → E, certamente, filmes são um importante produto de exportação dos Estados Unidos.

export drive. esforço exportador.

export tax. vide TAX.

exporter. exportador.

export-led growth. vide LEAD.

express. expresso.

express contract. contrato expresso. Antônimo implied contract.

express warranty. vide WARRANTY.

expropriate. desapropriar; expropriar.

expropriation. desapropriação; expropriação.

expropriator. vide CONDEMNATION.

extend. extender; prorrogar.

extension. (of time) prorrogação (do prazo).

extensive interpretation. vide INTERPRETATION.

extenuating circumstance. sinônimo de mitigating circumstance. Vide CIRCUMSTANCE.

exterior. vide EXTERNO.

exterior liabilities. (accounting) sinônimo de CREDITORS' EQUITY.

external audit. (accounting) auditoria externa.

external auditor. (accounting) sinônimo de INDEPENDENT AUDITOR.

external effect. (economics) sinônimo de EXTERNALITY.

externality; external effect. (economia) externalidade.

- negative externalities; external diseconomies → externalidades negativas.
- positive externalities; external economies → externalidades positivas.
- to create an externality → gerar uma externalidade.
- to confer a negative externality on someone → gerar uma externalidade negativa para alguém.

extinguishment. extinção.

extinguishment fund. (accounting) sinônimo de SINKING FUND.

extort. extorquir.

extortion. extorsão.

extortionate. extorsivo.

extortionist. extorsionário.

extraditable crime; extraditable offense. (criminal law) crime em que o autor pode ser extraditado; crime sujeito à extradição; crime incluído entre aqueles em que a lei autoriza a extradição.

extradite. (criminal law) extraditar.

- extraditable crime → crime pelo qual o réu pode ser extraditado.

extraditee. extraditando.

extradition. extradição.

extradition warrant. vide WARRANT.

extrahazardous; ultrahazardous. muito perigoso (termo utilizado para se referir à responsabilidade objetiva em atividades de alto risco ou em contratos de seguro). Também ultrahazardous.

"An example is the liability which is imposed for injuries which result from ultrahazardous activities, such as storing explosives, or blasting". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 401].

extrajudicial enforcement. sinônimo de SELF-HELP.

extrajudicial; out-of-court. extrajudicial.

- out-of-court confession → confissão extrajudicial.

extralegal. extralegal; fora do direito (por exemplo, a moral, ética, etc.).

extraordinary general meeting (EGM). vide MEETING.

extraterritorial. extraterritorial.

- extraterritoriality → extraterritorialidade.



F overhead. (accounting) sinônimo de FIXED OVERHEAD.

F.O.B.. abrev. de FREE ON BOARD. Esta sigla não é traduzida, já foi incorporada ao português.

FAA. abrev. de FEDERAL AVIATION AGENCY.

fabricate. (evidence) fabricar (prova).

face. 1 – aparência; a forma externa; a parte escrita. O adjetivo correspondente é **facial**.

- **on the face of** → em sua aparência externa; aparentemente; em uma leitura preliminar; em princípio.

“In challenging their detention, the defendants claimed that the preventive detention provisions of the Act were unconstitutional on their face”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 53].

- “The fraud must appear on the face of the record”. [Black’s Law Dictionary] → A fraude deve ser aparente no registro; a fraude deve ser aparente no texto do registro.

- “Although the contract appeared valid on its face, the buyer did not have the legal capacity to enter into it”. → Apesar de o contrato ser aparentemente válido, o comprador era incapaz de celebrá-lo.

- **a facial challenge to the statute** → alegação de que uma lei é totalmente inconstitucional.

- “These extensive safeguards suffice to repel a facial challenge on procedural due process grounds”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 55] → Estas amplas garantias são suficientes para negar a alegação de inconstitucionalidade total da lei com base no devido processo legal.

- **facial validity** → validade aparente.

“The Court in Salerno emphasized that its holding was limited to the facial validity of the preventive detention provisions of the Bail reform Act”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 58].

- **facially sufficient** → aparentemente válido.

- 2 – anverso.
- **on the face of** → no anverso de.

face amount. valor de face.

face value. valor de face; principal.

facial. vide FACE.

facilities. 1 – instalações; infraestrutura.

- **the facilities of the company** → as instalações da sociedade.

Vide também ESSENTIAL FACILITIES.

facility; financing facility; lending facility. (economics, finance) empréstimo; financiamento.

- **facility agreement** → contrato de empréstimo; contrato de financiamento.

- **credit facility** [Warren, Carl. Accounting, page E-5]. → linha de crédito; crédito; empréstimo.

fact. fato.

- **factual basis** → base fática; suporte fático.

- **ultimate fact; elemental fact; principal fact** → fato essencial.

“While a pleading must allege the ultimate facts, it should not contain ‘conclusions of law’. The distinction is that a conclusion of law requires the application of a legal principle, whereas an ultimate fact does not”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 86]

fact-finder; finder of fact; fact-trier; trier of fact. traduza por juiz, júri, ou autoridade administrativa, conforme o caso. Na dúvida, traduza por julgador.

fact-finding. 1 – (procedure) instrução (do processo); conclusão sobre os fatos.

“No matter how certain the legal rules may be, the decisions remain at the mercy of the court’s fact-finding”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 287].

2 – (international law; settlement of disputes) inquérito. Sinônimo em inglês: INQUIRY.

fact-finding board. comissão julgadora.

fact-in-issue. (procedure) questão de fato.

factor. 1 – comissário.

2 – consignatário.

3 – faturizador. Vide FACTORING.

factor cost. (accounting) sinônimo de CONVERSION COST.

factorage. comissão.

factoring. factoring.

- discount factoring → faturização convencional.
- maturity factoring → faturização no vencimento.
- factoring company → firma de factoring.

As partes:

- assignor; transferor; seller → faturizado.
- factor → faturizador.

factors of production. (economics) fatores de produção.

- “The factors of production are the inputs used to produce goods and services”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 392] → Os fatores de produção são os insumos usados para produzir bens e serviços.

Os fatores de produção:

- labor → trabalho.
- land → terra.
- capital → capital.

factory burden. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

factory cost. (accounting) custo de fabricação.

factory labor. (accounting) mão de obra.

factory labor cost. (accounting) custo de mão de obra.

factory overhead. (accounting) custos indiretos de fabricação. Evite traduzir factory overhead por sinônimos desnecessários em português, tais como “despesas gerais de produção”, “gastos gerais de fabricação”. A expressão prevalente é custos indiretos de fabricação [Viceconti, Paulo. Contabilidade de Custos, p. 70]. Sinônimos em inglês: overhead; factory overhead cost; factory burden; common production expense; expense burden; expense loading; general overhead of mill; indirect expense; indirect factory cost; indirect overhead cost; manufacturing burden; manufacturing expense; manufacturing overhead; production overhead; shop burden; works overhead.

- “Factory overhead includes all manufacturing costs except direct materials and direct labor”. [Warren, Carl. Accounting, page 747] → Os custos indiretos de fabricação incluem todos os custos de produção, exceto os materiais diretos e a mão de obra direta.
- actual factory overhead → custos indiretos de fabricação reais, efetivos.

factory overhead cost. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

factory overhead cost budget. (accounting) orçamento de custos indiretos de fabricação.

factory overhead cost variance. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD VARIANCE.

factory overhead variance. (accounting) variação dos custos indiretos de fabricação.

fact-trier. sinônimo de FACT-FINDER (vide).

factual background. contexto fático.

factual basis. base fática; suporte fático.

factual issue. questão de fato.

failing circumstances. sinônimo de INSOLVENCY (vide).

failing firm. (antitrust) firma falindo [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 423].

failure. falta; ausência.

failure of consideration. (contract) descumprimento contratual; cumprimento insatisfatório do contrato [Black's Law Dictionary 8th edition, page 632].

failure of justice. sinônimo de MISCARRIAGE OF JUSTICE.

failure to meet obligations. sinônimo de INSOLVENCY (vide).

fair. justo; imparcial; honesto; sem preconceito.

fair and reasonable value. vide VALUE.

fair cash market value. vide VALUE.

fair cash value. vide VALUE.

fair competition. concorrência leal.

fair hearing. ampla defesa.

Fair Labor Standards Act (FLSA). lei federal de 1938 que regula o salário mínimo, hora extra, e o trabalho de menores.

fair market price. vide VALUE.

fair market value. vide VALUE.

fair use; private-use exception. (copyright) uso permitido. Por exemplo: reprodução de pequeno trecho para fins acadêmicos, paródias.

fair value. vide VALUE.

fairness. justiça; imparcialidade; honestidade.

false arrest. vide ARREST.

false imprisonment. cárcere privado. Não confunda com false arrest (vide ARREST).

false making. falsidade; falsificação.

false oath. sinônimo de PERJURY (vide).

false plea. vide PLEADING.

false pretenses; fraudulent pretenses. estelionato; fraude.

- obtaining property by false pretenses; theft by deception → estelionato.

false representation. sinônimo de MISREPRESENTATION.

false swearing. sinônimo de PERJURY (vide).

family. família.

family court. juiz/vara de família.

family law; domestic relations; domestic-relations law. direito de família.

family support. vide SUPPORT.

family unit. unidade familiar.

family-court judge. vide JUDGE.

famous mark. (trademark law) vide TRADE-MARK.

fanciful mark. (trademark law) vide TRADE-MARK.

FAO. abrev. de FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION.

fare. passagem.

- air fare → passagem aérea.
- bus fare → passagem de ônibus.

farming. agropecuária.

FASB. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD.

fast estate. sinônimo de REAL PROPERTY (vide).

fatal defect. vide DEFECT.

fault. culpa.

- at fault → com culpa, culpado.
- not at fault → sem culpa.

fault liability; fault-based liability. vide LIABILITY.

faulty. culposos.

favorable variance. (cost accounting) vide VARIANCE.

favored-nation clause. sinônimo de MOST-FAVORED-NATION CLAUSE.

favor-trading. troca de favores.

FCC. abrev. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION.

FDIC. abrev. FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION.

featherbedding. (labor law) exigência legal ou sindical de contratação de empregados economicamente desnecessários.

Fed. abrev. de FEDERAL RESERVE SYSTEM (vide).

Federal Acquisition Regulation. Lei Federal de Licitação.

Federal Aviation Agency (FAA). Agência Federal de Aviação. O órgão do governo dos EUA que regular a aviação civil; equivale à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Federal Communications Commission (FCC). Comissão Federal de Comunicações. Equivalente no Brasil: Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Sociedade Federal de Seguro de Depósitos. É a entidade federal do governo dos Estados Unidos responsável por segurar as contas bancárias em até US\$ 100.000,00 e por liquidar instituições financeiras falidas.

federal government. governo federal.

Federal Insurance Contributions Act (FICA). lei federal que instituiu a contribuição previdenciária.

- FICA tax → contribuição previdenciária; tributo para financiamento da previdência social.

Federal Open Market Committee (FOMC). (economics) o Comitê de Política Monetária dos EUA [Mankiw, Gregory: Principles of Economics, p. 634].

Federal Procurement Regulation. sinônimo de FEDERAL ACQUISITION REGULATION.

federal question. questão de direito federal.

Federal Register. o Diário Oficial Federal dos EUA.

Federal Reserve System; Fed; FRS. o Banco Central dos EUA. O Federal Reserve System é um sistema de 12 bancos centrais regionais, cada um dentro de um federal reserve district.

“The Federal Reserve System is made up of the Federal Reserve Board in Washington, D.C., and 12 regional Federal Reserve Banks located in major cities around the country”. [Mankiw, Gregory: Principles of Economics, p. 534].

“The Fed is an example of a central bank – an institution designed to oversee the banking system and regulate the quantity of money in the economy”. [Mankiw, Gregory: Principles of Economics, p. 634].

- Chairman of the Federal Reserve; Chairman of the Board of Governors → o diretor do Banco Central dos EUA.

Federal Rules of Civil Procedure. o Código de Processo Civil da Justiça Federal dos EUA.

Federal Rules of Criminal Procedure. o Código de Processo Penal da Justiça Federal dos EUA.

Federal Trade Commission (FTC). agência executiva dos EUA com competência em direito do consumidor e direito concorrencial.

federal unemployment compensation tax. tributo federal de financiamento do seguro desemprego.

Federal Unemployment Tax Act (FUTA). lei federal que instituiu o unemployment tax (imposto de financiamento do seguro desemprego).

Federal Wage and Hour Law. sinônimo de FAIR LABOR STANDARDS ACT.

federal-question jurisdiction. vide JURISDICTION.

federation. federação.

fee. 1 – taxa; tarifa.

2 – (property law) direito real sobre bem imóvel transmissível causa mortis. Esta terminologia do common law sobre propriedade imóvel é derivada diretamente do feudalismo inglês, e não tem correspondente no Brasil.

- fee simple; fee simple absolute; estate in fee simple; tenancy in fee; exclusive ownership; fee-simple title; feudum simplex → direito de propriedade sobre bem imóvel completo, alienável e transmissível por sucessão causa mortis.

- fee simple conditional; conditional fee; general fee conditional → direito real sobre bem imóvel limitado a alguns herdeiros. Se o proprietário, ao falecer, não possuir herdeiros que satisfaçam a condição, o bem imóvel retorna ao antigo proprietário (grantor).

- fee tail; entailed estate; estate tail; estate in tail; estate in fee tail; tenancy in tail; entail; feodum talliatum → direito de propriedade sobre bem imóvel conferido a um beneficiário (tenant in tail) e seus descendentes diretos. O bem imóvel não pode ser alienado e retorna para o antigo proprietário (grantor) se o beneficiário morrer sem deixar descendentes diretos.

- base fee; determinable fee; qualified fee; limited fee; estate on limitation → fee condicional (dir. real condicional sobre bem imóvel).

fee damages. vide DAMAGES.

fee tail. vide FEE.

feedback. retorno.

fee-farm rent. sinônimo de RENT CHARGE.

feemail. extorsão praticada pelo advogado para receber seus honorários advocatícios, por meio de intimidação ou ameaça.

fees earned. (accounting) receita de serviços.

feigned accomplice. informante.

felon. criminoso.

felony. crime. Não traduza felony por “crime doloroso” ou “crime grave”. Traduza simplesmente por crime. Vide a nota explicativa no verbete CRIME (AS INFRAÇÕES PENAIS).

felony murder. (criminal law) vide MURDER.

fence. (criminal law) receptador.

fiat money. vide MONEY.

FICA. abrev. de FEDERAL INSURANCE CONTRIBUTIONS ACT.

FICA tax. vide FEDERAL INSURANCE CONTRIBUTIONS ACT.

fictitious name. sinônimo de ASSUMED NAME (vide).

fictitious person. sinônimo de LEGAL ENTITY.

fidelity guaranty insurance. sinônimo de FIDELITY INSURANCE.

fidelity insurance. seguro contra empregados desonestos; seguro contra furtos praticados por empregados. Sinônimos: fidelity guaranty insurance; fidelity and guaranty insurance; surety and fidelity insurance.

fiduciary. Em inglês, fiduciary é alguém que possui relação de confiança com outrem, que deve lealdade a outrem, que deve agir em benefício de outrem [Black's Law Dictionary 8th edition]. Em português, porém, fiduciário possui sentido diverso, sendo usado em direito de sucessão.

Portanto, evite traduzir fiduciary por “fiduciário”. Recomenda-se traduzir fiduciary por pessoa de confiança. Ou procure o significado de fiduciary pelo contexto. O fiduciary pode ser agent (mandatário); representative (representante); attorney-at-law (advogado); executor (testamenteiro); administrator (inventarian-te); trustee (depositário/administrador de trust); guardian (tutor ou curador); bankruptcy trustee (administrador judicial).

fiduciary duty. vide DUTY.

fieri facias. (procedure) mandado de penhora; mandado executivo.

FIFO. (accounting) abrev. de FIRST-IN, FIRST-OUT.

fifth. (amendment)

- to take the fifth → recusar-se a depor contra si mesmo; invocar a quinta Emenda (à Constituição dos Estados Unidos).

file (noun). autos.

- on file → nos autos.

file (verb). 1 – (a motion, petition, complaint) protocolar.

- to file for bankruptcy → vide BANKRUPTCY.
- 2 – ajuizar; propor (ação).
- to file suit; to file an action → vide ACTION.
- “The seller threatened to file against the buyer”. [Black’s Law Dictionary 8th edition] → O vendedor ameaçou processar o comprador, ajuizar ação contra o comprador.
- 3 – registrar.
- 4 – (patent law) depositar. Vide PATENT.

file history. sinônimo de FILE WRAPPER (vide).

file wrapper; file history; prosecution history. (patent) os autos do processo de concessão de patente [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 129].

- file-wrapper estoppel; estoppel on the record; prosecution-history estoppel → O inventor-depositante pode aceitar as modificações propostas pelo técnico do Patent Office, para evitar o indeferimento do pedido de patente. Neste caso, o inventor-depositante perde os direitos relativos à tais reivindicações modificadas ou renunciadas [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 591].

filiation. filiação.

filibuster. discurso muito demorado na tribuna do parlamento com o fim de obstruir a votação de algum texto legislativo. *Filibusters* são usados no Senado dos Estados Unidos porque o regimento da Casa permite discursos de duração ilimitada. Traduza por: *diversionismo*, *tática diversionista*, *discurso postergatório*; *discurso dilatório*; *discurso interminável*.

filing. 1 – registro; arquivamento.

- 2 – (of suit) ajuizamento; proposição.
- 3 – documento; petição.
- 4 – (patent) depósito. Vide PATENT.

fill-or-kill order. (stock market) vide ORDER.

fill-or-kill order. (stock market) vide ORDER.

final. definitivo.

final and binding arbitration. arbitragem definitiva e vinculante.

final argument. sinônimo de CLOSING ARGUMENT.

final inventory. (accounting) vide INVENTORY.

final judgment. vide JUDGMENT.

final judgment in dissolution. (family law) sentença de partilha (no divórcio).

final judgment rule; finality rule; final-decision rule. (procedure) regra processual segundo a qual apenas as decisões finais de primeira instância são recorríveis; regra que proíbe interlocutory appeals (agravos de instrumentos).

“All jurisdictions recognize exceptions to the final judgment rule and permit interlocutory appeals under some circumstances”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 460].

finance (noun). 1 – financiamento.

- equity finance → financiamento por emissão de ações.

• debt finance → financiamento por securitização; financiamento por emissão de debêntures; financiamento por emissão de títulos da dívida pública.

“The sale of stock to raise money is called equity finance, whereas the sale of bonds is called debt finance”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 564].

- “The advantages and disadvantages of financing a corporation’s operations by issuing debt rather than equity”. [Warren, Carl. Accounting, page 602] → As vantagens e desvantagens de financiar as operações da sociedade pela emissão de debêntures, em vez de ações.

- bank finance; bank financing → financiamento bancário.

• “New companies often do not have enough collateral to secure bank financing”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 39] → Sociedades novas frequentemente não possuem bens suficientes para garantir financiamentos bancários.

2 – finanças; fiança. Nota: em português, o termo finanças é usado sempre no plural “finanças”. A forma singular “fiança” existe, mas é pouco usada [Fonte: Dicionário Aurélio; Dicionário Houaiss]. Por isso, prefira traduzir finance por finanças. Vide os exemplos abaixo:

- “Finance (is) the field that studies how people make decisions regarding the allocation of resources over time and the handling of risk”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 584] → As finanças são o campo que estuda como as pessoas tomam decisões sobre a alocação de recursos ao longo do tempo e sobre a gestão do risco.

• “(...) the finance industry is caught between two brutally simple forces” [The Economist, September 18th 2008]. → A indústria financeira está presa entre duas forças brutalmente simples.

• “Finance is the brain of the economy. For all its excesses, finance allocates resources to where they are productive better than any central planner ever could”. [The Economist, September 18th 2008] → As finanças são o cérebro da

economia. Apesar de todos os seus excessos, as finanças alocam os recursos para onde eles são produtivos melhor do que qualquer planejador central jamais poderia fazer.

finance (verb). financiar.

finance charge. juros. *Finance charge* é sinônimo de *INTEREST* (vide).

finance company. financeira; sociedade financeira.

finance minister. ministro da fazenda; ministro da economia.

finance-led capitalism. vide *LEAD*.

financer. financiador.

financial accountant. contador financeiro.

financial accounting. contabilidade financeira. Sinônimos desnecessários em inglês: *costodial accounting*; *financial reporting accounting*; *general accounting*.

Financial Accounting Standards Board (FASB). Comissão Regulatória da Contabilidade Financeira.

financial company. sociedade financeira.

financial condition. condição financeira.

financial distress. dificuldade financeira.

- *financially distressed company* → empresa em dificuldade financeira.

financial income. sinônimo de *EARNINGS BEFORE INCOME TAXES*.

financial institution. instituição financeira.

financial intermediaries. (economics) intermediários financeiros.

- *saver, lender* → agente/unidade superavitária; poupador.
- *borrower* → agente/unidade deficitária; tomador de recurso.
- *nonbank financial intermediaries* → intermediários financeiros não bancários.
- *to channel funds from lenders to borrowers* → intermediar recursos entre unidades deficitárias e superavitárias.

financial ledger. (accounting) sinônimo de *GENERAL LEDGER* (vide).

financial leverage. (accounting) alavancagem financeira.

financial market. mercado financeiro.

financial position. (accounting) posição financeira.

financial product. produto financeiro.

financial report. sinônimo de *FINANCIAL STATEMENT* (vide). A expressão *financial reporting*

deve ser vertida por *demonstração financeira* ou *demonstrações financeiras*:

- *international standards of financial reporting* → normas internacionais sobre demonstrações financeiras.
- “There is rising anger over the cost and irrelevance of much financial reporting” [*Financial Times*] → Há um crescente descontentamento com o custo e a irrelevância de muitas demonstrações financeiras.

financial reporting accounting. sinônimo desnecessário de *FINANCIAL ACCOUNTING*.

- *for financial reporting purposes* [Warren, Carl. *Accounting*, page 562] → para fins de demonstrações financeiras; para fins de contabilidade financeira.

financial service. serviço financeiro.

Financial Services Authority (FSA). (in the United Kingdom) Autoridade Reguladora dos Serviços Financeiros; Agência que regula os serviços financeiros no Reino Unido; Agência Reguladora do Mercado Financeiro. Nota: Esta agência tem atribuições similares à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil e à Securities and Exchange Commission nos EUA.

financial statement. (accounting) demonstracão financeira. As expressões *financial statement* e *accounting statement* são sinônimas.

- *to prepare the financial statements* → elaborar as demonstrações financeiras.

financial system. sistema financeiro.

financier. financista.

financing. financiamento.

financing activities. (accounting) vide *STATEMENT OF CASH FLOWS*.

financing statement. declaração de garantia real, que deve ser registrada (geralmente com *Secretary of State*) para que a garantia real se aperfeiçoe e seja oponível contra terceiros [Article 9 Uniform Commercial Code]. Traduza por *declaração de garantia real*. Não confunda com *FINANCIAL STATEMENT* (vide).

find. convencer-se; concluir (o juiz).

- *the judge found that no duty existed* → o juiz convenceu-se de que não havia dever; o juiz concluiu que não havia dever.
- *to find for the defendant/plaintiff* → decidir em favor do réu/autor.
- *to find the defendant not guilty* → vide *ACQUIT*.
- *to find the defendant guilty* → vide *CONVICT*.

finder. intermediário.

finder of fact. sinônimo de FACT-FINDER (vide).

finder's fee. honorário do intermediário.

finding. convencimento; conclusão (do juízo); decisão.

- **findings of fact and conclusions of law** → conclusões sobre os fatos e conclusões sobre o direito aplicável.

- “After the hearing, the Board makes findings of fact and conclusions of law and either dismisses the complaint or enters an order”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Após a audiência, a Comissão chega a conclusões sobre os fatos e sobre o direito aplicável, e então extingue o processo ou profere uma decisão.

- “The magistrate judge shall enter into the record a recommendation for disposition of the matter, including proposed findings of fact when appropriate.” → O juiz auxiliar (magistrate judge) fará uma recomendação nos autos sobre a solução da questão, incluindo propostas de conclusões sobre os fatos, quando apropriado.

- “The verdict in a criminal proceeding is generally announced as a finding of guilt or innocence”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112] → O veredicto em uma ação penal geralmente contém uma condenação ou absolvição.

- “He agreed with the jury's finding of fact”. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 664] → Ele concordou com as conclusões do júri sobre os fatos.

- “Thus in the case of a finding of innocence, a judgment of acquittal is made and the defendant is discharged”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112] → Então, no caso de determinação da inocência, a sentença absolutória é proferida e o réu posto em liberdade.

Em muitos contextos, pode-se traduzir por decisão:

- “The statutory basis for such a finding is section 506 of the Bankruptcy Code”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 139] → “A base legal de tal decisão é a seção 506 do Código de Falência.

fine (noun). multa.

fine (verb). multar.

fine print. letras pequenas (e pouco legíveis).

finished goods. (accounting) produtos acabados.

finished goods inventory. (accounting) estoque de produtos acabados.

finished goods ledger. (accounting) razão de produtos acabados; ficha de controle de produtos acabados.

finished products. (accounting) sinônimo de FINISHED GOODS.

finishing cost. (accounting) sinônimo de CONVERSION COST.

fire commissioner. chefe dos bombeiros.

fire insurance. seguro contra fogo.

firearm. arma de fogo.

firm. (economics) firma.

- **imperfectly competitive firm; monopolistically competitive firm** → firma em mercado de concorrência imperfeita.

“A firm is a monopoly if it is the sole seller of its product and if its product does not have close substitutes”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

- **competitive firm** → firma em mercado competitivo.

“Monopoly firms, like competitive firms, aim to maximize profit”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

- **monopoly firm; monopoly** → firma monopolista.

- **incumbent firm** → firma estabelecida.

- **entrant firm** → firma entrante.

- **fringe firm** → firma marginal.

- **dominant firm** → firma dominante.

firm name. firma; razão social.

firm offer. vide OFFER.

firm-commitment underwriting. vide UNDERWRITING.

first cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

first cost. (accounting) sinônimo de ORIGINAL COST.

first offender. réu primário.

first refusal. vide RIGHT OF FIRST REFUSAL.

first-in, first-out (FIFO). (accounting) primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS). Sinônimos em inglês: **last-in, last-out; last-in, on-hand; last-in, still-here.**

- **on a fifo basis** [Warren, Carl. Accounting, page 361] → pelo método PEPS; de acordo com o método PEPS; usando o método PEPS.

first-in, last-out. (accounting) sinônimo de LAST-IN, FIRST-OUT.

first-in, on-hand. (accounting) sinônimo de LAST-IN, FIRST-OUT.

first-in, still-here. (accounting) sinônimo de LAST-IN, FIRST-OUT.

fiscal. 1 – fiscal.

2 – abrev. de FISCAL YEAR.

fiscal boost. (economics) sinônimo de FISCAL STIMULUS.

fiscal committee. conselho fiscal.

fiscal period. sinônimo de FISCAL YEAR.

fiscal policy. política fiscal.

“Fiscal policy is about to be tightened”. [The Economist September 18th 2004, p. 76].

fiscal responsibility. responsabilidade fiscal.

fiscal stimulus. (economics) estímulo fiscal.

fiscal year; fiscal period. ano fiscal; exercício social. Esta expressão às vezes é abreviada para fiscal:

- fiscal 2002 → ano fiscal 2002.

fiscal-year budgeting. (accounting) orçamento baseado no ano fiscal.

fixed asset impairment. (accounting) vide IMPAIRMENT TEST.

fixed asset to equity capital ratio. (accounting) sinônimo de FIXED RATIO (vide).

fixed assets. (accounting) ativo imobilizado. Sinônimos em inglês: plant assets; capital assets; land, building, furniture and equipment; land, buildings, and equipment; long life asset; long-lived assets; long-term assets; machinery and plant; plant and building; plant and equipment; plant and machinery; property, plant, and equipment.

- fixed asset → bem do ativo imobilizado; item do ativo imobilizado; bem fixo; bem imobilizado. Vide nota em ATIVO.

fixed budget. (accounting) sinônimo de STATIC BUDGET.

fixed charge coverage ratio. (accounting) sinônimo de NUMBER OF TIMES INTEREST CHARGES ARE EARNED.

fixed cost. custo fixo.

- “Some costs, called fixed costs, do not vary with the quantity of output produced”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 276] → Alguns custos, chamados custos fixos, não variam com a quantidade de produção.

fixed cost per unit. custo fixo unitário.

fixed factory overhead. (accounting) sinônimo de FIXED OVERHEAD.

fixed factory overhead cost. (accounting) sinônimo de FIXED OVERHEAD.

fixed factory overhead volume variance. (accounting) variação de volume dos custos indiretos fixos.

fixed installment method. (accounting) sinônimo de STRAIGHT-LINE METHOD.

fixed manufacturing cost. sinônimo de FIXED COST.

fixed overhead. (accounting) custos indiretos fixos; custos indiretos de fabricação fixos; CIF fixos.

fixed overhead variance. (accounting) variação dos custos indiretos fixos.

fixed percentage method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

fixed percentage of cost method. (accounting) sinônimo de STRAIGHT-LINE METHOD.

fixed percentage of declining balance method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

fixed percentage of diminishing value method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

fixed ratio. (accounting) quociente de imobilização do capital próprio; quociente de imobilização do patrimônio líquido. Sinônimos em inglês: fixed asset to equity capital ratio; ratio of fixed assets to net worth.

fixture. imóvel por acessão física; bem móvel de tal forma ligado ao imóvel que passa a ser considerado bem imóvel; bem acessório.

flag. (dir. internacional público) bandeira; pavilhão (do navio).

- flag state → estado patrial.

flagrante delicto. vide IN FLAGRANTE DELICTO.

flat. (curve) vide o verbete GRAPH.

flat position. vide POSITION.

flat tax. vide TAX.

flat tax rate. vide TAX RATE.

flexible budget. (accounting) orçamento flexível.

flight. (of criminal) fuga.

float (noun). 1 – flutuação (do câmbio).

- dirty float → flutuação suja.
 - clean float → flutuação limpa.
- 2 – (banking) prazo entre a apresentação do cheque ao banco e seu efetivo pagamento.

float (verb). 1 – (economics) adotar o câmbio flutuante; liberar o câmbio; abandonar o regime de câmbio fixo.

- to float the currency → liberar o câmbio; adotar o câmbio flutuante.

• “China should reject the US/G-7/IMF advice to float its currency (...) and opt instead for a substantial one-shot revaluation”. [The Economist September 11th, 2004, p. 65]. → A China deveria rejeitar o conselho dos EUA/G7/FMI para adotar o câmbio flutuante e optar por uma substancial valorização única.

2 – (stock market) fazer oferta de valores mobiliários; emitir valores mobiliários para venda. Em alguns contextos pode ser vertido por “abrir o capital”.

“The number of withdrawn or postponed offerings – companies which registered to float but failed to do so – soared to 15 in July, the biggest monthly total since 2001”. [The Economist September 18th, 2004, p. 68].

• “PDQ Corp. floated a new series of preferred shares”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 670] → A PDQ Corp. ofertou uma nova série de ações preferenciais. A PDQ Corp. emitiu uma nova série de ações preferenciais.

floating assets. sinônimo de CURRENT ASSETS (vide).

floating capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

floating liabilities. sinônimo de CURRENT LIABILITIES (vide).

floating policy; floater policy. vide INSURANCE POLICY.

floor. 1 – (of wages, prices) piso.

2 – (stock market) pregão.

• **floor broker; commission house broker** → operador de pregão.

• “The broker placed his buy order with the trader on the floor of the NYSE”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 671] → O corretor entregou a sua ordem de compra ao operador de pregão da Bolsa de Valores de Nova York.

3 – (in factory) departamento de produção; área de produção; (in retailer) área de vendas; departamento de vendas (em contraposição ao departamento administrativo). Sinônimo em inglês: **shop floor**.

4 – (of parliament) plenário.

floor tax. vide TAX.

flotation. (stock market) sinônimo de OFFERING (vide).

flow. fluxo.

- **circular flow** → fluxo circular.
- **circular flow diagram** → diagrama de fluxo circular.
- **capital flow** → fluxo de capital.

flow chart. fluxograma.

flow diagram. fluxograma.

flow of cost. (accounting) sinônimo de COST FLOW.

flow of funds statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

flow statement. sinônimo de STATEMENT OF CASH FLOWS.

FLSA. abrev. de FAIR LABOR STANDARDS ACT.

fluctuate. (price; value) flutuar.

fluctuating clause. sinônimo de ESCALATOR CLAUSE.

fluctuation. (of the economy) flutuação (da economia).

fluid assets. sinônimo de CURRENT ASSETS (vide).

fluid capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

FOB. abrev. de **free on board**. A sigla FOB pode ser vertida por “posto a bordo”. Todavia, não precisa ser vertida, pois já foi incorporada ao português.

• **FOB shipping point** → FOB ponto de embarque.

• **FOB destination** → FOB destino.

• “The buyer bears the transportation costs if the shipping terms are FOB shipping point”. [Warren, Carl. Accounting, page 245]. → O comprador arca com os custos de transporte se a condição de embarque for FOB ponto de embarque.

• “The seller bears the transportation costs if the shipping terms are FOB destination”. [Warren, Carl. Accounting, page 245] → O vendedor arca com os custos de transporte se a condição de embarque for FOB destino.

• “On June 20, NetSolutions sells merchandise to Planter Company on account, \$800, terms FOB shipping point”. [Warren, Carl. Accounting, page 246] → Em 20 de junho, a NetSolutions vendeu mercadorias para Planter Company a prazo, por \$800, na condição FOB ponto de embarque.

“Sometimes FOB shipping point and FOB destination are expressed in terms of the location at which the title to the merchandise passes to the buyer. For example, if Toyota Motor Co.’s assembly plant in Osaka, Japan, sells automobiles to a dealer in Chicago, FOB Shipping point could be expressed as FOB Osake. Likewise, FOB destination could be expressed as FOB Chicago”. [Warren, Carl. Accounting, page 245].

FOMC. abrev. de FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE.

Food and Agriculture Organization (FAO). Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

food stamp; food coupon. vale alimentação para pessoas carentes.

footing. soma dos valores em uma coluna.

footnote. (accounting) nota explicativa. Sinônimos em inglês: *accompanying note; annotation; appeared footnote; explanatory note; marginal note.*

- **footnotes to the financial statements** [Warren, Carl. Accounting, page 439] → notas explicativas às demonstrações financeiras.

for and on behalf of. (redundante) traduza simplesmente por **em nome de**.

for good cause shown. vide CAUSE.

for hire. oneroso; por contraprestação.

- **deposit for hire** → depósito oneroso.
- **transportation for hire** → transporte oneroso.

forbearance. renúncia; desistência; tolerância. FORCE. VIDE IN FORCE.

force majeure. sinônimo de FORCE MAJEURE.

force majeure. força maior.

forced heir. vide HEIR.

forced sale. vide SALE.

forceful. vide FORCIBLE.

forcible; forceful. com violência; com emprego de violência.

forcibly; forcefully. com emprego de violência.

foreclose. 1 – (collateral; debt) executar, executar.

“The creditor may also be able to foreclose on the interest of the partner and become an assignee of the partner’s financial interest”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 9].

3 – (competitor) excluir, eliminar (concorrente, a concorrência). Vide também FORECLOSURE.

- **to foreclose 5.8% of the relevant market** → excluir a concorrência de 5.8% do mercado relevante.

“For example, in *Fruehauf Corp. v. FTC*, the Second Circuit overturned an FTC ruling that an acquisition foreclosing 5.8 percent of the market for heavy duty truck wheels had violated Section 7”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 430].

- **to foreclose competitors from the market** → excluir, eliminar concorrentes do mercado. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 382].

“This phenomenon raises the same concern that attends antitrust analysis of vertical contractual restraints – the possibility that vertical integration will foreclose competitors by limiting their access to sources of supply or to customers”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 412].

- **to foreclose competition** → excluir, eliminar a concorrência.

• “The Court then concluded that the stock acquisition had foreclosed a substantial share of the market to du Pont’s competitors”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 425] → O juiz então concluiu que a aquisição de ações excluiu os concorrentes da du Pont de fração relevante do mercado.

- **foreclosed competitor** → concorrente excluído.

• “Transactions between vertically-related firms may foreclose opportunities for equally or more efficient non-integrated firms to gain sales”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 403] → Operações entre firmas integradas verticalmente pode eliminar as oportunidades de aumento de vendas disponíveis para firmas não integradas que sejam tão eficientes ou mais eficientes.

• “The Supreme Court ruled that du Pont’s purchase of 23 percent of GM stock before 1920 foreclosed sales to GM by other suppliers of automotive paints and fabrics between 1920 and 1949”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 424] → A Suprema Corte decidiu que a compra pela du Pont de 23% do capital da GM antes de 1920 impediu que outros fornecedores de tintas automotivas e tecidos vendessem para GM entre 1920 e 1949.

foreclosure. 1 – excussão (de hipoteca); execução.

- **mortgage foreclosure** → excussão/execução da hipoteca; execução da dívida imobiliária.

• **strict foreclosure** → execução de bem dado em garantia em que o credor adquire a propriedade do bem sem a realização de venda judicial [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 81; Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 674].

- **tax foreclosure** → execução fiscal.

2 – (antitrust) exclusão, eliminação da concorrência (por meio de acordo de exclusividade, dominação de infraestrutura essencial, integra-

ção vertical, por exemplo) Sinônimo: **market foreclosure**. Alguns economistas traduzem **market foreclosure** por **fechamento de mercado**. Vide os exemplos abaixo.

- **foreclosure of 10% of the relevant market** → eliminação da concorrência em 10% do mercado (por exemplo, por um acordo de exclusividade vinculando 10% do mercado).

- “Foreclosure in the coal market was only 0.77 percent”. [Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 397] → A eliminação da concorrência no mercado de carvão afetou apenas 0.77% do mercado.

- “The Supreme Court held that foreclosure of a substantial share of the retail market establishes a sufficient basis for a court to infer that the arrangement may substantially lessen competition”. [Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 396] → A Suprema Corte decidiu que a eliminação da concorrência em parcela substancial do mercado varejista é suficiente para o juiz concluir que o acordo pode diminuir substancialmente a concorrência.

- “Lower court decisions generally refuse to find liability where the foreclosure is less than 20 percent of the market”. [Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 398] → Decisões de instâncias inferiores geralmente negam a responsabilidade quando a exclusão da concorrência afeta menos de 20 por cento do mercado.

- “The merger’s primary vertical impact was likely to be in the foreclosure of Kinney’s retail outlets to other shoe producers”. [Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 425] → O principal impacto vertical do ato de concentração provavelmente foi impedir o acesso de outros fabricantes de sapato aos pontos de varejo da Kinney.

foreclosure sale. vide **SALE**.

foreign. 1 – estrangeiro. Em muitas expressões o adjetivo **foreign** deve ser vertido por **externo**, ou **exterior**. Vide abaixo:

- **foreign affairs** → assuntos estrangeiros.
- **foreign competition** → concorrência externa.
- **foreign debt** → dívida externa.
- **foreign demand** → demanda externa.
- **foreign investment** → investimento externo.
- **foreign investor** → investidor externo.
- **foreign policy** → política externa.
- **foreign relations** → relações exteriores.
- **foreign trade** → comércio exterior.

2 – de outro estado (dos Estados Unidos). O termo **foreign** é utilizado nos EUA para se re-

ferir a algo ou alguém vindo de outro estado da federação e não somente de outro país. Esse termo também pode significar “fora da competência de uma comarca (county)”.

“In Arizona, a California corporation is said to be a foreign corporation”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 366].

foreign exchange contract. contrato de câmbio.

- **spot exchange contract; foreign exchange spot contract; spot contract** → contrato de câmbio à vista (com prazo de dois dias).

- **forward exchange contract; forward foreign exchange contract; foreign exchange forward contract; forward contract** → contrato de câmbio a prazo.

foreign exchange forward contract. vide **FOREIGN EXCHANGE CONTRACT**.

foreign exchange spot contract. vide **FOREIGN EXCHANGE CONTRACT**.

foreign exchange; foreign-currency exchange; exchange. (economics) câmbio.

- **exchange control** → controle de câmbio; controle cambial.

- **exchange rate; foreign-exchange rate** → vide **EXCHANGE RATE**.

- **foreign-exchange derivative** → derivativo cambial.

- **foreign-exchange intervention** → intervenção cambial.

- **foreign-exchange market; market for foreign-currency exchange** → mercado de câmbio; mercado cambial.

- **foreign-exchange parity** → paridade cambial.

- **foreign-exchange policy** → política cambial.

- **foreign-exchange reserves** → reservas cambiais.

Foreign Minister. Ministro das Relações Exteriores.

Foreign Ministry. Ministério das Relações Exteriores.

foreign-currency exchange. sinônimo de **FOREIGN EXCHANGE**.

foreign-exchange swap. vide **SWAP**.

foreman. vide **JUROR**.

forensic. forense.

forensic accountant. perito contábil.

forensic jurisprudence. sinônimo de **FORENSIC MEDICINE** (vide).

forensic medicine; forensic jurisprudence. medicina legal.

foreperson. ver JUROR.

foreseeability. previsibilidade.

forfeit. 1 – confiscar.

2 – (a right) perder; renunciar.

forfeitable. confiscável.

forfeiture. (of a right, etc.) perda; renúncia; perdimento.

- “Often the contract provides for forfeiture of this sum if the buyer defaults”. [Black’s Law Dictionary] → Geralmente o contrato prevê a perda desta quantia se o comprador entrar em mora.
- **criminal forfeiture** → confisco; perdimento de bens.

forge. falsificar.

- **forged** → falsificado.
- **to utter a forged instrument** → emitir um documento falso.

forgery. falsidade; falsificação; crime de falso.

form 10-K. (stock market) relatório financeiro que deve ser apresentado à SEC (Securities and Exchange Commission) todos os anos por empresas de capital aberto. Este relatório geralmente contém as demonstrações financeiras auditadas e uma descrição das operações da empresa.

form 10Q. relatório trimestral (entregue à Securities and Exchange Commission).

form of action. (common law) forma da ação. Existiam 11 **forms of action** no common law, que deviam ser estritamente seguida. Atualmente existe apenas uma **form of action**, chamada **civil action**.

“There shall be one form of action to be known as ‘civil action’”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 2].

formality. formalidade.

formation. (of a company, contract, etc.) constituição; formação.

formation expense. sinônimo de **STARTUP COST**.

former. vide **LATTER**.

formula budget. (accounting) sinônimo de **FLEXIBLE BUDGET**.

fornication. fornicação; relação sexual entre duas pessoas não casadas.

for-profit. com fins lucrativos.

- **for-profit corporation** → sociedade com fins lucrativos.

forthwith. imediatamente.

fortuitous event. caso fortuito. Ver **ACT OF GOD**.

forum. (processo) foro. Não traduza por “**forum**”.

- “The most convenient forum for the adjudication of a case is often a state different from the state where the cause of action arose”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 132]. → O foro mais conveniente para o julgamento da ação frequentemente é um estado diferente do estado em que a causa de pedir surgiu.

forum non conveniens; forum inconveniens. em caso de competência concorrente, o poder discricionário do juízo de extinguir a ação, para que ela possa ser ajuizada em outro foro mais conveniente.

forum shopping. estratégia processual que envolve a escolha do foro mais favorável às pretensões do autor da ação, dentre os vários foros competentes para o processo.

forum-selection clause; choice-of-exclusive-forum clause. cláusula de eleição de foro.

forward contract. contrato a termo; contrato a prazo. Vide também **FOREIGN EXCHANGE CONTRACT**.

forward exchange contract. vide **FOREIGN EXCHANGE CONTRACT**.

forward foreign exchange contract. vide **FOREIGN EXCHANGE CONTRACT**.

forward market. sinônimo de **FUTURES MARKET** [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 989].

forward-looking information. informação contendo previsões.

forward-looking statement. demonstração financeira de empresa que está emitindo novas ações.

founder. 1 – (of a corporation, etc.) fundador.
2 – vide **TRUST**.

founder’s share. (corporate law) ação do fundador (da sociedade). A **founder’s share** participa nos lucros apenas após o dividendo mínimo das ações ordinárias ser pago [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 682]. Apesar de serem institutos semelhantes, não traduza **founder’s share** por “**partes beneficiárias**”.

Founding Fathers. (dir. constitucional) constituintes.

fractional interest. cota-parte (em condomínio).

fractional share. vide STOCK.

fractional-reserve banking. (economics) sistema bancário no qual os bancos mantêm em caixa apenas uma fração dos depósitos, gerando o efeito multiplicador.

framers of the Constitution. (dir. constitucional) constituintes.

framework. conjuntura.

framework convention. vide TREATY.

framework treaty. vide TREATY.

franchise. 1 – concessão (de serviço público).

2 – franquia.

- **franchise agreement** → contrato de franquia.
- **franchise offering circular** → circular de oferta de franquia.

As partes:

- **franchisor** → franqueador.
 - **franchisee; franchise holder** → franqueado.
 - 3 – (corporate law) autorização concedida pelo Estado para que a sociedade empresária possa operar. Sinônimos: corporate franchise; general franchise.
- “The notion that a corporation receives a ‘franchise’ from the state of incorporation is the theory on which states selectively apply their franchise taxes to corporations but not to other business forms”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 51]
- 4 – direito de votar. Sinônimo em inglês: elective franchise.

franchise deductible. vide DEDUCTIBLE.

franchise tax. (tax law) vide TAX.

franchisee. 1 – franqueado. Vide FRANCHISE.

2 – concessionária (de serviço público).

franchisor. franqueador. Vide FRANCHISE.

fraud. 1 – fraude.

2 – (civil law) dolo.

“Fraud is the making of a false statement of fact with knowledge of its falsity or with reckless indifference as to its truth, with the intent that the listener rely thereon and the listener does so rely and is harmed thereby”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

fraud in the execution. (contract law) dolo; fraude (na celebração do ato). **Fraud in the execution** é o induzimento da parte em erro, especialmente sobre o conteúdo do instrumento contratual. Também chamado de **essential fraud**; **real fraud**; **fraud in the essence**; **fraud in the inception**; **fraud in the factum**; **fraud in esse contractus**.

fraud in the inducement; fraud in the procurement. (contract) dolo; fraude (para induzir a celebração de contrato).

fraud on creditors. sinônimo de FRAUDULENT CONVEYANCE (vide).

fraudulent concealment. omissão dolosa; dolo por omissão.

fraudulent conveyance; fraud on creditors; fraudulent transfer. fraude contra credores.

fraudulent misrepresentation. vide MISREPRESENTATION.

fraudulent pretenses. sinônimo de FALSE PRETENSES.

fraudulent representation. vide MISREPRESENTATION.

fraudulent transfer. sinônimo de FRAUDULENT CONVEYANCE (vide).

fray. sinônimo de AFFRAY.

free and clear. vide ENCUMBRANCE.

free cash flow. (accounting) fluxo de caixa livre.

free enterprise. (economics) livre-iniciativa.

free on board. posto a bordo. Vide FOB.

free rider. (economics) oportunista.

- **to free ride on something** → usar algo oportunisticamente; usar algo de forma oportunista.
- **free riding** → oportunismo; comportamento oportunista.

free riding. (economics) vide FREE RIDER.

free speech. liberdade de expressão.

free trade. livre comércio.

free working capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

freedom of assembly. liberdade de reunião.

freedom of contract; liberty of contract; autonomy of the parties. liberdade contratual.

freedom of expression. liberdade de expressão.

freedom of speech. liberdade de expressão.

freedom of speech. liberdade de expressão.

freehold. (property law) direito de propriedade sobre bem imóvel. Este termo não possui equivalente direto no direito brasileiro.

freeholder. proprietário de bem imóvel.

free-market reform. (economics) reforma liberal; reforma liberalizante.

free-trade agreement. acordo de livre comércio.

freeze (noun). 1 – (of bank account) bloqueio.
2 – (of prices) congelamento.

freeze (verb). 1 – (bank account) bloquear.
2 – (prices) congelar.

freeze-out. (corporate law) pressão exercida pelos sócios majoritários sobre os minoritários, para que os minoritários vendam suas participações societárias para os majoritários, ou se retirem da sociedade. Esta pressão é normalmente exercida por meio de retenção de dividendos. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 650; Downes, John, *Dictionary of Finance and Investment Terms*, p. 225].

- to freeze out; squeeze out someone → excluir/expulsar alguém (da sociedade) [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 201].

“Shares may be issued to friendly persons for apparently worthwhile purposes, but the minority shareholders complain that the real purpose and principal effect of the transaction is to freeze them out”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 202].

freeze-out merger. vide MERGER.

freight. frete. Vide CHARTER (of a ship).

freight carrier. transportador (de carga).

freight forwarder. transportador.

freight-in. (accounting) sinônimo de TRANSPORTATION IN (vide).

fresh pursuit. (criminal law) perseguição contínua; perseguição em flagrante; perseguição do suspeito logo após a prática do crime; flagrante em que o autor do crime é perseguido logo após praticar o mesmo.

“In the case of arrest for a misdemeanor the arrest must be made immediately or after fresh pursuit”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 205].

frictional unemployment. vide UNEMPLOYMENT.

friendly suitor. (corporate law) sinônimo de WHITE KNIGHT.

fringe. (economics, antitrust) marginal.

- fringe competition → concorrência marginal.
- fringe firms → firmas marginais.

fringe benefit. (labor law) benefício adicional; benefício indireto (carro da empresa, seguro, mensalidade escolar).

fringe firm. vide FIRM.

frivolous. temerário; abusivo; de má fé.

“Defense counsel sometimes file a timely notice of appeal, but then decide after studying the trial record that there are no non-frivolous claims worth presenting to the appellate court”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 332].

- frivolous lawsuit → ação temerária.
- frivolous appeal → recurso protelatório.

frontage. testada.

- “The property’s value was so low because of its narrow frontage”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 692] → O valor do imóvel era tão baixo devido à sua estreita testada.

frozen account. conta bloqueada.

FRS. abrev. de FEDERAL RESERVE SYSTEM (vide).

fruit-of-the-poisonous-tree doctrine; fruits doctrine. (criminal law) teoria dos frutos da árvore envenenada; teoria da prova ilícita por derivação.

fruits doctrine. sinônimo de FRUIT-OF-THE-POISONOUS-TREE DOCTRINE.

frustration. (contract law) frustração (do motivo do contrato, do fim contratual objetivo). Os contratos podem ser extintos com base em frustration [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 694].

FSA. abrev. de FINANCIAL SERVICES AUTHORITY.

FTC. abrev. de FEDERAL TRADE COMMISSION.

fugitive from justice; fugitive. foragido.

fugitive warrant. vide WARRANT.

full bench. sinônimo de FULL COURT (vide).

full costing. (accounting) sinônimo de ABSORPTION COSTING.

full court; full bench; en banc court. plenário; tribunal pleno.

full employment. (economics) pleno emprego.

- fully employed economy → economia no pleno emprego.
- less than fully employed economy → economia operando abaixo do nível de pleno emprego.

full faith and credit. reconhecimento da validade e executoriedade de atos públicos, registros, e decisões judiciais de outro estado.

- “To give full faith and credit to a judgment of another state’s court”. [Kane, Mary Kay, *Civil Procedure*, p. 31] → Reconhecer (e executar) a sentença proferida por juiz de outro estado.

full partner. vide LIMITED PARTNERSHIP.

full payment. pagamento integral.

full title. vide TITLE.

full-paid stock. vide STOCK.

full-price costing. (accounting) sinônimo de ABSORPTION COSTING.

full-time work. vide WORK.

fully-diluted earnings per share. (accounting) lucro diluído por ação; lucro por ação após a conversão de todos os valores mobiliários conversíveis em ação (os bônus de subscrição, opções de compra de ações, e debêntures conversíveis em ações). Sinônimos em inglês: *diluted earnings per share*; *earnings per share fully diluted*; *earnings per common share assuming dilution*.

function. função.

- *delegated function* → função delegada.
- *to carry out/fulfil/perform/serve one's duties* → realizar suas funções.

function accounting. (accounting) sinônimo de RESPONSIBILITY ACCOUNTING.

function form income statement. (accounting) sinônimo de ABSORPTION COSTING INCOME STATEMENT.

functional depreciation. (accounting) depreciação funcional; depreciação por obsolescência tecnológica [Warren, Carl. Accounting, page 396]. Sinônimos em inglês: *economic depreciation*; *invisible deterioration*.

fund. 1 – financiar.

2 – (the debt) securitizar; converter em títulos de dívida.

fund flow statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

fund statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

fundamental analysis. (economics) análise fundamental.

fundamental law. lei fundamental; constituição.

“Belief in the existence of a fundamental law, to which governments must adhere (...), has been characteristic of European thought at least since the eleventh century”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 7].

fundamental right. direito fundamental.

funded debt. vide DEBT.

fundraising. captação de recursos (financeiros).

funds. recursos; fundos. Prefira traduzir por recursos.

- “Third, we develop a model of supply and demand for funds in financial markets”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 562] → Terceiro, desenvolvemos um modelo de oferta de, e demanda por, recursos nos mercados financeiros.

- *sources of funds* → origem dos recursos.

- *uses of funds* → aplicação dos recursos.

- *insufficient funds* → fundos insuficientes.

funds flow statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

fungible. fungível.

furor brevis. sinônimo de HEAT OF PASSION.

furtherance of trade. incentivo ao comércio.

FUTA. abrev. de FEDERAL UNEMPLOYMENT TAX ACT.

future value. valor futuro.

futures. (financial market) futuros.

- *futures contract* → contrato de futuros.
- *futures market* → mercado futuro; mercado de futuros. Sinônimo: *forward market* [Black's Law Dictionary 8th edition, page 989]. Nota: ambos os termos *mercado futuro* e *mercado de futuros* são amplamente usados.



GAAP. abrev. de **GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES.**

gain. ganho.

gain of purchasing power. (accounting) sinônimo de **HOLDING GAIN.**

gains on disposal. (accounting) ganhos na alienação.

“The amount of net proceeds in excess of net book values are gains on disposal.” [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 286].

gambling. jogo de azar.

- **gambling debt; gaming debt** → dívida de jogo.

game. jogo.

- **game of chance** → jogo de azar.
Vide também **GAME THEORY.**

game theory. (economics) teoria dos jogos.

Termos relacionados:

- **cooperative game** → jogo cooperativo.
- **dominant strategy** → estratégia dominante.
- **game outcome** → solução do jogo.
- **noncooperative game** → jogo não cooperativo.
- **noncooperative outcome** → solução não cooperativa.
- **payoff** → resultado; payoff.
- **player** → jogador.
- **prisoner's dilemma** → dilema dos prisioneiros.
- **zero-sum game** → jogo de soma zero.

gang. quadrilha.

gap. 1 – (of the law) lacuna.

2 – (economics) hiato. Vide **OUTPUT GAP; INFLATIONARY GAP.**

gap period. (bankruptcy) o período entre a apresentação do pedido de falência e a declaração da falência (order for relief).

garden leave. prazo de quarentena (remunerada).

garnishee. vide **GARNISHMENT.**

garnisher. vide **GARNISHMENT.**

garnishment. (civil procedure) penhora de salário; penhora de depósito bancário; penhora de bens e direitos do devedor que estejam em posse de terceiro.

- **to garnish** → executar; penhorar; apreender.
- “Only a certain portion of an employee’s pay can be garnished”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*]. → Apenas uma certa fração do salário do empregado pode ser penhorada / pode ser objeto de penhora.

As partes:

- **garnisher** → credor.
- **garnishee** → terceiro.

GATT. abrev. de **GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE.**

Gaza Strip. (region in the Middle East) Faixa de Gaza. Vide **WEST BANK.**

Gazette. o Diário Oficial do Reino Unido, também chamado de **London Gazette.**

GDP. vide **PRODUCT.**

GDP gap. (economics) hiato do PIB; hiato do produto.

general accounting. sinônimo desnecessário de **FINANCIAL ACCOUNTING.**

General Accounting Office. órgão do poder legislativo dos Estados Unidos com funções semelhantes às funções do Tribunal de Contas da União no Brasil.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). (international law) Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).

general appearance. vide **APPEARANCE.**

General Assembly. (U.N.) Assembleia-geral.

general assembly. assembleia-geral.

general budget. (accounting) sinônimo de **MASTER BUDGET.**

general counsel. (corporate law) diretor jurídico.

general creditor. vide **CREDITOR.**

general denial. vide **DENIAL.**

general expense. (accounting) sinônimo de ADMINISTRATIVE EXPENSE.

general franchise. (corporate law) vide FRANCHISE.

general indorsement. vide INDORSEMENT.

general journal. (accounting) livro diário geral; diário geral. Sinônimos em inglês: *ordinary journal*; *proper journal*. Vide nota explicativa em JOURNAL.

general jurisdiction. vide JURISDICTION.

general ledger. (accounting) razão geral; livro razão geral. Sinônimos em inglês: *controlling ledger*; *financial ledger*; *key ledger*. Vide nota explicativa em LEDGER.

general lien. vide LIEN.

general meeting. vide MEETING.

general overhead of mill. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

general partner. vide LIMITED PARTNERSHIP.

general partnership. a *general partnership* é uma forma de sociedade empresária utilizada nos EUA. Vide o quadro explicativo em SOCIEDADE [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 8].

A tradução de *general partnership*: Não existe equivalente direto para *general partnership* no direito brasileiro. Todavia, as *general partnerships* são muito similares às sociedades simples do Código Civil brasileiro. Por isso, pode-se traduzir *general partnership* por *sociedade simples*, ou por *parceria*. Mas para deixar bem claro que são conceitos similares e não completamente correspondentes, sugere-se acrescentar a expressão “*general partnership*” entre parênteses, na versão.

Tradução sugerida dos termos relativos às *general partnerships*:

- *partnership agreement* → contrato social.
- *partner* → sócio.
- *partnership obligations* → obrigações da sociedade.
- *partnership assets* → bens da sociedade.

general power of attorney. vide POWER OF ATTORNEY.

general practitioner attorney. advogado que lida com vários tipos de causa; advogado generalista.

general price-level gain. (accounting) sinônimo de HOLDING GAIN.

general price-level loss. (accounting) sinônimo de HOLDING LOSS.

general principles of law. princípios gerais do direito.

general purchasing power gain. (accounting) sinônimo de HOLDING GAIN.

general purchasing power loss. (accounting) sinônimo de HOLDING LOSS.

general verdict. vide VERDICT.

generalized system of preferences. (international trade) sistema de preferências generalizadas.

generally accepted accounting principles (GAAP). princípios de contabilidade geralmente aceitos; princípios fundamentais de contabilidade.

generic. (drug) genérico.

genocide. genocídio.

gentlemen's agreement. acordo de cavalheiros.

genuine. genuíno; autêntico.

genuineness. (of document) autenticidade.

geographic indication. (trademark) indicação geográfica.

geographic market. vide RELEVANT MARKET.

geographically descriptive mark. (trademark law) vide TRADEMARK.

gerrymandering. (in election) na vigência do voto distrital, *gerrymandering* é a prática de manipular a extensão dos distritos eleitorais com o fim dissimulado de favorecer um determinado partido. Traduza por: manipulação (da área) dos distritos eleitorais.

gestational carrier. vide MOTHER.

gestational surrogate. vide MOTHER.

gestor. manager. Vide GESTÃO DE NEGÓCIO.

giffen good. vide GOOD.

gift. doação.

- *anatomical gift* → doação testamentária de órgão (para transplante ou pesquisa médica).
- *charitable gift* → doação para caridade.
- *gift mortis causa*; *mortis causa gift*; *gift in contemplation of death* → doação causa mortis.
- *inter vivos gift*; *gift inter vivos*; *lifetime gift*; *absolute gift* → doação inter vivos.
- *onerous gift* → doação onerosa.

gift tax. vide TAX.

guilt-edged. (bond) de primeira linha; da mais alta qualidade.

gini coefficient. (economics) coeficiente de Gini.

give. 1 – dar

2 – doar. Vide GIFT.

giving in payment. dáção em pagamento.

glamour stock. vide STOCK.

global covenant. pacto global.

global warming. aquecimento global.

globalization; globalisation. (economics) globalização.

glosator. (history) glosador.

GNP. vide PRODUCT.

go public. (corporate law) ver PUBLIC.

goal. (budgeting) objetivo [Warren, Carl. Accounting, page 871].

- overall goals → objetivos gerais.
- specific goals → objetivos específicos.

godfather offer. (corporate law) o mesmo que BEAR HUG (vide).

going concern. empresa em funcionamento; empresa em atividade; entidade em continuidade [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 56].

- “It is assumed that the business will continue as a going concern”. [Warren, Carl. Accounting, page 397] → Assume-se que a empresa continuará em atividade.

going private. vide PRIVATE.

going public. vide PUBLIC.

gold standard. (economics) padrão ouro.

- under a gold standard; with a gold standard → com base no padrão-ouro.

golden parachute. cláusula em contrato de trabalho que confere ao diretor ou outro membro da alta administração da empresa certas verbas rescisórias benéficas no caso de a empresa ser vendida. Quando tal cláusula estiver inserida em contrato de empregado não executivo ou de menor hierarquia, ela é chamada de TIN PARACHUTE e é menos benéfica.

golden rule argument. (procedure) argumento utilizado pela acusação, pedindo aos jurados que decidam o caso como se eles mesmos, seus amigos, ou membros de suas famílias houvessem sido a vítima do crime em julgamento. Este tipo de argumento é proibido nos EUA.

good. 1 – bom.

- to make good → indenizar, compensar.
- 2 – (economia) bem.
- goods → bens.
- goods and services → bens e serviços.

• capital good → bem de capital.

• complements; complementary goods → bens complementares.

• consumer durables → bens de consumo duráveis.

• consumer good; consumption good → bem de consumo.

• durable goods → bens duráveis.

• excludable good → bem de consumo excludente.

• final good → bem final.

• Giffen goods → bens Giffen.

• inferior good → bem inferior.

• intermediate good → bem intermediário.

• merit goods → bens meritórios.

• normal good → bem normal.

• positional good → bem posicional.

• public good → bem público.

“Public goods are neither excludable nor rival”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 225].

• rival good → bem rival.

good attainable standard cost. (accounting) sinônimo de CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST.

good faith; bad faith. boa-fé; má-fé.

- to act in bad faith → agir de má-fé.
- in good faith; bona fide → de boa-fé.
- bona fide purchaser → comprador de boa-fé.

good offices. (international law) bons ofícios.

good standing. vide STANDING.

goods in process. (accounting) sinônimo de WORK-IN-PROCESS (vide).

goodwill. fundo de comércio; aviamento; goodwill. Vide explicação no verbete FUNDO DE COMÉRCIO.

“Goodwill is typically indicated when an amount is paid to acquire a firm that exceeds the recognized value of the other assets involved”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 292].

GOP. sinônimo de REPUBLICAN PARTY.

govern. 1 – reger; estar sujeito a; aplicar-se. Vide os exemplos abaixo:

- “This action is governed by the 6-year statute of limitations”. → Esta ação está sujeita ao prazo prescricional de 6 anos. O prazo prescricional de 6 anos aplica-se a esta ação.
- “In any case not provided for in this Act the provisions of the Uniform Partnership Act

govern". [Uniform Limited Partnership Act, Section 1105] → O Uniform Partnership Act rege qualquer caso não previsto nesta lei; O Uniform Partnership Act aplica-se a qualquer caso não previsto nesta lei.

- "These rules govern the procedure in all criminal proceedings in the courts of the United States". → Estas regras regem/aplicam-se a todas as ações penais na justiça dos Estados Unidos.

governance. governança.

governing. aplicável; vinculante.

- governing law → lei aplicável.

government. 1 – (substantivo) governo.

2 – (processo penal) sinônimo de PROSECUTION (2).

3 – (adjetivo) o adjetivo **government** deve ser traduzido por público. Por exemplo:

- government budget → orçamento público, e não "orçamento do governo".
- government bond → título da dívida pública.
- government debt → dívida pública.
- government revenue [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 184] → receita pública.
"Figure 1 shows government revenue, including federal, state, and local governments, as a percentage of total income for the U.S. economy". [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 242].
- government services → serviços públicos.
- government spending → gasto público.

government accounting. (accounting) contabilidade pública.

government agent. agente público.

government bond. vide BOND.

government contract. contrato administrativo.

government corporation. vide CORPORATION.

government employee. vide EMPLOYEE.

Government Printing Office. Imprensa Oficial (dos Estados Unidos).

government security. vide BOND.

government tort. vide TORT.

government witness. vide WITNESS.

governmental. governamental; público.

- governmental entity → entidade pública.

governmental authority. autoridade pública.

government-backed. garantido pelo governo; garantido pelo Tesouro.

governor. 1 – governador.

2 – Diretor (de Banco Central). Vide verbete CENTRAL-BANK GOVERNOR.

grace period. período de graça.

graduated rate. vide TAX RATE.

graduated tax. vide TAX.

graduated tax. vide TAX.

graffit. grafitar; pichar.

graft. corrupção.

grammatical interpretation. vide INTERPRETATION.

grand juror. vide JUROR.

grand jury. (criminal procedure) júri de acusação. Sem equivalente no Brasil. O **grand jury** é o corpo de jurados que decide pelo recebimento ou rejeição da acusação. É uma espécie de júri preliminar, que decide se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para iniciar a ação penal, sem contudo julgar o réu. O júri que efetivamente julga o réu é o **petit jury**. Sinônimos: ACCUSING JURY; PRESENTING JURY; JURY OF INDICTMENT. Pode-se traduzir **grand jury** por júri de acusação. E **petit jury** por júri de julgamento.

"The grand jury is a group of citizens that reviews evidence of suspected criminality to decide whether criminal charges are warranted. The formal charging instrument issued by a grand jury is an indictment, sometimes also referred to as true bill. If the grand jury decides not to indict, it returns what is called a no true bill". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 74].

"In information states, the prosecutor typically has the choice of either presenting the charges to a grand jury or conducting a preliminary hearing". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 65].

grand larceny. (criminal law) vide LARCENY.

Grand Old Party. sinônimo de REPUBLICAN PARTY.

grandfather. isentar, excepcionar (de uma regra geral).

grant (noun). 1 – deferimento; aceitação.

2 – (of property) outorga; transmissão; transferência.

3 – instrumento de transmissão da propriedade; escritura.

4 – permissão; concessão.

grant (verb). 1 – deferir; aceitar.

2 – dar; outorgar.

3 – (property) transferir; transmitir.

4 – permitir; conceder.

grantee. alienatário; aceitante; accipiens. Ver exemplo em GRANTOR.

grantor. 1 – transmitente; alienante; cedente; tradens.

2 – outorgante.

3 – vide TRUST.

graph. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

gratuitous. gratuito.

graymail. (criminal procedure) em processo penal, a ameaça feita pelo réu de revelar informação confidencial durante o julgamento, para forçar a promotoria a desistir da ação penal.

great bodily harm. sinônimo de serious bodily injury. Vide BODILY INJURY.

Great Depression. (economics) Grande Depressão.

great writ. sinônimo de HABEAS CORPUS (vide).

green shoe. (stock market) opção de distribuição de lote suplementar.

greenback. (informal) dólar.

greenhouse effect. efeito estufa.

greenhouse gas. gás que produz efeito estufa.

greenmail. (stock market) a compra de uma quantidade tal de ações de uma empresa que possibilite fazer ameaça de tomada hostil do controle da mesma (hostile takeover), para então forçá-la a recomprar as ações com ágio [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 346].

grievance. 1 – (labor law) reclamação trabalhista; dissídio trabalhista.

- to process the grievance → processar o dissídio trabalhista.

2 – lesão; injustiça; lide; conflito; dano.

- redress of grievances → resolução/solução da lide, do conflito, da reclamação.

3 – reclamação.

- to file a grievance → fazer reclamação; fazer um pedido.

grievance procedure. (labor law) processo de resolução de dissídio trabalhista.

grievous bodily harm. sinônimo de serious bodily injury. Vide BODILY INJURY.

gross (noun). bruto. Antônimo: net.

gross (verb). faturar.

- The company grossed 200 million dollars last year → A empresa faturou 200 milhões de dólares no ano passado; A empresa teve faturamento de 200 milhões de dólares no ano passado.

gross charter. vide CHARTER (of a ship).

gross cost. (accounting) sinônimo de COST OF MERCHANDISE SOLD (vide).

gross domestic product. vide PRODUCT.

gross earnings. rendimento bruto.

gross financial debt. dívida financeira bruta.

gross income. (accounting) lucro operacional bruto; resultado bruto.

gross margin. (accounting) sinônimo de GROSS PROFIT.

gross margin. (accounting) margem bruta.

“In a merchandising business, gross profit on sales (sometimes called gross margin) is a highly significant measure for management”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 125].

gross national product. vide PRODUCT.

gross operating spread. (accounting) sinônimo de GROSS PROFIT.

gross profit. (accounting) lucro bruto. Sinônimos em inglês: gross margin; gross operating spread; gross profit from sales; gross spread; sales margin; trading profit.

- “The cost of merchandise sold is subtracted from sales to arrive at gross profit”. [Warren, Carl. Accounting, page 231] → O custo das mercadorias vendidas é subtraído da receita de vendas para chegar ao lucro bruto.

gross profit from sales. (accounting) sinônimo de GROSS PROFIT.

gross profit on sales. (accounting) lucro operacional bruto (em operações com mercadorias).

gross receipt. (accounting) rendimento bruto.

“Gross receipts is the total amount, both in cash and accruals and in goods, services, or other benefits, received by a taxpayer during the taxable period”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil].

gross sales. (accounting) receita operacional bruta.

gross spread. (accounting) sinônimo de GROSS PROFIT.

gross working capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

gross-income tax. vide TAX.

gross-receipts tax. vide TAX.

ground (noun). fundamento; fundamentação; motivo.

ground (verb). fundamentar; motivar; embasar.

- “The court grounded the decision on common law”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 723] → O juiz fundamentou sua decisão no common law.

group insurance. seguro coletivo.

group policy. apólice de seguro coletivo.

group profit and loss account. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED INCOME STATEMENT.

growth company. sociedade em crescimento acelerado.

growth investor. investidor que investe em growth company (vide) [Warren, Carl. Accounting, page 578]. Contrapõe-se ao VALUE INVESTOR (vide).

growth stock. Vide STOCK.

guarantee (noun). garantia.

- constitutional guarantee → garantia constitucional.

guarantee (verb). garantir.

guarantor. 1 – fiador; garantidor; garante.

2 – (of negotiable instrument) avalista.

“A guarantor of payment may be sued upon default on the paper and the holder is not required to proceed against any other party before suing the guarantor”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

guarantor-state. estado-garantidor.

guaranty. garantia; garantia fidejussória. O termo guaranty é usado principalmente em textos bancários e financeiros.

guaranty insurance. seguro-fiança.

guardian; custodian. curador/tutor (de incapaz). Se o guardian for responsável por menor de idade, traduza por tutor. Se não, traduza por curador. Na dúvida, traduza literalmente por guardião.

- appointment of a guardian → nomeação de um curador/tutor.

- guardian ad litem; special advocate; special guardian; law guardian → curador/tutor dativo.

- testamentary guardian → tutor/curador testamentário.

guardianship. tutela ou curatela, dependendo do contexto. Se for guardianship de menor de idade, traduza por tutela. Se for guardianship de maior de idade incapaz, traduza por curatela. Na dúvida, traduza por guarda.

guild. guilda.

guilt. culpa.

guilty. (criminal procedure) culpado. Prefira traduzir utilizando os termos absolver e condenar, usuais no Direito brasileiro. Evite as expressões literais ‘declarar culpado’ ou ‘declarar inocente’.

- the defendant was found not guilty → o réu foi absolvido (do crime).

- the defendant was found guilty of a crime → o réu foi condenado pelo crime.

- the jury found the defendant guilty → o júri condenou o réu.

- the jury found the defendant not guilty → o júri absolveu o réu.

- we find the defendant guilty → nós condenamos o réu.

- we find the defendant not guilty; we find the defendant innocent → nós absolvemos o réu.

“Jury verdicts may state either ‘We find the defendant guilty’ or ‘We find the defendant innocent’” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 112].

guilty knowledge. (criminal law) conhecimento da ilicitude do ato. Sinônimo scienter.

guilty plea. (criminal law) vide PLEA.

guilty verdict. vide VERDICT.

gutter press. (journalism) imprensa marrom.



habeas. abrev. de HABEAS CORPUS.

habeas corpus. (criminal law) habeas corpus.

- writ of habeas corpus → mandado/ordem de habeas corpus.
- to file for a writ of habeas corpus → impletar pedido de habeas corpus.

• petition for habeas corpus; application for a writ of habeas corpus; habeas corpus petition; habeas petition → pedido de habeas corpus.

“The determination whether the petitioner is in custody is made at the time the petition for habeas corpus is filed”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 474] → Determina-se se o impetrante está preso no momento em que o pedido de habeas corpus é impetrado.

- restraint (on movement); restraint (on individual liberty) → coação/constrangimento (na liberdade de locomoção).

“The writ of habeas corpus is used where a person is actually imprisoned or being restrained in his liberty at the time the writ is issued”. [Appleton, Julian J., *New York Practice*, p. 277] → O mandado de habeas corpus é usado quando a pessoa está realmente recolhida à prisão ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade no momento em que o mandado é concedido.

- habeas corpus action → ação de habeas corpus.

habitation. (civil law) habitação.

Hague. Haia.

half. semestre.

- “Patients were billed for services performed during the first half of 2004”. → Os pacientes foram cobrados pelos serviços prestados no primeiro semestre de 2004.

half-blood. unilateral.

- half-blood brother → irmão unilateral.

half-finished goods. (accounting) sinônimo de WORK-IN-PROCESS (vide).

halfway house. estabelecimento de transição que abriga pessoas que acabaram de sair de penitenciária ou hospital.

harassment. assédio.

harbor. dar abrigo; auxiliar a fugir ou se ocultar.

harboring. (a criminal) favorecimento pessoal; auxílio ao autor do crime a se ocultar ou fugir.

harboring runaway child. dar abrigo a menor fugitivo.

hard case. processo de difícil solução, em que o juiz sente-se inclinado a interpretar a regra aplicável de forma extensiva ou até mesmo a ignorar a regra aplicável [Black's Law Dictionary 8th edition, page 734].

hard cost. (accounting) sinônimo de ORIGINAL COST.

hard currency. vide CURRENCY.

hard labor. (criminal law) trabalhos forçados.

hardship clause. cláusula de onerosidade excessiva; cláusula de hardship.

harm (noun). dano; lesão.

- irreparable harm → dano irreparável.

harm (verb). lesar; danificar; prejudicar.

harmless error; technical error; error in vacuo. (procedure) mera irregularidade.

Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act (HSR). (antitrust) lei federal de 1976 que instituiu a notificação prévia de atos de concentração.

hate crime. (criminal law) crime motivado por preconceito.

hawk. termo muito utilizado em jornalismo, tanto em economia quanto em relações internacionais.

- 1 – (em relações internacionais) belicoso; beligerante; agressivo.

- 2 – (em economia) favorável a uma política monetária rígida, e principalmente ao aumento de juros para conter a inflação.

Adjetivo: hawkish.

Antônimo: DOVE (vide).

hazardous contract. vide **CONTRACT**.

hazardous occupation. trabalho perigoso.

HDI. abrev. de **HUMAN DEVELOPMENT INDEX**.

head of government. chefe de governo.

head of state. chefe de estado.

head office. matriz; sede.

headline inflation. taxa de inflação ampla; taxa de inflação cheia. *Headline inflation* é a taxa de inflação calculada considerando-se itens sujeitos a grande volatilidade de preço, tais como alimentação e combustíveis. Contrapõe-se à chamada **core inflation** (núcleo da inflação).

headnote. ementa (de decisão judicial).

health insurance. seguro de saúde; plano de saúde.

healthcare. área de saúde.

- **healthcare specialist** → especialista na área da saúde.

healthcare provider. prestador de serviço de saúde.

healthcare service. serviço de saúde.

health-maintenance organization (HMO). (provedora de) plano de saúde.

hear. (procedure) conhecer; tomar conhecimento; admitir.

- **to hear the case** → conhecer do caso/processo.
- **to hear the appeal** → conhecer do recurso.

hearing. (procedure) audiência.

- **to hold a hearing** → realizar audiência.
- “The court shall order a hearing on matters affecting a grand jury proceeding” → O juiz marcará uma audiência sobre questões relativas ao procedimento de grand jury.
- **adversarial hearing** → audiência em que há contraditório.

hearing examiner. sinônimo de **ADMINISTRATIVE-LAW JUDGE** (vide).

hearing officer. sinônimo de **ADMINISTRATIVE-LAW JUDGE** (vide).

hearsay evidence; secondhand evidence;

hearsay. (procedure) prova testemunhal indireta, prova de ouvida alheia, prova por ouvir dizer.

“Such a secondhand story would at trial run afoul of the rule excluding hearsay evidence”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 173].

- **hearsay rule** → regra que veda hearsay evidence.

- **hearsay exception** → exceção à regra que veda hearsay evidence.

heat of passion; sudden passion. (criminal law) violenta emoção.

- **homicide committed in the heat of passion** → homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção.

hedge. (stock market) hedge. O termo hedge às vezes é traduzido como **proteger** (verbo) ou **proteção** (substantivo). Todavia, os termos **hedge**, **hedgear** e **hedgado** já foram incorporados ao português [Cavalcante, Francisco. *Mercado de Capitais*, p. 128; *Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP* Nº 01/2005].

- “Investors often try to hedge against inflation by purchasing assets that will rise in value faster than inflation”. [Downes, John. *Dictionary of Finance and Investment Terms*, 254]. → Os investidores geralmente tentam se proteger da inflação comprando bens que se valorizarão mais rápido que a inflação.

- “Derivativos são operações defensivas quando o objetivo é proteger-se contra a valorização do real, que diminui a receita doméstica dos exportadores”. [Folha de São Paulo, 9/out/2008] → Derivatives are defensive transactions used to hedge against the appreciation of the real, which decreases the domestic revenue of exporters.

hedge fund. fundo de hedge.

hedger. (stock market) hedger; operador de hedge. Este termo já foi incorporado ao português.

hedonic damages. vide **DAMAGES**.

heir. herdeiro. No common law a palavra **heir** se refere geralmente ao **herdeiro legítimo**. Sinônimos em inglês: **legal heir**; **heir at law**; **lawful heir**; **heir general**; **legitimate heir**; **heir by intestacy**.

- **testamentary heir** → herdeiro testamentário.

- **to call the heirs** → convocar os herdeiros.

- **forced heir** → herdeiro necessário.

- **to appoint an heir** → nomear/instituir um herdeiro.

heir at law. herdeiro legítimo.

heir by intestacy. herdeiro legítimo.

heirship. qualidade de herdeiro; direito à herança.

“For purposes of forced heirship, representation takes place only as provided in Article 1493” [Civil Code of Louisiana, Article 882].

“(...) a formal proceeding for determination of heirship, (...)” [Uniform Probate Code, 72-1-208].

held-to-maturity securities. valores mobiliários que serão mantidos até o vencimento [Warren, Carl. Accounting, page 618].

henceforth. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

herd behavior. (economics) comportamento de manada.

hereabove. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereafter. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereat. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereby. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereditament. 1 – bem transmissível por herança; bem transmissível causa mortis.
2 – bem imóvel.

hereditary succession. vide SUCCESSION.

herein. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereinabove. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereinafter. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereinbefore. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereinbelow. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereof. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereon. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereto. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

heretofore. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereunder. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereunto. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

hereupon. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

herewith. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

heritable. transmissível causa mortis; que pode ser transmitido por herança/por sucessão causa mortis.

• “The right to bring this proceeding is heritable”. [Civil Code of Louisiana, Article 209] → O direito de iniciar este processo é transmissível causa mortis.

• **heritable obligation** → vide OBLIGATION.

heritable contract. vide CONTRACT.

heritable obligation. vide OBLIGATION.

heritage. patrimônio.

• **common heritage of humankind** → patrimônio comum da humanidade.

• **cultural heritage** → patrimônio cultural.

hidden defect. vide DEFECT.

High Court of Justice. Tribunal Superior de Justiça. O Tribunal Cível da Inglaterra e País de Gales.

high seas, the. (international law) alto-mar.

high sheriff. sinônimo de SHERIFF.

high treason. sinônimo de TREASON.

high-and-low points method. (cost accounting) sinônimo de HIGH-LOW METHOD.

higher offense. vide MERGER DOCTRINE.

high-low method. (cost accounting) método alto-baixo.

high-low-points method. (cost accounting) sinônimo de HIGH-LOW METHOD.

high-street bank. banco grande, respeitado, popular, consolidado.

highway. 1 – rodovia.

2 – logradouro (qualquer logradouro e não apenas as rodovias).

high-yield bond. vide BOND.

hire. vide FOR HIRE.

hire purchase.

• **to buy on hire purchase** → comprar a crédito (mediante o pagamento de prestações); comprar em prestações.

hire-purchase agreement. sinônimo de LEASE-PURCHASE AGREEMENT (vide).

historical absorption costing. (accounting) custeio real por absorção.

historical cost. (accounting) custo histórico.

historical cost accounting. (accounting) registro pelo custo histórico.

historical school. (history of law) escola histórica.

hit and run accident. acidente de carro em que o motorista foge sem se identificar ou prestar ajuda.

hit and run entry. vide ENTRY.

hit man. executor; assassino de aluguel.

hive off. separar; cindir.

- “The unit was hived off from its parent company” → A unidade foi separada da matriz.

HMO. abreviatura de HEALTH-MAINTENANCE ORGANIZATION.

hoard. entesourar.

hoarding. entesouramento.

hold. 1 – decidir; julgar.

- “The Supreme Court held that the entry was lawful” → A Suprema Corte decidiu que a entrada foi legal.
 - “The contract was held not to be binding” → decidiu-se que o contrato não era vinculante; decidiu-se que o contrato era nulo.
 - to hold for someone → decidir em favor de alguém.
 - to hold against someone → decidir contra alguém.
 - to hold harmless → vide INDEMNIFY.
- 2 – deter; ser titular; titularizar.
- he holds 1,000 shares → ele é titular de 1.000 ações.

holder. 1 – (of negotiable instrument) portador. A diferença entre **holder** e **bearer**: **holder** é o portador de título de crédito ao portador ou nominativo. **Bearer** é o portador de um título de crédito ao portador ou endossado em branco. Traduza ambos os termos por **portador**. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 189].

- “The holder must take the instrument for value”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 199] → O portador deve receber o título de crédito a título oneroso.
 - holder for value; bona fide holder for value → portador a título oneroso.
 - holder in due course; due-course holder → portador de boa-fé [Uniform Commercial Code, §3-302].
 - “This defense cannot be raised against a holder in due course of the note promissory” → Esta defesa não pode ser oposta a um portador de boa-fé da nota promissória.
- 2 – abrev. de BONDHOLDER.
- 3 – titular.

holder of record. vide SHAREHOLDER.

holding. 1 – decisão das questões de direito por sentença (que tem força de lei nos EUA). Vide DICTA. Traduza simplesmente como **decisão**.

- “...to adhere to its previous holding until the Supreme Court of the United States has ru-

led otherwise”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 28] → ...aderir à sua **decisão anterior** até que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida diferentemente.

2 – propriedade; bens; ativos.

- “an increase in the company’s holdings”. [Merriam-Webster Dictionary of Law, p. 228] → um aumento nos bens/ativos da sociedade.
- 3 – participação societária.

- “A single shareholder, no matter how small his or her holding, may prevent the meeting”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 256] → Um único acionista, por menor que seja sua participação societária, pode impedir a assembleia.

holding cell. sinônimo de JAIL (vide).

holding company. holding; sociedade holding; sociedade controladora; sociedade que explora a atividade de participação em outras sociedades; sociedade controladora de grupos empresariais.

holding costs. sinônimo de CARRYING COSTS (vide).

holding everything else constant. (economics) vide CONSTANT.

holding gain. (accounting) ganho no valor do bem; variação monetária ativa. Sinônimos em inglês: **monetary gain**; **gain of purchasing power**; **general price-level gain**; **general purchasing power gain**; **purchasing power gain**; **realizable cost savings**.

“...construction of a superhighway may increase the value of a company’s land, but neither the income statement nor the balance sheet will report this holding gain”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 4].

holding loss. (accounting) perda no valor do bem; variação monetária passiva. Sinônimos em inglês: **carrying loss**; **general price-level loss**; **general purchasing power loss**; **monetary loss**.

holding period. (tax law) período de retenção (do bem); duração da propriedade [The Economist June 3rd 2006]. No cálculo do imposto sobre ganhos de capital (capital-gains tax), o **holding period** é prazo durante o qual o contribuinte deteve a propriedade do bem, para determinar se o ganho ou perda de capital foi de curto ou longo prazo.

“If the taxpayer utilizes the tax-free rollover of Section 1039, the holding period for the initial investment will add to each subsequent reinvestment”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

holdover tenancy. vide TENANCY.

holographic will. vide WILL.

Holy See. Santa Sé.

home equity. valor líquido da casa própria; diferença entre o valor de mercado da casa própria e o saldo a pagar do financiamento imobiliário; patrimônio líquido imobiliário; valor desembaraçado da casa própria (em contraposição ao valor da casa própria vinculado ao pagamento do empréstimo imobiliário).

home equity loan. empréstimo garantido pelo patrimônio líquido imobiliário; empréstimo garantido pelo valor líquido da casa própria; mútuo com garantia imobiliária.

home loan. financiamento imobiliário/habitacional.

Home Office. Departamento do Interior.

home owner. proprietário de casa própria.

Home Secretary. secretário do interior.

homestead. bem de família.

homeward bound freight. sinônimo de INBOUND FREIGHT (vide).

homicide. homicídio. Vide a nota no verbete HOMICÍDIO.

- justifiable homicide → homicídio acobertado por excludente da ilicitude.
- vehicular homicide; automobile homicide → homicídio praticado por motorista de veículo automotor.

honorable. excelentíssimo. Abreviatura: Hon.

- Honorable Judge → Excelentíssimo Juiz; Exmo. Juiz.

horizontal analysis. (accounting) análise horizontal.

horizontal merger. vide MERGER.

horizontal merger guidelines. vide MERGER.

horizontal restraint. vide RESTRAINT OF TRADE.

Horn of Africa. Chifre da África.

hornbook law. sinônimo de BLACKLETTER LAW (vide).

hospitalize. hospitalizar; internar.

hostage. refém.

hostile bid. proposta hostil (de aquisição de sociedade).

- “An American federal court ruled that Oracle could proceed with the \$7.7 billion hostile bid for PeopleSoft”. [The Economist September 18th 2004, p. 67] → Um Juiz Federal dos Estados Unidos decidiu que a Oracle poderia prosseguir com a proposta hostil de aquisição da PeopleSoft por \$7,7 bilhões.

hostile bidder. sinônimo de CORPORATE RAIDER (vide).

hostile takeover. (corporate law) vide TAKEOVER.

hot blood. sinônimo de HEAT OF PASSION.

hot pursuit. (law of the seas) perseguição contínua.

hotchpot. (probate) colação.

- to bring the advancement into hotchpot [Black's Law Dictionary 8th edition, page 755] → apresentar o adiantamento à colação.

hotelkeeper's lien. vide LIEN.

hourly rate. vide RATE.

hours of work; working hours. jornada de trabalho.

house. abrev. de HOUSE OF REPRESENTATIVES.

house arrest. prisão domiciliar.

house brand. sinônimo de OWN BRAND (vide).

house counsel. Vide COUNSEL.

House of Commons. Câmara dos Comuns; a câmara inferior do Parlamento Britânico.

house of detention. sinônimo de JAIL (vide).

House of Lords. Câmara dos Lordes; a câmara superior do Parlamento Britânico. Também é o tribunal de última instância na Inglaterra e País de Gales.

house of prostitution. casa de prostituição.

House of Representatives. (U.S. Government) Câmara dos Deputados; Câmara dos Representantes.

house rules. regimento interno.

House Speaker. sinônimo de SPEAKER OF THE HOUSE.

household. (economics) família.

- “...but also because since the end of 2000 France's household-saving rate has fallen from 17% to 14.5% of disposable income”. [The Economist September 18th 2004, p. 75] → mas também porque desde o final do ano 2000 a taxa de poupança das famílias francesas tinha caído de 17% para 14.5% da renda disponível.
- household income → renda familiar.
- household consumption → consumption das famílias.

householder. chefe de família.

housekeeping. vide PROVISION.

housekeeping provisions. (in contract) disposições gerais [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 122].

“Typical housekeeping provisions attend to such matters as modification, assignment, notice, liquidated damages, the law governing the contract, severability of invalid provisions, and merger of the parties’ prior agreements into the contract”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 141].

Houses of Parliament. Parlamento Britânico. As **Houses of Parliament** são compostas da HOUSE OF LORDS e da HOUSE OF COMMONS (vide).

housing. habitação; moradia.

housing bubble. (economics) bolha imobiliária.

housing project. conjunto habitacional.

HSR Act. abrev. de HART-SCOTT-RODINO ANTI-TRUST IMPROVEMENT ACT (vide).

human capital. vide CAPITAL.

human development index (HDI). índice de desenvolvimento humano (IDH).

human resources. (business) recursos humanos.

human rights. direitos humanos.

Human Rights Council. Conselho de Direitos Humanos.

humanitarian doctrine. vide LAST-CLEAR-CHANCE DOCTRINE.

humanitarian law. direito humanitário.

hung jury. vide JURY.

hurdle rate. (accounting) taxa mínima de retorno [Warren, Carl. Accounting, page 1040; Lynn, Guy. A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 89].

hurdle rate of return. (accounting) sinônimo de HURDLE RATE.

hyperinflation. (economics) hiperinflação.

hypothetical monopolist. vide MONOPOLIST.



IAEA. abrev. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY.

IASB. abrev. de INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD.

IATA. abrev. de INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.

IBRD. abrev. de INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.

ICJ. abrev. de INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

ICSID. abrev. de INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES.

ideal standard cost. (accounting) custo-padrão ideal. A expressão *ideal standard cost* é geralmente abreviada para *ideal standard* [Warren, Carl. Accounting, page 918].

identifiable cost. (accounting) sinônimo de DIRECT COST.

identification method. (accounting) sinônimo de SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD.

identified cost method. (accounting) sinônimo de SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD.

identity card. carteira de identidade.

idiosyncratic risk. vide RISK.

idle capacity. vide CAPACITY.

idle time. (accounting) tempo ocioso.

IEA. abrev. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.

IFP. abrev. de IN FORMA PAUPERIS (vide).

IFP affidavit. sinônimo de POVERTY AFFIDAVIT (vide).

ignorance of the law. ignorância da lei.
“Ignorance of the law is no excuse for its violation”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 110].

ignoring the corporate entity. sinônimo de PIERCING THE CORPORATE VEIL (vide).

illegal. ilegal.

- to make illegal → ilegalizar; proibir.

illegal alien. vide ALIEN.

illiquid. ilíquido. Vide nota no verbete ILÍQUIDO.

illiquidity. iliquidez.

illiteracy. analfabetismo.

ill-treatment. maus-tratos.

illusory profits. sinônimo de INVENTORY PROFITS.

ILO. abrev. INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION.

imaginary damages. vide DAMAGES.

IMF. abrev. INTERNATIONAL MONETARY FUND.

immaterial. irrelevante; sem importância.

“It is immaterial whether the legal obligation is based upon general principles of law”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

immaterial asset. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

immediate assets. sinônimo de CURRENT ASSETS (vide).

immediate assets. sinônimo de QUICK ASSETS.

immediate liabilities. sinônimo de CURRENT LIABILITIES (vide).

immediate possession. vide POSSESSION.

immigration. imigração.

immune. imune.

- “A foreign state is immune from the jurisdiction of the courts of the USA” → Um estado estrangeiro não está sujeito à jurisdição da justiça dos EUA.

immunity. 1 – imunidade.

- consular immunity → imunidade consular.
 - diplomatic immunity → imunidade diplomática.
- 2 – (dir. penal) imunidade (obtida por delação premiada).
- immunity-seeker → acusado disposto a participar de delação premiada.

impair. prejudicar; reduzir; perder. Vide IMPAIRMENT TEST.

impaired serviceableness. (accounting) sinônimo de DEPRECIATION.

impaired value. (accounting) vide IMPAIRMENT TEST.

impairment. (accounting) vide IMPAIRMENT TEST.

impairment test. (accounting) teste de recuperabilidade do custo [Manual de Contabi-

lidade (...), Fipecafi, p. 211]. Sinônimos em inglês: **recovery test**; **test for impairment**; **test of impairment**; **recoverability test**.

- **impaired value** → valor perdido; perda de valor.

- **impairment** → perda de valor.

- **fixed asset impairment** → perda (de valor) do bem do ativo imobilizado [Warren, Carl. Accounting, page 564].

- “A fixed asset impairment occurs when the fair value of a fixed asset falls below its book value and is not expected to recover”. [idem] → Uma perda de valor do bem do ativo imobilizado ocorre quando o valor justo (de mercado) do bem cai para menos do que o seu valor contábil e não se espera uma recuperação de valor.

- “Trademarks should be tested periodically for impaired value. When a trademark is impaired from competitive threats or other circumstances, the trademark should be written down and a loss recognized”. [Warren, Carl. Accounting, page 145] → As marcas devem ser testadas periodicamente para verificar se houve perda de valor. Quando uma marca perder valor em razão de ameaças competitivas ou outras circunstâncias, a marca deve ser baixada e a perda reconhecida.

- “We record impairment losses on long-lived assets used in operations when events and circumstances indicate the assets may be impaired”. [Warren, Carl. Accounting, page 413] → Nós registramos as perdas de valor de bens do ativo imobilizado usados nas operações quando eventos e circunstâncias indicarem que o valor de recuperação dos bens foi perdido.

impanel. variação de empanel. Vide JURY.

impartial. imparcial.

impartial expert. vide EXPERT WITNESS.

impartiality. imparcialidade.

impassé. impasse.

impeach. 1 – impedir; retirar do cargo por meio de impeachment; cassar; expulsar; obter o impeachment de.

2 – (of a document) declarar/provar a falsidade (de documento).

3 – (the witness) contraditar (a testemunha).

impeachable offense. crime de responsabilidade (do Presidente dos EUA, por exemplo).

impeachment. 1 – impeachment; destituição de cargo público (de natureza política). Se o impeachment for de membro do poder legislativo, traduza por **cassação**.

2 – (of document) provar/declarar a falsidade (de documento).

- **motion for impeachment of document** → incidente de falsidade.

3 – (of the witness) contradita (da testemunha).

impeachment evidence. vide EVIDENCE.

imperfect competition. vide COMPETITION.

impersonation. 1 – (of government officer) usurpação de função pública.

2 – (of physician) exercício ilegal de medicina.

implead. (civil procedure) vide IMPLEADER.

impleaded party. vide IMPLEADER.

impleader. (civil procedure) denúnciação da lide. Sinônimos de impleader em inglês: **third-party practice**; **vouching-in**.

- **third-party complaint** → petição de denúnciação da lide.

- **to implead someone** → fazer denúnciação da lide a alguém; denunciar alguém a lide.

As partes:

- **plaintiff** → autor.

- **third-party plaintiff**; **original defendant** → denunciante, litisdenunciante.

- **third-party defendant**; **impleaded party** → denunciado; litisdenunciado.

implied. tácito; implícito.

implied contract. contrato tácito. Antônimo: **express contract**.

implied warranty. vide WARRANTY.

implied warranty of merchantability. vide WARRANTY.

implied-in-fact contract. vide CONTRACT.

implied-in-law contract. vide CONTRACT.

imply. 1 – sugerir; presumir; inferir.

- “The opinion implies that the court has adopted a stricter standard for upholding punitive-damages awards” [Black’s Law Dictionary] → A decisão sugere que o tribunal adotou uma regra mais rígida para a confirmação de indenizações punitivas.

2 – considerar implícito / tácito; inferir; presumir a existência.

- “The court implied a contract between the parties”. [Black’s Law Dictionary] → O juiz considerou que havia um contrato tácito entre as partes. O juiz presumiu a existência de um contrato entre as partes.

import (noun). 1 – importação.

• **import restrictions** → restrições à importação.

• **import of something** → importação de algo.

O termo **imports** no plural geralmente se refere às importações como um todo. Traduza pelo termo **importação** no singular. Vide o exemplo:

• “If no one in Island is interested in importing steel, a tax on steel imports is irrelevant”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 182] → Se ninguém em Island estiver interessado em importar aço, um tributo sobre a importação de aço é irrelevante.

2 – produto importado.

import (verbo). importar.

• **importing country** → país importador.

import duty. vide DUTY.

import tariff. vide TARIFF.

importer. importador.

impossibility. 1 – (contract law) impossibilidade (de execução do contrato).

2 – crime impossível.

impossibility of performance. 1 – (contract law) sinônimo de IMPOSSIBILITY.

2 – (of a treaty) execução (tornada) impossível.

impound. apreender.

impound account. vide ESCROW.

impracticability. (contract law) impossibilidade (de cumprimento do contrato) [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 270; Rohwer, Claude D. et al., Contracts in a Nutshell, p. 342; U.C.C §2-615; §261 Restatement (Second) of Contracts].

imprescriptible. imprescritível.

imprest cash fund. (accounting) sinônimo de PETTY CASH FUND.

imprest fund. (accounting) sinônimo de PETTY CASH FUND.

imprison. (criminal law) condenar a pena privativa de liberdade; recolher à prisão; prender.

imprisonment. pena privativa de liberdade; encarceramento; pena de prisão.

improper influence. coação.

improper venue. vide VENUE.

improvement. 1 – (property law) benfeitoria.

2 – (patent law).

• **new and useful improvement; patentable improvement** → modelo de utilidade. Vide explicação no verbete MODELO DE UTILIDADE.

impunity. impunidade.

imputable. imputável; atribuível.

imputation. imputação.

impute. imputar.

in absentia. à revelia.

• **the defendant was tried in absentia** → o réu foi julgado à revelia.

in and about. traduza simplesmente por em, no, na, etc.

• “As a result plaintiff was injured in and about his body and extremities” [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 46] → Em consequência, o autor sofreu lesão em seu corpo e extremidades.

in and for. Traduza simplesmente por “de” ou “em”.

• “In the county court in and for Alachua County, Florida” [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 19] → No foro municipal do Condado de Alachua, Florida.

in arrears. 1 – posterior; posteriormente; ao final (em contraposição ao pagamento antecipado).

• “The interests, fees, and costs are payable in arrears”. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 775] → Os juros, taxas, e custos são devidos posteriormente, ao final.

2 – em mora.

• “The tenants were in arrears with the rent”. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 775] → Os locatários estavam em mora no pagamento do aluguel.

in banc; in bank; in banco. sinônimos de EN BANC (vide).

in camera; in chambers. a portas fechadas, fora da visão do público.

in chambers. sinônimo de IN CAMERA (vide).

in concert. em conjunto.

• **to act in concert** → atuar em conluio.

in court. judicial. Em contraposição à OUT OF COURT (vide).

• **in or out of court** → judicial ou extrajudicial.

in due course. vide HOLDER.

in flagrante delicto; red-handed. em flagrante delito.

in force. em vigor.

• **entry into force** → entrada em vigor; início da vigência; promulgação.

• **to enter into force** → entrar em vigor.

Em redação formal, simplifique eliminando sinônimos desnecessários. Por exemplo:

- All authorizations are **in full force and effect** → todas as autorizações estão **plenamente em vigor**.

in forma pauperis. com o benefício da justiça gratuita.

- “When suing, a poor person is generally entitled to proceed in forma pauperis”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 794] → Ao acionar a justiça, uma pessoa pobre geralmente faz jus ao benefício da justiça gratuita.

in forma pauperis affidavit. sinônimo de POVERTY AFFIDAVIT (vide).

in good faith; in bad faith. vide GOOD FAITH.

in kind. em mercadorias; em bens; em produtos (e serviços). Evite traduzir por ‘em espécie’. Explicação: Vide aula 5 em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

in limine. liminarmente; no início do processo.

in pari delicto. com o mesmo grau de culpa.

“A person losing money on an illegal gambling machine which has been fixed may recover the lost money because such person is not in pari delicto with the other party who perpetrated the fraud” [Anderson, Ronald A., Business Law].

in personam jurisdiction. vide JURISDICTION.

in process. (accounting) em andamento; em elaboração; em fabricação. Vide WORK-IN-PROCESS.

in propria persona. sinônimo de PRO SE.

in rem jurisdiction. vide JURISDICTION.

in terrorem. intimidativo; ameaçador.

“A few states had in terrorem statutes that made the directors personally liable for all corporate obligations...” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 89].

inaction. omissão.

in-and-out card. sinônimo de TIME CARD.

inauguration. (of President) posse.

inbound freight. frete de chegada. Antônimo OUTBOUND FREIGHT.

Inc. abreviatura de INCORPORATED. Esta sigla consta no nome de algumas sociedades empresárias para indicar que foram criadas na forma de CORPORATION (vide).

incapacity. sinônimo de DISABILITY.

incarceration. cárcere; prisão; pena privativa de liberdade.

incentive. (economics) incentivo.

incentive plan. planos de incentivo.

inchoate. 1 – incompleto; imperfeito.

2 – (dir. penal)

- **inchoate offense; inchoate crime** → crime não consumado. **Inchoate offenses/crimes** são o attempt (tentativa), solicitation (incitação ao crime), e conspiracy (crime de quadrilha). [Fonte: Gifis, Steven H. Law Dictionary 5th edition, p. 244]

inchoate offense. vide CRIME.

incidence. (economics) incidência.

- **tax incidence** → incidência tributária.

incident. 1 – (civil procedure) incidente.

2 – consequência; resultado; decorrência.

“Chrysler points out that an implied warranty of merchantability is an incident of a contract of sale” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 467].

incidental. incidental; incidente.

incidental question. questão incidente.

incite. incitar.

incitement. sinônimo de SOLICITATION (vide).

include. incluir.

- **including, but not limited to, (...)** → incluindo, entre outros, (...); incluindo, por exemplo, (...).

income. Em contextos de economia (acepção 1), o termo **income** é vertido por **renda**. Em contextos de contabilidade (acepção 2) o termo **income** é vertido por **lucro**. Note que a expressão **income tax** é vertida por **imposto de renda**.

1 – (economia) renda.

- **capital income** → renda de capital.

“In this opinion column, an economist takes aim at the current tax system’s treatment of capital income – that is, income earned on savings”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 259].

- **disposable income** → renda disponível.
- **disposable personal income** → renda pessoal disponível.
- **high income** → alta renda.
- **low income** → baixa renda.
- **national income** → renda nacional.
- **income tax** → imposto de renda.

2 – (contabilidade) lucro.

- **net income** → lucro líquido. E não “renda líquida”.
- **gross income** → lucro bruto.
- **operating income; income from operations** → lucro operacional.

income account. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

income and expense account. (accounting) sinônimo de INCOME SUMMARY (vide).

income and expense statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

income before income taxes. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

income before taxes. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

income effect. vide EFFECT.

income elasticity. vide ELASTICITY.

income for financial accounting purpose. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

income for tax purposes. (tax law) sinônimo de TAXABLE INCOME.

income from capital. renda gerada pelo capital. Em contraposição à INCOME FROM LABOR.

income from continuing operations. (accounting) lucro (após a dedução dos impostos) resultante das operações em andamento da empresa [Warren, Carl. Accounting, page 564]. Não traduza por “lucro operacional”.

income from labor. renda gerada pelo trabalho. Em contraposição à INCOME FROM CAPITAL.

income from operations. (accounting) sinônimo de OPERATING INCOME.

income from operations under absorption costing. (accounting) lucro operacional apurado pelo custeio por absorção.

income from operations under variable costing. (accounting) lucro operacional apurado pelo custeio variável.

income in advance. sinônimo de DEFERRED REVENUE (vide).

income investor. investidor que investe em ações que geram um fluxo estável de renda [Warren, Carl. Accounting, page 711].

income received but unearned. sinônimo de DEFERRED REVENUE (vide).

income sheet. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

income statement. (accounting) demonstração de resultado do exercício. Não traduza por “balanço de resultado econômico”. Sinônimos em inglês: statement of income; profit-and-loss statement; earnings report; account of business; dynamic statement; earnings statement; income account; income and expense statement; income sheet; loss and gain statement; operating statement; profit and loss account; profit statement;

statement of activities; statement of earnings; statement of income; statement of loss and profit; statement of profit calculation; statement of revenue and expense; trading, profit and loss account.

- “A telephonic meeting is held prior to each quarterly earnings release”. [Warren, Carl. Accounting, page E-21] → Uma reunião por telefone é realizada antes de cada divulgação trimestral do resultado, antes de cada divulgação do resultado trimestral.

income statement account. (accounting) conta de resultado.

income statement charge. (accounting) sinônimo de REVENUE EXPENDITURE.

income stock. vide STOCK.

income subject to tax. (tax law) sinônimo de TAXABLE INCOME.

income summary. (accounting) conta resultado do exercício; conta apuração do resultado do exercício (conta transitória utilizada para apurar o resultado do exercício). Sinônimos em inglês: clearing account; revenue and expense summary; profit and loss summary; income and expense summary [Warren, Carl. Accounting, page 145].

- “The revenue and expense account balances are transferred to an account called Income Summary. The balance of Income Summary is then transferred to the owner’s capital account”. [Warren, Carl. Accounting, page 144D] → Os saldos das contas de despesa e das contas de receita são transferidos para uma conta chamada Apuração do Resultado do Exercício. Então, o saldo da conta Apuração do Resultado do Exercício é transferido para a conta do patrimônio líquido.

income tax. imposto de renda.

- (income tax) refund → restituição (do imposto de renda).

- corporate income tax → imposto de renda de pessoa jurídica.

- global income tax → imposto de renda global.

- income tax period → exercício do imposto de renda.

- income tax return → vide INCOME TAX RETURN.

- income tax return form → vide INCOME TAX RETURN.

- individual income tax → imposto de renda de pessoa física.

- **joint income tax return** → declaração em conjunto do imposto de renda (marido e mulher).
- **provision for income tax** → provisão para o imposto de renda.
- **to file the income tax return** → vide **INCOME TAX RETURN**.

Processo de Cálculo do Imposto de Renda nos EUA – Income Tax Determination Process in the USA

A seguir os cálculos feitos para se determinar o crédito tributário do imposto de renda federal nos EUA [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions]:

1 → tax base (base de cálculo) menos exclusions (isenções) → gross tax base (base de cálculo bruta).

2 → gross tax base (base de cálculo bruta) menos deductions (deduções) → net tax base (base de cálculo líquida).

3 → net tax base (base de cálculo líquida) multiplicada pela tax rate (alíquota) → gross tax liability (crédito tributário bruto).

4 → gross tax liability (crédito tributário bruto) menos tax credits (espécies de deduções) → net tax liability (crédito tributário líquido).

income tax liability. crédito tributário do imposto de renda.

income tax period. exercício fiscal do imposto de renda.

income tax return. declaração de imposto de renda.

- **to file the income tax return** → apresentar/protocolar a declaração de imposto de renda.
- **income tax return form** → formulário de declaração do imposto de renda.

income-producing. gerador de renda.

incommunicado. (of a prisoner) incomunicável.

incompetent. incapaz. Ver **COMPETENT**.

incomplete work. (accounting) sinônimo de **WORK-IN-PROCESS** (vide).

incorporate. (a corporation) formar; constituir.

incorporated proprietorship. sociedade unipessoal de responsabilidade limitada [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 7].

incorporation. (of corporation) constituição; formação. Vide **CORPORATION**.

- **state of incorporation** → Estado em que a corporation foi constituída.

“The notion that a corporation receives a ‘franchise’ from the state of incorporation is the theory on which states selectively apply their franchise taxes to corporations but not to other business forms”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 51]

incorporator; corporator. (of corporation, etc.) fundador.

incorporeal. incorpóreo.

incorporeal property. sinônimo de **INTANGIBLE PROPERTY**.

incorporeals. sinônimo de **INTANGIBLE PROPERTY**.

increase. aumentar.

- **to increase the capital stock** → aumentar o capital social.

increase of capital. (corporate law) aumento de capital.

increasing marginal product. (economics) vide **PRODUCT**.

increasing returns to scale. vide **SCALE**.

incremental analysis. (accounting) sinônimo de **DIFFERENTIAL ANALYSIS**.

incremental cost. (accounting) sinônimo de **DIFFERENTIAL COST**.

incumbency. titularidade (de cargo público).

incumbent. 1 – em exercício; ocupando o cargo.

- **the incumbent President** → o Presidente em exercício.

- **to be incumbent on someone** → ser dever de alguém; ser exigido de alguém.

2 – (economia) firma estabelecida (em contraposição à firma entrante).

“The incumbents, not surprisingly, make a good deal of their local roots”. [The Economist 17th–23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 20].

incumbrance. sinônimo de **ENCUMBRANCE** (vide).

incumbrancer. sinônimo de **ENCUMBRANCER**.

incur. (expense, liability) incorrer; contrair.

incurable. insanável.

indebted. endividado.

indebtedness. dívida; endividamento.

indecent assault. vide **ASSAULT**.

indecent exposure; exposure of person. ato obsceno.

indecent liberties. abuso sexual.

indefinite. indeterminado.

indemnification. indenização. Ver **INDEMNITY**.

indemnifier. vide INDEMNITY.

indemnify. indenizar.

- to indemnify someone for/against/from the losses → indenizar alguém pelos prejuízos. Simplifique a tradução de contratos: a expressão “to indemnify and hold harmless”, e suas variações, é redundante e confusa [Garner; Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage, page 436]. Pode-se traduzir simplesmente por indenizar. Evite traduzir por “indenizar e manter indene”. Veja o exemplo abaixo:

- “Sellers shall indemnify and hold Purchaser harmless from and against and in respect of any damage”. → Os Vendedores indenizarão o Comprador por qualquer dano.

indemnitee. vide INDEMNITY.

indemnitor. vide INDEMNITY.

indemnity. indenização. Esse termo é utilizado principalmente em contratos de seguro ou fiança.

As partes:

- indemnitor; indemnifier → aquele que paga a indenização; segurador; devedor.
- indemnitee → aquele que é indenizado; assegurado; credor.

indemnity contract. contrato de seguro.

indemnity mortgage. vide DEED OF TRUST.

indenture. (corporate law) escritura de emissão (de debênture). Sinônimos em inglês: bond indenture; trust indenture. Vide BOND.

- “The provisions of the indenture define the rights of holders and the duties of the trustee; a summary of the principal provisions may appear on certificates issued to purchasers”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 223] → As disposições da escritura de emissão definem os direitos dos debenturistas e os deveres do agente fiduciário; um resumo das principais disposições pode estar presente nos certificados emitidos para os compradores.

independent accountant. (accounting) sinônimo de INDEPENDENT AUDITOR.

independent auditor. (accounting) auditor externo.

independent auditors' report. relatório/parecer dos auditores independente.

independent union. vide UNION.

index. índice.

- stock index → índice de ações.

index. (economics) indexar.

- indexed; indexed for inflation (EUA); index-linked; linked to inflation (Reino Unido) → indexado à inflação.

- the contract is indexed to the consumer price index → o contrato está indexado ao índice de preços ao consumidor.

- indexed bond; inflation-indexed bond → título indexado à inflação.

index fund. (stock market) fundo de investimento com a mesma composição de um índice de ações; isto é, fundo de investimento que tenta acompanhar o rendimento de determinado índice de ações. [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 274].

indexing; indexing. (economics) indexação.

- indexation of the wage to the consumer price index → indexação do salário ao índice de preços ao consumidor.

indexing. sinônimo de INDEXATION (vide).

index-linked. vide INDEX.

indication of interest. (stock market) declaração de interesse na compra de ações cuja emissão ainda não foi autorizada pela SEC [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 275].

indication of source. (trademark) indicação de procedência.

indicator. (economics) indicador.

indict. denunciar (por indictment); oferecer indictment. Não traduza por “indiciar”. Vide o verbete DENÚNCIA.

- “The prosecution took the case before the grand jury, which refused to indict Roth”. → A promotoria levou o caso ao grand jury, que se recusou a denunciar o Roth.

indictable. (criminal procedure) denunciável; que pode ser denunciado por indictment (vide).

indictee. réu; acusado. Não traduza por “indiciado”.

indictment. (criminal procedure) vide o verbete DENÚNCIA.

indifference curve. (economia) curva de indiferença.

- marginal rate of substitution → taxa marginal de substituição.

indirect attack. sinônimo de COLLATERAL ATTACK.

indirect evidence. vide EVIDENCE.

indirect expense. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

indirect factory cost. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

indirect labor. (accounting) mão de obra indireta.

indirect materials. (cost accounting) materiais indiretos.

indirect method. vide STATEMENT OF CASH FLOWS.

indirect overhead cost. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

indispensable party. VIDE PARTY.

individual. 1 – indivíduo; pessoa física.

2 – de pessoa física.

- individual income tax → imposto de renda de pessoa física.

- individual taxpayer → contribuinte pessoa física.

- individual farmer → fazendeiro pessoa física.

- individual shareholder → acionista pessoa física.

Vide a nota explicativa no verbete PESSOA FÍSICA.

individual capacity. VIDE CAPACITY.

individual employment contract. contrato de trabalho individual.

individual property. vide PROPERTY.

individual proprietorship. sinônimo de SOLE PROPRIETORSHIP.

Individual Retirement Account (IRA). conta de aposentadoria individual. Uma conta usada como plano de aposentadoria.

individual unit. (in condominium) unidade autônoma.

indivision. (civil law) indivisão.

indivualize. individualizar.

indorse. (negotiable instrument) endossar.

- to indorse in blank → endossar em branco.

- to specially indorse → endossar em preto.

indorsee. (of a negotiable instrument) endossatário.

- indorsee in due course → endossatário de boa-fé.

indorsement. endosso.

- accommodation indorsement → aval.

- blank indorsement; indorsement in blank; general indorsement → endosso em branco.

- special indorsement; full indorsement → endosso em preto.

- restrictive indorsement → endosso parcial.

- indorsement without recourse; qualified indorsement → endosso sem garantia.

- irregular indorsement; anomalous indorsement → endosso impróprio, semelhante ao aval.

indorser. (of negotiable instrument) endossante.

inducement. induzimento; incentivo.

inducement of breach of contract. sinônimo de TORTIOUS INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS.

inductive reasoning. (filosofia) raciocínio indutivo.

“It is sometimes said that analogical reasoning, and especially reasoning from analogy of decided cases, is inductive reasoning, while reasoning from legal rules is deductive”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 386].

industrial design. vide DESIGN.

industrial disease. sinônimo de OCCUPATIONAL DISEASE.

industrial organization. (economics) organização industrial.

industrial property. propriedade industrial.

industrial rate of return. (accounting) sinônimo de INTERNAL RATE OF RETURN.

industrial revolution. revolução industrial.

industry. indústria.

- car industry → indústria automobilística.

ineffective. nulo; sem efeito; inválido.

inefficiency. (economics) ineficiência.

inelastic. vide ELASTICITY.

inelasticity. vide ELASTICITY.

ineligible. 1 – inelegível.

2 – ilegítimo; não autorizado. Vide ELIGIBLE.

inequality. 1 – desigualdade.

2 – (matemática) inequação.

inequitable. injusto; contrário à equidade.

inessential mistake. vide MISTAKE.

infamous crime. (criminal law) crime infame.

infancy. menoridade.

infant. menor de idade.

infant mortality. mortalidade infantil.

infanticide. infanticídio.

inference. (filosofia) inferência.

inflate. (economics) inflar.

- In the 1980's the Brazilian government used to inflate the debt away → Nos anos 80, o governo brasileiro pagava a dívida pública por meio da emissão de moeda, e isso aumentava a inflação.

inflation. inflação.

- **cost-push inflation** → inflação de custos.
- **demand-pull inflation** → inflação de demanda.
- **galloping/runaway/raging/rampant/soaring/spiralling/uncontrollable inflation** → inflação galopante.
- **inflation rate** → taxa de inflação.
- **price level** → nível de preços.
- **zero inflation** → inflação zero.

inflation target. vide TARGET.**inflation tax.** (economics) imposto inflacionário.**inflationary gap.** (economics) hiato inflacionário.**inflationary pressure.** pressão inflacionária.**inflexible burden.** (accounting) sinônimo de FIXED OVERHEAD.**inflict.** infligir; causar; impor; provocar.**inflow.** entrada.

- **inflow of cash; cash inflow** → recebimento de caixa; entrada de caixa. Vide STATEMENT OF CASH FLOWS.
- **capital inflow** → entrada de capital.

influence peddling. tráfico de influência.**informant.** (police) informante.**information.** 1 – (criminal procedure) denúncia. Vide a explicação no verbete DENÚNCIA.
2 – informação.

- **asymmetric information** → informação assimétrica.
- **information asymmetry** → assimetria de informação.
- **hidden action** → ação oculta.

information and belief, on. diz-se das alegações baseadas em informações prestadas por terceiros, e não na experiência pessoal da testemunha/declarante.

“While the facts alleged in the affidavit may be stated to be upon information and belief, the sources of the information and the grounds of the belief must be set forth so that the court may judge the reliability thereof”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 141].

information system. sistema de informação.**informed consent.** (termo de) consentimento esclarecido; consentimento consciente; consentimento dado após receber informação sobre os riscos envolvidos e sobre as alternativas possíveis.**informer.** informante; delator.**infraction.** infração.**infrastructure.** infraestrutura.**infringe.** infringir; violar; descumprir.**infringement.** violação; infração.

- **infringement of patent** → violação de patente.
- **infringement of trademark** → violação de marca.
- **infringement of copyright** → violação de direitos autorais.

infringer. infrator; violador.**ingratitude.** (civil law) ingratidão.**inherit.** herdar.**inheritable obligation.** vide OBLIGATION.**inheritance.** herança.**inheritance tax.** vide TAX.**in-house.** internamente; pela própria empresa; sem terceirização.**in-house counsel; in-house lawyer; house counsel.** vide COUNSEL.**initial.** rubricar.**initial appearance; preliminary arraignment.** (criminal procedure) vide appearance.**initial cause.** sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).**initial cost.** 1 – (accounting) sinônimo de STARTUP COST.

2 – (accounting) sinônimo de ORIGINAL COST.

initial cost of business. sinônimo de STARTUP COST.**initial public offering.** vide OFFERING.**initiative.** iniciativa.

- (in procedure) **on the initiative of the court; the court on its own; on its own initiative; on its own motion** → de ofício; ex officio.

- “Parties may be dropped or added by order of the court on motion of any party or of its own initiative”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 21] → As partes podem ser excluídas ou incluídas por decisão do juiz a pedido de qualquer parte ou de ofício.

injunction. (processo civil) Injunction é a decisão judicial impondo obrigação de fazer ou de não fazer. Cuidado na tradução: o termo injunction significa “liminar ou medida liminar” apenas se for preliminary injunction. Se for permanent injunction, deve-se traduzir por ordem judicial ou por obrigação de fazer ou não fazer (imposta por decisão judicial). Na maioria dos textos, porém, o termo injunction é abrev. da expressão preliminary

injunction. Em tais casos pode-se traduzir por liminar ou medida liminar. Todavia, verifique pelo contexto se a **injunction** é **preliminary** ou **permanent** [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 800].

A expressão **injunctive relief** significa “a tutela concedida por meio de uma **injunction**”, mas na prática **injunctive relief** é sinônimo de **injunction**, e deve ser traduzida como tal. A expressão **writ of injunction** é sinônimo de **injunction**.

- **permanent injunction** → obrigação de fazer ou de não fazer (imposta por decisão judicial); ordem judicial.

“This is a temporary injunction, an injunction pendente lite, and is obtained at the outset of the action or during the course of its prosecution, as distinguished from a permanent injunction, which is a judgment obtained after trial”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 133].

- **preliminary injunction**; **interlocutory injunction**; **temporary injunction**; **provisional injunction**; **injunction pendente lite** → medida liminar; liminar.

- **to file for an injunction** → pedir/requerer uma liminar; pedir/requerer uma ordem judicial.

- **to grant the injunction** → deferir a liminar; deferir a ordem judicial.

- **to vacate an injunction** → revogar a liminar; revogar a ordem judicial.

- **mandatory injunction** → obrigação de fazer (imposta por decisão judicial).

- **prohibitory injunction** → obrigação de não fazer (imposta por decisão judicial).

“Building restrictions may be enforced by mandatory and prohibitory injunctions without regard to the limitations of Article 3601 of the Code of Civil Procedure”. [Civil Code of Louisiana, Article 779].

A diferença entre **preliminary injunction** e **temporary restraining order**:

Temporary restraining order, **ex parte injunction**, e **temporary restraint** são sinônimos.

A **preliminary injunction** requer o contraditório e a audiência com a parte contrária. A **temporary restraining order** é inaudita altera parte, sendo concedida sem ouvir a parte contrária.

Por isso, se for necessário diferenciá-las, traduza como segue.

- **preliminary injunction** → liminar submetida ao contraditório.

- **temporary restraining order**; **ex parte injunction** → liminar inaudita altera parte.

injunction pendente lite. vide **INJUNCTION**.

injunctive relief. (procedure) vide **INJUNCTION**.

injury. lesão; dano.

- **bodily injury** → vide **BODILY INJURY**.

injustice. injustiça.

inmate. (in prison) presidiário; detento.

innocent misrepresentation. vide **MISREPRESENTATION**.

innocent passage. (international law) passagem inocente.

innominate. inominado.

innovation. (economics) inovação.

inprocess goods. (accounting) sinônimo de **WORK-IN-PROCESS** (vide).

in-process inventory. (accounting) sinônimo de **WORK-IN-PROCESS INVENTORY**.

input. (economics) insumo; entrada.

- **inputs** → insumos.

inquiry. 1 – investigação; sindicância.

2 – (international law) sinônimo de **FACT-FINDING** (vide).

inquisitorial. inquisitivo.

“The grand jury possesses plenary and independent inquisitorial powers”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 256].

inquisitorial system. sistema inquisitivo.

insane. imputável (por insanidade mental); incapaz; louco; doente mental.

insanity. (dir. penal) insanidade; doença mental; imputabilidade (por doença mental).

- **insanity defense/plea**; **defense of insanity** → incidente de insanidade mental (do acusado).

inside information. informação interna confidencial.

insider. pessoa interna; pessoa com acesso a informações confidenciais da sociedade: empregado, dono, ou acionista.

- **insiders** → pessoal interno.

insider trade. (of an employee, director, stockholder) operação com a própria sociedade.

insider trading; insider dealing. (corporate law) uso indevido de informação confidencial. “Her lawyers may argue that Judge Cedarbaum damaged the defence effort by not allowing them to call experts to discuss why prosecutors had not charged her with insider trading

(presumably because she was not an insider at ImClone and because the tip came not from Mr Waksal but her broker". [The Economist, March 13th- 19th 2004, p. 76].

- **do/practice insider trading** → usar informação confidencial indevidamente.

insolvency. insolvência. Sinônimos em inglês: failure to meet obligations; failing circumstances.

insolvent. insolvente.

insolvent debtor. devedor insolvente.

inspect. inspecionar; examinar.

inspection. 1 – inspeção.

2 – (insurance) vistoria.

inspection of books. exame, inspeção dos livros (de sociedade).

inspector. (insurance) vistoriador.

installment. prestação; parcela.

- **to pay in installments** → pagar em prestações; parcelar.
- **installment sale** → venda a prestação.
- (in accounting) **current installments of long-term liabilities; current maturities of long-term liabilities** → parcelas a curto prazo de obrigações exigíveis a longo prazo.

installment loan. vide LOAN.

installment plan. pagamento a prestação.

instance. (dir. processual) instância.

- **court of first instance** → juiz de primeira instância.

instance court. sinônimo de TRIAL COURT.

instantaneous crime. vide CRIME.

institution. 1 – instituição.

2 – hospital psiquiátrico; manicômio.

institutional investor. investidor institucional.

institutionalize. (the insane) internar.

instructed verdict. vide VERDICT.

instrument. (written document) instrumento.

insufficiency of evidence. vide EVIDENCE.

insufficient funds. (of check) fundos insuficientes.

insurable interest. bem jurídico segurável.

"A person has an insurable interest in property whenever the destruction of the property will cause a direct pecuniary or money loss to that person". [Anderson, Ronald A., Business Law].

insurance. seguro.

- **insurance on (a car, a building, etc.)** → seguro de (carro, construção, etc.).

- **to take out insurance on something** → contratar seguro de algo; segurar algo; fazer seguro de algo.

- **to carry/have/maintain insurance** → manter/ter seguro.

- **insurance contract** → contrato de seguro.

- **group insurance** → seguro em grupo.

- **the insurance covers all losses** → o seguro cobre todos os prejuízos.

- **insurance coverage** → cobertura do seguro.

- **uninsured** → sem seguro.

A tradução da terminologia de um contrato de seguro:

- **insurer; underwriter; insurance underwriter; carrier; assurer** → segurador.

- **insured; assured** → segurado.

- **premium; insurance premium** → prêmio.

- **insurance policy; policy of insurance** → apólice de seguro.

- **risk, peril** → risco.

- **insured interest** → bem jurídico segurado.

- **insurable interest** → bem jurídico segurável.

- **loss** → sinistro.

- **indemnity** → indenização.

- **insurance broker** → corretor de seguro.

- **deductible** → vide DEDUCTIBLE.

insurance agent. agente de seguro. Vide INSURANCE BROKER.

insurance broker. corretor de seguro. A diferença entre insurance broker e insurance agent: O insurance broker não tem vínculo empregatício com a companhia de seguros e trabalha como um intermediário autônomo. O insurance agent é empregado da companhia de seguros.

insurance carrier. (insurance) sinônimo de INSURER (vide).

insurance claim. (aviso/comunicação de) sinistro.

insurance commissioner. superintendência de seguros.

insurance company. companhia de seguro.

insurance fraud. fraude para recebimento de indenização de seguro; fraude contra o segurador.

insurance policy; policy. apólice de seguro.

- **floating policy; floater policy** → apólice flutuante.

- lapse of the policy → caducidade da apólice.
- the policy lapsed → a apólice decaiu.

insure. segurar.

insured interest. bem jurídico segurado.

insured; assured. (insurance law) segurado.

insurer; underwriter; insurance underwriter; carrier; assurer. segurador.
Vide INSURANCE.

intangible asset. (accounting) bem intangível; bem incorpóreo. Evite traduzir por **ativo intangível**. Sinônimos em inglês: eligible capital property; immaterial asset; incorporeal property; intangible property; invisible asset; long-term intangible asset; long-term intangible resource; nonphysical asset; non-visible property.

intangible property. (property law) bens incorpóreos. Sinônimos em inglês: intangibles; incorporeal property; incorporeals.

intangible tax. vide TAX.

intangibles. sinônimo de INTANGIBLE PROPERTY; INTANGIBLE ASSET.

integral part. parte integrante.

integration. (antitrust law) integração.

- horizontal integration → integração horizontal.
- vertical integration → integração vertical; verticalização.

integration clause. (contract law) cláusula ao final de contratos que extingue todos os outros contratos e entendimentos escritos ou verbais entre as partes (para que o contrato em questão seja o único instrumento jurídico regente das relações entre as partes). Traduza por **cláusula de acordo completo**; **cláusula de integralidade de entendimentos**; **cláusula de totalidade de entendimentos**. Sinônimos em inglês: merger clause; entire-agreement clause.

intellectual property. propriedade intelectual.

intent. intenção; dolo.

- specific intent → dolo específico.
- general intent → dolo geral.
- intent to kill → dolo de matar.
- larcenous intent → dolo de subtrair coisa alheia móvel; dolo de furtar/roubar.

intent of the legislature. sinônimo de LEGISLATIVE INTENT (vide).

intention of the legislature. sinônimo de LEGISLATIVE INTENT (vide).

intentional. intencional; doloso.

inter vivos. inter vivos.

interact. interagir.

Inter-American Court of Human Rights. Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Inter-American Development Bank. Banco Interamericano de Desenvolvimento.

interbank. interbancário.

- interbank interest rate → taxa de juros interbancária.

interbrand. vide BRAND.

intercept. (telephone) interceptar.

interchangeable; interchangeability. (economics; antitrust) vide SUBSTITUTABLE.

intercompany. intercompanhia [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 171].

- intercompany transactions → operações intercompanhias.
- intercompany loans → empréstimos intercompanhia.

intercompany elimination. (accounting) sinônimo de ELIMINATION.

interdependence. interdependência.

interdict. (civil law) interdito.

interdiction. (civil law) interdição.

interest. 1 – interesse.

- person in interest → pessoa interessada.
 - public interest → vide PUBLIC INTEREST.
- 2 – juros. Sinônimos em inglês: FINANCE CHARGE; INTEREST CHARGES.
- to bear interest → render/vencer juros.
 - with interest thereon → acrescido de juros.
 - The interest is compounded quarterly → os juros são capitalizados trimestralmente.

Classificação:

- accrued interest → juros acumulados.
 - compound interest → juros compostos.
 - excess interest → juros excessivos.
 - interest rate → taxa de juros.
 - legal interest → juros legais.
 - nominal interest rate → taxa de juros nominal.
 - real interest rate → taxa de juros real.
 - simple interest; straight-line interest → juros simples.
- 3 – direito real.
- “The third party had an interest in the property”. → O terceiro tinha direito real sobre o bem.

• “If the debtor has a limited interest in some asset, it is that limited interest that is property of the estate”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 169]. → Se a falida possuir direito real limitado sobre algum ativo, tal direito real limitado é que pertence à massa falida.

• **beneficial interest** → vide **BENEFICIAL INTEREST**.

4 – participação (societária).

• **the interest of minority shareholders** → a participação dos acionistas minoritários.

• **interest in the company** → participação na sociedade.

interest charges. juros.

interest coverage rate. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF TIMES INTEREST CHARGES ARE EARNED**.

interest expense. (accounting) despesa de juros; juros passivos; juros pagos.

interest expense account. (accounting) conta de juros passivos.

interest income account. (accounting) conta de juros ativos.

interest rate. taxa de juros.

• **annual interest rate** → taxa de juros anual.

• **contract rate of interest** → taxa de juros contratual.

• **market rate of interest** → taxa de juros de mercado.

A expressão **interest rate** às vezes é abreviada para **rate**:

• “rate rise” [Financial Times] → aumento na taxa de juros.

• **to cut rates** → cortar os juros.

interest revenue. (accounting) receita de juros; juros ativos; juros recebidos.

interest-bearing. remunerado; que rende juros.

• **interest-bearing account** → conta remunerada.

interested party. parte interessada; interessado.

interest-free. sem juros.

interference proceeding; priority contest.

(patent law) processo administrativo no Patent and Trademark Office entre dois inventores-depositantes para determinar qual possui direito de anterioridade sobre a invenção [Patent Act, par. 135].

interference with a contractual relationship. sinônimo de **TORTIOUS INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS**.

interference with contract. sinônimo de **TORTIOUS INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS**.

intergovernmental organization. sinônimo de **INTERNATIONAL ORGANIZATION** [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 42].

interim. (accounting) intermediário; durante o exercício (diz-se das demonstrações financeiras fora da data normal).

“For straight-line depreciation, interim-period depreciation amounts are simply proportions of the annual amount”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 282].

interim dividend. vide **DIVIDEND**.

interim order. vide **ORDER**.

interim relief. sinônimo de **INTERLOCUTORY RELIEF**.

interim trustee. (bankruptcy) vide **TRUSTEE**.

interior liability. sinônimo de **CAPITAL** (vide).

interlocking directorate. (antitrust) diretoria comum; identidade de administradores. **Interlocking directorate** ocorre quando o mesmo administrador ocupa cargos de diretor em sociedades diferentes [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 50].

interlocutory appeal. (procedure) agravo.

“...the increasing tendency to discourage time-wasting and expensive interlocutory appeals”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 320].

interlocutory injunction. vide **INJUNCTION**.

interlocutory order. vide **ORDER**.

interlocutory relief; interim relief. (procedure) tutela antecipada. A expressão **interlocutory relief** é comum tanto nos EUA quanto no Reino Unido. **Interim relief** é típica do Reino Unido.

“Interlocutory relief is the phrase used in AmE and BrE to mean “a temporary judicial remedy, such as a preliminary injunction” [Garner, Bryan A., A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 460].

intermediary. intermediária.

intermediate. intermediário.

• **intermediate product** → produto intermediário.

intermediate appellate court. tribunal intermediário.

intermediate order. vide **ORDER**.

intermingling. confusão; mistura (de bens).

internal audit. (accounting) auditoria interna.

internal auditing department. (accounting) departamento de auditoria interna.

internal auditor. auditor interno.

internal control. (accounting) controle interno.

internal planning. planejamento interno.

internal rate of return. (accounting) taxa interna de retorno; taxa de retorno ajustada pelo tempo [Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 260; Warren, Carl. Accounting, page 1042]. Sinônimos em inglês: **adjusted rate of return**; **compound rate of return**; **industrial rate of return**; **time-adjusted rate of return**.

internal rate of return method. (accounting) método da taxa interna de retorno; método da taxa de retorno ajustada pelo tempo [Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 260]. Sinônimos em inglês: **adjusted rate of return method**; **time-adjusted rate of return method**.

internal report accounting. sinônimo de **MANAGERIAL ACCOUNTING**.

internal reserve. sinônimo de **RETAINED EARNINGS**.

Internal Revenue Code (IRC). o Código Tributário Federal dos EUA.

Internal Revenue Service (IRS). Receita Federal (dos Estados Unidos); Fisco; Autoridade Tributária (Federal); Secretaria da Receita Federal; Fiscalização Tributária (Federal). Literalmente: Serviço da Receita Interna.

- **District Director of the IRS** → delegado da Receita Federal.

internal versus external sourcing. (accounting) sinônimo de **MAKE OR BUY**.

internal waters. águas interiores. Vide **LAW OF THE SEA**.

internalize. (economics) internalizar.

- **internalizing the externality** → internalização.

International Accounting Standards Board (IASB). Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (CNIC).

International Air Transport Association (IATA). Associação Internacional de Transporte Aéreo.

International Atomic Energy Agency (IAEA). (international law) Agência Internacional de Energia Atômica.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Banco Inter-

nacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD).

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Centro Internacional para a Solução de Litígios relativos a Investimentos (ICSID).

International Chamber of Commerce. Câmara de Comércio Internacional.

international community. (international law) comunidade internacional.

International Competition Network (ICN). Rede Internacional da Concorrência.

International Convention for the Protection of Industrial Property. Convenção Internacional sobre Proteção da Propriedade Industrial; Convenção de Paris; Convenção da União de Paris.

International Court of Justice (ICJ). (dir. internacional público) Corte Internacional de Justiça (CIJ).

- **Statute of the International Court of Justice** → Estatuto da Corte Internacional de Justiça.

Termos relacionados:

- **contentious jurisdiction** → competência contenciosa.
- **advisory jurisdiction** → competência consultiva.
- **advisory opinion** → parecer consultivo.
- **optional clause** → cláusula facultativa de jurisdição obrigatória (artigo 36 do Estatuto da CIJ).
- **provisional measure** → medida cautelar [artigo 41 do Estatuto da CIJ].
- **judge ad hoc** → juiz ad hoc.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

International Criminal Court. Tribunal Penal Internacional.

International Criminal Tribunal for Rwanda. Tribunal Criminal Internacional para Ruanda.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Tribunal Criminal Internacional para a Antiga Iugoslávia.

international dispute. (international law) conflito internacional.

international division of labor. divisão internacional do trabalho.

International Energy Agency. Agência Internacional de Energia.

International Fund for Agricultural Development. Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola.

International Labor Organization (ILO). Organização Internacional do Trabalho (OIT).

International Law Commission (ILC). Comissão de Direito Internacional.

International Monetary Fund (IMF). Fundo Monetário Internacional (FMI).

international monetary system. sistema monetário internacional.

international organization. organização internacional.

- to withdraw from an international organization → retirar-se de uma organização internacional.

international seabed area. vide LAW OF THE SEA.

international trade. (economics) comércio internacional.

Termos relacionados:

- barrier to free trade → barreira ao livre comércio.
- foreign trade → comércio exterior.
- free trade → livre comércio.
- the country opened itself up to trade → o país se abriu para o comércio.
- to open up (the economy) to international trade → abrir (a economia) para o comércio internacional.
- trade agreement → acordo comercial.
- trade barrier → barreira comercial.
- trade deficit → vide TRADE BALANCE.
- trade relations → relações comerciais.
- trade restriction → restrição ao comércio.
- trading partner → parceiro comercial.

International Trade Commission (ITC). Comissão Internacional de Comércio. Agência independente do governo federal dos Estados Unidos com atribuições relativas a comércio internacional.

International Transparency. (ngo) Transparência Internacional.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Tribunal Internacional do Direito do Mar.

internationally wrongful act. ato ilícito internacional.

internship. estágio.

interplead. 1 – ajuizar ação de consignação em pagamento; depositar em juízo.

- “The stakeholder can interplead the claimants”. [Merriam-Webster, p. 466] → O terceiro desinteressado pode ajuizar ação de consignação contra os credores.

2 – discutir em juízo; discutir entre si; reivindicar (o bem litigioso).

Vide INTERPLEADER.

interpleader. 1 – (civil procedure) ação de consignação em pagamento fundada na dúvida sobre a titularidade do crédito.

As partes:

- claimant → credor; interessado; consignatário.
 - stakeholder → terceiro desinteressado.
- 2 – parte em ação de interpleader; credor; consignatário.

interpose. interpor.

interposition. interposição, postulação.

interpret; construe; read. interpretar. Vide nota e exemplos em INTERPRETATION.

- to construe/interpret/read strictly/narrowly/restrictively → interpretar restritivamente.
- to construe/interpret/read liberally/broadly → interpretar extensivamente.
- “The insurance contract is narrowly construed against the insurer”. → O contrato de seguro é interpretado restritivamente contra o segurador.

interpretation; construction; reading. interpretação. Apesar de toda a discussão doutrinária, **interpretation** e **construction** são termos sinônimos [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 332; Garner; Bryan A.; A Dictionary of Modern Legal Usage, page 462].

- authentic interpretation → interpretação autêntica (pelo próprio legislador).
- extensive/liberal/broad interpretation → interpretação extensiva/ampliativa.
- grammatical interpretation → interpretação gramatical; interpretação literal.
- logical interpretation; rational interpretation → interpretação lógica.
- strict/narrow/restrictive interpretation → interpretação restritiva.
- “Despite continual reiteration by American judges of the rule of strict construction, the fact is that criminal statutes are sometimes construed liberally”. [Berman, Harold J., The

Nature and Functions of Law, p. 117] → Apesar de os juízes americanos reiterarem continuamente a regra de interpretação restritiva, o fato é que as leis penais são às vezes interpretadas de forma ampliativa.

- “Lambert has been given an extremely narrow reading by some lower federal courts”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 146] → O Caso Lambert tem sido interpretado de forma extremamente restritiva por alguns juízes federais de primeira instância.

- “Two years after Mullaney, in Patterson v. N.Y., the Court repudiated a broad reading of Mullany”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 395]. → Dois anos após o caso Mullaney, no caso Patterson v. N.Y., o Tribunal rejeitou uma interpretação extensiva do caso Mullany.

interrogatee. interrogado; interrogando.

interrogation. (criminal procedure) interrogatório. Não confundir com INTERROGATORY (vide).

interrogator. interrogador.

interrogatory. (procedure) questão, pergunta (por escrito).

- **interrogatories** → questionário.
“The order may direct that the testimony be taken upon written interrogatories”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 203]
“Interrogatories consist of a series of written questions to which written answers are prepared and signed under oath. They differ from depositions on written questions in that they may be directed only to parties, not witnesses, and the answers may be composed by the party working with an attorney “. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 136].

A diferença entre **interrogation** e **interrogatory**:

- **interrogation** → interrogatório do suspeito, em processo penal.
- **interrogatory** → questão, pergunta, em processo civil.

interrogee. sinônimo de INTERROGATEE.

interstate. interestadual.

interstate commerce. comércio interestadual.

interstate law. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

intervene. (civil procedure) intervir.

intervenor; intervenor. (civil procedure) terceiro interveniente.

intervention. (civil procedure) intervenção de terceiro. Dependendo do contexto, a **interven-**

tion pode ser do tipo **assistência** (ao lado do autor ou do réu) ou **oposição** (contra ambos o autor e o réu).

interventionism. intervencionismo.

interventionist. interventionism.

interviewee. entrevistado.

intestacy. 1 – sinônimo de **intestate succession**.

Vide **SUCCESSION**.

2 – falecimento sem deixar testamento.

intestate. 1 – intestado; sem deixar testamento.

- **to die intestate** → morrer intestado.

2 – não disposto por testamento.

intestate distribution. vide **DISTRIBUTION**.

intestate estate. espólio em sucessão legítima.

intestate succession. vide **SUCCESSION**.

intoxicated. embriagado.

intoxication. embriaguez.

intoxication manslaughter. homicídio culposo praticado por pessoa embriagada.

intrabrand. vide **BRAND**.

intracompany. intracompanhia; dentro da mesma empresa; interno à empresa.

- **intracompany transfer** [Warren, Carl. Accounting, page 835] → transferência entre unidades da mesma empresa; transferência interna à empresa; transferência intracompanhia.

intrastate. intraestadual.

inure. beneficiar; entrar em vigor.

O termo **inure** é comumente utilizado em cláusulas contratuais, na expressão “**to inure to the benefit of**”. Todavia, esta expressão é redundante e vazia de significado, podendo ser omitida na tradução. Veja o exemplo:

- “This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns”.
→ Este Contrato obriga (e beneficia) as partes e seus respectivos sucessores e cessionários.

invalid (adjective). 1 – inválido.

2 – inconstitucional.

3 – sem fundamento.

invalid (noun). inválido; incapaz.

invalidate. invalidar.

invalidity. (of employee) invalidez.

invariable cost. sinônimo de **FIXED COST**.

invasion of privacy. invasão de privacidade.

invention. (patent) invenção.

- **to put the invention to practice; to reduce the invention to practice; to work the invention** → colocar a invenção em prática.

- **improvement invention** → modelo de utilidade.

inventor. (patent) inventor.

- **senior inventor** → inventor sênior.
- **junior inventor** → inventor júnior.

inventoried goods. (accounting) sinônimo de **MERCHANDISE INVENTORY** (vide).

inventorship. (patent law) qualidade de inventor.

inventory. 1 – inventário.

2 – (accounting) estoque [Warren, Carl. accounting, page 355]. O termo **inventory** geralmente é a forma abreviada de **merchandise inventory** (vide). Todavia, pode se referir também a:

- **finished goods inventory** → estoque de produtos acabados.
- **materials inventory** → estoque de materiais.
- **raw materials inventory** → estoque de matérias primas.
- **supplies inventory** → estoque de materiais de consumo.
- **work-in-process inventory** → estoque de produtos em andamento; estoque de produtos em elaboração.

Expressões:

- **beginning inventory; opening inventory; stock at start** → estoque inicial.
- **ending inventory; closing inventory; final inventory; stock at close** → estoque final.
- **to be in inventory** [Warren, Carl. accounting, page 355] → estar em estoque.
- “In this chapter, we will discuss how to determine the cost of merchandise in inventory and the cost of merchandise sold”. [idem] → Neste capítulo, discutiremos como determinar o custo das mercadorias em estoque e o custo das mercadorias vendidas.

inventory account. (accounting) conta de mercadorias; conta mercadorias; conta estoque de mercadorias; conta mercadorias em estoque. Sinônimo em inglês: **stock account**.

inventory carrying cost. (accounting) sinônimo de **CARRYING COST**.

inventory control. (accounting) controle de estoque.

inventory cost. (accounting) custo do estoque.

inventory costing. (accounting) avaliação dos estoques.

inventory costing method. (accounting) método de avaliação dos estoques; critério de avaliação dos estoques. Vide **SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD**; **FIRST-IN, FIRST-OUT**; **LAST-IN, FIRST-OUT**; **AVERAGE COST**.

inventory count. (accounting) contagem do estoque.

inventory ledger. (accounting) livro razão de estoque; razão de estoque [Warren, Carl. Accounting, page 356].

inventory method. (accounting) sinônimo de **INVENTORY COSTING METHOD**.

inventory overage. (accounting) sobras em estoque.

inventory pricing. (accounting) determinação do preço do estoque de mercadorias.

inventory pricing method. (accounting) sinônimo de **INVENTORY COSTING METHOD**.

inventory profits; illusory profits. (accounting) o lucro não realizado decorrente da manutenção de estoques durante período inflacionário. O uso do **fifo method** (método primeiro a entrar, primeiro a sair) para avaliar os estoques durante período inflacionário gera **inventory profits** [Warren, Carl. Accounting, page 366].

inventory shortage. (accounting) faltas em estoque. Definição: diferença entre o valor do estoque apurado na contagem física e o valor do estoque contabilizado na conta de mercadorias, em empresas que adotam o inventário permanente. Esta diferença pode ser causada por erros de lançamento, extravio de mercadorias, ou furto. Sinônimo em inglês: **inventory shrinkage**.

inventory shrinkage. (accounting) sinônimo de **INVENTORY SHORTAGE**.

inventory taking. (accounting) sinônimo de **PHYSICAL INVENTORY**.

inventory turnover. (accounting) rotação de estoques; rotatividade de estoques. Sinônimos em inglês: **sales to inventories**; **stock turnover**; **turnover of inventory**.

inventory turnover period. (accounting) sinônimo de **NUMBER OF DAYS' SALES IN INVENTORY**.

inventory turnover ratio. (accounting) quociente de rotação de estoques.

inventory valuation. (accounting) sinônimo de **INVENTORY COSTING METHOD**.

inventory-taking. (accounting) contagem do estoque de mercadorias.

inverse condemnation. vide **CONDEMNATION**.

invest. investir.

invested capital. sinônimo de CAPITAL (vide).

investee. investida; sociedade investida. Vide exemplo em INVESTOR.

investigation. investigação.

- under investigation → sob investigação.

investing activities. (accounting) vide STATEMENT OF CASH FLOWS.

investing public. público investidor.

investment. investimento.

- to diversify the investment → diversificar o investimento.
- foreign direct/indirect investment → investimento externo direto/indireto.
- entrada líquida de investimento → net inflow of investment.
“China’s large surplus on its “basic balance” (the current-account surplus plus net inflows of foreign direct investment)...” [The Economist, October 2nd 2004, A Survey of the World Economy, p. 14].

investment banking. atividade bancária de investimento.

investment center. (accounting) centro de investimento.

investment contract. contrato de investimento.

investment tax credit. (tax law) espécie de dedução do imposto de renda por investimento.

investment turnover. (accounting) rotatividade do investimento; rotação do investimento.

investment-grade rating. grau de investimento.

investor. investidor. Se o investor for uma empresa (sociedade), traduza no feminino **investidora**. Vide o exemplo abaixo:

- foreign investor → investidor externo; investidor estrangeiro.
- institutional investor → investidor institucional.
- “If the investor has significant influence over the operating and financing activities of the investee, the equity method is used”. [Warren, Carl. Accounting, page 573] → Se a investidora tiver uma influência relevante sobre as atividades operacionais e financeiras da investida, o método da equivalência patrimonial é usado.

investor relations. relacionamento com investidores.

invisible asset. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

invisible deterioration. (accounting) sinônimo de FUNCTIONAL DEPRECIATION.

invisible hand. (economics; Adam Smith) mão invisível.

invitation seeking offers. sinônimo de INVITATION TO NEGOTIATE (vide).

invitation to bid. sinônimo de INVITATION TO NEGOTIATE (vide).

invitation to negotiate. edital de licitação. Sinônimos em inglês: invitation seeking offers; invitation to bid; invitation to treat; solicitation for bids; preliminary letter; offer to chaffer.

invitation to treat. sinônimo de INVITATION TO NEGOTIATE (vide).

invitee. convidado.

invoice. fatura; nota; conta. Sinônimo: bill.

“The invoice, which is called a sales invoice by the seller and a purchase invoice by the buyer, makes definite all the terms of the transactions”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 127].

involuntary manslaughter. vide MANSLAUGHTER.

involuntary nonsuit. vide NONSUIT.

inward bound freight. sinônimo de INBOUND FREIGHT (vide).

IPO. vide OFFERING.

IRA. abrev. de INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT.

IRC. abreviatura de INTERNAL REVENUE CODE.

irrebutable presumption. vide PRESUMPTION.

irregular indorsement. vide INDORSEMENT.

irresistible impulse; uncontrollable impulse; emotional insanity. (criminal law) doença mental (que torna a pessoa inimputável). Irresistible impulse é a doença mental em que o agente entende o caráter ilícito do fato, mas não é capaz de determinar-se de acordo com este entendimento. Equivale á segunda parte do art. 26 do Código Penal Brasileiro. Confira m’naghten rule.

irrespective.

- irrespective of something → independente de algo.

irresistible superhuman force. sinônimo de ACT OF GOD.

irrevocability. irrevogabilidade.

irrevocable. irrevogável.

IRS. abrev. de INTERNAL REVENUE SERVICE.

isocost. (economics) isocusto; linha de igual custo.

isodapane. (economics) isodapana.

isoquant. (economics) isoquanta.

issuance. sinônimo de **ISSUE** (vide).

issue (noun). 1 – (of securities, stock, bond) emissão.

- stock issue → emissão de ações.

- bond issue → emissão de debêntures; emissão de títulos.

- “ArcelorMittal launched a \$1.5 billion convertible-bond issue”. [The Economist, Mar 26th 2009] → ArcelorMittal promoveu a emissão de debêntures conversíveis no valor de \$1,5 bilhões.

2 – (of negotiable instrument; draft) saque.

3 – (dir. de sucessão) descendente.

4 – questão.

- issue of fact; fact issue → questão de fato.

- issue of right; legal issue → questão de direito.

issue (verb). 1 – (stock, bonds) emitir.

2 – (warrant, order) expedir; emitir.

- “Without probable cause, the search warrant will not issue” [Black’s Law Dictionary] → Sem indícios suficientes, o mandado de busca não será expedido.

issue preclusion. sinônimo de collateral estoppel. Vide **ESTOPPEL**.

issuer. 1 – emitente.

2 – (of negotiable instrument) sacador; emitente.

issuing. emissão.

“The statute applies to the issuing of stocks and bonds and any other form of investment contract by the issuer, underwriter, or dealer”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

IT industry. indústria de informática.



jactitation of title. sinônimo de SLANDER OF TITLE.

jail (noun). cadeia pública. Sinônimos em inglês: county jail; holding cell; lockup; jailhouse; house of detention; community correctional center.

jail (verb). prender; recolher à cadeia; recolher à prisão.

jail credit; jail-credit time. (criminal law) detração (diminuição da pena privativa de liberdade pelo cumprimento de prisão preventiva).

jailhouse. sinônimo de JAIL (vide).

Jane Doe; Jane Roe. fulana; beltrana.

JIT. (accounting) abrev. de JUST IN TIME.

job. (accounting) encomenda; ordem de produção.

- to accumulate costs by job [Warren, Carl. Accounting, page 743] → acumular os custos por encomenda, por ordem de produção.

job account. (accounting) conta da ordem de produção; conta da encomenda.

job cost sheet. (accounting) ficha de custo da ordem.

job costing. (accounting) sinônimo de JOB ORDER COSTING.

job order. (accounting) encomenda; ordem de produção.

“When job orders are completed, one obtains the unit cost of items by dividing the total accumulated cost by the number of units produced”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 511].

job order cost sheet. (accounting) sinônimo de JOB COST SHEET.

“Job order cost sheets serve as the subsidiary record for goods in process inventory”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 504].

job order cost system. (accounting) sinônimo de JOB ORDER COSTING.

job order costing. (accounting) custeio por ordem; custeio por encomenda. Sinônimos em

inglês: job costing; specific order costing; job order cost system.

job security. estabilidade (no emprego).

job shop. (accounting) empresa industrial que utiliza o método do custeio por ordem (job order costing) [Warren, Carl. Accounting, page 742].

job vacancy. (labor law) vaga de trabalho.

jobber. atacadista; intermediário; atravessador.

jobbing. intermediação.

john doe. fulando.

John Doe summons. vide SUMMONS.

John Doe warrant. vide WARRANT.

join. 1 – incluir na ação; citar como litisconsorte.

- “If one who should appear as a co-plaintiff refuses to do so, he should be joined as a defendant”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 58] → Alguém que deva comparecer como coautor, mas se recusa a fazê-lo, será incluído na ação na qualidade de réu. O litisconsorte ativo necessário que se recusar a comparecer na ação será incluído como réu.

- “To join other parties and to amend the pleadings”. → incluir/citar outras partes e alterar as petições.

2 – (the suit) ingressar.

- to join the suit → ingressar na ação.

3 – reunir, cumular (processos).

- “These rules are invoked by a plaintiff seeking to join several claims against a defendant”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 123] → Estas regras são invocadas pelo autor que queira cumular diversos pedidos contra o réu.

joinder. (civil procedure) litisconsórcio.

- joinder of persons needed for just adjudication → litisconsórcio necessário. Esta expressão é utilizada nas Federal Rules of Civil Procedure.

- permissive joinder → litisconsórcio facultativo.

- **compulsory joinder; mandatory joinder** → litisconsórcio necessário.

- **joinder of the party** → inclusão da parte (no processo).

joinder of claims; claim joinder. cumulação de pedidos.

joinder of defendants. 1 – (criminal law) concurso de pessoas.

2 – (civil procedure) litisconsórcio passivo.

joinder of offenses; joinder of charges. (criminal law) concurso de crimes.

joinder of remedies. cumulação de pedidos.

joint account. vide ACCOUNT.

joint adventure. Sinônimo de JOINT VENTURE.

joint and several liability. vide LIABILITY.

joint and several obligation. vide OBLIGATION.

joint cost. (before the split-off point) custo conjunto.

joint custody. vide CUSTODY.

joint enterprise. sinônimo de JOINT VENTURE.

joint liability. vide LIABILITY.

joint obligation. vide OBLIGATION.

joint product cost. (accounting) sinônimo de JOINT COST.

joint products. (accounting) produtos conjuntos.

joint representation. representação dos réus/ autores pelo mesmo advogado.

joint tenancy. vide TENANCY.

joint tenant. vide TENANT.

joint tortfeasor. vide TORTFEASOR.

joint variance. (accounting) sinônimo de MIXED VARIANCE.

joint venture. joint venture; consórcio.

“Where several contractors pool all their assets in order to construct one tunnel, the relationship is a joint venture”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **joint venturer; coadventurer** → membro de joint venture; empresa consorciada.

joint-stock company. vide COMPANY.

journal. (accounting) livro diário; diário. Sinônimos de journal em inglês: daybook; diurnal; journal daybook; journal entry daybook; register.

- **journal entry** → lançamento; lançamento no livro diário; partida de livro diário; partida de diário.

- **compound journal entry** → partida de diário que envolve mais de duas contas.

“Whenever a journal entry involves more than just two accounts, it is called a compound journal entry”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 66].

Note que os journals (livros diários) são classificados em **general journal** (diário geral) e **special journal** (diário auxiliar). Portanto, quando o texto se referir apenas ao **journal**, sem especificar se é o **general journal** ou o **special journal**, o texto está se referindo ao **general journal**. Portanto, na prática, **journal** e **general journal** são sinônimos.

journal daybook. (accounting) sinônimo de JOURNAL (vide).

journal entry daybook. (accounting) sinônimo de JOURNAL (vide).

journalize. (accounting) lançar no livro diário.

journalizing. (accounting) ato de lançar no livro diário; escrituração do livro diário; escrituração do diário; lançamento no livro diário; registro no diário; contabilização em partida de diário; lançamento em partida de diário.

- “This process of recording a transaction in the journal is called journalizing”. [Warren, Carl. Accounting, page 51] → Este processo de lançar a operação no livro diário é chamado de escrituração do livro diário.

joyriding. furto de uso de veículo.

judge. juiz.

- **chief judge** → juiz presidente.

- **district judge; district court** → traduza por juiz federal ou juiz estadual, dependendo do contexto. Na dúvida, traduza simplesmente por juiz.

- **duty judge** → juiz da fiança; juiz que fixa a fiança do réu.

- **family-court judge** → juiz de família.

- **probate judge** → juiz de família e sucessões.

- **trial judge** → juiz de primeira instância.

- **visiting judge; temporary judge; judge pro tempore** → juiz substituto.

judge ad hoc. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

judge trial. vide TRIAL.

judge's order. decisão interlocutória. Ver nota em COURT ORDER.

judge-made law. direito feito pelos juízes; normas estabelecidas por precedentes judiciais, em contraposição às normas legislativas.

judgment. sentença.

- to enter/render judgment → proferir/prolatar sentença; julgar.
 - entry of judgment → proferimento/prolação da sentença.
 - the judgment against the defendant was upheld → a condenação do réu foi mantida.
 - to enter judgment for someone → proferir sentença em favor de alguém.
 - judgment was entered for the defendant → a sentença foi favorável ao réu; o pedido do autor foi julgado improcedente.
 - judgment was entered for the plaintiff → o pedido do autor foi julgado procedente; o réu foi condenado; a sentença foi favorável ao autor; a ação foi julgada procedente.
 - to vacate the judgment → rescindir/anular a sentença.
 - to affirm/uphold the judgment → manter/confirmar a sentença.
 - to satisfy the judgment → cumprir a sentença.
- Traduza judgment against por condenação ou condenar:

- Defendant demands judgment against plaintiff in an amount to be determined by the Court → A ré pede a condenação da autora em valor a ser arbitrado pelo Juiz.
- to enter judgment against the defendant → condenar o réu.

Classificação:

- cognovit judgment → sentença de confissão de dívida.
- declaratory judgment; declaratory decree → sentença declaratória.
- deficiency judgment → sentença condenando o devedor a pagar o saldo da dívida, caso o direito real de garantia não seja suficiente para quitar a dívida.
- dormant judgment → sentença não executada; sentença prescrita.
- final judgment; final appealable judgment; final decision; final decree; definitive judgment; determinative judgment; final appealable order → sentença (de primeira instância). Não traduza por “sentença transitada em julgado”.
- interlocutory judgment → decisão interlocutória.
- judgment notwithstanding the verdict → sentença diferente do veredicto (e revogando o veredicto).

- judgment of acquittal → sentença absolutória.
- judgment of conviction → sentença condenatória.
- judgment of discontinuance → sentença que extingue a ação por contumácia do autor.
- judgment of dismissal → sentença de extinção da ação sem julgamento de mérito.
- judgment of nolle prosequi → sentença de desistência da ação pelo autor.
- judgment of not guilty by reason of insanity → sentença absolutória imprópria.
- judgment on the merits → sentença de mérito.
- judgment on the pleadings → vide SUMMARY JUDGMENT.
- money judgment; judgment for money → sentença condenatória em quantia certa.
- state-court judgment → sentença estadual.
- take-nothing judgment → sentença em favor do réu.

judgment creditor. (civil procedure) exequente; parte vencedora. Ver JUDGMENT DEBTOR.

judgment debt. (civil procedure) crédito exequendo (valor devido pela parte vencida ao vencedor da ação).

judgment debtor. executado; parte vencida. Ver JUDGMENT CREDITOR.

judgment lien. hipoteca judicial; hipoteca judiciária (hipoteca sobre os bens da parte vencida).

judgment on the pleadings. (civil procedure) sinônimo de SUMMARY JUDGMENT.

judgment sale. vide SALE.

judgment stage. (civil procedure) fase decisória.

judgment-proof; execution-proof. (civil procedure) pobre/insolvente (e portanto imune à execução judicial por quantia certa).

judicature. magistratura.

judicial. judicial.

judicial branch. poder judiciário.

judicial circuit. na justiça federal, equivale à região de justiça federal no Brasil. Vide o verbete ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

“The United States is divided into 11 judicial circuits”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

judicial comity. reconhecimento mútuo das decisões e atos judiciais estrangeiros ou de outro estado.

Judicial Committee of the House of Lords.

Comitê Judiciário da Câmara dos Lordes. Esta é a Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales. Suas decisões são vinculantes sobre todo o poder judiciário inglês.

judicial contempt. sinônimo de CONTEMPT OF COURT.

judicial decision. decisão judicial.

judicial district. distrito judicial; seção judiciária; comarca. Vide ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

judicial economy. economia processual.

judicial opinion. decisão judicial.

judicial power. poder judiciário.

judicial process. processo judicial.

judicial relief. (procedure) sinônimo de RELIEF (vide).

judicial restraint. autocontenção judicial.

judicial review. reexame judicial; controle judicial; controle jurisdicional.

- “[J]udicial review of litigation involving issues of patent law”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 124] → Reexame judicial de processos envolvendo questões de direito patentário.

judicial sale. venda judicial.

junior inventor. (patent) vide INVENTOR.

junior security. ver SENIOR SECURITY.

junior; senior. (intellectual property) ver INVENTOR.

junk bond. ver BOND.

jurial cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

juraor. sinônimo de JUROR.

jurat; jurata. certidão cartorária.

juridical act. (civil law) ato jurídico.

juridical person. sinônimo de LEGAL ENTITY.

juridification. juridicização.

juridify. juridicizar.

jurisdiction. 1 – (em contextos judiciais) jurisdição; competência; foro. Nota: na maioria das expressões o termo **jurisdiction** é traduzido por competência, vide abaixo:

Expressões:

- **court of competent jurisdiction** → juiz competente.
- **to have jurisdiction over the case** → ter competência sobre o caso; ser competente para julgar o caso.

- **to take jurisdiction** → declarar-se competente.

- **to reject jurisdiction** → declarar-se incompetente.

- **lack of jurisdiction; want of jurisdiction** → incompetência.

- **to lack jurisdiction** → ser incompetente.

- **to deprive the court of jurisdiction** → retirar a competência de juízo; tornar o juízo incompetente.

- **to obtain jurisdiction over something** → tornar-se competente para julgar algo; adquirir competência sobre algo.

- **jurisdictional defense; jurisdictional plea; plea to the jurisdiction** → exceção de incompetência.

- **this matter falls within the jurisdiction of state courts** → esta material é de competência da justiça estadual.

- “This is beyond/outside the jurisdiction of the judge that presides over the bankruptcy filing”. → Isto está fora da competência do juiz que processa o pedido de falência.

Classificação:

- (international law) **compulsory jurisdiction** → jurisdição obrigatória.

- **appellate jurisdiction** → competência recursal.

- **arising-in jurisdiction** → competência falimentar.

- **concurrent jurisdiction; coordinate jurisdiction; overlapping jurisdiction** → competência concorrente/cumulativa.

- **diversity-of-citizenship jurisdiction; diversity jurisdiction** → competência da justiça federal (em razão de as partes serem domiciliadas em estados diferentes).

- **federal/state jurisdiction** → competência da justiça federal/estadual.

- **federal-question jurisdiction** → competência da Justiça Federal (em casos envolvendo direito federal ou a Constituição dos EUA).

- **general jurisdiction** → competência geral/plena (para julgar qualquer tipo de caso).

- **in rem jurisdiction; jurisdiction in rem** → foro da situação da coisa; competência em razão da situação da coisa; competência fundada em direito real.

- **limited jurisdiction; special jurisdiction** → competência limitada (para julgar apenas algumas matérias).

- **long-arm jurisdiction** → vide LONG-ARM STATE.
- **original jurisdiction** → competência originária.
- **personal jurisdiction; jurisdiction in personam; in personam jurisdiction; jurisdiction of the person; jurisdiction over the person** → competência em razão da pessoa.

• **quasi-in-rem jurisdiction; jurisdiction quasi in rem** → competência quasi in rem; competência quase fundada em direito real.

• **subject-matter jurisdiction; jurisdiction of the subject matter; jurisdiction of the cause; jurisdiction over the action** → competência em razão da matéria; competência *ratione materiae*.

• **territorial jurisdiction** → competência territorial.

2 – (em contextos administrativos), ao se referir à polícia ou a outras autoridades administrativas, recomenda-se evitar traduzir *jurisdiction* por *jurisdição*.

• Ao se referir aos **poderes** da autoridade policial, *jurisdiction* deve ser traduzido por *atribuição*.

• Ao se referir aos **limites territoriais** de atuação da autoridade policial, *jurisdiction* deve ser traduzido por *circunscrição*.

Exemplos:

• **Civil disputes are beyond the jurisdiction of the FBI** → Disputas cíveis estão fora das atribuições do FBI.

• **The crime was committed outside the jurisdiction of the local police** → O crime foi praticado fora da circunscrição da polícia local.

jurisdictional amount. sinônimo de AMOUNT IN CONTROVERSY (vide).

jurisdictional plea. (civil procedure) vide PLEA.

jurisprudence. ciência do direito; filosofia do direito. Não traduza por “*jurisprudência*”. Vide JURISPRUDÊNCIA.

jurist. jurista.

juristic person. sinônimo de LEGAL ENTITY.

juror. jurado. Sinônimos de juror em inglês: layperson; jurymen; jurator.

• **array of jurors** → conjunto de jurados; jurados como um todo.

“The attorney may challenge the array of jurors on the ground that the grand jury was not selected, drawn or summoned in accordance with the law”.

• **to challenge the juror** → recusar o jurado. Vide CHALLENGE.

• **random selection of the jurors** → sorteio dos jurados.

• **to serve as juror** → servir/funcionar como jurado.

Classificação:

• **alternate juror** → jurado suplente.

• **grand juror** → jurado do GRAND JURY (vide).

• **presiding juror; foreperson; foreman** → jurado chefe; chefe dos jurados. Não há equivalente no Brasil.

• **stealth juror** → jurado suspeito; jurado parcial.

• **trial juror** → jurado do julgamento (em contraposição ao GRAND JUROR).

jury. júri; conselho de sentença. Nos EUA, há o **grand jury** e o **petit jury**. Vide GRAND JURY. Traduza **petit jury** simplesmente por **júri**, ou por **júri de julgamento**. Sinônimos de **petit jury**: **trial jury**, **petty jury**, **common jury**; **traverse jury**. Vide a nota no verbete **júri** em português.

• **to go to jury** → ir a júri.

• **jury service; jury duty** → serviço do júri.

• **to instruct/charge the jury** → instruir o júri.

• **jury list; source list; jury pool** → lista de jurados.

• **to empanel the jury** → convocar/formar/constituir o júri.

• **to argue the case to the jury** → apresentar as provas e argumentos para o júri [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 421].

Classificação:

• **advisory jury** → júri consultivo; júri não vinculante.

• **blue-ribbon jury** → júri composto por especialistas/peritos.

• **death-qualified jury** → júri apto a servir em processo envolvendo pena de morte.

• **empaneled jury; impaneled jury** → traduza simplesmente por júri.

• **hung jury; deadlocked jury** → júri indeciso. As decisões do júri nos EUA são tomadas por unanimidade, e não por maioria. Por isso não traduza por **júri empatado**.

jury box. 1 – local onde ficam os jurados na sala de audiência.

2 – sinônimo de JURY WHEEL (vide).

jury nullification. (criminal procedure) absolvição do réu pelo júri, apesar das instruções do juiz e da presença de provas conclusivas sobre a culpa do réu.

jury of indictment. sinônimo de GRAND JURY (vide).

jury panel. júri. Vide o verbete JÚRI.

jury summation. sinônimo de CLOSING ARGUMENT.

jury trial; trial by jury. julgamento por júri.

- to waive trial by jury → renunciar ao direito de julgamento por júri (e ser julgado por juiz singular) [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 339].

jury waived trial. vide TRIAL.

jury wheel. (trial by jury) urna.

jurymen. sinônimo de JUROR.

juryroom. sala secreta.

jury-tampering. sinônimo de EMBRACERY (vide).

jus cogens. (international law) jus cogens.

- peremptory norm of general international law → norma imperativa de direito internacional geral.

jus gentium. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

jus gentium publicum. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

jus inter gentes. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

just. justo.

just cause. justa causa.

just in time. (accounting) just in time. A expressão just in time foi incorporada ao português.

just value. vide VALUE.

justice. 1 – justiça.

- 2 – juiz de segunda instância; ministro; desembargador.

justiciable; triable. que é causa de pedir válida, hábil de ser submetido ao judiciário, capaz

de ser julgado, hábil de ser objeto de decisão judicial. Substantivo: justiciability.

- a justiciable controversy → uma causa de pedir.

- “Whether the tax laws unfairly burden the poor is not a justiciable issue”. [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 277] → O questionamento sobre se o direito tributário é injusto para os pobres não é causa de pedir válida, não pode ser objeto de decisão judicial.

- “The claim is not justiciable because the plaintiff has no present right to the property but may in the future”. [Idem] → O pedido não pode ser submetido ao judiciário, não pode ser objeto de decisão judicial, não é causa de pedir válida, não pode ser julgado, porque o autor não tem direito sobre o bem no presente, apenas um direito potencial no futuro.

- this suit is triable by a federal court → Esta ação é de competência da justiça federal.

justifiable cause. sinônimo de PROBABLE CAUSE.

justifiable discharge. demissão por justa causa.

justification. justificativa. Vide o verbete CAUSAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE/CULPABILIDADE.

justify. 1 – justificar.

- 2 – dar em fiança; afiançar; dar em caução; ser fiador.

juvenile. (criminal law) menor de idade. Este termo é usado especialmente em contextos de direito penal.

- juvenile delinquent; juvenile offender; youthful offender; delinquent minor → menor infrator.

- juvenile delinquency → delinquência juvenil.

- juvenile offense → ato infracional.

- juvenile proceeding; juvenile delinquency proceeding → procedimento de apuração de ato infracional.

- juvenile court → vara da infância e juventude.



kaizen costing. (accounting) custeio kaizen.

kangaroo court. vide COURT.

KC. abrev. de KING'S COUNSEL.

keep. (accounting) escriturar.

- He is the accountant in charge of keeping the corporate books. → Ele é o contador encarregado da escrituração dos livros da sociedade.

Keogh plan. espécie de plano de aposentadoria para profissionais autônomos.

key ledger. (accounting) sinônimo de GENERAL LEDGER (vide).

Keynesian. Keynesiano.

kickback. suborno; propina (recebido de fornecedor, fraudando a concorrência).

kiddie tax. vide TAX.

kidnap. sequestrar.

kidnapping. sequestro.

- aggravated kidnapping; kidnapping for ransom → extorsão mediante sequestro.
- parental kidnapping → subtração de incapaz.

killer bees. (corporate law) investidores que ajudam a sociedade a evitar uma aquisição de controle (takeover bid).

kind. vide IN KIND.

King's Bench (Division); Queen's Bench (Division). (in the United Kingdom) antigamente, o tribunal de última instância do *common law*. Chamado de King's Bench no reinado de homem, e Queen's Bench no reinado de mulher. Traduzo literalmente por Tribunal do Rei; Tribunal da Rainha.

King's Counsel. (in the United Kingdom) o nome do QUEEN'S COUNSEL (vide) durante o reinado de um homem.

kinship. parentesco.

kinsman. sinônimo de RELATIVE.

knowing. consciente.

- knowingly → conscientemente.

"It also requires proof that the defendant acted purposely or knowingly in order to be guilty of murder". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 187].

knowledge.

- to the best of his knowledge, information, and belief → conforme seu melhor conhecimento.

"To the best of Plaintiff's knowledge, information, and belief, the total value of the property is \$6,950". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 21].

knowledge economy. economia do conhecimento.



labor. 1 – trabalho.

2 – (economics) mão de obra.

- **demand for labor** → demanda por mão de obra.

- **labor-intensive products** → vide LABOR-INTENSIVE.

3 – (accounting) mão de obra. Sinônimo em inglês: **factory labor**.

labor agreement. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT.

labor contract. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT.

labor contractor. sociedade que fornece trabalhadores terceirizados.

labor court. juiz do trabalho.

labor dispute. (labor law) dissídio trabalhista (coletivo).

labor expense. despesa trabalhista.

labor force. (economics) força de trabalho; população economicamente ativa.

- **labor-force participation** → participação na força de trabalho.

- **labor-force participation rate** → taxa de participação na força de trabalho.

- **population not in the labor force** → população não economicamente ativa.

labor law. direito do trabalho (especialmente o direito coletivo do trabalho). Vide EMPLOYMENT LAW.

Labor Management Relations Act; Taft-Hartley Act. lei trabalhista de 1947.

labor market. vide MARKET.

labor organization. (labor law) sinônimo de UNION (vide).

Labor Relations Board. sinônimo de NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD.

labor turnover. vide TURNOVER.

labor union. sinônimo de UNION (vide).

laborers' lien. vide LIEN.

laboring a jury. sinônimo de EMBRACERY (vide).

labor-intensive. (economics) que usa mão de obra intensivamente; mão de obra intensivo.

- **labor-intensive products** → produtos mão de obra intensivos.

"But the prices of non-tradable products, such as housing and labor-intensive services, are generally much lower". [The Economist May 29th 2004, p. 71].

- **labor-intensive industry** → indústria mão de obra intensiva.

labor-management relations. relações trabalhistas.

Labour Party. (in the UK) Partido Trabalhista.

laches; sleeping on rights. atraso (no exercício de um direito). Apesar da semelhança, laches não é equivalente a "decadência" ou "prescrição".

- **the suit is barred by laches** → a ação está extinta devido ao atraso (no exercício do direito).

lack of skill. imperícia.

lack of standing. (procedure) vide STANDING.

Lady Macbeth strategy. (corporate law) estratégia de aquisição de controle da sociedade (takeover) em que um terceiro finge ser um white knight (vide), mas depois muda de lado e auxilia a sociedade que fez a tentativa de aquisição (unfriendly bidder).

land. bem imóvel; imóvel; terreno; terra.

- **open-space land** → terreno não edificado.

- **land territory** → território terrestre.

land reform. reforma agrária.

land tax. vide TAX.

land, building, furniture and equipment. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

land, buildings, and equipment. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

landed security. garantia real (sobre bem imóvel); hipoteca.

landholder. proprietário ou possuidor de imóvel (rural).

landholding. imóvel (rural) ocupado, possuído.

landlocked. sem saída para o mar.

landlord. locador; proprietário (de imóvel).
Evite traduzir por *senhorio*. Vide LEASE.

landlord's lien. vide LIEN.

language. linguagem; idioma.

- the language of the contract → a linguagem/redação do contrato.

Lanham Act. Lei de Registro de Marcas. Sinônimos: Federal Trademark Act; Trademark Act of 1946.

lapse (noun). caducidade.

lapse (verb). (insurance policy; legacy) caducar.

- the legacy lapsed → o legado caducou.

lapse of time. decurso de tempo.

larcenous. relativo a LARCENY.

larceny. (criminal law) furto.

"Larceny is the wrongful or fraudulent taking and carrying away by any person of the personal property of another, with a fraudulent intent to deprive the owner of such property". [Anderson, Ronald A., Business Law]

"Since larceny is a crime against possession, it is possible to steal one's own property from another with a superior possessory interest". [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 93].

- grand larceny → furto de bem de grande valor.
- petit larceny → furto de bem de pequeno valor.
- larceny by a finder → furto de coisa achada.
- larceny by bailee → apropriação indébita.
- larceny by an employee → apropriação indébita pelo empregado.
- larceny by trick; larceny by trick and deception; larceny by trick and device; larceny by fraud and deception → estelionato.

last resort. vide COURT.

last will. vide WILL.

last-clear-chance doctrine. alguns Estados norte-americanos adotam a teoria da *contributory negligence* (culpa concorrente), segundo a qual não há qualquer possibilidade de indenização no caso de culpa concorrente. Todavia, em ação indenizatória envolvendo *contributory negligence*, se a culpa do réu for posterior à culpa do autor, isto é, se o réu teve uma última chance de impedir o dano mas não o fez, o autor tem direito à indenização. Esta teoria é chamada de *last-clear-chance doctrine*, *discovered-peril doctrine*; *humanitarian doctrine*; *last-opportunity doctrine*; *subsequent-*

negligence doctrine; *supervening-negligence doctrine*.

last-in, first-out (LIFO). (accounting) último a entrar, primeiro a sair (UEPS). Sinônimos em inglês: *first-in, last-out*; *first-in, on-hand*; *first-in, still-here*; *last-in, first-served*; *LIFO assumption*.

- on a lifo basis → pelo método UEPS; de acordo com o método UEPS.

- "During periods of rising prices, using lifo offers an income tax savings". [Warren, Carl. Accounting, page 366] → Durante períodos inflacionários, o uso do método UEPS gera uma economia de imposto de renda.

last-in, first-served. (accounting) sinônimo de LAST-IN, FIRST-OUT.

last-in, last-out. (accounting) sinônimo de FIRST-IN, FIRST-OUT (vide).

last-in, on-hand. (accounting) sinônimo de FIRST-IN, FIRST-OUT (vide).

last-in, still-here. (accounting) sinônimo de FIRST-IN, FIRST-OUT (vide).

last-opportunity doctrine. vide LAST-CLEAR-CHANCE DOCTRINE.

late charge. multa moratória; multa de mora.

latent defect. vide DEFECT.

latter. os pronomes *former* e *latter* são traduzidos respectivamente por *aquele* e *este*.

laudemium. laudêmio.

launder. lavar.

- to launder money → lavar dinheiro.

law. 1 – direito. A diferença entre *law* e *right*: *law* é direito objetivo; *right* é direito subjetivo.

- substantive law → direito substantivo; direito material.
- procedural law; adjective law → direito processual; direito adjetivo.

2 – lei. Vide nota no verbete LEI.

- by operation of law → vide OPERATION OF LAW.

law between states. sinônimo de DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO.

law enforcement. Esta expressão se refere à 'atividade policial', 'aplicação da lei em contextos criminais' ou 'repressão ao crime'. Portanto, sugere-se traduzir por: *atividade policial*; *aplicação/fiscalização da lei (penal)*; *segurança pública*; *ordem pública*; *execução da lei (penal)*; *autoridade policial*; *repressão ao crime*. Vide os exemplos abaixo:

- Law-enforcement agent/officer → policial; autoridade policial.

• **Law-enforcement agency** → autoridade policial; órgão policial; órgão de repressão ao crime.

• **Florida Department of Law Enforcement** → Departamento de Segurança Pública da Flórida.

law merchant. lex mercatoria; direito comercial.

law of corporations. direito societário.

law of diminishing returns. (economics) lei dos rendimentos decrescentes.

law of nations. sinônimo de PUBLIC INTERNATIONAL LAW.

law of nature and nations. sinônimo de PUBLIC INTERNATIONAL LAW.

law of the forum. direito vigente no foro da ação.

law of the land. 1 – direito nacional.

2 – sinônimo de DUE PROCESS OF LAW.

law of the sea. direito do mar; direito marítimo.

Os principais termos relacionados:

- **baseline** → linha de base.
- **coastal state** → estado costeiro.
- **contiguous zone** → zona contígua.
- **continental shelf** → plataforma continental.
- **deep seabed; international seabed area;** area → fundos marinhos.
- **exclusive economic zone** → zona econômica exclusiva.
- **internal waters** → águas interiores.
- **land territory** → território terrestre.
- **low-tide elevations** → baixios a descoberto.
- **maritime zone** → zona marítima.
- **nautical miles** → milhas marítimas.
- **seabed** → leito do mar.
- **shelf edge** → bordo exterior da margem continental.
- **territorial sea** → mar territorial.
- **territorial waters** → águas territoriais.
- **the high seas** → alto-mar.

Law of the Twelve Tables. Lei das Doze Tábuas.

law reporter. sinônimo de REPORT.

law school. faculdade de direito.

law-enforcement officer. policial; autoridade policial.

lawful. legal; lícito.

lawfulness. legalidade.

lawless. que não obedece às leis.

lawlessness. desobediência às leis.

lawmaker. legislador.

lawmaking. legislativo.

lawmaking treaty. vide TREATY.

lawsuit. (procedure) ação. Vide ACTION.

lawyer. advogado.

lawyering. advocacia.

“A fair evaluation of this jurisprudence is that it created a system in which skilled lawyering made it possible for businesses entities almost always to elect whichever tax regime was most favorable to it”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 34].

layoff. (labor law) dispensa sem justa causa (de muitos empregados, normalmente por condições econômicas adversas).

- **mass layoff** → dispensa em massa.

layperson. sinônimo de JUROR.

LCM. (accounting) abrev. de LOWER OF COST OR MARKET (vide).

lead. (economics)

- **export-led growth** → crescimento liderado por exportação; crescimento impulsionado por exportação.
- **finance-led capitalism** → capitalismo liderado pelo mercado financeiro; capitalismo impulsionado pelo mercado financeiro; capitalismo em que o mercado financeiro exerce papel preponderante.
- **state-led capitalism** → capitalismo dirigido pelo Estado; capitalismo de Estado.

lead manager. vide UNDERWRITING.

lead plaintiff. vide CLASS ACTION.

leading case. (procedure) precedente paradigma; caso paradigma; principal precedente.

leading question. (procedure) pergunta capciosa (que sugere uma determinada resposta).

League of Nations. Sociedade das Nações.

- **Covenant of the League of Nations** → Pacto da Sociedade das Nações.

lease (noun). locação.

- **lease agreement/contract; rental contract/agreement** → contrato de locação.
- **lease term** → duração da locação; vigência da locação; prazo do contrato de locação.
- **operating lease** → leasing operacional.

As partes:

- **landlord; lessor** → locador; proprietário. Evite traduzir por **senhorio**.
- **tenant; lessee** → locatário.

lease (verb). alugar; locar.

- leased property → bem locado.

lease with option to purchase. sinônimo de LEASE-PURCHASE AGREEMENT (vide).

leaseback. leasing de retorno.

leasehold. 1 – locação; direito de posse do locatário.

- 2 – bem locado.

leasehold improvement. benfeitoria em bem locado.

lease-purchase agreement. arrendamento mercantil. Sinônimos em inglês: capital lease; lease-to-purchase agreement; hire-purchase agreement; lease with option to purchase.

lease-to-purchase agreement. sinônimo de LEASE-PURCHASE AGREEMENT (vide).

leasing with option to purchase. sinônimo de LEASE-PURCHASE AGREEMENT (vide).

least-square method. (accounting) método dos mínimos quadrados.

leave (noun). 1 – (labor law) licença.

- on leave → de licença.
- 2 – permissão.
- leave of court → permissão do juiz.

leave (verb). (by will) deixar.

- “She left her ranch to her stepson” [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 910] → Ela deixou o rancho/fazenda de gado para seu enteado.

leave of absence. (labor law) licença.

ledger. (accounting) livro razão; razão. Note que razão nesta acepção é substantivo masculino. “Next, data from these journals might be posted to one general ledger having, say, 100 accounts”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 62].

- general ledger; controlling ledger; financial ledger; key ledger → vide GENERAL LEDGER.
- subsidiary ledger; auxiliary ledger; detailed ledger; subledger; subordinated ledger → vide SUBSIDIARY LEDGER.

Nota: os ledgers (livros razão) são classificados em general ledger (razão geral) e subsidiary ledger (razão auxiliar). Portanto, quando o texto se referir apenas ao ledger, sem especificar se é o general ledger ou o subsidiary ledger, o texto está se referindo ao general ledger. Portanto, na prática, ledger e general ledger são sinônimos.

ledger paper. (accounting) sinônimo de LEDGER SHEET.

ledger sheet. (accounting) ficha de razão.

left wing. esquerdista.

leftist. esquerdista.

left-of-center. (politics) centro-esquerda.

legacy. 1 – legado.

- general legacy → legado a título universal.
- lapsed legacy → legado caduco.
- 2 – (diplomatic) legacia.

legal. jurídico; legal.

- Como traduzir a palavra legal → em inglês, esta palavra possui dois significados: (1) relativo ou pertencente ao direito; (2) conforme aos princípios do direito; lícito, legal. Na acepção (1), prefira traduzir por jurídico; na acepção (2), prefira traduzir por legal. Todavia, os termos “jurídico” e “legal” em português são intercambiáveis.

legal act. ato jurídico.

legal age. vide AGE.

legal aid. assistência judiciária (gratuita ou quase gratuita) [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 912].

legal brief. sinônimo de BRIEF (vide).

legal cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

legal counsel. advogado.

legal department. (of company) departamento jurídico.

legal duty. dever jurídico.

legal effect. efeito jurídico.

legal entity. pessoa jurídica. Sinônimos em inglês: legal person; juristic person; juridical person; artificial person; conventional person, fictitious person.

legal fiction. ficção jurídica.

legal holiday. feriado legal.

legal interest. vide TRUST.

legal malpractice. vide MALPRACTICE.

legal obligation. obrigação jurídica.

legal order. ordem jurídica.

“There has never been a society without some type of legal order, however rudimentary”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 7].

legal person. sinônimo de LEGAL ENTITY.

legal philosophy. filosofia jurídica.

legal positivism. positivismo jurídico.

legal procedure. processo legal.

legal profession. profissionais do direito.

legal question. vide QUESTION.

legal reasoning. raciocínio jurídico.

"Attention is given to the nature and functions of legal reasoning by analogy of previous decisions, especially under the doctrine of precedents, and legal reasoning by analogy of doctrine and statute". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 40].

legal redress. (procedure) sinônimo de relief.

legal relation. relação jurídica.

legal relationship. relação jurídica.

legal remedy. vide REMEDY.

legal representative. representante legal.

legal reserve. (accounting) reserva legal.

legal rule. norma jurídica.

"If you find Allen lied, a legal rule requires that you hold for the plaintiff Williams". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 313].

legal scholar. estudioso do direito; jurista.

legal science. ciência jurídica.

legal separation. (family law) separação judicial.

legal sociology. sociologia jurídica.

legal system. ordenamento jurídico.

legal tender. curso forçado; curso legal (de papel-moeda).

- to be legal tender → ter curso forçado.
- "This note is legal tender for all debts, public and private". [papel-moeda dos EUA] → Esta nota tem curso forçado para todas as dívidas, públicas ou particulares.

legal theory. teoria jurídica.

legal title. vide TRUST.

legal transaction. negócio jurídico.

legalese. juridiquês.

"Is the complaint couched in plain language rather than archaic legalese?" [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 45].

legality. legalidade.

legally inconsistent verdict. vide VERDICT.

legate. (diplomacy) legado.

legatee. legatário. Vide a nota no verbete LEGATÁRIO.

legation. (diplomatic) legação.

legislation. legislação.

legislative. legislativo.

legislative branch. poder legislativo.

legislative intent. intenção do legislador. Sinônimos em inglês: intent of the legislature;

intention of the legislature; congressional intent; parliamentary intent.

legislative power. poder legislativo.

legislative process. processo legislativo.

legislative treaty. vide TREATY.

legislator. legislador.

legislature. poder legislativo.

- member of the legislature → membro do poder legislativo (vereador, deputado, senador).

legitimate. (succession) legítima.

lend. emprestar.

lender. credor; mutuante; prestador.

lender of last resort. vide CENTRAL BANK.

lending facility. vide FACILITY.

length of service. tempo de serviço.

leniency. (antitrust) leniência.

less developed country. sinônimo de DEVELOPING COUNTRY.

lessee. locatário. Vide LEASE.

lesser-evils defense. sinônimo de NECESSITY (vide).

lesser-included offense. vide MERGER DOCTRINE.

lessor. locador. Vide LEASE.

let. locar; alugar.

letter of attorney. sinônimo de POWER OF ATTORNEY.

letter of credit. carta de crédito.

"A letter of credit is an engagement by its issuer that it will pay or accept drafts when the conditions specified in the letter are satisfied". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- standby letter of credit → carta de crédito standby; carta de crédito com eficácia condicionada a inadimplemento contratual; carta de crédito que garante o adimplemento de contrato (especialmente contrato de compra e venda).

letter of exchange. (negotiable instrument) sinônimo de DRAFT.

letter of intent. carta de intenções. Sinônimos em inglês: memorandum of intent; memorandum of understanding; term sheet; commitment letter.

letter of request; letter rogatory; rogatory letter; requisitory letter. carta rogatória/precatória. Se a letter of request for enviada para juiz estrangeiro, traduza por carta roga-

tória. Se for enviada para juiz do mesmo país, traduza por **carta precatória**.

letter rogatory. sinônimo de LETTER OF REQUEST.

letter security. sinônimo de RESTRICTED SECURITY.

letter stock. sinônimo de RESTRICTED SECURITY.

letters of administration. ordem de constituição do inventariante.

letters patent. (patent law) carta patente.

letting a contract. licitação.

leverage. 1 – (antitrust) abusar de posição dominante em um mercado para conseguir vantagem competitiva em outro mercado [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 926; Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 183]. 2 – (accounting) alavancagem. 3 – influência; poder de influenciar; poder de influência.

leveraged. (economics) alavancado.

- highly leveraged borrowers [Wolf, Martin. Financial Times May 12 2009] → devedores muito alavancados.

leveraged buyout (LBO). vide BUYOUT.

leveraging. (economics) alavancagem; leveraging.

leviable. (civil procedure) penhorável.

- leviable goods → bens penhoráveis.

levy (noun). 1 – (processo civil) penhora.

- “Levy is the seizure according to a writ of execution of real or personal property in a judgment debtor's possession to satisfy a judgment debt.” [Merriam-Webster's p. 290]. → A penhora é a apreensão, nos termos de um mandado de penhora, de bens móveis e imóveis em posse da parte vencida para satisfazer o crédito exequendo.
- 2 – (dir. tributário) incidência.
- levy of the tax → incidência do tributo.

levy (verb). 1 – (tax) cobrar; impor.

2 – (processo civil) penhorar.

- to levy execution upon the property of the debtor; to levy on property of the debtor → penhorar os bens do devedor.
- the property of the debtor was levied upon → os bens do devedor foram penhorados.
- “[On] January 2, E obtains a judgment against the taxpayer, obtains a writ of execution, and causes the sheriff to levy on personal property of the taxpayer”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 102]. → Em 2 de janeiro, E obteve a condenação do contribuinte, obteve um mandado de penhora, e

fez o sheriff penhorar bens móveis do contribuinte.

levy of execution. sinônimo de LEVY.

lewdness. ato obsceno.

liabilities to assets ratio. (accounting) sinônimo de DEBT RATIO.

liabilities to outsiders. (accounting) sinônimo de CREDITORS' EQUITY.

liabilities to the public. (accounting) sinônimo de CREDITORS' EQUITY.

liability. 1 – responsabilidade.

- civil liability → responsabilidade civil.
- criminal liability → responsabilidade penal.
- fault liability; fault-based liability → responsabilidade subjetiva.
- joint and several liability → responsabilidade solidária.
- joint liability → responsabilidade conjunta/unitária.
- manufacturer's liability → responsabilidade civil do fabricante.
- premises liability → responsabilidade do dono de imóvel.
- product liability; products liability → responsabilidade por fato do produto.
- several liability → responsabilidade fracionária/parcial.
- strict liability; absolute liability; liability without fault → responsabilidade objetiva.
- tort liability; tortious liability → responsabilidade civil; responsabilidade por ato ilícito civil extracontratual.
- vicarious liability → responsabilidade por fato de terceiro.

2 – obrigação; dever.

3 – (accounting) A tradução do termo **liability**:

(1) Quando no plural, o termo **liabilities** geralmente se refere ao grupo de contas passivo, por isso deve ser vertido no singular: **passivo**.

(2) Quando no singular, o termo **liability** se refere a um item específico do passivo, por isso deve ser vertido por **obrigação**, **item do passivo**, **elemento do passivo**, ou simplesmente **passivo**.

Vide os exemplos abaixo.

- “The two most common classes of liabilities are (1) current liabilities and (2) long-term liabilities”. [Warren, Carl. Accounting, page 144A] → As duas classes mais comuns em que o passivo é dividido são (1) passivo circulante e (2) passivo exigível a longo prazo.

• **this is a current liability** → este é um elemento do passivo circulante, um item do passivo circulante, uma obrigação do passivo circulante.

• “Liabilities that will be due within a short time and that are to be paid out of current assets are called current liabilities”. [Warren, Carl. Accounting, page 144A] → Obrigações com vencimento a curto prazo e que serão pagas com recursos do ativo circulante são chamadas de obrigações do passivo circulante.

• **total liabilities** → total do passivo exigível; total do exigível. Não traduza por “total do passivo”. Vide a explicação no verbete PASSIVO.

liability account. (accounting) conta do passivo; conta passiva.

liability insurance. seguro de responsabilidade civil.

liability to the shareholders. sinônimo de CAPITAL (vide).

liable. responsável.

• **to be liable to someone for something** → ser responsável perante alguém por algo; responder perante alguém por algo.

• **to hold someone liable for something** → responsabilizar alguém por algo.

• **jointly and severally liable** → responsável solidariamente.

• **liable on (a note, for example)** → devedor (em uma nota promissória, por exemplo).

“to hold the indorser liable on the note” → responsabilizar o endossante pelo pagamento da nota promissória.

• **to be liable on a contract** → ser responsável por um contrato.

“Ordinarily a parent is not liable on a contract made by a minor child”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Em princípio, o pai não responde pelo contrato firmado pelo filho menor.

• **personally liable on the contract** → pessoalmente obrigado pelo contrato.

• **civilly liable** → responsável civilmente.

• **to be liable for damages** → ser responsável pela indenização.

• **to be primarily liable** → responder como devedor primário.

• **to be secondarily liable** → responder como devedor secundário.

libel (noun). ofensa contra a honra por meio escrito; ofensa escrita contra a honra. Vide o verbete CRIMES CONTRA A HONRA.

libel (verb). ofender a honra (por escrito).

libeled. ofendido na honra, difamado, caluniado.

liberal interpretation. vide INTERPRETATION.

liberalism. liberalismo.

liberalization. liberalização.

liberty. (criminal procedure) liberdade.

• **to appeal at liberty** → recorrer em liberdade.

• **at liberty** → solto.

• **defendant at liberty** → réu solto.

liberty of contract. sinônimo de FREEDOM OF CONTRACT.

LIBOR. abrev. de LONDON INTERBANK OFFERED RATE.

license. 1 – licença.

• (international trade) **import license** → licença de importação.

As partes:

• **licensor** → licenciante, licenciador.

• **licensee; license holder** → licenciado.

2 – porte (de arma).

license holder. vide LICENSE.

licensee. licenciado. Vide LICENSE.

licensing. licenciamento.

licensor. vide LICENSE.

lien. garantia real; privilégio; gravame; gravação; ônus; penhor legal.

“Lien [is] A charge upon specific property designed to secure payment of a debt or performance of an obligation”. [Bankruptcy Basics, Public Information Series, p. 62].

• **lien creditor** → vide CREDITOR.

• **carrier's lien** → penhor legal do transportador sobre os bens transportados; privilégio do transportador.

• **general lien** → privilégio geral.

• **hotelkeeper's lien** → penhor legal do hospedeiro; privilégio do hospedeiro.

• **laborers' lien** → privilégio do empregado/trabalhador.

• **landlord's lien** → penhor legal do locador; privilégio do locador.

• **specific lien** → privilégio específico.

• **statutory lien** → penhor legal.

• **vendor's lien** → privilégio do vendedor.

lien creditor. vide CREDITOR.

liencee. devedor (com garantia real).

lienholder. vide CREDITOR.

lienor. vide CREDITOR.

lieu.

- in lieu of → no lugar de; em vez de.

lieutenant governor. vice-governador.

life estate. vide ESTATE.

life expectancy. expectativa de vida.

life imprisonment. prisão perpétua. Sinônimos em inglês para life imprisonment: life sentence; life term.

life insurance. seguro de vida.

life peer. (in the UK) membro vitalício da Câmara dos Lordes, mas cujo cargo não é transmitido de forma hereditária. Traduza por lorde não hereditário.

life sentence. sinônimo de LIFE IMPRISONMENT.

life tenancy. vide ESTATE.

life tenant; tenant for life; life-owner. usufrutuário vitalício.

life term. prisão perpétua.

- life term → condenado a prisão perpétua.

life-owner. sinônimo de LIFE TENANT.

life-prolonging machinery. equipamentos que prolongam a vida (de pessoa com morte cerebral).

life-tenured. vide TENURE.

LIFO. (accounting) abrev. de LAST IN, FIRST OUT (vide).

LIFO assumption. (accounting) sinônimo de LAST-IN, FIRST-OUT.

limit order. (stock market) vide ORDER.

limit rate. (accounting) sinônimo de HURDLE RATE.

limitation. prescrição. Vide STATUTE OF LIMITATIONS.

limitation of action. prescrição. Vide STATUTE OF LIMITATIONS.

limitation period. vide LIMITATION.

limited jurisdiction. vide JURISDICTION.

limited liability. responsabilidade limitada.

“A person admitted as a partner into an existing partnership is limitedly liable for all the obligations of the partnership arising before such admission”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

limited liability company. sociedade limitada. Abreviatura: LLC.

Termos relacionados [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 23-25]:

- articles of organization → contrato social.
- operating agreement → regimento.
- membership interests → quotas.

limited liability partnership. Não existe equivalente no Brasil para as limited liability partnerships. Todavia, como são similares às sociedades simples do código civil brasileiro, pode-se traduzir por sociedade simples ou, literalmente, por parceria de responsabilidade limitada. Vide LIMITED PARTNERSHIP e GENERAL PARTNERSHIP.

limited partner. vide LIMITED PARTNERSHIP.

limited partnership. sociedade de parceria limitada; sociedade em comandita. Vide também GENERAL PARTNERSHIP.

Nota sobre a tradução de limited partnership:

Existe grande semelhança entre as limited partnerships dos EUA e as sociedades em comandita no direito brasileiro. Portanto, em tese, pode-se traduzir limited partnership por sociedade em comandita; limited partners por sócios comanditários, que contribuem com capital e têm responsabilidade limitada ao valor do capital investido; e general partners por sócios comanditados, que gerenciam a sociedade e respondem subsidiariamente com seu patrimônio particular pelas dívidas da limited partnership [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 16].

Todavia, esta não é a melhor tradução destes termos, por dois motivos principais. Primeiro, apesar de serem formas empresariais semelhantes, não são totalmente correspondentes. Segundo, e mais importante, as sociedades em comandita estão em franco desuso no direito brasileiro, sendo verdadeiras relíquias legislativas [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 472].

Portanto, para se obter uma versão clara, não ambígua, sem expressões arcaicas, recomenda-se traduzir como segue:

- limited partnership → sociedade de parceria limitada.
- limited partner; special partner → investidor; sócio investidor.
- general partner; full partner → administrador; sócio administrador.

limited-liability corporation. sinônimo incorreto de limited liability company. Vide COMPANY.

line. 1 – (family law) linha.

- ascending line → linha ascendente.
- collateral line → linha colateral.
- direct line → linha reta/direta.
- paternal and maternal line → linha paterna e materna.

2 – vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

line department. (business) departamento de produção.

line of credit. linha de crédito.

line of descent. vide DESCENT.

line of least minimum. (accounting) sinônimo de LEAST-SQUARE METHOD.

line of regression method. (accounting) sinônimo de LEAST-SQUARE METHOD.

line sheet. sinônimo de TRIAL BALANCE.

lineal. linear; descendente linear.

lineup. (in police investigations) reconhecimento de pessoas; reconhecimento de suspeitos (art. 226 do código de processo penal).

liquid. líquido.

- liquid asset → ativo líquido.

liquid assets. sinônimo de QUICK ASSETS.

liquid liabilities. sinônimo de CURRENT LIABILITIES (vide).

liquidate. (a company, award, etc.) liquidar.

- “The college failed financially and Pappas was appointed receiver to collect and liquidate the assets of the college corporation”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → A universidade faliu e Pappas foi nomeado administrador judicial para arrecadar e liquidar os bens da universidade.

liquidated. (a debt, claim, etc.) líquido. Antônimo UNLIQUIDATED.

liquidated-damages clause. (contract law) cláusula penal.

liquidation. 1 – (of judgment) liquidação.

- liquidation of the award → liquidação da sentença; liquidação da indenização.
- 2 – (of company, corporation) liquidação. Vide DISSOLUTION.

- to go into liquidation → entrar em liquidação.

liquidation dividend; liquidating dividend. vide DIVIDEND.

liquidator. (of company) liquidante.

liquidity. (economics) liquidez.

- excess liquidity → excesso de liquidez.
- liquidity trap → armadilha da liquidez.

liquidity ratio. (accounting) quociente de liquidez.

lis alibi pendens. litispêndência.

lis pendens. 1 – ação em andamento.

- 2 – averbação no registro de imóvel, indicando que o imóvel é objeto de ação judicial. Sinô-

nimos: notice of pendency; notice of lis pendens.

3 – competência do juiz sobre o bem litigioso.

4 – regra segundo a qual o adquirente de bem litigioso sujeita-se à decisão judicial relativa ao bem.

list. 1 – (corporate law) registrar (um valor mobiliário) em bolsa de valores (para poder ser negociado). Pode-se traduzir por **listar**, pois este termo já foi incorporado ao português.

- listing → registro (de valor mobiliário/companhia) em bolsa de valores (para poder ser negociado).

“Corporations with non-voting shares held by the public are ineligible for listing on the New York Stock Exchange”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 189].

- listed → registrado/listado em bolsa de valores; com valores mobiliários listados e negociados em bolsa. O termo **listado/listada**, neste sentido, já foi incorporado ao português.

“...new accounting standards, due to be adopted by all listed companies in the EU by next year...” [The Economist 17th–23rd April 2004, A Survey of International Banking, p. 6].

2 – quotar.

listed creditor. vide CREDITOR.

listing. vide LIST.

Listing Authority. abrev. de UNITED KINGDOM LISTING AUTHORITY.

literacy. alfabetismo.

literal overlap. (patent law) cópia exata. Vide EQUIVALENTS DOCTRINE.

“First, literal overlap of a claim over an accused structure requires that, for infringement, each and every element of the claim be found in the alleged infringement”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 131].

literate. alfabetizado.

litigant. litigante; parte.

litigate. discutir na justiça/em juízo; discutir judicialmente.

- “The parties litigated those issues in the state courts”. → As partes discutiram aquelas questões na justiça estadual.

• “Res judicata (...) prevents the relitigation of causes of action, regardless of what issues actually were litigated in the first suit”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 215] → A res judicata impede a rediscussão de causas de pedir, independente de quais questões foram discutidas na primeira ação.

- to litigate the case → manter o processo.

litigation. processo; ação; disputa judicial; discussão judicial; litígio. Não traduza por “litigância”. Isso porque o termo “litigância” no Brasil tem conotação negativa, ao passo que *litigation* nos EUA não tem conotação negativa.

- “Arbitration today is encouraged as a means of avoiding expensive **litigation** and easing the workload of courts.” [Anderson, Ronald A., Business Law] → Hoje, a arbitragem é estimulada como um meio para se evitar **processos** caros e aliviar a justiça.

- “The majority consent provision in Delaware has led to a fair amount of **litigation**” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 258] → A previsão de consentimento da maioria em Delaware resultou em muitas **ações judiciais**.

- “There has been very little reported **litigation** seeking to impose liability under these statutory provisions”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 492] → “Há notícia de que poucas **ações judiciais** foram ajuizadas pleiteando responsabilização nos termos destes dispositivos legais”.

- “The corporation may be an active party in the **litigation**” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 539] → A sociedade pode participar ativamente no **processo**.

- “The plaintiff shareholder may be a purely nominal participant in the **litigation**” [Idem] → O acionista autor da ação pode ser um participante puramente simbólico no **processo**.

litigator. advogado.

litigious. litigioso; contencioso.

living will. testamento vital/biológico. Uma espécie de testamento em que o testador dispõe sobre sua morte assistida no futuro, em caso de enfermidade terminal e incapacidade de o testador exprimir sua vontade.

LL.M. Mestre em Direito.

LLC. abrev. de **limited liability company**. Vide **COMPANY**.

LLP. abrev. de **LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP** (vide).

LME. abreviatura de **LONDON METAL EXCHANGE**.

loan (noun). empréstimo; mútuo.

As partes:

- **lender** → credor, prestador.
- **borrower** → devedor, tomador.

Classificação:

- **bridge loan** → empréstimo temporário e de curto prazo.

- **call loan** → empréstimo por prazo indeterminado (em que o credor pode exigir o pagamento a qualquer tempo, geralmente com aviso prévio de 24 horas).

- **consumer loan** → empréstimo para consumidor.

- **discount loan** → empréstimo em que os juros são deduzidos antecipadamente, no momento em que o empréstimo é feito.

- **installment loan** → empréstimo a ser amortizado em prestações.

- **mortgage loan** → empréstimo garantido por hipoteca.

- **nonperforming loan** → vide **NONPERFORMING LOAN**.

- **nonrecourse loan** → empréstimo garantido apenas pelo bem dado em garantia (outros bens do devedor não podem ser executados em caso de inadimplemento).

- **participation loan** → empréstimo com múltiplos credores.

- **recourse loan** → empréstimo garantido pelo bem dado em garantia e pelos outros bens do devedor.

- **secured loan** → empréstimo garantido.

- **signature loan** → empréstimo sem garantia.

- **syndicated loan** → empréstimo sindicalizado.

- **term loan; time loan** → empréstimo por prazo determinado.

loan (verb). emprestar; fazer empréstimo.

- **to loan against something** → fazer empréstimo garantido por algo.

loan association. sinônimo de **SAVINGS-AND-LOAN ASSOCIATION** (vide).

loan for consumption. (civil law) mútuo.

loan for use. (civil law) comodato.

loan loss provision. (accounting) sinônimo de **ALLOWANCE FOR BAD DEBTS**.

loan shark. agiota.

loanable funds. (economics) recursos disponíveis (para empréstimos no mercado financeiro).

lobby (verb). fazer lobby.

lobbying. lobby.

lobbyist. lobista.

local. local; municipal.

- **municipal government; local government** → governo municipal; prefeitura.

- **local income tax** [Warren, Carl. Accounting, page 560] → imposto de renda municipal.

local-currency bond. título em moeda local.
Vide BOND.

lock-in. restrição; vinculação; comprometimento.

lockout. (labor law) lockout; locaute; greve patronal.

lockup. sinônimo de JAIL (vide).

lock-up agreement. (direito societário) acordo de restrição à venda de ações; acordo de lock-up.

lock-up period. prazo de carência para negociação de valores mobiliários; período em que as ações não podem ser negociadas.

locus. local (onde o contrato foi firmado).

lodge. (in the UK) sinônimo de FILE (verb).

logical interpretation. vide INTERPRETATION.

logistical support. suporte logístico.

LOI. abrev. de LETTER OF INTENT.

loiter. vadiar.

loitering. vadiagem.

London Gazette. vide GAZETTE.

London Interbank Offered Rate (LIBOR). taxa interbancária de juros compilada diariamente pela Associação de Banqueiros Britânicos.

London Metal Exchange. Bolsa de Metais de Londres.

long life asset. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

long position. vide POSITION.

long term. longo prazo.

long-arm jurisdiction. (civil procedure) vide LONG-ARM STATUTE.

long-arm statute. (civil procedure) lei que prorroga a competência cível da justiça estadual, como no caso de ato ilícito praticado por não residente.

- long-arm jurisdiction → competência conferida pelo long-arm statute.

long-lived assets. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

long-term assets. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

long-term debt. (accounting) passivo exigível a longo prazo.

“Amounts that are not due for over a year are usually shown under the caption ‘Long-Term Debt’”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 145].

long-term debt offsets. (accounting) sinônimo de SINKING FUND.

long-term expenditure. (accounting) sinônimo de CAPITAL EXPENDITURE.

long-term intangible asset. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

long-term intangible resource. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

long-term investment. investimento a longo prazo.

long-term liabilities. (accounting) passivo exigível a longo prazo. Vide nota de tradução no verbete LIABILITY.

- long-term liability → obrigação exigível a longo prazo; item, elemento do passivo exigível a longo prazo.

loophole. brecha, lacuna (da lei).

loose budget. vide BUDGET.

Lord Chancellor. (in the UK) Ministro da Justiça. Literalmente: Lorde Chanceler.

Lord Chief Justice. Lorde Juiz Presidente.

loss. 1 – (insurance) sinistro.

2 – prejuízo; dano.

- at a loss → com prejuízo.

3 – (accounting) prejuízo.

- net loss → prejuízo líquido.

4 – (accounting) perda.

loss and gain statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

loss carryback. sinônimo de CARRYBACK (vide).

loss carryforward. sinônimo de CARRYOVER (vide).

loss carryover. sinônimo de CARRYOVER (vide).

loss leader. (antitrust) produto vendido abaixo do preço de custo para que os consumidores sejam atraídos e comprem outros produtos a preços competitivos [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 53].

loss of profits; lost profits. vide EARNINGS.

losses on disposal. (accounting) perdas na alienação.

“The excess of net book values over net proceeds are losses on disposal”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 286].

lost earnings. vide EARNINGS.

lost-expectation damages. vide DAMAGES.

lot. (of products, shares of stock, etc.) lote.

lot method. (accounting) sinônimo de SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD.

lottery. loteria.

Louisiana. O único Estado norte-americano que adota o civil law. Os outros estados adotam o common law. A Louisiana possui um código civil nos moldes da Europa continental. Por isso, o direito da Louisiana é excelente fonte subsidiária de termos para a tradução jurídica.

lower court. vide COURT.

lower estate. vide EASEMENT.

lower of cost or market. (accounting) custo ou mercado, dos dois o menor. Sinônimos em inglês: *cost or market, whichever is lower; at the lower of cost or market; cost or market, the lower.*

- **lower-of-cost-or-market (LCM) method** → método do custo ou mercado, dos dois o menor.

lowest acceptable rate of return. (accounting) sinônimo de HURDLE RATE.

lowest responsible bidder. (em licitação) o licitante que ofereceu o menor preço, domina a técnica, e possui capacidade financeira; melhor licitante responsável; licitante responsável au-

tor do menor lance [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 966; Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 582].

"Contractors are invited to submit bids on the work, and the statute generally requires that the bid of the lowest responsible bidder be accepted". [Anderson, Ronald A., Business Law].

low-tide elevations. (law of the seas) baixios a descoberto.

loyalty. lealdade; fidelidade. Vide BRAND (brand loyalty).

luddism. (economics) luddismo.

luddite. (economics) luddista; luddita. Nota: esta é a ortografia adotada pelo Dicionário Houaiss (d duplo).

lump sum. parcela única; prestação única.

lumpenproletariat. (marxism) lumpemproletariado.

lump-of-labor fallacy. (economics) falácia da porção fixa de trabalho.

luxuries. (economia) bens de luxo.

luxury tax. vide TAX.



M'Naghten rule. sinônimo de McNAGHTEN RULE.

machine hours. (accounting) horas-máquinas.

machine-hours. (contabilidade) horas/máquina.

machinery and plant. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

macroeconomics. macroeconomia.

macroprudential. macroprudencial.

MACRS. (accounting) sigle de MODIFIED ACCELERATED COST RECOVERY SYSTEM.

magistrate judge; parajudge. juiz auxiliar. Não traduza por “magistrado”. Não há equivalente para o **magistrate judge** no Brasil [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1571].

main account. (accounting) sinônimo de CONTROLLING LEDGER (vide).

Main Street. vide WALL STREET.

maintenance cost. custo de manutenção.

major. maior (de idade).

major premise. (philosophy) premissa maior.

majority. 1 – maioria.

- simple majority; ordinary majority → maioria simples.

- majority of all members; constitutional majority; majority of the entire membership; majority of the membership → maioria qualificada.

- working majority → maioria acionária que detém o controle societário com menos de 51% dos votos.

2 – maioridade.

3 – majoritário.

majority opinion. 1 – (processo) vide OPINION. 2 – jurisprudência dominante.

majority shareholder. vide SHAREHOLDER.

make.

- to make up the loss; to make good; to make whole → indenizar.

make good. indenizar.

make or buy. (accounting) fabricar ou comprar.

make whole. indenizar.

maker. (of promissory note) emitente; sacador; subscriber; promitente. O sacador da nota promissória chama-se **maker**, enquanto o sacador de outros títulos de crédito chama-se **drawer**.

mala in se. (criminal law) plural de MALUM IN SE (vide).

mala prohibita. plural de malum prohibitum. Vide MALUM IN SE.

malconduct in office. vide MISCONDUCT.

malefactor. malfeitor.

malfeasance. ato ilícito praticado por servidor público.

malice. (criminal law) malícia. Ver nota em DOLO.

malice aforethought. dolo de matar sem atenuantes. Vide nota em HOMICÍDIO.

malice prepense. sinônimo de MALICE AFORETHOUGHT.

malicious. malicioso; doloso e sem excludente de ilicitude.

malicious damage. sinônimo de MALICIOUS MISCHIEF (vide).

malicious injury. sinônimo de MALICIOUS MISCHIEF (vide).

malicious institution of civil proceedings. sinônimo de MALICIOUS PROSECUTION.

malicious mischief. crime de dano. Sinônimos em inglês: criminal mischief; malicious mischief and trespass; malicious injury; malicious trespass; malicious damage; maliciously damaging the property of another.

malicious mischief and trespass. sinônimo de MALICIOUS MISCHIEF (vide).

malicious prosecution. litigância de má-fé.

malicious trespass. sinônimo de MALICIOUS MISCHIEF (vide).

malicious use of process. sinônimo de MALICIOUS PROSECUTION.

maliciously damaging the property of another. sinônimo de MALICIOUS MISCHIEF (vide).

malitia praecogitata. sinônimo de MALICE AFORETHOUGHT.

malpractice; professional negligence. imperícia.

- to be liable for malpractice → ser responsável por imperícia.
- medical malpractice → erro médico; imperícia médica.
- legal malpractice → erro do advogado.

malum in se; malum prohibitum. (criminal law)

- malum in se; malum per se → crime do direito natural; crime inerentemente imoral.
 - malum prohibitum → crime de direito positivo; crime criado por lei.
- “Some acts are said to be criminal because they are naturally wrong in and of themselves (mala in se), other acts are said to be criminal only because they are prohibited by law (mala prohibita).” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 126].

malum prohibitum. vide MALUM IN SE.

manage. administrar.

management. (corporate law) administração.

- the management of the corporation → a administração da sociedade; os administradores da sociedade.
- top management → alta administração.

management accountant. vide ACCOUNTANT.

management accounting. sinônimo de MANAGERIAL ACCOUNTING.

management buyout. vide BUYOUT.

management discussion and analysis (MDA). (accounting) relatório da administração.

management report. (accounting) relatório da administração.

manager. gerente; administrador; gestor.

managerial. gerencial.

managerial accountant. contador gerente.

managerial accounting. (accounting) contabilidade gerencial. Sinônimos em inglês: management accounting; accounting for internal reporting; internal report accounting.

manager-managed. (of a limited liability company) administrada por administradores profissionais (e não pelos sócios). Vide MEMBER-MANAGED.

managing conservatorship. (family law) sinônimo de CUSTODY.

Managing Director. (of the International Monetary Fund) Diretor-Gerente.

mandamus. abrev. de WRIT OF MANDAMUS (vide).

mandatary. (civil law) mandatário.

mandate. 1 – (procedure) carte de ordem.

2 – (civil law) mandato.

mandatory. obrigatório; compulsório. O termo “mandatório” não existe em português.

mandatory injunction. vide INJUNCTION.

mandatory rule. vide RULE.

manifest. (foreign trade) manifesto.

Mann act. lei de 1948 que proibiu o tráfico de mulheres.

manslaughter. homicídio com grau atenuado de culpa. Não traduza manslaughter por homicídio culposo. Vide a nota no verbete HOMICÍDIO.

- voluntary manslaughter → homicídio privilegiado.
- involuntary manslaughter → homicídio culposo.

manual accounting system. (accounting) processo de escrituração manual.

manual delivery. tradição manual.

manufacture. fabricar; produzir; industrializar. Não traduza por “manufaturar”.

manufactured good. (accounting) sinônimo de FINISHED PRODUCT.

manufactured product. 1 – produto industrializado.

2 – (accounting) produto acabado.

manufacturer. fabricante; produtor.

manufacturers' liability. vide LIABILITY.

manufacturing. industrialização; fabricação. Não traduza por “manufaturação”.

- “But the collapse is much worse in countries more dependent on manufacturing exports, which have come to rely on consumers in debtor countries. [The Economist, Feb 19th 2009] → Mas o colapso é muito pior em países mais dependentes de exportação de produtos industrializados, que passaram a contar com os consumidores em países devedores. Em alguns contextos, pode-se traduzir manufacturing por: indústria; setor industrial; atividade industrial.

- Manufacturing is still a big employer and it tends to be a very visible one, concentrated in places like Detroit, Stuttgart and Guangzhou. [The Economist, Feb 19th 2009] → A indústria / O setor industrial / A atividade industrial ainda é um grande empregador e tende a ser

muito visível, concentrado em locais tais como Detroit, Stuttgart e Cantão.

- The slump in global manufacturing seems to be easing [The Economist, Apr 23rd 2009] → A desaceleração da indústria / setor industrial / atividade industrial global parece estar arrefecendo.

manufacturing burden. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

manufacturing business. (accounting) vide BUSINESS.

manufacturing cost. custo de produção.

manufacturing department. (business) departamento de produção.

manufacturing expense. 1 – (accounting) despesa de fabricação.

2 – (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

manufacturing margin. (accounting) diferença entre o valor das vendas e os custos variáveis dos produtos vendidos (no método de custeio variável) [Warren, Carl. Accounting, page 847].

manufacturing overhead. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

manufacturing process. (accounting) processo produtivo.

maoist. maoísta.

maquiladora. subsidiária mexicana (de empresa americana).

margin. 1 – (stock market) margem (caução entregue ao corretor de valores).

“A broker's customer purchasing stock on margin may leave the stock in the possession of the broker as security for the payment of any balance due”. [Anderson, Ronald A., Business Law].
2 – (economics) margem.

margin account. (stock market) conta margem.

- to buy on margin → comprar por meio de uma conta margem.
- margined securities → valores mobiliários mantidos em uma conta margem.

margin contribution. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN.

margin of profit. (accounting) sinônimo de PROFIT MARGIN.

margin of safety. (accounting) margem de segurança.

marginal. (economics) marginal.

- marginal cost → custo marginal.
- marginal benefit → benefício marginal.

marginal contribution. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN.

marginal cost. custo marginal.

marginal income ratio. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN RATIO.

marginal note. (accounting) sinônimo de FOOTNOTE.

marginal product. (economics) vide PRODUCT.

marginal propensity to consume. vide PROPENSITY.

marginal propensity to save. vide PROPENSITY.

marginal tax rate. (economics) vide TAX RATE.

marginal utility. vide UTILITY.

marital status. estado civil.

maritime zone. vide LAW OF THE SEAS.

mark. abrev. de TRADEMARK (vide).

mark down. reduzir o preço.

mark up. 1 – aumentar o preço.

2 – fixar o preço de venda (acima do preço de custo).

- to mark up the product 30% → fixar o preço do produto 30% acima do preço de custo; fixar uma margem de lucro de 30% sobre o preço de custo do produto.

market. 1 – mercado.

Expressões de economia:

- (antitrust law) market sharing agreement; market allocation agreement; market division agreement → acordo de divisão do mercado.
- competitive market → mercado competitivo.
- exit of the firm from the market → saída da firma do mercado.
- free entry and exit → livre entrada e saída.
- labor market → mercado de trabalho.
- market for factors of production → mercado de fatores de produção.
- market rigging → criar condições falsas de mercado.
- market structure → estrutura de mercado.
- monopolistically competitive market → mercado operando em concorrência monopolista.
- perfectly competitive market → mercado perfeitamente competitivo.
- to enter the market → entrar no mercado.
- to exit the market → sair do mercado.
- to open up the market → abrir o mercado.

- **underground/informal labor market** → mercado informal de trabalho.
- **world market** → mercado mundial.

Expressões de mercado de capitais:

- **open market** → mercado aberto.
- **open-market operations** → operações de mercado aberto.
- **primary market** → mercado primário.
- **secondary market** → mercado secundário.
- **stock market** → mercado de capitais.
- **to miss the market** → culposamente não cumprir a ordem do cliente. Explicação: quando uma corretora de valores culposamente não executa uma ordem de um cliente no mercado de capitais, diz-se que a corretora “missed the market”.
“Ordinarily, the broker is obliged to buy Hitek at 42 2/16 or face the risk of having someone else take it, in which case he or she is guilty of missing the market”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 115].

market allocation agreement. vide MARKET.

market definition. vide RELEVANT MARKET.

market division agreement. vide MARKET.

market economy. vide ECONOMY.

market failure. (economia) falha de mercado.

- “We examine why markets fail to allocate resources efficiently”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 204] → Nós examinaremos por que os mercados falham em alocar os recursos de modo eficiente.

market leader. (economics) líder de mercado.

market maker. (stock market) formador de mercado.

market order. (stock market) vide ORDER.

market power. (economics) poder de mercado.

market price. preço de mercado.

market rate. taxa de mercado.

market rate of interest. taxa de juros de mercado.

market rigging. criação de condições falsas de mercado.

market share. (economics) participação de mercado.

market sharing agreement. vide MARKET.

market value. vide VALUE.

marketable. comerciável.

marketable securities. valores mobiliários disponíveis para venda; investimento tempo-

rário em valores mobiliários [Warren, Carl. Accounting, page 572].

markon. sinônimo de MARKUP.

markup. 1 – (diferença entre o custo da mercadoria e o preço de venda) margem de lucro; markup. O termo **markup** já foi incorporado ao português.

“One source of inefficiency is the markup of price over marginal cost”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 379].

2 – remarcação (de preço).

marriage. casamento.

- **marriage ceremony** → celebração do casamento; cerimônia de casamento.
- **proxy marriage** → casamento por procuração.
- **putative marriage** → casamento putativo.

marriage certificate. (family law) certidão de casamento. Não confunda com MARRIAGE LICENSE (vide).

marriage license. (family law) licença para casar (documento autorizando o casamento. Em muitos estados essa licença é um requisito para a celebração do casamento). Não confundir com MARRIAGE CERTIFICATE.

marriage settlement. sinônimo de PRENUPTIAL AGREEMENT.

Married Women's Act. estatuto da mulher casada.

“After the middle of the last century the Married Women's Acts gave to married women the right to own their separate property, to contract, and to sue and be sued”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 475].

marshal. oficial de justiça.

- **United States Marshal; U.S. Marshal** → oficial de justiça federal.

marxism. marxismo.

master. 1 – mestre; empregador.

2 – auxiliar judiciário [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 997].

- **special master** → auxiliar judiciário ad hoc.
- **standing master** → auxiliar judiciário permanente.

master budget. (accounting) orçamento mestre.

master control account. (accounting) sinônimo de CONTROLLING LEDGER (vide).

Masters of Law. Mestre em Direito.

match. (accounting) confrontar.

- to match expenses with revenues → confrontar despesas com receitas.
- “Revenues are reported in the period in which they are earned, and expenses are matched with the revenues they generate”. [Warren, Carl. Accounting, page 118] → As receitas são reconhecidas no exercício em que são realizadas, e as despesas são confrontadas com as receitas geradas por elas.

matching. (accounting) confronto; confrontação.

- matching of expenses with revenues → confronto das despesas com as receitas.

matching concept; matching principle. (accounting) princípio da competência. Sinônimos em inglês: accrual concept; concept of matching costs with revenues; concept of matching revenue with expense; cost matching income principle; matching rule; principle of matching costs with revenue.

- “The matching concept supports reporting revenues and related expenses in the same period”. [Warren, Carl. Accounting, page 103] → De acordo com o princípio da competência, as receitas e despesas relacionadas devem ser reconhecidas no mesmo exercício.

matching principle. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

matching rule. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

material. (falso cognato) relevante; importante.

- “every material allegation which is not denied is deemed admitted”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 99] → toda alegação relevante que não for impugnada é considerada confessada.
- “Anyone in possession of material inside information about a corporation...” [Anderson, Ronald A., Business Law] → Qualquer pessoa que possuir informação confidencial relevante sobre uma sociedade...

material asset. (accounting) sinônimo de TANGIBLE ASSET.

material scrap. (accounting) sinônimo de SCRAP.

material witness. vide WITNESS.

materiality. (accounting) materialidade.

materials cost. (cost accounting) custo dos materiais.

materials inventory. (accounting) estoque de materiais.

materials ledger. (accounting) ficha de controle de estoque. Sinônimos em inglês: store

card; stores-in-out book; stores ledger; stores-received-and-issued book.

materials requisition. (accounting) requisição de materiais.

materials spoilage. (accounting) desperdício de materiais.

materials storeroom. (accounting) almoxarifado.

maternity leave. licença maternidade.

matrimonial action. ação de divórcio; ação de separação; ação de anulação de casamento.

matrimonial regime. regime de bens.

mature. vencer.

maturity. vencimento.

maturity date. sinônimo de DUE DATE (vide).

maturity value. valor no vencimento; valor devido no vencimento (principal mais juros e outras taxas) [Warren, Carl. Accounting, page 328].

“The bank discount calculation is always based on the maturity value of the note”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 219].

maximin. (economics) maximin.

maximization. (economics) maximização.

maximize (EUA); maximise (Reino Unido). (economics) maximizar.

maximizer. (economics) maximizador.

mayhem. (criminal law) lesão corporal gravíssima.

McNaghten rule. (criminal law) regra de acordo com a qual não há responsabilidade criminal se uma doença mental impediu o agente de entender o caráter ilícito do ato. Esta regra equivale à primeira parte do art. 26 do Código Penal Brasileiro sobre inimputáveis. Sinônimos: M’Naghten rule; right-and-wrong test; right-wrong test. Confira IRRESISTIBLE IMPULSE.

MDA. (accounting) abrev. de MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS.

meal ticket. vale-refeição.

means of production. (economics) meios de produção.

means test. verificação de hipossuficiência (para concessão de benefício assistencial).

measure of damages. valor da indenização.

“The measure of damages is the difference between the value of the goods as they were when accepted and the value that they would have had if they had been as warranted”.

measure of value. (economics) vide MONEY.

medallion. licença para exercer atividade de taxista.

mediation. mediação.

mediator. mediador.

Medicaid. (in the USA) programa de assistência de saúde para pessoas carentes. Vide MEDICARE.

medical care. assistência médica.

medical evidence. vide EVIDENCE.

medical examiner. médico legista.

Medical Examiner's Office. Instituto Médico Legal.

medical expense deduction. (tax law) dedução por despesa médica.

medical malpractice. vide MALPRACTICE.

Medicare. (in the USA) programa de assistência de saúde para idosos e inválidos. Vide MEDICAID.

medium of exchange. (economics) vide MONEY.

medium of payment. meio de pagamento.

meeting. assembleia/reunião (em uma sociedade).

- to hold/conduct a meeting → realizar uma assembleia/reunião.
- notice of meeting → anúncio; anúncio/edital convocatório de assembleia; convocação da assembleia.
- to call a meeting → convocar uma assembleia.

Classificação:

- annual meeting; annual general meeting; regular meeting; ordinary general meeting → assembleia-geral ordinária.
- creditors' meeting; meeting of creditors; 341 meeting → assembleia de credores.
- organizational meeting; organization meeting → assembleia de constituição; assembleia de fundação.
- shareholders' meeting; meeting of shareholders; stockholders' meeting; meeting of stockholders' → assembleia-geral.
- special meeting; called meeting; extraordinary general meeting (EGM) → assembleia-geral extraordinária.
- "Shareholders of American firms typically cannot call an extraordinary general meeting to vote in a new board". [The Economist May 1st, 2004, p. 14]. → Os acionistas de empresas norte-americanas geralmente não podem convocar uma assembleia-geral extraordinária para eleger uma nova diretoria.

Megan's law. (criminal law) lei que exige o registro de ex-presidiários condenados por crimes contra a liberdade sexual e que divulga informação sobre os mesmos para a comunidade na qual residem.

Meltdown Monday; Black Monday; Monster Monday. (stock market) Segunda-Feira, 19 de outubro de 1987. O ápice da crise do Mercado de Capitais em 1987.

member. 1 – (of unincorporated association) membro; associado.

2 – (of club) sócio.

3 – (of a limited-liability company) sócio.

Member of Parliament (MP). Membro do Parlamento (britânico); parlamentar.

member state. vide STATE.

member-managed. (of a limited liability company) administrada pelos sócios. Vide MANAGER-MANAGED.

members' equity. (of a limited liability company) patrimônio líquido.

membership. 1 – associação.

2 – os membros, sócios como um todo.

"A Board member may be removed with or without cause by a majority vote of the membership". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 241].

3 – (of a club) quota; cota.

membership interest. (of limited liability company) quota.

- outstanding membership interests → quotas em circulação.

memorandum. 1 – memorando.

2 – instrumento escrito informal contendo os termos do contrato.

memorandum of intent. sinônimo de LETTER OF INTENT.

memorandum of understanding. sinônimo de LETTER OF INTENT.

memorandum opinion. vide OPINION.

mens rea. intenção. Vide explicação no verbete CRIME (o conceito analítico de crime).

mensa et thoro. vide DIVORCE.

mental anguish. sinônimo de EMOTIONAL DISTRESS (vide).

mental distress. sinônimo de EMOTIONAL DISTRESS (vide).

mental suffering. sinônimo de EMOTIONAL DISTRESS (vide).

menu costs. (economics, inflation) custos incorridos em razão da mudança de preços [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 661].

MEP. vide **EUROPEAN PARLIAMENT**.

mercantile paper. sinônimo de **COMMERCIAL PAPER**.

mercantilism. mercantilismo.

merchandise. mercadorias. Note que o termo **merchandise** deve ser traduzido no plural **mercadorias**, vide os exemplos abaixo:

- “Special terms may be used to describe certain kinds of revenue, such as ‘sales’ for the sale of merchandise”. [Warren, Carl. Accounting, page 16] → Termos especiais podem ser usados para descrever certos tipos de receitas, como ‘receita de vendas’ para a venda de mercadorias.
- “We defined merchandise inventory as all merchandise owned by the company and held for resale to customers”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 244]. → Definimos estoque de mercadorias como todas as mercadorias de propriedade da empresa mantidas para revenda aos clientes.

merchandise available for sale. (accounting) mercadorias disponíveis para venda.

- “This beginning inventory is added to the cost of merchandise purchased to yield merchandise available for sale”. [Warren, Carl. Accounting, page 234] → Este estoque inicial de mercadorias é somado ao custo das mercadorias adquiridas para se chegar às mercadorias disponíveis para venda.

merchandise in stock. (accounting) sinônimo de **MERCHANDISE INVENTORY**.

merchandise inventory. (accounting) estoque de mercadorias [Warren, Carl. Accounting, page 231]. Em inglês, a expressão **merchandise inventory** é geralmente abreviada para **inventory**. Sinônimos em inglês: **actual articles**; **inventoried goods**; **stock goods**; **stock in trade**; **merchandise in inventory**; **merchandise in stock**.

- **beginning inventory**; **opening inventory**; **stock at start** → estoque inicial de mercadorias.
 - **ending inventory**; **closing inventory**; **final inventory**; **stock at close** → estoque final de mercadorias.
- “The LIFO cost of the ending inventory is the cost of the oldest units in the cost of goods available”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 4].

merchandise inventory account. (accounting) sinônimo de **INVENTORY ACCOUNT**.

merchandise operations. (accounting) operações com mercadorias.

merchandiser. empresa comercial; comerciante.

- “Merchandisers bring products and customers together” [Warren, Carl. Accounting, page 3] → Empresas comerciais aproximam produtos e clientes.

merchandising business. (accounting) vide **BUSINESS**.

merchant. comerciante.

merchantable. comerciável; que pode ser vendido. Substantivo: **merchantability**.

merge. incorporar.

- **to merge one company into another company** → incorporar uma sociedade a outra sociedade.

merger. No direito empresarial, **merger** é incorporação (acepção 1).

No direito antitruste **merger** é ato de concentração econômica (acepção 2).

1 – incorporação (uma sociedade absorve outra). Evite traduzir **merger** por “ **fusão**”. Vide nota explicativa no verbete **FUSÃO**. Exceção: por ser a tradução consagrada, a expressão “**mergers and acquisitions (M&A)**” deve ser traduzida por “**fusões e aquisições**”, apesar de tecnicamente incorreta.

Vide também **CONSOLIDATION**.

- **The merger of company A into company B** → a incorporação da sociedade A pela sociedade B.

As partes:

- **surviving company**; **absorbing company**; **acquiring company** → sociedade incorporadora.
- **acquired company**; **absorbed company** → sociedade incorporada.
- **cash-out merger**; **freeze-out merger**; **squeeze-out merger** → “In these transactions, certain shareholders are compelled to accept cash or property for their shares, and the merger is a device to force out or chase out unwanted shareholders”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 622].
- **short-form merger** → “A short form merger permits a parent corporation to merge its subsidiary into it without the vote of shareholders of either corporation”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 623].
- **triangular merger** → “In a triangular merger the acquiring corporation forms a wholly owned subsidiary, ‘drops’ cash or its own shares into that subsidiary, and then merges the corporation being acquired into the subsidiary”.

[Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 620].

• **upstream merger; downstream merger** → “A merger between a parent corporation and its subsidiary is called an upstream merger if the surviving corporation is the parent corporation. It is a downstream merger if the surviving corporation is the subsidiary”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 622].

2 – (dir. concorrencial) ato de concentração; concentração econômica; concentração. Em direito antitruste, o termo **merger** não deve ser traduzido por “ **fusão**” por dois motivos. Primeiro, em direito antitruste, o conceito de **merger** é muito mais amplo que o conceito de **merger** (incorporação) no direito societário. Segundo, em direito societário, **merger** significa **incorporação**, e **consolidation** significa **fusão**. Por isso, **merger** não pode ser traduzido por **fusão** nem em direito societário nem em direito antitruste. Vide o verbete **fusão**.

• **horizontal merger** → ato de concentração horizontal.

• **vertical merger** → ato de concentração vertical.

• **conglomerate merger** → ato de concentração conglomerada; conglomeração.

• **merger control; merger review** → controle de atos de concentração.

• **postmerger** → pós-concentração; pós-operação.

• **premerger** → pré-concentração; pré-operação.

• **Horizontal Merger Guidelines** → Guia dos Atos de Concentração Horizontal.

• **merger analysis** → análise do ato de concentração.

• **merger notification; premerger notification** → notificação (prévia) do ato de concentração.

• **forward integration** → ato de concentração a jusante.

• **backward integration** → ato de concentração a montante.

“Vertical mergers take two basic forms: forward integration, by which a firm buys a customer, and backward integration, by which the firm acquires a supplier”. [Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 411].

3 – (obligations) confusão.

merger clause. (contract law) sinônimo de **INTEGRATION CLAUSE**.

merger doctrine. (criminal law) princípio da consunção; princípio da absorção.

• **higher offense; more serious offense** → crime mais grave; norma consuntiva; crime fim.

• **lesser-included offense** → crime menos grave; norma consunta; crime absorvido; crime meio.

merit. vide **MERITS**.

merit good. vide **GOOD**.

meritorious. meritório.

merits. mérito. Em português, o termo **mérito** é usado no singular. Em inglês, **merits** é sempre usado no plural.

• **on the merits** → no mérito; de mérito.

• **trial on the merits** → julgamento de mérito.

method of fixed percentage on cost. (accounting) sinônimo de **STRAIGHT-LINE METHOD**.

method of least minimum. (accounting) sinônimo de **LEAST-SQUARE METHOD**.

method of straight base lines. (accounting) sinônimo de **STRAIGHT-LINE METHOD**.

MFN clause. sinônimo de **MOST-FAVORED-NATION CLAUSE**.

microeconomics. microeconomia.

micromanage. administrar nos mínimos detalhes; administrar sem delegar funções.

middle class. classe média.

middleman. intermediário; atravessador.

mid-term election. (in the United States) eleição de meio de mandato; eleição não presidencial; eleição no meio do mandato do Presidente; eleição em que não se vota para Presidente (vota-se apenas para membros do poder legislativo).

military police. polícia do exército. Não traduzida por “**polícia militar**”.

Millennium Summit. cúpula do milênio.

mineral interest; mineral right. direito mineral.

mineral right. vide **MINERAL INTEREST**.

minimization. minimização.

minimum acceptable rate. (accounting) sinônimo de **HURDLE RATE**.

minimum attractive rate of return. (accounting) sinônimo de **HURDLE RATE**.

minimum capital requirement. vide **CAPITAL**.

minimum cut-off criterion. (accounting) sinônimo de **HURDLE RATE**.

minimum required rate of return. (accounting) sinônimo de **HURDLE RATE**.

minimum wage. salário mínimo (por hora).

Nota: o salário mínimo nos EUA é mensurado com base no salário horário, ao passo em que o salário mínimo no Brasil é fixado com base no salário mensal. Portanto, para se evitar ambiguidade, pode-se traduzir minimum wage por “salário mínimo horário” ou “salário mínimo por hora”.

mining law. direito minerário.

ministerial. vinculado. Vide DISCRETIONARY.

- “The court clerk’s ministerial duties include recording judgments on the docket”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1017] → A juntada de sentenças nos autos é uma das funções vinculadas do escrivão.

- ministerial act → ato vinculado.

- ministerial function; ministerial duty → função vinculada; dever vinculado.

ministry of finance. Ministério da Fazenda.

minor. menor (de idade). Sinônimo em inglês: infant.

minor premise. (philosophy) premissa menor.

minority (adjective). minoritário.

minority (noun). 1 – menoridade.

2 – minoria (acionária).

minority shareholder. vide SHAREHOLDER.

mint. casa da moeda.

minutes. ata (de reunião).

- to take the minutes → minutar / lavrar a ata.

- to enter upon the minutes → registrar / incluir / constar em ata.

minutes book. livro de atas.

Miranda Rule. (criminal procedure) ao efetuar a prisão, o policial deve ler para o preso seus direitos constitucionais de permanecer calado e ser assistido por advogado. Na falta da leitura destes direitos no ato da prisão, qualquer interrogatório ou declaração do preso será considerado nulo. Esta regra é chamada Miranda Rule.

mirandize. (criminal procedure) ler os direitos constitucionais do preso.

misapplication. uso indevido; desvio.

misapply. usar indevidamente.

misappropriation. (criminal law) apropriação indébita.

misbehavior. desvio de conduta.

misbehavior in office. vide MISCONDUCT.

misbranding. (consumer law) etiquetagem enganosa (que engana o consumidor).

miscarriage of justice; failure of justice. erro judicial.

miscellaneous expenses. (accounting) despesas diversas. Sinônimos em inglês: sundry expenses; other incidental expenses; out-of-pocket expenses.

miscellaneous; housekeeping provisions. (contract drafting) disposições gerais.

misconduct. má conduta; infração; ato ilícito; desvio de conduta.

- juror misconduct → infração praticada pelo jurado.

- official misconduct; misconduct in office; misbehavior in office; malconduct in office; misdeamenor in office; corruption in office; official corruption; political corruption → corrupção; prevaricação; ato ilícito praticado por servidor público.

misconduct in office. vide MISCONDUCT.

misdeamenor in office. vide MISCONDUCT.

misdeamenant. contraventor penal.

misdeamenor. (criminal law) contravenção penal. Vide nota no verbete CRIME (AS INFRAÇÕES PENAS).

misfeasance. 1 – infração; violação; ato ilícito.

2 – prática de ato lícito, porém de modo ilícito.

misinterpretation. interpretação equivocada.

misjoinder. 1 – (civil procedure) litisconsórcio impróprio / indevido. Vide NONJOINDER.

2 – (civil procedure) cumulação indevida de pedidos.

3 – (criminal law) concurso de crimes indevido.

4 – (patent law) inclusão da parte incorreta. Vide exemplo em NONJOINDER.

misleading. enganoso.

mismanagement. má administração.

misrepresentation. afirmação falsa; declaração falsa.

“The misrepresentation of the Sales manager constituted fraud which permitted Thompson as the victim of the fraud to avoid the contract and the note”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- fraudulent misrepresentation; fraudulent representation → declaração falsa; declaração fraudulenta.

- innocent misrepresentation; misstatement → declaração falsa, mas de boa-fé; declaração falsa não fraudulenta; declaração falsa sem a consciência da falsidade.

miss.

- to miss the market → vide market.

misstatement. sinônimo de MISREPRESENTATION.

mistake. erro.

- material mistake; essential mistake → erro substancial.
- unessential mistake; inessential mistake; nonessential mistake; collateral mistake → erro acidental.

Em direito penal:

- mistake of fact → erro de tipo.
- mistake of law → erro de proibição.

mistrial. anulação do julgamento; julgamento anulado; julgamento cancelado (sem julgamento do mérito, devido a erro processual, ato ilícito, júri indeciso).

“The court shall declare a mistrial if required by the interest of justice”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 145].

misuse. mal uso; malversação; desvio; uso incorreto; abuso.

mitigate. atenuar.

mitigating circumstance. vide CIRCUMSTANCE.

mitigation. redução; atenuação. Verbo: mitigate.

- mitigation of damages → diminuição da indenização.
- mitigation of the sentence → redução da pena.

mittimus. 1 – (criminal procedure) carta de guia; ordem de prisão.

2 – cópia da condenação.

3 – ordem de transferência dos autos de um juízo para outro.

mix variance. (accounting) sinônimo de MIXED VARIANCE.

mixed cost. custo misto. Sinônimos em inglês: semivariable cost; semifixed cost [Warren, Carl. Accounting, page 828].

mixed variance. (accounting) variação mista.

mobility barriers. (economia; antitruste) barreiras à mobilidade.

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS). (accounting) método de cálculo de depreciação para fins fiscais, determinado pelo Internal Revenue Code (o Código Tributário Federal dos EUA) [Warren, Carl. Accounting, page 400].

modus operandi. modus operandi.

monetarism. monetarismo.

monetary. monetário.

monetary aggregate. (economics) agregado monetário.

monetary base. (economics) monetary base.

monetary gain. (accounting) sinônimo de HOLDING GAIN.

monetary loss. (accounting) sinônimo de HOLDING LOSS.

monetary policy. política monetária.

- lax/loose monetary policy → política monetária frouxa.
- tight monetary policy → política monetária rígida.
- tools of monetary policy → instrumentos da política monetária.

monetary theory of production. teoria monetária da produção.

monetization. monetização.

monetization. monetização.

money. 1 – dinheiro; quantia (de dinheiro). Em contextos jurídicos, prefira traduzir **money** por **quantia**, ou por **quantia de dinheiro**.

- money paid by mistake → pagamento indevido.

2 – (stock market) As expressões **in the money**; **at the money**; **out of the money** já foram incorporadas ao português.

3 – (economics) moeda. Na teoria econômica, o termo **money** deve ser vertido por **moeda**. Vide os exemplos abaixo. Vide também CURRENCY.

- money stock → estoque de moeda.
- money supply → oferta de moeda.
- money demand → demanda por moeda.
- velocity of money → velocidade-renda da moeda; velocidade de circulação da moeda.
- quantity theory of money → teoria quantitativa da moeda.

As três funções da moeda:

- medium of exchange → meio de troca.
- unit of account; measure of value → unidade de conta.
- store of value → reserva de valor.

Os tipos de moeda [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 629]:

- currency → moeda corrente; moeda manual. Vide CURRENCY.
- bank deposits → moeda escritural.
- commodity money → moeda mercadoria.
- fiat money → moeda simbólica.

money amount. valor monetário.

money judgment. vide JUDGMENT.

money market. (economics; stock market) mercado monetário; mercado de dinheiro; money market. A expressão **money market** já foi incorporada ao português.

money multiplier. (economics) multiplicador monetário; multiplicador bancário; multiplicador de depósitos bancários.

money order. ordem de pagamento.

money value. valor monetário.

money-laundering. lavagem de dinheiro.

moneys. plural de **money**. Pode-se traduzir por: quantias; recursos.

monies. variação ortográfica de **MONEYS** (vide).

monopolist. monopolista.

- hypothetical monopolist → monopolista hipotético.

monopolistic. (adjective) monopolista.

- monopolistic behavior → comportamento monopolista.

monopolistic competition. vide COMPETITION.

monopolization. (antitrust) monopolização; abuso de posição dominante. O termo **monopolization**, utilizado nos EUA, equivale à expressão **abuse of dominant position**, utilizada na Europa.

monopolize. (antitrust) monopolizar, dominar o mercado.

- attempt to monopolize → tentativa de monopolizar; abuso de posição dominante.

monopoly. 1 – monopólio.

- monopoly on something → monopólio sobre algo.

- bilateral monopoly → monopólio bilateral. Não confunda **bilateral monopoly** com **DUOPOLY** (vide).

- monopoly power → poder de monopólio.
- monopoly pricing → preço de monopólio.
- monopoly profit → lucro de monopólio.
- natural monopoly → monopólio natural.
- sustainable monopoly price → preço de monopólio sustentável.

2 – (firm) monopolista.

“A firm is a monopoly if it is the sole seller of its product and if its product does not have close substitutes”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 314].

- monopoly firm → firma monopolista.

monopoly position. sinônimo de **DOMINANT POSITION**.

monopoly power. (economics) poder de monopólio; posição dominante. A expressão **monopoly power**, utilizada nos EUA, equivale à expressão **dominant position**, utilizada na Europa. Vide **POSIÇÃO DOMINANTE**.

“A primary difficulty with it involves the existence of monopoly power” [CALABRESI, Guido. Some Thoughts on Risk Distribution, 1961, p. 503].

- abuse of monopoly power → abuso de poder de monopólio; abuso de posição dominante.

monopsonist. monopsonista.

monopsony. monopsonismo.

moot. (procedure) prejudicado.

- to moot → prejudicar.
- it rendered the appeal moot; it mooted the appeal → isto prejudicou o recurso.
- “The question on appeal became moot once the parties settled their case” [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1029] → a questão do recurso ficou prejudicada/perdeu o objeto quando as partes chegaram a um acordo.

mootness. (of the action) perda do objeto (da ação).

- mootness doctrine → princípio segundo o qual a justiça dos EUA só decidirá questão em que haja objeto litigioso, isto é, não decidirá questões meramente acadêmicas, simuladas, ou que tenham perdido o objeto.

moral hazard. (economics) risco moral.

- “Even if it staves off disaster, the bail-out will cause huge problems. It creates moral hazard: such a visible safety net encourages risky behaviour”. [The Economist, Oct 16th 2008] → Apesar de afastar o desastre, o resgate (dos bancos) causará enormes problemas. Ele gera risco moral: uma rede de proteção tão visível incentiva o comportamento de risco.

moral obligation. vide OBLIGATION.

moral obligation. vide OBLIGATION.

moral right. vide COPYRIGHT.

moratorium. (of debt) moratória.

mortgage (noun). hipoteca.

Termos relacionados:

- mortgagee; holder of mortgage; mortgage creditor → credor hipotecário.
- mortgagor; mortgage debtor → devedor hipotecário; hipotecante.
- mortgage debt → dívida hipotecada.
- mortgaged property → bem hipotecado; o bem sobre o qual recai a hipoteca.

Expressões:

- to execute / to give / to take out a mortgage in something → hipotecar algo; celebrar/constituir uma hipoteca sobre algo.
- a mortgage on something → hipoteca sobre algo.
- to record the mortgage → registrar/registrar a hipoteca.
- recordation of the mortgage → registro da hipoteca.
- encumbered/burdened with a mortgage → gravado com hipoteca.
- to foreclose on the mortgage → excutir a hipoteca.
- mortgage foreclosure → excussão da hipoteca.
- to redeem the mortgage → remir a hipoteca.
- redemption of the mortgage → remição da hipoteca.
- suit on a mortgage → ação hipotecária.
- the mortgagee has priority over the unsecured creditors → o credor hipotecário tem preferência em relação aos credores quirográficos.

Classificação:

- first mortgage; second mortgage → primeira hipoteca; segunda hipoteca.
- mortgage loan → vide LOAN.
- conventional mortgage → hipoteca convencional.
- legal mortgage → hipoteca legal.

Nota: Existe uma diferença terminológica para se referir a um mesmo fenômeno no Brasil e nos Estados Unidos, em contextos financeiros e jornalísticos. Nos EUA, os financiamentos habitacionais são chamados genericamente de **mortgage** (hipoteca). No Brasil, geralmente se usa a expressão **financiamento imobiliário/habitacional**. Estas são duas formas diferentes para se referir ao mesmo fenômeno: crédito concedido para a aquisição de bens imóveis.

Por exemplo:

- “Banks often offer their employees cheap mortgages” [Oxford Collocations, p. 508] → pode ser melhor traduzido para o português: Os bancos geralmente oferecem **financiamentos habitacionais** baratos para seus empregados.
- Ele gasta metade de seu salário com o **financiamento** de seu apartamento. → He spends half of his salary paying the **mortgage** on his

apartment. E não: He spends half of his salary paying the **financing** of his apartment.

mortgage (verb). hipotecar.

mortgage bond. vide BOND.

mortgage debt. vide MORTGAGE.

mortgage loan. vide LOAN.

mortgage note payable; mortgage payable. (accounting) obrigação garantida por caução real [Warren, Carl. Accounting, page 144A].

mortgage security. valor mobiliário hipotecário.

mortgage-backed. garantido por hipoteca.

- mortgage-backed securities [The Economist September 11th 2008] → valores mobiliários garantidos por hipoteca.

mortgaged property. vide MORTGAGE.

mortgagee. credor hipotecário. Vide MORTGAGE.

mortgagor. devedor hipotecário. Vide MORTGAGE.

most-favored-nation clause; favored-nation clause; MFN clause; most-favored-nations clause. (dir. internacional) cláusula da nação mais favorecida.

mother. mãe.

- surrogate mother; surrogate parent; gestational surrogate; gestational carrier; surrogate carrier → mãe de aluguel (aquela que permite que se implante em seu útero um embrião para que nele se processe a gestação de um filho que não ficará com ela).

“Jaycee never would have been born had not Luanne and John both agreed to have a fertilized egg implanted in a surrogate mother”.

- biological mother; genetic mother; natural mother → mãe biológica.

motion. petição; pedido.

- “The motion is made when the papers are served on the adversary”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 156] → O pedido é feito quando as peças são entregues ao adversário.

- motion for something → pedido de algo.

- on motion of the party → a pedido da parte; a requerimento da parte.

- “The court may, on motion, dismiss the petition for lack of standing”. → O juiz pode, a pedido, negar a petição por ilegitimidade.

- to entertain the motion → aceitar o pedido; aceitar a petição.

Classificação:

- ex parte motion → pedido inaudita altera parte.

- **motion for directed verdict; motion for judgment as a matter of law** → pedido para que o juiz profira a sentença. Este pedido é feito quando as provas são insuficientes para o júri chegar a um veredicto.

- **motion for judgment notwithstanding the verdict; motion for j.n.o.v.** → pedido para que o juiz desconsidere o veredicto do júri e decida de modo diferente. Tal pedido é feito quando o veredicto contradiz as provas do processo.

- **motion for judgment of acquittal** → pedido de absolvição (por falta de provas).

- **motion for more definite statement** → pedido para que o juiz determine que a outra parte reescreva sua petição de forma mais clara; pedido para que o autor especifique melhor sua causa de pedir.

- **motion for new trial** → pedido de novo julgamento.

- **motion for protective order** → pedido de proteção. Este pedido normalmente é feito para que a parte não seja obrigada a exibir informações confidenciais à outra parte.

- **motion for rehearing** → pedido de reconsideração.

- **motion for relief from judgment** → pedido para correção da sentença; pedido de revogação da sentença; ação rescissória.

- **motion for resettlement; motion for clarification** → embargos de declaração.

- **motion for summary judgment; motion for judgment on the pleadings** → vide SUMMARY JUDGMENT.

- **motion in arrest of judgment** → pedido de anulação do processo.

- **motion in limine** → pedido preliminar de exclusão de provas inadmissíveis.

- **motion to compel evidence** → pedido de exibição de documentos.

- **motion to discontinue prosecution** → pedido de extinção da ação penal.

- **motion to dismiss** → pedido para que o juiz extinga o processo (devido a acordo entre as partes, defeito processual, ou desistência da ação).

“Federal Rule of Civil Procedure 12(b)6 authorizes the motion to dismiss for failure of the pleading to state a claim upon which relief can be granted; common state rules refer to failure to state a cause of action. In some code states this motion is still referred to as a demurrer”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 60].

- **motion to lift the stay** → em processo de falência, pedido para que o juiz permita uma execução individual.

- **motion to quash** → pedido de anulação.

- **motion to remand** → pedido de remessa do processo (da justiça federal para a justiça estadual).

- **motion to strike** → pedido de exclusão de provas ou declarações impróprias ou irrelevantes.

“Federal Rule of Civil Procedure 12(f) authorizes the motion to strike ‘any insufficient defense or any redundant, immaterial, impertinent, or scandalous matter’”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 67].

- **motion to suppress (evidence); suppression motion** → pedido de exclusão de provas (obtidas por meios ilegais).

- **motion to transfer venue** → pedido de desforamento.

- **motion to vacate the order** → pedido de revogação da ordem.

- **omnibus motion** → petição com pedidos cumulados.

motion paper. sinônimo de MOVING PAPERS.

motive. (of crime) motivo.

motor vehicle. veículo automotor.

movant; moving party; mover. peticionário; requerente.

move. (procedure) pedir, peticionar, requerer (em juízo).

- **to move for something** → pedir, requerer algo.

- **to move that something be done** → requerir que algo seja feito.

- “The Defendants move this Court to require Plaintiff to furnish them a more definite statement”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 62]. → Os Réus requerem ao juiz que determine ao Autor que apresente uma declaração mais definida.

- “The appellant moved the court for a new trial”. [Black’s Law Dictionary] → O recorrente pediu um novo julgamento ao juiz.

mover. sinônimo de MOVANT.

moving average. média móvel.

moving papers; motion papers. o instrumento em que o pedido (motion) é apresentado; petição.

moving party. sinônimo de MOVANT.

MP. abrev. de Member of Parliament.

multilateral. multilateral.

multilateral treaty. vide TREATY.

multilevel-distribution program. sinônimo de PYRAMID SCHEME (vide).

multi-party. multipartidário.

multiple murder. chacina.

multiple straight-line method. (accounting) sinônimo de STRAIGHT-LINE METHOD.

multiple-step income statement. (accounting) demonstracão analítica do resultado do exercício [Warren, Carl. Accounting, page 232].

multiplier effect. vide EFFECT.

multiyear. plurianual.

municipal attorney. sinônimo de CITY ATTORNEY (vide).

municipal bond. vide BOND.

municipal corporation. sinônimo de MUNICIPALITY.

municipal government. vide LOCAL.

municipal ordinance. lei municipal.

municipality. município.

municipals. vide BOND.

munies. vide BOND.

murder. homicídio doloso. Vide a nota no verbete HOMICÍDIO.

- **depraved-heart murder** → homicídio por dolo eventual [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 43].

- **felony murder** → homicídio praticado durante a prática de outro crime.

murder-for-hire. homicídio mediante paga.

mutual fund. fundo mútuo.

mutual rescission. (of contract) distrato.

mutual will. vide WILL.

mystic will. vide WILL.



n/30. vide CREDIT TERMS.

n/eom. vide CREDIT TERMS.

NAFTA. abrev. de NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT.

naked debenture. vide DEBENTURE.

naked owner. vide USUFRUCT.

naked ownership. vide OWNERSHIP.

narrow interpretation. vide INTERPRETATION.

narrow sense. sentido estrito; stricto sensu.

NASD. abrev. de NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS.

NASDAQ. abrev. de NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUOTATIONS.

National Association of Securities Dealers. (stock market) Associação Nacional de Corretores de Valores. NASD é o órgão regulador do mercado de balcão dos EUA.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations. uma entidade de mercado de balcão organizado.

"[The] Nasdaq is often utilized as a measure of market movement in the technological sector, because it is comprised of hundreds of technological corporations". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 148].

national bank. vide BANK.

National Cyber Security Centre (NCSC). Centro Nacional de Cibersegurança.

National Economic Council (NEC). Conselho Econômico Nacional. Órgão de aconselhamento econômico diretamente vinculado ao Presidente dos Estados Unidos.

National Health Service (NHS). nome do Serviço de Saúde Pública no Reino Unido.

National Insurance. (in the UK) Seguridade Social.

National Labor Relations Act; Wagner Act. lei trabalhista de 1935.

National Labor Relations Board. órgão federal com competência relativa a direito coletivo do trabalho.

"The great bulk of the reported cases in labor law is the product of decisions of the National Labor Relations Board and their review by the federal courts of appeals and the US Supreme Court" [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 1].

National Security Agency (NSA). Agência de Segurança Nacional.

National-Insurance contribution. (in the UK) contribuição para a Seguridade Social.

nationality. nacionalidade.

- dual nationality → dupla nacionalidade.

nationalization. nacionalização; estatização.

nationalize. nacionalizar; estatizar.

NATO. abrev. de NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION.

natural assets. (accounting) recursos naturais.

"We show that the three major asset forms are constructed assets, natural assets, and intangible assets". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 272].

natural business year. (accounting) exercício social que termina no ponto mais baixo das atividades do ciclo operacional da empresa [Warren, Carl. Accounting, page 153].

natural law. direito natural.

natural monopoly. vide MONOPOLY.

natural person. pessoa natural; pessoa física.

natural-born. nato.

- natural-born citizen → cidadão nato.

naturalize. naturalizar.

nautical mile. vide LAW OF THE SEA.

NCSC. abrev. de NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE.

NEC. abrev. de NATIONAL ECONOMIC COUNCIL.

necessaries. bens necessários.

necessities. sinônimo de NECESSARIES.

necessities. (economia) bens necessários; bens de primeira necessidade.

necessity; choice of evils; duress of circumstances; lesser-evils defense. estado de necessidade.

- to act under necessity [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1059] → agir em estado de necessidade.

necropsy. sinônimo de AUTOPSY.

negative capital. sinônimo de CAPITAL (vide).

negative net worth. (accounting) sinônimo de DEFICIENCY.

negative pregnant. (procedure) negação ambígua e imprecisa, que pode ser interpretada como confissão.

Por exemplo: "If the defendant states that he did not lease certain property for 366 days, his statement may be construed to contain the admission that he did lease the property, denying only the number of days". [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 96].

negative profit. (accounting) sinônimo de NET LOSS.

negative variance. (cost accounting) vide VARIANCE.

negligence. negligência.

- comparative negligence; contributory negligence → vide comparative negligence.

negligent. negligente.

negotiability. cambiariedade (característica dos títulos de créditos, segundo a qual eles podem circular livremente).

negotiable. (of a negotiable instrument) negociável; à ordem. Antônimo de NONNEGOTIABLE.

- not negotiable → sinônimo de NONNEGOTIABLE.

negotiable instrument. título de crédito.

As partes:

- drawer → sacador; emitente; dador; passador.
- maker; issuer (of promissory note) → sacador.
- drawee; payor → sacado.
- payee → tomador; beneficiário; credor.
- indorser → endossante.
- indorsee → endossatário.
- acceptor → aceitante.
- bearer; holder → portador.
- accomodation party → vide ACCOMMODATION.

Expressões conexas:

- liable on a negotiable instrument → devedor em um título de crédito; responsável por um título de crédito.

- not to bearer → nominativo.

- on demand → à vista.

- payable on demand; payable at sight → exigível à vista.

- payment order → ordem de pagamento.

- presentment for payment → apresentação para pagamento.

- to bearer → ao portador.

- to draw a negotiable instrument on someone → vide DRAW.

- to hold the indorser liable on the note → responsabilizar o endossante pelo pagamento da nota promissória.

- to negotiate the negotiable instrument to someone → transferir/negociar o título de crédito para alguém.

- to the order of → vide ORDER.

negotiable note. sinônimo de NEGOTIABLE INSTRUMENT.

negotiable paper. sinônimo de NEGOTIABLE INSTRUMENT.

negotiable warehouse receipt. conhecimento de depósito à ordem.

negotiate. 1 – negociar.

- 2 – (the negotiable instrument) negociar; transferir.

negotiated plea. sinônimo de PLEA BARGAIN.

negotiation. 1 – negociação.

- 2 – (of negotiable instrument) circulação.

neoliberalism. neoliberalismo.

net (noun). líquido. Antônimo de GROSS.

- net of → líquido de; após deduzir; sem.

net (verb). lucrar. Vide também GROSS.

- The company netted 200 million dollars last year → A empresa lucrou 200 milhões de dólares no ano passado.

net amount. valor líquido.

net assets. (accounting) sinônimo de OWNERS' EQUITY (vide).

net capital outflow. (economics) investimento estrangeiro líquido. As expressões net capital outflow e net foreign investment são sinônimas [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 678].

net cash flow. (accounting) fluxo líquido de caixa.

- net cash flow from operating activities → fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.
- net cash flow provided by investing activities [Warren, Carl. Accounting, page 153] →

fluxo líquido de caixa gerado pelas atividades de investimento.

- **net cash flow used for investing activities** [idem] → fluxo líquido de caixa usado em atividades de investimento.

net current capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

net earnings. (accounting) sinônimo de NET INCOME.

net exports. sinônimo de TRADE BALANCE.

net income. (accounting) lucro líquido; resultado líquido (do exercício). Sinônimos em inglês: **net profit**; **net earnings**; **excess of revenue over expenses**.

“The company’s income statement for a period of time shows how the net income for that period was derived”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 2].

net income before income taxes. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

net income per share of common stock. (accounting) sinônimo de EARNINGS PER SHARE.

net loss. (accounting) prejuízo líquido. Sinônimo em inglês: **negative profit**.

net national product. vide PRODUCT.

net operating income. (accounting) lucro operacional líquido.

“Material amounts of gains and losses on the sale of long-term assets should be shown as extraordinary items on the income statement below the line where net operating income is shown”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 289].

net present value. (accounting) valor presente líquido.

net present value method. (accounting) método do valor presente líquido [Warren, Carl. Accounting, page 1040].

net profit. (accounting) sinônimo de NET INCOME.

net purchases. (accounting) compras líquidas.

- “The purchases returns and allowances and the purchases discounts are deducted from the total purchases to yield the net purchases”. [Warren, Carl. Accounting, page 234] → As devoluções de compras, abatimentos sobre compras e descontos obtidos são deduzidos das compras brutas para se chegar às compras líquidas.

net realizable value. (accounting) valor líquido de realização; saldo líquido a receber [Warren, Carl. Accounting, page 321].

net revenue. (accounting) receita líquida.

net sales. (accounting) vendas líquidas.

- “Both sales returns and allowances and sales discounts are subtracted in arriving at net sales”. [Warren, Carl. Accounting, page 232] → Tanto as vendas canceladas e abatimentos e os descontos concedidos são deduzidos para se chegar às vendas líquidas.

net sales revenue. (accounting) receita operacional líquida.

net working capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

net working capital. (accounting) capital de giro líquido; capital circulante líquido.

“The net working capital is the difference between the current assets and current liabilities.” [Black’s p. 1605].

net worth. (accounting) sinônimo de OWNERS’ EQUITY (vide).

net worth turnover. (accounting) sinônimo de EQUITY TURNOVER.

netrality. (international law) neutralidade.

network effect. (economics) efeito de rede.

neutral party. parte neutra.

New Labour. Novo Partido Trabalhista (desde 1995).

New York Stock Exchange. Bolsa de Valores de Nova York.

next of kin. parente mais próximo.

next-in, first-out (NIFO). (accounting) método do preço de reposição (método de avaliação dos estoques baseado no preço de reposição, isto é, o preço corrente de mercado).

nexus. nexo.

NGO. abrev. de NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION.

NHS. abrev. de NATIONAL HEALTH SERVICE.

NIC. abrev. de NATIONAL-INSURANCE CONTRIBUTION.

niche. (economics) nicho.

NIFO. (accounting) abrev. de NEXT-IN, FIRST-OUT.

night-shift premium. vide PREMIUM.

nighttime work. vide WORK.

ninety-day letter. sinônimo de NOTICE OF DEFICIENCY.

nitroglycerine charge. vide ALLEN CHARGE.

NNP. vide PRODUCT.

no bill (noun). (criminal procedure) falta de denúncia (por falta de provas). Verbo: no-bill.

- The grand jury returned a no bill → O grande júri não ofereceu denúncia.
- “The grand jury no-billed three of the charges” [Black’s Law Dictionary] → O grande júri

não ofereceu denúncia sobre três das acusações.

no contest. (criminal law) vide PLEA.

no obligation. (to buy, hire) sem compromisso.

no-agency clause. (in a contract) cláusula de partes independentes; cláusula prevendo que as partes do contrato são independentes entre si (não há relação de subordinação ou emprego).

no-bid contract. contrato administrativo celebrado com dispensa de licitação; contratação direta (com dispensa de licitação).

no-contest plea. (criminal law) vide PLEA.

Noerr-Pennington doctrine. (antitrust) a lei de proteção da concorrência não se aplica às firmas que se organizarem para pressionar o governo em conjunto (fazer lobby). Este princípio é chamado de Noerr-Pennington doctrine [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1073].

no-fault. sem investigação sobre culpa; objetivo.

- no-fault divorce → vide DIVORCE.

nol pros. sinônimo de NOLLE PROSEQUI.

nolle prosequi; nol pros. desistir (da ação penal).

- “Because there wasn't enough evidence, the district attorney nol pros'd the case against Lee”. [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 441] → Já que não havia provas suficientes, o promotor desistiu da ação contra Lee.

nolo contendere. (criminal law) vide PLEA.

nominal. Falso cognato: Em inglês, **nominal** pode significar “minimal; very small, inconsequential; insubstantial”. Por isso, traduza **nominal** por **simbólico** ou **mínimo** [Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 441].

- **nominal consideration** → contraprestação simbólica.
- **nominal damages** → indenização simbólica.
- **nominal partner** → sócio simbólico, com participação inexpressiva.
- **nominal price** → preço simbólico.
- **nominal value** → valor simbólico.

nominal account; temporary account. (accounting) conta transitória.

nominal capital. vide CAPITAL.

nominate (adjective). nominado.

- **nominate contract** → contrato nominado.

nominate (verb). nomear.

nomination. nomeação.

nominee. 1 – nomeado.

2 – (corporate law) pessoa em nome de quem as ações da sociedade estão registradas, apesar de não ser o verdadeiro titular das ações. Traduza por **nomeado**.

non vult contendere. (criminal law) vide PLEA.

nonacceptance. (of negotiable instrument) falta de aceite; recusa do aceite.

non-accrual loan. Sinônimo de NONPERFORMING LOAN.

nonassignment clause. cláusula proibitória de cessão.

nonbank. não bancário.

- **nonbank credit card** → cartão de crédito não bancário.

nonbank financial intermediary. vide FINANCIAL INTERMEDIARIES.

nonbargainable. que não pode ser negociado. “A non-bargainable subject is one which neither party can bargain on”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 65].

noncapital expense. (accounting) sinônimo de REVENUE EXPENDITURE.

noncash. em bens; em mercadorias; em produtos e serviços. Vide nota em IN KIND.

nonclaim statute. sinônimo de STATUTE OF LIMITATIONS (vide).

noncompete covenant. sinônimo de NONCOMPETITION COVENANT (vide).

noncompetition agreement. sinônimo de NONCOMPETITION COVENANT (vide).

noncompetition covenant. acordo de não competição. Sinônimos em inglês: **restrictive covenant**; **noncompetition agreement**; **non-competite covenant**; **covenant not to compete**; **promise not to compete**; **contract not to compete**.

- “While the validity of an employee's restrictive covenant is generally determined in terms of whether its restraint is greater than is required for the reasonable protection of the employer”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Neste exemplo, o contrato prevê que o empregado não deve trabalhar perto de seu ex-empregador por um certo período de tempo após ser dispensado.

noncompliance. descumprimento; violação.

noncomplying state. vide STATE.

nonconforming. impróprio, inadequado.

- **nonconforming goods** → bens que não satisfazem as especificações do contrato.

nonconforming use. (zoning law) uso de bem imóvel proibido por lei de zoneamento urbano, contudo permitido por ter sido iniciado antes da vigência da lei.

non-constant cost. sinônimo de VARIABLE COST.

nonconstitutional. infraconstitucional (abaixo da constituição). Não confunda com UNCONSTITUTIONAL (vide).

noncontrollable cost. (accounting) sinônimo de UNCONTROLLABLE COST.

noncumulative dividend. vide DIVIDEND.

noncumulative stock. vide STOCK.

noncurrent assets. (accounting) ativo não circulante.

“Assets are ordinarily subdivided into current assets and noncurrent assets”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting].

noncurrent liabilities. (accounting) passivo não circulante; passivo exigível a longo prazo.

noncurrent receivables. (accounting) ativo realizável a longo prazo.

noncurrent receivables. (accounting) contas a receber a longo prazo.

noncustodial. 1 – de réu solto.

- **noncustodial interrogation** → interrogatório de réu solto.

2 – (family law) sem direito de guarda.

- **noncustodial father** → pai sem o direito de guarda (do filho).

nondeductibility. indedutibilidade.

nondeductible. indedutível.

nondisclosure. omissão; recusa de exibição; ocultação [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 76].

nondisclosure agreement. acordo de confidencialidade. Evite “contrato de não exibição”. Nondisclosure agreement e confidentiality agreement são expressões sinônimas [Black’s Law Dictionary].

non-distributable asset. (accounting) sinônimo de APPROPRIATED RETAINED EARNINGS.

nondurable power of attorney. vide POWER OF ATTORNEY.

nonenforcement. (of law, contract) não aplicação.

nonessential mistake. vide MISTAKE.

nonexclusive; nonexhaustive. exemplificativo; numerus apertus.

- **nonexclusive list** → lista exemplificativa.

nonexhaustive. vide NONEXCLUSIVE.

nonfeasance. omissão (no cumprimento de obrigação legal ou contratual); prevaricação.

non-final order. vide ORDER.

nonflexible budget. (accounting) sinônimo de STATIC BUDGET.

nonfungible. infungível.

nongovernmental organization (NGO). organização não governamental (ONG).

nonhereditary peer. sinônimo de LIFE PEER.

nonheritable. antônimo de HERITABLE (vide).

noninterest-bearing. que não rende juros.

non-interest-bearing. sem juros.

nonjoinder. 1 – (civil procedure) falta de citação de litisconsorte.

“Wherever a party wishes to complain of a nonjoinder or misjoinder of parties, he must raise the objection by a motion to add or drop the parties in question”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 63].

2 – (civil procedure) ausência de pedido necessário, em petição inicial por exemplo.

3 – (in general) não inclusão de parte necessária.

“The 1982 amendment to sections 116 and 256 ... to allow the correction of names in most instances of mistake – for example, nonjoinder (excluding the right parties) when the unnamed inventor acted in good faith, and misjoinder (including the wrong parties) without regard to good faith”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 105].

nonjury trial. vide TRIAL.

nonlegal. extralegal; extrajurídico.

nonmanufacturing expense. (accounting) despesa não industrial [Warren, Carl. Accounting, page 932].

non-manufacturing expense. (accounting) sinônimo de OPERATING EXPENSE.

nonnegotiable. (of a negotiable instrument) não à ordem; não negociável.

• **nonnegotiable check** → check não à ordem.

nonobvious. (patent law) vide NONOBVIOUSNESS.

nonobviousness. (patent law) atividade inventiva; inventividade.

- **nonobvious** → inventivo; com atividade inventiva.

• The claims are the new, useful, nonobvious advances beyond the prior state of the art of which the invention is a part”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 10] → As reinvidi-

cações são os avanços novos, úteis, e inventivos não compreendidos no estado da técnica a que pertence a invenção.

- **obviousness** → falta de atividade inventiva/inventividade; sem atividade inventiva.
- **this invention is obvious** → esta invenção não tem atividade inventiva; esta invenção não tem inventividade.

nonoperating expense. (accounting) despesa não operacional.

non-operating expense. (accounting) sinônimo de OTHER EXPENSE.

non-operating income. (accounting) sinônimo de OTHER INCOME (vide).

nonparticipating preferred stock. vide STOCK.

nonparty. (to a contract, suit, etc.) terceiro.

non-party. apartidário.

nonpayment. inadimplemento; não pagamento; inadimplência.

nonpecuniary. não pecuniário; extrapatrimonial.

nonperformance. descumprimento; inadimplemento; inadimplência.

- **nonperformance of the contract** → descumprimento do contrato.

nonperforming loan (NPL). (banking law) empréstimo vencido e não pago; empréstimo em que os juros não estão sendo pagos (geralmente por mais de 90 dias). É termo usado em regulação bancária para se referir a empréstimos de liquidação duvidosa, empréstimos inadimplidos, e que podem gerar risco bancário sistêmico. Sinônimos: **doubtful loan**; **non-accrual loan**.

nonphysical asset. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

nonprice competition. vide COMPETITION.

nonprice predation. vide PREDATORY PRICING.

nonprobate. não sujeito a processo de inventário e partilha.

- **nonprobate asset** → bem não sujeito a processo de inventário e partilha. Bem transmitido nos termos de um contrato após o falecimento do proprietário, não estando sujeito ao processo de inventário e partilha.

nonprofit organization. organização sem fins lucrativos.

nonprofit; not-for-profit. sem fins lucrativos. Vide também NONPROFIT BUSINESS.

- **to operate on a nonprofit basis** [Warren, Carl. Accounting, page 2] → funcionar sem fins lucrativos.

nonprofitable. não lucrativo.

non-proliferation. (of nuclear weapons) não proliferação.

Nonproliferation Treaty. Tratado de Não Proliferação (Nuclear).

nonpublic corporation. sinônimo de close corporation. Vide CORPORATION.

nonrecourse. (debt or obligation) garantido apenas pelo bem dado em garantia (collateral). Isto é, o credor pode executar apenas o bem dado em garantia, os outros bens do devedor não podem ser executados para satisfazer a dívida.

nonrecourse loan. vide LOAN.

nonrecurring charge. (accounting) despesa extraordinária.

nonresident alien. vide ALIEN.

nonresponsible. não responsável; inimputável.

nonretroactivity. irretroatividade.

non-separable fixed cost. (accounting) sinônimo de FIXED OVERHEAD.

non-state organization. organização não estatal.

nonstock corporation. vide CORPORATION.

nonstriker. (labor law) não grevista.

“The employer continued to operate during the strike with nonstrikers and replacements”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 44].

nonsuit. (civil procedure) extinção do processo (sem julgamento do mérito).

“The defendant may move for a nonsuit, i.e., to dismiss the complaint on the theory that the proof adduced by the plaintiff fails to support the cause of action alleged in the complaint”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 236].

- **voluntary nonsuit; voluntary discontinuance** → desistência da ação.

- **involuntary nonsuit; compulsory nonsuit** → extinção da ação por contumácia do autor; extinção da ação por falta de provas do pedido do autor.

nonsupport. (dir. de família, direito penal) abandono. Sinônimos de **nonsupport** em inglês: **criminal nonsupport; criminal neglect of family; abandonment of minor children; abandonment of children** [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1085].

nontariff barrier. vide TARIFF.

nontaxable entity. entidade isenta.

nontaxable transaction. (tax law) operação isenta.

nonunion. vide UNION.

nonuse. (of patent, trademark) desuso.

non-visible property. (accounting) sinônimo de INTANGIBLE ASSET.

nonvoting. sem direito de voto.

nonvoting stock. vide STOCK.

no-par stock. vide STOCK.

no-par-value share. vide STOCK.

norm. norma.

- basic norm; grundnorm (in Hans Kelsen) → norma fundamental.

normal standard cost. (accounting) sinônimo de CURRENTLY ATTAINABLE STANDARD COST.

normative jurisprudence. sinônimo de NATURAL LAW.

North American Free Trade Agreement (NAFTA). (international law) Acordo de Livre Comércio da América do Norte.

North Atlantic Treaty Organization (NATO). Organização do Tratado do Atlântico Norte.

notarial. notarial.

- notarial act → ato notarial.

notarial will. vide WILL.

notary public. tabelião; oficial de cartório; oficial de serventia cartorária; notário público.

note. abrev. de PROMISSORY NOTE.

note payable. (accounting) promissória a pagar.

note receivable. (accounting) promissória a receber.

not-guilty plea. (criminal law) vide PLEA.

notheolder. credor, tomador (de nota promissória).

notice. 1 – (procedural law) intimação.

- to give the parties notice of the hearing → intimar as partes da audiência.
- 2 – aviso; notificação; denúncia.
- 3 – aviso prévio.
- with/without notice → com/sem aviso prévio.
- to give one month's notice → conceder/dar aviso prévio de um mês.
- 30 days' notice → aviso prévio de 30 dias.
- employee on notice → empregado avisado; avisado; pré-avisado.
- on a five days notice → com aviso prévio de cinco dias.

notice of appeal. intimação do recurso.

notice of deficiency. (dir. tributário) auto de infração (fiscal). Sinônimos em inglês: deficiency notice; statutory notice of deficiency; tax-deficiency notice; 90-day letter [Black's Law Dictionary, page 422; Morgan, Patricia, T, Tax Procedure and Tax Fraud, p. 356].

notice of lis pendens. sinônimo de LIS PENDENS.

notice of meeting. vide MEETING.

notice of pendency. sinônimo de LIS PENDENS.

notice of sale. edital de venda.

notice of tax deficiency. sinônimo de NOTICE OF DEFICIENCY.

notice of termination. aviso prévio.

notice of violation. auto de infração.

notification. notificação.

notify. notificar.

notional amount. (swap agreements) valor referencial.

not-sufficient-funds check. vide CHECK.

novation. novação.

novelty. (patent law) novidade.

NPL. Abrev. de NONPERFORMING LOAN (vide).

NPT. (dir. internacional) abrev. de NONPROLIFERATION TREATY.

NSA. abrev. de NATIONAL SECURITY AGENCY.

NSF. abrev. de not sufficient funds. Vide CHECK.

NSG. abrev. de NUCLEAR SUPPLIERS GROUP (vide).

Nuclear Non-Proliferation Treaty. Tratado de Não Proliferação Nuclear.

Nuclear Suppliers Group. (international law) Grupo de Fornecedores Nucleares.

nuisance. (property law) turbação.

- “Conduct which unreasonably interferes with the enjoyment or use of land is a nuisance”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Turbação é a conduta que interfere de modo não razoável com o gozo ou uso de imóvel.

null. nulo.

- null and void → traduza simplesmente por nulo. A expressão null and void é redundante.

nullify. anular.

“If it appears that the deposition was improperly taken, the court, on motion, may suppress, i.e., nullify, the deposition”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 204].

nullity. nulidade.

number of days inventory is held. (accounting) sinônimo de NUMBER OF DAYS' SALES IN INVENTORY.

number of days' sales in inventory. (accounting) prazo médio de renovação de estoques. Sinônimos em inglês: average age of inventory; average inventory investment period; days' inventory; days of average inventory on hand; days to sell inventory; inventory turnover period; number of days inventory is held.

number of days' sales in receivables. (accounting) prazo médio de recebimentos. Sinônimos em inglês: accounts receivable days outstanding; average age of accounts receivable; average collection period ratio; average settlement period; average days' sales uncollected; average debtor collection period; collection period; collection period ratio; collection ratio; days in receivables; days receivable; days sales uncollectible.

number of times interest charges are earned. (accounting) quociente que mede a margem de segurança dos credores com relação ao pagamento de juros. Este quociente é calculado dividindo-se o lucro antes do imposto de renda (mais a despesa com juros) pela despesa com juros [Warren, Carl. Accounting, page 618].

number of times preferred dividends are earned. (accounting) quociente que mede a margem de segurança dos acionistas preferenciais com relação ao pagamento de dividendos. Este quociente é calculado dividindo-se o lucro líquido pelo valor dos dividendos preferenciais [Warren, Carl. Accounting, page 703].

Number Ten. Vide DOWNING STREET.

nunc pro tunc. retroativo; com efeito retroativo.

nuncio; nuncius; nuntio. (international law) nuncio.

nuncupative will. vide WILL.



OASDHL. abrev. de OLD AGE, SURVIVORS, DISABILITY, AND HEALTH INSURANCE.

OASDI. abrev. de OLD AGE, SURVIVORS, AND DISABILITY INSURANCE.

oath. (procedure) compromisso (de dizer a verdade); juramento.

- **under oath** → sob juramento; comprometido.
- **to given testimony under oath** → testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade.
- **to administer the oath to the witness** → tomar o compromisso de dizer a verdade de uma testemunha.

obediential obligation. vide OBLIGATION.

obiter dictum. vide DICTUM.

object. objeto; fim; propósito.

objection. 1 – objeção; defesa; impugnação; exceção.

- **to raise an objection** → apresentar uma defesa/objeção; impugnar.

objection to venue. vide VENUE.

objectivity. (accounting) objetividade.

obligation. obrigação.

Expressões:

- **to meet/perform the obligations** → cumprir as obrigações.
- **liable on an obligation** → responsável por uma obrigação.
- **to be under the obligation to do something** → ter a obrigação de fazer algo; estar obrigado a fazer algo.

Classificação:

- **determinate obligation** → obrigação de objeto determinado.
- **heritable obligation; inheritable obligation** → obrigação impessoal; obrigação transmissível causa mortis.
- **indeterminate obligation** → obrigação de objeto indeterminado.
- **joint and several obligation** → obrigação solidária.

- **joint obligation** → obrigação conjunta, unitária ou de mão comum.

• **moral obligation; imperfect obligation; natural obligation** → obrigação natural.

• **obediential obligation** → obrigação legal.

• **personal obligation** → obrigação pessoal; obrigação intuitu personae.

• **several obligation** → obrigação fracionária; obrigação parcial.

• **statutory obligation** → obrigação legal.

obligee. credor; sujeito ativo da obrigação.

obligor. devedor; obrigado; sujeito passivo da obrigação.

obscene. obsceno.

obsolescence. obsolescência.

obstructing justice. sinônimo de OBSTRUCTION OF JUSTICE.

obstructing public justice. sinônimo de OBSTRUCTION OF JUSTICE.

obstruction of justice. (criminal law) crime contra a administração da justiça.

obtaining property by false pretenses. sinônimo de FALSE PRETENSES.

obvious; obviousness. (patent law) vide NONOBVIOUSNESS.

occupancy. (real estate law) ocupação.

occupant. (real estate law) ocupante; ocupador.

occupation tax. vide TAX.

occupational accident. acidente de trabalho.

occupational disease; industrial disease. doença do trabalho.

occupational safety. segurança no trabalho.

odd-even pricing. (accounting) fixação do preço de venda do produto a um preço ligeiramente inferior ao valor redondo, para induzir o consumidor a pensar que o produto está sendo vendido com grande desconto. Por exemplo, vender o produto a \$899, em vez de \$900 [Warren, Carl. Accounting, page 1012].

OECD. abrev. de ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.

of course. (procedure) sem necessidade de autorização do juízo.

“A party may amend his pleading once as of course, i.e., without applying to the court”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 118].

of right. vide RIGHT.

of the essence. da essência; ser um elemento essencial.

- “Time is of the essence when the contract relates to property that is perishable”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → O prazo é um elemento essencial quando o contrato se relaciona a bens perecíveis.

off-balance sheet. extracontábil; fora do balanço patrimonial; não lançado na contabilidade; extrapatrimonial.

- on an off-balance sheet basis → extracontabilmente; de forma extracontábil.

offender. criminoso. Vide PERPETRATOR.

- habitual offender → criminoso habitual.
- repeat offender → sinônimo de RECIDIVIST (vide).

offense. De acordo com o Black's Law Dictionary, em inglês o termo *offense* é sinônimo de *crime*. Portanto, traduza *offense* por *crime*. Não traduza *offense* por “ofensa”. Escreve-se *offense* nos EUA; e *offence* no Reino Unido.

- there is probable cause to believe that an offense has been committed and that the defendant committed it → há indícios fortes da materialidade e da autoria do crime.
- petty offense → crime de menor potencial ofensivo.

offenses against property. crimes contra o patrimônio.

offenses against public administration. crimes contra a administração pública.

offenses against the family. crimes contra a família.

offenses against the person. crimes contra a pessoa.

offer. 1 – (contract law) proposta.

- firm offer; irrevocable offer → proposta irrevogável.
- 2 – (criminal law) sinônimo de ATTEMPT.

offer to chaffer. sinônimo de INVITATION TO NEGOTIATE (vide).

offeree. oblato; destinatário da proposta.

offering. (stock market) oferta. Sinônimo de offering no Reino Unido: *flotation*.

- public offering → oferta pública.

• initial public offering (IPO) → oferta pública inicial.

• “The recent fuss over Google's stockmarket flotation obscures its far wider social significance”. [The Economist September 18th 2004, The Economist Technology Quarterly, p. 21]. → A recente agitação em torno da oferta pública inicial do Google esconde seu significado social que é muito maior.

offeror. proponente; policitante.

off-hours trading. sinônimo de AFTER-HOURS TRADING (vide).

office. 1 – escritório.

2 – (of the court; of the clerk of court) secretaria.

3 – cargo.

• the office of attorney general → o cargo de procurador-geral.

• office for life → cargo vitalício.

• under penalty of removal from office → sob pena de perda do mandato.

• to hold an office; to fill an office → ocupar um cargo.

• officers hold office for three years → os diretores terão mandato de três anos.

• scope of office → poderes do cargo.

• to take office → tomar posse; ser empossado.

• office of the clerk of court; clerk's office → cartório; secretaria (da vara, tribunal).

Office of Fair Trading (OFT). (in the UK)

Escritório de Proteção Econômica; Secretaria de Proteção Econômica; Escritório de Defesa Econômica; Secretaria de Defesa Econômica. Não traduza literalmente por “Escritório de Comércio Justo”. Órgão equivalente no Brasil: Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE).

Office of the Comptroller of the Currency.

órgão fiscalizador dos bancos nacionais.

office of the public defender. defensoria pública.

Office of Thrift Supervision (OTS). Escritório Regulador das Associações de Poupança e Empréstimo.

office supplies. vide SUPPLIES.

officeholder. agente público, detentor de cargo público.

officer. (of corporation) diretor. Vide nota explicativa em ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS.

official (adjective). oficial.

official (noun). autoridade. Nota: o substantivo em inglês 'official', no sentido de "a person appointed or elected to an office or charged with certain duties" deve ser traduzido por 'autoridade' e não por 'oficial'.

- Por exemplo: **European Union officials** → autoridades da União Europeia. E não "oficiais da União Europeia".
- They are **government officials** → eles são autoridades públicas. E não "eles são oficiais do governo".
- **elected official** → autoridade eleita. E não "oficial eleito".

official corruption. vide MISCONDUCT.

Official Gazette. (patent law) a revista de propriedade industrial publicada semanalmente pelo Patent and Trademark Office dos EUA. Equivale, no Brasil, à Revista de Propriedade Industrial do INPI.

Official Journal of the European Union. Diário Oficial da União Europeia. Em Portugal: Jornal Oficial da União Europeia.

official misconduct. vide MISCONDUCT.

official oppression. abuso de autoridade.

offset. sinônimo de SETOFF (vide).

offset account. (accounting) sinônimo de CONTRA ACCOUNT.

offshore. offshore; fora do país.

- **offshore fund** → fundo offshore; fundo estrangeiro; fundo localizado fora do país [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 408].
- "Meanwhile, tens of billions of dollars are certainly finding their way into the offshore funds set up by some oil producers". [The Economist September 25th, 2004, p. 86].

OFT. abrev. de OFFICE OF FAIR TRADING.

oil and gas lease. concessão de exploração de petróleo e gás.

Old Age, Survivors, and Disability Insurance. seguridade social.

Old Age, Survivors, Disability, and Health Insurance. seguridade social.

Old Bailey. o principal fórum criminal de Londres.

oligopolist (noun). oligopolista.

oligopolistic (adjective). oligopolista.

- **oligopolistic market** → mercado oligopolista.
- **oligopolistic firms** → firmas oligopolistas.

oligopoly. oligopólio.

- **oligopoly price** → preço de oligopólio.

- **bilateral oligopoly** → oligopólio bilateral.

oligopsony. oligopsônio.

omission. omissão.

OMVI. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

OMVUI. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

on a cash basis. vide CASH BASIS.

on account. (contabilidade) a prazo; a receber.

- **purchase on account** → compra a prazo.
- **sales on account** → vendas a prazo.
- "Sales is the total amount charged customers for merchandise sold, including cash sales and sales on account". [Warren, Carl. Accounting, page 232] → As vendas são o valor total cobrado dos clientes pelas mercadorias vendidas, incluindo vendas à vista e vendas a prazo.

- **sales on account** → receita de vendas a receber.

"Instead of requiring the payment of cash at the time services are provided or goods are sold, a business may accept payment at a later date. Such revenues are called fees on account or sales on account". [Warren, Carl. Accounting, page 16].

on call. de sobreaviso.

- **on-call time** → tempo de sobreaviso; horas de sobreaviso.

on credit. vide CREDIT.

on demand. vide DEMAND.

on information and belief. vide INFORMATION AND BELIEF.

on or about. traduza simplesmente por "em" [Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 619].

- "On or about December 31, 1991" [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 23] → Em 31 de dezembro de 1991.

one form of action. vide FORM OF ACTION.

one-member limited liability company. sociedade unipessoal.

one-sided. unilateral.

online trading. (stock market) vide TRADING.

open court.

- **in open court** → audiência pública, a portas abertas para o público.
- "All trials upon the merits shall be conducted in open court and so far as convenient in a regular court room". [Federal Rules of Civil Procedure].

open lewdness. ato obsceno.

open outcry. (stock exchange) pregão de viva voz.

open shop. empresa que contrata empregados independentemente de filiação sindical. Vide CLOSED SHOP.

open-door law. sinônimo de SUNSHINE LAW.

opening. vaga de emprego.

opening balance. vide BALANCE.

opening expense. sinônimo de STARTUP COST.

opening inventory. (accounting) vide INVENTORY.

opening statement. (at trial) declaração inicial.

open-meeting law. sinônimo de SUNSHINE LAW.

openness. abertura.

- “(...) greater openness to trade with the rest of the world (...)” [The Economist, September 11th 2008] → maior abertura ao comércio com o resto do mundo.

operating. (accounting) operacional.

operating activities. (accounting) vide STATEMENT OF CASH FLOWS.

operating agreement. (of a limited liability company) regimento (interno) [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 24; Warren, Carl. Accounting, page 520]. Evite traduzir por “contrato social”.

operating assets. (accounting) ativos operacionais.

operating budget. (accounting) orçamento operacional.

operating cash flow. fluxo de caixa operacional.

operating cycle. (accounting) ciclo operacional.

operating expense. (accounting) despesa operacional. Sinônimo em inglês: non-manufacturing expense.

operating income. (accounting) lucro operacional. Sinônimos em inglês: income from operations; current profit; operating profit; revenue profit.

- “Operating income, sometimes called income from operations, is determined by subtracting operating expenses from gross profit”. [Warren, Carl. Accounting, page 235] → O lucro operacional é determinado subtraindo as despesas operacionais do lucro bruto.

operating lease. leasing operacional; arrendamento mercantil operacional.

operating leverage. (accounting) alavancagem operacional.

operating profit. (accounting) sinônimo de OPERATING INCOME.

operating results. (accounting) resultados operacionais.

operating revenue. (accounting) receita operacional.

operating statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

operating under the influence. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

operating unit. (of the business) unidade operacional.

operating while intoxicated. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

operation of law.

- by operation of law → por força da lei; ex vi legis.
- an obligation created by operation of law → uma obrigação criada por força da lei.
- “Because the court didn’t rule on the motion for rehearing within 30 days, it was overruled by operation of law”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1124] → O pedido de reconsideração foi rejeitado por força da lei, porque o juiz não o julgou no prazo de 30 dias.

opinio juris. (international law) opinio juris.

opinion. opinion pode significar: (1) voto (do juiz); (2) a própria decisão judicial; (3) laudo, parecer (de perito, por exemplo).
1 – voto.

- concurring opinion; concurrence → voto concordante (mas normalmente por fundamentos diferentes).
- dissenting opinion; minority opinion; dissent → voto vencido.
- en banc opinion → voto do tribunal pleno.
- majority opinion; main opinion → voto majoritário (com mais da metade dos julgadores da turma).
- memorandum opinion → voto resumido.
- per curiam opinion → vide PER CURIAM.
- plurality opinion → voto majoritário (porém com menos da metade dos julgadores da turma).

2 – decisão judicial; acórdão.

“The Supreme Court of the United States gave much needed guidance in this area in its opinion in United States v. Bestfoods”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 155].

3 – laudo; parecer.

- to give/issue an opinion → dar um parecer.
- opinion of an examiner → laudo de um perito.
- legal opinion → parecer jurídico.

opinion poll. pesquisa de opinião.

opportunity cost; alternative cost. (economics) custo de oportunidade.

opportunity to be heard. (processo) ampla defesa; oportunidade de ser ouvido (em juízo). Opportunity to be heard corresponde ao princípio da ampla defesa no direito processual brasileiro [Federal Rules of Civil Procedure; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1127].

- denial of an opportunity to be heard; denial of the right to be heard; denial of a fair opportunity to be heard → cerceamento de defesa.

opposition. (trademark law) oposição.

oppression. 1 – opressão.

2 – abuso de autoridade.

3 – (corporate law) abuso de poder por parte dos sócios majoritários e diretoria em detrimento dos minoritários [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 352; 658].

optimal. ótimo.

- optimal level → nível ótimo.
- optimal choice → escolha ótima.
- optimal strategy → estratégia ótima.

optimum. ótimo.

option (noun). opção.

- option agreement → contrato de opção.
- to exercise the option → exercer a opção.
- to award/grant an option → conceder opção [The Economist June 3rd 2006].
- call option → opção de compra.
- put option → opção de venda.
- outstanding option → opção em aberto; opção ainda não exercida.
- “Mr. Kay advises clients to award options on the same day each year or quarter, to minimise the opportunities for abuse”. [The Economist June 3rd 2006] → O Sr. Kay aconselha seus clientes a conceder opções no mesmo dia a cada ano ou trimestre, para minimizar as oportunidades de abuso.

option (verb). 1 – oferecer como opção.

“A maximum of \$100,000 in stock can be optioned to any one employee each calendar year”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

2 – aceitar a opção.

option contract. contrato de opção.

“Unless an additional requirement is imposed by the option contract, the optionee can exercise the option by communication to the optionor that the option is being exercised”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

option to purchase shares. sinônimo de STOCK OPTION.

optional clause. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

optionee; option-holder. optante; titular do direito de opção.

optionholder. titular de opção.

optionor; option-giver; optioner. optado; contra quem se exerce o direito de opção.

oral argument. (procedure) sustentação oral; debates; argumentos orais.

- “The attorneys may either present oral arguments or merely submit their briefs”. → Os advogados podem fazer sustentação oral ou apenas apresentar petições.

oral contract. vide CONTRACT (parol contract).

oral testimony. testemunho oral.

oral will. vide WILL.

ordeal. ordália.

order (noun). 1 – decisão; decisão judicial; ordem.

- administrative order → decisão administrativa.
- court order; judicial order → decisão judicial.
- “Unless a different time is fixed by court order, the service of a motion permitted under this rule alters the periods of time...” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 12] → A não ser que um prazo diferente seja fixado por decisão judicial, a entrega de uma petição permitida por esta regra altera o prazo...
- ex parte order → decisão inaudita altera parte.
- final order → decisão terminativa.
- interlocutory order; interlocutory decision; interim order; intermediate order → decisão interlocutória.
- non-final order → decisão não terminativa.
- order to show cause → vide SHOW-CAUSE ORDER.
- receiving order (bankruptcy) → ordem ao administrador judicial.
- restraining order → vide RESTRAINING ORDER.
- temporary restraining order → vide INJUNCTION.

- **turnover order** → ordem de entrega (do bem em execução).
- 2 – (negotiable instruments) ordem.
- **to pay to the order of someone** → pagar à ordem de alguém.
- **to pay to someone or order** → pagar a alguém ou à sua ordem.
- 3 – (stock market) ordem.
- **to execute/fulfill an order** → executar uma ordem.
- **buy order** → ordem de compra.
- **sell order** → ordem de venda.
- **matching of orders** → encontro de ofertas/ordens.

Classificação:

- **alternative order; either-or order** → ordem alternativa.
- **buy stop order** → ordem com stop de compra.
- **fill-or-kill order** → ordem de execução imediata.
- **limit order** → ordem limitada.
- **market order; order at the market** → ordem de mercado.
- **sell stop order** → ordem com stop de venda.
- **stop order; stop-loss order; stop-limit order** → ordem com stop.
- 4 – encomenda.
- **to send/submit an order to someone** → fazer uma encomenda a alguém.

order (verb). 1 – decidir; determinar; ordenar.

- **to order that something be done** → determinar que algo seja feito.
- “The court shall order that the statement be delivered to the moving party”. → O juiz determinará que a declaração seja entregue ao requerente.
- 2 – encomendar; pedir; requerer; requisitar.

order entry system. (accounting) sistema de colocação de pedidos.

order for relief. (falência) decisão judicial do juiz de falência similar à **sentença declaratória de falência** no direito brasileiro. A **order for relief** paralisa todas as execuções individuais em andamento.

order of arrest. ordem de prisão.

order of priority. (bankruptcy) ordem de preferência.

order on hand. (accounting) sinônimo de **WORK-IN-PROCESS** (vide).

ordered pair. vide o anexo ECONOMIA: TRADIÇÃO DE GRÁFICOS.

ordinance. lei (especialmente lei municipal); posturas.

- **zoning ordinances** → posturas sobre zoneamento.

ordinary general meeting (AGM). vide **MEETING**.

ordinary journal. (accounting) sinônimo de **GENERAL JOURNAL** (vide).

ordinary share. (in the UK) ação ordinária. Vide **STOCK**.

ordinary's court. vide **PROBATE COURT**.

organic law. lei orgânica.

organization. 1 – (of company) constituição (de sociedade).
2 – sinônimo de **UNION** (vide).

organization account. (accounting) sinônimo de **CONTROLLING LEDGER** (vide).

organization chart. organograma.

organization costs. (accounting) sinônimo de **ORGANIZATIONAL EXPENSES**.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

organization meeting. vide **MEETING**.

Organization of American States (OAS). Organização dos Estados Americanos (OEA).

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

organizational expenditure. sinônimo de **STARTUP COST**.

organizational expenses. (accounting) despesas de organização. Sinônimos em inglês: **organization costs**.

“More firms have been amortizing organization costs over a sufficiently long period (five to ten years)”. [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 291].

organizational meeting. vide **MEETING**.

organizational structure. estrutura organizacional.

organizational unit. unidade organizacional.

organized crime. crime organizado.

original cost. (accounting) valor original. Sinônimos em inglês: **aboriginal cost**; **first cost**; **hard cost**; **historical cost**; **initial cost**; **primary cost**.

original defendant. vide **IMPLEADER**.

original document. (accounting) sinônimo de **SOURCE DOCUMENT**.

original jurisdiction. vide JURISDICTION.

orphan's court. vide PROBATE COURT.

OTC. abreviatura de OVER-THE-COUNTER. Vide OVER-THE-COUNTER MARKET.

other deduction. (accounting) sinônimo de OTHER EXPENSE.

other expense. (accounting) despesa não operacional. Sinônimos em inglês: **non-operating expense**; **other deduction**.

other incidental expenses. (accounting) sinônimo de MISCELLANEOUS EXPENSES.

other income. (accounting) receita não operacional. Sinônimo em inglês: **non-operating income**.

- “Revenue from sources other than the primary operating activity of a business is classified as other income”. [Warren, Carl. accounting, page 236]. → A receita de fontes diferentes da atividade operacional primária da empresa é classificada como receita não operacional.

otherwise. de outro modo; de outra maneira; em princípio. Veja os exemplos:

- **except as otherwise provided for in this law** → a não ser que esta lei disponha de forma diferente; a não ser que previsto de outro modo nesta lei; salvo disposição em contrário nesta lei.
- **except as otherwise provided herein** → salvo disposição em contrário neste contrato, ato, lei, etc.; salvo quando disposto em contrário neste contrato, ato, lei, etc.
- “A voidable contract is an agreement that is **otherwise** binding and enforceable but, because of the circumstances surrounding its execution or the lack of capacity of one of the parties, it may be rejected at the option of one of the parties”. [Anderson, p. 116]. → Um contrato anulável é um acordo **em princípio** vinculante e executável, mas que pode ser impugnado a critério de uma das partes, em razão das circunstâncias em que foi celebrado ou em razão da incapacidade de uma das partes.

OUI. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

ouster. cassação; destituição.

out of court. sinônimo de EXTRAJUDICIAL.

outbound freight. frete de saída; frete enviado. Antônimo: de INBOUND FREIGHT.

outcome. resultado; solução.

- **market outcome** → solução de mercado. Vide também GAME THEORY.

outcry. vide OPEN OUTCRY.

outfit. empresa; firma.

outflow. (accounting) saída (de mercadorias, de dinheiro, etc.). Vide STATEMENT OF CASH FLOWS.

“We see from the illustration that perpetual inventory records must provide for both the inflow and outflow of merchandise”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 247].

outgo. (accounting) sinônimo de EXPENSE (vide).

outgoings. despesas.

outlaw. tornar ilícito; proibir.

outlay. despesa.

“In the federal budget of 1952, the largest outlays were for the following ministries... [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil]”

outlet. ponto de venda.

- **retail outlet** → ponto de varejo.

out-of-court. sinônimo de EXTRAJUDICIAL.

out-of-pocket expenses. (accounting) sinônimo de MISCELLANEOUS EXPENSES.

output. 1 – (economics) produção.

- “To allocate the output of goods and services” [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 3] → alocar a produção de bens e serviços.
 - **one additional unit of output** → uma unidade adicional de produção.
 - **industrial output** → produção industrial.
 - **to restrict/decrease output** → diminuir a produção.
 - “Around three-quarters of output growth over the past two years came from net exports”. [The Economist, Jan 15th 2009] → Cerca de três quartos do crescimento da produção nos últimos dois anos decorrem de exportações líquidas.
- 2 – saída.

output contract. vide CONTRACT.

output gap. (economics) hiato do PIB; hiato do produto.

outside auditor. (accounting) sinônimo de INDEPENDENT AUDITOR.

outside party. sinônimo de THIRD PARTY.

outsider. 1 – terceiro.

- 2 – (accounting) terceiro; credor.

outsource. terceirizar.

outsourcing. (economics) terceirização.

- “For many people in America and Britain, outsourcing to India is synonymous with telemarketing (...)”. [The Economist, A survey

of business in India, page 6] → Para muitas pessoas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a terceirização para a Índia é sinônimo de tele-marketing.

outstanding. 1 – vencido e não pago; em aberto; não apresentado para pagamento.

2 – (stock; membership interest; warrant) em circulação. vide STOCK; MEMBERSHIP INTEREST; WARRANT.

outward bound freight. sinônimo de OUTBOUND FREIGHT.

Oval Office. (dentro da Casa Branca) escritório do Presidente dos Estados Unidos; Sala Oval.

overage. (accounting) sobra. Vide INVENTORY OVERAGE.

overall budget. (accounting) sinônimo de MASTER BUDGET.

overcapacity. vide CAPACITY.

overdraft. saque a descoberto. Em alguns contextos pode ser traduzido por: cheque especial; saldo devedor. Vide os exemplos:

- “The bank may charge against the account of Customer even though the charge creates an overdraft”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 271] → O banco pode debitar a conta do Cliente mesmo se o débito gerar um saldo devedor.
- “In the meantime, riskier kinds of credit, such as overdrafts and credit cards, are growing faster than overall borrowing”. [The Economist, September 11th 2008] → Nesse meio tempo, espécies mais arriscadas de crédito, tais como cheques especiais e cartões de crédito, estão crescendo mais rápido que endividamentos em geral.
- to pay off the overdraft → pagar o cheque especial.
- overdraft limit → limite do cheque especial.

overdraw. (a bank account) sacar a descoberto.

- “They knew that the account of the corporation was overdrawn”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Eles sabiam que a conta da empresa estava com saldo devedor.

overdue. vencido; em mora; vencido e não pago.

overhead. (accounting) forma abreviada de FACTORY OVERHEAD (vide).

“For example, if the overhead rate is \$3 a machine hour and Job No. 7128 used 600 machine hours, then \$1,800 would be shown as the overhead cost of this job”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 5].

overlapping jurisdiction. vide JURISDICTION.

overpay. pagar a maior.

overpayment. pagamento a maior.

overproduction. superprodução.

overreaching. abuso de mandato; abuso de poder; fraude.

overridden veto. vide VETO.

override. vide VETO.

overrule; overturn. 1 – indeferir; negar.

2 – reformar; anular.

- “The appeal’s court overruled the trial court’s decision”. [Merriam-Webster, p. 347] → O tribunal reformou a decisão de primeira instância.

3 – revogar.

“There was no congressional intent to overrule that law”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 25].

- overruling of the precedent → revogação do precedente.

overrun. extrapolação do orçamento.

“The court held that the employer should have been able to forecast that its failure to meet schedules and its cost overruns were likely going to cause loss of a major defense project”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 368].

oversight. supervisão; fiscalização.

oversupply. (economics) excedente.

over-the-air television. vide TELEVISION.

over-the-counter market; OTC market. (stock market) mercado de balcão.

- to trade over the counter; to trade OTC → negociar em balcão; negociar no mercado de balcão.

over-the-counter sale. venda de balcão.

overtime. hora extra.

- overtime premium → adicional de horas extras.
- regular rate → hora normal de trabalho.
- to be paid overtime → ganhar horas extras.

overturn. sinônimo de OVERRULE.

overvaluation. superavaliação.

overvalue. 1 – superfaturar.

2 – supervalorizar (a moeda, por exemplo).

owe. dever.

OWI. vide DRIVING UNDER THE INFLUENCE.

own brand. (of supermarket) marca própria. Sinônimos em inglês: own label; distributor brand; private brand; house brand [Oxford

Dictionary of Business and Management, page 387].

own label. sinônimo de OWN BRAND (vide).

owner. 1 – proprietário.

2 – (corporate law) acionista.

- **record owner** → acionista registrado no livro de transferência de ações.

- **beneficial owner** → acionista que comprou ações, mas que não realizou a devida transferência no livro de transferência de ações.

“The beneficial owner can compel the record owner to turn over dividends or to execute appropriate documents to permit the beneficial owner to become the record owner”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 259].

3 – vide CHARTER (of a ship).

owner of record. vide SHAREHOLDER.

owner's capital. sinônimo de CAPITAL (vide).

owner's withdrawal account. (accounting) sinônimo de DRAWING ACCOUNT.

owners' equity. (accounting) patrimônio líquido. Sinônimos em inglês: **shareholders' equity**; **stockholders' equity**; **net worth**; **net assets**.

- “The balance sheet consists of three major sections: the assets, the liabilities and the owner's equity”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting]. → O balanço patrimonial contém três grandes seções: o ativo, o passivo, e o patrimônio líquido.

ownership. propriedade.

- **full ownership** → propriedade plena/perfeita/alodial.

- **naked ownership**; **imperfect ownership** → nu propriedade.

- **ownership interest** → direito de propriedade.

ownership equation. vide ACCOUNTING EQUATION.

ownership interest. 1 – propriedade.

2 – participação (societária).

- **to publicly trade ownership interests** → negociar participações societárias no mercado de capitais.

oyez. (in a courtroom) expressão usada pelo *bailiff* (oficial de justiça) para chamar a atenção dos presentes para o início da audiência. Traduza por: **atenção!**



P/E ratio. (accounting) sinônimo de PRICE-EARNINGS RATIO.

P/V chart. (accounting) abrev. de PROFIT-VOLUME CHART.

PA. abrev. de public accountant. Vide ACCOUNTANT.

package. (economics) pacote.

- bank-rescue package → pacote de ajuda a bancos.

package insert. bula (de medicamento).

packing. embalagem.

packing materials. materiais de embalagem.

pac-man defense; pac-man strategy. (corporate law) defesa contra a tentativa de aquisição do controle da sociedade em que a sociedade-alvo (target company) tenta adquirir a sociedade que iniciou a tentativa de aquisição (suitor).

paid capital. vide CAPITAL.

paid television. vide TELEVISION.

paid-in capital. (corporate law) capital integralizado. Sinônimos em inglês: paid-up capital; contributed capital; vested capital.

paid-in capital in excess of par. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

paid-in surplus. sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

paid-up capital. (corporate law) sinônimo de PAID-IN CAPITAL.

paid-up stock. vide STOCK.

pain and suffering. danos morais.

- “His son sued the Housing Authority to recover medical expenses and damages for the pain and suffering of his father”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Seu filho ajuizou ação contra a Autoridade Habitacional pedindo indenização pelas despesas médicas e pelos danos morais sofridos pelo seu pai.

Palace of Westminster. Palácio de Westminster; o Parlamento Britânico.

Palestine Liberation Organization (PLO). Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

Palestinian National Authority. Autoridade Nacional Palestina.

palimony. alimentos (em contexto de dissolução de união estável).

pallet. (foreign trade) paleta.

pandectist. pandectista.

pandering. lenocínio.

panel. 1 – (of court) turma, câmara.

2 – (of World Trade Organization) painel.

PAOB. abrev. de PUBLIC ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD.

paper. peça processual; qualquer papel escrito ou documento.

- “Every pleading, written motion, and other paper shall be signed by at least one attorney of record”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 11]. → Todas as petições, pedidos escritos, e outras peças serão assinadas por pelo menos um advogado constituído nos autos.
- appellate papers → peças recursais.

paper bill; paper money. papel-moeda.

paper profit. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

paper's affidavit. sinônimo de POVERTY AFFIDAVIT (vide).

par. vide PAR VALUE.

par conditio creditorum. vide TRATAMENTO PARITÁRIO (dos credores).

par value. valor nominal (da ação, por exemplo). A expressão **par value** é geralmente abreviada para **par**.

- at par → pelo valor nominal.
- above par → acima do valor nominal.
- below par → abaixo do valor nominal.
- nominal par value share → ação com valor nominal simbólico. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 177].
- shares having a par value of \$1.00; shares with a par value of \$1.00 → ações com valor nominal de \$1.00.
- the shares were sold at par → as ações foram vendidas pelo valor nominal.

- the shares shall not be issued for less than par → as ações não podem ser emitidas por menos que o valor nominal.

- without a par value [Warren, Carl. Accounting, page 490] → sem valor nominal. value [Warren, Carl. Accounting, page 485].

paradox of thrift. (economics) paradoxo da parcimônia.

parajudge. sinônimo de MAGISTRATE JUDGE.

paralegal. paralegal; auxiliar do advogado; auxiliar jurídico.

pardon; executive pardon. (dir. penal) graça.

“An executive pardon or pardon by operation of law does not affect the unworthiness of a successor”. [Civil Code of Louisiana, Article 941].

parens patriae. o Estado na qualidade de guardião de pessoas incapazes.

parent. pai.

- custodial parent → pai com o pátrio poder.
- noncustodial parent → pai sem a guarda do filho.

parent company. matriz; controladora.

parentage. paternidade.

- parentage suit → sinônimo de paternity suit. Vide PATERNITY.

parental access. sinônimo de VISITATION.

parental functions. (family law) sinônimo de CUSTODY.

parental kidnapping. vide KIDNAPPING.

parenting time. sinônimo de VISITATION.

Pareto. (antitrust) Pareto.

- Pareto optimality; Pareto efficiency → equilíbrio ótimo de Pareto.
- Pareto efficient → Pareto eficiente.

pari delicto. vide IN PARI DELICTO.

Paris Club. Clube de Paris.

Paris Convention. sinônimo de INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY.

Paris Convention. (industrial property) Convenção de Paris.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property. sinônimo de INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY.

Paris Industrial Property Convention. sinônimo de INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY.

parish. município. No estado da Louisiana, parish é a divisão territorial análoga ao county (vide) dos outros estados.

parker doctrine. (antitrust) sinônimo de STATE ACTION DOCTRINE (vide).

parliamentary intent. sinônimo de LEGISLATIVE INTENT (vide).

parliamentary will. vide WILL.

parol agreement. acordo oral.

parol contract. vide CONTRACT.

parol contract. vide CONTRACT.

parol evidence. prova oral; testemunho.

parol evidence rule. regra pela qual o contrato escrito exclui todos os entendimentos verbais havidos entre as partes no momento da execução e antes da execução do contrato. Desta forma, as disposições do contrato escrito prevalecem sobre a prova oral.

parole. livramento condicional. Vide PROBATION.

- on parole → em livramento condicional.
- without parole → sem direito a livramento condicional.
- parolee → liberado; condenado em livramento condicional; condenado liberado condicionalmente.

parole board; parole commission; correctional board. (criminal procedure) comissão encarregada de decidir sobre a concessão e revogação do livramento condicional.

parolee. vide PAROLE.

part payment. pagamento parcial.

part performance. adimplemento parcial.

participating preferred stock. vide STOCK.

participation loan. vide LOAN.

participatory management. (corporate law) administração da sociedade empresária com a participação dos empregados [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 55].

particulars. detalhes.

“To this E-Z Way replied with a “Motion for more Definite Statement” requesting particulars as to the employees, weeks, and records involved”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 62].

partition. 1 – divisão (na ação de divisão de bem condominial).

- action for partition → ação divisória; ação de divisão.
- partition by private sale → divisão por licitação.

- **partition in kind** → divisão física do bem condominial.

"The court shall decree partition in kind when the thing held in indivision is susceptible to division into as many lots of nearly equal value as there are shares and the aggregate value of all lots is not significantly lower than the value of the property in the state of indivision". [Civil Code of Louisiana, Article 810].

2 – partilha.

partly finished goods. (accounting) sinônimo de WORK-IN-PROCESS (vide).

partner. sócio.

- **limited partner; special partner; general partner; full partner** → vide LIMITED PARTNERSHIP.

partnership. sociedade; parceria.

partnership agreement. contrato social (de general partnership ou limited partnership). Vide GENERAL PARTNERSHIP.

partnership equity. (of a partnership) patrimônio líquido.

part-time employee. vide EMPLOYEE.

part-time work. vide WORK.

party. (to lawsuit; contract; etc.) parte.

- **adverse party; party opponent** → parte adversa; ex adversa; parte contrária.

- **aggrieved party** → parte prejudicada.

- **breaching party; defaulting party** → parte infratora; parte inadimplente.

- **indispensable party** → litisconsorte necessário.

- **interested party** → parte interessada; interessado.

- **joinder of the party** → vide JOINDER (OF PARTIES).

- **losing party; party cast** → parte vencida; sucumbente.

- **necessary party** → litisconsorte facultativo.

- **nonbreaching party** → parte inocente; parte adimplente.

- **party to the action** → parte na ação.

- **party to the contract** → parte do contrato.

- **proper party** → litisconsorte facultativo.

- **real party in interest** → parte interessada; parte legítima (na ação).

"Every action shall be prosecuted in the name of the real party in interest". [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 17].

- **thirty party; third person; outside party** → terceiro.

- **winning party; prevailing party; successful party** → parte vencedora.

par-value stock. vide STOCK.

pass. 1 – (law; resolution) promulgar; aprovar.

2 – julgar; proferir decisão; decidir.

- **to pass upon something; to pass judgment upon something** → decidir sobre algo; julgar algo.

"The court refused to pass on the constitutional issue, deciding the case instead on procedural grounds" [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1155] → O juiz não julgou a questão constitucional, preferiu decidir o caso com base em aspectos processuais.

2 – transmitir.

- **the intestate estate passes to the decedent's surviving spouse** → a herança legítima é transmitida para o cônjuge sobrevivente do falecido.

passage. 1 – (of law) promulgação.

2 – (of property) transmissão.

passalong. repasse. Sinônimo em inglês: pass-through.

- "The pass-through of energy cost increases to consumers". [Financial Times] → O repasse dos aumentos no custo da energia para os consumidores.

passbook. caderneta (de poupança).

passed dividend. vide DIVIDEND.

passion. (criminal law) emoção.

- **in the heat of passion** → vide HEAT OF PASSION.

pass-through. sinônimo de PASSALONG.

pass-through taxation. tributação dos proprietários pela renda auferida pela sociedade (sem tributar a sociedade em si) [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1500].

past cost. custo passado.

patent (noun). patente. Assista a aula 3, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

- **a bar to patentability** → um impedimento à concessão de patente.

- **applicant** → vide APPLICANT.

- **claims** → reivindicações.

- **expiration of the patent** → decurso do prazo de duração da patente.

- **filing** → depósito.

- **filing date** → data de depósito.

- **filing of the patent application** → depósito do pedido de patente.

- grant of the patent; patent grant; acceptance of the patent → concessão da patente.
- infringement suit → ação de violação de patente.
- infringer → violador.
- litigated patent → patente em disputa; patente litigiosa.
- patent agent → agente de patente.
- patent application → pedido de patente.
- patent assignment → cessão da patente.
- patent examiner → examinador; técnico examinador.
- patent infringement → violação de patente.
- patent licensing → licença da patente.
- patent pending → patente requerida.
- patent protection → proteção patentária; proteção conferida pela patente.
- patentee; patent-owner; patent-holder → vide PATENTEE.
- patenting process; prosecution of the patent application → processo administrativo dos pedidos de patente.
- person skilled in the art → técnico no assunto.
- prior user → usuário anterior.
- restoration → restauração.
- specifications → relatório descritivo.
- term (of the patent) → prazo de duração (da patente).
- the patent expired → a patente perdeu a validade/expirou/caiu em domínio público.
- to file the patent application → depositar o pedido de patente.
- to grant/issue the patent → conceder/expedir a patente.
- to obtain/gain a patent → obter uma patente.
- to reject the patent → negar a patente.
- to work the patent; to exploit the patent → explorar a patente.
- twenty-year term of patent protection → proteção patentária pelo prazo de vinte anos.
As condições de patenteabilidade:
Vide a nota explicativa no verbete PATENTE.
- novelty → novidade.
- nonobviousness; inventive step → atividade inventiva; inventividade. Vide exemplos no verbete NONOBVIOUSNESS.
- utility; industrial application → aplicação industrial; industriabilidade.
- useless → sem aplicação industrial.

patent (verb). patentear.

Patent and Trademark Office (PTO). Escritório de Patentes e Marcas. Correspondente no Brasil: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

patent deed. sinônimo de LETTERS PATENT.

patent deed. (patent law) sinônimo de letters patent.

patentability. patenteabilidade. Cuidado com a ortografia: não traduza por patenteabilidade, o correto é patenteabilidade.

patentable. patenteável.

patentee. titular (da patente). Sinônimos em inglês: patent-owner; patent-holder.

paternity. paternidade.

- paternity action; paternity suit; parentage action; bastardy proceeding; bastardy process → ação de investigação de paternidade.

patronage. clientelismo.

pawn. penhor.

pawnbroker. credor pignoratício; casa de penhor.

pawnee. credor pignoratício.

pawnor. devedor pignoratício.

pay. 1 – pagar.

- to pay in full; to pay off → pagar totalmente (a dívida).
- to pay into court → depositar em juízo; consignar em juízo.
- to pay the money into the bank account → depositar o dinheiro na conta bancária.
- 2 – (stock) integralizar.
- fully paid → totalmente integralizado.
- unpaid → integralização.

payable. 1 – vencido; exigível; pagável.

- “A note which will be payable on January 1”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions] → Nota promissória que vence em 1º de janeiro.
- payable on demand → exigível à vista.
- 2 – (accounting) exigível; a pagar.

payback method. (accounting) método do payback [Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 264].

payback period. (accounting) tempo de recuperação do investimento; prazo de recuperação do investimento.

paycheck. contracheque.

payee. (of negotiable instrument) tomador; beneficiário; credor.

- joint payees → tomadores solidário.
- alternate payees → tomadores alternativos.

payment. 1 – pagamento.

- to make payment → fazer/efetuar o pagamento; pagar.
- to tender the payment → oferecer o pagamento.
- payment into court → depósito judicial; consignação em pagamento.
- payment in full; full payment → pagamento integral.
- (contract drafting) to deliver something against payment of the price → entregar algo contra o pagamento do preço.
- 2 – (of stock) integralização.

payment order. ordem de pagamento.

payoff. vide GAME THEORY.

payor. 1 – obrigado; devedor; pagador.
2 – (of negotiable instrument) sacado.

payor bank. (of check, negotiable instrument) banco sacado.

payroll. folha de pagamento.

payroll check. contracheque.

payroll deduction. desconto em folha de pagamento.

payroll tax. imposto sobre a folha de pagamentos.

“Over the coming decades, Social Security payments will rise much faster than its revenues, which come from payroll taxes”. [The Economist January 15th 2005, p. 25].

peace bond. caução exigida de pessoa que ameaçou/perturbou a paz pública.

peace officer. policial.

peace treaty. vide TREATY.

peacekeepers. (of the United Nations) forças de manutenção da paz; forças de paz.

- international peacekeepers → forças internacionais de paz.

peculation. (criminal law) peculato.

peer. 1 – (in the UK) nobre.

2 – (in a jury trial) par.

peg. 1 – atrelar.

- to peg the currency to the dollar → atrelar a moeda corrente ao dólar.
- pegged → atrelado.
- pegged at par to the dollar → atrelado em paridade com o dólar.
- unpeg → desatrelar.
- 2 – atrelagem (da moeda).

- the dollar peg → a atrelagem ao dólar.

penal action. 1 – ação penal.

2 – ação de indenização.

penal institution. sinônimo de CORRECTIONAL FACILITY.

penal servitude. (criminal law) pena restritiva de liberdade com trabalhos forçados.

penalty. 1 – pena.

- under penalty of → sob pena de.
- 2 – multa.

penalty clause; penal clause. (contract law) cláusula penal abusiva [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1169].

pendency. pendência.

pending. 1 – durante; na pendência de.

2 – em andamento; em tramitação; em curso.

- pending action → ação em andamento; ação em curso.
- “Intervention is the procedural device whereby a stranger to a pending action may become a party thereto”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 77] → A intervenção é o meio processual pelo qual um terceiro pode tornar-se parte de uma ação em andamento.

- pending trial → aguardando julgamento.

penny stock. vide STOCK.

penology. (criminal law) penologia.

pension. aposentadoria; provento de aposentadoria. Não traduza *pension* por “pensão”. Falso cognato: em português, pensão significa “benefício pago aos dependentes após a morte do segurado”. Em inglês, o termo *pension* refere-se especificamente ao benefício pago ao próprio segurado aposentado.

Portanto, para evitar ambiguidade, traduza como segue:

- pension → aposentadoria; provento de aposentadoria.
- pensão → survivor's pension/benefit; widow's pension/benefit; widower's pension/benefit.

pension fund. fundo de pensão.

pension plan. plano de pensão; plano de aposentadoria.

People v. vide PRECEDENT.

per annum. por ano.

per contra account. (accounting) sinônimo de CONTRA ACCOUNT.

per curiam. (procedure) pelo tribunal como um todo.

“Accordingly, it had violated Section 2, and the Supreme Court affirmed *per curiam*”. [Gelhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 152]

- *per curiam opinion* → acórdão do tribunal (em que o ministro que escreveu o acórdão não é identificado) [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1125].

per se. (antitrust) *per se*.

- *per se rule*; *per se standard* → regra *per se*.
- *per se violation* → infração *per se*.
- *per se condemnation* → condenação *per se*.

per stirpes. (succession) vide *TAKE*.

per unit cost. (accounting) sinônimo de *UNIT COST*.

per unit variable cost. sinônimo de *VARIABLE COST PER UNIT*.

percentage of original cost method. (accounting) sinônimo de *STRAIGHT-LINE METHOD*.

peremptory challenge. vide *CHALLENGE*.

peremptory norm of general international law. vide *JUS COGENS*.

perfect. 1 – (property law) aperfeiçoar; tornar o direito real de garantia oponível erga omnes; constituir o direito real de garantia.
2 – perfeito; sem vícios.

perfect competition. vide *COMPETITION*.

perfect standard cost. (accounting) sinônimo de *IDEAL STANDARD COST*.

perfection. aperfeiçoamento; constituição regular (de direito real de garantia).

“Article 9 of the Uniform Commercial Code calls for public notice (perfection) of most security interests in personal property”. [Eps-tein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 231].

perform. (a contract, for example) executar; cumprir; adimplir.

- *to perform the contract* → executar/cumprir/adimplir o contrato.

performance. 1 – (of contract) execução; cumprimento; adimplemento.
Em redação contratual, simplifique eliminando sinônimos desnecessários. Por exemplo:

- The performance by Sellers of, or the compliance by Sellers with, any covenant or obligation required to be performed or complied with by Sellers → O cumprimento pelos Vendedores de qualquer obrigação cujo cumprimento for exigido dos Vendedores;
2 – desempenho.

performance accounting. (accounting) sinônimo de *RESPONSIBILITY ACCOUNTING*.

performance bond; completion bond. garantia contratual; seguro-garantia; garantia de fiel execução do contrato; seguro-garantia de cumprimento de obrigações contratuais (comum em contratos de construção civil).

performance bonus. (corporate law) bônus por desempenho [The Economist June 3rd 2006].

performance evaluation. (accounting) avaliação de desempenho.

performance margin. (accounting) sinônimo de *CONTRIBUTION MARGIN*.

performance stock. vide *STOCK*.

peril. (insurance) risco.

period. 1 – prazo.

2 – (accounting) exercício; exercício social.

- *the gross profit and net income for the period* [Warren, Carl. *Accounting*, page 373] → o lucro bruto e o lucro líquido do período.

period of limitation. vide *STATUTE OF LIMITATION*.

periodic depreciation amount. (accounting) quota de depreciação [Warren, Carl. *Accounting*, page 400].

periodic inventory. (accounting) inventário periódico; estoque de mercadorias controlado por inventário periódico.

“When a business firm records acquisitions of merchandise during the period in a Purchases account, the firm is said to be on a periodic inventory basis”. [Walgenbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 138].

periodic method. (of accounting for merchandise inventory) inventário periódico. Sinônimos em inglês: *periodic inventory system*; *periodic inventory method*.

periodic tenancy. vide *TENANCY*.

perishable. perecível.

- *perishables* → bens perecíveis.

perjure. vide *PERJURY*.

perjury. falso testemunho.

- *the witness perjured herself* → a testemunha prestou falso testemunho.

perk. sinônimo de *PERQUISITE*.

Permanent Court of International Justice. Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI).

permanent injunction. vide INJUNCTION.

permissive. facultativo.

permit. permissão; alvará.

permittee. permissionário.

permitter. permissor; permitidor.

perpetrate. (crime; fraud) praticar; cometer.

perpetrator; offender. (criminal law) agente; autor; sujeito ativo (do crime); criminoso.

perpetual inventory. (accounting) inventário permanente (do estoque de mercadorias); estoque de mercadorias controlado por inventário permanente.

"We see from the illustration that perpetual inventory records must provide for both the inflow and outflow of merchandise". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 247].

perpetual inventory method. (accounting) sinônimo de PERPETUAL METHOD.

perpetual inventory system. (accounting) sinônimo de PERPETUAL METHOD.

perpetual method. (of accounting for merchandise inventory) inventário permanente. Sinônimos em inglês: perpetual inventory method; perpetual inventory system; book inventory method; progressive inventory method.

- "Compute the cost of inventory under the perpetual inventory system". [Warren, Carl. Accounting, page 337]. → Calcule o custo do estoque pelo método do inventário permanente.

perquisite. benefício extra (conferido ao empregado pelo empregador).

personal evidence. sinônimo de TESTIMONY.

personal jurisdiction. vide JURISDICTION.

personal property; personalty; chattel; movable property; movables. bem móvel; bens imóveis; propriedade móvel. Vide nota no verbete PROPERTY.

personal recognizance. (criminal procedure) sinônimo de RELEASE ON OWN RECOGNIZANCE (vide).

personal tort. vide TORT.

personal-property tax. vide TAX.

personalty. sinônimo PERSONAL PROPERTY.

personnel. pessoal.

personnel expense. (accounting) despesa com pessoal.

persuasion burden. sinônimo de BURDEN OF PERSUASION.

persuasive authority. vide AUTHORITY.

perverse verdict. vide VERDICT.

perversion of the course of justice. (English law) crime contra a administração da justiça.

petit jury; petty jury; trial jury; common jury; traverse jury. (procedure) vide JURY.

petit larceny. (criminal law) vide LARCENY.

petition (noun). petição; pedido.

- upon petition of someone → a pedido de alguém.

petition (verb). pedir.

- to petition for something → pedir algo.

petition in error. sinônimo de APPEAL.

petitioner. 1 – peticionário; requerente.
2 – recorrente; apelante.

petitory action. ação petitária.

petty cash. (accounting) caixa menor; caixa pequena [Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 50].

petty cash fund. (accounting) fundo fixo de caixa; fundo fixo; fundo de caixa; fundo rotativo [Warren, Carl. Accounting, page 295]. Sinônimos em inglês: imprest fund; imprest cash fund.

- petty cash custodian → pessoa responsável pelo fundo fixo.
- petty cash receipt → comprovante de despesa de fundo fixo.
- to replenish the petty cash fund → repor o fundo fixo.

petty crime. vide OFFENSE.

petty jury. (procedure) vide JURY.

petty offense. vide OFFENSE.

petty theft. vide THEFT.

petty thief. ladrão de pequenos valores; pé de chinelo; "ladrão de galinha".

phony accounting. contabilidade fraudulenta; escrituração fraudulenta.

phony physician. falso médico.

physical asset. (accounting) sinônimo de TANGIBLE ASSET.

physical count. (accounting) sinônimo de PHYSICAL INVENTORY (vide).

physical depreciation. (accounting) depreciação física; desgaste físico [Warren, Carl. Accounting, page 396].

physical examination. vide EXAMINATION.

physical injury. sinônimo de BODILY INJURY.

physical inventory. 1 – (accounting) contagem física (do estoque de mercadorias) [Warren, Carl. Accounting, page 356]. Sinônimos em inglês: *inventory taking; physical count; stocktake; stock taking*.

- to take a physical inventory; to take a physical count (of merchandise inventory) → realizar a contagem física (do estoque de mercadorias).

- “The merchandise on hand at the end of the period is determined by taking a physical count of inventory on hand”. [Warren, Carl. Accounting, page 234] → A quantia de mercadorias em estoque no encerramento do exercício é determinada por meio de uma contagem física do estoque de mercadorias.

2 – (accounting) o valor do estoque de mercadorias apurado pela contagem física; estoque real de mercadorias. Sinônimo em inglês: *actual inventory*.

Physiocrats. (economics) fisiocratas.

picketer. grevista, manifestante.

picketing. piquete.

pie chart. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

piece rate. vide RATE.

pierce. vide PIERCING THE CORPORATE VEIL.

piercing the corporate veil. (dir. societário) desconsideração da personalidade jurídica. Sinônimos em inglês: *disregarding the corporate entity; veil-piercing; disregard of corporate entity; ignoring the corporate entity*.

- to pierce the corporate veil → desconsiderar a personalidade jurídica.

Pigovian tax. (economics) taxa pigouviana.

pipeline patent. patente pipeline.

piracy. 1 – (law of the seas) pirataria.

2 – (copyright law) pirataria.

pirated. pirata; pirateado.

place of business. estabelecimento.

- the company has a place of business in New York → a sociedade tem estabelecimento em Nova York.
- principal place of business → sede.

placement. 1 – colocação (de ações, debêntures, etc.).

2 – (labor law) colocação profissional.

plain clothes.

- in plain clothes → à paisana.

plain error. erro claro; erro óbvio [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 466].

plain language. linguagem comum (em contraposição à linguagem técnica ou de difícil compreensão).

plain view. visível; em exibição (diz-se de armas).

plaintiff. (civil procedure) autor. Em processo civil, os termos *plaintiff*, *claimant*, e *complainant* são sinônimos, traduza todos por *autor*. Não traduza *plaintiff* por “queixoso”.

plaintiff in error. vide WRIT OF ERROR.

plan of intestate distribution. ordem da vocação hereditária.

planned economy. (economics) economia planejada.

planning. planejamento.

- central planning → planejamento central.

plant (noun). fábrica; planta. O anglicismo *planta* já foi incorporado ao português e consta no Dicionário Aurélio.

plant (verb). (criminal law) fabricar (prova); colocar (a prova na cena do crime).

plant and building. (accounting) sinônimo de *FIXED ASSETS* (vide).

plant and equipment. (accounting) sinônimo de *FIXED ASSETS* (vide).

plant and machinery. (accounting) sinônimo de *FIXED ASSETS* (vide).

plant assets. (accounting) sinônimo de *FIXED ASSETS* (vide).

player. (economics; antitrust) *player*, firma. O termo *player* já foi incorporado ao vocabulário de direito concorrencial no Brasil. Em contextos de teoria dos jogos, traduza *player* por *jogador*. Vide também *GAME THEORY*.

plea. 1 – (criminal procedure) resposta do réu. Existem três tipos de *pleas*: *plea of guilty*; *plea of not guilty*; *plea of nolo contendere*.

- *plea of guilty*; *guilty plea* → confissão judicial.
- *plea of not guilty*; *not-guilty plea* → negação da acusação.
- *plea of nolo contendere*; *no contest*; *no-contest plea*; *non vult contendere* → confissão judicial sem efeitos civis. O réu confessa o crime, mas a confissão não pode ser usada em ação civil *ex delicto*.
- “the defendant is not required to enter a plea” [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 36] → o réu não é obrigado a responder as imputações contra ele; o réu não é obrigado a confessar ou negar as acusações.

- **to withdraw the guilty plea** → revogar a confissão judicial [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 268].

"In most jurisdictions the defendant may enter one of three pleas: not guilty, guilty, or nolo contendere. A nolo contendere or "nolo" plea, which in many places is available only with the approval of the court, is like a guilty plea, except that it does not entail a formal admission of guilt, and therefore cannot be used as proof that the defendant committed the crime in a subsequent civil case". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 264]

2 – (civil procedure) petição; pedido; alegação.

- **dilatory plea** → petição protelatória.
- **jurisdictional plea; plea to the jurisdiction** → exceção de incompetência.
- **plea in abatement** → petição contendo defesa indireta (processual, jurisdição, tempo).
- **plea in discharge** → defesa indireta alegando que o pedido do autor já foi satisfeito.
- **plea in estoppel** → alegação de preclusão.
- **plea in suspension** → pedido de suspensão (da ação).
- **plea of privilege** → exceção de incompetência territorial.
- **plea of release** → alegação de quitação.
- **plea to the person of the defendant** → defesa de ilegitimidade passiva.
- **plea to the person of the plaintiff** → defesa de ilegitimidade ativa.
- **rolled-up plea** → exceção da verdade.

plea bargain; plea bargaining; plea negotiation; plea agreement; negotiated plea. (criminal law) acordo entre réu e promotoria em que o réu confessa crime menos grave ou apenas alguns dos crimes imputados, em troca de sentença mais leve, sentença específica ou extinção da acusação [Merriam-Webster's Dictionary of Law]. O equivalente mais próximo no Brasil é o instituto da **transação penal**. Todavia, a transação penal brasileira é muito mais restrita que o **plea bargain**. Traduza por **transação penal**.

"A plea bargain involves a guilty plea by the defendant in exchange for concessions or benefits from the prosecution. (...) a prosecutor may accept the defendant's plea of guilty to manslaughter in satisfaction of an indictment for murder". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 266].

- "A prosecutor who believes she has a fifty percent chance of winning a first degree mur-

der conviction should be willing to accept a guilty plea to a reduced charge". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 272] → A promotora deve aceitar a confissão judicial de crime menos grave se ela acreditar que a probabilidade de obter condenação por homicídio em primeiro grau for de 50%.

- **to enter into a plea bargain** → realizar/celebrar transação penal.
- **plea offer** → proposta de transação penal.
- "Defense counsel sometimes feel pressure to accept a plea offer to avoid antagonizing the prosecutor". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 270] → Os advogados de defesa às vezes se sentem pressionados a aceitar a proposta de transação penal para evitar contrariar o promotor.
- **charge bargain** → transação penal sobre a acusação.
- **sentence bargain** → transação penal sobre a sentença.

plea discussion. discussão, negociação do plea bargaining.

plea offer. vide PLEA BARGAIN.

plead. 1 – peticionar; pedir em juízo.

2 – alegar, afirmar. Vide PLEADING.

- "Fraud claims must be pleaded with particularity" [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1190] → Alegações de fraude devem ser feitas em detalhes.

• "To prevail in a malicious prosecution action, one must plead and prove that the adversary initiated the underlying action". [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 14] → Para vencer uma ação sobre litigância de má-fé, deve-se alegar e provar que a outra parte iniciou a ação em questão.

3 – (criminal procedure) apresentar um plea (vide).

- **to plead not guilty** → negar as acusações em juízo.
- **to plead guilty** → confessar em juízo.
- **to plead guilty to a crime** → confessar um crime em juízo.

pleader. peticionário. Pode-se traduzir por autor, réu, ou parte, conforme o caso.

pleading. (procedure) petição.

- **code pleading** → petição escrita conforme as regras enumeradas em um código.
- **defective pleading** → petição inepta.
- **notice pleading** → petição que contém uma descrição simplificada dos fatos.
- **responsive pleading** → contestação.

- **sham pleading; sham plea; false plea** → petição de má-fé; petição protelatória.

“A sham pleading alleges a valid cause of action but is false in fact. It is the obverse of a frivolous pleading, which is true but alleges no valid cause of action. A motion to strike a sham pleading commonly must be verified or supported by affidavit”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 67].

- **supplemental pleading** → petição adicional.

“The principal purpose of a supplemental pleading is to plead facts which occurred after service of the original pleading”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 119].

pleading stage. fase de postulação; fase postulatória.

- **to close the pleadings** → terminar a fase postulatória.

plebiscite. plebiscito.

pledge (noun). 1 – penhor.

- **pledge of commercial paper** → penhor de título de crédito.
- **to give a pledge** → empenhar; garantir por penhor.

As partes:

- **pledgee** → credor pignoratício; caucionado.
- **pledgor** → devedor pignoratício; caucionante.

2 – coisa empenhada; caução; garantia; bem dado em garantia.

3 – compromisso; promessa.

pledge (verb). empenhar; dar em penhor.

- **to pledge stock as security** → empenhar ações; dar ações em penhor.

pledged property. bem penhorado; bem dado em garantia.

pledgee. vide PLEDGE.

pledger. variação ortográfica de PLEDGOR.

pledgor. vide PLEDGE.

plenipotentiary. (international law) plenipotenciário.

plural. muitos substantivos em inglês são incontáveis, e portanto não são flexionados no plural. Veja os exemplos abaixo:

- **o réu prestou informações** → the defendant provided information (e não informations).
- **a sociedade adquiriu equipamentos novos** → the company acquired new equipment; the company acquired new devices (e não equipments).

- **o juiz examinou as provas** → the judge examined the evidence; the judge examined the pieces of evidence (e não evidences).

pluralism. pluralismo.

plurality opinion. vide OPINION.

plutocrat. plutocrata.

pocket veto. vide VETO.

point of sale. ponto de venda.

poison pill. (corporate law) ação estratégica utilizada para evitar aquisição hostil (**hostile takeover**). Os acionistas recebem o direito de adquirir ações com desconto no caso de tentativa de aquisição hostil, aumentando demais o preço de aquisição da sociedade [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 452].

“Oracle will try to get a ‘poison pill’ defence by People Soft ruled out”. [The Economist September 18th 2004, p. 67].

police. polícia.

police investigation. (processo penal) inquérito policial.

police officer. policial.

police power. poder de polícia.

police report. boletim de ocorrência policial.

police station. delegacia de polícia.

policy. 1 – política.

- **fiscal policy** → política fiscal.
- **foreign-exchange policy** → política cambial.
- **foreign policy** → política externa.
- **market-based policy** → política baseada no mercado.
- **monetary policy** → vide o verbete MONETARY POLICY.

- **public policy** → política pública.

- **trade policy** → política comercial.

2 – apólice. Vide INSURANCE POLICY.

policyholder. (insurance) segurado; titular da apólice (de seguro).

polymaker. formulador/definidor/formador de política (pública); político.

“Public policymakers should never forget about incentives, for many policies change the cost or benefits that people face and, therefore, alter behavior”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 7].

polymaking. formulação/definição/formação de políticas (públicas).

policyowner. sinônimo de POLICYHOLDER.

political corruption. vide MISCONDUCT.

political question. questão política (e que portanto não pode ser discutida pelo judiciário).

political science. ciência política.

political subdivision. subdivisão política.

politicking. atividade política. Não traduza por politicagem.

politics. política.

polity. (politics) pólis.

poll worker. servidor público eleitoral.

polling. votação.

polling booth. cabine de votação.

polling station. seção eleitoral.

polluter-pays principle. (environmental law) princípio do poluidor pagador.

pond. libra; libra esterlina.

pool. reunir; agrupar; juntar.

"Several thousand investment companies (...) pool the investment funds of many different investors into a single portfolio of securities". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 162]

populism. populismo.

populist. populista.

porcupine provision. (corporate law) dispositivo no estatuto social inserido para impedir tentativas de aquisição hostil do controle da sociedade (hostile takeover).

port authority. capitania dos portos.

portfolio. carteira (de investimentos, por exemplo).

- equity portfolio → carteira de ações.
- loan portfolio → carteira de empréstimos.

portfolio decision. (stock market) decisão sobre a carteira.

"J.P. Morgan Chase cast its acquisition of Bank One, announced in January, as a portfolio decision". [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

position. (stock market) posição [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 23].

- long position → posição credora/positiva/longa.
- short position → posição devedora/negativa/curta.
- flat position → posição neutra.

"To be long means to own (+); to be short means to owe (-), to be flat means to neither own nor owe (0)". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 25].

positional good. vide GOOD.

positive cash flow. (accounting) fluxo positivo de caixa.

positive contribution margin. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN.

positive law. direito positivo.

positivism. positivismo.

positivist. positivista.

posse comitatus. grupo de cidadãos que auxiliam a polícia em alguma atividade.

possess. possuir.

possession. posse.

- to take possession → tomar posse.

Classificação:

- actual possession → posse real.
- adverse possession → vide ADVERSE POSSESSION.
- bona fide possession → posse de boa-fé.
- constructive possession → posse simbólica/ficta.
- immediate possession; direct possession → posse direta.
- mediate possession; indirect possession → posse indireta.
- notorious possession; open and notorious possession → posse pública.
- peaceable possession → posse pacífica.
- scrambling possession → posse controversa; posse controvertida.

possessor. possuidor.

- possessor in good faith; good faith possessor; bona fide possessor → possuidor de boa-fé.
- possessor in bad faith; bad faith possessor → possuidor de má-fé.
- direct possessor; immediate possessor → possuidor direto.
- indirect possessor; mediate possessor → possuidor indireto.

possessory. possessório.

possibility. 1 – possibilidade.

2 – (property law) expectativa de direito real; direito real potencial.

- possibility coupled with an interest → expectativa de direito real (que pode ser vendida ou cedida).

post. 1 – (accounting) lançar no livro razão; transferir o lançamento do livro diário para o (livro) razão; transcrever o lançamento para o (livro) razão.

- “Next, data from these journals might be posted to one general ledger having, say, 100 accounts”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 62]. → Então, os dados destes livros diários podem ser transcritos para um razão geral que tenha, digamos, 100 contas.

- **posting** → (accounting) transcrição para o livro razão; lançamento no livro razão.

“The process of transferring the debits and credits from the journal entries to the accounts is called posting”. [Warren, Carl. Accounting, page 55].

- **posting process** → processo de transcrição do lançamento do Livro Diário para o Razão.

- “If the debit total is \$20,640 and the credit total is \$20,236, the difference of \$404 may indicate that a credit posting of \$404 was omitted or that a credit of \$202 was incorrectly posted as a debit”. [Warren, Carl. Accounting, page 55] → Se o total dos débitos for \$20.640 e o total dos créditos for \$20.236, a diferença de \$404 pode indicar que um crédito de \$404 não foi transcrito para o Livro Razão ou que um crédito de \$202 foi incorretamente transcrito para o Livro Razão como um débito.

- “The basic procedure of posting from a revenue journal is shown in Exhibit 6” [Warren, Carl. Accounting, page 193] → A Figura 6 mostra o procedimento básico de transcrição do lançamento do diário de receitas para o Razão.

2 – publicar (um edital, por exemplo).

“D offers to show that notice of the sale was not posted according to law”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 299].

postage prepaid. porte pago.

post-closing trial balance. (accounting) vide TRIAL BALANCE.

postdated. pós-datado. Vide ANTEDATED.

“A commercial paper may be antedated or postdated, provided that is not done to defraud anyone”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

postdated check. cheque pós-datado.

postil. (accounting) nota na margem do livro razão.

posting. (accounting) vide POST.

postmerger. vide MERGER.

postmortem. sinônimo de AUTOPSY.

postpetition. vide PREPETITION.

pot. (stock market) em processo de underwriting por meio de consórcio (syndicate), uma parte das ações é reservada para investidores

institucionais. Estas ações são chamadas de “the pot”.

“Group sales are made out of the pot. If an institutional investor, such as a pension fund or a mutual fund, wants 50,000 shares, the manager will take those shares out of the pot, rather than glean them a little here and a little there from the underwriters”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 47].

“When ‘the pot is clean’, the portion of the issue reserved for institutional (group) sales has been completely sold”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 367].

pound sterling. (currency) libra esterlina.

poverty. pobreza.

- **poverty line** → linha de pobreza.

poverty affidavit; pauper's affidavit; in forma pauperis affidavit; IFP affidavit. declaração de pobreza.

power of appointment. procuração em que o donor (mandante) confere ao donee (mandatário) o poder de dispor do estate (patrimônio) do donor. O donee pode dispor do patrimônio em benefício próprio ou em benefício de terceiros. Pode-se traduzir por: procuração para nomeação (de beneficiário).

power of attorney. procuração. Veja também a aula sobre tradução de procurações, em www.authorstream.com/marciliomcastro.

- **to grant a power of attorney** → outorgar procuração.

Classificação:

- **durable power of attorney** → procuração que permanece em vigor caso o mandatário fique incapaz. Oposto **nondurable power of attorney**.

“‘Agent’ includes an attorney-in-fact under a durable or nondurable power of attorney (...)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-103. General definitions].

- **general power of attorney** → procuração -geral.

- **irrevocable power of attorney; power of attorney coupled with an interest** → procuração irrevogável.

- **special power of attorney** → procuração especial.

- **springing power of attorney** → procuração com vigência diferida. Esta procuração entra em vigor a partir de algum evento futuro, normalmente a incapacidade do mandante.

power struggle. luta pelo poder.

practice (noun). prática.

- **business practice** → prática comercial.

practice (verb). advogar.

- to practice law → advogar.
“I’m about to surrender my license to practice law”. [Grisham, John. The King of Torts. p. 468].

- the practice of law → advocacia.

practitioner. advogado (praticante).

praesumptio juris. vide PRESUMPTION.

pray. (procedure) pedir; requerer.

- to pray for something → pedir algo.
- “Plaintiff prays judgment against the defendants for damages” → O autor requer que os réus sejam condenados a pagar indenização.

prayer. sinônimo de CLAIM.

prayer for relief. sinônimo de CLAIM.

preamble. preâmbulo.

prebankruptcy. (bankruptcy) sinônimo de PREPETITION (vide).

precautionary principle. (environmental law) princípio da precaução.

precedent. precedente.

- to set/create a precedent → criar um precedente.
- depart from precedent → não seguir o precedente.
“Further, the court has discretion to depart from precedent if it feels the circumstances have changed or that the prior case was decided wrongly”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 216].
- binding precedent; authoritative precedent; binding authority → precedente vinculante.

A denominação dos precedentes:

- Gerstein v. Pugh → Gerstein contra Pugh.
- R. v. someone → a Coroa contra alguém.
- People v. someone → o Povo contra alguém.
- “v.” é abreviatura de versus.
“Although the Court held in Gerstein v. Pugh (S.Ct.1975), that the Fourth Amendment guarantees a right to a judicial determination of probable cause as a condition to pre-trial detention, ...”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 63].

preceding balance. vide BALANCE.

preclude. 1 – (procedure) precluir.
2 – impedir, proibir.

preconceived malice. sinônimo de MALICE AFORETHOUGHT.

predate. vide PREDATORY PRICING.

predation. (antitrust) predação. Vide PREDATORY PRICING.

predator. vide PREDATORY PRICING.

predatory pricing. (antitrust) preços predatórios; prática de preços predatórios. As expressões predatory pricing; predation; e price predation são sinônimas.

- non-price predation → predação não baseada em preços [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 63].
- predator → predador.
- predate → predar.

predeceased. pré-morto.

predetermined factory overhead rate. (accounting) taxa dos custos indiretos de fabricação predeterminados; taxa predeterminada.

predetermined overhead rate. (accounting) sinônimo de PREDETERMINED FACTORY OVERHEAD RATE.

predetermined rate. (accounting) sinônimo de PREDETERMINED FACTORY OVERHEAD RATE.

preempt. (constitutional law) vide PREEMPTION.

preemption. 1 – preferência.

2 – (constitutional law) doutrina da preponderância da lei federal sobre a lei estadual. Não traduza por “preempção”.

- preempt → substituir, revogar (por meio de preemption).

“In the National Securities Markets Improvement Act of 1996 Congress preempted a significant portion of traditional state blue sky regulations”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 76].

preemption of facilities. vide ESSENTIAL FACILITY.

preemptive right; subscription right; subscription privilege. (corporate law) direito de preferência.

preference share. (in the UK) ação preferencial. Vide STOCK.

preferred dividend. vide DIVIDEND.

preferred shareholder. vide SHAREHOLDER.

preferred stock. vide STOCK.

preferred stock purchase agreement. contrato de compra e venda de ações preferenciais.

preferred-provider organization (PPO). uma espécie de plano de saúde.

prejudice. prejudicar.

preliminary examination. sinônimo de PRELIMINARY HEARING.

preliminary expense. sinônimo de STARTUP COST.

preliminary hearing. (criminal procedure) audiência na qual o juiz decide se há provas suficientes para manter ação penal contra o réu; audiência preliminar. Sinônimos: **preliminary examination; probable-cause hearing; bind-over hearing; examining trial.**

“The preliminary hearing, also called the preliminary examination, is an adversarial evidentiary proceeding at which the prosecutor must present sufficient evidence of the defendant's guilt of a serious crime to justify requiring the defendant to either face trial in a superior court or have the case submitted to the grand jury for indictment and subsequent trial”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 60]

preliminary injunction. vide INJUNCTION.

preliminary letter. sinônimo de INVITATION TO NEGOTIATE (vide).

preliminary objection. defesa preliminar. “The defendant may make certain preliminary objections, such as that the action was brought in the wrong court or that service was not properly made”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

premarital contract/agreement. sinônimo de PRENUPTIAL AGREEMENT (vide).

premeditate. premeditar.

premeditated malice. sinônimo de MALICE AFORETHOUGHT.

premeditation. premeditação.

premerger. vide MERGER.

premerger notification. vide MERGER.

premier. primeiro ministro; premiê.

premiership. cargo do Primeiro Ministro.

premises. dependências, área, imóvel.

premises liability. vide LIABILITY.

premium. 1 – (insurance) prêmio.
2 – ágio.

- **bonds issued at a premium** [Warren, Carl. *Accounting*, page 611] → debêntures emitidos com ágio.

“The amount in excess of par value paid to a corporation for its stock is often referred to as premium, while the excess of par over the amount paid may be called discount”. [Walgensbach, Paul H., *Accounting: an Introduction*, p. 349].

3 – (employment law) adicional. Sinônimos em inglês: **premium pay; premium rate.**

- **overtime premium** → adicional de horas extras.

- **night-shift premium** → adicional noturno.

premium account. (accounting) reserva de ágio na emissão de ações [Siegel, Joel G., *Dictionary of Accounting Terms*, page 335].

premium on bonds. (accounting) sinônimo de BOND PREMIUM.

premium on capital stock. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTED CAPITAL IN EXCESS OF PAR VALUE.

premium tax. vide TAX.

prenuptial agreement; antenuptial agreement; antenuptial contract; premarital agreement; premarital contract; marriage settlement. acordo pré-nupcial.

pre-opening expense. sinônimo de STARTUP COST.

pre-operating cost. sinônimo de STARTUP COST.

prepaid. pago antecipadamente.

prepaid expenses; deferred expenses. (accounting) despesas pagas antecipadamente; despesas antecipadas. **Prepaid expenses e deferred expenses** são termos sinônimos.

prepaid income. sinônimo de DEFERRED REVENUE (vide).

prepaid insurance. (account) seguros a vencer; seguros pagos antecipadamente.

prepaid rent. (account) aluguéis pagos antecipadamente.

preparar. (tax law) pessoa que prepara a declaração de imposto.

prepay. pagar antecipadamente.

prepayment. antecipação (de pagamento); pagamento antecipado.

- **prepayment of costs** → preparo (pagamento antecipado das custas).

prepetition; postpetition. (falência).

- **prepetition** → a) pré-falimentar; antes do pedido de falência. b) antes do pedido de recuperação judicial.

- **postpetition** → a) pós-falimentar; após o pedido de falência. b) após o pedido de recuperação judicial.

“In the above hypothetical of D Department Store, cash received by D from the postpetition sale of prepetition inventory would be C's cash collateral”. [Epstein, David G., *Bankruptcy and Related Law*, p. 419].

- prebankruptcy period; prepetition period → termo legal da falência.
- prebankruptcy transfer/payment; prepetition transfer/payment → transferência/pagamento pré-falimentar, durante o termo legal da falência.

preponderance of proof. sinônimo de PREPONDERANCE OF THE EVIDENCE (vide).

preponderance of the evidence. prova mais forte; prova superior; superioridade de provas (provas mais fortes que as provas da parte contrária); verdade formal. Vide explicação no verbete VERDADE REAL; VERDADE FORMAL.

Evite traduzir literalmente por “preponderância de evidência” ou “preponderância de provas”.

- Exemplo: The presumption may be rebutted by a preponderance of the evidence → a presunção pode ser rebatida por prova mais forte, e não “a presunção pode ser rebatida por uma preponderância de evidências”. Ver nota em EVIDENCE.

“These presumptions may be rebutted by a preponderance of the evidence”. [Civil Code of Louisiana, Article 1482].

“If the issue of the existence of an affirmative defense is submitted to the jury, the court shall charge that the defendant must prove the affirmative defense by a preponderance of evidence”.

prescribe. prever; dispor; prescrever; determinar.

- in the manner to be prescribed by law → do modo previsto/disposto em lei.

prescription. 1 – (civil law) prescrição.

2 – usucapião. Os termos PRESCRIPTION e ACQUISITIVE PRESCRIPTION são sinônimos. Nota: o termo usucapião é de dois gêneros, isto é, pode ser substantivo masculino ou feminino.

- by prescription → por usucapião.
- “To acquire title or easement by prescription” → Adquirir a propriedade ou servidão por usucapião.
- prescriptive period → prazo do usucapião.
- “The prescriptive period of twenty years of adverse possession came into the common law from an early statute of limitations”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 475] → O prazo de usucapião de vinte anos foi introduzido no common law por uma antiga lei sobre prescrição.

prescriptive period. vide PRESCRIPTION.

present. (a negotiable instrument) apresentar.

- to present a check to the bank for payment → apresentar um cheque ao banco para pagamento.

present value; present worth. (accounting) valor presente.

present worth. sinônimo de PRESENT VALUE.

presentence hearing. (criminal law) audiência para fixação da pena.

presentence investigation. (criminal law) investigação da vida pregressa do condenado para fins de fixação da pena.

presentence report. (criminal law) relatório sobre a vida pregressa do condenado para fins de fixação da pena.

presenter; presenting party. (of negotiable instrument) apresentante.

“If the presenting party does not comply with such reasonable request, the presentment that was made has no effect”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

presenting jury. sinônimo de GRAND JURY (vide).

presentment. (of negotiable instrument) apresentação.

- presentment of a promissory note for payment → apresentação de nota promissória para pagamento.
- presentment for acceptance → apresentação para aceite.

preside. presidir; processar.

- to preside over the case → presidir o processo; processar o processo.

presidency. presidência.

presidential order. decreto presidencial.

presiding juror. vide JUROR.

press conference. (journalism) entrevista coletiva.

press release. (journalism) comunicado ao público; comunicado à imprensa.

press release. comunicado público; informe público.

pressure. pressão.

- downward pressure on wages → pressão negativa sobre os salários.

presume. presumir.

presumption. presunção.

- rebuttable presumption; prima facie presumption; disputable presumption; conditional presumption; praesumptio juris; bursting-bubble presumption → presunção relativa; presunção condicional; presunção iuris tantum.
- conclusive/irrebuttable presumption; absolute presumption; mandatory presumption;

presumption juris et de jure → presunção absoluta; presunção juris et de jure.

- statutory presumption → presunção legal.
- presumption of innocence → presunção de inocência.
- to rebut the presumption → refutar/impugnar/elidir a presunção.

presumptive damages. Vide DAMAGES.

presumptive heir. herdeiro presuntivo.

presumptive income. (tax law) renda presumida.

pretax book income. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

pretax financial income. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

pretax income. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

pretermisson. (of heir) preterição, omissão (do herdeiro, no testamento).

pretermitt. 1 – ignorar; desconsiderar; desprezar.

2 – preterir.

- pretermitted heir → herdeiro preterido (isto é: não incluído no testamento).

pretrial conference. audiência preliminar.

pretrial detention. prisão provisória.

pretrial diversion. sinônimo de DIVERSION PROGRAM.

pretrial imprisonment. prisão provisória.

pretrial intervention. sinônimo de DIVERSION PROGRAM.

pretrial order. (civil procedure) despacho saneador.

pretrial release; release pending trial. liberdade provisória.

- on pretrial release; on release pending trial → em liberdade provisória.

preventive detention. prisão provisória.

price (noun). preço.

- (international trade) domestic price → preço interno.
- (international trade) world price → preço mundial.
- (stock market) closing price → preço de fechamento.
- administered prices → preços administrados.
- arm's-length price → preço entre firmas independentes; preço de mercado.
- excess price → preço excessivo.

- lump price → preço único.

- market price → preço de mercado.

- market-clearing price → preço de equilíbrio.

- price maker → determinador de preço.

- price taker → tomador de preço; seguidor de preço.

- price war → guerra de preços.

- to take the price → tomar o preço.

- transfer price → vide TRANSFER PRICE.

price (verb). determinar o preço; estabelecer o preço.

- to price the product at \$10 [Warren, Carl. Accounting, page 1003] → estabelecer o preço do produto a \$10; determinar que o produto custa \$10.

price control. controle de preços; tabelamento.

price discrimination. (economics) discriminação de preços. Em inglês, price discrimination e differential pricing são expressões sinônimas [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 338].

- to price discriminate → discriminar preços.

- “For a firm to price discriminate, it must have some market power”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 334] → Para uma firma discriminar preços, ela precisa ter algum poder de mercado.

- price-discriminating monopolist → monopolista que faz discriminação de preços.

- third-degree price discrimination → discriminação de preços de terceiro grau.

price elasticity. vide ELASTICITY.

price index. (economics) índice de preços.

- consumer price index (CPI) → índice de preços ao consumidor (IPC).

- producer price index → índice de preços ao produtor.

price leadership. (antitrust) liderança de preços.

- leader; price leader → firma líder.

price level. nível de preços.

“We should also note here the fact that generally accepted accounting principles do not provide for price level adjustments (...) Price level changes are changes in the prevailing exchange ration between money and goods or services”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 403].

price level adjustment. correção monetária.

price list. lista de preços.

price predation. sinônimo de PREDATORY PRICING (vide).

price to earnings ratio. (accounting) sinônimo de PRICE-EARNINGS RATIO.

price variance. (accounting) variação no preço.

price-earnings ratio. (accounting) quociente preço/lucro [Warren, Carl. Accounting, page 578; Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 97]. Sinônimos em inglês: P/E ratio; earnings multiple; price-future earnings ratio; price to earnings ratio; ratio of market price to earnings per share.

price-fixing. (antitrust law) fixação de preços.

- price-fixing agreement; price-fixing arrangement; price-setting arrangement; price-fixing conspiracy → acordo de fixação de preços.
- to fix prices → fixar preços.

price-future earnings ratio. (accounting) sinônimo de PRICE-EARNINGS RATIO.

pricing. 1 – (economics; antitrust) preços; política de preços; precificação. O termo **precificação** é comumente usado em direito antitruste no Brasil. Todavia, sempre que possível, traduza **pricing** por **preços** ou **política de preços**. Evite o termo **precificação**. Vide o exemplo abaixo:

- “Mergers of direct rivals may increase the likelihood that the remaining firms will expressly or tacitly coordinate pricing and output decisions”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 403] → Atos de concentração entre concorrentes diretos podem aumentar a probabilidade de que as firmas remanescentes venham a coordenar decisões sobre preços e produção de forma expressa ou tácita.

- below-cost pricing → prática de preços abaixo do custo.

2 – (accounting) forma abreviada de PRODUCT PRICING (vide).

pricing policy. política de preços.

prima facie case. vide CASE.

prima facie evidence. prova que gera presunção relativa; prova prima facie; presunção relativa.

“(…) a death certificate purporting to be issued by an official or agency of the place where the death purportedly occurred is prima facie evidence of the fact (…)” [Uniform Probate Code of Montana, 72-1-108].

prima facie presumption. vide PRESUMPTION.

primary beneficiary. beneficiário primário (do seguro de vida).

primary cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

primary cost. (accounting) sinônimo de ORIGINAL COST.

primary earnings per share. (accounting) sinônimo de EARNINGS PER SHARE.

primary liability. obrigação principal.

primary market. (stock market) mercado primário.

primary party. (of negotiable instrument) obrigado principal (do título de crédito).

primary surplus; primary fiscal surplus; primary budget surplus. (the difference between revenue and spending before debt payments) superávit primário.

prime cost. custo primário.

prime minister. primeiro ministro.

prime ministership. cargo de Primeiro Ministro.

principal. 1 – (criminal law) autor ou coautor (de crime). Vide CRIME (Os sujeitos do crime).

“Principal is one who is present at and participates in the crime charged”.

2 – mandante; outorgante; comitente; representando. Conferir AGENT.

3 – (of suretyship) afiançado. Sinônimo de PRINCIPAL em inglês: PRINCIPAL DEBTOR.

“The liability of the guarantor is contingent on the default of his principal”. [Black’s Law Dictionary 6th edition].

4 – (in a brokerage agreement) vide BROKERAGE.

5 – bens (do trust). Vide TRUST.

6 – principal (o capital, excluindo os juros ou qualquer outra adição).

principal debtor. vide SURETYSHIP.

principal place of business. vide PLACE OF BUSINESS.

principle. princípio.

- general legal principles → princípios gerais do direito.

principle of law. princípio do direito.

“The charge to the jury is the court’s instruction to the jury on the principles of law governing the case”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 239].

principle of legality. princípio da legalidade.

principle of matching costs with revenue. (accounting) sinônimo de MATCHING CONCEPT.

prior art; state of the art; art. (patent law) estado da técnica.

- **beyond the state of the art** → não compreendido no estado da técnica.
 - **to advance the art** → desenvolver o estado da técnica.
 - “Section 103 [of the Patent Act] requires that the invention be a nonobvious development over the prior art”. [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 40] → A Seção 103 [da Lei de Patentes] exige que a invenção seja um desenvolvimento inventivo do estado da técnica.
- Vide **NONOBVIOUS**.

prior notice. aviso prévio.

“The employer’s duty to give a union prior notice of subcontracting normally arises in the following situations”. [Hill, Myron G., et al., Legal Gem Series Labor Law, p. 66].

prior period adjustments; retroactive adjustments. (accounting) ajustes de exercícios anteriores.

priority. 1 – (creditor-debtor relationship) preferência. Vide também **ORDER OF PRIORITY**.

- “Individual creditors of the deceased partner have priority over the partnership creditors with respect to such property”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Os credores pessoas físicas do sócio falecido têm preferência sobre outros credores da parceria com relação a tais bens.

2 – (intellectual property) anterioridade.

- “A senior inventor, defined as one who conceives first, will have priority over a junior inventor.” [Miller, Arthur R. Intellectual Property, p. 60] → Um inventor sênior, isto é, aquele que inventou primeiro, tem anterioridade sobre o inventor júnior.

priority contest. sinônimo de **INTERFERENCE PROCEEDING**.

prisoner’s dilemma. vide **GAME THEORY**.

prison. prisão.

- **prison term; prison sentence** → pena privativa de liberdade; pena de prisão.
- “The judge may also have the power to sentence the offender to a prison term”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 439]. → O juiz poderá também condenar o réu a pena privativa de liberdade.
- **prison system** → sistema prisional.

prison behavior. comportamento carcerário.

prisoner. preso; condenado.

prisoner of war (POW). prisioneiro de guerra.

private. particular; privado. Prefira traduzir por particular.

Em direito societário:

- **to go private; to take (the company) private** → fechar o capital.
- **going private** → fechamento de capital.

private accountant. vide **ACCOUNTANT**.

private accounting. vide **ACCOUNTING**.

private brand. sinônimo de **OWN BRAND** (vide).

private citizen. popular; cidadão do povo.

private corporation. sinônimo de **close corporation**. Vide **CORPORATION**.

private equity. (stock market) participação (societária).

private equity fund. fundo de participações.

private individual. cidadão do povo.

private international law. direito internacional privado.

private law. direito privado.

private person. pessoa do povo; popular.

private sector. iniciativa privada.

private trust. vide **TRUST**.

private-equity firm. (stock market) sociedade de participação (privada); sociedade de participação (acionária); firma que detém participação acionária em firmas de capital fechado; sociedade cujo objeto social é a participação em sociedades de capital fechado.

private-equity fund. fundo de participação (acionária).

privately held corporation. sinônimo de **close corporation**. Vide **CORPORATION**.

private-use exception. sinônimo de **FAIR USE** (vide).

privilege. 1 – privilégio, isenção, imunidade.

2 – sigilo profissional.

- **attorney-client privilege** → sigilo profissional do advogado.
- **doctor-patient privilege** → sigilo profissional do médico.

privilege tax. vide **TAX**.

privileged. (falso cognato) confidencial; sigiloso.

“The public interest may require that state secrets be privileged”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 301].

privity. relação jurídica.

- **privity of contract** → relação contratual.
- “The parties to a contract are said to stand in privity with each other, and the relationship

between them is termed privity of contract.” → As partes do contrato são vinculadas por uma relação jurídica, e a relação entre elas é chamada relação jurídica contratual.

- “There is no privity of contract existing between the consumer and the manufacturer”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 468] → Não há relação contratual entre o consumidor e o fabricante.

- **to be in privity of contract** → fazer parte da relação contratual.

“For example, D, as an outsider to this agreement – D is not in privity of contract with A – could not recover in contract for damages occasioned by A’s breach”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 401].

- **privity of blood** → relação de consanguinidade.

privy. interessado; terceiro interessado (em ação/ contrato/relação jurídica).

- “A judgment upon the merits is a final adjudication between the parties and their privies”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 104] → Uma sentença de mérito é a decisão final entre as partes e terceiros interessados.

Privy Council. (in the United Kingdom) Conselho do Rei/Rainha.

pro bono. (advocacia) a título gratuito e para o bem público, por caridade; advocacia voluntária.

pro hac vice. para esta ocasião; para este fim [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1248].

- **lawyer pro hac vice** → advogado não licenciado para advogar em determinada jurisdição, mas que é admitido temporariamente para conduzir um caso específico.

pro per. sinônimo de PRO SE.

pro persona. sinônimo de PRO SE.

pro rata. proporcional; pro rata.

“It is therefore proper to join as defendants two insurance companies who have pro rata liabilities on the loss”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 62].

pro se. em causa própria (a advocacia).

- **to proceed/act pro se** → advogar em causa própria.

pro tanto. parcial; incompleto.

- **pro tanto payment** → pagamento parcial.

pro tempore; pro tem. interino; temporário.

probable cause; reasonable cause; reasonable grounds; reasonable excuse; justifiable cause; reasonable cause;

sufficient cause. (criminal procedure) **probable cause,** no processo penal dos EUA, é a abrev. da expressão “probable cause to believe that a crime was committed and the defendant committed it”. Portanto, **probable cause** equivale, no direito brasileiro, à expressão “**indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime**” (art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro). Pode-se traduzir pelas seguintes expressões: **indícios suficientes; juízo fundado de suspeita; suposição fundada (da responsabilidade criminal do acusado); fundadas razões; justa causa; fumus boni iuris.**

- “The prosecutor has the burden of proving at the preliminary hearing that there is probable cause to believe a crime was committed and that the accused committed it”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 66] → O promotor tem o ônus de provar na audiência preliminar que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

- “The police may not arrest upon mere suspicion but only (upon) probable cause”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 222] → A polícia não pode prender com base em mera suspeição, apenas com base em indícios suficientes (da autoria e materialidade do crime).

- “No warrants shall issue, but upon probable cause, and particularly describing the place to be searched (...)” [U.S. Constitution, Amendment IV] → O mandado será expedido apenas com base em indícios suficientes e descreverem o local da busca em detalhes.

probable-cause hearing. sinônimo de PRELIMINARY HEARING.

probandum. (procedure) questão de fato (a ser determinada pelo juiz). Plural: probanda.

“His failure to pay for his clothes is no excuse for larceny, and therefore is not a probandum”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 293].

probate (noun). 1 – (of the will) confirmação. 2 – processo de inventário e partilha. Sinônimo: **probate process.**

- **small-estate probate** → arrolamento.

- **informal probate** → processo informal de inventário e partilha.

probate (verb). 1 – (the will) confirmar.

- “Until a will is probated, it has no legal effect”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → O testamento não tem validade jurídica enquanto não for confirmado.

2 – (the decedent's estate) administrar (o espólio).

3 – (criminal law) conceder a suspensão condicional da pena.

probate court. vara de sucessão; juiz de sucessão. Em alguns estados, a **probate court** também é a vara da infância e juventude. Sinônimos de probate court em inglês: **surrogate's court; surrogate court; court of ordinary; ordinary's court; county court; orphan's court.**

"All matters of probate of wills and administration of estates of decedents are generally handled by a special so-called Probate Court". [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 136].

probate judge. vide JUDGE.

probation. 1 – suspensão condicional da pena; sursis. Vide PAROLE.

- **revocation of probation** → revogação da suspensão condicional da pena.

- **conditions of probation** → condições da suspensão condicional da pena.

- **probation term** → período de prova; período de duração da suspensão condicional da pena.

- **probationer** → beneficiário (da suspensão condicional da pena/do sursis).

- **probation violation** → descumprimento das condições da suspensão condicional da pena.

- **on probation** → em suspensão condicional da pena.

2 – (of employee) estágio probatório.

probation officer. (criminal procedure) autoridade encarregada de fiscalizar os beneficiários de suspensão condicional da pena.

probationary employee. vide EMPLOYEE.

probationary employee. empregado em período probatório.

probationer. vide PROBATION.

probation-violation warrant. vide WARRANT.

probative. probatório; relativo a prova.

procedural default. (procedure) não esgotamento das instâncias inferiores, o que impede o recebimento do recurso ou habeas corpus [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 386].

procedural law. vide LAW.

procedure. processo.

- **civil/criminal/etc procedure** → processo civil/penal/etc.

proceeding. procedimento.

proceeds. produto.

- **the proceed of crime** → o produto do crime.

- **the proceeds of the sale** → o produto da venda.

proceeds of the check; amount of the check. valor do cheque.

proces cost system. (accounting) sinônimo de PROCESS COSTING.

process. 1 – (procedure) processo.

2 – (processo) citação.

"The Word 'process', however, as now commonly understood, refers to a summons, or, summons and complaint". [Black's Law Dictionary 6th edition, p. 1205].

- **service of process** → entrega da citação.

- **to serve process upon someone** → citar alguém.

- **to receive process: to be served with process** → ser citado.

- **compulsory process** (of witness) → condução coercitiva (de uma testemunha) [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 406].

3 – (patent law) processo.

process cost system. (accounting) sinônimo de PROCESS COSTING.

process costing. (accounting) custeio por processo. Sinônimos em inglês: **batch costing; continuous process costing; process cost system.**

process manufacturer. (accounting) fabricante que utiliza o custeio por processo; empresa industrial que produz em massa [Warren, Carl. *Accounting*, page 784].

- "Process manufacturers accumulate costs by department". [Warren, Carl. *Accounting*, page 785] → As empresas industriais que adotam o custeio por processo acumulam os custos por departamento.

process server. oficial de justiça (encarregado da citação do réu).

processing cost. (accounting) sinônimo de CONVERSION COST.

proclamation. decreto (do executivo).

"Law also includes treaties made by the US, and proclamations and orders of the President of the USA". [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

procompetitive. (antitrust) pró-concorrencial.

procure. comprar; obter; adquirir. Vide exemplo em PROCUREMENT.

procurement. 1 – licitação.

- **procurement contract** → contrato administrativo (de fornecimento de bens ou serviços); contrato de fornecimento.

2 – compras; aquisições; fornecimento. O termo **procurement** é sinônimo de **purchasing** [The Ultimate Business Dictionary].

- “The procurement process consists of the ‘create purchase order’ and ‘select vendor’ activities that are performed in procuring materials”. [Warren, Carl. Accounting, page 933]. → O processo de compra consiste de atividades de ‘criação da ordem de compra’ e ‘seleção do vendedor’, que são realizadas para comprar materiais.

- **procurement manager; purchasing manager; buying manager** → gerente de compras.

procurement of breach of contract. sinônimo de TORTIOUS INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS.

procuring cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

prodigal. pródigo.

produce. (evidence) produzir (provas).

producer surplus. (economics) vide SURPLUS.

producing cause. sinônimo de PROXIMATE CAUSE (vide).

product. (economics) produto.

- **diminishing marginal product** → produtividade/produto marginal decrescente.
- **increasing marginal product** → produtividade/produto marginal crescente.
- **marginal product** → produtividade/produto marginal.
- **marginal product of labor; marginal productivity of labor** → produtividade/produto marginal da mão de obra; produto marginal do trabalho.
- **value of the marginal product** → valor da produtividade marginal.

As medidas da atividade econômica do país:

- **gross domestic product (GDP)** → produto interno bruto (PIB).
- **gross national product (GNP)** → produto nacional bruto (PNB).
- **net national product (NNP)** → produto nacional líquido (PNL).
- **GDP per person; GDP per capita** → PIB per capita.
- **real GDP** → PIB real.
- **nominal GDP** → PIB nominal.

product cost. (accounting) custo do produto; custo de produção.

- “The direct materials, direct labor, and factory overhead are product costs”. [Warren,

Carl. Accounting, page 742] → Os materiais diretos, a mão de obra direta, e os custos indiretos de fabricação são custos de produção.

product liability. vide LIABILITY.

product line. (business) linha de product.

product market. vide RELEVANT MARKET.

product pricing. (accounting) formação do preço de venda; fixação do preço de venda [Warren, Carl. Accounting, page 993]. Não traduza por “~~apreçamento do produto~~” ou “~~precificação do produto~~”.

production. (of evidence) produção (de provas).

production bottleneck. (accounting) vide BOTTLENECK.

production budget. (accounting) orçamento de produção.

production burden. sinônimo de BURDEN OF PRODUCTION.

production constraint. (accounting) vide BOTTLENECK.

production cost. custo de produção.

production line. (business) linha de produção.

production overhead. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

production possibilities frontier. (economics) fronteira de possibilidades de produção.

production possibility curve. vide GRAPH.

production process. processo de produção; processo produtivo.

“In a process system, costs are identified with production processes and averaged over the products made during the period”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 504].

productivity. produtividade.

products liability. vide LIABILITY.

professional audit. (accounting) sinônimo de EXTERNAL AUDIT.

professional corporation. sociedade de profissionais (escritório de advocacia, por exemplo).

professional negligence. sinônimo de MAL-PRACTICE (vide).

proffer; offer of proof. (procedure) produção (de provas).

profit. lucro.

- **for profit** → com fins lucrativos.
- **at a profit** → com lucro.

- to share equally in profits → participar dos lucros de forma igualitária.

profit after tax. sinônimo de AFTER-TAX PROFIT.

profit and loss account. (accounting) sinônimo de INCOME SUMMARY (vide).

profit and loss account. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

profit center. (accounting) centro de lucro.

profit margin. (accounting) margem de lucro. Sinônimos em inglês: *margin of profit*; *profit rate*.

- “Grocery stores operate on small profit margins, often below 5%”. [Warren, Carl. Accounting, page 232] → Mercarias operam com pequenas margens de lucro, frequentemente abaixo de 5%.
- *profit margin on sales* → margem de lucros sobre vendas.

profit on paper. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

profit planning chart. (accounting) sinônimo de BREAK-EVEN CHART.

profit rate. (accounting) sinônimo de PROFIT MARGIN.

profit responsibility center. (accounting) sinônimo de PROFIT CENTER.

profit retained. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

profit sharing. participação nos lucros.

profit split method. vide TRANSFER PRICE.

profit statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

profit target. sinônimo de TARGET PROFIT.

profitability. lucratividade; rentabilidade.

profitability accounting. (accounting) sinônimo de RESPONSIBILITY ACCOUNTING.

profitable. lucrativo.

profit-and-loss statement. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

profiteering. aumento arbitrário dos lucros; venda com preço abusivo (especialmente em calamidades públicas).

profit-maximizing. (economics) maximizador.

- *profit-maximizing strategy* → estratégia maximizadora.
- *profit-maximizing firm* → firma maximizadora.
- *profit-maximizing behavior* → comportamento maximizador.

profit-sharing plan. plano de participação nos lucros.

profit-sharing trust. fundo de participação nos lucros.

“Provisions relating to deferred compensation under a profit sharing trust for employees are liberally construed in favor of employees”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

profit-volume chart. (accounting) gráfico lucro-vendas.

profit-volume ratio. (accounting) sinônimo de CONTRIBUTION MARGIN RATIO.

progressive inventory method. (accounting) sinônimo de PERPETUAL METHOD.

progressive tax. vide TAX.

progressive tax rate. vide TAX RATE.

prohibitory injunction. vide INJUNCTION.

project manager. gerente de projeto [The Economist, A survey of business in India, page 5].

projected balance sheet. (accounting) sinônimo de BUDGETED BALANCE SHEET.

projected financial statements. (accounting) sinônimo de BUDGETED FINANCIAL STATEMENTS.

projected income statement. (accounting) sinônimo de BUDGETED INCOME STATEMENT.

proliferation. (of nuclear weapons) proliferação.

promise not to compete. sinônimo de NON-COMPETITION COVENANT (vide).

promise of marriage. promessa de casamento.

promisee. promissário.

promisor. promitente.

promissory estoppel. vide ESTOPPEL.

promissory note. nota promissória.

- *to issue a promissory note* → emitir uma nota promissória.
- *to negotiate/transfer the note* → negociar/transferir a nota promissória.
- *demand note* → nota promissória à vista.
- *time note* → nota promissória em data certa.
- *maker*; *issuer* → subscritor; sacador, emitente, promitente.
- *payee* → tomador; sacado; credor.

promote. promover.

promoter. (of corporation, etc.) fundador.

promoter's share. sinônimo de FOUNDER'S SHARE.

promoting prostitution. lenocínio.

promotion. (employment law) promoção. Antônimo de **demotion**.

promulgate. promulgar.

promulgation. promulgação.

prong. (of a legal test) parte; aspecto; dispositivo; requisito; componente; faceta.

pronounce. (judgment) pronunciar; proferir.

“When the accused is found guilty of more than one offense arising out of the same criminal episode prosecuted in a single criminal action, a sentence for each offense for which he has been found guilty shall be pronounced”.

proof. vide EVIDENCE.

proof of claim. vide CLAIM.

propensity. (economics) propensão.

- **marginal propensity to consume** → propensão marginal a consumir.
- **marginal propensity to save** → propensão marginal a poupar.

proper journal. (accounting) sinônimo de GENERAL JOURNAL (vide).

proper party. vide PARTY.

property. bem; bens; propriedade. Nota: **property** é substantivo incontável, portanto é traduzido no plural **bens** em muitos contextos. Vide abaixo:

- **the property of the debtor** → os bens do devedor.
- **the management of the property of the company** → a administração dos bens da sociedade.
- **appointive property** → bem objeto do power of appointment.
- **individual property** → bens particulares (em contraposição aos bens da sociedade). “The individual property of a deceased partner is liable for the obligations of the partnership which were incurred while he was alive”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Os bens particulares do sócio falecido respondem pelas obrigações da parceria contraidas enquanto ele era vivo.
- **intangible property** → propriedade incorpórea; bem incorpóreo.
- **personal property** → bem móvel; propriedade móvel.
- **real property** → bem imóvel; propriedade imóvel.
- **secured property** → bem dado em garantia.
- **tangible property** → propriedade corpórea; bem corpóreo.
- **wasting property** → bem consumível.

property damage liability. responsabilidade por danos patrimoniais.

property dividend. vide DIVIDEND.

property reserve. (accounting) sinônimo de ACCUMULATED DEPRECIATION.

property rights. (economics) direitos de propriedade.

property tax. vide TAX.

property tort. vide TORT.

property, plant, and equipment. (accounting) sinônimo de FIXED ASSETS (vide).

proportional tax. vide TAX.

proposition. (philosophy) proposição.

propria persona. sinônimo de PRO SE.

proprietary. 1 – patrimonial.

2 – com fins lucrativos.

3 – (adjetivo) propriedade privada, particular.

4 – sinônimo de CONTROLLING COMPANY (vide).

proprietor. proprietário.

proprietorship. sinônimo de SOLE PROPRIETORSHIP.

proprietorship company. sinônimo de CONTROLLING COMPANY (vide).

proprietorship equation. vide ACCOUNTING EQUATION.

prorate. ratear; dividir proporcionalmente.

proration. rateio.

proscribe. proibir; ilegalizar.

“The requirement in criminal cases of a law specifically proscribing the act charged”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 103].

prosecute. processar; manter a ação.

“No action shall be dismissed on the ground that it is not prosecuted in the name of the real party in interest”. [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 17]

prosecuting attorney. promotor de justiça.

prosecution. 1 – (criminal procedure) ação penal; processo criminal; perseguição (criminal).

- “Prosecutors have a monopoly over the prosecution of crime”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 8] → Os promotores detêm o monopólio sobre a ação penal.

2 – (criminal procedure) acusação; promotoria; promotor de justiça. Nesta acepção, PROSECUTION, PROSECUTOR, GOVERNMENT, e STATE são sinônimos. Ver DEFENSE.

- “Both the prosecution and defense are permitted to present evidence, and the decision

whether to require the accused to stand trial is made by the judge". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. VI] → Tanto a acusação quanto a defesa podem apresentar provas, e o juiz decide se o acusado deve ir a julgamento.

prosecution history. sinônimo de FILE WRAPPER (vide).

prosecution witness. vide WITNESS.

prosecution-history estoppel. vide FILE WRAPPER.

prosecutor. (criminal law) promotor de justiça; acusação.

- "The process is set in motion when the police or the prosecutor decide to file criminal charges". [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. V] → O processo é iniciado quando a polícia ou o promotor decidem indiciar/denunciar.

prosecutorial. (criminal procedure) pela acusação; relativo à acusação/promotor/promotória. Ver PROSECUTION.

prospective. prospectivo.

- the law applies only prospectively → a lei é aplicada apenas a situações futuras.

prospectus. (stock market) prospecto.

- preliminary prospectus; red herring; red-herring prospectus → prospecto preliminar [Downes, John. *Dictionary of Finance and Investment Terms*, 461].
"Once the statement is accepted, the 'red herring' statement comes off, and the statement becomes a 'final prospectus'". [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 44].

prostitution. prostituição.

protection. proteção.

- to file for protection from creditors; to make an application for protection from creditors → vide REORGANIZATION.

protection order. sinônimo de RESTRAINING ORDER (vide).

protectionism. protecionismo.

protective order. 1 – (procedure) ordem judicial proibindo conduta processual desleal ou excessivamente onerosa para a parte oposta; ordem judicial contra pedidos abusivos de exibição de prova (discovery requests) [Federal Rule of Civil Procedure, Rule 26(c)]. Vide DISCOVERY.

2 – sinônimo de RESTRAINING ORDER (vide).

protest (noun). (of negotiable instrument) protesto.

- protest of dishonor of a draft by nonacceptance or nonpayment → protesto de letra de câmbio por recusa de aceite ou pagamento.

protest (verb). (a negotiable instrument) protestar.

- to protest the dishonor → protestar por recusa/falta de aceite/pagamento.
- "It is necessary to protest the dishonor in order to charge the drawer and the indorsers". [Anderson, Ronald A., *Business Law*] → É necessário protestar o título para responsabilizar o sacador e endossantes.

protest fee. taxa de protesto [Warren, Carl. *Accounting*, page 333].

prove. provar.

provide. prever; dispor (em uma lei, contrato, etc.)

- to provide for something → prever algo; dispor sobre algo.
- "Save as otherwise expressly provided in this contract" → Ressalvadas as disposições expressas em contrário neste contrato; salvo disposição em contrário neste contrato; salvo quando disposto em contrário neste contrato.
- as provided in Rule 54 → conforme previsto/disposto na Regra 54.
- "Often the contract provides for forfeiture of this sum if the buyer defaults". [Black's Law Dictionary 6th edition] → Frequentemente, o contrato prevê a perda desta quantia se o comprador entrar em mora.
- provided that → vide o verbete PROVIDED THAT.

provided that. 1 – desde que; contanto que.
2 – exceto que; com a seguinte exceção.

provision. 1 – (of statute, contract, etc) disposição; dispositivo; previsão; regra.

- contract provision → disposição contratual.
- statutory provision → disposição legal.
- "The Official Comment states that these provisions are illustrative and not exclusive". [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 360] → O Comentário Oficial prevê que estes dispositivos são exemplificativos, e não numerus clausus.
- housekeeping provisions → disposições gerais.
- 2 – (accounting) provisão.

provision for bad and doubtful debts. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

provision for bad debts. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

provision for income tax. provisão para o imposto de renda.

provision for repayment. (accounting) sinônimo de SINKING FUND.

provisional. provisório.

provisional alimony. vide ALIMONY.

provisional injunction. vide INJUNCTION.

provisional measure. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

provisional remedy; provisional relief. (processo) medida cautelar; ação cautelar; provimento cautelar; tutela cautelar.

proviso. condição (em contrato, lei, etc.).

provocation. provocação.

proximate cause. causa (do crime ou ato ilícito, que configura a relação de causalidade); causa direta; causa imediata; causa próxima. Sinônimos em inglês: direct cause; direct and proximate cause; efficient proximate cause; efficient cause; efficient adequate cause; initial cause; first cause; legal cause; procuring cause; producing cause; primary cause; jural cause.

"It is axiomatic that three elements are necessary for the existence of a cause of action for negligence: (1) a duty of care owed by the defendant to the plaintiff; (2) a breach of that duty by the defendant; and (3) an injury to the plaintiff which was proximately caused by the defendant's breach of a duty". [Covington, Robert N. Employment Law, p. 10].

"If the acts of the defendant were the proximate cause of the death, and nothing has intervened between the defendant's acts and the victim's death, then even the fact that a victim was already fatally ill will not serve as a defense to a wrongful death action".

proximate result. resultado imediato; resultado direto; resultado próximo (do crime ou ato ilícito, que configura a relação de causalidade).

"It is necessary to show that the injury was the proximate result of the defendant's voluntary act." [Anderson, Ronald A., Business Law].

proxy. 1 – (corporate law) procuração. Sinônimos: proxy appointment; appointment.

- to vote by proxy → votar por procuração.
- proxy contest → disputa por procurações.
- proxy machinery → sistema de captação e renovação de procurações de minoritários.
- proxy solicitation → pedido de procuração.

- proxy statement → declaração obrigatória que acompanha o pedido de procuração, informando quais medidas serão votadas por procuração.

- proxy voting → votação por procuração.

2 – (corporate law) procurador.

proxy appointment. vide PROXY.

proxy marriage. vide MARRIAGE.

prudence principle. (accounting) princípio da prudência.

prudent. prudente.

public. 1 – público.

2 – (corporate law).

- to go public → abrir o capital.

- going public → abertura do capital.

"The possibility of going public in the future". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 44] → A possibilidade de abrir o capital no futuro.

public accountant. vide ACCOUNTANT.

public accounting. vide ACCOUNTING.

Public Accounting Oversight Board (PAOB). Comissão de Fiscalização de Auditoria Contábil.

public administrator. vide ADMINISTRATOR.

public assistance. assistência social.

public audit. (accounting) sinônimo de EXTERNAL AUDIT.

public choice. (economics) escolha pública; public choice. A expressão em inglês public choice é usada no português.

public commissioner. sinônimo de PROSECUTOR.

public corporation; public company. vide CORPORATION.

public debt. dívida pública.

public defender. defensor público.

- office of the public defender → defensoria pública.

public disturbance. sinônimo de BREACH OF THE PEACE.

public domain. (copyright, patent) domínio público.

- to enter the public domain → cair em domínio público.
- in the public domain → em domínio público.

public expenditure. despesa pública.

"Some states have recognized the standing of their citizens and taxpayers to challenge pu-

blic expenditures in court". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 81].

public finance. finança pública.

public interest. interesse público.

- to be in the public interest → ser de interesse público.
- "class suits are in the public interest". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 269] → as ações coletivas são de interesse público.

public international law. direito internacional público. A expressão law of nations (em português: direito das gentes) é sinônima de public international law.

public intoxication. embriaguez pública.

public law. direito público.

public lewdness. (criminal law) ato obsceno.

public offering. vide OFFERING.

public place. lugar público.

public policy. política pública; ordem pública. Esse termo frequentemente significa interesse público; ordem pública; questão de ordem pública.

- this contract is contrary to public policy → este contrato fere a ordem pública.
- "The warranty of the manufacturer to the consumer in absence of privity of contract rests on public policy". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 456] → A garantia do fabricante ao consumidor na ausência de relação contratual é baseada no interesse público, é uma questão de ordem pública.
- as a matter of public policy → por questão de interesse público.

public prosecutor. promotor de justiça.

public sector. setor público; iniciativa pública.

public servant. servidor público.

public service. serviço público.

public stock. vide STOCK.

public utility. 1 – serviço público (especialmente monopólios naturais: água, eletricidade, esgoto e gás canalizado).

2 – concessionária de serviço público; fornecedora/prestadora de serviço público.

public welfare. bem público.

public work. obra pública.

publication. 1 – publicação.

2 – (of defamation) divulgação (por meio verbal ou não verbal).

public-benefit corporation. vide CORPORATION.

publicly held corporation. vide CORPORATION.

publicly traded company. vide CORPORATION.

public-meeting law. sinônimo de SUNSHINE LAW.

public-private partnership. parceria público privada.

punies. sinônimo de PUNITIVE DAMAGES. Vide DAMAGES.

punishable. punível.

punishment. (criminal law) pena.

- the punishment must fit the crime → a pena deve ser proporcional ao crime.

punitive damages. vide DAMAGES.

punitory damages. vide DAMAGES.

purchase (noun). compra.

purchase (verb). comprar.

purchase accounting method. (accounting) sinônimo de PURCHASE METHOD.

purchase allowance. (accounting) vide ALLOWANCE.

purchase cost. (accounting) custo de aquisição; custo de compra.

purchase discount. (accounting) desconto sobre compras; desconto obtido.

purchase method. (accounting) método de contabilização de incorporação societária em que o valor pago pelo ativo da sociedade adquirida é somado ao valor do ativo da sociedade adquirente. O valor excedente ao valor de mercado do ativo da sociedade adquirida é contabilizado como goodwill [Siegel, Joel G., Dictionary of Accounting Terms, page 353].

purchase method of accounting. (accounting) sinônimo de PURCHASE METHOD.

purchase order. ordem de compra.

purchase price. preço de compra.

purchase requisition. (contabilidade) requisição de compra.

"A purchase requisition will be initiated by the person in charge of merchandise stock records". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 127].

purchase return. (accounting) devolução de compra; compra cancelada. Sinônimos em inglês: returned purchase; return of goods bought.

purchaser. comprador.

purchases journal. (accounting) diário de compras.

purchasing department. (de empresa) departamento de compras.

purchasing manager. gerente de compras.
Vide **PROCUREMENT**.

purchasing power. poder de compra.

purchasing versus production. (accounting) sinônimo de **MAKE OR BUY**.

purchasing-power gain. (accounting) sinônimo de **HOLDING GAIN**.

purchasing-power parity. (economics) paridade do poder de compra.

pure variable cost. sinônimo de **VARIABLE COST**.

purpose. 1 – objetivo; objeto; fim.

2 – (of company) objeto social.

- **purpose clause** → cláusula de objeto social.

purposely. intencionalmente; voluntariamente; dolosamente.

“It also requires proof that the defendant acted purposely or knowingly in order to be guilty of murder”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 187].

pursuant to. conforme; de acordo com; segundo. O termo **pursuant to** deve ser evitado, por ser ambíguo e arcaico [Garner; Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage, page 721].

put. (corporate law) opção de venda (de valor mobiliário). Sinônimo: **put option**. Vide também **CALL**.

putative. putativo.

putative marriage. vide **MARRIAGE**.

pyramid distribution plan. sinônimo de **PYRAMID SCHEME** (vide).

pyramid scheme. pirâmide.



QC. abrev. de QUEEN'S COUNSEL.

qualification. 1 – qualificação.

2 – condição; restrição; limitação.

qualified. 1 – qualificado.

2 – restrito; limitado; condicional.

qualified indorsement. vide INDORSEMENT.

qualify. qualificar.

qualifying clause. cláusula que contém restrição/condição/limitação.

quantitative easing. (economics) esta expressão já foi incorporada ao jargão econômico brasileiro. Pode ser traduzida literalmente por: afrouxamento/relaxamento quantitativo (da política monetária).

quantity theory of money. vide MONEY.

quantity variance. (accounting) variação na quantidade.

quarter. trimestre.

- to issue financial statements quarterly → emitir demonstrações financeiras trimestralmente.

quash. anular.

quasi-contract. quasi-contrato.

quasi-in-rem jurisdiction. vide JURISDICTION.

quasi-public corporation. vide CORPORATION.

Queen's Bench. vide KING'S BENCH.

Queen's Counsel. (in the United Kingdom) uma espécie de advogado sênior, de alta hierarquia [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1280]. Abrev.: QC.

question. questão.

- legal question → questão jurídica.

qui tam action. espécie de ação popular, ajuizada por cidadão do povo em defesa do interesse público. Se vencer a ação, tal cidadão faz juz a uma parte da indenização ou multa imposta ao réu.

quick assets. (accounting) ativo circulante menos o estoque de mercadorias [Lynn, Guy.

A Dictionary of Accounting and Auditing, p. 251]. Não traduza por “disponibilidades” ou “ativo disponível”. O conceito de quick assets é mais abrangente que o de “ativo disponível”, pois incluiu contas a receber. Sinônimos em inglês: dollar assets; immediate assets; liquid assets; realizable assets.

quick condemnation. vide CONDEMNATION.

quick ratio. (ratio of quick assets to current liabilities) quociente de liquidez seca [Warren, Carl. Accounting, page 456; Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 105; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 493]. Sinônimos em inglês: acid-test ratio; quick test.

quick test. (accounting) sinônimo de QUICK RATIO.

quickie strike. (labor law) vide STRIKE.

quick-take. vide CONDEMNATION.

quiet. resolver; acalmar; solucionar.

- to quiet title → determinar judicialmente a propriedade de bem litigioso.

quitclaim (noun). quitação. Vide DEED (quitclaim deed).

quitclaim (verb). transferir (o bem) por meio de quitclaim deed.

quo warranto. ação ajuizada para determinar se um determinado cargo público está sendo ocupado de forma legal. Esta ação também pode ser ajuizada contra uma sociedade para determinar se a sociedade está devidamente autorizada a funcionar.

quorum. quorum.

quota. quota; cota.

- import quota → quota de importação.

quotation. 1 – citação.

2 – cotação (de preços, por exemplo).

quote (noun). cotação (do preço de ação, por exemplo).

quote (verb). cotar (preço de ação, por exemplo).



R & D. (economics) abreviatura de RESEARCH AND DEVELOPMENT.

R and D. abrev. de RESEARCH AND DEVELOPMENT.

R. v. abrev. de Rex/Regina versus → a Coroa contra. Este é o título de ações penais no Reino Unido. Nos EUA é People v. ou United States v. someone. Vide PRECEDENT.

racial discrimination. discriminação racial.

racial profiling. estereotipagem racial.

racket. vide RACKETEERING.

racketeer. vide RACKETEERING.

racketeering. (criminal law) formação de quadrilha com o objetivo de praticar extorsão, constrangimento ilegal ou outros tipos de atividades ilegais. Traduza por crime organizado ou formação de quadrilha.

- racket → quadrilha.
- racketeer → membro de quadrilha.
- Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) → Lei de Repressão ao Crime Organizado.

raider. abrev. de CORPORATE RAIDER (vide).

raise. 1 – levantar; propor; apresentar.

- to raise defenses/objections → apresentar defesas/objeções.
- 2 – levantar; obter (capital, por exemplo).

raised check. vide CHECK.

rally. (of share or bond prices) aumento súbito, grande recuperação; subida súbita (do preço de ações e outros títulos, após um período de queda); euforia no mercado de capitais.

random. 1 – (adjetivo) aleatório.

2 – (substantivo) acaso.

ransom. resgate.

rape (noun). estupro. Sinônimos em inglês: sexual assault; sexual battery; unlawful sexual intercourse; sexual abuse.

- statutory rape → estupro com violência presumida (em razão da idade ou incapacidade da vítima). Sinônimos em inglês: rape in the second degree, rape in the third degree, unlawful sexual intercourse with a minor, cri-

minal sexual conduct in the second degree; rape under age.

- rape by means of fraud → posse sexual mediante fraude.

rape (verb). estuprar.

rape shield statute; rape shield law. vide SHIELD LAW.

rapporteur. relator.

ratably. proporcionalmente.

rate. 1 – taxa.

- depreciation rate → taxa de depreciação.
- growth rate → taxa de crescimento.
- rate of return (on investment) → taxa de retorno; taxa de rentabilidade (do investimento).

Em direito do trabalho, pode-se traduzir por salário:

- hourly rate → salário por hora.
- piece rate → salário por peça; salário por tarefa.
- regular rate → salário pela hora normal de trabalho.

2 – (tax law) abrev. de TAX RATE (vide).

3 – abrev. de INTEREST RATE (vide).

4 – tarifa.

rate earned on common stockholders' equity. (accounting) rentabilidade das ações ordinárias; taxa de retorno das ações ordinárias.

rate earned on stockholders' equity. (accounting) rentabilidade do capital próprio; taxa de retorno sobre o patrimônio líquido [Warren, Carl. Accounting, page 705; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 474]. Sinônimos em inglês: return on stockholders' equity; earned on net worth; ratio of net income to net worth; return on net worth.

rate earned on total assets. (accounting) rentabilidade do ativo total médio [Warren, Carl. Accounting, page 704; 709; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 475]. Sinônimos em inglês: return on total assets; return on assets.

rate of return on common stockholders' equity. (accounting) sinônimo de RATE EARNED ON COMMON STOCKHOLDERS' EQUITY.

rate variance. (accounting) variação de taxa. Vide também DIRECT LABOR VARIANCE.

ratification. ratificação; homologação.

- ratification of the treaty → ratificação do tratado.

ratify. 1 – homologar (acordo).

- 2 – convalidar (contrato anulável).

- 3 – (a treaty) ratificar.

rating. 1 – classificação.

- credit rating → classificação de crédito.
- 2 – classificação de riscos.

rating agency. agência de classificação (de risco, de crédito).

ratio. 1 – (matemática) razão.

- 2 – (accounting) quociente. Na contabilidade brasileira, alguns autores preferem os termos índice ou indicador. Todavia o termo quociente é mais utilizado.

- ratio of X to Y → quociente entre X e Y.

- “At the end of 2008, the ratio of total common equity to US banking assets was 3.7 per cent” [Wolf, Martin. Financial Times May 12 2009] → Ao final de 2008, o quociente entre o total de ações ordinárias e ativos bancários dos Estados Unidos era de 3,7%.

ratio analysis. (accounting) análise de quocientes.

ratio decidendi. fundamentação.

ratio of cash to current liabilities. (accounting) quociente de liquidez imediata [Warren, Carl. Accounting, page 298; Iudícibus, Sérgio de. Contabilidade Gerencial, p. 105; Neves, Silvério das. Contabilidade Avançada, p. 493]. Sinônimo em inglês: doomsday ratio.

ratio of debt to capital. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

ratio of fixed assets to long-term liabilities. (accounting) quociente entre imobilizado e passivo exigível a longo prazo.

ratio of fixed assets to net worth. (accounting) sinônimo de FIXED RATIO (vide).

ratio of liabilities to net worth. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

ratio of liabilities to owners' equity. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

ratio of liabilities to stockholders' equity. (accounting) sinônimo de DEBT-EQUITY RATIO.

ratio of market price to earnings per share. (accounting) sinônimo de PRICE-EARNINGS RATIO.

ratio of net income to net worth. (accounting) sinônimo de RATE EARNED ON STOCKHOLDERS' EQUITY.

ratio of net sales to assets. (accounting) quociente entre vendas líquidas e ativo; giro do ativo operacional.

ratio of sales to debtors. (accounting) vide ACCOUNTS RECEIVABLE TURNOVER.

ration. racionar.

rational expectations. (economics) expectativas racionais.

rational interpretation. vide INTERPRETATION.

rationalization agreement. (economics) acordo de racionalização.

rationing. racionamento.

raw material. matéria-prima.

raw materials inventory. estoque de matérias-primas.

reach. alcançar; obter.

read. sinônimo de INTERPRET (vide).

reading. sinônimo de INTERPRETATION (vide).

readjustment entry. (accounting) sinônimo de REVERSING ENTRY.

ready money. (accounting) sinônimo de PETTY CASH.

real account. (accounting) conta permanente.

real damages. vide DAMAGES.

real estate. sinônimo de REAL PROPERTY (vide).

real estate market. mercado imobiliário.

real interest rate. (economics) vide INTEREST.

real party in interest. vide PARTY.

real property; real estate; realty; immovable property; immovables. bem imóvel; bens imóveis; propriedade imóvel. Vide nota no verbete PROPERTY.

- real-estate transactions → transações imobiliárias.

- real-estate broker → corretor de imóveis.

realizable assets. sinônimo de QUICK ASSETS.

realizable cost savings. (accounting) sinônimo de HOLDING GAIN.

realization principle. (accounting) princípio da realização da receita. Sinônimos em inglês: recognition principle; revenue realization principle.

realize. realizar.

- to realize the assets and satisfy the liabilities → realizar o ativo e satisfazer o passivo.

realtor. corretor de imóveis.

reality. sinônimo de REAL PROPERTY (vide).

reason. razão; fundamento; fundamentação.

- to give the reasons → fundamentar.

reasonable. razoável.

reasonable care. devido cuidado.

reasonable cause. sinônimo de PROBABLE CAUSE.

reasonable doubt. vide BEYOND A REASONABLE DOUBT.

reasonable grounds. sinônimo de PROBABLE CAUSE.

rebate. 1 – (tax) restituição.

- 2 – desconto; reembolso parcial.

rebus sic stantibus. rebus sic stantibus.

rebut. refutar; impugnar; rebater; contradizer; elidir.

rebuttable presumption. vide PRESUMPTION.

rebuttal evidence. vide EVIDENCE.

rebuttal witness. vide WITNESS.

rebutting evidence. vide EVIDENCE.

recall. recolher (do mercado).

- to recall the product → recolher o produto do mercado.

recapitalization. (corporate law) recapitalização (mudança da estrutura de capital de sociedade).

recapitalize. recapitalizar.

receipt. 1 – recibo.

- 2 – (economics) vide RECEIPTS.

- 3 – (accounting) recebimento. Vide exemplo em STATEMENT OF CASH FLOWS.

- receipts of cash → recebimentos de caixa; entradas de caixa.

receipts. 1 – (economics) receita; arrecadação.

- “Table 2 shows the receipts of the federal government in 2001”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 244] → A Tabela 2 mostra a receita do governo federal em 2001.
- government receipts → arrecadação/receita pública.

receivable. (accounting) a receber.

- account receivable → conta a receber.
- receivables → contas a receber.
- “Therefore, such sales create a receivable with the card company”. [Warren, Carl. Accounting, page 239]. → Portanto, tais vendas

geram uma conta a receber da companhia de cartão (de crédito).

- “Companies often sell their receivables to other companies”. [Warren, Carl. Accounting, page 320] → As empresas geralmente vendem suas contas a receber para outras empresas.

receivables ledger. (accounting) sinônimo de CUSTOMERS LEDGER (vide).

receivables turnover. (accounting) vide ACCOUNTS RECEIVABLE TURNOVER.

receive. vide RECEIVING (STOLEN PROPERTY).

receiver. 1 – depositário judicial.

2 – (bankruptcy) administrador judicial. Atualmente denominado: **bankruptcy trustee**.

“The college failed financially and Pappas was appointed receiver to collect and liquidate the assets of the college corporation”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

3 – receptor. Vide RECEIVING.

receivership. (procedure) depósito judicial.

“The remedy of the mortgagee, and others in similar situations, is the provisional remedy of receivership”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 147].

receiving department. (business) departamento de recebimentos; departamento da empresa responsável por receber os fretes de materiais [Warren, Carl. accounting, page 743].

receiving order. vide ORDER.

receiving state. (diplomatic relations) vide STATE.

receiving; receiving stolen property; receiving stolen goods. crime de receptação.

- receiver → receptor.
- receive → receptor.

reception. (constitutional law) recepção.

recess. (a meeting; hearing) suspender.

“The court, upon application of that party, may recess the proceedings so that counsel may examine the statement”.

recession. recessão.

recidivate. (crime) reincidir.

recidivism. (criminal law) reincidência.

recidivist; repeater; repeat offender. (criminal law) reincidente.

recipient. 1 – aceitante; accipiens. Vide DELIVERY.

- 2 – destinatário; consignatário.

reciprocal dealing; reciprocal-dealing arrangement. (antitrust) negociação recíproca.

reciprocal will. vide WILL.

reciprocity. reciprocidade.

recital; whereas clause. (no início de contrato, por exemplo) exposição de motivos; considerandos. Geralmente os parágrafos da exposição de motivos iniciam com o termo **whereas**. Traduza como segue.

WHEREAS, the Seller desires to sell the real estate. → CONSIDERANDO que o vendedor deseja vender o imóvel.

WHEREAS, the Buyer desires to buy the real estate. → CONSIDERANDO que o comprador deseja comprar o imóvel.

NOW THEREFORE, the parties hereby agree as follows: → ASSIM SENDO, têm entre si justo e contratado a celebração do presente contrato:

reckless. imprudente.

recklessness. imprudência.

reclaim. (possession) reivindicar; retomar; reclamar (a posse).

reclamation. 1 – (of possession) retomada (da posse).

2 – (in bankruptcy) pedido de restituição.

reclamation claim. (in bankruptcy) pedido de restituição.

recognition. (of state, international law) reconhecimento.

recognition principle. (accounting) sinônimo de REALIZATION PRINCIPLE.

recognizance. 1 – vide BOND.

2 – vide RELEASE ON OWN RECOGNIZANCE.

recognize. (accounting) reconhecer.

reconcile. (the accounts) conciliar; reconciliar.

- to reconcile the company's records to the bank statement → conciliar a contabilidade da empresa com o extrato bancário.

“On May 2 Customer in reconciling his account discovers that one of the checks was not issued by him and bore a forged signature of customer”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 270]

reconciliation. (accounting) conciliação; reconciliação.

“Control is provided by a comparison of the two records and accounting for any differences. This important procedure is called reconciling the bank statement with the book record of cash transactions, or simply, making a bank reconciliation”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 201].

reconduction. (in Louisiana) renovação (da locação).

reconvey. retransmitir; remancipar.

record (noun). 1 – (procedure) autos.

- “A common-law writ directing an inferior court to remit the record of an action to the reviewing court”. [Merriam-Webster's Dictionary of Law, p. 538] → Um mandado típico do common law requerendo que o juiz a quo remeta os autos para o tribunal.

- appear of records → constar nos autos.

- record on appeal → autos do recurso.

- in the record; on the record → nos autos.

- entered of record → incluído nos autos; constante nos autos.

record (verb). 1 – registrar.

2 – (accounting) lançar; registrar; contabilizar; escriturar.

- to record the expense as an asset [Warren, Carl. Accounting, page 103] → lançar a despesa no ativo; ativar a despesa.

- “The amount of the revenue should be recorded by debiting an asset account and crediting a revenue account”. [Warren, Carl. Accounting, page 111] → O valor da receita deve ser lançado a débito da conta do ativo e a crédito da conta de despesa.

- to record as an asset → lançar como despesa.

record date; date of record. (corporate law)

data em que as ações devem estar registradas em nome do acionista no livro de transferência de ações (stock transfer book) para que ele possa votar em assembleia e receber dividendos. Este é o mecanismo adotado pelo Model Business Corporation Act (section 7.07) dos EUA, com finalidade análoga à suspensão do serviço de certificados do Art. 37 da Lei 6.404/76 no Brasil [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 261; Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 134]. Vide CERTIFICADO (SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICADOS).

record keeping. escrituração.

record of original entry. (accounting) sinônimo de JOURNAL (vide).

record owner. vide SHAREHOLDER.

recordal. sinônimo de RECORDATION.

recordation. registro.

recorded. público; feito em cartório.

“Until filed for recordation, a revocation or modification of a recorded mandate is ineffective as to the persons entitled to rely upon the public records”. [Civil Code of Louisiana, Article 3027].

recorder of deeds. sinônimo de REGISTER OF DEEDS.

recoup. recuperar; reaver; obter reembolso.

- to recoup the investment → recuperar o investimento.

recoupment. 1 – reconvenção; compensação.

A diferença entre **recoupment** e **setoff**: o **setoff** (compensação) refere-se a dois negócios jurídicos distintos entre as mesmas partes. O **recoupment** refere-se ao mesmo negócio jurídico, em que as partes são devedoras recíprocas. Por isso, o **recoupment** se aproxima da **reconvenção**. Ver COMPENSAÇÃO; SETOFF; OFFSET.

“A ‘set-off’ is a demand which the defendant has against the plaintiff, arising out of a transaction extrinsic to the plaintiff’s cause of action, whereas a ‘recoupment’ is a reduction or rebate by the defendant of part of the plaintiff’s claim because of a right in the defendant arising out of the same transaction”. [Black’s Law Dictionary, p. 1275, citando *Zweck v. D P Way Corp.*, 234 N.W.2d 921, 925 (Wis. 1975)].

2 – (of investment) recuperação (do investimento).

recourse. regresso; direito de regresso.

- to have recourse against someone → cobrar/demandar em regresso contra alguém; ter direito de regresso contra alguém; regressar contra alguém.
- “Ordinarily, an indorser who pays a note will have recourse against the maker”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 253] → Em princípio, o endossante que pagar a nota promissória tem direito de regresso contra o sacador.

recourse loan. vide LOAN.

recover. 1 – obter sentença favorável; ganhar a ação; ter seu pedido julgado procedente; ser indenizado.

- “The plaintiff recovered punitive damages in the lawsuit”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1302] → O autor obteve indenização punitiva na ação.
- “The plaintiff recovered a judgment against the defendant”. → O autor venceu a ação. O autor obteve sentença favorável. O pedido do autor foi julgado procedente.
- to recover for something → obter indenização por algo.
- “I’m here to help you recover for your injuries”. → Estou aqui para ajudá-lo a obter indenização por suas lesões.

- to recover (damages) from/against somebody → obter indenização de alguém; ser indenizado por alguém.

• “The mere fact that a person is hurt does not mean that such person can sue and recover damages from the person causing the harm”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → O simples fato de uma pessoa ter sofrido lesão não significa que tal pessoa possa obter indenização da pessoa que causou a lesão.

- “She was allowed to recover against Winchester”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 439] → ela obteve indenização do Winchester; Winchester foi condenada a indenizá-la.

2 – reinvidicar.

“The action to recover real or personal property which is in New York”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 20].

recoverability. indenizabilidade.

recoverability test. (accounting) sinônimo de IMPAIRMENT TEST.

recoverable. 1 – indenizável.

- recoverable damage/injury/harm → dano indenizável.

2 – (accounting) recuperável.

- The carrying amount of the asset is not recoverable [Warren, Carl. Accounting, page E-14]. → O valor contábil do bem não é recuperável.

recovery. ganho de causa; provimento judicial; indenização. Na maioria das vezes, o termo **recovery** pode ser vertido por **indenização**.

- “When the defendant commits an act which by itself is a tort, there is ordinarily recovery for the mental distress which is caused thereby”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → Quando o réu praticar ato ilícito, em princípio há uma indenização pelo dano moral causado.
- “Recovery has been allowed for wrongful death as it could not be in an action for breach of contract”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 457] → Foi obtida indenização pelo homicídio, já que não era possível obter indenização por descumprimento contratual.
- “If a former employee proves his former employer gave out false information about him, he has laid a foundation for recovery”. [Covington, Robert N. Employment Law, p. 16] → Se o ex-empregado provar que seu ex-empregador fez declarações falsas a seu respeito, o ex-empregado pode obter uma indenização.
- recovery of a claim (in a bankruptcy case) → pagamento de um crédito (na falência).

recovery test. (accounting) sinônimo de IMPAIRMENT TEST.

recredit. recreditar.

“Bank must recredit Customer’s account for the amount of the forged drawer check”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 270].

recusal. (of the judge) impedimento/suspeição.

recusation. sinônimo de RECUSAL.

recuse. (procedure) declarar suspeito/impedido.

- the judge recused himself from the case → o juiz declarou-se suspeito.
- motion to recuse the judge → exceção de suspeição/impedimento.

recusement. sinônimo de RECUSAL.

red herring. (stock market) vide PROSPECTUS.

red tape. burocracia.

redeem. 1 – (the mortgage) remir.

2 – (stock; bonds) resgatar.

redeemable shares. resgatável.

- redeemable shares → ações resgatáveis.
- “Redeemable shares are surrendered to the corporation, which pays the shareholder the par value of the shares or such amount as is stated in the redemption agreement”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Ações resgatáveis são entregues à sociedade, que paga ao acionista o valor nominal das ações ou a quantia determinada pelo acordo de resgate.

redemption. 1 – (of stock, bond, security) resgate.

2 – (of mortgage) remição. Cuidado: não traduza por remissão.

red-handed. sinônimo de IN FLAGRANTE DELICTO (vide).

redhibitory defect. vide DEFECT.

red-ink entry. (accounting) sinônimo de REVERSING ENTRY.

rediscounting. redesconto.

redress (noun). 1 – indenização; reparação.

2 – sinônimo de REMEDY (vide).

redress (verb). indenizar; compensar; reparar; tutelar.

reducing balance method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

reducing installment method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

reduction of capital. (corporate law) diminuição de capital.

refer.

- hereinafter collectively referred to as the “Sellers” → doravante em conjunto denominados os “Vendedores”.

referee. auxiliar do juiz; espécie de árbitro.

reference. consulta.

reference to a third person. consulta a terceiro.

referendum. referendo.

referral. consulta; indicação.

refinance. (debt) refinanciar.

reflate. (economics) reflacionar.

reflation. (economics) reflatão.

reform (noun). reforma (da legislação).

reform (verb). (the convict) ressocializar.

reformation. 1 – (of contract) decisão judicial modificando o contrato para que reflita a vontade real das partes.

2 – (of convict) ressocialização.

refund. (tax law) restituição.

refusal to deal. (antitrust) recusa de negociação.

regime. regime.

register. (accounting) sinônimo de JOURNAL (vide).

register of deeds; registrar of deeds; recorder of deeds. cartório de registro de imóveis.

registered agent; statutory agent; resident agent. (corporate law) representante legal (autorizado a ser citado e intimado em nome do representado).

registered corporation. vide CORPORATION.

registered mail. carta registrada.

registered office. sede; escritório registrado. Vide nota em SEDE.

registered security. valor mobiliário nominativo (em que o nome do proprietário é registrado na contabilidade da empresa emissora).

registered trademark. (trademark law) vide TRADEMARK.

registrant. 1 – registrador; pessoa que faz registro.

2 – (trademark law) vide TRADEMARK.

registration and community-notification law. (criminal law) sinônimo de MEGAN’S LAW.

registration statement. registro de emissão (de valores mobiliários junto à Securities and Exchange Commission).

"The seller must also provide a prospectus to the purchasers of the securities setting forth the key information contained in the registration statement". [Anderson, Ronald A., Business Law].

regressive tax. vide TAX.

regular meeting. vide MEETING.

regular rate. vide RATE.

regularate. regular.

regulation. 1 – regulamento; regimento.
2 – regulação; regulamentação.

regulator. regulador.

regulatory. regulador; regulatório. Nota: o adjetivo **regulatório** não consta no Dicionário Aurélio nem no Dicionário Houaiss. Todavia, na prática, este termo já foi incorporado ao português.

regulatory agency. agência reguladora.

regulatory authority. autoridade reguladora.

reimbursement. reembolso; ajuda de custo.

reinstate. (employee) reintegrar; readmitir; reconduzir.

reinstatement. (of employee) reintegração; readmissão; recondução [Covington, Robert N. Employment Law, p. 517].

reinsurance. resseguro.

reinvest. reinvestir.

relate. relacionar.

- **positively related** → diretamente/positivamente relacionado.
- **negatively related** → inversamente relacionado.
- **the investment is negatively related to the interest rate** → o investimento é inversamente relacionado com a taxa de juros.

relate back; date back. retroagir.

- "An amended complaint will relate back to the time of the filing of the initial complaint for the purpose of the statute of limitations". → Uma petição inicial aditada retroage ao tempo de distribuição da petição inicial original para fins de prescrição.

related company. sinônimo de AFFILIATED COMPANY.

related cost. (accounting) sinônimo de JOINT COST.

related party. (corporate law) parte relacionada.

- **related-party transactions** → transações entre partes relacionadas.

relation. sinônimo de RELATIVE.

relation back. retroatividade.

relational contract. vide CONTRACT.

relationship. (family law) parentesco.

relative; relation; kinsman. parente.

- **blood relative; relative by consanguinity** → parente consanguíneo.
- **relative by affinity** → parente afim; parente por afinidade.

release (noun). 1 – (of prisoner) soltura; liberação; liberdade.

- **on release** → em liberdade.
- **defendant on release** → réu solto.
- "One condition that is required of every defendant is that she not commit a crime while on release". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 45] → Uma condição exigida de todo réu é que não pratique crime enquanto estiver em liberdade.

• **release pending trial** → sinônimo de PRE-TRIAL RELEASE (vide).

- **supervised release** → liberdade vigiada.
- 2 – (of obligation) quitação; liberação; remissão. Sinônimo: **discharge**.

As partes: [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 147].

• **releasor; releasing party** → quitador; credor que libera o devedor.

• **releasee; released party** → liberado; devedor liberado de uma obrigação pelo credor.

release (verb). 1 – (processo penal) pôr em liberdade; soltar; libertar; revogar a prisão.

- **to release the defendant** → pôr o réu em liberdade; soltar o réu.
- **to release (the defendant) pending trial** → soltar (o réu) provisoriamente.
- 2 – liberar; quitar (de uma obrigação).

• **to discharge someone from na obligation** → liberar alguém de uma obrigação.

release on own recognizance; release on personal recognizance. (criminal procedure) liberdade provisória sem necessidade de prestar fiança (assumindo o compromisso de comparecer em juízo).

- **the defendant was released on his own recognizance** → o réu foi solto após prestar o compromisso de comparecer em juízo.

release order. (of prisoner) alvará de soltura.

release pending appeal. liberdade provisória durante a apelação.

release prior to trial. liberdade provisória.

releasee. vide RELEASE.

releasor. vide RELEASE.

relevant cost. (accounting) sinônimo de DIFFERENTIAL COST.

relevant cost approach. (accounting) sinônimo de DIFFERENTIAL ANALYSIS.

relevant fact; relevant information. (law of corporations) fato relevante.

- “Kansas adopted a general fiduciary duty to disclose relevant facts on the part of officers or directors”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 494] → O Estado de Kansas adotou um dever fiduciário geral de divulgar fatos relevantes por parte dos diretores ou conselheiros.

relevant market. (antitrust) mercado relevante.

- **market definition** → definição do mercado relevante.
- **product market; relevant product market** → mercado relevante de produto.
- **geographapic market; relevant geographic market** → mercado relevante geográfico.
- **product market definition** → definição de mercado relevante na dimensão produto.
- **geographic market definition** → dimensão geográfica do mercado relevante; definição do mercado relevante em sua dimensão geográfica.
- **broadly defined market** → mercado relevante definido de forma ampla.
- **narrowly defined market** → mercado relevante definido de forma restrita.
- **national market** → mercado nacional.

relevant range. (cost accounting) intervalo relevante.

reliance. confiança.

- **in reliance on** → com base em; confiando em.
“Plaintiff entered into the contract with Defendant in reliance on Defendant’s false and misleading information, representations, and advertisements”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 99].
- **detrimental reliance** → confiança em promessas que, ao serem descumpridas, geram prejuízo; prejuízo gerado por descumprimento contratual. Pode-se traduzir literalmente por **confiança prejudicial** ou por **descumprimento contratual**. No direito contratual dos EUA, detrimental reliance pode suprir a ausência de **consideration** (vide) enquanto requisito de validade dos contratos.

reliance damages. vide DAMAGES.

relief. 1 – tutela; tutela jurisdicional; provimento; provimento jurisdicional; prestação jurisdicional. Na história do common law, **remedy** era a tutela dos juízes de direito (courts of law), enquanto **relief** era a tutela dos juízes de equidade (courts of equity). Atualmente, porém, **relief** e **remedy** são sinônimos. Vide o verbete **REMEDY**. Assista também a aula 8, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

- “Cause of Action (is) the fact or facts which give a person a right to **judicial relief** against another”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, p. 221]. → A causa de pedir é o fato ou fatos que conferem o direito de **tutela judicial** contra alguém.
- “The complaint fails to state a claim upon which **relief** can be granted”. → A petição inicial não apresenta uma pretensão que possa ensejar **tutela jurisdicional**.
- Defendant demands such other and further **relief** as this Court deems to be just, proper and equitable → A ré pede aqueles outros **providimentos** que o Juiz venha a considerar justos, apropriados e equitativos.
- **right to relief** → direito à tutela jurisdicional.
- **motion for relief from judgment** → vide MOTION.
- **relief from order** → espécie de agravo (recurso contra decisão interlocutória) em que o próprio juiz da causa julga o recurso [Rule 60 of the Federal Rules of Civil Procedure].
- **relief from clerical mistake** → embargos de declaração.
- **interlocutory relief; interim relief** → vide INTERLOCUTORY RELIEF.

Em alguns contextos, traduza **relief** por **pedido**:

- “The pleader may demand several types of relief, either cumulatively or alternatively”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 32] → A parte pode fazer diversos tipos de pedidos, tanto cumulativos quanto alternativos.
- 2 – dispensa.
3 – assistência, ajuda.

relitigate. vide LITIGATE.

relocation. (of employee) transferência; remoção.

remainder. direito real sobre imóvel que entra em vigor logo após o término de um direito real anterior sobre o mesmo imóvel. Exemplo: o testador deixa um imóvel para Fulano, e

após a morte de Fulano o imóvel é transmitido a Beltrano e seus herdeiros. Instituto típico do *common law*, sem equivalente no Brasil. Em alguns casos, assemelha-se ao fideicomisso.

remaining assets. vide DISSOLUTION.

remand (noun). (of the case) remessa, baixa.

- **remand of the case to the trial court** → baixa dos autos à primeira instância.

remand (verb). 1 – (the case) baixar/remeter.

- “The appellate court reversed the trial court’s opinion and remanded the case for new trial”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1319] → O tribunal reformou/revogou a decisão de primeira instância e baixou os autos para novo julgamento.

2 – (the defendant) recolher à prisão; retornar à prisão.

- “The magistrate, after denying bail, remanded the defendant to custody”. [Idem] → O juiz auxiliar, após negar a fiança, ordenou que o réu fosse recolhido à prisão.

remedial. 1 – protetivo, tutelar.

2 – processual.

remedy. tutela; provimento judicial; medida judicial; tutela jurisdicional; prestação jurisdicional. Vide RELIEF. Assista também a aula 8, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

- **judicial remedy** → tutela judicial.
- **specific remedy** → tutela específica. Evite traduzir **remedy** por **remédio**. Siga os exemplos abaixo:
- “If the statements were libelous the union president had a **civil remedy**.” [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 146] → Se as declarações escritas foram ofensivas à honra, o presidente do sindicato poderia pleitear um **provimento judicial** no âmbito civil.
- “The **remedy** for breach of an employment contract is damages and not reinstatement” [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 339] → A **tutela judicial** disponível para o descumprimento de um contrato de trabalho é indenização, e não a readmissão; O descumprimento de um contrato de trabalho confere direito a indenização, e não a readmissão.
- Procure o significado de **remedy** pelo contexto e traduza pelo termo correspondente.

Por exemplo, se o **remedy** for sanção, traduza por **sanção, penalidade**:

- “The Federal Trade Commission may thus seek a variety of **remedies** against a debt collector that violates the FDCPA”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 14] →

A Comissão Federal de Comércio pode então demandar uma série de **sanções** contra cobradores de dívida que violam o FDCPA.

Se o **remedy** for indenização, traduza **indenização**.

- “The contract may include a liquidated damage provision to limit the owner’s **remedy** if the contractor does not complete on time”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 168] → O contrato pode incluir uma cláusula penal para limitar a indenização devida ao proprietário caso o empreiteiro não termine a obra no prazo.

Se o **remedy** for **preliminary injunction**, traduza por **medida liminar**.

Remedy pode também ser traduzido simplesmente por **medida (judicial)**:

- The court imposed **remedies** that control business conduct → O juiz impôs medidas que controlam a conduta comercial.
 - “If the same wrong gives rise to several **remedies** a choice of one will preclude a subsequent action for such of the others as are inconsistent with the first”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 91] → Se várias **medidas judiciais** puderem ser pleiteadas contra um ato ilícito, a escolha de uma impedirá uma ação posterior pedindo outras medidas que forem incompatíveis com a primeira.
- Em alguns contextos, traduza **remedy** por **pedido**:

- “The **remedies** sought by plaintiff in the action”. → Os pedidos feitos pelo autor na ação.
- A tradução de **equitable remedy** e **legal remedy**:
- **equitable remedy; equitable relief** → tutela de equidade; tutela jurisdicional em ações de equidade. **Equitable remedy** pode ser uma **injunction** ou **specific performance**. Então, conforme o contexto, pode-se traduzir segundo indicado nos verbetes **injunction** e **specific performance**.
 - **legal remedy; remedy at law** → tutela de direito.

remedy at law. vide REMEDY.

remise. (a right, interest) liberar, quitar; renunciar.

“I do hereby waive, **remise**, release and forever discharge The Reader’s Digest Association, Inc. of and from all claims and demands arising prior to this date”. [Reader’s Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 30].

remission. remissão; perdão.

“Remission of debt by one solidary obligee releases the obligor but only for the portion of

that oblige”. [Civil Code of Louisiana, Article 1792].

remit. 1 – remitir; perdoar.

2 – remeter.

- to remit profits abroad → remeter lucros para o exterior.

3 – (the case) baixar; remeter.

- “The appellate court remitted the case to the trial court for further factual determinations”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1321] → O tribunal baixou/remeteu o processo para a primeira instância para que a instrução fosse complementada, para que mais fatos fossem determinados.

remittance. remessa; envio.

remittance advice. canhoto da invoice (nota fiscal) que é devolvido pelo cliente ao fazer o pagamento ao vendedor; qualquer documento emitido pelo comprador com informações sobre o pagamento que está sendo realizado [Warren, Carl. Accounting, page 286, 290].

remittance of earnings. remessa de lucros.

remittitur. (procedure) ordem judicial que concede novo julgamento ou diminuição da indenização fixada pelo júri. Fica a critério do autor escolher uma das duas opções.

removal. 1 – (of case) deslocamento; transferência.

“Removal is proper only if the federal court would have had jurisdiction had the plaintiff opted to begin the action there”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 25].

2 – (of officer) destituição; dispensa.

remove. 1 – (the case) deslocar; transferir.

- “These rules apply to criminal prosecutions removed to the United States district courts from state courts”. → Estas regras aplicam-se a ações penais transferidas da justiça federal dos Estados Unidos para a justiça estadual.

2 – destituir (alguém de um cargo).

- to remove from office → destituir do cargo.

- to remove the representative → destituir um representante.

remuneration. 1 – pagamento; paga.

- for remuneration → mediante pagamento.

- promise of remuneration → promessa de recompensa.

2 – remuneração.

rendering of services. prestação de serviços.

“When the parent company is not engaged in production or the rendering of services, it is customary to call it a holding company”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

rendition warrant. vide WARRANT.

renegotiate. renegociar.

renew. (the contract) renovar.

renewable. (contract) renovável.

renewal. (of contract) renovação.

renewal policy. apólice de renovação do seguro.

“Prior to the expiration of the year, he sent Everlith a renewal policy covering the next year, together with a bill for the renewal premium”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

renewal premium. prêmio pela renovação da apólice.

renounce. renunciar.

- to renounce the agency → renunciar ao mandato.

rent. aluguel. Vide LEASE.

- to assign the rent → ceder o aluguel.

- rent control → tabelamento de aluguel.

rent charge. aluguel anual pago sobre a renda de um imóvel. Traduza por *foro*, pois há suficiente paralelo entre o *rent charge* do *common law* e o *foro* da enfiteuse do *civil law*.

rent expense. (account) despesas de aluguéis; aluguéis pagos; aluguéis passivos.

rent revenue. (accounting) aluguéis ativos; aluguéis recebidos; receitas de aluguéis.

rental. aluguel.

rental agreement. contrato de locação.

rental contract. vide LEASE.

rentcharge. sinônimo de RENT CHARGE.

renter. locatário.

rentier. (economics) rentista.

rent-seeker. (economics) rentista.

rent-seeking. (economics) rent-seeking; busca de privilégio(s) (concedidos pelo governo); busca de renda. O termo rent-seeking já foi incorporado ao vocabulário econômico brasileiro.

renunciation. 1 – renúncia.

2 – (criminal law) desistência voluntária (da prática do crime). Sinônimos em inglês: **abandonment**; **withdrawal** [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1324].

“It is an affirmative defense to prosecution under Section 15.01 that under circumstances manifesting a voluntary and complete renunciation of his criminal objective the actor avoided commission of the offense attempted by abandoning his criminal conduct or, if abandonment was insufficient to avoid commission

of the offense, by taking further affirmative action that prevented the commission”.

renvoi. (conflict of laws) reenvio.

reorganization. 1 – (bankruptcy law) recuperação (de empresa). O Chapter 11 do Bankruptcy Code dos Estados Unidos rege a *reorganization* (recuperação de empresa). Por isso, a expressão Chapter 11 tornou-se sinônima de *reorganization*. Ao traduzir para o português, use sempre o termo legal *recuperação*, e não o termo *reorganização*. Vide exemplos abaixo:

- to file for reorganization; to file for Chapter 11; to file a Chapter 11 petition; to file for Chapter 11 relief; to file for protection from creditors; to make an application for protection from creditors → apresentar pedido de recuperação de empresa; requerer recuperação de empresa; requerer o benefício da recuperação de empresa.

“The airline filed for protection from its creditors under Chapter 11 of America’s bankruptcy law on September 12th”. (The Economist, September 18th 2004, p. 15). → A linha aérea apresentou pedido de recuperação de empresa em 12 de setembro.

“For much of last year, it was feared that Ford, in particular, would topple over into Chapter 11 bankruptcy”. (The Economist, September 4th 2004, A Survey of the Car Industry, p. 6).

- chapter 11 case → processo de recuperação de empresa.

- reorganization petition; Chapter 11 petition; Chapter 11 filing → petição inicial de recuperação judicial; pedido de recuperação judicial.

- chapter 11 debtor; debtor → devedor em recuperação; sociedade em recuperação.

“Although the Code permits individual non-business debtors to use Chapter 11, the vast majority of Chapter 11 cases involve business debtors”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 248] → Apesar de o Código permitir que pessoas físicas devedoras não empresárias usem o Capítulo 11 (requeiram a recuperação), a grande maioria dos processos de recuperação envolve devedores empresários.

- reorganization plan; Chapter 11 plan → plano de recuperação; plano de reorganização.

- to file the reorganization plan → apresentar o plano de recuperação.

- creditor acceptance → aceitação pelos credores.

- to confirm the reorganization plan → homologar o plano de recuperação.

- confirmation of the reorganization plan → homologação do plano de recuperação.

- conversion from Chapter 11 to Chapter 7; conversion from reorganization to bankruptcy → convalidação da recuperação judicial em falência.

2 – (tax law) reestruturação.

- A reorganization; B reorganization; etc. → Reestruturação A; reestruturação B, etc.

repatriate. repatriar.

repatriation. repatriação.

repay. (debt) amortizar, pagar.

repayment. (of debt) amortização; pagamento.

- repayment of the principal → amortização do principal (de dívida).

repeal (noun). revogação.

repeal (verb). revogar.

repealed. revogado.

repealer; repealing act. lei revogadora.

repeat offender. sinônimo de RECIDIVIST (vide).

repeater. sinônimo de RECIDIVIST (vide).

replace. repor.

replacement. reposição.

replacement cost. custo de reposição.

replenish the petty cash fund. (accounting) vide PETTY CASH FUND.

replevable. vide REPLEVIN.

replevin. (civil procedure) uma espécie de ação reivindicatória de bens móveis.

- writ of replevin → mandado de reintegração de posse (de bem móvel).

- to replevy → retomar/reivindicar a posse.

- replevable → reivindicável (por meio de replevin).

replevy. vide REPLEVIN.

reply. (civil procedure) réplica.

- reply in rebuttal → tréplica.

report (noun). 1 – relatório; parecer; laudo.

2 – revista de jurisprudência; repositório de jurisprudência. Sinônimos em inglês: reporter; law report; law reporter; court reports.

- Supreme Court Reporter → Revista de Jurisprudência da Suprema Corte.

3 – (accounting) sinônimo de FINANCIAL STATEMENT.

report (verb). 1 – (tax) declarar (para o fisco).

2 – (labor law).

- to report for work → apresentar-se para o trabalho.

3 – divulgar.

- **reporting of financial statements** → divulgação de demonstrações financeiras.

4 – (accounting) reconhecer; incluir; classificar. Vide os exemplos abaixo:

- “Accountants must determine in which period the revenues and expenses of the business should be reported”. [Warren, Carl. Accounting, page 102] → Os contadores devem determinar em que exercício as receitas e despesas da empresa devem ser reconhecidas.

- “Merchandise inventory is reported as a current asset on the balance sheet”. [Warren, Carl. Accounting, page 260] → O estoque de mercadorias é incluído no balanço patrimonial como um item do ativo circulante. O estoque de mercadorias é classificado no balanço patrimonial como um item do ativo circulante.

report of delivery. aviso de recebimento.

report of management. (accounting) relatório da administração.

reported earnings. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

reported income. sinônimo de EARNINGS BEFORE INCOME TAXES.

reporter. sinônimo de REPORT (vide).

reporter of decisions; court reporter. servidor público encarregado de publicar decisões judiciais.

reporter's syllabus. ementa.

reporting company. vide COMPANY.

reporting entity. (accounting) entidade contábil.

reporting period. (accounting) sinônimo de ACCOUNTING PERIOD.

repossess. retomar; reintegrar na posse.

repossession. retomada; reintegração de posse.

represent. 1 – representar.

2 – (contract drafting) declarar. Vide REPRESENTATION.

representation. Atenção ao traduzir este termo, pois pode significar tanto **representação** (acepções 1 e 2), quanto **declaração** (acepção 3).

1 – (sucession) representação.

- **to take by representation** → herdar por representação.

- **to pass by representation** → transmitir (a herança) por representação.

2 – representação. **Representation** é a relação entre o **representative** (representante) e o principal (representado).

3 – declaração.

- **representations and warranties** → declarações e garantias.

- “The representations, warranties and covenants contained herein or in any document”. [Professional Sports Care Management Inc_ NY, Stock Purchase Agreement, p. 28] → As declarações, garantias, e avenças contidas neste instrumento ou em qualquer documento.

- **false representation** → declaração falsa.

representative. 1 – representante.

2 – congressista; parlamentar; deputado.

representative action. sinônimo de DERIVATIVE ACTION (vide).

representative capacity. vide CAPACITY.

repressive tax. vide TAX.

reprieve (noun). (of sentence) suspensão; adiamento (da pena).

reprieve (verb). (the sentence) suspender; adiar (a pena).

reprisal. (international law) represália.

republic. república.

Republican Party. Partido Republicano. Sinônimos: GOP; Grand Old Party.

repudiate. 1 – (a contract) descumprir (o contrato); recusar-se a cumprir (o contrato).

“Avoidance or disaffirmance of a contract by a minor may be any expression of an intention to repudiate the contract. [Anderson, Ronald A., Business Law]”.

2 – negar validade; revogar.

repudiatee. vide REPUDIATION.

repudiation. (of contract) descumprimento; rescisão.

- **repudiatee** → parte inocente (em caso de descumprimento contratual).

- **anticipatory repudiation** → rescisão do contrato antes do vencimento; rescisão antecipada do contrato.

- **total repudiation** → descumprimento total (do contrato).

repugnant verdict. vide VERDICT.

repurchase. recompra.

reputation evidence. vide EVIDENCE.

request. pedido; requerimento.

- **at the request of someone** → a pedido de alguém.

request for admission. vide ADMISSION.

request for proposals (RFP). edital (de licitação).

request for relief. sinônimo de CLAIM (vide).

requirable. exigível.

require. exigir; requerer; obrigar.

- to be required to do something → ter a obrigação/dever de fazer algo.

Em redação formal, simplifique eliminando sinônimos desnecessários. Por exemplo:

- Any statement required by or pursuant to any applicable law → qualquer declaração exigida por qualquer lei aplicável.

required rate of return. (accounting) sinônimo de HURDLE RATE.

requirement. requisito; exigência.

- statutory requirements → exigências legais.

requirements contract. vide CONTRACT.

requisite. exigido.

- “The petition must be filed by the requisite number of creditors”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 141] → O pedido deve ser feito pelo número exigido de credores.

requisition (noun). (accounting) requisição.

requisition (verb). (accounting) requisitar.

- to requisition materials → requisitar materiais.

requisitory letter. sinônimo de LETTER OF REQUEST.

res. vide TRUST.

res adjudicata. sinônimo de RES JUDICATA.

res gestae witness. vide WITNESS.

res ipsa loquitur. responsabilidade por fato de coisa; responsabilidade por negligência. Definição: princípio segundo o qual há presunção relativa de culpa quando o dano é causado por algo que esteja sob o controle exclusivo de uma pessoa.

res judicata; claim preclusion. coisa julgada. Em inglês, as expressões *res judicata* e *claim preclusion* são sinônimas [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1337].

Ver também ESTOPPEL (COLLATERAL ESTOPPEL).

resale. revenda.

resale price maintenance; fair trade agreement. (antitrust) manutenção de preços de revenda; fixação de preços de revenda.

resale price method. vide TRANSFER PRICE.

rescind. 1 – (the contract) rescindir, resolver.

- 2 – (the law) revogar.

rescission. rescisão; resolução.

- mutual rescission → distrato.

research and development (R & D). pesquisa e desenvolvimento (P & D).

resell. revender.

reservation. (of a treaty, in public international law) reserva. Em inglês, os termos *declarations, understandings, clarifications, etc.*, são sinônimos de *reservation*. [Buergethal, Thomas, Public International Law, p. 109].

reserve. 1 – reserva.

- reserve for contingencies → reserva para contingências.

- legal reserve → reserva legal.

- to reverse the reserve → reverter a reserva.

2 – (economics; banking) encaixes; encaixe; encaixe bancário; reservas.

- “Deposits that banks have received but have not loaned out are called reserves”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 636] → Os depósitos que os bancos receberam, mas não emprestaram, são chamados de encaixes/encaixe bancário/reservas.

- to hold in reserve → manter em caixa.

- reserve ratio → taxa de reserva, relação reservas-depósitos.

- excess reserves → reservas voluntárias; encaixes voluntários.

- reserve requirement; reserve requirements → reservas compulsórias; compulsório; reservas obrigatórias; recolhimento compulsório; depósito compulsório; encaixe legal; exigência de reservas.

- “The Fed places a minimum on the amount of reserves that banks hold, called a reserve requirement”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 637] → O Fed determina o mínimo de reservas/encaixes que os bancos devem manter, chamadas de reservas compulsórias/encaixe legal/etc.

- the US dollar is the world's main reserve asset [Wolf, Martin. Financial Times April 7 2009] → o dólar americano é o principal ativo de reserva do mundo.

- China's reserve holdings [The Economist, May 28th 2009] → as reservas da China.

- 3 – (insurance) reserva.

reserve account. vide ESCROW.

reserve for bad debts. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

reserve for doubtful debts. (accounting) sinônimo de ALLOWANCE FOR BAD DEBTS.

reserve for wear, tear, obsolescence and inadequacy. (accounting) sinônimo de ACCUMULATED DEPRECIATION.

reserve requirement. (economics) vide RESERVE.

reserved surplus. (accounting) sinônimo de APPROPRIATED RETAINED EARNINGS.

residence. residência.

resident agent. sinônimo de REGISTERED AGENT (vide).

resident alien. vide ALIEN.

residential community treatment center. sinônimo de HALFWAY HOUSE.

residential lease. locação residencial.

residential time. sinônimo de VISITATION.

residual income. (accounting) lucro residual.

residual value. (depreciation) valor residual. Sinônimos em inglês: scrap value; salvage value; trade-in value [Warren, Carl. Accounting, page 397].

resign. pedir demissão; renunciar; exonerar-se.

resignation. (from job, office) pedido de demissão; renúncia; exoneração.

resisting arrest; resisting lawful arrest. crime de resistência.

resolution. 1 – (of the board of directors) deliberação (da diretoria, por exemplo).
2 – (of the U.N., etc.) resolução.

resolution of dispute; dispute resolution. (processo) resolução/solução de conflitos.

resource. (economics) recurso.

- natural resources → recursos naturais.
- renewable natural resource → recurso natural renovável.
- nonrenewable natural resource → recurso natural não renovável.

respite. 1 – suspensão; prazo.

2 – (in Louisiana) espécie de concordata civil. “A respite is an act by which a debtor, who is unable to satisfy his debts at the moment, transacts with his creditors and obtains from them time or delay for the payment of the sums which he owes to them”. [Civil Code of Louisiana, Article 3084].

respondeat superior. culpa in eligendo. Definição: responsabilidade do empregador/mandante pelos danos causados pelo empregado/mandatário nos limites do exercício do emprego/mandato.

respondent. 1 – réu; reclamado; requerido. Prefira o termo réu.

2 – recorrido; apelado.

responsibility. responsabilidade.

responsibility accounting. (accounting) contabilidade por responsabilidade.

responsibility center. (accounting) centro de responsabilidade.

responsible. responsável.

rest. (procedure) encerrar a instrução do processo; terminar a produção de provas. Quando o advogado encerra a produção de provas no julgamento, isto é, encerra a instrução do processo, ele diz “I rest my case”.

- I rest my case → encerro a produção/apresentação de provas; encerro a instrução do processo.
- the defense rests → a defesa, o advogado de defesa encerra a produção/apresentação de provas; encerra a instrução do processo.

Restatement. tratado de direito (publicado pelo American Law Institute). Por exemplo:

- Restatement of Torts → Tratado sobre Responsabilidade Civil.

restitution. restituição; indenização.

- order of restitution → indenização da vítima fixada na sentença penal condenatória.
- restitution to the victim → composição dos danos; indenização à vítima.

restoration. restauração.

restrain. reprimir.

- to illegally restrain trade → vide RESTRAINT OF TRADE.

restraining order. 1 – (family law) ordem judicial; mandado de distanciamento. A restraining order normalmente visa coibir atos de violência doméstica. Sinônimos: protection order; protective order; stay-away order.

2 – sinônimo de temporary restraining order. Vide INJUNCTION.

3 – ordem judicial (para impedir a dissipação ou perda de bens).

restraint. 1 – repressão; coação; constrangimento. Vide HABEAS CORPUS.

2 – sinônimo de RESTRAINT OF TRADE (vide).

restraint of trade. (antitrust) conduta anticoncorrencial. Sinônimos de restraint of trade em inglês: restraint; trade restraint; anticompetitive conduct; anticompetitive practice; restrictive practice; antitrust violation. Todos estes termos devem ser traduzidos por conduta anticoncorrencial. [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1340].

- “Congress passed the Sherman Act at a time of dynamic change in the views of common law courts about the appropriate standard for evaluating restraints of trade”. [Gellhorn, Er-

nest. Antitrust Law and Economics, p. 15] → O Congresso aprovou o Sherman Act em uma época de mudança dinâmica no entendimento dos juízes da common law sobre a regra apropriada para avaliar as condutas anticoncorrenciais.

- **conspiracy in restraint of trade**; **combination in restraint of trade**; **agreement in restraint of trade**; **agreement to restrict competition**; **contract in restraint of trade**; **anticompetitive agreement**; **combination**; **collusion**; **restrictive agreement**; **antitrust conspiracy** → acordo anticoncorrencial.

- “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal”. [Sherman Antitrust Act, Section 1] → Todo contrato anticoncorrencial, na forma de truste ou em outra forma, que afetar o comércio interestadual ou o comércio com outras nações é ilegal.

- **to (illegally) restrain trade** → ser anticoncorrencial. Vide os exemplos abaixo:

- “Khan claimed that the price ceiling illegally restrained trade” [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 3] → A Khan alegou que o teto de preço era anticoncorrencial.

- “The Sherman Act applies to conduct that restrains trade or commerce among the several States, or with foreign nations”. [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 559] → O Sherman Act é aplicado a condutas anticoncorrenciais entre os vários Estados, ou com nações estrangeiras.

- **horizontal restraint**; **horizontal restraint on competition** → prática restritiva horizontal; prática horizontal; conduta anticompetitiva horizontal.

- **vertical restraint**; **vertical restraint on competition** → prática restritiva vertical; prática vertical; conduta anticompetitiva vertical.

restrict. (accounting)

- **to restrict retained earnings** → vide APPROPRIATED RETAINED EARNINGS.

restricted security. (corporate law) valor mobiliário não registrado na Securities and Exchange Commission (SEC) e que portanto não pode ser livremente negociado no mercado de capitais. Sinônimos: **restricted stock**; **letter security**; **letter stock**; **unregistered security**.

restricted stock. sinônimo de **RESTRICTED SECURITY**.

restriction. (accounting) reserva.

restrictive covenant. 1 – regulamento do imóvel; convenção de condomínio. Sinônimos em inglês: **restrictive covenant in equity**; **equitable easement**; **equitable servitude**.

2 – sinônimo de **NONCOMPETITION COVENANT** (vide).

restrictive indorsement. vide **INDORSEMENT**.

restrictive interpretation. vide **INTERPRETATION**.

restrictive practice. sinônimo de **RESTRAINT OF TRADE** (vide).

restructuring. reestruturação.

restructuring charge. (accounting) despesa de reestruturação [Warren, Carl. Accounting, page 566].

result. 1 – (of crime) resultado.

2 – (accounting) resultado.

retail. varejo. Vide também **WHOLESALE**.

- **to sell at retail** → vender no varejo.

retail banking. serviço bancário varejista. Vide **WHOLESALE BANKING**.

“Many bankers now like to stress the ‘retail’ bit of retail banking”. [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

retail business. (accounting) vide **BUSINESS**.

retail inventory method. (accounting) método do preço de venda a varejo.

retail price. preço de varejo.

retail sales tax. vide **TAX**.

retail store. loja de varejo.

retail trade. comércio varejista.

retail value. valor de varejo.

retailer. varejista.

retain. (counsel) contratar (advogado).

retained earnings. (accounting) lucros acumulados. Sinônimos em inglês: **undistributed profits**; **earned surplus**; **earned capital**; **earning retention**; **earnings retained**; **internal reserve**; **profit retained**; **seed capital**; **surplus from profits**; **surplus profit**; **surplus reserve**.

retained earnings statement. (accounting) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Sinônimos em inglês: **statement of changes in retained earnings**; **statement of retained earnings**; **statement of surplus analysis**.

retained earnings-appropriated. (accounting) sinônimo de **APPROPRIATED RETAINED EARNINGS**.

retained expert. assistente técnico.

retainer. 1 – honorário advocatício.

2 – procuração judicial.

retake. retomar.

retire. 1 – (the jury) recolher (na sala secreta).

- the jury retired to consider the verdict → o júri se recolheu na sala secreta para deliberar sobre o veredicto.

2 – (security; negotiable instrument; bond) retirar de circulação.

- the companies have een retiring equities through share buybacks → as sociedades têm readquirido suas próprias ações para retirá-las de circulação; as sociedades têm retirado suas ações de circulação por meio de re-aquisição.

retiree. (labor law) aposentado.

retirement. 1 – aposentadoria.

2 – (of security; negotiable instrument; bond, etc.) retirada de circulação.

- retirement of the share → cancelamento da ação.

retirement plan. (labor law) plano de aposentadoria.

“The Executive shall be entitled to participate in the Company’s Retirement Plan”. [Reader’s Digest Association Inc., Employment Agreement, p. 3].

retorsion; retortion. (international law) retorsão.

retraction. retratação (desmentir-se; desculpar-se).

retreat rule. (criminal law) regra segundo a qual a vítima deve tentar fugir de seu agressor de forma segura antes de usar legítima defesa. A regra oposta é chamada de **no retreat rule**.

retrenchment. diminuição de despesas; corte de gastos.

retribution. retribuição.

retroactive. retroativo.

retroactive adjustments. (accounting) sinônimo de PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS.

retroactive effect. efeito retroativo.

retroactivity. retroatividade.

return (noun). 1 – (of summons, writ) recibo de execução; prova da entrega da citação/intimação/mandato.

2 – (tax) declaração (de imposto).

- income tax return → declaração de imposto de renda.

- joint return → declaração em conjunto de imposto (marido e mulher).

3 – retorno; rendimento.

- rate of return; return rate → taxa de retorno; taxa de rentabilidade.

- return on stockholders’ equity → retorno sobre o patrimônio líquido.

- return on investment → retorno do investimento.

- return on equity → rendimento das ações. “They are mainly interested in the return on its equity portfolio”. [The Economist September 18th, 2004, p. 77] → Eles estão interessados principalmente no rendimento da carteira de ações.

- “A 5 percent aftertax return on investments”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions]. → Os investimentos rendem 5% após deduzidos os impostos.

return (verb). devolver.

return inward. (accounting) sinônimo de SALES RETURNS.

return of goods bought. (accounting) sinônimo de PURCHASE RETURN.

return on assets. sinônimo de RATE EARNED ON TOTAL ASSETS.

return on net worth. (accounting) sinônimo de RATE EARNED ON STOCKHOLDERS’ EQUITY.

return on stockholders’ equity. (accounting) sinônimo de RATE EARNED ON STOCKHOLDERS’ EQUITY.

return on total assets. sinônimo de RATE EARNED ON TOTAL ASSETS.

return receipt. (mail) aviso de recebimento.

returned merchandise. (accounting) mercadoria devolvida.

returned purchase. (accounting) sinônimo de PURCHASE RETURN.

returned sales. (accounting) sinônimo de SALES RETURNS.

returns to scale. VIDE SCALE.

revalue. (the currency) valorizar. Para a diferença entre appreciate e revalue, vide o verbete VALORIZAR.

- the government revaluated the currency → o governo valorizou a moeda.

revaluation. 1 – (of currency) vide APPRECIATION.

2 – (of assets) reavaliação.

revenue. 1 – receita; arrecadação; faturamento.

- tax revenue → receita tributária.

- total revenue → receita total.

- marginal revenue → receita marginal.

- **government revenue; government receipts** → receita pública.

2 – (contabilidade) receita.

- “Net service revenues for fiscal 2002 increased 25% to \$2.0 billion from \$1.6 billion for fiscal 2001”. [Warren, Carl. Accounting, page E-3] → As receitas líquidas de serviços do ano fiscal de 2002 cresceram 25% para \$2,0 bilhões em relação a \$1,6 bilhões no ano fiscal de 2001.

revenue account. (accounting) conta de receita.

revenue and expense account. (accounting) sinônimo de **INCOME SUMMARY** (vide).

revenue charge. (accounting) sinônimo de **REVENUE EXPENDITURE**.

revenue cost graph. (accounting) sinônimo de **BREAK-EVEN CHART**.

revenue expenditure. (accounting) despesa propriamente dita; despesa consumida inteiramente no exercício; despesa que não adiciona valor a um bem do ativo imobilizado [Warren, Carl. Accounting, page 402]. Sinônimos em inglês: **expenditure on revenue account; income statement charge; non-capital expense; revenue charge**. Vide **CAPITAL EXPENDITURE**.

A diferença entre **capital expenditure** e **revenue expenditure**.

Capital expenditure (despesa de capital) é lançada a débito de uma conta do ativo.

Revenue expenditure (despesa propriamente dita) é lançada a débito de uma conta de despesa.

Capital expenditure beneficia vários exercícios, sendo baixada como despesa periodicamente.

Revenue expenditure beneficia apenas um exercício, sendo lançada diretamente como despesa [Warren, Carl. Accounting, page 402].

revenue journal. (accounting) diário de receitas.

revenue profit. (accounting) sinônimo de **OPERATING INCOME**.

revenue realization principle. (accounting) sinônimo de **REALIZATION PRINCIPLE**.

revenue received in advance. sinônimo de **DEFERRED REVENUE** (vide).

reversal. (of judgment) reforma.

- “This is ground for reversal on appeal”. → Isto é motivo para reformar (a sentença).
- **reversal of conviction** → reforma da sentença condenatória.

reversal entry. (accounting) sinônimo de **REVERSING ENTRY**.

reverse. 1 – (a judgment) reformar; dar provimento ao recurso. Sinônimos: **overrule; overturn**.

- “We hereby reverse the trial court’s judgment”. → reformamos a sentença; damos provimento ao recurso.

- **to reverse wholly or in part** → reformar a sentença total ou parcialmente; dar provimento total ou parcial ao recurso.

- **to reverse the conviction** → anular a condenação.

2 – (accounting) estornar.

- “An account receivable that has been written off against the allowance account may later be collected. In such cases, the account should be reinstated by an entry that reverses the write-off entry”. [Warren, Carl. Accounting, page 322] → Uma conta a receber que foi baixada contra a provisão pode ser cobrada posteriormente. Nestes casos, a conta deve ser recuperada por meio do estorno da baixa.

reverse causality. (economics) causalidade reversa.

reverse entry. (accounting) sinônimo de **REVERSING ENTRY**.

reversing entry. (accounting) estorno.

reversion. direito de reaver um imóvel, nos termos de um **REVERSIONARY INTEREST** (vide).

reversionary interest. (property law) direito de retomar o bem após o término da locação; direito real retido pelo alienante (no caso de alienação parcial do bem); direito de reversão da alienação.

review (noun). (on appeal) reexame.

review (verb). (on appeal) reexaminar; rever.

reviewable. admissível (o recurso); recorrível.

revocation. 1 – revogação.

2 – (of offer) retratação.

revoke. 1 – revogar.

2 – (the offer) retratar.

rhetoric. retórica.

Richard Roe. beltrano.

RICO. abrev. de **Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act**. Vide **RACKETEERING**.

ride. vide **FREE RIDER**.

rider. 1 – (of contract, bill, insurance policy) aditamento; modificação.

2 – vide **FREE RIDER**.

right. 1 – direito. Vide **LAW**.

- **accrual of a right** → aquisição de um direito.
- **right to something** → direito a algo.
- **as of right** → exigível por lei; direito conferido por lei.

“The Supreme Court has held that the Due Process and Equal Protection Clause guarantee a right to counsel in any first appeal as of right”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 314]

Classificação:

- **acquired right** → direito não personalíssimo [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1347]. Evite traduzir **acquired right** por “direito adquirido”. Vide **VESTED RIGHT** abaixo.
- **imprescriptible right** → direito imprescritível.
- **property right** → direito patrimonial.
- **vested right** → direito adquirido. Vide **ACQUIRED RIGHT** acima.

right of action. (procedural law) direito de ação.

right of dissent and appraisal. sinônimo de **APPRAISAL REMEDY** (vide).

right of first refusal. (on a sales agreement) direito de preferência.

right of indemnity. direito de regresso.

“Thus the injured person can recover either from the employee or the employer; if he chooses the employer, the latter, having paid, has a right of indemnity against the employee”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 451].

right of privacy. direito de privacidade. Sinônimo desnecessário em inglês: **right to privacy**.

right of publicity. direito de imagem. Não traduza por “direito de publicidade”.

right of recourse. direito de regresso.

“In most instances, there is at least one party to commercial paper who, if required to pay, will have a right of recourse, or a right to obtain indemnity from some other party”. [Anderson, Ronald A., *Business Law*].

right of retention. direito de retenção.

right of survivorship. (property law) direito de acrescer. Vide explicação no verbete **TENANCY** (joint tenancy).

right to indemnification. direito de regresso.

right to remain silent. direito de permanecer calado.

right to strike. (labor law) direito de greve.

right to vote. direito de voto.

right wing. direitista.

right-and-wrong test. sinônimo de **McNAGHTEN RULE**.

rightful. lícito; legal.

rightist. direitista.

right-of-center. (politics) centro-direita.

right-of-way. 1 – (property law) passagem forçada; servidão de passagem; direito de passagem.
2 – (traffic law) preferência (em direito de trânsito).

right-wrong test. sinônimo de **McNAGHTEN RULE**.

ringfencing. (business) separação jurídica entre os negócios de sociedade prestadora de serviço público ou banco, para que a falência de parte da empresa, ou a falência da matriz, não afete as outras partes ou as subsidiárias.

riparian. ribeirinho.

- **riparian owner** → proprietário ribeirinho.
- **riparian land** → terreno ribeirinho.

rise. subir (a cotação da moeda, por exemplo).

- **the euro has risen against the dollar** → o euro subiu em relação ao dólar.
“Since mid-2001 the euro has risen by almost 50% against the greenback”. [The Economist, October 2nd 2004, *A Survey of the World Economy*, p. 16].

rising. crescente.

- **rising marginal cost** → custo marginal crescente.

risk. risco.

- **aggregate risk** → risco agregado.
- **for the account and risk of someone** → por conta e risco de alguém.
- **idiosyncratic risk** → risco idiossincrático.
- **risk averse** → averso ao risco.
- **risk aversion** → aversão ao risco.
- **risk distribution** → distribuição do risco.
- **risk management** → administração de risco.
- **“short-term risk-taking”** [The Economist, Sep 25th 2008] → assunção de risco de curto prazo.

risk assessment. avaliação de risco.

risk capital. vide **CAPITAL**.

rival good. vide **GOOD**.

RLLP. abrev. de **REGISTERED LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP**.

roadshow (presentation). (em mercado financeiro) apresentação a potenciais investidores; (apresentação de) roadshow.

robbery. roubo. Vide THEFT.

- **aggravated robbery** → roubo qualificado.
- **armed robbery** → roubo qualificado pelo uso de arma.

Robinson-Patman Act. (antitrust) lei federal de 1936 que proibiu a prática de discriminação de preços com fins anticoncorrenciais.

rogatory letter. sinônimo de LETTER OF REQUEST.

ROI. abrev. de return on investment. Vide RETURN.

roll over. (debt, loan) rolar (a dívida).

rolled-up plea. (civil procedure) vide PLEA.

rolling budget. (contabilidade) orçamento rolante.

rolling capital. (accounting) sinônimo de WORKING CAPITAL (vide).

rollover. 1 – (of debt) rolagem.

2 – transferir o fundo de investimento para um novo investimento do mesmo tipo.

“If the taxpayer utilizes the tax-free rollover of Section 1039, the holding period for the initial investment will add to each subsequent reinvestment”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

Roman law. direito romano.

ROR. abrev. de RELEASE ON OWN RECOGNIZANCE (vide).

round. (WTO) rodada.

- **Doha Round** → Rodada de Doha.

Royal Courts of Justice. (in the UK) edifício em Londres que abriga o High Court of Justice e o Tribunal Recursal da Inglaterra e País de Gales.

royalty. (intellectual property) royalty.

royalty-backed. garantido por royalty.

royalty-backed securities. valores mobiliários garantidos por royalties.

Rt. Hon. (the Right Honorable) excelentíssimo.

ruble. (Russian currency) rublo.

ruinous competition. vide COMPETITION.

rule (substantivo). regra; norma.

- **mandatory rule** → norma cogente.
- **default rule** → norma dispositiva.

rule (verbo). decidir.

- **to rule on something** → decidir sobre algo.
- “Opposing counsel is entitled to prevent the proof from being admitted into the record, until the court has ruled on the objection”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 232] → Os advogados da parte contrária podem impe-

dir que a prova seja admitida nos autos, até que o juiz decida sobre a objeção/impugnação.

- **to rule against someone** → decidir contra alguém.

- **rule out** → rejeitar; negar.

“Oracle will try to get a ‘poison pill’ defence by People Soft ruled out”. [The Economist September 18th 2004, p. 67].

rule of law. 1 – norma jurídica; regra jurídica.

2 – estado de direito. Nota: Apesar de existirem discussões acadêmicas, a correspondência entre ‘estado de direito’ e ‘rule of law’ é consagrada e apropriada. Vide também ESTADO DE DIREITO.

“Belief in the existence of a fundamental law, to which governments must adhere (...), has been characteristic of European thought at least since the eleventh century. This belief finds expression in the English concept of Rule of Law as well as in the German idea of the Rechtsstaat, not to mention the American constitutional requirement of due process of law”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 7].

rule of reason. (antitrust) regra da razão. Vide também PER SE.

rule to show cause. sinônimo de SHOW-CAUSE ORDER (vide).

rulemaking. 1 – regulatório; normativo.

- **rulemaking powers** → poderes regulatórios.

2 – regulação; regulamentação; normatização.

Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce. Regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.

ruling. decisão (judicial).

“In addition, by its very nature, a ruling granting or denying a motion for more definite statement is interlocutory in character”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 64].

ruling letter. sinônimo de DETERMINATION LETTER.

run (noun). (economia) corrida.

- **bank run** → corrida contra os bancos; corrida bancária.

- **a run on the currency** → corrida contra a moeda.

run (verb). 1 – terminar (o prazo).

2 – (a business) administrar.

3 – concorrer.

- **to run for president** → concorrer a presidente.

- **to run for the office** → concorrer ao cargo.
- 4 – (economics)
- “the US tends to **run** current account deficits” [Wolf, Martin. Financial Times April 7 2009] → Os EUA tendem a **ter** / **manter** déficits em conta corrente.
- “It is also hard to believe that a country such as China should be saving half of its GDP or **running** current account surpluses of close to

10 per cent of GDP”. [Wolf, Martin. Financial Times April 7 2009] → É também difícil de acreditar que um país como o China esteja economizando metade de seu PIB ou **mantendo** superávits de conta corrente de cerca de 10% do PIB.

runoff election. segundo turno.

rupee. (currency of India) rupia.



S corporation. vide CORPORATION.

sabotage. sabotagem.

SADC. abrev. de SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY.

safe conduct. salvo-conduto.

safe deposit box. cofre.

safe-deposit company. sociedade depositária.

safeguard. (in the WTO) salvaguarda.

safety margin. (accounting) sinônimo de MARGIN OF SAFETY.

said; aforesaid; aforementioned; above-mentioned. supracitado; dito; mencionado; referido. O termo **said** e suas variações são quase sempre desnecessários, podendo ser suprimidos. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 391].

salable value. vide VALUE.

salaried. assalariado.

salary. salário.

salary check. contracheque.

sale. 1 – venda.

- approval sale; sale on approval → venda a contento.
- cash sale → venda à vista.
- consignment sale → vide CONSIGNMENT.
- credit sale; sale on credit → venda a crédito; venda a prazo.
- documentary sale; cash-against-documents sale → venda sobre documentos.
- foreclosure sale → excussão da hipoteca; venda do bem hipotecado.
- installment sale → venda a prestação.
- judicial sale; sheriff's sale; execution sale; judgment sale → venda judicial; venda forçada.
- sale as is; sale with all faults → venda sem qualquer garantia.
- sale with right of redemption → retrovenda.
- sample sale; sale by sample → venda sob amostra.
- tax sale → execução fiscal.

2 – Ao se referir ao valor total das vendas de uma empresa, pode-se traduzir **sales** por **faturamento** ou **receita de vendas**:

- “(...) the world's biggest steel company by sales with an estimated \$58.9 billion in annual sales”. [The Economist June 3rd 2006, page 58] → A maior fabricante de aço do mundo em faturamento, com faturamento anual estimado em \$58,9 bilhões.

- “Autodesk's sales have grown by 23% in each of the past three years”. [The Economist June 3rd 2006, page 64] → O faturamento da Autodesk cresceu 23% em cada um dos três últimos anos.

Vide também o exemplo em MERCHANDISE e GROSS PROFIT.

sale and leaseback. leasing de retorno.

sale of business. (dir. societário) trespasse.

sale short. sinônimo de SHORT SALE (vide).

sales agent. representante comercial.

sales agreement; sales contract; contract of sale; contract for sale. contrato de compra e venda.

sales allowance. (accounting) vide ALLOWANCE.

sales budget. (accounting) orçamento de vendas.

sales check. sinônimo de SALES SLIP.

sales cost. (accounting) sinônimo de COST OF MERCHANDISE SOLD (vide).

sales discount. (accounting) desconto sobre vendas; desconto concedido.

sales floor. (in a store) área de vendas (em contraposição à área administrativa da loja).

sales invoice. fatura de venda; nota fiscal de venda.

sales journal. (accounting) diário de vendas. Sinônimos em inglês: **sold daybook**.

sales margin. (accounting) sinônimo de GROSS PROFIT.

sales mix. (accounting) combinação de vendas; sales mix. O termo **sales mix** é frequentemente utilizado na contabilidade brasileira.

- sales mix percentage → porcentagem de combinação de vendas.

sales receipt. sinônimo de SALES SLIP.

sales returns. (accounting) vendas canceladas; devoluções de vendas. Sinônimos em inglês: returned sales; return inward.

sales revenue. (accounting) faturamento; receita de vendas.

sales slip; sales check; sales receipt. recibo (de venda).

sales tax. vide TAX.

sales to inventories. (accounting) sinônimo de INVENTORY TURNOVER.

salvage. (insurance) salvados; salvamento.

- salvage charges → despesas de salvamento.

salvage value. (depreciation) sinônimo de RESIDUAL VALUE.

salvage value; scrap value. (accounting) sucata ou sobras.

sample. amostra.

sample sale. vide SALE.

sampling. amostragem.

sanction (noun). 1 – (penalty; reward) sanção.
2 – (approval) sanção.

sanction (verb). 1 – (approve) sancionar.
2 – (punish; reward) sancionar.

sanitation. saneamento.

Sarbanes-Oxley Act. (USA) lei federal de 2002 que regula a contabilidade financeira e auditoria das companhias de capital aberto. Sinônimos: Investor Protection, Auditor Reform, and Transparency Act of 2002; SOX; SarbOx.

SarbOx. vide SARBANES-OXLEY ACT.

statement of income. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

satisfaction. satisfação; cumprimento; execução.

- satisfaction of judgment → cumprimento da sentença.
- satisfaction of mortgage → liberação da hipoteca.

satisfy. satisfazer; preencher; cumprir.

- to satisfy the terms of the contract → cumprir os termos do contrato.
- to satisfy his debt → pagar sua dívida.
- to satisfy the judgment → cumprir a sentença.

saver. poupador.

saving. (economics) poupança.

- domestic saving → poupança interna.
- national saving → poupança nacional.
- national saving rate → taxa de poupança nacional.

saving clause; savings clause. 1 – norma em lei ou contrato contendo uma exceção, uma ressalva.

2 – sinônimo de SEVERABILITY CLAUSE (vide).

savings account. vide ACCOUNT.

savings bond. vide BOND.

savings-and-loan association. associação de poupança e empréstimo. Sinônimos em inglês: loan association; thrift institution; thrift.

“The savings-and-loan crisis helped to bring down hundreds of American banks” [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

scale. (economics) escala.

- constant returns to scale → rendimentos constantes de escala.
- decreasing returns to scale → rendimentos decrescentes de escala.
- diseconomies of scale → deseconomias de escala.
- economies of scale → economias de escala.
- efficient scale → escala eficiente.
- increasing returns to scale → rendimentos crescentes de escala.
- returns to scale → rendimentos de escala.

scalper. cambista (de ingressos para shows).

scam. fraude; estelionato; golpe.

scammer. fraudador; estelionatário.

scarce. (economics) escasso.

- scarce supply → oferta escassa.

scarcity. (economics) escassez.

scatter diagram. gráfico de dispersão.

scattergraph. gráfico de dispersão.

SCFP. abrev. de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

schedular tax. imposto cedular.

schedule. 1 – anexo, suplemento, inventário, tabela, lista.

- price schedule → tabela de preços.
- 2 – (in bankruptcy) lista de bens, dívidas ou credores da sociedade falida [Part I Official Bankruptcy Forms, B20B].
- schedule of assets and rights → relação dos bens e direitos.

schedule of account balances. sinônimo de TRIAL BALANCE.

scheme. (criminal law) esquema, plano (criminoso).

schism. cisma, cisão.

school board. conselho de educação.

sci. fa. abrev. de SCIRE FACIAS.

scienter. 1 – (criminal law) conhecimento da ilicitude do ato.

2 – intenção de fraudar; vontade de fraudar.

scientific police. polícia científica.

scire facias. ordem judicial determinando que alguém compareça em juízo para apresentar argumentos contra a anulação de ato judicial ou contra a execução de sentença.

scope. âmbito.

scorched-earth defense. (corporate law) defesa contra tentativa de aquisição do controle da sociedade (takeover bid) em que a sociedade-alvo vende seus ativos mais valiosos para reduzir seu valor e assim inibir a aquisição hostil (hostile takeover).

scrambling possession. vide POSSESSION.

scrap (noun). (accounting) sucata.

scrap (verb). (accounting) baixar como sucata; eliminar como sucata.

scrap material. (accounting) sinônimo de SCRAP.

scrap value. (depreciation) sinônimo de RESIDUAL VALUE.

scrap value. sinônimo de SALVAGE VALUE (vide).

scrip dividend. vide DIVIDEND.

SDR. abrev. de SPECIAL DRAWING RIGHT.

seabed. (law of the seas) leito do mar.

- deep seabed; international seabed area; area → fundos marinhos.

seal. selo.

- under seal → selado; autenticado por selo.

sealed contract. sinônimo de CONTRACT UNDER SEAL.

sealed will. vide WILL.

seaman's will. vide WILL.

search. buscar; procurar.

search and seizure. busca e apreensão.

search warrant; search-and-seizure warrant. mandado de busca e apreensão.

seasonal. sazonal.

seasonal employee. trabalhador temporário.

seasonal employment. trabalho temporário; trabalho em temporada.

seat. sede.

- seat of government → sede de governo.

SEC. abrev. de SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (vide).

second mortgage. sub-hipoteca; segunda hipoteca.

secondary liability. responsabilidade secundária; responsabilidade subsidiária.

secondary market. (stock market) mercado secundário (de valores mobiliários).

secondary party. devedor subsidiário; obrigado subsidiário.

“When any person who is liable on the paper receives notice of its dishonor, that person may in turn give notice to other secondary parties”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

secondhand evidence. vide HEARSAY EVIDENCE.

secrecy. sigilo.

secret ballot. vide BALLOT.

secret will. vide WILL.

secretariat. secretaria.

Secretary of State. 1 – (in the federal government) Secretário de Estado (o Ministro das Relações Exteriores dos EUA).

2 – (in states) agente público estadual que exerce várias funções, como o registro de pessoas jurídicas e contratos sociais, e a administração do processo eleitoral.

Secretary of the Treasury. Secretário do Tesouro. Equivalente no Brasil: Ministro da Fazenda.

Secretary-General. (of U.N.) Secretário Geral.

section. 1 – (statute drafting) seção. A section é uma das subdivisões das leis nos EUA. Vide LEI.

2 – (contract drafting) artigo. Em redação contratual em inglês, section e article são sinônimos. [Garner, A. Bryan, A Dictionary of Modern Legal Usage, p. 786].

sectorial analysis. análise setorial.

secure. garantir; caucionar.

- to secure a debt → garantir uma dívida.

secured. garantido; com garantia.

- secured debt → dívida garantida.

secured bond. vide BOND.

secured credit sale. venda a prazo garantida.

“A secured credit sale is a sale in which the possession and risk of loss pass to the buyer, but the seller retains a security interest in the goods until paid in full. In some instances, the seller retains the title until paid, but this is not essential. The seller's security interest entitles the seller to repossess the goods when the buyer fails to make payment as required or when the buyer commits a breach of the purchase contract in any other ways”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

secured creditor. vide CREDITOR.

secured loan. vide LOAN.

secured transaction. operação com garantia real; operação garantida [Article 9 of the Uniform Commercial Code].

Securities Act. lei sobre valores mobiliários.

Securities and Exchange Commission (SEC). (stock market) Comissão de Valores Mobiliários.

“[The underwriting agreement] is filed with the SEC and becomes part of the registration statement by amendment”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 44].

securities exchange. sinônimo de STOCK EXCHANGE (vide).

securities market. sinônimo de STOCK MARKET.

securitization (USA); securitisation (UK). securitização.

securitize. securitizar.

security. 1 – caução; garantia.

- to give/pledge something as security → dar algo em garantia/caução; caucionar algo.
 - security agreement → contrato de garantia.
 - on the security of one's house → tendo como caução a casa de alguém.
 - as security for → em garantia de.
- “the buyer may retain possession of the goods as security for the refund of the money which has been paid.” → o comprador pode reter a posse dos bens em garantia do reembolso da quantia de dinheiro que foi paga.
- 2 – (corporate law) valor mobiliário.

- security holder → portador de valor mobiliário; detentor de valor mobiliário; titular de valor mobiliário.
 - equity security → ação, participação societária.
 - debt security → debênture; título (de dívida).
- “Equity securities therefore refer to all securities that represent ownership interests in the corporation, and encompass both common

and preferred shares. Debt securities, typically bonds or debentures, represent obligations that must ultimately be repaid, usually on or before a specific date”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 211].

- government security → vide BOND.
- 3 – segurança.

security agreement. contrato que cria garantia real; contrato de garantia.

Security Council. (of U.N.) Conselho de Segurança.

- Security Council resolution → resolução do Conselho de Segurança.
- permanent member → membro permanente.
- veto power → poder de veto.

security deposit. depósito-caução; depósito de garantia.

“The Wests will hold all security deposits in a non-interest bearing account at Reliable Bank and Trust”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 158].

security for costs. caução das custas judiciais.

“When suit is brought by a foreign corporation or a non-resident, the defendant is entitled to have the plaintiff post security for such costs as may be awarded to the defendant”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 20].

security interest. direito real de garantia; garantia real; caução real.

- “Neil Bush owns a new Chevrolet Silverado. He borrowed the money to buy the truck from a Colorado financial institution which retained a security interest in the truck”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 169]. → Neil Bush é proprietário de um Chevrolet Silverado novo. Para comprar a caminhonete, ele tomou empréstimo de uma instituição financeira do Colorado, que reteve uma garantia real sobre a caminhonete.
- to hold a security interest in something → ter direito real de garantia sobre algo.

sedition. sedição.

seduction. (criminal law) sedução.

seed capital. 1 – capital inicial.

2 – sinônimo de RETAINED EARNINGS.

seek. pleitear; pedir.

- to seek something in court → pleitear algo em juízo.

seigniorage. senhoriagem.

seize. (property) apreender.

seizure. 1 – (of property) apreensão (de bem).

2 – (of person) prisão.

selective enforcement; selective prosecution. (criminal law) aplicação discriminatória da lei penal. Isto é, aplicação da lei penal apenas contra algumas pessoas, por serem inimigas do policial/promotor, ou por serem de determinada raça ou religião.

selective service. serviço militar.

Selective Service System. agência federal que faz o registro para o serviço militar.

self-assessment. (tax law) autolancamento; lançamento por homologação.

self-crimination. sinônimo de SELF-INCRIMINATION.

self-dealing. autocontratação; operação entre partes relacionadas.

self-defense. legítima defesa (própria). Vide DEFENSE.

self-determination. (dir. internacional) auto-determinação.

self-employed. autônomo.

self-employment. trabalho autônomo.

self-enforcing; self-executing. autoexecutável.

"That decision is not self-enforcing. (...) The board must seek enforcement in a federal court of appeals". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 27].

self-help. autotutela; exercício arbitrário das próprias razões.

self-incrimination. autoacusação; autoincriminação.

- Self-Incrimination Clause → dispositivo da Quinta Emenda da Constituição dos EUA que prevê que o réu em processo penal não pode ser obrigado a testemunhar contra si próprio.

self-inculpation. sinônimo de SELF-INCRIMINATION.

self-insurance. autosseguro.

self-interested. egoísta.

self-proved will. vide WILL.

self-redress. sinônimo de SELF-HELP.

self-regulation. autorregulamentação.

self-representation. autorrepresentação; advocacia em causa própria.

self-sufficiency. autossuficiência.

self-supporting. autossuficiente.

sell. vender.

- to sell publicly → vender (valores mobiliários) em mercado aberto, no mercado de capitais.

- to sell at market price → vender a preço de mercado.

- to sell on credit → vender a crédito; vender a prazo.

- to sell short → vide SHORT SALE.

sell stop order. (stock market) vide ORDER.

seller. vendedor.

seller's lien. direito do vendedor de reter os produtos enquanto o comprador não pagar o preço.

selling and administrative expenses budget. (accounting) orçamento de despesas de vendas e administrativas.

selling expense. (accounting) despesa com vendas; despesa de vendas.

selling long. vide SHORT SALE.

selling price. preço de venda.

selling short. sinônimo de SHORT SALE (vide).

sell-off. (of the market, stock exchange, shares, currency) queda; venda em massa; desinvestimento.

semiannual. semestral.

- semiannually → semestralmente.

semi-finished goods. (accounting) sinônimo de WORK-IN-PROCESS (vide).

semifixed cost. sinônimo de MIXED COST.

semimanufactured. semimanufaturado.

semimonthly. quinzenal; duas vezes por mês.

semi-variable budget. (accounting) sinônimo de FLEXIBLE BUDGET.

semivariable cost. sinônimo de MIXED COST.

semivariable cost. (accounting) custo semi-variável.

senate. 1 – senado.

2 – assembleias legislativas (estadual). Por exemplo: New York State Senate; South Carolina Senate.

senator. senador.

senatorial approval. aprovação pelo Senado.

sender. remetente.

sending state. (diplomatic relations) vide STATE.

senior executive. executivo sênior.

senior inventor. (patent) vide INVENTOR.

senior security. valor mobiliário com preferência. Senior securities são as ações preferenciais (preferred stock) e bonds (debêntures). Os senior securities têm preferência de pagamento sobre os junior securities. Junior secu-

rities são as ações ordinárias (common stock) e os debêntures sem garantia (debenture).

seniority. (of employee) antiguidade (do empregado).

sensitivity analysis. (accounting) análise de sensibilidade.

sentence (noun). (criminal procedure) pena. Não traduza sentence por “sentença”.

- to impose sentence → impor/fixar uma pena.
- to serve one's sentence; to execute the sentence → cumprir a pena.
- execution of the sentence → cumprimento da pena.
- to commute the sentence → comutar a pena.
- a crime that carries a ten year sentence → crime punido com pena restritiva de liberdade de 10 anos.
- a sentence of five years in prison → uma pena privativa de liberdade de 5 anos.
- death sentence → pena de morte.
- life sentence → prisão perpétua.

sentence (verb). condenar; sentenciar.

- “(he) was sentenced to serve three years' imprisonment and to pay a fine of \$2,000”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 113] → ele foi condenado a pena privativa de liberdade de três anos e a pagar uma multa de \$2,000.
- to sentence someone to death → condenar alguém à morte.
- to sentence someone to a prison term → condenar/submeter alguém a pena privativa de liberdade.

sentence bargain. vide PLEA BARGAIN.

sentenced to time served. tempo de pena privativa de liberdade já cumprido em prisão provisória. Isto é, o réu é posto em liberdade quando a pena privativa de liberdade fixada na sentença equivale ao período em que ficou preso provisoriamente antes do julgamento.

sentencing. (criminal procedure) fixação da pena.

- at sentencing → no momento de sentenciar.

sentencing guidelines. diretrizes sobre dosimetria da pena.

sentencing ranges. limiters de pena.

separability clause. sinônimo de SEVERABILITY CLAUSE.

separable cost. (after the split-off point) custo separável.

separable cost. (accounting) sinônimo de DIRECT COST.

separable processing cost. (accounting) sinônimo de SEPARABLE COST.

separate property; individual property. (dir. de família) bem particular.

separation. (family law) separação. A expressão separation from bed and board é sinônima de separation.

separation of powers. separação dos poderes.

separation pay. sinônimo de SEVERANCE PAY (vide).

separatist. separatista.

sequester. (civil procedure) sequestrar.

sequestration. (civil procedure) sequestro.

serial bonds. vide BOND.

serial number. número de série.

serious. grave.

- serious offense → infração grave. Evite “infração séria”.

serious bodily harm. sinônimo de serious bodily injury. Vide BODILY INJURY.

serious bodily injury. vide BODILY INJURY.

Serious Organised Crime Agency (SOCA). (in the UK) Agência de Combate ao Crime Organizado.

serve. entregar (citação, intimação, petição); citar, intimar.

- to serve process upon someone → vide PROCESS.
- “A person desiring to intervene shall serve a motion to intervene upon the parties as provided in Rule 5”. → A pessoa que desejar intervir (no processo) entregará petição de intervenção para as partes, segundo previsto na Regra 5.

service. 1 – (procedure) entrega (da citação ou intimação); entrega (de petição). Pode-se traduzir simplesmente por citação ou intimação, conforme o contexto.

- service of process; service of summons → entrega da citação; citação.
- “This generally is accomplished by the service of the summons upon the defendant”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 11] → Isto é geralmente feito por meio da citação do réu.
- to effect/effectuate/make the service of process/summons → fazer a citação; citar; apresentar a citação; realizar a citação.

- “Where personal service is to be made on a natural person”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 15] → Quando a citação pessoal deve ser entregue a pessoa natural.

- **service (of process) by publication** → citação por edital.

- **service of summons/subpoena/notice by publication** → citação/intimação por edital.

- **actual service; personal service** → citação real.

- **service by publication** → citação por edital.

- **constructive service** → citação ficta.

2 – serviço.

- **service of public debt** → serviço da dívida pública.

- **service charge; credit service charge** → taxa de serviço (de dívida).

3 – serviço.

- **provision of service; rendering of service** → prestação de serviço.

service business. (accounting) vide BUSINESS.

service-capacity method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

servicemark. (trademark law) vide TRADEMARK.

services agreement. contrato de prestação de serviço.

services balance. vide BALANCE OF PAYMENTS.

servient estate. vide EASEMENT.

servient property. vide EASEMENT.

servient tenement. vide EASEMENT.

servitude. (property law) servidão.

set. (math) conjunto.

- subset → subconjunto.

set aside. anular.

set forth. prever; dispor.

- “The customer will be charged at the rates set forth in the approved tariff schedule posted on the premises of the warehouse”. [Anderson, Ronald A., Business Law] → O cliente pagará os valores previstos na tabela de tarifas aprovada e exibida no estabelecimento de depósito.

set off. vide SETOFF.

setoff; offset. compensação. Vide RECOUPMENT.

- to offset; to set off → compensar.

- to offset x against Y; to set off X against Y → compensar X com Y.

settle. 1 – (debt) liquidar; saldar.

2 – entrar em acordo; conciliar.

- **to settle out of court** → celebrar acordo extrajudicial.

- **to settle the claim** → conciliar (as partes); chegar a acordo; celebrar acordo; entrar em acordo; transacionar.

3 – pacificar.

- **settled law** → lei pacificada (pelos tribunais).

settlement. 1 – (procedure) transação; acordo; conciliação.

- “They won’t work out a settlement with my client”. → Eles não vão entrar em acordo com meu cliente.

- **damage settlement** → acordo indenizatório.

- **structured settlement** → transação em que o réu obriga-se a pagar quantias periódicas para o autor por certo período de tempo.

- **settlement of the claim** → acordo sobre o pedido; transação.

- **settlement of the case** → conciliação das partes.

“This view essentially is embraced in the federal rules, which specifically include in the objectives of pretrial conferences the desire to facilitate the settlement of the case”. [Idem, p. 157] → Esta visão é essencialmente adotada pelas regras federais, que especificamente preveem que um dos objetivos das audiências preliminares é a facilitação da conciliação das partes.

2 – pagamento.

3 – compensação bancária.

4 – (stock market) liquidação. Vide TRADE.

- **trade date (T)** → dia da operação (D0).

- **delivery (T+2)** → liquidação física da operação (D+2).

- **settlement date; settlement day; clearance date; due date (T+3)** → data da liquidação financeira (D+3).

No mercado de capitais, atenção para a diferença:

- **clearing** → compensação;

- **settlement** → liquidação.

settlement of dispute. composição da lide; solução do litígio.

settlor. vide TRUST.

severability clause. dispositivo contratual ou legal que mantém a validade do restante do contrato ou lei caso alguma parte do contrato ou lei seja declarada inconstitucional ou inválida. Isto é, a invalidade de um dispositivo con-

tratual ou legal não afeta a validade do restante do contrato ou da lei. Sinônimos em inglês: **saving clause**; **separability clause**. Pode-se traduzir por: **independência das cláusulas**; **cláusula de independência das cláusulas**.

Exemplo de severability clause: “The parties intend each contract clause to be separable from other clauses and if one clause is declared invalid that will not affect the validity of other clauses in the contract”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 73].

severable contract. vide **CONTRACT**.

several obligation. vide **OBLIGATION**.

severalty. na qualidade de proprietário único.

- “When all rights in a particular object of property are held by one person, that property is held in severalty.” → Quando todos os direitos sobre um certo bem são detidos por uma única pessoa, o bem possui um único dono.
- “The individual landowners held the land in severalty, not as joint tenants”. [Black’s Law Dictionary] → Cada proprietário do imóvel era proprietário pleno e único, e não condômino do imóvel.

severance. 1 – (civil procedure) cisão, separação, desdobramento (de processos). Sinônimos em inglês: **severance of actions**; **severance of claims**.

“Severance is the converse of consolidation. By severance, a single action is divided into two or more separate actions each of which terminates in a separate judgment”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 98].

2 – (civil procedure) desconstituição do concurso de pessoas (para que os réus possam ser processados individualmente).

severance damages. vide **DAMAGES**.

severance pay; separation pay; dismissal compensation. (labor law) indenização por dispensa sem justa causa.

severance tax. vide **TAX**.

sex offender. pessoa condenada por crime contra a liberdade sexual; condenado por crime contra a liberdade sexual.

sexual abuse. sinônimo de **RAPE**.

sexual assault. sinônimo de **RAPE**.

sexual battery. sinônimo de **RAPE**.

sexual harassment. (criminal law) assédio sexual.

sexual intercourse. conjunção carnal.

- **deviate sexual intercourse** → ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

sexual offense. crime contra a liberdade sexual.

shadow. (british politics) paralelo; de oposição. Veja os exemplos:

- **the Shadow Cabinet** → o Gabinete Paralelo. Explicação: membros da oposição que ocuparão os cargos ministeriais se a oposição vencer as eleições.
- **the shadow Chancellor of the Exchequer** → o Ministro paralelo das Finanças.

shakeout. (economics) reestruturação do mercado (em razão de intensa concorrência).

shall. vide o anexo sobre O USO DO TERMO SHALL ao final desta obra.

sham. simulado; falso.

sham plea. vide **PLEADING**.

sham pleading. vide **PLEADING**.

sham transaction. simulação.

share (noun). 1 – (corporate law) ação. Vide **STOCK**.
2 – quinhão.

share (verb).

- **to share profits and losses** → participar nos lucros e prejuízos.

share acquisition. aquisição de ações; aquisição de capital.

share certificate. sinônimo de **STOCK CERTIFICATE**.

share option. sinônimo de **STOCK OPTION**.

share register. sinônimo de **STOCK TRANSFER BOOK**.

share split-up. sinônimo de **STOCK SPLIT**.

share transfer restriction. restrição à transferência de ações.

shared cost. (accounting) custo comum.

“If the manufacturing operations and the administrative offices are quartered in the same building, depreciation expense on the building is a shared cost of manufacturing and administration”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 501].

shareholder; stockholder. acionista. Os termos **STOCKHOLDER** e **SHAREHOLDER** são sinônimos.

- **common shareholder** → acionista ordinário; ordinaralista.
- **controlling shareholder** → acionista controlador.
- **dissenting stockholder/shareholder; dissenter** → acionista dissidente.
- **dummy shareholder** → acionista laranja.

- minority/majority shareholder → acionista minoritário/majoritário.
- preferred shareholder → acionista preferencial; preferencialista.
- remaining shareholder → vide DISSOLUTION.
- sole stockholder → acionista único.
- stockholder of record; holder of record; owner of record; record owner → acionista registrado (no livro de transferência de ações).
- withdrawing shareholder → vide DISSOLUTION.

shareholders' agreement. acordo de acionistas.

shareholders' equity. sinônimo de OWNERS' EQUITY.

shareholders' meeting. vide MEETING.

shareholding. (corporate law) participação (societária).

- "Shares are issued to the current shareholders in proportion to their shareholdings". → As ações são emitidas aos acionistas atuais em proporção às suas participações.

shareowner. sinônimo de SHAREHOLDER.

shark repellent. sinônimo de TAKEOVER DEFENSE (vide).

shelf edge. vide LAW OF THE SEA.

shell company; shell corporation. vide CORPORATION.

sheriff. delegado de polícia. O sheriff exerce algumas das funções dos oficiais de justiça brasileiros, como a penhora de bens em execução.

sheriff's sale. vide SALE.

Sherman Antitrust Act. lei antitruste (promulgada em 1890 e modificada pela Clayton Antitrust Act de 1914).

Shia. xiita.

shield law. 1 – lei que protege a confidencialidade das fontes jornalísticas.

- 2 – (em ação penal por crime de estupro) lei que proíbe ou limita o uso de provas relativas à vida sexual pregressa da vítima. Sinônimos: rape shield statute; rape shield law.

shift. 1 – (labor law) turno (de trabalho).

- 2 – (economics) deslocar. Vide também GRAPH.
- to shift the demand → deslocar a demanda.

shifting the burden of proof. vide BURDEN OF PROOF.

ship (noun). (maritime law) navio; embarcação. Vide também CHARTER (of a ship).

ship (verb). transportar; enviar.

shipment. envio; remessa.

shipment contract. vide CONTRACT.

shipowner. vide CHARTER (of a ship).

shipper. remetente; consignante; Sinônimo: CONSIGNOR.

shipping. remessa, transporte (de mercadorias).

- shipping contract → contrato de transporte.

shipping conference. (antitrust) cartel de transportadoras.

shipping point. ponto de embarque. Vide FOB.

shoeleather costs. (economics) um dos custos gerados pela inflação, os shoeleather costs são os recursos desperdiçados quando as pessoas reduzem o dinheiro vivo que carregam [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 660].

shop burden. (accounting) sinônimo de FACTORY OVERHEAD.

shop floor. (business) vide FLOOR.

shoplifting. furto de mercadorias (em supermercado, ou outra loja em que o cliente tenha acesso ao estoque de mercadorias).

short form. abreviatura.

short position. vide POSITION.

short sale; short selling; selling short.

(stock market) venda a descoberto. O investidor (short seller) toma ações emprestadas e as vende, na esperança de que a cotação das mesmas cairá. Então, se a cotação efetivamente cair, o short seller recompra as ações para devolver o empréstimo. O lucro obtido corresponde à diferença entre o valor de venda (maior) e o valor de compra (menor). Este mecanismo é chamado de short sale, short selling, selling short.

- to sell short → vender a descoberto. "Let's look at an example. John Bear believes that XYZ stock overpriced at \$89 per share and that it is due for a fall. He shorts (sells short) 100 shares at \$89 and then keeps his fingers crossed. XYZ does decline in price, and Mr. Bear covers the short position by buying 100 shares of XYZ at \$76 per share. He first sold for \$8,900 and then purchased for \$7,600, making a profit of \$1,300. Instead of buying at a low price and then selling at a high price, Mr. Bear first sold at a high price and then bought at a low price. It's backwards, but it works!". [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 7].

“In effect, [the short seller] is hoping that the stock goes bankrupt so that he can ‘cover’ for zero and thus make a profit equal to the proceeds of the original short sale”. [Idem, p. 9]

O oposto de **selling short** é **selling long**:

“One can profit from an upward move (selling long) and from a downward move (selling short)”. [Dalton, John M. *How the Stock Market Works*, p. 8].

short seller. vide **SHORT SALE**.

short supply. vide **SUPPLY AND DEMAND**.

short term. curto prazo. Antônimo de **long term**.

short; sell short. (stock market) vender a descoberto. Ver exemplo em **SHORT SALE**.

shortage. (economics) escassez; falta.

short-form merger. vide **MERGER**.

short-swing profit. (corporate law) lucro obtido por pessoa com informação confidencial (diretor da empresa, por exemplo) ao comprar e vender ações da sociedade em um prazo de até seis meses.

short-term assets. sinônimo de **CURRENT ASSETS** (vide).

short-term financial liabilities. sinônimo de **CURRENT LIABILITIES** (vide).

short-term liabilities. sinônimo de **CURRENT LIABILITIES** (vide).

shotgun instruction. vide **ALLEN CHARGE**.

show. provar.

show-cause order. (civil procedure) espécie de medida liminar ou processo cautelar submetido ao contraditório. Antes do pedido feito pelo autor ser concedido, o réu possui um pequeno prazo para comparecer em juízo e provar que a liminar não pode ser concedida, por ser imprecendente ou por exigir dilação probatória. Traduza por **medida liminar** ou literalmente por **ordem de demonstração**. Sinônimos: **order to show cause**; **rule to show cause**; **show-cause rule** [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1139; Gifis, Steven. *Law Dictionary* 5th edition, p. 480].

show-cause rule. sinônimo de **SHOW-CAUSE ORDER** (vide).

showing. prova.

- “A deposition may be used at trial upon a proper showing that the witness is unavailable.” [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 172] → O depoimento extrajudicial poderá ser usado no julgamento se for devidamente comprovado que a testemunha não está disponível.

- **to make a showing of something** → provar algo; produzir provas sobre algo.

sick leave. licença por enfermidade.

sick pay; sick leave pay. auxílio-doença.

sidebar. próximo ao juiz.

- “The judge called the attorneys to sidebar”. [Black's Law Dictionary] → O juiz pediu para que os advogados se aproximassem (do juiz).

sidebar conference; bench conference. em audiência, discussão entre o juiz e os advogados fora do alcance da audição dos jurados.

sight. (of negotiable instrument) vista.

- **at a fixed period after sight** → a certo termo da vista (vencimento de um título de crédito).

sight draft. vide **DRAFT**.

sign into law. sancionar.

signaling. (economics) sinalização.

signatory. (of treaty, contract, etc.) signatário.

signature. assinatura.

signature card. cartão de assinatura (em banco).

signature loan. vide **LOAN**.

silver parachute. sinônimo de **TIN PARACHUTE**.

simple interest. vide **INTEREST**.

simulation. (civil law) simulação.

simultaneous death. comoriência.

sin tax. vide **TAX**.

single currency. ver **CURRENCY**.

Single European Act. Ato Único Europeu.

single market. mercado único.

single-entry bookkeeping. (accounting) método da partida simples.

single-firm. (antitrust)

- **single-firm conduct** → conduta unilateral [Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*, p. 590].

single-step income statement. (accounting) demonstração sintética do resultado do exercício [Warren, Carl. *Accounting*, page 236].

sinking fund. (accounting) provisão para resgate de debêntures; fundo de amortização (para o resgate de debêntures) [Warren, Carl. *Accounting*, page 612]. Sinônimos em inglês: **continual redemption sinking fund**; **extinguishment fund**; **long-term debt offsets**; **provision for repayment**.

sister company. sociedade coligada.

sit. exercer as funções de juiz; trabalhar (como juiz).

sit-down strike. vide STRIKE.

situs. local.

- lex situs → lei da situação da coisa.

skeleton account. sinônimo de T-ACCOUNT (vide).

skilled witness. vide EXPERT WITNESS.

slack season; slack period. (economics) período de baixa; baixa temporada.

"Any employee could have a leave of absence during the slack season". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 100].

slander (noun). ofensa contra a honra por meio verbal; ofensa falada contra a honra. Vide o verbete CRIMES CONTRA A HONRA.

slander (verb). ofender a honra (verbalmente).

slander of title. declaração falsa alegando que alguém não é o verdadeiro proprietário de um bem. Sinônimo *jactitation of title*; *defamation of title*; *disparagement of property*; *disparagement of title*.

slave. escravo.

sleeping account. (accounting) sinônimo de BAD DEBT.

sleeping beauty. (corporate law) empresa-alvo em potencial de aquisição de controle (takeover).

sleeping on rights. sinônimo de LACHES.

slide. (accounting) erro de escrituração que consiste em acrescentar ou retirar zeros à direita do valor do lançamento [Warren, Carl. Accounting, page 70].

sliding budget. (accounting) sinônimo de FLEXIBLE BUDGET.

sliding scale budget. (accounting) sinônimo de FLEXIBLE BUDGET.

slip. (accounting) sinônimo de VOUCHER.

slope. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

slowdown. 1 – (labor law) diminuição do ritmo de trabalho; operação tartaruga.

2 – (of the economy) desaceleração. Sinônimo: *downturn*.

small business. empresa de pequeno porte; microempresa.

small-business corporation. vide CORPORATION.

small-claims court; small-debts court; conciliation court. juizado especial; juizado de pequenas causas.

small-estate probate. vide PROBATE.

smart money. vide DAMAGES.

Smoot-Hawley Tariff Act. lei de 1930 que instituiu tarifas protecionistas nos Estados Unidos.

smuggling. contrabando; descaminho.

SOCA. abrev. de SERIOUS ORGANISED CRIME AGENCY.

social balance sheet. (accounting) balanço social.

social conflict. conflito social.

"Most types of social conflict are generally resolved by informal means". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 32].

social function. função social.

social insurance contributions. contribuições para a seguridade social.

"Excluding social insurance contributions, more commonly known as Social Security taxes, approximately 60 percent of all tax revenues collected in the United States come from income tax". [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

social order. ordem social.

social safety net. (economics) rede de proteção social.

social science. ciência social.

social security. seguridade social; previdência social.

Social Security Administration. Administração da Seguridade Social. O equivalente nos EUA para o INSS brasileiro.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Sociedade para a Telecomunicação Financeira Interbancária Mundial.

- SWIFT message; SWIFT transaction; etc. → traduzida por mensagem SWIFT; operação SWIFT, etc.

soft currency. vide CURRENCY.

soft loan. empréstimo com juros abaixo de mercado; empréstimo subsidiado.

sold daybook. (accounting) sinônimo de SALES JOURNAL.

soldier's will. vide WILL.

sole corporation. vide CORPORATION.

sole custody. vide CUSTODY.

sole proprietorship. empresário individual; firma mercantil individual.

sole-source contract. contrato administrativo com fornecedor único (celebrado por meio de inexigibilidade de contratação); contratação

direta (por inexigibilidade de contratação, em razão de fornecedor único).

solicit. incitar; induzir.

solicitation for bids. sinônimo de INVITATION TO NEGOTIATE (vide).

solicitation; criminal solicitation; incitement. (criminal law) incitação ao crime.

- **solicitor** → incitador.
- **solicitee** → incitado.
- **criminal solicitation of a minor** → corrupção de menores.

solicitee. vide SOLICITATION.

solicitor. 1 – advogado; procurador. Vide BARRISTER.

2 – vide SOLICITATION.

solitary confinement. (criminal law) solitária. O solitary confinement se assemelha ao regime disciplinar diferenciado do direito brasileiro.

solvable. solvente.

solvency. solvência.

solvent. solvente.

source. (of law) fonte (do direito).

source and application of funds statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

source and disposition of working capital statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

source document. (accounting) documento de origem; comprovante de lançamento. Sinônimos em inglês: supporting document; accounting document; business voucher; original document; voucher.

source list. vide JURY.

Southern African Development Community (SADC). Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral.

sovereign. (economics) soberano; relativo a estado soberano.

- **sovereign borrower** → devedor soberano; país que toma empréstimo; país devedor. “The IMF’s recent initiative to set up a bankruptcy court for sovereign borrowers had much to commend it”. [The Economist October 9th 2004, p. 72].
- **sovereign debt** → dívida soberana; dívida pública de país.
- **sovereign risk** → risco soberano; risco de um país decretar a moratória de sua dívida pública [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 575].

sovereignty. soberania.

sovereign-wealth fund. (economics) fundo soberano [Folha de São Paulo; The Economist, July 31, 2008].

SOX. vide SARBANES-OXLEY ACT.

spare capacity. (economics) vide CAPACITY.

Speaker of the House. Presidente da HOUSE OF REPRESENTATIVES (vide). O correspondente do Speaker of the House no Brasil é o Presidente da Câmara dos Deputados. Sinônimo: House Speaker.

Speaker of the House of Commons. Presidente da Câmara dos Comuns.

special advocate. vide GUARDIAN.

special appearance. vide APPEARANCE.

special assessment; assessment for benefits. (tax law) contribuição de melhoria.

special contract. sinônimo de CONTRACT UNDER SEAL.

special daybook. (accounting) sinônimo de SPECIAL JOURNAL (vide).

Special Drawing Right (SDR). (in the IMF) Direito Especial de Saque.

special indorsement. vide INDORSEMENT.

special journal. (accounting) livro diário auxiliar; livro auxiliar. Sinônimos em inglês: auxiliary journal; special-column journal; special daybook; specialized journal; subsidiary journal.

special jurisdiction. vide JURISDICTION.

special master. vide MASTER.

special meeting. vide MEETING.

special partner. vide LIMITED PARTNERSHIP.

special power of attorney. vide POWER OF ATTORNEY.

special verdict. vide VERDICT.

special-column journal. (accounting) sinônimo de SPECIAL JOURNAL (vide).

specialist. (stock market) especialista.

“In essence, the specialist is an on-floor market maker who provides liquidity, continuity, and stability to the market”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 102].

specialization. (economics) especialização.

specialized agencies. (of U.N.) agências especializadas [Artigo 57 da Carta da ONU].

specialized journal. (accounting) sinônimo de SPECIAL JOURNAL (vide).

specialty. sinônimo de CONTRACT UNDER SEAL.

specialty contract. sinônimo de CONTRACT UNDER SEAL.

specific cost method. (accounting) sinônimo de SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD.

specific identification method. (accounting) (método do) preço específico. Sinônimos em inglês: identification method; identified cost method; lot method; specific cost method.

specific order costing. (accounting) sinônimo de JOB ORDER COSTING.

specific performance. (of a contract, etc.) execução específica; execução in natura. Vide INJUNCTION.

- “Zehmer was required to sell his farm to Lucy because Lucy requested specific performance rather than monetary damages”. → Zehmer foi condenado a vender sua fazenda a Lucy, porque Lucy pediu execução específica (da obrigação), e não indenização em dinheiro.

specification cost. (accounting) sinônimo de DIRECT COST.

speculate. especular.

speculation. especulação.

speculative bubble. bolha especulativa.

speculator. especulador.

Speech Clause. Cláusula de Liberdade de Expressão (na 1ª Emenda da Constituição dos EUA).

speedy. (processo) célere.

- speedy trial → julgamento célere (com respeito ao devido processo legal, sem atrasos desnecessários, sem morosidade).

spending. despesa.

- government spending; public spending → despesa pública.
- spending on something → despesa com algo.
- health spending → despesa com saúde.

spendthrift. pródigo.

spendthrift trust. vide TRUST.

spillover effect. efeito de transbordamento.

spin off. (law of corporations) cindir; cindir-se; promover a cisão (de sociedade).

- “These (strategic moves) included spinning off up to \$30 billion of commercial-property assets into an independent, publicly traded company”. [The Economist, September 11th 2008] → Estas (atuações estratégicas) incluíam sua cisão e a consequente transferência de até \$30 bilhões de bens imóveis comerciais para uma sociedade independente de capital aberto.

- “Time Warner has announced plans to spin off its Time Inc magazine unit into an independent, publicly traded company” (www.bbc.co.uk, 6 March 2013) → A Time Warner anunciou planos de promover a cisão da unidade de revistas Time Inc, por meio de sua transferência para uma sociedade independente e de capital aberto.

spin-off. (law of corporations) cisão. Vide a nota explicativa no verbete FUSÃO.

spin-off company. sociedade cindida; empresa cindida.

split. sinônimo de STOCK SPLIT.

split verdict. vide VERDICT.

split-off point. (accounting) ponto de cisão; ponto de separação. Não confunda split-off point com breakeven point (vide).

split-up. 1 – (corporate law) sinônimo de STOCK SPLIT.

2 – (corporate law) cisão.

spillage. (accounting) desperdício.

spoils system. clientelismo; prática de conceder cargos públicos apenas para os aliados do partido político vitorioso.

spot. à vista; imediatamente.

- spot sale → venda à vista.
- spot goods → bens para entrega imediata; bens para pronta entrega; bens disponíveis imediatamente.

spot assets. (accounting) sinônimo de CASH ASSETS.

spot contract. vide FOREIGN EXCHANGE CONTRACT.

spot exchange contract. vide FOREIGN EXCHANGE CONTRACT.

spot foreign exchange contract. vide FOREIGN EXCHANGE CONTRACT.

spot market. (commodities market) mercado de commodities à vista (em oposição ao mercado futuro).

spousal support. sinônimo de ALIMONY.

spouse. cônjuge.

spouse-breach. sinônimo de ADULTERY.

spread. diferença entre dois preços; spread. O termo spread já foi incorporado ao linguajar financeiro brasileiro.

spreadsheet. planilha.

springing power of attorney. vide POWER OF ATTORNEY.

squeeze-out merger. vide MERGER.

stability. (economics) estabilidade.

stabilize. (the economy) estabilizar.

stable. estável.

staff. administração; equipe de administração; pessoal.

staff department. (business) departamento de serviços; departamento administrativo.

staff expense. (accounting) sinônimo de PERSONNEL EXPENSE.

stage. (of the case) fase (do processo).

stagflation. estagflação.

staggered board of directors. (corporate law) vide BOARD OF DIRECTORS.

stagnate. (the economy) estagnar.

stagnation. (economics) estagnação.

stake. interesse.

- “I have a big stake in the success of the firm”. [Random House Unabridged Dictionary] → Tenho um grande interesse no sucesso da firma.

stakeholder. 1 – (in company, etc.) interessado; usuário externo (da contabilidade). Não traduzida por **acionista**. Nota: muitas vezes não precisa ser traduzido, pois o termo **stakeholder** já foi incorporado ao vocabulário econômico brasileiro.

“A business stakeholder is a person or entity having an interest in the economic performance of the business. These stakeholders normally include the owners, managers, employees, customers, creditors, and the government”. [Warren, Carl. Accounting, page 6].

2 – vide INTERPLEADER.

stakeout. (by the police) campana.

stale check. vide CHECK.

stalk. perseguir (geralmente de forma sorrateira); perturbar; espreitar; rondar; manter-se à espreita; molestar; assediar.

stalker. molestador; assediador; perseguidor.

stalking. perturbação da tranquilidade; perseguição (geralmente de forma sorrateira, à espreita); assédio. Nota: no Brasil, a infração penal correspondente está no art. 65 da lei de contravenções penais (Decreto Lei 3.688/41) → perturbação da tranquilidade.

stand (noun). abrev. de WITNESS STAND (vide).

stand (verb). permanecer válido; permanecer eficaz; ser confirmado.

“Most cases have permitted such transactions to stand”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 202].

standard. 1 – (engineering, industry) norma.

2 – (accounting) padrão. Vide STANDARD COST.

standard cost. (accounting) custo-padrão. Em inglês, a expressão **standard cost** é às vezes abreviada para **standard**.

- “To compare the actual cost with the standard cost”. [Warren, Carl. Accounting, page 917]. → Comparar o custo real com o custo padrão.
- to set the standard cost → determinar, fixar o custo-padrão.
- standard-setting process → processo de determinação do custo-padrão.

standard cost system. (accounting) custeio padrão.

standard costing. (accounting) custeio padrão.

standard deviation. (math) desvio padrão.

standard of proof. tipo de ônus da prova. O **standard of proof**, isto é o tipo de ônus da prova, pode ser **preponderance of the evidence** (processo civil) ou **beyond a reasonable doubt** (processo penal). Ver o verbete **verdade real; verdade formal**.

standard-form contract. vide CONTRACT.

standardization. padronização.

standard-setter. autoridade reguladora; entidade padronizadora.

standby letter of credit. vide LETTER OF CREDIT.

standby underwriting. vide UNDERWRITING.

standing. 1 – (procedure) legitimidade.

- to have standing to sue the company → ter legitimidade para propor ação contra a empresa.
- lack of standing → ilegitimidade.
- “The court may, on motion, dismiss the petition for lack of standing”. → O juiz pode, a pedido da parte, rejeitar a petição em razão de ilegitimidade da parte.
- 2 – permanente.
- standing committee → comitê permanente.
- 3 – (of company)
- to be in good standing → estar em situação regular; estar em funcionamento regular.

standing cost. sinônimo de FIXED COST.

standing master. vide MASTER.

staple. alimento essencial.

stare decisis. força vinculante dos precedentes; teoria dos precedentes vinculantes. Sinônimo: **doctrine of bidding precedent**.

“This rule that a court decision becomes a precedent to be followed in similar cases is the doctrine of stare decisis”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

"Stare decisis refers to the policy of the courts to adhere to precedent". [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 216].

start-up. (economics) empresa recém-criada (especialmente empresa de pequeno porte).

"Cisco Systems kept itself at the cutting edge of its fast-moving high-tech business by buying a long string of creative start-ups financed originally by venture capital" [The Economist April 24th 2004, p. 72].

"The goal of the cooperative efforts between venture capital firm and high tech start-up is to permit the latter to reach the stage where it can "go public" through an "initial public offering". [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 379].

startup cost. custo de inicialização. Sinônimos em inglês: business startup expense; formation expense; initial cost; initial cost of business; opening expense; organizational expenditure; preliminary expense; pre-opening expense; pre-operating cost.

state. estado.

- member state → estado membro.
- contesting states → estados litigantes.
- noncomplying state → estado recalcitrante.

Em relações diplomáticas:

- receiving state → país acreditado; país receptor.
- sending state → país acreditante.

state action doctrine. (antitrust) a lei de proteção da concorrência não se aplica a ações anticoncorrenciais promovidas pelo Estado. Este princípio é chamado de state action doctrine. Sinônimo: Parker doctrine.

State Attorney. promotor de justiça (estadual); procurador do estado.

"The State's Attorney intends to prosecute offenses against the Connecticut law." [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 82].

State Attorney General. advogado geral do estado.

state bank. vide BANK.

state bond. vide BOND.

state court organization. organização do judiciário estadual.

State Department. sinônimo de DEPARTMENT OF STATE.

state intervention. intervenção estatal.

state legislature. assembleia legislativa; poder legislativo estadual.

state of the art. vide PRIOR ART.

state responsibility. (international law) responsabilidade do estado.

state succession. (international law) sucessão de estado.

State Unemployment Compensation Act (SUTA). lei estadual que instituiu o unemployment tax (imposto de financiamento do seguro desemprego).

state unemployment compensation tax. tributo estadual de financiamento do seguro desemprego.

state's attorney. sinônimo de PROSECUTOR.

state's evidence. (criminal procedure) delação premiada; delator.

- "After hours of intense negotiations, the suspect accepted a plea bargain and agreed to turn state's evidence". [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1555]. → Após horas de intensa negociação, o suspeito aceitou realizar transação penal e concordou em fazer delação premiada.

stated capital. (accounting) capital social (excluindo a reserva de capital) [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 173, 174].

"Stated capital" is defined to be the aggregate par value of all issued shares while 'capital surplus' is defined to be the excess (if any) of capital contributed over the par value" [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 173].

stated value. (corporate law) valor atribuído pela diretoria às ações sem valor nominal [Warren, Carl. Accounting, page 486].

statehood. soberania; qualidade de Estado (soberano).

"The European Community and United States recognized the statehood of the republics of the former Soviet Union based on these principles". [Buergenthal, Thomas, Public International Law, p. 38].

state-led capitalism. vide LEAD.

stateless person. (international law) apátrida.

statement. 1 – declaração.

2 – (of bank account) extrato; demonstrativo. Sinônimo em inglês: statement of account.

statement of activities. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

statement of assets and liabilities. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statement of cash flows. (accounting) demonstração dos fluxos de caixa. Sinônimos em inglês: cash flow statement; flow statement;

statement of cash receipts and disbursements.

- cash receipt; cash inflow → recebimento de caixa; entrada de caixa; encaixe. Prefira a expressão recebimento de caixa.
- cash payment; cash outflow → pagamento de caixa; saída de caixa; desencaixe. Prefira a expressão pagamento de caixa.
- “[The] statement of cash flows is a summary of the cash receipts and cash payments for a specific period of time, such as a month or a year”. [Warren, Carl. Accounting, page 19] → A demonstração dos fluxos de caixa é um resumo dos recebimentos e pagamentos de caixa em determinado período de tempo, por exemplo um mês ou ano.
- cash receipts from issuing bonds [Warren, Carl. Accounting, page 641] → recebimentos de caixa pela emissão de debêntures.
- cash inflows from financing activities → recebimentos de caixa gerados por atividades de financiamento; recebimentos de caixa das atividades de financiamento.
- operating activities → atividades operacionais.
- “Cash flows from operating activities are cash flows from transactions that affect net income”. [Warren, Carl. Accounting, page 641] → Os fluxos de caixa das atividades operacionais são fluxos de caixa gerados por operações que afetam o lucro líquido.
- investing activities → atividades de investimento.
- financing activities → atividades de financiamento.
- direct method → método direto.
- indirect method → método indireto.

statement of cash receipts and disbursements. sinônimo de STATEMENT OF CASH FLOWS.

statement of changes in financial position. (accounting) demonstração das origens e aplicações de recursos. Sinônimos em inglês: capital reconciliation statement; flow of funds statement; fund flow statement; funds flow statement; fund statement; source and application of funds statement; source and disposition of working capital statement; statement of variation of funds; where got where gone statement.

statement of changes in retained earnings. (accounting) sinônimo de RETAINED EARNINGS STATEMENT.

statement of changes in working capital. (accounting) demonstração das variações do capital circulante líquido.

statement of claim. (English Law) petição inicial.

statement of comprehensive income. (accounting) demonstração de resultado abrangente.

statement of condition of affairs. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statement of conditions. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statement of consolidated income. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED INCOME STATEMENT.

statement of defense. (English law) contestação.

statement of earnings. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

statement of financial condition. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statement of financial position. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statement of income. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

statement of intention. declaração de intenção.

statement of loss and profit. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

statement of members' equity. (of a limited liability company) demonstração das mutações do patrimônio líquido.

statement of net worth. sinônimo de STATEMENT OF OWNER'S EQUITY (vide).

statement of owner's equity. (accounting) demonstração das mutações do patrimônio líquido. Sinônimos em inglês: statement of stockholders' equity; statement of net worth.

statement of particulars. sinônimo de BILL OF PARTICULARS.

statement of partnership equity. (of a partnership) demonstração das mutações do patrimônio líquido.

statement of partnership liquidation. (accounting) demonstração de liquidação da parceria.

statement of profit calculation. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

statement of retained earnings. (accounting) sinônimo de RETAINED EARNINGS STATEMENT.

statement of revenue and expense. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

statement of stockholders' equity. sinônimo de STATEMENT OF OWNER'S EQUITY (vide).

statement of surplus analysis. (accounting) sinônimo de RETAINED EARNINGS STATEMENT.

statement of the sources and composition of company capital. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statement of variation of funds. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

statement of working capital changes. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL.

state-owned bank. banco estatal.

state-owned company. empresa estatal; estatal.

statesman; statesperson. estadista.

static budget. (accounting) orçamento estático.

static statement. sinônimo de BALANCE SHEET (vide).

statism. (economics) estatismo.

status. (of the person) estado.

status quo ante. status quo ante.

statute. lei. O termo statute é amplamente utilizado em textos jurídicos norte-americanos. Statute significa lei promulgada pelo poder legislativo, em contraposição às decisões judiciais (precedents), que também são lei (law) nos EUA. Portanto, não traduza statute por “estatuto”. Note que em inglês statute e act são sinônimos [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1448]. Vide nota explicativa no verbete LEI.

- enabling statute → vide ENABLING STATUTE.
- state statute → lei estadual.

statute of frauds. lei prevendo que alguns tipos de contrato são válidos apenas se celebrados por escrito.

statute of limitations. prescrição. As expressões statute of limitation; limitation; limitation of action; nonclaim statute são sinônimas, todas significam prescrição. Vide exemplos abaixo:

- “Less serious crimes have shorter statutes of limitations; more serious crimes have longer limitations periods. Some especially serious crimes, such as murder, are not subject to a statute of limitations”. [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 165]. → Crimes menos sérios prescrevem em prazo menor; crimes mais sérios prescrevem em prazos maiores. Alguns crimes especialmente sérios, como o homicídio, são imprescritíveis.

- period of limitation; limitation period; statutory period → prazo prescricional.

- “The 6-year limitation is applicable to an action to recover damages”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 48] → A ação indenizatória está sujeita à prescrição de 6 anos.

- the lapse of the statutory period of limitation → decurso do prazo prescricional.

- “Books and records must be preserved until the period of limitations has run for all transactions recorded therein”. [Barnes, William Sprague, World Tax Series: Taxation in Brazil] → Os livros e registros devem ser preservados até o final do prazo prescricional de todas as operações contidas nos mesmos.

- to waive the statute of limitations → renunciar à prescrição.

- to be barred by the statute of limitations; to be time-barred; to be statute-barred → estar prescrito.

- the claim is barred by the statute of limitations; the claim is time-barred → a ação está prescrita.

- the statute of limitations runs from the date when the harm was discovered → a prescrição começa a correr desde a data em que o dano foi descoberto.

- to toll the statute of limitations → suspender a prescrição.

- four-year statute of limitations → período prescricional de quatro anos.

- five-year statute of limitations → período prescricional de cinco anos/quinquenal.

Statute of the International Court of Justice. vide INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE.

statute-barred. vide STATUTE OF LIMITATIONS.

statutory. legal; disposto em lei; previsto em lei; criado por lei. Não traduza statutory por estatutário. Vide nota em STATUTE.

- non-statutory → não previsto em lei.
- statutory burglary → sinônimo de BURGLARY.
- statutory crime → vide COMMON LAW CRIME.
- statutory damages → vide DAMAGES.
- statutory exclusion → exclusão por meio de lei.
- statutory interpretation; statutory construction → interpretação da lei.
- statutory law → lei (promulgada pelo poder legislativo). Contraste com CASE LAW.
- statutory minimum → mínimo legal.
- statutory penalty → pena prevista em lei.

- **statutory power** → poder conferido por lei. “The general jurisdiction of Federal Courts is sufficient to remedy a decision of the Board in excess of its statutory powers”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 159].
- **statutory procedure** → procedimento legal.
- **statutory provision** → disposição legal. “The prosecution of small claims in the Supreme Court is made unprofitable, however, by statutory provisions related to costs”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 8].
- **statutory right** → direito conferido por lei.

statutory period. vide STATUTE OF LIMITATION.

stay (noun). suspensão.

stay (verb). suspender.

- **to stay the execution** → suspender a execução.

stay-away order. sinônimo de RESTRAINING ORDER (vide).

steal. furtar.

stealth juror. vide JUROR.

steelmaker. siderúrgica.

stenographer. taquígrafo.

stenography. taquigrafia.

step budget. (accounting) sinônimo de FLEXIBLE BUDGET.

stepson. enteado.

sterling. libra; libra esterlina.

sting. operação secreta; armadilha; simulação (preparada por policiais à paisana, para flagrar a prática do crime).

stipend. estipêndio.

stipulate. (procedure) celebrar acordo. Vide STIPULATION.

- “The second issue regarding judicial power concerns whether the judge may force the parties to stipulate as to the issues”. [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 157] → A segunda questão sobre o poder do juiz é sobre se o juiz pode forçar as partes a celebrar acordo sobre as questões.
 - “It is stipulated that the cost of repairs to the automobile was \$475.25”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 182] → As partes concordam que o custo da reparação do automóvel foi \$475,25.
- stipulation.** 1 – (procedure) acordo sobre o processo, geralmente celebrado pelos advogados das partes contrárias.
- “The plaintiff and defendant entered into a stipulation on the issue of liability”. [Black’s

Law Dictionary] → O autor e o réu celebraram acordo sobre a questão da responsabilidade.

2 – questão incontroversa.

- “If nobody disagrees with certain facts, we call them ‘stipulations’”. → Fatos sobre os quais ninguém discorda são chamados de “questões incontroversas”.

3 – (in contract) disposição, termo, previsão, regra, condição.

- “Breach of the stipulation regarding payment of taxes”. → Descumprimento da disposição sobre o pagamento de tributos.

stochastic. estocástico.

stock. 1 – (corporate law) capital; capital social; fração do capital social; ações. Veja o quadro explicativo sobre os termos SHARE e STOCK no verbete AÇÃO.

Expressões:

- **stock ownership** → participação societária.
- **the stock of this company is traded on a stock exchange** → as ações desta sociedade são negociadas em bolsa; o capital desta sociedade é negociado em bolsa.
- **the stock is sold publicly** → as ações são vendidas no mercado de capital.
- **the stock appreciated (in value)** → as ações valorizaram.
- **share certificate; stock certificate** → certificado de ação.
- **to pledge stock as security** → dar ações em garantia/caucionar ações.
- **to issue stock** → emitir ações.
- **to trade in stock** → negociar ações.
- **stock redemption** → operação pela qual a sociedade compra suas próprias ações dos acionistas; resgate de ações.
- **to vote the stock** → votar com as ações (em assembleia societária).
- **right to vote the shares of the company** → direito de votar as ações da sociedade.
- **stock issue** → emissão de ações; aumento de capital.
- **the stock is widely held** → as ações estão dispersas/pulverizadas.

Classificação:

- **bailout stock** → ações preferenciais isentas de tributação emitidas para os acionistas como dividendo.
- **callable preferred stock** → ações preferenciais resgatáveis.
- **certificateless stock** → ações sem certificado.

- **common stock; ordinary shares** → ações ordinárias. Nota: a expressão **common stock** é usada nos EUA. A expressão **ordinary shares** é usada no Reino Unido.

- **cumulative stock; cumulative preferred stock; cumulative preference share** → ações cumulativas.

- **discount stock; discount shares** → ações emitidas abaixo do valor nominal.

- **fractional share** → ação fracionária.

“Modern statutes expressly authorize a corporation to issue fractional shares or to issue certificates representing such fractional shares that can be sold or combined for the acquisition of whole shares”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **full-paid stock; paid-up stock** → ações integralizadas.

- **growth stock; performance stock; glamour stock** → ações em valorização; empresa em crescimento.

“Companies that are expected to grow over time are known as growth stocks”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 5]

- **income stock** → ações com histórico de alta rentabilidade.

- **noncumulative stock; noncumulative preferred stock** → ações não cumulativas.

- **nonparticipating preferred stock** → ações preferenciais com direito a dividendo fixo [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 206].

- **nonvoting stock** → ações sem direito de voto.

- **no-par-value stock; no-par stock** → ações sem valor nominal.

- **outstanding stock; outstanding capital stock; shares outstanding** → ações em circulação.

- **paid-up share** → sinônimo de **FULL-PAID STOCK**.

- **participating preferred stock** → ação preferencial com direito a dividendo mínimo [Idem].

- **par-value stock; par-value shares** → ações com valor nominal.

- **penny stock** → ações com valor muito baixo.

- **preferred stock; preferred shares; preference shares** → ações preferenciais. Nota: a expressão **preferred stock** é usada nos EUA. As outras expressões são usadas no Reino Unido.

- **premium stock** → ações com ágio.

- **public stock** → ações negociadas em bolsa.

- **redeemable shares** → ações resgatáveis.

- **restricted stock** → ações que não podem ser negociados no mercado de capitais.

- **treasury stock; reacquired stock; retired stock** → ações em tesouraria. Vide exemplo em **TREASURY STOCK**.

- **volatile stock; yo-yo stock** → ações voláteis; ações sujeitas a grande variação de preços.

- **voting stock** → ações com direito de voto; capital votante.

- **watered stock** → ações emitidas abaixo do valor nominal.

“Stock issued for less than par value is called ‘watered’ stock”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 169]

- **window stock** → ações de risco pequeno e boa rentabilidade.

2 – estoque (de mercadorias).

stock account. (accounting) sinônimo de **INVENTORY ACCOUNT**.

stock acquisition. aquisição de capital.

stock at close. (accounting) vide **INVENTORY**.

stock at start. (accounting) vide **INVENTORY**.

stock bonus plan. (corporate law) plano de concessão de bônus.

stock buyback. vide **BUYBACK**.

stock certificate; certificate of stock; share certificate. (corporate law) certificado (de ação).

stock compensation. remuneração em ações.

stock corporation. vide **CORPORATION**.

stock dividend. vide **DIVIDEND**.

stock exchange. bolsa de valores.

Expressões relacionadas:

- **upward move** → movimento de alta.

- **downward move** → movimento de baixa.

stock goods. (accounting) sinônimo de **MERCHANDISE INVENTORY** (vide).

stock in trade. (accounting) sinônimo de **MERCHANDISE INVENTORY** (vide).

stock market. mercado de capitais. Vide nota explicativa no verbete **MERCADO DE CAPITALIS**.

stock option. opção de compra de ações.

- **to exercise the option** → exercer a opção.

stock option plan. plano de opção de compra de ações.

stock pledge agreement. (corporate law) contrato de caução de ações; contrato de penhor de ações.

stock power. (corporate law) procuração para cessão de participação societária; mandato de transferência de valor mobiliário para terceiro.

stock purchase agreement. contrato de compra e venda de ações; contrato de compra e venda de participações societárias.

stock redemption. resgate de ações.

stock split. desdobramento de ações [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 293]. Sinônimos em inglês: **share split-up; split; stock split-up; subdivision of shares.**

- “If a company having 1,000 shares outstanding of \$100 par common stock announced a 2-for-1 stock split, it would simply reduce the par value of its stock to \$50 per share”. [Walgensbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 363] → Se uma empresa com 1.000 ações ordinárias em circulação com valor nominal de \$100 anunciar um desdobramento de ações de 2 para 1, ela simplesmente irá reduzir o valor nominal das ações para \$50 cada uma.

- to split the stock → desdobrar as ações.

stock split-up. sinônimo de **STOCK SPLIT.**

stock subscription. sinônimo de **SUBSCRIPTION** (vide).

stock symbol. (on the stock exchange) abreviatura da empresa na bolsa de valores.

stock taking. (accounting) sinônimo de **PHYSICAL INVENTORY.**

stock transfer book. livro de transferência de ações.

stock turnover. (accounting) sinônimo de **INVENTORY TURNOVER.**

stock warrant. (corporate law) sinônimo de **WARRANT** (vide).

stock watcher. sistema informatizado da Bolsa de Valores de Nova York que monitora as atividades de negociação de ações, em busca de irregularidades.

stock-based compensation. remuneração baseada em ações; remuneração com base em ações; remuneração por meio de ações [Warren, Carl. Accounting, page E-6; Wall Street Journal].

stockbroker. corretor (de valores mobiliários). Sinônimos em inglês: **account executive; account representative; financial advisor.**

A diferença entre **broker** e **dealer**:

O **dealer** age por conta própria (as principal). O **broker** é comissionado e age em nome do cliente (as agent). [Pinheiro, Juliano Lima, Mercado de Capitais, p. 40; Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 327; 336].

stockholder. sinônimo de **SHAREHOLDER** (vide).

stockholder of record. vide **SHAREHOLDER.**

stockholders' capital. (corporate law; accounting) sinônimo de **CAPITAL** (vide).

stockholders' equity. (accounting) sinônimo de **OWNERS' EQUITY** (vide).

stockholding cost. (accounting) sinônimo de **CARRYING COST.**

stock-in-trade. (accounting) estoque de mercadoria para venda.

“The company's sales revenues for the period: the assets obtained from customers in exchange for the goods and services that constitute the company's stock-in-trade”. [Shillinglaw, Gordon, Accounting, p. 2].

stock-option compensation. remuneração por meio de opção de compra de ações [Wall Street Journal].

stocktake. (accounting) sinônimo de **PHYSICAL INVENTORY.**

stock-transfer tax. vide **TAX.**

stop and frisk; stop and search. busca pessoal.

stop order. (stock market) vide **ORDER.**

stop order; stop-payment order; stop payment of check. (of check) sustação.

- to stop payment on the check → sustar o cheque.

stop-limit order. (stock market) vide **ORDER.**

stop-loss order. (stock market) vide **ORDER.**

stoppage. parada, suspensão das atividades.

stoppage in transit; stoppage in transitu. retenção pelo vendedor de bens que estão sendo transportados ao comprador.

storage. armazenamento.

store card. (accounting) sinônimo de **MATERIALS LEDGER.**

store of value. (economics) vide **MONEY.**

storekeeper. (accounting) almoxarife.

storeroom. (accounting) almoxarifado.

storeroom manager. (accounting) almoxarife.

stores ledger. (accounting) sinônimo de **MATERIALS LEDGER.**

stores-in-out book. (accounting) sinônimo de **MATERIALS LEDGER.**

stores-received-and-issued book. (accounting) sinônimo de **MATERIALS LEDGER.**

straight bill of lading. vide **BILL OF LADING.**

straight-line interest. vide **INTEREST.**

straight-line method. (depreciation) método linear; método em linha reta; método das quotas constantes [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 217]. Sinônimos em inglês: **straight-line method of depreciation**; **age-life method of depreciation**; **equal annual payment method**; **equal installment method**; **fixed installment method**; **fixed percentage of cost method**; **method of fixed percentage on cost**; **method of straight base lines**; **multiple straight-line method**; **percentage of original cost method**.

- “The annual straight-line rate for an asset with a 3-year useful life is 1/3”. [Warren, Carl. Accounting, page 398] → A taxa anual de depreciação em linha reta de um bem com vida útil de 3 anos é 1/3.

- “To depreciate using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets”. [Warren, Carl. Accounting, page E-13]. → Depreciar usando o método em linha reta durante as vidas úteis estimadas dos bens.

- **on a straight-line basis** → pelo método linear; em linha reta; usando o método em linha reta; pelo método das quotas constantes.

straight-line method of depreciation. (accounting) sinônimo de **STRAIGHT-LINE METHOD**.

straight-time hours. (labor law) jornada normal de trabalho (em contraposição às horas extras).

strait. (law of the seas) estreito.

strategic behavior. (antitrust) comportamento estratégico.

straw man. laranja; testa de ferro.

street name. (corporate law) expressão usada para se referir a ações registradas em nome de corretor ou outro nomeado (nominee), e não em nome do acionista.

“Such securities, owned by you but held by the brokerage firm, are again said to be in street name”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 22].

- **shares held in street name** → ações registradas em nome da sociedade corretora; ações custodiadas pela corretora.

stress test. (economics) teste de estresse.

strict interpretation. vide **INTERPRETATION**.

strict liability. vide **LIABILITY**.

strike (noun). (labor law) greve.

- **to strike** → entrar em greve.

“The union struck for recognition and higher wages”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 17] → O sindicato entrou

em greve por mais reconhecimento e maiores salários.

- **on strike** → de greve.

- **strike breaker** → trabalhador que não adere à greve.

- **struck** → afetado pela greve.

- **struck employer** → empregador cujos empregados estão em greve, afetado pela greve.

- **struck work** → trabalho interrompido pela greve; trabalho afetado pela greve.

“An employer who performs struck work for or assists a struck employer in some way is considered his ally”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 120].

- **right to strike** → direito de greve.

Classificação:

- **ca’canny strike** → greve branca; operação tartaruga; greve por diminuição da velocidade do trabalho.

- **economic strike** → greve econômica.

- **general strike** → greve geral.

- **sit-down strike** → greve de ocupação.

- **sympathy strike** → greve de solidariedade.

- **unfair labor practice strike** → greve não-econômica.

- **wildcat strike**; **outlaw strike**; **quickie strike** → greve não autorizada pelo sindicato ou acordo coletivo de trabalho.

strike (verb). 1 – desentranhar; retirar (dos autos); desconsiderar.

- “The court shall order that the testimony of the witness be stricken from the record”. → O juiz determinará que o depoimento da testemunha seja desentranhado, retirado dos autos.

- “Rule 104 authorizes the striking out of the entire pleading”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 168] → A regra 104 autoriza o desentranhamento da petição inteira.

- **motion to strike the prejudicial evidence** → pedido de desentranhamento da prova prejudicial.

2 – (labor law) vide **STRIKE (noun)**.

strike down. 1 – anular; invalidar.

2 – declarar inconstitucional.

striker. (labor law) grevista.

stripping (of assets); asset stripping. (corporate law) retirada indevida dos bens da sociedade pelos acionistas [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 143].

struck. (labor law) vide **STRIKE**.

struck employer. (labor law) vide STRIKE.

struck work. (labor law) vide STRIKE.

structural unemployment. vide UNEMPLOYMENT.

structured settlement. vide SETTLEMENT.

stub. (of check; receipt) canhoto.

sua sponte. de ofício.

- “The Court took notice sua sponte that it lacked jurisdiction over the case”. [Black’s Law Dictionary] → O juiz reconheceu de ofício sua incompetência para presidir o caso.

suable. 1 – sinônimo de ACTIONABLE.

2 – executável.

sub rosa. confidencial.

subagent. substabelecido.

- to appoint a subagent → substabelecer; nomear um substabelecido.

subcontract (noun). subempreitada.

subcontract (verb). subcontratar; contratar subempreiteiro.

subcontractor. subempreiteiro.

subdivision of shares. sinônimo de STOCK SPLIT.

subject. sujeito.

- subject of international law → sujeito de direito internacional.

subject matter. (of suit; contract) objeto.

subject-matter jurisdiction. vide JURISDICTION.

sublease; subtenancy; derivative lease; underlease. sublocação.

subledger. (accounting) sinônimo de SUBSIDIARY LEDGER (vide).

sublessee; subtenant; undertenant. sublocatário.

sublessor; underlessor. sublocador.

sublet. sublocar.

submission (to arbitration). vide ARBITRATION CLAUSE.

subordinated ledger. (accounting) sinônimo de SUBSIDIARY LEDGER (vide).

subpoena (noun). intimação (para testemunhar).

- to obey the subpoena → obedecer/cumprir a intimação (para testemunhar).
- subpoena duces tecum → intimação para exibição de documento ou coisa.

subpoena (verb). intimar.

- to subpoena someone to do something → intimar alguém a fazer algo.

subprime. (lending, mortgage) de alto risco; de baixa qualidade.

- subprime mortgages [The Economist] → hipotecas de alto risco [Folha de São Paulo].

subrogate. sub-rogar.

- to be subrogated to the rights of someone → sub-rogar-se nos direitos de alguém.
- to subrogate someone to the rights of the creditor → sub-rogar alguém nos direitos do credor.

subrogation. sub-rogação.

- legal subrogation → sub-rogação legal.
- conventional subrogation → sub-rogação convencional.

As partes:

- subrogor → sub-rogante, credor primitivo, credor original.
- subrogee → sub-rogado, novo credor.

subrogee. vide SUBROGATION.

subrogor. vide SUBROGATION.

sub-Saharan Africa. África Subsaariana.

subscribe. (stock) subcrever.

subscribed capital. vide CAPITAL.

subscriber. (of stock) subscritor.

subscribing witness. vide WITNESS.

subscription privilege. (corporate law) sinônimo de PREEMPTIVE RIGHT.

subscription right. (corporate law) sinônimo de PREEMPTIVE RIGHT.

subscription warrant. (corporate law) sinônimo de WARRANT (vide).

subscription; stock subscription. subscrição (de ação).

subsequent. posterior.

subsequent negligence doctrine. vide LAST-CLEAR-CHANCE DOCTRINE.

subsidiary. subsidiária; filial.

subsidiary journal. (accounting) sinônimo de SPECIAL JOURNAL (vide).

subsidiary ledger. (accounting) razão auxiliar; razão analítico. Sinônimos em inglês: auxiliary ledger; detailed ledger; subledger; subordinated ledger.

subsidize. subsidiar.

- at a subsidized price → a preço subsidiado.

subsidy. (economics) subsídio.

subsistence agriculture. agricultura de subsistência.

substance. substância.

"The law is concerned with the substance of what is done rather than the name". [Anderson, Ronald A., Business Law].

substantiate. embasar; fundamentar; reforçar; corroborar.

substantive law. vide LAW.

substitutable; interchangeable. (economics; antitrust) substituível. Evite a ortografia *substituTível*.

- *substitutability, interchangeability* → substituíbilidade. Evite a ortografia *substituTibilidade*.

substitute (noun). (economics, antitrust) substituto; bem substituto.

- *close substitute* → substituto próximo.

substitution. substituição.

- *substitution of parties* → substituição de partes.

substitution effect. vide EFFECT.

substitutive. substitutivo.

subsume. subsumir.

subsumption. subsunção.

subtenancy. sinônimo de SUBLEASE.

subtenant. sinônimo de SUBLESSEE.

subversion. subversão.

succeed. suceder.

- *to succeed to the estate of the deceased* → suceder no patrimônio do defunto.

succession. Este termo possui dois significados principais, em direito de sucessões: (1) a sucessão enquanto fato ou direito; (2) o próprio patrimônio do falecido; herança; espólio. Fonte: Black's Law Dictionary 6th edition, page 1431.

1 – sucessão.

- *intestate succession; hereditary succession* → sucessão legítima.

- *testate succession* → sucessão testamentária.

2 – espólio; herança.

- *succession debts* → dívidas do espólio.
- *vacant succession* → herança vacante.

succession tax. vide TAX.

successor. sucessor.

successor in interest. sucessor.

successorship. 1 – sucessão.

2 – qualidade de sucessor.

sudden heat. sinônimo de HEAT OF PASSION.

sudden heat and passion. sinônimo de HEAT OF PASSION.

sudden heat of passion. sinônimo de HEAT OF PASSION.

sudden passion. sinônimo de HEAT OF PASSION.

sue. (procedure) processar; ajuizar/propor ação; pedir/pleitear em juízo. Este termo não é usado em processo penal.

- "Anheuser-Busch sued for a [temporary] injunction to prevent the use of such a slogan". [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Anheuser-Busch requereu liminar proibindo o uso de tal slogan.

- *to sue someone* → processar alguém; ajuizar ação contra alguém.

- *to sue for damages* → propor ação indenizatória.

- *to sue on a contract/promissory note/commercial paper* → ajuizar ação cujo objeto é um contrato/nota promissória/título de crédito.

"A person who is in possession of paper on which the last indorsement is blank is the holder and may sue thereon without proving ownership of the paper". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- *to sue for something* → pedir algo em juízo; ajuizar ação requerendo algo.

- "They also permitted employers to sue for treble damages". [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 16] → Eles também permitiam que os empregadores pleiteassem indenização tripla em juízo. Eles também permitiam que os empregadores ajuizassem ação pleiteando indenização tripla.

sufficiency. suficiência; procedência.

"On appeal the manufacturer challenged the sufficiency of that part of the plaintiff's case which was based on breach of express warranty". [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 470].

sufficient cause. sinônimo de PROBABLE CAUSE.

suffrage. sufrágio.

- *universal suffrage* → sufrágio universal.

suggestive mark. (trademark law) vide TRADE-MARK.

sui juris. 1 – (adjective) plenamente capaz.

2 – (adjective) com plenos poderes políticos (para votar e ser votado, por exemplo).

suicide bomber. homem-bomba.

suit. ação. Vide ACTION.

suitor. vide TAKEOVER BID.

sum certain. quantia certa.

sum of year's digits depreciation. (accounting) depreciação acelerada com base na soma dos anos.

summarized balance sheet. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED BALANCE SHEET.

summary disposition. sinônimo de SUMMARY JUDGMENT.

summary income statement. (accounting) sinônimo de CONSOLIDATED INCOME STATEMENT.

summary judgment. 1 – julgamento antecipado da lide. Não traduza por “~~julgamento sumário~~”. Sinônimos em inglês: **judgment on the pleadings**; **summary disposition**.

- **motion for summary judgment**; **motion for judgment on the pleadings**; **summary-judgment motion**; **motion for summary disposition** → pedido de julgamento antecipado da lide.

“The purpose of a summary judgment is to avoid the expense and delay of a trial if there is no real factual dispute”. [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, page 67].

2 – julgamento antecipado de alguma questão.

summary-judgment motion. vide SUMMARY JUDGMENT.

summation. sinônimo de CLOSING ARGUMENT.

summing up. sinônimo de CLOSING ARGUMENT.

Summit of the Americas. Cúpula das Américas.

summit; summit meeting; summit conference. (international relations) encontro de cúpula; cúpula.

summon. citar.

- to summon someone → citar alguém.

summons. 1 – (substantivo) citação.

- **service of summons** → entrega da citação. Ver exemplo em SERVICE.
- **John Doe summons** → citação de pessoa desconhecida.

sum-of-the-years-digits method. (depreciation) método da soma dos dígitos dos anos. Sinônimo em inglês: **years-digits method**.

sundry expenses. (accounting) sinônimo de MISCELLANEOUS EXPENSES.

sunk cost. (economics) custo irrecuperável.

- “In other words, these costs are sunk in the short run”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 298] → Em outras palavras, estes custos são irrecuperáveis no curto prazo.

Sunni. sunita.

sunrise industry. indústria emergente; indústria inovadora; indústria promissora.

sunset clause. (in law or contract) cláusula prevendo o termo final; cláusula prevendo a data do final de vigência.

sunshine law. lei prevendo o acesso público a informações internas, registros, atas, e reuniões de órgãos públicos. Sinônimos: **open-meeting law**; **public-meeting law**; **open-door law**.

superior court. vide COURT.

superior force. sinônimo de FORCE MAJEURE.

supermajority. maioria extraordinária (dois terços, por exemplo).

supersede. 1 – substituir; revogar e substituir. 2 – suspender.

- “What is the amount of the bond necessary to supersede the judgment against her?” → Qual a quantia da caução necessária para suspender a sentença contra ela?

supersedeas; writ of supersedeas. ordem judicial que suspende a execução na pendência do recurso.

- to operate as supersedeas → ter efeito suspensivo.
- “It also prescribed the conditions upon which such appeals or writs of error should operate as supersedeases”. [Garner, A. Bryan, *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 855]. → Também prescreveu as condições em que tais recursos ou *writs of error* deveriam ter efeito suspensivo.

- **supersedeas bond** → caução para suspender a execução da sentença (na fase recursal).

supervening-negligence doctrine. vide LAST-CLEAR-CHANCE DOCTRINE.

supplemental pleading. vide PLEADING.

supplier. 1 – fornecedor.

2 – (economics) ofertante. Vide DEMANDER.

supplies. (accounting) (estoque de) materiais de consumo; (estoque de) materiais de expediente.

- **supplies expense** → despesa com materiais de consumo.
- **office supplies** → materiais de escritório.
- **cleaning supplies** → materiais de limpeza.

supply (noun). 1 – fornecimento.

2 – estoque.

3 – (economics) oferta. Vide o verbete SUPPLY AND DEMAND.

supply (verb). ofertar.

supply and demand. (economics)

- **supply** → oferta.
- **demand** → demanda.

- aggregate demand → demanda agregada.
- aggregate supply → oferta agregada.
- demand schedule → tabela de demanda.
- derived demand → demanda derivada.
- excess demand; shortage → excesso de demanda; demanda reprimida.
- excess supply; surplus → excesso de oferta.
- law of demand → lei da demanda.
- law of supply and demand → lei da oferta e demanda.
- market demand → demanda de mercado.
- quantity demanded → quantidade demandada.
- quantity supplied → quantidade ofertada.
- supply schedule → tabela de oferta [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 72].
- short supply → escassez.
- to be in short supply → estar escasso.

supply chain. cadeia de fornecimento.

supply-side economics. (economics) economia do lado da oferta (tradução literal).

- curva de Laffer → Laffer curve.

support (noun). 1 – (family law) alimentos; pensão alimentícia.

- child support → pensão alimentícia para o filho.
- family support → pensão alimentícia para a família.

• spousal support → sinônimo de ALIMONY (vide).

2 –

- in support of → em respaldo a.

support (verb). fundamentar; embasar; sustentar; amparar.

- in support of his claim → para sustentar/fundamentar seu pedido.

support obligation. obrigação alimentícia.

support payment. pagamento de alimentos.

supporting document. (accounting) sinônimo de SOURCE DOCUMENT.

suppress. (evidence) desconsiderar; desentranhar; impedir; proibir; anular; suprimir.

“If it appears that the deposition was improperly taken, the court, on motion, may suppress, i.e., nullify, the deposition”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 204].

- motion to suppress evidence → ver MOTION.

suppression of evidence. 1 – desconsideração de prova; anulação da prova.

2 – destruição da prova.

suppression order. ordem judicial de desconsideração de prova.

supracompetitive. (antitrust) supracompetitivo.

supranational. supranacional; supraestatal.

- supranationality → supranacionalidade; supraestatalidade.

supremacy. supremacia; primado; primazia.

- supremacy of international law → primado/primazia do direito internacional.

supremacy clause. (constitutional law) cláusula da Constituição Federal dos EUA que prevê que a Constituição Federal, as leis complementares à Constituição, e os tratados celebrados pelos EUA são hierarquicamente superiores às leis e constituições estaduais (Article VI Section 2 U.S. Constitution).

Supreme Court. 1 – Suprema Corte.

2 – (in New York State) justiça de primeira instância.

supreme penalty. sinônimo de DEATH PENALTY.

surety. fiador. Vide GUARANTY.

surety. vide SURETYSHIP.

surety and fidelity insurance. sinônimo de FIDELITY INSURANCE.

surety insurance. seguro-fiança.

suretyship. fiança. Vide GUARANTY.

- surety → fiador.
- principal; principal debtor → afiançado.

surface. (property law) superfície.

- surface right; surface interest → direito de superfície.
- surface-interest owner → superficiário.

surname. sobrenome.

surplus. 1 – (economics) excedente.

- consumer surplus → excedente do consumidor.

• producer surplus → excedente do produtor.

• total surplus → excedente total.

2 – (economics) superávit. Vide TRADE BALANCE.

- surplus economy → economia superavitária.

surplus capacity. vide CAPACITY.

surplus from profits. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

surplus profit. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

surplus reserve. (accounting) sinônimo de APPROPRIATED RETAINED EARNINGS.

surplus reserve. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

surplus value. (economics; marxism) mais-valia.

surplusage. alegação impertinente; redundância; irrelevância.

- “The court on motion of the defendant may strike surplusage from the information”. → O juiz, a pedido do réu, pode eliminar as alegações impertinentes da denúncia.

surrender. (promissory note, for example) entregar.

“A may not safely pay B unless B presents and surrenders the note”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 177].

surrogacy. gestação em útero alheio; gestação por substituição; barriga de aluguel.

surrogate. 1 – substituto.

2 – juiz de sucessão.

surrogate carrier. vide MOTHER.

surrogate mother. vide MOTHER.

surrogate's court. sinônimo de PROBATE COURT (vide).

surtax. (tax law) imposto adicional; sobretributo.

survival action. ação indenizatória ajuizada pelos herdeiros do falecido.

surviving company. vide MERGER.

survivor's pension. pensão.

survivorship. a qualidade de ter sobrevivido, isto é, vivido mais que outrem.

“Such a donation, though made for the benefit of the parties to the marriage, or for one of them, is always, in case of the survivorship of the donor, presumed to be made for the benefit of the children, or descendants to proceed from that marriage”. [Civil Code of Louisiana, Article 1735].

Vide também right of SURVIVORSHIP.

suspend. suspender.

suspended sentence. (criminal law) suspensão condicional da pena.

“(He) sentenced 7 executives to prison (and) twenty-three others received suspended sentences.” [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 129].

suspended trading. (stock market) vide TRADING.

suspension. suspensão.

sustain. 1 – (damage; injury) sofrer.

2 – fundamentar; corroborar; embasar; reforçar.

- “The evidence is sufficient to sustain a conviction”. → As provas são suficientes para fundamentar a condenação.

3 – deferir; aprovar; confirmar; dar provimento.

- “If the objection is sustained, the case may be ended”. [Anderson, Ronald A., Business Law]. → Se for dado provimento à impugnação, o caso pode ser extinto.

sustainability. sustentabilidade.

sustainable development. desenvolvimento sustentável.

sustainable growth. crescimento sustentável.

swap. (stock market) swap. O termo swap já foi incorporado ao português.

- foreign-exchange swap; currency swap → swap cambial.

swear. 1 – prestar o compromisso (de dizer a verdade).

- to swear in the witness → tomar o compromisso (de dizer a verdade) da testemunha.

- the witness was sworn in → a testemunha foi compromissada.

- “Before me, the undersigned authority, personally appeared Lloyd Grant, who was sworn and says:” [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 78] → Perante a mim, a autoridade abaixo assinada, Lloyd Grant compareceu pessoalmente, prestou o compromisso de dizer a verdade e declarou:

- “John Smith, being duly sworn, deposes and says (...)” → John Smith, devidamente compromissado, declara (...)

- “Sworn to before me this 23rd day of August, 2005” → Passado perante mim, em 23 de agosto de 2005.

- to swear to secrecy → jurar guardar sigilo.

swearing-in. tomada do compromisso de dizer a verdade; prestação do juramento.

sweetener. (stock market) em oferta de valores mobiliários, sweetener é o benefício acrescentado aos valores mobiliários para torná-los mais atraentes para os investidores. Traduza por incentivo.

SWIFT. abrev. de SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION.

swift witness. vide WITNESS.

swindler. estelionatário.

swindling. estelionato.

swing State. nas eleições presidenciais nos EUA, os swing States são os estados sem uma posição majoritária bem definida, pendendo ora para o Partido Democrata, ora para o Partido Republicano. Por isso, geralmente estes Estados são decisivos nas eleições presidenciais.

Traduza **swing State** por **Estado-chave**. Plural: **Estados-chave**.

syllabus. ementa, resumo (de decisão judicial).
“The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader”. [Black’s Law Dictionary 6th edition, page 1449].

sylogism. silogismo.

synallagmatic. sinalagmático; bilateral.

synallagmatic contract. vide **CONTRACT**.

syndicate. 1 – consórcio (entre empresas) [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 45]. Não traduza por **sindicato**.

“A syndicate may be formed by which its members agree to contribute sufficient money to

purchase the control of a railroad”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

2 – (criminal law) quadrilha; organização criminosa.

syndicated loan. vide **LOAN**.

syndication. consórcio/associação (de empresas).

synergy. sinergia.

synopsis. (of decision) ementa.

system. sistema.

Vide também **CENTRALLY PLANNED SYSTEM**.

systemic risk. (banking) risco sistêmico.

systemic stability. (economics) estabilidade sistêmica.



T form account. sinônimo de T-ACCOUNT (vide).

T-account. (accounting) razonete. Sinônimos de T-account em inglês: **skeleton account**; **T form account**.

- “The left side of the T account is called the debit side, and the right side is called the credit side”. [Warren, Carl. Accounting, page 49].
→ O lado esquerdo do razonete é chamado de lado do débito, e o lado direito é chamado de lado do crédito.

tacit. tácito.

tacit collusion. (antitrust) sinônimo de CONSCIOUS PARALLELISM.

tack. vide TACKING.

tacking. acessão da posse [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1492].

- **to tack the possession of X to that of Y** → somar a posse de X à de Y (para fins de usucapião).
- “The possession of the transferor is tacked to that of the transferee if there has been no interruption of possession”. [Civil Code of Louisiana, Article 3442].

Taft-Hartley Act. sinônimo de LABOR MANAGEMENT RELATIONS ACT (vide).

tag along. (dir. societário) direito de saída conjunta.

tainted evidence. vide EVIDENCE.

take. 1 – (property) tomar; apreender; subtrair.

- “It's a felony to take that property without the owner's consent”. [Black's Law Dictionary].
→ É crime subtrair aquele bem sem o consentimento do proprietário.
- 2 – (succession) herdar.
- **to take under the will** → herdar por testamento.
- “Taking property by right of representation is called “succession per stirpes,” in opposition to taking in one's own right is termed “taking per capita”. [Black's Law Dictionary 6th edition, page 1415] → Herdar bens por direito de representação chama-se “sucessão por es-

tirpes”, enquanto herdar por direito próprio chama-se “herdar por cabeça”.

take the fifth. vide FIFTH.

takehome pay. rendimentos líquidos do empregado (após todos os descontos em folha).

take-it-or-leave-it contract. vide CONTRACT.

take-nothing judgment. vide JUDGMENT.

takeover. (corporate law) aquisição do controle (de sociedade); incorporação (de sociedade).

- **friendly takeover** → aquisição amigável de controle.
- **hostile takeover** → aquisição hostil de controle; tomada hostil de controle.

takeover bid; takeover attempt. (corporate law) tentativa de aquisição do controle (de sociedade) [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 670].

“Takeover attempt or takeover bid are generic terms to describe an attempt by an outside corporation or group to wrest control away from incumbent management. A takeover attempt may involve a purchase of shares, a tender offer, a sale of assets, or a proposal that the target merge voluntarily into the aggressor”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 670].

Terminologia:

- **aggressor; suitor; corporate raider** → empresa que faz a tentativa de aquisição.
- **target** → empresa-alvo [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 435].

takeover defense. (corporate law) defesa contra tentativa de aquisição do controle (de sociedade). Sinônimo em inglês: **shark repellent**.

taker. 1 – herdeiro; legatário. See LEGATEE.

“72-2-115. No taker. If there is no taker under the provisions of this chapter, the intestate estate passes to the state of Montana. [Uniform Probate Code of Montana, 72-2-115].

2 – (negotiable instrument) endossatário; tomador.

“The courts do not look to determine the adequacy of the consideration given by the taker of the instrument. Taking a \$100 note due in

30 days for \$25 will, however, raise the issue of ‘good faith’”. [Stone, Bradford. Uniform Commercial Code, p. 201].

- **subsequent taker** → endossatário.

tamper with. violar; adulterar; modificar.

- **to tamper with the witness** → coagir/corromper a testemunha.

tampering. adulteração; violação; corrupção; coação.

- **tampering with witness** → vide WITNESS-TAMPERING.

tangent. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

tangible asset. (accounting) bem tangível; bem corpóreo. Evite traduzir por **ativo tangível**. Sinônimos em inglês: **material asset; physical asset; tangible property.**

tangible damages. vide DAMAGES.

tangible property. (property law) bens corpóreos. Sinônimos em inglês: **corporeal property; corporeals; tangibles.**

tangibles. sinônimo de TANGIBLE PROPERTY; TANGIBLE ASSET.

tank (noun). (stock prices – informal) queda; baixa; declínio (do preço das ações).

tank (verb). (stock prices – informal) cair; despençar (o preço das ações).

target. meta.

- **inflation target** → meta de inflação.
- **to set the target** → fixar, determinar a meta.
- **to meet the inflation target** → cumprir a meta de inflação.

target corporation. vide CORPORATION.

target cost. (accounting) custo meta.

target profit. lucro desejado; meta de lucro.

tariff. 1 – tarifa; taxa.

- **tarif schedule** → tabela de tarifas.
- 2 – (international trade) tarifa.
- **import tariff** → tarifa de importação.
- **nontariff barriers** → barreiras não tarifárias.

TARP. abrev. de TROUBLED ASSET RELIEF PROGRAM.

tax (adjective). tributário; fiscal.

- **for tax purposes** → para fins tributários/fiscais.
- **from the tax standpoint** → do ponto de vista fiscal/tributário.
- **non-tax** → não tributário.
- **tax advantage** → vantagem tributária/fiscal.

- **tax effect** → efeito tributário.

- **tax system** → sistema tributário.

As expressões **tax dollars** e **taxpayers' dollars** devem ser vertidas por **dinheiro público**.

- **waste of tax dollars** → desperdício de dinheiro público.

tax (noun). (tax law) tributo; imposto. Em inglês não existe a diferenciação entre **tributo** e **imposto**. O termo **tax** pode ser vertido tanto por **tributo** quanto por **imposto**. Não traduza **tax** por “**taxa**”. Vide também a nota explicativa no verbete **TRIBUTO**. Assista a **aula 2** (slide 41), em www.authorstream.com/marciliomcastro.

Expressões:

- **execution for taxes due and not paid** → execução fiscal.
- **to collect the tax** → arrecadar o imposto.
- **to levy the tax** → cobrar, impor o imposto.
- **tax on something** → imposto sobre algo.
- **assessment, collection and payment of the tax** → lançamento, arrecadação e recolhimento do imposto.
- **to assess the tax** → lançar o imposto.
- **accrued tax** → imposto vencido, mas ainda não pago.
- **aftertax profits** → lucros após o pagamento dos impostos.
- **before-tax profits** → lucros antes do pagamento dos impostos.

Classificação:

- **capital-gains tax** → imposto sobre o ganho de capital.
- **confiscatory tax** → imposto com efeito de confisco.
- **consumption tax** → imposto sobre o consumo.
- **delinquent tax** → imposto devido e não pago; imposto atrasado.
- **estate tax; death tax; death duty** → imposto sobre a transmissão causa mortis.
- **excess-profit tax** → imposto sobre o lucro excessivo.
- **export tax** → imposto de exportação.
- **flat tax; proportional tax** → imposto de alíquota fixa.
- **floor tax** → uma espécie de imposto sobre bebidas alcoólicas.
- **franchise tax** → imposto sobre o direito de exercer atividade empresarial.
- **gift tax** → imposto sobre doação.

- **graduated tax; progressive tax** → imposto progressivo.
- **gross-income tax** → imposto sobre a renda bruta.
- **gross-receipts tax** → imposto sobre a receita bruta.
- **inheritance tax; succession tax** → imposto sobre o herdeiro.
- **intangible tax** → imposto sobre direitos intangíveis.
- **kiddie tax; child's income tax** → imposto sobre a renda de menor de idade.
- **luxury tax** → imposto sobre bens de luxo.
- **occupation tax; privilege tax** → imposto sobre o exercício de uma profissão ou outra atividade empresarial.
- **payroll tax** → imposto sobre a folha de pagamentos.
- **personal-property tax** → imposto sobre bens móveis.
- **premium tax** → imposto sobre prêmios (de seguro).
- **property tax; land tax** → imposto sobre bem imóvel.
- **regressive tax** → imposto regressivo.
- **sales tax; retail sales tax** → imposto sobre a venda.
- **severance tax** → imposto sobre a extração de recursos naturais.
- **sin tax; repressive tax** → imposto sobre atividades consideradas imorais.
- **stock-transfer tax; transfer tax** → imposto sobre a transferência de ações.
- **transfer tax** → imposto sobre a transmissão de bens.
- **unemployment tax** → imposto para custear o seguro desemprego.
- **value-added tax (VAT)** → imposto sobre o valor agregado.
- **windfall-profits tax** → imposto sobre o aumento repentino dos lucros.
- **withholding tax** → imposto retido na fonte.

tax (verb). tributar.

- (processo civil) **to tax costs against someone** → vide COURT COSTS.

tax advantage. vantagem fiscal.

tax advisor. consultor fiscal.

tax anticipation bill. vide BOND.

tax assessor. vide ASSESSOR.

tax audit. fiscalização tributária; fiscalização pela receita; malha fina.

tax auditor. auditor fiscal.

tax authority. autoridade fiscal.

tax avoidance. elisão fiscal. Não confunda com TAX EVASION (vide).

- **general antiavoidance provision** → norma geral antielisão.

tax base. (dir. tributário) base de cálculo. Evite traduzir por expressões confusas do tipo “base imponível”, “base de incidência”, “base calculada”, etc. Vide nota explicativa no verbete BASE DE CÁLCULO.

- **net tax base** → base de cálculo líquida.

tax bracket. vide BRACKET.

tax break. renúncia fiscal; incentivo fiscal.

tax burden. carga tributária.

tax compliance. cumprimento das leis tributárias.

“The annual cost of tax compliance is estimated at \$115 billion”. (The Economist January 15th 2005, p. 25).

tax computation. cálculo do imposto.

tax consultant. consultor fiscal.

tax credit. (tax law) No Brasil a expressão “crédito tributário” refere-se ao valor do imposto devido pelo contribuinte à Fazenda Pública. Nos EUA, **tax credit** é uma espécie de dedução. Portanto, não traduza **tax credit** por “crédito tributário”. Traduza por **dedução**. Vide o exemplo abaixo:

- “The United States usually allows the taxpayer to claim a tax credit against the U.S. gross tax liability for any foreign income tax paid”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions] → Os Estados Unidos geralmente permitem que o contribuinte deduz a qualquer imposto de renda pago no exterior do crédito tributário bruto devido nos EUA.

tax cut. redução da carga tributária.

tax evasion. sonegação/evasão fiscal. Não confunda com TAX AVOIDANCE (vide).

tax exempt. (tax law) isento.

tax foreclosure. vide FORECLOSURE.

tax haven. paraíso fiscal. A tradução literal desse termo é “porto seguro fiscal”. Todavia, talvez pela semelhança ortográfica entre “heaven” e “haven”, essa expressão foi incorporada ao português como “paraíso fiscal”.

tax holiday. isenção fiscal (por determinado período de tempo).

tax home. domicílio tributário.

tax incentive. incentivo fiscal.

tax invoice. nota fiscal.

“The seller has to issue a tax invoice”. [Oxford Phrasebuilder Genie].

tax law. direito tributário.

tax liability. crédito tributário; obrigação tributária.

- “Stated another way, any tax liability is calculated by multiplying the tax base by the statutory tax rate”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions]. → Em outras palavras, qualquer crédito tributário é calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota fixada em lei.

tax lien. privilégio fiscal; privilégio do Fisco; garantia real do Fisco sobre o bem imóvel do contribuinte.

tax planning. planejamento tributário.

tax rate. alíquota. A expressão *tax rate* é usualmente abreviada para *rate*.

- **zero rate** → alíquota zero.
- **the tax was zero rated** → a alíquota do imposto foi reduzida a zero.
- **flat (tax) rate** → alíquota fixa; alíquota que não varia de acordo com a base de cálculo.
- **progressive (tax) rate; graduated rate** → alíquota progressiva.
- (in economics) **marginal tax rate** → alíquota marginal.
- **single tax rate** → alíquota única.

tax reform. reforma tributária.

tax refund; tax rebate. restituição.

tax relief. diminuição da carga tributária; alívio fiscal.

tax return. declaração de imposto.

- **income tax return** → declaração do imposto de renda.
- **income tax return form** → formulário de declaração do imposto de renda.

tax revenue. arrecadação tributária; receita tributária.

tax rule. regra tributária.

“The tax rules applicable to multinational business operations are inordinately complex”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

tax sale. vide *SALE*.

tax saving. economia fiscal; economia tributária.

tax shelter. investimento ou operação financeira criada principalmente para reduzir a quantia devida de imposto de renda.

tax stamp. estampilha.

tax table. sinônimo de *TAX-RATE SCHEDULE*.

tax treatment. tratamento tributário.

tax violation. infração tributária.

tax warrant. vide *WARRANT*.

tax year. exercício social; ano fiscal.

taxable. tributável.

taxable entity. contribuinte.

“A two-year-old child who models baby clothes or acts in a television production is legally responsible for the payment of taxes and is as much a taxable entity as is each of the child's parents”. [Sommerfel, Ray M. Federal Taxes and Management Decisions].

taxable estate. espólio tributável; espólio sujeito a tributação.

taxable event. (dir. tributário) fato gerador. O termo utilizado no Código Tributário Nacional Brasileiro é **fato gerador**. Evite traduzir por expressões confusas do tipo “hipótese de incidência”, “fato imponível”, etc. Vide nota no verbete **FATO GERADOR**.

taxable gift. doação tributável; doação sujeita ao imposto sobre doações.

taxable income. (tax law) lucro real; lucro tributável. Sinônimos em inglês: **calculated income; effectively connected income; income for tax purposes; income subject to tax**.

tax-advantaged. com benefício fiscal; com vantagens tributárias; com menor carga tributária.

- **tax-advantaged savings account** → poupança com benefício fiscal.

taxation. tributação.

- **double taxation; duplicate taxation** → dupla tributação.

tax-deductible. dedutível; que pode ser deduzido do imposto.

tax-deed. escritura de transferência de imóvel em execução fiscal.

tax-deficiency notice. sinônimo de *NOTICE OF DEFICIENCY*.

taxed profit. sinônimo de *AFTER-TAX PROFIT*.

taxes payable. (accounting) tributos a pagar.

tax-exempt. isento de imposto.

taxing power. competência tributária.

tax-loss carryback. sinônimo de *CARRYBACK* (vide).

tax-loss carryforward. sinônimo de *CARRYOVER* (vide).

tax-loss carryover. sinônimo de CARRYOVER (vide).

taxpayer. contribuinte.

- delinquent taxpayer → contribuinte em mora.

taxpayers' dollars. vide TAX (adjective).

taxpayers' money. dinheiro público; dinheiro do contribuinte.

tax-rate schedule. tabela do imposto de renda [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1502].

tax-saving. que economiza tributos; com menor carga tributária.

T-bill. vide BOND.

T-bond. vide BOND.

team. time; equipe.

technology spillover. (economics) externalidade positiva gerada pela produção de tecnologia [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 208].

television. televisão.

- over-the-air television → televisão aberta.
- cable television → televisão a cabo.
- paid television → televisão por assinatura.

teller. caixa (de banco).

temporary account. (accounting) sinônimo de NOMINAL ACCOUNT.

temporary account. (accounting) conta temporária.

temporary alimony. vide ALIMONY.

temporary injunction. vide INJUNCTION.

temporary investments. (accounting) investimentos temporários.

temporary restraining order. vide INJUNCTION.

tenancy. Pela ausência de equivalente direto no português, evite traduzir o termo **tenancy** e expressões relacionadas, mantenha no original.

- 1 – locação.
- 2 – objeto do contrato de locação.
- 3 – prazo da locação.
- 4 – posse do proprietário.

- cotenancy → condomínio.

“Two or more persons may hold concurrent rights and interests in the same property. In that case, the property is said to be held in cotenancy”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- tenancy in common; common tenancy; estate in common → condomínio em que a cota-parte dos coproprietários é transmitida a seus herdeiros.

- joint tenancy → condomínio em que a cota-parte (fractional interest) do coproprietário (joint tenant) é transmitida aos coproprietários sobreviventes no evento da sua morte, até que, ao final, a propriedade recai sobre um único proprietário. Portanto, **joint tenancy** é o condomínio em que a cota-parte do coproprietário não é transmitida aos herdeiros por sucessão causa mortis, mas sim aos outros coproprietários. Assim, diz-se que o joint tenant tem o right of survivorship (dir. de acrescer), isto é, torna-se proprietário da cota-parte do joint tenant falecido.

- entire tenancy → propriedade individual (em contraposição à cotenancy, tenancy in common, e joint tenancy).

- periodic tenancy; tenancy from period to period; periodic estate; estate from period to period → locação periódica; locação de renovação automática.

- tenancy at sufferance; holdover tenancy; estate at sufferance → continuação na posse após o vencimento da locação.

- tenancy at will; at-will tenancy; estate at will → locação por prazo indeterminado.

- tenancy for a term; tenancy for a period; tenancy for years → locação a prazo.

- tenancy in fee → vide FEE.

- tenancy in tail → vide FEE.

tenant. locatário, inquilino (de bem imóvel). Vide LEASE.

- joint tenant → coproprietário (em joint tenancy). Vide TENANCY.

tenant for life. sinônimo de LIFE TENANT.

tender (noun). lance; oferta; proposta.

- to put in/submit a tender → apresentar uma proposta, lance, oferta.

- to win a tender → ganhar / vencer a licitação.

tender (verb). entregar; oferecer; colocar à disposição. Ver TENDER OF PAYMENT.

tender of payment. oferta de pagamento; oferta de cumprimento do contratual.

“If a performance requires the payment of a debt, however, a tender that is refused does not discharge the debt”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

tender offer. (corporate law) oferta pública de aquisição de controle; oferta pública de aquisição (das ações da sociedade, com o fim de assumir o seu controle).

tenement. bem imóvel. Vide EASEMENT.

tenure. estabilidade (no cargo, emprego).

- **tenure for life** → estabilidade vitalícia; vitaliciedade.
- **tenured** → estável.
- **life-tenured** → vitalício.

term. 1 – termo.

- **terms of the contract** → termos do contrato.
- **terms of payment** → termos/condições de pagamento.
- 2 – prazo; prazo de duração; vigência; termo; período. Vide nota explicativa no verbete **TERMO**.
- “The contract may be renewed for a second five year term”. [Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 355] → O contrato pode ser renovado por um segundo período de 5 anos.
- **term of employment** → vigência do contrato de trabalho; prazo do contrato de trabalho.
- **term of validity** → prazo de validade; período de vigência.
- **term of contract** → prazo de vigência do contrato.
- **during the term of this contract** → durante a vigência deste contrato.
- **term of existence** → prazo de duração (da sociedade).
- **a term of five years in prison; imprisonment for a term of five years** → uma pena privativa de liberdade de 5 anos.
- **prison term** → vide **PRISON**.
- **usufruct for a term** → usufruto a termo.
- 3 – mandato.
- **a three-year term** → um mandato de três anos.
- **elected to a five-year term** → eleito para um mandato de cinco anos.

term bond. vide **BOND**.

term loan. vide **LOAN**.

term note. nota promissória com vencimento em dia certo.

term of office. (of officer; president) mandato.

term sheet. 1 – sinônimo de **LETTER OF INTENT**.

- 2 – documento com todas as informações essenciais sobre uma oferta pública de ações. Não confunda com **PROSPECTUS**.

terminable. extingüível; resolúvel; resolvível.

terminable property. propriedade resolúvel.

terminal handling charge (THC). taxa de capatazia.

terminate. 1 – (the contract) rescindir; resolver; extingüir; denunciar.

2 – (the employee) dispensar; demitir.

- **terminated employee** → empregado dispensado.

- “Since 1935, the National Labor Relations Act has forbidden employers to terminate employees because of their support for a union”. [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 346] → Desde 1935, a Lei Nacional de Relações de Trabalho proíbe os empregadores de dispensar os empregados em razão de seu apoio a sindicato.

termination. 1 – (of a contract, etc.) extinção; rescisão; resolução.

- **termination of agency** → extinção do mandato.

2 – (of employee) dispensa; demissão.

- **employee termination** → dispensa do empregado.

- “The Civil Rights Act prohibits any termination based upon discrimination involving race”. [Covington, Robert N. *Employment Law*, p. 346] → A Lei de Direitos Cíveis proíbe qualquer dispensa com base em discriminação de raça.

- **constructive termination** → rescisão indireta.

termination of release. revogação da liberdade provisória.

territorial sea. (international law) mar territorial. Vide **LAW OF THE SEA**.

territorial waters. vide **LAW OF THE SEA**.

territory. território.

terrorism. terrorismo.

test case. (civil procedure) na existência de várias ações conexas, uma delas é escolhida para ser o **test case**. Apenas este caso é julgado, e as outras ações ficam vinculadas à decisão do **test case**. Traduza **test case** por: **ação representativa da controvérsia** (fundamento: art. 543-B do Código de Processo Civil brasileiro).

test for impairment. (accounting) sinônimo de **IMPAIRMENT TEST**.

test of impairment. (accounting) sinônimo de **IMPAIRMENT TEST**.

testacy. morte com testamento; sucessão legítima.

testament. sinônimo de **WILL**.

testamentary. testamentário.

testamentary capacity. vide **CAPACITY**.

testamentary disposition. vide **DISPOSITION**.

testamentary heir. (civil law) herdeiro testamentário.

testamentary instrument. sinônimo de WILL.

testamentary intent. intenção de testar.

testate. com testamento.

- to die testate → morrer deixando testamento.

testate distribution. vide DISTRIBUTION.

testate succession. vide SUCCESSION.

testator. testador.

testatrix. testadora.

testify. depor; testemunhar; prestar depoimento.

testimonial evidence. vide EVIDENCE.

testimony. testemunho; depoimento. Em inglês, TESTIMONY e PERSONAL EVIDENCE são sinônimos. Vide DEPOSITION.

- to take the testimony of someone → tomar o testemunho/depoimento de alguém.
- expert testimony → sinônimo de expert evidence. Vide EVIDENCE.

thatcherism. thatcherismo.

theft. furto; crime contra o patrimônio. Theft (furto) não envolve violência, enquanto o robbery (roubo) envolve violência contra pessoa. O termo theft engloba todos os crimes contra o patrimônio sem o emprego de violência contra pessoa. Por exemplo, **embezzlement** (peculato; apropriação indébita); **swindling** (estelionato); **shoplifting** (furto em supermercado); **conversion** (apropriação indébita); **receiving stolen goods** (receptação). [Model Penal Code §223.1; Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 117].

- petty theft → furto de bem de pequeno valor.

theft by check. estelionato com emprego de cheque.

theft by deception. estelionato.

theft by false pretext. estelionato.

theft of service. roubo de serviço.

"A person commits theft of service if, with intent to avoid payment for service if he knows is provided only for compensation he intentionally or knowingly secures performance of the service by deception, threat, or false token". [Texas Penal Code].

theft of trade secret. roubo de segredo comercial.

theoretical performance standard cost. (accounting) sinônimo de IDEAL STANDARD COST.

theoretical standard cost. (accounting) sinônimo de IDEAL STANDARD COST.

theory of appearance. (agency) teoria da aparência.

theory of constraints. (accounting) teoria da limitação da capacidade produtiva [Warren, Carl. Accounting, page 1008].

thereabout; thereabouts. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereafter. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereat. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereby. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

therefor. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

therefore. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

therefrom. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

therein. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereinafter. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereof. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereon; thereupon. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereto. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

theretofore. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereunder. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereunto. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thereupon. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

therewith. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

thin corporation. vide CORPORATION.

thin market. (stock market) mercado com pouca liquidez; com pouca negociação de valores mobiliários. [Downes, John, Dictionary of Finance and Investment Terms, p. 3]. "...shares are infrequently or 'thinly' traded. (...) a sporadic or 'thin' market for shares".

[Hamilton, Robert W., *The Law of Corporations*, p. 3].

thing. coisa.

thinly traded stock. ações com pouca liquidez.

third degree. (criminal law) interrogatório com o emprego de tortura ou ameaças.

“An accurate picture of the prevalence and character of the use of the third degree is almost impossible to obtain”. [Berman, Harold J., *The Nature and Functions of Law*, p. 215].

third party. terceiro.

third person. terceiro.

third way. (politics, centrism) terceira via.

third world country. sinônimo de DEVELOPING COUNTRY.

third-degree instruction. vide ALLEN CHARGE.

third-degree price discrimination. vide PRICE DISCRIMINATION.

third-party (verb). fazer denúnciação da lide; denunciar à lide.

- “Seeking indemnity, the defendant third-partied the surety”. [Black’s Law Dictionary] → Para ser indenizado, o réu denunciou o fiador à lide.

third-party action. denúnciação à lide.

third-party beneficiary. terceiro beneficiário.

“The employee is a third-party beneficiary of the collective bargaining agreement”. [Hill, Myron G., et ali, *Legal Gem Series Labor Law*, p. 136].

third-party beneficiary contract. estipulação em favor de terceiro.

third-party complaint. vide IMPLAIDER.

third-party defendant. vide IMPLAIDER.

third-party plaintiff. vide IMPLAIDER.

third-party practice. sinônimo de IMPLAIDER (vide).

threat. ameaça.

three-sided contract. contrato trilateral.

three-strikes law. (criminal procedure) regra adotada por alguns estados dos EUA, pela qual a pessoa reincidente em crime pela terceira vez é condenada a prisão perpétua ou a outra pena muito agravada.

three-strikes-and-you’re-out law. sinônimo de THREE-STRIKES LAW.

threshold. (in election) vide ELECTION THRESHOLD.

thrift. sinônimo de SAVINGS-AND-LOAN ASSOCIATION (VIDE).

thrift association. sinônimo de SAVINGS-AND-LOAN ASSOCIATION (VIDE).

thrift institution. sinônimo de SAVINGS-AND-LOAN ASSOCIATION (VIDE).

throw out. 1 – (a claim, a lawsuit) julgar improcedente, extinguir (ação judicial).

2 – (a conviction) anular.

3 – (a law) declarar inconstitucional.

ticker symbol. (on the stock exchange) sinônimo de STOCK SYMBOL.

ticker tape. (stock exchange) telégrafo.

tie. sinônimo de TYING ARRANGEMENT (vide).

tied. vinculado.

- “The salary is tied to how well the business performs”. [Warren, Carl. *Accounting*, page 7] → O salário está vinculado ao sucesso da empresa.

tied market. vide TYING ARRANGEMENT.

tied product. vide TYING ARRANGEMENT.

tied selling. sinônimo de TYING ARRANGEMENT (vide).

tie-in. sinônimo de TYING ARRANGEMENT (vide).

tie-in arrangement. sinônimo de TYING ARRANGEMENT (vide).

tight budget. vide BUDGET.

time. prazo.

- “Entry of the judgment shall not be delayed, nor the time for appeal extended”. [Federal Rules of Civil Procedure]. → O proferimento da sentença não pode ser postergado, e o prazo de apelação não pode ser prorrogado.

- to extend/enlarge the time → ampliar o prazo.

- after the time has expired → após o esgotamento do prazo.

- expiration of the time → esgotamento do prazo.

- time is of the essence → vide OF THE ESSENCE.

- time of presentment of the check for payment → prazo para a apresentação do cheque para pagamento.

- in 7 days; within 7 days → no prazo de 7 dias.

time bill. vide DRAFT.

time card. (employment law) cartão de ponto.

time charter. vide CHARTER (of a ship).

time clock. (employment law) relógio de ponto.

time deposit. vide DEPOSIT.

time draft. vide DRAFT.

time limit. prazo.

time loan. vide LOAN.

time note. vide PROMISSORY NOTE.

time period deductible. vide DEDUCTIBLE.

time ticket. (accounting) ficha de controle de horas trabalhadas [Warren, Carl. Accounting, page 745].

time value. (accounting) forma abreviada de TIME VALUE OF MONEY.

time value of money. (accounting) valor do dinheiro no tempo.

time-adjusted rate of return. (accounting) sinônimo de INTERNAL RATE OF RETURN [Warren, Carl. Accounting, page 1042].

time-adjusted rate of return method. (accounting) sinônimo de INTERNAL RATE OF RETURN METHOD.

time-barred. prescrito. Vide STATUTE OF LIMITATIONS.

timeliness. tempestividade.

timely. oportuno; tempestivo.

time-price differential. diferença entre o preço à vista e o preço a crédito.

times fixed interest charges earned ratio. (accounting) sinônimo de NUMBER OF TIMES INTEREST CHARGES ARE EARNED.

times interest earned. (accounting) sinônimo de NUMBER OF TIMES INTEREST CHARGES ARE EARNED.

times interest ratio. (accounting) sinônimo de NUMBER OF TIMES INTEREST CHARGES ARE EARNED.

times preferred dividends earned. (accounting) sinônimo de NUMBER OF TIMES PREFERRED DIVIDENDS ARE EARNED.

timeshare; timesharing. condomínio no tempo; condomínio em que os coproprietários alternam-se na posse do bem.

timetable. cronograma.

tin parachute. cláusula em contrato de trabalho que confere ao empregado certas verbas rescisórias benéficas no caso de a empresa ser vendida. Quando tal cláusula estiver inserida em contrato de alto executivo ou diretor da empresa, ela é chamada de GOLDEN PARACHUTE e é ainda mais generosa.

title. 1 – propriedade; titularidade; direito real de propriedade; título.

- full title → propriedade plena.

“Pursuant to standard business procedure, Plaintiff paid off the security interest of National Motors Financing Corporation in order

that Plaintiff could then obtain full title to the Matsuda automobile”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 87].

- “Both the buyer and the seller were seeking title to the land” [Kane, Mary Kay, Civil Procedure, p. 229] → Tanto o comprador quanto o vendedor pleiteavam a propriedade/titularidade do terreno.

- equitable title → direito de aquisição de propriedade. Traduza literalmente por título equitativo. Vide também TRUST.

2 – (name) título.

toll (noun). pedágio.

toll (verb). suspender. Vide STATUTE OF LIMITATIONS.

tombstone; tombstone advertisement;

tombstone ad. (stock market) propaganda de emissão pública de ações. Estas propagandas são restritas e reguladas pela SEC [Downes, John. Dictionary of Finance and Investment Terms, 652; Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 52].

too-big-to-fail. (bank, financial institution) muito grande para falir.

top line. (accounting) receita; faturamento; receita bruta (a primeira linha da demonstração do resultado do exercício). Vide BOTTOM LINE.

top management. vide MANAGEMENT.

tort. ato ilícito (civil extracontratual). Em alguns contextos o termo tort pode ser vertido simplesmente por responsabilidade civil [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1526]. Nunca traduza por delito civil. Vide também BREACH OF CONTRACT, CIVIL WRONG.

- the company is jointly and severally liable for the torts committed by employees → a sociedade é responsável solidária pelos atos ilícitos (civis extracontratuais) praticados pelos empregados.

- to be liable in tort → ser responsável civilmente.

- to be liable in tort → ser responsável por ato ilícito; ser civilmente responsável.

- tort case → ação de reparação de danos; ação de responsabilidade civil.

- tort claim → pedido de indenização (por ato ilícito) [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 144].

- tort claimant → pessoa que pleiteia indenização (por ato ilícito); autor; reclamante [Idem, page 138].

- tort law → traduza simplesmente por “responsabilidade civil”.

- **tort liability** → responsabilidade civil (extracontratual).

“Here the breach of the duty by the contractor gives rise to a tort liability in favor of the injured third person against the contractor”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **tort litigation** → processo de responsabilidade civil.

- **tort recovery** → indenização (por ato ilícito).

“D’s remoteness from the agreement may be viewed by the courts as a reason to bar D from a tort recovery against A”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 401].

- **tort reform** → reforma da lei sobre responsabilidade civil.

Classificação:

- **dignitary tort; dignatory tort** → ofensa à honra (geradora de responsabilidade civil).

- **government tort** → ato ilícito (praticado por agente público); responsabilidade civil do estado.

- **personal tort** → ato ilícito causador de dano moral; dano moral.

“A substantial number of states now allow personal tort actions between spouses”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **property tort** → ato ilícito causador de dano patrimonial; dano patrimonial.

tortfeasor. autor, agente (de ato ilícito); causador do dano.

- **joint torfeasors** → coautores (do ato ilícito).

tortious. ilícito; que constitui ato ilícito (extracontratual).

- **tortious act** → ato ilícito [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 7].

tortious interference with contractual relations. (contract law) interferência ilícita em relação contratual. Ato ilícito praticado por terceiro que induz um contratante a descumprir o contrato, prejudicando o outro contratante. Equivalência no Código Civil de 2002: Art. 608. Sinônimos em inglês: **unlawful interference with contractual relations; interference with a contractual relationship; interference with contract; inducement of breach of contract; procurement of breach of contract.**

tortious wrong. sinônimo de TORT (vide).

Tory. (in the UK) membro do Partido Conservador.

total absorption costing. (accounting) sinônimo de ABSORPTION COSTING.

total account. (accounting) sinônimo de CONTROLLING LEDGER (vide).

total contribution margin. (accounting) margem de contribuição total.

total cost. custo total.

total cost per unit. custo unitário total.

22

total costing. (accounting) sinônimo de ABSORPTION COSTING.

total fixed cost. custo fixo total.

total liabilities. vide LIABILITY.

total loss. (insurance contract) perda total.

- **the car was a total loss** → houve perda total do carro.

total manufacturing cost variance. (accounting) variação do custo de produção total.

total surplus. (economics) vide SURPLUS.

total variable cost. (accounting) custo variável total.

toxic asset. (economic crisis) ativo tóxico; ativo de alto risco.

traceable cost. (accounting) sinônimo de DIRECT COST.

tradable. (economics) negociável.

tradable pollution permit. (environmental law) permissão negociável.

tradable usage right. (economics) direito negociável de uso.

tradable water-usage right. (economics) direito negociável de uso de água.

trade (noun). 1 – comércio. Vide também INTERNATIONAL TRADE.

- **trade policy** → política comercial.

2 – (stock market) operação.

- **to execute a trade** → fechar uma operação.

• “Trades done on a Monday, for example, settle on the Thursday following; Tuesday’s trades settle the following Friday; and so on”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 20] → Operações fechadas na segunda-feira, por exemplo, são liquidadas na quinta-feira seguinte; operações de terça-feira são liquidadas na sexta-feira seguinte; e assim por diante.

trade (verb). 1 – (stock; bonds) negociar.

- **to trade publicly** → negociar no mercado de capitais.

- **publicly traded bond** → título negociado no mercado de capitais.

- **to trade in stocks** → negociar ações.

- to trade on the stock exchange → negociar na bolsa de valores.
- to trade over the counter; to trade OTC → vide OVER THE COUNTER.
- the dollar was traded at R\$2.30 → o dólar foi negociado a R\$2,30.
- the stock is trading at \$5.00 → as ações estão sendo negociadas a \$5,00.
2 – comerciar.

trade agreement. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT.

trade balance. (economics) balança comercial. Sinônimos em inglês: **balance of trade**, **net exports**. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 676]. Vide a nota em **BALANCE OF PAYMENTS**.

- trade surplus → superávit comercial; superávit na balança comercial.
- trade deficit → déficit comercial; déficit na balança comercial.
- balanced trade → balança comercial equilibrada.

trade barrier. barreira comercial.

trade custom. costume comercial.

trade deal. acordo comercial.

trade deficit. vide **TRADE BALANCE**.

trade discount. desconto concedido em compra de grande quantidade; desconto em compra de escala [Warren, Carl. Accounting, page 247].

trade dress. (intellectual property) aparência do produto [Glossary of the U.S. Patent and Trademark Office, www.uspto.gov].

trade embargo. embargo comercial.

trade practices. práticas comerciais.

trade receivables. (accounting) contas a receber (em operações de vendas).

trade restraint. sinônimo de **RESTRAINT OF TRADE** (vide).

trade secret. segredo de empresa.

trade surplus. (economics) vide **TRADE BALANCE**.

trade union. sinônimo de **UNION** (vide).

trade usage. sinônimo de **USAGE OF TRADE** (vide).

trade-in. bem dado em pagamento (parcial).

- trade-in value → o valor deste bem.
“Plaintiff received the Matsuda automobile for the purpose of applying its value as a trade-in against a 1989 Alora Supra which was purchased by Counterclaimant from Plaintiff”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 91].

trade-in allowance. (accounting) valor do bem trocado; desconto concedido pelo vendedor quando o comprador entrega um bem usado na compra de um bem novo; desconto pela troca.

trade-in value. (depreciation) sinônimo de **RESIDUAL VALUE**.

trademark. marca. O termo **trademark** é geralmente abreviado para **mark**.

- applicant → vide **APPLICANT**.
- protected mark → marca registrada.
- registered trademark → marca registrada.
- registrant; trademark owner → titular da marca; titular do registro de marca.
- to register a trademark → registrar uma marca.
- trademark application → pedido de registro de marca.
- trademark infringement → violação de marca.
- trademark infringement action → ação de violação de marca.
- trademark law → direito marcário.
- trademark protection → proteção marcária.
- trademark registration → registro de marca.

Classificação:

- certification mark → marca de certificação.
- collective mark → marca coletiva.
- Community trademark → marca registrada no European Union Trademark Office.
- famous mark → marca de alto renome.
- fanciful mark; coined mark → marca que utiliza palavra inventada.
- geographically descriptive trademark → indicação geográfica.
- servicemark → marca de serviço.
- strong trademark; weak trademark → marca forte; marca fraca.
- suggestive mark; evocative mark → marca sugestiva.
- well-known mark → marca notória; marca notoriamente conhecida.

tradename. nome comercial; firma; razão; denominação social.

tradeoff. (economics) o termo **tradeoff** já foi incorporado ao vocabulário econômico brasileiro. **Tradeoff** significa “escolha entre opções antagônicas”. “Tradeoff entre inflação e desemprego”. [Equipe de Professores da USP, Manual de Economia, p. 264].

“The short-run tradeoff between inflation and unemployment”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 781].

“One of the Ten Principles of Economics in Chapter 1 is that people face tradeoffs. The tradeoff that is most relevant for understanding financial decisions is the tradeoff between risk and return”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 590].

- **trade off** → escolher.

“Making decisions requires trading off one goal against another”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 5] → Tomar decisões exige escolher um objetivo em detrimento de outro.

trader. negociador de valores mobiliários (por conta própria); operador de pregão; operador do mercado de capitais.

trade-weighted. ponderada pelo volume de comércio. Vide exemplo em EXCHANGE RATE.

trading. 1 – (stock market) negociação.

- “Quotations for bond trading appear regularly in financial and general newspapers”. [Hamilton, Robert W., The Law of Corporations, p. 227] → Cotações de negociação de títulos são publicadas frequentemente em jornais financeiros e gerais.

- **public trading of securities** → negociação pública de valores mobiliários.

- **trading volume** → volume negociado.

- **short-term trading** → negociação de curto prazo.

2 – (stock market) pregão.

- **online trading** → pregão eletrônico.

- **trading halt; suspended trading** → suspensão do pregão; recesso da bolsa.

- **trading day; trading hours; day** → pregão. “Tens of millions of transactions take place at the New York Stock Exchange every trading day”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 68]. → Dezenas de milhões de operações ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York em todos os dias de funcionamento do pregão.

- **to close the trading day** → fechar o pregão.
- **at the close of the trading day; at the end of trading** → no fechamento do pregão. “By the end of trading, the Dow was off 508.32 points”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 305] → No fechamento do pregão, o índice Dow havia caído 508.32 pontos.

trading crowd; crowd. (on the stock exchange) operadores de pregão que negociam determinada ação.

“Brokers cannot offer stock for sale in the crowd unless their price is equal to or lower than the prevailing offer”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 82].

Por exemplo:

- **the Chrysler crowd** → os operadores de pregão que negociam ações da Chrysler.

“Both orders are given to the same floor broker, who carries the orders to the Chrysler crowd. Each stock trades in its own designated location, at a post, referred to as ‘the crowd’, which is of course managed by its assigned specialist”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 89].

trading desk. (stock market) mesa de operações; mesa.

trading partner. parceiro comercial.

trading post. (stock exchange) posto de negociação.

- “Stocks are traded at specific locations on the floor called ‘trading posts’”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 73] → As ações são negociadas em locais específicos do pregão chamados de “postos de negociação”.

trading profit. (accounting) sinônimo de GROSS PROFIT.

trading securities. valores mobiliários negociados (ativamente com fins lucrativos).

“Trading securities are securities that management intends to actively trade for profit”. [Warren, Carl. Accounting, page 571].

trading, profit and loss account. sinônimo de INCOME STATEMENT (vide).

tradition. (civil law) tradição.

traditional costing. (accounting) sinônimo de ABSORPTION COSTING.

traditionary evidence. vide EVIDENCE.

traffic violation. infração de trânsito.

tragedy of the commons. (game theory; economics) tragédia dos comuns; tragédia dos bens comuns.

tramp corporation. vide CORPORATION.

transact. operar; realizar; exercer.

- **to transact one's business** → vide BUSINESS.
- **the company transacts/conducts/does business in Brazil** → vide BUSINESS.

transaction. operação; transação.

- **to enter into a transaction** → realizar uma operação.
- **arm's-length transaction** → vide ARM'S LENGTH.
- **colorable transaction** → vide colorable.

- **commercial transaction** → operação comercial.
- **financial transaction** → operação financeira.
- **purchase and sale transaction** → operação de compra e venda.

transaction cost; bargaining cost. (economia) custo de transação.

transactional net margin method. vide TRANSFER PRICE.

transcript. transcrição; cópia.

"Upon request, the clerk will issue transcripts of the judgment which may be filed in other counties". [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 257].

transfer (noun). transferência; transmissão.

- **colorable transfer** → vide colorable.
- **inter vivos transfer** → transmissão inter vivos.
- **testamentary transfer** → transmissão testamentária.
- **transfer in fraud of creditors** → fraude contra credores.

transfer (verb). transferir; transmitir.

- **transfer on the books** → transferência escritural.

transfer agent. (corporate law) agente emissor de certificados.

transfer of venue. vide VENUE.

transfer payment. pagamento a título gratuito (feito pelo governo). Por exemplo: seguro desemprego e aposentadoria [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1536].

transfer price. preço de transferência.

- **to set the transfer price** → determinar, fixar, estabelecer o preço de transferência.
- "If an outside market exists for the product transferred, the current market price may be a proper transfer price". [Warren, Carl. Accounting, page 835]. → Se um mercado exterior (à empresa), um mercado competitivo existir para o produto transferido, o preço de mercado atual pode ser um preço de transferência adequado.
- **transfer pricing** → preço de transferência; determinação do preço de transferência. Não traduza por "precificação de transferência".

Os métodos de apuração de preço de transferência previstos pela OCDE (com base na legislação de Portugal, país membro da OCDE. O Brasil não faz parte da OCDE):

- **comparable uncontrolled price method (CUP)** → método do preço comparável de mercado.
- **resale price method** → método do preço de revenda.
- **cost plus method** → método do custo majorado.
- **profit split method** → método do fracionamento do lucro.
- **transactional net margin method** → método da margem líquida da operação.

transfer tax. vide TAX.

transferable. transferível; alienável.

transferee. cessionário, aceitante; alienatário; adquirente; endossatário; pessoa a quem algo foi transferido.

"The ownership of a movable is voluntarily transferred by a contract between the owner and the transferee that purports to transfer the ownership of the movable". [Civil Code of Louisiana, Article 518].

transferee court. foro para onde a ação foi deslocada.

transferor. transmitente; cedente; alienante; endossante.

"Creditors of the transferor may seize the movable while it is still in his possession". [Civil Code of Louisiana, Article 518].

transferred-intent doctrine. (criminal law) doutrina do erro na execução do crime.

transformation curve. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

transient merchant. vendedor ambulante.

transit. trânsito.

- **in transit** → em trânsito.

transit passage. (international law) passagem em trânsito.

transition economy. (país de) economia em transição.

translative. translativo.

transportation. transporte.

- **transportation contract** → contrato de transporte.

As partes:

- **carrier** → transportador.
- **shipper; sender; consignor** → remetente.
- **recipient** → destinatário.

transportation expense. (expense account) despesa com frete; fretes e carretos.

transportation in. (accounting) fretes sobre compras. Sinônimo em inglês: **freight-in**.

transportation out. (accounting) frete sobre vendas.

transposition. (accounting) erro de escrituração que consiste na inversão da ordem dos dígitos do valor do lançamento [Warren, Carl. Accounting, page 70].

travel allowance. diária de viagem.

traveler's check. cheque do viajante; traveler's check.

traverse. (processo) negação (dos fatos); petição de negação (dos fatos).

traverse jury. (procedure) vide JURY.

treason. traição.

treasurer. tesoureiro.

treasury. 1 – tesouro.

2 – fisco.

3 – vide BOND.

4 – (corporate law) tesouraria.

treasury bill. vide BOND.

treasury bond. vide BOND.

treasury certificate. vide BOND.

treasury note. vide BOND.

Treasury Secretary. Secretário do Tesouro.

treasury stock. vide STOCK.

- “If a corporation that holds treasury stock declares a cash dividend, the dividends are not paid on the treasury shares”. [Warren, Carl. Accounting, page 494] → Quando uma sociedade que mantém ações em tesouraria declara dividendos a serem pagos em dinheiro, os dividendos não são pagos pelas ações em tesouraria.

treasury trove. tesouro.

treaty. (international law) tratado.

- (treaty drafting) **The High Contracting Parties** → As Altas Partes Contratantes.
- **breach of the treaty** → violação do tratado.
- **denunciation of the treaty** → denúncia do tratado.
- **draft of the treaty** → projeto do tratado.
- **entry into force of the treaty** → entrada em vigor do tratado.
- **law of treaties** → direito dos tratados.
- **ratification of the treaty** → ratificação do tratado.
- **reservation** → reserva. Vide RESERVATION.
- **signature of the treaty** → assinatura do tratado.
- **to denounce the treaty** → denunciar o tratado.

- **to draft the treaty** → redigir, minutar, preparar o tratado.

- **treaty power** → poder de celebrar tratado.

- **treaty relations** → relações convencionais.

- **treaty relationship** → vínculo convencional.

Classificação:

- **bilateral treaty** → tratado bilateral.

- **charter; constitutive treaty** (of international organization) → tratado constitutivo.

- **commercial treaty** → tratado comercial.

- **framework treaty; framework convention** → tratado quadro; convenção quadro.

- **lawmaking treaty; legislative treaty** → tratado normativo.

- **multilateral treaty** → tratado multilateral, plurilateral.

- **peace treaty; treaty of peace** → tratado de paz.

treble damages. vide DAMAGES.

trend. (accounting; stock market) tendência.

- **trend analysis** → análise de tendências.

- **trendline** → linha de tendência.

trespass (noun). 1 – violação de domicílio; violação de propriedade; violação da posse.

“The failure to remove something from another's land can also be considered trespass”.

“The difference is that taking something from another which he is entitled to retain is a trespass, but failure to give something to another which he is entitled to receive is not a trespass”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 89].

- **criminal trespass** → esbulho possessório; crime de invasão de bem imóvel.

- **trespass on the case** → ação indenizatória (por dano indireto).

2 – qualquer violação da lei. Traduza por ato ilícito.

trespass (verb). violar; infringir; invadir.

- **he trespassed on a right** → ele violou um direito.

“Therefore, if the teller later takes the money from the cash drawer, he has trespassed upon the bank's constructive possession and is guilty of larceny.” [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 97].

trespasser. invasor (de bem imóvel); infrator.

“A child who enters without permission upon land is not a trespasser but an invitee”. [Ber- man, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 460].

trespassory. ilegal; que constitui trespass (vide); que constitui crime contra a propriedade.

- “In addition to the trespassory taking, most jurisdictions require that the property be carried away”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 90] → Além da subtração ilegal do bem, a maioria das jurisdições exigem que o bem seja levado.

triable. sinônimo de JUSTICIABLE (vide).

trial. julgamento; audiência de julgamento.

- place of trial → foro do julgamento.
- to go on trial; to stand trial; to be tried → ir a julgamento; ser julgado.

Classificação:

- bench trial; judge trial; jury waived trial; nonjury trial; trial to the bench; court trial; trial before the court → julgamento por juiz (em contraposição ao julgamento por júri).
- closed trial → julgamento em segredo de justiça.
- jury trial; trial by jury → julgamento por júri.
- trial de novo → novo julgamento.
- trial in absentia → julgamento à revelia.
- trial on the merits → julgamento dos méritos.

trial balance. (accounting) balancete de verificação; balancete. Sinônimos em inglês: abstract; line sheet; schedule of account balances.

- post-closing trial balance → segundo balancete de verificação; balancete final.
- “A post-closing trial balance is usually taken after the accounts in the general ledger have been balanced and ruled”. [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 109].

trial calendar. sinônimo de DOCKET (vide).

trial court; court of first instance; instance court; court of instance. juiz de primeira instância. Pode-se traduzir simplesmente por primeira instância.

- he was acquitted by the trial court → ele foi absolvido na primeira instância.
 - trial court's judgment → decisão de primeira instância.
- Vide também APPELLATE COURT.

trial examiner. sinônimo de ADMINISTRATIVE-LAW JUDGE (vide).

trial judge. vide JUDGE.

trial juror. vide JUROR.

trial jury. (procedure) vide JURY.

trial lawyer. advogado de julgamento.

trial stage. fase de julgamento.

“The trial stage of the action is the point at which the facts in issue are sought to be established”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 212].

triangular merger. vide MERGER.

trier. julgador; juiz.

- trier of fact → sinônimo de FACT-FINDER (vide).

tripartite. tripartido.

Troubled Asset Relief Program (TARP). (economics) Programa de Auxílio a Instituições Financeiras, instituído em 2008 pelo governo dos Estados Unidos.

truancy. falta à aula; descumprimento do dever de comparecer à aula.

truancy officer; truant officer; attendance officer. autoridade encarregada de fiscalizar o comparecimento à aula.

truck system. (labor law) pagamento de salário em utilidades (e não em dinheiro).

true and lawful; true and correct; true and exact. (redundancy) autêntico; legítimo, verdadeiro.

- “Sellers are the true and lawful owners of 100% of the shares”. → Os vendedores são os legítimos proprietários de 100% das ações.

true bill (noun). (criminal procedure) denúncia (feita pelo grand jury).

- “The grand jury returned a true bill, and the state prepared to prosecute”. [Black's Law Dictionary 8th edition, page 1546] → O grand jury apresentou uma denúncia, e o estado (a promotoria) preparou o processo.

true value. vide VALUE.

true-bill (verb). (criminal procedure) denunciar; aceitar (a denúncia).

trust. O termo trust pode significar: 1 – relação de confiança entre o instituidor e o administrador de um fundo; 2 – o próprio fundo; 3 – os bens mantidos no fundo.

Como traduzir o termo trust? Apesar de ser instituto típico do common law, pode-se traduzir trust por fundo; fundo patrimonial; fundo típico do common law. E de fato o trust é um fundo. Não traduza por “fideicomisso”. Se necessário, faça acompanhar a palavra “trust” entre parênteses, para deixar claro que o fundo em questão é “fundo típico do common law”. Os termos correlatos podem ser traduzidos por termos comuns da língua portuguesa, facilitando a comunicação.

Tradução dos termos correlatos:

- A pessoa que institui o trust se chama **settlor**, **donor**, **grantor**; **trustor**; **creator**; **founder** → instituidor.
 - A pessoa que recebe e administra o trust é chamada **trustee** → administrador.
 - O beneficiário do trust se chama **beneficiary**; **cestui que trust** → beneficiário.
 - O bem ou bens transmitidos ao trust se chamam **corpus**; **principal**, **trust corpus**, **trust fund**, **trust estate**, **trust property**; **res**; **trust res**, **trust** → fundo; bens.
 - O instrumento que cria o trust se chama **trust agreement**; **trust declaration**; **trust instrument**; **deed of trust**; **trust deed** → instrumento de instituição (do fundo).
 - **legal title**; **legal interest** → O direito real do trustee sobre o fundo.
 - **equitable title**; **equitable interest** → O direito real do beneficiary sobre o fundo. [Black's Law Dictionary 8th edition p. 1546; Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus, p. 678].
- Alguns autores brasileiros traduzem **trust** por "fidúcia". Segundo FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo, p. 554: "Na tentativa de adaptar o trust ao sistema jurídico romano-germânico, vários autores procuram construir instituto análogo, consentâneo às peculiaridades de nossa lógica jurídica. Fruto dessas tentativas é a fidúcia. (...) instituto adaptado, (...) trust romanizado. Neste sentido, fidúcia é o contrato pelo qual uma das partes, recebendo da outra bens móveis ou imóveis, assume o encargo de administrá-los em proveito do instituidor ou de terceiro, tendo a livre administração dos bens, mas sem prejuízo do beneficiário". Em consequência, estes autores traduzem **settlor** por **fiduciante**; **trustee** por **fiduciário**; e **beneficiário** por **beneficiary**. Note que esta opção de tradução é artificial e pode ser confusa.

Alguns tipos de trust:

- **charitable trust** → fundo de caridade.
- **private trust**; **personal trust** → fundo privado.
- **spendthrift trust** → trust instituído para a manutenção do pródigo.

trust agreement. vide TRUST.

trust corpus. vide TRUST.

trust declaration. vide TRUST.

trust deed. vide TRUST.

trust estate. vide TRUST.

trust fund. vide TRUST.

trust indenture. 1 – vide DEED OF TRUST.

2 – sinônimo de INDENTURE.

trust instrument. vide TRUST.

trust property. vide TRUST.

trust res. vide TRUST.

trustbuster. autoridade antitruste.

trustee. 1 – vide TRUST.

2 – (bankruptcy) administrador judicial. Sinônimos: **bankruptcy trustee**; **trustee in bankruptcy**. Não traduza por "síndico", pois a nova lei de falências (lei federal n. 11.101/05) substituiu o termo SÍNDICO por ADMINISTRADOR JUDICIAL.

"The trustee in bankruptcy then takes possession of the debtor's property and distributes it as far as it will go among the creditors". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **interim trustee** → administrador judicial temporário.

"An interim trustee will be appointed by the court if a trustee is not elected by the creditors". [Anderson, Ronald A., Business Law].

- **United States trustee** → traduza por administrador judicial federal.

3 – (corporate law) agente fiduciário dos debenturistas.

- "Because many parties are involved, it is helpful if the borrower selects a trustee, often a large bank, to represent the group of bondholders". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 313] → Já que muitas partes estão envolvidas, é útil para o devedor selecionar um agente fiduciário dos debenturistas, geralmente um grande banco, para representar o grupo de debenturistas.

trustee in bankruptcy. (bankruptcy) vide TRUSTEE.

trusteeship council. (of the United Nations) Conselho de Tutela.

trustor. vide TRUST.

try. julgar.

- **to try together** → cumular (ações); julgar simultaneamente.

tuition. (in college) anualidade.

turn over. (accounting) renovar; girar.

"They have huge sales volumes and turn over their assets (especially inventory) many, many times". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 427].

turnkey contract. contrato de empreitada global.

turnout. (in election) comparecimento (à votação, às urnas).

turnover. 1 – rotatividade; rotação; giro.

- worker turnover; labor turnover; employee turnover → rotatividade da mão de obra.
- 2 – faturamento; volume de negócios.

turnover of inventory. (accounting) sinônimo de INVENTORY TURNOVER.

turnover order. vide ORDER.

tutelage. (international law) tutela.

tutor. (civil law) tutor.

two-dollar broker. (on the New York Stock Exchange) operador de pregão independente, que executa ordens para qualquer firma ou valor mobiliário [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 76].

two-round voting. vide VOTING.

tying. sinônimo de TYING ARRANGEMENT (vide).

tying arrangement. (antitrust, consumer law) venda casada. Sinônimos em inglês: tying, tied selling, tie, tie-in, tie-in arrangement; bundling [Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law, page 18].

- to tie two products; to bundle two products together → casar dois produtos.
- to unbundle the products → separar os produtos.
- tying product → produto principal.
- tied product → produto casado; produto secundário.
- tying market → mercado do produto principal.
- tied market → mercado do produto casado.

tying market. vide TYING ARRANGEMENT.

tying product. vide TYING ARRANGEMENT.



U.N. abrev. de UNITED NATIONS.

U.S. Attorney. abrev. de UNITED STATES ATTORNEY (vide).

U.S. Code. abrev. de UNITED STATES CODE (vide).

U.S. Copyright Office. Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos.

U.S. Marshal. vide MARSHAL.

UCC. abrev. de UNIFORM COMMERCIAL CODE.

UKLA. abrev. de UNITED KINGDOM LISTING AUTHORITY.

ultimate fact. vide FACT.

ultra vires. ultra vires.

- ultra vires act → ato ultra vires.
- “The officer was liable for the firm’s ultra vires actions”. [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1559]. → O diretor respondeu pelos atos ultra vires da sociedade.

ultrahazardous. sinônimo de EXTRAHAZARDOUS.

umpire. árbitro (especialmente o terceiro árbitro nomeado em caso de discordância entre os árbitros) [Merriam-Webster’s Dictionary of Law, p. 510].

“If the arbitrators disagree another shall decide, and that other is called an umpire”. [Civil Code of Louisiana, Article 3116].

unaccepted. sem aceite.

- unaccepted draft → letra de câmbio sem aceite.

unamortized. (accounting) não amortizado.

unanimous. unânime.

unappropriated retained earnings. (accounting) lucros acumulados; lucros acumulados disponíveis para pagamento de dividendos. Traduza simplesmente por lucros acumulados.

unavailable. inafiançável.

unborn child. nascituro.

unbundle. vide TYING ARRANGEMENT.

UNCITRAL. abrev. de UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW.

unclean-hands doctrine. sinônimo de CLEAN-HANDS DOCTRINE.

uncollateralized. não garantido; sem garantia real; quirografário.

uncollectibility. (accounting) impossibilidade de cobrar (uma dívida).

uncollectible. (accounting) incobrável.

- uncollectibles [Warren, Carl. Accounting, page 323] → dívidas incobráveis.

uncollectible account. (accounting) sinônimo de BAD DEBT.

uncollectible accounts expense. (accounting) sinônimo de BAD DEBT EXPENSE.

uncollectible receivable. (accounting) sinônimo de BAD DEBT.

uncommitted entry. vide ENTRY.

unconscionability. (contract law) princípio de direito contratual segundo o qual o contrato é nulo se for irrazoavelmente lesivo ou opressivo a uma das partes. Traduza por abusividade.

“Unconscionability is to be equated with fraud when there is an exploitation of persons of limited income and education by selling them goods of little or no value at high prices”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

unconscionable. (contract law) abusivo; leonino; irrazoavelmente injusto devido ao abuso praticado pela parte que possui maior poder de barganha.

- unconscionable contract → contrato abusivo.

- unconscionable clause → cláusula abusiva.

unconsolidated financial statements. (accounting) demonstrações financeiras não consolidadas.

unconstitutional. inconstitucional. Não confunda com NONCONSTITUTIONAL (vide).

- to hold/declare unconstitutional → julgar/declarar inconstitucional.

uncontrollable cost. (accounting) custo não controlável.

uncounseled defendant. réu desacompanhado de advogado; réu não assistido por advogado

uncovered wage. vide WAGE.

under. de acordo com, segundo, conforme previsto em; disposto em.

“In the federal courts, summary judgment under Rule 56 has been regarded as a tool for controlling the volume and scope of litigation”. [Child, Barbara. Drafting Legal Documents, page 67]

- **under the terms of this agreement** → segundo os termos deste contrato; nos termos deste contrato.

undercapitalization. subcapitalização.

undercapitalized. subcapitalizado.

underconsumption. subconsumo.

undercover agent. agente infiltrado.

underdeveloped country. sinônimo de DEVELOPING COUNTRY.

underemployment. subemprego.

underlease. sinônimo de SUBLEASE.

underlessor. sinônimo de SUBLESSOR.

underlying. subjacente.

underlying obligation. obrigação subjacente.

underpay. pagar a menor.

underpayment. pagamento a menor.

undersell. vender por preço abaixo do custo.

undersigned. subscritor; abaixo assinado.

undertaking. 1 – promessa; garantia.

2 – caução; garantia; fiança.

- **to post an undertaking** → depositar caução.

“The plaintiff may file with the clerk an undertaking by one or more sureties to the effect that they will pay to the defendant all costs awarded to him up to the sum specified in the undertaking”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 21].

3 – empreendimento.

undertenant. sinônimo de SUBLESSEE.

undervaluation. subavaliação.

undervalue. subestimar; subavaliar.

“In his statement, he knowingly undervalued the assets of the partnership so that Arnold received approximately \$13,000 less than he was entitled to”. [Anderson, Ronald A., Business Law].

undervalued. (economics) desvalorizado.

- **Real is undervalued against the dollar** → O real está desvalorizado em relação ao dólar. “But perhaps the most interesting finding is that all emerging-market currencies are undervalued against the dollar”. [The Economist May 29th 2004, p. 71].

underwater borrower. devedor com patrimônio líquido negativo.

underwrite. (stock) vide exemplo em UNDERWRITER.

underwriter. 1 – (insurer) sinônimo de INSURER (vide).

2 – underwriter (instituição financeira intermediária na venda de valores mobiliários). Nesta acepção, a palavra **underwriter** já foi incorporada ao português.

“The role of the investment banker, or underwriter, is simply to make the best effort it can to sell the stock. The risk remains with the issuer, and the underwriter takes a fee on whatever stock it sells”. [Dalton, John M. How the Stock Market Works, p. 39].

- “Major investment banks underwrite new common stock offerings”. [Warren, Carl. Accounting, page 538] → Grandes bancos de investimento promovem, intermedeiam novas ofertas de ações ordinárias.

underwriting. underwriting. Este termo já foi incorporado ao português.

- **syndicate; buying syndicate; purchase group** → consórcio.
- **lead manager** → instituição líder.

Classificação:

- **best-efforts underwriting; best-efforts deal** → underwriting de melhores esforços.
- **firm-commitment underwriting** → underwriting firme.
- **standby underwriting; standby commitment underwriting; strict underwriting** → underwriting residual; underwriting com garantias de sobra.

undetermined. indeterminado.

undisputed. incontroverso.

undistributed profits. sinônimo de RETAINED EARNINGS.

undocumented alien. vide ALIEN.

UNDP. abrev. de UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM.

undue influence. captação; coação; dolo; fraude.

“When a donation inter vivos or mortis causa is declared null because of undue influence or because of fraud or duress, it is not necessary that the entire act of donation or testament be nullified”. [Civil Code of Louisiana, Article 1480].

unearned compensation. (accounting) remuneração recebida antecipadamente; remuneração antecipada.

unearned interest. (accounting) conta juros ativos a apropriar (ou a vencer).

unearned rent. (account) aluguéis recebidos antecipadamente; aluguéis ativos a vencer (conta classificada em resultados de exercícios futuros).

unearned revenue. sinônimo de DEFERRED REVENUE (vide).

unearned service revenue. (accounting) conta adiantamento de clientes; receitas a apropriar.

unemployment. (economia) desemprego.

- **unemployment rate** → taxa de desemprego.
- **cyclical unemployment** → desemprego involuntário; desemprego cíclico; desemprego conjuntural.
- **frictional unemployment** → desemprego friccional.
- **structural unemployment** → desemprego estrutural.

unemployment compensation. sinônimo de UNEMPLOYMENT INSURANCE.

unemployment insurance; unemployment compensation. seguro desemprego.

unemployment tax. vide TAX.

unencumbered. desembaraçado; livre de ônus.

- **unencumbered property** → bem desembaraçado.

unenforceability. nulidade.

unenforceable. nulo.

unequivocal. inequívoco.

Unesco. abrev. de UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION.

unessential mistake. vide MISTAKE.

unethical. antiético.

unfair competition. concorrência desleal.

unfair labor practice. (labor law) violação de direito trabalhista (pelo empregador ou pelo sindicato).

“The fact that this allegation might also constitute an unfair labor practice does not deprive the court of jurisdiction of a suit under Section 301.” [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 140].

- **to file an unfair labor practice charge/complaint** → apresentar denúncia de violação de direito trabalhista.

“If the parties do not comply with the Board determination, an unfair labor practice complaint is issued against the offending union”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 133]

- **unfair labor practice strike** → vide STRIKE.

unfavorable variance. (cost accounting) vide VARIANCE.

unfinished goods. (accounting) sinônimo de WORK-IN-PROCESS (vide).

unfinished work. (accounting) sinônimo de WORK-IN-PROCESS (vide).

unfriendly suitor. sinônimo de CORPORATE RIVALDER (vide).

unfungible. infungível.

Unicef. abrev. de UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND.

uniform. uniforme.

- **police officer in uniform** → policial fardado.

Uniform Commercial Code. Código Comercial Uniforme. Este código uniforme foi adotado por todos os Estados com poucas modificações.

Uniform Probate Code. Código Uniforme de Sucessão.

uniformity varying amounts method. (depreciation) sinônimo de DECLINING-BALANCE METHOD.

unilateral. unilateral.

unilateral mistake. erro unilateral.

“Valid contracts may be avoided because of a unilateral mistake by one of the parties”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 43].

unincorporated. que não é corporation (vide); despersonalizado.

unincorporated association. sinônimo de ASSOCIATION.

uninsured. vide INSURANCE.

unintentional. involuntário; culposo.

union. (labor law) sindicato. Sinônimos em inglês: labor union; trade union; labor organization; organization.

- **nonunion worker; non-unionized** → trabalhador não sindicalizado.
- **to join a union** → filiar-se a sindicato.
- **union dues** → contribuição sindical.
- **union member** → associado.
- **union membership** → filiação sindical.
- **union official** → dirigente sindical.
- **union steward** → dirigente sindical.

Classificação:

- **affiliated union** → sindicato filiado à AFL-CIO.

- independent union → sindicato não filiado a sindicato nacional ou internacional; sindicato não filiado à AFL-CIO.

union contract. sinônimo de COLLECTIVE-BARGAINING AGREEMENT.

Union of Soviet Socialist Republics (USSR). União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

unionization. sindicalização.

unionize. sindicalizar; formar sindicato.

unionized. sindicalizado.

unique. infungível.

- unique chattel → bem infungível.

unissued. (corporate law) não emitido.

unit average cost. custo médio unitário.

unit contribution margin. (accounting) margem de contribuição unitária.

unit cost. (accounting) custo unitário. Sinônimos em inglês: cost per unit; per unit cost.

"This method also offers the advantage of eliminating wide fluctuations in unit costs which might result if actual recorded overhead costs were assigned to products during short interim periods". [Walgenbach, Paul H., Accounting: an Introduction, p. 503].

unit elasticity. vide ELASTICITY.

unit fixed cost. sinônimo de FIXED COST PER UNIT.

unit of account. vide MONEY.

unit selling price. preço de venda unitário.

unit total cost. sinônimo de TOTAL COST PER UNIT.

unit variable cost. sinônimo de VARIABLE COST PER UNIT.

United Kingdom Listing Authority (UKLA). (in the United Kingdom) agência responsável por registrar ações para serem negociadas em bolsa de valores.

United Nations (UN). Organização das Nações Unidas (ONU).

- Charter of the United Nations; U.N. Charter → Carta das Nações Unidas.

Os principais órgãos da ONU:

- Economic and Social Council → Conselho Econômico e Social.
- General Assembly → Assembleia-geral.
- International Court of Justice → Corte Internacional de Justiça.
- Secretariat → Secretaria.
- Secretary-General → Secretário-Geral.

- Security Council → Conselho de Segurança.

- Trusteeship Council → Conselho de Tutela.

United Nations Children's Fund (UNICEF). Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional.

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92).

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD).

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias.

United Nations Development Program (UNDP). Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

United Nations Framework Convention on Climate Change. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Alto Comissariado para Refugiados (ACNUR)

United States Attorney. Procurador Federal dos Estados Unidos; Promotor de Justiça Federal dos Estados Unidos.

United States Code. consolidação das leis federais dos EUA.

United States Court of Appeals; Circuit Court. Tribunal Federal; segunda instância; Tribunal Regional Federal. Vide ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

United States District Court. juiz federal; primeira instância (da justiça federal). Vide ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

- "The district courts have original jurisdiction in practically all cases that may be maintained in the federal courts". → A primeira instância da justiça federal tem competência

originária em praticamente todos os processos mantidos na justiça federal.

United States Marshal. vide MARSHAL.

United States trustee. vide TRUSTEE.

units-of-production method. (depreciation) método das unidades produzidas.

universal budget. (accounting) sinônimo de MASTER BUDGET.

unjust. injusto.

unjust enrichment. enriquecimento ilícito.

unlawful. ilícito; ilegal.

- to make unlawful → proibir.

unlawful arrest. prisão ilegal.

“The victim of an unlawful arrest may have an action to recover damages from the officers who perpetrated the arrest”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 210].

unlawful interference with contractual relations. sinônimo de TORTIOUS INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS.

unlawful restraint. cárcere privado.

unlawful sexual intercourse. sinônimo de RAPE.

unlawfulness. ilegalidade; ilicitude.

unlimited liability. responsabilidade ilimitada.

unliquidated. ilíquido.

unliquidated. (a debt, award, etc.) ilíquido. Antônimo: liquidated. Vide nota no verbete ILÍQUIDO.

- unliquidated damages → indenização ilíquida.

unmarked. descaracterizado.

- unmarked police car → viatura policial descaracterizada.

unmatured. não vencido.

unpaid capital. (dir. societário) capital não integralizado; capital não realizado.

unpeg. sinônimo de PEG.

unpunished. impune.

- to go unpunished → ficar impune.

unqualified. 1 – desqualificado.

- 2 – ilimitado; irrestrito; incondicionado.

unreasonable. desproporcional; desarrazoado. Nota: apesar de haver alguma controvérsia doutrinária no direito brasileiro, na prática as expressões **princípio da proporcionalidade** (origem na Alemanha) e **princípio da razoabilidade** (origem nos Estados Unidos) são sinônimas ou apresentam diferenças semântico-jurídicas pouco significantes.

Por isso, prefira traduzir **unreasonable** por **desproporcional**, e não por **desarrazoado**. Isso porque **desproporcional** é mais usual no direito brasileiro.

- O mesmo vale para **unreasonableness** → traduza por **desproporcionalidade**; falta de razoabilidade.

unreasonableness. vide UNREASONABLE.

unrecorded. 1 – não registrado; sem transcrição no registro (de imóveis, por exemplo).

“A third person who acquires an immovable that is subject to an unrecorded lease is not bound by the lease”. [Civil Code of Louisiana, Article 2712].

- 2 – (accounting) não contabilizado.

unregistered security. sinônimo de RESTRICTED SECURITY.

unsatisfied judgment. sentença não cumprida.

unsecured. não garantido; sem garantia; quirografário.

unsecured bond. sinônimo de DEBENTURE (VIDE).

unsecured creditor. vide CREDITOR.

unserved. (the summons, process) sem ter sido entregue.

unskilfulness. imperícia.

untimeliness. intempestividade.

untimely. intempestivo.

unworthy. (civil law) indigno.

unwritten will. vide WILL.

uphold. manter; confirmar; julgar válido/legal; declarar constitucional.

upon. mediante.

- upon the payment of money → mediante o pagamento de dinheiro.
- upon proof → mediante prova.

upper estate. vide EASEMENT.

uprising. rebelião.

upstream; downstream. (antitrust)

- upstream → a montante.
- downstream → a jusante.
- upstream market → mercado a montante.
- downstream market → mercado a jusante.

uptime. (of a machine, employee) período produtivo; período de uso. Oposto: downtime.

upward. vide o anexo ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS.

usage. (source of the law) usos.

usage of trade; trade usage. usos comerciais.

USC. 1 – abrev. UNITED STATES CONSTITUTION.

2 – abrev. UNITED STATES CODE (vide).

use. uso.

- fit for the intended use → apropriado ao uso a que é destinado.
- adverse use → uso sem permissão.

use of force. (international law) uso da força.

useful life. (accounting) vida útil. Sinônimos em inglês: economic life; effective life; working life.

- expected useful life → vida útil estimada.

USSC. abrev. de UNITED STATES SUPREME COURT.

usual place of abode. residência.

usufruct. usufruto.

- legal usufruct → usufruto legal.
- quasi-usufruct; imperfect usufruct → usufruto impróprio; usufruto imperfeito; quase-usufruto.

As partes:

- naked owner → nu proprietário.
- usufructuary → usufrutuário.

usufructuary. vide USUFRUCT.

usurious. usurário.

usurpation. 1 – usurpação.

2 – (civil law) esbulho.

usury. usura; agiotagem.

utilitarianism. utilitarismo.

utility. 1 – (patent law) aplicação industrial; industriabilidade. Vide PATENT.

2 – (economics) utilidade.

- marginal utility → utilidade marginal.
- to maximize total utility → maximizar a utilidade total.
- diminishing marginal utility → utilidade marginal decrescente.

3 – serviço público; concessionária/prestadora de serviço público (especialmente monopólios naturais: água, eletricidade, gás canalizado e esgoto).

- Cemig is Brazil's third-largest electric utility → a Cemig é a terceira maior concessionária de eletricidade do Brasil [www.businessweek.com].

- utility stocks → ações de concessionárias de serviço público (especialmente água, eletricidade, esgoto e gás canalizado)

utrahazardous. sinônimo de EXTRAHAZARDOUS (vide).

utter. (forgery) emitir, oferecer, divulgar; circular.

- to utter a counterfeit \$50 bill → circular uma nota falsa de \$50.

Vide exemplo em FORGE.



v. abrev. de **VERSUS**. Vide **PRECEDENT**.

vacancy. vacância.

vacant. 1 – vazio; não ocupado; livre.

2 – (of an estate) vago. Vide **SUCCESSION** (vacant succession).

3 – (office) vago.

vacant succession. vide **SUCCESSION**.

vacate. 1 – revogar; anular; cancelar; invalidar.

“And while a warrant which has been granted improperly should be vacated on the defendant’s motion, the warrant has complete validity until it is vacated”. [Appleton, Julian J., New York Practice, p. 143].

2 – (the premises, land, etc.) desocupar.

vacation. 1 – férias.

• **paid vacation** → férias remuneradas.

2 – anulação; revogação; cancelamento; invalidação.

vagrancy. vadiagem.

vagrant. vadio.

vague. (criminal) indeterminado; incerto. Vide **VAGUENESS DOCTRINE**.

vagueness doctrine. (criminal law) princípio segundo o qual a lei penal não pode ser *vague*, isto é, indeterminada, incerta. A lei penal deve conter a completa descrição do fato típico. Este princípio corresponde ao **princípio da taxatividade** ou **determinação** do direito brasileiro. Sinônimo em inglês: **void-for-vagueness doctrine**.

“Vagueness. The United States Constitution precludes punishing a person under a statute too vague to be understood”. [Loewy, Arnold H., Criminal Law, p. 291].

valid. 1 – válido.

• **to be valid** → ser válido; valer.

2 – constitucional.

validity. 1 – validade.

2 – constitucionalidade.

valuation. (of property) avaliação.

value. valor.

• **market value; fair market value; actual value; actual cash value; actual market value;**

cash value; clear market value; fair and reasonable value; fair cash market value; fair cash value; fair market price; fair value; full value; just value; salable value; true value → valor de mercado. Todas estas expressões são sinônimas. Traduza todas por **valor de mercado**, simplesmente. Evite traduzir de forma literal por “**valor justo de mercado**”, “**valor justo e razoável**”, etc.

value chain. (accounting) cadeia de valores.

• “A value chain is the way a business adds value for its customers by processing inputs into a product or service” [Warren, Carl. Accounting, page 6] → Uma cadeia de valores é o modo pelo qual a empresa adiciona valor para seus consumidores ao transformar insumos em produto ou serviço.

value investor. investidor que investe em empresa sólida, estável, tradicional, que produz fluxo contínuo de dividendos [Warren, Carl. Accounting, page 578]. Contrapõe-se ao **GROWTH INVESTOR** (vide).

value judgment. juízo de valor.

value-added tax. vide **TAX**.

variable. vide o anexo **ECONOMIA: TRADUÇÃO DE GRÁFICOS**.

variable budget. (accounting) sinônimo de **FLEXIBLE BUDGET**.

variable cost. custo variável.

variable cost per unit. custo variável unitário.

variable cost rate method. (cost accounting) sinônimo de **HIGH-LOW METHOD**.

variable costing. (accounting) custeio variável.

• “Under variable costing, only the variable manufacturing costs (direct materials, direct labor, and variable factory overhead) are included in the product cost”. [Warren, Carl. Accounting, page 828] → No custeio variável, apenas os custos variáveis (materiais diretos, mão de obra direta, e custos indiretos variáveis) são incluídos no custo de produção.

variable costing income from operations. (accounting) lucro operacional apurado pelo custeio variável.

variable costing income statement. (accounting) demonstração do resultado pelo custeio variável.

variable factory overhead. (accounting) sinônimo de VARIABLE OVERHEAD.

variable factory overhead controllable variance. (accounting) variação controlável dos custos indiretos variáveis.

variable factory overhead cost. (accounting) sinônimo de VARIABLE OVERHEAD.

variable manufacturing cost. sinônimo de VARIABLE COST.

variable overhead. (accounting) custos indiretos variáveis; custos indiretos de fabricação variáveis; CIF variáveis.

variable overhead variace. (accounting) variação dos custos indiretos variáveis.

variable product costing. (accounting) sinônimo de VARIABLE COSTING.

variable unit cost. sinônimo de VARIABLE COST PER UNIT.

variance. (cost accounting) variação.

- favorable variance; credit variance → variação favorável.
- unfavorable variance; adverse variance; debit variance; negative variance → variação desfavorável.

variance analysis. (accounting) sinônimo de ANALYSIS OF VARIANCES.

VAT. abrev. de value-added tax. Vide TAX.

vehicular homicide. vide HOMICIDE.

veil-piercing. sinônimo de PIERCING THE CORPORATE VEIL (vide).

vel non. ou não.

velocity of money. vide MONEY.

vendee. comprador.

vendor. vendedor.

vendor's lien. vide LIEN.

venire. júri. Vide o verbete JÚRI.

venire facias. ordem de convocação do júri.

veniremember; venireman; venireperson. jurado em potencial.

venture. empreendimento (de risco).

- speculative venture → empreendimento especulativo [The Economist June 3rd 2006, page 65].

venture capital. vide CAPITAL.

venture capitalist. capitalista que faz investimento de risco; investidor de risco.

"The company's R&D was, as it were, outsourced to California's venture capitalists". [The Economist April 24th 2004, p. 72].

venue. foro; competência territorial.

- improper venue → incompetência territorial; foro incompetente.

- trial venue → foro do julgamento.

- to waive venue → renunciar ao foro; renunciar à exceção declinatória de foro; não opor exceção de incompetência territorial.

- objection to venue → exceção de incompetência territorial.

- change of venue; transfer of venue → desaforamento.

"A change of venue is an effective solution to the problem of pretrial publicity in some cases". [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 179] → O desaforamento é solução efetiva para o problema da publicidade anterior ao julgamento em alguns casos.

- to change the trial venue → desaforar o processo.

verbal will. vide WILL.

verbatim. literal; palavra por palavra.

verdict. veredicto.

- to render/return/bring in a verdict → proferir um veredicto.

- to invalidate/impeach the verdict → impugnar o veredicto.

Classificação:

- damage verdict → veredicto indenizatório.

- directed verdict; instructed verdict → veredicto proferido pelo juiz, e não pelo júri (devido à insuficiência de provas).

- general verdict → veredicto em que o júri decide a favor de uma ou outra parte sem responder a questionário. Vide special verdict abaixo.

- guilt verdict; verdict of guilty → veredicto condenatório; veredicto de condenação.

- legally inconsistent verdict → veredicto contraditório.

- perverse verdict → veredicto contrário às provas.

- repugnant verdict → veredicto contraditório.

- special verdict → veredicto em que o júri responde a questionário sobre os fatos e o juiz profere a sentença de acordo com as respostas

do júri. Assemelha-se ao modelo brasileiro. Vide *general verdict* acima.

• **split verdict** → veredicto dividido. No split verdict o réu é condenado em uma acusação e absolvido em outra. Ou o réu é condenado e o corréu é absolvido.

• **verdict contrary to law; wrong verdict** → veredicto contrário às provas.

• **verdict of acquittal** → veredicto absolutório.

versus. contra. Vide *PRECEDENT*.

vertical analysis. (accounting) análise vertical.

vertical integration. vide *INTEGRATION*.

vertical merger. vide *MERGER*.

vertical restraint. Vide *RESTRAINT OF TRADE*.

vest. 1 – investir. Veja os exemplos abaixo:

• **the director is vested with authority to administer the company** → diretor é investido de poderes para administrar a sociedade.

• **the authority to administer the company is vested in the director** → o poder para administrar a sociedade é investido no diretor.

2 – adquirir (um direito). Em alguns contextos, é necessário reestruturar a frase. Veja os exemplos abaixo:

• “Ownership of the intellectual property shall vest in the Party” → a Parte adquirirá a titularidade da propriedade intelectual.

• “I will worry less about the future when my pension vests a year from now” [Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 701]. → Vou me preocupar menos com o futuro quando eu adquirir o direito à minha aposentadoria dentro de um ano.

3 – transmitir (um direito).

vested. adquirido; aperfeiçoado; consumado; completo; incondicional; absoluto [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 1595; Merriam-Webster’s Law Dictionary, p. 525; Ballentine’s Legal Dictionary and Thesaurus, p. 701].

• **vested right** → direito adquirido. Vide o verbete *RIGHT*.

• **vested pension** → direito adquirido à aposentadoria.

vested capital. (corporate law) sinônimo de *PAID-IN CAPITAL*.

vested interests. interesses constituídos.

• The priority should be a Rooseveltian attack on monopolies and vested interests, be they state-owned enterprises in China or big banks on Wall Street. [The Economist, Oct

13th 2012] → A prioridade deveria ser um ataque rooseveltiano aos monopólios e interesses constituídos, sejam eles empresas estatais na China ou grandes bancos em Wall Street.

vestigium. vestígio.

veto (noun). veto.

• **to override/overrule the veto** → derrubar o veto.

• **pocket veto** → veto tácito.

• **overridden veto** → veto derrubado.

veto (verb). vetar.

veto power. poder de veto. Vide também *SECURITY COUNCIL*.

viatical settlement; viatication. compra e venda de apólice de seguro de vida (contrato em que o doente crônico ou terminal vende para terceiro o direito de receber os benefícios de uma apólice de seguro de vida, em troca de uma porcentagem do valor de face do seguro).

• **viator** → segurado.

viator. vide *VIATICAL SETTLEMENT*.

vicarious liability. vide *LIABILITY*.

vice crime. vide *CRIME*.

vice-comes. sinônimo de *SHERIFF*.

vicinage. área geográfica de onde os jurados são escolhidos.

“Vicinage refers to the geographical area from which jurors will be drawn for trial of the case”. [Cammack, Mark E., *Advanced Criminal Procedure*, p. 170]

vicinetum. sinônimo de *VICINAGE*.

victim. vítima.

victim compensation. indenização à vítima.

victimless crime. vide *CRIME*.

Vienna Convention on Consular Relations. Convenção de Viena sobre Relações Consulares.

Vienna Convention on Diplomatic Relations. Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

vigilante. justiceiro.

vindictive damages. vide *DAMAGES*.

violation. violação; infração; ato ilícito.

• **in violation of** → em violação de.

violative. violador.

vis divina. sinônimo de *ACT OF GOD*.

vis major. sinônimo de *FORCE MAJEURE*.

visa. (on passport) visto.

visitation. (family law) visita. Sinônimos em inglês: parental access; access; parenting time; residential time [Black's Law Dictionary 8th edition, p. 1602].

- visitation right → direito de visita.

visiting judge. vide JUDGE.

vitiare. viciar; anular; invalidar.

void (noun). nulo. Vide também VOIDABLE.

- void for vagueness → nulo devido à indeterminação.

void (verb). anular.

- to void the contract → anular o contrato.

voidability. anulabilidade.

voidable. anulável. Vide também VOID.

void-for-vagueness doctrine. sinônimo de VAGUENESS DOCTRINE.

voir dire. (processo) inquirição dos jurados pelas partes e pelo juiz, a fim de selecionar os jurados que participarão do conselho de sentença; fase de seleção do júri [Cammack, Mark E., Advanced Criminal Procedure, p. 348].

volatile stock. vide STOCK.

volatility. (stock market) volatilidade.

volume variance. (accounting) variação de volume.

voluntariness. voluntariedade.

voluntary. voluntário; doloso.

voluntary bankruptcy. vide BANKRUPTCY.

voluntary discontinuance. vide NONSUIT.

voluntary manslaughter. vide MANSLAUGHTER.

voluntary nonsuit. vide NONSUIT.

vote (noun). voto.

- to put to the vote → colocar em votação.

- casting vote → voto de desempate; voto de qualidade; voto de Minerva.

- plurality vote → maioria simples.

- majority vote → maioria absoluta.

vote (verb). votar.

- to vote the shares → votar com as ações (em uma assembleia societária).

- to vote by proxy → votar por procuração.

- to vote in a new board → eleger uma nova diretoria. Vide MEETING.

vote-buying. compra de votos.

voter. eleitor.

voting. votação.

- voting by proxy → votação por procuração.

- two-round voting → votação em dois turnos.

voting agreement. acordo de voto.

voting right. direito de voto.

voting stock. vide STOCK.

voting trust. voting trust. Por não ter um equivalente direto no Brasil, esta expressão já foi incorporada ao português [Coelho, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial vol. 2, p. 315].

voucher. 1 – (accounting) ficha de lançamento; comprovante de lançamento; voucher. Nesta acepção, o termo voucher já foi incorporado ao português [Sá, Antonio Lopes. Dicionário de Contabilidade, p. 458].
2 – vale.

voucher system. (accounting) sistema de fichas de lançamento.

vouching-in. sinônimo de IMPEADER (vide).

voyage charter. vide CHARTER (of a ship).



W-2 form. (tax law) declaração de tributos retidos na fonte.

W-4 form. (tax law) declaração preenchida pelo empregado e entregue ao empregador para fins de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Sinônimo: **Employee's Withholding Allowance Certificate**.

wage. salário.

- **covered wage** → salário sujeito a contribuição para a previdência social (social security taxes).
- **uncovered wage** → salário isento de contribuição para a previdência social (social security taxes).
- **minimum wage** → salário mínimo.
- **real wage** → salário real.

wage bracket. faixa salarial.

wage earner. assalariado.

wage increase. aumento salarial.

wagering contract. vide **CONTRACT**.

wages expense. (accounting) despesa com salários.

wages payable. (accounting) salários a pagar.

Wagner Act. sinônimo de **NATIONAL LABOR RELATIONS ACT**.

waiting period. vide **DEDUCTIBLE**.

waiting period. (insurance) vide **DEDUCTIBLE**.

waive. renunciar.

waiver. renúncia.

waiver of protest. cláusula sem protesto; renúncia do protesto.

walkout. (labor law) sinônimo de **STRIKE**.

Wall Street. região ao sul da ilha de Manhattan, em Nova York, onde se localiza a Bolsa de Valores de Nova York e é por muitos considerada o centro do mercado financeiro mundial. O centro financeiro do Reino Unido é a **The City** em Londres.

Wall Street X Main Street: por figura de linguagem, o termo **Main Street** é usado para se referir às “pequenas empresas e trabalhadores”. Já o termo **Wall Street** se refere às “grandes

empresas e instituições financeiras”. Ou, em outras palavras: **Main Street** seria a “economia real”, ao passo que **Wall Street** seria a “economia financeira”.

want of jurisdiction. vide **JURISDICTION**.

want of skill. imperícia.

wanton. 1 – negligente; com assunção do risco; indiferente ao resultado.

2 – sem provocação; malicioso.

war crime. vide **CRIME**.

ward. tutelado/curatelado. Se o **ward** for menor de idade, traduza por **tutelado**. Se for maior de idade, traduza por **curatelado**. Na dúvida, traduza por **incapaz**.

wardship. guarda.

warehouse. armazém.

warehouse receipt. conhecimento de depósito.

warehouser. administrador de armazém.

warehousing. depósito em armazém.

warhead. (in missile) ogiva.

warrant (noun). 1 – mandado.

- **to issue the warrant** → expedir o mandado.
- **to vacate the warrant** → revogar o mandado.

Classificação:

- **arrest warrant; warrant of arrest** → mandado de prisão.
- **death warrant** → mandado de execução de pena de morte.
- **distress warrant** → mandado de penhora.
- **extradition warrant** → mandado de extradição.
- **fugitive warrant** → mandado de prisão do foragido.
- **John Doe warrant** → mandado de prisão de pessoa cujo nome é desconhecido.
- **outstanding warrant** → mandado de prisão não cumprido.
- **rendition warrant** → mandado de extradição.

- **tax warrant** → mandado de execução fiscal.
 - **probation-violation warrant** → mandado de prisão do condenado que violou a suspensão condicional da pena.
 - **warrant of commitment** → mandado de recolhimento à prisão.
 - **deposit warrant** → vide DEPOSIT WARRANT.
- 2 – (corporate law) bônus de subscrição. Sinônimos em inglês: stock warrant; subscription warrant.

warrant (verb). 1 – garantir.

2 – autorizar, permitir.

3 – justificar.

“The arbitrator found that the conduct of the employees warranted only a ten-day suspension”. [Hill, Myron G., et alii, Legal Gem Series Labor Law, p. 82].

warrant of arrest. sinônimo de ARREST WARRANT.

warranty. garantia.

- **as-is warranty** → vide AS IS.
- **express warranty** → garantia expressa (do vendedor).
- **extended warranty** → garantia estendida.
- **implied warranty** → garantia legal, imposta por lei.
- **implied warranty of merchantability** → garantia de que o produto é adequado para seu uso habitual.
- **warranty of title; warranty of title and against encumbrances** → garantia de propriedade do bem; garantia contra os vícios da evicção.
- “The complaint was predicated upon breach of express and implied warranties and upon negligence”. [Berman, Harold J., The Nature and Functions of Law, p. 465] → A petição inicial estava baseada em violação de garantias expressas, garantias legais, e em negligência.

warranty period. período coberto pela garantia; prazo de garantia.

Washington consensus. consenso de Washington.

waste. danos causados pelo locatário ou outro possuidor do imóvel.

wasting asset. vide ASSET.

watered stock. vide STOCK.

waters. (international law) águas.

- **internal waters** → águas interiores.
- **territorial waters** → águas territoriais.

way. caminho; modo. Vide também BY WAY OF.

wealth. (economics) riqueza.

- **wealth redistribution** → redistribuição de riqueza.

weapon. arma.

- **deadly weapon** → arma letal.
- **weapon of mass destruction** → arma de destruição em massa.

wear and tear. desgaste; depreciação (normal). Sinônimos em inglês: fair wear and tear; natural wear and tear; physical depreciation.

weighted average. média ponderada.

weighted average method. (accounting) sinônimo de AVERAGE COST METHOD.

welfare. assistência social; bem-estar social.

- **welfare system** → sistema de assistência social.
- “As a result of these arguments, the welfare system was revised in a 1996 law that limited the amount of time recipients could stay on welfare”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 442]. → Em razão destes argumentos, o sistema de assistência social foi revisado em uma lei de 1996 que limitou o prazo em que os beneficiários poderiam receber benefícios assistenciais / benefícios de assistência social.

welfare state. estado do bem-estar social.

“Rich countries such as Germany and France were encouraged to develop elaborate welfare states which are becoming increasingly unaffordable as populations age”. [The Economist September 25th, 2004, A survey of the European Union, p. 4].

well-being; welfare. (economics) bem-estar.

- **economic well-being** → bem-estar econômico.
- **welfare economics** (Pigou) → economia do bem-estar.
- **consumer welfare** → bem-estar do consumidor.

well-known mark. (trademark law) vide TRADEMARK.

West. o Ocidente.

- “Al-Qaeda’s war on the West is by no means the only religious dispute in the world”. [The Economist, June 12th, 2008] → A guerra da Al-Qaeda contra o Ocidente com certeza não é a única disputa religiosa no mundo.

West Bank. (region in the Middle East) Cisjordânia. Vide GAZA STRIP.

Westminster. bairro em Londres onde está localizado o Parlamento Britânico. Por extensão: o Parlamento Britânico.

wharfage. (maritime law) taxa de atracação.

Wharton's rule; Wharton rule; concert-of-action rule. (criminal law) regra segundo a qual não há formação de quadrilha quando o crime necessariamente requer a participação de dois ou mais sujeitos (crime plurissubjetivo).

what if analysis. (accounting) sinônimo de SENSITIVITY ANALYSIS.

where got where gone statement. (accounting) sinônimo de STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION.

whereas. vide RECITALS.

whereas clause. vide RECITALS.

whereat. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

whereby; by which. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

wherefore. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

wherefrom. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

wherein. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

whereof. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

whereon; whereupon. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

whereto; whereunto. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

whereupon. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

wherewith. vide o anexo HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS ao final desta obra.

Whig. (history) membro de um extinto partido político que existiu nos EUA e no Reino Unido.

whistleblower. empregado ou servidor público que denuncia atos ilícitos praticados pelo empregador ou entidade pública em que trabalha. O whistleblower é protegido por lei contra retaliações por parte do empregador ou superior hierárquico denunciado.

- whistleblower act; whistleblower protection act → lei de proteção ao whistleblower.

White House. casa em que o Presidente dos Estados Unidos reside e trabalha. Por extensão: Presidente dos Estados Unidos; Governo dos Estados Unidos.

white knight; friendly suitor. (corporate law) sociedade ou pessoa amigável que adquire o controle da sociedade ou faz oferta de aquisição de ações (tender offer) com o fim de evitar a tentativa hostil de aquisição (hostile takeover) por parte de uma terceira sociedade.

white slavery; white slave traffic. tráfico de mulheres.

white-collar crime. vide CRIME.

Whitehall. rua em Londres onde vários ministérios estão localizados. Por extensão, significa: governo do Reino Unido.

WHO. abrev. de WORLD HEALTH ORGANIZATION.

wholesale. atacado. Vide RETAIL.

- to sell at wholesale → vender no atacado.

wholesale banking. serviço bancário por atacado. Vide RETAIL BANKING.

"Retail banking is less subject to the ups and downs of the business cycle than wholesale or investment banking". [The Economist 17 – 23 April, 2004, A Survey of International Banking, p. 4].

wholesale dealer. distribuidor atacadista.

wholesale market. mercado atacadista.

wholesale price. preço de atacado.

wholesale price index. índice de preço no atacado.

wholesaler. atacadista.

wholly or in part. no todo ou em parte.

wholly-owned subsidiary. subsidiária integral.

widget. (economics; antitrust) produto; coisa; bem; treco (informal). O termo widget é usado em direito antitruste para se referir a qualquer produto de forma hipotética.

"In a mythical industry producing a standardized product known as a widget, there are 100 well-informed sellers and 500 well-informed buyers". [Gellhorn, Ernest. Antitrust Law and Economics, p. 68].

widow stock. vide STOCK.

wildcat strike. (labor law) vide STRIKE.

wilful. intencional, voluntário; doloso.

wilfulness. voluntariedade; dolo.

will. 1 – vontade. Vide AT WILL.

2 – testamento. A expressão "will and testament" é redundante; traduza simplesmente por testamento.

- execution of the will → feitura/eleaboração do testamento.

- to contest the will → impugnar o testamento.
- to dispose of property by will → dispor do patrimônio por testamento.
- to make the will → fazer o testamento.
- to probate the will → vide PROBATE.
- to revoke the will → revogar o testamento.

Classificação:

- ambulatory will → testamento modificável; testamento que pode ser modificado durante a vida do testador.
- attested will → testamento assinado por testemunha.
- bogus will → testamento forjado.
- holographic will; olographic will → testamento particular.
- joint will → testamento simultâneo.
- last will; last will and testament → o último testamento válido deixado pelo testador.
- living will → vide LIVING WILL.
- mutual will; reciprocal will; counter will; double will; mutual testament → testamento recíproco.
- mystic will; secret will; closed will; sealed will → testamento cerrado.
- notarial will → testamento público.
- nuncupative will; oral will; unwritten will; verbal will → testamento nuncupativo.
- parliamentary will → sucessão legítima.
- seaman's will → testamento marítimo.
- self-proved will → testamento público.
- soldier's will → testamento militar.

will and testament. sinônimo de WILL.

will contest. ação de invalidação/anulação de testamento.

wind up. (the company; estate) liquidar. Sinônimo LIQUIDATE.

- to wind up a business → liquidar a sociedade empresária.

windfall-profits tax. vide TAX.

winding up. (of corporation) liquidação. Vide DISSOLUTION.

WIP. (accounting) abrev. de WORK-IN-PROCESS.

wire transfer. transferência bancária (eletrônica); ordem eletrônica de transferência de fundos.

wiretapping. escuta telefônica; interceptação de comunicação telefônica.

with all faults. sinônimo de AS IS.

withdraw. 1 – retirar.

2 – (from bank) sacar.

withdrawal. 1 – (from bank) saque.

2 – (criminal law) sinônimo de RENUNCIATION (vide).

withdrawing shareholder. vide DISSOLUTION.

withhold. (tax law) reter (na fonte).

withholding. (tax law) retenção na fonte.

withholding tax. vide TAX.

witness (noun). testemunha.

- competency of the witness → admissibilidade da testemunha.
- credibility of a witness → credibilidade de uma testemunha.
- to call someone as a witness → arrolar alguém como testemunha.
- to compel the attendance of the witness → conduzir a testemunha (coercitivamente).
- witness list → rol de testemunhas.
- to tamper with the witness → vide TAMPER.

Classificação:

- alibi witness → testemunha do álibi.
- character witness → testemunha que presta depoimento sobre o caráter/reputação do acusado.
- competent witness → testemunha hábil.
- court witness → testemunha do juízo.
- defense witness → testemunha de defesa.
- expert witness; skilled witness → vide EXPERT WITNESS.
- material witness → testemunha importante. Tal testemunha pode ser obrigada a pagar fiança ou ser presa para garantir sua presença no julgamento, o que é inadmissível no Brasil.
- prosecution witness; government witness → testemunha de acusação.
- rebuttal witness → testemunha contrária.
- res gestae witness → testemunha de vista; testemunha ocular.
- subscribing witness → testemunha signatária.
- swift witness; zealous witness → testemunha parcial.

witness (verb). testemunhar.

witness stand; witness box. assento ocupado pela testemunha durante seu depoimento em juízo; assento da testemunha.

witness-tampering. coação de testemunha; corrupção de testemunha.

work (noun). 1 – trabalho.

- **casual work** → trabalho eventual.
- **full-time work** → trabalho em regime de tempo integral.
- **nighttime work** → trabalho noturno.
- **part-time work** → trabalho em regime de tempo parcial.
- **work at home** → trabalho em domicílio.

2 – (copyright) obra.

work (verb). trabalhar.

work day. dia útil.

work for hire. (copyright law) obra intelectual produzida por encomenda ou por empregado; obra contratada. A obra intelectual (seja literária, musical, programa de computador) produzida pelo empregado ou por encomenda é chamada de **work for hire**. Os direitos autorais sobre tal obra pertencem ao empregador ou ao encomendante. Neste último caso, quando previsto por escrito [Merriam-Webster's Dictionary of Law, page 537; Black's Law Dictionary 8th edition, page 1637].

work made for hire. (copyright law) sinônimo de **WORK FOR HIRE**.

work order. (accounting) encomenda; ordem de produção.

work paper. (accounting) sinônimo de **WORKING PAPER**.

work product. (processo) material preparado pelo advogado (para ser usado no julgamento). Por exemplo: argumentos, conclusões, notas, teorias, etc.

- **work-product doctrine; work-product rule; work-product immunity; work-product privilege; work-product exemption; attorney-work-product privilege** → regra segundo a qual o advogado não pode ser obrigado a exibir seu **work product** para a outra parte antes do julgamento, com algumas exceções.

work stoppage. (labor law) greve.

“The free-speech provision cannot protect a sign which is a signal for an unlawful work stoppage”. [Hill, Myron G., et ali, Legal Gem Series Labor Law, p. 122].

work week. semana de trabalho.

worker. trabalhador.

- **discouraged worker** → trabalhador desencorajado.

worker turnover. vide **TURNOVER**.

workers' compensation. indenização por acidente ou doença de trabalho.

working capital. 1 – (accounting) capital de giro; capital circulante líquido. A expressão uti-

lizada pela Lei de Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76) é capital circulante líquido. Sinônimos em inglês: **active capital; circulating capital; current capital; floating capital; free working capital; fluid capital; gross working capital; net current asset; net working capital; rolling capital.**

- “The excess of the current assets of a business over its current liabilities is called working capital”. [Warren, Carl. Accounting, page 698]. → O capital de giro é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante da empresa.

2 – (corporate law) participação societária inferior a 51% dos votos, mas que assegura o controle societário.

working capital flow statement. (accounting) sinônimo de **STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL**.

working capital ratio. (accounting) sinônimo de **CURRENT RATIO**.

working conditions. condições de trabalho.

working group. grupo de trabalho.

working hours. sinônimo de **HOURS OF WORK**.

working life. (accounting) sinônimo de **USEFUL LIFE**.

working majority. vide **MAJORITY**.

working paper. 1 – relatório, proposta; trabalhos preparatórios.

2 – (accounting) papel de trabalho.

working requirement. (patent law) exigência de que a patente seja explorada dentro de certo prazo, sob pena de decaimento.

work-in-process. (accounting) produtos em elaboração; produtos em fabricação; produtos em andamento. Sinônimos em inglês: **goods in process; half-finished goods; incomplete work; inprocess goods; order on hand; partly finished goods; semi-finished goods; unfinished goods; unfinished work.**

work-in-process inventory. (accounting) estoque de produtos em elaboração; estoque de produtos em fabricação; estoque de produtos em andamento.

- “The work-in-process inventory consists of direct materials costs, direct labor costs, and factory overhead costs that have entered the manufacturing process but are associated with products that have not been completed”. [Warren, Carl. accounting, page 743]. → O estoque de produtos em elaboração consiste de custos de materiais diretos, custos de mão de obra direta, e custos indiretos de fabricação que entraram no processo produtivo mas que estão associados com produtos ainda não acabados.

workout. espécie de recuperação extrajudicial. Sinônimo **composition and extension**.

“Today, the term ‘workout’ is used to describe a negotiated, nonbankruptcy modification of debts. A workout is the state law counterpart of bankruptcy law’s Chapter 11. (...) A composition is a contract between a debtor and two or more creditors in which the creditors agree to take a specified partial payment in full satisfaction of their claims. An extension is a contract between the debtor and two or more creditors in which the creditor agree to extend the time for he payment of the claims against the debtor. An agreement can be both a composition and an extension: an agreement to take less over a longer period of time”. [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 115].

- “D Inc. is trying to negotiate a workout with its creditors” [Epstein, David G., Bankruptcy and Related Law, p. 147] → D Inc. está tentando negociar um plano de recuperação extrajudicial com seus credores.

workplace. ambiente de trabalho.

works overhead. (accounting) sinônimo de **FACTORY OVERHEAD**.

worksheet. (accounting) planilha.

world (adjective). mundial.

- **world economy** → economia mundial.
- **world market** → mercado mundial.
- **world price** → preço mundial.
- **world population** → população mundial.
- **world trade** → comércio mundial.

World Bank. Banco Mundial.

World Economic Forum. Fórum Econômico Mundial.

World Health Organization (WHO). Organização Mundial da Saúde (OMS).

World Trade Organization (WTO). Organização Mundial do Comércio (OMC).

worthless account. (accounting) sinônimo de **BAD DEBT**.

writ. mandado.

writ of assistance. mandado de execução; mandado de transferência da propriedade [Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1641].

writ of certiorari. sinônimo de **CERTIORARI** (vide).

writ of coram nobis. uma espécie de recurso sobre questão de fato.

writ of debt. ação de cobrança [Black’s Law Dictionary 8th edition, page 432].

writ of entry. mandado de reintegração de posse.

writ of error. ordem expedida pelo tribunal superior determinando que a instância inferior faça subir os autos de um processo para o reexame de algum erro de direito. O writ of error foi abolido na maioria das jurisdições, sendo substituído pelo appeal (recurso).

As partes no writ of error:

- **plaintiff in error** → recorrente.
- **defendant in error** → recorrido.

writ of execution. mandado de penhora; mandado executivo.

writ of habeas corpus. VIDE **HABEAS CORPUS**.

writ of injunction. sinônimo de **INJUNCTION** (vide).

writ of mandamus. mandado de segurança.

writ of prohibition. espécie de mandado de segurança expedido por tribunal superior determinando que a instância inferior não pratique certo ato ou não exceda sua competência.

writ of restitution. mandado de restituição dos bens penhorados. O writ of restitution é expedido quando a sentença em que se fundou a penhora é reformada ou anulada.

write down. (accounting) sinônimo de **WRITE OFF**.

write off. (accounting) baixar (o ativo).

- “When a customer’s account is identified as uncollectible, it is written off against the allowance (for doubtful accounts)”. [Warren, Carl. Accounting, page 322] → Quando a conta do cliente for identificada como incobrável, ela é baixada contra a provisão para créditos de liquidação duvidosa [Manual de Contabilidade (...), Fipecafi, p. 99].

- **to write off as expense** [Warren, Carl. Accounting, page 402] → baixar como despesa.

- **The bank wrote down its claims on Chrysler** [The Economist, May 28th 2009] → O banco deu baixa em seus créditos contra a Chrysler. Em outras palavras: o banco perdoou as dívidas da Chrysler.

write-down. (accounting) sinônimo de **WRITE -OFF**.

write-off. (accounting) baixa (do ativo).

write-off entry. (accounting) lançamento da baixa. Vide exemplo em **REVERSE**.

writing. 1 – documento; instrumento escrito.

- **in writing** → por escrito.

- to reduce to writing → reduzir a termo.
2 – sinônimo de **negotiable instrument**.

wrong (noun). ato ilícito; infração; violação.

wrong (verb). lesar; prejudicar; danificar; injustiçar.

wrongdoer. agente; autor (do ilícito); pessoa que praticou ato ilícito (civil ou criminal).

wrongdoing. ato ilícito; infração; violação da lei.

wrongful. ilícito; ilegal. Sinônimo: **unlawful**.

“Three areas of the law that determine whether conduct is wrongful are contract law, criminal law and the law of torts.” [Anderson, Ronald A., Business Law].

wrongful act. ato ilícito.

“They [obligations] also arise directly from the law, regardless of a declaration of will, in instances such as wrongful acts, (...) [Civil Code of Louisiana, Article 1757].

wrongful death. morte que gera responsabilidade civil.

wrongful death action. (processo civil) ação indenizatória proposta pelos sucessores do falecido. Sinônimos em inglês: **death action**; **death case**.

WTO. abrev. de WORLD TRADE ORGANIZATION.



x-coordinate. vide o anexo ECONOMIA: TRANSLUÇÃO DE GRÁFICOS.



y-coordinate. vide o anexo ECONOMIA: TRANSDUÇÃO DE GRÁFICOS.

year. ano.

- (em economia) **base year** → ano base.

year-end. de final do ano; de encerramento do exercício.

- **year-end balance sheet** → balanço de encerramento do exercício.
- **at year-end** [Warren, Carl. Accounting, page 560] → no encerramento do exercício.

years-digits method. (depreciation) sinônimo de SUM-OF-THE-YEARS-DIGITS METHOD.

yellow-dog contract. (labor law) contrato de trabalho proibindo a filiação sindical. Este contrato é proibido por leis federais e estaduais.

yield (noun). rendimento; rentabilidade; retorno; remuneração.

- “Why are yields on American Treasury bonds so low?” [The Economist September 18th 2004, p. 76] → Por que os rendimentos dos títulos da dívida pública dos EUA são tão baixos?

- **yield rate** → taxa de remuneração/retorno.

- **Treasury yield** [The Economist, May 28th 2009] → rendimento dos títulos da dívida pública.

yield (verb). (profit, income, etc.) gerar; render (lucro, renda, etc.)

Your Honor. (the judge) Vossa Excelência. Evite traduzir por **meritíssimo**.

youthful offender. vide JUVENILE.

yo-yo stock. vide STOCK.

yuan; yuan dollar. (Chinese currency) yuan.



zealous witness. vide WITNESS.

zero balance. (accounting) saldo zero.

zero elasticity. vide ELASTICITY.

zero rate. vide TAX RATE.

zero-based budgeting. (accounting) orçamento base zero.

zero-coupon bond. vide BOND.

zero-sum game. Vide GAME THEORY.

zone (noun). zona.

- free-trade zone → zona de livre comércio.
- contiguous zone → vide LAW OF THE SEAS.
- exclusive economic zone → vide LAW OF THE SEAS.
- maritime zone → vide LAW OF THE SEAS.

zone (verb). zonear.

zoning. zoneamento.

ANEXOS

1. REDAÇÃO NORMATIVA E REDAÇÃO ARGUMENTATIVA

Antes de traduzir um texto jurídico, o tradutor deve determinar se o texto contém redação normativa ou redação argumentativa.

Redação normativa, em inglês chamada de **drafting**, é a redação de leis, contratos, instrumentos, regulamentos, contratos sociais, testamentos e outros.

Redação argumentativa é a redação de petições, decisões judiciais, doutrina, livros jurídicos, pareceres e outros.

Esta diferenciação é importante, pois a linguagem utilizada em redação normativa é diferente da linguagem utilizada em redação argumentativa.

A diferença é bem explicada pelo seguinte trecho:

“In briefs, memoranda, and letters, lawyers explain their analysis of legal materials and try to persuade someone to think or behave in a certain way. In fact, the study of this kind of writing is largely a study of the strategy of persuasion, complete with attention to effective appeals to emotion.

In contract, legislative drafting, whether public or private, is completely free from emotional content or ‘sales pitch’. It is instead descriptive and prescriptive. The drafter has no need to convince anybody of anything. Instead the drafter describes a particular world, large or small, and either prescribes future behavior in that world or describes the consequences of anticipated behavior.”¹

¹ Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 177.

Na prática, observe as regras abaixo:

Regra 1. Use o termo **shall**, enquanto palavra de comando, apenas em redação normativa. *Vide* o anexo sobre o **uso do shall**.

Regra 2. Use as “**here-, there-, where- words**” (hereof, thereby, wherefore, hereon etc.) apenas em redação normativa. *Vide* o anexo **here-, there-, where- words**.

2. HERE-, THERE-, AND WHERE- WORDS

Estes termos devem ser usados apenas em redação normativa, isto é, contratos, leis, regulamentos, contratos sociais, testamentos.

Devem ser evitados em redação argumentativa, tais como petições, decisões judiciais, doutrina, livros jurídicos, pareceres. *Vide* o anexo sobre **redação normativa e redação argumentativa**.

Mesmo assim, seu uso deve ser parcimonioso, pois são termos ambíguos, confusos, arcaicos, pedantes e desnecessários.²

Os termos **therein**, **herein**, **hereof** apresentam grave ambiguidade, como explicado por Garner, A. Bryan, *Idem*, p. 402:

“Herein is a vague word in legal documents, for the reader can rarely be certain whether it means in this subsection, in this section (or paragraph), in this document, or in this transaction. A more precise phrase, such as any of the three just listed, is preferable.”

Outros são desnecessários, e podem ser simplesmente ignorados na tradução. *Vide* **hereto** e **hereby** abaixo:

henceforth – doravante; de agora em diante.

hereabove – sinônimo de **HEREINABOVE**.

hereafter. 1 – sinônimo de **HEREINAFTER**.

2 – sinônimo de **HENCEFORTH**.

3 – no futuro; posteriormente; mais tarde; subsequentemente; depois.

hereat. 1 – neste momento, nesta ocasião.

2 – em razão disso; em consequência disso.

hereby – por este ato, instrumento, contrato etc.; desde já.

² Garner, A. Bryan. **A Dictionary of Modern Legal Usage**, p. 401.

Na maioria das vezes, o termo **hereby** não precisa ser traduzido, por ser desnecessário e redundante.

Buyer **hereby** agree to indemnify and to promptly defend and hold harmless Sellers from and against any and all liability incurred by Sellers → A Compradora (desde já) concorda em indenizar e prontamente defender os Vendedores contra todas as obrigações incorridas pelos Vendedores.

“I hereby declare my intention to run for public office” [Black’s Law Dictionary] → Por este ato declaro minha intenção de candidatar-me ao cargo público.

herein – neste contrato, ato, instrumento, documento, decisão etc.

“The conditions stated herein”. → as condições contidas neste ato/contrato/documento etc.

“as provided herein” → nos termos do presente documento/ato/contrato, etc.

hereinabove – acima; dito; mencionado; supracitado.

hereinafter – doravante; de agora em diante; abaixo:

“Wilson and Cartwright, hereinafter referred to as ‘the insurers.’” → Wilson e Cartwright, doravante denominados “os seguradores”.

hereinbefore – sinônimo de **HEREINABOVE**.

hereinbelow – sinônimo de **HEREINAFTER**.

hereof – deste; deste ato, instrumento, contrato, nota promissória, lei etc.; desta cláusula; deste artigo.

on the date hereof → nesta data; na data deste ato/instrumento.

hereon – sinônimo de **HEREUPON**.

hereto – neste/deste contrato, ato, instrumento, documento, decisão etc.

“The Agreement was executed by Buyers and delivered to Sellers pursuant hereto.” → O Contrato foi celebrado pelos Compradores e Vendedores conforme previsto neste instrumento, contrato, ato, acordo.

the exhibit is attached hereto → o documento está anexado a este contrato, ato, instrumento etc.

Em muitos contextos, o termo **hereto** é desnecessário e não precisa ser traduzido. Por exemplo:

Any party **hereto** may change the address. → Qualquer parte pode mudar de endereço.

heretofore – até agora; até este momento.

hereunder. 1 – nos termos deste/decorrente deste ato, contrato, lei, instrumento etc.; segundo/conforme este ato, contrato, lei, instrumento etc.

2 – abaixo.

“Review the provisions hereunder before signing the consent form.” → Revise as disposições abaixo antes de assinar o formulário de consentimento.

hereunto – sinônimo de HERETO.

hereupon – neste ato, contrato, instrumento etc.

herewith – com/juntamente com este ato, contrato, instrumento etc.

“Enclosed herewith are three copies” [Black’s Law Dictionary] → Três cópias estão anexadas a este instrumento.

thereabout; thereabouts. próximo àquele local ou horário.

thereafter – depois; em seguida; mais tarde; seguinte.

“On January 1 of that year, and each year thereafter, the Board may increase the assessment by as much as 7%”. [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 221] → Em 1º de Janeiro daquele ano, e em cada ano seguinte, a Diretoria pode aumentar as cobranças em até 7%.

thereat. 1 – naquele local, ocasião; lá.

2 – em razão daquilo; em consequência daquilo.

thereby – por meio disso; em consequência disso; em razão disso; portanto.

“He became a citizen in 1978, thereby gaining the right to vote” → Ele tornou-se cidadão em 1978, portanto adquirindo o direito de votar.

“A check and the money represented thereby” → Um cheque e o dinheiro representado pelo mesmo.

“She stepped upon some of said products and was thereby caused to slip and fall violently to the floor” [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 48] → Ela pisou no produto e, em consequência, escorregou e caiu violentamente no chão.

therefor – por isso; para isso; por aquilo; para aquilo; do mesmo; em razão disso.

“The report shall contain a complete statement of all opinions to be expressed and the basis and reasons therefor” [Federal Rules of Civil Procedure].

→ O relatório deve conter uma declaração completa de todas as opiniões a serem emitidas e os fundamentos e razões das mesmas.

therefore – portanto; consequentemente.

therefrom – de algo, do mesmo.

“Hofer had several financial obligations to Ricks, who refused to release Hofer therefrom”. [Black’s Law Dictionary] → Hofer devia muitas obrigações financeiras a Ricks, que se recusava a liberar Hofer das mesmas.

Muitas vezes, o termo **therefrom** é desnecessário e não precisa ser traduzido.

“If a party makes a motion under this rule but omits therefrom any defense or objection then available to the party...” [Federal Rules of Civil Procedure] → Se uma parte apresentar uma petição segundo esta regra mas omitir qualquer defesa ou objeção então disponível para a parte...

therein – naquele ato, contrato, instrumento, documento, decisão etc.; lá.

the conditions stated therein → as condições contidas naquele instrumento.

thereinafter – seguinte; em seguida; abaixo.

thereof – do mesmo; daquele ato, instrumento, contrato, nota promissória, lei etc.; daquela cláusula; daquele artigo.

“The Buyer has agreed to acquire title to the Automobile from the Previous Owner pursuant to the Purchase Agreement upon and subject to the conditions thereof” → O Comprador concordou em adquirir a propriedade do automóvel do Antigo Proprietário conforme o Contrato de Compra e Venda e as condições do mesmo.

thereon; thereupon. 1 – no mesmo; do mesmo; sobre o mesmo.

“I have read your article, and wish to comment thereupon” → Li seu artigo, e gostaria de comentar sobre o mesmo.

“Michaels found the online reports of the cases and relied thereon instead of checking the printed books” [Black’s Law Dictionary] → O Michaels encontrou os relatórios eletrônicos dos processos e se baseou nos mesmos, em vez de conferir os livros impressos.

2 – logo em seguida; imediatamente; então; neste instante; sem demora; prontamente.

“The writ of execution issued from the court, and the sheriff thereupon sought to find the judgment debtor” [Black’s Law Dictionary] → O mandado de penhora foi emitido pelo juiz, e o sheriff imediatamente passou a procurar o executado, o devedor, a parte vencida.

thereto – naquele/daquele/àquele ato, contrato, instrumento, documento, decisão etc.

Este termo é muitas vezes desnecessário e pode ser simplesmente omitido na tradução. *Vide* o exemplo abaixo:

“It is a cardinal rule in the construction of contracts that the intention of the parties thereto will be ascertained from a consideration of the whole agreement” [Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, p. 341] → Uma regra fundamental sobre interpretação de contratos prevê que a intenção das partes deve ser aferida considerando-se o acordo como um todo.

theretofore – até então; até aquele momento/ocasião.

thereunder. 1 – nos termos daquele ato, contrato, lei, instrumento etc.; segundo/conforme aquele ato, contrato, lei, instrumento, etc.; do mesmo; decorrente de algo.

“The parties may agree in advance that all disputes arising thereunder will be submitted to arbitration” → As partes podem concordar antecipadamente que todas as controvérsias decorrentes do ato/contrato/instrumento serão submetidas a arbitragem.

2 – abaixo; sob.

thereunto – sinônimo de THERETO.

thereupon. 1 – sinônimo de THEREON.

2 – sinônimo de THEREFORE.

therewith – com o mesmo; com/juntamente com aquele ato, contrato, instrumento etc.

“No swimming pool permit shall be issued unless simultaneously therewith a permit is secured for the erection of the required safety barrier” [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 183] → Nenhum alvará de piscina será concedido se não for acompanhado de um alvará para a construção da barreira de segurança exigida.

“Sworn or certified copies of all papers or parts thereof referred to in an affidavit shall be attached thereto or served therewith” [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 56] → Cópias autenticadas de todos os documentos ou partes de documentos mencionados em declaração juramentada serão anexadas à mesma ou entregues juntamente com a mesma.

whereat. 1 – em direção a; a que; ao qual.

2 – em consequência de.

whereby; by which. por meio de; pelo qual; de acordo com.

“Intervention is the procedural device whereby a stranger to a pending action may become a party thereto”. [Appleton, p. 77] → A intervenção é o mecanismo processual pelo qual um terceiro pode tornar-se parte da ação.

wherefore – ante o exposto; em vista do exposto; portanto. O termo wherefore é utilizado para apresentar o pedido em petição [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 22].

“The demand for judgment in the ‘wherefore’ paragraph is important” [Appleton, p. 91].

“WHEREFORE plaintiff demands judgment for damages against defendant” [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 15] → Em vista do exposto, o autor requer que o réu seja condenado ao pagamento de indenização.

wherefrom – do qual.

- “The students sent two faxes to the president’s office, wherefrom no reply ever came”. [Black’s Law Dictionary] → Os estudantes enviaram dois faxes ao escritório do reitor, mas nunca houve resposta.

wherein. 1 – em que; na qual.

- “An action wherein a receiver has been appointed shall not be dismissed except by order of the court” [Federal Rules of Criminal Procedure] →

Uma ação em que um depositário judicial for nomeado não será extinta, a não ser por ordem judicial.

2 – durante o qual.

3 – como.

whereof – do que; do qual; da qual.

“Judge Wald knows whereof she speaks” [Black’s Law Dictionary] → A Juíza Wald sabe do que ela fala.

O termo **whereof** é muito comum no fechamento de contratos, fazendo parte da expressão “IN WITNESS WHEREOF”, que equivale em português a “ESTANDO JUSTAS E CONTRATADAS”. Traduza como segue:

“IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto sign this instrument, in the presence of two witnesses, as required by the law”. → ESTANDO JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam este instrumento, na presença de duas testemunhas, na forma da lei.

“IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has hereunto set his hand and seal on this 10th day of April, 1998” → PORTANTO, o subscritor assinou e selou este instrumento em 10 de abril de 1998.

whereon; whereupon – em que; sobre o qual.

whereto; whereunto – para onde.

whereupon. 1 – sinônimo de WHEREON.

2 – em consequência de; então; logo depois.

herewith – com o qual; por meio do qual.

3. O USO DO SHALL

O uso do termo **shall** em redação jurídica é controverso, é até mesmo desaconselhado por autores influentes.³ Para complementação, assista a aula 4, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

Portanto, este termo deve ser usado com cuidado, seguindo as regras abaixo:

Regra 1. O **shall** só pode ser usado em redação normativa, isto é, contratos, leis, tratados, regulamentos, contratos sociais, etc. Este termo não deve ser usado em redação argumentativa, isto é, em petições, pareceres, decisões judiciais, acórdãos, exposição de motivos, doutrina. Vide o anexo sobre Redação Normativa e Redação Argumentativa.

Regra 2. O **shall** é palavra de comando. Isto é, o **shall** é usado para dar uma ordem a alguém.

³ Garner, A. Bryan. *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 939.

Portanto, este termo não deve ser usado nos chamados “false imperatives”, isto é, frases em texto normativo que não contêm comando. Nestes casos, deve-se utilizar o tempo presente, conforme explicado por Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, p. 204-205:

“Shall is the most powerful word in the legislative arsenal. It must not be squandered by misuse. Shall must not be wasted by being used to put verbs in the future tense. The future tense is seldom needed in statutes, for a legislative act applies to the ever-present present. The novice bill drafter finds it unnatural to write in the present tense while thinking about the future. But once the drafter learns to think in terms of the time when the statute is read, the present tense comes easily. Then those invaluable shalls are saved for their proper use.

(...) The common error among novice drafters is known as the ‘false imperative’. It is a false imperative to say that ‘it *shall* be a felony to commit murder’. Such phrasing is inaccurate, assuming that the law is presently in effect; rather, it *is* a felony to commit murder. The confusion is between stating what the law is and directing people to do or not to things. **To a large extent, laws and other legal statements are not directions. They are descriptions of the world as it is, or statements of policy. Thus it is appropriate to phrase them in the indicative mood**”. (destaque nosso).

Vide também o Black’s Law Dictionary 8th edition, p. 1407:

“**shall**, *vb.* **1.** Has a duty to; more broadly, is required to <the requester shall send notice> <notice shall be sent>. This is the mandatory sense that drafters typically intend and that courts typically uphold. **2.** Should (as often interpreted by courts) <all claimants shall request mediation>. **3.** May <no person shall enter the building without first signing the roster>. When a negative word such as *not* or *no* precedes *shall* (as in the example in angle brackets), the word *shall* often means *may*. What is being negated is permission, not a requirement. **4.** Will (as a future-tense verb) <the corporation shall then have a period of 30 days to object>. **5.** Is entitled to <the secretary shall be reimbursed for all expenses>. **Only sense 1 is acceptable under strict standards of drafting**”. (destaque nosso).

Exemplo de uso correto do **shall**:

“O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta” → The judge shall decide the dispute within the limits set in the complaint. Este exemplo contém uma ordem que deve ser obedecida pelo juiz.

Exemplo de uso incorreto do **shall**, em um “false imperative”:

O exercício social terminará no dia 30 do mês de Setembro de cada ano → ~~The fiscal year shall end on the 30th day of the month of September of each year.~~ O correto é “The fiscal year ends on the 30th day of the month of September of each year”. Note que o tempo verbal correto neste exemplo é o presente [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 205, 216].

Nesta frase não existe ordem que deva ser obedecida pelo “exercício social”. Este é um exemplo claro de “**false imperative**”.

Outros exemplos de falso imperativo [Child, Barbara. **Drafting Legal Documents**, p. 206]:

“Each child shall undergo vaccination by age six (How is a five year old supposed to comply with this order?)

Each school week shall consist of 25 hours (in other words, “You school weeks, get busy and make sure you consist of 25 hours”).

Outros exemplos:

O aluguel vence no dia 1º de cada mês. A versão correta é “The rent is due on the first day of each month”, e não ~~“The rent shall be due on the first day of each month”~~.

Este código entrará em vigor no dia 1º de janeiro → “This code takes effect on January 1”, e não ~~“This code shall take effect on January 1”~~.⁴

Exemplo de versão de “**statement of policy**” em contrato, em que o shall não deve ser utilizado. Traduza no tempo presente:

“Não será dado qualquer direito de preferência aos acionistas para subscrição de novas ações” → Stockholders have no preemptive right to subscribe to new shares. E não: ~~The shareholders shall not be given any preemptive right to subscribe to new shares.~~

Regra 3. Muitos redatores de contratos têm eliminado o uso do **shall**, e substituído por **will**, por ser um termo menos ambíguo e de fácil entendimento.⁵ Todavia, respeitando as regras acima, o **shall** pode continuar a ser usado em redação normativa.

Regra 4. Ao traduzir do inglês para o português, o **shall** assume a forma do tempo presente ou futuro simples do presente. Evite traduzir de forma composta, utilizando o verbo “dever”. Por exemplo:

⁴ Child, Barbara. *Idem*, p. 216.

⁵ Garner, A. Bryan, *Idem*, p. 941; Child, Barbara, *Idem*, p. 117.

“Dog owners shall put ID tags on their dogs” → Proprietários de cães colocarão etiquetas de identificação em seus cães. E não: Proprietários de cães ~~deverão colocar~~ etiquetas de identificação em seus cães.

“The court shall enter an order for the relief prayed for” → O juiz decidirá sobre o pedido feito. E não: O juiz ~~deverá decidir~~ sobre o pedido feito.

This Agreement shall be executed in English and Portuguese versions and in case of conflict the English version shall prevail. → Este Contrato será celebrado em inglês e português, e em caso de conflito a versão em inglês prevalecerá. E não: Este Contrato ~~deverá ser celebrado~~ em inglês e português, e em caso de conflito a versão em inglês ~~deverá prevalecer~~.

Terminamos com um texto esclarecedor de Reed Dickerson sobre o uso do **shall** e das outras **words of authority** (**may, must, is entitled to** etc.)

“(1) To create a right, say ‘is entitled to’.

(2) To create discretionary authority, say ‘may’.

(3) To create a duty, say ‘shall’.

(4) To create a mere condition precedent, say ‘must’ (e.g., ‘To be eligible to occupy the office of mayor, a person must...”).

(5) To negate a right, say ‘is not entitled to’.

(6) To negate discretionary authority, say ‘may not’.

(7) To negate a duty or a mere condition precedent, say ‘is not required to’.

(8) To create a duty not to act (i.e., a prohibition), say ‘shall not’” [citado por Child, Barbara, *Idem*, p. 204]

4. O USO E A TRADUÇÃO DOS ARTIGOS DEFINIDOS

Em textos jurídicos em inglês, o artigo “the” pode ser omitido antes de nomes das partes processuais: **plaintiff, defendant, petitioner, respondent, appellant e appellee**. Esta omissão do artigo “the” é aconselhada por facilitar a leitura de textos jurídicos.⁶ Todavia, note que a inclusão do artigo “the” é também perfeitamente correta. Recomenda-se, entretanto, ser consistente na omissão ou inclusão do artigo, em todo o texto.

O artigo “the” deve ser omitido apenas antes de nomes das partes processuais, e não antes de outros termos, como “judge, decedent, intervenor, taxpayer etc.”

Por exemplo:

A frase “O autor processou o réu” pode ser traduzida por “**Plaintiff sued defendant**” ou por “**The plaintiff sued the defendant**”.

⁶ Bryan A. Garner. **A Dictionary of Modern Legal Usage**, p. 76.

5. TRADUÇÃO DE CONJUNÇÕES E OUTRAS EXPRESSÕES

Apresentamos abaixo conjunções e expressões muito usadas em textos jurídicos, com suas respectivas traduções.

com relação a; no tocante a; com referência a; em relação a; relativo a → with respect to; in relation to; in connection with; pertaining to; relating to.

devido a; em razão de; em virtude de; por causa de; em consequência de → because of; by reason of; by virtue of; in consequence of.

conforme; de acordo com; segundo; nos termos de → according to; under; in accordance with; pursuant to. Evite **pursuant to** [Garner, Bryan A. *The Elements of Legal Style*, p. 136].

então; portanto; conseqüentemente → hence; thus; consequently.

entretanto; ocorre que; porém; todavia → however; but; nevertheless; despite; in spite of. Nota: a expressão “ocorre que” é muito usada em textos jurídicos, no início de frases. Traduza-a simplesmente por “however”.

6. FUTURO DO PRETÉRITO

O futuro do pretérito é frequentemente utilizado no direito brasileiro para exprimir “dúvida, incerteza, probabilidade, ideia aproximada” [Cegalla, Domingos Paschoal. *Novíssima Gramática da Língua Portuguesa*, p. 515]. Isto é, o futuro do pretérito é usado para exprimir **alegação**, tendo o mesmo significado dos advérbios **supostamente**, **alegadamente**.

Por isso, para preservar o sentido original do texto, ao traduzir para o inglês, acrescente os advérbios **alleged**, **supposed** ou **claimed**. Não se deve usar “would”. *Vide* os exemplos abaixo:

“O banco teria concedido vários empréstimos à empresa” → The bank allegedly granted many loans to the company.

“O réu teria matado a vítima com uma faca” → The defendant supposedly killed the victim with a knife.

7. OUTRAS DICAS DE TRADUÇÃO JURÍDICA

7.1. Reproduza as vírgulas do original

A colocação ou supressão de uma vírgula pode alterar totalmente o sentido do texto. Portanto, reproduza as vírgulas do original.

Coloque vírgula antes do último elemento de uma enumeração. Muitos de nós aprendemos na escola que não se deve colocar vírgula antes do último elemento de uma enumeração. Todavia, se o original em inglês tiver vírgula antes do último elemento da enumeração, não hesite em acrescentá-la na versão.⁷ Isso evita ambiguidades. Por exemplo:

“The investor asked for separate reports on the performance of her investments in real estate, commodities, coins, stocks, and bonds”.⁸ = “O investidor pediu relatórios separados sobre o desempenho dos investimentos dela em imóveis, commodities, moedas, ações, e debêntures.”

Note que foram pedidos 5 relatórios. Se não for colocada a vírgula antes do último elemento, serão 4 relatórios, mudando o sentido do texto. *Vide* abaixo:

“O investidor pediu relatórios separados sobre o desempenho dos investimentos dela em imóveis, commodities, moedas, ações e debêntures.” Neste caso, um único relatório para ações e debêntures.

7.2. Evite traduções artificiais

Por exemplo:

Traduza “poder público” por “*government*”, e não por “~~public~~ power”.

Traduza “Conselho Administrativo de Defesa Econômica” por “*Antitrust Authority*”, ou “*Administrative Antitrust Council*”, e não por “~~Administrative Council of Economic Defense~~”.

Traduza “*General Partner*” por “Administrador”, e não por “~~Parceiro Geral~~”.

O termo “obrigatório” deve ser vertido para o inglês por “*mandatory*”, “*required*”, ou “*compulsory*”. Evite traduzir literalmente por “*obligatory*”. O termo “*obligatory*”, apesar de correto, é menos usual, mesmo em contextos técnico-jurídicos.

Cuidado com traduções literais artificiais e incorretas. Por exemplo, o termo “*mandatory*” deve ser vertido por “obrigatório” ou “compulsório”, e não por “~~mandatório~~”. O termo “~~mandatório~~” não existe em português.

7.3. Traduza simplificando

Ao traduzir, diga o mesmo, mas com menos palavras. Elimine a verborragia. Mas sempre preservando o sentido jurídico do texto.

Do português para o inglês:

⁷ Garner, Bryan A. **The Elements of Legal Style**, p. 16.

⁸ Garner, Bryan A. **The Elements of Legal Style**, p. 16.

(em um contrato) isto deverá ser obrigatoriamente publicado → it shall be published. Note que o termo **obrigatoriamente** é redundante.

O documento tem caráter de confidencialidade → The document is confidential. E não “~~The document is confidential in character~~”.

A parte deve fazer um pagamento de uma quantia no valor de R\$1.000,00 → The party shall pay R\$1,000.00.

Este Acordo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida e vinculante entre as partes, exequível contra as mesmas de acordo com os seus termos. (Note como esta cláusula contratual é repleta de redundâncias totalmente desnecessárias e confusas) → This Agreement is a legal, valid, and binding obligation between the parties.

O herdeiro passou a integrar o quadro de acionistas → the heir became a shareholder.

As Partes assumem neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, **total e integral** responsabilidade por quaisquer perdas e danos, pessoais, morais e materiais que vierem a ser sofridos pela Parte contrária ou terceiros, em razão da **não observância** de qualquer das disposições contidas neste Contrato. (Original com 45 palavras) →

The Parties **hereby irrevocably** assume **full** liability for damages, whether personal, moral or pecuniary, that may be sustained by the other Party or third parties, by reason of the **breach** of any provision hereof. (Tradução com 34 palavras).

Do inglês para o português:

package of small size⁹ → pequeno pacote; pequena embalagem. E não: ~~pacote de pequeno tamanho~~.

It is also of importance to bear in mind the following considerations...¹⁰
= Note também que... E não: ~~É também importante ter em mente as seguintes considerações...~~

the judge is authorized to do something → o juiz pode fazer algo. E não: ~~o juiz está autorizado a fazer algo~~.

7.4. Evite duplos negativos; traduza de forma direta

A sentença não foi mantida pelo tribunal → the judgment was reversed by the appellate court. E não: ~~the judgment was not affirmed by the appellate court~~.

⁹ Garner, Bryan A. **The Elements of Legal Style**, p. 53.

¹⁰ Garner, Bryan A. **The Elements of Legal Style**, p. 53.

7.5. Desfaça as inversões; use a voz ativa, se possível

Conforme indicado por Bryan Garner: “The English-speaking reader expects a true sequence in actor, action, and recipient – as opposed to an inverted sequence...”¹¹

O contrato tem como objeto a venda da casa → The purpose of the contract is the sale of the house. E não ~~“The contract has the subject-matter of sale of the house”~~.

7.6. Evite o juridiquês (legalese)

Em inglês, evite expressões do tipo *aforesaid, hereinbefore, witnesseth, to wit*.

Em português, evite destarte, dessarte, outrossim, e outros termos rebuscados ou obsoletos.

Traduza utilizando termos comuns, de fácil entendimento. Utilize a **linguagem comum (plain language)**. Todavia sem incidir em vulgaridade. Conforme citado por Garner, Bryan A. *A Dictionary of Modern Legal Usage*, p. 661:

“Albert Einstein once said that his goal in stating an idea was to make it as simple as possible but no simpler. If lawyers everywhere adopted this goal, the world would probably change in dramatic ways.”

E segundo Cegalla, Domingos Paschoal. *Novíssima Gramática da Língua Portuguesa*, p. 562:

“Qualidades da boa linguagem. Sem deixar de ser correta e até mesmo original e colorida, a linguagem revestirá, no entanto, uma forma simples e espontânea, de tal maneira que não se note o esforço da arte e a preocupação do estilo.

Ferem a naturalidade o uso sistemático dos termos difíceis, a frase rebuscada, a expressão empolada e pedante, enfim, tudo o que denota artificialismo e afetação.”

Os termos técnicos, os jargões jurídicos devem ser utilizados somente quando necessário. Palavras arcaicas, jargões desnecessários e termos de difícil compreensão devem ser evitados.

Prefira palavras mais curtas.

¹¹ Garner, Bryan A. *The Elements of Legal Style*, p. 41.

Exemplos:

Traduza “antes de” por “before”, e não por “~~prior to~~”.

“de acordo com” → “under” ou “in accordance with”; e não por “~~pursuant to~~”.

“depois” → “after”; e não por “~~subsequent to~~”.

“intelecção exegética do comando normativo” → “interpretation of the rule.”

7.7. Frases muito longas no original: separe-as em duas

Ao traduzir, reestruture frases longas, separando-as em duas ou mais frases. Isto torna a tradução muito mais compreensível. Evite frases com mais de 30 palavras.¹²

7.8. But, and, if

Não tenha medo de começar frases com “But”, “And”, ou “If”.¹³ Inclusive, quando a frase original for muito extensa e for dividida por “(...), mas (...)” ou “(...), e (...)”, recomendamos separar a frase em duas.

7.9. Números

Os valores monetários, quando enfatizados em numerais e por extenso, devem ser traduzidos da seguinte forma:

“O valor da causa é R\$ 200.000,10 (duzentos mil reais e dez centavos)”
→ The amount in dispute is two hundred thousand *reais* and ten *centavos* (R\$ 200,000.10).

Note que, em português, o valor por extenso é escrito entre parênteses. Já em inglês inverte-se, colocam-se os numerais entre parênteses.

Em português, o ponto separa os milhares e a vírgula separa os decimais. Em inglês, inverte-se.

Na versão, os termos **real**, **reais**, **centavo** e **centavos**, não são traduzidos nem adaptados ao inglês, mas devem ser grafados em *italico*. Veja o exemplo acima.

¹² Bryan A. Garner. **A Dictionary of Modern Legal English**, p. 663.

¹³ Garner, Bryan A. **The Elements of Legal Style**, p. 50.

7.10. Tradução de Doutor (Dr.)

Em português, é comum se referir a advogados como “Dr. [nome do advogado]” e a juízes como “Dr. Juiz”. Evite traduzir por “~~Dr.~~ Lawyer” ou “~~Dr.~~ Judge”.

Prefira “Mr. [name of the lawyer]” ou “Hon. Judge”. “Dr.” em inglês **não** é utilizado para se dirigir a advogados e juízes; apenas a médicos e professores universitários com PhD.

7.11. A tradução dos termos “pátrio”, “nacional” e “da República” e similares

É importante contextualizar a linguagem, para evitar ambiguidade ou desentendimento, especialmente em textos escritos para leitores estrangeiros. Por isso, evite traduzir literalmente termos como ‘pátrio’, ‘nacional’, e ‘da República’. Prefira utilizar os termos “Brazilian” ou “of Brazil”. Por exemplo:

- o direito pátrio → Brazilian law;
- jurisprudência pátria → decisions of Brazilian courts;
- Código Tributário Nacional → Brazilian Tax Code;
- Congresso Nacional → Brazilian Congress;
- Território Nacional → Brazilian territory;
- Presidente da República → Brazilian President, e não “~~President of the Republic~~”;
- Constituição da República → Brazilian Constitution, e não “~~Constitution of the Republic~~”.

7.12. Reduza sinônimos repetidos (“doublets” e “triplets”) a um único termo

Tanto no português quanto no inglês os profissionais do direito têm o hábito de utilizar expressões contendo vários sinônimos, quando poderiam utilizar apenas um termo, com o mesmo significado [Garner, Bryan A. *The Elements of Legal Style*, p. 195; Child, Barbara. *Drafting Legal Documents*, p. 389]. Veja abaixo vários exemplos, com suas traduções:

Do português:

- irratratável e irrevogável → traduza simplesmente por *irrevocable*.
- despesas ou gastos desnecessários → *unnecessary expenses*.
- locação ou arrendamento do imóvel → *lease of the real estate*.

Do inglês:

- *null and void* → traduza simplesmente por *nulo*.

- *cancel, annul, and set aside* → traduza simplesmente por **anular**.
- *due and payable* → traduza simplesmente por **vencido**.
- *liens and encumbrances* → traduza simplesmente por **gravames**.
- *pay, satisfy, and discharge* → traduza simplesmente por **pagar** ou **liquidar**.
- *possession, custody, and control* → traduza simplesmente por **posse**.
- *any authorization required for the conduct or operation of their business* → qualquer autorização exigida para o exercício de suas atividades.
- *in, on, or at any property* → em qualquer propriedade.
- *to indemnify and hold harmless* → traduza simplesmente por **indenizar**. E não “indenizar e manter indene”.

7.13. Reduza os sinônimos ao termo mais comum

Veja na introdução desta obra o tópico “A Importância das Referências a Sinônimos” sobre como lidar com sinônimos em textos técnicos.

7.14. Diferenças Culturais: a tradução de “dinheiro público”

Atenção para diferenças culturais. Em inglês, há formas diferentes de se referir a conceitos equivalentes em português. Um ótimo exemplo são as expressões “dinheiro público” e “verbas públicas”.

Estas expressões devem ser preferencialmente traduzidas por “**taxpayer money**” ou “**taxpayers**” “**money**”. As expressões “*public money*” ou “*public funds*” também são corretas, mas menos usuais.

- “O governo utilizou **dinheiro público** para resgatar o banco da falência” → “the government used **taxpayer money** to bail out the bank”. [The Economist, August 7, 2008].
- Desperdício de dinheiro público → Waste of taxpayer money; Waste of taxpayers’ money. Evite “Waste of **public money**”.

O mesmo pode também ser aplicado às expressões “**Tesouro Nacional**” e “**Erário**”:

- pesquisa científica financiada pelo **Tesouro Nacional** / pelo **Erário** / com **dinheiro público** / por **verbas públicas** → **taxpayer-funded scientific research**.
- o **governo brasileiro** é acionista majoritário da Petrobras → the **Brazilian government** / the **Brazilian taxpayer** is the majority shareholder of Petrobras.

- o **Tesouro Nacional** fez aporte de R\$ 20 bilhões ao BNDES → the Brazilian Treasury / the **Brazilian taxpayer** has transferred R\$ 20 billion to BNDES.

Esta diferença terminológica talvez seja consequência da proposição de que o jurista americano – e a população de países de origem anglo-saxã – possuem maior consciência de que todo “*dinheiro público*”, ou todo dinheiro do “*tesouro nacional*”, em última análise, é **dinheiro do contribuinte** do País. Este entendimento infelizmente ainda não criou raízes no Brasil.

“GM is alive and Osama bin Laden is dead, as Vice-president Joe Biden quips, which is great but not enough. Its shares, at around \$30, are below the \$33 at which it was refloated on the stockmarket in 2010, and way below the \$70 now needed, after a recent share buy-back by GM, for **America’s taxpayers** to break even on the \$50 billion they put into the firm in its bail-out”. [The Economist, Jan 19th 2013]

Nos Estados Unidos há uma compreensão muito mais clara e difundida sobre o custo dos bens e serviços públicos. Por exemplo, os termos “gratuito” e “gratuidade”:

- A Constituição Brasileira prevê que a saúde pública é universal e **gratuita** → tradução mais literal: The Brazilian Constitution provides that public healthcare is universal and **free of charges**. Todavia, os advogados, economistas ou jornalistas americanos preferem a seguinte redação: The Brazilian Constitution provides that public healthcare is universal and **paid by the taxpayer**.

Vide também os verbetes **TESOURO NACIONAL** e **ERÁRIO**. Vide a nota sobre diferença cultural incluída no verbete **MORTGAGE**.

7. 15. O mito da equivalência exata

Já afirmaram que o termo “**direito autoral**” não pode ser vertido por “**copyright**”, pois há muitas diferenças normativas entre os regimes aplicáveis no Brasil e nos Estados Unidos. Esta afirmação é incorreta, pois as diferenças legais entre institutos jurídicos equivalentes, em dois ordenamentos jurídicos, não podem justificar a impossibilidade de traduzir um termo pelo outro.

Todo instituto jurídico possui diferentes regras em diferentes países. E muitas vezes dentro do próprio país. Por exemplo, o juiz brasileiro deve ser aprovado em concurso público impessoal; por outro lado, os juízes estaduais americanos são eleitos e os juízes federais são nomeados discricionariamente

pelo Presidente dos Estados Unidos. Estas são enormes diferenças. Não obstante, a tradução correta de “juiz” é “judge”.

As regras relativas à hipoteca (*mortgage*) são muito diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, a tradução de **hipoteca** é *mortgage*.

As diferenças normativas devem ser estudadas e explicadas, mas não podem servir de pretexto para impedir uma tradução jurídica direta, eficaz e pragmática. E o tradutor e o advogado não podem se perder em meio a elucubrações teóricas e bizantinas. É importante lembrar que todas as dessemelhanças linguísticas e legais não impedem, e nunca impediram, os Estados Unidos e o Brasil de serem importantíssimos parceiros comerciais.

Veja também as notas nos verbetes CONTRATO SOCIAL, ESTADO DE DIREITO e HIPOTECA.

7.16. Equivalência Zero

Quando não houver equivalente na outra língua, faça tradução literal e acrescente o original entre parênteses. Ou então simplesmente mantenha no original. No corpo deste dicionário há vários termos jurídicos sem equivalente na outra língua. Por exemplo: expurgo inflacionário e *consideration*.

7.17. Sugestões

As dicas apresentadas neste Anexo são sugestões, não são regras inflexíveis. O tradutor deve analisar o caso concreto para buscar a melhor solução.

Para um aprofundamento, recomendamos duas excelentes obras norte-americanas: 1 – Garner, Bryan A. **The Elements of Legal Style**. Second Edition. Oxford University Press. 2002. ISBN 0-19-514162-8; 2 – Child, Barbara. **Drafting Legal Documents: Principles and Practices**. 2nd ed. West Group. ISBN 0-314-00325-8. 1992.

Além disso, o “A Dictionary of Modern Legal Usage” de Bryan A. Garner (GARNER, Bryan A. **A Dictionary of Modern Legal Usage**, 2nd ed., Oxford University Press, 2001) é excelente fonte de pesquisa.

Para aqueles com interesse específico em contratos, recomenda-se a obra de Kenneth A. Adams, **A Manual of Style for Contract Drafting**, Publisher: American Bar Association, disponível em www.amazon.com.

O **Black’s Law Dictionary**, especialmente a partir da oitava edição, é ferramenta essencial. Recomenda-se adquirir o App para smartphone (<http://www.blackslawdictionary.com>)

Para se manter atualizado sobre o Direito americano, sugere-se acompanhar a coluna do Adam Liptak, correspondente da Suprema Corte dos Estados Unidos para o New York Times (www.nytimes.com).

Para se atualizar em inglês econômico e financeiro, e também para acompanhar o que há de mais atual no pensamento econômico internacional, recomenda-se uma assinatura digital da revista **The Economist**, em www.economist.com.

Ao final desta obra, apresentamos as referências bibliográficas, com outros títulos.

8. MODELOS E EXEMPLOS

8.1. Contrato do português para o inglês

Apresentamos abaixo esquema de tradução de contrato do português para o inglês e em seguida do inglês para o português. Traduzimos cláusulas típicas e também várias expressões usuais. Para complementação, assista a **aula 4**, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

Note que muitas cláusulas contratuais, tanto em português quanto em inglês, são *boilerplate*, isto é, redação padronizada e formal. Muitas delas são repletas de expressões e termos redundantes e até mesmo vazios de sentido, que são mantidos apenas por tradição.

Portanto, o tradutor não só pode como deve simplificar a tradução de muitas cláusulas contratuais sem incorrer em prejuízo para o sentido jurídico do texto. Veja abaixo os exemplos de traduções simplificadas de cláusulas, marcadas pela nota (**Simplifique!**). Note que a tradução literal não simplificada de tais cláusulas geralmente é confusa e ambígua.

As principais fontes: Adams, Kenneth A., **A manual of style for contract drafting**, American Bar Association, ISBN 1-59031-380-1, 2004; Child, Barbara. **Drafting Legal Documents: Principles and Practices**. 2nd ed. West Group. ISBN 0-314-00325-8. 1992; centenas de contratos traduzidos profissionalmente pelo autor desta obra.

Cláusulas Típicas:

Do português	Para o inglês
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:	By this private instrument and in accordance with the law, the parties:
Exposição de Motivos	Recitals
CONSIDERANDO que o vendedor deseja vender o imóvel	WHEREAS, the Seller desires to sell the real estate.
CONSIDERANDO que o comprador deseja comprar o imóvel	WHEREAS, the Buyer desires to buy the real estate.
(Simplifique!) ASSIM SENDO, têm entre si justo e contratado a celebração do presente contrato:	The parties therefore agree as follows;; NOW THEREFORE, the parties agree as follows:
(Simplifique!) As Partes RESOLVEM firmar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:	The parties therefore agree as follows;; NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
(Simplifique!) Em vista das avenças mútuas e dos acordos estabelecidos neste instrumento, as Partes desejando estarem legalmente obrigadas, têm entre si justo e contratado o quanto segue:	The parties therefore agree as follows;; NOW THEREFORE, the Parties agree as follows:
Cláusula Primeira; Cláusula Segunda	Clause One; Clause Two.
Cláusula Décima Quarta	Clause Fourteen
Constituem obrigações da parte: (...)	The party shall: (...)
As partes não podem ceder este contrato; É vedado às partes ceder este contrato	The parties shall not assign this contract
declarações e garantias	representations and warranties
O Sr. José declara ainda que recebeu uma cópia autenticada deste instrumento.	Mr. José further represents that he received an authenticated copy hereof.
disposições gerais	Miscellaneous
(Simplifique!) Este Acordo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida e vinculante entre as partes, exequível contra as mesmas de acordo com os seus termos.	This Agreement is a legal, valid, and binding obligation between the parties.
E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas, abaixo.	IN WITNESS WHEREOF, the PARTIES have executed this Agreement in two (2) counterparts of equal contents, in the pre-sence of the witnesses below.

Outras expressões:

Do português	Para o inglês
em conjunto designados como “as Partes”	collectively referred to as “the Parties”
deste contrato	hereof; of this contract
neste ato representada na forma de seu estatuto social.	herein represented by its duly authorized representative
(Simplifique!) deverão ser obrigatoriamente publicados (Nota: o termo obrigatoriamente é redundante)	shall be published
doravante denominado	hereinafter referred to as
Anexo I deste contrato	Annex/Schedule I hereof; Annex/Schedule I of this contract
no prazo e em condições estipuladas entre as partes	within the time and according to the conditions agreed upon by the parties
na forma prevista neste contrato	as provided herein; in the manner provided herein
oriundo/decorrente deste contrato	arising out of this contract; under this contract; hereunder
neste ato representado por	herein represented by
observado o disposto no item 3.2	under the provisions of Item 3.2
os termos do presente instrumento	the terms hereof
nos termos do presente documento	as provided herein
mencionado nesta cláusula	mentioned in this clause
neste ato representado nos termos do artigo 20 do Estatuto Social	herein represented according to Article 20 of the Articles of Incorporation
ressalvado o disposto na Cláusula 10	except for the provisions of Clause 6
objeto do presente contrato	the subject matter hereof
na data de assinatura deste contrato	on the date of execution hereof
o disposto neste contrato; as disposições deste contrato	the provisions hereof
cumprimento deste contrato	the performance hereof
(...) modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o produto	(...) to modify, improve or otherwise change the product
as expressões utilizadas neste instrumento	the expressions used herein
a não ser que as partes disponham de outro modo	unless the parties provide otherwise
A anuência prevista no parágrafo anterior (...)	The consent set forth in the previous paragraph (...)
Salvo disposição em contrário neste contrato	Notwithstanding anything in this agreement to the contrary; Unless as otherwise specified in this agreement

8.2. Contrato do inglês para o português

Os nomes das partes que são pessoas jurídicas são traduzidos no feminino, para concordar com o termo **sociedade**. Por exemplo:

buyer → compradora.
 franchisee → franqueada.
 franchisor → franqueadora.
 lessee → locatária.
 lessor → locadora.
 seller → vendedora.

Cláusulas Típicas:

Do inglês	Para o português
This Preferred Stock Purchase Agreement (this "Agreement") is made as of this 5th day of August, 1997 between X, Inc., a California corporation (the "Company"), and Y Corporation, a Washington corporation (the "Purchaser").	Este Contrato de Compra e Venda de Ações Preferenciais (este "Contrato") é celebrado em 5 de agosto de 1997 entre X, Inc., uma sociedade da Califórnia (a "Sociedade"), e Y Corporation, uma sociedade de Washington (a "Compradora").
The Company is a corporation duly organized and validly existing under the laws of the State of California and is in good standing under such laws.	A Sociedade é uma corporation (sociedade anônima) devidamente constituída e validamente existente segundo as leis do Estado da Califórnia e está em situação regular perante tais leis.
NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing recitals, the mutual promises hereinafter set forth, and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows:	ASSIM SENDO, considerando a exposição de motivos acima, as promessas mútuas abaixo, e outra contraprestação válida e suficiente, cujo recebimento é reconhecido por este ato, as partes RESOLVEM firmar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas:
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT:	ASSIM SENDO, DELIBEROU-SE O QUANTO SEGUIR:
Sellers will cause the Companies to not distribute dividends to their partners, without the prior approval of Buyer.	Os Vendedores farão com que as Sociedades não distribuam dividendos a seus sócios, sem a aprovação prévia da Compradora.
Severability If any provision of this Agreement shall be held void, violable, invalid or inoperative, by any competent judge, no other provision of this Agreement shall be affected as a result thereof, and, accordingly, the remaining provisions of this Agreement shall remain in full force and effect as though such void, violable, invalid or inoperative provision had not been contained herein.	Cláusulas independentes Se qualquer disposição deste Acordo for declarada nula, anulável ou inválida, por qualquer juiz competente, nenhuma outra disposição deste Acordo será afetada, e, portanto, as outras disposições deste Acordo continuarão em pleno vigor, como se tal disposição nula, anulável ou inválida não houvesse existido.
Entire Agreement This Agreement, including all Schedules hereto (all of which are incorporated herein by this reference), contains the entire Agreement and understanding concerning the subject matter hereof between the parties hereto.	Acordo Completo Este Acordo, incluindo todos os Anexos (incorporados por referência), contém todo o Acordo e entendimento sobre a matéria entre as partes.

Do inglês	Para o português
Governing Law This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of the State of California	Direito aplicável Este Acordo é regido e interpretado de acordo com as leis do Estado da Califórnia.
(Simplifique!) Successors and Assigns. This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns.	Sucessores e Cessionários. Este contrato obriga (e beneficia) as partes e seus respectivos sucessores e cessionários.
Language This Agreement shall be executed in English and Portuguese versions and in case of conflict the English version shall prevail.	Idioma Este Acordo será celebrado em inglês e português, e em caso de conflito a versão em inglês prevalecerá.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their respective authorized officers as of the date set forth above.	Estando justas e contratadas, as partes celebram este contrato por seus diretores devidamente autorizados, na data indicada acima.

Outras expressões:

Do inglês	Para o português
to execute and deliver this agreement	celebrar este acordo; celebrar este contrato.
this contract is in full force and effect.	este contrato está vigente.
The party hereby acknowledges that (...)	A parte desde já reconhece que (...)
the Companies are in compliance with all Environmental Laws	As sociedades respeitam todas as leis ambientais
in effect as of the date hereof	em vigor na data deste instrumento; em vigor nesta data.
except as disclosed in Schedule A	ressalvado o disposto no Anexo A
unless the parties provide otherwise	a não ser que as partes disponham de outro modo; a não ser que as partes disponham diferentemente; salvo disposição em contrário pelas partes.
unless otherwise specified herein	salvo disposição em contrário neste contrato
including, but not limited to,	incluindo, entre outros; incluindo, por exemplo,
as appropriate	conforme o caso
to fail to perform any and all of the contract (...)	descumprir o contrato, no todo ou em parte , (...)
notwithstanding anything in this agreement to the contrary	salvo disposição em contrário neste contrato

8.3 Tabela-resumo para tradução de procurações

Para compreender esta tabela, é necessário assistir a Aula sobre Tradução de Procurações, em www.authorstream.com/marciliomcastro.

	procuração judicial (ad judicia)	procuração não judicial	procuração para votação societária.
procuração; instru- mento de mandato.	power of attorney	power of attorney	proxy appointment; proxy.
mandante; consti- tuinte; outorgante; comitente	client; grantor	principal; grantor	shareholder; principal
procurador; man- datário; outorgado; constituído	attorney-at-law	agent; attorney-in-fact; grantee	proxy

8.4. Tabela-resumo para tradução de patentes

Para compreender esta tabela, é necessário assistir a aula 3, em www.youtube.com/dicionariomarcilio.

Condições/requisitos de patenteabilidade → patentability requirements

Brasil	Estados Unidos	União Europeia
novidade	novelty	novelty
atividade inventiva; inventividade	nonobviousness	inventive step
aplicação industrial; industriabilidade	utility	industrial application

8.5. Petição do português para o inglês

Do português	Para o inglês
Fulano, por seus advogados, nos autos da ação de indenização movida por Beltrano, em curso perante esse MM. Juízo, vem respeitosamente à presença de V.Exa., apresentar a sua contestação	John Doe, through his counsel, in the action for damages filed by Richard Roe, pending before this Court, respectfully comes before Your Honor to file his answer.
Dessa forma, (...)	Therefore, (...)
Neste sentido, (...)	In this regard, (...)
Devemos enfatizar que (...); Deve-se notar que (...); É importante deixar claro que (...)	Note that (...)
Em vista do exposto; Ex positis; Pelo exposto; De todo o exposto; (...)	In view of the foregoing, (...)
Dessa forma, a Autora requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).	Therefore, Plaintiff seeks an award of moral damages against Defendant for the amount of one hundred thousand <i>Reais</i> (R\$100.000,00)
Em vista do exposto, é a presente para requerer se digne V.Exa. determinar a citação dos Requeridos, para que venham, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia, concedendo-se aos Requerentes os benefícios da Justiça Gratuita.	Wherefore, we ask that Your Honor order the service of process upon defendants, so that they may, if they wish so, defend this action, under penalty of default judgment, and permit that Plaintiff sue in forma pauperis.

8.6. Decisão Judicial do português para o inglês

Do português	Para o inglês
Por tais motivos e considerando mais o que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na peça preambular, condenando em consequência a autora ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária, honorários periciais e advocatícios, fixados estes em 15% do valor da causa, condenação esta que mantenho suspensa em razão da gratuidade de justiça que foi deferida.	For such reasons, and considering the rest of the record, I DENY the claim asserted in the complaint, and assess court costs, court fee, fees of expert witness and fees of counsel against plaintiff, the fees of counsel are fixed at 15% of the amount in dispute, but these obligations are suspended, because plaintiff was allowed to proceed <i>in forma pauperis</i> .
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem de <i>habeas corpus</i> , nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fulano.	Having considered the case / Having read, presented the background of, and discussed this case, to which the persons above are parties, the 8 th Panel of the Regional Federal Appellate Court of the 4 th Region has unanimously decided to partially grant the writ of habeas corpus, according to the terms of the background, opinion, and stenographic notes that are an integral part hereof. Appellate judge John Doe did not attend, with justification.

8.7. Termo de declarações

Do português	Para o inglês
Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o declarante e comigo, Fulano, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.	The authority ordered this instrument finished, which, after being read and approved, was signed by declarant and me, John Doe, Clerk of Federal Police, who executed it.

8.8. Ata

Do português	Para o inglês
Colocadas as matérias em discussão e votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Estatuto Social.	Having discussed and voted on the matters, the Meeting unanimously approved the change in the Articles of Incorporation.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente suspendeu os trabalhos enquanto era lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai firmada por todos os fundadores da Sociedade.	Without further issues to consider, the Chairperson suspended the meeting while these minutes were written up, which, after being read and approved, were signed by all the incorporators of the Corporation.

8.9. Parecer

Do português	Para o inglês
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.	We remain at your disposal for any additional explanations deemed necessary.

8.10. Modelo de Tradução de Carta Rogatória

Carta rogatória é o instrumento processual enviado pelo juiz de um país ao juiz estrangeiro, solicitando a prática de um ato ou a colheita de certa prova.

No Brasil, as cartas rogatórias são regidas pelos artigos 202 e seguintes do Código de Processo Civil. Nos EUA, pela *Rule 28* das *Federal Rules of Civil Procedure*. Vide o verbete CARTA ROGATÓRIA.

Cartas rogatórias geralmente são redigidas segundo padrões convencionais. Abaixo segue um modelo de tradução, baseado no *Additional Protocol to The Inter American Convention on Letters Rogatory* e no Decreto 2.022, de 7 de Outubro de 1996. A versão em português encontra-se na coluna da esquerda. A versão em inglês, na coluna da direita.

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
Modelo A	Form A
Carta Rogatória	Letter Rogatory
1. Órgão Jurisdicional Requerente Nome Endereço	1. Requesting Judicial or Administrative Authority Name Address
2. Autos	2. Case
3. Autoridade Central Requerente Nome Endereço	3. Central Authority of the State of Origin Name Address
4. Autoridade Central Requerida Endereço	4. Central Authority of the State of Destination Name Address
5. Parte Solicitante Nome Endereço	5. Requesting Party Name Address
6. Procurador do Solicitante Nome Endereço	6. Counsel to the Requesting Party Name Address
Pessoa designada para Intervir no Diligenciamento Nome Endereço	Person designated to act in connection with the letter rogatory Name Address
Esta pessoa responderá pelas custas e despesas?	Is this person responsible for costs and expenses?
* Em caso negativo junta-se cheque na importância de	* If not, check in the amount of _____ is attached
* Ou junta-se documento que comprove o pagamento.	* Or proof of payment is attached.
* Eliminar, se não for cabível.	* Delete if inapplicable.
A autoridade que assina esta carta rogatória tem a honra de transmitir a Vossa Senhoria, em três vias, os documentos abaixo relacionados e, em conformidade com o Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias:	The Central Authority signing this letter rogatory has the honor to transmit to you in triplicate the documents listed below and, in conformity with the Protocol to the Inter-American Convention on Letters Rogatory:
* A. Solicita sua pronta notificação a:	* A. Requests their prompt service on:
A autoridade infra-assinada solicita que a notificação seja feita da seguinte forma:	The undersigned authority requests that service be carried out in the following manner:

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
* (1) De acordo com o procedimento especial ou as formalidades adicionais abaixo indicadas, com fundamento no segundo parágrafo do Art. 10 da mencionada Convenção.	* (1) In accordance with the special procedure or additional formalities that are described below, as provided for in the second paragraph of Article 10 of the above-mentioned Convention.
* (2) Mediante notificação pessoal à pessoa a quem se dirige, ou ao representante legal da pessoa jurídica.	* (2) By service personally on the identified addressee or, in the case of a legal entity, on its authorized agent.
* (3) No caso de não ser encontrada a pessoa natural ou o representante legal da pessoa jurídica que deva ser notificada, far-se-á a notificação na forma prevista pela lei do Estado requerido.	* (3) If the person or the authorized agent of the entity to be served is not found, service shall be made in accordance with the law of the State of destination.
* B. Solicita a entrega dos documentos abaixo indicados à autoridade judiciária ou administrativa a seguir identificada:	* B. Requests the delivery of the documents listed below to the following judicial or administrative authority:
Autoridade	Authority:
* C. Pede à autoridade central requerida que devolva à autoridade central requerente uma via dos documentos juntos a esta carta rogatória, abaixo enumerados, e um certificado de cumprimento conforme o disposto no Modelo C anexo.	* C. Requests the Central Authority of the State of destination to return to the Central Authority of the State of origin one copy of the documents listed below and attached to this letter rogatory, and an executed Certificate on the attached Form C.
Feito em no dia de de 19 ...	Done at _____ this ____ date of _____, 19 ____.
Assinatura e selo do órgão jurisdicional requerente	Signature and stamp of the judicial authority of the State of origin
Assinatura e selo da autoridade central requerente	Signature and stamp of the Central Authority of the State of origin
Título ou outra identificação de cada um dos documentos que devam ser entregues:	Title or other identification of each document to be delivered:
(Juntar outra folhas, se necessário)	(Attach additional pages, if necessary)
* Eliminar, se não for cabível.	* Delete if inapplicable.
ANEXO DO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
Modelo B	FORM B

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
INFORMAÇÃO ESSENCIAL PARA O NOTIFICADO	ESSENTIAL INFORMATION FOR THE ADDRESSEE
A (Nome e endereço do notificado)	To (Name and address of the person being served)
Pela presente, comunica-se a Vossa Senhoria (explicar sucintamente o que se comunica)	You are hereby informed that (Brief statement of nature of service)
Acompanha este documento uma cópia da carta rogatória que motiva a notificação ou entrega destes documentos. Essa cópia inclui informação essencial para Vossa Senhoria. Além disso, juntam-se cópias da petição com que se iniciou o procedimento no qual se expediu a carta rogatória, dos documentos juntos à referida petição e das decisões jurisdicionais que ordenaram a expedição da carta rogatória.	A copy of the letter rogatory that gives rise to the service or delivery of these documents is attached to this document. This copy also contains essential information for you. Also attached are copies of the complaint or pleading initiating the action in which the letter rogatory was issued, of the documents attached to the complaint or pleading, and of any rulings that ordered the issuance of the letter rogatory.
INFORMAÇÃO ADICIONAL	ADDITIONAL INFORMATION
I*	I*
PARA O CASO DE NOTIFICAÇÃO	FOR SERVICE
A. O documento que lhe é entregue consiste em (original ou cópia)	A. The document being served on you (original or copy) concerns the following:
B. As pretensões ou a quantia do processo são as seguintes:	B. The remedies sought or the amount in dispute is as follows:
C. Nesta notificação, solicita-se a Vossa Senhoria que:	C. By this service, you are requested:
D. * No caso de citação do réu, pode este contestar o pedido perante o órgão jurisdicional indicado no quadro 1 do Modelo A (indicar lugar, data e hora):	D. *In case of service on you as a defendant you can answer the complaint before the judicial or administrative authority specified in Form A, Box 1 (State place, date and hour):
* Vossa Senhoria é citado para comparecer como:	* You are being summoned to appear as:
* No caso de solicitar-se outra coisa ao notificado, queira indicar:	* If some other action is being requested of the person served, please describe:
E. Caso Vossa Senhoria não compareça, as consequências poderiam ser:	E. If you fail to comply, the consequences might be:

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
F. Informa-se a Vossa Senhoria que há à sua disposição advogado de ofício, ou sociedade de assistência judiciária no lugar do processo.	F. You are hereby informed that a defense counsel appointed by the Court or the following legal aid societies are available to you at the place where the proceeding is pending:
Nome: Endereço:	Name: Address:
Os documentos enumerados na Parte III são entregues a Vossa Senhoria, para seu conhecimento e defesa.	The documents listed in Part III are being furnished to you so that you may better understand and defend your interests.
II* PARA O CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO DE ÓRGÃO JURISDICIONAL	II*FOR INFORMATION FROM JUDICIAL OR ADMINISTRATIVE AUTHORITY
A:	To:
(Nome e endereço do órgão jurisdicional)	(Name and address of the judicial or administrative authority)
Solicita-se respeitosamente prestar ao órgão infra-assinado a seguinte informação:	You are respectfully requested to furnish the undersigned judicial or administrative authority with the following information:
Os documentos enumerados na Parte III são entregues a Vossa Senhoria para facilitar sua resposta.	The documents listed in Part III are being furnished to you to facilitate your reply.
* Eliminar, se não for cabível.	* Delete if inapplicable
III LISTA DOS DOCUMENTOS ANEXOS	III LIST OF ATTACHED DOCUMENTS
(juntar outras folhas, se necessário)	(Attach additional pages if necessary.)
Feito em no dia de de 19	Done at _____ this _____ day of _____ 19
Assinatura e selo do órgão jurisdicional requerente	Signature and stamp of the judicial authority of the State of origin
Assinatura e selo da autoridade central requerente	Signature and stamp of the Central Authority of the State of Origin
MODELO C	FORM C
CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO	CERTIFICATE OF EXECUTION
A:	To:

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
(Identidade e endereço do órgão jurisdicional que expediu a carta rogatória)	(Name and address of judicial or administrative authority that issued the letter rogatory)
De conformidade com o Protocolo Adicional à Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, assinado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979 e com a anexa carta rogatória, a autoridade infra-assinada tem a honra de certificar o seguinte:	In conformity with the Additional Protocol to the Inter-American Convention on Letters Rogatory, signed at Montevideo on May 8, 1979, and in accordance with the attached original letter rogatory, the undersigned Central Authority has the honor to certify the following:
* A. Que se fez a notificação ou se procedeu à entrega de uma via dos documentos anexos a este Certificado, como se segue: Data: Lugar (endereço):	*A. That one copy of the documents attached to this Certificate has been served or delivered as follows: Date: At (address)
De conformidade com um dos seguintes métodos autorizados pela Convenção:	By one of the following methods authorized by the Convention.
* 1. De acordo com o procedimento especial ou formalidades adicionais que se indicam a seguir, com fundamento no segundo parágrafo do Art. 10 da mencionada Convenção.	*(1) In accordance with the special procedure or additional formalities that are described below, as provided for in the second paragraph of Article 10 of the above-mentioned Convention.
* 2. Por notificação pessoal à pessoa a quem se dirige, ou ao representante legal da pessoa jurídica.	*(2) By service personally on the identified addressee or, in the case of a legal entity, on its authorized agent.
* 3. Não tendo sido encontrada a pessoa que devia ter sido notificada, fez-se a notificação na forma prevista pela lei do Estado requerido (queira descrevê-la).	*(3) If the person or the authorized agent of the entity to be served was not found, in accordance with the law of the State of destination: (Specify method used)
* B. Que os documentos mencionados na carta rogatória foram entregues a:	*B. That the documents referred to in the letter rogatory have been delivered
Identidade da pessoa	Identity of person
Relação com o destinatário (de família, de negócio ou de outra natureza)	Relationship to the addressee (Family, business or other)
* C. Que não se fez a notificação ou não se procedeu à entrega dos documentos pelos seguintes motivos:	*C. That the documents attached to the Certificate have not been served or delivered for the following reason(s):
* D. De conformidade com o Protocolo, solicita-se ao interessado que efetue o pagamento do saldo a liquidar indicado no demonstrativo anexo.	*D. In conformity with the Protocol, the party requesting execution of the letter rogatory is requested to pay the outstanding balance of costs in the amount indicated in the attached statement.

ANEXO AO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CARTAS ROGATÓRIAS	ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE INTERAMERICAN CONVENTION ON LETTERS ROGATORY
Feito em no dia de de 19	Done at _____ the _____ day of _____ 19 _
Assinatura e selo da autoridade central requerida	Signature and stamp of Central Authority of the State of destination
Quando cabível, juntar original ou cópia de qualquer documento adicional necessário para provar que se fez a notificação ou entrega, e identificar o citado documento.	Where appropriate, attach originals or copies of any additional documents proving service or delivery, and identify them.

Outras expressões usadas em cartas rogatórias:

O prazo para responder à ação, querendo, é de 03 dias, contados da juntada da presente carta rogatória, devidamente cumprida nos autos do processo.
 → The time for defending the action, if the defendant wishes so, is 3 days, counting from the attachment of this letter rogatory to the record, duly executed in the record of the case.

Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor, consoante previsão legal. → Warning: If the action is not defended within the time prescribed, the facts alleged by Plaintiff will be deemed to be true, as provided by law.

Assim, pelo que nos autos consta, expediu-se a presente, a qual roga a Vossa Excelência que, após exarar o seu respeitável CUMPRA-SE, digne-se determinar as diligências para o seu inteiro cumprimento, com o que estará prestando relevantes serviços à Justiça, garantindo a autoridade expedidora reciprocidade nos limites que a legislação brasileira e os tratados pertinentes permitirem. → In view of the foregoing, this letter rogatory has been issued, which requests that Your Honor, after ordering the execution hereof, take the necessary actions for the full execution of this letter rogatory, thereby providing relevant services for Justice, and the authority of the country of origin guarantees reciprocity within the limits of Brazilian laws and relevant treaties.

Prazo para cumprimento: 240 dias. → Time for execution hereof: 240 days.

8.11. Economia: Tradução de Gráficos

Este anexo aborda a tradução de termos e expressões utilizados em gráficos, muito comuns em textos de Economia, Mercado de Capitais, e Contabilidade Gerencial.

8.11.1. Do português para o inglês

1 – (em economia, matemática)

gráfico → graph.

curva → curve.

reta → straight line.

ponto → point.

ponto localizado na extremidade da curva (sobre o eixo) → end point.

Expressões relacionadas [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, chapter 2 appendix]:

deslocamento da curva → shift of the curve.

“In economics, it is important to distinguish between movements along a curve and shifts of a curve”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 40]

a curva se desloca para a direita; a curva se afasta da origem dos eixos cartesianos → the curve shifts outward; the curve shifts to the right.

a curva se desloca para a esquerda; a curva se aproxima da origem dos eixos cartesianos → the curve shifts inward; the curve shifts to the left.

a curva se desloca positivamente → the curve shifts upward.

a curva se desloca negativamente → the curve shifts downward.

“the supply curve shifts upward from S1 to S2 by exactly the size of the tax”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 126]

interseção → intersection.

as duas curvas se tangenciam → the two curves are tangent to each other.

a curva A tangencia a curva B → curve A is tangent to curve B [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 461].

demonstrar por gráfico; representar graficamente → to graph; to graphically represent. “We can graph these ordered pairs on a two-dimensional grid. (...) For any given level of income, the data on price and quantity demanded can be graphed to produce Emma’s demand curve for novels. ”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 37-39].

coordenada X → x-coordinate.

coordenada Y → y-coordinate.

origem (do gráfico) → origin.

eixo horizontal; eixo das abscissas → horizontal axis; x-axis.

eixo vertical; eixo das ordenadas → vertical axis; y-axis.

correlação positiva → positive correlation.

inclinação da curva → slope of the curve.

“In other words, the slope of a line is equal to the ‘rise’ (change in y) divided by the ‘run’ (change in x). The slope will be a small positive number for a fairly flat upward-sloping line, a large positive number for a steep upward-sloping line, and a negative number for a downward-sloping line. A horizontal line has a slope of zero because in this case the y-variable never changes; a vertical line is said to have an infinite slope because the y-variable can take any value without the x-variable changing at all”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 42]

inclinação positiva → upward slope.

inclinação negativa → downward slope.

a curva é negativamente inclinada → the curve slopes downward/backward; the curve is downward sloping.

a curva é positivamente inclinada; a inclinação da curva é positiva → the curve is upward sloping; the curve slopes upward.

curva inclinada positivamente → upward-sloping curve.

curva muito inclinada → steep curve.

curva pouco inclinada → flat curve.

a curva torna-se menos inclinada → the curve becomes flatter.

a curva torna-se mais inclinada → the curve becomes steeper.

“A small slope (a number close to zero) means that Emma’s demand curve is relatively flat; in this case, she adjusts the number of novels she buys substantially in response to a price change. A larger slope (a number farther from zero) means that Emma’s demand curve is relatively steep; in this case, she adjusts the number of novels she buys only slightly in response to a price change”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 42]

a curva é convexa → the curve is bowed inward; the curve is convex [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 458].

par ordenado → ordered pair.

variáveis → variables.

“To put the information from Table A-1 in graphical form, we need to hold one of the three variables constant and trace out the relationship between the other two”. [Mankiw, Gregory. Principles of Economics, p. 38].

variável única → single variable.

“In this appendix we discuss how economists use graphs to study the mathematical relationships among variables”. [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 36]

Os diversos tipos de gráficos:

gráfico de área → pie chart.

gráfico de barras → bar graph.

curva de demanda por carros → demand curve for cars.

Os diversos tipos de curvas:

curva de demanda → demand curve.

“The more she earns, the more novels she will purchase at any given price, and the farther to the right her demand curve will lie” [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, p. 40]

curva de oferta → supply curve.

curva de possibilidade de produção; curva de transformação → transformation curve; production possibility curve [The Economist, Dictionary of Economics, p. 386].

curva de custo total médio → average-total-cost curve.

curva de custo médio variável → average-variable-cost curve.

curva de custo marginal → marginal-cost curve.

curva de indiferença → vide o verbete CURVA DE INDIFERENÇA.

curva de valor do produto marginal → value-of-marginal-product curve.

curva de demanda agregada → aggregate-demand curve.

2 – (em mercado de capitais – análise de ações) chart.

gráfico de barras → bar chart.

gráfico de pontos e figuras → points and figure chart; P & F chart.

8.11.2. Do inglês para o português

graph → gráfico.

curve → curva.

line → reta.

Expressões relacionadas [Mankiw, Gregory. *Principles of Economics*, chapter 2 appendix]:

positive correlation → correlação positiva.

curve A is tangent to curve B → a curva A tangencia a curva B.

downward slope → inclinação negativa.

end point → ponto localizado na extremidade da curva (sobre o eixo).

flat curve → curva pouco inclinada.

horizontal axis; x-axis → eixo horizontal; eixo das abscissas.

intersection → interseção.

ordered pair → par ordenado.

origin → origem.

point → ponto.

rise → variação no eixo Y

run → variação no eixo X

“In other words, the slope of a line is equal to the ‘rise’ (change in y) divided by the ‘run’ (change in x)” [Mankiw, Gregory. **Principles of Economics**, p. 42] “Recall from the appendix to Chapter 2 that the slope between two points is calculated as the change in the vertical distance divided by the change in the horizontal distance (‘rise over run’)” [Mankiw, Gregory. **Principles of Economics**, p. 455].

shift of the curve → deslocamento da curva.

single variable → variável única.

slope → inclinação.

steep curve → curva muito inclinada.

the curve is bowed inward; the curve is convex → a curva é convexa.

the curve is upward sloping; the curve slopes upward → a curva é positivamente inclinada; a inclinação da curva é positiva.

the curve shifts downward → a curva se desloca negativamente.

the curve shifts inward; the curve shifts to the left → a curva se desloca para a esquerda; a curva se aproxima da origem dos eixos cartesianos.

the curve shifts outward; the curve shifts to the right → a curva se desloca para a direita; a curva se afasta da origem dos eixos cartesianos.

the curve shifts upward → a curva se desloca positivamente.

the curve slopes downward/backward; the curve is downward sloping → a curva é negativamente inclinada.

the two curves are tangent to each other → as duas curvas se tangenciam.

to get/become flatter → tornar-se menos inclinada.

to get/become steeper → tornar-se mais inclinada.

“The total-cost curve gets steeper as the amount produced rises, whereas the production function gets flatter as production rises” [Mankiw, Gregory. **Principles of Economics**, p. 273] → a curva de custo total torna-se mais inclinada à medida que a quantidade produzida aumenta, enquanto a função de produção torna-se menos inclinada à medida que a produção aumenta.

to graph → demonstrar por gráfico; representar graficamente.

upward slope → inclinação positiva.

upward-sloping curve → curva inclinada positivamente.

variables → variáveis.

vertical axis; y-axis → eixo vertical; eixo das ordenadas.

x-coordinate → coordenada X.

y-coordinate → coordenada Y.

Os diversos tipos de gráficos:

pie chart → gráfico de área.

bar graph → gráfico de barras.

demand curve for cars → curva de demanda por carros.

Os diversos tipos de curvas:

aggregate-demand curve → curva de demanda agregada.

average-total-cost curve → curva de custo total médio.

average-variable-cost curve → curva de custo médio variável.

demand curve → curva de demanda.

marginal-cost curve → curva de custo marginal.

supply curve → curva de oferta.

transformation curve; production possibility curve → curva de possibilidade de produção; curva de transformação.

value-of-marginal-product curve → curva de valor do produto marginal.

8.12. Demonstrações financeiras

Apresentamos a seguir modelos de tradução de demonstrações financeiras do inglês para o português e vice-versa.

A fonte das demonstrações financeiras originais em português é o **Manual de Contabilidade das Sociedades por Ação**: aplicável às demais sociedades da FIPECAFI,¹⁴ Capítulo 33, páginas 440 a 454.

A fonte das demonstrações financeiras originais em inglês é Warren, Carl S.; Reeve, James M.; Fess, Philip E. **Accounting**. Edition 21. Thomson South-Western. 2005. ISBN 0-324-18800-5, Appendix E: The Home Depot Annual Report.

As demonstrações financeiras usuais nos Estados Unidos são: Balance Sheet; Income Statement; Statement of Stockholders' Equity, e Statement of Cash Flows.

As demonstrações financeiras usuais no Brasil são: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

¹⁴ **Manual de Contabilidade das sociedades por ação: aplicável às demais sociedades** / FIPECAFI; diretor responsável: Sérgio de Iudícibus; coordenador técnico: Eliseu Martins; supervisor de equipe de trabalho: Ernesto Rubens Gelbeke. 6. ed. rev. e atual. 7. reimpressão. São Paulo: Atlas, 2006. ISBN 85-224-3547-2.

8.12.1. *Do inglês para o português*

a) Balance Sheet (Balanço Patrimonial)

ASSETS	ATIVO
Current Assets	Ativo Circulante
Cash and Cash Equivalents	Disponível
Short-Term Investments, including current maturities of long-term investments	Investimentos de Curto Prazo, incluindo parcelas a curto prazo dos investimentos a longo prazo
Receivables, net	Contas a receber, líquido
Merchandise Inventories	Estoques de Mercadorias
Other Current Assets	Outros bens e direitos
Total Current Assets	Total do Ativo Circulante
Property and Equipment, at cost	Ativo Imobilizado, ao custo
Land	Terrenos
Buildings	Construções
Furniture, Fixtures and Equipment	Móveis, Acessórios, e Equipamentos
Leasehold Improvements	Benfeitorias em bens locados
Construction in Progress	Obras em andamento
Capital Leases	Arrendamento mercantil
Less Accumulated Depreciation and Amortization	Menos Depreciação e Amortização Acumuladas
Net Property and Equipment	Ativo Imobilizado líquido
Notes Receivable	Notas a receber
Cost in Excess of the Fair Value of Net Assets Acquired, net of accumulated amortization	Ágio sobre o valor de mercado dos ativos líquidos adquiridos, menos amortização acumulada
Other Assets	Outros bens e direitos
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Current Liabilities:	Passivo Circulante:
Accounts Payable	Contas a Pagar
Accrued Salaries and Related Expenses	Salários a pagar e Despesas Relacionadas
Sales Taxes Payable	Impostos sobre vendas a pagar
Deferred Revenue	Receita recebida antecipadamente

Anexos

ASSETS	ATIVO
Income Taxes Payable	Impostos de renda a pagar
Other Accrued Expenses	Outras despesas a pagar
Total Current Liabilities	Total do Passivo Circulante
Long-Term Debt, excluding current installments	Passivo exigível a longo prazo, menos as parcelas a curto prazo
Other Long-Term Liabilities	Outras obrigações exigíveis a longo prazo
Deferred Income Taxes	Impostos de renda diferidos
STOCKHOLDERS' EQUITY	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Common Stock, par value \$0.05; authorized: 10,000 shares, issued and outstanding 2,362 shares at February 2, 2003 and 2,346 shares at February 3, 2002	Ações ordinárias, valor nominal \$ 0,05; capital autorizado: 10.000 ações, 2.362 ações emitidas e em circulação em 2 de fevereiro de 2003 e 2.346 ações emitidas e em circulação em 3 de fevereiro de 2002
Paid-in Capital	Realizado
Retained Earnings	Lucros (ou prejuízos) acumulados
Accumulated Other Comprehensive Loss	Prejuízo abrangente acumulado
Unearned Compensation	Remuneração recebida antecipadamente
Treasury Stock, at cost, 69 shares at February 2, 2003	Ações em tesouraria, ao custo, 69 ações em 2 de fevereiro de 2003
Total Stockholders' Equity	Total do patrimônio líquido

b) Income Statement (Demonstração do Resultado do Exercício)

NET SALES	VENDAS LÍQUIDAS
Cost of Merchandise Sold	Custo das mercadorias vendidas
GROSS PROFIT	LUCRO BRUTO
Operating Expenses:	Despesas Operacionais:
Selling and Store Operating	Com vendas e operação das lojas
Pre-Opening	Pré-operacional
General and Administrative	Gerais e Administrativas
Total Operating Expenses	Total das Despesas Operacionais

NET SALES	VENDAS LÍQUIDAS
Operating Income	Lucro Operacional
Interest Income (Expense)	Receita (ou Despesa) de Juros
Interest and Investment Income	Receita de Juros ou Investimento
Interest Expense	Despesa de Juros
Interest, net	Juros, líquido
EARNINGS BEFORE PROVISION FOR INCOME TAXES	LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA OS IMPOSTOS DE RENDA
Provision for Income Taxes	Provisão para os Impostos de Renda
NET EARNINGS	LUCRO LÍQUIDO
Weighted Average Common Shares	Média Ponderada das Ações Ordinárias
BASIC EARNINGS PER SHARE	LUCRO POR AÇÃO
Diluted Weighted Average Common Shares	Média Ponderada das Ações Ordinárias Diluídas
DILUTED EARNINGS PER SHARE	LUCRO DILUÍDO POR AÇÃO (lucro por ação após a conversão de todos os valores mobiliários conversíveis em ação)

c) Statement of Stockholders' Equity (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido)

BALANCE, JANUARY 30, 2000	SALDO EM 30 DE JANEIRO DE 2000
Net Earnings	Lucro Líquido
Shares Issued Under Employee Stock Purchase and Option Plans	Ações emitidas nos termos dos Planos de Compra e Opção de Compra de Ações em favor dos Empregados
Tax Effect of Sale of Option Shares by Employees	Efeito Tributário da Venda de Ações objeto de Opção de Compra de Ações pelos empregados
Translation Adjustments	Ajustes de Tradução
Stock Compensation Expense	Despesa com Remuneração em Ações
Cash Dividends	Dividendos pagos em dinheiro
Comprehensive Income	Resultado Abrangente
BALANCE, JANUARY 28, 2001	SALDO EM 28 DE JANEIRO DE 2001

d) Statement of Cash Flows (Demonstração dos Fluxos de Caixa)

CASH FLOWS FROM OPERATIONS	ATIVIDADES OPERACIONAIS
Net Earnings	Lucro líquido
Reconciliation of Net Earnings to Net Cash Provided by Operations	Ajustes ao lucro
Depreciation and Amortization	Depreciação e Amortização
Increase in Receivables, net	Aumento das Contas a Receber, líquido
Increase in Merchandise Inventory	Aumento do Estoque de Mercadorias
Increase in Accounts Payable and Accrued Liabilities	Aumento das Contas a Pagar e Despesas a Pagar
Increase in Deferred Revenue	Aumento de Receitas Recebidas Antecipadamente
Increase in Income Taxes Payable	Aumento de Impostos de Renda a Pagar
Increase (decrease) in Deferred Income Taxes	Aumento (ou diminuição) dos Impostos de Renda Diferidos
Other	Outros
Net Cash Provided by Operations	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Capital Expenditures	Investimentos no imobilizado
Payments for Businesses Acquired, net	Investimentos em Compras de Empresas, líquido
Proceeds from Sales of Businesses, net	Produto da Venda de Empresas, líquido
Proceeds from Sales of Property and Equipment	Produto da Venda de Bens e Equipamento
Purchases of Investments	Compra de Investimentos
Proceeds from Maturities of Investments	Produto do Vencimento de Investimentos
Other	Outros
Net Cash Used in Investing Activities	Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(Repayments) Issuance of Commercial Paper Obligations, net	(Pagamento) Emissão de Título de Crédito (commercial paper), líquido
Proceeds from Long-Term Debt	Financiamento de Longo Prazo

Repayments of Long-Term Debt	Pagamento de Empréstimos de Longo Prazo
Repurchase of Common Stock	Recompra de ações ordinárias
Proceeds from Sale of Common Stock, net	Produto da venda de ações ordinárias, líquido
Cash Dividends Paid to Stockholders	Pagamento de dividendos em dinheiro
Net Cash (used in) Provided by Finan-cing Acti-vities	Caixa líquido gerado por atividades de financia-mento
Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	Efeito das variações cambiais sobre as Disponi-bilidades
(Decrease) Increase in Cash and Cash Equiva-lents	(Diminuição) Aumento das Disponibilidades
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	Disponibilidades no início do ano
Cash and Cash Equivalents at End of Year	Disponibilidades ao final do ano
SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF CASH PAYMENTS MADE FOR	OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMEN-TOS DE CAIXA FEITOS PARA
Interest, net of interest capitalized	Juros, menos juros capitalizados
Income Taxes	Impostos de renda

8.12.2. Do português para o inglês

a) Balanço Patrimonial (Balance Sheet)

ATIVO	ASSETS
CIRCULANTE	CURRENT ASSETS
Disponível	Cash and Cash Equivalents
Caixa e Bancos	Cash and Banks
Aplicações de liquidez imediata	Cash equivalents
Clientes	Customers
Duplicatas a receber	Accounts receivable
Coligadas e Controladas	Affiliates and Controlled Companies
Menos: Duplicatas descontadas	Less: Accounts receivable discounted

ATIVO	ASSETS
Menos: Provisão para créditos de liquidação duvidosa	Less: Allowance for doubtful accounts
Outros créditos	Other receivables
Títulos e contas a receber diversos	Other accounts receivable
Tributos a compensar e recuperar	Taxes to offset and recover
Outros	Others
Menos: Provisão para perdas e créditos de liquidação duvidosa	Less: Allowance for doubtful accounts
Investimentos temporários – Títulos e Valores Mobiliários	Temporary investments – Bonds and Securities
Estoques	Inventories
Ativos Especiais	Special Assets
Despesas do exercício seguintes pagas antecipadamente	Prepaid expenses
Total do ativo circulante	Total current assets
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	NONCURRENT RECEIVABLES
Créditos e valores	Receivables
Clientes	Customers
Coligadas e Controladas – Transações não operacionais	Affiliates and Controlled Companies – Nonoperating transactions
Diretores e acionistas – Transações não operacionais	Officers and stockholders – Nonoperating transactions
Empréstimos compulsórios da Eletrobras	Mandatory Loans to Eletrobras
Outros créditos e valores	Other receivables
Menos: Provisão para perdas e para créditos de liquidação duvidosa	Less: Allowance for doubtful accounts
Investimentos temporários a longo prazo	Long-term temporary investments
Títulos e valores mobiliários	Bonds and securities
Depósitos judiciais e incentivos fiscais	Deposits in court and tax incentives
Participações em fundos de investimentos	Equity in investment funds
Participações não permanentes em outras empresas	Nonpermanent equity in other businesses
Menos: provisão para perdas	Less: allowance for losses.

ATIVO	ASSETS
Despesas antecipadas	Prepaid expenses
Imposto de renda diferido	Deferred income tax
Total realizável a longo prazo	Total noncurrent receivables
PERMANENTE	PERMANENT ASSETS (INVESTMENTS, FIXED ASSETS, AND DEFERRED CHARGES)
Investimentos	Investments
Participações em outras sociedades ao método da equivalência patrimonial	Equity in other businesses using the equity method
Participações em outras sociedades ao método de custo	Equity in other businesses using the cost method
Outros investimentos permanentes – Terrenos para futura utilização e obras de arte	Other permanent investments – Land for future use and works of art
Imobilizado	Fixed assets
Bens em operação	Operating assets
Custo	Cost
Depreciação, amortização, e exaustão acumuladas	Accumulated depreciation, amortization, and depletion
Imobilizado em andamento	Fixed assets in process
Diferido	Deferred charges
Custo	Cost
Amortização Acumulada	Accumulated amortization
Total do ativo permanente	Total permanent assets
Total do Ativo	Total Assets
PASSIVO	LIABILITIES
CIRCULANTE	CURRENT LIABILITIES
Parcela a curto prazo dos empréstimos e financiamentos	Current installments of debt
Debêntures	Bonds
Financiamentos bancários a curto prazo	Short-term bank finance
Fornecedores	Suppliers

ATIVO	ASSETS
Tributos e contribuições a recolher	Taxes and contributions payable
Provisão para IR e CS	Provision for the Income Tax and Social Contribution
Contas a pagar e outras obrigações e provisões	Accounts payable and other obligations and provisions
Dividendos propostos a pagar	Proposed dividends payable
Gratificações e participações a empregados e administradores	Bonuses and profit sharing to employees and management
Participações de partes beneficiárias	Profit-sharing bonds
Provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes	Provision for tax risks and other contingent liabilities
Adiantamento de clientes	Deferred revenue from customers
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	LONG-TERM LIABILITIES
Empréstimos e financiamentos	Loans and financing
Debêntures	Bonds
Provisão para IR e CS diferidos	Provision for deferred Income Tax and Social Contribution
Provisão para resgate de partes beneficiárias	Sinking fund for profit-sharing bonds
Provisão para riscos fiscais e outros passivos contingentes	Provision for tax risks and other contingent liabilities
Total do Exigível a Longo Prazo	Total Long-Term Liabilities
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	REVENUES OF FUTURE PERIODS
Receitas de exercícios futuros	Revenues of future periods
Custos e despesas correspondentes às receitas	Costs and expenses matching the revenues
Total dos resultados de exercícios futuros	Total revenues of future periods
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	STOCKHOLDERS' EQUITY
Capital Social	Capital
Subscrito	Subscribed
Menos: a integralizar	Less: Unpaid capital

ATIVO	ASSETS
Realizado	Paid-In Capital
Reservas de capital	Capital Reserves
Ágio na emissão de ações	Contributed capital in excess of par value
Prêmio na emissão de debêntures	Bond premium
Doações e subvenções para investimentos	Gifts and subsidies for investments
Menos: Ações em tesouraria	Less: Treasury stock
Reservas de reavaliação	Revaluation Reserves
Reservas de lucros	Appropriated retained earnings
Legal	Legal
Para contingências	For contingencies
Lucros a realizar	Unearned income
Lucros (prejuízos) acumulados	Retained earnings (or losses)
Total do Patrimônio Líquido	Total Stockholders' Equity
Total do passivo	Total Liabilities and Stockholders' Equity

b) Demonstração do Resultado do Exercício (Income Statement)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	GROSS OPERATING REVENUE
Venda de produtos	Sales
Serviços prestados	Services
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DEDUCTION FROM GROSS REVENUE
Imposto incidente sobre vendas	Tax on sales
Devoluções e abatimentos	Returns and allowances
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	NET OPERATING REVENUE
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADO	COST OF GOODS SOLD AND OF SERVICES RENDERED
LUCRO BRUTO	GROSS PROFIT
DESPESAS OPERACIONAIS	OPERATING EXPENSES

Com vendas	Selling expenses
Gerais e Administrativas	General and administrative expenses
Despesas financeiras	Financial expenses
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	OTHER OPERATING REVENUES AND EXPENSES
Resultados de participações em outras sociedades	Income from investments in other businesses
Participações nos resultados de coligadas e controladas pelo método da equivalência patrimonial	Income from affiliates and controlled companies using the equity method
Dividendos e rendimentos de outros investimentos	Dividends and revenue from other investments
Outras	Other
LUCRO OPERACIONAL	OPERATING INCOME
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	NONOPERATING INCOME
Ganhos de capital	Capital gains
Perdas de capital	Capital losses
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E PARTICIPAÇÕES	EARNINGS BEFORE TAXES, CONTRIBUTIONS, AND PROFIT SHARING
IMPOSTO DE RENDA	INCOME TAX
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SOCIAL CONTRIBUTION
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	PROFIT SHARING AND CONTRIBUTIONS
Debêntures	Bonds
Empregados	Employees
Administradores	Management
Partes beneficiárias	Profit-sharing bonds
Fundos de assistência a empregados	Employee assistance fund
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	NET INCOME
LUCRO POR AÇÃO	EARNINGS PER SHARE

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Statement of Stockholders' Equity)

SALDOS INICIAIS	BEGINNING BALANCES
Ajustes de anos anteriores	Prior period adjustments
Efeitos de mudança de critérios contábeis	Effects of changes in accounting criteria
Retificação de erros de exercícios anteriores	Correction of errors made in prior periods
Aumento de capital com lucros e reservas e em espécie	Increase of capital from profits and reserves and in cash
Aquisição de ações próprias	Stock buyback
Realização da reserva de reavaliação	Reversal of the revaluation reserve
Lucro líquido do exercício	Net income
Distribuição proposta à assembleia de acionistas	Distribution proposed to the meeting of stockholders
Acionistas	Stockholders
Reservas	Reserves
Dividendos a distribuir	Dividends to distribute
SALDOS FINAIS	ENDING BALANCES

d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (Statement of Cash Flows)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	CASH FLOW FROM OPERATIONS
Lucro Líquido	Net Earnings
Ajustes ao lucro	Reconciliation of Net Earnings
Depreciação	Depreciation
Lucro na venda de imobilizado	Income from the sale of fixed assets
Despesas financeiras de longo prazo	Long-term financial expenses
Resultado de equivalência patrimonial	Income using the equity method
Investimentos de curto prazo	Short-term investments

CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NET CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investimentos no realizável a longo prazo	Investments in noncurrent receivables
Outros investimentos de longo prazo	Other long-term investments
Investimentos no imobilizado	Capital Expenditures
Investimentos no diferido	Investment in deferred charges
Investimentos em participações societárias	Investment in equity
Outros investimentos de Permanentes	Other permanent investments
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Aumento de capital	Increase of Capital
Captações de longo prazo	Proceeds from long-term debt
Pagamentos de empréstimos	Repayments of debt
Pagamento de dividendos	Payment of dividends
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	NET CASH (USED IN) PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	NET CHANGE IN CASH
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

e) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (Statement of Changes in Financial Position)

ORIGENS DE RECURSOS	SOURCES OF FUNDS
Das operações	From operations
Lucro líquido do ano	Net income
Mais: Depreciações e amortizações	Add: Depreciation and amortization
Despesas financeiras de empréstimos e financiamentos a longo prazo	Financial expenses of long-term debt
Menos: Participação nos resultados de controladas e coligadas pelo método da equivalência patrimonial deduzida de dividendos	Less: Income from controlled companies and affiliates using the equity method less dividends
Lucro na alienação de bens do imobilizado	Proceeds from sale of fixed assets
Total das operações	Total operations
Dos acionistas	From stockholders
Integralização do capital	Payment of capital
De terceiros	From outsiders
Ingresso de empréstimos a longo prazo	Proceeds from long-term debt
Alienação de itens do imobilizado	Sale of fixed assets
Resgate de investimentos temporários a longo prazo	Redemption of temporary long-term investments
Total das origens	Total sources of funds
APLICAÇÃO DE RECURSOS	USES OF FUNDS
Aquisição de bens do imobilizado (ao custo)	Purchase of fixed assets (at cost)
Adições ao custo no ativo diferido	Addition to cost of deferred charges
Aplicações em investimentos permanentes em outras sociedades	Permanent investments in other businesses
Aplicações em investimentos temporários a longo prazo	Long-term temporary investments
Transferências para curto prazo de empréstimos, financiamentos, e debêntures a longo prazo	Transfer of long-term debt to short term.
Dividendos propostos	Declaration of dividends
Total das aplicações	Total uses of funds
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	INCREASE (OR DECREASE) IN NET WORKING CAPITAL

9. OBRAS CITADAS

9.1. Referências em Direito

1. ADAM, J. H. **Longman Dictionary of Business English**, Longman York Press, Chatham, 1989.
2. Adams, Kenneth A., **A Manual of Style for Contract Drafting**, American Bar Association, 2004, ISBN 1-59031-380-1, 253 pages.
3. Allen v. State Bd. of Elections, 393 U.S. 544,561 (1969).
4. AMCHEM PRODUCTS, INC., et al., PETITIONERS v. GEORGE WINDSOR et al. – on writ of certiorari to the united states court of appeals for the third circuit. June 25, 1997. No website: <http://supct.law.cornell.edu/supct/html/96-270.ZO.html>. Em 15 de março de 2004.
5. ANDERSON, Ronald A. **Business Law**, South-Western Publishing Co. 11th ed., USA, 1980.
6. APPLETON, Julian J. **New York Practice**. 4th ed. Practising Law Institute, New York, N.Y.
7. **Bankruptcy Basics**. Public Information Series. Administrative Office of the United States Courts. Leonidas Ralph Mehan, Director. 2004.
8. Bankruptcy Code (11 U.S. Code).
9. BARNES, William Sprague (Director). **World Tax Series: Taxation in Brazil**, Harvard Law School International Program in Taxation, Little Brown and Company, Boston.
10. BERMAN, Harold J. and Greiner, William R.. **The Nature and Functions of Law**, The Foundation Press, Inc, Brooklyn, 972 p.
11. BLACK, Henry Campbell. **Black's Law Dictionary**. 6th ed. West Publishing Co., St. Paul, 1990.
12. BLACK, Henry Campbell; Bryan A. Garner Editor in Chief, **Black's Law Dictionary**. 8th ed. Thomson West, 2004.
13. BUERGENTHAL, Thomas; Murphy, Sean D. **Public International Law**. West Group. ISBN 0-314-21158-6. 2002.
14. CALABRESI, Guido. Some Thoughts on Risk Distribution. **The Yale Law Journal**. Volume 70. Number 4. The Yale Law Journal Company, New Haven. March 1961.
15. CÂMARA, Alexandre Freitas. **Lições de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. V. II.
16. CAMMACK, Mark E.; GARLAND, Norman M. **Advanced Criminal Procedure**. Thomson West. ISBN 0-314-23524-8. 2001.
17. Carta da Organização das Nações Unidas.

18. CAVALCANTE, Francisco. **Mercado de Capitais / Comissão Nacional de Bolsas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. ISBN 8535216731.
19. CEGALLA, Domingos Paschoal. **Novíssima Gramática da Língua Portuguesa**. 37. ed. Editora Nacional, 1994.
20. CHILD, Barbara. **Drafting Legal Documents: Principles and Practices**. 2nd ed. West Group. ISBN 0-314-00325-8. 1992.
21. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo e outros. **Teoria Geral do Processo**. Malheiros Editores. ISBN: 8574207195.
22. Civil Code of Louisiana.
23. Code of Civil Procedure of Louisiana.
24. COELHO, Fábio Ulhoa, **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva. 2003. vol. 2.
25. COELHO, Fábio Ulhoa, **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva. 2005. vol. 2.
26. COELHO, Fábio Ulhoa, **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva. 2005. vol. 3.
27. COLLIN, P.H. **Dictionary of Government and Politics**. Second Edition. Peter Collin Publishing. 2001. ISBN 0-948549-89-0.
28. Constituição da República Federativa do Brasil.
29. Constitution of the United States.
30. COVINGTON, Robert N.; DECKER, Kurt H. **Employment Law**. 2nd ed. West Group. ISBN 0-314-23235-4. 2003.
31. Cyberchron Corp. v Calldata Systems Development, Inc. United States Court of Appeals for the Second Circuit. Nos. 1203, 1527 – August Term, 1993.
32. De Plácido e Silva, **Vocabulário Jurídico**, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002.
33. Dicionário Aurélio Eletrônico. CD-ROM.
34. DOWNES, John; GOODMAN, Jordan Elliot. **Dictionary of Finance and Investment Terms** – 5th ed. ISBN 0-7641-0790-9. Barron's Financial Guides. Hauppauge, New York. 1998.
35. EPSTEIN, David G. **Bankruptcy and Related Law**. 6th ed. West Group. St. Paul, Minn. ISBN 0-314-25034-4. 2002.
36. Federal Rules of Appellate Procedure.
37. Federal Rules of Civil Procedure.
38. Federal Rules of Criminal Procedure.
39. FITCH, Thomas P. **Dictionary of Banking Terms**. 4th ed. ISBN 0-7641-1260-0, New York, 2000.

40. FIUZA, César. **Direito Civil: Curso Completo**. 7. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o Código Civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
41. Folha de São Paulo.
42. FONSECA, João Bosco Leopoldino. **Lei de Proteção da Concorrência: Comentários à Legislação Antitruste**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. ISBN 85-309-0360-8.
43. FRIEDMAN, Jack P.; HARRIS, Jack C.; LINDERMAN, J. Bruce. **Dictionary of Real Estate Terms**. 5th ed. Barron's. 2000. ISBN 0-7641-1264-3.
44. GARNER, Bryan A. **The Elements of Legal Style**. Second Edition. Oxford University Press. 2002. ISBN 0-19-514162-8.
45. GARNER, Bryan A. **A Dictionary of Modern Legal Usage**. 2nd ed. Oxford University Press, 2001.
46. Gazeta Mercantil.
47. GELLHORN, Ernest. **Antitrust Law and Economics**. 5th ed. Thomson West. ISBN 0-314-25723-3. 2004.
48. GIFIS, Steven H. **Law Dictionary**. 4th ed. Barrons Educational Series, Inc., New York, 1996.
49. GIFIS, Steven H. **Law Dictionary**. 5th ed. Barrons Educational Series, Inc., New York, 2003.
50. Glossary of the U.S. Patent and Trademark Office, www.uspto.gov.
51. GRISHAM, John. **The King of Torts**. Bantam Dell. New York. 2003. 472p. ISBN 0-440-24153-7.
52. HAMILTON, Robert W., **The Law of Corporations**. 5th ed. West Group. ISBN 0-314-24132-9. 2000.
53. Hansen-Lupien Corp V Citizens Utilities. U.S. 2nd Circuit Court of Appeals. August 1998.
54. HILL, Myron G., et ali, **Legal Gem Series Labor Law**, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
55. Horizontal Merger Guidelines. United States Department of Justice.
56. International Convention for the Protection of Industrial Property.
57. Jason B. Nicholas v T. J. Miller. United States Court of Appeals for the Second Circuit. Nos. 1448, 1693 – August Term 1996.
58. **Jefferson County, Alabama v. Acker, Senior Judge**, United States District Court, Northern District Of Alabama, *et. al*.
59. KANE, Mary Kay. **Civil Procedure**. 5th ed. Thomson West. ISBN 0-314-14581-8. 2003.
60. KINSELLA, N. Stephan. **A Civil Law to Common Law Dictionary**, p. 18.

61. LEE, Debra S., et ali, **American Legal English: Instructor's Manual**, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1999.
62. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration.
63. LOEWY, Arnold H. **Criminal Law**. 4th ed. Thomson West. ISBN 0-314-14518-4. 2003.
64. **Longman Dictionary of Contemporary English**. 3rd ed. Longman Dictionaries, Bungay, Suffolk, 1995.
65. LYNTON, Jonathan S. **Ballentine's Legal Dictionary and Thesaurus**, West, ISBN 0-8273-6526-8, 1995.
66. MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de Direito Tributário**. São Paulo: Malheiros Editores. ISBN: 8574207187.
67. MATOS V. HERMANOS , 300 U.S. 429 (1937).
68. **Merriam-Webster's Dictionary of Law**, Merriam-Webster, Inc., Springfield, Massachusetts, 1996.
69. MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. **Intellectual Property**. 3rd ed. West Group. St. Paul, Minn. 2000. ISBN 0-314-23519-1.
70. Model Business Corporation Act.
71. Model Penal Code.
72. MOREIRA, José Carlos Barbosa. **O Novo Processo Civil Brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense. ISBN: 8530923499.
73. MORGAN, Patricia, T. **Tax Procedure and Tax Fraud**. 2nd ed. West Group. St. Paul, Minn. 1999. ISBN 0-314-06586-5.
74. New York Penal Law.
75. Official Bankruptcy Forms. Bankruptcy Code U.S. Code.
76. Oxford Dictionary of Business and Management. 4th ed. Oxford University Press. ISBN 0-19-280648-3. 2006.
77. Oxford Phrasebuilder Genie CD-ROM, Oxford University Press, Oxford, 2002.
78. Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
79. Patin v. Thoroughbred Power. Appeal from the United States District Court for the Middle District of Louisiana. June 12, 2002.
80. Penal Code of Texas
81. PINHEIRO, Juliano Lima. **Mercado de Capitais: Fundamentos e Técnicas**. São Paulo: Atlas, 2001. ISBN 85-224-2795-X.
82. PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. 3. ed. Editora Revista dos Tribunais. 2002. vol. I. ISBN 85-203-221-5.

83. Preferred Stock Purchase Agreement as of August 5, 1997 between Apple Computer, Inc. and Microsoft Corporation.
84. Professional Sports Care Management Inc. NY, Stock Purchase Agreement, July 2, 1996. In <http://cori.missouri.edu/search>.
85. Random House Unabridged Dictionary. CD-ROM.
86. Reader's Digest Association Inc., Employment Agreement for Thomas O. Ryder;4/28/98. In <http://cori.missouri.edu/search>.
87. Revised Civil Code of Puerto Rico.
88. REZEK, Francisco. **Direito Internacional Público**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. ISBN 85-02-05158-X.
89. Rixson m. Perry v. Michael f. Sheahan. In the United States Court of Appeals for the Seventh Circuit. No. 99-1079.
90. ROHWER, Claude D.; Skrocki, Anthony M., **Contracts in a Nutshell**. West Group. St. Paul, Minn, 2000. ISBN 0-314-23814-X.
91. RUBIN, Harvey W. **Dictionary of Insurance Terms**. 4th ed. ISBN 0-7641-1262-7. Barron's 2000.
92. Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities.
93. SANDRONI, Paulo. **Dicionário de Administração e Finanças**. Best Seller 2001.
94. Services Agreement Between Exult, inc. and Prudential Insurance Company of América, at Contracting and Organizations Research Institute. January 11, 2002.
95. **Sherman Antitrust Act** of 1980.
96. SHILLINGLAW, Gordon. Accounting. In: **Encyclopaedia Britannica**, Inc. Chicago, 1994. v. 13.
97. SIEGEL, Joel G.; SHIM, Jae K. **Dictionary of Accounting Terms**. 3th ed. Barron's. ISBN 0-7641-1259-7. 2000.
98. SLAPPER, Gary. The English Legal System / Gary Slapper, David Kelly – 10th ed. Routledge Cavendish, ISBN 0-415-48578-9, 660 p.
99. SOMMERFELD, Ray M. **Federal Taxes and Management Decisions**, 1983-84 edition, Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, Inc.
100. South Coast Air Quality Management District em <http://www.aqmd.gov/comply/nov.html>.
101. State of Louisiana Board of Ethics Versus Corbett Ourso, Jr. State of Louisiana. Court of Appeal. First Circuit. Number 2001 CA 1417.
102. STONE, Bradford. **Uniform Commercial Code**. 6th ed. Thomson West. ISBN 0-314-15070-6. 2005.

103. **Tax Law Design and Drafting** / editor, Victor Thuronyi. ISBN 1-55775-587-6 (v. 1). International Monetary Fund. 1996.
104. The Motor Vehicle Franchise Contract Arbitration Fairness Act.
105. The Tennessee Valley Authority – Comments, Yale Law Journal, v. XLIII, 1933-1934.
106. THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. Rio de Janeiro: Forense. 2003. v. I.
107. THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**, Vol. I, Editora Forense, 2003.
108. U.S. paper bill.
109. U.S. Patent Act, U.S. Code Title 35.
110. Uniform Commercial Code.
111. Uniform Limited Partnership Act.
112. Uniform Probate Code (Montana Code Annotated §§ 72-1-101 to 72-6-311), available at <http://www.law.cornell.edu/uniform/probate.html>.
113. United Nations Convention on the Law of the Sea.
114. United States Code.
115. Vienna Convention on the Law of Treaties.
116. WALGENBACH, Paul H. and DITTRICH, Norman E. **Accounting: an Introduction**, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York.
117. Website of the Los Angeles Unified School District. www.lausd.k12.ca.us.
118. World Intellectual Property Organization at www.wipo.int.
119. www.sec.gov – website da Securities and Exchange Commission.
120. New York Times (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/adam_liptak/index.html)

9.2. Referências em Economia

1. BANNOCK, Graham. **Dictionary of Economics** / Graham Bannock, R.E. Baxter, and Evan Davis. 4th ed. (The Economist Series). ISBN 1-57660-146-3.
2. DALTON, John M. **How the Stock Market Works**. 3rd ed. New York Institute of Finance. ISBN 0-7352-0183-8. 2001.
3. Financial Times.
4. MANKIW, Gregory. **Principles of Economics**. 3rd ed. Thomson South-Western. ISBN 0-324-26938-2. Library of Congress Control Number 2002111168. 2004.

5. Manual de Economia / Amaury Patrick Gremaud... [et. al].; organizadores Diva Benevides Pinho, Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. ISBN 85-02-04662-4.
6. Oecd Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law. www.oecd.org.
7. SANDRONI, Paulo. **Novíssimo Dicionário de Economia**. 9. ed. Best Seller 2002. ISBN 85-7123-654-2.
8. The Economist Newspaper Ltd. (<http://www.economist.com/printedition>).
9. The Ultimate Business Dictionary. Perseus Publishing, 2003. ISBN 0-7382-0821-3.
10. Wall Street Journal.
11. www.businessweek.com
12. www.bbc.co.uk
13. www.nytimes.com

9.3. Referências em Contabilidade

1. IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Contabilidade Gerencial**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998. ISBN 85-224-1848-9.
2. IUDÍCIBUS, Sérgio de. **Dicionário de termos de contabilidade** / Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion; colaboração de Elias Pereira, Valmor Slomski. – São Paulo: Atlas, 2001. ISBN 85-224-2883-2.
3. LYNN, Guy. **A Dictionary of Accounting and Auditing**, Mason Publishing Company, 2005. ISBN 0-9744184-4-7.
4. **Manual de Contabilidade das sociedades por ação: aplicável às demais sociedades** / FIPECAFI; diretor responsável: Sérgio de Iudícibus; coordenador técnico: Eliseu Martins; supervisor de equipe de trabalho: Ernesto Rubens Gelbcke. 6. ed. rev. e atual. 7. reimpressão. São Paulo: Atlas, 2006. ISBN 85-224-3547-2.
5. NEVES, Silvério das. **Contabilidade avançada e análise das demonstrações financeiras** / Silvério das Neves, Paulo Eduardo V. Viceconti. 14 ed. rev., ampl., e atual. São Paulo: Frase Editora, 2005. ISBN 85-87065-55-6.
6. NEVES, Silvério das. **Contabilidade Básica** / Silvério das Neves, Paulo Eduardo V. Viceconti. 12. ed. rev. e ampl. São Paulo: Frase Editora, 2004. ISBN 85-87065-46-7.
7. PADOVEZE, Clóvis Luís. **Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. ISBN 85-224-3772-6.

8. SÁ, Antonio Lopes de. **Dicionário de Contabilidade** / A. Lopes de Sá, Ana Maria Lopes de Sá. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2005. ISBN 85-224-4057-3.
9. Uniform Limited Liability Company Act (1996).
10. VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. **Contabilidade de Custos: um enfoque direto e objetivo**. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Frase Editora, 2003. ISBN 85-87065-40-8. 11. WARREN, Carl S.; REEVE, James M.; FESS, Philip E. **Accounting**. Edition 21. Thomson South-Western. 2005. ISBN 0-324-18800-5.



www.editoraforense.com.br
forense@grupogen.com.br

